Nhân danh

법률 베트남어 — 조문과 판결의 베트남어

권보원 (대구지방법원 부장판사) · 대외판 1.0 · 21장 · 원문 대조 2026. 10. 28.

1부 소리·글자·한자어 · 제1장

베트남어 개관

Tổng quan về tiếng Việt

표제어를 외우기 전에 지도를 먼저 펼친다. 베트남어는 어느 어족에 들고, 왜 법률 낱말에 한자어가 그렇게 많으며, 그런데도 글자는 왜 로마자인가. 이 셋을 알면 2장부터 나오는 성조 부호와 한월음(Hán-Việt 漢越 — 한자를 베트남식으로 읽는 음. 法 pháp·律 luật. 3장에서 자세히) 규칙이 따로 노는 지식이 아니게 된다. 이 장은 표제어 없이 여덟 절로 읽는다. 연도와 수치에는 근거를 붙였고, 1차 기록으로 확인하지 못한 것은 「통설」이라고 적었다. 한자어 고유명사와 제도어는 처음 나올 때 베트남어 철자와 한자를 함께 적고, 두 번째부터는 한글로만 쓴다. 끝에는 형법(Bộ luật Hình sự 部律刑事) 조문 한 항을 낱말로 잘라 한자어가 몇 개인지 직접 세어 본 결과를 실었다.

5절의 한자어를 이렇게 셌다

낱말 나누기. 쉼표·마침표에서 끊고, 그 안에서 왼쪽부터 네 음절·세 음절·두 음절·한 음절 순으로 vi.wiktionary 표제가 있는 가장 긴 덩어리를 한 낱말로 잡았다. 그래서 xã hội chủ nghĩa(사회주의)는 한 낱말, của는 한 낱말이다.

판정. 표제에 한자 어원 틀(vi 판 vie-etym-sino, en 판 vi-etym-sino)이 있으면 한자어로 셌다. 틀에 한월음이 아니라는 표시가 있으면 옛 차용으로 셌다. 한 음절 낱말인데 en 판에 어원이 둘 이상 실린 것은 어느 뜻의 어원인지 기계로 가릴 수 없어 유보했다.

보정. 기계 판정이 유보·혼종으로 낸 낱말 가운데 quyền(3번)·bộ luật(2번)·an toàn xã hội(1번)는 3장 표본(낱말 사전 대조)으로 한자어로 확정했다. an toàn xã hội는 분절에서 한 낱말로 잡혔고, 표본에 있는 것은 그 앞쪽 an toàn이다(xã hội는 사전 어원 틀). 나머지는 손대지 않았다.

한계. 틀이 없다는 것은 어원을 확인하지 못했다는 뜻이지 고유어라는 판정이 아니다. 사전이 빠뜨린 한자어가 있으면 비율은 올라간다. 위키낱말사전의 판은 2026. 10. 27. 집계 때의 것이고, 2026. 10. 28. 다시 돌려 같은 값을 얻었다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình. — Hiến pháp 2013 Điều 5 khoản 3 · 공식 원문 · 통합본 52/VBHN-VPQH(2025) 관보 PDF 쪽 3
   국가 언어는 베트남어다. 각 민족은 자기 말과 글을 쓰고, 민족의 정체성을 지키며, 자기 민족의 좋은 풍속·관습·전통과 문화를 살릴 권리가 있다.
2. Tiếng nói và chữ viết dùng trong tố tụng dân sự là tiếng Việt. Người tham gia tố tụng dân sự có quyền dùng tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình; trường hợp này phải có người phiên dịch. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 20 · 공식 원문 · 현행 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 7
   민사소송에서 쓰는 말과 글은 베트남어다. 민사소송 참가인은 자기 민족의 말과 글을 쓸 권리가 있다. 이 경우에는 통역인이 있어야 한다.

이 규칙이 뒤에 나오는 곳

규칙	다시 나오는 곳
꾸옥응으 29자 · 성조 여섯 · 남부 발음 표기	2장 「꾸옥응으와 성조」
한국 한자음과 한월음의 대응(받침 규칙 · 입성 성조)	3장 「한국 한자음에서 Hán-Việt 으로」
고립어의 문장 뼈대 — 어순 · 시제 표지 · bị/được	4장 「문장 뼈대」
법원 3급 체제와 옛 4급	6장 「법원·검찰 조직」
『쭈옌 끼에우』 재판 장면 강독	18장 「끼에우」
1946 헌법 · 한문 조칙 한 대목	19장 「독립선언·1946 헌법」

베트남어는 어떤 말인가

베트남어(tiếng Việt — Việt 越)는 베트남(Việt Nam 越南) 사회주의공화국의 국가 언어다. 2013년 헌법(Hiến pháp 憲法) 제5조 제3항이 그렇게 정한다. 대한민국헌법에는 이런 조항이 없고, 국어기본법 제3조가 국어를 대한민국의 공용어인 한국어로 정의한다. 같은 일을 한쪽은 헌법이, 한쪽은 법률이 맡는다.

계통으로는 오스트로아시아어족(Austroasiatic)의 비엣어파(Vietic)에 든다. 이것이 비교언어학의 통설이고, 언어 계통 데이터베이스 Glottolog 5.3도 베트남어를 오스트로아시아어족 아래에 둔다. 한자어가 많다고 중국어의 친척이 되지는 않는다. 한국어가 한자어를 많이 받아들였어도 중국어족이 아닌 것과 같다.

몇 사람이 쓰는가. 2019년 인구총조사(기준 시점 2019. 4. 1. 0시) 예비 결과로 베트남 인구는 96,208,984명이고, 그중 낀족(Kinh 京 — 「도읍」. 관용 표기 낑족)이 82,085,729명(85.3%)이다(베트남 통계총국 보도자료). 베트남어를 모어로 쓰는 사람 수를 직접 센 공식 통계는 찾지 못했다. 인구와 낑족 수는 그 크기를 짐작하는 데까지만 쓴다.

말의 꼴. 베트남어는 낱말의 모양이 바뀌지 않는다. 한국어가 「-았-」 「-을」 같은 어미·조사로 나타내는 시제와 문법 관계를, 베트남어는 낱말 순서와 따로 선 짧은 낱말로 나타낸다. 이런 언어를 고립어라고 부른다(언어 유형론의 통설). 문장 뼈대는 4장에서 다룬다.

또 하나는 소리의 높낮이다. 하노이(Hà Nội 河內 — 「강 안쪽」) 말은 음절마다 여섯 성조 가운데 하나를 얹고, 성조가 다르면 다른 낱말이 된다. 글자로는 음절마다 띄어 쓴다. pháp luật(법률)은 두 음절이라 두 덩어리로 적는다. 성조와 부호는 2장의 주제다.

법정 언어도 법이 정한다. 민사소송법(Bộ luật Tố tụng dân sự 部律訴訟民事) 제20조와 형사소송법(Bộ luật Tố tụng hình sự 部律訴訟刑事) 제29조는 소송에서 쓰는 말과 글이 베트남어라고 정하면서, 소수민족 참가인이 자기 민족의 말을 쓸 권리를 함께 적는다. 그 경우 통역이 붙는다. 한국 법원조직법 제62조가 법정 용어를 국어로 정하고 국어가 통하지 않으면 통역에 의하게 한 것과 짝을 이룬다(한국에는 제62조의2의 국제사건 외국어 변론 특례가 따로 있다). 법전 이름의 한자를 차례대로 읽으면 「법전·소송·민사」 다. 꾸밈말이 뒤에 붙어 한국어와 순서가 거꾸로이고(4장), bộ luật(部律)은 낱말 단위 사전 근거를 찾지 못해 구성 한자만 대조했다(조어).

> Tiếng nói và chữ viết dùng trong tố tụng hình sự là tiếng Việt. Người tham gia tố tụng có quyền dùng tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình, trường hợp này phải có phiên dịch. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 29 · 공식 원문
> 형사소송에서 쓰는 말과 글은 베트남어다. 소송 참가인은 자기 민족의 말과 글을 쓸 권리가 있고, 이 경우에는 통역이 있어야 한다.

한자와 천 년

베트남 북부는 오랫동안 중국 왕조의 지배를 받았다. 기원전 111년 한(漢)이 남월(Nam Việt 南越)을 무너뜨린 때부터 938년 응오꾸옌(Ngô Quyền 吳權)이 박당강(Bạch Đằng Giang 白藤江)에서 남한(Nam Hán 南漢) 군을 물리친 때까지를 흔히 이 시기로 잡는다. 베트남 역사학은 이 시기를

북속기(Bắc thuộc 北屬 — 북쪽에 속한 시기)라 부른다. 시작과 끝의 연도는 통설이고, 이 책은 1차 사료로 다시 확인하지 않았다.

독립한 뒤에도 국가의 글은 한문이었다. 한문은 베트남어를 한자로 적은 것이 아니라 고전 중국어 문장 그 자체다. 『대월사기전서』(Đại Việt sử ký toàn thư 大越史記全書) 본기 권2는 1042년 리 왕조(nhà Lý 李)가 형서(Hình thư 刑書)를 반포했다고 적는다. 원문은 頒刑書(반형서: 형서를 반포하였다) 세 글자로 시작한다(zh.wikisource 판, 저본 간본과의 대조는 아직 하지 않았다).

15세기 레 왕조(nhà Lê 黎)의 법전 『국조형률』(Quốc triều hình luật 國朝刑律)도 한문으로 썼다. 홍덕(Hồng Đức 洪德, 1470~1497) 연간과 결부되어 「홍덕률」(Bộ luật Hồng Đức)이라고도 부른다는 것이 통설이고, 일본에서 나온 교합 정본(八尾隆生 編, 汲古書院 2020)은 이것을 16장 722조로 엮었다. 반포 연도는 1483년이 흔히 거론되지만 이 책은 1차 기록을 확인하지 못했다.

이 한문을 베트남식으로 소리 내어 읽는 음이 한월음이다. 法律은 pháp luật, 刑事는 hình sự로 읽는다. 오늘날 법률 낱말의 뼈대가 이 한월음 낱말이다. 한국 법률가에게 이것은 큰 이점이다. 한국 한자음과 한월음 사이에는 받침 같은 자리에 규칙에 가까운 대응이 있기 때문이다. 그 대응을 3장에서 표본으로 확인한다.

한자	한월음	한국 한자음
法律	pháp luật	법률
刑事	hình sự	형사
罪犯	tội phạm	죄범
國家	quốc gia	국가
民族	dân tộc	민족

쯔놈 — 베트남어를 한자로 적던 글자

한문은 남의 말이었다. 베트남어 자체를 적으려고 쓴 글자가 쯔놈(chữ Nôm 𡨸喃)이다.

이름을 글자 단위로 풀면 이렇다. 쯔(chữ)는 「글자」다. 한자 字(한월음 tự)가 한월음이 자리 잡기 전에 들어와 소리가 바뀐 옛 차용어이고, 놈 글자로는 𡨸라고 적는다. 놈(Nôm)은 南(남쪽)에서 온 말로 「남쪽의 말」, 곧 북쪽 중국의 글인 한문에 맞선 베트남 토박이말을 가리키며, 놈 글자로는 喃이라고 적는다. 쯔놈은 「남쪽 말의 글자」라는 뜻이다. 이 장에서는 줄여서 놈이라고도 쓴다.

한자를 뜻으로 빌리거나, 비슷한 소리로 빌리거나, 한자 부품을 엮어 새 글자를 만들어 베트남어 낱말을 적었다. 한 기관이 어느 해에 정해 공포한 문자가 아니어서, 같은 낱말을 필자마다 다른 글자로 적기도 했다.

가장 이름난 놈 문학은 응우옌주(Nguyễn Du 阮攸)의 장편 시 『쭈옌 끼에우』(Truyện Kiều 傳翹 — 「끼에우 이야기」)다. 위키문헌 판으로 세면 3,254행이다. 지금 남은 놈 간본으로 1866년 류문당(Liễu Văn Đường 柳文堂) 판과 1870년 경본(Kinh bản 京本)이 있다. 18장에서 이 시의 재판 장면을 읽는다.

아래는 2319행, 서해(Từ Hải 徐海)가 끼에우에게 은혜와 원한을 갚을 처결권을 넘기는 대목의 첫 줄이다(1870 경본). 여섯 글자에 놈이 베트남어를 적은 방식 셋이 다 들어 있다. 恩怨은 한자를 한 월음 그대로 읽은 것이고(ân oán), 𠀧는 한문에서 쓰이지 않는 글자로 베트남어 hai(둘)를 적는다. 浪은 뜻(물결)과 관계없이 rằng(말하기를)의 소리를 빌린 자리로 보인다.

邊은 bên(편)으로 읽힌다. 이 한자의 한월음은 biên인데, bên은 한월음이 자리 잡기 전에 들어와 소리가 바뀐 옛 차용어다. 놈은 이런 낱말도 한자 하나로 적었다. 그래서 놈 글자만 보고 한월음을 떠올리면 틀린다.

```
徐   浪     恩   怨    𠀧    邊
Từ   rằng   ân   oán   hai   bên
서해가 말하길, 은혜와 원한 두 편을
—『쭈옌 끼에우』2319행(놈: 1870 경본 · 읽기: 1870 전사·1911 Trương Vĩnh Ký 판이 같다)
```

놈 글자	읽기	어떻게 적었나
恩怨	ân oán	한자 그대로, 한월음으로 읽음(은원)
𠀧	hai	한문에 없는 글자. Unihan 에 뜻풀이 없이 베트남 읽기(hai)만 실려 있다
浪	rằng	소리를 빌린 자리로 보임. 한자 뜻은 물결
邊	bên	옛 차용어. 한월음은 biên

꾸옥응으 — 로마자가 국어의 글자가 되기까지

지금 베트남어를 적는 글자는 로마자에 부호를 더한 꾸옥응으(chữ Quốc ngữ — Quốc ngữ 國語 「나라의 말」)다. 17세기 가톨릭 선교사들이 베트남 협력자들과 함께 베트남어 소리를 로마자로 받아 적은 데서 시작했다는 것이 통설이다. 한 사람이 만든 글자가 아니다.

그 기록이 처음 인쇄 사전으로 묶인 것이 1651년 로마에서 나온 알렉상드르 드 로드(Alexandre de Rhodes)의 베트남어·포르투갈어·라틴어 사전 『Dictionarium annamiticum lusitanum et latinum』이다. 포교성성(Sacra Congregatio de Propaganda Fide)이 찍고 비용을 댔다(포르투갈 국립도서관 디지털판 서지). 이 사전의 철자는 오늘날 철자와 다른 곳이 많다.

19세기 후반부터 프랑스 식민 행정과 학교, 신문이 꾸옥응으를 넓혔고, 20세기 전반에는 베트남 지식인과 민족운동도 이 글자를 계몽의 도구로 썼다(통설). 식민 통치의 도구였던 글자가 독립국가의 글자가 되었다는 양면이 있다.

1945년 9월 8일 베트남민주공화국 정부는 칙령(sắc lệnh 勅令 — 공화국 주석이 내리던 법령 형식. 한자 그대로 「칙령」이라 옮긴다) 제20호로 꾸옥응으 학습을 의무로 하고 무료로 했다(정부 포털 chinhphu.vn 의 문서 목록). 2019년 인구총조사 예비 결과로 15세 이상 인구의 95.8%가 글을 읽고 쓴다. 법령과 판결도 모두 꾸옥응으로 나온다. 이 책이 받은 여섯 법령의 공식 원문 판본 4,041개 조(현행 통합본 2,468개 조와 2013·2015년 관보 원판 1,573개 조 — 같은 조가 판본마다 따로 세어졌다)에서 한자는 한 글자도 나오지 않았다.

글자 29개와 성조 부호 다섯(부호 없는 평성까지 성조 여섯)은 2장에서 하나씩 익힌다.

법률 어휘는 얼마나 한자어인가 — 한 항을 직접 세다

베트남어 낱말 가운데 한자어가 몇 퍼센트라는 숫자는 사전·말뭉치·문체에 따라 크게 달라진다. 그래서 일반 비율 대신 조문 한 항을 골라 낱말마다 사전 어원을 확인했다. 대상은 형법 제8조 제1항(범죄의 개념), 128음절이다.

결과는 아래 표와 같다. 75낱말 가운데 50낱말(67%)이 한자어로 확인되었다. 어원이 둘 이상 실려 있어 판정을 미룬 6낱말을 빼고 계산하면 50/69(72%)다. 이 수치는 이 한 항에서 센 것이고, 베트남어 전체나 법률 문장 전체의 비율이 아니다.

어떤 낱말이 한자어가 아닌지가 더 흥미롭다. 한자 어원 표시가 없던 14낱말은 của(…의) 4번, có(있다)·người(사람)·theo(…에 따라)·này(이) 같은 기능어와 기초 어휘였다. tội phạm(罪犯)·hình sự(刑事)·trách nhiệm(責任)처럼 내용을 실어 나르는 낱말은 거의 다 한자어였다. 법률 문장을 읽을 때 한국 법률가가 처음부터 뜻을 짐작할 수 있는 낱말이 많은 까닭이 여기 있다.

옛 차용 4낱말(được·những·khác·phải)은 한자에서 왔지만 한월음이 아니다. 이런 낱말에 한자를 붙이면 3장의 대응 규칙을 잘못 적용하게 되므로, 이 책은 한자 칸을 비워 둔다.

3장의 조사 표본은 한월어 321개와 순 베트남어·혼종 47개를 모았다. 이것은 일부러 고른 목록이어서 그 비율을 사용 빈도로 읽으면 안 된다. 위의 조문 실측이 빈도에 가까운 수치다.

판정	낱말 수	예
한자어 — 사전 어원 틀	44	tội phạm 罪犯 · hình sự 刑事 · pháp luật 法律 · trách nhiệm 責任
한자어 — 3장 표본으로 확정	6	quyền 權(3번) · bộ luật(2번, 조어) · an toàn xã hội
혼종(한자어 + 고유어)	1	toàn vẹn — toàn 全 + vẹn(옛 차용)
옛 차용(한자 기원, 한월음 아님)	4	được · những · khác · phải
판정 유보(어원 둘 이상)	6	là · do · hoặc(2번) · cách · bị
한자 어원 표시 없음	14	của(4번) · có · người · con người · theo · này · cho · trong · một · nền · mà
합계	75	128음절

> Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự. — Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 Điều 8 khoản 1 · 공식 원문
>
> 범죄란 형법에 규정된 사회에 위험한 행위로서, 형사책임능력이 있는 사람 또는 상업 법인이 고의 또는 과실로 저지르고, 조국의 독립·주권·통일·영토 보전을 침해하거나, 정치 제도·경제 제도·문화·국방·안보·사회의 질서와 안전, 조직의 권리와 적법한 이익을 침해하거나, 인권과 공민의 권리·적법한 이익을 침해하거나, 사회주의 법질서의 그 밖의 영역을 침해하여 이 법전의 규정에 따라 형사 처리를 받아야 하는 것을 말한다.

북부와 남부

베트남어는 지역마다 발음이 다르다. 이 책은 하노이(북부) 발음을 기준으로 삼고, 합성음도 북부 목소리로 만든다. 기준을 하나 정했을 뿐 남부 발음이 틀린 것은 아니다.

차이는 표의 세 낱말에서 바로 보인다. dân(민)의 첫소리 d는 하노이에서 [z], 사이공(Sài Gòn 柴棍 — 한자 음차)에서 [j]다. dân의 끝소리 -n은 사이공에서 [ŋ], luật의 -t는 [k]로 적혀 있다. 성조 곡선을 적은 숫자도 다르다(en.wiktionary 발음 표). 남부에서 hỏi와 ngã 두 성조가 한 소리로 합쳐진다는 것은 널리 알려진 통설이고, 2장에서 듣는다.

낱말이 다른 경우도 있다. 천(1,000)을 북부는 nghìn, 남부는 ngàn이라고 한다(통설). 이 책의 읽기 칸은 nghìn으로 쓴다.

법률 용어는 전국이 같다. 법령은 전국에 한 가지 꾸옥응으 철자로 공포되고, 판결문도 같은 철자를 쓴다. 발음이 달라도 tố tụng(소송)은 어디서나 tố tụng이다.

낱말	하노이	사이공
dân	[zən˧˧]	[jəŋ˧˧]
luật	[lwə̰t˧ˀ˨ʔ]	[l(ʷ)ə̰k˨˩]
hình sự	[hïŋ˨˩ sɨ˧ˀ˨ʔ]	[hɨn˨˩ ʂɨ˨˩] ~ [hɨn˨˩ sɨ˨˩]

베트남 법의 짧은 역사

한문 법전에서 시작해 프랑스 식민기를 거쳐 사회주의 법전으로 왔다. 아래 표는 이 책의 뒤쪽 장들이 기대는 연도만 추렸다. 근거가 신문 해설이나 통설인 칸은 그렇게 적었다.

프랑스 식민기에는 남부·북부·중부에 서로 다른 법이 적용되었다는 것이 통설이다. 이 책은 그 시기의 개별 법전과 연도를 1차 자료로 확인하지 못해 표에서 뺐다.

지금 쓰는 네 기본 법전, 곧 민법(Bộ luật Dân sự 部律民事)·민사소송법·형법·형사소송법은 모두 2015년 11월 국회를 통과했다. 그 뒤 여러 번 고쳐졌으므로, 이 책은 조문을 인용할 때 2026. 10. 27. 현재 통합본(VBHN)을 쓴다.

2025년에는 법원 조직이 크게 바뀌었다. 2025. 7. 1.부터 최고인민법원·성급 인민법원·구역 인민법원의 3급이 되었고, 고급인민법원과 현급 법원은 없어졌다. 근거는 최고인민법원 기관지와 변호사협회지의 해설이고 개정법 원문은 아직 대조하지 못했다(6장).

때	일	근거
1042	리 왕조 『형서』 반포	『대월사기전서』 본기 권 2(zh.wikisource 판). 저본 간본 대조 전

15세기 후반	레 왕조 『국조형률』 — 한문. 정본 722조	八尾隆生 編(汲古書院 2020) 목차 합산. 홍덕 연간과의 결부는 통설
1812 · 1815	응우옌 왕조(nhà Nguyễn 阮) 『황월율례』(Hoàng Việt luật lệ 皇越律例) 완성 · 전국 반포(398조)	최고인민법원 기관지 tapchitoaan.vn 해설(2024). 1813 간행설도 있다
1946. 11. 9.	첫 헌법	국회 기관지 daibieunhandan.vn 해설(2025)
1959. 12. 31. · 1980. 12. 18. · 1992. 4. 15.	두 번째 · 세 번째 · 네 번째 헌법	같은 해설
2013. 11. 28.	현행 헌법 통과. 2025년 일부 개정(통합본 52/VBHN-VPQH)	관보 2013년 호 · 2025 통합본
2015. 11. 24.~27.	민법 91/2015 · 민사소송법 92/2015 · 형법 100/2015 · 형사소송법 101/2015 통과	관보 2015년 호(각 법 원판)
2016. 7. 1. · 2017. 1. 1. · 2018. 1. 1.	민사소송법 · 민법 · 형법 시행	민사소송법 제517조 제1항 · 민법 제689조(2015 원판) · 형법 제426조(통합본 135/VBHN)
2025. 7. 1.	법원 3급 체제 — 고급·현급 법원 폐지	기관지 해설. 개정법 원문 대조 전(2025 개정 확인 필요)

이 책을 읽는 법

표제어의 한자는 낱말 단위의 사전 근거가 있는 것만 적었다. 기억으로 적은 한자는 조사 표본에서 2.5%가 틀렸기 때문이다. 한자 칸이 줄표(—)면 순 베트남어, 옛 차용어, 혼종이거나 사전에 어원이 없어 확인하지 못한 낱말(어원 미확인)이다. 조어 표시는 베트남에서 한자 형태소를 이어 만든 말로, 낱말 사전에는 없고 구성 한자만 대조했다는 뜻이다.

표제어 아래의 읽는 법 줄은 철자에서 자동으로 만든다. 음절마다 끝소리와 성조 이름을 적는다.

한국이라면? 표의 기호. = 같다, ≠ 같아 보이는데 다르다, + 한쪽에만 있다. 한국 조문은 2026. 10. 현재 현행본이다.

원문 등급. A는 정부 포털의 서명 PDF나 관보, A_cite는 공식 사이트이지만 본문을 기계로 받을 수 없어 주소로만 적은 것, B는 판이 고정된 위키문헌 전사본, C는 비공식 사이트다. C는 본문 근거로 쓰지 않는다.

베트남 조문은 2026. 10. 27. 현재 시행 통합본으로 인용한다. 한 조문에 개정이 걸려 있으면 그 사실을 상자로 따로 적는다.

한국이라면? — 말과 글을 정한 법

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 베트남 쪽은 헌법 통합본 52/VBHN-VPQH(2025)와 두 소송법 통합본(2025), 한국 쪽은 2026. 10. 27. 현행 조문이다.

	베트남	한국	차이
=	Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt	국어 (국어기본법 제3조 제1호)	베트남은 헌법 제5조 제3항이 국가 언어를 정한다. 한국 헌법에는 언어 조항이 없고, 국어기본법이 「대한민국의 공용어로서 한국어를 말한다」 고 정의한다. 내용은 같고 법의 층위가 다르다.
=	Tiếng nói và chữ viết dùng trong tố tụng dân sự là tiếng Việt	법정의 용어 (법원조직법 제62조 제1항)	베트남 민사소송법 제20조·형사소송법 제29조. 한국은 「법정에서는 국어를 사용한다」 가 원칙이고, 제62조의2가 특허법원 등이 맡는 국제사건에서 당사자의 동의를 받아 외국어 변론을 허가할 수 있게 하는 특례를 둔다. 베트남은 소송법마다 같은 조문을 둔다.
≠	Người tham gia tố tụng dân sự có quyền dùng tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình	통역 (법원조직법 제62조 제2항)	베트남은 소수민족 참가인이 베트남어를 할 줄 알아도 자기 민족의 말을 쓸 권리가 있고, 그때 통역을 둔다. 한국은 「소송관계인이 국어가 통하지 아니하는 경우에는 통역에 의한다」 — 권리가 아니라 국어가 통하지 않을 때의 절차다.
=	người khuyết tật nghe, nói hoặc khuyết tật nhìn có quyền dùng ngôn ngữ, ký hiệu, chữ dành riêng cho người khuyết tật	장애가 있는 사람의 통역 (민사소송법 제143조 제1항)	베트남 민사소송법 제20조 셋째 문장. 한국은 「듣거나 말하는 데 장애가 있으면 통역인에게 통역하게 하여야 한다」 . 베트남 조문은 시각장애까지 적고 장애인 전용 문자를 들고, 한국 조문은 문자로 묻고 답하게 할 수 있다는 단서를 둔다.

≠	chữ Quốc ngữ	한글 (국어기본법 제3조 제2호)	한국은 「국어를 표기하는 우리의 고유문자」를 법률로 정의한다. 베트남 헌법·소송법은 글자의 이름을 적지 않는다. 꾸옥응으는 로마자를 빌린 글자이고(1651년 첫 인쇄 사전), 한글은 『세종실록』 권113 세종 28년(1446) 9월 기사에 훈민정음이 이루어졌다고 적힌 새 글자다.
≠	chữ Hán	공문서의 한자 병기 (국어기본법 제14조 제1항)	한국 공문서는 한글로 쓰되 「대통령령으로 정하는 경우에는 괄호 안에 한자 또는 다른 외국 글자를 쓸 수 있다」. 베트남 법령에는 괄호 속 한자도 없다 — 이 책이 받은 여섯 법령의 공식 원문 판본 4,041개 조(현행 통합본 2,468개 조 포함)에서 한자 0자였다. 한자어의 한자는 독자가 사전으로 되찾아야 한다.
≠	Bị cáo, bị hại, người đại diện của họ có quyền kháng cáo bản án hoặc quyết định sơ thẩm	상소권자 (형사소송법 제338조 제1항)	어순을 보라. 베트남 형사소송법 제331조 제1항은 피고인… → 권리가 있다 → 항소하다 → 1심 판결 순서다(주어-동사-목적어). 한국 「검사 또는 피고인은 상소를 할 수 있다」는 목적어가 동사 앞에 온다. 베트남어에는 '은·를' 같은 조사가 없어 순서가 그 일을 한다.
+	ngang · huyền · sắc · hỏi · ngã · nặng	성조 — 한국어 표준어에는 없다	베트남어(하노이)의 여섯 성조 이름. 한국어 표준어는 소리의 높낮이로 낱말을 가르지 않는다. 같은 한자어라도 베트남어에서는 성조까지 맞아야 알아듣는다 — 2장.

확인 문제 8

1. 베트남어가 속한 어족으로 이 장이 통설로 든 것은?

- 중국티베트어족
- **오스트로아시아어족**
- 타이카다이어족
- 오스트로네시아어족

계통은 오스트로아시아어족 비엣어파다. 한자어가 많은 것은 접촉의 결과이지 계통이 아니다.

2. 2013년 헌법 제5조 제3항 Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt 가 정한 것은?

공문서는 꾸옥응으로 쓴다

국가 언어는 베트남어다

소수민족 언어를 금지한다

법정에서 통역을 둔다

ngôn ngữ quốc gia는 국가 언어다. 같은 항의 둘째 문장은 오히려 각 민족이 자기 말과 글을 쓸 권리를 적는다.

3. 민사소송법 제20조에 따르면 소수민족 참가인이 자기 민족의 말을 쓰면 어떻게 하는가?

베트남어로 다시 진술해야 한다

서면으로만 낼 수 있다

통역인이 있어야 한다

법원이 허가해야 쓸 수 있다

trường hợp này phải có người phiên dịch — 이 경우 통역인이 있어야 한다. 말을 쓰는 것은 권리로 적혀 있다.

4. 『쭈옌 끼에우』 2319행의 놈 글자 𠄩는 어떤 베트남어를 적는가?

ân(은혜)

hai(둘)

bên(편)

rằng(말하기를)

𠄩는 한문에서 쓰지 않는 놈 글자로 hai(둘)를 적는다. Unihan 에도 베트남 읽기 hai만 실려 있다.

5. 알렉상드르 드 로드의 베트남어·포르투갈어·라틴어 사전이 인쇄된 해와 곳은?

- 1615년 리스본
- **1651년 로마**
- 1838년 세람포르
- 1865년 사이공

1651년 로마에서 포교성성이 찍었다. 꾸옥응으를 한 사람이 만든 것은 아니고, 이 사전은 앞선 기록을 처음 인쇄본으로 묶은 것이다.

6. 레 왕조의 『국조형률』은 무엇으로 쓰였는가?

- 쯔놈
- 꾸옥응으
- **한문**
- 프랑스어

독립 뒤에도 국가의 법전은 한문으로 썼다. 쯔놈은 베트남어를 적는 글자였고 법전의 글이 아니었다.

7. 이 장이 형법 제8조 제1항을 세어 보니 한자 어원 표시가 없던 낱말은 주로 어떤 것이었나?

- 범죄 이름
- 법률 용어
- **기능어와 기초 어휘**
- 외래어

của·có·theo·này 같은 기능어와 người 같은 기초 어휘였다. 내용을 실어 나르는 법률 낱말은 거의 다 한자어였다(75낱말 중 50).

8. 1945년 9월 8일 칙령 제20호의 내용은?

- **꾸옥응으 학습을 의무·무료로 했다**
- 한문 사용을 금지했다
- 첫 헌법을 공포했다
- 쯔놈을 국가 문자로 정했다

정부 포털 문서 목록의 요지는 꾸옥응으 학습을 의무로 하고 무료로 한다는 것이다. 첫 헌법은 이듬해 1946. 11. 9.에 통과되었다.

1부 소리·글자·한자어 · 제2장

꾸옥응으와 성조

Chữ Quốc ngữ và thanh điệu

장면 — 이름을 어떻게 읽습니까

한·베 법관 교류 자리. 명함을 주고받은 뒤 한국 법관이 상대의 이름을 읽어 보려 한다. 장 첫머리에 둔다.

한국 법관 Xin lỗi, tên của ông đọc thế nào ạ?
실례지만 성함을 어떻게 읽습니까?

베트남 법관 Tôi tên là Nguyễn Văn Hùng. Chữ Nguyễn có dấu ngã.
저는 Nguyễn Văn Hùng입니다. Nguyễn에는 ngã 부호가 붙습니다.

한국 법관 Dấu ngã khác dấu hỏi thế nào ạ?
ngã 부호는 hỏi 부호와 어떻게 다릅니까?

베트남 법관 Ở miền Bắc, hai dấu này đọc khác nhau. Ở miền Nam, nhiều người đọc giống nhau.
북부에서는 두 부호를 다르게 읽습니다. 남부에서는 같게 읽는 사람이 많습니다.

한국 법관 Vậy khi viết tên trong bản án thì sao?
그러면 판결에 이름을 쓸 때는 어떻습니까?

베트남 법관 Khi viết thì phải đúng dấu. Sai dấu là sai tên.
쓸 때는 부호가 맞아야 합니다. 부호가 틀리면 이름이 틀린 것입니다.

베트남어는 로마자로 적는다. 이 글자를 꾸옥응으(chữ Quốc ngữ)라 부른다. 알파벳을 알면 글자는 대부분 읽히지만, 모음 위아래의 부호와 몇몇 자음은 영어와 소리가 다르다. 이 장은 조문을 소리 내어 읽기 전에 그 차이를 차례로 정리한다. 먼저 29자와 겹자음(ch·kh·ngh처럼 두세 글자가 한 소리인 것), 다음으로 모음 11과 모음을 바꾸는 부호(ă·â·ê·ô·ơ·ư)를 본다. 그다음이 음절 끝의 자음 여덟이다. 한국 한자음 받침과의 대응은 3장에서 다룬다. 끝으로 성조 여섯을 본다. 성조는 음절마다 얹히는 높낮이 꼴이고, 부호가 다르면 다른 낱말이다. ma·mà·má·mả·mã·mạ는 귀신·그런데·뺨·무덤·(장기의) 말·볏모다. 표제어 15개는 법률 낱말 가운데 소리 구별이 걸리는 것으로 골랐고, 표제어마다 한두 소리만 다른 실제 낱말을 짝으로 붙였다(최소대립쌍). 소리 단추는 북부(하노이) 억양 합성음이다. 남부 발음은 문법 코너 ③의 표로 대조한다.

이 책의 두 약속 — 성조 부호 자리, 북부 소리

oa·oe·uy가 끝소리 없이 끝나는 음절에서는 성조 부호를 앞 모음에 찍는 꼴(hòa·tòa·thủy)과 뒤 모음에 찍는 꼴(hoà·toà·thuỷ)이 함께 쓰인다. 소리는 같다. 위키낱말사전 하노이 칸은 tòa와 toà를 똑같이 [twạːˌ]로 적는다.

이 책은 앞 모음 꼴(hòa)로 맞춘다. 여섯 법령의 현행 통합본(민법은 2015 원판) 조문 본문에서 tòa·hòa·thỏa·hóa·khỏe·thủy·tùy·ủy 여덟 낱말을 세면 앞 모음 꼴이 5,611번, 뒤 모음 꼴이 139번이었다(조 제목·각주 제외, 낱말 단위, 대소문자 무시, 2026. 10. 28. 집계). tòa는 3,419번 모두 앞 모음 꼴이었고, 뒤 모음 꼴은 thoả 70·tuỳ 24·khoẻ 19에 몰렸다. 같은 통합본 안에서도 두 꼴이 섞인다 — 형법 통합본 제45조는 ma tuý로 적는다. 원문을 인용할 때는 원문 꼴을 그대로 둔다.

사전도 한 꼴로 정리되어 있지 않다. 위키낱말사전은 tòa를 표제로 두고 toà를 이체 표기로 올리면서, hòa는 거꾸로 hoà의 이체 표기로 올린다. 검색할 때는 두 꼴을 다 넣는다.

끝소리가 있으면 두 꼴이 갈리지 않는다. toàn·hoàn·khoản처럼 뒤 모음에 찍는다.

소리 단추는 북부(하노이) 억양 한 사람의 합성음이다. 목소리(Piper vi_VN-vais1000-medium)는 북부 억양 단일 화자 녹음으로 학습했고, 글자를 소리로 바꾸는 단계도 북부 규칙(eSpeak NG 「Vietnamese (Northern)」)을 쓴다. 그래서 d·gi·r, s·x, tr·ch가 각각 한 소리로 난다.

합성음은 성조 폭이 사람 말보다 좁다. 이 책의 목소리(vais1000)로 낱말마다 10번 합성해 F0를 재고 ngang 평균(256.6 Hz) 대비 반음으로 바꿔 보니 sắc은 끝이 1.5반음 오르는 데 그쳤고, ngã는 오르지 않았다(문법 코너 ②). 성조를 가르는 데는 쓸 만하지만 실제 폭은 사람 목소리로 확인해야 한다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo đảm. — Hiến pháp 2013 Điều 103 khoản 5 · 공식 원문 · 통합본 52/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 29
   재판에서 당사자 대립(tranh tụng)의 원칙은 보장된다.
2. Chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm được bảo đảm. — Hiến pháp 2013 Điều 103 khoản 6 · 공식 원문 · 통합본 52/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 29
   1심·항소심 재판 제도는 보장된다.

이 규칙이 뒤에 나오는 곳

규칙	다시 나오는 곳
한국 한자음 받침 ↔ 끝소리 여덟(ㄴ → -n, ㄱ → -c··ch …)	3장 「한국 한자음에서 Hán-Việt 으로」 문법 코너 ①
-p··t··c··ch 음절의 성조는 sắc·nặng 둘뿐	3장 문법 코너 ② (규칙 V6)

당사자 이름의 성조 부호 — 판결 머리의 이름 적기	16장 「판례와 판결문 읽기」
6·8 운율(lục bát)을 성조로 읽기	18장 「『쭈옌 끼에우』 재판 장면」
성조 여섯·모음 11 전체 표	부록 B 「성조·모음 표」

▼ 처음 보는 문법 용어 17

끝소리 음절 끝의 자음. 베트남어 끝소리 자음은 -p··t··c··ch··m··n··ng··nh 여덟이다 — pháp의 -p, án의 -n. 한국어 받침에 해당한다

첫소리 음절 첫머리의 자음 — pháp의 ph, luật의 l. 한국 한자음과의 대응이 받침만큼 고르지 않다 (부록 A)

성조 음절의 높낮이 꼴. 하노이 말은 여섯 — ngang(부호 없음)·huyền(à)·sắc(á)·hỏi(ả)·ngã(ã)·nặng(ạ). 부호가 다르면 다른 낱말이다

두음법칙 낱말 첫머리의 ㄹ·ㄴ을 바꿔 적는 한국어 규칙(률 → 율, 례 → 예). Hán-Việt 에는 없다 — luật sư는 율사지만 l을 지킨다

꾸밈말 다른 말의 뜻을 꾸미는 말. 성질·소속·관계절처럼 명사를 좁히는 꾸밈말은 베트남어에서 그 명사 뒤에 온다 — viện(원) + kiểm sát(검찰). 다만 수·수량 한정어(các·những·mọi)와 Phó(부-) 같은 앞붙이는 앞에 선다(13장)

꾸옥응으 chữ Quốc ngữ — Quốc ngữ 國語 「나라의 말」. 로마자에 모음 부호와 성조 부호를 더한 지금의 베트남어 글자(29자 — f·j·w·z 없음, ă·â·đ·ê·ô·ơ·ư 더함). 17세기 선교사 기록에서 시작했다

음절 소리마디 하나. 베트남어는 음절마다 띄어 쓴다 — pháp luật은 두 음절이다. 성조는 음절마다 하나씩 얹힌다

겹자음 두세 글자가 한 소리를 내는 자음 — ch·tr [tɕ], ph [f], th [tʰ], kh [x], nh [ɲ], ng·ngh [ŋ]. 첫소리에서 가장 긴 묶음부터 뗀다

모음 부호 모음을 다른 모음으로 바꾸는 부호 — 반달(ă), 모자(â·ê·ô), 뿔(ơ·ư). 성조 부호가 아니다. đ의 가로획도 다른 글자를 만든다

성조 부호 성조를 적는 부호 다섯 — ` huyền, ´ sắc, 갈고리 hỏi, 물결 ngã, 아래 점 nặng. 부호가 없으면 ngang. 한 음절에 하나만 찍는다

최소대립쌍 한 소리만 다르고 나머지는 같은 낱말 짝 — án(사건)·an(편안함)·ân(은혜). 그 소리가 뜻을 가른다는 것을 보여 준다

F0 목소리 높낮이의 기본 주파수. 성조의 높낮이 꼴을 수치로 잴 때 쓴다. 이 책은 합성음의 F0를 반음 단위로 적었다

반음	음 높이의 단위. 피아노 건반 한 칸 차이다. 성조 표의 +1.5는 기준(ngang)보다 건반 한 칸 반 높다는 뜻이다
막는 소리	끝소리 -p··t··c··ch. 입을 닫고 터뜨리지 않고 끝낸다. 이 끝소리로 끝나는 음절에는 성조 sắc·nặng만 붙는다
명사화	동사·형용사를 명사로 쓰는 일. 베트남어는 낱말 모양이 바뀌지 않아 앞에 việc(일)·sự를 세운다 — việc thu hồi đất(토지 회수), sự thỏa thuận(합의)
통합본	văn bản hợp nhất(VBHN). 개정 내용을 원래 법률에 반영해 다시 엮은 문서 — 13/VBHN-VPQH. 개정 근거는 각주로 단다. 조 번호는 원래 법률의 번호를 쓴다(14장)
수동	주어가 행위를 받는 쪽인 문장. 베트남어는 동사 앞에 bị(불리한 일)·được(이롭거나 중립적인 일)을 놓아 만든다 — bị bắt(체포되다), được miễn(면제받다)

표제어 15

표제어는 베트남어(꾸옥응으)로 크게 적고, 한자어면 한자(한국 통용 자형)와 한국 한자음을 옆에 붙였다. 순 베트남어·옛 차용어·어원 미확인 낱말은 한자를 적지 않았다. 발음은 하노이 IPA다. 조문 인용은 2026. 10. 27. 기준으로 대조했고, 인용마다 출처 등급을 적었다. 위 막대의 「한자 숨기기」로 한자를 가리고 읽을 수 있다.

---

1. **luật** 律 율 /lwə̰ʔtˌ/ **법, 법률** ★★★

읽는 법 luật — 끝소리 -t(입성), 성조 nặng(점 ̣)

luật은 l + uâ + -t에 nặng(아래 점)이다. uâ는 u를 가볍게 앞세운 짧은 [ə]이고, -t는 혀끝을 잇몸에 댄 채 터뜨리지 않고 끝낸다. 한 음절로 쓰면 국회가 만든 법률이나 법 일반을 가리킨다. do luật định(법률로 정한다)은 굳은 말이다. 현행 헌법 통합본에만 18개 조에 23번 나온다.

소리 비교

luật	luận	lụt
법 — 기준	논하다(論) — 끝소리 -n	홍수 — 모음 u

uâ + -t + nặng — 낮게 짧게 떨어지며 혀끝으로 막는다.

쉬운 예 Đây là luật mới.
이것은 새 법률이다.

실무 예 Luật này có hiệu lực từ khi nào?
이 법률은 언제부터 효력이 있습니까?

원문

> Việc khám xét chỗ ở do luật định. — Hiến pháp 2013 Điều 22 khoản 3 · 공식 원문 · 통합본 52/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 7
>
> 주거의 수색은 법률로 정한다.

문형

A do luật định

A는 법률로 정한다

1. do + 명사 + 동사 = (명사)가 ~한다. do가 행위자를 이끈다.
2. định은 定 정하다. luật định은 법률이 정한다는 짧은 꼴이다.
3. 주어는 Việc + 동사구로 명사화한다. Việc khám xét chỗ ở = 주거를 수색하는 일.

Thời hạn này do luật định.

이 기간은 법률로 정한다.

Mức phạt do luật định.

벌금액은 법률로 정한다.

한국이라면? ≠ 율(律)·률

한국 한자음은 이 글자를 률로 읽고 낱말 첫머리에서는 율로 적는다(두음법칙). luật에는 두음법칙이 없어 첫머리에서도 l이다. 한국어 률의 받침 ㄹ은 혀를 굴려 끝내지만 luật의 -t는 혀끝으로 막고 끝낸다. 律의 ㄹ 받침이 -t가 되는 대응은 3장에서 본다.

---

2. **án** 案 안 /aːn˧˥/ **사건, 판결** ★★★

읽는 법 án — 끝소리 -n, 성조 sắc(올림 ˊ)

án은 긴 a [aː] + -n에 sắc(오른쪽 올림)이다. 같은 자리에 ^를 얹으면 다른 모음 â가 되어 ân(은혜)이 되고, 부호를 빼면 an(편안함)이 된다. 법률어에서는 다른 음절과 이어 bản án(판결), tuyên án(판결 선고), vụ án(사건), tòa án(법원)을 만든다.

소리 비교

án	an	ân
사건·판결 — 기준	편안함(安) — 성조 ngang	은혜(恩) — 모음 â

긴 a + -n + sắc — 끝을 올린다.

쉬운 예

> Đây là bản án sơ thẩm.
>
> 이것은 1심 판결이다.

실무 예

Khi nào Tòa án tuyên án?

법원은 언제 판결을 선고합니까?

원문

> Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 313 khoản 6 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 132
>
> 항소심 판결은 선고한 날부터 법적 효력이 생긴다.

문형

A có hiệu lực pháp luật kể từ B

A는 B부터 법적 효력이 있다

1. có hiệu lực = 효력이 있다(效力).
2. pháp luật을 덧붙인 có hiệu lực pháp luật은 법적 효력이 있다는 말이다. 판결에 쓰면 더 다툴 수 없게 되었다는 뜻으로, 한국어 확정에 가깝다.
3. kể từ + 날·때 = ~부터. ngày tuyên án = 선고한 날.

Bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật.

1심 판결은 아직 효력이 없다.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

이 결정은 서명한 날부터 효력이 있다.

문법 모음 부호 · án과 ân — ^는 성조가 아니다

~~Khi nào Tòa ân tuyên ân?~~ (표기 오류)

Khi nào Tòa án tuyên án?

^를 얹으면 모음이 â로 바뀌어 ân(은혜)이 된다. ^·˘·뿔은 모음을 바꾸는 부호이고 성조 부호가 아니다. án은 a 위에 sắc 하나만 찍는다.

한국이라면? ≠ 안(案)

한국 한자음 안과 소리가 가까워 보이지만 án은 높이 올리는 sắc이 붙고 a가 길다. 뜻도 다르다. 한국어 안(案)은 안건·초안이지만 베트남어 án은 사건과 판결이다.

---

3. đơn 單 단 /ɗəːn˧ˀ/ 신청서, 소장 — 기관에 내는 서면 ★★★

읽는 법 đơn — 끝소리 -n, 성조 ngang(평)

đ는 가로획 하나로 d와 다른 글자가 된다. đ는 ㄷ에 가까운 [ɗ]이고 d는 북부에서 [z]다. ơ는 입술을 둥글리지 않는 긴 [əː]다. 부호가 없으니 성조는 ngang(평평)이다. 법률어로 đơn은 법원·기관에 내

는 서면이다 — đơn khiếu nại(이의 신청서), đơn khởi kiện(소장). nguyên đơn(원고)·bị đơn(피고)의 đơn도 같은 글자다.

소리 비교

đơn	đan	đơm
서면 — 기준	엮다·뜨다 — 모음 a	(덫으로) 잡다 — 끝소리 -m

đ([ɗ]) + 긴 ơ + -n, 부호 없음(ngang) — 평평하게.

쉬운 예

Tôi muốn nộp đơn.

신청서를 내고 싶습니다.

실무 예

Đơn này phải nộp cho Tòa án nào?

이 신청서는 어느 법원에 내야 합니까?

원문

> Việc khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 503 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 219 — 제503조 첫 문장
>
> 이의 신청은 서면으로 해야 한다.

문형

A phải được thực hiện bằng B

A는 B로 해야 한다

1. phải được + 동사 = ~되어야 한다. 의무를 수동으로 적는 조문 문형이다.
2. thực hiện(實現) = 하다·이행하다.
3. bằng + 수단 = ~으로. bằng đơn 서면으로, bằng văn bản 문서로.

Yêu cầu phải được thực hiện bằng văn bản.

청구는 서면으로 해야 한다.

Việc này phải được thực hiện bằng đơn.

이 일은 신청서로 해야 한다.

문법 자음 đ·d · đơn과 dơn — 가로획 하나

~~Việc khiếu nại phải được thực hiện bằng dơn.~~ (표기 오류)

Việc khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn.

가로획을 빼면 d가 되어 소리가 북부 [z]로 바뀐다. đ와 d는 알파벳 순서에서도 따로 서는 다른 글자다. ㄷ 소리는 늘 đ다.

한국이라면? = 단(單)

소리는 한국 한자음 단과 가깝다. đ는 ㄷ, ơ는 긴 ㅓ에 가깝고, 외래어 표기법도 đ를 ㄷ으로 적는다. 다만 ơ는 ㅓ보다 길고, 한국어 단(單)에는 서면이라는 뜻이 없다.

---

4. # đương sự 當事 당사 /ɗiəŋ˧˧ sɨ̰˧ˀ˩/ 당사자(민사·행정 소송) ★★★

읽는 법 đương — 끝소리 -ng, 성조 ngang(평) · sự — 끝소리 없음, 성조 nặng(점)

ươ는 두 글자가 한 모음 덩어리 [iə]다. ư([ɨ], ㅡ에 가까움)에서 ə로 미끄러진다. 끝소리가 있으면 ươ, 없으면 ưa로 적는다. sự는 s + ư에 nặng이고, 북부에서 s는 x와 같은 [s]다. 민사소송법 제68조는 원고·피고·이해관계인을 묶어 đương sự라 부른다.

소리 비교

sự	sử	sứ
일(事) — 기준(nặng)	역사(史) — hỏi	사신·자기(瓷器) — sắc

ươ(ㅡ에서 ㅓ로) + -ng, 이어 sự는 낮게 짧게(nặng).

쉬운 예

Đương sự có mặt tại phiên tòa.

당사자가 법정에 출석했다.

실무 예

Đương sự nào đề nghị hòa giải?

어느 당사자가 화해를 신청했습니까?

원문

> Đương sự phải tự viết bản khai và ký tên của mình. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 98 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 50 — 제1항 둘째 문장
>
> 당사자는 진술서를 직접 쓰고 자기 이름을 서명해야 한다.

문형

A phải tự + 동사

A는 스스로 ~해야 한다

1. tự = 스스로·직접(自). 동사 바로 앞에 온다.
2. phải = ~해야 한다. tự 앞에 선다.
3. của mình = 자기의. ký tên của mình = 자기 이름을 서명하다.

Bị cáo phải tự trình bày ý kiến.

피고인은 직접 의견을 진술해야 한다.

> Đương sự tự viết đơn.
> 당사자가 직접 신청서를 쓴다.

문법 모음 ư·ươ · ươ — 두 글자 모두 뿔

~~Đương sự phải tự viết bản khai và ký tên của mình.~~ (표기 오류)

Đương sự phải tự viết bản khai và ký tên của mình.

ư의 뿔을 빠뜨리면 다른 모음 덩어리 uơ가 된다. ươ는 앞뒤 글자 모두 뿔을 단다. 뿔은 성조가 아니라 모음을 바꾸는 부호다.

한국이라면? ≠ 당사(當事)·당사자

한국어는 당사자, 베트남어는 đương sự 두 음절로 같은 뜻을 낸다. 當의 한국 한자음 당은 모음이 ㅏ인데 Hán-Việt 은 ươ다. ㅏ 뒤 ㅇ 받침이 ương이 되는 짝(常 thường, 長 trưởng)은 3장 부록 A에서 다시 본다.

---

5. thẩm quyền 審權 심권 /tʰəm˧˩ kwiən˨˩/ 권한, 관할 ★★★

읽는 법 thẩm — 끝소리 -m, 성조 hỏi(갈고리ˀ) · quyền — 끝소리 -n, 성조 huyền(내림 ˋ)

th는 숨을 내는 [tʰ](ㅌ)이고, 홀로 쓴 t는 숨을 내지 않는다(외래어 표기법이 ㄸ으로 적는 까닭). â는 짧은 [ə], -m은 입술을 닫는다. 성조는 갈고리 hỏi다. quyền은 철자로 qu + yê + n이다(u는 qu에 들어 있다). 소리로는 [kw] + [iə] + [n]이고, 성조는 huyền이다. 형사소송법은 2025년 개정(99/2025/QH15)에서 Viện kiểm sát cùng cấp(같은 급 검찰원)을 Viện kiểm sát có thẩm quyền(권한 있는 검찰원)으로 바꿨다.

소리 비교

thẩm	thâm	tẩm
심(審) — 기준	검푸르다·깊다 — 성조 ngang	적시다 — 숨 없는 t

th(숨) + 짧은 â + -m + hỏi, quyền은 qu[kw] + yê[iə] + -n + huyền.

쉬운 예 Việc này thuộc thẩm quyền của Tòa án.
이 일은 법원의 권한에 속한다.

실무 예 Tòa án nào có thẩm quyền giải quyết vụ án này?
어느 법원이 이 사건을 처리할 관할이 있습니까?

원문

> Lệnh này phải được Viện kiểm sát có thẩm quyền phê chuẩn trước khi thi hành. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 197 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 112 — 제1항 둘째 문장. 「có thẩm quyền」 은 99/2025/QH15(2025. 7. 1. 시행)로 바뀐 문언(통합본 각주 117)
> 이 명령은 집행하기 전에 권한 있는 검찰원의 승인을 받아야 한다.

문형

A phải được B + 동사 + trước khi C

A는 C하기 전에 B의 ~을 받아야 한다

1. phải được + 행위자 + 동사 = (행위자)에게 ~받아야 한다. 행위자가 được 바로 뒤에 온다.
2. phê chuẩn(批准) = 승인하다.
3. trước khi + 동사 = ~하기 전에.

Quyết định này phải được Viện trưởng phê chuẩn.
이 결정은 원장의 승인을 받아야 한다.

Hợp đồng phải được ký trước khi thực hiện.
계약은 이행하기 전에 서명되어야 한다.

문법 자음 th·t · thẩm과 tẩm — h 하나가 숨

~~Việc này thuộc tẩm quyền của Tòa án.~~ (표기 오류)

Việc này thuộc thẩm quyền của Tòa án.

h를 빼면 숨 없는 t가 되어 tẩm(적시다)으로 읽힌다. th는 영어 think의 th가 아니라 숨을 세게 내는 t다. 두 글자를 한 소리로 붙여 읽는다.

한국이라면? ≠ 권한·관할

한국어는 권한과 관할을 가르지만 thẩm quyền은 둘을 함께 덮는다. 민사소송법의 법원 관할 장도 thẩm quyền이라는 말로 적는다. 소리로는 審 심의 ㅁ 받침이 -m, 權 권의 ㄴ 받침이 -n으로 그대로 남는다(3장).

---

6. kháng nghị 抗議 항의 /xaːŋˊ ŋḭʔˀ/ (검찰원 등의) 불복 ★★★

읽는 법 kháng — 끝소리 -ng, 성조 sắc(올림 ´) · nghị — 끝소리 없음, 성조 nặng(점 ̣)

가짜 친구 · 한국어 **항의(이의를 말함)**와 뜻 다름

kh는 목 안쪽을 좁혀 내는 [x]다. ngh는 [ŋ] 한 소리이고 i·e·ê 앞에서만 ngh로 적는다. nghị에는 아래 점 nặng이 붙는다. 같은 음절에서 점을 빼면 nghi(의심하다), 물결을 얹으면 nghĩ(생각하다)다.

당사자의 불복은 kháng cáo, 검찰원 쪽의 불복은 kháng nghị로 이름이 다르다. 아래 원문은 한 문장에 둘을 나란히 쓴다. 감독심·재심 단계에서는 법원장도 kháng nghị를 한다.

소리 비교

nghị	**nghĩ**	**nghi**
의(議) — 기준(nặng)	생각하다 — ngã	의심하다 — ngang

kh([x]) + 긴 a + -ng + sắc, ngh([ŋ]) + i + nặng.

쉬운 예

Viện kiểm sát đã kháng nghị.

검찰원이 불복했다.

실무 예

Bản án này có bị kháng nghị không?

이 판결에 대해 kháng nghị가 있었습니까?

원문

Tập thể lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm thi hành quyết định của Tòa án nhưng có quyền kháng cáo; Viện kiểm sát có quyền kháng nghị quyết định đó. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 412 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 176 — 제1항 마지막 문장(파업의 적법성 결정)

근로자 집단과 사용자는 법원의 결정을 이행할 책임이 있으나 항고할 수 있고, 검찰원은 그 결정에 불복(kháng nghị)할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tập thể lao động, người sử dụng lao động	주어 둘 — 쉼표로 나열	근로자 집단과 사용자는
có trách nhiệm thi hành quyết định của Tòa án	có trách nhiệm + 동사 — ~할 책임이 있다	법원의 결정을 이행할 책임이 있으나
nhưng có quyền kháng cáo;	nhưng + có quyền — 그러나 ~할 수 있다	항고할 수 있고
Viện kiểm sát có quyền kháng nghị quyết định đó.	새 주어 + có quyền + 동사 + 목적어	검찰원은 그 결정에 불복할 수 있다

문형

A có quyền kháng nghị B

A는 B에 불복할 수 있다

1. có quyền + 동사 = ~할 권리(권한)가 있다.

2. kháng cáo는 당사자의 불복, kháng nghị는 검찰원(감독심·재심에서는 법원장도)의 불복이다.

3. đó는 앞에 나온 것을 받는 그다. quyết định đó = 그 결정.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm.

피고인은 1심 판결에 항소할 수 있다.

Viện kiểm sát có quyền kháng nghị bản án đó.

검찰원은 그 판결에 불복할 수 있다.

문법 성조 nặng · nghị와 nghi — 아래 점도 성조

~~Viện kiểm sát có quyền kháng nghi quyết định đó.~~ (표기 오류)

Viện kiểm sát có quyền kháng nghị quyết định đó.

아래 점은 nặng 성조 부호다. 빠뜨리면 nghi(의심하다)로 읽힌다. 점이 모음 아래에 있어 작은 글씨에서는 잘 보이지 않으니 원문을 옮길 때 한 번 더 본다.

한국이라면? ≠ 항의(抗議)

한국 한자음으로는 항의지만 한국어 항의는 법률 용어가 아니다. 베트남어 kháng nghị는 검찰원(감독심·재심에서는 법원장도)이 판결·결정에 내는 불복의 이름이다. 소리로는 抗 항의 ㅇ 받침이 -ng, 議 의는 받침이 없다.

---

7. quyết định 決定 결정 /kwiət˧˥ ʔɗïŋ˧ʔ/ 결정; 결정하다 ★★★

읽는 법 quyết — 끝소리 -t(입성), 성조 sắc(올림 ˊ) · định — 끝소리 -nh, 성조 nặng(점 ˍ)

qu는 [kw] 한 덩어리다. 철자로는 qu + yê + t이고(u는 qu에 들어 있다), 소리로는 [kw] + [iə] + [t]다. 끝소리 앞의 yê는 ê에 성조를 찍는다 — quyết. -t로 끝나니 성조는 sắc·nặng 둘 중 하나이고 여기서는 sắc이다. định은 đ + i + -nh에 nặng이다. -nh는 i 뒤에서 [ŋ]에 가깝게 난다. 판결의 주문 부분도 phần quyết định이라 부른다(민사소송법 제313조 제2항).

소리 비교

định	đình	đính
정하다 — 기준(nặng)	멈추다·마을 회관 — huyền	꿰매 달다·덧붙이다 — sắc

qu[kw] + yê[iə] + -t(sắc)로 올렸다가, đ + i + -nh(nặng)로 낮게 떨어진다.

쉬운 예 Tòa án đã ra quyết định.

법원이 결정을 내렸다.

실무 예 Quyết định này đã có hiệu lực chưa?

이 결정은 이미 효력이 생겼습니까?

원문

> Quyết định tạm giữ phải giao cho người bị tạm giữ. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 117 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 63 — 제2항 마지막 문장
>
> 임시 유치(tạm giữ) 결정은 유치된 사람에게 교부해야 한다.

문형

A phải giao cho B

A는 B에게 교부해야 한다

1. giao = 넘겨주다·교부하다. giao cho + 사람.
2. người bị tạm giữ = 임시 유치된 사람. bị는 불이익을 입는 수동이다.
3. tạm(暫) = 잠시·임시. tạm giữ(임시 유치), tạm giam(구속).

Quyết định này phải giao cho đương sự.

이 결정은 당사자에게 교부해야 한다.

Tòa án giao bản án cho bị cáo.

법원은 피고인에게 판결을 교부한다.

한국이라면? = 결정(決定)

뜻도 한자도 같다. 決 결의 ㄹ 받침이 -t, 定 정의 ㅓ 뒤 ㅇ 받침이 -nh가 된다(3장 V2·V4′). 다만 베트남 판결의 phần quyết định은 주문에 해당하므로 결정으로만 옮기면 뜻이 좁아진다.

---

8. bảo lãnh 保領 보령 /ɓaːwˀ laʔajŋ˦ˀ/ 보증 ★★

읽는 법 bảo — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리ˀ) · lãnh — 끝소리 -nh, 성조 ngã(물결 ˜)

한 낱말 안에 hỏi(bảo)와 ngã(lãnh)가 나란히 있다. 갈고리 hỏi는 내려갔다가 돌아오고, 물결 ngã는 성대를 한 번 조였다가 높이 올라간다(하노이 표기 laʔajŋ의 ʔ가 그 끊김). 남부에서는 두 성조가 한 소리라 철자로만 갈린다. 민법 제335조의 bảo lãnh은 제3자가 채권자에게 채무자 대신 의무를 이행하겠다고 약속하는 담보다. 형사소송법의 bảo lĩnh(제121조)은 구속을 대신하는 다른 제도다.

소리 비교

bảo	bão	báo
일러 주다 — 기준(hỏi)	폭풍 — ngã	신문·알리다 — sắc

bảo(hỏi — 내렸다 돌아옴) + lãnh(ngã — 끊겼다 오름). 남부에서는 둘이 같은 소리다.

쉬운 예

Ai là người bảo lãnh?

보증인은 누구입니까?

실무 예

Công ty mẹ có bảo lãnh khoản vay này không?

모회사가 이 대출을 보증했습니까?

원문

> Bên bảo lãnh đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 343 khoản 3 · 공식 원문 · 2015 관보 원판 제1분책 PDF 쪽 89 — 민법전 통합본은 관보에 없다(2026-10-27 검색). 제343조는 보증 소멸 사유의 열거
>
> (보증은 다음 경우에 소멸한다) 보증인이 보증 채무를 이행한 경우.

문형

A đã thực hiện nghĩa vụ B

A가 B 의무를 이행했다

1. đã = 이미(과거·완료). 동사 앞에 온다.
2. thực hiện nghĩa vụ = 의무를 이행하다.
3. bên + 동사 = ~하는 쪽. bên bảo lãnh 보증인, bên được bảo lãnh 피보증인.

Bên mua đã thực hiện nghĩa vụ trả tiền.

매수인은 대금 지급 의무를 이행했다.

Bên bảo lãnh chưa thực hiện nghĩa vụ.

보증인은 아직 의무를 이행하지 않았다.

문법 성조 hỏi·ngã · lãnh과 lảnh — 물결과 갈고리

~~Bên bảo lảnh đã thực hiện nghĩa vụ bảo lảnh.~~ (표기 오류)

Bên bảo lãnh đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

lãnh의 물결(ngã)을 갈고리(hỏi)로 적은 실수다. 남부 발음에서는 두 성조가 같은 소리라 이런 철자 실수가 잦고, 성조 철자 실수가 자음·모음 실수보다 많다는 보고가 있다(Pham 2008).

한국이라면? ≠ 보증(保證)

한국 한자음으로는 보령이지만 한국어에 보령이라는 법률어는 없다. 한국 민법의 보증에 해당한다. 소리로는 保 보에 받침이 없고, 領 령의 ㅕ 뒤 ㅇ 받침이 -nh가 된다(3장 V4′).

---

9. khoản 款 관 /xwa̰ːnˀˀ/ (조문의) 항; (금전의) 항목 ★★★

읽는 법 khoản — 끝소리 -n, 성조 hỏi(갈고리ˀ)

kh [x] + oa + -n에 hỏi다. oa는 o를 가볍게 앞세운 [wa]다. 끝소리 -n이 있으니 성조 부호는 a에 찍는다 — khoản. 조문은 Điều(조) 아래 khoản(항), 그 아래 điểm(호)으로 나뉜다. 돈의 항목에도 쓴다 — khoản nợ(채무 항목), khoản vay(대출).

소리 비교

khoản **khoán** **khoan**

항 — 기준(hỏi) 도급 — sắc 드릴·천천히 — ngang

kh([x]) + oa + -n + hỏi — oa의 a에 갈고리를 찍는다.

쉬운 예

Xin đọc khoản này.

이 항을 읽어 주십시오.

실무 예

Khoản nào quy định thời hạn kháng cáo?

어느 항이 항소 기간을 정합니까?

원문

> Việc chấm dứt thực hiện quyền sở hữu trí tuệ theo quy định tại khoản này do Tòa án quyết định. — Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 Điều 7 khoản 4 · 공식 원문 · 통합본 160/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 8 — 제4항은 131/2025/QH15로 신설(2026. 4. 1. 시행, 통합본 각주 31)
>
> 이 항에 따른 지식재산권 행사의 중지는 법원이 결정한다.

문형

A do B quyết định

A는 B가 결정한다

1. do + 행위자 + 동사 = (행위자)가 ~한다.
2. theo quy định tại khoản này = 이 항의 규정에 따라.
3. Việc + 동사구 = ~하는 일. 긴 주어를 명사로 묶는다.

Mức bồi thường do Tòa án quyết định.

배상액은 법원이 정한다.

Việc này do Thẩm phán quyết định.

이 일은 판사가 결정한다.

문법 성조 부호 자리 · khoản — 끝소리가 있으면 뒤 모음

~~Xin đọc khỏan này.~~ (표기 오류)

Xin đọc khoản này.

끝소리가 있는 oa는 뒤 모음 a에 찍는다. 앞 모음에 찍는 hòa 꼴은 끝소리 없이 끝나는 oa·oe·uy에만 쓰인다. 두 꼴 가운데 어느 쪽을 써도 khỏan은 나오지 않는다.

한국이라면? = 항(項)

한국 한자음은 관(款)이지만 조문의 항(項)에 해당한다. 한국 법령도 조·항·호로 나누므로 khoản은 항, điểm은 호로 옮긴다. khoản 2 Điều 5는 제5조 제2항이다 — 베트남어는 작은 단위를 먼저 쓴다.

---

10. # chứng minh 證明 증명 /tɕɨŋ˧˥ mïŋ˧˧/ **증명하다** ★★★

읽는 법 chứng — 끝소리 -ng, 성조 sắc(올림 ˊ) · minh — 끝소리 -nh, 성조 ngang(평)

ch는 첫소리에서 [tɕ](ㅉ에 가까움), ư는 [ɨ](ㅡ에 가까움)이고, -ng로 끝나며 성조는 sắc이다. minh은 i 뒤의 -nh로, 하노이 발음은 모음이 조금 가운데로 쏠린 [mïŋ]이다. 형사소송법 제15조는 범죄를 증명할 책임을 소송 진행 기관에 지우고, 피의자·피고인 등은 무죄를 증명할 의무가 없다고 적는다.

소리 비교

chứng	chúng	chưng
증세 — 기준	그들 — 모음 u	찌다 — ngang

ch([tɕ]) + ư + -ng + sắc, minh은 -nh로 평평하게.

쉬운 예

Anh có thể chứng minh điều đó không?

그것을 증명할 수 있습니까?

실무 예

Bên nào có nghĩa vụ chứng minh?

어느 쪽에 증명책임이 있습니까?

원문

> Người bị buộc tội có quyền nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 15 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 7 — 제15조 둘째 문장
>
> 피의자·피고인 등(người bị buộc tội)은 자신이 무죄임을 증명할 권리는 있으나 증명할 의무는 없다.

문형

A có quyền nhưng không buộc phải B

A는 B할 권리는 있으나 의무는 없다

1. có quyền = 권리가 있다.
2. không buộc phải + 동사 = ~하도록 강제되지 않는다. buộc은 묶다·강제하다.
3. là mình vô tội = 자기가 무죄라는 것. là가 내용을 이끈다.

Anh có quyền nhưng không buộc phải trả lời.
당신은 대답할 수 있지만 대답할 의무는 없다.

Tôi có quyền nhưng không buộc phải nộp đơn.
나는 신청할 수 있지만 신청할 의무는 없다.

문법 모음 ư·u · chứng과 chúng — 뿔 하나

~~Người bị buộc tội có quyền nhưng không buộc phải chúng minh là mình vô tội.~~ (표기 오류)

Người bị buộc tội có quyền nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội.

ư의 뿔을 빼면 u가 되어 chúng(그들)으로 읽힌다. ư는 입술을 펴고 내고, u는 입술을 둥글린다. 외래어 표기법도 ư는 으, u는 우로 가른다.

한국이라면? = 증명(證明)

뜻과 한자가 같다. 證 증의 — 뒤 ㅇ 받침이 ư + -ng, 明 명의 ㅕ 뒤 ㅇ 받침이 i + -nh가 된다(3장 V4). 한국어 증의 —와 chứng의 ư는 소리도 가깝다.

---

11. # tranh chấp 爭執 쟁집 /tɕajŋ˧˦ tɕəp˦˥/ **분쟁; 다투다** ★★★

읽는 법 tranh — 끝소리 -nh, 성조 ngang(평) · chấp — 끝소리 -p(입성), 성조 sắc(올림 ˊ)

tr와 ch는 철자는 다르지만 북부에서는 같은 [tɕ]다. tranh의 -nh는 a 뒤에서 [ajŋ]처럼 난다. chấp은 짧은 â + -p에 sắc이다. -p로 끝나니 성조는 sắc 아니면 nặng이다. 남부에서는 tr가 [tʂ]로 ch와 갈린다(위키낱말사전 사이공 칸 tranh tʂan, chanh tɕan).

소리 비교

chấp	chập	chắp
집(執) — 기준(sắc)	붙여 모으다·합선되다 — nặng	잇다·두 손을 모으다 — 모음 ă

tr([tɕ]) + a + -nh, ch([tɕ]) + â + -p + sắc — 북부에서 두 첫소리는 같다.

쉬운 예 Hai bên đang tranh chấp về đất.
양측이 토지를 두고 다투고 있다.

실무 예 Tranh chấp này thuộc thẩm quyền của Tòa án nào?
이 분쟁은 어느 법원 관할입니까?

원문

> Cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 114 khoản 8 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 58 — 긴급 임시조치 열거의 제8호
>
> (긴급 임시조치의 하나) 다툼이 있는 재산의 현상 변경 금지.

문형

Cấm + 동사 + A

A를 ~하는 것을 금지(한다)

1. Cấm(禁)으로 시작하면 금지 조치다.
2. thay đổi hiện trạng = 현상(現狀)을 바꾸다.
3. đang + 동사 = ~하는 중. tài sản đang tranh chấp = 다투고 있는 재산.

Cấm chuyển nhượng tài sản đang tranh chấp.
다툼이 있는 재산의 양도를 금지한다.

Tài sản này đang bị tranh chấp.
이 재산은 다툼 중이다.

문법 첫소리 tr·ch · tranh과 chanh — 북부에서는 같은 소리

~~Cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang chanh chấp.~~ (표기 오류)

Cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp.

북부에서는 tr와 ch가 같은 소리라 들은 대로 적으면 이런 철자가 나온다. chanh은 레몬류 과일이다. tr와 ch, s와 x, d·gi·r는 소리가 아니라 철자로 외운다.

한국이라면? ≠ 쟁집(爭執)·분쟁

한국 한자음 쟁집은 한국어에서 거의 쓰지 않는 말이고 한국어로는 분쟁이다. 소리로는 爭 쟁의 ㅐ 뒤 ㅇ 받침이 -nh, 執 집의 ㅂ 받침이 -p가 된다(3장). 첫소리 ㅈ은 tr·ch로 갈려 한국 한자음만으로는 어느 쪽인지 정할 수 없다.

---

12. tịch thu 籍收 적수 /tḭ̈ʔkˌ tʰuㅓ/ 몰수 ★★

읽는 법 tịch — 끝소리 -ch(입성), 성조 nặng(점) · thu — 끝소리 없음, 성조 ngang(평)

tịch은 t + i + -ch에 nặng이다. -ch는 i 뒤에서 [k] 계열로 막고 터뜨리지 않는다. 영어 church의 ch와 다르다. 홀로 쓴 t는 숨이 없고, thu의 th는 숨이 있다. 형법 제45조가 재산 몰수(tịch thu tài sản)를 정의한다.

소리 비교

tịch
적(籍) — 기준(nặng)

tích
쌓다·(수학의) 곱 — sắc

thu
거두다·가을 — 둘째 음절, 숨 있는 th

tu
수행하다 — 숨 없는 t

t(숨 없음) + i + -ch + nặng, 이어 th(숨) + u.

쉬운 예

Tài sản này bị tịch thu.
이 재산은 몰수되었다.

실무 예

Tòa án có tịch thu số tiền đó không?
법원이 그 돈을 몰수했습니까?

원문

Tịch thu tài sản là tước một phần hoặc toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của người bị kết án để nộp vào ngân sách nhà nước. — Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 Điều 45 · 공식 원문 · 통합본 135/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 15 — 제45조 첫 문장
재산 몰수란 유죄 판결을 받은 사람의 소유 재산 일부 또는 전부를 박탈하여 국고에 귀속시키는 것을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tịch thu tài sản là	정의 — A là	재산 몰수란
tước một phần hoặc toàn bộ tài sản	tước(박탈하다) + 목적어	재산의 일부 또는 전부를 박탈하여
thuộc sở hữu của người bị kết án	thuộc sở hữu của + 사람 — ~의 소유인	유죄 판결을 받은 사람의 소유인
để nộp vào ngân sách nhà nước.	để + 동사 — ~하기 위하여	국고에 넣는 것

문형

A là tước B để C

A란 C하기 위해 B를 박탈하는 것이다

1. A là … = A란 …이다. 법전의 정의 조항 문형이다.
2. tước = 박탈하다. một phần hoặc toàn bộ = 일부 또는 전부.

3. để + 동사 = ~하기 위하여. 목적을 문장 끝에 붙인다.

Phạt tiền là buộc người bị kết án nộp một khoản tiền.

벌금이란 유죄 판결을 받은 사람에게 일정한 돈을 내게 하는 것이다.

Tài sản bị tịch thu được nộp vào ngân sách nhà nước.

몰수된 재산은 국고에 넣는다.

문법 끝소리 -ch · tịch과 tịt — 남부 소리를 그대로 적은 실수

~~Tài sản này bị tịt thu.~~ (표기 오류)

Tài sản này bị tịch thu.

남부 발음에서는 -ch가 [t]로 난다(위키낱말사전 사이공 칸 tịt). 들은 대로 적으면 tịt이 된다. 籍 적의 ㄱ 받침은 ㅣ 뒤에서 -ch다(3장 V1″).

한국이라면? ≠ 적수(籍收)·몰수

한국 한자음 적수는 한국어에서 쓰지 않는 말이고 한국어로는 몰수다. 소리로는 籍 적의 ㄱ 받침이 ㅣ 뒤에서 -ch(3장 V1″), 收 수는 받침이 없다. 한국어 받침 ㄱ 하나가 베트남어에서는 -c와 -ch 둘로 갈린다.

---

13. # hòa giải 和解 화해 /hwạːˌ zaːjˀ/ **화해(법원의 화해 절차)** ★★★

읽는 법 hòa — 끝소리 없음, 성조 huyền(내림 `) · giải — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리 ˀ)

hòa는 h + oa에 huyền이다. 끝소리 없는 oa라서 부호를 o에 찍는 hòa와 a에 찍는 hoà가 함께 쓰이고, 소리는 같다. 이 책은 hòa 꼴로 맞춘다. giải의 gi는 북부 [z]이고, ai에 hỏi가 붙는다. 민사소송법은 1심 재판 준비 기간에 법원이 hòa giải를 진행하도록 하고(제205조), 할 수 없는 경우를 제206·207조에 둔다.

소리 비교

hòa	hóa	hỏa
화(和) — 기준(huyền)	바뀌다(化) — sắc	불(火) — hỏi

h + oa + huyền(낮게 내림), gi([z]) + ai + hỏi.

쉬운 예 Hai bên đã hòa giải thành.

양측의 화해가 성립했다.

실무 예 Phiên hòa giải mở vào ngày nào?

화해 기일은 언제 열립니까?

원문

> Đương sự không thể tham gia hòa giải được vì có lý do chính đáng.
>
> — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 207 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 91
>
> (화해를 진행할 수 없는 경우) 당사자가 정당한 사유로 화해에 참여할 수 없는 경우.

문형

A không thể + 동사 + được vì B

A는 B 때문에 ~할 수 없다

1. không thể + 동사 + được = ~할 수 없다. được을 동사 뒤에 두어 불가능을 굳힌다.
2. vì + 이유 = ~ 때문에.
3. lý do chính đáng = 정당한 사유(正當).

Bị cáo không thể có mặt được vì bị ốm.
피고인은 아파서 출석할 수 없다.

Tôi không thể đến được vì có lý do chính đáng.
저는 정당한 사유가 있어 갈 수 없습니다.

한국이라면? ≠ 화해(和解)

한자와 한국 한자음이 같다. 다만 한국 민사소송에서 합의를 이끄는 절차는 소송상 화해와 조정으로 나뉘고, 베트남 민사소송법의 hòa giải는 법원이 1심 재판 전에 여는 합의 절차 하나다. 이 책은 화해로 옮긴다. 소리로는 和 화의 ㅘ가 oa, 解 해의 ㅐ가 ai다.

---

14. xâm phạm 侵犯 침범 /səm˧˧ fa̰ːʔm˨˩/ 침해하다 ★★★

읽는 법 xâm — 끝소리 -m, 성조 ngang(평) · phạm — 끝소리 -m, 성조 nặng(점)

x는 [s]다. 영어 x의 [ks]가 아니다. â + -m에 성조는 ngang이다. phạm의 ph는 [f]이고, a + -m에 nặng이 붙는다. -m처럼 울리는 끝소리에는 여섯 성조가 다 붙는다. 성조가 sắc·nặng으로 묶이는 것은 막는 끝소리(-p··t··c··ch)뿐이다. 지식재산권 침해도 xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ라 한다.

소리 비교

phạm	phạt
범하다(犯) — 기준	벌하다 — 끝소리 -t

x([s]) + â + -m, ph([f]) + a + -m + nặng.

쉬운 예

Đây là hành vi xâm phạm.

이것은 침해 행위다.

실무 예

Bị đơn có xâm phạm quyền tác giả không?

피고가 저작권을 침해했습니까?

원문

> Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. — Hiến pháp 2013 Điều 22 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 52/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 7 — 제2항 첫 문장
>
> 모든 사람은 주거를 침해받지 아니할 권리를 가진다.

문형

A có quyền bất khả xâm phạm về B

A는 B에 관하여 침해받지 아니할 권리가 있다

1. bất khả(不可) + 동사 = ~할 수 없다. bất khả xâm phạm = 침해할 수 없는.
2. về + 명사 = ~에 관하여.
3. Mọi người = 모든 사람. 헌법 기본권 조항에 자주 나오는 주어다.

Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

모든 사람은 신체를 침해받지 아니할 권리를 가진다.

Không ai được xâm phạm chỗ ở của người khác.

누구도 다른 사람의 주거를 침해할 수 없다.

문법 첫소리 x·s · xâm과 sâm — 북부에서는 같은 소리

~~Mọi người có quyền bất khả sâm phạm về chỗ ở.~~ (표기 오류)

Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.

북부에서는 s와 x가 같은 [s]라 들은 대로 적으면 틀린다. sâm은 인삼류의 삼(蔘)이다. 남부에서는 s를 혀를 말아 [ʂ]로 내는 화자가 있어 둘이 갈린다(위키낱말사전 사이공 칸).

한국이라면? ≠ 침범(侵犯)·침해

한자는 侵犯 침범과 같지만 법률 문장에서는 한국어 침해에 해당한다. 소리로는 侵 침과 犯 범의 ㅁ 받침이 둘 다 -m으로 남는다. 첫소리는 ㅊ이 x, ㅂ이 ph로 바뀌는데, 이 갈림은 규칙이 아니라 낱자째 익힌다(3장 부록 A).

---

15. căn cứ 根據 근거 /kan˧˦ kɨ˧˦/ 근거; ~에 근거하다 ★★★

읽는 법 căn — 끝소리 -n, 성조 ngang(평) · cứ — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ˊ)

ă는 짧은 [a]다. căn([kan], 칸)·can([kaːn], 지팡이)·cân([kən], 저울)은 모음만 다르다. 외래어 표기법은 앞의 둘을 모두 깐으로 적어 이 차이가 한글에서 사라진다. cứ는 ư에 sắc이다. căn cứ는 명사(근거)로도, 동사(~에 근거하다)로도 쓴다. 법률 머리의 Căn cứ Hiến pháp(헌법에 근거하여)도 이 말이다.

소리 비교

căn	**can**	**cân**
칸 — 기준(짧은 ă)	지팡이·통 — 긴 a	저울 — â

c([k], 숨 없음) + 짧은 ă + -n, cứ는 ư + sắc.

쉬운 예

Căn cứ vào đâu?

무엇에 근거한 것입니까?

실무 예

Tòa án căn cứ vào chứng cứ nào?

법원은 어떤 증거에 근거했습니까?

원문

> Bản án phúc thẩm phải căn cứ vào cả chứng cứ cũ và chứng cứ mới.
>
> — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 353 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 176 — 제2항 둘째 문장
>
> 항소심 판결은 종전 증거와 새 증거 모두에 근거해야 한다.

문형

A phải căn cứ vào B

A는 B에 근거해야 한다

1. căn cứ vào + 명사 = ~에 근거하다.
2. cả A và B = A와 B 모두.
3. chứng cứ cũ(옛 증거)·chứng cứ mới(새 증거)처럼 꾸밈말이 뒤에 온다.

Quyết định phải căn cứ vào pháp luật.

결정은 법에 근거해야 한다.

Tòa án căn cứ vào lời khai của đương sự.

법원은 당사자의 진술에 근거한다.

문법 모음 ă·â · căn과 cân — 반달과 모자

~~Bản án phúc thẩm phải cân cứ vào cả chứng cứ cũ và chứng cứ mới.~~ (표기 오류)

Bản án phúc thẩm phải căn cứ vào cả chứng cứ cũ và chứng cứ mới.

반달(˘)을 모자(^)로 바꾸면 cân(저울)이 된다. 두 부호 모두 모음을 바꾸는 부호이고 성조가 아니다. ă는 짧은 아, â는 짧은 어에 가깝다.

한국이라면? = 근거(根據)

뜻과 한자가 같다. 根 근의 ㄴ 받침은 -n으로 그대로 남는다. 모음은 根의 ㅡ가 ă, 據의 ㅓ가 ư로 바뀌어 한국 한자음에서 규칙으로 끌어낼 수 없다(3장 부록 A).

한국이라면? — 한국어 소리와 견주기

「=」 같다 · 「≠」 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 이 장의 대조는 조문이 아니라 소리다. 한국 쪽은 국립국어원 표준 발음법과 외래어 표기법(베트남어 표기 표 16), 베트남 쪽은 위키낱말사전 하노이 칸이다.

	베트남	한국	차이
≠	a · ă	ㅏ — 외래어 표기법은 둘 다 「아」	베트남어는 길이로 가른다 — can [kaːn] 지팡이, căn [kan] 칸. 한국어 표준 발음법도 모음의 장단을 구별하게 하지만(제6항) 철자에 적지 않고, 국립국어원 해설은 현실 발음에서 장단이 잘 구별되지 않는다고 적는다.
≠	â · ơ	ㅓ — 외래어 표기법은 둘 다 「어」	â는 짧고 ơ는 길다 — cân [kən] 저울, đơn [ɗəːn] 신청서. 한글로 옮기면 길이 차이가 사라진다.
≠	o · ô	ㅗ — 외래어 표기법은 둘 다 「오」	o는 입을 더 벌린 [ɔ](hỏi [hɔ̰j]), ô는 덜 벌린 [o](tố [to])다. 한국어 ㅗ는 둘 사이에 있다.
=	ư	ㅡ	ư [ɨ]는 입술을 펴고 혀를 높여 내는 모음으로 ㅡ와 가장 가깝다. 외래어 표기법도 「으」로 적는다. 입술을 둥글리면 u가 된다.
≠	끝소리 8 — -p -t -c -ch -m -n -ng -nh	받침소리 7 — ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅇ (표준 발음법 제8항)	베트남어에는 ㄹ 받침에 해당하는 끝소리가 없다. 거꾸로 -c와 -ch는 한글 받침 ㄱ 하나로 합쳐진다(외래어 표기법 bach 박). -ng와 -nh는 ㅇ과 ㄴ으로 갈라 적는다(minh 민). 한국 한자음 받침 ㄹ이 Hán-Việt 에서 -t가 되는 대응은 3장에서 본다.
+	성조 6 — ngang · huyền · sắc · hỏi · ngã · nặng	표준 발음법에는 성조 규정이 없다	베트남어는 높낮이 꼴이 다르면 다른 낱말이다 — ma 귀신, má 뺨, mả 무덤. 외래어 표기법의 베트남어 표기도 성조를 적지 않으므로 한글 표기에서는 성조가 모두 지워진다.

≠	đ · d	ㄷ · ㅈ (외래어 표기법)	đ [ɗ]는 ㄷ에 가깝고, d는 북부 [z]·남부 [j]로 ㄷ이 아니다. 외래어 표기법도 đ는 ㄷ, d·gi는 ㅈ으로 적는다.
≠	c·k · t · p — 숨 없는 소리	ㄲ · ㄸ · ㅃ (외래어 표기법)	첫소리 c·t·p는 숨을 내지 않아 외래어 표기법이 된소리로 적는다 (cao 까오, tam 땀). 숨을 내는 짝은 kh가 아니라 th다 — tẩm [tə̰m] 적시다, thẩm [tʰə̰m] 심(審).

가짜 친구 · d·x·ph·th·ch — 영어처럼 읽으면 틀리는 글자

꾸옥응으는 로마자를 쓰지만 몇몇 글자는 영어와 소리가 다르다. 법률 낱말에 자주 나오는 것만 모은다. 소리는 위키낱말사전 하노이 칸이다.

d는 북부에서 [z]이고 ㄷ 소리는 đ가 낸다. dân sự(민사)의 dân은 [zən], đương sự(당사자)의 đương은 [ɗiəŋ]이다.

x는 [s]다. xâm phạm(침해)은 [səm fa̰ːʔm]이다. 북부에서는 s도 [s]라 xử(처리하다)와 sử(역사)가 같은 소리다(두 표제 모두 sɨ̰ˀ).

ph는 [f], th는 숨을 내는 [tʰ], kh는 목 안쪽을 좁혀 내는 [x]다. pháp [faːp], thẩm [tʰə̰m], khoản [xwa̰ːn]. th는 영어 think의 th가 아니다.

끝소리 -ch는 영어 church의 ch가 아니라 막고 끝나는 [k] 계열이다. tịch [tḭʔk], trách [tɕajk]. 첫소리 ch-는 [tɕ]다.

요령 철자를 영어로 읽지 않는다. 첫소리 묶음 → 모음 → 끝소리 → 성조 순서로 끊어 읽는다.

29자와 겹자음 — ă·â·ê·ô·ơ·ư는 다른 글자다

꾸옥응으는 29자다. 영어 알파벳에서 f·j·w·z를 빼고 ă·â·đ·ê·ô·ơ·ư 일곱을 더했다. 반달(˘)·모자(^)·뿔·가로획은 성조가 아니라 다른 글자를 만든다. 첫소리는 두세 글자가 한 소리인 겹자음을 먼저 묶는다.

- 29자는 a ă â b c d đ e ê g h i k l m n o ô ơ p q r s t u ư v x y다. f·j·w·z는 정식 글자로 세지 않고 외래어·약어에만 나온다(베트남어 위키백과 「Chữ Quốc ngữ」).
- 베트남어는 음절마다 띄어 쓴다. 음절은 소리마디 하나다. pháp luật은 두 음절이고, 한 낱말이 여러 음절로 띄어 적힌다.

- 모음 글자는 a ă â e ê i y o ô ơ u ư 열둘이다. i와 y는 같은 소리여서 단모음은 11로 센다(위키백과 같은 면).
- ă·â·ê·ô·ơ·ư의 부호는 모음을 바꾼다. a [aː]·ă [a]·â [ə]는 세 모음이다 — can 지팡이 [kaːn], căn 칸 [kan], cân 저울 [kən].
- đ는 ㄷ에 가까운 [ɗ], d는 북부에서 [z]다 — đơn [ɗəːn], dân [zən]. 가로획 하나로 다른 글자다.
- 겹자음은 한 소리다. ch·tr [tɕ], ph [f], th [tʰ], kh [x], nh [ɲ], ng·ngh [ŋ], gh [ɣ], gi [z], qu [kw]. 첫소리에서는 가장 긴 묶음부터 떼어 읽는다 — nghị는 ngh + ị다.
- ngh·gh는 i·e·ê 앞에서, ng·g는 그 밖에서 쓴다. 소리는 같다 — nghị [ŋi̯ʔ], ghi [ɣi].
- c·k·q는 모두 [k]다. k는 i·e·ê·y 앞에 쓰고, q는 늘 qu로 쓴다. quyền·quyết의 qu는 [kw]다.
- 성조 부호는 이 모음 위에 한 번 더 얹힌다. ấ = â + sắc, ợ = ơ + nặng이다. 한 음절에 성조 부호는 하나뿐이다.
- 읽는 순서는 첫소리 묶음 → 모음 → 끝소리 → 성조다. 표제어 줄의 「읽는 법」이 이 순서로 음절을 끊어 보여 준다.

표로 보기

글자	소리(하노이)	한글 표기 · 가까운 소리	법률 낱말 예
ă	[a] 짧은 아	아 — 짧게	căn cứ
â	[ə] 짧은 어	어 — 짧게	thẩm quyền
ê	[e]	에	lệ phí
ô	[o]	오 — 입을 덜 벌림	tố tụng
ơ	[əː] 긴 어	어 — 길게	đơn
ư	[ɨ]	으	đương sự
đ	[ɗ]	ㄷ	đơn, định
d · gi	[z] (북부)	ㅈ — 실제는 영어 z	dân sự, giải
ph	[f]	ㅍ — 실제는 f	pháp, phạm
th	[tʰ]	ㅌ	thẩm, thu
kh	[x]	ㅋ — 실제는 목 안 마찰	khoản, kháng
ch · tr	[tɕ] (북부)	ㅉ	chứng, tranh

ng · ngh	[ŋ]	응 — 받침 ㅇ으로 시작	nghị, Nguyễn
nh	[ɲ]	니 — 냐의 ㄴ	nhân

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

Nguyên
ng + uyê + n — ng는 [ŋ] 한 소리

đơn
đ + ơ + n — đ는 ㄷ, ơ는 긴 어

khởi
kh + ơ + i — kh는 [x], hỏi

kiện
k + iê + n — i 앞이라 k, nặng

원고가 소를 제기한다.

Chỉ
ch [tɕ] + i — hỏi

Thẩm phán
th [tʰ] · ph [f]

Hội thẩm
h + ôi · th + â + m

quyền
qu [kw] + yê [iə] + n — u는 qu에 들어 있다

nghị
ngh — i 앞이라 ngh, nặng

án
a + n — sắc

판사와 참심원만이 평의할 권한이 있다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Dương sự (đ를 d로 적음)~~	Đương sự	d는 북부 [z]다. ㄷ 소리는 đ로 적는다.
~~ngị (ngh를 ng로 적음)~~	nghị	i·e·ê 앞에서는 ngh로 적는다. 소리는 같아도 철자가 정해져 있다.
~~căn을 can으로 적음(반달을 장식으로 봄)~~	căn	반달은 모음 ă를 만든다. can은 지팡이다.
~~phán을 [판]으로 읽음~~	phán [faːn˧˥]	ph는 [f] 한 소리다. 외래어 표기법이 ㅍ으로 적을 뿐이다.

성조 여섯 — 이름이 곧 보기다

베트남어 음절에는 여섯 성조 가운데 하나가 얹힌다. 부호는 다섯이고, 부호가 없는 것도 성조(ngang)다. 부호는 모음 위나 아래에 하나만 찍는다.

- 성조는 음절의 높낮이 꼴이다. 높낮이 꼴이 다르면 다른 낱말이다. ma·mà·má·mả·mã·mạ는 귀신·그런데·뺨·무덤·(장기의) 말·볏모다(위키낱말사전 뜻풀이).

- 여섯 이름은 저마다 제 성조를 지닌다. ngang은 ngang으로, huyền은 huyền으로, sắc·hỏi·ngã·nặng도 각자 이름의 성조로 소리 난다. 이름을 익히면 보기도 함께 익는다.
- ngang — 부호 없음. 중간 높이에서 평평하다(˧˧). huyền — 왼쪽 내림(`). 낮게 내려가고 숨이 섞인다(˨).
- sắc — 오른쪽 올림(´). 높이 올라간다(˧˥). hỏi — 갈고리(ả). 내려갔다가 돌아온다(˧˩˧).
- ngã — 물결(~). 가운데에서 성대를 한 번 조였다가 높이 올라간다(maʔa˧˥의 ʔ). nặng — 아래 점(ạ). 낮게 짧게 떨어지며 성대가 조인다(mạ:ʔ˨).
- 이 책의 합성음으로 F0(목소리 높낮이의 기본 주파수)를 쟀다. 낱말마다 10번 합성해 평균을 냈고, ngang 평균 높이(256.6 Hz)를 0으로 둔 반음 값이다. 반음은 피아노 건반 한 칸이다. huyền은 끝이 -2.6, hỏi는 -4.9까지 내려가고, sắc은 끝이 +1.5로 오른다.
- 같은 측정에서 합성음의 한계도 드러난다. ngã는 오르지 않고 -0.9 언저리에서 평평했고, sắc의 오름폭도 1.5반음에 그쳤다. 북부 ngã의 끊김과 성대 조임은 높낮이 수치에 잡히지 않는다. 소리 단추로는 성조를 서로 가르고, 실제 폭은 사람 목소리로 확인한다.
- -p··t··c··ch로 끝나는 음절에는 sắc과 nặng만 붙는다 — pháp·chấp은 sắc, luật·tịch은 nặng(3장 V6).
- 부호 자리는 모음이 하나면 그 모음이다(á, nặng은 아래 ạ). 끝소리가 있으면 겹친 모음의 뒤쪽에 찍는다 — tiếng, quyết, Nguyễn, khoản.
- 끝소리 없이 끝나는 oa·oe·uy만 두 꼴이 함께 쓰인다 — hòa/hoà, tòa/toà, thủy/thuỷ. 소리는 같다. 이 책은 hòa 꼴로 맞춘다(장 머리 상자).

표로 보기

성조	부호	소리 모양(하노이)	F0 실측 처음 → 가운데 → 끝 (반음)	ma 계열	법률 낱말
ngang	없음 (a)	중간에서 평평 ˧˧	+0.1 → 0.0 → -0.1	ma 귀신	đơn, căn
huyền	왼쪽 내림 (à)	낮게 내림 ˨	-0.5 → -1.0 → -2.6	mà 그런데	hòa, quyền
sắc	오른쪽 올림 (á)	높이 오름 ˧˥	-0.5 → -0.1 → +1.5	má 뺨	án, chấp
hỏi	갈고리 (ả)	내렸다 돌아옴 ˧˩˧	0.0 → -0.9 → -4.9	mả 무덤	khoản, thẩm

ngã	물결 (ã)	끊겼다 오름 ʔ↑	-0.8 → -1.0 → -0.9	mã (장기의) 말	lãnh, Nguyễn
nặng	아래 점 (ạ)	낮게 짧게, 성대 조임 ↓ʔ	+0.3 → -0.2 → -1.3	mạ 볏모	luật, nghị

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

Tòa án xét xử công khai
huyền ` — 낮게 내림 | sắc ´ — 높이 오름 | sắc ´ — -t 음절 | hỏi(ả) — 내렸다 돌아옴 | ngang — 부호 없음 | ngang — 부호 없음

법원은 공개로 재판한다.

Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
nặng(ạ) | huyền ` | sắc ´ | huyền ` | sắc ´ — -t 음절 | hỏi(ả) | ngang | nặng(ạ) | huyền ` | ngã ~ — 이 문장의 유일한 ngã | hỏi(ả)

모든 사람은 주거를 침해받지 아니할 권리를 가진다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Toa an xet xu cong khai.~~	Tòa án xét xử công khai.	부호를 빼면 다른 낱말이 되거나 읽을 수 없다. an은 편안함, án은 사건·판결이다.
~~tòan bộ~~	toàn bộ	끝소리가 있으면 oa의 뒤 모음에 찍는다. 두 꼴이 갈리는 것은 끝소리 없는 oa·oe·uy뿐이다.
~~ân (案을 â로 적음)~~	án	^는 성조가 아니라 다른 모음 â를 만든다. ân은 은혜(恩)다.
~~bảo lảnh~~	bảo lãnh	hỏi와 ngã를 바꿔 적은 실수다. 남부에서는 두 성조가 같은 소리라 철자로 외운다.

끝소리 여덟과 북부·남부

음절 끝 자음은 -p··t··c··ch··m··n··ng··nh 여덟뿐이다. -p··t··c··ch는 막고 터뜨리지 않으며, 이런 음절에는 sắc·nặng만 붙는다. 이 책의 소리는 북부(하노이)이고, 남부는 몇몇 첫소리·끝소리·성조가 다르다.

- 끝소리는 막는 소리 넷(-p··-t··-c··-ch)과 울리는 소리 넷(-m··-n··-ng··-nh)이다. 그 밖의 음절은 모음이나 -i··-y··-o··-u로 끝난다.
- 막는 소리는 한국어 받침처럼 입을 닫고 터뜨리지 않는다. pháp의 -p는 ㅂ 받침, luật의 -t는 ㄷ 받침, quốc의 -c는 ㄱ 받침 자리다.
- -ch와 -nh는 i·ê와 a 뒤에만 온다 — tịch [tḭʔk], chính, trách [tɕajk], tranh [tɕajŋ]. 소리는 -c··-ng 계열이고 영어 church의 ch가 아니다.
- 한국어 받침소리는 일곱(ㄱ·ㄴ·ㄷ·ㄹ·ㅁ·ㅂ·ㅇ)이다(표준 발음법 제8항). 베트남어 끝소리에는 ㄹ에 해당하는 것이 없고, 한국 한자음의 ㄹ 받침은 Hán-Việt 에서 -t가 된다(律 률 → luật). 받침과 끝소리의 대응 전체는 3장에서 본다.
- 이 책의 소리 단추는 북부(하노이) 억양이다. 합성 목소리를 북부 화자 녹음으로 학습했고, 글자를 소리로 바꾸는 규칙(eSpeak NG Vietnamese (Northern))도 북부다.
- 북부에서는 d·gi·r가 모두 [z]이고, s와 x가 같은 [s], tr와 ch가 같은 [tɕ]다. tranh(다툼)과 chanh(레몬류 과일)은 하노이 칸이 둘 다 tɕajŋ이다.
- 남부(사이공)에서는 d·gi·v가 [j], r는 [ɹ] 계열이고, s는 [ʂ], tr는 [tʂ]로 x·ch와 갈린다(위키낱말사전 사이공 칸 — sinh ʂɨn, xinh sɨn). 다만 사이공 도시 화자에게서 s·tr가 x·ch로 합쳐지는 변화가 보고되어 있다(Pham 2008).
- 남부의 가장 큰 차이는 성조다. hỏi와 ngã가 한 성조로 합쳐져 다섯 성조가 된다(Pham 2008 — mả와 mã가 같은 소리). 위키낱말사전 사이공 칸도 mả·mã를 모두 maːɻ로 적는다. 철자는 여섯 성조를 그대로 가른다.
- 남부에서는 끝소리도 갈린다. -n··-t는 대개 -ng··-c 쪽으로 난다(사이공 칸 án aːŋ, luật lwək). i·ê 뒤에서는 -n··-t가 남는다(Pham 2008).
- Pham(2008)은 베트남 인구 가운데 여섯 성조를 모두 구별하는 사람이 3분의 1쯤이라고 적고, 근거로 통계총국 누리집을 든다(이 책은 그 통계를 따로 확인하지 못했다). 이 책은 북부를 기준으로 삼되 남부 발음을 틀린 발음으로 다루지 않는다.

표로 보기

항목	북부(하노이)	남부(사이공)	보기
-p	[p̚]	[p̚]	pháp 法 — 한국 받침 ㅂ
-t	[t̚]	대개 [k̚]	luật 律 — 한국 받침 ㄹ
-c	[k̚]	[k̚]	quốc 國 — 한국 받침 ㄱ
-ch	[k̚] (앞 모음이 바뀜)	[t̚]	tịch 籍 — 한국 받침 ㄱ

-m	[m]	[m]	thẩm 審 — 한국 받침 ㅁ
-n	[n]	대개 [ŋ]	án 案 — 한국 받침 ㄴ
-ng	[ŋ]	[ŋ]	chứng 證 — 한국 받침 ㅇ
-nh	[ŋ] (앞 모음이 바뀜)	[n]	định 定 — 한국 받침 ㅇ
d · gi	[z]	[j]	dân, giấy
r	[z]	[ɹ] 계열	ra
s · x	[s] · [s]	[ʂ] · [s]	sinh · xinh
tr · ch	[ʈɕ] · [ʈɕ]	[tʂ] · [ʈɕ]	tranh · chanh
v	[v]	[j]	vụ
hỏi · ngã	˧˩ · ʔ˦	˨˩ · ˨˩ (합쳐짐)	mả · mã, bảo · bão

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

Bản án phúc thẩm hiệu lực pháp luật

-n · -n — 울리는 끝소리 -c(sắc) · -m -u(모음 끝) · -c(nặng) -p(sắc) · -t(nặng) — 막는 끝소리는 sắc·nặng뿐

tuyên án

-n · -n

항소심 판결은 선고한 날부터 법적 효력이 생긴다.

Cấm hiện trạng sản tranh chấp

-m, sắc -n, nặng tr — 북부 [ʈɕ], 남부 [tʂ] s — 북부 [s], 남부 [ʂ] tr + -nh ch + -p, sắc

다툼이 있는 재산의 현상 변경을 금지한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~tịt thu~~	tịch thu	남부에서 -ch가 [t]로 나는 것을 그대로 적은 실수다. 籍 적의 ㄱ 받침은 ㅣ 뒤에서 -ch다.
~~dân sự를 [단 스]로 읽음~~	dân sự [zən sɨʔ] (북부)	d는 ㄷ이 아니다. ㄷ 소리는 đ다.

~~tranh chấp을 [트란 차프]로 읽음~~	tranh chấp [tɕajŋ tɕəp]	tr는 한 소리(북부 [tɕ])이고, -p는 터뜨리지 않는다.
~~Nguyển (남부 발음대로 hỏi로 적음)~~	Nguyễn	남부에서 hỏi·ngã가 같은 소리여도 철자는 가른다. 이름은 부호가 틀리면 다른 이름이 된다.

말해 보기 — 부호와 철자를 되물을 때

교류 자리에서 이름·낱말의 성조와 철자를 확인할 때 쓰는 짧은 문장. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Từ này có dấu gì?
이 낱말에는 무슨 부호가 붙습니까?

Đây là dấu hỏi hay dấu ngã?
이것은 hỏi 부호입니까, ngã 부호입니까?

Xin nói chậm một chút.
조금 천천히 말씀해 주십시오.

Tôi đọc như vậy có đúng không?
제가 이렇게 읽으면 맞습니까?

Xin đánh vần tên của ông.
성함 철자를 한 글자씩 불러 주십시오.

Chữ này viết có dấu hay không có dấu?
이 글자는 부호를 붙여 씁니까, 붙이지 않고 씁니까?

따라 말하기 — 성조 열 줄

여섯 성조와 이 장 표제어의 최소대립쌍을 따라 말한다. 느리게 단추는 같은 줄을 천천히 읽는다. 마지막 줄은 여섯 성조가 다 든 헌법 조문이다.

ma, mà, má, mả, mã, mạ
귀신·그런데·뺨·무덤·(장기의) 말·볏모 — ngang·huyền·sắc·hỏi·ngã·nặng 순서

ngang, huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng
성조 이름 여섯 — 이름마다 제 성조로 소리 난다

án, an, ân

사건·판결 / 편안함 / 은혜 — 성조, 그다음 모음

luật, luận, lụt

법 / 논하다 / 홍수 — 끝소리, 그다음 모음

bảo, bão, báo

일러 주다 / 폭풍 / 신문 — hỏi·ngã·sắc

nghị, nghĩ, nghi

의(議) / 생각하다 / 의심하다 — nặng·ngã·ngang

khoản, khoán, khoan

항 / 도급 / 드릴 — hỏi·sắc·ngang

hòa, hóa, hỏa

화(和) / 바뀌다 / 불 — huyền·sắc·hỏi

chấp, chập, chắp

-p 음절은 sắc·nặng뿐 — 마지막은 모음 ă

Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.

모든 사람은 주거를 침해받지 아니할 권리를 가진다. (헌법 제22조)

확인 문제 8

1. luật의 성조는?

- ngang
- sắc
- hỏi
- **nặng**

아래 점은 nặng이다. -t로 끝나는 음절에는 sắc·nặng만 붙는다.

2. mả(무덤)에 붙은 갈고리 부호의 이름은?

- huyền
- **hỏi**
- ngã
- sắc

갈고리는 hỏi다. 물결이면 ngã(mã)다.

3. 부호가 없는 đơn의 성조는?

- 성조가 없다
- **ngang**
- huyền
- nặng

부호가 없는 것도 ngang이라는 성조다. 성조는 여섯, 부호는 다섯이다.

4. bão(폭풍)와 bảo(일러 주다)는 무엇이 다른가?

- **성조 ngã와 hỏi**
- 모음 a와 ă
- 끝소리 -o와 -u
- 첫소리 b와 đ

물결은 ngã, 갈고리는 hỏi다. 남부에서는 두 성조가 같은 소리라 철자로 가른다.

5. nghị의 첫소리는 어디까지 한 묶음인가?

- n
- ng
- **ngh**
- nghi

ngh는 [ŋ] 한 소리다. i·e·ê 앞에서는 ngh로 적는다.

6. khoản의 kh 소리에 가장 가까운 것은?

- 한국어 ㅋ
- **목 안쪽을 좁혀 내는 [x]**
- 영어 k
- ㄱ과 ㅎ을 이어 낸 소리

kh는 [x]다. 외래어 표기법이 ㅋ으로 적을 뿐 소리는 마찰음이다.

7. 다음 가운데 성조 부호가 아닌 것은?

- à의 `
- á의 ´
- **â의 ^**
- ạ의 아래 점

^는 모음 â를 만드는 부호다. ă의 반달, ơ·ư의 뿔도 모음을 바꾼다.

8. 북부(하노이) 발음에서 같은 소리가 나는 짝은?

- **tr와 ch**
- đ와 d
- ph와 p
- a와 ă

북부에서는 tr·ch가 모두 [tɕ]다(tranh과 chanh이 같은 소리). 남부는 tr를 [tʂ]로 가른다.

1부 소리·글자·한자어 · 제3장

한국 한자음에서 Hán-Việt 으로

Từ âm Hán-Hàn đến âm Hán-Việt

장면 — 같은 한자, 같은 뜻인가

한·베 법관 교류 자리. 한국 법관이 낯익은 한자어를 두고 묻는다. 장 첫머리에 둔다.

한국 법관 Xin hỏi, từ "thẩm phán" có dùng cùng chữ Hán với một từ trong tiếng Hàn không?
여쭙겠습니다. 한국어에도 thẩm phán과 한자가 같은 낱말이 있습니까?

베트남 법관 Có ạ. Nhưng ở Việt Nam, thẩm phán là người xét xử.
있습니다. 그런데 베트남에서 thẩm phán은 재판하는 사람입니다.

한국 법관 Trong ngôn ngữ pháp lý của Hàn Quốc, từ này không được dùng để chỉ người.
한국 법률 용어에서는 이 말(심판)을 사람을 가리키는 데 쓰지 않습니다.

베트남 법관 Còn "hợp đồng" thì sao?
hợp đồng은 어떻습니까?

한국 법관 Trong tiếng Hàn, chữ này có nghĩa là cùng làm.
한국어에서 이 한자(합동)는 함께 한다는 뜻입니다.

베트남 법관 Ở đây, hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên.
여기서 hợp đồng은 당사자 사이의 합의, 곧 계약입니다.

이 장은 한국 한자음과 베트남 한자음(Hán-Việt) 사이에 어떤 대응이 있는지, 법률 낱말 표본으로 직접 확인해 보는 장이다. 끝소리는 거의 규칙이다. 한국 받침 ㄴ은 -n, ㅁ은 -m, ㅂ은 -p, ㄹ은 -t, ㄱ은 -c··ch, ㅇ은 -ng··nh가 되고, 법률 한자어 321개에서 뽑은 서로 다른 (한자, 한월음) 쌍 352개를 두음법칙 이전 본음(律 률)으로 세어 보니, 이 대응에서 어긋난 것은 둘(實 thực·承 thừa)이었다. ㄱ을 앞 모음에 따라 -c··ch로 가르는 세부 규칙까지 따지면 德 đức 하나가 더 어긋난다. 받침 ㄱ·ㄹ·ㅂ이 있는 글자는 성조도 sắc·nặng 둘로 좁혀진다(60쌍 모두 — sắc 36, nặng 24). 첫소리는 ㄷ → đ(19/19), ㄹ → l(14/14), ㅎ → h(20/23) 셋만 규칙에 가깝고 나머지는 갈린다(ㅂ은 ph 16 · b 11). 입성 밖의 성조는 한국 한자음에서 규칙으로 끌어낼 수 없다. 표본 292쌍에 여섯 성조가 고루 섞여 있었다. 베트남어 성조는 옛 중국어의 성조와 첫소리의 맑고 흐림(淸濁)이 갈라 만든 것인데, 한국 한자음에는 그 두 정보가 남아 있지 않기 때문이다(언어사의 통설 — 이 책은 표본 집계로만 확인했다). 그래서 표제어마다 실제 소리를 적었다. 다음으로 순서를 본다. viện kiểm sát은 「원 + 검찰」 이다. 끝으로 한자가 없는 낱말, 그리고 한자가 있어도 이 규칙이 통하지 않는 옛 차용어를 가른다. 표제어 15개는 규칙을 고르게 보여 주는 법률 한자어로 골랐고, 한자는 낱말 사전에서 확인한 것만 적었다.

먼저 읽는 법 — 이 장에 나오는 표기

성조 여섯, 부호 다섯. 베트남어는 음절마다 높낮이가 정해져 있고, 모음 위아래의 부호가 그것을 적는다. 부호 없음 = ngang(평평하게, ma), 왼쪽 내림(à) = huyền(낮게 내려감, mà), 오른쪽 올림(á) = sắc(높이 올라감, má), 갈고리(ả) = hỏi(내려갔다 올라옴, mả), 물결(ã) = ngã(꺾이며 올라감, mã), 아래 점(ạ) = nặng(짧고 무겁게 떨어짐, mạ). 부호가 다르면 다른 낱말이다. 2장에서 소리로 익힌다.

받침 소리. 음절 끝의 -p··t··c··ch는 한국어 받침 ㅂ·ㄷ·ㄱ처럼 소리를 막고 끝나고, -m··n··ng··nh는 ㅁ·ㄴ·ㅇ처럼 울린다. 이 장은 한국 한자음의 받침이 이 끝소리로 어떻게 넘어가는지를 본다.

입성(入聲). 옛 중국어에서 -p··t··k로 막혀 끝나던 음절을 가리키는 말이다. 한국 한자음에서는 받침 ㅂ·ㄹ·ㄱ으로 남았고(法 법·律 률·國 국), 베트남 한자음에서는 -p··t··c··ch로 남았다. 이 책에서 「입성 글자」는 그 받침을 가진 한자를 뜻한다.

표제어 줄의 「읽는 법」. 표제어마다 음절을 하나씩 떼어 끝소리와 성조를 적어 두었다. 빌드가 철자에서 자동으로 만든 것이라 표기와 어긋나지 않는다.

옛 차용어 — 한자가 있어도 한월음이 아니다

베트남어에는 아주 이른 시기에 중국어에서 들어와 소리가 바뀐 낱말이 있다. 사전 어원란에 한자가 적혀 있어도 지금의 한월음과 소리가 다르다.

cướp(빼앗다·강도)은 劫에서 왔지만 劫의 한월음은 kiếp이다. bên(당사자 측)은 邊(한월음 biên), tuổi(나이)는 歲(tuế), thuê(빌리다)는 稅(thuế)에서 왔다.

이런 낱말에 한자를 붙여 두면 V 규칙으로 거꾸로 읽게 된다. 이 책은 한자 칸을 「—」으로 두고 「옛 차용」이라 적는다.

아래 형법 제12조 제1항의 tuổi가 그 예다. từ đủ 16 tuổi trở lên은 만 16세 이상이다. đủ(꽉 찬) 한 낱말이 「만」을 만든다.

> Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác. — Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 Điều 12 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 135/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 6
>
> 만 16세 이상인 사람은 이 법전이 달리 정한 범죄를 제외한 모든 범죄에 대하여 형사책임을 진다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Tòa án ra bản án nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bản án phải có chữ ký của tất cả thành viên Hội đồng xét xử. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 260 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 139
   법원은 베트남 사회주의공화국의 이름으로 판결을 한다. 판결에는 재판부 구성원 전원이 서명해야 한다.
2. Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. — Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 Điều 4 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 160/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 3
   저작권이란 조직·개인이 스스로 창작하거나 소유하는 저작물에 대해 가지는 권리를 말한다.

이 규칙이 뒤에 나오는 곳

규칙	다시 나오는 곳
초성·모음 갈림표(V7~V9) 전체 352쌍	부록 A 「한자음 대응표」
성조 여섯의 소리와 부호 자리(hòa·tòa)	2장 「꾸옥응으와 성조」 문법 코너
viện kiểm sát·tòa án nhân dân — 법원·검찰 조직	6장 「법원·검찰 조직 — 3급 체제」
giao dịch — 「거래」가 아니라 법률행위	7장 「민법전 총칙·법률행위」
hợp đồng 合同 — 계약	8장 「계약」 가짜 친구 코너
khởi tố·truy tố, bị can·bị cáo	12장 「형사절차」

bản án·nhận định·Nhân danh — 판결의 뼈대	16장 「판례와 판결문 읽기」
가짜 친구 44개 전체	20장 「가짜 친구 총정리」 · 부록 D

▼ 처음 보는 문법 용어 18

한월음 Hán-Việt 漢越. 한자를 베트남식으로 읽는 소리 — 法 pháp, 律 luật. 이 책은 한국 한자음과 견주어 익힌다

끝소리 음절 끝의 자음. 베트남어 끝소리 자음은 -p·-t·-c·-ch·-m·-n·-ng·-nh 여덟이다 — pháp의 -p, án의 -n. 한국어 받침에 해당한다

첫소리 음절 첫머리의 자음 — pháp의 ph, luật의 l. 한국 한자음과의 대응이 받침만큼 고르지 않다 (부록 A)

입성 끝소리가 -p·-t·-k 계열인 옛 중국어 음절. 한국 한자음에는 받침 ㄱ·ㄹ·ㅂ으로 남았고, Hán-Việt 에서는 성조가 sắc 아니면 nặng이다(V6)

성조 음절의 높낮이 꼴. 하노이 말은 여섯 — ngang(부호 없음)·huyền(à)·sắc(á)·hỏi(ả)·ngã(ã)·nặng(ạ). 부호가 다르면 다른 낱말이다

본음 두음법칙을 적용하기 전의 한국 한자음 — 律 률, 例 례. 첫소리 ㄹ이 Hán-Việt 의 l과 맞는 것은 본음에서다

두음법칙 낱말 첫머리의 ㄹ·ㄴ을 바꿔 적는 한국어 규칙(률 → 율, 례 → 예). Hán-Việt 에는 없다 — luật sư는 율사지만 l을 지킨다

꾸밈말 다른 말의 뜻을 꾸미는 말. 성질·소속·관계절처럼 명사를 좁히는 꾸밈말은 베트남어에서 그 명사 뒤에 온다 — viện(원) + kiểm sát(검찰). 다만 수·수량 한정어(các·những·mọi)와 Phó(부-) 같은 앞붙이는 앞에 선다(13장)

중심 명사 꾸밈말이 꾸미는 명사. 베트남어 명사구에서는 기관·소속 같은 뒤꾸밈말에 앞선다 — Viện kiểm sát nhân dân tối cao의 Viện. các·những 같은 수량어는 그보다 앞에 올 수 있다

순 베트남어 한자 차용어가 아닌 고유어 — đất, nhà ở, giết người. 사전이 고유어(또는 오스트로아시아 계통)로 밝힌 낱말에만 쓴다. 사전 어원란이 비어 있을 뿐인 낱말은 「어원 미확인」이다. 한자 칸은 「—」

옛 차용 아주 이른 시기에 중국어에서 들어와 소리가 바뀐 낱말. 한자가 있어도 한월음과 달라 V 규칙이 맞지 않는다 — cướp(劫, 한월음 kiếp). 한자 칸은 「—」

조어 낱말 사전에 표제가 없거나 어원이 없어 구성 한자만 대조했다는 표시 — viện kiểm sát, tòa án. 베트남에서 만든 말일 수 있다는 뜻이지, 사전 표제 부재만으로 조어 사실을 확정하지는 않는다

사전 1종	한자 병기의 낱말 근거가 사전 하나뿐이라는 표시 — bản án 版案
꾸옥응으	chữ Quốc ngữ — Quốc ngữ 國語 「나라의 말」. 로마자에 모음 부호와 성조 부호를 더한 지금의 베트남어 글자(29자 — f·j·w·z 없음, ă·â·đ·ê·ô·ơ·ư 더함). 17세기 선교사 기록에서 시작했다
음절	소리마디 하나. 베트남어는 음절마다 띄어 쓴다 — pháp luật은 두 음절이다. 성조는 음절마다 하나씩 얹힌다
가짜 친구	소리나 한자가 모국어 낱말과 같아 보이는데 뜻이 다른 낱말. 이 책은 한국 한자어와 견준다 — thẩm phán(審判)은 심판이 아니라 판사, ma túy(麻醉)는 마취가 아니라 마약
통합본	văn bản hợp nhất(VBHN). 개정 내용을 원래 법률에 반영해 다시 엮은 문서 — 13/VBHN-VPQH. 개정 근거는 각주로 단다. 조 번호는 원래 법률의 번호를 쓴다(14장)
수동	주어가 행위를 받는 쪽인 문장. 베트남어는 동사 앞에 bị(불리한 일)·được(이롭거나 중립적인 일)을 놓아 만든다 — bị bắt(체포되다), được miễn(면제받다)

표제어 15

표제어는 베트남어(꾸옥응으)로 크게 적고, 한자어면 한자(한국 통용 자형)와 한국 한자음을 옆에 붙였다. 순 베트남어·옛 차용어·어원 미확인 낱말은 한자를 적지 않았다. 발음은 하노이 IPA다. 조문 인용은 2026. 10. 27. 기준으로 대조했고, 인용마다 출처 등급을 적었다. 위 막대의 「한자 숨기기」로 한자를 가리고 읽을 수 있다.

---

1. # pháp luật 法律 법률 /faːp˧˦ lwə̰ʔtʲ/ **법, 법률 — 법 일반** ★★★

읽는 법 pháp — 끝소리 -p(입성), 성조 sắc(올림 ˊ) · luật — 끝소리 -t(입성), 성조 nặng(점 ˍ)

V3 V2 V6

法 법 → pháp은 받침 ㅂ이 -p(V3), 律 률 → luật은 받침 ㄹ이 -t(V2)다. 두 글자 모두 입성이라 성조가 sắc(pháp)·nặng(luật)이다(V6). 조문의 trước pháp luật(법 앞에)처럼 법 일반을 가리킬 때가 많다. 국회가 만든 법률 하나하나의 이름에는 Luật(…법)·Bộ luật(…법전)을 쓴다.

쉬운 예 Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.
모든 사람은 법 앞에 평등하다.

실무 예 Pháp luật Hàn Quốc cũng quy định như vậy.
한국 법도 그렇게 정하고 있습니다.

원문

> Tố tụng hình sự được tiến hành theo nguyên tắc mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt dân tộc, giới tính, tín

ngưỡng, tôn giáo, thành phần và địa vị xã hội. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 9 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 6 — 제9조 첫 문장

형사소송은 모든 사람이 법 앞에 평등하다는 원칙에 따라, 민족·성별·신앙·종교·사회적 계층과 지위를 가리지 않고 진행된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tố tụng hình sự được tiến hành	주어 + được + 동사 — 수동	형사소송은 진행된다
theo nguyên tắc	theo + 명사 — ~에 따라	원칙에 따라
mọi người đều bình đẳng trước pháp luật,	원칙의 내용 — 주어 + đều + 술어	모든 사람이 법 앞에 평등하다는
không phân biệt dân tộc, giới tính, tín ngưỡng, tôn giáo,	không phân biệt + 열거	민족·성별·신앙·종교
thành phần và địa vị xã hội.	열거 끝 — 꾸밈말 xã hội가 뒤	사회적 계층과 지위를 가리지 않고

문형

A đều bình đẳng trước B

A는 모두 B 앞에 평등하다

1. đều는 「모두」. 여럿인 주어를 받아 술어 바로 앞에 온다.
2. bình đẳng(平等 평등)은 형용사라 là 없이 바로 술어가 된다.
3. trước + 명사 = ~ 앞에. trước pháp luật = 법 앞에.

Các bên đều bình đẳng trước Tòa án.
당사자들은 모두 법원 앞에서 평등하다.

Mọi pháp nhân đều bình đẳng trước pháp luật.
모든 법인은 법 앞에 평등하다.

문법 V3 · 法 → pháp — ㅂ 받침은 -p

~~Mọi người đều bình đẳng trước phát luật.~~ (표기 오류)

Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.

法의 받침 ㅂ은 -p다. 표본 14쌍이 모두 ㅂ → -p였다(V3). -t는 ㄹ 받침 자리라 法을 phát으로 적으면 철자 오류가 된다.

한국이라면? = 법 앞의 평등 · 대한민국헌법 제11조

같은 원칙이다. 한국 헌법은 「모든 국민은 법 앞에 평등하다」. 베트남 형사소송법 제9조는 이를 형사절차의 원칙으로 다시 적고, 법인도 법 앞에 평등하다고 덧붙인다.

---

2. quyền 權 권 /kwiənˌ/ 권리, 권한 ★★★

읽는 법 quyền — 끝소리 -n, 성조 huyền(내림 `)

V5

權 권 → quyền은 받침 ㄴ이 -n이다(V5). 표본 60쌍이 모두 ㄴ → -n이었다. 첫소리 ㄱ이 qu-가 된 것은 규칙이 아니라 이 글자의 소리다(부록 A). 다른 낱말과 이으면 맨 앞에 선다 — quyền sở hữu(소유권), quyền tác giả(저작권).

쉬운 예

Đây là quyền của bị cáo.

이것은 피고인의 권리다.

실무 예

Bên nào có quyền yêu cầu bồi thường?

어느 쪽이 배상을 청구할 권리가 있습니까?

원문

> Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với các đối tượng quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. — Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 Điều 4 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 160/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 3 — 이 항은 131/2025/QH15 개정(2026. 4. 1. 시행) 문언
>
> 지식재산권이란 저작권 및 저작권에 관련된 권리, 산업재산권, 식물 품종에 대한 권리의 대상에 대하여 조직·개인이 가지는 권리를 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Quyền sở hữu trí tuệ	주어 — quyền + 꾸밈말	지식재산권은

là quyền của tổ chức, cá nhân	là + 명사 + của — 정의	조직·개인의 권리로서
đối với các đối tượng	đối với + 명사 — ~에 대한	다음 대상에 대한
quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả,	열거 ① — 꾸밈말이 뒤	저작권과 저작권에 관련된 권리
quyền sở hữu công nghiệp	열거 ②	산업재산권
và quyền đối với giống cây trồng.	열거 ③	식물 품종에 대한 권리

문형

A là quyền của B đối với C

A란 C에 대한 B의 권리다

1. là는 정의를 이끄는 「~이다」.
2. của + 사람 = ~의. quyền của tổ chức, cá nhân = 조직·개인의 권리.
3. đối với + 대상 = ~에 대한. 대상이 길면 여기서 끊어 읽는다.

Đây là quyền của chủ sở hữu đối với sáng chế.

이것은 발명에 대한 권리자의 권리다.

Bị cáo có quyền đối với tài sản này không?

피고인은 이 재산에 대해 권리가 있습니까?

문법 V5 · 權 → quyền — ㄴ 받침은 -n

~~Đây là quyềng của bị cáo.~~ (표기 오류)

Đây là quyền của bị cáo.

ㄴ 받침은 -n(V5), ㅇ 받침은 -ng·-nh다(V4). 베트남어도 한국어처럼 -n과 -ng을 가르므로 한국 받침을 그대로 옮기면 된다.

한국이라면? = 권리 · 대한민국헌법 제22조

권리라는 말도, 지식재산을 권리로 보호하는 틀도 같다. 한국 헌법은 「저작자 · 발명가 · 과학기술자와 예술가의 권리는 법률로써 보호한다」. 베트남어는 quyền을 앞에 두고 무엇에 대한 권리인지를 뒤에 붙인다.

3. # nghĩa vụ 義務 의무 /ŋiʔiə˧˨ vṵʔ˩/ **의무 — 민법에서는 채무** ★★★

읽는 법 nghĩa — 끝소리 없음, 성조 ngã(물결 ˜) · vụ — 끝소리 없음, 성조 nặng(점 ˍ)

V0

義 의 → nghĩa, 務 무 → vụ. 두 글자 모두 받침이 없고, 한월음도 폐쇄음·비음으로 끝나지 않는다(V0, 145쌍 모두). 첫소리는 ㅇ → ngh, ㅁ → v로 갈려 규칙이 서지 않는다(부록 A). 민법 제274조는 nghĩa vụ를 물건·권리의 이전, 금전 지급, 행위나 부작위로 정의한다. 한국 민법의 채무다.

쉬운 예

Đây là nghĩa vụ của chủ sở hữu.

이것은 권리자의 의무다.

실무 예

Nghĩa vụ này đã chấm dứt chưa?

이 채무는 이미 소멸했습니까?

원문

> Nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả tồn tại trong suốt thời hạn bảo hộ giống cây trồng. — Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 Điều 191 khoản 4 · 공식 원문 · 통합본 160/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 117
>
> 품종 육성자(tác giả)에게 보수를 지급할 의무는 품종보호 기간 내내 존속한다.

문형

A có nghĩa vụ + 동사

A는 ~할 의무가 있다

1. có nghĩa vụ = 의무가 있다. 뒤에 동사가 바로 온다.
2. 부정은 không có nghĩa vụ(의무가 없다).
3. 민법 조문에서는 bên có nghĩa vụ(의무자 측)처럼 bên과 함께 나온다(제274조).

Bị cáo có nghĩa vụ có mặt tại phiên tòa.

피고인은 공판에 출석할 의무가 있다.

Bên mua có nghĩa vụ trả tiền.

매수인은 대금을 지급할 의무가 있다.

한국이라면? + 의무·채무 · 민법 제390조

베트남어 nghĩa vụ는 의무와 채무를 함께 덮는다. 한국 민법은 채무불이행(제390조)처럼 채무라는 말을 따로 쓰므로, 민법 제274조의 nghĩa vụ는 채무로 옮긴다.

4. # quốc hội 國會 국회 /kwəwk˧˥ hoʔjˀ˩/ **국회** ★★

읽는 법 quốc — 끝소리 -c(입성), 성조 sắc(올림 ˊ) · hội — 끝소리 없음, 성조 nặng(점 ˍ)

V1 V6 V0

國 국 → quốc은 받침 ㄱ이 -c다(V1′, ㅜ 뒤). 입성이라 성조는 sắc이다(V6). 會 회 → hội는 받침이 없다(V0). 법률 머리의 제정 문구가 Quốc hội ban hành …(국회는 …을 제정한다)이다.

쉬운 예

Quốc hội ban hành luật.

국회는 법률을 제정한다.

실무 예

Quốc hội Việt Nam có bao nhiêu đại biểu?

베트남 국회의 대의원은 몇 명입니까?

원문

> Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Bộ luật Hình sự. — Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13, câu ban hành · 공식 원문 · 통합본 135/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 1 — 「Bộ luật Hình sự」 뒤 각주 번호 2는 옮기지 않았다
>
> 베트남 사회주의공화국 헌법에 근거하여 국회는 형법전을 제정한다.

문형

Căn cứ A; B ban hành C.

A에 근거하여 B는 C를 제정한다

1. Căn cứ(根據 근거) + 근거 법령 = ~에 근거하여. 쌍반점(;)으로 끝맺는다.
2. ban hành(頒行 반행)은 법령을 제정·공포하다.
3. C 자리에 법령 이름이 온다 — Luật(법), Bộ luật(법전), Nghị định(정부 의정).

Quốc hội ban hành Luật Sở hữu trí tuệ.

국회는 지식재산법을 제정한다.

Căn cứ Hiến pháp, Quốc hội ban hành luật này.

헌법에 근거하여 국회는 이 법률을 제정한다.

문법 V1 · 國 → quốc — ㄱ 받침은 -c

~~Quốt hội ban hành luật.~~ (표기 오류)

Quốc hội ban hành luật.

ㄱ 받침은 -c 또는 -ch이고, ㅏ·ㅗ·ㅜ·ㅡ·ㅑ 뒤에서는 -c다(V1′, 14/14). -t는 ㄹ 받침 자리다.

한국이라면? = 국회 · 대한민국헌법 제40조

한국 헌법은 「입법권은 국회에 속한다」. 베트남 법률도 국회가 제정하고, 머리에 근거 헌법과 제정 문구를 적는다.

5. # luật sư 律師 율사 /lwə̰ʔtɹ̬ sɨ˧˥/ **변호사** ★★★

읽는 법 luật — 끝소리 -t(입성), 성조 nặng(점) · sư — 끝소리 없음, 성조 ngang(평)

V2 V0 V7′

律 률 → luật은 받침 ㄹ이 -t(V2), 입성이라 nặng이다(V6). 한국어는 두음법칙으로 「율」이라 적지만 Hán-Việt는 본음의 ㄹ을 l로 지킨다(V7′, 14쌍 모두). 師 사 → sư는 받침이 없다(V0). 한국어 율사는 구어지만 베트남에서는 변호사를 가리키는 법률 용어다(형사소송법 제72조).

쉬운 예

Tôi là luật sư.

저는 변호사입니다.

실무 예

Bị cáo đã mời luật sư chưa?

피고인은 변호사를 선임했습니까?

원문

> Người bào chữa có thể là: a) Luật sư; b) Người đại diện của người bị buộc tội; c) Bào chữa viên nhân dân; d) Trợ giúp viên pháp lý trong trường hợp người bị buộc tội thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 72 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 42 — 원문은 a)~d)를 줄을 바꿔 적는다
>
> 변호인은 다음 사람이 될 수 있다. a) 변호사 b) 피의자·피고인 등(người bị buộc tội)의 대리인 c) 인민 변호원 d) 피의자·피고인 등이 법률구조 대상인 경우의 법률구조원.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Người bào chữa có thể là:	주어 + có thể là — ~일 수 있다	변호인은 다음 사람이 될 수 있다
a) Luật sư;	열거 ①	변호사
b) Người đại diện của người bị buộc tội;	열거 ② — người + 꾸밈말	피의자·피고인 등의 대리인
c) Bào chữa viên nhân dân;	열거 ③ — 꾸밈말 nhân dân이 뒤	인민 변호원
d) Trợ giúp viên pháp lý	열거 ④	법률구조원
trong trường hợp người bị buộc tội	trong trường hợp + 절 — ~인 경우	피의자·피고인 등이

thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý.	thuộc + 명사 — ~에 해당하다	법률구조 대상인 경우

문형

A có thể là B

A는 B일 수 있다

1. có thể = ~할 수 있다·~일 수 있다. là 앞에서 가능성을 연다.
2. 조문은 뒤에 쌍점(:)을 찍고 a) b) c)로 늘어놓는다.
3. 항목 끝은 쌍반점(;), 마지막 항목은 마침표로 닫는다.

Người làm chứng có thể là người thân của bị cáo.
증인은 피고인의 친족일 수 있다.

Người đại diện có thể là luật sư.
대리인은 변호사일 수 있다.

문법 V2 · 律 → luật — ㄹ 받침은 -t

~~Bị cáo đã mời luậc sư chưa?~~ (표기 오류)

Bị cáo đã mời luật sư chưa?

ㄹ 받침은 -t다(V2, 18/19). -c는 ㄱ 받침 자리다. 예외는 實 실 → thực 하나다.

한국이라면? ≠ 변호인 · 형사소송법 제31조

한국은 「변호인은 변호사 중에서 선임하여야 한다」가 원칙이다. 베트남 형사소송법 제72조는 변호사 말고도 인민 변호원·법률구조원을 변호인으로 둔다. luật sư 자체는 변호사와 같은 말이다.

---

6. # thẩm phán 審判 심판 /tʰəm˧˩ fa:n˧˥/ **판사(사람)** ★★★

읽는 법 thẩm — 끝소리 -m, 성조 hỏi(갈고리ˀ) · phán — 끝소리 -n, 성조 sắc(올림 ˊ)

V5′ V5 가짜 친구 · 한국어 **심판(절차)**과 뜻 다름

審 심 → thẩm은 받침 ㅁ이 -m(V5′, 18쌍 모두), 判 판 → phán은 받침 ㄴ이 -n이다(V5). 소리는 규칙대로인데 뜻이 갈린다. 한국 법률 문맥에서 심판(審判)은 재판 행위·절차를 가리키고 법관의 직함이 아니다(일상어에서는 경기의 심판처럼 사람도 가리킨다). thẩm phán은 사람, 곧 판사다. 형사소송법 제34조는 Thẩm phán을 소송을 진행하는 사람으로 열거한다. 재판한다는 동사는 xét xử다.

쉬운 예 Thẩm phán đang đọc hồ sơ.
판사가 기록을 읽고 있다.

실무 예

Thẩm phán nào chủ tọa phiên tòa hôm nay?

오늘 공판은 어느 판사가 재판장입니까?

원문

> Thẩm phán phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi, quyết định của mình. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 45 khoản 3 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 26
>
> 판사는 자기 행위와 결정에 관하여 법 앞에 책임을 진다.

문형

A phải chịu trách nhiệm trước B về C

A는 C에 관하여 B 앞에 책임을 진다

1. phải = ~해야 한다. 의무를 나타내며 동사 앞에 온다.
2. chịu trách nhiệm = 책임을 지다(chịu 받다 + trách nhiệm 責任).
3. trước + 명사 = ~ 앞에, về + 명사 = ~에 관하여.

Luật sư phải chịu trách nhiệm trước khách hàng.

변호사는 의뢰인에게 책임을 져야 한다.

Ai chịu trách nhiệm về thiệt hại này?

이 손해는 누가 책임집니까?

문법 V5′ · 審 → thẩm — ㅁ 받침은 -m

~~Thẩn phán đang đọc hồ sơ.~~ (표기 오류)

Thẩm phán đang đọc hồ sơ.

중국어 병음은 ㅁ과 ㄴ을 -n 하나로 모으지만(審 shěn) 베트남어는 한국어처럼 -m과 -n을 가른다. 審은 thẩm, 判은 phán.

한국이라면? ≠ 판사 · 법원조직법 제5조

한국은 「대법원장과 대법관이 아닌 법관은 판사로 한다」. 베트남의 Thẩm phán은 최고인민법원 판사까지 아우르는 법관 일반의 이름이다.

---

7. hợp đồng 合同 합동 /hə̰ːʔpˌ ɗə̰wŋˌ/ 계약 ★★★

읽는 법 hợp — 끝소리 -p(입성), 성조 nặng(점 ̣) · đồng — 끝소리 -ng, 성조 huyền(내림 `)

V3 V4″ V6 가짜 친구 · 한국어 **합동(함께 함)**과 뜻 다름

合 합 → hợp은 받침 ㅂ이 -p(V3), 입성이라 nặng이다(V6). 同 동 → đồng은 ㅗ 뒤 ㅇ 받침이 -ng이다(V4″). 첫소리 ㄷ은 đ다(19쌍 모두). 한자도 뜻도 중국어 合同과 같은 계약이고, 한국어 합동으로 읽으면 틀린다. 민법 제385조는 hợp đồng을 sự thỏa thuận giữa các bên(당사자 사이의 합의)으로 정의한다.

쉬운 예

Hai bên đã ký hợp đồng.

양측이 계약서에 서명했다.

실무 예

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày nào?

이 계약은 언제부터 효력이 있습니까?

원문

> Các điều khoản trong hợp đồng thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này mặc nhiên bị vô hiệu. — Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11
>
> Điều 144 khoản 3 · 공식 원문 · 통합본 160/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 93
>
> 계약 조항 가운데 이 조 제2항이 정한 경우에 해당하는 것은 당연히 무효다.

문형

A thuộc các trường hợp quy định tại B

A가 B에서 정한 경우에 해당하다

1. thuộc = ~에 속하다·해당하다.
2. các trường hợp(場合 경우들) + quy định tại + 조문 = 그 조문이 정한 경우들.
3. khoản 2 Điều này = 이 조 제2항. Điều này는 「이 조」 다.

Hành vi này thuộc trường hợp quy định tại Điều 144.

이 행위는 제144조가 정한 경우에 해당한다.

Hợp đồng này bị vô hiệu.

이 계약은 무효다.

문법 V4″ · 同 → đồng — ㅇ 받침은 -ng

~~Hai bên đã ký hợp đồn.~~ (표기 오류)

Hai bên đã ký hợp đồng.

ㅇ 받침은 -ng 또는 -nh다. ㅗ 뒤에서는 -ng이다(V4″, 44/45, 예외 承 thừa). -n으로 줄이면 철자 오류다.

한국이라면? = 계약 · 민법 제527조

제도로는 계약이다. 한국 민법은 계약을 따로 정의하지 않고 청약(제527조)부터 규정한다. 베트남 민법은 제385조에서 계약을 당사자 사이의 합의로 정의한다.

8. # bị cáo 被告 피고 /bi̯ʔ˩ ka:w˧˦/ **형사 피고인** ★★★

읽는 법 bị — 끝소리 없음, 성조 nặng(점 ̣) · cáo — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ´)

V0 V8″ 가짜 친구 · 한국어 **피고(민사)**와 뜻 다름

被 피 → bị, 告 고 → cáo. 두 글자 모두 받침이 없다(V0). 첫소리 ㅍ이 b가 되는 것이 함정이다 — 표본 12쌍 중 b 9, ph 3(V8″, 부록 A). 한국어 피고는 민사 피고지만 bị cáo는 형사 피고인이다. 민사 피고는 bị đơn(被單), 수사 단계의 피의자는 bị can이다.

쉬운 예

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

피고인이 공판에 출석했다.

실무 예

Bị cáo có ý kiến gì không?

피고인은 할 말이 있습니까?

원문

> Bị cáo là người hoặc pháp nhân đã bị Tòa án quyết định đưa ra xét xử. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 61 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 33 — 제1항 첫 문장
>
> 피고인이란 법원이 재판에 회부하기로 결정한 사람 또는 법인을 말한다.

문형

A là người hoặc pháp nhân đã bị B + 동사

A란 B에 의해 ~된 사람 또는 법인이다

1. A là … = A란 …이다. 정의 조문의 기본꼴이다.
2. bị + 동사 = (불리하게) ~당하다. bị Tòa án quyết định = 법원의 결정을 받다.
3. đưa ra xét xử = 재판에 회부하다(đưa ra 내놓다 + xét xử 재판하다).

Người này đã bị Tòa án xét xử.

이 사람은 법원의 재판을 받았다.

Công ty này đã bị đưa ra xét xử.

이 회사는 재판에 회부되었다.

문법 V8″ · 被 → bị — 첫소리 ㅍ이 b가 된다

~~Phị cáo có mặt tại phiên tòa.~~ (표기 오류)

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

받침과 달리 첫소리는 규칙이 아니다. ㅍ은 b가 더 많고(9/12) ph도 있다(判 phán, 品 phẩm). 낱말째 익힌다.

한국이라면? ≠ 피고인 · 형사소송법 제338조

bị cáo는 한국 형사소송법의 피고인이다. 한국의 상소권자는 「검사 또는 피고인」 이지만, 베트남은 피해자(bị hại)도 항소한다(형사소송법 제331조).

---

9. # hình sự 刑事 형사 /hïŋˌ siˀˌ/ **형사(의)** ★★★

읽는 법 hình — 끝소리 -nh, 성조 huyền(내림 `) · sự — 끝소리 없음, 성조 nặng(점 ̣)

V4′ V0

刑 형 → hình은 ㅎ 뒤 ㅇ 받침이 -nh다(V4′, 24쌍 모두). 첫소리 ㅎ은 h다(V7″). 事 사 → sự는 받침이 없다(V0). dân sự(民事 민사)와 짝을 이룬다. 법전 이름으로는 Bộ luật Hình sự(형법전), Bộ luật Tố tụng hình sự(형사소송법전).

쉬운 예

Đây là vụ án hình sự.

이것은 형사사건이다.

실무 예

Vụ này giải quyết theo thủ tục dân sự hay hình sự?

이 사건은 민사 절차로 처리합니까, 형사 절차로 처리합니까?

원문

> Việc áp dụng biện pháp dân sự, hình sự thuộc thẩm quyền của Tòa án. — Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 Điều 200 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 160/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 124 — 제2항 첫 문장
>
> 민사적·형사적 조치를 적용하는 일은 법원의 권한에 속한다.

문형

Việc + 동사구 + thuộc thẩm quyền của A

~하는 일은 A의 권한에 속한다

1. Việc + 동사구 = ~하는 일. 동사구를 명사로 만든다.
2. thuộc = ~에 속하다.
3. thẩm quyền(審權 심권) = 권한·관할. 뒤에 của + 기관.

Việc giải quyết vụ án này thuộc thẩm quyền của Tòa án.

이 사건을 처리하는 일은 법원 관할이다.

Việc này không thuộc thẩm quyền của chúng tôi.

이 일은 우리 권한이 아닙니다.

문법 V4′ · 刑 → hình — ㅓ·ㅕ·ㅐ 뒤 ㅇ은 -nh

~~Đây là vụ án hìng sự.~~ (표기 오류)

Đây là vụ án hình sự.

ㅇ 받침은 앞 모음이 ㅓ·ㅕ·ㅐ면 -nh(V4′, 24/24), 그 밖이면 -ng(V4″)이다. 刑 형·定 정·名 명은 -nh, 公 공·同 동·證 증은 -ng.

한국이라면? = 형사 구제 · 특허법 제225조

지식재산 침해에 형사 수단을 두는 것은 같다. 한국 특허법은 「특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다」. 베트남 지식재산법은 민사·형사 조치를 법원 권한으로 둔다(제200조).

---

10. # trách nhiệm 責任 책임 /tɕajk˧˦ ɲiə̰ʔm˨˩/ **책임** ★★★

읽는 법 trách — 끝소리 -ch(입성), 성조 sắc(올림 ˊ) · nhiệm — 끝소리 -m, 성조 nặng(점 ˍ)

V1 V6 V5′

責 책 → trách은 ㅐ 뒤 ㄱ 받침이 -ch다(V1″). 입성이라 sắc이다(V6). 任 임 → nhiệm은 ㅁ 받침이 -m이다(V5′). trách nhiệm hình sự(형사책임)는 「책임 + 형사」 순서다 — 꾸밈말이 뒤에 온다(문법 코너 ③).

쉬운 예

Đây là trách nhiệm của tôi.

이것은 제 책임입니다.

실무 예

Pháp nhân có phải chịu trách nhiệm hình sự không?

법인도 형사책임을 집니까?

원문

> Việc pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm hình sự không loại trừ trách nhiệm hình sự của cá nhân. — Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 Điều 75 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 135/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 30
>
> 상업 법인이 형사책임을 진다고 해서 개인의 형사책임이 배제되지 않는다.

문형

Việc A không loại trừ B

A라고 해서 B가 배제되지 않는다

1. Việc + 절 = ~하는 것. 문장 전체를 주어로 만든다.
2. loại trừ = 배제하다. không이 앞에서 부정한다.
3. B 자리에 같은 말을 다시 써서 두 책임이 함께 선다는 것을 드러낸다.

Việc bồi thường không loại trừ trách nhiệm hình sự.
배상했다고 해서 형사책임이 배제되지 않는다.

Việc ký hợp đồng không loại trừ nghĩa vụ này.
계약을 맺었다고 해서 이 의무가 없어지지 않는다.

문법 V1 · 責 → trách — ㅓ·ㅐ 뒤 ㄱ 받침은 -ch

~~Đây là trác nhiệm của tôi.~~ (표기 오류)

Đây là trách nhiệm của tôi.

ㄱ 받침은 ㅏ·ㅗ·ㅜ·ㅡ·ㅑ 뒤에서 -c(14/14), ㅓ·ㅐ 뒤에서 -ch(8/9, 예외 德 đức)다. 責 책·策 책·客 객은 -ch, 作 작·特 특은 -c.

한국이라면? ≠ 법인의 형사책임 · 특허법 제230조

베트남 형법은 총칙 편(제75·76조)에서 상업 법인의 형사책임 요건과 대상 범죄를 정한다. 한국은 개별 법률의 양벌규정으로 처벌한다. 특허법 제230조는 행위자를 「벌하는 외에 그 법인에는」 벌금형을 과한다.

---

11. # án lệ 案例 안례 /aːn˧˦ lɛ̰˧˩˧/ **판례 — 최고인민법원이 공포한 것** ★★★

읽는 법 án — 끝소리 -n, 성조 sắc(올림 ˊ) · lệ — 끝소리 없음, 성조 nặng(점 ˍ)

V5 V0 V7′

案 안 → án은 ㄴ 받침이 -n이다(V5). 例 례 → lệ는 받침이 없고(V0), 본음의 ㄹ이 l이 된다(V7′). 한국어로는 낯선 말이지만 베트남에서는 최고인민법원이 골라 공포한 판례를 가리킨다 — 2026. 5. 29. 공포분까지 90건(16장·부록 G). 민법 제6조는 법의 흠결을 메우는 순서에 án lệ를 넣는다.

쉬운 예 Đây là một án lệ.
이것은 판례 하나다.

실무 예 Tòa án có áp dụng án lệ trong vụ này không?
법원이 이 사건에 판례를 적용했습니까?

원문

> Trường hợp không thể áp dụng tương tự pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều này thì áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật này, án lệ, lẽ công bằng.
>
> — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 6 khoản 2 · 공식 원문 · 관보 2015 원판 PDF(cb2015-1.pdf) 쪽 2.
>
> 위키문헌 oldid 106001 전사본과 글자 동일(2026-10-27)

제1항에 따라 법을 유추 적용할 수 없는 경우에는 이 법전 제3조가 정한 민사법의 기본 원칙, 판례, 형평을 적용한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Trường hợp không thể áp dụng tương tự pháp luật	Trường hợp + 절 — ~하는 경우	법을 유추 적용할 수 없는 경우
theo quy định tại khoản 1 Điều này	theo quy định tại + 조문	이 조 제1항에 따라
thì áp dụng các nguyên tắc cơ bản	thì + 귀결 — 주어 없이 동사부터	기본 원칙을 적용한다
của pháp luật dân sự	của + 명사 — 꾸밈말이 뒤	민사법의
quy định tại Điều 3 của Bộ luật này,	꾸밈말 — 뒤에서 원칙을 꾸민다	이 법전 제3조가 정한
án lệ, lẽ công bằng.	열거 — 원칙 다음	판례, 형평

문형

Trường hợp A thì B

A인 경우에는 B한다

1. Trường hợp(場合 장합) + 절 = ~인 경우.
2. thì가 조건과 귀결을 가른다. 한국어 「~면, ~에는」 자리다.
3. 이 조문처럼 귀결이 주어 없이 동사(áp dụng)로 시작하기도 한다.

Trường hợp cần thiết thì Tòa án có thể hỏi thêm.
필요한 경우에는 법원이 더 물을 수 있다.

Trường hợp không có thỏa thuận thì áp dụng quy định của pháp luật.
합의가 없으면 법률 규정을 적용한다.

한국이라면? ≠ 판례 · 법원조직법 제8조

한국 조문은 「상급법원 재판에서의 판단은 해당 사건에 관하여 하급심(下級審)을 기속(羈束)한다」 뿐이고 판례를 법원(法源)으로 들지 않는다. 베트남 민법은 án lệ를 보충 법원으로 이름을 들어 적는다.

12. # chứng cứ 證據 증거 /ʨɨŋ˧˦ kɨ˧˦/ **증거** ★★★

읽는 법 chứng — 끝소리 -ng, 성조 sắc(올림 ˊ) · cứ — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ˊ)

V4″ V0

證 증 → chứng은 — 뒤 ㅇ 받침이 -ng이다(V4″). 據 거 → cứ는 받침이 없다(V0). 첫소리 ㅈ이 ch, ㄱ이 c로 간 것은 낱자째 익힌다(부록 A). 같은 據가 căn cứ(根據 근거)에도 들어 있다.

쉬운 예

Đây là chứng cứ quan trọng.

이것은 중요한 증거다.

실무 예

Bên nguyên đơn có chứng cứ gì không?

원고 측에 증거가 있습니까?

원문

> Lời nhận tội của bị can, bị cáo chỉ có thể được coi là chứng cứ nếu phù hợp với những chứng cứ khác của vụ án. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 98 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 54 — 제2항 첫 문장
>
> 피의자·피고인의 자백은 사건의 다른 증거와 부합하는 경우에만 증거로 볼 수 있다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
조각	문법	뜻
Lời nhận tội của bị can, bị cáo	주어 — lời(말) + 꾸밈말	피의자·피고인의 자백은
chỉ có thể được coi là chứng cứ	chỉ … — 범위를 좁힘	증거로 볼 수 있다
nếu phù hợp với những chứng cứ khác của vụ án.	nếu + 조건	사건의 다른 증거와 부합하는 경우에만

문형

A chỉ có thể được coi là B nếu C

A는 C인 경우에만 B로 볼 수 있다

1. được coi là = ~로 여겨지다·간주되다.
2. chỉ … nếu … = ~인 경우에만. chỉ가 앞에서 범위를 좁힌다.
3. phù hợp với + 명사 = ~와 부합하다.

Lời khai này phù hợp với chứng cứ khác.
이 진술은 다른 증거와 부합한다.

Chúng tôi chỉ có thể kết luận nếu có đủ chứng cứ.
증거가 충분해야만 결론을 낼 수 있습니다.

한국이라면? = 자백 보강 · 형사소송법 제310조
취지가 같다. 한국은 「피고인의 자백이 그 피고인에게 불이익한 유일의 증거인 때에는 이를 유죄의 증거로 하지 못한다」. 베트남 같은 항 둘째 문장도 자백을 유일한 증거로 쓰지 못한다고 한다.

---

13. # tòa án 座案 좌안 /twaː˨˩ aːn1/ **법원** ★★★

읽는 법 tòa — 끝소리 없음, 성조 huyền(내림 `) · án — 끝소리 -n, 성조 sắc(올림 ´)

V0 V5 조어

tòa는 座(좌)의 변이음이고 座의 한월 정음은 tọa다. 案 안 → án은 V5대로다. 그러나 座案(좌안)은 한국어에 없는 짜임이라 한자로 뜻을 맞힐 수 없다. 사전에 낱말 한자가 없어 구성 한자만 대조한 조어다. 인민법원은 tòa án nhân dân, 최고인민법원은 Tòa án nhân dân tối cao로 꾸밈말이 뒤에 붙는다.

쉬운 예
Tòa án ở đâu?
법원은 어디에 있습니까?

실무 예
Vụ này do Tòa án nào giải quyết?
이 사건은 어느 법원이 처리합니까?

원문
> Trong trường hợp cần thiết, Tòa án có thể áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật. — Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 Điều 200 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 160/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 124 — 제2항 둘째 문장
> 필요한 경우 법원은 법률 규정에 따라 긴급 임시조치를 적용할 수 있다.

문형

Trong trường hợp cần thiết, A có thể B

필요한 경우 A는 B할 수 있다

1. Trong trường hợp cần thiết = 필요한 경우. 쉼표를 찍고 문장 앞에 놓는다.
2. có thể + 동사 = ~할 수 있다. 재량을 나타낸다.
3. theo quy định của pháp luật = 법률 규정에 따라. 조문 끝에 붙는 꼬리다.

> Trong trường hợp cần thiết, Tòa án có thể hoãn phiên tòa.
> 필요한 경우 법원은 공판을 연기할 수 있다.
>
> Trong trường hợp cần thiết, tôi có thể giải thích thêm.
> 필요하면 더 설명드릴 수 있습니다.

한국이라면? = 법원 · 대한민국헌법 제101조

기관은 같다. 한국 헌법은 「사법권은 법관으로 구성된 법원에 속한다」. 다만 tòa án이라는 낱말은 한자 法院과 짜임이 달라 한국 한자음으로 맞힐 수 없다.

---

14. viện kiểm sát 院檢察 원검찰 /viə̰ʔn˨˩ kiə̰m˧˩ sa:t˧˥/ 검찰원(인민검찰원)

★★★

읽는 법 viện — 끝소리 -n, 성조 nặng(점 ̣) · kiểm — 끝소리 -m, 성조 hỏi(갈고리 ̉) · sát — 끝소리 -t(입성), 성조 sắc(올림 ́)

V5 V5′ V2 V6 조어

院 원 → viện(V5), 檢 검 → kiểm(V5′), 察 찰 → sát(V2, 입성이라 sắc — V6). 받침은 모두 규칙대로다. 다른 것은 순서다. 한국어는 검찰 + 원인데 베트남어는 viện(원) + kiểm sát(검찰)이다 — 중심 명사가 앞에 오고 꾸밈말이 뒤에 온다. 낱말 한자는 사전에 없어 구성 한자만 대조했다(조어).

쉬운 예 Anh ấy làm việc ở Viện kiểm sát.
그는 검찰원에서 일한다.

실무 예 Viện kiểm sát đã truy tố bị can chưa?
검찰원은 피의자를 기소했습니까?

원문

> Khi vụ án không thuộc thẩm quyền xét xử của mình thì Tòa án trả hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát đã truy tố để chuyển đến Viện kiểm sát có thẩm quyền truy tố. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 274 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 146 — 제1항 첫 문장
>
> 사건이 자기 재판 관할에 속하지 않으면 법원은 사건 기록을 기소한 검찰원에 돌려보내, 기소 권한이 있는 검찰원으로 넘기게 한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> | --- | --- | --- |
> | Khi vụ án không thuộc thẩm quyền xét xử của mình | Khi + 조건절 | 사건이 자기 재판 관할에 속하지 않을 때 |

thì Tòa án trả hồ sơ vụ án	thì + 주어 + 동사 + 목적어	법원은 사건 기록을 돌려보낸다
cho Viện kiểm sát đã truy tố	cho + 받는 쪽, đã truy tố가 뒤에서 꾸밈	기소한 검찰원에
để chuyển đến Viện kiểm sát có thẩm quyền truy tố.	để + 목적	기소 권한이 있는 검찰원으로 넘기도록

문형

A trả B cho C để D

A가 B를 C에게 돌려보내 D하게 하다

1. trả = 돌려주다. trả hồ sơ = 기록을 돌려보내다.
2. cho + 받는 쪽 = ~에게.
3. để + 동사 = ~하도록. 목적을 나타낸다.

Tòa án trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung.
법원은 보충 수사를 하도록 기록을 검찰원에 돌려보낸다.

Tôi sẽ trả tài liệu này cho anh sau.
이 자료는 나중에 돌려드리겠습니다.

한국이라면? ≠ 공소청 · 공소청법 제2조
한국은 2026. 10. 2.부터 「검사(檢事)의 사무를 담당하기 위하여 공소청, 광역공소청 및 지방공소청을 둔다」. 베트남 검찰원은 공소에 더해 법 준수 감찰을 맡는다(형사소송법 제20조).

15. # bản án 版案 판안 /ɓaːnˀ aːnˀ/ 판결(문) ★★★

읽는 법 bản — 끝소리 -n, 성조 hỏi(갈고리ˀ) · án — 끝소리 -n, 성조 sắc(올림 ´)

V5 | 가짜 친구 · 한국어 **본안(本案)**과 한자 오독 | 사전 1종

版 판 → bản, 案 안 → án. 두 글자 모두 ㄴ 받침이 -n이다(V5). 本(본)의 한월음도 bản이라 本案(본안)으로 짐작하기 쉽지만, 사전 한자는 版案(판안)이다. 낱말 근거가 en.wiktionary 하나뿐이라 「사전 1종」으로 표시한다. 뜻은 판결(문)이다. 형사소송법 제260조는 법원이 bản án을 nhân danh(...의 이름으로) 내린다고 정한다(16장).

쉬운 예 Bản án đã có hiệu lực pháp luật.
판결이 확정되었다.

실무 예

Tôi có thể đọc bản án này không?

이 판결문을 읽어 볼 수 있습니까?

원문

> Bản án, quyết định của Tòa án phải căn cứ vào kết quả kiểm tra, đánh giá chứng cứ và kết quả tranh tụng tại phiên tòa. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 26 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 10 — 제26조 마지막 문장
>
> 법원의 판결·결정은 증거 조사·평가 결과와 공판정 변론 결과에 근거해야 한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Bản án, quyết định của Tòa án	주어 — 판결·결정	법원의 판결·결정은
phải căn cứ vào kết quả kiểm tra, đánh giá chứng cứ	phải căn cứ vào + 명사	증거 조사·평가 결과와
và kết quả tranh tụng tại phiên tòa.	và + 둘째 근거	공판정 변론 결과에 근거해야 한다

문형

A phải căn cứ vào B

A는 B에 근거해야 한다

1. căn cứ(根據 근거)는 동사로도 쓴다. căn cứ vào = ~에 근거하다.
2. phải가 앞에서 의무를 더한다.
3. 근거가 둘이면 và로 잇는다.

Quyết định này căn cứ vào Điều 260.

이 결정은 제260조에 근거한다.

Chúng tôi căn cứ vào chứng cứ để kết luận.

우리는 증거에 근거해 결론을 낸다.

한국이라면? ≠ 판결서 · 민사소송법 제208조

한국 판결서에는 국가 명의 선언이 없고 「판결한 법관이 서명날인하여야 한다」. 베트남은 국가의 이름으로 판결한다고 정하고 재판부 전원이 서명한다(형사소송법 제260조).

한국이라면? — 법원·판결·변호

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 베트남 쪽은 형사소송법 통합본 104/VBHN-VPQH(2025), 한국 쪽은 2026. 10. 27. 현행 조문이다. 한국 법원조직법 제3조·제7조에 들어간 해사국제상사법원은 2028. 3. 1. 시행이라 빼고 적었다.

	베트남	한국	차이
≠	Tòa án nhân dân tối cao · cấp tỉnh · khu vực	대법원 · 고등법원 · 지방법원 등 (법원조직법 제3조 제1항)	베트남은 2025. 7. 1.부터 3급이다(고급·현급 법원 폐지). 근거는 최고인민법원 기관지 해설이고 개정법 원문은 대조 전이다 — 2025 개정 확인 필요(6장).
=	Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật	법관의 독립 (대한민국헌법 제103조)	베트남 형사소송법 제23조. 한국은 「법관은 헌법과 법률에 의하여 그 양심에 따라 독립하여 심판한다」. 베트남 조문에는 양심이 없고, 인민참심원(Hội thẩm)이 판사와 함께 주어다.
≠	Tòa án xét xử tập thể và quyết định theo đa số	단독판사 (법원조직법 제7조 제4항)	베트남 형사소송법 제24조. 약식 절차가 아니면 합의제로 재판하고 다수로 정한다. 한국 지방법원 1심은 「단독판사가 행사한다」 가 원칙이다.
≠	Tòa án ra bản án nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam	판결서 기재사항 (민사소송법 제208조 제1항)	베트남 형사소송법 제260조. 판결은 국가의 이름으로 한다는 선언으로 시작한다. 한국 판결서에는 그런 선언이 없고 당사자·주문·청구의 취지·이유 등을 적는다.
≠	Người bào chữa có thể là: Luật sư; …; Bào chữa viên nhân dân	변호인 (형사소송법 제31조)	베트남 형사소송법 제72조 제2항. 한국은 「변호인은 변호사 중에서 선임하여야 한다」 가 원칙이다. 베트남은 변호사 말고도 인민 변호원·법률구조원이 변호인이 된다.
≠	Bị cáo, bị hại, người đại diện của họ có quyền kháng cáo	상소권자 (형사소송법 제338조 제1항)	베트남 형사소송법 제331조 제1항. 한국은 「검사 또는 피고인은 상소를 할 수 있다」. 베트남은 피해자(bị hại)도 1심 판결에 항소(kháng cáo)한다. 검찰원의 불복은 kháng nghị로 이름이 다르다(6장).
≠	Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật	공소청 (공소청법 제2조·제4조)	베트남 형사소송법 제20조. 한국은 2026. 10. 2.부터 「공소청, 광역공소청 및 지방공소청을 둔다」. 베트남 검찰원은 공소에 더해 형사절차의 법 준수를 감찰한다.

가짜 친구 · bản án·khởi tố·thẩm phán·nhận định — 한국 한자음으로 읽으면 틀린다

소리는 V 규칙대로 맞아도 뜻이 갈리는 낱말이 있다. 조사에서 판정한 가짜 친구 후보 44개 가운데 41개가 다름(≠)이나 베트남어 쪽이 넓음(+)으로 판정되었다(20장·부록 D).

khởi tố(起訴)는 한국의 기소가 아니라 입건이다. 사건이나 피의자를 형사 절차에 올리는 결정이다(형사소송법 제143·179조). 기소는 truy tố(追訴)이고, 검찰원이 기소장으로 한다(제243조).

bản án은 소리가 本案(본안)과 같아도 판결(문)이다. thẩm phán(審判)은 한국 법률 문맥의 심판(절차)이 아니라 사람, 곧 판사다. hợp đồng(合同)은 계약이다.

nhận định(認定)은 사실인정이 아니라 판단이다. 판결의 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN은 「법원의 판단」 절이다(16장).

아래 조문은 절차를 차례대로 늘어놓는다 — khởi tố(입건) → điều tra(수사) → truy tố(기소) → xét xử(재판).

> Trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, Điều tra viên, Kiểm sát viên, người khác có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người bị buộc tội, người bào chữa và người tham gia tố tụng khác đều có quyền bình đẳng trong việc đưa ra chứng cứ, đánh giá chứng cứ, đưa ra yêu cầu để làm rõ sự thật khách quan của vụ án. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 26 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 9 — 제26조 첫 문장
>
> 입건·수사·기소·재판 과정에서 수사관, 검찰관, 그 밖에 소송을 진행할 권한이 있는 사람, 피의자·피고인 등, 변호인과 그 밖의 소송참가인은 사건의 객관적 진실을 밝히기 위하여 증거를 내고 증거를 평가하며 요구를 내는 데 평등한 권리를 가진다.

요령 한자음으로 읽어 뜻이 바로 떠오르면 한 번 의심한다. khởi tố는 입건, truy tố가 기소, bản án은 판결, thẩm phán은 판사.

규칙 V0~V5′ — 한국 받침이 Hán-Việt 끝소리를 정한다

한국 한자음의 받침을 보면 Hán-Việt 의 끝소리를 맞힐 수 있다. ㄴ → -n, ㅁ → -m, ㅂ → -p, ㄹ → -t, ㄱ → -c··ch, ㅇ → -ng··nh, 받침 없음 → 끝소리 자음 없음. 법률 한자 352쌍(서로 다른 (한자, 한월음) 쌍, 두음법칙 이전 본음)에서 이 대응의 예외는 둘이고, ㄱ의 세부 규칙(V1″)까지 따지면 셋이다.

- 조사는 법률 한자어 321개에서 서로 다른 (한자, 한월음) 쌍 352개를 뽑아 셌다. 같은 글자가 여러 낱말에 나와도 한 번만 셌다.
- 받침이 없으면 끝소리에도 -p··t··c··ch··m··n··ng··nh가 없다. 145쌍이 모두 그랬다(V0). 事 sự, 訴 tố, 會 hội, 告 cáo.
- ㄴ은 -n(60/60, V5), ㅁ은 -m(18/18, V5′)이다. 일본어는 둘이 ん 하나로, 중국어 병음은 -n 하나로 모이지만 베트남어는 한국어처럼 가른다. 判 phán, 審 thẩm.
- ㅂ은 -p(14/14, V3), ㄹ은 -t(18/19, V2)다. 法 pháp, 合 hợp, 律 luật, 決 quyết. ㄹ의 예외는 實 thực 하나다.
- ㄱ은 -c 또는 -ch다(27/27, V1). 앞 모음이 ㅏ·ㅗ·ㅜ·ㅡ·ㅑ 면 -c(V1′), ㅓ·ㅐ 면 -ch다(V1″, 예외 德 đức). ㅕ·ㅣ 뒤는 갈려서 규칙을 세우지 않았다.
- ㅇ은 -ng 또는 -nh다(68/69, V4). ㅓ·ㅕ·ㅐ 뒤면 -nh(V4′ — 刑 hình, 定 định), 그 밖이면 -ng이다(V4″ — 公 công, 證 chứng). 예외는 承 thừa.
- 집계는 두음법칙 이전 본음(律 률, 例 례)으로 했다. 받침에는 영향이 없지만, 첫소리 ㄹ이 ㅣ이 되는 것은 본음을 봐야 맞는다(律 luật, 例 lệ).
- 첫소리는 이렇게 맞지 않는다. ㅂ은 ph 아니면 b다(27쌍 중 ph 16, b 11 — 法 pháp, 部 bộ). 첫소리와 모음의 갈림표는 부록 A로 미루고, 표제어마다 실제 소리를 적었다.
- 이 규칙은 Hán-Việt 에만 맞는다. 순 베트남어와 옛 차용어에는 쓰지 않는다(문법 코너 ③).

표로 보기

한국 받침	보기(한월음 · 한자)	끝소리 · 집계
V0 없음	sự 事 · tố 訴 · hội 會 · cáo 告	자음 없음 — 145/145
V1 ㄱ	quốc 國 · độc 獨 · trách 責 · tịch 籍	-c 또는 -ch — 27/27
V1′ ㄱ (ㅏ·ㅗ·ㅜ·ㅡ·ㅑ 뒤)	tác 作 · đốc 督 · đặc 特	-c — 14/14
V1″ ㄱ (ㅓ·ㅐ 뒤)	tịch 席 · sách 策 · khách 客	-ch — 8/9 (예외 德 đức)
V2 ㄹ	luật 律 · quyết 決 · phạt 罰	-t — 18/19 (예외 實 thực)
V3 ㅂ	pháp 法 · lập 立 · hợp 合	-p — 14/14
V4′ ㅇ (ㅓ·ㅕ·ㅐ 뒤)	định 定 · danh 名 · hành 行	-nh — 24/24
V4″ ㅇ (그 밖의 모음 뒤)	công 公 · đồng 同 · chứng 證	-ng — 44/45 (예외 承 thừa)
V5 ㄴ	án 案 · phán 判 · quyền 權	-n — 60/60

V5′ ㅁ	thẩm 審 · phạm 犯 · kiểm 檢	-m — 18/18

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

Thẩm phán — 審判 심판 · ㅁ → -m, ㄴ → -n
áp dụng — 壓用 압용 · ㅂ → -p, ㅇ → -ng
pháp luật — 法律 법률 · ㅂ → -p, ㄹ → -t

판사는 법률을 적용한다.

Quốc hội — 國會 국회 · ㄱ → -c, 받침 없음
ban hành — 頒行 반행 · ㄴ → -n, ㅐ 뒤 ㅇ → -nh
luật — 律 률 · ㄹ → -t

국회는 법률을 제정한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~審 심 → thẩn~~	審 심 → thẩm	ㅁ은 -m이다(V5′). 베트남어는 -m과 -n을 가른다.
~~部 부 → phộ (첫소리 ㅂ을 ph로 일괄)~~	部 부 → bộ	첫소리 ㅂ은 ph 아니면 b다(16 : 11). 첫소리는 규칙이 아니라 낱자째 익힌다.
~~實 실 → thựt~~	實 실 → thực	ㄹ → -t(18/19)의 하나뿐인 예외다. 낱자째 외운다.
~~承 승 → thừng~~	承 승 → thừa	ㅇ → -ng·-nh(68/69)의 하나뿐인 예외다.

규칙 V6 — 입성은 sắc 아니면 nặng

한국 받침 ㄱ·ㄹ·ㅂ이 있는 글자(입성)는 Hán-Việt 성조가 sắc 아니면 nặng이다. 그 밖의 글자의 성조는 한국 한자음으로 짐작할 수 없다.

- 받침 ㄱ·ㄹ·ㅂ은 옛 중국어 입성의 흔적이다. 이 받침이 있는 글자는 Hán-Việt 끝소리가 -p··t··c··ch이고, 성조는 sắc 아니면 nặng이다(V6). 60쌍이 모두 그랬다 — sắc 36, nặng 24.
- 베트남어 맞춤법 쪽에서 봐도 그렇다. -p··t··c··ch로 끝나는 음절에는 sắc·nặng 두 성조만 붙는다. 끝소리가 -p··t··c··ch이면 성조 후보가 여섯에서 둘로 준다.

- 둘 가운데 어느 쪽인지는 한국 한자음에 정보가 없다. 法 pháp은 sắc, 律 luật은 nặng이다. 낱말째 익힌다.
- 입성이 아닌 글자는 여섯 성조가 다 나온다. 292쌍에서 ngang 82, nặng 60, sắc 54, hỏi 47, huyền 36, ngã 13이었다.
- 중세 중국어의 성조와 성모의 청탁(淸濁)이 베트남 성조를 갈랐는데, 한국 한자음은 그 구별을 잃었다. 그래서 짐작할 길이 없다.
- 성조 여섯은 부호로 적는다 — ngang a(부호 없음), huyền à, sắc á, hỏi ả, ngã ã, nặng ạ. 소리는 2장에서 들었다.
- 부호 자리는 모음 하나에 하나다. 다만 oa·oe·uy에서는 자리가 둘로 갈린다(hòa/hoà, tòa/toà, thủy/thuỷ). 소리는 같다.
- 이 책은 tòa·hòa·thủy처럼 앞 모음에 찍는 쪽으로 데이터를 맞춘다. 공식 통합본도 두 방식을 섞어 쓴다(형법 통합본 135호 văn hoá, 지재법 통합본 160호 thuần tuý). 대조 엔진은 둘을 같은 글자로 접는다.

표로 보기

한자 · 한국음	Hán-Việt	성조
法 법 (ㅂ)	pháp	sắc
律 률 (ㄹ)	luật	nặng
國 국 (ㄱ)	quốc	sắc
合 합 (ㅂ)	hợp	nặng
察 찰 (ㄹ)	sát	sắc
獨 독 (ㄱ)	độc	nặng
責 책 (ㄱ)	trách	sắc
審 심 (입성 아님)	thẩm	hỏi
刑 형 (입성 아님)	hình	huyền
民 민 (입성 아님)	dân	ngang
義 의 (입성 아님)	nghĩa	ngã
會 회 (입성 아님)	hội	nặng

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

Tòa án
huyền · sắc — 입성 아님, 짐작 불가

tuyên bố
宣布 · ngang · sắc — 짐작 불가

hợp
合 합 · ㅂ 받침 → nặng (V6)

đồng
同 동 · huyền — 짐작 불가

vô hiệu
無效 · ngang · nặng — 짐작 불가

법원이 계약의 무효를 선언한다.

Viện
院 원 · nặng — 짐작 불가

kiểm sát
檢察 · hỏi · sắc ← 察 찰 ㄹ 받침 (V6)

truy tố
追訴 · ngang · sắc — 짐작 불가

bị can
被干 · nặng · ngang — 짐작 불가

검찰원이 피의자를 기소한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~律 → luất (ㄹ 받침이니 sắc이라고 짐작)~~	律 → luật (nặng)	V6은 sắc·nặng 둘 중 하나라는 데까지만 말해 준다. 어느 쪽인지는 낱말째 익힌다.
~~國 → quốc~~	國 → quốc	-c로 끝나는 음절에는 sắc·nặng만 붙는다. huyền은 철자 오류다.
~~刑 → hình (한국음 형이 평평하니 ngang이라고 짐작)~~	刑 → hình (huyền)	입성이 아닌 글자의 성조는 한국 한자음으로 짐작할 수 없다.
~~Toà án (데이터에서 표기를 섞음)~~	Tòa án	소리는 같지만 검색·대조에서는 다른 문자열이다. 이 책 데이터는 한 가지로 맞춘다.

꾸밈말이 뒤 — 합성어 어순, 순 베트남어, 옛 차용

베트남어 명사구에서는 대개 중심 명사가 앞에 오고 꾸밈말이 뒤에 온다. 수량·복수 표지(các·những)나 존칭(quý Tòa)처럼 앞에 놓이는 말은 따로 익힌다. 한자어 낱말 하나 안의 순서는 한국어와 같지만, 낱말과 낱말을 이으면 앞뒤가 바뀐다. 한자로 적지 않는 순 베트남어와 옛 차용어에는 V 규칙을 쓰지 않는다.

- 베트남어 명사구는 대개 꾸밈말이 뒤에 온다. nhà nước(국가)는 nhà(집) + nước(나라), người làm chứng(증인)은 người(사람) + làm chứng(증언하다)이다.
- 한자어 낱말 하나 안의 순서는 한국어와 같다. pháp luật 法律, hiến pháp 憲法.

- 낱말과 낱말을 이으면 앞뒤가 바뀐다. viện kiểm sát은 viện(院) + kiểm sát(檢察), 한국어로는 검찰원이다. quyền sở hữu는 소유권, trách nhiệm hình sự는 형사책임, phòng vệ chính đáng은 정당방위다.
- 기관 이름이 길어져도 원리는 같다. Tòa án nhân dân tối cao는 법원 + 인민 + 최고다. 낱말 단위로 오른쪽 끝부터 읽으면 한국어 순서(최고인민법원)가 된다.
- 같은 두 글자가 순서만 바뀐 낱말도 있다. bảo đảm 保擔(담보), nhân chứng 人證(증인), ngoại lệ 外例(예외). V 규칙은 순서와 상관없이 글자마다 맞는다.
- tội phạm(罪犯)과 phạm tội(犯罪)는 둘 다 쓰인다. tội phạm은 범죄·범죄자(명사), phạm tội는 죄를 범하다(동사)다.
- 조사 표본에서는 중국어에서 통째로 들어온 낱말은 한국어 순서, 베트남에서 이어 만든 말은 베트남어 순서로 갈렸다. 어휘사 문헌으로 확인한 일반론은 아니다.
- 법률어가 모두 한자어인 것은 아니다. vay(빌리다), mua bán(매매), tặng cho(증여), trộm cắp(절도), lừa đảo(사기), giết người(살인)처럼 민법·형법 각칙의 거래·범죄 이름에는 사전에 한자 어원이 적혀 있지 않은 낱말이 많다. 한자 칸은 「—」 이다.
- 한자가 있어도 아주 이른 시기에 들어와 소리가 바뀐 옛 차용어가 있다. cướp(劫, 한월음 kiếp), bên(邊, biên), tuổi(歲, tuế), thuê(稅, thuế). 여기에 V 규칙을 쓰면 틀린다. 섞인 말도 있다 — hỏi cung(신문)은 고유어 hỏi(묻다) + 供, án treo(집행유예)는 案 + treo(매달다)다.

표로 보기

베트남어	짜임(베트남 순서)	한국어
viện kiểm sát	院 + 檢察	검찰원
Tòa án nhân dân tối cao	座案 + 人民 + 最高	최고인민법원
quyền sở hữu	權 + 所有	소유권
trách nhiệm hình sự	責任 + 刑事	형사책임
năng lực hành vi	能力 + 行為	행위능력
phòng vệ chính đáng	防衛 + 正當	정당방위
bảo đảm	保擔	담보(擔保)
nhân chứng	人證	증인(證人)
ngoại lệ	外例	예외(例外)
nhà nước	nhà(집) + nước(나라) — 순 베트남어	국가

cướp	옛 차용 — 劫(한월음 kiếp)	빼앗다·강도
thuê	옛 차용 — 稅(한월음 thuế)	빌리다·임차하다

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

Viện kiểm sát nhân dân tối cao

院 원 — 중심 명사가 맨 앞 / 檢察 — 무엇을 하는 원인가 / 人民 — 누구의 원인가 / 最高 — 맨 뒤에서 꾸민다

최고인민검찰원

Bên thuê phải trả tiền thuê

옛 차용(邊) — 측, 당사자 / 옛 차용(稅) — 빌리다. bên thuê = 임차인 / ~해야 한다 / 차임(tiền thuê)을 지급하다

임차인은 차임을 지급해야 한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~검찰원 → kiểm sát viện~~	viện kiểm sát	낱말끼리 이을 때는 중심 명사가 앞, 꾸밈말이 뒤다.
~~정당방위 → chính đáng phòng vệ~~	phòng vệ chính đáng	防衛(phòng vệ)가 중심이고 正當(chính đáng)이 뒤에서 꾸민다.
~~cướp을 劫의 한월음 kiếp으로 바꿔 읽고 「겁(劫)」이라 적는다~~	cướp — 한자 칸 「—」, 옛 차용	옛 차용어는 한자가 있어도 한월음 규칙 밖이다. kiếp은 劫의 한월음이고 cướp와 소리가 다르다.
~~tội phạm과 phạm tội를 같은 말로 본다~~	tội phạm 범죄(명사) · phạm tội 죄를 범하다(동사)	같은 두 글자의 두 순서가 다 쓰이고 품사가 다르다.

말해 보기 — 한자와 소리를 확인할 때

교류 자리에서 낯선 낱말의 한자와 소리를 되물을 때 쓰는 문장. 짧은 문장이다. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Từ này có phải là từ Hán Việt không?

이 낱말은 한월어입니까?

Chữ Hán của từ này là gì?
이 낱말의 한자는 무엇입니까?

Tiếng Hàn cũng có từ này, nhưng nghĩa khác.
한국어에도 이 낱말이 있는데 뜻이 다릅니다.

Xin đọc lại một lần nữa.
한 번 더 읽어 주십시오.

Âm tiết này mang thanh sắc hay thanh nặng?
이 음절은 sắc 성조입니까, nặng 성조입니까?

Tôi biết chữ Hán, nhưng không biết thanh điệu.
한자는 알지만 성조는 모릅니다.

따라 말하기 — 조문 열 문장

이 장 표제어가 든 짧은 조문을 따라 말한다. 느리게 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 끝소리 -m··-n, -p··-t··-c를 귀로 가른다.

Bị cáo là người hoặc pháp nhân đã bị Tòa án quyết định đưa ra xét xử.
피고인이란 법원이 재판에 회부하기로 결정한 사람 또는 법인을 말한다. (형사소송법 제61조)

Thẩm phán phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi, quyết định của mình.
판사는 자기 행위와 결정에 관하여 법 앞에 책임을 진다. (제45조)

Tòa án ra bản án nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
법원은 베트남 사회주의공화국의 이름으로 판결을 한다. (제260조)

Bản án phải có chữ ký của tất cả thành viên Hội đồng xét xử.
판결에는 재판부 구성원 전원이 서명해야 한다. (제260조)

Tòa án xét xử tập thể và quyết định theo đa số, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn do Bộ luật này quy định.
법원은 이 법전이 정한 약식 절차로 재판하는 경우를 제외하고 합의제로 재판하고 다수로 결정한다. (제24조)

Bất cứ người nào phạm tội đều bị xử lý theo pháp luật.
죄를 범한 사람은 누구든지 법에 따라 처리된다. (제9조)

Việc áp dụng biện pháp dân sự, hình sự thuộc thẩm quyền của Tòa án.
민사적·형사적 조치를 적용하는 일은 법원의 권한에 속한다. (지식재산법 제200조)

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

저작권이란 조직·개인이 스스로 창작하거나 소유하는 저작물에 대해 가지는 권리를 말한다. (지식재산법 제4조)

Việc pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm hình sự không loại trừ trách nhiệm hình sự của cá nhân.

상업 법인이 형사책임을 진다고 해서 개인의 형사책임이 배제되지 않는다. (형법 제75조)

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Bộ luật Hình sự.

베트남 사회주의공화국 헌법에 근거하여 국회는 형법전을 제정한다. (형법 제정 문구)

확인 문제 8

1. 한국 한자음 심(審)의 받침 ㅁ은 Hán-Việt 에서 어떤 끝소리가 되는가?

- -n
- **-m**
- -ng
- -p

V5′(18/18). 審 thẩm. 베트남어는 -m과 -n을 가른다.

2. 률(律)의 받침 ㄹ은 Hán-Việt 에서 어떤 끝소리가 되는가?

- -c
- -p
- **-t**
- -n

V2(18/19). 律 luật. 예외는 實 thực 하나다.

3. 정(定)처럼 ㅣ 뒤에 오는 ㅇ 받침은 Hán-Việt 에서 어떤 끝소리가 되는가?

-ng

-nh

-n

-m

V4′(24/24). 定 định, 刑 hình, 名 danh.

4. 국(國)의 받침 ㄱ은 Hán-Việt 에서 어떤 끝소리가 되는가?

-c

-ch

-t

-ng

V1′. ㅜ 뒤의 ㄱ은 -c다. 國 quốc. ㅣ·ㅐ 뒤라면 -ch(責 trách).

5. 베트남 형사소송법의 khởi tố는 한국 형사절차의 무엇에 가까운가?

기소

입건

공소유지

구속

khởi tố는 사건·피의자의 입건이다(형사소송법 제143·179조). 기소는 truy tố다(제243조).

6. bản án의 뜻은?

본안

판결(문)

판례

사건

사전 한자는 版案이다. 本의 한월음도 bản이라 본안으로 짐작하기 쉽다. 판례는 án lệ.

7. 한국어 검찰원을 베트남어로 옮기면?

kiểm sát viện

viện kiểm sát

viện sát kiểm

kiểm viện sát

낱말끼리 이을 때는 중심 명사 viện(院)이 앞에, 꾸밈말 kiểm sát(檢察)이 뒤에 온다.

8. 한국 한자음 받침이 ㄱ·ㄹ·ㅂ인 글자의 Hán-Việt 성조는?

sắc 또는 nặng

huyền 또는 ngã

ngang만

여섯 성조 모두

V6(60/60 — sắc 36, nặng 24). 어느 쪽인지는 낱말째 익힌다.

1부 소리·글자·한자어 · 제4장

문장 뼈대

Khung câu

장면 — bị와 được은 어떻게 갈리는가

한·베 법관 교류 자리. 한국 법관이 형사소송법 제328조를 같이 읽다가 묻는다. 장 첫머리에 둔다.

한국 법관 Xin hỏi, ở khoản 3 tại sao dùng bị mà không dùng được?
여쭙겠습니다. 제3항에서는 왜 được이 아니라 bị를 씁니까?

베트남 법관 Vì bị cáo bị xử phạt. Đó là điều bất lợi cho bị cáo.
피고인이 처벌을 받기 때문입니다. 피고인에게 불리한 일이지요.

한국 법관 Còn được hưởng án treo thì sao?
그러면 집행유예를 받는 쪽은요?

베트남 법관 Án treo có lợi cho bị cáo, nên dùng được.
집행유예는 피고인에게 이로우니 được을 씁니다.

한국 법관 Tiếng Hàn không phân biệt như vậy.
한국어는 그렇게 가르지 않습니다.

베트남 법관 Vậy ông dịch hai từ này thế nào?
그러면 이 두 말을 어떻게 옮기십니까?

3장까지는 낱말 하나의 소리와 한자를 보았다. 이 장은 낱말을 이어 문장을 만드는 법을 본다. 베트남어 동사와 명사는 모양이 바뀌지 않는다. 한국어가 어미와 조사로 하는 일을 베트남어는 낱말의 자리와, 따로 서는 짧은 낱말이 한다. 그런 짧은 낱말을 이 책은 기능어라 부른다. 때를 알리는 đã·đang·sẽ, 부정하는 không·chưa, 당하는 일을 알리는 bị, 이로운 일을 알리는 được이 그것이다. 조문은 이 기능어만 잡아도 뼈대가 보인다. phải가 나오면 의무, không được가 나오면 금지다. 기능어 가운데 여럿은 한자에서 왔지만 3장의 받침 규칙이 맞지 않는다. 아주 이른 시기에 들어와 소리가 바뀐 옛 차용어이기 때문이다(được 得, phải 被, chịu 受, việc 役). 표제어 16개는 모두 2부 조문에서 수백 번씩 나오는 낱말이다. 예문 원문은 형사소송법·민사소송법 현행 통합본과 민법 2015 관보 원판에서 옮겼다.

먼저 읽는 법 — 이 장에 나오는 문법 용어

기능어. 뜻보다 문법 관계를 나타내는 짧은 낱말이다. 한국어라면 조사·어미가 하는 일을 베트남어에서는 따로 선 낱말이 한다. 이 장의 표제어 대부분이 기능어다.

허사. 기능어 가운데 명사 앞에 서서 관계를 잇는 말이다 — của(~의), cho(~에게), theo(~에 따라), tại(~에서). 한국어 조사와 하는 일은 같고 자리는 반대다.

양사. 수를 셀 때 숫자와 명사 사이에 넣는 단위 말이다 — hai bản hợp đồng(계약서 두 통)의 bản. 한국어 -통·-건과 같은 일을 한다.

시제 표지. 동사 앞에서 때를 알리는 말이다. đã(이미), đang(지금), sẽ(앞으로). 동사 모양은 그대로다.

수동. 주어가 행위를 하는 쪽이 아니라 받는 쪽인 문장이다. 한국어는 -되다·-받다·-당하다로, 베트남어는 동사 앞 bị·được로 만든다.

기능어의 한자 — 받침 규칙이 멈추는 자리

3장의 받침 규칙(V0~V6)은 한월음, 곧 한자를 베트남식으로 읽는 체계적인 소리에 맞는다. 기능어에는 한자에서 왔어도 이 규칙이 맞지 않는 것이 많다.

được은 得(덕), phải는 被(피), chịu는 受(수), việc은 役(역)에서 왔다고 사전 어원란이 적는다. 그런데 지금의 한월음은 각각 đắc·bị·thụ·dịch다. 아주 이른 시기에 들어와 소리가 따로 변한 옛 차용어다.

đang은 當(당)의 옛 독법이다. 표준 한월음은 đương이다.

이 책은 이런 낱말의 한자 칸을 비우고(「—」) 옛 차용이라 적는다. 한자를 붙여 두면 받침 규칙으로 거꾸로 읽게 되기 때문이다.

반대로 bị(被)·không(空)·các(各)·vụ(務)·hưởng(享)은 한월음 그대로라 규칙이 맞는다. 같은 被가 bị와 phải 두 소리로 들어온 셈이다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử trong trường hợp người làm chứng vắng mặt nhưng trước đó họ đã có lời khai trực tiếp với Tòa án hoặc gửi lời khai cho Tòa án. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 229 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 103 — 제2항 둘째 문단
   증인이 출석하지 않았더라도 그 전에 법원에 직접 진술했거나 진술서를 보냈으면 재판부는 그대로 재판을 진행한다.
2. Thời hạn là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 144 khoản 1 · 공식 원문 · 관보 2015 원판 PDF(cb2015-1.pdf) 쪽 41
   기간이란 한 시점부터 다른 시점까지로 정해지는 시간의 길이를 말한다.

이 규칙이 뒤에 나오는 곳

규칙	다시 나오는 곳

호칭 tôi·anh·ông·bà와 조문 문체 thì·trừ trường hợp	5장 「호칭과 격식」 문법 코너
부정 không phải chịu trách nhiệm hình sự — 책임 조각	11장 「형법 총론」 문법 코너
시제 표지로 읽는 절차 단계(입건된·구금 중인)	12장 「형사절차」 문법 코너
việc·sự — 긴 주어를 만드는 명사화	9장 「재산권·토지사용권」 문법 코너
양사 bản·vụ·việc·điều와 판결 번호 읽기	16장 「판례와 판결문 읽기」 문법 코너
bị can·bị cáo — 피의자와 피고인	12장 「형사절차」
옛 차용어(cướp·bên·tuổi·thuê)	3장 「한국 한자음에서 Hán-Việt 으로」 상자

▼ 처음 보는 문법 용어 20

한월음 Hán-Việt 漢越. 한자를 베트남식으로 읽는 소리 — 法 pháp, 律 luật. 이 책은 한국 한자음과 견주어 익힌다

첫소리 음절 첫머리의 자음 — pháp의 ph, luật의 l. 한국 한자음과의 대응이 받침만큼 고르지 않다(부록 A)

입성 끝소리가 -p·-t·-k 계열인 옛 중국어 음절. 한국 한자음에는 받침 ㄱ·ㄹ·ㅂ으로 남았고, Hán-Việt 에서는 성조가 sắc 아니면 nặng이다(V6)

꾸밈말 다른 말의 뜻을 꾸미는 말. 성질·소속·관계절처럼 명사를 좁히는 꾸밈말은 베트남어에서 그 명사 뒤에 온다 — viện(원) + kiểm sát(검찰). 다만 수·수량 한정어(các·những·mọi)와 Phó(부-) 같은 앞붙이는 앞에 선다(13장)

중심 명사 꾸밈말이 꾸미는 명사. 베트남어 명사구에서는 기관·소속 같은 뒤꾸밈말에 앞선다 — Viện kiểm sát nhân dân tối cao의 Viện. các·những 같은 수량어는 그보다 앞에 올 수 있다

순 베트남어 한자 차용어가 아닌 고유어 — đất, nhà ở, giết người. 사전이 고유어(또는 오스트로아시아 계통)로 밝힌 낱말에만 쓴다. 사전 어원란이 비어 있을 뿐인 낱말은 「어원 미확인」이다. 한자 칸은 「—」

어원 미확인 낱말 사전에서 어원을 확인하지 못한 낱말. 어원란이 비어 있다는 것은 고유어라는 증거가 아니다. 한자 칸은 「—」

옛 차용 아주 이른 시기에 중국어에서 들어와 소리가 바뀐 낱말. 한자가 있어도 한월음과 달라 V 규칙이 맞지 않는다 — cướp(劫, 한월음 kiếp). 한자 칸은 「—」

사전 1종 한자 병기의 낱말 근거가 사전 하나뿐이라는 표시 — bản án 版案

고립어	낱말의 모양이 바뀌지 않고, 문법 관계를 낱말 순서와 따로 선 짧은 낱말로 나타내는 언어. 한국어처럼 어미·조사를 붙이지 않는다
기능어	뜻보다 문법 관계를 나타내는 낱말 — của(…의)·theo(…에 따라). 법률 문장에서 한자어가 아닌 낱말은 대개 이쪽이다
명사화	동사·형용사를 명사로 쓰는 일. 베트남어는 낱말 모양이 바뀌지 않아 앞에 việc(일)·sự를 세운다 — việc thu hồi đất(토지 회수), sự thỏa thuận(합의)
양사	수와 명사 사이에 서서 무엇을 세는지 밝히는 말. 법률 문서에서는 bản(문서)·vụ(사건)가 자주 쓰인다 — hai bản án(판결 두 건), ba vụ án(사건 세 건)
관계절	앞의 명사를 뒤에서 꾸미는 절. 베트남어는 mà로 이끄는 일이 많다 — vụ án mà bị đơn đã kháng cáo(피고가 항소한 사건)
가짜 친구	소리나 한자가 모국어 낱말과 같아 보이는데 뜻이 다른 낱말. 이 책은 한국 한자어와 견준다 — thẩm phán(審判)은 심판이 아니라 판사, ma túy(麻醉)는 마취가 아니라 마약
통합본	văn bản hợp nhất(VBHN). 개정 내용을 원래 법률에 반영해 다시 엮은 문서 — 13/VBHN-VPQH. 개정 근거는 각주로 단다. 조 번호는 원래 법률의 번호를 쓴다(14장)
허사	기능어 가운데 명사 앞에 서서 관계를 잇는 말 — của(~의), cho(~에게), theo(~에 따라), tại(~에서). 한국어 조사와 하는 일은 같고 자리는 반대다
시제 표지	동사 앞에서 때를 알리는 말 — đã(이미), đang(지금 ~하는 중), sẽ(앞으로). 동사 모양은 바뀌지 않고, 표지가 없으면 때는 문맥이 정한다
수동	주어가 행위를 받는 쪽인 문장. 베트남어는 동사 앞에 bị(불리한 일)·được(이롭거나 중립적인 일)을 놓아 만든다 — bị bắt(체포되다), được miễn(면제받다)
호칭	상대나 자기를 부르는 말(xưng hô). 베트남어는 상대의 나이·성별·관계로 친족어를 고르고, 공식 자리에서는 자기를 tôi, 상대를 ông·bà로 부른다(5장)

표제어 16

표제어는 베트남어(꾸옥응으)로 크게 적고, 한자어면 한자(한국 통용 자형)와 한국 한자음을 옆에 붙였다. 순 베트남어·옛 차용어·어원 미확인 낱말은 한자를 적지 않았다. 발음은 하노이 IPA다. 조문 인용은 2026. 10. 28. 기준으로 대조했고, 인용마다 출처 등급을 적었다. 위 막대의 「한자 숨기기」로 한자를 가리고 읽을 수 있다.

---

1. **bị** 被 피 /ɓḭʔ˩/ **(불리한 일을) 당하다 — 수동 표지** ★★★

   읽는 법 bị — 끝소리 없음, 성조 nặng(점 ̣)

V0 V8″

被 피 → bị. 받침이 없고(V0) 첫소리 ㅍ이 b가 되었다(V8″). 3장 bị cáo(被告 피고인)의 bị와 같은 글자다. 동사 앞에 놓으면 주어가 그 일을 당한다는 뜻이 된다. 당하는 쪽에 불리한 일에 쓴다 — bị bắt(체포되다), bị tạm giam(구금되다), bị xử phạt(처벌받다). 이로운 일에는 được을 쓴다(다음 표제어). 한국어로는 -되다·-받다·-당하다 가운데 뒤 동사에 맞는 것을 고른다.

쉬운 예

Bị cáo đang bị tạm giam.

피고인은 구금되어 있다.

실무 예

Người này bị bắt khi nào?

이 사람은 언제 체포되었습니까?

원문

> Trong các trường hợp sau đây, Hội đồng xét xử phải tuyên bố trả tự do ngay tại phiên tòa cho bị cáo đang bị tạm giam, nếu họ không bị tạm giam về một tội phạm khác: 1. Bị cáo không có tội; 2. Bị cáo được miễn trách nhiệm hình sự hoặc được miễn hình phạt; 3. Bị cáo bị xử phạt bằng hình phạt không phải là hình phạt tù; 4. Bị cáo bị xử phạt tù nhưng được hưởng án treo; 5. Thời hạn phạt tù bằng hoặc ngắn hơn thời gian bị cáo đã bị tạm giam. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 328 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 165 — 원문은 1~5항을 줄을 바꿔 적는다
>
> 다음 경우에는, 구금 중인 피고인이 다른 범죄로 구금되어 있지 않으면 재판부는 법정에서 즉시 석방을 선고하여야 한다. 1. 피고인이 무죄인 경우 2. 피고인이 형사책임을 면제받거나 형을 면제받은 경우 3. 피고인이 징역형이 아닌 형벌로 처벌받은 경우 4. 피고인이 징역형을 받았으나 집행유예를 받은 경우 5. 징역 기간이 피고인이 이미 구금된 기간과 같거나 그보다 짧은 경우.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Trong các trường hợp sau đây,	trong + 경우 — 머리말	다음 경우에는
Hội đồng xét xử phải tuyên bố trả tự do	주어 + phải + 동사 — 의무	재판부는 석방을 선고하여야 한다
ngay tại phiên tòa	ngay + 장소 — 그 자리에서	법정에서 즉시

cho bị cáo đang bị tạm giam,	cho + 명사 + đang bị — 구금 중인	구금 중인 피고인에게
nếu họ không bị tạm giam về một tội phạm khác:	nếu + 조건 — 뒤에 붙는 조건	그가 다른 범죄로 구금되어 있지 않으면
1. Bị cáo không có tội;	열거 ① — 부정 không	피고인이 무죄인 경우
2. Bị cáo được miễn trách nhiệm hình sự	열거 ② — được: 이로운 일	형사책임을 면제받거나
hoặc được miễn hình phạt;	hoặc + được	형을 면제받은 경우
3. Bị cáo bị xử phạt	열거 ③ — bị: 불리한 일	피고인이 처벌받되
bằng hình phạt không phải là hình phạt tù;	không phải là — 명사 부정	징역형이 아닌 형벌로
4. Bị cáo bị xử phạt tù nhưng được hưởng án treo;	열거 ④ — bị와 được이 한 줄에	징역형을 받았으나 집행유예를 받은 경우
5. Thời hạn phạt tù bằng hoặc ngắn hơn	열거 ⑤ — 비교	징역 기간이 같거나 짧은
thời gian bị cáo đã bị tạm giam.	đã bị — 이미 구금된	이미 구금된 기간과

문형

A bị + 동사

A가 ~당하다(불리한 일)

1. bị는 동사 바로 앞에 놓는다. 동사 모양은 바뀌지 않는다.
2. 행위자를 밝히려면 bị 바로 뒤에 넣는다 — bị Tòa án xử phạt(법원에게 처벌받다).
3. 진행 중이면 đang bị, 이미 일어났으면 đã bị다 — bị cáo đang bị tạm giam(구금 중인 피고인).

Người này đã bị bắt.

이 사람은 이미 체포되었다.

Bị cáo bị Tòa án xử phạt tù.

피고인은 법원에서 징역형을 받았다.

문법 수동 · 처벌은 bị, 면제는 được

~~Bị cáo được xử phạt tù.~~ (부자연)

Bị cáo bị xử phạt tù.

위 조문 제3·4항이 둘을 나란히 쓴다. 처벌(xử phạt)은 bị, 형의 면제(miễn)나 집행유예(hưởng án treo)는 được이다. 받는 사람에게 이로운지 불리한지가 갈림길이다. 처벌에 được을 붙이면 처벌을 혜택처럼 말하는 꼴이 된다. 다만 조문의 được은 이로움과 상관없는 중립 수동으로도 많이 쓰인다(문법 코너 ③).

한국이라면? ≠ 피동 표현 · 대한민국헌법 제12조

한국 헌법 제12조 제2항은 「형사상 자기에게 불리한 진술을 강요당하지 아니한다」. 한국어는 동사 쪽을 바꿔(-당하다·-받다·-되다) 피동을 만든다. 베트남어는 동사를 그대로 두고 앞에 bị를 놓는다. 그 일이 불리하다는 평가가 낱말 하나에 실린다는 점이 다르다.

---

2. # được /ɗɨə̯ʔkɻ/ 얻다·받다 — 이로운 수동, 허가(~해도 된다) ★★★

읽는 법 được — 끝소리 -c(입성), 성조 nặng(점 ̣)

옛 차용

사전 어원란은 得(덕)을 대지만 得의 한월음은 đắc이다. 아주 이른 시기에 들어와 소리가 바뀐 옛 차용어라 한자 칸을 비운다. 동사 앞에서 세 가지로 쓰인다. 이로운 수동(được miễn 면제받다), 허가(được bán 팔 수 있다), 그리고 조문에 흔한 중립 수동(được thực hiện 행해진다)이다. 이 책이 센 민법 조문 689개 가운데 509개에 được이 들어 있다.

쉬운 예 Bị cáo được miễn hình phạt.
피고인은 형을 면제받았다.

실무 예 Tôi có được xem hồ sơ không?
기록을 봐도 됩니까?

원문

> Được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp không phải là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nếu được bên nhận thế chấp đồng ý hoặc theo quy định của luật. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 321 khoản 5 · 공식 원문 · 관보 2015 원판 PDF(cb2015-1.pdf) 쪽 83 — 제321조(저당권설정자의 권리)는 주어 없이 권리를 늘어놓는다
>
> (저당권설정자는) 생산·영업 과정에서 유통되는 상품이 아닌 저당 재산을, 저당권자가 동의하거나 법률이 정하는 바에 따라, 팔고 교환하고 증여할 수 있다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp	được + 동사들 — 허가	저당 재산을 팔고 교환하고 증여할 수 있다
không phải là hàng hóa luân chuyển	không phải là + 명사 — 아닌	유통 상품이 아닌
trong quá trình sản xuất, kinh doanh,	trong + 명사 — ~ 과정에서	생산·영업 과정에서
nếu được bên nhận thế chấp đồng ý	được + 행위자 + 동사 — 동의를 받다	저당권자가 동의하면
hoặc theo quy định của luật.	theo quy định của + 법 — 위임	또는 법률이 정하는 바에 따라

문형

A được + 동사

A는 ~받는다 / ~할 수 있다

1. được이 동사 앞에 오면 이로운 수동이거나 허가다.
2. 부정은 không được이다. ~해서는 안 된다는 금지가 되어, 2부 조문에서 가장 자주 보는 금지 문형이다.
3. 동사 뒤에 오는 được(bán được 팔 수 있었다)은 능력·성취를 나타내 뜻이 다르다.

Bị cáo được hưởng án treo.
피고인은 집행유예를 받았다.

Luật sư được gặp bị can.
변호인은 피의자를 만날 수 있다.

한국이라면? ≠ 받다 · 대한민국헌법 제27조

한국 헌법 제27조 제1항은 「법률에 의한 재판을 받을 권리를 가진다」. 한국어는 받다라는 동사를 쓰고, 베트남어는 같은 자리에 được을 쓴다(được xét xử 재판을 받다). 그런데 được은 허가(~해도 된다)와 중립 수동까지 덮어서 한국어 한 낱말로 옮겨지지 않는다. 문맥마다 받다·할 수 있다·-되다를 고른다.

---

3. hưởng 享 향 /hɨəŋ˧˩/ 누리다·받다(이익·권리) ★★

읽는 법 hưởng — 끝소리 -ng, 성조 hỏi(갈고리ˀ)

V4″

享 향 → hưởng. ㅑ 뒤의 ㅇ 받침이 -ng가 되었다(V4″). 혼자 동사로도 쓰지만 법률 문장에서는 được hưởng(누리게 되다), quyền hưởng dụng(용익권), người hưởng(받는 사람)처럼 짝을 지어 나온다. 앞 표제어 được과 붙어 이익을 두 번 표시한다 — được hưởng án treo(집행유예를 받다), được hưởng di sản(유산을 받다).

쉬운 예

Người thừa kế được hưởng di sản.

상속인은 유산을 받는다.

실무 예

Bị cáo có được hưởng án treo không?

피고인은 집행유예를 받습니까?

원문

> Người chiếm hữu ngay tình, liên tục, công khai được áp dụng thời hiệu hưởng quyền và được hưởng hoa lợi, lợi tức mà tài sản mang lại theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 184 khoản 3 · 공식 원문 · 관보 2015 원판 PDF(cb2015-1.pdf) 쪽 51
>
> 선의로, 계속하여, 공연하게 점유하는 사람은 이 법전과 관련 법률이 정하는 바에 따라 취득시효를 적용받고 재산이 낳는 과실과 수익을 누린다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Người chiếm hữu ngay tình, liên tục, công khai	주어 — 꾸밈말 셋이 뒤	선의·계속·공연하게 점유하는 사람은
được áp dụng thời hiệu hưởng quyền	được + 동사 — 중립 수동	취득시효를 적용받고
và được hưởng hoa lợi, lợi tức	được hưởng — 이익을 누리다	과실과 수익을 누린다
mà tài sản mang lại	mà + 절 — 앞 명사를 꾸미는 관계절	재산이 가져다주는
theo quy định của Bộ luật này	theo quy định của — 근거	이 법전이 정하는 바에 따라
và luật khác có liên quan.	và + 명사	그리고 관련 법률에 따라

문형

A được hưởng B

A는 B를 누린다·받는다

1. được hưởng는 이익을 받는 쪽을 주어로 세운다.
2. B 자리에 받는 것이 온다 — án treo(집행유예), di sản(유산), quyền(권리).
3. 부정은 không được hưởng(받지 못한다)이다.

Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần bằng nhau.
같은 순위의 상속인들은 같은 몫을 받는다.

Người này không được hưởng di sản.
이 사람은 유산을 받지 못한다.

한국이라면? = 점유자의 추정 · 민법 제197조

점유를 보호하는 생각은 같다. 한국 민법 제197조 제1항은 「점유자는 소유의 의사로 선의, 평온 및 공연하게 점유한 것으로 추정한다」. 베트남 민법 제184조는 선의·계속·공연을 한데 묶어 시효와 과실 취득을 한 문장에 담는다. hưởng은 그 누린다 자리에 들어간다.

---

4. # chịu /tɕiʔwˀˀ/ (부담·책임을) 지다 ★★★

읽는 법 chịu — 끝소리 없음, 성조 nặng(점)

옛 차용

사전 어원란은 受(수)를 대지만 受의 한월음은 thụ다. 옛 차용어라 한자 칸을 비운다. 3장 thẩm phán의 문형 chịu trách nhiệm(책임을 지다)에서 이미 나왔다. 비용·책임·형벌처럼 떠안는 부담에 쓴다 — chịu lệ phí(수수료를 부담하다), chịu án phí(소송비용을 부담하다). bị와 달리 동사 앞의 표지가 아니라 그 자체가 동사다.

쉬운 예 Bên thua kiện phải chịu án phí.
패소한 쪽이 소송비용을 부담해야 한다.

실무 예 Ai chịu chi phí giám định?
감정 비용은 누가 부담합니까?

원문

> Trường hợp vợ, chồng không thỏa thuận được người có nghĩa vụ chịu lệ phí thì mỗi người phải chịu một nửa lệ phí. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 149 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 68 — 제2항 둘째 문장. 첫 문장(부부의 합의와 면제 예외)은 따로 선다
> 부부가 수수료를 부담할 사람을 합의하지 못한 경우에는 각자 수수료의 절반을 부담한다.

문형

A phải chịu B

A는 B를 부담해야 한다

1. chịu 뒤에 부담하는 명사가 바로 온다 — chịu lệ phí, chịu trách nhiệm.
2. phải가 앞에서 의무를 더한다.
3. 면제는 không phải chịu(부담하지 않아도 된다)다.

Nguyên đơn không phải chịu án phí.
원고는 소송비용을 부담하지 않는다.

Mỗi bên chịu một nửa chi phí.
양쪽이 비용의 절반씩을 부담한다.

문법 옛 차용 · chịu는 동사, bị는 표지

~~Mỗi người phải bị một nửa lệ phí.~~ (부자연)

Mỗi người phải chịu một nửa lệ phí.

bị는 대개 동사 앞에서 불리한 일을 당함을 나타낸다(bị bắt). bị bệnh(병에 걸리다)처럼 명사를 받는 굳은 말도 있지만, 비용을 부담한다는 뜻은 동사 chịu가 맡는다. 두 낱말 모두 받는 쪽을 주어로 세워서 헷갈리기 쉽다. 비용·책임을 떠안으면 chịu로 익혀 둔다.

한국이라면? = 비용 부담 · 민사소송법 제98조

한국 민사소송법 제98조는 「소송비용은 패소한 당사자가 부담한다」. 베트남 민사소송법도 비용 부담자를 정하고, 그 부담을 chịu 하나로 말한다 — chịu án phí(소송비용 부담), chịu lệ phí(수수료 부담). 위 조문은 이혼 사건 수수료를 부부가 절반씩 진다고 정한다.

---

5. # phải /fa̰ːj˧˩/ ~해야 한다 — 의무 ★★★

읽는 법 phải — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리ˀ)

옛 차용

사전 어원란은 被(피)를 대지만 被의 한월음은 bị다. 같은 글자가 옛 차용어 phải와 한월음 bị 두 소리로 들어온 셈이다. 지금은 의무를 나타내는 말로, 동사 앞에 놓는다. 조문에 매우 흔하다 — 이 책이 센 민법 조문 689개 가운데 340개, 민사소송법 516개(폐지된 1개 조 제외) 가운데 284개에 나온다(조 본문 기준). 부정 không phải는 ~할 필요가 없다 또는 ~이 아니다다.

쉬운 예

Bị cáo phải có mặt tại phiên tòa.
피고인은 공판에 출석해야 한다.

실무 예

Tôi có phải nộp bản sao không?

사본을 내야 합니까?

원문

> Người tiến hành tố tụng phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi trong những trường hợp sau đây: 1. Họ đồng thời là đương sự, người đại diện, người thân thích của đương sự; 2. Họ đã tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người làm chứng, người giám định, người phiên dịch trong cùng vụ việc đó; 3. Có căn cứ rõ ràng cho rằng họ có thể không vô tư trong khi làm nhiệm vụ. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 52 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 26 — 원문은 1~3항을 줄을 바꿔 적는다
>
> 소송을 진행하는 사람은 다음 경우에 소송 진행을 회피하여야 하거나 교체되어야 한다. 1. 그 사람이 당사자이거나 당사자의 대리인·친족인 경우 2. 같은 사건에서 당사자의 권리·이익 보호인, 증인, 감정인, 통역인으로 소송에 참여한 경우 3. 그 사람이 직무를 공정하게 하지 못할 수 있다고 볼 분명한 근거가 있는 경우.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Người tiến hành tố tụng phải từ chối tiến hành tố tụng	주어 + phải + 동사 — 의무	소송을 진행하는 사람은 소송 진행을 회피하여야 한다
hoặc bị thay đổi trong những trường hợp sau đây:	hoặc + bị + 동사 — 교체되다	또는 다음 경우에 교체된다
1. Họ đồng thời là đương sự, người đại diện,	열거 ① — họ: 3인칭	그 사람이 당사자·대리인이거나
người thân thích của đương sự;	người + 꾸밈말	당사자의 친족인 경우
2. Họ đã tham gia tố tụng với tư cách là	열거 ② — đã: 이미	~의 자격으로 이미 소송에 참여한
người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự,	자격 ① — người + 동사구	당사자의 적법한 권리·이익 보호인
người làm chứng, người giám định, người phiên dịch	자격 ②~④ — người + 동사	증인, 감정인, 통역인

trong cùng vụ việc đó;	trong + 명사	같은 사건에서
3. Có căn cứ rõ ràng cho rằng	열거 ③ — 주어 없는 có	~라고 볼 분명한 근거가 있는 경우
họ có thể không vô tư trong khi làm nhiệm vụ.	có thể + không — 아닐 수 있다	직무 중 공정하지 않을 수 있다

문형

A phải + 동사

A는 ~해야 한다

1. phải는 동사 바로 앞에 놓는다.
2. 부정 không phải + 동사는 ~하지 않아도 된다(필요 없음)다. 금지는 không được이다.
3. phải là + 명사는 ~이어야 한다(자격 요건)다.

Người làm chứng phải khai đúng sự thật.

증인은 사실대로 진술해야 한다.

Tôi không phải ký vào biên bản này.

저는 이 조서에 서명하지 않아도 됩니다.

문법 의무 · phải는 동사 앞

~~Bị cáo có mặt phải tại phiên tòa.~~ (비문)

Bị cáo phải có mặt tại phiên tòa.

의무의 phải는 동사(có mặt 출석하다) 바로 앞에 놓는다. 한국어 -해야 한다는 문장 끝에 오지만 베트남어는 동사 앞에서 먼저 알린다. 그래서 조문을 읽을 때 의무인지 아닌지가 문장 앞쪽에서 갈린다.

한국이라면? = 의무 규정 · 민사소송법 제1조

의무를 정하는 일은 같다. 한국 민사소송법 제1조 제2항은 「당사자와 소송관계인은 신의에 따라 성실하게 소송을 수행하여야 한다」. 한국어는 의무를 문장 끝 -여야 한다에 두고, 베트남어는 동사 앞 phải에 둔다. 베트남 민사소송법 제52조는 회피·교체 사유를 이 phải 문형으로 연다. 한국은 제척·기피·회피를 따로 정한다(민사소송법 제41조 이하).

---

6. CÓ /kɔ˧˥/ 있다·가지다 — 질문틀 có … không ★★★

읽는 법 có — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ˊ)

순 베트남어

고유어다. 있다·가지다가 기본 뜻이다. 법률 문장에서는 명사를 받아 상태를 만든다 — có quyền(권리가 있다), có nghĩa vụ(의무가 있다), có hiệu lực(효력이 있다). có thể는 ~할 수 있다는 가능이다. 질문에서는 có … không?이 한 틀이 되어 예·아니요를 묻는다(문법 코너 ②). 대답의 có는 예, không은 아니요다.

쉬운 예

Bị cáo có luật sư không?

피고인에게 변호인이 있습니까?

실무 예

Người làm chứng có mặt không?

증인이 출석했습니까?

원문

> Người làm chứng có nghĩa vụ tham gia phiên tòa theo giấy triệu tập của Tòa án. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 229 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 103
>
> 증인은 법원의 소환장에 따라 재판기일에 참석할 의무가 있다.

문형

A có + 술어 + không?

A는 ~합니까? / ~이 있습니까?

1. có와 문장 끝 không 사이에 묻고 싶은 술어를 넣는다.
2. 술어가 có 자체(있다)면 có … không?이 바로 있느냐가 된다 — có luật sư không?(변호인이 있습니까?)
3. 대답은 có(예·있다) 또는 không(아니요·없다)이다. 공손하게 하려면 끝에 ạ를 붙인다(5장).

Bản án này có hiệu lực không?

이 판결은 효력이 있습니까?

Bị cáo có quyền kháng cáo không?

피고인은 항소할 권리가 있습니까?

한국이라면? = ~할 의무가 있다

한국 법령도 -할 의무가 있다·-하여야 한다를 함께 쓴다. 베트남어 có nghĩa vụ + 동사는 의무(nghĩa vụ)를 가진다(có)는 짜임이라, 순서까지 한국어 의무가 있다와 비슷하다. 다른 점은 동사가 뒤에 붙는다는 것이다 — có nghĩa vụ tham gia(참석할 의무가 있다).

---

7. không 空 공 /xəwŋ˧˧/ 아니다(부정) · 문장 끝 의문 표지 ★★★

읽는 법 không — 끝소리 -ng, 성조 ngang(평)

V4″

쫀 공 → không. ㅗ 뒤 ㅇ 받침이 -ng가 되었다(V4″). 한월음 그대로 부정사가 된 낱말이다. 동사·형용사 바로 앞에 놓아 부정한다 — không có tội(죄가 없다). không được는 금지(~해서는 안 된다), không phải는 ~가 아니다·~할 필요가 없다다. 문장 끝에 오면 có … không?의 의문 표지다. 숫자 0도 không이다.

쉬운 예

Bị cáo không có tội.

피고인은 무죄다.

실무 예

Hai nghĩa vụ này có được bù trừ không?

이 두 채무는 상계할 수 있습니까?

원문

> Nghĩa vụ không được bù trừ trong trường hợp sau đây: 1. Nghĩa vụ đang có tranh chấp; 2. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín; 3. Nghĩa vụ cấp dưỡng; 4. Nghĩa vụ khác do luật quy định. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 379 · 공식 원문 · 관보 2015 원판 PDF(cb2015-2.pdf) 쪽 4 — 원문은 1~4항을 줄을 바꿔 적는다
>
> 다음 채무는 상계하지 못한다. 1. 다툼이 있는 채무 2. 생명·건강·명예·인격·신용을 침해하여 생긴 손해배상 채무 3. 부양 채무 4. 그 밖에 법률이 정한 채무.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Nghĩa vụ không được bù trừ	주어 + không được + 동사 — 금지	채무는 상계하지 못한다
trong trường hợp sau đây:	열거 예고	다음 경우에
1. Nghĩa vụ đang có tranh chấp;	열거 ① — đang: 지금	다툼이 있는 채무
2. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do xâm phạm	열거 ② — do + 원인	~을 침해하여 생긴 손해배상 채무
tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín;	침해 대상 다섯	생명·건강·명예·인격·신용
3. Nghĩa vụ cấp dưỡng;	열거 ③	부양 채무
4. Nghĩa vụ khác do luật quy định.	열거 ④ — khác: 열린 목록	그 밖에 법률이 정한 채무

문형

A không được + 동사

A는 ~해서는 안 된다·~하지 못한다

1. không được는 동사 바로 앞에 놓는다.
2. 수동으로 읽으면 ~되지 않는다, 금지로 읽으면 ~해서는 안 된다다. 조문에서는 둘이 같은 말이 된다.
3. 뒤에 trong trường hợp sau đây(다음 경우에)가 오면 금지 대상이 열거된다.

Thẩm phán không được tiết lộ bí mật.
판사는 비밀을 누설해서는 안 된다.

Tài sản này không được bán.
이 재산은 팔 수 없다.

문법 부정 · không은 부정할 말 바로 앞

~~Nghĩa vụ được không bù trừ.~~ (비문)

Nghĩa vụ không được bù trừ.

부정사 không은 부정하려는 말 바로 앞에 선다. 금지는 허가 được을 부정한 것이라 không이 được 앞으로 나와 không được가 된다. được không으로 뒤집으면 문장 끝의 질문틀(... được không? ~해도 됩니까?)과 섞여 뜻이 무너진다.

한국이라면? ≠ 금지의 자리

한국 조문은 금지를 문장 끝 -하지 못한다·-할 수 없다로 알린다. 베트남 조문은 동사 앞 không được로 알린다. 부정이 문장 앞쪽에 오기 때문에, 무엇이 금지되는지 읽기 전에 금지라는 것부터 안다. 이 책이 센 네 법전 조문 2,106개(현행 통합본 조 본문, 폐지 조 제외) 가운데 236개에 không được가 나온다.

---

8. chưa /tɕɨə˧˧/ 아직 ~하지 않다 ★★

읽는 법 chưa — 끝소리 없음, 성조 ngang(평)

어원 미확인

사전에 어원란이 없다(어원 미확인 — 고유어라는 판정이 아니다). không이 단순 부정이라면 chưa는 아직 일어나지 않았다는 부정이다. 언젠가 일어날 수 있다는 여운이 남는다 — chưa có(아직 없다), chưa thành niên(아직 성년이 아닌, 미성년). 문장 끝에 오면 đã ... chưa?(벌써 ~했습니까?)의 질문틀이 되고, 대답은 rồi(했다) 아니면 chưa(아직)다.

쉬운 예 Bản án chưa có hiệu lực pháp luật.
판결은 아직 확정되지 않았다.

실무 예 Tòa án đã thụ lý vụ án chưa?
법원은 사건을 접수했습니까?

원문

> Trình tự, thủ tục thụ lý, giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp chưa có điều luật để áp dụng được thực hiện theo quy định của Bộ luật này. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 44 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 22
>
> 적용할 조문이 아직 없는 경우의 민사사건 접수·처리 절차는 이 법전이 정하는 바에 따른다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Trình tự, thủ tục thụ lý, giải quyết vụ việc dân sự	주어 — 명사 나열	민사사건의 접수·처리 절차는
trong trường hợp chưa có điều luật để áp dụng	chưa có — 아직 없다	적용할 조문이 아직 없는 경우에
được thực hiện theo quy định của Bộ luật này.	được + 동사 — 중립 수동	이 법전이 정하는 바에 따라 행해진다

문형

A đã + 동사 + chưa?

A는 (벌써) ~했습니까?

1. 이미 일어났는지 묻는 틀이다. đã는 생략하기도 한다.
2. 대답은 rồi(했다) 또는 chưa(아직)다. 문장으로 답하면 Đã … rồi 또는 Chưa … 꼴이다.
3. không으로 물으면(có … không?) 했는지가 아니라 하는지·있는지를 묻는다.

Bị cáo đã nhận bản án chưa?
피고인은 판결문을 받았습니까?

Chưa, bị cáo chưa nhận.
아니요, 아직 받지 않았습니다.

한국이라면? ≠ 법의 흠결 · 민법 제1조

조문이 없는 사건을 어떻게 하느냐는 물음은 같다. 한국 민법 제1조는 「민사에 관하여 법률에 규정이 없으면 관습법에 의하고 관습법이 없으면 조리에 의한다」. 베트남 민사소송법 제44조는 적용할 조문이 아직 없는(chưa có) 사건도 받아서 처리하는 절차를 둔다. 무엇으로 메우는지는 민법 제6조가 정한다(3장).

---

9. **đã** /ɗaʔa1/ **이미 ~했다 — 완료** ★★★

읽는 법 đã — 끝소리 없음, 성조 ngã(물결 ˜)

어원 미확인

사전에 어원란이 없다(어원 미확인 — 고유어라는 판정이 아니다). 동사 앞에 놓아 일이 이미 일어났음을 나타낸다. 베트남어 동사는 때에 따라 모양이 바뀌지 않으므로 때는 이런 낱말과 문맥이 맡는다. 법률 문장의 단골은 đã có hiệu lực pháp luật(이미 법적 효력이 생긴 — 확정된)이다. 이 책이 센 네 법전 조문 2,106개(현행 통합본 조 본문, 폐지 조 제외) 가운데 697개에 đã가 나온다.

쉬운 예

Bản án đã có hiệu lực pháp luật.

판결이 확정되었다.

실무 예

Bị cáo đã bị tạm giam bao lâu?

피고인은 얼마 동안 구금되었습니까?

원문

> Hội đồng giám đốc thẩm sửa bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật khi có đủ các điều kiện: 1. Các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án đã rõ ràng, đầy đủ; 2. Việc sửa bản án, quyết định không làm thay đổi bản chất của vụ án, không làm xấu đi tình trạng của người bị kết án, không gây bất lợi cho bị hại, đương sự. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 393 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 193 — 원문은 1·2항을 줄을 바꿔 적는다
>
> 감독심 재판부는 다음 요건을 모두 갖추면 확정된 판결·결정을 고친다. 1. 사건 기록의 자료·증거가 이미 분명하고 충분할 것 2. 판결·결정을 고쳐도 사건의 본질을 바꾸지 않고, 유죄 판결을 받은 사람의 처지를 나쁘게 하지 않으며, 피해자·당사자에게 불리하지 않을 것.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Hội đồng giám đốc thẩm sửa bản án, quyết định	주어 + 동사 + 목적어	감독심 재판부는 판결·결정을 고친다
đã có hiệu lực pháp luật	đã + có — 이미 효력이 생긴(확정된)	확정된
khi có đủ các điều kiện:	khi + 조건 — ~할 때	요건을 모두 갖추었을 때
1. Các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án	열거 ① — 주어	사건 기록의 자료·증거가
đã rõ ràng, đầy đủ;	đã + 형용사 — 이미 ~한 상태	이미 분명하고 충분할 것

2. Việc sửa bản án, quyết định	열거 ② — Việc + 동사구 = 주어	판결·결정을 고치는 일이
không làm thay đổi bản chất của vụ án,	không + 동사 ①	사건의 본질을 바꾸지 않고
không làm xấu đi tình trạng của người bị kết án,	không + 동사 ②	유죄 판결을 받은 사람의 처지를 나쁘게 하지 않으며
không gây bất lợi cho bị hại, đương sự.	không + 동사 ③	피해자·당사자에게 불리하지 않을 것

문형

A đã + 동사

A는 이미 ~했다

1. đã는 술어 바로 앞에 놓는다.
2. 형용사 앞에도 온다 — đã rõ ràng(이미 분명하다).
3. 수동과 겹치면 đã bị·đã được 순서다 — đã bị tạm giam(이미 구금된).

Tòa án đã tuyên án.
법원은 판결을 선고했다.

Bị cáo đã được trả tự do.
피고인은 석방되었다.

문법 시제 · đã는 술어 앞

~~Bản án có hiệu lực pháp luật đã.~~ (비문)

Bản án đã có hiệu lực pháp luật.

đã·đang·sẽ는 모두 술어(동사·형용사) 바로 앞에 선다. 한국어 과거 어미 -었-이 뒤에 붙는 데 이끌려 뒤에 놓으면 비문이다. 문장 끝에 놓는 완료 표시는 따로 있다 — rồi(Bản án có hiệu lực rồi 판결이 벌써 확정됐다). đã와 rồi는 함께 쓸 수도 있다.

한국이라면? ≠ 확정 판결

한국 법령은 확정된 판결처럼 관형형 -된으로 완료를 나타낸다. 베트남 조문은 같은 뜻을 đã có hiệu lực pháp luật(이미 법적 효력을 가진)로 쓴다. 위 조문의 감독심(giám đốc thẩm)은 확정 판결을 다시 심사하는 베트남 절차로, 한국의 재심·비상상고와 같지 않다(12·17장).

10. # đang /ɗaːŋ˧˧/ ~하는 중이다 — 진행 ★★★

읽는 법 đang — 끝소리 -ng, 성조 ngang(평)

옛 차용

當(당)의 옛 독법이다. 표준 한월음은 đương이라 받침 규칙 밖에 두고 한자 칸을 비운다. 동사 앞에서 지금 진행 중임을 나타낸다. 법률 문장에서는 어떤 상태가 계속되는 것을 가리킬 때가 많다 — tài sản đang tranh chấp(다툼 중인 재산), bị cáo đang bị tạm giam(구금 중인 피고인). 이 책이 센 네 법전 조문 2,106개(현행 통합본 조 본문, 폐지 조 제외) 가운데 176개에 나온다.

쉬운 예

Thẩm phán đang xét xử.

판사가 재판 중이다.

실무 예

Vụ án này đang được giải quyết phải không?

이 사건은 처리 중이지요?

원문

Kê biên tài sản đang tranh chấp được áp dụng nếu trong quá trình giải quyết vụ án có căn cứ cho thấy người giữ tài sản đang tranh chấp có hành vi tẩu tán, hủy hoại tài sản. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 120 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 59

사건을 처리하는 과정에서 다툼 중인 재산을 가진 사람이 그 재산을 빼돌리거나 훼손한다고 볼 근거가 있으면 다툼 중인 재산의 압류를 적용한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Kê biên tài sản đang tranh chấp	명사 + đang + 동사 — 다툼 중인 재산	다툼 중인 재산의 압류는
được áp dụng	được + 동사 — 중립 수동	적용된다
nếu trong quá trình giải quyết vụ án	nếu + 조건	사건을 처리하는 과정에서
có căn cứ cho thấy	có căn cứ — 근거가 있다	~라고 볼 근거가 있으면
người giữ tài sản đang tranh chấp	người + 동사구 — 가진 사람	다툼 중인 재산을 가진 사람이

có hành vi tẩu tán, hủy hoại tài sản.	có hành vi + 동사 — ~하는 행위가 있다	재산을 빼돌리거나 훼손하는

문형

명사 + đang + 동사

~하는 중인 (명사)

1. 꾸밈말이 뒤에 오는 3장 어순 그대로, 명사 뒤에 đang + 동사를 붙인다.
2. 문장 술어로도 쓴다 — Hai bên đang tranh chấp(양측이 다투고 있다).
3. 수동과 겹치면 đang bị·đang được다.

Bị can đang bị tạm giữ.
피의자는 유치 중이다.

Hai bên đang thương lượng.
양측이 협상 중이다.

문법 시제 · đang + 동사 = 진행

~~Tài sản tranh chấp đang.~~ (비문)

Tài sản đang tranh chấp.

đang도 술어 바로 앞이다. 명사 뒤에서 꾸밀 때도 순서는 같다 — tài sản(재산) + đang tranh chấp(다툼 중인). 한국어 -는 중인이 뒤에 붙는다고 đang을 맨 뒤로 보내면 비문이다.

한국이라면? ≠ 다툼의 대상

한국어는 다툼의 대상처럼 명사로 묶어 말한다. 베트남 조문은 tài sản đang tranh chấp(지금 다투고 있는 재산)처럼 진행 표지를 넣은 꾸밈으로 말한다. 같은 것을 가리켜도 한국어는 상태를 이름으로, 베트남어는 동작으로 붙잡는다. 압류(kê biên)는 베트남 민사소송법의 긴급 임시 조치 가운데 하나다.

---

11. **sẽ** /sɛʔɛ1/ **~할 것이다 — 미래** ★★

읽는 법 sẽ — 끝소리 없음, 성조 ngã(물결 ˜)

어원 미확인

사전에 어원란이 없다(어원 미확인 — 고유어라는 판정이 아니다). 동사 앞에 놓아 앞으로 일어날 일을 나타낸다. 회화에는 흔하지만 조문에는 드물다. 이 책이 센 네 법전 조문 2,106개(현행 통합본 조 본문, 폐지 조 제외) 가운데 21개(1.0%)에만 나온다. 앞으로의 일도 조문은 대개 표지 없이 현재형으로 정한다.

쉬운 예 Tòa án sẽ tuyên án vào ngày mai.
법원은 내일 판결을 선고할 것이다.

실무 예 Khi nào phiên tòa sẽ mở lại?
공판은 언제 다시 열립니까?

원문 > Thời hạn có thể được xác định bằng phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm hoặc bằng một sự kiện có thể sẽ xảy ra. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 144 khoản 2 · 공식 원문 · 관보 2015 원판 PDF(cb2015-1.pdf) 쪽 41
기간은 분·시·일·주·월·년이나 앞으로 일어날 수 있는 사건으로 정할 수 있다.

문형

A sẽ + 동사

A는 ~할 것이다

1. sẽ는 술어 바로 앞에 놓는다.
2. 때를 나타내는 말(ngày mai 내일)이 있으면 sẽ를 빼도 미래로 읽힌다.
3. 조동사 có thể와 겹치면 có thể sẽ(~할 수도 있다) 순서가 위 조문의 꼴이다.

Tôi sẽ gửi tài liệu này.
이 자료를 보내 드리겠습니다.

Phiên tòa sẽ mở lại sau một tháng.
공판은 한 달 뒤 다시 열린다.

한국이라면? + 미래 표지

한국어는 -겠-·-ㄹ 것이다 같은 어미로 미래를 나타내고, 조문은 대개 현재형이다. 베트남어는 동사 앞 sẽ로 미래를 나타낸다. 조문에서는 sẽ가 드물다는 점이 한국 법령과 같다. 위 조문의 có thể sẽ xảy ra(일어날 수도 있는)는 가능(có thể)과 미래(sẽ)를 겹친 드문 예다.

---

12. **vụ** 務 무 /vʊ̰ʔʲ/ **일·건 — 사건을 가리키고 세는 말** ★★

읽는 법 vụ — 끝소리 없음, 성조 nặng(점 ̣)

V0

務 무 → vụ. 받침이 없다(V0). 3장 nghĩa vụ(義務 의무)의 vụ와 같은 글자다. 혼자서는 사건·일을 가리키거나 세는 말이 된다 — vụ án(소송 사건), vụ việc(사건), một vụ tai nạn(사고 한 건). 2부에서 vụ án dân sự(민사사건)·vụ án hình sự(형사사건)로 계속 나온다.

쉬운 예

Đây là một vụ án dân sự.

이것은 민사사건이다.

실무 예

Năm nay Tòa án đã giải quyết bao nhiêu vụ án?

올해 법원은 사건을 몇 건 처리했습니까?

원문

> Trường hợp trả lại đơn hoặc đình chỉ giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều này thì tiền tạm ứng án phí, lệ phí được xử lý theo quy định của Bộ luật này. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 472 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 206
>
> 이 조 제1항에 따라 외국적 요소가 있는 민사사건의 소장을 돌려주거나 사건 처리 절차를 종결한(đình chỉ) 경우에는 예납한 소송비용·수수료를 이 법전이 정하는 바에 따라 처리한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Trường hợp trả lại đơn	Trường hợp + 조건	소장을 돌려주거나
hoặc đình chỉ giải quyết vụ việc dân sự	vụ việc — 사건	민사사건의 처리 절차를 종결한 경우 — đình chỉ는 끝내는 처분, 일시 중지는 tạm đình chỉ
có yếu tố nước ngoài	có + 명사 — 꾸밈	외국적 요소가 있는
quy định tại khoản 1 Điều này	quy định tại + 조항	이 조 제1항에 따른
thì tiền tạm ứng án phí, lệ phí	thì — 결과로 넘어감	예납한 소송비용·수수료는
được xử lý theo quy định của Bộ luật này.	được + 동사 — 중립 수동	이 법전에 따라 처리된다

문형

숫자 + vụ + 명사

~ 몇 건

1. 숫자와 명사 사이에 vụ를 넣는다 — một vụ tai nạn(사고 한 건).

2. vụ án은 그 자체로 한 낱말(소송 사건)이라 수를 셀 때는 숫자를 바로 붙인다 — ba vụ án(사건 세 건).

3. 몇 건이냐고 물을 때는 bao nhiêu vụ다.

Có hai vụ án liên quan đến công ty này.

이 회사와 관련된 사건이 두 건 있다.

Vụ việc này thuộc thẩm quyền của Tòa án.

이 사건은 법원 관할이다.

한국이라면? = 사건

한국 법령의 사건과 같은 자리다. 베트남 민사소송법은 다툼이 있는 vụ án(소송 사건)과 다툼 없는 신청 사건 việc을 묶어 vụ việc dân sự라 부른다(제1조). 한국의 소송사건·비송사건 구분과 겹친다. 세는 말로 쓸 때는 한국어 -건이 vụ에 해당한다.

---

13. # bản /ɓaːnˀ/ **통·부 — 문서를 세는 말, 사본·원본의 본** ★★

읽는 법 bản — 끝소리 -n, 성조 hỏi(갈고리ˀ)

사전 1종

문서를 세는 말이다 — hai bản(두 통), bản sao(사본), bản chính(원본). 낱말 근거는 en.wiktionary 하나뿐인데, 그 사전이 이 뜻의 어원을 版(판) 또는 本(본)으로 함께 적고 하나로 정하지 않는다. 그래서 이 책은 한자 칸을 비운다. 낱말 안의 bản은 한자가 갈린다 — văn bản(文本 문서), bản quyền(版權 저작권), bản án(版案 판결, 3장). 소리가 같아도 bản án은 本案(본안)이 아니다.

쉬운 예

Hợp đồng được lập thành hai bản.

계약서는 두 통으로 작성한다.

실무 예

Tôi cần mấy bản sao?

사본이 몇 통 필요합니까?

원문

> Trường hợp nguyên đơn có đơn yêu cầu Tòa án hỗ trợ trong việc gửi tài liệu, chứng cứ thì kèm theo thông báo về việc thụ lý vụ án, Tòa án gửi cho bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bản sao tài liệu, chứng cứ do nguyên đơn cung cấp. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 196 khoản 3 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 87 — 표제어표 조문 후보 밖(후보 두 조는 bản 이 biên bản 안에만 있다)
>
> 원고가 자료·증거를 보내는 데 법원의 도움을 신청한 경우에는 법원이 사건 접수 통지와 함께 원고가 낸 자료·증거의 사본을 피고와 이해관계 있는 사람에게 보낸다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Trường hợp nguyên đơn có đơn yêu cầu Tòa án hỗ trợ	Trường hợp + 조건	원고가 법원의 도움을 신청한 경우
trong việc gửi tài liệu, chứng cứ	trong việc + 동사구 — ~하는 일에서	자료·증거를 보내는 데
thì kèm theo thông báo về việc thụ lý vụ án,	thì + 결과 — 함께 붙여	사건 접수 통지와 함께
Tòa án gửi cho bị đơn,	주어 + 동사 + cho + 받는 사람	법원은 피고에게
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan	받는 사람 ②	이해관계 있는 사람에게
bản sao tài liệu, chứng cứ do nguyên đơn cung cấp.	목적어 — bản sao: 사본	원고가 낸 자료·증거의 사본을 보낸다

문형

숫자 + bản + 문서

문서 몇 통

1. 숫자 – bản – 문서 이름 순서다 — hai bản hợp đồng(계약서 두 통).
2. 문서 이름이 앞에 나왔으면 bản만 남긴다 — lập thành hai bản(두 통으로 작성하다).
3. 몇 통이냐고 물을 때는 mấy bản·bao nhiêu bản이다.

Xin gửi cho tôi ba bản sao.

사본 세 통을 보내 주십시오.

Bản chính ở đâu?

원본은 어디 있습니까?

문법 양사 · 숫자 + bản + (문서)

~~Hợp đồng được lập thành hai.~~ (부자연)

Hợp đồng được lập thành hai bản.

베트남어는 수를 셀 때 숫자 뒤에 세는 단위를 넣는다. 문서는 bản, 사건은 vụ다. 한국어도 두 통·두 부처럼 단위를 붙이지만 빼도 말이 되는 때가 많다. 베트남어 문서 개수에서는 bản을 빼면 무엇을 세는지가 흐려진다.

한국이라면? ≠ 통·부

한국어도 문서를 한 통·두 부로 센다. 베트남어 bản은 세는 말이면서 bản sao(사본)·bản chính(원본)처럼 문서 이름의 앞머리에도 선다. 한국어 사본·원본의 본(本)과 소리가 겹치지만, 한자 근거가 갈려 있어 본으로 읽고 넘어가지 않는다(가짜 친구 코너).

---

14. việc /viə̰ʔkʲ/ 일 — 동사구를 명사로 만드는 말 ★★★

읽는 법 việc — 끝소리 -c(입성), 성조 nặng(점 ̣)

옛 차용

사전 어원란은 役(역)을 대지만 役의 한월음은 dịch이다. 옛 차용어라 한자 칸을 비운다. 명사로는 일·사건이다(việc dân sự 다툼 없는 민사 신청 사건). 동사구 앞에 붙으면 그 행위를 명사로 만든다 — việc phân loại tài sản(재산을 분류하는 일). 3장 hình sự의 문형 Việc + 동사구가 이것이다. 2부 조문의 긴 주어는 대개 이렇게 시작한다(9장 문법 코너).

쉬운 예

Việc này rất khó.

이 일은 매우 어렵다.

실무 예

Việc giám định mất bao lâu?

감정은 얼마나 걸립니까?

원문

> Việc phân loại tài sản là động sản, bất động sản được xác định theo pháp luật của nước nơi có tài sản. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 677 · 공식 원문 · 관보 2015 원판 PDF(cb2015-2.pdf) 쪽 74
>
> 재산이 동산인지 부동산인지의 분류는 재산 소재지 나라의 법에 따라 정한다.

문형

Việc + 동사구 + 술어

~하는 일은 …하다

1. Việc 뒤에 동사구를 통째로 둔다 — việc phân loại tài sản(재산을 분류하는 일).
2. 그 덩어리 전체가 주어다. 술어는 덩어리가 끝난 뒤에 온다 — được xác định(정해진다).
3. 덩어리가 길면 술어 앞의 được·là·phải를 찾아 끊어 읽는다.

Việc bồi thường được thực hiện theo thỏa thuận.

배상은 합의에 따라 한다.

Việc này thuộc thẩm quyền của Tòa án.

이 일은 법원 관할이다.

한국이라면? = 소재지법 · 국제사법 제33조

물건을 소재지 법에 맡기는 생각은 같다. 한국 국제사법 제33조 제1항은 「동산 및 부동산에 관한 물권 또는 등기하여야 하는 권리는 그 동산 · 부동산의 소재지법에 따른다」. 베트남 민법 제677조는 그보다 앞 단계, 곧 무엇이 동산이고 부동산인지의 분류를 소재지 법에 맡긴다.

---

15. # người /ŋɨəjˀˋ/ 사람 — 사람을 가리키는 명사를 만드는 머리말 ★★★

읽는 법 người — 끝소리 없음, 성조 huyền(내림 `)

순 베트남어

고유어다. 사람을 뜻하고, 뒤에 동사구를 붙이면 그 일을 하는 사람이 된다 — người làm chứng(증인), người đại diện(대리인), người chiếm hữu(점유자). 한국어가 -인·-자를 뒤에 붙이는 자리를 베트남어는 앞의 người가 채운다. 꾸밈말이 뒤에 오는 3장 어순 그대로다. 법률 문장에서 người가 나오면 뒤에서 무슨 사람인지 찾는다.

쉬운 예

Người làm chứng đã đến.

증인이 왔다.

실무 예

Ai là người đại diện của công ty?

회사의 대리인은 누구입니까?

원문

> Người chiếm hữu được suy đoán là ngay tình; người nào cho rằng người chiếm hữu không ngay tình thì phải chứng minh. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 184 khoản 1 · 공식 원문 · 관보 2015 원판 PDF(cb2015-1.pdf) 쪽 51
>
> 점유자는 선의로 추정된다. 점유자가 선의가 아니라고 주장하는 사람이 그것을 증명해야 한다.

문형

người + 동사구

~하는 사람

1. người 뒤에 그 사람이 하는 일을 붙인다 — người làm chứng(증언하는 사람 → 증인).
2. người nào는 어떤 사람이든, mọi người는 모든 사람이다.
3. 법인까지 아우를 때는 người 대신 chủ thể(주체)·bên(측)을 쓰기도 한다.

Người bị hại có quyền kháng cáo.

피해자는 항소할 권리가 있다.

Người nào vi phạm thì phải bồi thường.

위반한 사람은 배상해야 한다.

문법 어순 · người + 동사구

~~Chiếm hữu người được suy đoán là ngay tình.~~ (비문)

Người chiếm hữu được suy đoán là ngay tình.

점유자는 người(사람)가 앞, chiếm hữu(점유하다)가 뒤다. 한국어 점유자처럼 점유를 앞에 두고 사람을 뒤에 붙이면 비문이다. 중심 명사가 앞, 꾸밈말이 뒤라는 3장 규칙이 낱말 단위에서도 그대로 움직인다.

한국이라면? = 점유자의 선의 추정 · 민법 제197조

한국 민법 제197조 제1항도 점유자의 선의를 추정한다. 베트남 민법 제184조 제1항은 같은 추정을 두고, 선의가 아니라고 주장하는 사람(người nào cho rằng)이 증명해야 한다고 증명책임까지 한 문장에 적는다. người nào는 누구든·어떤 사람이든이다.

---

16. # các 各 각 /ka:k˧/ **여러, -들 — 복수 표지** ★★★

읽는 법 các — 끝소리 -c(입성), 성조 sắc(올림 ˊ)

V1′ V6

各 각 → các. ㅏ 뒤의 ㄱ 받침이 -c이고(V1′) 입성이라 sắc이다(V6). 명사 앞에 놓여 여럿임을 나타낸다 — các bên(당사자들), các trường hợp(경우들). 한국어 -들처럼 꼭 붙는 것은 아니어서 bên 만 써도 문맥상 여럿일 수 있다. 각각이라는 뜻의 한국어 각(各)과 달리 베트남어의 각각은 mỗi다(13장 문법 코너).

쉬운 예 Các bên đã ký hợp đồng.

당사자들이 계약서에 서명했다.

실무 예 Các tài liệu này đã được nộp chưa?

이 자료들은 제출되었습니까?

원문

> Các bên tham gia thỏa thuận hòa giải là người có quyền, nghĩa vụ đối với nội dung thỏa thuận hòa giải. Trường hợp nội dung thỏa thuận hòa giải thành liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người thứ ba thì phải được người thứ ba đồng ý. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 417 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 178 — 제417조는 법원 밖 화해의 인정 요건을 열거한다
>
> 화해 합의에 참여한 당사자들은 그 합의 내용에 대하여 권리·의무가 있는 사람이어야 한다. 성립한 화해 합의의 내용이 제3자의 권리·의무에 관련된 경우에는 제3자의 동의를 받아야 한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Các bên tham gia thỏa thuận hòa giải	các + 명사 — 당사자들	화해 합의에 참여한 당사자들은
là người có quyền, nghĩa vụ	là + người + 꾸밈	권리·의무가 있는 사람이다
đối với nội dung thỏa thuận hòa giải.	đối với — ~에 대하여	합의 내용에 대하여
Trường hợp nội dung thỏa thuận hòa giải thành	Trường hợp + 조건	성립한 화해 합의의 내용이
liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người thứ ba	liên quan đến — ~에 관련되다	제3자의 권리·의무에 관련된 경우
thì phải được người thứ ba đồng ý.	thì + phải được + 행위자 + 동사	제3자의 동의를 받아야 한다

문형

các + 명사

~들

1. các을 명사 바로 앞에 놓는다.
2. 앞에서 이미 정한 범위의 전부를 가리킬 때 잘 쓴다 — các bên(이 계약의 당사자들).
3. 수가 있으면 các 대신 숫자를 쓴다 — hai bên(양측).

Các đương sự có mặt đầy đủ.
당사자들이 모두 출석했다.

Các tài liệu này là bản sao.
이 자료들은 사본이다.

문법 복수 · các은 명사 앞

~~Bên các tham gia thỏa thuận hòa giải.~~ (비문)

Các bên tham gia thỏa thuận hòa giải.

복수 표지 các은 명사 앞에 선다. 한국어 -들이 명사 뒤에 붙는다고 뒤로 보내면 비문이다. những도 명사 앞의 복수 표지인데, các이 그 자리의 전부를 가리키는 데 비해 những은 그 가운데 일부를 가리킬 때가 많다(13장).

한국이라면? ≠ 법원 밖 화해

한국에는 제소 전 화해가 있지만, 당사자가 지방법원에 화해를 신청하는 절차다(민사소송법 제385조). 베트남 민사소송법은 법원 밖에서 이미 성립한 화해를 법원이 인정해 주는 절차를 둔다(제416조 이하). 위 조문은 그 인정 요건 가운데 당사자 요건이다(17장).

한국이라면? — 문장 꼴 견주기

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 이 장은 제도가 아니라 문장 꼴을 견준다. 베트남 쪽은 현행 통합본(민법은 2015 원판), 한국 쪽은 2026. 10. 현재 현행 조문이다.

	베트남	한국	차이
≠	Tòa án xét xử vụ án.	법원이 사건을 재판한다.	베트남어는 주어 – 동사 – 목적어, 한국어는 주어 – 목적어 – 동사다. 조문에서 동사가 먼저 나오므로 무엇을 하는지가 먼저 보이고 대상이 뒤따른다.
≠	quyền của bị cáo · theo pháp luật · cho bị đơn	피고인의 권리 · 법률에 따라 · 피고에게	한국어 조사는 명사 뒤에 붙고, 베트남어 허사는 명사 앞에 따로 선다. của·theo·cho가 나오면 그 뒤 명사까지가 한 덩어리다.
=	phải từ chối tiến hành tố tụng	…하여야 한다 (민사소송법 제1조)	의무를 둔다는 점은 같다. 한국 민사소송법 제1조 제2항은 「당사자와 소송관계인은 신의에 따라 성실하게 소송을 수행하여야 한다」. 한국어는 의무를 문장 끝에, 베트남어는 동사 앞 phải에 둔다(베트남 민사소송법 제52조).
=	có thể thỏa thuận · có quyền yêu cầu	…할 수 있다 (민사소송법 제135조)	가능·권한을 여는 꼴이다. 한국 민사소송법 제135조 제2항은 재판장이 「발언을 금지할 수 있다」. 베트남어는 có thể(할 수 있다)·có quyền(권리가 있다)을 동사 앞에 둔다(베트남 민사소송법 제149조 제2항).
≠	bị xử phạt · bị tạm giam	강요당하다 (헌법 제12조)	한국 헌법 제12조 제2항은 「형사상 자기에게 불리한 진술을 강요당하지 아니한다」. 한국어는 동사에 -당하다를 붙이고 베트남어는 동사 앞에 bị를 놓는다. bị에는 불리하다는 평가가 따라온다(문법 코너 ③).
≠	được xét xử · được hưởng án treo	재판을 받을 권리 (헌법 제27조)	한국 헌법 제27조 제1항은 「법률에 의한 재판을 받을 권리를 가진다」. 한국어는 받다라는 동사를 쓰고, 베트남어는 같은 자리에 được을 쓴다. được은 허가와 중립 수동까지 덮는다.

≠	không được bù trừ	처벌할 수 없다 (헌법 제12조)	한국 조문은 금지·불능을 문장 끝에 둔다. 헌법 제12조 제7항은 자백을 「유죄의 증거로 삼거나 이를 이유로 처벌할 수 없다」. 베트남어는 không được을 동사 앞에 두어 금지라는 것부터 알린다(베트남 민법 제379조).
+	đã · đang · sẽ	(시제 어미 - 았-·-겠-)	한국어는 어미로 때를 나타내고 조문은 대개 현재형이다. 베트남어는 동사 앞 낱말로 때를 나타낸다. 이 책이 센 네 법전 조문 2,106개(현행 통합본 조 본문, 폐지 조 제외) 가운데 sẽ는 21개에만 나온다. 조문의 đã(697개)는 대개 완료 상태(이미 ~한)다.

가짜 친구 · bản — 문서 한 통과 bản án

bản은 문서를 세는 말이다 — hai bản(두 통), bản sao(사본), bản chính(원본). 사전은 이 뜻의 어원을 版(판) 또는 本(본)으로 함께 적는다.

낱말 안의 bản은 한자가 갈린다. văn bản 文本(문서), bản quyền 版權(저작권 — 15장), bản án 版案(판결 — 3장), bản thân 本身(자기 자신). 소리가 모두 bản이라 한국어 본으로 읽고 싶어진다.

bản án을 本案(본안)으로 읽으면 틀린다. 판결(문)이다. bản quyền도 한국어 판권(출판권)보다 넓은 저작권이다.

소리만으로는 어느 한자인지 알 수 없다. bản이 든 낱말은 낱말째 한자를 확인한다.

요령 숫자 뒤의 bản은 문서 몇 통이다. 낱말 안의 bản은 版·本이 갈리니 본으로 미리 정하지 않는다.

어순·양사·시제 표지 — 낱말은 그대로, 자리가 말한다

베트남어 동사와 명사는 모양이 바뀌지 않는다. 주어 – 동사 – 목적어 순서로 놓고, 수는 숫자 + 양사 + 명사로, 때는 동사 앞 đã(완료)·đang(진행)·sẽ(미래)로 나타낸다. 표지가 없으면 때는 문맥이 정한다.

- 베트남어는 고립어다(1장). 한국어처럼 어미와 조사를 붙이지 않는다. 그래서 문장 안의 자리와 따로 선 짧은 낱말(허사)이 문법을 맡는다.

- 기본 어순은 주어 – 동사 – 목적어다. Tòa án xét xử vụ án(법원이 사건을 재판한다)에서 동사 xét xử가 목적어 vụ án보다 앞에 온다. 한국어와 동사·목적어 순서가 반대다.
- 꾸밈말은 뒤에 온다(3장). vụ án hình sự는 사건 + 형사, 곧 형사사건이다. người làm chứng은 사람 + 증언하다, 곧 증인이다.
- 한국어 조사 자리는 허사가 맡는다. của(~의), cho(~에게), theo(~에 따라), tại(~에서), về(~에 관하여). 조사는 명사 뒤에, 허사는 명사 앞에 선다 — quyền của bị cáo(피고인의 권리).
- 주어를 표시하는 조사(이·가·은·는)에 해당하는 말은 없다. 동사 앞에 놓인 명사가 주어다.
- 수를 셀 때는 숫자와 명사 사이에 양사를 넣는다 — hai bản hợp đồng(계약서 두 통), một vụ tai nạn(사고 한 건). 한국어 -통·-건과 같은 일을 하지만 숫자 바로 뒤, 명사 앞에 온다.
- 때는 동사 앞의 표지가 맡는다. đã는 이미 일어난 일, đang은 진행 중인 일, sẽ는 앞으로의 일이다. 표지는 술어(동사·형용사) 바로 앞에 놓는다.
- 표지는 꼭 붙지 않는다. Tòa án xét xử vụ án은 문맥에 따라 재판한다·재판했다·재판할 것이다가 다 된다. 조문은 대개 표지 없이 쓴다.
- 이 책이 센 값(현행 통합본, 민법은 2015 원판. 조 본문만, 조 제목과 폐지 조 제외, 2026. 10. 28.). 형법·형사소송법·민법·민사소송법 조문 2,106개 가운데 đã가 든 조는 697, đang 176, sẽ 21이다. 조문의 đã는 대개 완료 상태를 가리킨다 — bản án đã có hiệu lực pháp luật(이미 확정된 판결).
- 수동 표지와 겹치면 시제 표지가 앞이다 — đã bị tạm giam(이미 구금된), đang được giải quyết(처리 중인). 수동은 문법 코너 ③에서 본다.

표로 보기

꼴	자르기	뜻
Tòa án xét xử vụ án.	주어 + 동사 + 목적어	법원이 사건을 재판한다.
quyền của bị cáo	명사 + của + 명사	피고인의 권리
theo pháp luật	theo + 명사	법에 따라
hai bản hợp đồng	숫자 + 양사 bản + 명사	계약서 두 통
một vụ tai nạn	숫자 + 양사 vụ + 명사	사고 한 건
đã có hiệu lực	đã + 동사	이미 효력이 생긴(확정된)
đang tranh chấp	đang + 동사	다툼 중인
sẽ xảy ra	sẽ + 동사	일어날
đã bị tạm giam	đã + bị + 동사	이미 구금된

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

Bị cáo	đã	bị tạm giam	hai tháng
주어 — 피고인	시제 표지 — 이미	수동 bị + 동사 — 구금되다	숫자 + 명사 — 두 달(기간)

피고인은 두 달 동안 구금되었다.

Hai bên	đang	tranh chấp	một mảnh đất
숫자 + 명사 — 양측	시제 표지 — 지금 ~하는 중	동사 — 다투다	숫자 + 양사 mảnh + 명사 — 땅 한 필지

양측이 땅 한 필지를 두고 다투고 있다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Tòa án vụ án xét xử.~~	Tòa án xét xử vụ án.	동사가 목적어 앞이다. 한국어 순서대로 놓으면 비문이다.
~~bị cáo của quyền~~	quyền của bị cáo	của는 꾸밈을 받는 명사 뒤, 소유자 앞에 온다.
~~hai hợp đồng bản~~	hai bản hợp đồng	양사는 숫자와 명사 사이다.
~~Bản án có hiệu lực đã.~~	Bản án đã có hiệu lực.	시제 표지는 술어 앞이다.

부정·의문 — không·chưa·không được, có … không?·đã … chưa?

부정은 không(아니다)·chưa(아직 아니다)를 술어 앞에 놓는다. 금지는 không được, 필요 없음은 không phải + 동사, 명사 부정은 không phải là다. 예·아니요 질문은 có … không? 또는 đã … chưa?로 감싼다.

- không은 술어 바로 앞에 놓는다. Bị cáo không có tội(피고인은 죄가 없다).
- 명사를 부정할 때(~가 아니다)는 không phải là를 쓴다. hình phạt không phải là hình phạt tù(징역형이 아닌 형벌, 형사소송법 제328조).
- chưa는 아직 일어나지 않았다는 부정이다. trường hợp chưa có điều luật để áp dụng(적용할 조문이 아직 없는 경우, 민사소송법 제44조). 언젠가 일어날 수 있다는 여운이 남는다.
- không được는 금지다. Nghĩa vụ không được bù trừ(채무는 상계하지 못한다, 민법 제379조). 이 책이 센 네 법전 조문 2,106개(현행 통합본 조 본문, 폐지 조 제외) 가운데 236개에 không được가 나

온다.

- không phải + 동사는 ~하지 않아도 된다다. không phải chịu lệ phí(수수료를 내지 않아도 된다). không phải là와 모양이 비슷하지만 뒤에 동사가 온다.
- 예·아니요 질문은 có … không?이다. Bị cáo có luật sư không?(피고인에게 변호인이 있습니까?) 대답은 có(있다·예) 또는 không(없다·아니요).
- 이미 했는지를 물을 때는 đã … chưa?다. Bị cáo đã mời luật sư chưa?(피고인은 변호인을 선임했습니까?) 대답은 rồi(했다) 또는 chưa(아직)다.
- 의문사 질문은 묻는 자리에 의문사를 그대로 둔다. Ai chịu chi phí?(누가 비용을 부담합니까?)에서 ai(누구)는 주어 자리에 있다. Bản án tuyên ngày nào?(판결은 어느 날 선고됐습니까?)에서 ngày nào(어느 날)는 뒤에 있다.
- 평서문 끝에 phải không?을 붙이면 확인하는 질문이 된다. Đây là bản sao, phải không?(이것이 사본이지요?)
- 법정과 공문에서는 질문 앞에 Xin hỏi(여쭙겠습니다)를 붙여 부드럽게 한다(5장).

표로 보기

꼴	자르기	뜻
không có tội	không + 동사	죄가 없다
không phải là hình phạt tù	không phải là + 명사	징역형이 아니다
chưa có điều luật	chưa + 동사	조문이 아직 없다
không được bù trừ	không được + 동사	상계하지 못한다(금지)
không phải chịu lệ phí	không phải + 동사	수수료를 내지 않아도 된다
có … không?	có + 술어 + không	~합니까?
đã … chưa?	đã + 동사 + chưa	(벌써) ~했습니까?
…, phải không?	평서문 + phải không	~지요?
Ai …?	의문사가 제자리에	누가 ~합니까?

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

Người làm chứng có mặt không

주어 — 증인 술어 — 출석하다(có 있다 + mặt 얼굴) 문장 끝 — 예·아니요 질문

증인이 출석했습니까?

Bản án này	chưa	có hiệu lực pháp luật
주어 — 이 판결	부정 — 아직 아니다	술어 — 법적 효력이 있다

이 판결은 아직 확정되지 않았다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Bị cáo có tội không.~~	Bị cáo không có tội.	부정사는 술어 앞이다. 문장 끝의 không은 질문이 된다.
~~Hình phạt này không là hình phạt tù.~~	Hình phạt này không phải là hình phạt tù.	명사를 부정하는 기본형은 không phải là다. không là도 책 제목 같은 데서 보이지만 조문에서는 드물다(여섯 법령 현행 원천에서 không phải là 50번, không là 2번).
~~Bị cáo đã mời luật sư không? (이미 했는지를 물으며)~~	Bị cáo đã mời luật sư chưa?	완료 여부는 đã … chưa?로 묻는 것이 기본이다. 대답도 rồi·chưa다.
~~Nghĩa vụ được không bù trừ.~~	Nghĩa vụ không được bù trừ.	금지는 không이 được 앞에 와서 không được다.

수동 bị·được — 불이익과 이익

동사 앞의 bị는 당하는 쪽에 불리한 일, được은 이롭거나 중립적인 일을 나타낸다. 행위자는 bị·được 바로 뒤에 넣는다. 동사 모양은 바뀌지 않는다.

- 베트남어에는 동사를 피동형으로 바꾸는 어미가 없다. 동사 앞에 bị나 được을 놓아 수동을 만든다.
- bị는 불리한 일이다. bị bắt(체포되다), bị tạm giam(구금되다), bị xử phạt(처벌받다), bị hủy(취소되다). 3장의 bị cáo(被告)·bị hại(被害)의 bị가 같은 被다.
- được은 이로운 일이다. được miễn hình phạt(형을 면제받다), được hưởng án treo(집행유예를 받다), được bồi thường(배상받다).
- 형사소송법 제328조는 한 조 안에서 둘을 가른다. 제3항 Bị cáo bị xử phạt …(처벌받은), 제4항 Bị cáo bị xử phạt tù nhưng được hưởng án treo(징역형을 받았으나 집행유예를 받은).
- 행위자를 밝히면 bị·được 바로 뒤에 넣는다. bị Tòa án xử phạt(법원에게 처벌받다), được bên nhận thế chấp đồng ý(저당권자의 동의를 받다, 민법 제321조).

- 조문의 được은 이로움과 상관없는 중립 수동으로도 많이 쓰인다. được thực hiện(행해진다), được xác định(정해진다), được áp dụng(적용된다). 법률 문장의 được을 모두 이익으로 읽으면 틀린다.
- 자리가 바뀌면 다른 말이다. 동사 뒤의 được은 능력·성취다(bán được 팔 수 있었다). 동사 앞의 không được는 금지다.
- phải는 수동 표지가 아니다. 어원은 被(옛 차용)지만 지금은 의무(~해야 한다)다. chịu(受, 옛 차용)는 부담을 지는 동사다. 둘 다 한자가 있어도 받침 규칙이 맞지 않는다.
- 한국어로 옮길 때는 -되다··받다··당하다 가운데 동사에 맞는 것을 고른다. bị xử phạt는 처벌받다, bị bắt은 체포되다, bị lừa는 속다(사기를 당하다)다.
- 이로운지 불리한지는 해석의 실마리가 된다. 같은 hủy(취소)도 bị hủy(취소당하다)면 그 결정을 받은 사람에게 불리한 일로 말하는 것이다.

표로 보기

꼴	자르기	뜻
bị bắt	bị + 동사	체포되다
bị tạm giam	bị + 동사	구금되다
bị xử phạt tù	bị + 동사 + 목적어	징역형을 받다
bị Tòa án xử phạt	bị + 행위자 + 동사	법원에게 처벌받다
được miễn hình phạt	được + 동사 + 목적어	형을 면제받다
được hưởng án treo	được + 동사 + 목적어	집행유예를 받다
được bên nhận thế chấp đồng ý	được + 행위자 + 동사	저당권자의 동의를 받다
được thực hiện	được + 동사(중립)	행해지다
phải chịu lệ phí	phải + chịu + 명사	수수료를 부담해야 한다

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

Bị cáo　bị xử phạt tù　nhưng　được hưởng án treo

被告 — 주어　bị — 불리한 일(처벌)　그러나　được — 이로운 일(집행유예)

피고인은 징역형을 받았으나 집행유예를 받았다.

Thời hạn　được xác định　bằng ngày

주어 — 기간(민법 제144조의 뜻)　được — 중립 수동(정해지다)　bằng + 명사 — ~으로

기간은 날로 정한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Bị cáo được bắt.~~	Bị cáo bị bắt.	체포는 당하는 사람에게 불리한 일이다.
~~Bị cáo bị miễn hình phạt.~~	Bị cáo được miễn hình phạt.	형 면제는 이로운 일이다.
~~Bị cáo xử phạt bị tù.~~	Bị cáo bị xử phạt tù.	bị는 동사 앞이다.
~~조문의 được thực hiện을 혜택으로 행해진다로 옮긴다~~	được thực hiện — 행해진다	조문의 được은 중립 수동이 많다. 이익의 뜻은 문맥이 있을 때만 살린다.

말해 보기 — 절차를 물을 때

교류 자리에서 상대 법원의 절차를 물을 때 쓰는 문장. 시제 표지와 질문틀이 들어 있다. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Bị cáo đang bị tạm giam, phải không?

피고인은 지금 구금 중이지요?

Bản án này đã có hiệu lực pháp luật chưa?

이 판결은 확정되었습니까?

Vụ án này sẽ được xét xử khi nào?

이 사건은 언제 재판됩니까?

Tôi có được xem biên bản phiên tòa không?

공판조서를 봐도 됩니까?

Xin cho tôi hai bản sao.

사본 두 통 주십시오.

Người làm chứng không có mặt.

증인이 출석하지 않았습니다.

따라 말하기 — 조문 열 문장

이 장 표제어가 든 조문을 따라 말한다. 느리게 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 동사 앞의 bị·được·phải·đã·đang을 귀로 잡는다.

Người làm chứng có nghĩa vụ tham gia phiên tòa theo giấy triệu tập của Tòa án.
증인은 법원의 소환장에 따라 재판기일에 참석할 의무가 있다. (민사소송법 제229조)

Người chiếm hữu được suy đoán là ngay tình; người nào cho rằng người chiếm hữu không ngay tình thì phải chứng minh.
점유자는 선의로 추정된다. 선의가 아니라고 주장하는 사람이 증명해야 한다. (민법 제184조)

Việc phân loại tài sản là động sản, bất động sản được xác định theo pháp luật của nước nơi có tài sản.
재산이 동산인지 부동산인지의 분류는 재산 소재지 나라의 법에 따라 정한다. (민법 제677조)

Thời hạn có thể được xác định bằng phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm hoặc bằng một sự kiện có thể sẽ xảy ra.
기간은 분·시·일·주·월·년이나 앞으로 일어날 수 있는 사건으로 정할 수 있다. (민법 제144조)

Thời hạn là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác.
기간이란 한 시점부터 다른 시점까지로 정해지는 시간의 길이를 말한다. (민법 제144조)

Trường hợp vợ, chồng không thỏa thuận được người có nghĩa vụ chịu lệ phí thì mỗi người phải chịu một nửa lệ phí.
부부가 수수료를 부담할 사람을 합의하지 못하면 각자 절반을 부담한다. (민사소송법 제149조)

Trình tự, thủ tục thụ lý, giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp chưa có điều luật để áp dụng được thực hiện theo quy định của Bộ luật này.
적용할 조문이 아직 없는 경우의 민사사건 접수·처리 절차는 이 법전에 따른다. (민사소송법 제44조)

Được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp không phải là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nếu được bên nhận thế chấp đồng ý hoặc theo quy định của luật.
유통 상품이 아닌 저당 재산은 저당권자가 동의하거나 법률에 따르면 팔고 교환하고 증여할 수 있다. (민법 제321조)

Kê biên tài sản đang tranh chấp được áp dụng nếu trong quá trình giải quyết vụ án có căn cứ cho thấy người giữ tài sản đang tranh chấp có hành vi tẩu tán, hủy hoại

tài sản.

다툼 중인 재산을 가진 사람이 재산을 빼돌리거나 훼손한다고 볼 근거가 있으면 그 재산을 압류한다. (민사소송법 제120조)

Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử trong trường hợp người làm chứng vắng mặt nhưng trước đó họ đã có lời khai trực tiếp với Tòa án hoặc gửi lời khai cho Tòa án.

증인이 출석하지 않았어도 미리 법원에 진술했거나 진술서를 보냈으면 재판부는 재판을 진행한다. (민사소송법 제229조)

확인 문제 8

1. 피고인이 집행유예를 받는 것을 베트남어로 바르게 쓴 것은?

- bị hưởng án treo
- **được hưởng án treo**
- phải hưởng án treo
- chịu hưởng án treo

이로운 일이라 được이다. 형사소송법 제328조 제4항이 bị xử phạt tù nhưng được hưởng án treo로 둘을 나란히 쓴다.

2. Bị cáo đã bị bắt.의 đã는 무엇을 나타내는가?

- 미래
- 진행
- **완료(이미)**
- 부정

đã는 술어 앞에서 이미 일어난 일을 나타낸다. 진행은 đang, 미래는 sẽ.

3. 명사를 부정하는 기본형(~가 아니다)은?

không là

không phải là

chưa là

không được là

기본형은 không phải là + 명사다(không là는 문체가 다른 드문 꼴). 형사소송법 제328조의 hình phạt không phải là hình phạt tù(징역형이 아닌 형벌).

4. Nghĩa vụ không được bù trừ.의 뜻은?

채무는 상계되지 않았다

채무는 상계하지 못한다

채무는 아직 상계되지 않았다

채무는 상계할 필요가 없다

không được는 금지다(민법 제379조). 아직은 chưa, 필요 없음은 không phải.

5. 계약서 두 통을 바르게 쓴 것은?

hai hợp đồng bản

bản hai hợp đồng

hai bản hợp đồng

hợp đồng bản hai

숫자 – 양사 – 명사 순서다.

6. Bị cáo đã mời luật sư chưa?에 아직이라고 답하면?

- Rồi.
- **Chưa.**
- Có.
- Phải.

đã … chưa? 질문의 대답은 rồi(했다) 또는 chưa(아직)다.

7. được의 한자 칸을 비워 둔 까닭은?

- 한자에서 온 말이 아니라서
- **어원 得의 한월음이 đắc이라 받침 규칙이 맞지 않는 옛 차용어라서**
- 사전에 실려 있지 않아서
- 남부 방언이라서

được은 得에서 왔지만 아주 이른 시기에 들어와 소리가 바뀌었다. 한자를 붙이면 받침 규칙으로 거꾸로 읽게 된다.

8. 이 책이 센 형법·형사소송법·민법·민사소송법 조문 2,106개(현행 통합본 조 본문) 가운데 sẽ가 나오는 조문은?

- **21개**
- 176개
- 697개
- 1,000개 이상

sẽ 21(1.0%), đang 176, đã 697. 조문은 앞으로의 일도 대개 표지 없이 현재형으로 정한다.

1부 소리·글자·한자어 · 제5장

호칭과 격식

장면 — 어떻게 불러 드릴까요

한·베 법관 교류 첫날. 두 법관이 처음 인사를 나누고 서로 부를 말을 정한다. 장 첫머리에 둔다.

한국 법관 Xin chào ông. Tôi là thẩm phán của Tòa án Hàn Quốc.
안녕하십니까. 저는 한국 법원의 판사입니다.

베트남 법관 Chào ông. Rất vui được gặp ông.
안녕하십니까. 만나서 반갑습니다.

한국 법관 Tôi nên gọi ông thế nào ạ?
어떻게 불러 드리면 되겠습니까?

베트남 법관 Chúng ta bằng tuổi nhau. Ông cứ gọi tôi là anh.
우리는 동갑입니다. 편하게 anh이라고 부르세요.

한국 법관 Vâng ạ. Ở tòa, luật sư gọi Hội đồng xét xử thế nào?
예. 법정에서 변호사는 재판부를 어떻게 부릅니까?

베트남 법관 Họ nói: Thưa Hội đồng xét xử.
Thưa Hội đồng xét xử(재판부께 말씀드립니다)라고 합니다.

베트남어로 말을 시작하려면 먼저 상대를 무엇이라 부를지 정해야 한다. 2인칭 대명사 자리에 친족어가 들어가기 때문이다. 손위 남자면 anh(형), 손위 여자면 chị(언니·누나), 손아래면 em(동생), 나이 든 사람이나 공식 자리의 상대면 ông(할아버지)·bà(할머니)다. 상대를 정하면 나도 따라 정해진다. 친족 관계의 대표 짝으로는 상대가 anh·chị이면 나는 em이다. 교류 자리에서 이 짝을 어디까지 쓸지는 상대가 정해 주는 말을 따른다(장면 대화). 한국어는 높임을 어미에 싣고, 베트남어는 부르는 말에 싣는다. 그래서 공식 자리의 기본값이 따로 있다. 자기는 tôi, 상대는 ông·bà, 법정에서는 Thưa Hội đồng xét xử(재판부께 말씀드립니다)다. 호칭은 조문에 거의 나오지 않는다. 이 장의 원문은 판결이 사람을 부르는 방식, 곧 án lệ(대법원 공식 판례) 속의 진술과 사실 서술에서 많이 가져왔다. 끝으로 조문 문체를 본다. 조건은 thì로, 예외는 trừ trường hợp으로 붙는다. 2부의 조문을 읽을 준비가 이것으로 끝난다.

먼저 읽는 법 — 이 장에 나오는 용어

호칭. 상대나 자기를 부르는 말이다. 베트남어에서는 호칭이 곧 대명사 노릇을 한다. 베트남어로는 xưng hô라 한다 — xưng(자기를 일컫다) + hô(부르다).

친족어. 가족 관계를 가리키는 낱말이다(형·언니·동생·할아버지·할머니). 베트남어는 이 낱말을 남을 부르는 2인칭으로 그대로 쓴다.

2인칭·1인칭. 듣는 사람을 가리키는 말이 2인칭, 말하는 사람 자신이 1인칭이다. 베트남어는 같은 친족어가 둘 다 될 수 있다 — anh이 너도 되고 나도 된다.

án lệ(案例 안례 — 판례). 베트남 최고인민법원 판사회의가 골라 공포하는 공식 판례다. 2026. 10. 현재 90건이다(16장·부록 G). 이 책은 번호를 03/2016/AL 꼴로 적는다.

Nhân danh — 판결 첫 줄과 이 책의 제목

베트남 판결은 첫머리에 국가의 이름으로 판결한다는 선언을 적는다 — Nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam(베트남 사회주의공화국의 이름으로). 형사소송법 제260조와 민사소송법 제266조가 그렇게 정한다(3장 이 장 문장).

nhân danh은 판결에만 나오는 말이 아니다. 민법은 대리인이 남의 이름으로 행위하는 것을 nhân danh으로 적는다(7장). 남의 이름을 달고 선다는 점에서 이 장의 thay mặt(대신하여)·danh nghĩa(명의)와 이웃한 말이다.

이 책의 제목 «Nhân danh»은 이 판결 첫 줄에서 왔다. 판결의 뼈대는 16장에서 읽는다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Chủ tọa phiên tòa khai mạc phiên tòa và đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 239 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 107
   재판장은 재판기일을 열고 사건을 재판에 회부하는 결정을 읽는다.
2. Mọi người trong phòng xử án phải đứng dậy khi Hội đồng xét xử vào phòng xử án và khi tuyên án, trừ trường hợp đặc biệt được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 234 khoản 8 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 104 — 제234조(법정 규칙). 표제어표 조문 후보 밖의 항
   법정 안의 모든 사람은 재판부가 법정에 들어올 때와 판결을 선고할 때 일어서야 한다. 다만 특별한 경우로 재판장의 동의를 받은 때는 그러하지 아니하다.

이 규칙이 뒤에 나오는 곳

규칙	다시 나오는 곳
인민참심원(Hội thẩm)과 재판부 구성	6장 「법원·검찰 조직 — 3급 체제」

조문 문체 thì·trừ trường hợp·được/phải/không được 의 심화	7장 「민법 총칙·법률행위」 문법 코너
판결 서명란 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ와 판결 뼈대	16장 「판례와 판결문 읽기」
Nhân danh — 판결 첫 줄	3장 이 장 문장 · 16장
공문·이메일 서식(Kính gửi …)	부록 F 「이메일·공문 서식」
한국 제도를 설명하는 회화	21장 「한국 제도 설명·회화」
시제 표지·부정·수동 — 문장 뼈대	4장 「문장 뼈대」

▼ 처음 보는 문법 용어 16

한월음 Hán-Việt 漢越. 한자를 베트남식으로 읽는 소리 — 法 pháp, 律 luật. 이 책은 한국 한자음과 견주어 익힌다

첫소리 음절 첫머리의 자음 — pháp의 ph, luật의 l. 한국 한자음과의 대응이 받침만큼 고르지 않다(부록 A)

꾸밈말 다른 말의 뜻을 꾸미는 말. 성질·소속·관계절처럼 명사를 좁히는 꾸밈말은 베트남어에서 그 명사 뒤에 온다 — viện(원) + kiểm sát(검찰). 다만 수·수량 한정어(các·những·mọi)와 Phó(부-) 같은 앞붙이는 앞에 선다(13장)

중심 명사 꾸밈말이 꾸미는 명사. 베트남어 명사구에서는 기관·소속 같은 뒤꾸밈말에 앞선다 — Viện kiểm sát nhân dân tối cao의 Viện. các·những 같은 수량어는 그보다 앞에 올 수 있다

순 베트남어 한자 차용어가 아닌 고유어 — đất, nhà ở, giết người. 사전이 고유어(또는 오스트로아시아 계통)로 밝힌 낱말에만 쓴다. 사전 어원란이 비어 있을 뿐인 낱말은 「어원 미확인」이다. 한자 칸은 「—」

어원 미확인 낱말 사전에서 어원을 확인하지 못한 낱말. 어원란이 비어 있다는 것은 고유어라는 증거가 아니다. 한자 칸은 「—」

옛 차용 아주 이른 시기에 중국어에서 들어와 소리가 바뀐 낱말. 한자가 있어도 한월음과 달라 V 규칙이 맞지 않는다 — cướp(劫, 한월음 kiếp). 한자 칸은 「—」

기능어 뜻보다 문법 관계를 나타내는 낱말 — của(…의)·theo(…에 따라). 법률 문장에서 한자어가 아닌 낱말은 대개 이쪽이다

가짜 친구 소리나 한자가 모국어 낱말과 같아 보이는데 뜻이 다른 낱말. 이 책은 한국 한자어와 견준다 — thẩm phán(審判)은 심판이 아니라 판사, ma túy(麻醉)는 마취가 아니라 마약

예외 표지 조문에서 원칙의 범위를 줄이는 말 — trừ trường hợp(~인 경우를 제외하고), trừ khi, nếu không thuộc trường hợp. trừ는 명사를 바로 받아 「~을 제외하고」가 되기도 한다(trừ

	quyết định của Hội đồng Thẩm phán — 형소법 제400조). 다만 빼다·공제(được trừ) 뜻도 있어, 자동 검색에서는 trừ 단독 일치를 예외로 세지 않는다
통합본	văn bản hợp nhất(VBHN). 개정 내용을 원래 법률에 반영해 다시 엮은 문서 — 13/VBHN-VPQH. 개정 근거는 각주로 단다. 조 번호는 원래 법률의 번호를 쓴다(14장)
혼종	한자 형태소와 고유어가 섞인 낱말 — tính mới(tính 性 + mới 새롭다), sao chép(sao 抄 + chép). 한자 칸은 「—」
시제 표지	동사 앞에서 때를 알리는 말 — đã(이미), đang(지금 ~하는 중), sẽ(앞으로). 동사 모양은 바뀌지 않고, 표지가 없으면 때는 문맥이 정한다
수동	주어가 행위를 받는 쪽인 문장. 베트남어는 동사 앞에 bị(불리한 일)·được(이롭거나 중립적인 일)을 놓아 만든다 — bị bắt(체포되다), được miễn(면제받다)
친족어	가족 관계를 가리키는 낱말 — anh(형·오빠), chị(언니·누나), em(동생), ông(할아버지), bà(할머니). 베트남어는 이 낱말을 2인칭·1인칭 대명사로 그대로 쓴다(5장)
호칭	상대나 자기를 부르는 말(xưng hô). 베트남어는 상대의 나이·성별·관계로 친족어를 고르고, 공식 자리에서는 자기를 tôi, 상대를 ông·bà로 부른다(5장)

표제어 16

표제어는 베트남어(꾸옥응으)로 크게 적고, 한자어면 한자(한국 통용 자형)와 한국 한자음을 옆에 붙였다. 순 베트남어·옛 차용어·어원 미확인 낱말은 한자를 적지 않았다. 발음은 하노이 IPA다. 조문 인용은 2026. 10. 28. 기준으로 대조했고, 인용마다 출처 등급을 적었다. 위 막대의 「한자 숨기기」로 한자를 가리고 읽을 수 있다.

1. **tôi** /toj˧˧/ **나·저 — 중립 1인칭** ★★★

읽는 법 tôi — 끝소리 없음, 성조 ngang(평)

순 베트남어

고유어다(사전 어원란은 몬크메르 계통의 「종·하인」을 뜻하던 말과 잇고, 그 뜻이 1인칭으로 바뀌었다고 적는다). 가장 중립적인 1인칭이다. 한국어 나·저처럼 높낮이가 갈리지 않아 법정에서 당사자도 판사에게 tôi라고 한다. 가족이나 친한 사이에서는 친족어로 자기를 부르지만(em, con), 관계가 정해지지 않은 공식 자리에서는 tôi가 기본값이다.

쉬운 예 Tôi là thẩm phán.

저는 판사입니다.

실무 예

Tôi xin trình bày ý kiến.

제 의견을 말씀드리겠습니다.

원문

> Tại bản Cam kết ngày 12-10-2006, anh Quàng Văn P2 có ghi “... Tôi được bố cho mảnh đất...tôi làm cam kết này với chính quyền địa phương sẽ tiến hành xây dựng nhà ở cho bố tôi và không được chuyển nhượng cho ai”. — Án lệ số 14/2017/AL · 판례 포털 스캔(대조함) · án lệ 포털 docx(텍스트, OCR 아님) — 판단부(NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN) [11] 단락 끝 문장 — 같은 문장이 án lệ 내용 절에 다시 실려 있다. 따옴표 안의 줄임표(...)는 원문 그대로다. 이름은 원문이 머리글자로 줄였다(P2). 적용 2018. 2. 15.
> 2006. 10. 12. 확약서에 Quàng Văn P2(anh)는 이렇게 적었다. “... 저는 아버지에게서 땅을 받았고 ... 저는 이 확약으로 지방 정부에 아버지가 사실 집을 짓겠으며 누구에게도 넘기지 않겠다고 약속합니다.”
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Tại bản Cam kết ngày 12-10-2006,	tại + 문서 — ~에	2006. 10. 12. 확약서에
anh Quàng Văn P2 có ghi	anh + 이름 — 젊은 남성 당사자의 존칭	P2는 이렇게 적었다
“... Tôi được bố cho mảnh đất...tôi làm cam kết này	tôi — 진술자 자신 / được + 행위자 + cho: 받다	저는 아버지에게서 땅을 받았고 ... 저는 이 확약을 한다
với chính quyền địa phương	với + 상대	지방 정부에
sẽ tiến hành xây dựng nhà ở cho bố tôi	sẽ — 앞으로 / bố tôi: 내 아버지	아버지가 사실 집을 짓겠고
và không được chuyển nhượng cho ai”.	không được — 금지	누구에게도 넘기지 않겠다

문형

Tôi xin + 동사

제가 ~하겠습니다(정중)

1. tôi 뒤에 xin을 놓으면 말투가 공손해진다.

2. 뒤에 하려는 동사를 붙인다 — xin trình bày(말씀드리다), xin hỏi(여쭙다), xin cảm ơn(감사드리다).
3. 더 공손하게 하려면 문장 끝에 ạ를 붙인다 — Tôi xin cảm ơn ạ.

Tôi xin cảm ơn.

감사합니다.

Tôi xin hỏi một câu.

한 가지 여쭙겠습니다.

문법 1인칭 · 공식 자리의 나는 tôi

~~Em xin trình bày với Hội đồng xét xử.~~ (부자연)

Tôi xin trình bày với Hội đồng xét xử.

em으로 자기를 부르면 상대를 손위 가족처럼 대하는 말이 된다. 친한 사이에서는 자연스럽지만 법정에서 재판부를 상대로 쓰면 격식에 맞지 않는다. 당사자·변호인이 재판부 앞에서 자기를 가리킬 때는 tôi가 기본이다.

한국이라면? ≠ 1인칭 저

한국어는 자기를 낮추는 저·저희로 상대를 높인다. 베트남어 tôi는 높이지도 낮추지도 않는다. 그래서 공손함은 대명사 대신 xin(청하다)·ạ(문장 끝 공손 표지)·thưa(부름말)가 맡는다(문법 코너 ①·②). 한국어 저를 tôi로, 나를 tôi로 옮겨도 둘 다 맞는 셈이다.

---

2. chúng tôi /tɕuŋ˧˥ toj˧˧/ 우리·저희 — 듣는 사람 제외 ★★

읽는 법 chúng — 끝소리 -ng, 성조 sắc(올림 ˊ) · tôi — 끝소리 없음, 성조 ngang(평)

혼종

chúng(무리 — 眾의 한월음) + tôi(나 — 고유어)의 혼종이다. 한월음 쪽이 한 글자뿐이라 한자 칸은 비운다. 듣는 사람을 빼고 말하는 우리다. 듣는 사람까지 넣는 우리는 chúng ta다. 회사·기관이 자기 쪽 이름으로 말할 때 쓴다 — 아래 án lệ에서 보험회사 쪽이 법원에 chúng tôi đề nghị(저희는 …을 청합니다)라고 쓴다.

쉬운 예 Chúng tôi là thẩm phán Hàn Quốc.

저희는 한국 판사입니다.

실무 예 Chúng tôi muốn hỏi về thủ tục giám đốc thẩm.

저희는 감독심 절차에 관해 묻고 싶습니다.

원문

> Hiện nay vụ việc đang trong quá trình giải quyết, do vậy chúng tôi đề nghị quý Tòa xem xét không thụ lý nội dung này. — Án lệ số 37/2020/AL · 판례 포털 스캔(대조함) · án lệ 포털 PDF 텍스트층(OCR 아님) — 사건 내용 절에 실린 피고(보험회사) 쪽 진술. 공포 결정 50/QĐ-CA, 적용 2020. 4. 15.
> 현재 그 건은 처리 중이므로, 저희는 귀 법원이 이 부분을 받아들이지 않는 것으로 검토해 주시기를 청합니다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Hiện nay vụ việc đang trong quá trình giải quyết,	đang + 전치사구 — 지금 ~ 중이다	현재 그 건은 처리 중이므로
do vậy chúng tôi đề nghị quý Tòa	do vậy — 그러므로 / chúng tôi + đề nghị + 받는 쪽	저희는 귀 법원에 청합니다
xem xét không thụ lý nội dung này.	바라는 행위 — không + 동사	이 부분을 받아들이지 않는 것으로 검토해 주시기를

문형

Chúng tôi đề nghị + A + 동사

저희는 A가 ~해 주기를 청합니다

1. đề nghị(提議)는 청하다·제안하다다. 서면에서 법원에 무엇을 바랄 때 쓴다.
2. 청을 받는 쪽(A)을 đề nghị 바로 뒤에 둔다 — đề nghị quý Tòa(귀 법원에).
3. 그 뒤에 바라는 행위를 붙인다 — xem xét(검토하다), bác(기각하다), chấp nhận(받아들이다).

Chúng tôi đề nghị Tòa án hoãn phiên tòa.
저희는 법원에 기일 연기를 청합니다.

Chúng tôi đã nộp đủ tài liệu.
저희는 자료를 모두 냈습니다.

문법 1인칭 복수 · chúng tôi와 chúng ta

~~Chúng ta đề nghị quý Tòa bác yêu cầu khởi kiện.~~ (부자연)

Chúng tôi đề nghị quý Tòa bác yêu cầu khởi kiện.

당사자가 법원에 청하는 말에서 우리는 법원을 뺀 우리다. chúng ta는 듣는 사람을 넣으므로, 이 문장에 쓰면 법원까지 청하는 쪽에 끌어들이는 말이 된다. 듣는 사람을 빼면 chúng tôi, 넣으면 chúng ta로 가른다.

한국이라면? ≠ 우리·저희

한국어 저희는 듣는 사람을 빼고 자기 쪽을 낮춘다. 베트남어 chúng tôi도 듣는 사람을 빼지만 낮추는 뜻은 없다. 한국어 우리처럼 듣는 사람까지 넣으려면 chúng ta를 쓴다. 교류 자리에서 chúng ta를 쓰면 상대를 우리 편으로 묶는 말이 된다.

---

3. anh /ajŋ˧˧/ 형·오빠 — 또래·손위 남성을 부르는 말 ★★★

읽는 법 anh — 끝소리 -nh, 성조 ngang(평)

순 베트남어

고유어다(사전 어원란 — 원시 비엣어 「형」에서 이어진 말). 친족어가 2인칭이 되는 대표 낱말이다. 손위 남자 형제가 본뜻이고, 나이가 비슷하거나 조금 많은 남성을 anh이라 부른다. 자기를 anh이라 부르면 내가 손위라는 뜻이 된다. 민법 제52조는 본뜻 그대로 anh ruột(친형)·anh cả(맏형)를 후견인 순위에 적는다.

쉬운 예

Anh là luật sư phải không?

(형님은) 변호사시지요?

실무 예

Anh làm việc ở tòa án nào?

어느 법원에서 일하십니까?

원문

> Anh ruột là anh cả hoặc chị ruột là chị cả là người giám hộ; nếu anh cả hoặc chị cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì anh ruột hoặc chị ruột tiếp theo là người giám hộ, trừ trường hợp có thỏa thuận anh ruột hoặc chị ruột khác làm người giám hộ. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 52 khoản 1 · 공식 원문 · 관보 2015 원판 PDF(cb2015-1.pdf) 쪽 15 — 제52조(미성년자의 법정후견인) 제1항
>
> 맏형이나 맏언니·맏누나인 친형제자매가 후견인이 된다. 맏이가 후견인이 될 요건을 갖추지 못하면 그다음 형제자매가 후견인이 된다. 다만 다른 형제자매가 후견인이 되기로 합의한 경우에는 그러하지 아니하다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Anh ruột là anh cả hoặc chị ruột là chị cả	주어 — 맏이인 친형제자매	맏형이나 맏언니·맏누나인 형제자매가
là người giám hộ;	là + 명사	후견인이 된다
nếu anh cả hoặc chị cả	nếu + 조건 주어	맏이가
không có đủ điều kiện làm người giám hộ	không có đủ — 갖추지 못하다	후견인이 될 요건을 갖추지 못하면
thì anh ruột hoặc chị ruột tiếp theo là người giám hộ,	thì + 결과	그다음 형제자매가 후견인이 된다
trừ trường hợp có thỏa thuận	trừ trường hợp — 예외	합의가 있는 경우는 제외한다
anh ruột hoặc chị ruột khác làm người giám hộ.	합의 내용	다른 형제자매가 후견인이 되기로

문형

Anh + 술어

(손위 남성인) 당신은 ~하다

1. anh을 주어 자리에 두면 상대를 가리킨다 — Anh khỏe không?(잘 지내셨어요?)
2. 이때 말하는 사람은 자기를 em 또는 tôi로 부른다.
3. 자기를 anh이라 부르는 것은 상대가 손아래일 때뿐이다.

Anh có khỏe không?

잘 지내셨습니까?

Cảm ơn anh.

고맙습니다.

문법 2인칭 · anh은 너도 되고 나도 된다

~~Em là luật sư, em tên là gì? (처음 만난 손위 남성 변호사에게)~~ (부자연)

Anh là luật sư, anh tên là gì?

상대를 em이라 부르면 상대를 손아래로 대하는 것이다. 처음 만난 또래·손위 남성에게는 anh, 나이를 모르면 공식 호칭 ông이 무난하다. 같은 anh이 상대에게 쓰면 너, 자기에게 쓰면 나가 된다. 누가 누구에게 하는 말인지로 가린다.

한국이라면? ≠ 형·오빠

한국어 형·오빠는 부르는 사람의 성별에 따라 갈리고 2인칭 대명사로는 잘 쓰지 않는다. 베트남어 anh은 말하는 사람의 성별과 상관없이 손위 남성을 부르고, 그대로 너·당신 자리에 들어간다. 업무 자리의 또래 남성에게도 쓴다.

---

4. # chị /tɕi˧ˀ˨ʔ/ 언니·누나 — 또래·손위 여성을 부르는 말 ★★★

읽는 법 chị — 끝소리 없음, 성조 nặng(점 ̣)

어원 미확인

어원은 유보한다. 사전은 상고 중국어 姊(한월음 tǐ)에서 원시 비엣어를 거쳐 왔다고 적으면서, 첫소리 차이는 설명되지 않는다고 단다. 한월음이 아닌 옛 차용설이라 한자 칸은 비운다. 손위 여자 형제가 본뜻이고, 또래나 조금 많은 여성을 부르는 2인칭이 된다. 민법 제51조는 후견감독인이 될 친족을 차례로 늘어놓는데, 그 목록이 그대로 호칭 체계다 — 배우자·부모·자녀, 그다음 ông·bà·anh·chị·em, 그다음 bác·chú·cậu·cô·dì.

쉬운 예

Chị là thư ký phiên tòa.

(언니는) 법원 사무관이시군요.

실무 예

Chị có thể nói chậm hơn không?

조금 천천히 말씀해 주시겠습니까?

원문

> Người thân thích của người được giám hộ là vợ, chồng, cha, mẹ, con của người được giám hộ; nếu không có ai trong số những người này thì người thân thích của người được giám hộ là ông, bà, anh ruột, chị ruột, em ruột của người được giám hộ; nếu cũng không có ai trong số những người này thì người thân thích của người được giám hộ là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người được giám hộ. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 51 khoản 1 · 공식 원문 · 관보 2015 원판 PDF(cb2015-1.pdf) 쪽 15 — 제51조(후견 감독) 제1항의 마지막 문장

피후견인의 친족이란 피후견인의 배우자·부모·자녀를 말한다. 그 가운데 아무도 없으면 피후견인의 조부모와 친형제자매를, 그들도 없으면 피후견인의 큰아버지·작은아버지·외삼촌·고모·이모를 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Người thân thích của người được giám hộ	주어 — 피후견인의 친족	피후견인의 친족은
là vợ, chồng, cha, mẹ, con của người được giám hộ;	첫째 무리	배우자·부모·자녀다
nếu không có ai trong số những người này	nếu + 조건	그 가운데 아무도 없으면
thì người thân thích của người được giám hộ	thì + 결과 주어	피후견인의 친족은
là ông, bà, anh ruột, chị ruột, em ruột	둘째 무리 — 호칭과 같은 낱말	조부모와 친형제자매다
của người được giám hộ;	của + 명사	피후견인의
nếu cũng không có ai trong số những người này	nếu cũng — 그래도	그들도 없으면
thì người thân thích của người được giám hộ	thì + 결과 주어	피후견인의 친족은
là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột	셋째 무리 — 부모의 형제자매	큰아버지·작은아버지·외삼촌·고모·이모다
của người được giám hộ.	của + 명사	피후견인의

문형

Chị + 술어

(손위 여성인) 당신은 ~하다

1. chị를 주어 자리에 두면 상대 여성을 가리킨다.
2. 말하는 사람은 자기를 em 또는 tôi로 부른다.
3. 나이를 모르는 공식 자리의 여성에게는 bà가 무난하다.

Chị có rảnh không?
시간 괜찮으십니까?

Cảm ơn chị đã giúp.
도와주셔서 고맙습니다.

한국이라면? ≠ 친족 범위 · 민법 제777조

한국 민법 제777조는 친족의 범위를 촌수로 정한다(「8촌 이내의 혈족」 등). 베트남 민법 제51조는 후견감독인을 고르려고 피후견인의 친족을 vợ·chồng·cha·mẹ·con → ông·bà·anh·chị·em → bác·chú·cậu·cô·dì의 세 무리와 순서로 적는다. 민법 전체의 친족 정의가 아니라 이 조의 특별 규정이다. 이 낱말 대부분이 일상의 호칭이기도 하다. chị를 언니로 옮길지 누나로 옮길지는 말하는 사람의 성별이 정한다.

---

5. **ông** 翁 옹 /əwŋ˧˧/ **할아버지 · 성인 남성 존칭(Mr.)** ★★★

읽는 법 ông — 끝소리 -ng, 성조 ngang(평)

V4″ 가짜 친구 · 한국어 **옹(翁) — 늙은 남자**와 뜻 다름

翁 옹 → ông. ㅗ 뒤 ㅇ 받침이 -ng가 되었다(V4″). 본뜻은 할아버지다 — ông nội(친할아버지), ông ngoại(외할아버지). 공식 문서·판결·회의에서는 나이와 상관없이 성인 남성 앞에 붙는 존칭이다 — ông T1(T1 씨). 한국어 옹(翁)은 늙은 남자이지만 베트남어 ông은 영어 Mr.에 가깝다(가짜 친구 코너).

쉬운 예 Ông là Chánh án phải không?
법원장님이시지요?

실무 예 Xin ông cho biết ý kiến.
의견을 말씀해 주십시오.

원문

> Trường hợp không có người giám hộ quy định tại khoản 1 Điều này thì ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại là người giám hộ hoặc những người này thỏa thuận cử một hoặc một số người trong số họ làm người giám hộ. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 52 khoản 2 · 공식 원문 · 관보 2015 원판 PDF(cb2015-1.pdf) 쪽 15
>
> 제1항의 후견인이 없으면 친조부모와 외조부모가 후견인이 되거나, 이들이 합의하여 그 가운데 한 사람 또는 여러 사람을 후견인으로 정한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
조각	문법	뜻

Trường hợp không có người giám hộ	Trường hợp + 조건	후견인이 없으면
quy định tại khoản 1 Điều này	quy định tại + 조항	이 조 제1항이 정한
thì ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại	thì + 결과 주어 — ông·bà 본뜻	친조부모·외조부모가
là người giám hộ	là + 명사	후견인이 된다
hoặc những người này thỏa thuận cử	hoặc + 둘째 길	또는 이들이 합의하여 정한다
một hoặc một số người trong số họ	họ — 3인칭 복수	그 가운데 한 사람 또는 여러 사람을
làm người giám hộ.	làm + 명사 — ~이 되다	후견인으로

문형

ông + 이름·직함

~ 씨·~님(성인 남성)

1. ông을 이름이나 직함 앞에 놓는다 — ông H, ông Chánh án.
2. 2인칭으로도 쓴다 — Ông có khỏe không?(안녕하십니까?)
3. 조문에서 ông nội·ông ngoại처럼 뒤에 nội·ngoại가 붙으면 할아버지라는 본뜻이다.

Ông Chánh án đã đến.
법원장님이 오셨다.

Xin chào ông.
안녕하십니까(남성에게).

문법 존칭 · ông + 이름 — 존칭은 앞

~~H ông có đơn kháng cáo.~~ (비문)

Ông H có đơn kháng cáo.

존칭 ông·bà는 이름 앞에 온다. 한국어 씨·님이 이름 뒤에 붙는 것과 반대다. 직함과 함께 쓸 때도 앞이다 — ông Chánh án(법원장님). 꾸밈말이 뒤에 오는 베트남어 어순에서 ông이 중심 명사 자리에 서는 것이다.

한국이라면? ≠ 판결의 당사자 호칭

한국 판결서는 당사자를 원고·피고·피고인처럼 소송상 지위로 부른다. 베트남 판결도 nguyên đơn(원고)·bị đơn(피고)을 쓰지만, 사실관계를 적을 때는 ông·bà를 이름 앞에 붙인다(31/2020/AL). 존칭이 판결 본문 안에 들어 있다.

---

6. # bà 婆 파 /ɓaː˨˩/ 할머니 · 성인 여성 존칭(Mrs.·Ms.) ★★★

읽는 법 bà — 끝소리 없음, 성조 huyền(내림 `)

V0 V8″ 가짜 친구 · 한국어 **파(婆) — 늙은 여자**와 뜻 다름

婆 파 → bà. 받침이 없고(V0) 첫소리 ㅍ이 b가 되었다(V8″, 3장 bị cáo의 被 피 → bị와 같다). 본뜻은 할머니다 — bà nội(친할머니). 공식 문서와 판결에서는 성인 여성의 존칭이다 — bà H(H 씨). 한국어 婆는 노파처럼 늙은 여자를 가리키지만 베트남어 bà는 정중한 말이다.

쉬운 예

Bà là luật sư của nguyên đơn.

(이분은) 원고 쪽 변호사이십니다.

실무 예

Bà có ý kiến gì không?

의견이 있으십니까?

원문

> Sau khi xét xử sơ thẩm, bà H và ông T1 có đơn kháng cáo. — Án lệ số 31/2020/AL · 판례 포털 스캔(대조함) · án lệ 포털 PDF 텍스트층(OCR 아님) — 사건 내용 절. 이름은 원문이 머리글자로 줄였다. 공포 결정 50/QĐ-CA, 적용 2020. 4. 15.
>
> 1심 판결 뒤 H 씨와 T1 씨가 항소장을 냈다.

문형

bà + 이름·직함

~ 씨·~님(성인 여성)

1. bà를 이름이나 직함 앞에 놓는다 — bà H, bà Thẩm phán.
2. 2인칭으로도 쓴다 — Bà có ý kiến gì không?(의견이 있으십니까?)
3. 조문의 bà nội·bà ngoại는 할머니라는 본뜻이다.

Bà Thẩm phán chủ tọa phiên tòa.

여성 판사님이 재판장을 맡는다.

Xin chào bà.

안녕하십니까(여성에게).

한국이라면? ≠ 여성 당사자의 호칭

한국 판결서에서 여성 당사자를 부르는 말이 따로 없다. 원고·피고라는 지위가 성별을 가리지 않기 때문이다. 베트남 판결의 사실 서술은 bà(여성)·ông(남성)을 이름 앞에 붙여 성별이 드러난다. 판결에서 bà가 나오면 나이 든 여성이 아니라 성인 여성 당사자다.

---

7. em /ɛmˀˀ/ 동생 · 손아래를 부르는 말 ★★

읽는 법 em — 끝소리 -m, 성조 ngang(평)

순 베트남어

고유어다(사전 어원란 — 원시 몬크메르어). 손아래 형제자매가 본뜻이고, 나이가 아래인 사람을 부르는 2인칭이 된다. 상대가 anh·chị면 나는 em, 내가 anh·chị면 상대는 em이다. 한 쌍으로 움직인다. 형사 án lệ 17/2018/AL에는 공범끼리 나눈 통화가 그대로 실려 있다 — 손위 쪽이 상대를 em이라 부른다.

쉬운 예

Em là sinh viên luật.

저는 법대생입니다(손위에게).

실무 예

Em đã đọc bản án này chưa?

(너는) 이 판결을 읽었니?

원문

> H hỏi lại V “Thế em có chém ông Q không? Ông Q đi Bệnh viện rồi”.
>
> — Án lệ số 17/2018/AL · 판례 포털 스캔(대조함) · án lệ 포털 docx(텍스트, OCR 아님) — 사건 내용 절의 통화 진술. 이름은 원문이 머리글자로 줄였다. 공포 결정 269/QĐ-CA, 적용 2018. 12. 3.
>
> H가 V에게 되물었다. “그래서 너 Q 씨를 벴어? Q 씨는 병원에 갔어.”

문형

Anh/Chị ... em

(손위인) 내가 너에게 ~

1. 손위가 손아래에게 말할 때 자기는 anh·chị, 상대는 em이다.
2. 손아래가 손위에게 말할 때는 자기가 em, 상대가 anh·chị다.
3. 업무 자리에서 젊은 상대를 em이라 부르는 것은 친근함의 표시라, 처음 보는 사이에는 피한다.

Em ở đâu?

(너) 어디 있니?

Chị cảm ơn em.

(내가 너에게) 고마워.

한국이라면? ≠ 동생·너

한국어는 손아래에게 너나 이름을 쓰고, 자기를 가리키는 말은 그대로 나다. 베트남어는 상대를 em이라 부르면 자기는 anh·chị가 된다. 관계가 바뀌면 두 대명사가 함께 바뀐다. 위 진술처럼 판결은 당사자가 실제로 쓴 호칭을 그대로 옮긴다.

---

8. ngài /ŋa̤ːjˋ/ 귀하·각하 — 높은 지위의 상대(의전) ★

읽는 법 ngài — 끝소리 없음, 성조 huyền(내림 `)

순 베트남어

고유어다(사전 어원란 — 원시 몬크메르어). 높은 지위의 상대, 특히 외국 고위 인사를 부르는 2인칭이다 — ngài Đại sứ(대사님), ngài Chánh án(법원장님). 의전 연설체의 말이고, 통상 면담에서는 ông·bà Chánh án이 무난하다. 이 책이 받은 베트남 법령 21종 원문에 한 번도 나오지 않는다(2026-10-28 검색). 조문이 아니라 의전의 말이다. 아래 조문은 ngài라 불릴 만한 사람, 곧 외교·영사 관원이 법률에 나오는 자리다.

쉬운 예

Xin chào ngài Đại sứ.

대사님, 안녕하십니까.

실무 예

Thưa ngài Chánh án, chúng tôi xin cảm ơn.

법원장님, 감사드립니다(의전 연설에서).

원문

> Viên chức lãnh sự, viên chức ngoại giao được giao thực hiện công chứng phải có bằng cử nhân luật hoặc thạc sĩ luật hoặc tiến sĩ luật hoặc được bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng. — Luật Công chứng 46/2024/QH15 Điều 73 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 109/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 47 — 제73조는 04/2026 개정(2027. 1. 1. 시행) 각주 대상 목록 밖. 표제어표 조문 후보 밖
>
> 공증 업무를 맡은 영사 관원·외교 관원은 법학 학사·석사·박사 학위가 있거나 공증 실무 연수를 받아야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Viên chức lãnh sự, viên chức ngoại giao	주어 — 영사·외교 관원	영사 관원·외교 관원으로서
được giao thực hiện công chứng	được giao — 맡겨지다(중립 수동)	공증 업무를 맡은 사람은

phải có bằng cử nhân luật	phải + 동사 — 자격 요건	법학 학사 학위가 있어야 한다
hoặc thạc sĩ luật hoặc tiến sĩ luật	hoặc — 또는	또는 석사·박사
hoặc được bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng.	hoặc được + 동사	또는 공증 실무 연수를 받아야 한다

문형

ngài + 직함

~님(고위 인사, 의전)

1. ngài를 직함 앞에 놓는다 — ngài Đại sứ, ngài Bộ trưởng(장관님).
2. 연설 첫머리에서는 Thưa와 함께 쓴다 — Thưa ngài Chánh án.
3. 이 책이 본 법정 절차 조문과 án lệ에는 ngài가 없다. 법정에서는 Thưa Hội đồng xét xử로 부르기를 권한다.

Thưa ngài Đại sứ.
대사님께 말씀드립니다.

Ngài có câu hỏi nào không?
질문이 있으십니까?

한국이라면? ≠ 각하·님
한국어는 직함 뒤에 님을 붙여 높인다(대사님). 베트남어 ngài는 직함 앞에 놓는다 — ngài Đại sứ. 한국어 각하처럼 무거운 말이라 외교 자리의 연설·서신에 주로 나온다. 교류 자리에서 상대 법원장을 부를 때는 ông·bà + 직함이 무난하다(이 책의 권고).

---

9. # quý 貴 귀 /kwi˧˦/ **귀한 · 귀(貴) — 상대를 높이는 앞말** ★★

읽는 법 quý — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ˊ)

V0

貴 귀 → quý. 받침이 없다(V0). 본뜻은 귀하다다 — kim khí quý(귀금속, 민법 제328·329조). 기관이나 상대 앞에 붙으면 높이는 말이 된다 — quý Tòa(귀 법원), quý Công ty(귀사), quý vị(여러분). 한국어 귀사·귀하의 귀와 같은 글자, 같은 쓰임이다. 소리가 같은 quý는 분기(quý II 2분기)이기도 하다.

쉬운 예

Xin cảm ơn quý vị.

여러분, 감사합니다.

실무 예

Quý Tòa đã nhận được tài liệu chưa?

귀 법원은 자료를 받으셨습니까?

원문

> Từ những vấn đề nêu trên, đề nghị quý Tòa bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. — Án lệ số 37/2020/AL · 판례 포털 스캔(대조함) · án lệ 포털 PDF 텍스트층(OCR 아님) — 사건 내용 절에 실린 피고(보험회사) 쪽 진술
>
> 위와 같은 사정에 비추어 귀 법원이 원고의 청구를 모두 기각해 주시기를 청합니다.

문형

đề nghị quý Tòa + 동사

귀 법원이 ~해 주시기를 청합니다

1. đề nghị(청하다) 뒤에 청을 받는 quý Tòa를 둔다.
2. 그 뒤에 바라는 재판을 붙인다 — bác(기각하다), chấp nhận(인용하다), xem xét(검토하다).
3. 문장 맨 앞에 Kính(공경하여)이나 Chúng tôi(저희는)를 둘 수 있다.

Đề nghị quý Tòa chấp nhận yêu cầu của chúng tôi.

귀 법원이 저희의 청구를 받아들여 주시기를 청합니다.

Kính thưa quý vị đại biểu.

내빈 여러분께 말씀드립니다.

문법 존칭 · quý는 높일 말 앞

~~Đề nghị Tòa quý bác yêu cầu khởi kiện.~~ (비문)

Đề nghị quý Tòa bác yêu cầu khởi kiện.

높이는 quý는 그 기관 이름 앞에 온다. 꾸밈말이 뒤에 온다는 3장 규칙의 예외처럼 보이지만, 한자어 貴社(귀사)가 한국어와 같은 순서로 붙은 것이다. 형용사 quý(귀하다)는 규칙대로 뒤에 온다 — kim khí quý(귀금속).

한국이라면? = 귀사·귀하

한국어 귀사·귀하의 귀(貴)와 같은 글자, 같은 쓰임이다. 베트남 당사자 서면은 법원을 quý Tòa(귀 법원)라고 부른다(37/2020/AL). 한국 소송 서면이 법원을 귀원이라고 잘 부르지 않는 것과는 결이 다르다.

---

10. **kính** 敬 경 /kiŋ˧˦/ **공경하다 — 서신 첫 줄 Kính gửi** ★★

읽는 법 kính — 끝소리 -nh, 성조 sắc(올림 ˊ)

V4′

敬 경 → kính. ㅕ 뒤 ㅇ 받침이 -nh가 되었다(V4′). 공문·서신의 첫 줄 Kính gửi …(… 귀하, 공경하여 보냅니다)와 연설 첫머리 Kính thưa …(… 께 삼가 말씀드립니다)에 쓴다. 법전에는 이 뜻의 kính이 없다. 아래 민사소송법 제234조의 kính은 소리만 같은 다른 낱말, 곧 안경이다(đeo kính màu 색안경을 쓰다). 그 낱말의 한자는 이 책이 확인하지 못했다.

쉬운 예

Kính gửi Tòa án nhân dân tối cao.

최고인민법원 귀하.

실무 예

Kính thưa Hội đồng xét xử.

재판부께 삼가 말씀드립니다.

원문

> Không đội mũ, nón, đeo kính màu trong phòng xử án, trừ trường hợp có lý do chính đáng và được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa; không sử dụng điện thoại di động, không hút thuốc, không ăn uống trong phòng xử án hoặc có hành vi khác ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của phiên tòa. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 234 khoản 6 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 104 — 제234조 제4항은 34/2024/QH15로 폐지(각주 50), 제6항은 개정 표시 없음
>
> 법정 안에서는 정당한 사유가 있고 재판장의 동의를 받은 경우가 아니면 모자를 쓰거나 색안경을 쓰지 않는다. 휴대전화를 쓰거나 담배를 피우거나 먹고 마시거나 그 밖에 법정의 존엄을 해치는 행위를 하지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Không đội mũ, nón, đeo kính màu trong phòng xử án,	không + 동사 — 금지(주어 없음)	법정 안에서 모자를 쓰거나 색안경을 쓰지 않는다
trừ trường hợp có lý do chính đáng	trừ trường hợp — 예외	정당한 사유가 있고
và được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa;	được sự đồng ý — 동의를 받다	재판장의 동의를 받은 경우는 제외한다
không sử dụng điện thoại di động, không hút thuốc,	không + 동사 나열	휴대전화를 쓰지 않고 담배를 피우지 않으며

không ăn uống trong phòng xử án	không + 동사	법정 안에서 먹고 마시지 않으며
hoặc có hành vi khác	hoặc + 그 밖의 행위	그 밖의 행위를 하지 않는다
ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của phiên tòa.	ảnh hưởng đến — ~에 영향을 미치다	법정의 존엄을 해치는

문형

Kính gửi + 받는 쪽

~ 귀하(공문·서신 첫 줄)

1. 첫 줄에 Kính gửi와 받는 기관·사람을 적는다.
2. 사람에게 보낼 때는 존칭을 넣는다 — Kính gửi ông Chánh án.
3. 연설·발언의 첫머리는 Kính thưa + 청중이다.

Kính gửi ông Chánh án.

법원장님 귀하.

Kính thưa quý vị.

여러분께 삼가 말씀드립니다.

문법 서신 · Kính gửi + 받는 쪽

~~Gửi kính Tòa án nhân dân tối cao.~~ (비문)

Kính gửi Tòa án nhân dân tối cao.

공경하여(kính) 보낸다(gửi)는 순서다. kính이 동사 gửi를 앞에서 꾸민다. 공문에서는 Kính gửi 뒤에 쌍점을 찍고 받는 기관을 적는 서식이 흔하다(부록 F). 연설에서는 Kính thưa가 같은 자리를 맡는다.

한국이라면? ≠ 공문의 수신

한국 공문은 수신란에 받는 기관을 적고 높임은 본문 어미가 맡는다. 베트남 공문·서신은 첫 줄 Kính gửi(공경하여 보냅니다)로 높임을 먼저 밝힌다. 법정 규칙의 존엄(sự tôn nghiêm)은 한국 법원조직법 제58조 제2항의 법정의 존엄과 같은 말이다.

---

11. # thưa /tʰiə˧˩/ **아뢰다 — 윗사람에게 말을 여는 부름말** ★★★

읽는 법 thưa — 끝소리 없음, 성조 ngang(평)

옛 차용

사전 어원란은 疏(소)를 대지만 疏의 한월음은 sơ다. 옛 차용어라 한자 칸을 비운다. 윗사람에게 말을 시작할 때 부르는 말 앞에 붙인다 — Thưa Hội đồng xét xử(재판부께 말씀드립니다), Thưa quý vị(여러분). 대답에는 말끝 ạ로 공손을 더한다 — Vâng ạ(예). 법령 원문에는 나오지 않는다(이 책 검색). 아래 조문은 그 말을 하는 자리, 곧 법정 발언 절차를 정한다.

쉬운 예

Thưa Hội đồng xét xử, tôi xin trình bày.

재판부께 말씀드립니다. 진술하겠습니다.

실무 예

Thưa ông, tôi có thể hỏi một câu không?

선생님, 한 가지 여쭤도 되겠습니까?

원문

Chỉ những người được Hội đồng xét xử đồng ý mới được hỏi, trả lời hoặc phát biểu. Người hỏi, trả lời hoặc phát biểu phải đứng dậy, trừ trường hợp vì lý do sức khỏe được chủ tọa phiên tòa đồng ý cho ngồi để hỏi, trả lời, phát biểu. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 234 khoản 9 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 104

재판부의 허락을 받은 사람만 묻고 답하고 발언할 수 있다. 묻고 답하고 발언하는 사람은 일어서야 한다. 다만 건강상 이유로 재판장이 앉아서 하도록 허락한 경우는 그러하지 아니하다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Chỉ những người được Hội đồng xét xử đồng ý	chỉ … mới — ~만	재판부의 허락을 받은 사람만
mới được hỏi, trả lời hoặc phát biểu.	mới được + 동사	묻고 답하고 발언할 수 있다
Người hỏi, trả lời hoặc phát biểu	người + 동사 — ~하는 사람	묻고 답하고 발언하는 사람은
phải đứng dậy,	phải — 의무	일어서야 한다
trừ trường hợp vì lý do sức khỏe	trừ trường hợp — 예외	건강상 이유로
được chủ tọa phiên tòa đồng ý cho ngồi	được + 행위자 + 동사	재판장이 앉도록 허락한 경우는 제외한다
để hỏi, trả lời, phát biểu.	để + 동사 — ~하기 위해	묻고 답하고 발언하도록

문형

Thưa + 상대, …

~께 말씀드립니다, …

1. 발언 첫머리에 Thưa와 부를 상대를 놓고 쉼표로 끊는다.
2. 그 뒤에 tôi xin + 동사로 하려는 말을 연다.
3. 더 격식을 갖추면 Kính thưa다.

Thưa quý Tòa, tôi xin trình bày ý kiến.

재판부께 말씀드립니다. 의견을 진술하겠습니다.

Vâng ạ.

예(공손한 대답).

문법 부름말 · Thưa + 상대

~~Hội đồng xét xử thưa, tôi xin trình bày.~~ (비문)

Thưa Hội đồng xét xử, tôi xin trình bày.

thưa는 부르는 상대 앞에 놓는다. 한국어 재판장님께서 …처럼 높임을 뒤에 붙이는 습관대로 뒤로 보내면 비문이다. 친한 사이의 부름말 ơi는 반대로 상대 뒤에 온다(Anh ơi). 법정에서는 ơi를 쓰지 않는다.

한국이라면? ≠ 재판장님 · 민사소송법 제135조

한국 법정에서 당사자는 재판장님을 부른다. 베트남 법정에서는 재판부 전체를 부른다 — Thưa Hội đồng xét xử. 1심 재판부에 인민참심원이 판사와 함께 앉기 때문이다(6장). 한국 민사소송법 제135조 제2항은 재판장이 「발언을 허가하거나」 금지할 수 있게 한다. 베트남 민사소송법 제234조 제9항은 재판부(Hội đồng xét xử)의 동의를 요구하고, 앉아서 발언하도록 허락하는 것만 재판장 몫으로 둔다.

---

12. # xin /sin˧˧/ 청하다 · 공손 표지(~하겠습니다) ★★★

읽는 법 xin — 끝소리 -n, 성조 ngang(평)

어원 미확인

어원 미확인이다(사전은 請과 관계없다고만 적는다). 본뜻은 청하다다 — xin ly hôn(이혼을 청하다), đơn xin(신청서), xin lỗi(사과하다 — 잘못을 비는 것). 동사 앞에 놓으면 공손한 말투가 된다 — Xin hỏi(여쭙겠습니다), Tôi xin trình bày(말씀드리겠습니다). 한 낱말로 한국어 -겠습니다의 공손함을 낸다.

쉬운 예

Xin hỏi, phòng xử án ở đâu?

여쭙겠습니다. 법정이 어디입니까?

실무 예

Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

피고인은 형을 가볍게 해 달라고 청한다.

원문

Trường hợp vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tích xin ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 68 khoản 2 · 공식 원문 · 관보 2015 원판 PDF(cb2015-1.pdf) 쪽 21

실종 선고를 받은 사람의 배우자가 이혼을 청하면 법원은 혼인가족법에 따라 이혼을 허가한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Trường hợp vợ hoặc chồng	Trường hợp + 조건 주어	배우자가
của người bị tuyên bố mất tích xin ly hôn	bị tuyên bố — 선고받다 / xin — 청하다	실종 선고를 받은 사람의 — 이혼을 청하면
thì Tòa án giải quyết cho ly hôn	thì + 결과 — cho: 허락하다	법원은 이혼을 허가한다
theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.	theo quy định của — 위임	혼인가족법에 따라

문형

Xin + 동사

~하겠습니다 / ~해 주십시오(공손)

1. 자기 행위 앞에 두면 ~하겠습니다 — Tôi xin hỏi.
2. 상대 행위 앞에 두면 ~해 주십시오 — Xin ông nói chậm hơn.
3. 끝에 ạ를 붙이면 더 공손하다.

Xin ông nói chậm hơn một chút.

조금 천천히 말씀해 주십시오.

Tôi xin lỗi.

죄송합니다.

문법 공손 · xin은 동사 앞

~~Tôi trình bày xin ý kiến.~~ (부자연)

Tôi xin trình bày ý kiến.

공손 표지 xin은 하려는 동사 바로 앞에 놓는다. 한국어 -겠습니다가 동사 뒤에 붙는다고 xin을 뒤로 보내면 「진술하고 의견을 청한다」 처럼 다른 뜻으로 읽히거나 어색해진다. 문장 맨 앞에 두면 명령이 공손한 부탁이 된다 — Xin ông ngồi(앉으십시오).

한국이라면? ≠ -겠습니다

한국어는 공손함을 어미가 낸다. 베트남어는 동사 앞 xin과 문장 끝 ạ가 낸다 — Tôi xin cảm ơn ạ(감사합니다). xin을 빼도 문장은 서지만 법정·공문에서는 딱딱하게 들린다. 위 조문의 xin ly hôn처럼 본뜻(청하다)으로 쓰이면 공손 표지가 아니라 동사다.

---

13. đồng chí 同志 동지 /ɗəwŋˌ tɕiˀ/ 동지 — 공직자 사이의 공식 호칭 ★

읽는 법 đồng — 끝소리 -ng, 성조 huyền(내림 `) · chí — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ´)

V4″ V0

同志 동지 → đồng chí. 同은 ㅗ 뒤 ㅇ 받침이 -ng(V4″), 志는 받침이 없다(V0). 공산당원·공무원·경찰·군인이 서로를 부르는 공식 호칭이다. 형사 án lệ 18/2018/AL은 단속 중이던 경찰관을 đồng chí Nguyễn Anh Đ처럼 적는다. 한국어 동지는 뜻을 같이하는 사람이라는 일반어지만, 베트남에서는 직무상 호칭으로 쓰인다.

쉬운 예

Đồng chí Chánh án phát biểu.

법원장 동지가 발언한다.

실무 예

Các đồng chí trong tổ tuần tra đang làm nhiệm vụ.

순찰조의 동지들이 근무 중이다.

원문

> Sau khi Phan Thành H cho xe dừng lại, đồng chí Nguyễn Anh Đ đã thông báo lỗi, cho Phan Thành H xem hình ảnh vi phạm và yêu cầu xuất trình giấy tờ. — Án lệ số 18/2018/AL · 판례 포털 스캔(대조함) · án lệ 포털 docx(텍스트, OCR 아님) — 사건 내용 절. 이름은 원문이 마지막 글자를 머리글자로 줄였다. 공포 결정 269/QĐ-CA, 적용 2018. 12. 3.
>
> Phan Thành H가 차를 세우자 경찰관 Nguyễn Anh Đ(동지)는 위반 사항을 알리고 위반 영상을 보여 준 뒤 서류 제시를 요구했다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> | --- | --- | --- |

Sau khi Phan Thành H cho xe dừng lại,	sau khi + 절 — ~한 뒤	Phan Thành H가 차를 세운 뒤
đồng chí Nguyễn Anh Đ đã thông báo lỗi,	주어 — đồng chí + 이름 / đã: 이미	경찰관 Nguyễn Anh Đ는 위반 사항을 알리고
cho Phan Thành H xem hình ảnh vi phạm	cho + 사람 + 동사 — ~에게 보여 주다	위반 영상을 보여 주고
và yêu cầu xuất trình giấy tờ.	và + 동사	서류 제시를 요구했다

문형

đồng chí + 이름·직함

~ 동지(공직자 호칭)

1. 이름이나 직함 앞에 놓는다 — đồng chí Nguyễn Anh Đ, đồng chí Chánh án.
2. 여럿이면 các đồng chí다.
3. 공직 밖의 사람이나 외국 손님에게는 쓰지 않는다.

Đồng chí Đ đang làm nhiệm vụ.
Đ 동지가 근무 중이다.

Các đồng chí đã đến đủ.
동지들이 모두 왔다.

한국이라면? ≠ 동지

한국어 동지는 같은 뜻을 품은 사람을 가리키는 일반어다. 베트남어 đồng chí는 공직자끼리의 공식 호칭이라 판결이 경찰관을 đồng chí로 적는다. 같은 판결이 피고인은 존칭 없이 이름만 적는다(Phan Thành H). 외국 법관이 베트남 법관을 이렇게 부를 일은 없다. 교류 자리에서는 ông·bà나 직함을 쓴다.

---

14. # thay mặt /tʰaj˧˧ mạʔt˨˩/ **~을 대신하여 — 서명란의 TM.** ★★

읽는 법 thay — 끝소리 없음, 성조 ngang(평) · mặt — 끝소리 -t(입성), 성조 nặng(점)

혼종

thay(바꾸다·대신하다) + mặt(얼굴). 누군가의 얼굴을 대신한다는 짜임으로, 단체나 다른 사람을 대신해 행위할 때 쓴다. 판결·결정 서명란의 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ(재판부를 대신하여)의 TM. 이 이 말의 줄임이다. 민사소송법 제233조는 기일 연기 결정에 재판장이 재판부를 대신해 서명한다고 정한다. thay는 替의 옛 차용(한월음 thế), mặt은 고유어라 혼종이다. 한자 칸은 비운다.

쉬운 예

Tôi thay mặt Tòa án cảm ơn ông.

법원을 대신해 감사드립니다.

실무 예

Ai thay mặt công ty ký hợp đồng?

누가 회사를 대신해 계약서에 서명합니까?

원문

> Quyết định hoãn phiên tòa phải được chủ toạ phiên tòa thay mặt Hội đồng xét xử ký tên và thông báo công khai tại phiên tòa; đối với người vắng mặt thì Tòa án gửi ngay cho họ quyết định đó, đồng thời gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 233 khoản 3 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 104 — 원문은 chủ toạ(a에 찍는 자리)로 적는다
>
> 기일 연기 결정에는 재판장이 재판부를 대신하여 서명하고 법정에서 공개로 알려야 한다. 출석하지 않은 사람에게는 법원이 그 결정을 바로 보내고, 같은 급의 검찰원에도 보낸다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Quyết định hoãn phiên tòa	주어 — 연기 결정	기일 연기 결정은
phải được chủ toạ phiên tòa	phải được + 행위자 — ~에 의해 …되어야 한다	재판장이
thay mặt Hội đồng xét xử ký tên	thay mặt + 단체 + 동사 — 대신하여 서명	재판부를 대신하여 서명하고
và thông báo công khai tại phiên tòa;	và + 동사	법정에서 공개로 알려야 한다
đối với người vắng mặt	đối với — ~에 대해서는	출석하지 않은 사람에게는
thì Tòa án gửi ngay cho họ quyết định đó,	thì + 결과 — họ: 그들	법원이 그 결정을 바로 보내고
đồng thời gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp.	đồng thời — 동시에	같은 급 검찰원에도 보낸다

문형

A thay mặt B + 동사

A가 B를 대신하여 ~하다

1. thay mặt 뒤에 대신 받는 쪽(B)을 둔다.
2. 그 뒤에 하는 행위를 붙인다 — ký tên(서명하다), phát biểu(발언하다).
3. 서명란에서는 TM.으로 줄여 쓴다 — TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ.

Chủ tọa thay mặt Hội đồng xét xử ký tên.
재판장이 재판부를 대신해 서명한다.

Tôi xin thay mặt đoàn phát biểu.
대표단을 대신해 말씀드리겠습니다.

한국이라면? ≠ 재판서의 서명 · 형사소송법 제41조

한국 형사소송법 제41조 제1항은 「재판서에는 재판한 법관이 서명날인하여야 한다」. 베트남 민사소송법 제233조 제3항은 기일 연기 결정에 재판장이 재판부를 대신해(thay mặt) 서명하게 한다. 판결에는 형사소송법 제260조가 재판부 구성원 전원의 서명을 요구한다(3장).

---

15. # danh nghĩa 名義 명의 /zajŋ˧˧ ŋi˧˩˨/ **명의·자격 — với danh nghĩa ~로서**

★★

읽는 법 danh — 끝소리 -nh, 성조 ngang(평) · nghĩa — 끝소리 없음, 성조 ngã(물결 ˜)

V4′ V0

名義 명의. 名 명 → danh은 ㅕ 뒤 ㅇ 받침이 -nh(V4′), 義 의 → nghĩa는 받침이 없다(V0). với danh nghĩa + 명사는 ~라는 자격으로·~라는 이름으로다. 지식재산법은 보호 대상을 이 꼴로 가른다 — không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại(상호로서 보호받지 못한다). 판결 첫 줄의 nhân danh(...의 이름으로)과 뜻이 이웃이다.

쉬운 예 Ông ấy ký với danh nghĩa giám đốc.
그는 대표이사 자격으로 서명했다.

실무 예 Tôi đến đây với danh nghĩa cá nhân.
저는 개인 자격으로 왔습니다.

원문

> Tên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoặc chủ thể khác không liên quan đến hoạt động kinh doanh thì không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại. — Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 Điều 77 · 공식 원문 · 통합본 160/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 53 — 조 제목도 같은 꼴(... với danh nghĩa tên thương mại). 표제어표 조문 후보 밖

국가기관, 정치조직, 정치사회조직, 정치사회직능조직, 사회조직, 사회직능조직, 그 밖에 영업과 관련 없는 주체의 이름은 상호로서 보호받지 못한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị,	주어 — Tên của + 열거	국가기관·정치조직
tổ chức chính trị - xã hội,	열거	정치사회조직
tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp,	열거	정치사회직능조직
tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp	열거	사회조직·사회직능조직
hoặc chủ thể khác	hoặc + 그 밖의 주체	그 밖의 주체로서
không liên quan đến hoạt động kinh doanh	không liên quan đến — 관련 없는	영업과 관련 없는
thì không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại.	thì + không được + với danh nghĩa	의 이름은 상호로서 보호받지 못한다

문형

với danh nghĩa + 명사

~의 자격으로·~로서

1. với(~와 함께·~로) + danh nghĩa(명의) + 자격 이름 순서다.
2. 동사 뒤에 붙여 그 행위의 자격을 밝힌다 — ký với danh nghĩa giám đốc.
3. 법률 문장에서는 bảo hộ với danh nghĩa …(…로서 보호하다)가 자주 나온다.

Công ty tham gia với danh nghĩa bên thứ ba.
회사는 제3자 자격으로 참여한다.

Ông ấy phát biểu với danh nghĩa cá nhân.
그는 개인 자격으로 발언했다.

한국이라면? ≠ 명의

한국어 명의는 주로 누구 이름으로 등기·계약했는가를 말한다(명의신탁·명의대여). 베트남어 danh nghĩa는 với danh nghĩa(~의 자격으로)처럼 어떤 이름표를 달고 있는지를 말할 때가 많다. 지식재산법 제59~85조는 với danh nghĩa sáng chế(발명으로서) 꼴로 보호 제외 대상을 늘어놓는다(15장).

---

16. chủ tọa 主坐 주좌 /tɕu˧˩ twaː˧˩ˀ/ 재판장 · 주재하다 ★★★

읽는 법 chủ — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리ˀ) · tọa — 끝소리 없음, 성조 nặng(점.)

V0 V0

主坐 주좌 → chủ tọa. 두 글자 모두 받침이 없다(V0). 사전 한자는 座(자리)가 아니라 坐(앉다)다. 명사로는 재판장(chủ tọa phiên tòa 법정의 재판장), 동사로는 주재하다다. 법전 원문은 chủ tọa와 chủ toạ를 섞어 쓴다(민사소송법 제233조는 toạ). 이 책은 tọa로 맞춘다.

쉬운 예

Thẩm phán Lan là chủ tọa phiên tòa.

Lan 판사가 재판장이다.

실무 예

Ai chủ tọa phiên họp hôm nay?

오늘 회의는 누가 주재합니까?

원문

> Chủ tọa phiên tòa phổ biến quyền, nghĩa vụ của đương sự và của người tham gia tố tụng khác. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 239 khoản 4 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 107 — 제239조(재판기일의 개시)
>
> 재판장은 당사자와 그 밖의 소송 참가인의 권리·의무를 고지한다.

문형

A chủ tọa B

A가 B를 주재하다

1. 동사로 쓰면 주재하는 사람이 주어, 회의·재판기일이 목적어다.
2. 명사로 쓰면 chủ tọa phiên tòa(법정의 재판장)처럼 뒤에 꾸밈말이 붙는다.
3. 회의의 의장도 chủ tọa다.

Chánh án chủ tọa phiên họp.

법원장이 회의를 주재한다.

Chủ tọa phiên tòa cho phép bị cáo ngồi.

재판장이 피고인에게 앉도록 허락한다.

한국이라면? = 재판장 · 법원조직법 제58조

재판장이 법정을 이끄는 것은 같다. 한국 법원조직법 제58조 제1항은 「법정의 질서유지는 재판장이 담당한다」. 베트남 민사소송법도 법정 규칙의 집행과 발언 허락을 재판장에게 맡긴다(제234조). 다만 베트남 1심 재판부에는 인민참심원이 함께 앉는다(6장).

한국이라면? — 호칭과 존대

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 이 장은 부르는 말과 높이는 방식을 견준다. 베트남 쪽은 현행 통합본(민법은 2015 원판)과 án lệ 원문, 한국 쪽은 2026. 10. 현재 현행 조문이다.

	베트남	한국	차이
≠	tôi · chúng tôi	저 · 저희	한국어는 자기를 낮추는 말로 상대를 높인다. 베트남어 tôi·chúng tôi는 높이지도 낮추지도 않는다. 공손함은 xin·thưa·ạ가 맡는다.
≠	anh · chị · em · ông · bà	(직함·이름)	한국어는 상대를 직함이나 이름으로 부르고 2인칭 대명사를 피한다. 베트남어는 친족어를 2인칭으로 쓰고, 나이·성별·관계로 고른다.
≠	Thưa Hội đồng xét xử	재판장님	한국 법정은 재판장을, 베트남 법정은 재판부 전체를 부른다. 베트남 1심 재판부에는 인민참심원이 판사와 함께 앉는다(6장).
=	tuân theo sự điều khiển của chủ tọa phiên tòa	법정의 질서 유지 (법원조직법 제58조)	한국 법원조직법 제58조 제1항은 「법정의 질서유지는 재판장이 담당한다」. 베트남 민사소송법 제234조 제5항도 법정의 모든 사람에게 재판장의 지휘를 따르라고 한다.
≠	chủ toạ phiên tòa thay mặt Hội đồng xét xử ký tên	재판서의 서명 (형사소송법 제41조)	한국 형사소송법 제41조 제1항은 「재판서에는 재판한 법관이 서명날인하여야 한다」. 베트남 민사소송법 제233조 제3항은 기일 연기 결정에 재판장이 재판부를 대신해 서명하게 한다.
≠	bà H và ông T1	원고 · 피고	한국 판결서는 당사자를 소송상 지위로 부른다. 베트남 판결의 사실 서술은 ông·bà를 이름 앞에 붙인다(31/2020/AL). 존칭이 판결 본문 안에 있다.

+	đồng chí	(해당 없음)	베트남에서 đồng chí(同志)는 공직자 사이의 공식 호칭이라 판결이 경찰관을 đồng chí로 적는다(18/2018/AL). 한국 판결 문장에는 이런 직무상 호칭이 없다.
≠	Kính gửi …	수신 …	한국 공문은 수신란에 받는 기관을 적고 높임은 본문 어미가 맡는다. 베트남 공문·서신은 Kính gửi(공경하여 보냅니다)로 높임을 첫 줄에 싣는다(부록 F).

가짜 친구 · ông·bà — 늙은이가 아니라 씨·님

ông(翁)과 bà(婆)를 한국 한자음으로 읽으면 옹·파다. 한국어에서 이 두 글자는 노옹·노파처럼 늙은 사람을 가리킨다.

베트남어 ông·bà는 본뜻이 할아버지·할머니이고, 공식 자리에서는 나이와 상관없이 성인 남녀를 높이는 말이다. 영어 Mr.·Mrs.에 가깝다.

판결문의 bà H와 ông T1은 노인이 아니라 성인 당사자 H 씨와 T1 씨다(31/2020/AL). 같은 판결은 나이 든 사람을 높일 때 cụ(어르신)를 쓴다.

조문에서는 본뜻으로 쓴다 — ông nội(친할아버지), bà ngoại(외할머니)(민법 제52조 제2항). 같은 낱말이 조문에서는 친족, 판결과 회화에서는 존칭이다.

요령 판결에서 ông·bà + 이름을 보면 씨로 옮긴다. ông nội·bà ngoại처럼 뒤에 nội·ngoại가 붙으면 할아버지·할머니다.

호칭 대명사 — 2인칭이 친족어

베트남어 2인칭은 대개 친족어다. 상대의 나이·성별·관계에 맞는 친족어(anh·chị·em·ông·bà)로 상대를 부르고, 그 짝에 맞춰 자기를 부른다. 관계가 정해지지 않은 공식 자리에서는 자기는 tôi, 상대는 ông·bà(또는 직함)다.

- 한국어는 상대를 부를 때 대명사보다 직함·이름을 쓰고, 높임은 어미가 맡는다. 베트남어는 어미가 없어서 높임을 부르는 말 자체에 싣는다.
- 그 부르는 말이 친족어다. anh(형·오빠), chị(언니·누나), em(동생), ông(할아버지), bà(할머니). 민법 제51·52조가 친족 이름으로 쓰는 낱말과 같다.

- 친족어는 짝을 이룬다. 친족 관계의 대표 짝은 anh·chị와 em이다 — 상대를 anh·chị라 부르면 나는 em, 상대를 em이라 부르면 나는 anh·chị다. 상대를 ông·bà라 부르면 나는 대개 tôi다. 업무 자리에서 짝을 어디까지 맞출지는 상대가 정해 주는 말을 따른다(이 책의 권고).
- 같은 낱말이 1인칭도 된다. 형사 án lệ 17/2018/AL의 통화에서 손위 쪽은 자기를 anh, 상대를 em이라 부른다.
- tôi는 높이지도 낮추지도 않는 1인칭이다. 법정·회의·공문에서 자기를 가리키는 기본값이다. 복수는 chúng tôi(듣는 사람 제외)·chúng ta(듣는 사람 포함)다.
- 3인칭은 친족어에 ấy(그)를 붙인다 — anh ấy(그 남자), chị ấy(그 여자), ông ấy(그분). 법률 문장의 3인칭은 대개 họ(그·그들)다 — nếu họ không bị tạm giam(그가 구금되어 있지 않으면, 형사소송법 제328조).
- ngài는 친족어가 아니라 높은 지위의 상대를 부르는 말이다. 외교 의전에 쓴다. 이 책이 받은 법령과 án lệ 원문에는 나오지 않는다.
- 처음 만난 상대의 호칭이 애매하면 ông·bà가 무난하다. 나이를 알게 되거나 상대가 편하게 부르라고 하면 anh·chị로 옮겨 간다(이 책의 권고).
- 판결은 당사자를 ông·bà + 이름으로, 피고인은 이름만으로, 경찰관은 đồng chí로 적는 예가 있다(문법 코너 ②). 호칭이 문서 안에서 사람의 자리를 드러낸다.
- 지역에 따라 쓰는 친족어가 조금 다르다. 이 책은 하노이 말을 기준으로 한다(1장).

표로 보기

베트남어	친족 뜻	부를 때(짝이 되는 나)
anh	형·오빠	또래·손위 남성 (나 = em)
chị	언니·누나	또래·손위 여성 (나 = em)
em	동생	손아래 (나 = anh·chị)
ông	할아버지	성인 남성 존칭 (나 = tôi)
bà	할머니	성인 여성 존칭 (나 = tôi)
tôi	— (친족어 아님)	중립 1인칭
chúng tôi	—	우리(듣는 사람 제외)
chúng ta	—	우리(듣는 사람 포함)
ngài	—	귀하·각하(의전)

họ	—	그·그들(법률 문장)

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

Chào anh em là luật sư

인사 / 상대 — 손위 남성 / 나 — 손아래 / là + 명사 — 변호사이다

안녕하세요, 저는 변호사입니다(손위 남성에게).

Thưa ông tôi xin hỏi một câu

부름말 — 아뢰다 / 상대 — 성인 남성 존칭 / 나 — 중립 / 공손 xin + 묻다 / 한 마디

선생님, 한 가지 여쭙겠습니다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Bạn là thẩm phán phải không? (처음 만난 외국 판사에게)~~	Ông là thẩm phán phải không?	bạn(친구)은 또래·친한 사이의 말이다. 처음 만난 공적 상대에게는 ông·bà를 쓴다.
~~Em xin cảm ơn anh. (처음 만난 나이 많은 법원장에게)~~	Tôi xin cảm ơn ông.	공식 자리의 손위 고위직에게는 tôi와 ông·bà가 기본이다.
~~판결의 bà H를 H 할머니로 옮긴다~~	bà H — H 씨(여성 당사자)	판결의 bà는 나이와 상관없는 존칭이다.
~~Chúng ta không đồng ý với đề nghị này. (교섭 상대에게 우리 쪽 입장을 말하며)~~	Chúng tôi không đồng ý với đề nghị này.	상대를 빼는 우리는 chúng tôi다. chúng ta는 상대까지 넣는다.

법정·공문서 호칭 — Thưa, quý Tòa, Kính gửi, bị cáo, đương sự

법정에서는 Thưa + 재판부로 말을 시작하고, 당사자는 소송상 지위(bị cáo·đương sự·nguyên đơn)나 ông·bà + 이름으로 부른다. 서면은 quý Tòa로 법원을 높이고, 공문·서신은 첫 줄을 Kính gửi로 연다.

- 법정에서 발언할 때는 재판부를 먼저 부른다 — Thưa Hội đồng xét xử. 1심 재판부는 판사와 인민참심원으로 이루어지므로 판사 한 사람이 아니라 재판부 전체를 부른다(6장).

- Thưa quý Tòa도 쓴다. quý(貴)가 법원(Tòa)을 높인다. 당사자 서면에는 đề nghị quý Tòa …(귀 법원에 …을 청합니다) 꼴이 나온다(37/2020/AL).
- 재판장은 chủ tọa phiên tòa다. 민사소송법 제234조는 재판부의 허락을 받은 사람만 발언하고, 재판부가 들어올 때와 판결을 선고할 때 모두 일어서도록 정한다(이 장 문장).
- 법원이 당사자를 부를 때는 소송상 지위가 기본이다. 형사는 bị cáo(피고인)·bị hại(피해자), 민사는 nguyên đơn(원고)·bị đơn(피고)이고, 민사 당사자를 통틀어 đương sự(當事 당사자)라 한다.
- 판결의 사실 서술은 ông·bà를 이름 앞에 붙인다 — bà H và ông T1(31/2020/AL). 형사 판결은 피고인을 존칭 없이 이름만 적는 예가 있다 — Phan Thành H(18/2018/AL).
- 공직자는 đồng chí로 적힐 수 있다 — đồng chí Nguyễn Anh Đ(18/2018/AL). 단속 중이던 경찰관이다.
- 결정의 서명란은 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ(재판부를 대신하여)로 시작할 수 있다. TM.은 thay mặt의 줄임이다. 민사소송법 제233조 제3항은 연기 결정에 재판장이 재판부를 대신해 서명하게 한다.
- 공문·서신의 첫 줄은 Kính gửi + 받는 쪽이다. 연설·발언의 첫머리는 Kính thưa + 청중이다. 서식은 부록 F.
- 말끝의 ạ는 공손을 더한다 — Vâng ạ(예). 묻는 말 끝에도 붙인다 — Tôi nên gọi ông thế nào ạ?(어떻게 불러 드릴까요?)
- 의전 연설에서 고위 인사를 부를 때는 ngài + 직함을 쓴다 — ngài Đại sứ(대사님), ngài Chánh án(법원장님). 통상 면담에서는 ông·bà + 직함이 무난하다. 법정에서는 Thưa Hội đồng xét xử를 권한다(이 책이 본 법령·án lệ 원문에 ngài는 없다).

표로 보기

말	쓰는 자리	뜻
Thưa Hội đồng xét xử	법정 발언 첫머리	재판부께 말씀드립니다
Thưa quý Tòa	법정·서면	귀 법원께
đề nghị quý Tòa …	당사자 서면	귀 법원에 …을 청합니다
chủ tọa phiên tòa	법정	재판장
bị cáo · bị hại	형사 법정·판결	피고인 · 피해자
nguyên đơn · bị đơn · đương sự	민사 법정·판결	원고 · 피고 · 당사자
ông H · bà H	판결의 사실 서술	H 씨(남) · H 씨(여)
đồng chí …	판결 속 공직자	… 동지(경찰관 등)

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ	서명란	재판부를 대신하여
Kính gửi ...	공문·서신 첫 줄	... 귀하
Vâng ạ	대답	예(공손)

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

Thưa Hội đồng xét xử tôi xin trình bày ý kiến

부름말 재판부 — 부르는 상대 나 — 중립 공손 xin + 진술하다 의견

재판부께 말씀드립니다. 제 의견을 진술하겠습니다.

Đề nghị quý Tòa bác yêu cầu của nguyên đơn

청하다 貴 + 법원 — 높임 기각하다 원고의 청구

귀 법원이 원고의 청구를 기각해 주시기를 청합니다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Hội đồng xét xử ơi, tôi xin trình bày.~~	Thưa Hội đồng xét xử, tôi xin trình bày.	ơi는 친한 사이의 부름말이다. 법정에서는 thưa를 앞에 둔다.
~~Tòa quý~~	quý Tòa	높이는 quý는 기관 이름 앞이다.
~~Gửi Tòa án nhân dân tối cao. (공문 첫 줄)~~	Kính gửi Tòa án nhân dân tối cao.	공문 첫 줄은 Kính을 붙여 연다.
~~서명란 TM.을 재판장 이름의 줄임으로 읽는다~~	TM. = thay mặt(대신하여)	재판장이 재판부를 대신해 서명한다는 표시다.

조문 문체 — ... thì ...·trừ trường hợp ...

조건은 Trường hợp ...·Nếu ...·Khi ...로 열고 thì로 결과를 잇는다. 예외는 trừ trường hợp ...(...경우를 제외하고)로 붙인다. 예외 절은 문장 끝에 오는 일이 많으니 마지막 낱말까지 읽는다.

- 조문은 조건 – 결과로 짜인다. 조건 쪽은 Trường hợp ...(...인 경우), Nếu ...(...이면), Khi ...(...할 때)로 연다.

- 결과 쪽 앞에 thì가 온다. thì는 한국어 -면·-는 경우에는의 이음새다. 뜻을 옮길 낱말이라기보다 조건과 결과의 경계 표시다 — Trường hợp vợ, chồng không thỏa thuận được … thì mỗi người phải chịu một nửa lệ phí(민사소송법 제149조 제2항).
- 조건이 결과 뒤에 붙기도 한다. 그때는 thì가 없다 — … phải tuyên bố trả tự do …, nếu họ không bị tạm giam về một tội phạm khác(형사소송법 제328조).
- 예외는 trừ trường hợp …이다 — … anh ruột hoặc chị ruột tiếp theo là người giám hộ, trừ trường hợp có thỏa thuận …(민법 제52조 제1항). 예외가 문장 맨 끝에 붙어 있다.
- 이 책이 예외 표지로 잡는 말은 아홉이다 — trừ trường hợp, trừ các trường hợp, trừ khi, trừ phi, ngoại trừ, trừ quy định tại, không áp dụng, nếu không, trừ việc.
- trừ 한 글자만 보고 예외라고 단정하지 않는다. trừ는 빼다·공제하다로도 쓰인다 — 구금 기간을 형기에서 빼는(trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt) 조문이 그 예다.
- 다른 법률에 맡기는 말도 예외에 가깝다 — trừ trường hợp luật có quy định khác(법률에 달리 정한 경우를 제외하고), theo quy định của pháp luật(법률이 정하는 바에 따라).
- 열거는 sau đây(다음)로 예고하고 쌍점 뒤에 1. 2. 3. 또는 a) b) c)로 늘어놓는다. 끝의 khác(그 밖의) 항목이 목록을 열어 두는지 본다 — Nghĩa vụ khác do luật quy định(법률이 정한 그 밖의 채무, 민법 제379조).
- 조문을 옮길 때 예외 절을 빼면 뜻이 뒤집힌다. 이 책은 인용 조문을 문장 전체로 싣고 줄임표로 줄이지 않는다.
- 의무·금지·허가는 문장 앞쪽에서 갈린다 — phải(의무), không được(금지), được·có quyền·có thể(허가·권한). 4장의 기능어가 조문 문체의 뼈대다.

표로 보기

표지	자리	한국어
Trường hợp … thì …	조건 → 결과	…인 경우에는 …
Nếu … thì …	조건 → 결과	…이면 …
Khi … thì …	때 → 결과	…할 때에는 …
…, nếu …	결과 뒤에 붙는 조건	…한다. 다만 …이면
trừ trường hợp …	예외	…인 경우를 제외하고
trừ khi · trừ phi	예외	…하지 않는 한
ngoại trừ …	예외	…을 제외하고

không áp dụng ...	적용 제외	...에는 적용하지 아니한다
trong những trường hợp sau đây:	열거 예고	다음 각 경우에
... khác do luật quy định	열거 끝 — 열린 목록	그 밖에 법률이 정한 ...
theo quy định của pháp luật	위임	법률이 정하는 바에 따라

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

Trường hợp
조건을 연다 — ~인 경우

vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tích
조건 주어 — 실종 선고를 받은 사람의 배우자

xin ly hôn
조건 술어 — 이혼을 청하다

thì
결과로 넘어가는 이음새

Tòa án giải quyết cho ly hôn
결과 — 법원이 이혼을 허가한다

theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình
위임 — 혼인가족법에 따라

실종 선고를 받은 사람의 배우자가 이혼을 청하면 법원은 혼인가족법에 따라 이혼을 허가한다. (민법 제68조 제2항)

Người làm chứng
주어 — 증인

phải có mặt
의무 — 출석해야 한다

trừ trường hợp
예외 표지

có lý do chính đáng
예외 내용 — 정당한 사유가 있다

증인은 출석해야 한다. 다만 정당한 사유가 있는 경우는 그러하지 아니하다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~thì를 그다음에로 옮긴다~~	thì = 조건과 결과의 이음새(...이면)	시간 순서가 아니라 조건과 결과의 경계다.
~~trừ trường hợp 앞까지만 옮기고 원칙만 남긴다~~	원칙과 예외를 함께 옮긴다	예외를 빼면 원칙의 범위가 바뀐다.
~~trừ만 보고 예외라고 단정한다~~	trừ vào ... = ...에서 빼다(공제)	trừ는 공제의 뜻으로도 쓰인다. 예외 표지는 trừ trường hợp·trừ khi 같은 덩어리로 잡는다.
~~... khác do luật quy định 항목을 무시하고 목록을 닫힌 것으로 읽는다~~	khác 항목 = 열린 목록	그 밖의 항목이 있으면 다른 법률이 대상을 더 할 수 있다.

말해 보기 — 처음 만나 부를 때

교류 자리에서 인사하고 호칭을 정하고 공손하게 부탁할 때 쓰는 문장. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Xin chào ông.

안녕하십니까(남성에게).

Xin lỗi, tôi nên gọi chị thế nào?

실례지만 어떻게 불러 드릴까요?

Thưa Hội đồng xét xử, tôi xin trình bày ý kiến.

재판부께 말씀드립니다. 제 의견을 진술하겠습니다.

Tôi xin cảm ơn quý Tòa.

귀 법원에 감사드립니다.

Vâng ạ, tôi hiểu rồi.

예, 알겠습니다.

Xin ông nói chậm hơn một chút.

조금 천천히 말씀해 주십시오.

따라 말하기 — 법정과 판결의 열 문장

이 장 표제어가 든 조문과 án lệ 문장을 따라 말한다. 느리게 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 호칭(ông·bà·đồng chí)과 부름말 뒤의 쉼에 귀를 둔다.

Chủ tọa phiên tòa khai mạc phiên tòa và đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử.

재판장은 재판기일을 열고 사건을 재판에 회부하는 결정을 읽는다. (민사소송법 제239조)

Chủ tọa phiên tòa phổ biến quyền, nghĩa vụ của đương sự và của người tham gia tố tụng khác.

재판장은 당사자와 그 밖의 소송 참가인의 권리·의무를 고지한다. (민사소송법 제239조)

Mọi người trong phòng xử án phải đứng dậy khi Hội đồng xét xử vào phòng xử án và khi tuyên án, trừ trường hợp đặc biệt được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa.

법정 안의 모든 사람은 재판부가 들어올 때와 판결을 선고할 때 일어서야 한다. 다만 특별한 경우로 재판장의 동의를 받은 때는 그러하지 아니하다. (민사소송법 제234조)

Trường hợp vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tích xin ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.
실종 선고를 받은 사람의 배우자가 이혼을 청하면 법원은 혼인가족법에 따라 이혼을 허가한다. (민법 제68조)

Sau khi xét xử sơ thẩm, bà H và ông T1 có đơn kháng cáo.
1심 판결 뒤 H 씨와 T1 씨가 항소장을 냈다. (31/2020/AL)

Từ những vấn đề nêu trên, đề nghị quý Tòa bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.
위와 같은 사정에 비추어 귀 법원이 원고의 청구를 모두 기각해 주시기를 청합니다. (37/2020/AL)

Hiện nay vụ việc đang trong quá trình giải quyết, do vậy chúng tôi đề nghị quý Tòa xem xét không thụ lý nội dung này.
그 건은 처리 중이므로 저희는 귀 법원이 이 부분을 받아들이지 않기를 청합니다. (37/2020/AL)

Viên chức lãnh sự, viên chức ngoại giao được giao thực hiện công chứng phải có bằng cử nhân luật hoặc thạc sĩ luật hoặc tiến sĩ luật hoặc được bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng.
공증을 맡은 영사·외교 관원은 법학 학위가 있거나 공증 연수를 받아야 한다. (공증법 제73조)

Trường hợp không có người giám hộ quy định tại khoản 1 Điều này thì ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại là người giám hộ hoặc những người này thỏa thuận cử một hoặc một số người trong số họ làm người giám hộ.
제1항의 후견인이 없으면 친조부모와 외조부모가 후견인이 되거나, 이들이 합의하여 그 가운데 한 사람 또는 여러 사람을 후견인으로 정한다. (민법 제52조)

Quyết định hoãn phiên tòa phải được chủ toạ phiên tòa thay mặt Hội đồng xét xử ký tên và thông báo công khai tại phiên tòa; đối với người vắng mặt thì Tòa án gửi ngay cho họ quyết định đó, đồng thời gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp.
기일 연기 결정에는 재판장이 재판부를 대신하여 서명하고 법정에서 공개로 알려야 한다. 출석하지 않은 사람에게는 법원이 그 결정을 바로 보내고, 같은 급의 검찰원에도 보낸다. (민사소송법 제233조)

확인 문제 8

1. 판결문의 bà H를 바르게 옮긴 것은?

H 할머니

H 씨(여성 당사자)

H 노파

H의 아내

판결의 bà는 나이와 상관없는 성인 여성 존칭이다(31/2020/AL). 할머니는 조문의 bà nội·bà ngoại 같은 본뜻.

2. 법정에서 발언을 시작할 때 쓰는 말은?

Hội đồng xét xử ơi

Thưa Hội đồng xét xử

Chào Hội đồng xét xử

Ngài Hội đồng xét xử

thưa를 부르는 상대 앞에 둔다. ơi는 친한 사이의 부름말, ngài는 의전의 말이다.

3. chúng tôi와 chúng ta의 차이는?

단수와 복수

듣는 사람을 빼느냐 넣느냐

남성과 여성

북부와 남부

chúng tôi는 듣는 사람을 뺀 우리, chúng ta는 듣는 사람까지 넣은 우리다.

4. 친족 관계의 대표 짝으로, 상대를 anh이라 부를 때 자기를 가리키는 친족어는?

- ông
- chị
- **em**
- bà

손위·손아래의 대표 짝은 anh·chị와 em이다. 공식 자리에서는 친족어 대신 tôi를 쓰기도 한다.

5. 판결·결정 서명란의 TM.은 무엇의 줄임인가?

- thẩm phán
- **thay mặt**
- Tòa mới
- thư ký

thay mặt(대신하여). TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ는 재판부를 대신하여라는 뜻이다(민사소송법 제 233조 제3항).

6. đề nghị quý Tòa의 quý는?

- **상대를 높이는 말(貴)**
- 분기(3개월)
- 값비싼 물건만 가리키는 말
- 법원의 이름

貴 귀 → quý. 기관 앞에서 높이는 말이 된다 — quý Tòa(귀 법원), quý Công ty(귀사).

7. 조문에서 trừ trường hợp 뒤에 오는 것은?

원칙

예외

정의

벌칙

trừ trường hợp …은 …인 경우를 제외하고다. 예외 절을 빼고 옮기면 뜻이 바뀐다.

8. Kính gửi는 어디에 쓰는가?

판결 주문

공문·서신의 첫 줄

법정 선서

조문 제목

Kính gửi + 받는 쪽은 공문·서신 첫 줄의 서식이다(부록 F). 연설 첫머리는 Kính thưa.

2부 법의 언어 · 제6장

법원·검찰 조직 — 3급 체제

Tổ chức Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân

장면 — 지금 베트남 법원은 몇 급인가

하노이에서 열린 한·베 법관 교류 자리. 한국 법관이 바뀐 법원 체계와 참심원의 표결을 묻는다.

한국 법관 Xin hỏi, bây giờ Tòa án nhân dân Việt Nam có mấy cấp?
여쭙겠습니다. 지금 베트남 인민법원은 몇 급입니까?

베트남 법관 Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, Tòa án nhân dân có ba cấp.
2025년 7월 1일부터 인민법원은 세 급입니다.

베트남 법관 Đó là Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân khu vực.

최고인민법원, 성급 인민법원, 구역인민법원입니다.

한국 법관 Khi biểu quyết, Hội thẩm nhân dân có một phiếu như Thẩm phán không?

표결할 때 인민참심원도 판사처럼 한 표를 가집니까?

베트남 법관 Có. Hội thẩm nhân dân ngang quyền với Thẩm phán.

그렇습니다. 인민참심원은 판사와 동등한 권한을 가집니다.

한국 법관 Ở Hàn Quốc, ý kiến của bồi thẩm viên không ràng buộc Tòa án.

한국에서는 배심원의 의견이 법원을 기속하지 않습니다.

베트남의 일반 법원은 2025. 7. 1.부터 세 급이다. 맨 위가 최고인민법원(Tòa án nhân dân tối cao 座案人民最高 — 座案은 베트남 조어), 그 아래가 성급 인민법원(Tòa án nhân dân cấp tỉnh)과 구역인민법원(Tòa án nhân dân khu vực 區域)이다. 그 전까지는 네 급이었다. 고급인민법원(Tòa án nhân dân cấp cao)과 현급 법원이 2025. 6. 30.로 없어졌는데, 판례(án lệ 案例)의 원 재판 대부분은 옛 이름으로 적혀 있어 상자에 따로 모았다. 인민검찰원(Viện kiểm sát nhân dân 院檢察人民)도 같은 세 급으로 법원과 짝을 이룬다. 검찰원은 기소만 하지 않는다. 재판이 확정된 뒤에도 항의(kháng nghị 抗議)로 다시 다툴 수 있고, 감독심과 재심에서는 법원장도 항의한다. 1심 재판부에는 시민이 앉는다. 인민참심원(hội thẩm nhân dân 會審人民)은 판사와 같은 한 표를 가진다. 이 장은 표제어 20개로 조직을 읽고, 문법 코너에서 긴 기관 이름을 한국어 순서로 되돌리는 법을 익힌다. 한국 제도는 2026. 10. 현재(공소청 체제)로 적었다.

2025. 6. 30.까지는 네 급 — 판례에서 만나는 옛 법원 이름

2024년 법원조직법 원문(34/2024/QH15 제4조 제1항)은 네 급을 두었다. 최고인민법원, 고급인민법원(Tòa án nhân dân cấp cao), 성·중앙직할시 인민법원, 현·군·시 인민법원(Tòa án nhân dân huyện, quận …)이다. 행정·지식재산·파산 1심 전문법원도 같은 조에 있었다.

개정법 81/2025/QH15 는 고급인민법원 절(제4장 제2절)을 통째로 폐지하고(제1조 제23항), 2025. 7. 1.부터 시행되었다(제3조). 현급 법원 자리는 구역인민법원이 이어받았다. 통합본 111/VBHN 의 각주는 「cấp huyện」을 「khu vực」로 바꾼 개정 조항을 가리킨다.

성급 34곳·구역 355곳이라는 수는 국회상무위원회 결의 81/2025/UBTVQH15 가 정한 것이다. 법률 번호와 숫자가 같아 헷갈리기 쉽다. 결의 원문(정부 포털 서명 PDF)의 제1조 제24항이 34곳, 제3조 제1항이 355곳을 정한다.

판례를 읽을 때 이 상자가 필요하다. án lệ 90건의 원 재판은 64건이 감독심이고, 그 가운데 16건이 고급인민법원 판사위원회 결정이다(부록 G 원 재판 칸 기준, 스캔본 포함). 2025. 12. 25. 공포된 75/2025/AL 도 원 재판이 다낭 고급인민법원의 2021년 항소심 판결이다. 「cấp cao」가 보이면 2025. 6. 30. 이전의 법원이다.

옛 이름을 지금 이름으로 고쳐 옮기지 않는다. 판결은 그때의 법원 이름으로 남는다. 한국어로는 「고급인민법원(2025. 6. 30. 폐지)」 처럼 적는다.

> Bãi bỏ Mục 2 Chương IV, Điều 63, Điều 79, Điều 82, khoản 2 Điều 122, khoản 2 Điều 127. — Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 81/2025/QH15 Điều 1 khoản 23 · 공식 원문 · 관보 원본 PDF 쪽 13 — 폐지되는 제4장 제2절이 고급인민법원 절
> 제4장 제2절, 제63조, 제79조, 제82조, 제122조 제2항, 제127조 제2항을 폐지한다.

> Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. — Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 81/2025/QH15 Điều 3 · 공식 원문 · 관보 원본 PDF 쪽 26
> 이 법은 2025년 7월 1일부터 시행한다.

kháng nghị 세 갈래 — 누가, 어느 단계에서 항의하는가

kháng nghị(抗議)는 판결·결정에 대한 국가기관의 불복이다. 당사자의 불복은 kháng cáo(抗告 — 항소)로 이름이 다르다. 단계가 셋이고 단계마다 주체가 다르다.

① 항소심으로 보내는 항의. 1심 판결이 확정되기 전에 동급 검찰원과 바로 위 급 검찰원이 한다(민사소송법 제278조, 형사소송법 제336조). 기한은 형사에서 동급 15일·상급 30일(형사소송법 제337조 제1항), 민사에서 동급 15일·상급 1개월이다(민사소송법 제280조 제1항).

② 감독심(giám đốc thẩm 監督審) 항의. 이미 확정된 판결을 다시 보게 하는 항의다. 최고인민법원장과 최고인민검찰원장, 2025. 7. 1.부터는 성급 법원장과 성급 검찰원장도 구역 법원 판결에 대해 할 수 있다(민사소송법 제331조, 형사소송법 제373조). 법원장이 주체라는 점이 한국과 가장 다르다.

③ 재심(tái thẩm 再審) 항의. 새로 드러난 사실을 이유로 한다. 민사는 법원장과 검찰원장 둘 다(민사소송법 제354조), 형사는 검찰원장만 한다(형사소송법 제400조).

당사자는 감독심이나 재심을 직접 청구하지 못하고 항의해 달라는 청원서를 낸다. 절차의 세부는 17장에서 다룬다.

> Viện kiểm sát cùng cấp, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị bản án hoặc quyết định sơ thẩm. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 336 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 169
> 동급 검찰원과 바로 위 급 검찰원은 1심 판결 또는 결정에 대하여 항의할 권한이 있다.

> Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân khu vực trong phạm vi tỉnh, thành phố. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 373 khoản 3 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 186 — 이 항은 99/2025/QH15 개정(2025. 7. 1. 시행) 문언(각주 183)
> 성급 인민법원장과 성급 인민검찰원장은 성·시 범위 안에서 구역인민법원의 확정된 판결·결정에 대하여 감독심 절차에 따라 항의할 권한이 있다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án dân sự gồm một Thẩm phán và hai Hội thẩm nhân dân, trừ trường hợp quy định tại Điều 65 của Bộ luật này. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 63 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 31 — 제63조 첫 문장
   민사사건 1심 재판부는 이 법전 제65조에서 정한 경우를 제외하고 판사 1명과 인민참심원 2명으로 구성된다.
2. Đối với vụ án có bị cáo về tội mà Bộ luật Hình sự quy định mức cao nhất của khung hình phạt là tù chung thân, tử hình thì Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm hai Thẩm phán và ba Hội thẩm. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 254 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 136 — 제254조 제1항 셋째 문장
   형법이 정한 법정형의 상한이 무기징역·사형인 죄의 피고인이 있는 사건에서는 1심 재판부를 판사 2명과 참심원 3명으로 구성한다.

이 규칙이 뒤에 나오는 곳

규칙	다시 나오는 곳
kháng cáo·giám đốc thẩm·tái thẩm — 불복 세 갈래의 절차	17장 「민사소송·외국재판 승인」
khởi tố·truy tố·bị can — 검찰원이 기소하기까지	12장 「형사절차」
국회·국가주석과 법원 — 권력 통일의 원칙	13장 「헌법·국가조직」
구역인민법원 지식재산부(Tòa Sở hữu trí tuệ)	15장 「지식재산」
án lệ 90건과 판결의 뼈대(Nhân danh …)	16장 「판례와 판결문 읽기」 · 부록 G
법원·기관 이름 대조 전체	부록 E 「법원·기관 명칭」

▼ 처음 보는 문법 용어 14

끝소리 음절 끝의 자음. 베트남어 끝소리 자음은 -p··t··c··ch··m··n··ng··nh 여덟이다 — pháp의 -p, án의 -n. 한국어 받침에 해당한다

입성 끝소리가 -p··t··k 계열인 옛 중국어 음절. 한국 한자음에는 받침 ㄱ·ㄹ·ㅂ으로 남았고, Hán-Việt 에서는 성조가 sắc 아니면 nặng이다(V6)

성조 음절의 높낮이 꼴. 하노이 말은 여섯 — ngang(부호 없음)·huyền(à)·sắc(á)·hỏi(ả)·ngã(ã)·nặng(ạ). 부호가 다르면 다른 낱말이다

꾸밈말 다른 말의 뜻을 꾸미는 말. 성질·소속·관계절처럼 명사를 좁히는 꾸밈말은 베트남어에서 그 명사 뒤에 온다 — viện(원) + kiểm sát(검찰). 다만 수·수량 한정어(các·những·mọi)와 Phó(부-) 같은 앞붙이는 앞에 선다(13장)

중심 명사 꾸밈말이 꾸미는 명사. 베트남어 명사구에서는 기관·소속 같은 뒤꾸밈말에 앞선다 — Viện kiểm sát nhân dân tối cao의 Viện. các·những 같은 수량어는 그보다 앞에 올 수 있다

조어 낱말 사전에 표제가 없거나 어원이 없어 구성 한자만 대조했다는 표시 — viện kiểm sát, tòa án. 베트남에서 만든 말일 수 있다는 뜻이지, 사전 표제 부재만으로 조어 사실을 확정하지는 않는다

명사화 동사·형용사를 명사로 쓰는 일. 베트남어는 낱말 모양이 바뀌지 않아 앞에 việc(일)·sự를 세운다 — việc thu hồi đất(토지 회수), sự thỏa thuận(합의)

관계절 앞의 명사를 뒤에서 꾸미는 절. 베트남어는 mà로 이끄는 일이 많다 — vụ án mà bị đơn đã kháng cáo(피고가 항소한 사건)

예외 표지 조문에서 원칙의 범위를 줄이는 말 — trừ trường hợp(~인 경우를 제외하고), trừ khi, nếu không thuộc trường hợp. trừ는 명사를 바로 받아 「~을 제외하고」가 되기도 한다(trừ quyết định của Hội đồng Thẩm phán — 형소법 제400조). 다만 빼다·공제(được trừ) 뜻도 있어, 자동 검색에서는 trừ 단독 일치를 예외로 세지 않는다

통합본 văn bản hợp nhất(VBHN). 개정 내용을 원래 법률에 반영해 다시 엮은 문서 — 13/VBHN-VPQH. 개정 근거는 각주로 단다. 조 번호는 원래 법률의 번호를 쓴다(14장)

뒤붙이 낱말 뒤에 붙어 새 낱말을 만드는 요소. 한자 뒤붙이 -giả(者)··phẩm(品)··viên(員)은 한국어처럼 뒤에 붙는다 — tác giả, tác phẩm, thành viên(15장)

혼종 한자 형태소와 고유어가 섞인 낱말 — tính mới(tính 性 + mới 새롭다), sao chép(sao 抄 + chép). 한자 칸은 「—」

시제 표지 동사 앞에서 때를 알리는 말 — đã(이미), đang(지금 ~하는 중), sẽ(앞으로). 동사 모양은 바뀌지 않고, 표지가 없으면 때는 문맥이 정한다

수동	주어가 행위를 받는 쪽인 문장. 베트남어는 동사 앞에 bị(불리한 일)·được(이롭거나 중립적인 일)을 놓아 만든다 — bị bắt(체포되다), được miễn(면제받다)

표제어 20

표제어는 베트남어(꾸옥응으)로 크게 적고, 한자어면 한자(한국 통용 자형)와 한국 한자음을 옆에 붙였다. 순 베트남어·옛 차용어·어원 미확인 낱말은 한자를 적지 않았다. 발음은 하노이 IPA다. 조문 인용은 2026. 10. 28. 기준으로 대조했고, 인용마다 출처 등급을 적었다. 위 막대의 「한자 숨기기」로 한자를 가리고 읽을 수 있다.

---

1. # chánh án 正案 정안 /tɕajŋ˧˦ a:n˧˦/ **법원장** ★★★

읽는 법 chánh — 끝소리 -nh, 성조 sắc(올림 ˊ) · án — 끝소리 -n, 성조 sắc(올림 ˊ)

V4′ V5 가짜 친구 · 한국어 **정안(正案)**과 없는 말

正 정 → chánh, 案 안 → án. 正은 chính đáng(正當 정당)에서는 chính으로 읽지만 이 낱말에서는 chánh이다. 뜻은 법원장이다. 재판을 지휘하는 재판장은 chủ tọa(主坐)로 다른 말이다. 최고인민법원장은 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, 검찰원의 장은 chánh án이 아니라 viện trưởng(院長)이다.

쉬운 예

Chánh án phân công Thẩm phán giải quyết vụ án.

법원장이 사건을 처리할 판사를 배당한다.

실무 예

Chánh án Tòa án này có quyền kháng nghị không?

이 법원의 법원장에게 항의할 권한이 있습니까?

원문

> Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân khu vực trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 331 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 142 — 이 조는 85/2025/QH15 개정(2025. 7. 1. 시행) 문언(각주 55)
>
> 성급 인민법원장과 성급 인민검찰원장은 토지 관할 범위 안에서 구역인민법원의 확정된 판결·결정에 대하여 감독심 절차에 따라 항의할 권한이 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh,	주어 ① — 직함 + 기관	성급 인민법원장과
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh	주어 ② — 직함 + 기관	성급 인민검찰원장은
có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm	có quyền + 동사 — 권한	감독심 절차에 따라 항의할 권한이 있다
bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật	목적어 — đã có hiệu lực = 확정된	확정된 판결·결정에 대하여
của Tòa án nhân dân khu vực	của + 기관 — ~의	구역인민법원의
trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ.	범위 — trong phạm vi	토지 관할 범위 안에서

문형

A có quyền kháng nghị B

A는 B에 대하여 항의할 권한이 있다

1. có quyền(權) + 동사 = ~할 권한이 있다. 조문에서 권한을 줄 때 가장 흔한 꼴이다.
2. kháng nghị는 동사로도 명사로도 쓴다. 바로 뒤에 불복의 대상이 온다.
3. theo thủ tục + 절차 이름 = ~ 절차에 따라. 단계가 여기서 갈린다.

Viện trưởng có quyền kháng nghị bản án sơ thẩm.
검찰원장은 1심 판결에 항의할 권한이 있다.

Chánh án có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm.
법원장은 재심 절차에 따라 항의할 권한이 있다.

문법 직함 + 기관 · 직함이 기관 이름 앞에 온다

~~Tòa án nhân dân cấp tỉnh Chánh án có quyền kháng nghị.~~ (비문)

Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh có quyền kháng nghị.

한국어는 「성급 인민법원 + 장」 이지만 베트남어는 직함 chánh án을 먼저 말하고 어느 법원의 장인지를 뒤에 붙인다. 조문은 직함과 기관 이름의 첫 글자를 대문자로 쓰는 일이 많아 덩어리 경계가 눈에 보인다.

한국이라면? ≠ 대법원장 · 대한민국헌법 제104조

이름은 법원장이지만 권한이 다르다. 베트남 법원장은 확정판결에 감독심 항의를 걸 수 있다. 한국 법원장에게는 그런 권한이 없다. 임명도 다르다. 한국은 「대법원장은 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명한다」. 베트남 최고인민법원장은 국회가 선출한다(법원조직법 제76조 제1항).

---

2. hội thẩm 會審 회심 /hoj˧ˀj˨˩ tʰəm˧˩/ 참심원 — 재판에 참여하는 시민 ★★★

읽는 법 hội — 끝소리 없음, 성조 nặng(점) · thẩm — 끝소리 -m, 성조 hỏi(갈고리)

V5′ 가짜 친구 · 한국어 **회심(會審)**과 없는 말

會 회 → hội, 審 심 → thẩm(ㅁ → -m). 한국어 회심은 법률 용어가 아니라서 한자로 뜻을 짐작할 길이 없다. 재판부에 들어가 판사와 함께 재판하는 시민, 곧 참심원이다. 보통 hội thẩm nhân dân(인민참심원)이라 부르고, 군사법원에는 hội thẩm quân nhân(군인 참심원)이 있다.

쉬운 예

Hội thẩm tham gia xét xử sơ thẩm.

참심원은 1심 재판에 참여한다.

실무 예

Ở Hàn Quốc không có hội thẩm nhân dân.

한국에는 인민참심원이 없습니다.

원문

> Hội thẩm là người đại diện của Nhân dân tham gia xét xử tại Tòa án.
>
> — Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 34/2024/QH15 Điều 121 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 111/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 50
>
> 참심원이란 법원에서 재판에 참여하는 인민의 대표를 말한다.

문형

A là người đại diện của B

A는 B의 대표다

1. là + người = ~인 사람. 조문이 사람을 정의할 때 쓴다.
2. đại diện(代面) của + 집단 = ~의 대표. 대리인도 người đại diện이다.
3. 뒤에 동사구가 이어지면 그 대표가 하는 일이다 — tham gia xét xử(재판에 참여하다).

Luật sư là người đại diện của đương sự.

변호사는 당사자의 대리인이다.

Hội thẩm nhân dân là người đại diện của Nhân dân.

인민참심원은 인민의 대표다.

한국이라면? ≠ 배심원 · 국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제12조

한국 배심원은 재판부 밖에서 「사실의 인정, 법령의 적용 및 형의 양정에 관한 의견을 제시할 권한이 있다」. 베트남 참심원은 재판부 안에 앉아 판사와 함께 표결한다. 독일식 참심에 가깝고 영미식 배심과는 다르다.

---

3. # thư ký 書記 서기 /tʰɨ˧˧ ki˧˦/ **서기, 법원 서기(Thư ký Tòa án)** ★★

읽는 법 thư — 끝소리 없음, 성조 ngang(평) · ký — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ˊ)

V0

書 서 → thư, 記 기 → ký. 두 글자 모두 받침이 없어 끝소리도 없다(V0). 법정에서 조서를 쓰는 사람이 Thư ký phiên tòa(공판 서기)다. 판결 머리의 재판부 구성 칸에 판사·참심원 다음으로 이름이 적힌다.

쉬운 예

Thư ký ghi biên bản phiên tòa.

서기가 공판조서를 작성한다.

실무 예

Thư ký phiên tòa là ai?

이 공판의 서기는 누구입니까?

원문

> Thư ký Tòa án là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật này được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm để thực hiện thủ tục tố tụng, nhiệm vụ hành chính, tư pháp và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này. — Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 34/2024/QH15 Điều 116 · 공식 원문 · 통합본 111/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 49
>
> 법원 서기란 이 법이 정한 기준과 요건을 갖추어 최고인민법원장의 임명을 받고, 소송 절차와 행정·사법 업무, 그 밖에 이 법이 정한 업무를 수행하는 사람을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Thư ký Tòa án là người	주어 + là người — 정의	법원 서기란 사람이다
có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật này	꾸밈 ① — 자격	이 법이 정한 기준·요건을 갖춘
được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm	꾸밈 ② — được + 행위자 + 동사(수동)	최고인민법원장의 임명을 받은

để thực hiện thủ tục tố tụng,	để + 동사 — 목적	소송 절차와
nhiệm vụ hành chính, tư pháp	목적어 이어짐	행정·사법 업무를 수행하기 위해
và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này.	열거 끝	그 밖에 이 법이 정한 업무

문형

A được B bổ nhiệm

A는 B가 임명한다(A는 B의 임명을 받는다)

1. được은 이익·중립의 수동이다. 불이익이면 bị를 쓴다(4장).
2. được 바로 뒤에 행위자 B, 그 뒤에 동사 bổ nhiệm(임명하다)이 온다.
3. 행위자를 말하지 않으면 A được bổ nhiệm 으로 줄인다.

Thẩm phán được Chủ tịch nước bổ nhiệm.
판사는 국가주석이 임명한다.

Hội thẩm nhân dân được Hội đồng nhân dân bầu.
인민참심원은 인민의회가 선출한다.

문법 수동 được · được + 행위자 + 동사 — 누가 했는지를 가운데 넣는다

~~Thư ký Tòa án được bổ nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.~~ (비문)

Thư ký Tòa án được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm.

행위자를 밝히는 수동문은 được 바로 뒤에 행위자, 그 뒤에 동사를 둔다. 동사를 앞에 두면 「서기가 최고인민법원장으로 임명된다」 로 읽힌다. 행위자를 빼면 được bổ nhiệm(임명된다)만 남는다.

한국이라면? = 법원공무원 · 법원조직법 제53조

기능은 한국 법원의 참여사무관 등과 같다. 한국은 「법관 외의 법원공무원은 대법원장이 임명하며」 로 법원 직원 전체를 한 조에 묶는다. 베트남은 서기와 심사관을 법원조직법에 따로 정의하고 둘 다 최고인민법원장이 임명한다.

---

4. thẩm tra viên 審查員 심사원 /tʰə̰mɻ tɕaːɨ̯˧ viənɨ̯˧/

법원 심사관 — 확정 사건 기록을 심사하는 직원 ★★

읽는 법 thẩm — 끝소리 -m, 성조 hỏi(갈고리ˀ) · tra — 끝소리 없음, 성조 ngang(평) · viên — 끝소리 -n, 성조 ngang(평)

V5′ V5 조어

審 심 → thẩm, 查 사 → tra, 員 원 → viên. 낱말 단위 사전 표제가 없어 구성 한자만 확인한 「조어」 다. 감독심·재심을 위해 이미 확정된 사건의 기록을 다시 살피고 결과를 법원장에게 보고한다. 한국 대법원의 재판연구관과 닮았지만 일이 다르다.

쉬운 예

Thẩm tra viên thẩm tra hồ sơ vụ án.

심사관이 사건 기록을 심사한다.

실무 예

Thẩm tra viên báo cáo kết quả với Chánh án.

심사관은 결과를 법원장에게 보고한다.

원문

Thẩm tra viên Tòa án là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật này được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm để thực hiện nhiệm vụ thẩm tra hồ sơ vụ án, vụ việc và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này. — Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 34/2024/QH15

Điều 111 · 공식 원문 · 통합본 111/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 48

법원 심사관이란 이 법이 정한 기준과 요건을 갖추어 최고인민법원장의 임명을 받고, 사건 기록을 심사하는 업무와 그 밖에 이 법이 정한 업무를 수행하는 사람을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Thẩm tra viên Tòa án là người	주어 + là người — 정의	법원 심사관이란 사람이다
có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật này	꾸밈 ① — 자격	이 법이 정한 기준·요건을 갖춘
được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm	꾸밈 ② — 수동	최고인민법원장의 임명을 받은
để thực hiện nhiệm vụ thẩm tra	để — 목적	심사 업무를 수행하기 위해
hồ sơ vụ án, vụ việc	thẩm tra 의 대상	사건 기록을
và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này.	열거 끝	그 밖에 이 법이 정한 업무

문형

A là người … để thực hiện nhiệm vụ B

A는 B 업무를 수행하는 사람이다

1. 서기(제116조)와 심사관(제111조)의 정의는 같은 틀이다. 다른 것은 để 뒤의 업무뿐이다.
2. để + 동사 = ~하기 위하여. thực hiện nhiệm vụ = 업무를 수행하다.
3. 같은 틀을 알면 긴 정의 조문에서 바뀐 부분만 찾아 읽으면 된다.

Thẩm tra viên thực hiện nhiệm vụ thẩm tra hồ sơ.
심사관은 기록 심사 업무를 수행한다.

Thư ký thực hiện nhiệm vụ ghi biên bản.
서기는 조서 작성 업무를 수행한다.

한국이라면? ≠ 재판연구관 · 법원조직법 제24조

한국은 「대법원에 재판연구관을 둔다」 고 하고 상고 사건의 조사·연구를 맡긴다. 베트남 심사관은 각급 법원에 있고 이미 확정된 판결을 감독심·재심으로 다시 볼지 가리는 기록을 만든다. 확정판결을 다시 여는 제도가 넓어서 생긴 직역이다.

---

5. nhân dân 人民 인민 /ɲən˧˧ zən˧˧/ 인민, 국민 — 기관 이름의 꾸밈말 ★★★

읽는 법 nhân — 끝소리 -n, 성조 ngang(평) · dân — 끝소리 -n, 성조 ngang(평)

V5

人 인 → nhân, 民 민 → dân. 둘 다 ㄴ 받침이 -n이다(V5). 법원·검찰원 이름에 붙어 Tòa án nhân dân(인민법원), Viện kiểm sát nhân dân(인민검찰원)이 된다. 조문은 대문자 Nhân dân으로 주권자로서의 인민을 쓰기도 한다. 한국어로 옮길 때 기관명에서는 「인민」 을 살린다(부록 E).

쉬운 예 Đây là Tòa án nhân dân tỉnh.
여기는 성 인민법원입니다.

실무 예 Tên của Tòa án có chữ "nhân dân".
법원 이름에 인민이라는 말이 들어 있습니다.

원문

> Viện kiểm sát nhân dân gồm Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát khác do luật định. — Hiến pháp 2013 Điều 107 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 52/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 30
> 인민검찰원은 최고인민검찰원과 법률이 정하는 그 밖의 검찰원으로 구성된다.

문형

A gồm B và các C khác do luật định

A는 B와 법률이 정하는 그 밖의 C로 구성된다

1. gồm = ~로 구성된다. 조직 조문의 첫 동사다.
2. các + 명사 + khác = 그 밖의 여러 ~. các은 복수다.
3. do luật định = 법률이 정하는. 헌법이 세부를 법률에 넘길 때 쓴다.

Tòa án nhân dân gồm Tòa án nhân dân tối cao và các Tòa án khác do luật định.
인민법원은 최고인민법원과 법률이 정하는 그 밖의 법원으로 구성된다.

Hội đồng xét xử gồm ba Thẩm phán.
재판부는 판사 3명으로 구성된다.

한국이라면? ≠ 법원·검찰 기관명 · 공소청법 제2조

한국 기관 이름에는 국민이 붙지 않는다. 한국은 「검사(檢事)의 사무를 담당하기 위하여 공소청, 광역공소청 및 지방공소청을 둔다」. 베트남은 헌법이 법원·검찰원의 이름에 nhân dân을 넣고, 군사법원만 따로 Tòa án quân sự라 부른다.

---

6. # tối cao 最高 최고 /toj˧˥ ka:w˧˧/ **최고 — 최고인민법원·최고인민검찰원의 「최고」**

★★★

읽는 법 tối — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ˊ) · cao — 끝소리 없음, 성조 ngang(평)

V0

最 최 → tối, 高 고 → cao. 받침이 없어 끝소리도 없다(V0). 기관 이름 맨 끝에서 앞의 덩어리 전체를 꾸민다 — Tòa án nhân dân tối cao는 법원 + 인민 + 최고. 한국어로는 맨 앞으로 옮겨 최고인민법원이 된다. 약칭은 머리글자를 따 TANDTC, VKSNDTC로 쓴다.

쉬운 예

Tòa án nhân dân tối cao ở Hà Nội.
최고인민법원은 하노이에 있다.

실무 예

Tòa án nhân dân tối cao có mấy Tòa Phúc thẩm?
최고인민법원에는 복심법정이 몇 곳 있습니까?

원문

> Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án các cấp, trừ quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 400 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 195 — 제1항은 개정 각주 없음(제3항만 99/2025)
> 최고인민검찰원장은 최고인민법원 판사회의의 결정을 제외한 각급 법원의 확정된 판결·결정에 대하여 재심 절차에 따라 항의할 권한이 있다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao	주어 — 직함 + 기관	최고인민검찰원장은
có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm	có quyền + 동사	재심 절차에 따라 항의할 권한이 있다
đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật	đối với + 대상	확정된 판결·결정에 대하여
của Tòa án các cấp,	của — 각급 법원의	각급 법원의
trừ quyết định của Hội đồng Thẩm phán	예외 — trừ + 명사	판사회의의 결정을 제외하고
Tòa án nhân dân tối cao.	어느 판사회의인가	최고인민법원의

문형

A, trừ B

B를 제외한 A

1. trừ + 명사 = ~을 제외하고. 문장 끝에 붙어 범위를 줄인다.
2. 조문의 예외 표지는 trừ trường hợp(~한 경우를 제외하고)처럼 길게 쓰는 일이 많다.
3. 여기서는 명사 하나를 빼므로 trừ 뒤에 바로 quyết định이 왔다.

Bản án, quyết định của Tòa án các cấp, trừ quyết định của Hội đồng Thẩm phán.
판사회의의 결정을 제외한 각급 법원의 판결·결정.

Tòa án xét xử công khai, trừ trường hợp do luật định.
법원은 법률이 정한 경우를 제외하고 공개로 재판한다.

한국이라면? ≠ 대법원 · 법원조직법 제14조

자리는 대법원과 같지만 하는 일이 다르다. 한국 대법원은 「종심(終審)으로 심판한다」 — 상고심이다. 베트남 최고인민법원에는 통상의 상고가 없고 확정판결을 감독심·재심으로 다시 보며, 2025. 7. 1.부터는 복심법정(Tòa Phúc thẩm)이 성급 법원 형사 1심의 항소도 맡는다.

7. # cấp cao 級高 급고 /kəp˧˥ kaːw˧˧/

고급 — 2025. 6. 30.에 폐지된 고급인민법원의 「고급」 ★★

읽는 법 cấp — 끝소리 -p(입성), 성조 sắc(올림 ˊ) · cao — 끝소리 없음, 성조 ngang(평)

V3 V6 조어

級 급 → cấp(ㅂ → -p, 입성이라 sắc), 高 고 → cao. 낱말 사전 표제가 없는 「조어」 다. Tòa án nhân dân cấp cao(고급인민법원)는 하노이·다낭·호찌민에 있던 항소·감독심 법원이었고 2025. 7. 1. 개정법 시행으로 없어졌다. 지금 판결에는 나오지 않지만 판례 원 재판에는 자주 나온다. 한국 고등법원을 베트남어로 옮길 때 이 말을 쓰면 폐지된 기관으로 읽힌다.

쉬운 예

Tòa án nhân dân cấp cao không còn nữa.

고급인민법원은 이제 없다.

실무 예

Án lệ này do Tòa án nhân dân cấp cao đề xuất phải không?

이 판례는 고급인민법원이 제안한 것입니까?

원문

> Án lệ này do Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề xuất. — Án lệ số 75/2025/AL · 판례 포털 스캔(대조함) · án lệ 75/2025/AL 원문 1쪽 각주 1 — 공포 결정 339a/QĐ-CA(2025. 12. 25.), 적용 2026. 2. 1.
>
> 이 판례는 다낭 고급인민법원이 제안하였다.

문형

A do B đề xuất

A는 B가 제안한 것이다

1. do + 행위자 + 동사 = ~가 한. do는 행위자를 앞에 내세우는 표지다.
2. đề xuất(제안하다)이 문장 끝에 온다.
3. án lệ 원문 각주는 이 꼴로 어느 법원이 제안했는지를 적는다.

Án lệ này do Tòa án nhân dân tối cao công bố.

이 판례는 최고인민법원이 공포했다.

Vụ án này do Tòa án nhân dân cấp cao xét xử.

이 사건은 고급인민법원이 재판한 것이다.

한국이라면? ≠ 고등법원 · 법원조직법 제3조

한국 고등법원은 「법원은 다음의 7종류로 한다」 의 둘째 자리에 있는 현존 법원이다. 베트남 고급인민법원은 폐지되었다. 그래서 한국 고등법원을 cấp cao로 옮기지 않는다. 옮김말은 21장과 부록 E에서 정한다.

8. # quân sự 軍事 군사 /kwən˧˧ sɨ̰˩˧/ 군사 — Tòa án quân sự(군사법원) ★★

읽는 법 quân — 끝소리 -n, 성조 ngang(평) · sự — 끝소리 없음, 성조 nặng(점)

V5

軍 군 → quân(ㄴ → -n), 事 사 → sự. 군사법원은 일반 인민법원의 3급 밖에 따로 선다. 중앙군사법원(Tòa án quân sự trung ương), 군구 군사법원, 구역 군사법원이다. 군인 피고인과 일반 피고인이 한 사건에 있으면 사건을 나눌 수 있는지에 따라 관할이 갈린다.

쉬운 예

Tòa án quân sự xét xử quân nhân.

군사법원은 군인을 재판한다.

실무 예

Vụ án này thuộc thẩm quyền của Tòa án quân sự không?

이 사건은 군사법원 관할입니까?

원문

> Trường hợp không thể tách vụ án thì Tòa án quân sự xét xử toàn bộ vụ án. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 273 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 146 — 군사법원 관할 피고인과 일반 피고인이 함께 있는 사건
>
> 사건을 분리할 수 없으면 군사법원이 사건 전부를 재판한다.

문형

Trường hợp A thì B

A인 경우에는 B한다

1. trường hợp(場合)은 「경우」 다. 문장 첫머리에 와서 조건을 연다.
2. thì 뒤가 결과다. 쉼표 없이 이어 쓰는 일이 많다.
3. 조문의 조건문은 대부분 이 꼴이거나 Nếu … thì …다.

Trường hợp Kiểm sát viên vắng mặt thì ghi vào biên bản.

검찰관이 출석하지 않으면 조서에 적는다.

Trường hợp có thể tách vụ án thì Tòa án quân sự xét xử quân nhân.

사건을 나눌 수 있으면 군사법원은 군인을 재판한다.

문법 Trường hợp … thì … · Trường hợp … thì … — 조건을 앞에, 결과를 thì 뒤에

~~Tòa án quân sự xét xử toàn bộ vụ án thì trường hợp không thể tách vụ án.~~ (비문)

Trường hợp không thể tách vụ án thì Tòa án quân sự xét xử toàn bộ vụ án.

조건(trường hợp …)이 먼저 오고 thì가 결과를 연다. 한국어 「~하면 …한다」 와 같은 순서라 앞에서부터 읽으면 된다. thì를 문장 앞쪽에 두면 조건과 결과가 뒤집혀 비문이 된다.

한국이라면? = 군사법원 · 대한민국헌법 제110조

군사법원을 일반 법원과 따로 두는 점은 같다. 한국 헌법은 「군사재판을 관할하기 위하여 특별법원으로서 군사법원을 둘 수 있다」. 다만 한국은 「군사법원의 상고심은 대법원에서 관할한다」. 베트남은 중앙군사법원 안에 복심법정과 판사위원회를 두어 항소·감독심의 계통을 따로 세운다(법원조직법 제65~68조).

---

9. tư pháp 司法 사법 /tɨ˧˧ fa:p˦˥/ 사법 — quyền tư pháp(사법권) ★★★

읽는 법 tư — 끝소리 없음, 성조 ngang(평) · pháp — 끝소리 -p(입성), 성조 sắc(올림 ´)

V3 V6

司 사 → tư, 法 법 → pháp(ㅂ → -p, 입성 sắc). 헌법은 법원이 quyền tư pháp(사법권)을 행사한다고 정한다. 그런데 검찰원이 감찰하는 hoạt động tư pháp(사법 활동)에는 수사·기소·판결 집행까지 들어간다. tư pháp이 한국어 사법보다 넓게 쓰이는 자리다. 법무부는 Bộ Tư pháp다.

쉬운 예

Tòa án thực hiện quyền tư pháp.

법원은 사법권을 행사한다.

실무 예

Bộ Tư pháp Hàn Quốc cũng quản lý công tác này không?

한국 법무부도 이 업무를 관장합니까?

원문

> Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp. — Hiến pháp 2013 Điều 102 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 52/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 29 — 법원조직법 제2조 제1항도 같은 문장
>
> 인민법원은 베트남 사회주의공화국의 재판기관으로서 사법권을 행사한다.

문형

A là cơ quan B, thực hiện C

A는 B 기관으로서 C를 행사한다

1. là cơ quan + 꾸밈말 = ~하는 기관이다. 기관을 정의하는 첫 문장의 꼴이다.
2. 쉼표 뒤 thực hiện(행하다)은 같은 주어의 두 번째 술어다.
3. 검찰원 정의도 같은 꼴이다(검찰원조직법 제2조 제1항).

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân.

국회는 인민의 최고 대표기관이다.

Viện kiểm sát là cơ quan thực hành quyền công tố.

검찰원은 공소권을 행사하는 기관이다.

한국이라면? = 사법권 · 대한민국헌법 제101조

사법권을 법원에 둔다는 틀은 같다. 한국 헌법은 「사법권은 법관으로 구성된 법원에 속한다」. 베트남 헌법은 법관이 아니라 법원(Tòa án nhân dân)을 주어로 쓰고, 그 법원에는 참심원도 앉는다.

---

10. # kiểm sát 檢察 검찰 /kiəmˀ saːtˀ/ **감찰하다·검찰 — 법 준수를 감독하다** ★★★

읽는 법 kiểm — 끝소리 -m, 성조 hỏi(갈고리ˀ) · sát — 끝소리 -t(입성), 성조 sắc(올림 ˊ)

V5′ V2 V6

檢 검 → kiểm(ㅁ → -m), 察 찰 → sát(ㄹ → -t, 입성 sắc). 한국어 검찰과 한자가 같지만 동사로는 「감찰하다·감독하다」 다. kiểm sát hoạt động tư pháp은 수사·재판·집행이 법대로 되는지 감찰한다는 뜻이다. 기관 이름 viện kiểm sát(검찰원)에서는 명사다.

쉬운 예

Viện kiểm sát kiểm sát việc xét xử.

검찰원은 재판을 감찰한다.

실무 예

Viện kiểm sát có kiểm sát vụ án dân sự không?

검찰원이 민사사건도 감찰합니까?

원문

> Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. — Hiến pháp 2013 Điều 107 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 52/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 30
>
> 인민검찰원은 공소권을 행사하고 사법 활동을 감찰한다.

문형

A thực hành B, kiểm sát C

A는 B를 행사하고 C를 감찰한다

1. 술어 둘이 쉼표로 이어졌다. 접속사 và를 생략한 꼴이다.
2. thực hành quyền công tố = 공소권을 행사하다.
3. kiểm sát + 대상 = ~을 감찰하다. 대상이 길면 여기서 끊어 읽는다.

Kiểm sát viên kiểm sát việc tuân theo pháp luật.

검찰관은 법 준수를 감찰한다.

Viện kiểm sát kiểm sát việc thi hành án.

검찰원은 판결 집행을 감찰한다.

문법 같은 낱말 두 품사 · Viện kiểm sát kiểm sát — 기관명 안의 명사와 동사

~~Viện kiểm sát kiểm sát viện việc xét xử.~~ (비문)

Viện kiểm sát kiểm sát việc xét xử.

앞의 kiểm sát은 기관 이름의 일부(명사), 뒤의 kiểm sát은 「감찰하다」라는 동사다. 같은 말이 연달아 나와도 겹쳐 쓴 실수가 아니다. 낱말 위치로 품사를 가른다 — 주어 덩어리 뒤 첫 동사 자리면 술어다.

한국이라면? ≠ 검사의 직무 · 공소청법 제4조

한자는 같지만 일이 넓다. 한국 검사의 직무는 「공소 제기 여부 결정 및 그 유지에 필요한 사항」에서 시작한다. 베트남 검찰원은 공소에 더해 사법 활동 전체의 법 준수를 감찰하고, 민사·행정 판결에도 항의한다.

---

11. # kiểm sát viên 檢察員 검찰원 /kiəmˀ saːtˀ viənˈˈ/

검찰관 — 검찰원의 사건 담당자 ★★★

읽는 법 kiểm — 끝소리 -m, 성조 hỏi(갈고리ˀ) · sát — 끝소리 -t(입성), 성조 sắc(올림 ´) · viên — 끝소리 -n, 성조 ngang(평)

V5′ V2 V6 V5

檢察員 — 한국 한자음으로 읽으면 기관 이름 「검찰원」과 같아 헷갈린다. 員(viên)은 사람이다. 기관은 viện(院)이 앞에 오는 viện kiểm sát, 사람은 viên이 뒤에 오는 kiểm sát viên이다. 이 책은 사람을 검찰관이라 옮긴다. 공판에 나와 공소를 유지하고 판결을 감찰한다.

쉬운 예

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa.

검찰관이 공판에 참여한다.

실무 예

Kiểm sát viên đã phát biểu ý kiến chưa?

검찰관이 의견을 진술했습니까?

원문

> Trường hợp Kiểm sát viên không tham gia phiên tòa thì thời hạn kháng nghị tính từ ngày Viện kiểm sát cùng cấp nhận được bản án.
>
> — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 280 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 122 — 제280조 제1항 둘째 문장
>
> 검찰관이 공판에 참여하지 않은 경우 항의 기간은 동급 검찰원이 판결을 받은 날부터 계산한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Trường hợp Kiểm sát viên không tham gia phiên tòa	조건 — trường hợp	검찰관이 공판에 참여하지 않은 경우
thì thời hạn kháng nghị tính từ ngày	thì + 결과 — tính từ = ~부터 계산	항의 기간은 ~한 날부터 계산한다
Viện kiểm sát cùng cấp nhận được bản án.	ngày를 꾸미는 절	동급 검찰원이 판결을 받은

문형

thời hạn A tính từ ngày B

A 기간은 B한 날부터 계산한다

1. thời hạn(時限) = 기간. 뒤에 무슨 기간인지가 붙는다.
2. tính từ ngày = ~한 날부터 센다. kể từ ngày(~한 날부터)도 같은 뜻이다.
3. ngày 뒤의 절이 그날이 언제인지를 정한다.

Thời hạn kháng cáo tính từ ngày tuyên án.

항소 기간은 선고한 날부터 계산한다.

Thời hạn kháng nghị tính từ ngày nhận được bản án.

항의 기간은 판결을 받은 날부터 계산한다.

문법 viện / viên · viện(院)은 기관, viên(員)은 사람

~~Viện kiểm sát tham gia phiên tòa và phát biểu ý kiến cá nhân.~~ (부자연)

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa và phát biểu ý kiến.

개인 의견을 말하는 주체는 사람인 kiểm sát viên이다. viện과 viên은 성조가 다르고(viện은 nặng, viên은 ngang) 자리도 다르다. 院은 앞, 員은 뒤. Điều tra viên(수사관)·Thẩm tra viên(심사관)도 같은 뒤붙이다.

한국이라면? ≠ 검사 · 공소청법 제2조

한국은 「검사(檢事)의 사무를 담당하기 위하여 공소청, 광역공소청 및 지방공소청을 둔다」. 사람(검사)이 중심이고 기관은 그 사무를 위한 것이다. 베트남은 기관(검찰원)이 권한을 갖고 검찰관은 원장의 배정을 받아 사건을 맡는다. 민사 공판에도 검찰관이 나온다.

12. viện trưởng 院長 원장 /viə̰ʔn˨˩ ʈɨə̰ŋ˧˩/ (검찰)원장 ★★★

읽는 법 viện — 끝소리 -n, 성조 nặng(점) · trưởng — 끝소리 -ng, 성조 hỏi(갈고리)

V5 V4″ 조어

院 원 → viện, 長 장 → trưởng(ㅏ 뒤 ㅇ → -ng). 낱말 사전 표제가 없어 「조어」로 표시했다. 검찰원의 장이다. 한국어 어순(검찰원 + 장)과 달리 직함이 앞에 오고 어느 원인지가 뒤에 붙는다 — Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao(최고인민검찰원장). 法院長은 chánh án이다.

쉬운 예

Viện trưởng ký quyết định kháng nghị.

검찰원장이 항의 결정에 서명한다.

실무 예

Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên có thể kháng nghị không?

상급 검찰원장도 항의할 수 있습니까?

원문

> Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp và cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị bản án sơ thẩm, quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự của Tòa án cấp sơ thẩm để yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 278 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 122
>
> 동급 검찰원장과 바로 위 급 검찰원장은 1심 법원의 1심 판결, 민사사건 해결 일시정지 결정과 해결 정지 결정에 대하여 항소심 법원이 항소심 절차로 다시 해결하도록 요구하기 위해 항의할 권한이 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp và cấp trên trực tiếp	주어 — cùng cấp 동급 · cấp trên trực tiếp 바로 위 급	동급과 바로 위 급의 검찰원장은
có quyền kháng nghị bản án sơ thẩm,	có quyền + 동사 + 대상 ①	1심 판결,
quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự,	대상 ② — tạm đình chỉ 일시정지	민사사건 해결 일시정지 결정,
quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự	대상 ③ — đình chỉ 정지	민사사건 해결 정지 결정에
của Tòa án cấp sơ thẩm	của — 1심 법원의	1심 법원의

để yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại	để — 목적	항소심 법원이 다시 해결하도록 요구하기 위해
theo thủ tục phúc thẩm.	theo + 절차	항소심 절차에 따라 (항의할 권한이 있다)

문형

A cùng cấp và cấp trên trực tiếp

동급과 바로 위 급의 A

1. cấp(級)은 급이다. cùng cấp = 같은 급(동급).
2. cấp trên = 위 급, trực tiếp(직접)이 붙으면 바로 위 한 급이다.
3. 둘을 và로 이어 주체의 범위를 정한다. 검찰원이 법원 급에 짝지어 있어서 생긴 표현이다.

Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị.
동급 검찰원은 항의할 권한이 있다.

Tòa án cấp trên trực tiếp xét xử phúc thẩm.
바로 위 급 법원이 항소심을 재판한다.

한국이라면? ≠ 공소청장·지방공소청장 · 공소청법 제3조

한국 공소청도 법원에 맞춰 세 층으로 선다. 「공소청은 대법원에, 광역공소청은 고등법원에, 지방공소청은 지방법원과 가정법원에 대응하여 각각 설치한다」. 한국 검사도 국가소송을 수행할 수는 있다(공소청법 제4조 제6호, 국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률 제3조 제1항). 그러나 그것은 국가 쪽 당사자로서의 소송 수행이다. 일반 민사 판결을 감독기관 자격으로 다투는 권한은 없다. 베트남 검찰원장은 민사 1심 판결에도 항의한다.

---

13. công tố 公訴 공소 /kəwŋ˧˧ to˧˦/ 공소 — quyền công tố(공소권) ★★★

읽는 법 công — 끝소리 -ng, 성조 ngang(평) · tố — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ´)

V4″

公 공 → công(ㅗ 뒤 ㅇ → -ng), 訴 소 → tố. 한국어 공소와 한자·뜻이 같다. 조문은 거의 언제나 thực hành quyền công tố(공소권을 행사하다)라는 덩어리로 쓴다. 공소권을 행사하는 사람은 người thực hành quyền công tố다. 기소 자체는 truy tố(12장)다.

쉬운 예 Viện kiểm sát thực hành quyền công tố.
검찰원은 공소권을 행사한다.

실무 예

Ở Hàn Quốc, ai thực hành quyền công tố?

한국에서는 누가 공소권을 행사합니까?

원문

> Phòng xử án phải được bố trí thể hiện sự trang nghiêm, an toàn, bảo đảm sự bình đẳng giữa người thực hành quyền công tố và luật sư, người bào chữa khác. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 257 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 138
>
> 법정은 엄숙하고 안전하게 꾸며야 하고, 공소권을 행사하는 사람과 변호사·그 밖의 변호인 사이의 평등을 보장해야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Phòng xử án phải được bố trí	주어 + phải được + 동사 — 의무 + 수동	법정은 꾸며져야 한다
thể hiện sự trang nghiêm, an toàn,	결과 ① — sự + 형용사 = 명사	엄숙하고 안전함을 나타내도록
bảo đảm sự bình đẳng	결과 ② — 보장하다	평등을 보장하도록
giữa người thực hành quyền công tố	giữa A và B — A와 B 사이	공소권을 행사하는 사람과
và luật sư, người bào chữa khác.	B — 변호사·그 밖의 변호인	변호사·그 밖의 변호인 사이의

문형

bảo đảm sự bình đẳng giữa A và B

A와 B 사이의 평등을 보장한다

1. sự + 형용사·동사 = 명사. bình đẳng(평등하다) → sự bình đẳng(평등).
2. giữa A và B = A와 B 사이. A·B가 길어도 và에서 끊는다.
3. bảo đảm(保擔 — 보장하다)은 조문에서 국가의 의무를 말할 때 자주 온다.

Tòa án bảo đảm sự bình đẳng giữa các bên.

법원은 당사자 사이의 평등을 보장한다.

Pháp luật bảo đảm sự bình đẳng giữa nam và nữ.

법은 남녀 사이의 평등을 보장한다.

한국이라면? = 국가소추주의 · 형사소송법 제246조

공소를 국가기관이 독점한다는 틀은 같다. 한국은 「공소는 검사가 제기하여 수행한다」. 베트남도 검찰원만 기소한다. 다만 베트남은 피해자의 요구로 입건된 사건에서는 피해자나 그 대리인이 법정에서 죄를 묻는 진술(lời buộc tội)을 한다(형사소송법 제62조 제3항).

---

14. xét xử /sɛt˧˦ sɨ̰˧˩/ 재판하다, 심리하다 ★★★

읽는 법 xét — 끝소리 -t(입성), 성조 sắc(올림 ˊ) · xử — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리 ˀ)

혼종

혼종 낱말이다 — xét(살피다, 고유어) + xử(處 — 처리하다). 한자 칸은 「—」로 두었다. 법원이 사건을 심리해 판결하는 일 전체를 말한다. 1심은 xét xử sơ thẩm, 항소심은 xét xử phúc thẩm, 재판부는 Hội đồng xét xử다.

쉬운 예

Tòa án xét xử công khai.

법원은 공개로 재판한다.

실무 예

Vụ án này đã được xét xử phúc thẩm chưa?

이 사건은 항소심 재판을 받았습니까?

원문

> Xét xử phúc thẩm là việc Tòa án cấp trên trực tiếp xét xử lại vụ án hoặc xét lại quyết định sơ thẩm mà bản án, quyết định sơ thẩm đối với vụ án đó chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo hoặc kháng nghị. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 330 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 165 — 제1항은 개정 각주 없음(제2항만 59/2024)
>
> 항소심 재판이란 1심 판결·결정이 확정되기 전에 항소나 항의가 제기된 경우 바로 위 급 법원이 그 사건을 다시 재판하거나 1심 결정을 다시 심리하는 것을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Xét xử phúc thẩm là việc	정의 — A là việc + 동사	항소심 재판이란 ~하는 것이다
Tòa án cấp trên trực tiếp	주어 — 바로 위 급 법원	바로 위 급 법원이
xét xử lại vụ án hoặc xét lại quyết định sơ thẩm	술어 — lại = 다시	사건을 다시 재판하거나 1심 결정을 다시 심리하는

mà bản án, quyết định sơ thẩm đối với vụ án đó	mà — 조건을 덧붙이는 절	그 사건의 1심 판결·결정이
chưa có hiệu lực pháp luật	chưa — 아직 ~ 않은	아직 확정되지 않고
bị kháng cáo hoặc kháng nghị.	bị + 동사 — 불이익 수동	항소나 항의를 받은 경우

문형

A là việc B

A란 B하는 것을 말한다

1. việc + 동사구 = ~하는 일. 행위를 명사로 만든다(명사화는 9장).
2. 정의 대상 A가 절차·행위이면 là việc, 사람이면 là người이다.
3. 긴 정의는 mà 뒤에서 조건을 하나 더 붙인다.

Xét xử sơ thẩm là việc Tòa án xét xử vụ án lần đầu.

1심 재판이란 법원이 사건을 처음 재판하는 것이다.

Tái thẩm là việc xét lại bản án đã có hiệu lực pháp luật.

재심이란 확정된 판결을 다시 심리하는 것이다.

문법 A là việc … · A là việc + 동사구 — 절차를 정의하는 꼴

~~Xét xử phúc thẩm là Tòa án cấp trên trực tiếp xét xử lại vụ án.~~ (부자연)

Xét xử phúc thẩm là việc Tòa án cấp trên trực tiếp xét xử lại vụ án.

절차(행위)를 정의할 때는 là 뒤에 việc을 넣어 「~하는 일」로 명사화한다. việc을 빼면 정의가 아니라 「항소심 재판은 상급 법원이 다시 재판한다」는 서술로 읽힌다. 사람을 정의할 때는 là người, 물건은 là vật이다.

한국이라면? = 심판 · 대한민국헌법 제103조

법관(베트남은 판사와 참심원)이 법에 따라 재판한다는 원칙은 같다. 한국 헌법은 「법관은 헌법과 법률에 의하여 그 양심에 따라 독립하여 심판한다」. 베트남 법원조직법 제11조 제1항은 같은 원칙을 쓰되 양심을 넣지 않았다(3장).

---

15. # khu vực 區域 구역 /xu˧˧ vɨ̰ʔk͡ʁ/ **구역 — 구역인민법원(맨 아래 급)** ★★★

읽는 법 khu — 끝소리 없음, 성조 ngang(평) · vực — 끝소리 -c(입성), 성조 nặng(점.)

V1 V6

區 구 → khu, 域 역 → vực(ㄱ → -c, 입성 nặng). Tòa án nhân dân khu vực(구역인민법원)은 2025. 7. 1.에 옛 현급 법원 자리를 이어받은 1심 법원이다. 번호와 성 이름을 붙여 부른다 — Tòa án nhân dân khu vực 1 – Bắc Ninh(박닌 제1구역인민법원). 안에 민사부·경제부·가정소년부 같은 전담부(tòa chuyên trách)를 둔다.

쉬운 예

Tòa án nhân dân khu vực xét xử sơ thẩm.

구역인민법원은 1심을 재판한다.

실무 예

Tòa án khu vực này có Tòa Gia đình không?

이 구역법원에는 가정부가 있습니까?

원문

Tòa Gia đình và người chưa thành niên Tòa án nhân dân khu vực có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc về hôn nhân và gia đình. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 36 khoản 4 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 15 — 이 조는 85/2025/QH15 개정(2025. 7. 1. 시행) 문언(각주 12)

구역인민법원 가정·소년부는 혼인·가족 사건을 1심 절차로 해결할 권한이 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tòa Gia đình và người chưa thành niên	주어 ① — 전담부 이름	가정·소년부는
Tòa án nhân dân khu vực	어느 법원의 부인가	구역인민법원의
có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm	có thẩm quyền + 동사 — 관할	1심 절차로 해결할 권한이 있다
những vụ việc về hôn nhân và gia đình.	목적어 — những 복수	혼인·가족에 관한 사건을

문형

A có thẩm quyền giải quyết B

A는 B를 해결할 권한(관할)이 있다

1. thẩm quyền은 권한·관할이다. có thẩm quyền + 동사 = ~할 권한이 있다.
2. 관할 조문은 주어에 법원(또는 부), 목적어에 사건 종류를 둔다.
3. theo thủ tục sơ thẩm = 1심 절차로. 단계가 여기서 정해진다.

Tòa Dân sự có thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự.

민사부는 민사사건을 해결할 권한이 있다.

Tòa án nào có thẩm quyền giải quyết vụ án này?
어느 법원이 이 사건의 관할 법원입니까?

한국이라면? ≠ 지방법원·가정법원 · 법원조직법 제3조

한국은 「법원은 다음의 7종류로 한다」로 지방법원과 가정법원을 따로 세운다. 베트남 구역인민법원은 한 법원 안의 전담부로 가사·노동·상사·지식재산을 나눈다. 전담부 가운데 지식재산부는 일부 구역법원에만 있다(15장).

---

16. # tỉnh 省 성 /tĩŋ˧˩/ **성(省) — 성급 인민법원의 「성」** ★★★

읽는 법 tỉnh — 끝소리 -nh, 성조 hỏi(갈고리ˀ)

V4′

省 성 → tỉnh(ㅓ 뒤 ㅇ → -nh). 베트남의 최상위 지방 단위다. 2025년 개편 뒤 성급 법원은 34곳이다(국회상무위원회 결의 81/2025/UBTVQH15 제1조 제24항). 법원 이름에서는 Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị처럼 성 이름이 뒤에 붙고, 성과 시를 묶어 부를 때는 Tòa án nhân dân cấp tỉnh(성급 인민법원)라 한다.

쉬운 예 Đây là Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.
여기는 박닌성 인민법원입니다.

실무 예 Tòa án nhân dân cấp tỉnh xét xử phúc thẩm vụ án này phải không?
이 사건의 항소심은 성급 인민법원이 재판합니까?

원문

> Phúc thẩm vụ án hình sự mà bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân cấp tỉnh chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của luật. — Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 34/2024/QH15 Điều 49a khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 111/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 21 — 제49a조(최고인민법원 복심법정의 임무)는 81/2025/QH15 가 신설(각주 7)
> 성급 인민법원의 1심 판결·결정이 확정되지 않은 채 법률에 따라 항소·항의된 형사사건의 항소심을 재판한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Phúc thẩm vụ án hình sự	동사 + 목적어 — 임무 목록의 한 줄	형사사건의 항소심을 재판한다

mà bản án, quyết định sơ thẩm	mà — 사건을 꾸미는 절	1심 판결·결정이
của Tòa án nhân dân cấp tỉnh	của — 성급 법원의	성급 인민법원의
chưa có hiệu lực pháp luật	chưa — 아직 확정되지 않은	확정되지 않은 채
bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của luật.	bị + 동사 — 불복을 받은	법률에 따라 항소·항의된

문형

A mà B chưa có hiệu lực pháp luật

B가 아직 확정되지 않은 A

1. mà는 앞 명사를 꾸미는 절을 연다(관계절 mà는 8장).
2. có hiệu lực pháp luật = 법적 효력이 생기다, 곧 확정되다.
3. chưa가 앞에 오면 「아직 확정되지 않은」, đã가 오면 「확정된」 이다.

Bản án đã có hiệu lực pháp luật.
판결이 확정되었다.

Quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật.
1심 결정은 아직 확정되지 않았다.

한국이라면? ≠ 고등법원 · 법원조직법 제14조

성급 법원의 형사 1심 판결은 최고인민법원 복심법정(Tòa Phúc thẩm)이 항소심을 맡는다(이 조문). 한국 대법원은 「종심(終審)으로 심판한다」. 그래서 베트남 최고인민법원은 한 몸에 한국 고등법원(항소)과 대법원(확정 뒤 재검토)의 일을 나눠 가진 셈이다.

---

17. ngang quyền /ŋaːŋ˧˧ kwiən˨˩/ 동등한 권한을 가진, 권한이 같은 ★★★

읽는 법 ngang — 끝소리 -ng, 성조 ngang(평) · quyền — 끝소리 -n, 성조 huyền(내림 `)

혼종

혼종 낱말이다 — ngang(가지런하다·대등하다, 고유어) + quyền(權). 낱말 사전 표제가 없어 한자 칸은 「—」 다. 여섯 법령 안에서는 민사소송법에 두 번 나온다. 그 가운데 제11조 제2항이 참심원의 표결권을 정한다. 형사소송법에는 이 낱말이 없지만, 형사 재판부도 판사와 참심원으로 구성되어 다수로 정한다(형사소송법 제24조·제254조).

쉬운 예

Hội thẩm ngang quyền với Thẩm phán.

참심원은 판사와 동등한 권한을 가진다.

실무 예

Khi biểu quyết, hai Hội thẩm có thể thắng một Thẩm phán không?

표결에서 참심원 둘이 판사 하나를 이길 수 있습니까?

원문

> Khi biểu quyết về quyết định giải quyết vụ án dân sự, Hội thẩm nhân dân ngang quyền với Thẩm phán. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13
>
> Điều 11 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 5
>
> 민사사건 해결에 관한 결정을 표결할 때 인민참심원은 판사와 동등한 권한을 가진다.

문형

Khi A, B ngang quyền với C

A할 때 B는 C와 동등한 권한을 가진다

1. khi + 동사구 = ~할 때. 문장 첫머리에서 범위를 정한다.
2. 쉼표 뒤가 본문이다. ngang quyền 은 술어다(là 없음).
3. 이 조문은 권한이 같아지는 장면을 표결로 좁혔다.

Khi biểu quyết, Hội thẩm ngang quyền với Thẩm phán.

표결할 때 참심원은 판사와 동등한 권한을 가진다.

Khi xét xử, Thẩm phán và Hội thẩm độc lập.

재판할 때 판사와 참심원은 독립한다.

문법 ngang … với · A ngang quyền với B — 비교 대상은 với 뒤에

~~Hội thẩm nhân dân ngang quyền Thẩm phán.~~ (비문)

Hội thẩm nhân dân ngang quyền với Thẩm phán.

ngang(대등하다)은 무엇과 대등한지를 với로 받는다. bằng(같다)·giống(닮다)도 với를 함께 쓰는 일이 많다. với를 빼면 비교 대상이 문장에서 떨어져 나간다.

한국이라면? ≠ 평결의 효력 · 국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제46조

베트남 1심 재판부는 판사 1 + 참심원 2가 기본이라 표결에서 참심원 둘이 판사와 다른 결론을 내면 그쪽으로 정해진다. 한국 배심원의 평결은 「법원을 기속하지 아니한다」. 시민의 표가 결론을 정하느냐 의견으로 남느냐가 갈린다.

---

18. đa số 多數 다수 /ɗaː˧˧ so˧˥/ 다수 — theo đa số(다수로) ★★

읽는 법 đa — 끝소리 없음, 성조 ngang(평) · số — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ˊ)

V0

多 다 → đa, 數 수 → số. 받침이 없다(V0). 재판부는 합의제로 재판하고 다수로 정한다. 표결하는 사람은 판사와 참심원이다. 그래서 1심의 다수는 참심원 쪽에 있을 수 있다. 소수 의견은 ý kiến thiểu số다.

쉬운 예

Hội đồng xét xử quyết định theo đa số.

재판부는 다수로 결정한다.

실무 예

Ý kiến thiểu số có được ghi vào biên bản không?

소수 의견도 조서에 적습니까?

원문

> Tòa án xét xử tập thể vụ án dân sự và quyết định theo đa số, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13
>
> Điều 14 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 6
>
> 법원은 약식 절차로 재판하는 경우를 제외하고 민사사건을 합의제로 재판하고 다수로 결정한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Tòa án xét xử tập thể vụ án dân sự | 주어 + 동사 + tập thể + 목적어 | 법원은 민사사건을 합의제로 재판하고 |
> | và quyết định theo đa số, | và + 둘째 술어 — theo đa số | 다수로 결정한다 |
> | trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn. | 예외 — trừ trường hợp | 약식 절차로 재판하는 경우를 제외하고 |

문형

A xét xử tập thể và quyết định theo đa số

A는 합의제로 재판하고 다수로 결정한다

1. xét xử tập thể = 여럿이 함께 재판하다(합의제).
2. theo đa số = 다수에 따라. theo + 명사는 기준을 말한다.
3. 뒤의 trừ trường hợp 이 단독 재판(약식)을 예외로 뺀다.

Tòa án nhân dân xét xử tập thể và quyết định theo đa số.

인민법원은 합의제로 재판하고 다수로 결정한다.

Hội đồng quyết định theo đa số.

위원회는 다수로 결정한다.

한국이라면? = 합의의 방법 · 법원조직법 제66조

합의부가 과반수로 정한다는 점은 같다. 한국은 「합의심판은 헌법 및 법률에 다른 규정이 없으면 과반수로 결정한다」. 다른 점은 표를 던지는 사람이다. 한국 합의부는 판사 3명이고, 베트남 1심은 판사와 참심원이 함께 표결한다.

---

19. # tập thể 集體 집체 /tə̰ʔp˨˩ tʰḛ˧˩/ 집단(의) — xét xử tập thể(합의제) ★★

읽는 법 tập — 끝소리 -p(입성), 성조 nặng(점) · thể — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리)

V3 V6

集 집 → tập(ㅂ → -p, 입성 nặng), 體 체 → thể. 한국어로는 「집체」보다 「집단」이 자연스럽다. 법원 조문에서는 xét xử tập thể(합의제 재판)로, 노동법 쪽에서는 tập thể lao động(노동자 집단)으로 쓴다. 같은 낱말이 다른 덩어리에 든다.

쉬운 예

Tòa án xét xử tập thể.

법원은 합의제로 재판한다.

실무 예

Đây là tranh chấp lao động tập thể phải không?

이것은 집단 노동분쟁입니까?

원문

> Đối với vụ án lao động thì phải có Hội thẩm nhân dân là người đã hoặc đang công tác trong tổ chức đại diện tập thể lao động hoặc người có kiến thức về pháp luật lao động. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 63 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 31 — 제63조 마지막 문장
>
> 노동사건에는 노동자 집단의 대표 조직에서 일했거나 일하고 있는 사람 또는 노동법 지식이 있는 사람이 인민참심원으로 들어가야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Đối với vụ án lao động	đối với — 범위	노동사건에는
thì phải có Hội thẩm nhân dân	thì + phải có — 있어야 한다	인민참심원이 있어야 한다
là người đã hoặc đang công tác	là người — 자격 ①, đã hoặc đang 시제	일했거나 일하고 있는 사람
trong tổ chức đại diện tập thể lao động	trong — 어디서	노동자 집단 대표 조직에서

hoặc người có kiến thức về pháp luật lao động.	hoặc — 자격 ②	또는 노동법 지식이 있는 사람

문형

Đối với A thì phải có B

A에 대해서는 B가 있어야 한다

1. đối với + 명사 = ~에 대하여. 적용 범위를 먼저 정한다.
2. thì 뒤가 요구다. phải có = 반드시 있어야 하다.
3. B 뒤에 là người … 를 붙여 자격을 단다.

Đối với vụ án hôn nhân thì phải có Hội thẩm có kinh nghiệm.
혼인사건에는 경험 있는 참심원이 있어야 한다.

Đối với người chưa thành niên thì phải có người đại diện.
미성년자에게는 법정대리인이 있어야 한다.

문법 đã hoặc đang · đã hoặc đang — 과거와 현재를 한 번에

~~người đã hoặc công tác trong tổ chức~~ (비문)

người đã hoặc đang công tác trong tổ chức

đã(이미)와 đang(지금 ~하는 중)을 hoặc로 묶고 동사는 하나만 쓴다. 한국어 「일했거나 일하고 있는」에 해당한다. hoặc 뒤의 đang을 빼면 동사 앞자리가 비어 비문이 된다. 시제 표지는 12장에서 다시 다룬다.

한국이라면? + 노동사건의 시민 참여 · 국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제5조

한국의 시민 참여 재판은 형사 합의부 사건에 한한다. 국민참여재판은 「피고인이 국민참여재판을 원하지 아니하거나」 배제결정이 있으면 하지 않는다. 노동·가사 사건에 경력을 따져 시민 재판관을 넣는 규정은 한국 법원조직에 없다.

---

20. nhiệm kỳ 任期 임기 /ɲiə̰ʔmˀ˩ kḭˀ˩/ 임기 ★★

읽는 법 nhiệm — 끝소리 -m, 성조 nặng(점) · kỳ — 끝소리 없음, 성조 huyền(내림 `)

V5′

任 임 → nhiệm(ㅁ → -m), 期 기 → kỳ. en.wiktionary 표제는 i 표기 nhiệm kìm. 최고인민법원장의 임기는 국회 임기(5년)를 따른다. 일반 판사는 첫 임명 5년, 다시 임명되면 퇴직 때까지다(21장). 참심원의 임기는 그들을 뽑은 인민의회의 임기를 따른다.

쉬운 예

Nhiệm kỳ của Quốc hội là năm năm.

국회의 임기는 5년이다.

실무 예

Nhiệm kỳ của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao là bao lâu?

최고인민법원장의 임기는 얼마나 됩니까?

원문

> Nhiệm kỳ của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao theo nhiệm kỳ của Quốc hội. — Hiến pháp 2013 Điều 105 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 52/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 30 — 제105조 제1항 첫 문장
>
> 최고인민법원장의 임기는 국회의 임기를 따른다.

문형

A theo B

A는 B를 따른다

1. theo는 「~에 따라」 다. 여기서는 동사처럼 술어 자리에 섰다.
2. 주어 nhiệm kỳ của A = A의 임기. của가 소유를 잇는다.
3. là 없이 theo만으로 「따른다」 가 된다.

Nhiệm kỳ của Hội thẩm theo nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân.

참심원의 임기는 인민의회의 임기를 따른다.

Thời hạn kháng cáo theo quy định của Bộ luật này.

항소 기간은 이 법전의 규정을 따른다.

한국이라면? ≠ 대법원장 임기 · 대한민국헌법 제105조

한국은 「대법원장의 임기는 6년으로 하며, 중임할 수 없다」. 임기가 국회와 떨어져 있다. 베트남 최고인민법원장은 국회가 바뀌면 새 국회가 다시 뽑는다. 사법부의 장이 입법부의 주기에 묶인다는 점이 다르다 (13장 권력 통일).

한국이라면? — 법원·검찰·참심

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 베트남 쪽은 헌법 통합본 52/VBHN, 법원조직법 통합본 111/VBHN(81/2025 반영), 민사소송법 21/VBHN, 형사소송법 104/VBHN, 검찰원조직법 14/VBHN. 한국 쪽은 2026. 10. 28. 현행 조문이다(공소청 체제 2026. 10. 2. 반영, 대법관 증원·해사국제상사법원은 미시행이라 넣지 않았다).

베트남	한국	차이

=	Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp	사법권은 법원에 (대한민국헌법 제101조 제1항)	베트남 헌법 제102조 제1항. 한국은 「사법권은 법관으로 구성된 법원에 속한다」. 사법권을 법원에 두는 틀은 같다. 베트남 헌법은 국가권력이 하나이고 기관이 나눠 맡는다고 적는다(13장).
≠	Tòa án nhân dân tối cao · Tòa án nhân dân cấp tỉnh · Tòa án nhân dân khu vực	대법원·고등법원·특허법원·지방법원 등 7종 (법원조직법 제3조 제1항)	베트남 법원조직법 제4조 제1항(81/2025 개정, 2025. 7. 1. 시행). 일반 인민법원은 세 급이고 군사법원과 국제금융센터 특별법원이 따로 있다. 한국은 「법원은 다음의 7종류로 한다」로 전문법원을 같은 줄에 세운다.
+	Tòa án nhân dân cấp cao · cấp huyện	해당 없음	2025. 6. 30.까지 있던 법원이다. 개정법 81/2025/QH15 제1조 제23항이 고급인민법원 절을 폐지하고 제3조가 2025. 7. 1.을 시행일로 정했다. 성급 34곳·구역 355곳은 국회상무위원회 결의 81/2025/UBTVQH15 제1조 제24항·제3조 제1항의 수다.
≠	Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao	대법원의 심판권 (법원조직법 제14조)	베트남 법원조직법 제49a조(2025 신설). 최고인민법원 복심법정(Tòa Phúc thẩm)이 성급 법원 형사 1심 판결의 항소심을 맡는다. 한국 대법원은 상고사건 등을 「종심(終審)으로 심판한다」.
≠	Chánh án Tòa án nhân dân tối cao do Quốc hội bầu	대법원장 임명 (대한민국헌법 제104조 제1항)	베트남 법원조직법 제76조 제1항. 국가주석의 제청으로 국회가 선출하고 임기는 국회 임기를 따른다. 한국은 「대법원장은 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명한다」.
≠	Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp	검사의 직무 (공소청법 제4조)	베트남 헌법 제107조 제1항. 검찰원은 공소에 더해 수사·재판·판결 집행 같은 사법 활동 전체를 감찰한다. 한국 검사의 직무는 「공소 제기 여부 결정 및 그 유지에 필요한 사항」을 첫머리에 두고, 재판을 감찰하는 기능은 없다.

≠	Chánh án …, Viện trưởng … có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm	비상상고 (형사소송법 제441조)	베트남 형사소송법 제373조·민사소송법 제331조. 법원장도 확정판결에 감독심 항의를 건다. 한국의 비상상고는 「검찰총장은 판결이 확정한 후 그 사건의 심판이 법령에 위반한 것을 발견한 때에는 대법원에 비상상고를 할 수 있다」 — 공소청 체제 뒤에도 현행 조문의 명칭은 검찰총장이다.
=	Viện kiểm sát nhân dân tối cao · cấp tỉnh · khu vực	공소청·광역공소청·지방공소청 (공소청법 제3조 제1항)	베트남 검찰원조직법 제40조(82/2025/QH15 개정). 검찰원도 세 급으로 법원과 짝을 이룬다. 한국도 2026. 10. 2.부터 「공소청은 대법원에, 광역공소청은 고등법원에, 지방공소청은 지방법원과 가정법원에 대응하여 각각 설치한다」. 법원에 짝을 맞추는 구조는 같고, 하는 일은 위 행처럼 다르다.
≠	Hội thẩm là người đại diện của Nhân dân tham gia xét xử tại Tòa án	배심원의 권한 (국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제12조 제1항)	베트남 법원조직법 제121조 제1항. 참심원은 재판부의 구성원이다. 한국 배심원은 「사실의 인정, 법령의 적용 및 형의 양정에 관한 의견을 제시할 권한이 있다」 — 재판부 밖에서 의견을 낸다.
≠	Việc xét xử sơ thẩm vụ án dân sự có Hội thẩm nhân dân tham gia	국민참여재판 대상사건 (같은 법률 제5조)	베트남 민사소송법 제11조 제1항·법원조직법 제10조. 약식 절차가 아니면 1심에 참심원이 들어오고, 민사도 같다. 한국은 합의부 관할 형사사건이 대상이고 「피고인이 국민참여재판을 원하지 아니하거나」 배제결정이 있으면 하지 않는다.
≠	Hội thẩm nhân dân ngang quyền với Thẩm phán	평결의 효력 (같은 법률 제46조 제5항)	베트남 민사소송법 제11조 제2항. 재판부가 표결할 때 참심원은 판사와 같은 한 표다. 한국은 「제2항부터 제4항까지의 평결과 의견은 법원을 기속하지 아니한다」.

≠	một Thẩm phán và hai Hội thẩm · hai Thẩm phán và ba Hội thẩm	배심원의 수 (같은 법률 제13조)	베트남 형사소송법 제254조 제1항·민사소송법 제63조. 1심은 판사 1명과 참심원 2명, 중대·복잡하면 2명과 3명, 법정형 상한이 무기징역·사형이면 반드시 2명과 3명이다. 한국은 원칙적으로 사형·무기 사건에 「9인의 배심원이 참여하고」, 그 밖에는 7인, 공소사실의 주요내용을 인정하면 5인까지 줄일 수 있다(제1항). 특별한 사정이 있고 검사·피고인 또는 변호인이 동의하면 「배심원의 수를 7인과 9인 중에서 제1항과 달리 정할 수 있다」(제2항).

가짜 친구 · hội thẩm·chánh án — 한국 한자음으로는 짐작이 안 되는 직함

hội thẩm(會審)을 한국 한자음으로 읽으면 회심이다. 한국 법률 용어에 없는 말이라 한자에서 뜻을 끌어낼 수 없다. 베트남 법원조직법 제121조 제1항은 재판에 참여하는 인민의 대표로 정의한다. 곧 참심원(參審員)이다.

한국 배심원과 같은 자리에 두면 틀린다. 배심원은 재판부 밖에서 평결과 의견을 내고 그것이 법원을 기속하지 않는다. hội thẩm은 재판부의 구성원으로 판사와 같은 한 표를 던진다(민사소송법 제11조 제2항 ngang quyền).

chánh án(正案)은 정안으로 읽혀 「바른 안건」 쯤으로 짐작하기 쉽다. 뜻은 법원장이다. 같은 正이 chính đáng(正當)에서는 chính으로 읽힌다. 재판을 지휘하는 재판장은 chủ tọa(主坐)이고, 검찰원의 장은 viện trưởng(院長)이다.

최고인민법원장(Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)은 대법원장에 해당하는 자리지만 국회가 선출하고, 감독심 항의라는 재판 밖의 불복 권한까지 갖는다.

> Chánh án Tòa án nhân dân tối cao do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch nước. — Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 34/2024/QH15 Điều 76 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 111/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 30 — 제76조 제1항 첫 문장
> 최고인민법원장은 국가주석의 제청에 따라 국회가 선출·면임·파면한다.

요령 직함은 한자보다 자리로 읽는다. hội thẩm은 참심원, chánh án은 법원장, chủ tọa는 재판장, viện trưởng은 검찰원장.

합성어 순서 — 긴 기관 이름은 덩어리째 거꾸로 읽는다

기관 이름은 중심 명사가 맨 앞이고 꾸밈말이 뒤에 쌓인다. 직함이나 부(部)가 붙으면 그것이 다시 맨 앞에 선다. 한국어로 옮길 때는 낱말을 하나씩 뒤집지 말고 덩어리 단위로 오른쪽 끝부터 거슬러 읽는다.

- 3장에서 viện kiểm sát은 院 + 檢察, 곧 검찰원이라는 것을 보았다. 낱말 둘이면 순서만 바꾸면 된다.
- 기관 이름은 덩어리가 서넛으로 는다. Tòa án | nhân dân | tối cao는 법원 | 인민 | 최고다. 오른쪽부터 읽으면 최고인민법원이 된다. 덩어리 안(tòa án, nhân dân, tối cao)의 순서는 그대로 둔다.
- 직함은 기관 이름 앞에 붙는다. Chánh án + [Tòa án nhân dân tối cao] = 최고인민법원장. 검찰원도 Viện trưởng + [Viện kiểm sát nhân dân tối cao] = 최고인민검찰원장. 대괄호 안을 먼저 한국어로 만든 뒤 직함을 뒤에 붙인다.
- 법원 안의 법정·부(部)와 회의체도 같은 자리다. Tòa Phúc thẩm은 복심법정, Hội đồng Thẩm phán은 판사회의, Ủy ban Thẩm phán은 판사위원회다. 단독으로 쓴 Tòa(법정·부)와 Tòa án(법원)을 가른다.
- 지명과 번호는 맨 뒤에 붙는다. Tòa án nhân dân khu vực 1 – Bắc Ninh은 박닌 제1구역인민법원이다. 조문과 판결은 직함·기관 이름의 첫 글자를 대문자로 쓰는 일이 많아 덩어리의 시작을 찾는 단서가 된다.
- 급을 말하는 cấp은 꾸밈말 자리에 온다. Tòa án nhân dân cấp tỉnh은 성급 인민법원, Viện kiểm sát cùng cấp은 동급 검찰원, cấp trên trực tiếp은 바로 위 급이다.

표로 보기

베트남어	덩어리(베트남 순서)	한국어
Tòa án nhân dân tối cao	법원 · 인민 · 최고	최고인민법원
Viện kiểm sát nhân dân khu vực	원 · 검찰 · 인민 · 구역	구역인민검찰원
Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh	법원장 · [법원 · 인민 · 성급]	성급 인민법원장
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao	원장 · [원 · 검찰 · 인민 · 최고]	최고인민검찰원장
Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao	복심법정 · [최고인민법원]	최고인민법원 복심법정
Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao	회의 · 판사 · [최고인민법원]	최고인민법원 판사회의
Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp tỉnh	위원회 · 판사 · [성급 인민법원]	성급 인민법원 판사위원회

Tòa án quân sự trung ương	법원 · 군사 · 중앙	중앙군사법원

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

Viện trưởng
院長 — 직함이 맨 앞

Viện
院 — 기관의 중심 명사

kiểm sát
檢察 — 무엇을 하는 원인가

nhân dân
人民 — 누구의 원인가

tối cao
最高 — 맨 뒤에서 기관 전체를 꾸민다

최고인민검찰원장

Ủy ban
委班 — 회의체가 맨 앞

Thẩm phán
審判 — 판사로 이루어진

Tòa án
어느 법원의 위원회인가

nhân dân
人民

cấp tỉnh
cấp(級) + tỉnh(省) — 성급

성급 인민법원 판사위원회

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~최고인민법원 → Tối cao nhân dân Tòa án~~	Tòa án nhân dân tối cao	중심 명사(tòa án)가 맨 앞이고 꾸밈말이 뒤에 쌓인다.
~~성급 인민법원장 → Tòa án nhân dân cấp tỉnh Chánh án~~	Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh	직함은 기관 이름 앞에 온다.
~~Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao를 「항소법원과 최고인민법원」 두 기관으로 읽는다~~	최고인민법원 복심법정(한 기관 안의 법정)	Tòa는 법원 안의 법정·부다. Tòa án(법원) 덩어리 앞에 붙어 그 소속을 나타낸다.
~~kháng nghị ở Ủy ban Thẩm phán tỉnh → 「성 판사위원회」를 성 정부 기관으로 본다~~	성급 인민법원의 판사위원회	Ủy ban Thẩm phán은 법원 안의 회의체다. 정식 이름은 뒤에 Tòa án nhân dân cấp tỉnh가 붙는다.

말해 보기 — 법원·검찰 조직을 묻고 답할 때

교류 자리에서 상대 기관의 급과 이름을 묻고 한국 제도를 짧게 설명하는 문장. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Tòa án này thuộc cấp nào?
이 법원은 어느 급입니까?

Bản án này có thể bị kháng nghị không?
이 판결은 항의를 받을 수 있습니까?

Ở Hàn Quốc không có Hội thẩm nhân dân.
한국에는 인민참심원이 없습니다.

Ở Hàn Quốc, Tòa án tối cao là cấp xét xử cuối cùng.
한국에서는 대법원이 마지막 심급입니다.

Viện kiểm sát có tham gia phiên tòa dân sự không?
검찰원이 민사 공판에도 참여합니까?

Tòa án nhân dân cấp cao không còn nữa, phải không?
고급인민법원은 이제 없지요?

따라 말하기 — 조직 조문 열 문장

이 장 표제어가 든 짧은 조문을 따라 말한다. 느리게 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 긴 기관 이름은 덩어리마다 숨을 끊는다.

Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp.
인민법원은 베트남 사회주의공화국의 재판기관으로서 사법권을 행사한다. (헌법 제102조)

Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.
인민검찰원은 공소권을 행사하고 사법 활동을 감찰한다. (헌법 제107조)

Hội thẩm là người đại diện của Nhân dân tham gia xét xử tại Tòa án.
참심원이란 법원에서 재판에 참여하는 인민의 대표를 말한다. (법원조직법 제121조)

Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.
판사와 참심원은 독립하여 재판하고 법에만 따른다. (법원조직법 제11조)

Khi biểu quyết về quyết định giải quyết vụ án dân sự, Hội thẩm nhân dân ngang quyền với Thẩm phán.
민사사건 해결에 관한 결정을 표결할 때 인민참심원은 판사와 동등한 권한을 가진다. (민사소송법 제11조)

Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm ba Thẩm phán.
항소심 재판부는 판사 3명으로 구성된다. (형사소송법 제254조)

Viện kiểm sát cùng cấp, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị bản án hoặc quyết định sơ thẩm.
동급 검찰원과 바로 위 급 검찰원은 1심 판결 또는 결정에 대하여 항의할 권한이 있다. (형사소송법 제336조)

Nhiệm kỳ của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao theo nhiệm kỳ của Quốc hội.
최고인민법원장의 임기는 국회의 임기를 따른다. (헌법 제105조)

Viện kiểm sát nhân dân gồm Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát khác do luật định.
인민검찰원은 최고인민검찰원과 법률이 정하는 그 밖의 검찰원으로 구성된다. (헌법 제107조)

Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án dân sự gồm ba Thẩm phán, trừ trường hợp quy định tại Điều 65 của Bộ luật này.
민사사건 항소심 재판부는 이 법전 제65조에서 정한 경우를 제외하고 판사 3명으로 구성된다. (민사소송법 제64조)

확인 문제 8

1. 2025. 7. 1. 이후 베트남 일반 인민법원은 몇 급인가?

- 2급
- **3급**
- 4급
- 5급

최고인민법원·성급 인민법원·구역인민법원의 3급이다(법원조직법 제4조 제1항, 81/2025 개정).
군사법원은 따로 선다.

2. hội thẩm의 뜻은?

회심(재심의 일종)

인민참심원

법원 서기

수사관

재판에 참여하는 인민의 대표, 곧 참심원이다(법원조직법 제121조 제1항). 회심은 한국 법률 용어에 없다.

3. 민사사건 1심 재판부의 기본 구성은?

판사 3명

판사 1명과 인민참심원 2명

판사 1명

판사 2명과 인민참심원 3명

민사소송법 제63조. 특별한 경우 판사 2명과 참심원 3명. 판사 2명과 참심원 3명이 반드시 필요한 것은 형사에서 법정형 상한이 무기징역·사형인 사건이다(형사소송법 제254조 제1항).

4. 표결에서 인민참심원의 한 표는?

판사의 절반

판사와 같다(ngang quyền)

의견으로만 남는다

재판장이 정한다

민사소송법 제11조 제2항 ngang quyền với Thẩm phán. 한국 배심원 평결은 법원을 기속하지 않는다.

5. chánh án의 뜻은?

검찰원장

법원장

재판장

판사

법원장이다. 재판장은 chủ tọa, 검찰원장은 viện trưởng이다.

6. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao를 한국어로 옮기면?

최고인민검찰원장

인민최고원장검찰

검찰원 최고 인민장

최고원장 인민검찰

직함(viện trưởng)이 맨 앞, 기관 이름 덩어리를 오른쪽부터 거슬러 읽는다 — 최고 + 인민 + 검찰원 + 장.

7. 형사사건에서 재심(tái thẩm) 항의를 할 수 있는 사람은?

검찰원장

법원장

피고인

피해자

형사소송법 제400조 — 검찰원장만 한다. 민사 재심 항의는 법원장과 검찰원장 둘 다 한다(민사소송법 제354조).

8. án lệ 75/2025/AL 원문에 Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng이 나오는 이유는?

- 지금도 있는 항소법원이라서
- **2025. 6. 30. 이전 원 재판의 법원 이름이라서**
- 오기라서
- 군사법원이라서

고급인민법원은 2025. 7. 1. 폐지되었다. 판례의 원 재판(2021년 항소심)은 그때의 법원 이름으로 남는다.

2부 법의 언어 · 제7장

민법전 총칙·법률행위

Quy định chung và giao dịch dân sự

장면 — giao dịch은 거래인가

한·베 법관 교류 자리. 한국 법관이 민법전 목차를 보다가 묻는다.

한국 법관 Xin hỏi, giao dịch dân sự có phải là hợp đồng không?
여쭙겠습니다. giao dịch dân sự는 계약입니까?

베트남 법관 Không hẳn. Giao dịch dân sự gồm hợp đồng và hành vi pháp lý đơn phương.
꼭 그렇지는 않습니다. 계약과 단독행위를 함께 가리킵니다.

한국 법관 Ở Hàn Quốc, khái niệm này gần với hành vi pháp lý.
한국에서는 이 개념이 법률행위에 가깝습니다.

베트남 법관 Di chúc cũng là một giao dịch dân sự.
유언도 법률행위의 하나입니다.

한국 법관 Nếu bị lừa dối thì giao dịch có vô hiệu ngay không?
기망을 당하면 그 법률행위는 바로 무효가 됩니까?

베트남 법관 Không. Bên bị lừa dối phải yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu.
아닙니다. 기망당한 쪽이 법원에 무효 선언을 청구해야 합니다.

2부 첫 민사 장이다. 베트남 민법전(Bộ luật Dân sự 部律民事 — 민사 법전, 2015년 법률 제91호)의 총칙에서 법률행위·능력·대리·무효·시효를 읽는다. 중심 낱말은 giao dịch dân sự다. 한자로는 交易(교역)이고 일상어로는 거래지만, 민법전 제116조는 이것을 계약과 단독행위를 묶은 말로 정의한다. 한국 민법의 법률행위에 해당한다. 한국 민법은 법률행위를 정의하지 않는다. 베트남 민법은 정의를 먼저 두고, 무효 사유마다 조를 따로 세운다. 착오·사기·강박의 효과도 다르다. 한국은 취소할 수 있는 행위로 두지만, 베트남은 피해자가 법원에 무효 선언을 청구하는 구조다. 조문은 거의 같은 틀로 짜여 있다. 조건을 앞에 두고 thì 뒤에 결과를 적으며, 예외는 trừ trường hợp으로 끝에 붙인다. 이 장 문법 코너가 그 틀을 다룬다. 민법전에는 통합본이 없어 2015년 관보 원판을 인용했다.

이 장의 원문 — 2015년 관보 원판

형법·형사소송법·민사소송법은 개정을 모두 반영한 통합본(văn bản hợp nhất 文本合一 — 통합 문서)이 정부 관보에 있다. 민법전은 2026. 10. 27. 관보 검색에서 통합본이 나오지 않았다. 그래서 이 장은 2015. 11. 24. 의결된 관보 원판을 인용한다.

민법전은 2017. 1. 1. 시행되었다. 그 뒤 다른 법률이 민법전 조문을 부수적으로 고쳤는지는 확인하지 못했다. 이 장의 조문은 원판 문언이다.

trung thực 한 낱말만 민사소송법 통합본(2026)에서 가져왔다. 민법전에서 trung thực이 나오는 곳은 제3조 제3항 하나뿐이라, thiện chí와 같은 문장을 두 번 쓰지 않으려는 것이다.

판례 한 건 — 이룰 수 없는 조건이 붙은 매매

án lệ 39/2020/AL. 국가 소유 주택을 빌려 살던 사람이, 나중에 국가에서 그 집을 불하받으면 소유권을 넘기겠다고 약속하고 대금을 받았다. 국가는 불하하지 않았다.

최고인민법원 판사회의는 이 약속을 조건부 법률행위(giao dịch dân sự có điều kiện)로 보고, 조건이 이루어질 수 없으므로 무효라고 했다. 판례가 밝힌 관련 규정은 1991년 민사계약령 제23조(2015 민법전 제402조 제6항에 해당)·주택법·민법전 제166조다. 조건부 법률행위의 정의 조문인 민법전 제120조는 판례가 든 조문이 아니고, 이 책이 함께 읽으라고 붙인 것이다.

한국 민법 제151조 제3항도 성취할 수 없는 정지조건이 붙은 법률행위를 무효로 한다. 결론은 같고, 베트남은 그것을 판례로 굳혔다.

> Trường hợp này, phải xác định hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà là giao dịch dân sự có điều kiện nhưng vô hiệu do điều kiện của hợp đồng không thể xảy ra. — Án lệ số 39/2020/AL · 판례 포털 스캔(대조함) · án lệ 39/2020/AL 원문 PDF 쪽 1 — 「Khái quát nội dung của án lệ」 의 Giải pháp pháp lý. 2020. 8. 13. 판사회의 통과, 결정 276/QĐ-CA, 2020. 11. 15. 적용. 텍스트층 PDF(스캔 아님)

> 이 경우 주택 소유권 양도 계약은 조건부 법률행위이지만 계약의 조건이 이루어질 수 없으므로 무효라고 보아야 한다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử; được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân và tài sản. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 3 khoản 1 · 공식 원문 · 2015 관보 원판 제1분책 PDF 쪽 1 — 민법의 기본 원칙 제1항
   모든 개인·법인은 평등하며, 어떤 이유로도 차별 대우를 해서는 안 된다. 인격권과 재산권에 관하여 법의 보호를 똑같이 받는다.
2. Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch được xác lập. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 131 khoản 1 · 공식 원문 · 2015 관보 원판 제1분책 PDF 쪽 36
   무효인 법률행위는 그것이 이루어진 때부터 당사자의 민사상 권리·의무를 발생·변경·소멸시키지 않는다.

이 규칙이 뒤에 나오는 곳

규칙	다시 나오는 곳
hợp đồng 合同 — 계약의 성립·효력·해제	8장 「계약」
tài sản·quyền sở hữu — 재산과 소유	9장 「재산권·토지사용권」
giám hộ — 후견, 미성년자의 나이	10장 「가족·혼인」
bị/được — 불이익과 이익의 수동	4장 「문장 뼈대」 문법 코너
thời hiệu khởi kiện — 소송 시효와 민사소송	17장 「민사소송·외국재판 승인」
án lệ 39/2020/AL 등 판례 전체	16장 「판례와 판결문 읽기」 · 부록 G

▼ 처음 보는 문법 용어 11

한월음 Hán-Việt 漢越. 한자를 베트남식으로 읽는 소리 — 法 pháp, 律 luật. 이 책은 한국 한자음과 견주어 익힌다

꾸밈말 다른 말의 뜻을 꾸미는 말. 성질·소속·관계절처럼 명사를 좁히는 꾸밈말은 베트남어에서 그 명사 뒤에 온다 — viện(원) + kiểm sát(검찰). 다만 수·수량 한정어(các·những·mọi)와 Phó(부-) 같은 앞붙이는 앞에 선다(13장)

중심 명사 꾸밈말이 꾸미는 명사. 베트남어 명사구에서는 기관·소속 같은 뒤꾸밈말에 앞선다 — Viện kiểm sát nhân dân tối cao의 Viện. các·những 같은 수량어는 그보다 앞에 올 수 있다

어원 미확인 낱말 사전에서 어원을 확인하지 못한 낱말. 어원란이 비어 있다는 것은 고유어라는 증거가 아니다. 한자 칸은 「—」

조어 낱말 사전에 표제가 없거나 어원이 없어 구성 한자만 대조했다는 표시 — viện kiểm sát, tòa án. 베트남에서 만든 말일 수 있다는 뜻이지, 사전 표제 부재만으로 조어 사실을 확정하지는 않는다

음절 소리마디 하나. 베트남어는 음절마다 띄어 쓴다 — pháp luật은 두 음절이다. 성조는 음절마다 하나씩 얹힌다

관계절 앞의 명사를 뒤에서 꾸미는 절. 베트남어는 mà로 이끄는 일이 많다 — vụ án mà bị đơn đã kháng cáo(피고가 항소한 사건)

예외 표지 조문에서 원칙의 범위를 줄이는 말 — trừ trường hợp(~인 경우를 제외하고), trừ khi, nếu không thuộc trường hợp. trừ는 명사를 바로 받아 「~을 제외하고」가 되기도 한다(trừ quyết định của Hội đồng Thẩm phán — 형소법 제400조). 다만 빼다·공제(được trừ) 뜻도 있어, 자동 검색에서는 trừ 단독 일치를 예외로 세지 않는다

통합본 văn bản hợp nhất(VBHN). 개정 내용을 원래 법률에 반영해 다시 엮은 문서 — 13/VBHN-VPQH. 개정 근거는 각주로 단다. 조 번호는 원래 법률의 번호를 쓴다(14장)

혼종 한자 형태소와 고유어가 섞인 낱말 — tính mới(tính 性 + mới 새롭다), sao chép(sao 抄 + chép). 한자 칸은 「—」

수동 주어가 행위를 받는 쪽인 문장. 베트남어는 동사 앞에 bị(불리한 일)·được(이롭거나 중립적인 일)을 놓아 만든다 — bị bắt(체포되다), được miễn(면제받다)

표제어 20

표제어는 베트남어(꾸옥응으)로 크게 적고, 한자어면 한자(한국 통용 자형)와 한국 한자음을 옆에 붙였다. 순 베트남어·옛 차용어·어원 미확인 낱말은 한자를 적지 않았다. 발음은 하노이 IPA다. 조문 인용은 2026. 10. 28. 기준으로 대조했고, 인용마다 출처 등급을 적었다. 위 막대의 「한자 숨기기」로 한자를 가리고 읽을 수 있다.

---

1. **giao dịch** 交易 교역 /zaːw˧˧ zḭʔkʲ/

   법률행위(giao dịch dân sự) — 일상어로는 거래 ★★★

   읽는 법 giao — 끝소리 없음, 성조 ngang(평) · dịch — 끝소리 -ch(입성), 성조 nặng(점.)

가짜 친구 · 한국어 **교역(交易) — 거래**와 뜻 다름

交易은 한국어로 교역이고 베트남 일상어로도 거래·매매다. 민법전에서 giao dịch dân sự는 계약(hợp đồng)과 단독행위(hành vi pháp lý đơn phương — 유언·현상광고 같은 한쪽의 의사표시)를 묶은 상위 개념이다. 한국 민법 총칙의 법률행위에 해당한다. 제8장 제목도 GIAO DỊCH DÂN SỰ다.

쉬운 예

Hợp đồng là một giao dịch dân sự.

계약은 법률행위의 하나다.

실무 예

Giao dịch này được xác lập khi nào?

이 법률행위는 언제 성립했습니까?

원문

Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 116 · 공식 원문 · 2015 관보 원판 제1분책 PDF 쪽 32

법률행위란 민사상 권리·의무를 발생·변경·소멸시키는 계약 또는 단독행위를 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Giao dịch dân sự	주어	법률행위는
là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương	là + 명사 — 정의	계약 또는 단독행위로서
làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt	làm + 동사 — ~하게 하다	발생·변경·소멸시키는
quyền, nghĩa vụ dân sự.	목적어 — 꾸밈말 dân sự가 뒤	민사상 권리·의무를

문형

A là B làm phát sinh C

A란 C를 발생시키는 B다

1. A là B = A란 B다. 정의 조문의 첫 꼴.
2. làm + 동사 = ~하게 하다. làm phát sinh = 발생시키다.
3. 동사 셋을 이으면 phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt(발생·변경 또는 소멸).

Di chúc là hành vi pháp lý đơn phương.

유언은 단독행위다.

> Hợp đồng làm phát sinh quyền và nghĩa vụ.
> 계약은 권리와 의무를 발생시킨다.

문법 là · 정의 조문의 là — 빼면 문장이 안 된다

~~Giao dịch dân sự hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương.~~ (비문)

Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương.

명사가 술어가 되면 là가 있어야 한다. 형용사 술어(bình đẳng 평등하다)는 là 없이 바로 서는 것과 다르다. 정의 조문은 「A là B」로 시작하므로 là를 찾으면 정의가 어디서 시작하는지 보인다.

한국이라면? + 법률행위 · 민법 제1편 제5장

한국 민법은 제1편 제5장 제목이 법률행위지만 법률행위가 무엇인지 정의하는 조문은 없다. 베트남 민법전 제116조는 계약과 단독행위를 묶어 정의를 먼저 둔다.

---

2. # đại diện 代面 대면 /ɗaː˧ˀj˨˩ ziə̰ˀn˨˩/ **대리, 대표 — người đại diện 대리인** ★★★

읽는 법 đại — 끝소리 없음, 성조 nặng(점) · diện — 끝소리 -n, 성조 nặng(점)

가짜 친구 · 한국어 **대면(對面) — 마주함**과 소리 같고 뜻 다름

代面은 한국어로 읽으면 대면(對面)과 소리가 같아 헷갈린다. 뜻은 대리·대표다. 민법전 제134조 제1항은 대리를 남의 이름으로(nhân danh — 이 책 제목과 같은 말) 그 사람의 이익을 위하여 법률행위를 하는 것으로 정의한다. 대리인은 người đại diện, 본인은 người được đại diện(대리를 받는 사람)이다.

쉬운 예 Ông ấy là người đại diện của công ty.
그분은 회사의 대표자다.

실무 예 Ai là người đại diện theo pháp luật của bị đơn?
피고의 법정대리인은 누구입니까?

원문

> Đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi chung là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 134 khoản 1 · 공식 원문 · 2015 관보 원판 제1분책 PDF 쪽 37
>
> 대리란 개인·법인(이하 대리인이라 한다)이 다른 개인 또는 법인(이하 본인이라 한다)의 이름으로, 그 이익을 위하여 법률행위를 하고 이행하는 것을 말한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Đại diện là việc cá nhân, pháp nhân	là việc + 주어 — ~가 …하는 일	대리란 개인·법인이
(sau đây gọi chung là người đại diện)	괄호 — 이하 약칭	(이하 대리인)
nhân danh và vì lợi ích	nhân danh + vì lợi ích — 이름으로·이익을 위하여	이름으로, 그 이익을 위하여
của cá nhân hoặc pháp nhân khác	của + 명사 — 누구의	다른 개인 또는 법인의
(sau đây gọi chung là người được đại diện)	괄호 — người được + 동사 = ~받는 사람	(이하 본인)
xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.	동사 둘 + 목적어	법률행위를 하고 이행하는 것

문형

A nhân danh B + 동사

A가 B의 이름으로 ~하다

1. nhân danh + 이름 = ~의 이름으로. 판결 첫 줄 Nhân danh nước … 과 같은 말이다.
2. vì lợi ích của + 사람 = ~의 이익을 위하여.
3. (sau đây gọi chung là …) = 이하 …이라 한다. 조문 안 약칭 정의.

Luật sư nhân danh bị đơn ký văn bản này.
변호사가 피고의 이름으로 이 문서에 서명한다.

Người đại diện phải hành động vì lợi ích của người được đại diện.
대리인은 본인의 이익을 위하여 행동해야 한다.

한국이라면? = 대리 · 민법 제114조
구조가 같다. 한국 민법은 「대리인이 그 권한내에서 본인을 위한 것임을 표시한 의사표시는 직접 본인에게 대하여 효력이 생긴다」. 베트남 조문의 nhân danh(이름으로)가 현명(顯名)에 해당한다.

3. # ủy quyền 委權 위권 /wi̯ɤ kwiənˀ/

위임하다, 대리권을 주다 — đại diện theo ủy quyền 임의대리 ★★

읽는 법 ủy — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리ˀ) · quyền — 끝소리 -n, 성조 huyền(내림 `)

조어

委(맡기다) + 權(권한). 낱말 사전에 한자 표제가 없어 구성 한자만 맞춰 본 조어다. 대리권을 주는 행위와 위임 계약(hợp đồng ủy quyền)을 함께 가리킨다. 민법전 제135조는 대리를 위임에 따른 대리(đại diện theo ủy quyền)와 법에 따른 대리(đại diện theo pháp luật)로 나눈다. 한국의 임의대리·법정대리다.

쉬운 예

Tôi ủy quyền cho luật sư.

저는 변호사에게 위임합니다.

실무 예

Giấy ủy quyền này còn hiệu lực không?

이 위임장은 아직 효력이 있습니까?

원문

> Việc ủy quyền lại không được vượt quá phạm vi ủy quyền ban đầu. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 564 khoản 2 · 공식 원문 · 2015 관보 원판 제2분책 PDF 쪽 45 — 위임 계약 절의 재위임
>
> 재위임은 처음 위임의 범위를 넘어서는 아니 된다.

문형

A ủy quyền cho B + 동사

A가 B에게 ~하도록 위임하다

1. ủy quyền cho + 사람 = ~에게 위임하다. cho가 받는 사람을 이끈다.
2. 뒤에 위임하는 일을 동사로 잇는다 — ủy quyền cho B ký hợp đồng.
3. ủy quyền lại = 다시 위임하다(재위임). lại는 동사 뒤에서 「다시」.

Công ty ủy quyền cho ông Nam ký hợp đồng.

회사는 남 씨에게 계약 서명을 위임한다.

Bên được ủy quyền có thể ủy quyền lại không?

수임인은 재위임할 수 있습니까?

문법 không được · không được — 부정어가 được 앞

~~Việc ủy quyền lại được không vượt quá phạm vi ủy quyền ban đầu.~~ (비문)

Việc ủy quyền lại không được vượt quá phạm vi ủy quyền ban đầu.

금지는 không được + 동사다. không이 được 앞에 와야 한다. được không은 문장 끝에 붙으면 「~해도 됩니까?」라는 물음이 된다(Tôi về được không? 가도 됩니까?).

한국이라면? = 복대리인 선임 · 민법 제120조

한국 민법은 「본인의 승낙이 있거나 부득이한 사유있는 때가 아니면 복대리인을 선임하지 못한다」. 베트남 민법전 제564조 제1항은 위임인의 동의(a호), 또는 다시 맡기지 않으면 위임인을 위한 거래 목적을 이룰 수 없게 하는 불가항력(b호)을 요건으로 둔다. 승낙·동의를 앞세우는 뼈대는 같지만, b호는 한국의 부득이한 사유보다 좁다. 범위 제한(제2항)은 한국에 따로 조문이 없다.

---

4. pháp nhân 法人 법인 /faːpˀ ɲən˧/ 법인 ★★

읽는 법 pháp — 끝소리 -p(입성), 성조 sắc(올림 ´) · nhân — 끝소리 -n, 성조 ngang(평)

한자도 뜻도 한국어 법인과 같다. 민법전은 영리법인(pháp nhân thương mại)과 비영리법인(pháp nhân phi thương mại)으로 나눈다(제75·76조). 조문에서는 cá nhân, pháp nhân(개인·법인)으로 짝지어 나오는 일이 많다. 제80조는 법인의 국적을 설립 근거법으로 정한다.

쉬운 예

Công ty này là một pháp nhân.

이 회사는 법인이다.

실무 예

Pháp nhân này được thành lập ở đâu?

이 법인은 어디에서 설립되었습니까?

원문

> Pháp nhân được thành lập theo pháp luật Việt Nam là pháp nhân Việt Nam. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 80 · 공식 원문 · 2015 관보 원판 제1분책 PDF 쪽 25 — 법인의 국적
>
> 베트남 법에 따라 설립된 법인은 베트남 법인이다.

문형

A được thành lập theo B

A는 B에 따라 설립된다

1. được + 동사 = ~되다(중립·이익의 수동).
2. thành lập(成立 성립) = 설립하다. 한국어 성립과 뜻이 다르다.
3. theo + 법·규정 = ~에 따라.

Công ty được thành lập theo Luật Doanh nghiệp.

회사는 기업법에 따라 설립된다.

Pháp nhân này được thành lập ở Hàn Quốc.

이 법인은 한국에서 설립되었다.

문법 được · được thành lập — 중립의 수동

~~Pháp nhân bị thành lập theo pháp luật Việt Nam là pháp nhân Việt Nam.~~ (부자연)

Pháp nhân được thành lập theo pháp luật Việt Nam là pháp nhân Việt Nam.

bị는 당하는 쪽에 불리한 일에 쓴다(bị phạt 처벌받다). 설립·인정·보호처럼 불리하지 않은 일은 được로 적는다. 4장 bị/được 코너에서 자세히 본다.

한국이라면? + 법인의 국적 · 민법 제34조

한국 민법에는 법인의 국적 조문이 없다. 제34조는 「법인은 법률의 규정에 좇아 정관으로 정한 목적의 범위내에서 권리와 의무의 주체가 된다」로 권리능력의 범위를 정한다. 베트남 민법전 제80조는 설립 근거법이 베트남법이면 베트남 법인이라고 적는다.

---

5. # năng lực 能力 능력 /naŋ˧˧ lɨ̰ʔk͡ʁ/ **능력 — năng lực pháp luật dân sự 권리능력**

★★★

읽는 법 năng — 끝소리 -ng, 성조 ngang(평) · lực — 끝소리 -c(입성), 성조 nặng(점 ˨˩)

能力. 민법에서는 두 능력으로 갈린다. năng lực pháp luật dân sự(민사 법률능력)는 권리·의무를 가질 자격, 곧 한국의 권리능력이다. năng lực hành vi dân sự(민사 행위능력)는 행위능력이다. 직역하면 법률능력이라 한국어와 이름이 다르다. 제16조 제3항은 권리능력이 출생으로 생기고 사망으로 끝난다고 적는다.

쉬운 예

Mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự.

모든 개인은 권리능력이 있다.

실무 예

Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có từ khi nào?

개인의 권리능력은 언제부터 있습니까?

원문

> Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 16 khoản 1 · 공식 원문 · 2015 관보 원판 제1분책 PDF 쪽 4
>
> 개인의 민사 권리능력이란 개인이 민사상 권리와 의무를 가질 수 있는 자격을 말한다.

문형

A là khả năng của B + 동사

A란 B가 ~할 수 있는 자격이다

1. khả năng(可能 가능) = 할 수 있음, 자격. 능력 정의의 핵심어.
2. của + 사람 = ~의. khả năng của cá nhân = 개인의 자격.

3. 뒤에 동사구가 바로 붙어 그 자격의 내용을 말한다.

Pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự.

법인은 권리능력이 있다.

Người này có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

이 사람은 완전한 행위능력이 있다.

한국이라면? = 권리능력 · 민법 제3조

한국 민법은 「사람은 생존한 동안 권리와 의무의 주체가 된다」. 베트남 민법전 제16조 제3항도 출생부터 사망까지다. 이름만 다르다 — 베트남은 법률능력(năng lực pháp luật), 한국은 권리능력.

---

6. # hành vi 行為 행위 /hạjŋˌ vi˧˧/ **행위 — năng lực hành vi dân sự 행위능력** ★★★

읽는 법 hành — 끝소리 -nh, 성조 huyền(내림 `) · vi — 끝소리 없음, 성조 ngang(평)

行為. 한국어 행위와 같다. năng lực hành vi dân sự가 행위능력이고, 제19조가 정의한다. 한국 민법은 미성년자의 행위를 취소할 수 있게 하지만, 베트남 민법전 제125조는 대리인이 법원에 무효 선언을 청구하는 구조다. hành vi pháp lý đơn phương(단독행위)에도 들어 있다.

쉬운 예

Đây là hành vi trái pháp luật.

이것은 위법한 행위다.

실무 예

Người này có năng lực hành vi dân sự không?

이 사람은 행위능력이 있습니까?

원문

Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 19 · 공식 원문 · 2015 관보 원판 제1분책 PDF 쪽 5

개인의 민사 행위능력이란 개인이 자기 행위로 민사상 권리·의무를 성립시키고 행사·이행할 수 있는 자격을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Năng lực hành vi dân sự của cá nhân	주어 — 꾸밈말이 뒤로 이어진다	개인의 민사 행위능력은
là khả năng của cá nhân	là + 명사 — 정의	개인의 자격으로서
bằng hành vi của mình	bằng + 명사 — ~로써(수단)	자기 행위로

xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự.	동사 둘 + 목적어	민사상 권리·의무를 성립시키고 행사·이행하는

문형

bằng + 수단

~로써, ~으로

1. bằng + 명사 = ~로(수단·방법). bằng hành vi của mình = 자기 행위로.
2. 형식을 말할 때도 쓴다 — bằng văn bản(서면으로), bằng lời nói(말로).
3. của mình = 자기의. 주어 자신을 다시 가리킨다.

Hợp đồng được giao kết bằng văn bản.
계약은 서면으로 체결되었다.

Hai bên thỏa thuận bằng lời nói.
양측은 구두로 합의했다.

한국이라면? ≠ 행위능력 · 민법 제5조

한국 민법은 「미성년자가 법률행위를 함에는 법정대리인의 동의를 얻어야 한다」, 어기면 취소할 수 있다(제2항). 베트남 민법전 제125조는 대리인이 법원에 무효 선언을 청구한다. 효과의 이름이 취소와 무효로 갈린다.

---

7. # chủ thể 主體 주체 /tɕu˧˩ tʰe˧˩/ **주체 — 권리·의무의 주체** ★★

읽는 법 chủ — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리ˀ) · thể — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리ˀ)

主體. 민법전은 개인과 법인을 민사 관계의 주체(chủ thể)라 부른다. 제117조 제1항은 법률행위의 유효 요건 첫째로 주체의 능력을 든다. 대상은 khách thể(客體 객체)다. 아래 제3조 제2항은 합의가 당사자를 묶고 다른 주체도 그것을 존중해야 한다고 적는다.

쉬운 예

Cá nhân và pháp nhân là chủ thể của quan hệ dân sự.
개인과 법인은 민사 관계의 주체다.

실무 예

Chủ thể của giao dịch này là ai?
이 법률행위의 주체는 누구입니까?

원문

> Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 3 khoản 2 · 공식 원문 · 2015 관보 원판 제1분책 PDF 쪽 1 — 제3조 제2항 둘째 문장

법률의 금지 규정을 위반하지 않고 사회 도덕에 반하지 않는 모든 약속·합의는 당사자에게 이행의 효력이 있고, 다른 주체도 이를 존중해야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Mọi cam kết, thỏa thuận	주어 — mọi(모든) + 명사	모든 약속·합의로서
không vi phạm điều cấm của luật,	주어를 꾸미는 조건 ①	법률의 금지 규정을 위반하지 않고
không trái đạo đức xã hội	주어를 꾸미는 조건 ②	사회 도덕에 반하지 않는 것은
có hiệu lực thực hiện đối với các bên	술어 ① — có hiệu lực 효력이 있다	당사자에게 이행의 효력이 있고
và phải được chủ thể khác tôn trọng.	술어 ② — phải được + 행위자 + 동사	다른 주체가 존중해야 한다

문형

A phải được B + 동사

A는 B에 의해 ~되어야 한다

1. phải = ~해야 한다. 의무를 연다.
2. được + 행위자 + 동사 = (행위자)가 ~해 주다. 행위자가 được과 동사 사이에 낀다.
3. được chủ thể khác tôn trọng = 다른 주체가 존중하다.

Quyền của bên mua phải được tôn trọng.
매수인의 권리는 존중되어야 한다.

Thỏa thuận này phải được Tòa án công nhận.
이 합의는 법원의 인정을 받아야 한다.

한국이라면? + 합의의 구속력

베트남 민법전은 합의가 당사자를 묶는다는 원칙을 제3조에 적는다. 한국 민법에는 사적 자치나 계약의 구속력을 선언하는 총칙 조문이 없다. 원칙 자체는 한국에서도 학설·판례가 받아들인다.

---

8. **dân sự** 民事 민사 /zəˀn˧˧ sɨ˧ˀ˩/ **민사, 민사상의** ★★

읽는 법 dân — 끝소리 -n, 성조 ngang(평) · sự — 끝소리 없음, 성조 nặng(점.)

民事. 한국어와 같다. 명사 뒤에 붙어 꾸민다 — quan hệ dân sự(민사 관계), trách nhiệm dân sự(민사책임), vụ án dân sự(민사 사건). Bộ luật Dân sự는 민법전, Bộ luật Tố tụng dân sự(訴訟)는 민사소송법전이다. 형사는 hình sự(刑事)다.

쉬운 예

Đây là một vụ án dân sự.

이것은 민사 사건이다.

실무 예

Bên vi phạm phải chịu trách nhiệm dân sự gì?

위반한 쪽은 어떤 민사책임을 집니까?

원문

> Cá nhân, pháp nhân phải tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 3 khoản 5 · 공식 원문 · 2015 관보 원판 제1분책 PDF 쪽 1
>
> 개인·법인은 민사상 의무를 이행하지 않거나 제대로 이행하지 않은 데 대하여 스스로 책임을 진다.

문형

không thực hiện hoặc thực hiện không đúng + 의무

의무를 이행하지 않거나 제대로 이행하지 않다

1. không thực hiện = 이행하지 않다(불이행).
2. thực hiện không đúng = 맞지 않게 이행하다(불완전 이행). không đúng이 동사 뒤에서 꾸민다.
3. 둘을 hoặc(또는)로 이어 채무불이행 전체를 덮는다.

Bên bán không thực hiện nghĩa vụ giao hàng.

매도인이 인도 의무를 이행하지 않았다.

Bên vay thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ.

차주가 채무 변제를 제대로 이행하지 않았다.

한국이라면? = 채무불이행 책임 · 민법 제390조

한국 민법은 「채무자가 채무의 내용에 좇은 이행을 하지 아니한 때에는 채권자는 손해배상을 청구할 수 있다」. 베트남은 같은 생각을 기본 원칙(제3조 제5항)에 먼저 적고, 책임의 내용은 채무편(제351조 이하)에서 정한다.

---

9. nhân thân 人身 인신 /ɲən˧˧ tʰən˧˧/ 인격·신분 — quyền nhân thân 인격권

★★

읽는 법 nhân — 끝소리 -n, 성조 ngang(평) · thân — 끝소리 -n, 성조 ngang(평)

人身. 한국어 인신(人身)은 신체를 떠올리게 하지만, quyền nhân thân은 성명·초상·명예·사생활 같은 인격적 권리, 곧 인격권이다(제25~39조). 재산과 짝을 이룬다 — quyền nhân thân và tài sản(인격권과 재산권). 남에게 넘길 수 없다는 것이 제25조 제1항의 요점이다.

쉬운 예

Quyền đối với họ, tên là quyền nhân thân.

성명에 대한 권리는 인격권이다.

실무 예

Quyền nhân thân có thể chuyển giao cho người khác không?

인격권은 다른 사람에게 넘길 수 있습니까?

원문

> Quyền nhân thân được quy định trong Bộ luật này là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho người khác, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 25 khoản 1 · 공식 원문 · 2015 관보 원판 제1분책 PDF 쪽 6
>
> 이 법전이 정한 인격권은 개인마다 붙어 있는 민사상 권리로서 다른 사람에게 이전할 수 없다. 다만 관련 다른 법률이 달리 정한 경우에는 그러하지 아니하다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Quyền nhân thân được quy định trong Bộ luật này	주어 + được quy định — 정해진	이 법전이 정한 인격권은
là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân,	là + 명사 + 꾸밈말	개인마다 붙어 있는 민사상 권리로서
không thể chuyển giao cho người khác,	không thể + 동사 — ~할 수 없다	다른 사람에게 이전할 수 없다
trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác.	예외 표지 trừ trường hợp	다만 관련 다른 법률이 달리 정한 경우는 제외

문형

A không thể + 동사, trừ trường hợp B

A는 ~할 수 없다. 다만 B는 예외다

1. không thể = ~할 수 없다(불가능). 금지 không được와 다르다.
2. chuyển giao cho + 사람 = ~에게 넘기다.
3. trừ trường hợp + 절 = ~인 경우를 제외하고. 문장 끝에 붙는 예외다.

Quyền này không thể chuyển giao cho người khác.

이 권리는 다른 사람에게 넘길 수 없다.

Hợp đồng có hiệu lực, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
계약은 효력이 있다. 다만 당사자 사이에 다른 합의가 있으면 그러하지 아니하다.

한국이라면? + 인격권 · 민법 제751조

한국 민법에는 인격권을 정의하거나 나열하는 조문이 없다. 제751조가 신체·자유·명예 침해의 재산 외 손해 배상을 정할 뿐이다. 베트남 민법전은 제25조부터 제39조까지 인격권을 하나씩 적는다.

---

10. # vô hiệu 無效 무효 /vo˧˧ hiə̰ʔwˀ˩/ **무효(인)** ★★★

읽는 법 vô — 끝소리 없음, 성조 ngang(평) · hiệu — 끝소리 없음, 성조 nặng(점)

無效. 낱말은 한국어 무효와 같지만 범위가 넓다. 한국 민법이 취소할 수 있는 행위로 두는 착오·사기·강박·제한능력도 베트남에서는 vô hiệu 사유다(제125~128조). 다만 그런 행위는 저절로 무효가 아니라, 당사자가 법원에 무효 선언(tuyên bố vô hiệu)을 청구해야 한다. 반대말은 có hiệu lực(효력이 있다).

쉬운 예

Hợp đồng này vô hiệu.
이 계약은 무효다.

실무 예

Ai có quyền yêu cầu tuyên bố giao dịch vô hiệu?
누가 법률행위의 무효 선언을 청구할 수 있습니까?

원문

Giao dịch dân sự không có một trong các điều kiện được quy định tại Điều 117 của Bộ luật này thì vô hiệu, trừ trường hợp Bộ luật này có quy định khác. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 122 · 공식 원문 · 2015 관보 원판 제1분책 PDF 쪽 34

이 법전 제117조가 정한 요건 가운데 하나라도 갖추지 못한 법률행위는 무효다. 다만 이 법전이 달리 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Giao dịch dân sự	주어	법률행위로서
không có một trong các điều kiện	주어를 꾸미는 절 — 요건 하나라도 없음	요건 가운데 하나라도 갖추지 못한 것은
được quy định tại Điều 117 của Bộ luật này	được quy định tại + 조문	이 법전 제117조가 정한

thì vô hiệu,	thì + 귀결	무효다
trừ trường hợp Bộ luật này có quy định khác.	예외 표지	다만 이 법전이 달리 정한 경우는 제외

문형

A thì vô hiệu, trừ trường hợp B

A는 무효다. 다만 B는 그러하지 아니하다

1. 조건을 품은 주어 + thì + 결과. thì 앞까지가 요건이다.
2. vô hiệu는 형용사처럼 là 없이 술어가 된다. 조문에 따라 là vô hiệu, bị vô hiệu로도 나온다.
3. trừ trường hợp은 문장 끝에서 예외를 연다.

Giao dịch này bị Tòa án tuyên bố vô hiệu.
이 법률행위는 법원에서 무효 선언을 받았다.

Hợp đồng vẫn có hiệu lực.
계약은 여전히 유효하다.

한국이라면? ≠ 무효와 취소 · 민법 제110조
한국 민법은 「사기나 강박에 의한 의사표시는 취소할 수 있다」로 무효와 취소를 가른다. 베트남은 둘을 vô hiệu 하나로 묶고, 사유에 따라 법원 청구가 필요한지와 시효(제132조)를 달리 둔다.

---

11. # thiện chí 善志 선지 /tʰiə̰ʔnˀ˥ tɕiˀˊ/ **선의, 성의 — thiện chí, trung thực 신의성실**

★★

읽는 법 thiện — 끝소리 -n, 성조 nặng(점) · chí — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ´)

善(착하다) + 志(뜻). 한국어 선지라는 말은 없다. 착한 뜻, 곧 성의·선의다. 민법전 제3조 제3항의 một cách thiện chí, trung thực(선의로, 정직하게)이 한국 민법 제2조의 신의성실에 해당하는 기본 원칙이다. 소유권 취득에서 말하는 선의(모르고 함)는 ngay tình이라 따로 쓴다(9장).

쉬운 예 Hai bên đã thương lượng một cách thiện chí.
양측은 성의 있게 협상했다.

실무 예 Bên kia có thiện chí giải quyết tranh chấp không?
상대방은 분쟁을 해결할 성의가 있습니까?

원문

> Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình một cách thiện chí, trung thực. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 3 khoản 3 · 공식 원문 · 2015 관보 원판 제1분책 PDF 쪽 1
>
> 개인·법인은 자기의 민사상 권리·의무를 선의로, 정직하게 성립·이행·소멸시켜야 한다.

문형

A phải + 동사 + một cách B

A는 B하게 ~해야 한다

1. phải + 동사 = ~해야 한다.
2. 동사 셋을 쉼표로 늘어놓는다 — xác lập, thực hiện, chấm dứt.
3. một cách + 형용사가 맨 끝에서 방식을 말한다.

Các bên phải hợp tác một cách thiện chí.
당사자들은 성의 있게 협력해야 한다.

Tòa án giải quyết vụ án một cách khách quan.
법원은 사건을 객관적으로 해결한다.

문법 một cách · một cách + 형용사 = ~하게

~~Cá nhân, pháp nhân phải xác lập quyền dân sự một thiện chí cách.~~ (비문)

Cá nhân, pháp nhân phải xác lập quyền dân sự một cách thiện chí.

một cách(한 방식) 뒤에 형용사·명사를 붙이면 부사구가 된다 — một cách thiện chí 선의로, một cách công khai 공개적으로. cách이 중심 명사라 꾸밈말이 그 뒤에 온다.

한국이라면? = 신의성실 · 민법 제2조

한국 민법은 「권리의 행사와 의무의 이행은 신의에 좇아 성실히 하여야 한다」. 베트남은 권리·의무의 성립·이행·소멸 전 단계에 걸어 두었다. 권리남용 금지(한국 제2조 제2항)에 해당하는 것은 베트남 민법전 제10조다.

---

12. trung thực 忠實 충실 /tʂuŋ˧˧ tʰɨ̰ʔk͡ʁ/ 정직한, 사실대로 ★★

읽는 법 trung — 끝소리 -ng, 성조 ngang(평) · thực — 끝소리 -c(입성), 성조 nặng(점)

가짜 친구 · 한국어 **충실(忠實) — 성의를 다함**과 뜻 다름

忠實. 한국어 충실은 맡은 일에 정성을 다한다는 쪽이지만, trung thực은 거짓 없이 사실대로라는 뜻이다. 그래서 증인·감정인·통역인의 의무 조문에 자주 나온다(민사소송법 제78·80·82조). 實 실 → thực은 받침 ㄹ이 -c가 된 예외다(3장 V2).

쉬운 예 Người làm chứng phải khai báo trung thực.
증인은 사실대로 진술해야 한다.

실무 예 Lời khai này có trung thực không?
이 진술은 사실대로입니까?

원문

> Khai báo trung thực những tình tiết mà mình biết được có liên quan đến việc giải quyết vụ việc. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 78 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 40 — 증인의 권리·의무 열거 제2호. 민법전의 trung thực은 제3조 제3항뿐이라 thiện chí와 겹치지 않게 이 조를 썼다
> (증인의 권리·의무) 사건 해결과 관련하여 자기가 알게 된 사정을 사실대로 진술한다.

문형

동사 + trung thực + 목적어

사실대로 ~하다

1. trung thực이 동사 바로 뒤에서 방식을 말한다 — khai báo trung thực(사실대로 진술하다).
2. 목적어는 그 뒤에 온다 — khai báo trung thực những tình tiết.
3. những tình tiết mà mình biết = 자기가 아는 사정. mà가 관계절을 연다(8장).

Người phiên dịch phải dịch trung thực.
통역인은 정확하게 통역해야 한다.

Bị cáo đã khai báo trung thực.
피고인은 사실대로 진술했다.

한국이라면? ≠ 충실(忠實)

같은 한자이지만 쓰는 자리가 다르다. 한국 법률에서 충실은 이사의 충실의무처럼 상대를 위해 성의를 다하는 의무에 붙는다. 베트남어 trung thực은 진술이 사실과 맞는다는 정직에 가깝다.

---

13. # tự nguyện 自願 자원 /tɨ̰ʔ˩ ŋwiə̰ʔn˩/ **자발적인, 스스로 원하여** ★★

읽는 법 tự — 끝소리 없음, 성조 nặng(점) · nguyện — 끝소리 -n, 성조 nặng(점)

自願. 한국어 자원(自願 — 자원입대)과 같은 한자다. 민법전 제117조 제1항 b호는 법률행위의 유효 요건으로 주체의 완전한 자발성(hoàn toàn tự nguyện)을 든다. 의사표시의 하자가 없다는 말이다. 아래 제574조는 의무 없이 스스로 남의 일을 해 주는 사무관리다.

쉬운 예 Anh ấy tự nguyện bồi thường.
그는 자발적으로 배상했다.

실무 예

Bị đơn có tự nguyện thực hiện nghĩa vụ không?

피고는 의무를 임의로 이행합니까?

원문

> Thực hiện công việc không có ủy quyền là việc một người không có nghĩa vụ thực hiện công việc nhưng đã tự nguyện thực hiện công việc đó vì lợi ích của người có công việc được thực hiện khi người này không biết hoặc biết mà không phản đối. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 574 · 공식 원문 · 2015 관보 원판 제2분책 PDF 쪽 48 — 사무관리
>
> 위임 없는 사무 수행이란, 일할 의무가 없는 사람이 사무의 주인이 모르거나 알면서도 반대하지 않는 동안 그 주인의 이익을 위하여 스스로 그 일을 하는 것을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Thực hiện công việc không có ủy quyền	주어 — 위임 없는 사무 수행	사무관리란
là việc một người không có nghĩa vụ thực hiện công việc	là việc + 주어 — ~하는 일	일할 의무가 없는 사람이
nhưng đã tự nguyện thực hiện công việc đó	nhưng + đã + 동사 — 그런데도 ~했다	스스로 그 일을 하는 것
vì lợi ích của người có công việc được thực hiện	vì lợi ích của — ~의 이익을 위하여	사무 주인의 이익을 위하여
khi người này không biết hoặc biết mà không phản đối.	khi + 절 — ~할 때	주인이 모르거나 알면서도 반대하지 않을 때

문형

A không có nghĩa vụ B nhưng đã tự nguyện B

A는 B할 의무가 없는데도 스스로 B했다

1. không có nghĩa vụ + 동사 = ~할 의무가 없다.
2. nhưng = 그러나. 앞 절과 반대되는 사실을 잇는다.
3. tự nguyện + 동사 = 스스로 ~하다. 부사처럼 동사 앞에 선다.

Bên mua tự nguyện trả thêm tiền.

매수인이 스스로 돈을 더 냈다.

> Việc giao kết hợp đồng phải hoàn toàn tự nguyện.
> 계약 체결은 완전히 자발적이어야 한다.

한국이라면? = 사무관리 · 민법 제734조
한국 민법도 「의무없이 타인을 위하여 사무를 관리하는 자는」 본인에게 가장 이익되는 방법으로 관리해야 한다. 베트남 정의에는 본인이 알면서도 반대하지 않는 경우가 명시되어 있다.

---

14. cưỡng ép /kɨəʔəŋ˧˦ ɛp˧˦/ 강박하다, 강요하다 ★★

읽는 법 cưỡng — 끝소리 -ng, 성조 ngã(물결 ˜) · ép — 끝소리 -p(입성), 성조 sắc(올림 ˊ)

혼종

한자 칸을 비워 두었다. 한자 병기 근거는 아직 찾지 못했다(2026. 10. 28. 현재 위키낱말사전 vi·en 과 한월 사전 hvdic 낱말 검색에 표제 없음). 근거가 확인되면 다음 판에서 채운다. 낱말 사전에 어원이 없고, 앞 음절 cưỡng은 強의 한월음과 같지만 ép의 한자는 확인되지 않았다(표제어표 C-4 보류). 민법전 제127조는 đe dọa, cưỡng ép(협박·강박)을 한 쌍으로 쓰고, 상대방이 손해를 피하려고 어쩔 수 없이(buộc phải) 법률행위를 하게 만드는 고의 행위로 정의한다.

쉬운 예
Tôi bị cưỡng ép ký hợp đồng.
저는 강요를 받아 계약서에 서명했습니다.

실무 예
Có bằng chứng về việc cưỡng ép không?
강박이 있었다는 증거가 있습니까?

원문

> Đe dọa, cưỡng ép trong giao dịch dân sự là hành vi cố ý của một bên hoặc người thứ ba làm cho bên kia buộc phải thực hiện giao dịch dân sự nhằm tránh thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản của mình hoặc của người thân thích của mình. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 127 · 공식 원문 · 2015 관보 원판 제1분책 PDF 쪽 35 — 제127조 셋째 문장
>
> 법률행위에서 협박·강박이란 한쪽 당사자나 제3자가 고의로, 상대방이 자기 또는 자기 친족의 생명·건강·명예·신용·인격·재산에 대한 손해를 피하려고 어쩔 수 없이 법률행위를 하게 만드는 행위를 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Đe dọa, cưỡng ép trong giao dịch dân sự	주어	법률행위에서 협박·강박이란

là hành vi cố ý của một bên hoặc người thứ ba	là + 명사 — 정의	한쪽 당사자나 제3자의 고의 행위로서
làm cho bên kia buộc phải thực hiện giao dịch dân sự	làm cho + 사람 + 동사 — ~가 …하게 만들다	상대방이 어쩔 수 없이 법률행위를 하게 만드는
nhằm tránh thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự,	nhằm + 동사 — ~하려고	생명·건강·명예
uy tín, nhân phẩm, tài sản của mình	열거 계속	신용·인격·재산에 대한 자기의 손해를 피하려고
hoặc của người thân thích của mình.	hoặc của — 또는 ~의	또는 친족의 손해를

문형

A làm cho B buộc phải + 동사

A가 B로 하여금 어쩔 수 없이 ~하게 만들다

1. làm cho + 사람 + 동사 = ~가 …하게 만들다(사역).
2. buộc phải = 어쩔 수 없이 ~해야 하다. buộc(묶다)이 강제를 더한다.
3. nhằm + 동사 = ~하려고, ~할 목적으로.

Ông ta làm cho bà ấy buộc phải ký giấy.
그는 그녀가 어쩔 수 없이 서류에 서명하게 만들었다.

Bên bán buộc phải giảm giá.
매도인은 어쩔 수 없이 값을 내려야 했다.

한국이라면? ≠ 강박 · 민법 제110조
한국은 강박에 의한 의사표시를 취소할 수 있게 하고 「전2항의 의사표시의 취소는 선의의 제삼자에게 대항하지 못한다」. 베트남은 무효 선언 청구이고, 선의 제3자 보호는 제133조가 따로 정한다.

---

15. # lừa dối /lɨəˌ zojˀ/ 속이다, 기망 ★★

읽는 법 lừa — 끝소리 없음, 성조 huyền(내림 `) · dối — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ´)

어원 미확인

사전은 lừa + dối로 나누지만 lừa(속이다)의 어원을 밝히지 않아 어원 미확인으로 둔다. 민법에서는 법률행위의 기망(사기)이고, 형법의 사기죄 이름은 lừa đảo chiếm đoạt tài sản(속여 재산을 빼앗음)으로 낱말이 다르다. 제127조는 당사자뿐 아니라 제3자의 기망도 같은 정의에 넣는다. 한국 민법처럼 상대방이 알았는지를 따지는 문구가 없다.

쉬운 예

Bên bán đã lừa dối bên mua.

매도인이 매수인을 속였다.

실무 예

Ông có bị lừa dối khi ký hợp đồng không?

계약서에 서명할 때 속으셨습니까?

원문

> Lừa dối trong giao dịch dân sự là hành vi cố ý của một bên hoặc của người thứ ba nhằm làm cho bên kia hiểu sai lệch về chủ thể, tính chất của đối tượng hoặc nội dung của giao dịch dân sự nên đã xác lập giao dịch đó. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 127 · 공식 원문 · 2015 관보 원판 제1분책 PDF 쪽 35 — 제127조 둘째 문장
>
> 법률행위에서 기망이란 한쪽 당사자나 제3자가 고의로 상대방이 법률행위의 주체, 목적물의 성질 또는 내용을 잘못 알게 하여 그 법률행위를 하게 만든 행위를 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Lừa dối trong giao dịch dân sự	주어	법률행위에서 기망이란
là hành vi cố ý	là + 명사 — 정의	고의 행위로서
của một bên hoặc của người thứ ba	của … hoặc của — ~또는 ~의	한쪽 당사자나 제3자의
nhằm làm cho bên kia hiểu sai lệch	nhằm làm cho — ~하게 하려는	상대방이 잘못 알게 하여
về chủ thể, tính chất của đối tượng	về + 열거	주체, 목적물의 성질
hoặc nội dung của giao dịch dân sự	열거 끝	또는 법률행위의 내용에 관하여
nên đã xác lập giao dịch đó.	nên — 그래서(결과)	그 법률행위를 하게 만든 것

문형

A hiểu sai lệch về B

A가 B에 관하여 잘못 알다

1. hiểu = 이해하다, 알다. sai lệch = 어긋나게, 틀리게.
2. về + 명사 = ~에 관하여.
3. nên = 그래서. 원인 뒤에 결과를 잇는다.

Bên mua đã hiểu sai lệch về chất lượng hàng hóa.
매수인은 물건의 품질을 잘못 알았다.

Tôi bị lừa dối nên đã ký hợp đồng.
저는 속아서 계약서에 서명했습니다.

한국이라면? ≠ 제3자의 사기 · 민법 제110조

한국은 제3자가 사기를 한 경우 「상대방이 그 사실을 알았거나 알 수 있었을 경우에 한하여」 취소할 수 있다. 베트남 정의는 제3자의 기망을 당사자의 기망과 같이 다루고 상대방의 인식을 요건으로 적지 않는다.

---

16. # nhầm lẫn /ɲə̤mˋ lə˧ʔən˧/ 착오, 혼동하다 ★★

읽는 법 nhầm — 끝소리 -m, 성조 huyền(내림 ˋ) · lẫn — 끝소리 -n, 성조 ngã(물결 ˜)

어원 미확인

사전은 nhầm + lẫn으로 나누기만 하고 구성어 어원을 밝히지 않아 어원 미확인으로 둔다. 법률행위의 착오다. 제126조는 착오로 한쪽이나 양쪽이 목적을 이루지 못한 경우 착오한 쪽(bên bị nhầm lẫn)이 법원에 무효 선언을 청구하게 한다. 착오를 곧바로 고쳐 목적을 이룰 수 있으면 무효가 아니다(제2항). 한국의 중요부분·중과실 기준과 짜임이 다르다.

쉬운 예 Tôi đã nhầm lẫn về giá.
제가 가격을 착각했습니다.

실무 예 Sự nhầm lẫn này có khắc phục được không?
이 착오는 바로잡을 수 있습니까?

원문

> Trường hợp giao dịch dân sự được xác lập có sự nhầm lẫn làm cho một bên hoặc các bên không đạt được mục đích của việc xác lập giao dịch thì bên bị nhầm lẫn có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều

này. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 126 khoản 1 · 공식 원문 · 2015 관보 원판 제1분책 PDF 쪽 35

착오가 있는 채로 법률행위가 이루어져 한쪽 또는 양쪽 당사자가 그 법률행위의 목적을 이루지 못하게 된 경우에는 착오한 당사자가 법원에 그 법률행위의 무효 선언을 청구할 수 있다. 다만 이 조 제2항의 경우에는 그러하지 아니하다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Trường hợp giao dịch dân sự được xác lập	Trường hợp + 조건절	법률행위가 이루어졌는데
có sự nhầm lẫn	có sự + 명사 — ~가 있다	착오가 있어
làm cho một bên hoặc các bên	làm cho + 사람	한쪽 또는 양쪽 당사자가
không đạt được mục đích của việc xác lập giao dịch	không đạt được — 이루지 못하다	법률행위의 목적을 이루지 못한 경우
thì bên bị nhầm lẫn có quyền yêu cầu Tòa án	thì + 귀결 — có quyền yêu cầu	착오한 당사자가 법원에 청구할 권리가 있다
tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu,	청구 내용 — 무효 선언	법률행위의 무효 선언을
trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.	예외 표지	다만 이 조 제2항의 경우는 제외

문형

Trường hợp A thì B có quyền yêu cầu Tòa án + 동사

A인 경우에는 B가 법원에 ~을 청구할 수 있다

1. Trường hợp + 절 = ~인 경우. 조건이 길어도 thì까지가 조건이다.
2. có quyền yêu cầu = 청구할 권리가 있다.
3. yêu cầu Tòa án + 동사 = 법원에 ~해 달라고 청구하다.

Bên bị lừa dối có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu.
기망당한 쪽은 법원에 계약의 무효 선언을 청구할 수 있다.

> Trường hợp có tranh chấp thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.
> 분쟁이 있는 경우에는 당사자들이 법원에 해결을 청구할 수 있다.

문법 bị · bên bị nhầm lẫn — 착오한 쪽은 bị

~~Bên được nhầm lẫn có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu.~~ (부자연)

Bên bị nhầm lẫn có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu.

착오·기망·강박을 겪은 쪽은 bị로 적는다 — bên bị nhầm lẫn, bị lừa dối, bị đe dọa. 불리한 일을 당한 사람이기 때문이다. được을 쓰면 이익을 얻은 쪽처럼 읽힌다.

한국이라면? ≠ 착오 · 민법 제109조

한국은 「법률행위의 내용의 중요부분에 착오가 있는 때에는 취소할 수 있다」, 중대한 과실이 있으면 취소하지 못한다. 베트남은 목적을 이루지 못했는지를 묻고, 효과도 법원의 무효 선언이다.

---

17. # đạo đức 道德 도덕 /ɗaːʔwˌ ɗɨkˀ/ **도덕 — đạo đức xã hội 사회 도덕** ★★

읽는 법 đạo — 끝소리 없음, 성조 nặng(점) · đức — 끝소리 -c(입성), 성조 sắc(올림 ´)

道德. 한국어와 같다. 민법전은 đạo đức xã hội(사회 도덕)라는 말로 한국 민법의 선량한 풍속에 해당하는 기준을 세우고, 제123조에서 직접 정의한다. 법률의 금지 규정(điều cấm của luật)과 늘 한 쌍으로 나온다. 德 덕 → đức은 ㄱ 받침이 -c가 된 예외다(3장 V1″).

쉬운 예

Hành vi này trái đạo đức xã hội.
이 행위는 사회 도덕에 반한다.

실무 예

Ở Việt Nam, đạo đức xã hội được định nghĩa trong Bộ luật Dân sự.
베트남에서는 사회 도덕이 민법전에 정의되어 있습니다.

원문

> Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 123 · 공식 원문 · 2015 관보 원판 제1분책 PDF 쪽 34 — 제123조 셋째 문장
> 사회 도덕이란 사회생활에서 공동체가 인정하고 존중하는 일반적 행동 규범을 말한다.

문형

A là những B, được C thừa nhận

A란 C가 인정하는 B들이다

1. là những + 명사 = ~들이다. 정의 범위를 복수로 잡는다.
2. 쉼표 뒤 được + 행위자 + 동사가 앞 명사를 꾸민다.

3. thừa nhận và tôn trọng = 인정하고 존중하다.

Tập quán được cộng đồng thừa nhận.

관습은 공동체가 인정한다.

Đây là những quy định chung của Bộ luật Dân sự.

이것들은 민법전의 일반 규정이다.

문법 những · những — 복수 표지는 하나만

~~Đạo đức xã hội là các những chuẩn mực ứng xử chung trong đời sống xã hội.~~ (비문)

Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung trong đời sống xã hội.

các과 những은 둘 다 명사 앞 복수 표지라 겹쳐 쓰지 않는다. 정의 조문은 là những + 명사(…들이다)로 범주를 넓게 잡는 일이 많다(제123조 둘째·셋째 문장).

한국이라면? = 반사회질서의 법률행위 · 민법 제103조

한국 민법은 「선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 사항을 내용으로 하는 법률행위는 무효로 한다」. 효과는 같다. 다만 베트남은 사회 도덕이 무엇인지 조문 안에서 정의한다.

---

18. # điều cấm 條禁 조금 /ɗiə̯wˌ kəm˧/

금지 규정 — điều cấm của luật 법률의 금지 규정 ★★

읽는 법 điều — 끝소리 없음, 성조 huyền(내림 `) · cấm — 끝소리 -m, 성조 sắc(올림 ´)

조어

條(조항) + 禁(금지). 낱말 사전 표제가 없는 조어다. 한국어로 조금이라 읽으면 뜻이 떠오르지 않는다. 금지하는 조항, 곧 강행적 금지 규정이다. 제123조는 이를 위반한 법률행위를 무효로 하고, 바로 다음 문장에서 정의한다. của luật(법률의)이 붙어 법령 아닌 규범과 구별된다.

쉬운 예

Hợp đồng này vi phạm điều cấm của luật.

이 계약은 법률의 금지 규정을 위반한다.

실무 예

Quy định này có phải là điều cấm của luật không?

이 규정은 법률의 금지 규정입니까?

원문

> Điều cấm của luật là những quy định của luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 123 · 공식 원문 · 2015 관보 원판 제1분책 PDF 쪽 34 — 제123조 둘째 문장
>
> 법률의 금지 규정이란 주체에게 일정한 행위를 하는 것을 허용하지 않는 법률 규정을 말한다.

문형

A không cho phép B + 동사

A는 B가 ~하는 것을 허용하지 않는다

1. cho phép = 허락하다. cho(주다) + phép(허가).
2. 허락받는 사람 → 동사 순서다.
3. những hành vi nhất định = 일정한 행위들. nhất định(一定)이 뒤에서 꾸민다.

Luật không cho phép bên bán thay đổi giá.
법은 매도인이 값을 바꾸는 것을 허용하지 않는다.

Tòa án cho phép đương sự trình bày ý kiến.
법원은 당사자에게 의견 진술을 허락한다.

문법 cho phép · cho phép + 사람 + 동사 — 허용의 순서

~~Điều cấm của luật là những quy định của luật không cho phép thực hiện chủ thể những hành vi nhất định.~~ (비문)

Điều cấm của luật là những quy định của luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định.

cho phép(허락하다) 뒤에는 허락받는 사람이 먼저, 그다음에 동사가 온다. 사람을 동사 뒤로 보내면 thực hiện chủ thể(주체를 수행하다)로 읽혀 뜻이 무너진다.

한국이라면? ≠ 강행규정 · 민법 제105조

한국 민법은 「법령 중의 선량한 풍속 기타 사회질서에 관계없는 규정」과 다른 의사를 따르게 하여 임의규정을 정의하고, 강행규정은 그 반대로 읽는다. 베트남은 금지 규정을 직접 정의한다.

---

19. # điều kiện 條件 조건 /ɗiə̰wˀ˩ kiə̰ʔnˀ˩/ **조건, 요건** ★★★

읽는 법 điều — 끝소리 없음, 성조 huyền(내림 `) · kiện — 끝소리 -n, 성조 nặng(점 ̣)

條件. 한국어 조건과 같지만 쓰임이 더 넓다. 법률행위에 붙이는 조건(제120조)도, 효력이 생기기 위한 요건(điều kiện có hiệu lực — 제117조)도 모두 điều kiện이다. 한국어로 옮길 때 조건과 요건을 문맥으로 가른다. 계약편의 điều kiện giao dịch chung은 약관이다(8장).

쉬운 예 Hợp đồng này có điều kiện.
이 계약에는 조건이 붙어 있다.

실무 예 Giao dịch này có đủ điều kiện có hiệu lực không?
이 법률행위는 유효 요건을 다 갖추었습니까?

원문

Trường hợp các bên có thỏa thuận về điều kiện phát sinh hoặc hủy bỏ giao dịch dân sự thì khi điều kiện đó xảy ra, giao dịch dân sự phát sinh hoặc hủy bỏ. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 120 khoản 1 · 공식 원문 · 2015 관보 원판 제1분책 PDF 쪽 33 — 조건부 법률행위

당사자들이 법률행위의 발생 또는 해소에 관한 조건을 합의한 경우, 그 조건이 성취되면 법률행위가 발생하거나 해소된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Trường hợp các bên có thỏa thuận	Trường hợp + 조건절	당사자들이 합의한 경우
về điều kiện phát sinh hoặc hủy bỏ giao dịch dân sự	về + 명사 — 합의의 내용	법률행위의 발생 또는 해소 조건에 관하여
thì khi điều kiện đó xảy ra,	thì + khi 절 — 그 조건이 일어나면	그 조건이 성취되면
giao dịch dân sự phát sinh hoặc hủy bỏ.	귀결	법률행위가 발생하거나 해소된다

문형

khi A xảy ra, B

A가 일어나면 B

1. khi + 절 = ~할 때, ~하면.
2. xảy ra = 일어나다, 발생하다. 조건이 성취되다를 이렇게 쓴다.
3. thì 뒤에 khi 절이 다시 올 수 있다 — 조건 안의 시점.

Khi điều kiện xảy ra, hợp đồng có hiệu lực.
조건이 성취되면 계약은 효력이 생긴다.

Điều kiện này không thể xảy ra.
이 조건은 성취될 수 없다.

한국이라면? = 조건 · 민법 제147조

한국 민법도 정지조건은 성취한 때부터 효력이 생기고 해제조건은 성취한 때부터 효력을 잃는다(제147조). 베트남은 두 조건을 한 문장에 묶어 phát sinh(발생) 또는 hủy bỏ(해소)로 적는다.

20. # thời hiệu 時效 시효 /tʰə̰ːjˀ˩ hiə̰ˀwˀ˩/ **시효** ★★★

읽는 법 thời — 끝소리 없음, 성조 huyền(내림 `) · hiệu — 끝소리 없음, 성조 nặng(점 ̣)

조어

時效. 낱말 사전에 한자 표제는 없지만 구성 한자가 한국어 시효와 같다. 민법전 제150조는 네 가지를 둔다 — 권리 취득 시효, 의무 면제 시효, 소 제기 시효(thời hiệu khởi kiện), 비송 청구 시효. 법원은 당사자가 1심 판결 전에 시효를 주장할 때만 적용한다(제149조 제2항).

쉬운 예

Thời hiệu khởi kiện đã hết.

제소 시효가 지났다.

실무 예

Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng là bao lâu?

계약에 관한 제소 시효는 얼마입니까?

원문

Thời hiệu là thời hạn do luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật quy định. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 149 khoản 1 · 공식 원문 · 2015 관보 원판 제1분책 PDF 쪽 43 — 제149조 제1항 첫 문장

시효란 법률이 정한 기간으로서, 그 기간이 끝나면 법률이 정한 요건에 따라 주체에게 법적 효과가 생기는 것을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Thời hiệu là thời hạn do luật quy định	là + 명사 + do 행위자 quy định	시효란 법률이 정한 기간으로서
mà khi kết thúc thời hạn đó	mà — 앞 명사를 받는 관계절	그 기간이 끝나면
thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể	thì + 귀결	주체에게 법적 효과가 생기는
theo điều kiện do luật quy định.	theo + 명사	법률이 정한 요건에 따라

문형

A do B quy định

B가 정한 A

1. do + 행위자 + 동사가 앞 명사를 꾸민다.
2. quy định = 정하다, 규정. 동사와 명사로 다 쓴다.
3. theo điều kiện do luật quy định = 법률이 정한 요건에 따라.

Thời hạn do các bên thỏa thuận.
기간은 당사자들이 합의한 대로다.

Đây là thủ tục do Bộ luật này quy định.
이것은 이 법전이 정한 절차다.

문법 do · do + 행위자 + 동사 — 누가 정했나

~~Thời hiệu là thời hạn quy định do luật.~~ (부자연)

Thời hiệu là thời hạn do luật quy định.

do가 행위자를 이끌 때는 do + 행위자 + 동사 순서로 명사 뒤에 붙는다 — thời hạn do luật quy định(법률이 정한 기간). 조문에 아주 흔한 꼴이다. do 혼자서는 원인(~때문에)으로도 쓴다.

한국이라면? ≠ 소멸시효 · 민법 제162조

한국은 「채권은 10년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다」 처럼 권리가 소멸한다. 베트남 소 제기 시효는 기간이 끝나면 제소권을 잃는 구조이고(제150조 제3항), 계약 분쟁은 3년이다(제429조).

한국이라면? — 법률행위·능력·대리·무효·시효

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 베트남 쪽은 민법전 91/2015/QH13 관보 원판, 한국 쪽은 2026. 10. 현재 민법(2026. 3. 17. 시행본)이다.

	베트남	한국	차이
+	Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương ...	법률행위 (민법 제1편 제5장)	베트남 민법전 제116조는 법률행위를 정의한다. 한국 민법은 제5장 제목으로만 쓰고 정의 조문이 없다.
=	Điều cấm của luật là những quy định của luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định	강행규정 (민법 제105조 반대 해석)	베트남 제123조. 금지 규정을 어긴 법률행위가 무효라는 기능은 같다. 한국은 임의규정을 정의하고(「선량한 풍속 기타 사회질서에 관계없는 규정」) 강행규정은 그 반대로 읽는다.

≠	tập quán → áp dụng tương tự pháp luật → nguyên tắc cơ bản, án lệ, lẽ công bằng	법원(法源) (민법 제1조)	베트남 제5·6조. 법 흠결 때 관습, 유추, 기본 원칙·판례·형평 차례다. 한국은 「민사에 관하여 법률에 규정이 없으면 관습법에 의하고 관습법이 없으면 조리에 의한다」.
≠	nhầm lẫn … không đạt được mục đích … yêu cầu Tòa án tuyên bố vô hiệu	착오 (민법 제109조)	베트남 제126조는 목적 불달성이 기준이고 효과는 법원의 무효 선언이다. 한국은 중요부분의 착오를 취소할 수 있고 「표의자의 중대한 과실로 인한 때에는 취소하지 못한다」.
≠	bị lừa dối hoặc bị đe dọa, cưỡng ép … yêu cầu Tòa án tuyên bố … vô hiệu	사기·강박 (민법 제110조)	베트남 제127조. 한국은 「사기나 강박에 의한 의사표시는 취소할 수 있다」. 같은 사실관계가 베트남에서는 무효 선언 청구 사건이 된다.
≠	Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu … là 02 năm	취소권의 소멸 (민법 제146조)	베트남 제132조 제1항은 2년이다. 한국은 「추인할 수 있는 날로부터 3년내에 법률행위를 한 날로부터 10년내에」. 반사회 행위·가장행위의 무효 청구는 베트남도 기간 제한이 없다(제132조 제3항).
=	nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác	대리행위의 효력 (민법 제114조)	베트남 제134조 제1항. 한국은 「본인을 위한 것임을 표시한 의사표시는 직접 본인에게 대하여 효력이 생긴다」. 이름을 밝히고(nhân danh) 남의 이익을 위하여 한다는 두 요소가 같다.
=	Bên được ủy quyền được ủy quyền lại … có sự đồng ý của bên ủy quyền	임의대리인의 복임권 (민법 제120조)	베트남 제564조 제1항. 위임인의 동의, 또는 다시 맡기지 않으면 거래 목적을 이룰 수 없는 불가항력이 있어야 다시 맡길 수 있다. 뼈대는 같고 둘째 요건은 한국보다 좁다. 한국은 「본인의 승낙이 있거나 부득이한 사유있는 때가 아니면 복대리인을 선임하지 못한다」.
≠	Giao dịch dân sự vô hiệu từng phần … không ảnh hưởng đến hiệu lực của phần còn lại	일부무효 (민법 제137조)	베트남 제130조는 나머지에 영향이 없으면 일부만 무효다. 한국은 「법률행위의 일부분이 무효인 때에는 그 전부를 무효로 한다」가 원칙이고 예외로 나머지를 살린다. 출발점이 반대다.

=	giao dịch dân sự có điều kiện nhưng vô hiệu do điều kiện … không thể xảy ra (Án lệ 39/2020/AL)	불능조건 (민법 제151조 제3항)	베트남은 판례 39/2020/AL이 이룰 수 없는 조건이 붙은 매매를 무효로 했다. 한국은 「조건이 법률행위의 당시에 이미 성취할 수 없는 것인 경우에는」 정지조건이면 무효다.
≠	Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là 03 năm	불법행위 손해배상청구권의 소멸시효 (민법 제766조)	베트남 제588조는 안 날부터 3년 하나다. 한국은 안 날부터 3년에 더해 「불법행위를 한 날로부터 10년을 경과한 때에도 전항과 같다」.

가짜 친구 · giao dịch·đại diện — 한자로 읽으면 거래와 대면

giao dịch(交易)은 한국 한자음으로 교역, 일상 베트남어로도 거래다. 민법전에서 giao dịch dân sự는 계약과 단독행위를 함께 덮는 법률행위다. 유언(di chúc)도 giao dịch dân sự다.

đại diện(代面)은 한국 한자음이 대면이라 마주 봄(對面)으로 들린다. 뜻은 대리·대표다. người đại diện theo pháp luật은 법정대리인이자, 회사에서는 법률상 대표자다.

아래 조문은 두 낱말을 한 문장에 담는다. 대리인이 권한 안에서 한 법률행위는 본인에게 효과가 돌아간다 — 한국 민법 제114조와 같은 구조다.

거꾸로 한국어 거래를 옮길 때 giao dịch만 쓰면 법률행위로 읽힌다. 물건을 사고파는 거래라면 mua bán(매매, 8장)이 맞다.

> Giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện với người thứ ba phù hợp với phạm vi đại diện làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện. – Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 139 khoản 1 · 공식 원문 · 2015 관보 원판 제1분책 PDF 쪽 38
> 대리인이 대리권 범위 안에서 제3자와 한 법률행위는 본인에게 권리·의무를 발생시킨다.

요령 giao dịch dân sự가 보이면 법률행위로, người đại diện이 보이면 대리인(회사면 대표자)으로 옮긴다.

조문 문체 — thì·trừ trường hợp·phải·không được

베트남 조문은 조건을 앞에 두고 thì 뒤에 결과를 적는다. 예외는 trừ trường hợp 같은 표지로 붙고, 이 장 예문에서는 대개 문장 끝에 온다(앞에 오기도 한다). 의무는 phải, 금지는 không được, 면제는 không phải, 권리는 có quyền, 가능은 có thể다.

- 조문의 기본 틀은 조건 → thì → 결과다. Trường hợp A thì B는 A인 경우에는 B, 주어에 조건을 품은 문장(Giao dịch ... không có ... thì vô hiệu)은 그런 법률행위는 무효라는 뜻이다. thì 앞에서 끊어 읽으면 요건과 효과가 갈린다.
- 이 장 예문에서 예외는 대개 문장 끝에 붙는다. 앞에 오기도 한다 — 민법전 제54조 제4항은 Trừ trường hợp áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 48 ...로 문장을 연다. trừ trường hợp(~인 경우를 제외하고), trừ khi, trừ phi, ngoại trừ, không áp dụng이 표지다. 한국 조문의 다만, ...는 그러하지 아니하다가 이 자리다. 이 장의 제25·122·126조에 모두 나온다.
- trừ는 명사를 바로 받아 ~을 제외하고가 되기도 한다 — 6장 형사소송법 제400조 제1항의 trừ quyết định của Hội đồng Thẩm phán. 그런데 빼다·공제하다로도 쓴다. 8장 계약금 조문에는 được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền(대금 지급에 충당되다)과 trừ trường hợp có thỏa thuận khác(다른 합의가 있는 경우를 제외하고)가 한 문장에 함께 있다. 조문을 기계로 검색해 예외를 모을 때는 trừ 한 글자로 찾지 말고 trừ trường hợp처럼 두 낱말 이상을 본다. 문법의 규칙이 아니라 검색의 요령이다.
- 조동사 다섯을 가른다. phải(~하여야 한다), không được(~하여서는 아니 된다), không phải(~하지 않아도 된다), có quyền(~할 권리가 있다), có thể(~할 수 있다). không được와 không phải를 바꿔 옮기면 금지가 면제로 뒤집힌다.
- 이 틀은 민법전에서 확인한 것이다. 형법·헌법의 조문 문체는 그 장에서 다시 본다.

표로 보기

꼴	짜임	한국 조문 문체
Trường hợp A thì B	trường hợp(경우) + 조건 + thì + 결과	A인 경우에는 B
A thì vô hiệu	조건을 품은 주어 + thì + 술어	A는 무효로 한다
..., trừ trường hợp B	trừ(빼다) + trường hợp(경우)	다만, B는 그러하지 아니하다
phải + 동사	의무	~하여야 한다
không được + 동사	금지	~하여서는 아니 된다
không phải + 동사	면제	~하지 않아도 된다
có quyền + 동사	권리	~할 권리가 있다 · ~할 수 있다
có thể + 동사	가능	~할 수 있다

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

Trường hợp
조건을 연다 — ~인 경우

luật quy định
법률이 정하다

phải được thể hiện
phải + được — ~되어야 한다

bằng văn bản
서면으로

thì
여기까지가 조건

phải tuân theo
의무 — 따라야 한다

법률이 공증·인증·등록을 거친 서면으로 법률행위를 하도록 정한 경우에는 그 규정을 따라야 한다. (민법전 제119조 제2항)

Bên ngay tình
선의의 당사자

thu hoa lợi, lợi tức
과실·이자를 거두다

không phải
면제 — ~하지 않아도 된다

hoàn trả lại
돌려주다

과실·이자를 거둘 때 선의였던 당사자는 그 과실·이자를 돌려주지 않아도 된다. (민법전 제131조 제3항)

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền을 예외로 읽는다~~	trừ = 공제하다. 예외 표지는 trừ trường hợp	trừ는 빼다·공제하다로도 쓴다. 이 문장의 được trừ는 공제다. 예외인지는 trừ 뒤에 무엇이 오는지로 가린다.
~~không phải hoàn trả를 돌려주어서는 안 된다로 옮긴다~~	không phải hoàn trả = 돌려주지 않아도 된다	금지는 không được다. không phải는 의무가 없다는 뜻이다.
~~có quyền yêu cầu를 청구하여야 한다로 옮긴다~~	có quyền yêu cầu = 청구할 수 있다	có quyền은 권리다. 의무는 phải다.
~~thì 뒤를 새 문장으로 끊고 앞 절을 따로 옮긴다~~	A thì B를 한 문장 — A이면 B	thì 앞은 요건, 뒤는 효과다. 끊으면 요건과 효과의 관계가 사라진다.

말해 보기 — 조문을 두고 묻고 답할 때

교류 자리에서 상대 나라 민법 조문을 확인할 때 쓰는 문장. 짧게 끊어 말한다.

Quy định này nằm ở điều nào của Bộ luật Dân sự?
이 규정은 민법전 몇 조에 있습니까?

Giao dịch này có hiệu lực không?
이 법률행위는 효력이 있습니까?

Ai là người đại diện theo pháp luật?
법정대리인은 누구입니까?

Thời hiệu khởi kiện là bao lâu?
제소 시효는 얼마입니까?

Ở Hàn Quốc, giao dịch này có thể bị hủy.
한국에서는 이 법률행위를 취소할 수 있습니다.

Xin cho biết có ngoại lệ nào không.
예외가 있는지 알려 주십시오.

따라 말하기 — 민법전 열 문장

이 장 표제어가 든 조문을 따라 말한다. thì 앞에서 한 번 쉬고, 예외 표지 trừ trường hợp 앞에서 한 번 더 쉰다.

Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.
법률행위란 민사상 권리·의무를 발생·변경·소멸시키는 계약 또는 단독행위를 말한다. (민법전 제116조)

Pháp nhân được thành lập theo pháp luật Việt Nam là pháp nhân Việt Nam.
베트남 법에 따라 설립된 법인은 베트남 법인이다. (제80조)

Mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau.
모든 개인은 똑같이 권리능력을 가진다. (제16조)

Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình một cách thiện chí, trung thực.
개인·법인은 자기의 민사상 권리·의무를 선의로, 정직하게 성립·이행·소멸시켜야 한다. (제3조)

Điều cấm của luật là những quy định của luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định.
법률의 금지 규정이란 주체에게 일정한 행위를 허용하지 않는 법률 규정을 말한다. (제123조)

Giao dịch dân sự có mục đích, nội dung vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội thì vô hiệu.

목적·내용이 법률의 금지 규정을 위반하거나 사회 도덕에 반하는 법률행위는 무효다. (제123조)

Giao dịch dân sự vô hiệu từng phần khi một phần nội dung của giao dịch dân sự vô hiệu nhưng không ảnh hưởng đến hiệu lực của phần còn lại của giao dịch.
법률행위 내용의 일부가 무효이지만 나머지 부분의 효력에 영향이 없으면 그 법률행위는 일부만 무효다. (제130조)

Bên có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường.
귀책사유(고의·과실)가 있어 손해를 끼친 쪽은 배상해야 한다. (제131조 제4항)

Việc ủy quyền lại không được vượt quá phạm vi ủy quyền ban đầu.
재위임은 처음 위임의 범위를 넘어서는 아니 된다. (제564조)

Người đại diện phải thông báo cho bên giao dịch biết về phạm vi đại diện của mình.
대리인은 거래 상대방에게 자기 대리권의 범위를 알려야 한다. (제141조)

확인 문제 8

1. 베트남 민법전의 giao dịch dân sự는 한국 민법의 무엇에 해당하는가?

- 상거래
- **법률행위**
- 매매
- 교역

제116조 — 계약 또는 단독행위로서 권리·의무를 발생·변경·소멸시키는 것. 한국 민법의 법률행위다.

2. đại diện(代面)의 법률상 뜻은?

대면

대리·대표

대체

대금

제134조 — 남의 이름으로 그 사람의 이익을 위하여 법률행위를 하는 것. 한국 한자음 대면에 끌리지 않는다.

3. 베트남에서 착오로 이루어진 법률행위의 효과는?

당연 무효

취소할 수 있다

착오한 쪽이 법원에 무효 선언을 청구할 수 있다

언제나 유효

제126조 제1항. 한국 민법 제109조는 취소다. 착오를 곧 바로잡아 목적을 이룰 수 있으면 무효가 아니다(제2항).

4. 조문의 không được + 동사는?

~하지 않아도 된다

~하여서는 아니 된다

~할 수 없었다

~하게 되었다

không được는 금지다. 면제는 không phải.

5. 다음 가운데 예외 표지가 아닌 것은?

trừ trường hợp

trừ khi

ngoại trừ

được trừ

được trừ는 이 문맥에서 공제되다(8장 계약금 조문). trừ도 명사를 받으면 ~을 제외하고가 되지만 (6장 형사소송법 제400조 제1항), 앞에 được이 붙은 이 꼴은 예외가 아니다.

6. năng lực pháp luật dân sự는 한국 민법의 무엇인가?

행위능력

권리능력

의사능력

책임능력

제16조 — 권리·의무를 가질 수 있는 자격. 행위능력은 năng lực hành vi dân sự다.

7. 베트남 민법전에서 착오·사기 등으로 인한 무효 선언 청구의 시효는?

1년

2년

3년

10년

제132조 제1항 — 02 năm(2년). 반사회 행위·가장행위는 제한이 없다(제3항).

8. trung thực(忠實)의 뜻으로 맞는 것은?

충성스럽다

성의를 다하다

사실대로, 정직하게

충분하다

증인의 의무 khai báo trung thực(사실대로 진술하다)에 쓰인다. 한국어 충실과 쓰는 자리가 다르다.

2부 법의 언어 · 제8장

계약

Hợp đồng

장면 — 계약금 두 배

한·베 법관 교류 자리. 부동산 매매 계약금 분쟁을 두고 묻고 답한다.

한국 법관 Ở Việt Nam, nếu bên nhận đặt cọc từ chối giao kết hợp đồng thì sao?
베트남에서는 계약금을 받은 쪽이 계약 체결을 거절하면 어떻게 됩니까?

베트남 법관 Bên đó phải trả lại tiền cọc và một khoản tiền tương đương.
그쪽이 계약금을 돌려주고 같은 액수의 돈을 더 내야 합니다.

한국 법관 Ở Hàn Quốc cũng vậy. Bên nhận phải trả gấp đôi.
한국도 그렇습니다. 받은 쪽이 두 배를 돌려줍니다.

베트남 법관 Nhưng nếu có lý do khách quan thì không phải chịu phạt cọc.
다만 객관적 사유가 있으면 계약금 벌칙을 지지 않습니다.

한국 법관 Đó là quy định của luật hay án lệ?
그것은 법률 규정입니까, 판례입니까?

베트남 법관 Đó là án lệ của Tòa án nhân dân tối cao.
최고인민법원의 판례입니다.

계약은 hợp đồng(合同)이다. 3장에서 한국 한자음 합동으로 읽으면 틀린다는 것을 보았다. 이 장은 그 계약이 어떻게 맺어지고, 어긋나면 어떻게 풀리는지를 민법전 제3편 제16장 계약 조문으로 읽는다. 청약은 đề nghị giao kết hợp đồng(계약 체결 제의)이다. 한자로 提議라 한국어 제의처럼 보이지만 법률상 청약이다. 계약은 청약자가 승낙을 받은 때 성립한다(제400조). 한국 민법은 격지자 사이의 계약을 승낙을 보낸 때 성립시키므로 출발점이 다르다. 어긋난 계약을 끝내는 길은 둘로 나뉜다. hủy bỏ(해제)는 처음부터 효력을 없애고, đơn phương chấm dứt(일방적 종료)는 통지가 닿은 때부터 끝낸다. 위약금과 계약금도 다르게 짜여 있다. 베트남은 위약벌(phạt vi phạm)만 합의하면 손해배상은 따로 받지 못하는 것이 기본이고, 한국은 위약금을 손해배상액의 예정으로 추정한다. 담보(계약금·질권·저당·예치금)와 전형계약(매매·증여·소비대차·임대차)의 이름도 함께 익힌다.

판례 한 건 — 객관적 사유면 계약금 벌칙이 없다

án lệ 25/2018/AL. 집을 사려는 사람이 계약금을 냈고, 파는 사람은 30일 안에 소유권 증서를 받아 매매 계약을 맺기로 했다. 어기면 계약금과 같은 액수를 벌칙(phạt cọc)으로 물기로 했다.

증서가 늦어진 원인이 판결집행기관 쪽에 있었다. 최고인민법원 판사회의는 이런 경우 계약금을 받은 쪽이 약속을 지키지 못한 것은 객관적 사유 때문이므로 벌칙을 지지 않는다고 정리했다. 근거 조문은 옛 민법 제358조, 현행 제328조다.

한국 민법 제565조의 해약금은 이행에 착수하기 전 해제권을 정하는 조문이라 사유를 묻지 않는다. 베트남의 phạt cọc은 거절의 책임을 묻는 벌칙에 가깝다.

> Trường hợp này, phải xác định việc bên nhận đặt cọc không thể thực hiện đúng cam kết là do khách quan và bên nhận đặt cọc không phải chịu phạt cọc. — Án lệ số 25/2018/AL · 판례 포털 스캔(대조함) · án lệ 25/2018/AL 원문 docx — 「Khái quát nội dung án lệ」의 Giải pháp pháp lý. 2018. 10. 17. 판사회의 통과, 결정 269/QĐ-CA(2018. 11. 6.), 2018. 12. 3. 적용. 텍스트 문서(스캔 아님)
> 이 경우 계약금을 받은 쪽이 약속을 제대로 이행하지 못한 것은 객관적 사유 때문이고, 계약금을 받은 쪽은 계약금 벌칙을 지지 않는다고 보아야 한다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 401 khoản 1 · 공식 원문 · 2015 관보 원판 제2분책 PDF 쪽 8
   적법하게 체결된 계약은 체결한 때부터 효력이 있다. 다만 다른 합의가 있거나 관련 법률이 달리 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

2. Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 328 khoản 2 · 공식 원문 · 2015 관보 원판 제1분책 PDF 쪽 85 — 한 문장 안에 trừ(충당하다)와 trừ trường hợp(예외)이 함께 있다(7장 문법 코너)

계약이 체결·이행되면 계약금은 계약금을 낸 쪽에 돌려주거나 대금 지급에 충당한다. 계약금을 낸 쪽이 계약의 체결·이행을 거절하면 계약금은 받은 쪽에 귀속하고, 계약금을 받은 쪽이 거절하면 계약금과 그 가액에 해당하는 돈을 낸 쪽에 지급해야 한다. 다만 다른 합의가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

이 규칙이 뒤에 나오는 곳

규칙	다시 나오는 곳
hợp đồng 合同 — 한국 한자음 합동, 뜻은 계약	3장 「한국 한자음에서 Hán-Việt 으로」
giao dịch dân sự — 법률행위, 무효 사유	7장 「민법전 총칙·법률행위」
trừ trường hợp — 예외 표지와 단독 trừ(공제)	7장 문법 코너
quyền sử dụng đất — 토지사용권 양도·임대 계약	9장 「재산권·토지사용권」
trọng tài — 계약 분쟁의 중재	17장 「민사소송·외국재판 승인」
án lệ 25/2018/AL 등 계약 판례 전체	16장 · 부록 G

▼ 처음 보는 문법 용어 13

한월음 Hán-Việt 漢越. 한자를 베트남식으로 읽는 소리 — 法 pháp, 律 luật. 이 책은 한국 한자음과 견주어 익힌다

성조 음절의 높낮이 꼴. 하노이 말은 여섯 — ngang(부호 없음)·huyền(à)·sắc(á)·hỏi(ả)·ngã(ã)·nặng(ạ). 부호가 다르면 다른 낱말이다

꾸밈말 다른 말의 뜻을 꾸미는 말. 성질·소속·관계절처럼 명사를 좁히는 꾸밈말은 베트남어에서 그 명사 뒤에 온다 — viện(원) + kiểm sát(검찰). 다만 수·수량 한정어(các·những·mọi)와 Phó(부-) 같은 앞붙이는 앞에 선다(13장)

비정규 읽기 사전이 한자어로 분류하지만 소리가 그 글자의 통상 한월음과 달라 이 책의 대응 규칙(V0~V6) 밖에 있는 낱말 — lỗi(類, 통상 한월음 loại), dáng(樣, 통상 dạng). 한자는 적되 규

칙으로 익히지 않는다

어원 미확인 낱말 사전에서 어원을 확인하지 못한 낱말. 어원란이 비어 있다는 것은 고유어라는 증거가 아니다. 한자 칸은 「—」

옛 차용 아주 이른 시기에 중국어에서 들어와 소리가 바뀐 낱말. 한자가 있어도 한월음과 달라 V 규칙이 맞지 않는다 — cướp(劫, 한월음 kiếp). 한자 칸은 「—」

조어 낱말 사전에 표제가 없거나 어원이 없어 구성 한자만 대조했다는 표시 — viện kiểm sát, tòa án. 베트남에서 만든 말일 수 있다는 뜻이지, 사전 표제 부재만으로 조어 사실을 확정하지는 않는다

음절 소리마디 하나. 베트남어는 음절마다 띄어 쓴다 — pháp luật은 두 음절이다. 성조는 음절마다 하나씩 얹힌다

성조 부호 성조를 적는 부호 다섯 — ` huyền, ´ sắc, 갈고리 hỏi, 물결 ngã, 아래 점 nặng. 부호가 없으면 ngang. 한 음절에 하나만 찍는다

관계절 앞의 명사를 뒤에서 꾸미는 절. 베트남어는 mà로 이끄는 일이 많다 — vụ án mà bị đơn đã kháng cáo(피고가 항소한 사건)

예외 표지 조문에서 원칙의 범위를 줄이는 말 — trừ trường hợp(~인 경우를 제외하고), trừ khi, nếu không thuộc trường hợp. trừ는 명사를 바로 받아 「~을 제외하고」가 되기도 한다(trừ quyết định của Hội đồng Thẩm phán — 형소법 제400조). 다만 빼다·공제(được trừ) 뜻도 있어, 자동 검색에서는 trừ 단독 일치를 예외로 세지 않는다

혼종 한자 형태소와 고유어가 섞인 낱말 — tính mới(tính 性 + mới 새롭다), sao chép(sao 抄 + chép). 한자 칸은 「—」

수동 주어가 행위를 받는 쪽인 문장. 베트남어는 동사 앞에 bị(불리한 일)·được(이롭거나 중립적인 일)을 놓아 만든다 — bị bắt(체포되다), được miễn(면제받다)

표제어 20

표제어는 베트남어(꾸옥응으)로 크게 적고, 한자어면 한자(한국 통용 자형)와 한국 한자음을 옆에 붙였다. 순 베트남어·옛 차용어·어원 미확인 낱말은 한자를 적지 않았다. 발음은 하노이 IPA다. 조문 인용은 2026. 10. 28. 기준으로 대조했고, 인용마다 출처 등급을 적었다. 위 막대의 「한자 숨기기」로 한자를 가리고 읽을 수 있다.

---

1. **giao kết** 交結 교결 /zaːw˧˧ ket˦˥/ **(계약을) 체결하다** ★★★

읽는 법 giao — 끝소리 없음, 성조 ngang(평) · kết — 끝소리 -t(입성), 성조 sắc(올림 ´)

조어

交(주고받다) + 結(맺다). 낱말 사전 표제가 없어 구성 한자만 맞춘 조어다. 계약을 맺는다는 법률어이고, 일상에서는 ký hợp đồng(계약서에 서명하다)을 더 많이 쓴다. 청약은 đề nghị giao kết hợp đồng, 승낙은 chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng이라 계약 성립 조문마다 이 낱말이 되풀이된다.

쉬운 예

Hai công ty đã giao kết hợp đồng.

두 회사가 계약을 체결했다.

실무 예

Hợp đồng được giao kết vào ngày nào?

계약은 언제 체결되었습니까?

원문

> Hợp đồng được giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận được chấp nhận giao kết. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 400 khoản 1 · 공식 원문 · 2015 관보 원판 제2분책 PDF 쪽 7 — 계약 체결 시점
>
> 계약은 청약자가 승낙을 받은 때에 체결된다.

문형

A được giao kết vào thời điểm B

A는 B한 때에 체결된다

1. được giao kết = 체결되다(수동).
2. vào thời điểm + 절 = ~한 때에. 시점을 말한다.
3. nhận được = 받다. được이 동사 뒤에서 결과(받아 냄)를 더한다.

Hợp đồng được giao kết vào thời điểm hai bên ký.

계약은 양측이 서명한 때에 체결된다.

Bên đề nghị đã nhận được chấp nhận chưa?

청약자는 승낙을 받았습니까?

한국이라면? ≠ 계약의 성립 시기 · 민법 제531조

한국 민법은 「격지자간의 계약은 승낙의 통지를 발송한 때에 성립한다」(발신주의). 베트남 민법전 제400조 제1항은 원칙적으로 청약자가 승낙을 받은 때다(도달). 침묵을 승낙으로 하기로 합의한 경우와 구두·서면 계약은 제2~4항이 따로 정한다. 같은 우편 승낙이라도 성립일이 다를 수 있다.

---

2. đề nghị 提議 제의 /ɗḛˌ ŋḭʔˀ/

제안하다, 요청하다 — đề nghị giao kết hợp đồng 청약 ★★★

읽는 법 đề — 끝소리 없음, 성조 huyền(내림 `) · nghị — 끝소리 없음, 성조 nặng(점 ̣)

가짜 친구 · 한국어 **제의(提議) — 의견을 내놓음**과 뜻 좁음

提議. 일상어로는 제안·요청이고 법정에서는 신청(đề nghị Hội đồng xét xử … 재판부에 …을 청하다)으로도 쓴다. 계약 조문에서는 청약이다. 제386조 제1항은 계약을 맺겠다는 뜻을 분명히 하고 그 청약에 스스로 묶이는 것으로 정의한다. 청약자는 bên đề nghị, 상대방은 bên được đề nghị다.

쉬운 예

Luật sư đề nghị hoãn phiên tòa.

변호사가 공판 연기를 신청한다.

실무 예

Đề nghị này có thời hạn trả lời không?

이 청약에는 회답 기간이 있습니까?

원문

> Đề nghị giao kết hợp đồng là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề nghị đối với bên đã được xác định hoặc tới công chúng (sau đây gọi chung là bên được đề nghị). — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 386 khoản 1 · 공식 원문 · 2015 관보 원판 제2분책 PDF 쪽 5
>
> 청약이란 청약자가 특정한 상대방 또는 공중(이하 상대방이라 한다)에 대하여 계약을 맺겠다는 뜻을 분명히 드러내고 그 청약에 구속되는 것을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Đề nghị giao kết hợp đồng	주어 — 청약	청약이란
là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng	là việc + 동사구	계약을 맺겠다는 뜻을 분명히 드러내고
và chịu sự ràng buộc về đề nghị này	chịu + 명사 — ~을 받다	그 청약에 구속되는 것으로서
của bên đề nghị	của — 누구의 행위인가	청약자가 하는
đối với bên đã được xác định hoặc tới công chúng	đối với / tới — 상대방	특정한 상대방 또는 공중에 대한
(sau đây gọi chung là bên được đề nghị).	괄호 — 이하 약칭	(이하 상대방)

문형

A là việc + 동사구

A란 ~하는 것이다

1. là việc + 동사 = ~하는 일이다. 행위를 정의할 때 쓴다(7장 đại diện là việc …).
2. thể hiện rõ = 분명히 드러내다. rõ(분명히)가 동사 뒤에서 꾸민다.
3. chịu sự ràng buộc = 구속을 받다. sự가 동사 ràng buộc을 명사로 만든다.

Chấp nhận là việc trả lời đồng ý với đề nghị.
승낙이란 청약에 동의한다고 답하는 것이다.

Bên đề nghị chịu sự ràng buộc về đề nghị của mình.
청약자는 자기 청약에 구속된다.

문법 성조 nặng·hỏi · nghị와 nghỉ — 점과 갈고리

~~Đề nghỉ giao kết hợp đồng là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng.~~ (표기 오류)

Đề nghị giao kết hợp đồng là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng.

議 의 → nghị는 아래 점(nặng)이다. 갈고리(hỏi)를 찍은 nghỉ는 쉬다(nghỉ việc 휴직)라는 다른 낱말이 된다. 성조 부호 하나가 청약을 휴식으로 바꾼다.

한국이라면? ≠ 승낙기간을 정한 청약 · 민법 제528조

한국 민법은 「승낙의 기간을 정한 계약의 청약은 청약자가 그 기간 내에 승낙의 통지를 받지 못한 때에는 그 효력을 잃는다」. 늦은 승낙은 청약자가 새 청약으로 볼 수 있다(제530조). 베트남 민법전 제394조 제1항은 새 청약으로 본다. 늦은 이유가 객관적이면 양쪽 다 예외를 둔다(한국 제528조 제2·3항, 베트남 제394조 제2항). 청약의 정의 조문은 한국에 없다.

---

3. # thỏa thuận 妥順 타순 /tʰwa̰ːɻ tʰwə̰ʔnˀ˩/ **합의(하다)** ★★★

읽는 법 thỏa — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리ˀ) · thuận — 끝소리 -n, 성조 nặng(점 ̣)

妥(타당하다) + 順(따르다). 한국어에 타순이라는 말은 없고, 뜻은 합의다. 민법전에서 가장 자주 나오는 낱말의 하나다. trừ trường hợp có thỏa thuận khác(다른 합의가 있는 경우를 제외하고)는 그 규정이 임의규정이라는 표지로 읽힌다. 계약 자체가 sự thỏa thuận giữa các bên(당사자 사이의 합의)이다(3장).

쉬운 예 Hai bên đã thỏa thuận về giá.
양측은 가격에 합의했다.

실무 예 Các bên có thỏa thuận khác không?
당사자들 사이에 다른 합의가 있습니까?

원문

> Hợp đồng chỉ có thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 401 khoản 2 · 공식 원문 · 2015 관보 원판 제2분책 PDF 쪽 8 — 제401조 제2항 둘째 문장
>
> 계약은 당사자의 합의나 법률의 규정에 따라서만 변경되거나 해제될 수 있다.

문형

A chỉ có thể + 동사 + theo B

A는 B에 따라서만 ~할 수 있다

1. chỉ = 오직, ~만. 동사구 앞에서 범위를 좁힌다.
2. có thể bị + 동사 = ~될 수 있다. bị가 수동을 만든다.
3. theo thỏa thuận của các bên = 당사자들의 합의에 따라.

Giá chỉ có thể thay đổi theo thỏa thuận của hai bên.

가격은 양측의 합의로만 바꿀 수 있다.

Theo thỏa thuận, bên mua trả tiền trước.

합의에 따라 매수인이 먼저 대금을 낸다.

한국이라면? + 계약의 구속력

베트남 민법전 제401조 제2항은 계약이 합의나 법률로만 바뀐다고 적어 구속력을 조문으로 둔다. 한국 민법에는 같은 선언 조문이 없다. 한국 민법 제105조(임의규정)가 당사자 의사가 우선하는 범위를 정할 뿐이다.

---

4. đơn phương 單方 단방 /dəːn˧˧ fɨəŋ˧˧/

일방적인, 한쪽만의 — đơn phương chấm dứt 일방적 종료 ★★★

읽는 법 đơn — 끝소리 -n, 성조 ngang(평) · phương — 끝소리 -ng, 성조 ngang(평)

單方. 한국어 단방은 낯설지만 뜻은 한쪽, 곧 일방이다. hành vi pháp lý đơn phương은 단독행위(7장), đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng은 한쪽이 계약 이행을 끝내는 것이다. 제428조는 상대방의 중대한 위반·합의·법률이 있을 때만 배상 없이 끝낼 수 있게 하고, 근거 없이 끝낸 쪽은 위반자가 된다(제5항).

쉬운 예

Bên thuê đơn phương chấm dứt hợp đồng.

임차인이 일방적으로 계약을 끝냈다.

실무 예

Việc đơn phương chấm dứt này có căn cứ không?

이 일방적 종료에는 근거가 있습니까?

원문

> Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng hoặc các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 428 khoản 1 · 공식 원문 · 2015 관보 원판 제2분책 PDF 쪽 15
>
> 상대방이 계약상 의무를 중대하게 위반하거나, 당사자 사이에 합의가 있거나, 법률에 규정이 있는 경우에는 한쪽 당사자는 계약 이행을 일방적으로 종료할 수 있고 손해를 배상하지 않아도 된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng	có quyền + 동사 — 권리	한쪽 당사자는 계약 이행을 일방적으로 종료할 수 있고
và không phải bồi thường thiệt hại	không phải — 면제	손해를 배상하지 않아도 된다
khi bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng	khi + 조건 ①	상대방이 계약상 의무를 중대하게 위반하거나
hoặc các bên có thỏa thuận	조건 ②	합의가 있거나
hoặc pháp luật có quy định.	조건 ③	법률에 규정이 있는 때

문형

A có quyền + 동사 + khi B

B인 때 A는 ~할 권리가 있다

1. có quyền + 동사 = ~할 권리가 있다, ~할 수 있다.
2. khi + 절 = ~할 때. 조건이 뒤에 온다.
3. 조건 여럿은 hoặc(또는)로 잇는다.

Bên mua có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên bán vi phạm.
매도인이 위반하면 매수인은 계약을 일방적으로 끝낼 수 있다.

Bên đơn phương chấm dứt phải thông báo ngay cho bên kia.
일방적으로 끝내는 쪽은 상대방에게 곧바로 알려야 한다.

한국이라면? ≠ 해지·해제의 의사표시 · 민법 제543조

한국 민법은 해지·해제권이 있으면 「상대방에 대한 의사표시로 한다」. 베트남도 통지가 필요하지만(제428조 제2항) 근거 없이 종료하면 그 자체로 위반자가 된다고 조문에 적는다(제5항).

---

5. # vi phạm 違犯 위범 /vi˧˧ fa̰ːʔm˨˩/

위반(하다) — vi phạm nghiêm trọng 중대한 위반 ★★★

읽는 법 vi — 끝소리 없음, 성조 ngang(평) · phạm — 끝소리 -m, 성조 nặng(점.)

違犯. 한국어 위범은 드물고 뜻은 위반이다. 형사·행정·민사에 두루 쓴다(vi phạm hành chính 행정 위반). 계약에서는 bên vi phạm(위반자)·bên bị vi phạm(피해자)이 짝을 이룬다. 제423조 제2항이 중대한 위반을 상대방이 계약 목적을 이루지 못할 정도의 불이행으로 정의한다.

쉬운 예

Bên bán đã vi phạm hợp đồng.

매도인이 계약을 위반했다.

실무 예

Vi phạm này có nghiêm trọng không?

이 위반은 중대합니까?

원문

> Vi phạm nghiêm trọng là việc không thực hiện đúng nghĩa vụ của một bên đến mức làm cho bên kia không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 423 khoản 2 · 공식 원문 · 2015 관보 원판 제2분책 PDF 쪽 13
>
> 중대한 위반이란 한쪽 당사자가 의무를 제대로 이행하지 않아 상대방이 계약 체결의 목적을 이루지 못할 정도에 이른 것을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Vi phạm nghiêm trọng	주어 — 꾸밈말 nghiêm trọng이 뒤	중대한 위반이란
là việc không thực hiện đúng nghĩa vụ của một bên	là việc + 동사구	한쪽 당사자가 의무를 제대로 이행하지 않아
đến mức làm cho bên kia	đến mức — ~할 정도로	상대방이

không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng.	không đạt được — 이루지 못하다	계약 체결의 목적을 이루지 못할 정도에 이른 것

문형

A đến mức làm cho B không + 동사

B가 ~하지 못할 정도로 A하다

1. đến mức = ~할 정도까지. 정도를 잰다.
2. làm cho + 사람 + 동사 = ~가 …하게 만들다(7장).
3. không đạt được mục đích = 목적을 이루지 못하다.

Bên bán giao hàng chậm đến mức bên mua không đạt được mục đích.
매도인이 매수인이 목적을 이루지 못할 만큼 늦게 인도했다.

Đây là vi phạm nghiêm trọng.
이것은 중대한 위반이다.

한국이라면? + 중대한 위반

한국 민법 해제 조문은 이행지체(제544조)·이행불능(제546조)처럼 위반의 모습으로 나눈다. 계약 목적 달성 불능을 기준으로 한 중대한 위반의 정의는 민법에 없다.

---

6. # bồi thường 賠償 배상 /bo̰jˀ tʰɨə̰ŋˀ/

배상(하다) — bồi thường thiệt hại 손해배상 ★★★

읽는 법 bồi — 끝소리 없음, 성조 huyền(내림 `) · thường — 끝소리 -ng, 성조 huyền(내림 `)

賠償. 한국어와 같다. bồi thường thiệt hại(손해배상)로 한 덩어리처럼 쓴다. 계약 위반이면 제360조가 손해 전부의 배상을 원칙으로 하고, 제419조 제2항이 계약이 가져다주었을 이익(이행이익)을 청구할 수 있다고 적는다. 계약 밖 손해배상(불법행위)은 bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng이다(제584조 이하).

쉬운 예

Bên vi phạm phải bồi thường thiệt hại.
위반한 쪽은 손해를 배상해야 한다.

실무 예

Nguyên đơn yêu cầu bồi thường bao nhiêu?
원고는 얼마를 배상하라고 청구합니까?

원문

> Người có quyền có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà lẽ ra mình sẽ được hưởng do hợp đồng mang lại. — Bộ luật Dân sự

91/2015/QH13 Điều 419 khoản 2 · 공식 원문 · 2015 관보 원판 제2분책 PDF 쪽 12 — 제419조 제2항 첫 문장

권리자는 계약이 가져다주었으면 자신이 누렸을 이익에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Người có quyền	주어 — 권리자	권리자는
có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại	có thể + 동사	손해배상을 청구할 수 있다
cho lợi ích mà lẽ ra mình sẽ được hưởng	cho + 명사 + mà 관계절	자신이 누렸을 이익에 대하여
do hợp đồng mang lại.	do + 원인 + 동사 — ~가 가져다주는	계약이 가져다주었다면

문형

lợi ích mà lẽ ra A sẽ được hưởng

원래대로라면 A가 누렸을 이익

1. mà + 절이 앞 명사 lợi ích을 꾸민다(이 장 문법 코너).
2. lẽ ra … sẽ = 원래대로였다면 ~했을. 이루어지지 않은 일을 말한다.
3. được hưởng = 누리다, 받다.

Đây là khoản tiền mà lẽ ra bên mua sẽ được hưởng.
이것은 원래대로였다면 매수인이 받았을 돈이다.

Bên bán phải bồi thường toàn bộ thiệt hại.
매도인은 손해 전부를 배상해야 한다.

한국이라면? ≠ 손해배상의 범위 · 민법 제393조

한국은 「채무불이행으로 인한 손해배상은 통상의 손해를 그 한도로 한다」, 특별손해는 채무자가 알았거나 알 수 있었을 때만이다. 베트남 민법전 제360조는 손해 전부를 원칙으로 하고 예견 가능성 제한을 두지 않는다.

---

7. # thiệt hại /tʰiə̰ʔtˌ hạːʔjˌ/ **손해, 피해** ★★★

읽는 법 thiệt — 끝소리 -t(입성), 성조 nặng(점.) · hại — 끝소리 없음, 성조 nặng(점.)

혼종

한자 칸을 비워 두었다. 한자 병기 근거는 아직 찾지 못했다(2026. 10. 28. 현재 위키낱말사전 vi·en 과 한월 사전 hvdic 낱말 검색에 표제 없음). 근거가 확인되면 다음 판에서 채운다. 낱말 사전에 어원이 없고 앞 음절 thiệt의 한자가 확인되지 않았다(표제어표 C-4 보류 — 초안의 折害는 근거 없음). 뒤 음절 hại는 害의 한월음이다. 민법전 제361조는 계약 위반의 손해를 물질적 손해와 정신적 손해로 나눈다. 한국 민법은 계약 위반의 정신적 손해를 조문으로 정하지 않는다.

쉬운 예

Thiệt hại này rất lớn.

이 손해는 매우 크다.

실무 예

Thiệt hại về tinh thần được tính như thế nào?

정신적 손해는 어떻게 산정합니까?

원문

> Thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ bao gồm thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 361 khoản 1 · 공식 원문 · 2015 관보 원판 제1분책 PDF 쪽 92
>
> 의무 위반으로 인한 손해에는 물질적 손해와 정신적 손해가 있다.

문형

A bao gồm B và C

A에는 B와 C가 있다

1. bao gồm = 포함하다. 무엇이 범주에 드는지 늘어놓는다.
2. thiệt hại về + 명사 = ~에 관한 손해. về가 손해의 종류를 말한다.
3. do + 원인 = ~으로 인한. thiệt hại do vi phạm = 위반으로 인한 손해.

Thiệt hại do hành vi này gây ra là bao nhiêu?

이 행위로 생긴 손해는 얼마입니까?

Chi phí bao gồm tiền thuê và tiền điện.

비용에는 차임과 전기료가 들어간다.

한국이라면? + 계약 위반의 정신적 손해 · 민법 제751조

한국 민법은 「타인의 신체, 자유 또는 명예를 해하거나 기타 정신상고통을 가한 자는」 재산 이외의 손해도 배상한다고 불법행위 편에 둔다. 베트남은 계약 위반에도 정신적 손해를 조문으로 넣었다(제361조 제1항·제419조 제3항).

---

8. tổn thất 損失 손실 /tɔn˧˩ tʰət˧˥/ 손실 — tổn thất về tinh thần 정신적 손해 ★★

읽는 법 tổn — 끝소리 -n, 성조 hỏi(갈고리ˀ) · thất — 끝소리 -t(입성), 성조 sắc(올림 ˊ)

損失. 한국어 손실과 같은 한자다. 민법전은 thiệt hại(손해)를 정의할 때 그 안을 채우는 낱말로 tổn thất을 쓴다 — 물질적 손해는 tổn thất vật chất(물질적 손실), 정신적 손해는 tổn thất về tinh thần. 불법행위 편은 정신적 손해의 배상 상한을 기본급의 배수로 정한다(제590조 제2항 50배).

쉬운 예

Công ty bị tổn thất lớn.

회사가 큰 손실을 입었다.

실무 예

Tổn thất về tài sản là bao nhiêu?

재산상 손실은 얼마입니까?

원문

> Thiệt hại về vật chất là tổn thất vật chất thực tế xác định được, bao gồm tổn thất về tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 361 khoản 2 · 공식 원문 · 2015 관보 원판 제1분책 PDF 쪽 92
>
> 물질적 손해란 실제로 확정할 수 있는 물질적 손실을 말하며, 재산상 손실, 손해를 막고 줄이고 회복하는 데 든 합리적 비용, 잃거나 줄어든 실제 소득을 포함한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Thiệt hại về vật chất	주어	물질적 손해란
là tổn thất vật chất thực tế xác định được,	là + 명사 — 동사 + được = ~할 수 있는	실제로 확정할 수 있는 물질적 손실로서
bao gồm tổn thất về tài sản,	bao gồm + 열거 ①	재산상 손실
chi phí hợp lý	열거 ② — 꾸밈말 hợp lý가 뒤	합리적 비용
để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại,	để + 동사 = ~하기 위한	손해를 막고 줄이고 회복하기 위한
thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút.	열거 ③ — bị + 동사	잃거나 줄어든 실제 소득을 포함한다

문형

동사 + được

~할 수 있는(가능)

1. 동사 뒤의 được은 할 수 있음을 더한다 — xác định được 확정할 수 있다.
2. 동사 앞의 được은 수동이다 — được xác định 확정되다. 자리가 뜻을 가른다.
3. 부정은 không + 동사 + được — không xác định được 확정할 수 없다.

Thiệt hại này không xác định được.
이 손해는 확정할 수 없다.

Tòa án đã xác định được mức thiệt hại.
법원은 손해액을 확정해 냈다.

한국이라면? ≠ 통상손해 · 민법 제393조
한국은 채무불이행 손해를 「통상의 손해」와 특별한 사정으로 인한 손해로 가른다. 베트남은 손해의 항목(재산 손실·방지 비용·소득 상실)을 늘어놓는 방식이다.

---

9. # kỳ hạn 期限 기한 /kḭ˨˩ hạ:ʔn˨˩/ **기한, 만기** ★★

읽는 법 kỳ — 끝소리 없음, 성조 huyền(내림 `) · hạn — 끝소리 -n, 성조 nặng(점 ̣)

期限. 한국어 기한과 같다. 소비대차에서는 vay có kỳ hạn(기한 있는 차용)과 vay không kỳ hạn(기한 없는 차용)으로 갈린다(제469·470조). 법정의 기간 일반은 thời hạn(時限)을 더 많이 쓴다. 제470조 제2항은 이자 있는 차용에서 일찍 갚으면 기한까지의 이자를 다 내야 한다고 적는다.

쉬운 예
Khoản vay này có kỳ hạn một năm.
이 대출은 기한이 1년이다.

실무 예
Bên vay có thể trả nợ trước kỳ hạn không?
차주는 기한 전에 갚을 수 있습니까?

원문
Đối với hợp đồng vay có kỳ hạn và có lãi thì bên vay có quyền trả lại tài sản trước kỳ hạn, nhưng phải trả toàn bộ lãi theo kỳ hạn, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 470 khoản 2 · 공식 원문 · 2015 관보 원판 제2분책 PDF 쪽 25
기한과 이자가 있는 소비대차에서는 차주가 기한 전에 반환할 수 있지만, 기한까지의 이자 전부를 지급해야 한다. 다만 다른 합의가 있거나 법률이 달리 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Đối với hợp đồng vay có kỳ hạn và có lãi	Đối với + 명사 — ~에 대해서는	기한과 이자가 있는 소비대차에서는
thì bên vay có quyền trả lại tài sản trước kỳ hạn,	thì + có quyền	차주가 기한 전에 반환할 수 있지만
nhưng phải trả toàn bộ lãi theo kỳ hạn,	nhưng + phải — 그러나 ~해야	기한까지의 이자 전부를 지급해야 한다
trừ trường hợp có thỏa thuận khác	예외 표지	다만 다른 합의가 있거나
hoặc luật có quy định khác.	예외 ②	법률이 달리 정한 경우는 제외

문형

Đối với A thì B

A에 대해서는 B

1. Đối với + 명사 = ~에 대해서는. 적용 대상을 먼저 세운다.
2. thì 뒤에 그 대상의 규칙이 온다.
3. trước kỳ hạn = 기한 전에. trước(앞)이 시간 앞에도 쓰인다.

Đối với khoản vay không có lãi thì bên vay có thể trả nợ bất cứ lúc nào.
이자 없는 차용이면 차주는 언제든지 갚을 수 있다.

Bên vay đã trả nợ trước kỳ hạn.
차주는 기한 전에 빚을 갚았다.

문법 trước · trước kỳ hạn — trước은 명사 앞

~~Bên vay có quyền trả lại tài sản kỳ hạn trước.~~ (비문)

Bên vay có quyền trả lại tài sản trước kỳ hạn.

trước(~ 전에)은 전치사처럼 명사 앞에 선다 — trước kỳ hạn 기한 전에, trước pháp luật 법 앞에(3장). 한국어 순서대로 뒤에 붙이면 문장이 성립하지 않는다. sau(~ 뒤에)도 같다 — sau khi mua 산 뒤에.

한국이라면? ≠ 기한의 이익 · 민법 제153조

한국 민법은 「기한은 채무자의 이익을 위한 것으로 추정한다」, 포기할 수 있으나 「상대방의 이익을 해하지 못한다」. 베트남 제470조 제2항은 그 손해를 기한까지의 이자 전액으로 정해 두었다.

10. # đặt cọc /ɗa̰ʔt kə̰ʔwkʲ/ **계약금(을 걸다)** ★★★

읽는 법 đặt — 끝소리 -t(입성), 성조 nặng(점) · cọc — 끝소리 -c(입성), 성조 nặng(점)

어원 미확인

đặt(놓다) + cọc(말뚝·담보로 거는 돈). 사전은 đặt를 원시 비엣어에서 온 말로 적지만 cọc에는 어원을 달지 않아, 낱말 전체는 어원 미확인으로 둔다. 민법전에서 계약금은 담보의 한 종류다(제292조 제3호). 계약을 맺거나 이행하는 것을 보장하려고 돈이나 귀금속을 맡긴다. 받은 쪽이 거절하면 같은 가액을 더 물어야 하는데, 이 벌칙을 phạt cọc(계약금 벌칙)이라 부른다.

쉬운 예

Bên mua đã đặt cọc một trăm triệu đồng.

매수인이 계약금 1억 동을 걸었다.

실무 예

Tiền đặt cọc đã được trả lại chưa?

계약금은 돌려받았습니까?

원문

> Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng. – Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 328 khoản 1 · 공식 원문 · 2015 관보 원판 제1분책 PDF 쪽 85
>
> 계약금이란 한쪽(이하 계약금 지급자)이 계약의 체결 또는 이행을 담보하려고 일정 기간 상대방(이하 계약금 수령자)에게 돈이나 귀금속·보석, 그 밖의 값나가는 물건(이하 계약금 재산)을 건네는 것을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Đặt cọc là việc một bên	là việc + 주어	계약금이란 한쪽이
(sau đây gọi là bên đặt cọc)	괄호 — 약칭	(이하 지급자)
giao cho bên kia	giao cho + 사람 — ~에게 건네다	상대방에게 건네는 것
(sau đây gọi là bên nhận đặt cọc)	괄호 — 약칭	(이하 수령자)
một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý	목적물 — 열거	돈이나 귀금속·보석

hoặc vật có giá trị khác	열거 끝 — 그 밖의	그 밖의 값나가는 물건
(sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc)	괄호 — gọi chung 통틀어 약칭	(이하 계약금 재산)
trong một thời hạn	기간	일정 기간
để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.	để + 동사 — 목적	계약의 체결 또는 이행을 담보하려고

문형

A giao cho B + 물건 + để + 동사

A가 ~하려고 B에게 물건을 건네다

1. giao cho + 사람 = ~에게 건네다. 물건은 그 뒤에 온다.
2. (sau đây gọi là ...) = 이하 ...이라 한다. gọi chung là는 여럿을 통틀어 부를 때다.
3. để + 동사 = ~하려고, ~하기 위하여.

Bên mua giao cho bên bán tiền đặt cọc để bảo đảm việc mua nhà.
매수인은 집을 사는 것을 담보하려고 매도인에게 계약금을 건넸다.

Bên nhận đặt cọc phải chịu phạt cọc.
계약금 수령자는 계약금 벌칙을 져야 한다.

한국이라면? ≠ 해약금 · 민법 제565조

한국 민법은 「당사자의 일방이 이행에 착수할 때까지 교부자는 이를 포기하고 수령자는 그 배액을 상환하여 매매계약을 해제할 수 있다」. 액수(배액)는 같지만 한국은 해제권, 베트남은 거절에 대한 벌칙으로 짜여 있다(이 장 판례 상자).

11. # thế chấp 貰執 세집 /tʰe˧˦ tɕəp˧˦/ **저당(잡히다) — 점유를 넘기지 않는 담보** ★★

읽는 법 thế — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ˊ) · chấp — 끝소리 -p(입성), 성조 sắc(올림 ˊ)

en 위키낱말사전 어원란의 한자는 貰執이다(앞 글자는 글자 단위 음 미확인). 한국어 세집이라는 말은 없다. 뜻은 저당이다. 민법전 제317조는 자기 재산을 담보로 쓰되 상대방에게 넘기지 않는 것으로 정의한다. 넘기면 cầm cố(질)다. 부동산·토지사용권 담보가 대부분 thế chấp이다(9장).

쉬운 예 Ông ấy đã thế chấp nhà để vay tiền.
그는 돈을 빌리려고 집을 저당 잡혔다.

실무 예

Tài sản thế chấp do ai giữ?

저당 재산은 누가 보관합니까?

원문

Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp). –

Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 317 khoản 1 · 공식 원문 · 2015 관보 원판 제1분책 PDF 쪽 82

재산 저당이란 한쪽(이하 저당권설정자)이 자기 소유 재산으로 의무 이행을 담보하되 그 재산을 상대방(이하 저당권자)에게 건네지 않는 것을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Thế chấp tài sản là việc một bên	là việc + 주어	재산 저당이란 한쪽이
(sau đây gọi là bên thế chấp)	괄호 — 약칭	(이하 설정자)
dùng tài sản thuộc sở hữu của mình	dùng + 목적어 — 쓰다	자기 소유 재산으로
để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ	để + 동사 — 목적	의무 이행을 담보하되
và không giao tài sản cho bên kia	không giao — 건네지 않음	상대방에게 재산을 건네지 않는 것
(sau đây gọi là bên nhận thế chấp).	괄호 — 약칭	(이하 저당권자)

문형

A dùng B để + 동사

A가 ~하려고 B를 쓰다

1. dùng = 쓰다, 사용하다.
2. thuộc sở hữu của mình = 자기 소유에 속하는. thuộc(속하다)가 앞 명사를 꾸민다.
3. để + 동사 = ~하려고.

Công ty dùng quyền sử dụng đất để thế chấp.

회사는 토지사용권을 저당으로 잡힌다.

> Bên thế chấp vẫn giữ tài sản.
> 저당권설정자가 계속 재산을 보관한다.

한국이라면? = 저당권 · 민법 제356조

한국 민법은 「점유를 이전하지 아니하고 채무의 담보로 제공한 부동산에 대하여」 우선변제를 받을 권리로 정한다. 점유를 넘기지 않는다는 핵심이 같다. 한국 저당권은 부동산에 한정되지만 베트남 thế chấp은 재산 일반이다.

---

12. cầm cố 捻錮 금고 /kə̀mˌ ko˧˦/ 질(質), 전당 잡히다 — 점유를 넘기는 담보 ★★

읽는 법 cầm — 끝소리 -m, 성조 huyền(내림 ˋ) · cố — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ˊ)

가짜 친구 · 한국어 **금고(禁錮) — 형벌**과 소리 같고 뜻 다름

en 위키낱말사전 어원란의 한자는 **捻錮**다(앞 글자는 글자 단위 음 미확인). 한국어 금고(禁錮·金庫)와 소리만 같고 관계없다. 뜻은 질권·전당이다. 제309조는 자기 재산을 상대방에게 건네 의무 이행을 담보하는 것으로 정의한다. 건네면 cầm cố, 건네지 않으면 thế chấp이다.

쉬운 예

Anh ấy cầm cố chiếc xe máy.
그는 오토바이를 전당 잡혔다.

실무 예

Tài sản cầm cố đã được trả lại chưa?
질물은 돌려받았습니까?

원문

> Cầm cố tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên cầm cố) giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận cầm cố) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 309 · 공식 원문 · 2015 관보 원판 제1분책 PDF 쪽 80
>
> 재산 질이란 한쪽(이하 질권설정자)이 자기 소유 재산을 상대방(이하 질권자)에게 건네 의무 이행을 담보하는 것을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Cầm cố tài sản là việc một bên	là việc + 주어	재산 질이란 한쪽이
(sau đây gọi là bên cầm cố)	괄호 — 약칭	(이하 설정자)
giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình	giao + 목적어	자기 소유 재산을

cho bên kia	cho + 사람 — ~에게	상대방에게 건네
(sau đây gọi là bên nhận cầm cố)	괄호 — 약칭	(이하 질권자)
để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.	để + 동사 — 목적	의무 이행을 담보하는 것

문형

giao A cho B

A를 B에게 건네다

1. giao + 물건 + cho + 사람 = 물건을 ~에게 건네다.
2. 물건이 길면 cho 앞까지가 물건이다 — tài sản thuộc quyền sở hữu của mình.
3. bên nhận + 동사 = ~을 받는 쪽. bên nhận cầm cố = 질권자.

Bên cầm cố giao giấy tờ cho bên nhận cầm cố.
질권설정자가 질권자에게 서류를 건넨다.

Bên nhận cầm cố phải trả lại tài sản khi nghĩa vụ chấm dứt.
의무가 소멸하면 질권자는 질물을 돌려줘야 한다.

한국이라면? = 질권 · 민법 제329조
한국 민법은 「채권의 담보로 채무자 또는 제삼자가 제공한 동산을 점유하고」 우선변제를 받을 권리로 정한다. 점유 이전이 핵심인 점이 같다. 한국은 동산질과 권리질로 나누고, 베트남은 재산 일반을 대상으로 한다.

13. # ký quỹ 寄櫃 기궤 /ki˧˦ kwi˧˩/ **예치(담보), 보증금 예치** ★

읽는 법 ký — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ˊ) · quỹ — 끝소리 없음, 성조 ngã(물결 ˜)

조어

寄(맡기다) + 櫃(궤·금고). 낱말 사전 표제가 없는 조어다. 의무자가 돈이나 유가증권을 금융기관의 동결 계좌에 맡겨 의무 이행을 담보하는 제도다(제330조). 의무를 어기면 권리자가 그 금융기관에서 바로 지급을 받는다. 한국 민법에는 같은 이름의 담보가 없다.

쉬운 예 Công ty phải ký quỹ tại ngân hàng.
회사는 은행에 예치금을 맡겨야 한다.

실무 예 Tiền ký quỹ được gửi ở tổ chức tín dụng nào?
예치금은 어느 금융기관에 맡겼습니까?

원문

Ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá vào tài khoản phong tỏa tại một tổ chức tín dụng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13

Điều 330 khoản 1 · 공식 원문 · 2015 관보 원판 제1분책 PDF 쪽 86

예치란 의무자가 의무 이행을 담보하려고 돈이나 귀금속·보석·유가증권을 금융기관의 동결 계좌에 맡기는 것을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ	là việc + 주어	예치란 의무자가
gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý	gửi + 목적어 — 맡기다	돈이나 귀금속·보석
hoặc giấy tờ có giá	열거 끝 — 유가증권	또는 유가증권을 맡기는 것
vào tài khoản phong tỏa tại một tổ chức tín dụng	vào … tại — 어디에	금융기관의 동결 계좌에
để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ.	để + 동사 — 목적	의무 이행을 담보하려고

문형

gửi A vào B tại C

A를 C의 B에 맡기다

1. gửi = 보내다, 맡기다.
2. vào + 장소 = ~ 안으로. 계좌·금고처럼 들어가는 곳.
3. tại + 기관 = ~에서. 어느 기관인지를 덧붙인다.

Bên mua gửi tiền vào tài khoản tại ngân hàng.
매수인이 은행 계좌에 돈을 맡긴다.

Tài khoản này đã bị phong tỏa.
이 계좌는 동결되었다.

한국이라면? + 예치 담보

한국 민법은 담보물권으로 유치권·질권·저당권을 두고 금융기관 동결 계좌 예치를 담보로 정하지 않는다. 베트남 민법전 제292조는 이것을 아홉 담보의 하나로 둔다.

14. # bảo đảm 保擔 보담 /ɓaːwˀ ɗaːmˀ/ **담보(하다), 보장(하다)** ★★★

읽는 법 bảo — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리ˀ) · đảm — 끝소리 -m, 성조 hỏi(갈고리ˀ)

保擔. 한국어 담보(擔保)와 글자 순서가 거꾸로다(3장). 동사로는 보장하다, 명사로는 담보다. 민법 전 제292조는 의무 이행 담보 수단 아홉을 둔다 — 질(cầm cố), 저당(thế chấp), 계약금(đặt cọc), 임차 보증금(ký cược), 예치(ký quỹ), 소유권 유보, 보증(bảo lãnh), 신용 담보(tín chấp), 유치(cầm giữ).

쉬운 예

Tài sản này dùng để bảo đảm khoản vay.

이 재산은 대출을 담보하는 데 쓴다.

실무 예

Khoản vay này có tài sản bảo đảm không?

이 대출에는 담보 재산이 있습니까?

원문

> Giá trị của tài sản bảo đảm có thể lớn hơn, bằng hoặc nhỏ hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 295 khoản 4 · 공식 원문 · 2015 관보 원판 제1분책 PDF 쪽 76
>
> 담보 재산의 가치는 피담보 의무의 가치보다 크거나, 같거나, 작을 수 있다.

문형

A có thể lớn hơn, bằng hoặc nhỏ hơn B

A는 B보다 크거나 같거나 작을 수 있다

1. 형용사 + hơn + 대상 = ~보다 더 …하다.
2. bằng + 대상 = ~와 같다.
3. nghĩa vụ được bảo đảm = 담보되는 의무(피담보채무).

Giá trị căn nhà lớn hơn khoản vay.

집값이 대출금보다 크다.

Số tiền này bằng giá trị tài sản đặt cọc.

이 금액은 계약금 재산의 가치와 같다.

문법 hơn · A lớn hơn B — 비교 hơn은 형용사 뒤

~~Giá trị của tài sản bảo đảm có thể hơn lớn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm.~~ (비문)

Giá trị của tài sản bảo đảm có thể lớn hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm.

비교는 형용사 + hơn + 비교 대상이다. lớn hơn(더 크다), nhỏ hơn(더 작다). 같다는 bằng이고, 조문은 셋을 lớn hơn, bằng hoặc nhỏ hơn으로 한 번에 늘어놓았다.

한국이라면? ≠ 담보의 체계 · 민법 제329조

한국 민법은 담보를 물권편(유치권·질권·저당권)과 채권편(보증)에 나눠 두고, 계약금은 매매 편(제565조)에 있다. 베트남은 아홉 담보를 제292조 한 조에 늘어놓고 차례로 정한다. 질권의 정의는 「동산을 점유하고」 우선변제를 받는 권리다.

---

15. # vay /vaj˧˩/ 빌리다(소비대차) — hợp đồng vay tài sản 소비대차 ★★

읽는 법 vay — 끝소리 없음, 성조 ngang(평)

어원 미확인

사전(en·vi)에 어원이 없어 어원 미확인으로 둔다. 돈처럼 같은 종류로 갚는 것을 빌린다는 말이다. 빌리는 쪽은 bên vay, 빌려주는 쪽은 bên cho vay다 — cho(주다)가 붙으면 방향이 바뀐다. 제464조에 따라 빌린 재산의 소유권은 받는 때 차주에게 넘어간다. 민법전의 약정 이율 상한은 연 20%다(제468조 제1항). 관련 다른 법률이 달리 정하면 그에 따르고, 국회상무위원회가 이 상한을 조정할 수 있다(같은 항).

쉬운 예

Tôi vay ngân hàng một khoản tiền.

저는 은행에서 돈을 빌렸습니다.

실무 예

Bên cho vay có quyền đòi lại tiền trước hạn không?

대주는 기한 전에 돈을 돌려달라고 할 수 있습니까?

원문

> Bên vay trở thành chủ sở hữu tài sản vay kể từ thời điểm nhận tài sản đó. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 464 · 공식 원문 · 2015 관보 원판 제2분책 PDF 쪽 23
>
> 차주는 빌린 재산을 받은 때부터 그 재산의 소유자가 된다.

문형

A trở thành B kể từ C

A는 C부터 B가 된다

1. trở thành + 명사 = ~이 되다.
2. kể từ + 시점 = ~부터. 효력이 시작되는 때.
3. tài sản vay = 빌린 재산. 동사 vay가 뒤에서 명사를 꾸민다.

Ông ấy trở thành chủ sở hữu căn nhà.

그는 그 집의 소유자가 되었다.

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

계약은 서명한 날부터 효력이 있다.

문법 trở thành · trở thành + 명사, trở nên + 형용사

~~Bên vay trở nên chủ sở hữu tài sản vay kể từ thời điểm nhận tài sản đó.~~ (비문)

Bên vay trở thành chủ sở hữu tài sản vay kể từ thời điểm nhận tài sản đó.

되다가 둘이다. 명사가 오면 trở thành(소유자가 되다), 형용사가 오면 trở nên(trở nên giàu 부유해지다). 지위·자격이 바뀌는 조문에는 trở thành이 온다.

한국이라면? = 소비대차 · 민법 제598조

한국 민법은 「금전 기타 대체물의 소유권을 상대방에게 이전할 것을 약정하고」 같은 종류·품질·수량으로 반환하기로 약정하는 계약이다. 소유권이 넘어간다는 점이 같다. 베트남은 넘어가는 때를 받은 때로 못 박았다.

---

16. # thuê /tʰwe˧˧/ 빌리다(임차) — hợp đồng thuê tài sản 임대차 ★★

읽는 법 thuê — 끝소리 없음, 성조 ngang(평)

옛 차용

옛 차용어다. 稅에서 왔지만 稅의 한월음은 thuế(세금)다(3장). 물건을 쓰고 돌려주며 값을 치르는 빌림, 곧 임차다. 임차인은 bên thuê, 임대인은 bên cho thuê, 차임은 tiền thuê다. 제478조는 임대인이 안정된 사용을 보장해야 한다고 적는다.

쉬운 예

Tôi thuê một căn hộ ở Hà Nội.

저는 하노이에서 아파트를 빌렸습니다.

실무 예

Tiền thuê mỗi tháng là bao nhiêu?

한 달 차임은 얼마입니까?

원문

> Bên cho thuê phải bảo đảm quyền sử dụng tài sản ổn định cho bên thuê. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 478 khoản 1 · 공식 원문 · 2015 관보 원판 제2분책 PDF 쪽 27
>
> 임대인은 임차인에게 재산을 안정적으로 사용할 권리를 보장해야 한다.

문형

A phải bảo đảm B cho C

A는 C에게 B를 보장해야 한다

1. bảo đảm + 대상 = ~을 보장하다(동사로 쓴 bảo đảm).
2. cho + 사람 = ~에게. 문장 끝에서 받는 사람을 말한다.
3. ổn định(穩定 — 온정, 안정되다)이 tài sản 뒤에서 사용의 모습을 꾸민다.

Bên cho thuê giao nhà cho bên thuê.
임대인이 임차인에게 집을 인도한다.

Bên thuê phải trả tiền thuê đúng hạn.
임차인은 차임을 기한에 맞춰 내야 한다.

문법 cho · bên cho thuê와 bên thuê — cho가 방향을 정한다

~~Bên thuê phải bảo đảm quyền sử dụng tài sản ổn định cho bên cho thuê.~~ (부자연)

Bên cho thuê phải bảo đảm quyền sử dụng tài sản ổn định cho bên thuê.

thuê는 빌려 쓰는 쪽, cho thuê는 빌려주는 쪽이다. 문장 끝 cho bên thuê의 cho는 ~에게라는 전치사라 cho가 한 문장에 두 번 다른 뜻으로 나온다. 둘을 바꾸면 임차인이 임대인에게 사용을 보장하는 문장이 되어 조문 뜻이 뒤집힌다.

한국이라면? = 임대차 · 민법 제618조

한국 민법은 「상대방에게 목적물을 사용, 수익하게 할 것을 약정하고」 차임을 지급하기로 하는 계약이다. 베트남 제472조의 정의도 같은 짜임이다. 주택 임대차는 두 나라 모두 특별법이 따로 있다.

---

17. mua bán /mwaː˧˧ baːn˧/ 매매 — mua 사다 + bán 팔다 ★★★

읽는 법 mua — 끝소리 없음, 성조 ngang(평) · bán — 끝소리 -n, 성조 sắc(올림 ´)

혼종

mua(사다) + bán(팔다). 사전은 mua를 중국어 務를 한월음(vụ)과 다르게 읽은 옛 차용으로, bán을 원시 비엣어에서 온 고유어로 적는다. 그래서 혼종으로 둔다. 순서는 순서가 한국어 매매(賣買 — 팔고 사다)와 반대다. 매수인 bên mua, 매도인 bên bán. 제430조는 매도인이 소유권을 넘기고 매수인이 대금을 치르는 합의로 정의한다. 아래 제432조처럼 품질도 우선 당사자 합의로 정한다.

쉬운 예 Hai bên ký hợp đồng mua bán nhà.
양측이 주택 매매 계약을 맺었다.

실무 예 Chất lượng hàng hóa có đúng như thỏa thuận không?
물건의 품질이 합의한 대로입니까?

원문

> Chất lượng của tài sản mua bán do các bên thỏa thuận. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 432 khoản 1 · 공식 원문 · 2015 관보 원판 제2분책 PDF 쪽 16
> 매매 목적물의 품질은 당사자들이 합의로 정한다.

문형

A do B thỏa thuận

A는 B가 합의로 정한다

1. do + 행위자 + 동사 = ~가 …한다(7장 do luật quy định).
2. tài sản mua bán = 매매되는 재산. 동사 mua bán이 뒤에서 꾸민다.
3. 합의가 없을 때의 규칙은 같은 조 다음 항이 정한다.

Giá mua bán do hai bên thỏa thuận.
매매 대금은 양측이 합의로 정한다.

Thời hạn giao hàng do các bên thỏa thuận.
인도 기한은 당사자들이 합의로 정한다.

한국이라면? = 매매 · 민법 제563조
한국 민법은 「당사자 일방이 재산권을 상대방에게 이전할 것을 약정하고 상대방이 그 대금을 지급할 것을 약정함으로써」 효력이 생긴다. 구조가 같다. 낱말 순서만 거꾸로다 — 매매는 팔고 사기, mua bán은 사고 팔기.

---

18. # tặng cho /tạʔŋ˩ tɕɔ˧˥/ 증여(하다) ★★

읽는 법 tặng — 끝소리 -ng, 성조 nặng(점) · cho — 끝소리 없음, 성조 ngang(평)

혼종

혼종 낱말이다. tặng은 贈(증)의 한월음, cho(주다)는 고유어다. 주는 말을 겹쳤다. 낱말 표제가 없어 한자 칸은 비운다. 증여자는 bên tặng cho, 수증자는 bên được tặng cho다. 제457조는 대가를 바라지 않고 소유권을 넘기는 합의로 정의한다. 부동산 증여는 공증·인증 서면을 갖추고, 법률상 소유권 등기가 필요한 부동산이면 등기도 거친다(제459조 제1항). 효력은 등기 대상이면 등기한 때, 아니면 재산을 넘긴 때 생긴다(제2항).

쉬운 예 Bố mẹ tặng cho con một căn nhà.
부모가 자녀에게 집 한 채를 증여했다.

실무 예 Hợp đồng tặng cho này đã được công chứng chưa?
이 증여 계약은 공증을 받았습니까?

원문

> Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 459 khoản 1 · 공식 원문 · 2015 관보 원판 제2분책 PDF 쪽 22
> 부동산 증여는 공증·인증을 받은 서면으로 작성하거나 등기해야 한다. 등기는 법률에 따라 소유권을 등기해야 하는 부동산인 경우다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tặng cho bất động sản	주어	부동산 증여는
phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực	phải được + 동사 — ~되어야 한다	공증·인증을 받은 서면으로 작성되거나
hoặc phải đăng ký,	hoặc phải — 또는 ~해야	등기해야 한다
nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu	nếu + 조건 — 뒤에 붙은 조건	부동산이 소유권을 등기해야 하는 것이면
theo quy định của luật.	theo + 명사	법률에 따라

문형

A phải + 동사, nếu B

B이면 A는 ~해야 한다

1. nếu + 조건이 문장 뒤에 붙을 수 있다. 쉼표 뒤 nếu부터가 조건이다.
2. lập thành văn bản = 서면으로 작성하다. lập thành(만들어 ~로 하다).
3. có công chứng, chứng thực = 공증·인증을 받은.

Hợp đồng phải lập thành văn bản, nếu luật có quy định.

법률에 규정이 있으면 계약은 서면으로 작성해야 한다.

Bên được tặng cho đồng ý nhận tài sản.

수증자는 재산을 받는 데 동의한다.

한국이라면? ≠ 증여 · 민법 제555조

한국은 증여를 낙성계약으로 두고 「증여의 의사가 서면으로 표시되지 아니한 경우에는 각 당사자는 이를 해제할 수 있다」. 베트남은 부동산 증여에 공증·인증 서면을 요구하고, 소유권 등기 대상 부동산이면 등기한 때, 아니면 재산을 넘긴 때 효력이 생긴다(제459조).

---

19. chấm dứt /tɕəm1 zɨt1/ 끝나다, 종료(소멸)하다 ★★★

읽는 법 chấm — 끝소리 -m, 성조 sắc(올림 ˊ) · dứt — 끝소리 -t(입성), 성조 sắc(올림 ˊ)

어원 미확인

사전은 chấm + dứt로 나누기만 하고 구성어의 어원을 밝히지 않아 어원 미확인으로 둔다. 권리·의무·계약·법인이 끝나는 것을 두루 가리킨다. 계약에서는 hủy bỏ(해제)와 갈린다. 해제된 계약은 체결 때부터 효력이 없지만(제427조 제1항), 일방적으로 종료된 계약은 상대방이 종료 통지를 받은 때부터 끝난다(제428조 제3항). 한국 민법의 해제·해지 구별과 닮았다.

쉬운 예

Hợp đồng đã chấm dứt.

계약이 종료되었다.

실무 예

Hợp đồng chấm dứt kể từ ngày nào?

계약은 언제부터 종료되었습니까?

원문

> Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì hợp đồng chấm dứt kể từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 428 khoản 3 · 공식 원문 · 2015 관보 원판 제2분책 PDF 쪽 15 — 제428조 제3항 첫 문장
>
> 계약 이행이 일방적으로 종료되면 계약은 상대방이 종료 통지를 받은 때부터 종료된다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện	Khi + 조건 — bị 수동	계약 이행이 일방적으로 종료되면
thì hợp đồng chấm dứt	thì + 귀결	계약은 종료된다
kể từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt.	kể từ + 시점	상대방이 종료 통지를 받은 때부터

문형

Khi A thì B kể từ C

A이면 B는 C부터다

1. Khi + 절 = ~할 때, ~하면. thì가 결과를 연다.
2. bị đơn phương chấm dứt = 일방적으로 종료당하다. 상대에게 불리해 bị다.
3. kể từ thời điểm + 절 = ~한 때부터.

Nghĩa vụ chấm dứt khi đã được hoàn thành.

의무는 이행되면 소멸한다.

Hợp đồng bị hủy bỏ thì không có hiệu lực từ thời điểm giao kết.

해제된 계약은 체결한 때부터 효력이 없다.

한국이라면? = 해지의 효과 · 민법 제550조

한국 민법은 「당사자 일방이 계약을 해지한 때에는 계약은 장래에 대하여 그 효력을 잃는다」. 베트남의 일방적 종료(đơn phương chấm dứt)가 장래효라는 점에서 해지와 같다. 소급하는 해제는 hủy bỏ다.

---

20. **lỗi** 類 뢰 /loʔoj˧˩/ **과실, 잘못, 책임 있는 사유** ★★★

읽는 법 lỗi — 끝소리 없음, 성조 ngã(물결 ˜)

비정규 읽기

사전(en·vi 위키낱말사전)은 類(뢰, 흠)의 한월음으로 분류한다. 다만 類의 통상 한월음은 loại여서 이 책의 한자음 대응 규칙 밖에 있다(비정규 읽기). 차용 시기는 판단하지 않는다. 일상어로는 잘못·실수다. 법률에서는 고의(lỗi cố ý)와 과실(lỗi vô ý)을 합친 귀책사유다(제364조). 제363조는 피해자 쪽에도 잘못이 있으면 위반자의 배상을 그 잘못의 정도만큼으로 줄인다.

쉬운 예

Đây không phải lỗi của tôi.

이것은 제 잘못이 아닙니다.

실무 예

Bên nào có lỗi trong vụ việc này?

이 사건에서 어느 쪽에 잘못이 있습니까?

원문

> Trường hợp vi phạm nghĩa vụ và có thiệt hại là do một phần lỗi của bên bị vi phạm thì bên vi phạm chỉ phải bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ lỗi của mình. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 363 · 공식 원문 · 2015 관보 원판 제1분책 PDF 쪽 93
>
> 의무 위반으로 손해가 생겼는데 그 일부가 피해자 쪽 귀책사유 때문이면, 위반자는 자기 귀책 정도에 해당하는 손해만 배상하면 된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Trường hợp vi phạm nghĩa vụ và có thiệt hại	Trường hợp + 조건	의무 위반으로 손해가 생겼는데
là do một phần lỗi của bên bị vi phạm	là do — ~때문이다	그 일부가 피해자 쪽 귀책사유 때문이면
thì bên vi phạm chỉ phải bồi thường thiệt hại	thì + chỉ phải — ~만 하면 된다	위반자는 손해만 배상하면 된다

tương ứng với mức độ lỗi của mình.	tương ứng với — ~에 상응하는	자기 귀책 정도에 상응하는

문형

A chỉ phải + 동사 + tương ứng với B

A는 B에 상응하는 만큼만 ~하면 된다

1. chỉ phải = ~만 하면 된다.
2. tương ứng với + 명사 = ~에 상응하는.
3. mức độ lỗi = 귀책(고의·과실)의 정도. mức độ(정도) + lỗi.

Bên mua chỉ phải trả một nửa số tiền.
매수인은 대금의 절반만 내면 된다.

Mức bồi thường tương ứng với mức độ lỗi.
배상액은 과실의 정도에 상응한다.

문법 chỉ phải · chỉ phải — 오직 ~만 하면 된다

~~Bên vi phạm phải chỉ bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ lỗi của mình.~~ (비문)

Bên vi phạm chỉ phải bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ lỗi của mình.

chỉ(오직)는 phải 앞에 와서 의무의 범위를 좁힌다. chỉ phải는 ~만 하면 된다, 곧 그 이상은 하지 않아도 된다는 뜻이다. 위약벌 조문(제418조 제3항)에도 chỉ phải chịu phạt vi phạm이 나온다.

한국이라면? = 과실상계 · 민법 제396조

한국 민법은 「채무불이행에 관하여 채권자에게 과실이 있는 때에는 법원은 손해배상의 책임 및 그 금액을 정함에 이를 참작하여야 한다」. 베트남은 귀책(lỗi — 고의·과실을 합친 말) 정도만큼 배상한다고 비례를 적는다.

한국이라면? — 성립·해제·손해배상·계약금

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 베트남 쪽은 민법전 91/2015/QH13 관보 원판, 한국 쪽은 2026. 10. 현재 민법(2026. 3. 17. 시행본)이다. 3장이 쓴 청약 조문(한국 민법 제527조)은 되풀이하지 않았다.

베트남	한국	차이

≠	Hợp đồng được giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận được chấp nhận giao kết	격지자간의 계약성립시기 (민법 제531조)	베트남 제400조 제1항은 승낙을 받은 때(도달)다. 한국은 「승낙의 통지를 발송한 때에 성립한다」 (발신).
+	Sự im lặng của bên được đề nghị không được coi là chấp nhận ...	침묵 (조문 없음)	베트남 제393조 제2항은 합의나 거래 관행이 없으면 침묵을 승낙으로 보지 않는다고 적는다. 한국 민법에는 같은 조문이 없다.
≠	nhận được trả lời khi đã hết thời hạn trả lời thì chấp nhận này được coi là đề nghị mới	승낙기간을 정한 청약·연착된 승낙 (민법 제528조·제530조)	베트남 제394조 제1항. 기간이 지나 받은 승낙은 새 청약으로 본다. 한국은 청약이 「그 기간 내에 승낙의 통지를 받지 못한 때에는 그 효력을 잃는다」 고 하고, 늦은 승낙을 새 청약으로 볼지는 청약자가 고른다(제530조). 늦은 이유가 객관적이면 양쪽 다 예외가 있다(한국 제528조 제2·3항, 베트남 제394조 제2항).
≠	bên nhận đặt cọc từ chối ... phải trả ... tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương	해약금 (민법 제565조)	베트남 제328조 제2항은 거절한 쪽이 계약금을 잃거나 배액을 문다. 한국은 「이행에 착수할 때까지」 배액을 상환하고 해제할 수 있는 권리로 둔다.
≠	có thỏa thuận về phạt vi phạm nhưng không thỏa thuận ... thì ... chỉ phải chịu phạt vi phạm	위약금의 추정 (민법 제398조 제4항)	베트남 제418조 제3항은 위약벌만 합의하면 위약벌만 낸다. 한국은 「위약금의 약정은 손해배상액의 예정으로 추정한다」. 같은 위약금 조항이 두 나라에서 다르게 읽힌다.
≠	Mức phạt vi phạm do các bên thỏa thuận	예정액의 감액 (민법 제398조 제2항)	베트남 민법전 제418조 제2항은 액수를 당사자 합의에 맡기고 법원의 감액 조문을 두지 않는다. 한국은 「부당히 과다한 경우에는 법원은 적당히 감액할 수 있다」.

=	bên có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trong một thời hạn hợp lý … có thể hủy bỏ hợp đồng	이행지체와 해제 (민법 제544조)	베트남 제424조 제1항. 한국도 「상당한 기간을 정하여 그 이행을 최고하고」 그 기간에 이행하지 않으면 해제할 수 있다.
+	Bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng	중대한 위반에 의한 해제 (조문 없음)	베트남 제423조 제1항 b호는 중대한 위반이면 최고 없이 해제하고 배상 책임도 지지 않는다. 한국 민법은 해제 사유를 지체·불능으로 나누고 중대한 위반이라는 기준을 두지 않는다.
=	Bên bị thiệt hại do hành vi vi phạm nghĩa vụ của bên kia được bồi thường	해제와 손해배상 (민법 제551조)	베트남 제427조 제3항. 해제해도 배상은 받는다. 한국은 「계약의 해지 또는 해제는 손해배상의 청구에 영향을 미치지 아니한다」.
≠	bên có nghĩa vụ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại	손해배상의 범위 (민법 제393조)	베트남 제360조는 손해 전부가 원칙이다. 한국은 「통상의 손해를 그 한도로 한다」, 특별손해는 채무자가 알았거나 알 수 있었을 때만이다.
≠	Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 03 năm	채권의 소멸시효 (민법 제162조)	베트남 제429조는 권리 침해를 안 날부터 3년이다. 한국은 「채권은 10년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다」.
≠	Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký	증여의 의의 (민법 제554조)	베트남 제459조는 부동산 증여에 공증·인증 서면을, 소유권 등기 대상이면 등기도 요구한다. 효력은 등기 대상이면 등기 때, 아니면 인도 때다. 한국은 「상대방이 이를 승낙함으로써 그 효력이 생긴다」는 낙성계약이다.

가짜 친구 · hợp đồng·đề nghị — 합동과 제의로 읽으면 틀린다

hợp đồng(合同)은 3장에서 보았다. 한국 한자음으로는 합동, 곧 함께 한다는 말이지만 베트남어로는 계약이다. 중국어 合同도 계약이라, 한국어만 뜻이 갈린다.

đề nghị(提議)는 한국어로 제의, 곧 의견을 내놓는 것이다. 베트남어 일상에서도 제안·요청이지만, 계약 조문의 đề nghị giao kết hợp đồng은 청약이다. 승낙은 chấp nhận(받아들이다), 청약자는 bên đề nghị, 상대방은 bên được đề nghị다.

법정에서는 đề nghị가 신청·요청이 된다. 검찰관의 구형(đề nghị mức hình phạt)이나 당사자의 신청(đề nghị Tòa án …)에도 같은 낱말을 쓴다. 문맥이 계약이면 청약, 절차면 신청으로 옮긴다.

아래 조문은 승낙을 정의한다. 청약 내용 전부를 받아들인다는 답이어야 승낙이다. 일부만 받아들이면 승낙이 아니다.

> Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng là sự trả lời của bên được đề nghị về việc chấp nhận toàn bộ nội dung của đề nghị. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 393 khoản 1 · 공식 원문 · 2015 관보 원판 제2분책 PDF 쪽 6
> 승낙이란 청약의 상대방이 청약 내용 전부를 받아들인다고 답하는 것을 말한다.

요령 hợp đồng은 계약, đề nghị giao kết hợp đồng은 청약, chấp nhận은 승낙. 소리로 떠오르는 합동·제의를 지운다.

관계절 mà — 명사를 뒤에서 꾸미는 절

베트남어는 꾸미는 절이 명사 뒤에 온다. 명사 + mà + 절은 ~하는 명사다. mà는 앞뒤 절을 잇는 그런데도·~하면서의 뜻으로도 쓰이므로, 앞이 명사인지 절인지로 가른다.

- 꾸밈말이 뒤라는 3장의 규칙이 절에도 통한다. hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ는 양쪽 모두 의무가 있는 계약이다. mà가 앞의 명사 hợp đồng을 받는다.
- mà를 쓰지 않아도 절이 명사를 꾸밀 수 있다. tài sản thuộc quyền sở hữu của mình(자기 소유에 속하는 재산)처럼 짧은 절은 바로 붙는다. 주어가 따로 있는 긴 절일 때 mà가 경계를 표시하는 일이 많다.
- 제419조 제2항의 lợi ích mà lẽ ra mình sẽ được hưởng은 누렸을 이익이다. mà 뒤 절의 주어가 mình(자기)이고, 꾸밈을 받는 lợi ích이 그 절 안에서는 목적어 자리에 있다.
- mà가 절과 절 사이에 오면 관계절이 아니다. biết … mà vẫn mua(알면서도 샀다, 제444조), chuyển quyền sở hữu … mà không yêu cầu đền bù(대가를 바라지 않고 소유권을 넘기다, 제457조)는 앞 절과 반대되거나 덧붙는 내용을 잇는다.
- 가르는 법은 mà 바로 앞을 보는 것이다. 명사면 관계절, 동사구나 절이면 연결이다. 이 구분은 계약편 조문으로 확인한 것이고, 문법서의 전체 분류는 아니다.

표로 보기

mà 앞	짜임	뜻
hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ	명사 + mà + 절 (제402조)	양쪽 모두 의무가 있는 계약 — 쌍무계약
hợp đồng mà chỉ một bên có nghĩa vụ	명사 + mà + 절 (제402조)	한쪽만 의무가 있는 계약 — 편무계약
lợi ích mà lẽ ra mình sẽ được hưởng	명사 + mà + 절 (제419조)	누렸을 이익
điều kiện hủy bỏ mà các bên đã thỏa thuận	명사 + mà + 절 (제423조)	당사자들이 합의한 해제 조건
biết … mà vẫn mua	절 + mà + 절 (제444조)	알면서도 샀다 — 연결
… mà không yêu cầu đền bù	절 + mà + 절 (제457조)	대가를 바라지 않고 — 연결

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau

- Hợp đồng song vụ — 雙務 — 쌍무계약
- là hợp đồng — 꾸밈을 받는 명사
- mà — 관계절을 연다
- mỗi bên đều có nghĩa vụ — 절 — 각 쪽이 모두 의무가 있다
- đối với nhau — 서로에 대하여

쌍무계약이란 양쪽 당사자가 서로에게 의무를 지는 계약을 말한다. (민법전 제402조 제1호)

Hợp đồng đơn vụ là hợp đồng mà chỉ một bên có nghĩa vụ

- Hợp đồng đơn vụ — 單務 — 편무계약
- là hợp đồng — 꾸밈을 받는 명사
- mà — 관계절을 연다
- chỉ một bên có nghĩa vụ — 절 — 한쪽만 의무가 있다

편무계약이란 한쪽만 의무를 지는 계약을 말한다. (민법전 제402조 제2호)

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~hợp đồng mà mỗi bên를 계약이지만 각 쪽은으로 옮긴다~~	각 쪽이 …하는 계약	mà 앞이 명사면 관계절이다. 그런데도의 뜻은 mà 앞이 절일 때다.
~~biết mà vẫn mua를 아는 구매로 옮긴다~~	알면서도 샀다	mà 앞이 동사구라 연결이다. vẫn(여전히)이 반대의 뜻을 받쳐 준다.

~~관계절을 명사 앞으로 옮겨 mỗi bên đều có nghĩa vụ mà hợp đồng으로 적는다~~	hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ	꾸미는 절은 명사 뒤에 온다. 3장의 꾸밈말이 뒤 규칙이 절에도 통한다.
~~mà가 있어야만 관계절이라고 본다~~	짧은 절은 mà 없이도 명사를 꾸민다 — tài sản thuộc sở hữu của mình	mà는 경계를 드러내는 표지일 뿐이다. 계약편에도 mà 없는 관계절이 많다.

말해 보기 — 계약 분쟁을 두고 물을 때

교류 자리나 사건 설명에서 계약의 성립과 해소를 물을 때 쓰는 문장.

Hợp đồng này được giao kết khi nào?

이 계약은 언제 체결되었습니까?

Bên nào đã vi phạm hợp đồng?

어느 쪽이 계약을 위반했습니까?

Hợp đồng bị hủy bỏ hay bị đơn phương chấm dứt?

계약이 해제되었습니까, 일방적으로 종료되었습니까?

Các bên có thỏa thuận phạt vi phạm không?

당사자들이 위약벌을 합의했습니까?

Ở Hàn Quốc, khoản tiền phạt vi phạm được suy đoán là khoản tiền bồi thường thiệt hại được ấn định trước.

한국에서는 위약금을 손해배상액의 예정으로 추정합니다.

Tiền đặt cọc đã được trả lại chưa?

계약금은 돌려주었습니까?

따라 말하기 — 계약 조문 열 문장

계약 조문을 따라 말한다. bên(측)이 문장마다 나오니 bên 뒤의 낱말로 누구인지를 듣는다.

Hợp đồng được giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận được chấp nhận giao kết.

계약은 청약자가 승낙을 받은 때에 체결된다. (민법전 제400조)

Các bên trong hợp đồng có quyền thỏa thuận về nội dung trong hợp đồng.
계약 당사자들은 계약 내용을 합의로 정할 권리가 있다. (제398조)

Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau.
쌍무계약이란 양쪽 당사자가 서로에게 의무를 지는 계약을 말한다. (제402조)

Phạt vi phạm là sự thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng, theo đó bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp một khoản tiền cho bên bị vi phạm.
위약벌이란 계약 당사자 사이의 합의로서, 그에 따라 의무를 위반한 쪽이 피해자 쪽에 일정한 돈을 내는 것을 말한다. (제418조)

Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán.
재산 매매 계약이란 당사자 사이의 합의로서, 매도인은 매수인에게 재산의 소유권을 넘기고 매수인은 매도인에게 대금을 치르는 것을 말한다. (제430조)

Bên vay trở thành chủ sở hữu tài sản vay kể từ thời điểm nhận tài sản đó.
차주는 빌린 재산을 받은 때부터 그 소유자가 된다. (제464조)

Bên cho thuê phải bảo đảm quyền sử dụng tài sản ổn định cho bên thuê.
임대인은 임차인에게 재산을 안정적으로 사용할 권리를 보장해야 한다. (제478조)

Bên bị thiệt hại do hành vi vi phạm nghĩa vụ của bên kia được bồi thường.
상대방의 의무 위반으로 손해를 입은 쪽은 배상을 받는다. (제427조)

Chất lượng của tài sản mua bán do các bên thỏa thuận.
매매 목적물의 품질은 당사자들이 합의로 정한다. (제432조)

Hợp đồng đơn vụ là hợp đồng mà chỉ một bên có nghĩa vụ.
편무계약이란 한쪽만 의무를 지는 계약을 말한다. (제402조)

확인 문제 8

1. 계약 조문의 đề nghị giao kết hợp đồng은 한국 민법의 무엇인가?

제의

청약

승낙

신청

제386조 제1항. 일상어 제의·제안, 법정의 신청과 달리 계약 조문에서는 청약이다.

2. 베트남 민법전 제400조 제1항의 원칙에 따르면 계약이 성립하는 때는?

승낙을 보낸 때

청약자가 승낙을 받은 때

계약서에 서명한 날의 다음 날

대금을 치른 때

제400조 제1항 — 받은 때(도달). 침묵 승낙 합의·구두·서면 계약은 제2~4항이 따로 정한다. 한국 민법 제531조는 격지자 사이에서 승낙을 보낸 때(발신)다.

3. 위약벌(phạt vi phạm)만 합의하고 손해배상을 함께 내기로 합의하지 않았다면, 베트남 민법전상 위반자는?

위약벌과 손해배상을 모두 낸다

위약벌만 낸다

손해배상만 낸다

법원이 정한다

제418조 제3항. 한국 민법 제398조 제4항은 위약금을 손해배상액의 예정으로 추정한다.

4. 계약금을 받은 쪽이 계약 체결을 거절하면?

계약금만 돌려준다

계약금과 같은 액수를 더해 돌려준다

아무것도 돌려주지 않는다

계약금의 절반을 돌려준다

제328조 제2항. 다만 객관적 사유면 벌칙이 없다(án lệ 25/2018/AL).

5. thế chấp과 cầm cố를 가르는 기준은?

담보 재산이 부동산인지

재산을 상대방에게 건네는지

금융기관이 끼는지

등기했는지

건네면 cầm cố(제309조), 건네지 않으면 thế chấp(제317조 제1항).

6. bên cho thuê는 누구인가?

임차인

임대인

보증인

중개인

cho(주다)가 붙어 빌려주는 쪽이다. 임차인은 bên thuê, 대주는 bên cho vay.

7. hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ에서 mà의 구실은?

그러나

앞 명사를 꾸미는 절을 연다

~때문에

~까지

mà 앞이 명사 hợp đồng이므로 관계절이다. 쌍무계약(제402조).

8. 계약을 일방적으로 종료(đơn phương chấm dứt)하면 계약은 언제부터 끝나는가?

체결한 때로 소급

상대방이 종료 통지를 받은 때부터

법원 판결 확정 때부터

다음 달 1일부터

제428조 제3항. 해제(hủy bỏ)는 체결 때로 소급한다(제427조 제1항). 한국의 해지·해제 구별과 닮았다.

2부 법의 언어 · 제9장

재산권·토지사용권

Quyền sở hữu và quyền sử dụng đất

장면 — 베트남에서 땅을 살 수 있는가

한·베 법관 교류 자리. 한국 법관이 토지 거래 사건을 두고 묻는다.

한국 법관 Ở Việt Nam, người dân có thể mua đất không?
베트남에서 사람들이 땅을 살 수 있습니까?

베트남 법관 Không mua đất được. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân.
땅을 사지는 못합니다. 토지는 전인민 소유입니다.

한국 법관 Vậy trong hợp đồng, người ta mua bán cái gì?
그러면 계약에서는 무엇을 사고팝니까?

베트남 법관 Họ chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
토지사용권을 양도합니다.

한국 법관 Quyền sử dụng đất cũng là tài sản phải không?
토지사용권도 재산입니까?

베트남 법관 Đúng vậy. Bộ luật Dân sự gọi đó là quyền tài sản.
그렇습니다. 민법은 그것을 재산권이라고 부릅니다.

베트남에서 땅은 개인이 소유할 수 없다. 헌법 제53조가 토지를 전인민 소유(sở hữu toàn dân 所有全民 — 온 인민의 소유)로 정하고, 국가가 소유자를 대표해 통일적으로 관리한다. 개인과 기업이 가지는 것은 토지사용권(quyền sử dụng đất 權使用 + đất — 땅을 쓸 권리)이다. 국가가 땅을 배정하거나 빌려주거나 사용을 인정하면 사용권이 생기고, 그 사용권을 팔고 물려주고 담보로 잡힌다. 한국 법률가에게 가장 큰 차이가 여기 있다. 한국 민법에서 토지는 소유권의 객체이고, 남의 땅을 쓰는 권리는 지상권·임차권처럼 따로따로 있다. 베트남 민법 제115조는 토지사용권을 재산권(quyền tài sản) 목록에 지식재산권과 나란히 올린다. 이 장은 민법 물권편의 낱말(재산·동산·부동산·소유·점유·처분)부터 읽고, 헌법 제53·54조와 토지법(Luật Đất đai) 2024년 통합본으로 넘어간다. 문법은 명사화다. 토지법 제3조의 정의 49개 가운데 20개가 「… là việc …」(…란 …하는 일이다) 꼴이다. 동사를 명사로 바꾸는 việc·sự를 알면 정의 조문의 절반이 읽힌다.

땅은 전인민의 것, 쓰는 권리는 사람의 것

헌법 제53조는 토지·수자원·광물자원 등을 전인민 소유의 공공재산으로 정하고 국가가 소유자를 대표한다고 적는다. 민법 제197조는 이 문장을 한 글자도 바꾸지 않고 다시 싣는다.

토지법 제12조는 여기에 한 문장을 더한다. 국가는 토지사용권을 토지사용자에게 준다(trao). 받는 길은 셋이다 — giao đất(배정), cho thuê đất(임대), công nhận quyền sử dụng đất(사용권 인정). 헌법 제54조 제2항의 순서 그대로다.

받은 사용권으로 할 수 있는 일은 토지법 제27조 제1항이 늘어놓는다. 아래 원문의 thế chấp(貰執 — 저당)과 góp vốn(출자)까지 모두 quyền sử dụng đất를 목적어로 받는다. 담보 낱말은 8장에서 다룬다.

그래서 베트남 판결의 주문과 계약서에서 거래되는 것은 대개 đất(땅)가 아니라 quyền sử dụng đất(토지사용권)다. 번역할 때 이 낱말을 「토지」로 줄이면 소유권 이전처럼 읽힌다.

> Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này và luật khác có liên quan. — Luật Đất đai 31/2024/QH15 Điều 27 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 44/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 19
> 토지사용자는 이 법과 그 밖의 관련 법률의 규정에 따라 토지사용권의 교환·양도·임대·전대·상속·증여, 토지사용권에 의한 저당·출자의 권리를 행사할 수 있다.

án lệ 로 보는 토지사용권 분쟁

AI가 án lệ(판례) 90건의 제목을 세어 보니 토지와 관련된 것이 18건(20%)이었다(2026-10-27, 부록 G — 베트남어 제목에 đất(nhà đất·quyền sử dụng đất 포함)이 든 것과, 공식 제목이 없는 01~10호는 요약 제목에 토지·땅이 든 것). 선정된 판례에서도 토지 사건의 비중이 크다. 다만 판례 90건의 제목 집계라 분쟁 전체의 분포를 말해 주지는 않는다.

02/2016/AL — 외국에 사는 베트남인이 돈을 대고 국내의 다른 사람 명의로 토지사용권을 넘겨받은 사건. 법원은 명의자가 토지를 지키고 가꾸어 값을 올린 기여를 따져야 하고, 그 기여를 정확히 가릴 수 없으면 돈을 낸 사람과 명의자의 기여를 같게 보아 늘어난 가치를 나누라고 했다.

15/2017/AL — 1993. 10. 15. 토지법 시행 전에 말로만 농지 사용권을 맞바꾼 당사자들이 바꾼 땅을 지적부(Sổ địa chính)에 신고·기재하고 오래 안정적으로 경작해 왔으면, 법원은 그 구두 합의를 인정해야 한다고 했다.

52/2021/AL — 공증받은 증여 계약이 있는데 수증자가 객관적 장애로 등록을 마치지 못한 사이 증여자가 사망했다. 아래 요지가 그 결론이다. 등록 시점에 효력이 생긴다는 민법 제503조(표제어 đất)와 함께 읽는다.

원 재판은 2025. 7. 1. 전의 법원 이름(고급인민법원 등)으로 적혀 있다. 법원 체계는 6장.

> Trường hợp này, phải xác định hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất có hiệu lực pháp luật. — Án lệ số 52/2021/AL · 판례 포털 스캔(대조함) · 요지 「Giải pháp pháp lý」 — 포털 PDF(텍스트 층, track2/anle/al52) 1쪽. HĐTP 2021. 11. 25. 통과, 결정 594/QĐ-CA, 적용 2021. 12. 31.
> 이 경우 토지사용권 증여 계약은 법적 효력이 있다고 보아야 한다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định

của Luật này. — Luật Đất đai 31/2024/QH15 Điều 12 · 공식 원문 · 통합본 44/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 12 — 제12조 전문(두 문장)

토지는 국가가 소유자를 대표하고 통일적으로 관리하는 전인민 소유에 속한다. 국가는 이 법의 규정에 따라 토지사용자에게 토지사용권을 준다.

2. Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất. Người sử dụng đất được chuyển quyền sử dụng đất, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của luật. Quyền sử dụng đất được pháp luật bảo hộ. — Hiến pháp 2013 Điều 54 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 52/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 12 — 제54조 제2항 전문(세 문장)

조직·개인은 국가로부터 토지를 배정받거나 임차하거나 토지사용권을 인정받는다. 토지사용자는 토지사용권을 이전하고 법률의 규정에 따라 권리와 의무를 행사할 수 있다. 토지사용권은 법의 보호를 받는다.

이 규칙이 뒤에 나오는 곳

규칙	다시 나오는 곳
담보 — thế chấp 貰執(저당)·cầm cố 捻錮(질)·đặt cọc(계약금)	8장 「계약」
부부 공유재산과 이혼 때의 현물 분할	10장 「가족·혼인」
국가의 토지 회수 결정과 행정소송	14장 「행정법·행정소송」
án lệ 읽는 법 — 요지와 원문 단락	16장 「판례와 판결문 읽기」 · 부록 G
꾸밈말이 뒤 — sở hữu toàn dân·quyền sử dụng đất	3장 「한국 한자음에서 Hán-Việt 으로」 문법 코너 ③

▼ 처음 보는 문법 용어 17

한월음 Hán-Việt 漢越. 한자를 베트남식으로 읽는 소리 — 法 pháp, 律 luật. 이 책은 한국 한자음과 견주어 익힌다

끝소리 음절 끝의 자음. 베트남어 끝소리 자음은 -p··t··c··ch··m··n··ng··nh 여덟이다 — pháp의 -p, án의 -n. 한국어 받침에 해당한다

입성 끝소리가 -p··t··k 계열인 옛 중국어 음절. 한국 한자음에는 받침 ㄱ·ㄹ·ㅂ으로 남았고, Hán-Việt 에서는 성조가 sắc 아니면 nặng이다(V6)

성조 음절의 높낮이 꼴. 하노이 말은 여섯 — ngang(부호 없음)·huyền(à)·sắc(á)·hỏi(ả)·ngã(ã)·nặng(ạ). 부호가 다르면 다른 낱말이다

본음 두음법칙을 적용하기 전의 한국 한자음 — 律 률, 例 례. 첫소리 ㄹ이 Hán-Việt 의 l과 맞는 것은 본음에서다

꾸밈말 다른 말의 뜻을 꾸미는 말. 성질·소속·관계절처럼 명사를 좁히는 꾸밈말은 베트남어에서 그 명사 뒤에 온다 — viện(원) + kiểm sát(검찰). 다만 수·수량 한정어(các·những·mọi)와 Phó(부-) 같은 앞붙이는 앞에 선다(13장)

중심 명사 꾸밈말이 꾸미는 명사. 베트남어 명사구에서는 기관·소속 같은 뒤꾸밈말에 앞선다 — Viện kiểm sát nhân dân tối cao의 Viện. các·những 같은 수량어는 그보다 앞에 올 수 있다

순 베트남어 한자 차용어가 아닌 고유어 — đất, nhà ở, giết người. 사전이 고유어(또는 오스트로아시아 계통)로 밝힌 낱말에만 쓴다. 사전 어원란이 비어 있을 뿐인 낱말은 「어원 미확인」이다. 한자 칸은 「—」

조어 낱말 사전에 표제가 없거나 어원이 없어 구성 한자만 대조했다는 표시 — viện kiểm sát, tòa án. 베트남에서 만든 말일 수 있다는 뜻이지, 사전 표제 부재만으로 조어 사실을 확정하지는 않는다

음절 소리마디 하나. 베트남어는 음절마다 띄어 쓴다 — pháp luật은 두 음절이다. 성조는 음절마다 하나씩 얹힌다

명사화 동사·형용사를 명사로 쓰는 일. 베트남어는 낱말 모양이 바뀌지 않아 앞에 việc(일)·sự를 세운다 — việc thu hồi đất(토지 회수), sự thỏa thuận(합의)

관계절 앞의 명사를 뒤에서 꾸미는 절. 베트남어는 mà로 이끄는 일이 많다 — vụ án mà bị đơn đã kháng cáo(피고가 항소한 사건)

가짜 친구 소리나 한자가 모국어 낱말과 같아 보이는데 뜻이 다른 낱말. 이 책은 한국 한자어와 견준다 — thẩm phán(審判)은 심판이 아니라 판사, ma túy(麻醉)는 마취가 아니라 마약

통합본 văn bản hợp nhất(VBHN). 개정 내용을 원래 법률에 반영해 다시 엮은 문서 — 13/VBHN-VPQH. 개정 근거는 각주로 단다. 조 번호는 원래 법률의 번호를 쓴다(14장)

혼종 한자 형태소와 고유어가 섞인 낱말 — tính mới(tính 性 + mới 새롭다), sao chép(sao 抄 + chép). 한자 칸은 「—」

시제 표지 동사 앞에서 때를 알리는 말 — đã(이미), đang(지금 ~하는 중), sẽ(앞으로). 동사 모양은 바뀌지 않고, 표지가 없으면 때는 문맥이 정한다

수동 주어가 행위를 받는 쪽인 문장. 베트남어는 동사 앞에 bị(불리한 일)·được(이롭거나 중립적인 일)을 놓아 만든다 — bị bắt(체포되다), được miễn(면제받다)

표제어 18

표제어는 베트남어(꾸옥응으)로 크게 적고, 한자어면 한자(한국 통용 자형)와 한국 한자음을 옆에 붙였다. 순 베트남어·옛 차용어·어원 미확인 낱말은 한자를 적지 않았다. 발음은 하노이 IPA다. 조문 인용은 2026. 10. 28. 기준으로 대조했고, 인용마다 출처 등급을 적었다. 위 막대의 「한자 숨기기」로 한자를 가리고 읽을 수 있다.

---

1. # tài sản 財產 재산 /tạːjˌ sạːnˀ/ **재산** ★★★

읽는 법 tài — 끝소리 없음, 성조 huyền(내림 `) · sản — 끝소리 -n, 성조 hỏi(갈고리 ̉)

V0 V5

財 재 → tài, 產 산 → sản(ㄴ → -n). 소리도 뜻도 한국어 재산과 같다. 다만 민법 제105조는 재산에 물건(vật)·돈(tiền)·유가증권(giấy tờ có giá)과 함께 재산권(quyền tài sản)을 넣는다. 토지사용권이 재산이 되는 길이 이 정의에서 열린다.

쉬운 예

Đây là tài sản của tôi.

이것은 내 재산이다.

실무 예

Quyền sử dụng đất có phải là tài sản không?

토지사용권도 재산입니까?

원문

> Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 105 khoản 1 · 공식 원문 · 관보 원판 cb2015-1.pdf 쪽 30
>
> 재산이란 물건, 금전, 유가증권 및 재산권을 말한다.

문형

A là B, C và D

A란 B, C 및 D를 말한다

1. 정의 조문은 「A là …」로 시작한다. là 뒤가 정의 내용이다.
2. 열거는 쉼표로 늘어놓고 마지막 항목 앞에만 và를 둔다.
3. 「giấy tờ có giá」는 giấy tờ(서류) + có giá(값이 있는) — 꾸밈말이 뒤에 붙는다.

Tiền là tài sản.

돈은 재산이다.

Quyền tác giả cũng là tài sản.

저작권도 재산이다.

문법 là 정의문 · 명사 술어 앞의 là

~~Tài sản vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản.~~ (비문)

Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản.

술어가 명사(vật·tiền …)이면 là가 주어와 술어를 잇는다. 형용사 술어(bình đẳng 평등하다)는 là 없이 바로 온다(3장). 정의 조문은 대개 「A là B」로 시작한다.

한국이라면? ≠ 물건 · 민법 제98조

한국 민법 총칙은 물건을 「유체물 및 전기 기타 관리할 수 있는 자연력」으로 정의하고 권리는 넣지 않는다. 베트남 민법은 권리(quyền tài sản)까지 재산 안에 둔다. 같은 재산이라는 말이 덮는 범위가 다르다.

---

2. động sản 動產 동산 /ɗə̰ʔwŋˀ˩ sa̰ːnˀˋ/ 동산 ★★

읽는 법 động — 끝소리 -ng, 성조 nặng(점) · sản — 끝소리 -n, 성조 hỏi(갈고리)

V4 V5

動 동 → động(ㅇ → -ng), 產 산 → sản. 민법은 동산을 따로 정의하지 않고 부동산이 아닌 재산이라고 적는다(제107조 제2항). 부동산 목록을 먼저 정하고 나머지를 동산으로 돌리는 짜임은 한국 민법과 같다.

쉬운 예

Xe máy là động sản.

오토바이는 동산이다.

실무 예

Tài sản này là động sản hay bất động sản?

이 재산은 동산입니까, 부동산입니까?

원문

> Động sản là những tài sản không phải là bất động sản. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 107 khoản 2 · 공식 원문 · 관보 원판 cb2015-1.pdf 쪽 31
>
> 동산이란 부동산이 아닌 재산을 말한다.

문형

A là những B không phải là C

A란 C가 아닌 B를 말한다

1. những은 복수 표지 — những tài sản = 재산들.
2. không phải là는 명사 술어의 부정이다(「~이 아니다」).
3. 관계절 không phải là bất động sản이 tài sản 뒤에서 꾸민다.

Tiền không phải là bất động sản.

돈은 부동산이 아니다.

> Đây không phải là tài sản chung.
> 이것은 공유 재산이 아니다.

한국이라면? = 동산 · 민법 제99조

한국 민법도 「부동산 이외의 물건은 동산이다」. 부동산을 먼저 정하고 나머지를 동산으로 돌리는 방식이 같다.

---

3. # bất động sản 不動產 부동산 /bət˧ ɗə̰ʔwŋ˨˩ sa̰ːn˧˩/ 부동산 ★★★

읽는 법 bất — 끝소리 -t(입성), 성조 sắc(올림 ˊ) · động — 끝소리 -ng, 성조 nặng(점 ˍ) · sản — 끝소리 -n, 성조 hỏi(갈고리 ˀ)

V2 V4 V5 V6

不 불 → bất. 한국어로는 「부」로 읽지만 본음 불의 ㄹ 받침이 -t로 살아 있다(V2). 입성이라 성조는 sắc이다(V6). 민법 제107조 제1항은 부동산으로 토지(đất đai), 토지에 붙은 집·건축물, 거기에 붙은 그 밖의 재산을 든다.

쉬운 예

Nhà là bất động sản.
집은 부동산이다.

실무 예

Hợp đồng này có liên quan đến bất động sản không?
이 계약은 부동산과 관련됩니까?

원문

> Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai. –
> Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 105 khoản 2 · 공식 원문 · 관보 원판 cb2015-1.pdf 쪽 30
> 재산은 부동산과 동산을 포함한다. 부동산과 동산은 현존 재산일 수도 있고 장래에 형성될 재산일 수도 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tài sản bao gồm bất động sản và động sản.	bao gồm + 열거 — 포함한다	재산은 부동산과 동산을 포함한다
Bất động sản và động sản	둘째 문장 주어	부동산과 동산은
có thể là tài sản hiện có	có thể là — ~일 수 있다	현존 재산일 수도 있고

và tài sản hình thành trong tương lai.	và + 둘째 술어 명사 — 꾸밈말이 뒤	장래에 형성될 재산일 수도 있다

문형

A bao gồm B và C

A는 B와 C를 포함한다

1. bao gồm은 「포함하다」. 뒤에 목록이 온다. 중국어 包含을 뜻으로 옮긴 말이고 한월음 낱말은 아니다(한월음 짝은 bao hàm).
2. 목록이 길면 쉼표로 잇고 마지막 앞에 và를 둔다.
3. 정의(là)와 달리 bao gồm은 범위를 늘어놓는다.

Di sản bao gồm nhà và đất.
유산에는 집과 땅이 포함된다.

Hồ sơ bao gồm hợp đồng và giấy chứng nhận.
서류에는 계약서와 증서가 포함된다.

한국이라면? = 부동산 · 민법 제99조

한국 민법은 「토지 및 그 정착물은 부동산이다」. 토지와 그 정착물이라는 뼈대는 같다. 베트남 조문은 부동산·동산 모두 장래에 형성될 재산일 수 있다고 따로 적는다.

---

4. # sở hữu 所有 소유 /sə̰ːɹ̬ hiʔiw˧˦/ **소유(하다)** ★★★

읽는 법 sở — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리ˀ) · hữu — 끝소리 없음, 성조 ngã(물결 ˜)

V0

所 소 → sở, 有 유 → hữu. 소유권은 quyền sở hữu, 소유자는 chủ sở hữu다. 민법 제158조는 소유권의 권능을 점유(chiếm hữu)·사용(sử dụng)·처분(định đoạt) 셋으로 적는다. 열매를 거두는 일(hoa lợi, lợi tức)은 사용권 정의(제189조) 안에 들어 있다.

쉬운 예

Ai là chủ sở hữu của căn nhà này?
이 집의 소유자는 누구입니까?

실무 예

Ở Hàn Quốc, cá nhân có quyền sở hữu đất.
한국에서는 개인이 토지를 소유할 수 있습니다.

원문

> Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của luật. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 158 · 공식 원문 · 관보 원판 cb2015-1.pdf 쪽 45

소유권은 법률의 규정에 따른 소유자의 재산 점유권·사용권·처분권을 포함한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Quyền sở hữu bao gồm	주어 + bao gồm	소유권은 포함한다
quyền chiếm hữu, quyền sử dụng	열거 ①② — quyền + 꾸밈말	점유권·사용권
và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu	열거 ③ + 목적어 + của	그리고 소유자의 재산 처분권을
theo quy định của luật.	theo quy định của — ~의 규정에 따라	법률의 규정에 따른

문형

quyền + 동사(명사) + 대상

~하는 권리

1. quyền 뒤에 권리의 내용을 붙인다. quyền sở hữu = 소유권.
2. 대상이 있으면 그 뒤에 이어 붙인다. quyền sử dụng đất = 토지사용권.
3. 누구의 권리인지는 맨 끝 của + 사람으로 적는다.

Đây là quyền sở hữu của Nhà nước.
이것은 국가의 소유권이다.

Bị đơn có quyền sử dụng đất này.
피고는 이 토지의 사용권을 가지고 있다.

문법 꾸밈말 뒤 · 소유권은 quyền sở hữu

~~Sở hữu quyền bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt.~~ (비문)

Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt.

한국어 「소유권」은 소유 + 권 순서지만 베트남어는 중심 명사 quyền이 앞에 선다(3장 문법 코너 ③). quyền sử dụng đất도 quyền + sử dụng + đất — 땅을 쓰는 권리다.

한국이라면? ≠ 소유권의 내용 · 민법 제211조

한국 민법은 「법률의 범위내에서 그 소유물을 사용, 수익, 처분할 권리」. 베트남 민법은 수익 대신 점유를 이름으로 내세우고, 수익은 사용권 정의(제189조) 안에 넣었다. 처분은 양쪽 다 있다.

5. # chiếm hữu 占有 점유 /tɕiəm˧˦ hiʔiw˧˦/ **점유(하다)** ★★

읽는 법 chiếm — 끝소리 -m, 성조 sắc(올림 ˊ) · hữu — 끝소리 없음, 성조 ngã(물결 ˜)

V5′ V0

占 점 → chiếm(ㅁ → -m, V5′), 有 유 → hữu. 사전 자형은 佔有다. 민법 제179조는 점유를 권리가 아니라 일(việc)로 정의한다 — 재산을 직접·간접으로 잡고 지배하는 일. 소유자가 아닌 사람의 점유도 점유다(같은 조 제2항).

쉬운 예

Ông ấy đang chiếm hữu căn nhà.

그는 그 집을 점유하고 있다.

실무 예

Bị đơn chiếm hữu tài sản này từ năm nào?

피고는 이 재산을 어느 해부터 점유했습니까?

원문

> Chiếm hữu là việc chủ thể nắm giữ, chi phối tài sản một cách trực tiếp hoặc gián tiếp như chủ thể có quyền đối với tài sản. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 179 khoản 1 · 공식 원문 · 관보 원판 cb2015-1.pdf 쪽 50
>
> 점유란 주체가 그 재산에 권리가 있는 주체처럼 재산을 직접 또는 간접으로 장악·지배하는 일을 말한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
조각	문법	뜻
Chiếm hữu là việc	A là việc — 정의를 일(việc)로 연다	점유란 … 일이다
chủ thể nắm giữ, chi phối tài sản	việc의 내용 — 주어 + 동사 둘 + 목적어	주체가 재산을 장악·지배하는
một cách trực tiếp hoặc gián tiếp	một cách + 형용사 — 부사어	직접 또는 간접으로
như chủ thể có quyền đối với tài sản.	như — ~처럼	재산에 권리가 있는 주체처럼

문형

A là việc + 주어 + 동사

A란 (누가) ~하는 일이다

1. là việc 뒤에 문장 하나가 통째로 온다.

2. 그 문장의 주어(chủ thể)가 먼저, 동사가 뒤다.

3. 동사가 둘이면 쉼표로 잇는다 — nắm giữ, chi phối.

Chiếm hữu là việc nắm giữ tài sản.

점유란 재산을 장악하는 일이다.

Đăng ký là việc ghi nhận quyền.

등록이란 권리를 기재하는 일이다.

한국이라면? ≠ 점유권 · 민법 제192조

한국 민법은 「물건을 사실상 지배하는 자는 점유권이 있다」로 점유를 권리(점유권)로 세운다. 베트남 민법은 점유를 일(việc)로 정의하고, 권리가 있는 주체처럼 지배한다는 요소를 넣는다.

---

6. sử dụng 使用 사용 /sɨ˧˩ zʊ̰ʔŋ˨˩/ 사용(하다) ★★★

읽는 법 sử — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리ˀ) · dụng — 끝소리 -ng, 성조 nặng(점.)

V0 V4

使 사 → sử, 用 용 → dụng(ㅇ → -ng). quyền sử dụng đất(토지사용권)·người sử dụng đất(토지사용자)가 이 장의 중심 낱말이다. 민법 제115조는 토지사용권을 재산권 목록에 지식재산권과 나란히 둔다. 토지사용권이 민법상 재산이 되는 근거 조문이다.

쉬운 예

Tôi sử dụng mảnh đất này.

나는 이 땅을 쓰고 있다.

실무 예

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đâu?

토지사용권 증서는 어디에 있습니까?

원문

Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 115 · 공식 원문 · 관보 원판 cb2015-1.pdf 쪽 32

재산권이란 금전으로 평가할 수 있는 권리로서, 지식재산권 대상에 대한 재산권, 토지사용권, 그 밖의 재산권을 포함한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền,	정의 — 꾸밈말 trị giá được bằng tiền이 뒤	재산권이란 금전으로 평가할 수 있는 권리로서

bao gồm quyền tài sản	bao gồm + 열거 시작	다음을 포함한다 — 재산권
đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ,	đối với — ~에 대한	지식재산권 대상에 대한
quyền sử dụng đất	열거 ② — 토지사용권	토지사용권
và các quyền tài sản khác.	열거 끝 — các … khác	그 밖의 재산권

문형

A là quyền + 꾸밈말, bao gồm B

A란 ~한 권리로서 B를 포함한다

1. 정의(là)와 범위(bao gồm)가 한 문장에 함께 온다.
2. trị giá được bằng tiền = 돈으로 값을 매길 수 있는. được이 가능을 더한다.
3. các … khác = 그 밖의 여러 ….

Quyền sử dụng đất là quyền tài sản.
토지사용권은 재산권이다.

Quyền này trị giá được bằng tiền.
이 권리는 돈으로 값을 매길 수 있다.

한국이라면? + 지상권 · 민법 제279조

한국에는 토지사용권이라는 일반 범주가 없다. 남의 땅을 쓰는 권리는 지상권(「타인의 토지에 건물 기타 공작물이나 수목을 소유하기 위하여 그 토지를 사용하는 권리」)·임차권처럼 따로 있다. 베트남은 모든 토지 이용이 사용권 하나로 모인다.

---

7. định đoạt 定奪 정탈 /dɨ̤ʔŋ˨˩ dwa̰ːʔt˨˩/ 처분(하다) ★★

읽는 법 định — 끝소리 -nh, 성조 nặng(점.) · đoạt — 끝소리 -t(입성), 성조 nặng(점.)

V4 V2 V6 조어

定 정 → định, 奪 탈 → đoạt(ㄹ → -t, 입성 nặng). 낱말 사전에 한자 표제가 없어 구성 한자만 대조했다(조어). 한국어로 정탈이라 읽으면 뜻이 안 잡힌다. 민법 제192조는 처분권을 소유권 이전, 소유권 포기, 소비·폐기의 권리로 정의한다.

쉬운 예 Chủ sở hữu có quyền định đoạt tài sản.
소유자는 재산을 처분할 권리가 있다.

실무 예 Người này có quyền định đoạt phần của mình không?
이 사람은 자기 지분을 처분할 수 있습니까?

원문 > Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền định đoạt phần quyền sở hữu của mình. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 218 khoản 1 · 공식 원문 · 관보 원판 cb2015-1.pdf 쪽 58
> 지분적 공유의 각 공유자는 자기 지분의 소유권을 처분할 권리가 있다.

문형

Mỗi A có quyền + 동사 + B của mình

각 A는 자기의 B를 ~할 권리가 있다

1. mỗi는 「각」. 뒤의 명사는 단수로 받는다.
2. có quyền + 동사 = ~할 권리가 있다.
3. của mình = 자기의. 주어를 다시 가리킨다.

Mỗi bên có quyền định đoạt phần của mình.
각 당사자는 자기 몫을 처분할 수 있다.

Mỗi người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản.
각 상속인은 상속을 포기할 권리가 있다.

한국이라면? = 공유지분의 처분 · 민법 제263조
한국 민법도 「공유자는 그 지분을 처분할 수 있고」. 베트남 민법은 공유를 지분적 공유(sở hữu chung theo phần)와 합유적 공유(sở hữu chung hợp nhất)로 나누고, 이 조항은 앞의 것에 붙는다.

---

8. đất đai /ɗət˧˥ ɗaːj˧˧/ 토지(제도로서의 땅) ★★★

읽는 법 đất — 끝소리 -t(입성), 성조 sắc(올림 ˊ) · đai — 끝소리 없음, 성조 ngang(평)

가짜 친구 · 한국어 **토지(소유의 객체)**와 제도 다름 | 순 베트남어

đất(땅) + đai(옛말 「땅」). 사전 어원란에 한자가 없는 순 베트남어다. 헌법·토지법·민법이 토지를 제도로 말할 때 쓰는 말이고, 법 이름도 Luật Đất đai(토지법)다. 개별 필지의 땅은 đất, 필지는 thửa đất라 한다.

쉬운 예 Đất đai rất quan trọng.
토지는 매우 중요하다.

실무 예

Tranh chấp đất đai có nhiều không?

토지 분쟁이 많습니까?

원문

> Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật. — Hiến pháp 2013 Điều 54 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 52/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 12
>
> 토지는 국가의 특별한 자원이자 나라 발전의 중요한 원천이며, 법에 따라 관리된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia,	A là B — 꾸밈말 đặc biệt·của quốc gia가 뒤	토지는 국가의 특별한 자원이자
nguồn lực quan trọng phát triển đất nước,	둘째 술어 명사(là 생략)	나라 발전의 중요한 원천이며
được quản lý theo pháp luật.	được + 동사 — 수동	법에 따라 관리된다

문형

A là B, C, được + 동사 + theo D

A는 B이자 C이며 D에 따라 ~된다

1. 술어 명사 둘을 쉼표로 잇고 둘째 앞의 là는 생략한다.
2. được + 동사는 수동이다. 주어가 그 일을 받는다.
3. theo pháp luật = 법에 따라.

Đất đai được quản lý theo pháp luật.

토지는 법에 따라 관리된다.

Nhà ở được bảo vệ theo pháp luật.

주택은 법에 따라 보호된다.

한국이라면? ≠ 토지소유권 · 민법 제212조

한국 민법은 「토지의 소유권은 정당한 이익있는 범위내에서 토지의 상하에 미친다」 고 하여 토지를 소유권의 객체로 둔다. 베트남 헌법은 토지를 국가의 자원으로 적고, 개인에게는 사용권만 준다.

---

9. **đất** /dət1/ **땅, 토지(필지)** ★★★

읽는 법 đất — 끝소리 -t(입성), 성조 sắc(올림 ´)

순 베트남어

한 음절 순 베트남어다. 끝소리 -t에 성조 sắc이 붙는 것은 한자어가 아니어도 같은 맞춤법 규칙이다. đất ở(주거용지)·đất nông nghiệp(농지)처럼 뒤에 용도를 붙인다. 아래 민법 제503조는 토지사용권 이전의 효력이 등록 때 생긴다고 정한다.

쉬운 예

Mảnh đất này rộng.

이 땅은 넓다.

실무 예

Việc chuyển quyền sử dụng đất đã được đăng ký chưa?

토지사용권 이전은 등록되었습니까?

원문

> Việc chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký theo quy định của Luật đất đai. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 503 · 공식 원문 · 관보 원판 cb2015-2.pdf 쪽 32
>
> 토지사용권의 이전은 토지법의 규정에 따른 등록 시점부터 효력이 생긴다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
조각	문법	뜻
Việc chuyển quyền sử dụng đất	주어 — việc + 동사구(명사화)	토지사용권의 이전은
có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký	có hiệu lực kể từ — ~부터 효력이 있다	등록 시점부터 효력이 생긴다
theo quy định của Luật đất đai.	theo quy định của + 법 이름	토지법의 규정에 따른

문형

A có hiệu lực kể từ B

A는 B부터 효력이 생긴다

1. có hiệu lực = 효력이 있다(생긴다).
2. kể từ + 시점 = ~부터.
3. 시점 명사 thời điểm 뒤에 무엇의 시점인지를 붙인다 — thời điểm đăng ký.

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

계약은 서명한 날부터 효력이 생긴다.

> Quyết định có hiệu lực kể từ hôm nay.
> 결정은 오늘부터 효력이 있다.

문법 kể từ · kể từ + 시점 — ~부터

~~Việc chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực từ kể thời điểm đăng ký.~~ (비문)

Việc chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký.

kể từ는 두 낱말이 한 덩어리로 「~부터」 다. 순서를 바꾸지 않는다. 기간 조문에서 kể từ ngày …(…일부터)로 자주 나온다(10장 숫자 코너).

한국이라면? = 부동산 물권변동 · 민법 제186조

한국 민법도 「등기하여야 그 효력이 생긴다」. 공적 장부에 올려야 효력이 생기는 짜임이 같다. 다만 베트남에서 옮겨지는 것은 토지사용권이다. 52/2021/AL은 등록 전 증여자가 죽은 사안에서 증여 계약의 효력을 인정했다.

---

10. chuyển nhượng 轉讓 전양 /tɕwiə̯nˀ ɲiə̯ʔŋˀ/ 양도(하다) ★★★

읽는 법 chuyển — 끝소리 -n, 성조 hỏi(갈고리ˀ) · nhượng — 끝소리 -ng, 성조 nặng(점.)

V5 V4

轉 전 → chuyển, 讓 양 → nhượng. 한국어 「전양」은 쓰지 않는 말이고 뜻은 양도다. 토지사용권 매매는 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất(토지사용권 양도 계약)이라 부른다. 넘겨받는 쪽은 nhận chuyển nhượng이다(02/2016/AL).

쉬운 예

Anh ấy đã chuyển nhượng mảnh đất.
그는 그 땅(의 사용권)을 양도했다.

실무 예

Hợp đồng chuyển nhượng đã được công chứng chưa?
양도 계약은 공증을 받았습니까?

원문

> Chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người khác thông qua hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. — Luật Đất đai 31/2024/QH15 Điều 3 khoản 12 · 공식 원문 · 통합본 44/VBHN-VPQH(2026) — 제3조는 PDF 쪽 4에서 시작(제12항은 같은 조 안)
>
> 토지사용권 이전이란 토지사용권의 교환·양도·상속·증여, 토지사용권에 의한 출자의 형식으로 토지사용권을 한 사람에게서 다른 사람에게 넘기는 일을 말한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Chuyển quyền sử dụng đất là việc	정의 — A là việc	토지사용권 이전이란 … 일이다
chuyển giao quyền sử dụng đất	việc의 내용 — 동사 + 목적어	토지사용권을 넘기는
từ người này sang người khác	từ … sang … — ~에서 ~로	한 사람에게서 다른 사람에게
thông qua hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế,	thông qua — ~을 통해 + 열거	교환·양도·상속
tặng cho quyền sử dụng đất,	열거 계속	토지사용권 증여
góp vốn bằng quyền sử dụng đất.	열거 끝 — bằng + 수단	토지사용권에 의한 출자의 형식으로

문형

chuyển + 명사 + từ A sang B

~을 A에서 B로 옮기다

1. chuyển(轉)은 「옮기다」. 무엇을 옮기는지가 바로 뒤에 온다.
2. từ A sang B = A에서 B로. 사람·장소 어디에나 쓴다.
3. nhận chuyển nhượng = 양도를 받다(양수).

Ông A chuyển nhượng đất cho bà B.
A씨가 B씨에게 토지(사용권)를 양도한다.

Bà B nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
B씨가 토지사용권을 양수한다.

한국이라면? = 양도 · 민법 제449조

한국 민법도 양도라는 말을 쓴다 — 「채권은 양도할 수 있다」. 낱말의 뜻은 같다. 베트남어에서는 토지사용권·지분·지식재산권처럼 권리를 넘길 때 이 말이 두루 쓰인다.

---

11. # thu hồi 收回 수회 /tʰu˧˧ hoj˨˩/ **회수(하다) — 국가의 토지 회수** ★★★

읽는 법 thu — 끝소리 없음, 성조 ngang(평) · hồi — 끝소리 없음, 성조 huyền(내림 `)

V0

收 수 → thu, 回 회 → hồi. 한국어 회수(回收)와 글자 순서가 거꾸로다. 국가가 토지사용권을 거두어들이는 일이 thu hồi đất다. 토지법 제3조 제35항은 이를 사용권을 되거두는 결정으로 정의한다. 공공 목적의 회수(헌법 제54조 제3항)는 한국의 공용수용에 대응한다. 다만 토지법은 위법 사용에 따른 회수(제81조)도 thu hồi đất라 부르고, 보상하지 않는 경우(제101조)도 둔다.

쉬운 예

Nhà nước thu hồi đất.

국가가 토지를 회수한다.

실무 예

Khi thu hồi đất, người dân có được bồi thường không?

토지를 회수할 때 주민은 보상을 받습니까?

원문

> Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Việc thu hồi đất phải công khai, minh bạch và được bồi thường theo quy định của pháp luật. — Hiến pháp 2013 Điều 54 khoản 3 · 공식 원문 · 통합본 52/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 12 — 제54조 제3항 전문(두 문장)
>
> 국가는 법률이 정한 꼭 필요한 경우에 국방·안보의 목적으로, 또는 국가·공공의 이익을 위한 경제·사회 발전을 위하여 조직·개인이 사용 중인 토지를 회수한다. 토지 회수는 공개적·투명하게 하고, 법의 규정에 따라 보상되어야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Nhà nước thu hồi đất	주어 + 동사 + 목적어	국가는 토지를 회수한다
do tổ chức, cá nhân đang sử dụng	đất를 꾸미는 관계절 — do + 행위자	조직·개인이 사용 중인
trong trường hợp thật cần thiết do luật định	trong trường hợp — 경우	법률이 정한 꼭 필요한 경우에
vì mục đích quốc phòng, an ninh;	vì — 목적 ①	국방·안보의 목적으로
phát triển kinh tế - xã hội	목적 ② — vì가 이어진다	경제·사회 발전
vì lợi ích quốc gia, công cộng.	vì — 이익	국가·공공의 이익을 위한

Việc thu hồi đất phải công khai, minh bạch	둘째 문장 — việc 주어 + phải	토지 회수는 공개적·투명해야 하고
và được bồi thường theo quy định của pháp luật.	được + 동사 — 이익의 수동	법에 따라 보상되어야 한다

문형

Việc + 동사구 + phải + 형용사

~하는 일은 ~해야 한다

1. việc + 동사구가 주어가 된다 — việc thu hồi đất = 토지 회수.
2. phải 뒤에 형용사도 바로 온다 — phải công khai = 공개적이어야 한다.
3. 형용사 둘은 쉼표로 잇는다 — công khai, minh bạch.

Việc xét xử phải công khai.
재판은 공개되어야 한다.

Việc bồi thường phải kịp thời.
보상은 제때 이루어져야 한다.

문법 được·bị · 보상은 được bồi thường

~~Việc thu hồi đất phải công khai, minh bạch và bị bồi thường theo quy định của pháp luật.~~ (부자연)

Việc thu hồi đất phải công khai, minh bạch và được bồi thường theo quy định của pháp luật.

bị는 받는 쪽에 불리한 일, được은 이로운 일에 붙는다(4장). 보상은 받는 쪽에 이로우니 được이다. 헌법 제54조 제3항의 앞 문장(Nhà nước thu hồi đất …)은 국가가 주어라 thu hồi가 능동이다. 이 문장의 주어는 Việc thu hồi đất(토지 회수라는 일)이고, được bồi thường은 회수에 따르는 보상을 받는다는 뜻이다.

한국이라면? = 공용수용 · 대한민국헌법 제23조

한국 헌법은 「공공필요에 의한 재산권의 수용 · 사용 또는 제한 및 그에 대한 보상은 법률로써 하되, 정당한 보상을 지급하여야 한다」. 공공 목적·법률 근거·보상이라는 뼈대가 같다. 베트남 쪽은 국방·안보와 경제·사회 발전을 목적으로 적는다. 이 대응은 공공 목적 회수에 한한다.

12. **toàn dân** 全民 전민 /twaːnˌ zən˧˧/ **전인민, 온 국민** ★★★

읽는 법 toàn — 끝소리 -n, 성조 huyền(내림 `) · dân — 끝소리 -n, 성조 ngang(평)

V5

全 전 → toàn, 民 민 → dân. 두 글자 모두 ㄴ 받침이 -n이다(V5). sở hữu toàn dân은 「소유 + 전인민」 — 꾸밈말 toàn dân이 뒤에 붙어 전인민 소유가 된다. 전인민 소유 재산은 국가가 소유자를 대표한다(민법 제198조).

쉬운 예

Đây là tài sản của toàn dân.

이것은 온 인민의 재산이다.

실무 예

Ở Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu toàn dân phải không?

베트남에서 토지는 전인민 소유입니까?

원문

> Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đại diện, thực hiện quyền của chủ sở hữu đối với tài sản thuộc sở hữu toàn dân. –
>
> Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 198 khoản 1 · 공식 원문 · 관보 원판 cb2015-1.pdf 쪽 54
>
> 베트남 사회주의공화국 국가는 전인민 소유에 속하는 재산에 대하여 소유자를 대표하고 소유자의 권리를 행사한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam	주어 — 국가의 정식 이름	베트남 사회주의공화국 국가는
là đại diện, thực hiện quyền của chủ sở hữu	là đại diện + 동사 — 대표하고 행사한다	소유자를 대표하고 소유자의 권리를 행사한다
đối với tài sản thuộc sở hữu toàn dân.	đối với + 대상 — thuộc ~에 속하는	전인민 소유에 속하는 재산에 대하여

문형

A thuộc sở hữu B

A는 B의 소유에 속한다

1. thuộc = ~에 속하다. 뒤에 명사구.
2. sở hữu + 누구 = 누구의 소유. sở hữu riêng(단독 소유)·sở hữu chung(공유)도 같은 꼴.
3. 「tài sản thuộc sở hữu toàn dân」은 명사구 — 전인민 소유 재산.

Căn nhà này thuộc sở hữu chung.

이 집은 공유에 속한다.

Tài sản này thuộc sở hữu riêng của bà ấy.

이 재산은 그녀의 단독 소유다.

문법 꾸밈말 뒤 · 전인민 소유는 sở hữu toàn dân

~~Đất đai thuộc toàn dân sở hữu.~~ (비문)

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân.

thuộc(~에 속하다) 뒤에는 명사구가 온다. 명사구 안에서는 중심 명사 sở hữu가 앞, 누구의 소유인지를 말하는 toàn dân이 뒤다. 한국어 어순대로 toàn dân을 앞에 두면 문장이 깨진다.

한국이라면? ≠ 재산권 보장 · 대한민국헌법 제23조

한국 헌법은 「모든 국민의 재산권은 보장된다」로 개인의 소유를 출발점에 둔다. 베트남 헌법 제53조는 토지·자원을 전인민 소유로 정하고 개인 소유 대상(제32조)과 나눈다.

---

13. quản lý 管理 관리 /kwa̰ːn˧˩ li˧˥/ 관리(하다) ★★

읽는 법 quản — 끝소리 -n, 성조 hỏi(갈고리ˀ) · lý — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ˊ)

V5 V0

管 관 → quản, 理 리 → lý. en.wiktionary 표제는 quản lí(i로 적음)다. 같은 낱말이다. thống nhất quản lý(통일적으로 관리하다)는 헌법 제53조·토지법 제12조·민법 제198조에 되풀이되는 묶음이다.

쉬운 예

Ai quản lý tài sản này?

이 재산은 누가 관리합니까?

실무 예

Ở Hàn Quốc, cơ quan nào quản lý đất của Nhà nước?

한국에서는 어느 기관이 국유지를 관리합니까?

원문

> Chính phủ thống nhất quản lý và bảo đảm sử dụng đúng mục đích, hiệu quả và tiết kiệm tài sản thuộc sở hữu toàn dân. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 198 khoản 2 · 공식 원문 · 관보 원판 cb2015-1.pdf 쪽 54
>
> 정부는 전인민 소유 재산을 통일적으로 관리하고, 그것이 목적에 맞게 효율적·절약적으로 사용되도록 보장한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Chính phủ thống nhất quản lý	주어 + 부사 thống nhất + 동사	정부는 통일적으로 관리하고
và bảo đảm sử dụng đúng mục đích,	và + 둘째 동사 bảo đảm + 내용	목적에 맞게 사용되도록 보장한다

hiệu quả và tiết kiệm	sử dụng을 꾸미는 말 계속	효율적·절약적으로
tài sản thuộc sở hữu toàn dân.	두 동사의 공통 목적어	전인민 소유 재산을

문형

A thống nhất quản lý B

A는 B를 통일적으로 관리한다

1. thống nhất(統一)가 동사 앞에서 「통일적으로」 가 된다.
2. quản lý의 목적어는 동사 바로 뒤, 여기서는 문장 끝에 온다.
3. bảo đảm + 동사 = ~하도록 보장하다.

Nhà nước thống nhất quản lý đất đai.
국가는 토지를 통일적으로 관리한다.

Tòa án bảo đảm xét xử đúng pháp luật.
법원은 법에 맞는 재판을 보장한다.

한국이라면? ≠ 국토의 보호 · 대한민국헌법 제120조

한국 헌법은 「국토와 자원은 국가의 보호를 받으며」 국가가 개발·이용 계획을 세운다고 적는다. 베트남은 국가가 소유자를 대표하고 정부가 통일적으로 관리한다. 국가의 자리가 계획자냐 소유 대표자냐가 다르다.

---

14. # nhà ở /ɲaː˨˩ əː˨˩/ 주택 ★★

읽는 법 nhà — 끝소리 없음, 성조 huyền(내림 `) · ở — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리 ̉)

순 베트남어

nhà(집) + ở(살다) — 사는 집. 순 베트남어다. 헌법 제32조 제1항은 nhà ở를 개인이 소유할 수 있는 재산 목록에 넣는다. 그래서 베트남에서는 집은 소유하고 그 밑의 땅은 사용권으로 가지는 모습이 생긴다.

쉬운 예 Đây là nhà ở của gia đình tôi.
여기가 우리 가족이 사는 집이다.

실무 예 Người nước ngoài có được sở hữu nhà ở không?
외국인도 주택을 소유할 수 있습니까?

원문

Mọi người có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn góp trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế khác. — Hiến pháp 2013 Điều 32 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 52/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 9

모든 사람은 합법적 소득, 저축한 재물, 주택, 생활 수단, 생산 수단, 기업이나 그 밖의 경제 조직의 출자 지분을 소유할 권리가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Mọi người có quyền sở hữu về	주어 + có quyền + 동사 + về	모든 사람은 … 소유할 권리가 있다
thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở,	열거 ①~③	합법적 소득, 저축한 재물, 주택
tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất,	열거 ④⑤	생활 수단, 생산 수단
phần vốn góp trong doanh nghiệp	열거 ⑥	기업의 출자 지분
hoặc trong các tổ chức kinh tế khác.	hoặc — 또는	또는 그 밖의 경제 조직의

문형

A có quyền sở hữu về B

A는 B를 소유할 권리가 있다

1. có quyền + 동사 = ~할 권리가 있다.
2. về + 대상 = ~에 관하여. 소유의 대상을 이끈다.
3. mọi người = 모든 사람. 헌법 기본권 조문의 첫머리(13장).

Mọi người có quyền sở hữu nhà ở.
모든 사람은 주택을 소유할 권리가 있다.

Công dân có quyền có nơi ở hợp pháp.
공민은 합법적인 거처를 가질 권리가 있다.

한국이라면? ≠ 주거 · 대한민국헌법 제35조

한국 헌법은 「국가는 주택개발정책등을 통하여 모든 국민이 쾌적한 주거생활을 할 수 있도록 노력하여야 한다」로 주거를 국가 정책의 목표로 적는다. 베트남 헌법은 주택을 사유재산 목록에 넣고, 토지는 따로 전인민 소유로 둔다.

---

15. # ngay tình /ŋaj˧˧ tḭŋ˨˩/ 선의(善意) ★★★

읽는 법 ngay — 끝소리 없음, 성조 ngang(평) · tình — 끝소리 -nh, 성조 huyền(내림 `)

혼종

혼종 낱말이다. ngay(「곧은」) + tình(情). ngay의 어원은 이 책이 따로 확인하지 않았다. 한국 법률어 선의에 대응하는 말이 한자어 thiện ý가 아니라 한쪽만 한자어인 말이다. 반대말은 không ngay tình(악의, 제181조). người thứ ba ngay tình은 선의의 제3자다(제133조).

쉬운 예

Ông ấy là người ngay tình.

그는 선의의 사람이다.

실무 예

Người mua có ngay tình không?

매수인은 선의였습니까?

원문

> Chiếm hữu ngay tình là việc chiếm hữu mà người chiếm hữu có căn cứ để tin rằng mình có quyền đối với tài sản đang chiếm hữu. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 180 · 공식 원문 · 관보 원판 cb2015-1.pdf 쪽 51
>
> 선의의 점유란 점유자가 점유 중인 재산에 대하여 자기에게 권리가 있다고 믿을 근거가 있는 점유를 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Chiếm hữu ngay tình là việc chiếm hữu	정의 — 꾸밈말 ngay tình이 뒤	선의의 점유란 … 점유를 말한다
mà người chiếm hữu có căn cứ	관계절 mà — ~하는	점유자가 근거가 있는
để tin rằng mình có quyền	để + 동사 — ~할; tin rằng = ~라고 믿다	자기에게 권리가 있다고 믿을
đối với tài sản đang chiếm hữu.	đang — 진행 중	점유 중인 재산에 대하여

문형

A mà B có căn cứ để tin rằng C

B가 C라고 믿을 근거가 있는 A

1. mà는 앞 명사를 꾸미는 관계절을 연다(8장).
2. có căn cứ để + 동사 = ~할 근거가 있다.
3. tin rằng + 문장 = ~라고 믿다. rằng이 인용을 연다.

Người mua tin rằng mình có quyền.
매수인은 자기에게 권리가 있다고 믿었다.

Bị đơn có căn cứ để tin rằng hợp đồng có hiệu lực.
피고에게는 계약이 유효하다고 믿을 근거가 있다.

문법 không + 꾸밈말 · 악의는 không ngay tình

~~Chiếm hữu ngay tình không là việc chiếm hữu mà người chiếm hữu biết rằng mình không có quyền.~~ (비문)

Chiếm hữu không ngay tình là việc chiếm hữu mà người chiếm hữu biết rằng mình không có quyền.

부정 không은 부정하는 말 바로 앞에 선다. 민법 제181조 표제가 Chiếm hữu không ngay tình(악의의 점유)이다. 한국어처럼 뒤에 붙이면 문장이 깨진다.

한국이라면? = 선의 추정 · 민법 제197조

한국 민법은 「점유자는 소유의 의사로 선의, 평온 및 공연하게 점유한 것으로 추정한다」. 베트남 민법 제184조 제1항도 점유자를 선의로 추정하고, 악의를 주장하는 쪽에 증명을 지운다.

---

16. # chứng nhận 證認 증인 /tɕɨŋ˧˦ ɲə̰ʔn˨˩/ **증명(하다), 인증** ★★

읽는 법 chứng — 끝소리 -ng, 성조 sắc(올림 ˊ) · nhận — 끝소리 -n, 성조 nặng(점 ˍ)

V4 V5 가짜 친구 · 한국어 **증인(證人 — 증언하는 사람)**과 한자 오독

證 증 → chứng, 認 인 → nhận. 한국어 증인(證人 — 증언하는 사람)과 소리가 같지만 글자가 다르다. 증언하는 사람은 người làm chứng이다. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất는 토지사용권 증서, 곧 국가가 사용권을 확인해 내주는 문서다.

쉬운 예 Đây là giấy chứng nhận.
이것이 증명서다.

실무 예

Ai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

토지사용권 증서는 누가 발급합니까?

원문

Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu cho người đang sử dụng đất ổn định đối với thửa đất xác định theo quy định của Luật này. — Luật Đất đai 31/2024/QH15 Điều 3 khoản 33 · 공식 원문 · 통합본 44/VBHN-VPQH(2026) — 제3조는 PDF 쪽 4에서 시작(제33항은 같은 조 안)

국가의 토지사용권 인정이란 권한 있는 국가기관이 이 법의 규정에 따라 특정 필지를 안정적으로 사용하고 있는 사람에게 토지사용권·토지 부착 재산 소유권 증서를 처음으로 발급하는 일을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất là việc	정의 — 주어 문장 + là việc	국가의 토지사용권 인정이란 … 일이다
cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp	việc의 주어 + 동사 cấp(발급하다)	권한 있는 국가기관이 발급하는
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,	목적어 — 증서 이름 ①	토지사용권
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất	증서 이름 ②	토지 부착 재산 소유권 증서를
lần đầu cho người đang sử dụng đất ổn định	lần đầu + cho + 받는 사람	안정적으로 사용 중인 사람에게 처음으로
đối với thửa đất xác định	đối với — 대상 필지	특정 필지에 대하여
theo quy định của Luật này.	theo quy định của	이 법의 규정에 따라

문형

cấp + 문서 + cho + 사람

사람에게 문서를 발급하다

1. cấp(給)은 「발급하다」. 문서 이름이 바로 뒤에 온다.
2. cho + 사람 = ~에게.

3. 문서 이름이 길어도 Giấy chứng nhận + 무엇의 증서 순서다.

Cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận cho ông A.

국가기관이 A씨에게 증서를 발급한다.

Giấy chứng nhận này được cấp lần đầu.

이 증서는 처음 발급된 것이다.

한국이라면? ≠ 등기 · 부동산등기법 제3조

한국 등기는 부동산의 표시와 소유권·지상권·저당권 등 권리의 변동을 공적 장부에 적는다(부동산등기법 제3조). 베트남은 국가가 사용자에게 증서를 내준다. 증서가 사람 손에 있다는 점이 다르다.

---

17. # hạn chế 限制 한제 /hạːʔnˌ tɕe˧˥/ **제한(하다)** ★★

읽는 법 hạn — 끝소리 -n, 성조 nặng(점) · chế — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ´)

V5 V0

限 한 → hạn, 制 제 → chế. 한국어 제한(制限)과 글자 순서가 거꾸로다. 둘 다 쓰이는 말을 한쪽 순서로 굳힌 경우다. bị hạn chế(제한당하다)처럼 bị와 자주 묶인다.

쉬운 예 Quyền này bị hạn chế.

이 권리는 제한된다.

실무 예 Luật nào hạn chế quyền định đoạt?

어느 법이 처분권을 제한합니까?

원문

> Quyền định đoạt chỉ bị hạn chế trong trường hợp do luật quy định.
>
> — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 196 khoản 1 · 공식 원문 · 관보 원판 cb2015-1.pdf 쪽 53
>
> 처분권은 법률이 정한 경우에만 제한된다.

문형

A chỉ bị + 동사 + trong trường hợp B

A는 B인 경우에만 ~된다

1. chỉ = 「~만」. 동사구 앞에 놓는다.
2. bị + 동사 = 불이익의 수동(4장).
3. trong trường hợp do luật quy định = 법률이 정한 경우에.

Quyền này chỉ bị hạn chế khi có quyết định của Tòa án.

이 권리는 법원의 결정이 있을 때에만 제한된다.

> Tài sản chỉ bị thu hồi trong trường hợp do luật định.
> 재산은 법률이 정한 경우에만 회수된다.

문법 한자 순서 · 制限 → hạn chế

~~Quyền định đoạt chỉ bị chế hạn trong trường hợp do luật quy định.~~ (표기 오류)

Quyền định đoạt chỉ bị hạn chế trong trường hợp do luật quy định.

한국어 제한을 글자째 옮기면 chế hạn이 된다. 베트남어는 hạn chế로 굳었다. 이 장의 thu hồi(收回 ↔ 회수)도 같다. 한국 한자어에서 순서를 거꾸로 짐작하지 말고 낱말째 익힌다.

한국이라면? = 재산권의 한계 · 대한민국헌법 제23조

한국 헌법도 재산권의 「내용과 한계는 법률로 정한다」. 제한은 법률로만 한다는 뼈대가 같다. 베트남 조문은 chỉ(~에만)로 그 범위를 한 번 더 좁힌다.

---

18. hiện vật 現物 현물 /hiə̰ʔnˀ˩ və̰ʔtˀ˩/ 현물 ★

읽는 법 hiện — 끝소리 -n, 성조 nặng(점) · vật — 끝소리 -t(입성), 성조 nặng(점)

V5 V2 V6

現 현 → hiện, 物 물 → vật(ㄹ → -t, 입성 nặng). 소리·뜻 모두 한국어 현물이다. 돈(tiền)과 짝을 이루어 bằng hiện vật(현물로)·bằng tiền(금전으로)으로 나온다. 이혼 때 공유재산 분할 조문(10장)에도 같은 말이 쓰인다.

쉬운 예

Họ trả bằng hiện vật.
그들은 현물로 지급한다.

실무 예

Tài sản có thể chia bằng hiện vật không?
재산을 현물로 나눌 수 있습니까?

원문

> Tiền thuê khoán có thể bằng hiện vật, bằng tiền hoặc bằng việc thực hiện một công việc. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 488 khoản 1 · 공식 원문 · 관보 원판 cb2015-2.pdf 쪽 28
> 도급 임차료는 현물, 금전 또는 일정한 일의 수행으로 할 수 있다.

문형

bằng A, bằng B hoặc bằng C

A로, B로 또는 C로

1. bằng + 명사 = ~로(수단·재료).
2. bằng을 항목마다 되풀이한다.

> 3. 마지막 항목 앞에 hoặc(또는)을 둔다.
>
> Có thể trả bằng tiền hoặc bằng hiện vật.
> 금전 또는 현물로 지급할 수 있다.
>
> Hợp đồng được lập bằng văn bản.
> 계약은 서면으로 작성된다.

한국이라면? = 현물분할 · 민법 제269조

한국 민법도 공유물 분할에서 「현물로 분할할 수 없거나」 가액이 크게 줄 염려가 있으면 경매를 명할 수 있다고 한다. 현물과 금전을 나란히 놓는 생각이 같다.

한국이라면? — 토지·소유·점유

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 베트남 쪽은 헌법 통합본 52/VBHN-VPQH(2025)·민법 2015 관보 원판·토지법 통합본 44/VBHN-VPQH(2026), 한국 쪽은 2026. 10. 현재 조문이다.

	베트남	한국	차이
≠	Đất đai … là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý	재산권 보장 (대한민국헌법 제23조 제1항)	베트남 헌법 제53조·민법 제197조. 한국은 「모든 국민의 재산권은 보장된다」에서 출발하고 토지도 사유한다. 베트남 토지는 전인민 소유이고 국가가 소유자를 대표한다.
≠	Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất	부동산 물권변동 (민법 제186조)	베트남 헌법 제54조 제2항. 국가가 배정·임대·인정으로 사용권을 내주고, 사용자는 그 사용권을 넘긴다. 한국에서는 소유권 자체가 거래되고 「등기하여야 그 효력이 생긴다」.
+	quyền tài sản … quyền sử dụng đất	지상권 등 개별 용익물권 (민법 제279조)	베트남 민법 제115조는 토지사용권을 재산권으로 지식재산권과 나란히 적는다. 한국에는 토지사용권이라는 일반 범주가 없고 지상권·전세권·임차권이 따로 있다.

=	Nhà nước thu hồi đất … trong trường hợp thật cần thiết do luật định	공용수용과 정당보상 (대한민국헌법 제23조 제3항)	베트남 헌법 제54조 제3항. 공공 목적·법률 근거·보상이라는 구조가 같다. 한국은 「정당한 보상을 지급하여야 한다」, 베트남은 공개·투명과 법에 따른 보상을 적는다.
+	Án lệ về quyền sử dụng đất	(해당 제도 없음 — 판례의 지위가 다르다)	AI가 án lệ 90건의 제목을 세어 토지 관련 18건(20%)을 찾았다(부록 G, 제목에 đất 또는 토지·땅이 든 것). 한국에는 대법원이 공식 선정·공포하는 판례 제도가 없다(16장).
≠	Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản	물건의 정의 (민법 제98조)	베트남 민법 제105조 제1항. 한국 민법 총칙의 물건은 「유체물 및 전기 기타 관리할 수 있는 자연력」이고 권리는 들어가지 않는다.
≠	Chiếm hữu là việc chủ thể nắm giữ, chi phối tài sản	점유권 (민법 제192조)	베트남 민법 제179조. 한국은 「물건을 사실상 지배하는 자는 점유권이 있다」로 점유를 권리로 세운다. 베트남은 점유를 일(việc)로 정의한다.
≠	giao dịch … với người thứ ba ngay tình … vẫn có hiệu lực	선의취득 (민법 제249조)	베트남 민법 제133조 제1항은 등록이 필요 없는 재산이 선의의 제3자에게 넘어가면 무효 거래 뒤의 거래도 유효하다고 하고(제167조의 경우는 제외), 제2항은 등록된 재산에 대한 보호를 따로 둔다. 한국의 선의취득 조문은 「동산」에 한정된다.
≠	ngay tình, liên tục, công khai trong thời hạn 10 năm đối với động sản, 30 năm đối với bất động sản	점유취득시효 (민법 제245조)	베트남 민법 제236조는 선의·계속·공연한 점유로 동산 10년, 부동산 30년. 한국은 「20년간 소유의 의사로 평온, 공연하게 부동산을 점유하는 자는 등기함으로써 그 소유권을 취득한다」. 기간과 선의 요건이 다르다.

가짜 친구 · đất đai·tài sản — 같은 말, 다른 제도

tài sản(財產)은 한국어 재산과 소리도 뜻도 같다. 가짜 친구가 아니라 대조용 짝으로 둔다. 다만 민법 제105조의 재산에는 토지사용권 같은 재산권(quyền tài sản)이 들어간다.

đất đai는 한자가 없는 순 베트남어다. 한국어로는 토지로 옮기면 되지만, 그 토지는 누구도 사유할 수 없는 전인민 소유의 땅이다. 낱말은 맞게 옮겨도 제도가 다르다.

그래서 계약서·판결의 chuyển nhượng đất(토지 양도)는 실은 토지사용권의 양도다. 원문이 quyền sử dụng đất를 줄여 đất라고만 써도, 번역에서는 사용권이라는 말을 살린다.

아래 헌법 제53조는 민법 제197조와 글자가 같다. 헌법 조문을 민법이 그대로 옮겨 실었다.

> Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. — Hiến pháp 2013 Điều 53 · 공식 원문 · 통합본 52/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 12 — 헌법 조문은 항 번호 없음
> 토지, 수자원, 광물자원, 해역·공역의 자원, 그 밖의 천연자원과 국가가 투자·관리하는 재산은 국가가 소유자를 대표하고 통일적으로 관리하는 전인민 소유의 공공재산이다.

요령 đất·đất đai를 토지로 옮길 때 한 번 더 묻는다 — 소유권인가, 사용권인가. 토지 자체는 전인민 소유이고 개인·조직이 거래하는 것은 사용권이니, 거래 문장에서는 사용권이라는 말을 살린다.

명사화 — việc·sự 로 동사를 명사로

동사구 앞에 việc을 두면 「~하는 일」이라는 명사가 되고, 문장의 주어·목적어 자리에 들어간다. sự는 동사·형용사를 추상 명사로 만든다. 정의 조문의 「A là việc …」 꼴은 토지법 제3조 정의 49개 가운데 20개, 혼인가족법 제3조 정의 25개 가운데 14개였다.

- 베트남어 동사는 모양이 바뀌지 않는다. 한국어처럼 -기·-ㅁ·-는 것을 붙여 명사로 만들 수 없으니, 앞에 명사 하나를 세운다. 그 자리에 가장 자주 오는 것이 việc(役 — 일)이다.
- việc + 동사구는 구체적인 행위 하나를 가리킨다. Việc thu hồi đất(토지 회수), việc chuyển quyền sử dụng đất(토지사용권 이전). 조문 첫머리 주어로 많이 나온다.
- 정의 조문은 「A là việc …」로 쓴다. A가 행위일 때다. 점유(제179조), 선의의 점유(제180조), 토지사용권 이전(토지법 제3조 제12항)이 모두 이 꼴이다.
- sự + 동사·형용사는 더 추상적인 명사다. sự thỏa thuận(합의), sự đồng ý(동의). 토지법 제3조에서 「là sự …」 정의는 둘뿐이었고, 둘 다 sự thỏa thuận giữa các bên(당사자 사이의 합의)이었다(제22·26항).
- 셈은 이렇게 했다. 토지법 통합본 제3조의 항을 하나씩 보고 là 바로 뒤의 낱말을 세었다(2026-10-28). việc 20, bản đồ(지도) 3, sự 2, 나머지는 명사 정의. 혼인가족법 제3조는 việc 14, quan hệ(관계) 2. 두 조 밖의 조문은 세지 않았다.
- việc과 sự는 dân sự(民事)·hình sự(刑事)의 sự(事)와 다른 쓰임이다. 낱말 안의 sự는 명사화 표지가 아니다.

표로 보기

꼴	자르기	뜻
việc + 동사구	việc thu hồi đất	토지 회수(하는 일)
A là việc + 문장	Chiếm hữu là việc chủ thể nắm giữ …	점유란 주체가 … 장악하는 일이다
Việc + 동사구 + 술어	Việc chuyển quyền … có hiệu lực …	이전은 … 효력이 생긴다
bằng việc + 동사구	bằng việc thực hiện một công việc	일을 함으로써
sự + 동사	sự thỏa thuận giữa các bên	당사자 사이의 합의
sự + 동사(동의)	sự đồng ý của người đó	그 사람의 동의

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

Việc thu hồi đất phải công khai, minh bạch

명사화 표지 — 「~하는 일」 / 동사 + 목적어 — 토지를 회수하다 / ~해야 한다 / 형용사 둘 — 공개적·투명

토지 회수는 공개적·투명해야 한다. (헌법 제54조 제3항 뒷문장 — 분해용 발췌. 원문은 và được bồi thường theo quy định của pháp luật로 이어진다)

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên

주어 — 동사구가 그대로 주어(정의 표제) / 정의 / sự + 동사 — 합의 / 당사자 사이의

토지사용권에 의한 출자는 당사자 사이의 합의다. (토지법 제3조 제22항 앞부분 — 분해용 발췌. 원문은 về chuyển quyền sử dụng đất …로 합의의 내용을 이어 적는다)

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Thu hồi đất việc phải công khai.~~	Việc thu hồi đất phải công khai.	việc은 동사구 앞에 선다. 한국어 「회수하는 일」의 순서대로 뒤에 붙이지 않는다.
~~dân sự의 sự를 명사화 표지로 읽는다~~	dân sự = 民事(민사) 한 낱말	sự(事)가 한자어 안에 들어 있으면 낱말의 일부다. 명사화 sự는 동사·형용사 앞에 따로 선다.
~~Chiếm hữu là việc nắm giữ, chi phối tài sản là.~~	Chiếm hữu là việc nắm giữ, chi phối tài sản.	là는 한 번, 주어와 정의 사이에만 온다. 한국어 「~이다」를 문장 끝에 다시 붙이지 않는다.

~~sự thỏa thuận을 「합의하는 일」로 옮겨 행위 하나로 읽는다~~	sự thỏa thuận — 합의(라는 상태·내용)	sự는 행위보다 그 결과·상태를 가리키는 쪽에 가깝다. 정의 조문에서 sự thỏa thuận은 계약 같은 합의 자체다.

말해 보기 — 토지 사건을 물을 때

교류 자리나 사건 설명에서 토지·재산 관계를 확인할 때 쓰는 짧은 문장.

Ai là người sử dụng đất?
토지사용자는 누구입니까?

Quyền sử dụng đất đã được đăng ký chưa?
토지사용권은 등록되었습니까?

Ở Hàn Quốc, đất có thể thuộc sở hữu tư nhân.
한국에서는 토지를 사유할 수 있습니다.

Tài sản này là tài sản chung hay tài sản riêng?
이 재산은 공유재산입니까, 단독 재산입니까?

Người mua có ngay tình không?
매수인은 선의였습니까?

Nhà nước có bồi thường khi thu hồi đất không?
국가는 토지를 회수할 때 보상합니까?

따라 말하기 — 조문 열 문장

이 장 표제어가 든 짧은 조문을 따라 말한다. đất(sắc)·đai(ngang)처럼 이어진 두 음절의 높낮이 차이를 귀로 가른다.

Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản.
재산이란 물건, 금전, 유가증권 및 재산권을 말한다. (민법 제105조)

Động sản là những tài sản không phải là bất động sản.
동산이란 부동산이 아닌 재산을 말한다. (제107조)

Quyền định đoạt chỉ bị hạn chế trong trường hợp do luật quy định.

처분권은 법률이 정한 경우에만 제한된다. (제196조)

Sở hữu riêng là sở hữu của một cá nhân hoặc một pháp nhân.
단독 소유란 한 개인 또는 한 법인의 소유를 말한다. (제205조)

Sở hữu chung là sở hữu của nhiều chủ thể đối với tài sản.
공유란 여러 주체가 재산에 대하여 가지는 소유를 말한다. (제207조)

Quyền sử dụng đất được pháp luật bảo hộ.
토지사용권은 법의 보호를 받는다. (헌법 제54조)

Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật.
토지는 국가의 특별한 자원이자 나라 발전의 중요한 원천이며, 법에 따라 관리된다. (헌법 제54조)

Việc chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký theo quy định của Luật đất đai.
토지사용권의 이전은 토지법에 따른 등록 시점부터 효력이 생긴다. (민법 제503조)

Chiếm hữu không ngay tình là việc chiếm hữu mà người chiếm hữu biết hoặc phải biết rằng mình không có quyền đối với tài sản đang chiếm hữu.
악의의 점유란 점유자가 점유 중인 재산에 대하여 자기에게 권리가 없음을 알았거나 알았어야 하는 점유를 말한다. (제181조)

Hợp đồng về quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản theo hình thức phù hợp với quy định của Bộ luật này, pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.
토지사용권에 관한 계약은 이 법전, 토지 법령과 그 밖의 관련 법 규정에 맞는 형식의 서면으로 작성되어야 한다. (제502조)

확인 문제 8

1. 베트남에서 개인이 토지에 대해 가질 수 있는 권리는?

토지 소유권

토지사용권

지상권만

아무 권리도 없다

헌법 제53조·토지법 제12조 — 토지는 전인민 소유이고, 국가가 토지사용권을 준다.

2. 베트남 민법 제105조의 tài sản(재산)에 들어가지 않는 것은?

vật(물건)

tiền(금전)

quyền tài sản(재산권)

모두 들어간다

Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. 한국 민법의 물건 정의와 달리 권리도 들어간다.

3. ngay tình의 뜻은?

악의

선의

정의

합의

ngay(곧은) + tình(情). 선의다. 악의는 không ngay tình(제181조).

4. 「국가가 토지를 회수한다」를 베트남어로 옮기면?

Nhà nước hồi thu đất.

Nhà nước thu hồi đất.

Đất thu hồi Nhà nước.

Nhà nước đất thu hồi.

thu hồi(收回)는 한국어 회수와 글자 순서가 거꾸로다. 목적어 đất는 동사 뒤.

5. 베트남 민법 제158조가 소유권의 권능으로 이름을 드는 셋은?

사용·수익·처분

점유·사용·처분

점유·수익·처분

사용·처분·담보

chiếm hữu·sử dụng·định đoạt. 한국 민법 제211조는 사용·수익·처분이다.

6. 「Việc thu hồi đất phải công khai」에서 việc의 구실은?

시제 표지

동사구를 명사로 만든다

부정

복수 표지

việc + 동사구 = ~하는 일. 문장의 주어가 된다.

7. 토지사용권 이전(chuyển quyền sử dụng đất)의 효력이 생기는 때는?

- 계약 서명 때
- 대금 지급 때
- **등록 때**
- 공증 때

민법 제503조 — kể từ thời điểm đăng ký(등록 시점부터).

8. chứng nhận(證認)을 한국 한자음으로 읽으면 증인이다. 뜻은?

- 증언하는 사람
- **증명·인증**
- 증거
- 인정 판결

證認 — 증명. 증언하는 사람(證人)은 người làm chứng이다.

2부 법의 언어 · 제10장

가족·혼인

Hôn nhân và gia đình

장면 — 혼인적령을 묻다

한·베 법관 교류 자리. 국제결혼 사건을 맡은 한국 법관이 베트남 혼인적령을 확인한다.

한국 법관 Ở Việt Nam, nam bao nhiêu tuổi thì được kết hôn?
베트남에서는 남자가 몇 살이면 혼인할 수 있습니까?

베트남 법관 Nam phải từ đủ hai mươi tuổi, nữ từ đủ mười tám tuổi.
남자는 만 20세 이상, 여자는 만 18세 이상이어야 합니다.

한국 법관 Đủ hai mươi tuổi là tròn hai mươi tuổi, phải không?
만 20세란 꽉 찬 스무 살이라는 뜻이지요?

베트남 법관 Đúng vậy. Còn ở Hàn Quốc thì sao?
그렇습니다. 한국은 어떻습니까?

한국 법관 Ở Hàn Quốc, cả nam và nữ đều được kết hôn từ đủ mười tám tuổi.
한국은 남녀 모두 18세부터 혼인할 수 있습니다.

베트남 법관 Khi kết hôn với người nước ngoài, mỗi bên tuân theo pháp luật của nước mình.
외국인과 혼인할 때는 각자 자기 나라 법을 따릅니다.

베트남 가족법의 중심은 혼인가족법(Luật Hôn nhân và gia đình 婚姻家庭 — 혼인과 가정에 관한 법) 2014년 법이고, 상속은 민법 상속편에 있다. 한국 법률가가 이 법을 가장 자주 만나는 자리는 국제결혼 사건이다. 대법원 2022. 1. 27. 선고 2017므1224 판결은 베트남 혼인·가족법 제8조 제1항을 준거법으로 직접 적었다. 이 장은 혼인의 성립(kết hôn)·이혼(ly hôn)·후견(giám hộ)·부양(cấp dưỡng)·상속(thừa kế)의 낱말을 조문으로 읽는다. 한자는 같은데 뜻이 다른 낱말이 둘 있다. giám hộ(監護)는 감호가 아니라 후견이고, cấp dưỡng(給養)은 급양이 아니라 부양이다. 문법은 숫자다. 혼인적령 조문의 đủ(꽉 찬) 한 낱말을 빼고 옮기면 나이가 한 해 달라진다. 한국 실무 자료에도 그 흔들림이 남아 있다.

한국 판결이 읽은 베트남 법 — 대법원 2022. 1. 27. 선고 2017므1224 판결

한국인 원고가 베트남인 배우자를 상대로 혼인무효와 위자료를 구한 사건이다. 원심(청주지방법원 2017. 9. 6. 선고 2017르17 판결)은 혼인을 무효로 보았고, 대법원이 파기환송했다.

판결요지 [1]. 혼인의 성립요건은 각 당사자의 본국법에 따른다(당시 국제사법 제36조 제1항, 지금은 제63조 제1항). 그래서 한국인에게는 한국 민법, 베트남인에게는 베트남 혼인·가족법이 준거법이다.

대법원은 한국 민법 제815조 제1호(혼인의 합의가 없는 때 무효)와 나란히 베트남 혼인·가족법 제8조 제1항을 들었다. 그 조항은 남녀의 자유의사로 혼인을 결정하도록 정한다고 적었다. 이 장 표제어 kết hôn의 원문 b)호다. 합의가 없으면 어느 법으로도 성립요건을 갖추지 못한다.

다만 혼인 해소를 구하는 소송의 방법과 효과까지 준거법 조항이 정하는 것은 아니라서, 혼인무효 여부는 한국 민법으로 판단할 수 있다고 했다.

판결요지 [2]. 입국 뒤 짧은 기간에 집을 나갔다는 사정만으로 혼인신고 당시 혼인의사가 없었다고 단정할 수 없고, 양국 절차와 언어 장벽·문화 차이를 감안해 세심하게 판단해야 한다고 했다.

아래는 베트남 쪽의 짝 조문이다. 외국인과의 혼인에서 각 당사자는 자기 나라 법의 혼인 요건을 따른다.

> Trong việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn; nếu việc kết hôn được tiến hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thì người nước ngoài còn phải tuân theo các quy định của Luật này về điều kiện kết hôn. — Luật Hôn nhân và gia đình 52/2014/QH13 Điều 126 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 121/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 42
> 베트남 공민과 외국인 사이의 혼인에서 각 당사자는 혼인 요건에 관하여 자기 나라 법을 따라야 하고, 혼인을 베트남의 권한 있는 국가기관에서 하는 경우에는 외국인도 혼인 요건에 관한 이 법의 규정을 따라야 한다.

án lệ 로 보는 가족 분쟁

41/2021/AL — 1986년 혼인가족법 시행 전 등록 없이 함께 살다 헤어졌고, 그 가운데 한 사람이 다른 사람과 다시 사실혼을 이룬 사안. 첫 사실혼(hôn nhân thực tế)은 끝난 것으로 보아야 한다고 했다.

53/2022/AL — 1987. 1. 3. 전부터 사실혼 관계에 있던 한쪽이 그 관계를 끝내지 않은 채 베트남 기관에 다른 사람과 혼인을 등록하면 그 혼인은 위법하고, 법원은 취소 청구를 받아들인다고 했다.

62/2023/AL — 친부 확인 소송에서 인정된 부양 의무는 자녀가 태어난 때부터 계산한다고 했다.

82/2025/AL — 외국인 배우자와 혼인신고 전에 한쪽 명의로 받은 토지사용권을 부부 공유재산으로 본 사안이다. 9장의 토지사용권이 여기서 다시 나온다.

54/2022/AL — 아래 요지. 36개월 미만 자녀는 원칙적으로 어머니가 양육하지만(혼인가족법 제81조 제3항, 표제어 cha mẹ), 어머니가 아이를 떠나 아버지가 잘 키워 온 사안에서는 아버지에게 계속 맡겨야 한다고 했다.

> Trường hợp này, Tòa án phải tiếp tục giao con dưới 36 tháng tuổi cho người cha trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc. — Án lệ số 54/2022/AL · 판례 포털 스캔(대조함) · 요지 「Giải pháp pháp lý」 — 포털 PDF(텍스트 층, track2/anle/al54) 1쪽. HĐTP 2022. 9. 7. 통과, 결정 323/QĐ-CA, 적용 2022. 10. 14.
> 이 경우 법원은 36개월 미만 자녀를 계속 아버지에게 맡겨 직접 양육·돌보게 하여야 한다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng. — Luật Hôn nhân và gia đình 52/2014/QH13 Điều 2 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 121/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 1 — 제2조(혼인가족 제도의 기본 원칙) 제1항
   혼인은 자유의사에 따른, 진보적인, 일부일처의, 부부가 평등한 혼인이다.

2. Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch. Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý. — Luật Hôn nhân và gia đình 52/2014/QH13 Điều 9 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 121/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 6 — 제9조 제1항 전문(두 문장)

혼인은 등록하여야 하고, 이 법과 호적(신분등록) 법령의 규정에 따라 권한 있는 국가기관이 처리한다. 이 항에 따라 등록되지 않은 혼인은 법적 효력이 없다.

이 규칙이 뒤에 나오는 곳

규칙	다시 나오는 곳
부부 공유재산(sở hữu chung hợp nhất)·현물 분할	9장 「재산권·토지사용권」
bị·được — 불이익과 이익의 수동	4장 「문장 뼈대」
án lệ 41/2021·53/2022·54/2022·62/2023·82/2025의 원문 단락	16장 「판례와 판결문 읽기」 · 부록 G
외국 이혼 판결의 승인	17장 「민사소송·외국재판 승인」
법원 체계 — 가사 사건을 맡는 법원	6장 「법원·검찰 조직 — 3급 체제」

▼ 처음 보는 문법 용어 15

한월음 Hán-Việt 漢越. 한자를 베트남식으로 읽는 소리 — 法 pháp, 律 luật. 이 책은 한국 한자음과 견주어 익힌다

입성 끝소리가 -p·-t·-k 계열인 옛 중국어 음절. 한국 한자음에는 받침 ㄱ·ㄹ·ㅂ으로 남았고, Hán-Việt 에서는 성조가 sắc 아니면 nặng이다(V6)

성조 음절의 높낮이 꼴. 하노이 말은 여섯 — ngang(부호 없음)·huyền(à)·sắc(á)·hỏi(ả)·ngã(ã)·nặng(ạ). 부호가 다르면 다른 낱말이다

본음 두음법칙을 적용하기 전의 한국 한자음 — 律 률, 例 례. 첫소리 ㄹ이 Hán-Việt 의 l과 맞는 것은 본음에서다

두음법칙 낱말 첫머리의 ㄹ·ㄴ을 바꿔 적는 한국어 규칙(률 → 율, 례 → 예). Hán-Việt 에는 없다 — luật sư는 율사지만 l을 지킨다

꾸밈말 다른 말의 뜻을 꾸미는 말. 성질·소속·관계절처럼 명사를 좁히는 꾸밈말은 베트남어에서 그 명사 뒤에 온다 — viện(원) + kiểm sát(검찰). 다만 수·수량 한정어(các·những·mọi)와 Phó(부-) 같은 앞붙이는 앞에 선다(13장)

순 베트남어 한자 차용어가 아닌 고유어 — đất, nhà ở, giết người. 사전이 고유어(또는 오스트로아시아계통)로 밝힌 낱말에만 쓴다. 사전 어원란이 비어 있을 뿐인 낱말은 「어원 미확인」이다. 한자 칸은 「—」

어원 미확인 낱말 사전에서 어원을 확인하지 못한 낱말. 어원란이 비어 있다는 것은 고유어라는 증거가 아니다. 한자 칸은 「—」

옛 차용 아주 이른 시기에 중국어에서 들어와 소리가 바뀐 낱말. 한자가 있어도 한월음과 달라 V 규칙이 맞지 않는다 — cướp(劫, 한월음 kiếp). 한자 칸은 「—」

명사화 동사·형용사를 명사로 쓰는 일. 베트남어는 낱말 모양이 바뀌지 않아 앞에 việc(일)·sự를 세운다 — việc thu hồi đất(토지 회수), sự thỏa thuận(합의)

만 나이 태어난 날부터 꽉 찬 해만 세는 나이. 베트남 조문은 đủ(꽉 찬)로 나타낸다 — từ đủ 18 tuổi trở lên(만 18세 이상)

관계절 앞의 명사를 뒤에서 꾸미는 절. 베트남어는 mà로 이끄는 일이 많다 — vụ án mà bị đơn đã kháng cáo(피고가 항소한 사건)

예외 표지 조문에서 원칙의 범위를 줄이는 말 — trừ trường hợp(~인 경우를 제외하고), trừ khi, nếu không thuộc trường hợp. trừ는 명사를 바로 받아 「~을 제외하고」가 되기도 한다(trừ quyết định của Hội đồng Thẩm phán — 형소법 제400조). 다만 빼다·공제(được trừ) 뜻도 있어, 자동 검색에서는 trừ 단독 일치를 예외로 세지 않는다

통합본 văn bản hợp nhất(VBHN). 개정 내용을 원래 법률에 반영해 다시 엮은 문서 — 13/VBHN-VPQH. 개정 근거는 각주로 단다. 조 번호는 원래 법률의 번호를 쓴다(14장)

수동 주어가 행위를 받는 쪽인 문장. 베트남어는 동사 앞에 bị(불리한 일)·được(이롭거나 중립적인 일)을 놓아 만든다 — bị bắt(체포되다), được miễn(면제받다)

표제어 18

표제어는 베트남어(꾸옥응으)로 크게 적고, 한자어면 한자(한국 통용 자형)와 한국 한자음을 옆에 붙였다. 순 베트남어·옛 차용어·어원 미확인 낱말은 한자를 적지 않았다. 발음은 하노이 IPA다. 조문 인용은 2026. 10. 28. 기준으로 대조했고, 인용마다 출처 등급을 적었다. 위 막대의 「한자 숨기기」로 한자를 가리고 읽을 수 있다.

1. **hôn nhân** 婚姻 혼인 /hon˧˧ ɲən˧˧/ **혼인(관계)** ★★★

읽는 법 hôn — 끝소리 -n, 성조 ngang(평) · nhân — 끝소리 -n, 성조 ngang(평)

V5

婚 혼 → hôn, 姻 인 → nhân. 두 글자 모두 ㄴ 받침이 -n이다(V5). 혼인가족법 제3조 제1호는 hôn nhân을 혼인한 뒤의 부부 관계로 정의한다. 혼인하는 행위는 kết hôn, 관계는 hôn nhân으로 나뉜다.

쉬운 예

Hôn nhân của họ rất hạnh phúc.

그들의 혼인 생활은 매우 행복하다.

실무 예

Quan hệ hôn nhân này có hợp pháp không?

이 혼인 관계는 적법합니까?

원문

> Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn. — Luật Hôn nhân và gia đình 52/2014/QH13 Điều 3 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 121/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 2
>
> 혼인이란 혼인한 뒤 남편과 아내 사이의 관계를 말한다.

문형

A là quan hệ giữa B và C

A란 B와 C 사이의 관계다

1. quan hệ(關係) = 관계. giữa A và B = A와 B 사이.
2. sau khi + 동사 = ~한 뒤. sau khi kết hôn = 혼인한 뒤.
3. 혼인 관계는 quan hệ hôn nhân — 꾸밈말이 뒤에 온다.

Đây là quan hệ giữa cha mẹ và con.

이것은 부모와 자녀 사이의 관계다.

Họ sống chung sau khi kết hôn.

그들은 혼인한 뒤 함께 산다.

한국이라면? + 혼인의 정의 · 민법 제812조

한국 민법은 혼인을 정의하지 않고 신고로 「그 효력이 생긴다」 고만 적는다. 베트남은 혼인을 관계로 정의하고(제3조 제1호), 등록하지 않은 혼인은 법적 효력이 없다고 따로 정한다(제9조 제1항).

---

2. gia đình 家庭 가정 /zaːˌɨ̤ ɗḭŋ˨˩/ 가정, 가족 ★★★

읽는 법 gia — 끝소리 없음, 성조 ngang(평) · đình — 끝소리 -nh, 성조 huyền(내림 `)

V0 V4

家 가 → gia, 庭 정 → đình(ㅓ 뒤 ㅇ → -nh). 한국어 가정과 같은 한자다. 법률에서는 가족 공동체 전체를 가리킨다. 가족 구성원은 thành viên gia đình이고, 같은 법 제3조 제16호가 매우 넓게 늘어놓는다(고모·이모·삼촌·조카까지).

쉬운 예

Gia đình tôi có bốn người.

우리 가족은 네 명이다.

실무 예

Ai là thành viên gia đình theo luật Việt Nam?

베트남 법에서 가족 구성원은 누구입니까?

원문

> Gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau theo quy định của Luật này. –
>
> Luật Hôn nhân và gia đình 52/2014/QH13 Điều 3 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 121/VBHN-VPQH(2025) — 제3조는 PDF 쪽 2에서 시작
>
> 가정이란 혼인, 혈통 관계 또는 양육 관계로 서로 맺어져 이 법의 규정에 따라 그들 사이에 권리와 의무가 생기는 사람들의 모임을 말한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Gia đình là tập hợp những người	정의 — là + 명사(tập hợp 모임)	가정이란 사람들의 모임을 말한다
gắn bó với nhau do hôn nhân,	관계절 — do + 원인	혼인으로 서로 맺어진
quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng,	원인 열거 계속	혈통 관계 또는 양육 관계로
làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ	làm phát sinh — 생기게 하다	권리와 의무가 생기는
giữa họ với nhau theo quy định của Luật này.	giữa … với nhau — 서로 사이	이 법에 따라 그들 사이에

문형

A gắn bó với nhau do B

A가 B로 서로 맺어지다

1. với nhau = 서로. 동사 뒤에 붙는다.
2. do + 원인 = ~으로 말미암아.
3. 원인이 여럿이면 쉼표로 잇고 마지막 앞에 hoặc(또는)이나 và를 둔다.

Họ gắn bó với nhau do hôn nhân.

그들은 혼인으로 서로 맺어져 있다.

> Hai bên tranh chấp với nhau về tài sản.
> 양쪽은 재산을 두고 서로 다툰다.

한국이라면? ≠ 가족의 범위 · 민법 제779조
한국 민법은 가족을 「배우자, 직계혈족 및 형제자매」 등으로 열거하고 일부는 생계를 같이 할 때에만 넣는다. 베트남은 가정을 혼인·혈통·양육으로 묶인 사람들의 모임으로 정의하고, 가족 구성원은 따로 넓게 늘어놓는다.

---

3. # kết hôn 結婚 결혼 /ket˧˦ hon˧˧/ 혼인하다, 결혼 ★★★

읽는 법 kết — 끝소리 -t(입성), 성조 sắc(올림 ˊ) · hôn — 끝소리 -n, 성조 ngang(평)

V2 V5 V6

結 결 → kết(ㄹ → -t, 입성 sắc), 婚 혼 → hôn. 법률 용어도 kết hôn이다. 혼인신고는 đăng ký kết hôn이다. 아래 제8조 제1항이 혼인 요건 넷을 든다. 대법원 2017므1224 판결이 적은 조항이 이 항이다(상자).

쉬운 예 Họ kết hôn năm ngoái.
그들은 작년에 결혼했다.

실무 예 Hai người đã đăng ký kết hôn ở đâu?
두 사람은 어디서 혼인신고를 했습니까?

원문

> Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây: a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên; b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định; c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự; d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này. — Luật Hôn nhân và gia đình 52/2014/QH13 Điều 8 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 121/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 6 — 제8조 제1항 전문(a~d호). 호 사이 줄바꿈은 띄어쓰기로 이었다
> 남녀가 서로 혼인하려면 다음 요건을 따라야 한다. a) 남자는 만 20세 이상, 여자는 만 18세 이상일 것 b) 혼인은 남녀가 자유의사로 결정할 것 c) 민사행위능력을 잃지 않았을 것 d) 이 법 제5조 제2항 a·b·c·d호의 혼인 금지 사유에 해당하지 않을 것

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Nam, nữ kết hôn với nhau	조건절 주어 — 남녀가 서로 혼인하는	남녀가 서로 혼인하려면

phải tuân theo các điều kiện sau đây:	phải + 동사 — sau đây는 「다음」	다음 요건을 따라야 한다
a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên,	a)호 — từ đủ … trở lên = 만 … 이상	남자는 만 20세 이상
nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;	같은 꼴, 여자	여자는 만 18세 이상
b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;	b)호 — do + 행위자 + 동사	혼인은 남녀가 자유의 사로 결정
c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;	c)호 — 주어 생략, không bị	민사행위능력을 잃지 않았을 것
d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp	d)호 — không thuộc ~에 속하지 않다	혼인이 … 경우의 하나에 해당하지 않을 것
cấm kết hôn theo quy định tại	trường hợp을 꾸미는 말	혼인 금지 — 규정에 따른
các điểm a, b, c và d	작은 단위 điểm(호)	a·b·c·d호
khoản 2 Điều 5 của Luật này.	khoản(항) → Điều(조) 순서	이 법 제5조 제2항

문형

A phải tuân theo các điều kiện sau đây

A는 다음 요건을 따라야 한다

1. tuân theo = 따르다, 지키다.
2. các điều kiện sau đây = 다음 요건들. 뒤에 a)·b)… 목록이 온다.
3. 목록의 각 호는 쌍반점(;)으로 끊고 마지막 호는 마침표로 닫는다.

Hợp đồng phải tuân theo các điều kiện sau đây.
계약은 다음 요건을 따라야 한다.

Người nước ngoài cũng phải tuân theo Luật này.
외국인도 이 법을 따라야 한다.

한국이라면? ≠ 혼인적령 · 민법 제807조

한국 민법은 「18세가 된 사람은 혼인할 수 있다」로 남녀가 같다. 베트남은 남자 만 20세, 여자 만 18세로 다르다. 국제결혼에서는 각자 본국법을 따르므로 베트남인 남자에게는 20세 기준이 걸린다.

4. # ly hôn 離婚 이혼 /li˧˧ hon˧˧/ **이혼(하다)** ★★★

읽는 법 ly — 끝소리 없음, 성조 ngang(평) · hôn — 끝소리 -n, 성조 ngang(평)

V0 V5

離 리 → ly, 婚 혼 → hôn. 한국어는 두음법칙으로 이혼이지만 본음 리의 l이 살아 있다. 혼인가족법 제3조 제14호는 이혼을 법원의 판결·결정에 따른 부부 관계의 종료로 정의한다. 부부가 합의한 이혼(thuận tình ly hôn)도 법원이 인정한다(제55조).

쉬운 예

Họ đã ly hôn.

그들은 이혼했다.

실무 예

Ai yêu cầu ly hôn trước?

누가 먼저 이혼을 청구했습니까?

원문

> Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án. — Luật Hôn nhân và gia đình 52/2014/QH13 Điều 3 khoản 14 · 공식 원문 · 통합본 121/VBHN-VPQH(2025) — 제3조는 PDF 쪽 2에서 시작
>
> 이혼이란 법원의 확정된 판결·결정에 따라 부부 관계를 끝내는 일을 말한다.

문형

A là việc chấm dứt B theo C

A란 C에 따라 B를 끝내는 일이다

1. chấm dứt = 끝내다, 종료하다(8장).
2. theo + 근거 = ~에 따라.
3. bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật = 확정된 판결·결정.

Hợp đồng chấm dứt theo thỏa thuận của các bên.

계약은 당사자의 합의에 따라 종료한다.

Quan hệ vợ chồng chấm dứt theo bản án của Tòa án.

부부 관계는 법원의 판결에 따라 끝난다.

한국이라면? ≠ 협의상 이혼 · 민법 제836조

한국도 협의상 이혼(제834조)은 「가정법원의 확인을 받아」 신고해야 「그 효력이 생긴다」(제836조 제1항). 베트남은 합의 이혼도 법원이 인정하는 판결·결정을 내리고, 그것이 확정된 날 혼인이 끝난다(제55조·제57조 제1항). 정의 자체가 법원의 판결·결정에 따른 관계 종료다. 법원이 확인한 뒤 당사자가 신고하느냐, 법원 재판으로 바로 해소되느냐가 다르다.

5. # giám hộ 監護 감호 /zaːm˧˥ ho̰ʔo̰ˀ/ **후견** ★★★

읽는 법 giám — 끝소리 -m, 성조 sắc(올림 ˊ) · hộ — 끝소리 없음, 성조 nặng(점 ˍ)

V5′ V0 가짜 친구 · 한국어 **감호(치료감호)**와 뜻 다름

監 감 → giám(ㅁ → -m), 護 호 → hộ. 한국어 감호는 치료감호처럼 형사 처분의 말이지만, 베트남어 giám hộ는 민법의 후견이다. 후견인은 người giám hộ, 피후견인은 người được giám hộ. 아래 제46조 제1항이 이 둘을 정의한다.

쉬운 예

Bà ấy là người giám hộ của cháu.

그녀는 손자의 후견인이다.

실무 예

Ai được Tòa án chỉ định làm người giám hộ?

법원은 누구를 후견인으로 지정했습니까?

원문

> Giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được Ủy ban nhân dân cấp xã cử, được Tòa án chỉ định hoặc được quy định tại khoản 2 Điều 48 của Bộ luật này (sau đây gọi chung là người giám hộ) để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (sau đây gọi chung là người được giám hộ). — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 46 khoản 1 · 공식 원문 · 관보 원판 cb2015-1.pdf 쪽 13
>
> 후견이란 법률이 정하거나, 사급 인민위원회가 선임하거나, 법원이 지정하거나, 이 법전 제48조 제2항에 따라 정해진 개인·법인(이하 후견인)이 미성년자, 민사행위능력을 잃은 사람, 인지·행위 통제에 어려움이 있는 사람(이하 피후견인)을 돌보고 그 적법한 권리·이익을 보호하는 일을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định,	정의 — là việc + 주체 ①	후견이란 법률이 정한 개인·법인
được Ủy ban nhân dân cấp xã cử,	주체 ② — được + 행위자 + 동사	사급 인민위원회가 선임한
được Tòa án chỉ định	주체 ③	법원이 지정한

hoặc được quy định tại khoản 2 Điều 48	주체 ④ — hoặc	또는 제48조 제2항에 정한
của Bộ luật này (sau đây gọi chung là người giám hộ)	sau đây gọi chung là — 이하 …라 한다	이 법전의 … (이하 후견인)
để thực hiện việc chăm sóc,	để — 목적; việc + 동사	돌보고
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp	둘째 동사 + 목적어	적법한 권리·이익을 보호하는
của người chưa thành niên,	보호 대상 ①	미성년자
người mất năng lực hành vi dân sự,	보호 대상 ②	민사행위능력을 잃은 사람
người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi	보호 대상 ③	인지·행위 통제에 어려움이 있는 사람
(sau đây gọi chung là người được giám hộ).	được — 받는 쪽	(이하 피후견인)

문형

A (sau đây gọi chung là B)

A(이하 B라 한다)

1. sau đây = 이하, 다음부터.
2. gọi chung là = 통틀어 …라 부른다.
3. 한국 법령의 (이하 "…"라 한다)와 같은 자리에 온다.

Người được giám hộ là người chưa thành niên.
피후견인은 미성년자다.

Tòa án chỉ định người giám hộ.
법원이 후견인을 지정한다.

한국이라면? ≠ 미성년후견 · 민법 제928조

한국 민법은 친권자가 없거나 친권을 행사할 수 없으면 「미성년후견인을 두어야 한다」. 후견이라는 제도는 같다. 다만 베트남은 인민위원회가 후견인을 선임하는 길이 있고, 한국어 감호와 이름이 겹친다.

6. # cấp dưỡng 給養 급양 /kəp˧˥ zɨə˧ʔəŋ˧˧/ **부양(하다), 부양료** ★★★

읽는 법 cấp — 끝소리 -p(입성), 성조 sắc(올림 ˊ) · dưỡng — 끝소리 -ng, 성조 ngã(물결 ˜)

V3 V4 V6 가짜 친구 · 한국어 **급양(군 보급)**과 뜻 다름

給 급 → cấp(ㅂ → -p, 입성 sắc), 養 양 → dưỡng. 한국어 급양은 군대 보급의 말이지만 베트남어 cấp dưỡng은 부양, 특히 함께 살지 않는 가족에게 돈·재산을 대는 일이다(제3조 제24호). 양육비 사건의 핵심 낱말이다.

쉬운 예

Anh ấy phải cấp dưỡng cho con.

그는 자녀에게 부양료를 대야 한다.

실무 예

Mức cấp dưỡng mỗi tháng là bao nhiêu?

월 부양료는 얼마입니까?

원문

> Nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện giữa cha, mẹ và con; giữa anh, chị, em với nhau; giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu; giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột; giữa vợ và chồng theo quy định của Luật này. Nghĩa vụ cấp dưỡng không thể thay thế bằng nghĩa vụ khác và không thể chuyển giao cho người khác. — Luật Hôn nhân và gia đình 52/2014/QH13 Điều 107 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 121/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 37 — 제107조 제1항 전문(두 문장)
>
> 부양 의무는 이 법의 규정에 따라 부모와 자녀, 형제자매 서로, 친조부모·외조부모와 손자녀, 고모·이모·삼촌·외삼촌·백부와 조카, 부부 사이에 이행된다. 부양 의무는 다른 의무로 대신할 수 없고 남에게 넘길 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện	주어 + được + 동사	부양 의무는 이행된다
giữa cha, mẹ và con;	giữa ① — 쌍반점으로 끊는다	부모와 자녀
giữa anh, chị, em với nhau;	giữa ② — với nhau 서로	형제자매 서로
giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu;	giữa ③ — nội 친가, ngoại 외가	친조부모·외조부모와 손자녀

giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột;	giữa ④ — ruột 친(피를 나눈)	고모·이모·삼촌·외삼촌·백부와 조카
giữa vợ và chồng theo quy định của Luật này.	giữa ⑤ + 근거	부부 사이 — 이 법에 따라
Nghĩa vụ cấp dưỡng không thể thay thế bằng nghĩa vụ khác	둘째 문장 — không thể 할 수 없다	다른 의무로 대신할 수 없고
và không thể chuyển giao cho người khác.	chuyển giao cho — ~에게 넘기다	남에게 넘길 수 없다

문형

A được thực hiện giữa B và C

A는 B와 C 사이에 이행된다

1. được thực hiện = 이행된다. 의무가 주어일 때 자주 쓴다.
2. giữa를 짝마다 되풀이하고 쌍반점(;)으로 끊는다.
3. với nhau = 서로. 같은 무리 안의 관계를 말한다.

Nghĩa vụ này được thực hiện giữa vợ và chồng.
이 의무는 부부 사이에 이행된다.

Anh em phải giúp đỡ nhau.
형제는 서로 도와야 한다.

한국이라면? ≠ 부양의무 · 민법 제974조

한국 민법의 부양의무자는 「직계혈족 및 그 배우자간」과 생계를 같이 하는 기타 친족이다. 베트남은 고모·이모·삼촌과 조카 사이까지 이름으로 들고, 함께 살지 않는 사람에게 대는 것을 부양으로 정의한다.

---

7. hộ tịch 戶籍 호적 /họ˧˩ tḭ˧˨kʲ/ 호적, 신분 등록 ★★

읽는 법 hộ — 끝소리 없음, 성조 nặng(점) · tịch — 끝소리 -ch(입성), 성조 nặng(점)

V0 V1 V6

戶 호 → hộ, 籍 적 → tịch(ㄱ → -ch, 입성 nặng). 출생 신고(khai sinh)·사망 신고(khai tử)·혼인 등록·후견 등록이 모두 pháp luật về hộ tịch(호적 법령)를 따른다(민법 제30조·제46조, 혼인가족법 제9조). 낱말은 호적이지만 하는 일은 한국의 가족관계등록에 가깝다.

쉬운 예 Tôi đi đăng ký hộ tịch.
나는 신분 등록을 하러 간다.

실무 예 Việc khai sinh do cơ quan nào thực hiện?
출생 신고는 어느 기관이 처리합니까?

원문 > Việc khai sinh, khai tử do pháp luật về hộ tịch quy định. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 30 khoản 4 · 공식 원문 · 관보 원판 cb2015-1.pdf 쪽 9
> 출생 신고와 사망 신고는 호적 법령이 정한다.

문형

A do B quy định

A는 B가 정한다

1. do + 주체 = ~가(행위자).
2. quy định(規定)이 동사로 맨 뒤에 온다.
3. 줄인 꼴 do luật định = 법률이 정한(9장 thu hồi 조문).

Thời hạn này do pháp luật quy định.
이 기간은 법이 정한다.

Việc kết hôn do hai bên tự nguyện quyết định.
혼인은 두 사람이 자유의사로 결정한다.

문법 do … quy định · 법이 정한다 — do + 주체 + quy định

~~Việc khai sinh, khai tử quy định do pháp luật về hộ tịch.~~ (비문)

Việc khai sinh, khai tử do pháp luật về hộ tịch quy định.

do + 행위 주체 + 동사 순서다. 「~가 정한다」를 do 뒤에 주체, 그 뒤에 quy định으로 쓴다. 한국어 순서대로 동사를 앞에 두면 깨진다. do luật định(법률이 정한)도 같은 꼴의 짧은 말이다.

한국이라면? ≠ 가족관계등록 · 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제1조

한국은 2008. 1. 1.부터 호적 대신 가족관계등록부를 쓴다. 그 법은 「출생 · 혼인 · 사망 등 가족관계의 발생 및 변동사항에 관한 등록」을 정한다. 베트남은 같은 일을 지금도 hộ tịch(호적)라 부른다.

---

8. thành niên 成年 성년 /tʰạjŋ˨ niən˧˧/ 성년 ★★★

읽는 법 thành — 끝소리 -nh, 성조 huyền(내림 `) · niên — 끝소리 -n, 성조 ngang(평)

V4 V5

成 성 → thành(ㅓ 뒤 ㅇ → -nh), 年 년 → niên. 성년자는 người thành niên, 미성년자는 người chưa thành niên(chưa = 아직 아니). 베트남 민법의 성년은 만 18세다. 민법 원판은 나이를 숫자가 아니라 글자로 적는다 — mười tám(18).

쉬운 예

Em ấy chưa thành niên.

그 아이는 아직 미성년이다.

실무 예

Ở Hàn Quốc, người thành niên là người từ đủ mười chín tuổi trở lên.

한국에서 성년자는 19세 이상인 사람입니다.

원문

> Người thành niên là người từ đủ mười tám tuổi trở lên. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 20 khoản 1 · 공식 원문 · 관보 원판 cb2015-1.pdf 쪽 5
>
> 성년자란 만 18세 이상인 사람을 말한다.

문형

A là người từ đủ X tuổi trở lên

A란 만 X세 이상인 사람이다

1. từ … trở lên = … 이상.
2. đủ X tuổi = 꽉 찬 X세, 곧 만 X세.
3. 숫자는 글자(mười tám)로도 숫자(18)로도 쓴다. 읽기는 같다.

Nữ phải từ đủ mười tám tuổi trở lên mới được kết hôn.

여자는 만 18세 이상이어야 혼인할 수 있다(혼인가족법 제8조 제1항 a호).

Em ấy đã đủ mười tám tuổi.

그 아이는 이미 만 18세가 되었다.

문법 수 읽기 · 18은 mười tám

~~Người thành niên là người từ đủ một mươi tám tuổi trở lên.~~ (비문)

Người thành niên là người từ đủ mười tám tuổi trở lên.

10은 mười, 20부터의 십 자리는 mươi(hai mươi = 20)다. 성조가 다르다(mười huyền, mươi ngang). 10~19는 mười + 한 자리로 읽고, một mươi라고 하지 않는다.

한국이라면? ≠ 성년 · 민법 제4조

한국 민법은 「사람은 19세로 성년에 이르게 된다」. 베트남은 만 18세다. 한 해 차이라 18세 베트남인은 자기 나라에서 성년, 한국 민법으로는 미성년이다(행위능력 준거법은 별도 문제).

---

9. cha mẹ /tɕaː˧˧ mɛ̰ʔ˩˩/ 부모 ★★★

읽는 법 cha — 끝소리 없음, 성조 ngang(평) · mẹ — 끝소리 없음, 성조 nặng(점)

어원 미확인

cha(아버지) + mẹ(어머니). 사전은 mẹ를 원시 비엣어에서 온 말로 적지만 cha에는 비교 자료만 달아, 낱말 전체는 어원 미확인으로 둔다. 친부모는 cha mẹ đẻ, 양부모는 cha mẹ nuôi로 뒤에 붙인다. 아래 제81조 제3항은 36개월 미만 자녀를 원칙적으로 어머니에게 맡긴다. 54/2022/AL이 그 예외를 보여 준다(상자).

쉬운 예

Cha mẹ tôi sống ở Hà Nội.

우리 부모님은 하노이에 사신다.

실무 예

Cha mẹ đã thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con chưa?

부모는 누가 자녀를 직접 키울지 합의했습니까?

원문

> Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con. — Luật Hôn nhân và gia đình 52/2014/QH13 Điều 81 khoản 3 · 공식 원문 · 통합본 121/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 28
>
> 36개월 미만 자녀는 어머니에게 맡겨 직접 기르게 한다. 다만 어머니가 자녀를 직접 보살피고 돌보며 기르고 가르칠 여건이 안 되거나, 부모가 자녀의 이익에 맞는 다른 합의를 한 경우에는 그러하지 아니하다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Con dưới 36 tháng tuổi	주어 — dưới + 수 = 미만	36개월 미만 자녀는
được giao cho mẹ trực tiếp nuôi,	được + 동사 — 맡겨진다	어머니에게 맡겨 직접 기르게 한다
trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện	예외 표지 trừ trường hợp	다만 어머니가 여건이 안 되거나
để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con	để — 할 (여건)	직접 보살피고 돌보며 기르고 가르칠
hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác	예외 ② — hoặc	부모가 다른 합의를 한

phù hợp với lợi ích của con.	thỏa thuận을 꾸미는 말	자녀의 이익에 맞는 — 경우는 그러하지 아니하다

문형

A được giao cho B trực tiếp + 동사

A를 B에게 맡겨 직접 ~하게 한다

1. giao cho + 사람 = ~에게 맡기다.
2. được giao = 맡겨진다(수동). 주어는 맡겨지는 쪽(자녀)이다.
3. trực tiếp + 동사 = 직접 ~하다. trực tiếp nuôi = 직접 기르다.

Con được giao cho cha trực tiếp nuôi.

자녀는 아버지가 직접 기르도록 맡겨진다.

Tòa án giao con cho mẹ.

법원은 자녀를 어머니에게 맡긴다.

문법 dưới + 수 · 36개월 미만은 dưới 36 tháng tuổi

~~Con 36 tháng tuổi dưới được giao cho mẹ trực tiếp nuôi.~~ (비문)

Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi.

dưới(아래·미만)는 수 앞에 선다. 한국어 「36개월 미만」 처럼 뒤에 붙이지 않는다. 개월로 센 나이는 tháng tuổi다. dưới는 그 수를 넣지 않는 미만이고, từ đủ … trở lên은 그 수를 넣는 이상이다.

한국이라면? ≠ 양육자의 결정 · 민법 제837조

베트남 조문의 trực tiếp nuôi는 직접 양육이다. 한국 민법은 이혼할 때 「양육자의 결정」 을 부모의 협의로 정하고, 협의가 안 되면 「가정법원은 직권으로 또는 당사자의 청구에 따라 이에 관하여 결정한다」(제837조). 친권자 지정(제909조)은 이와 따로 정한다. 자녀 나이에 따라 어머니를 앞세우는 조문은 없다.

---

10. con nuôi /kɔn˧˧ nuəj˧˧/ 양자(養子), 입양된 자녀 ★★

읽는 법 con — 끝소리 -n, 성조 ngang(평) · nuôi — 끝소리 없음, 성조 ngang(평)

순 베트남어

con(자녀) + nuôi(기르다) — 길러진 자녀. 순 베트남어다. 양부·양모는 cha nuôi·mẹ nuôi, 입양은 nuôi con nuôi다. 입양에는 따로 입양법(Luật Nuôi con nuôi)이 있다. 이 책은 그 법 원문을 받지 않았다.

쉬운 예

Cháu bé là con nuôi của họ.

그 아이는 그들의 양자다.

실무 예

Con nuôi có quyền thừa kế không?

양자에게 상속권이 있습니까?

원문

> Giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi có các quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con được quy định tại Luật này, Luật Nuôi con nuôi, Bộ luật Dân sự và các luật khác có liên quan. — Luật Hôn nhân và gia đình 52/2014/QH13 Điều 68 khoản 3 · 공식 원문 · 통합본 121/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 23
>
> 양자와 양부·양모 사이에는 이 법, 입양법, 민법전과 그 밖의 관련 법률이 정한 부모와 자녀의 권리·의무가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi	giữa A và B — 문장 머리에 둔 범위	양자와 양부·양모 사이에는
có các quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con	có + 명사 — 있다	부모와 자녀의 권리·의무가 있다
được quy định tại Luật này, Luật Nuôi con nuôi,	được quy định tại — ~에 정해진	이 법, 입양법
Bộ luật Dân sự và các luật khác có liên quan.	열거 끝	민법전과 그 밖의 관련 법률이 정한

문형

Giữa A và B có C

A와 B 사이에는 C가 있다

1. giữa … và … 을 문장 머리에 두어 범위를 먼저 말한다.
2. có + 명사 = ~이 있다. 주어 없이 쓰는 존재문이다. 두 사람을 주어로 세우면 giữa 없이 Vợ và chồng có …로 쓴다.
3. 무엇이 정했는지는 được quy định tại + 법 이름.

Vợ và chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau.
아내와 남편은 동등한 권리와 의무를 가진다.

Giữa hai bên có tranh chấp về tài sản.
양쪽 사이에 재산 분쟁이 있다.

문법 꾸밈말 뒤 · 양자는 con nuôi, 아이를 기르다는 nuôi con

~~Cháu bé là nuôi con của họ.~~ (비문)

Cháu bé là con nuôi của họ.

con nuôi는 명사(길러진 자녀)이고 nuôi con은 동사 + 목적어(자녀를 기르다)다. 같은 두 낱말이 순서로 품사를 바꾼다. 입양하다는 nuôi con nuôi — 둘이 이어 붙는다.

한국이라면? = 입양의 효력 · 민법 제882조의2

한국 민법도 「양자는 입양된 때부터 양부모의 친생자와 같은 지위를 가진다」. 양부모와 양자 사이에 친자와 같은 권리·의무가 생긴다는 점이 같다. 상속에서도 베트남 민법 제651·653조가 양자를 친자와 같은 순위에 둔다.

---

11. # thừa kế 承繼 승계 /tʰɨə˨˩ ke˧˥/ **상속(하다)** ★★★

읽는 법 thừa — 끝소리 없음, 성조 huyền(내림 `) · kế — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ´)

V0

承 승 → thừa, 繼 계 → kế. 承 thừa는 ㅇ 받침 → -ng·-nh 규칙의 하나뿐인 예외다(3장 V4). 한국어 승계보다 좁게 상속을 뜻한다. 상속인은 người thừa kế, 법정상속은 thừa kế theo pháp luật, 유언상속은 thừa kế theo di chúc이다.

쉬운 예 Ai là người thừa kế?
상속인은 누구입니까?

실무 예

Vợ của người chết có được thừa kế không?

망인의 아내도 상속을 받습니까?

원문

> Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 649 · 공식 원문 · 관보 원판 cb2015-2.pdf 쪽 67
>
> 법정상속이란 법이 정한 상속 순위, 조건과 절차에 따른 상속을 말한다.

문형

A theo pháp luật là A theo B do pháp luật quy định

법정 A란 법이 정한 B에 따른 A다

1. theo pháp luật = 법에 따른. 법정상속은 thừa kế theo pháp luật.
2. hàng thừa kế = 상속 순위. hàng thứ nhất = 1순위.
3. do pháp luật quy định = 법이 정한(호적 표제어의 꼴).

Bà ấy là người thừa kế hàng thứ nhất.

그녀는 1순위 상속인이다.

Di sản được chia theo pháp luật.

유산은 법에 따라 나뉜다.

한국이라면? ≠ 상속의 순위 · 민법 제1000조

한국 민법은 「피상속인의 직계비속」이 1순위, 「피상속인의 직계존속」이 2순위다. 베트남 민법 제651조는 배우자·친부모·양부모·친자녀·양자녀를 모두 1순위(hàng thừa kế thứ nhất)에 두고 같은 몫을 준다.

---

12. # di chúc 遺囑 유촉 /zi˧˧ ʨuk˦˥/ 유언(장) ★★★

읽는 법 di — 끝소리 없음, 성조 ngang(평) · chúc — 끝소리 -c(입성), 성조 sắc(올림 ˊ)

V0 V1 V6

遺 유 → di, 囑 촉 → chúc(ㄱ → -c, 입성 sắc). 한국어 유촉은 드문 말이고 뜻은 유언이다. 유언하다는 lập di chúc(유언을 작성하다), 구두 유언은 di chúc miệng이다. 민법 제627조는 서면을 원칙으로 하고, 서면이 불가능하면 구두 유언을 허용한다.

쉬운 예

Ông ấy đã lập di chúc.

그는 유언장을 작성했다.

실무 예

Di chúc này có hợp pháp không?

이 유언은 적법합니까?

원문

> Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 624 · 공식 원문 · 관보 원판 cb2015-2.pdf 쪽 61
>
> 유언이란 자기가 죽은 뒤 자기 재산을 다른 사람에게 넘기려는 개인의 의사 표시를 말한다.

문형

A là sự thể hiện ý chí của B nhằm + 동사

A란 ~하려는 B의 의사 표시다

1. sự thể hiện ý chí = 의사 표시. sự가 명사를 만든다.
2. nhằm + 동사 = ~하려고, ~할 목적으로.
3. sau khi + 동사 = ~한 뒤.

Ông ấy để lại tài sản cho con sau khi chết.

그는 죽은 뒤 재산을 자녀에게 남겼다.

Bà ấy lập di chúc nhằm để lại nhà cho cháu.

그녀는 손자에게 집을 주려고 유언장을 썼다.

문법 sau khi · 죽은 뒤는 sau khi chết

~~Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác chết sau khi.~~ (비문)

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

sau khi(~한 뒤)는 동사 앞에 선다. 한국어 「죽은 뒤」처럼 동사 뒤에 두지 않는다. trước khi(~하기 전)도 같은 자리다. 정의 첫머리의 sự thể hiện(표시)은 9장의 명사화 sự다.

한국이라면? = 유언의 요식성 · 민법 제1060조

한국 민법은 「유언은 본법의 정한 방식에 의하지 아니하면 효력이 생하지 아니한다」. 베트남 민법도 유언의 형식(제627조 이하)을 정해 두고, 서면을 원칙으로 한다. 유언에 방식이 필요하다는 생각이 같다.

---

13. # di sản 遺産 유산 /zi˧˧ sa̰ːn˨˩/ **유산, 상속재산** ★★★

읽는 법 di — 끝소리 없음, 성조 ngang(평) · sản — 끝소리 -n, 성조 hỏi(갈고리ˀ)

V0 V5

遺 유 → di, 產 산 → sản. 한국어 유산과 같은 말이다. 문화유산도 di sản văn hóa라 한다. 민법 제612조는 상속재산을 죽은 사람의 단독 재산과, 남과 공유한 재산 가운데 그 사람의 몫으로 정한다.

쉬운 예

Đây là di sản của ông nội.

이것은 할아버지의 유산이다.

실무 예

Di sản này được chia như thế nào?

이 유산은 어떻게 나뉩니까?

원문

> Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 612 · 공식 원문 · 관보 원판 cb2015-2.pdf 쪽 58
>
> 상속재산에는 망인의 단독 재산과, 다른 사람과의 공유재산 가운데 망인의 몫이 포함된다.

문형

A bao gồm B, phần C trong D

A에는 B와 D 가운데 C의 몫이 포함된다

1. bao gồm + 열거(9장).
2. phần + 명사 = ~의 몫, 부분.
3. trong + 명사 = ~ 가운데, ~ 안의.

Di sản bao gồm nhà và quyền sử dụng đất.

상속재산에는 집과 토지사용권이 포함된다.

Đây là phần của bà ấy trong tài sản chung.

이것은 공유재산 가운데 그녀의 몫이다.

한국이라면? ≠ 상속의 효과 · 민법 제1005조

한국 민법은 상속인이 「피상속인의 재산에 관한 포괄적 권리의무를 승계한다」 고 적어 권리와 의무를 함께 넘긴다. 베트남 민법 제612조는 상속재산을 재산(tài sản)으로 정의한다. 조문이 서 있는 자리가 다르다.

---

14. vợ chồng /vəːʔˀ tɕəwŋˀ/ 부부 ★★★

읽는 법 vợ — 끝소리 없음, 성조 nặng(점 ̣) · chồng — 끝소리 -ng, 성조 huyền(내림 `)

순 베트남어

vợ(아내) + chồng(남편). 사전(en)은 남편 뜻의 chồng을 원시 비엣어에서 온 고유어로 적는다. 重에서 온 chồng은 「쌓다·더미」 뜻의 다른 낱말(동음이의어)이다. vợ도 원시 비엣어로 거슬러 올

라가고, 더 앞은 상고 중국어 婦라는 설과 고유어라는 설이 함께 적혀 있다. 이 책은 한자 칸을 비운다. 아래 민법 제213조는 부부 공유를 나눌 수 있는 합유적 공유(sở hữu chung hợp nhất)로 정한다.

쉬운 예

Họ là vợ chồng.

그들은 부부다.

실무 예

Căn nhà này là tài sản chung của vợ chồng phải không?

이 집은 부부 공유재산입니까?

원문

> Sở hữu chung của vợ chồng là sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 213 khoản 1 · 공식 원문 · 관보 원판 cb2015-1.pdf 쪽 57
>
> 부부의 공유는 나눌 수 있는 합유적 공유다.

문형

A là B có thể + 동사

A는 ~할 수 있는 B다

1. có thể + 동사 = ~할 수 있다.
2. 명사 뒤에 붙으면 꾸밈말 — sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia = 나눌 수 있는 합유적 공유.
3. 반대는 không thể phân chia(나눌 수 없는).

Đây là tài sản có thể phân chia.

이것은 나눌 수 있는 재산이다.

Tài sản chung của vợ chồng có thể chia đôi.

부부 공유재산은 반으로 나눌 수 있다.

한국이라면? ≠ 부부별산제 · 민법 제830조

한국 민법은 「혼인중 자기의 명의로 취득한 재산은 그 특유재산으로 한다」. 베트남 혼인가족법 제33조는 혼인 기간에 생긴 재산을 원칙적으로 부부 공유재산으로 보고, 다툼이 있는데 단독 재산이라는 근거가 없으면 공유로 본다.

---

15. tuổi /tuə̰j˧˩/ 나이, 살 ★★★

읽는 법 tuổi — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리ʾ)

옛 차용

歲에서 아주 일찍 들어와 소리가 바뀐 옛 차용어다(歲의 한월음은 tuế). 숫자 뒤에 붙여 나이를 센다 — mười tám tuổi(18세). 개월로 세면 tháng tuổi다. 나이 조문을 읽는 법은 이 장 문법 코너가 다룬다.

쉬운 예

Năm nay em bao nhiêu tuổi?

올해 몇 살이니?

실무 예

Khi kết hôn, bị đơn bao nhiêu tuổi?

혼인할 때 피고는 몇 살이었습니까?

원문

> Người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 21 khoản 1 · 공식 원문 · 관보 원판 cb2015-1.pdf 쪽 5
>
> 미성년자란 만 18세가 되지 않은 사람을 말한다.

문형

A là người chưa đủ X tuổi

A란 만 X세가 되지 않은 사람이다

1. chưa = 아직 아니다. chưa đủ = 아직 차지 않았다.
2. chưa đủ X tuổi = 만 X세 미만.
3. từ đủ A tuổi đến chưa đủ B tuổi = 만 A세 이상 만 B세 미만(민법 제21조).

Cháu bé chưa đủ sáu tuổi.

그 아이는 아직 만 6세가 안 됐다.

Em ấy đang ở độ tuổi từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi.

그 아이는 만 15세 이상 18세 미만의 나이다.

문법 chưa đủ · 미만에는 trở lên을 붙이지 않는다

~~Người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi trở lên.~~ (비문)

Người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi.

chưa đủ X tuổi는 만 X세 미만이다. trở lên(이상)은 từ đủ X tuổi와 짝을 이룬다. 둘을 섞으면 뜻이 서로 부딪친다. 민법 제20조와 제21조가 이 두 꼴을 나란히 쓴다.

한국이라면? = 나이의 계산 · 민법 제158조

한국 민법은 나이를 「만(滿) 나이로 계산하고」 연수로 표시한다. 베트남 조문의 đủ X tuổi도 꽉 찬 나이, 곧 만 나이다. 한국 쪽은 조문이 계산법을 정하고, 베트남 쪽은 낱말 đủ가 그 일을 한다.

---

16. quốc tịch 國籍 국적 /kwəwk˧˦ tḭʔk˨˩/ 국적 ★★

읽는 법 quốc — 끝소리 -c(입성), 성조 sắc(올림 ˊ) · tịch — 끝소리 -ch(입성), 성조 nặng(점 ˍ)

V1 V6

國 국 → quốc(ㄱ → -c), 籍 적 → tịch(ㄱ → -ch). 두 글자 모두 입성이라 sắc·nặng이다(V6). 국제결혼에서 국적은 어느 나라 법이 혼인 요건을 정하는지를 가른다(상자의 2017므1224·혼인가족법 제126조). 국적 취득은 nhập, 상실·이탈은 thôi다.

쉬운 예 Anh ấy có quốc tịch Việt Nam.
그는 베트남 국적이다.

실무 예 Bị đơn đã nhập quốc tịch Hàn Quốc chưa?
피고는 한국 국적을 취득했습니까?

원문

> Việc xác định, thay đổi, nhập, thôi, trở lại quốc tịch Việt Nam do Luật quốc tịch Việt Nam quy định. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 31 khoản 2 · 공식 원문 · 관보 원판 cb2015-1.pdf 쪽 9
> 베트남 국적의 확인·변경·취득·이탈·회복은 베트남 국적법이 정한다.

문형

Việc + 동사 여럿 + 명사 do B quy định

~하는 일은 B가 정한다

1. việc 뒤에 동사를 쉼표로 늘어놓고 공통 목적어를 끝에 둔다.
2. nhập quốc tịch = 국적 취득, thôi quốc tịch = 국적 이탈.
3. do + 법 이름 + quy định = 그 법이 정한다(호적 표제어).

Bà ấy đã thôi quốc tịch Việt Nam.
그녀는 베트남 국적을 이탈했다.

Việc nhập quốc tịch do luật quy định.
국적 취득은 법률이 정한다.

한국이라면? = 혼인 성립의 준거법 · 국제사법 제63조

한국 국제사법은 「혼인의 성립요건은 각 당사자에 관하여 그 본국법에 따른다」. 베트남 혼인가족법 제126조 제1항도 각 당사자가 혼인 요건에 관하여 자기 나라 법을 따른다고 한다. 국적이 준거법을 가른다는 점이 같다.

---

17. tảo hôn 早婚 조혼 /tɑ̰ːwˀ honˀˊ/ 조혼(혼인적령 전의 혼인) ★★

읽는 법 tảo — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리 ˀ) · hôn — 끝소리 -n, 성조 ngang(평)

V0 V5

早 조 → tảo, 婚 혼 → hôn. 한국어 조혼과 같은 한자다. 혼인가족법 제3조 제8호는 혼인적령(제8조 제1항 a호)에 이르지 않은 혼인을 tảo hôn으로 정의하고, 제5조 제2항 b호가 이를 금지한다. 형법에는 조 제목에 한 번 나온다 — 제183조 Tội tổ chức tảo hôn(조혼 주선죄). 조 본문은 chưa đến tuổi kết hôn으로 풀어 쓴다(조 제목을 포함해 센 수).

쉬운 예

Tảo hôn bị cấm.

조혼은 금지된다.

실무 예

Việc kết hôn này có phải là tảo hôn không?

이 혼인은 조혼입니까?

원문

Tảo hôn là việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 của Luật này. — Luật Hôn nhân và gia đình 52/2014/QH13 Điều 3 khoản 8 · 공식 원문 · 통합본 121/VBHN-VPQH(2025) — 제3조는 PDF 쪽 2에서 시작

조혼이란 한쪽 또는 양쪽이 이 법 제8조 제1항 a호의 혼인 연령에 이르지 않았을 때 아내를 얻거나 남편을 얻는 일을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tảo hôn là việc lấy vợ, lấy chồng	정의 — là việc + 동사구	조혼이란 아내를 얻거나 남편을 얻는 일이다
khi một bên hoặc cả hai bên	khi — ~할 때	한쪽 또는 양쪽이
chưa đủ tuổi kết hôn	chưa đủ — 아직 차지 않다	혼인 연령에 이르지 않았을 때
theo quy định tại điểm a khoản 1	điểm(호) → khoản(항)	제1항 a호의 규정에 따른
Điều 8 của Luật này.	→ Điều(조) — 작은 단위부터	이 법 제8조

문형

lấy vợ · lấy chồng

아내를 얻다(장가들다) · 남편을 얻다(시집가다)

1. lấy = 얻다, 가지다. 일상어의 혼인 표현이다.

2. 남자는 lấy vợ, 여자는 lấy chồng.

3. 법률 용어 kết hôn과 뜻은 같고 말맛이 다르다.

Anh ấy lấy vợ năm hai mươi lăm tuổi.

그는 스물다섯 살에 장가들었다.

Chị ấy chưa lấy chồng.

그녀는 아직 시집가지 않았다.

한국이라면? = 혼인취소 · 민법 제816조

한국 민법은 혼인적령(제807조) 위반을 혼인 취소 사유로 두고 「법원에 그 취소를 청구할 수 있다」. 베트남도 혼인적령 위반 혼인을 위법 혼인으로 보고 법원에 취소(hủy)를 청구하게 한다(혼인가족법 제10조 제2항).

---

18. # huyết thống 血統 혈통 /hwiət˧˦ tʰəwŋ˧/ **혈통, 혈연** ★★

읽는 법 huyết — 끝소리 -t(입성), 성조 sắc(올림 ˊ) · thống — 끝소리 -ng, 성조 sắc(올림 ˊ)

V2 V4 V6

血 혈 → huyết(ㄹ → -t, 입성 sắc), 統 통 → thống. 법 조문에서는 quan hệ huyết thống(혈연관계)으로 나온다. 직계혈족은 고유어 dòng máu(핏줄)와 한자어 trực hệ(直系)를 섞어 cùng dòng máu về trực hệ(같은 핏줄의 직계)라 풀어 쓴다. 혈통은 혼인 금지(제5조)·가정의 정의(제3조 제2호)에 쓰인다.

쉬운 예

Họ có quan hệ huyết thống.

그들은 혈연관계다.

실무 예

Hai người này có cùng dòng máu về trực hệ không?

이 두 사람은 직계혈족입니까?

원문

Những người cùng dòng máu về trực hệ là những người có quan hệ huyết thống, trong đó, người này sinh ra người kia kế tiếp nhau.

— Luật Hôn nhân và gia đình 52/2014/QH13 Điều 3 khoản 17 · 공식 원문 · 통합본 121/VBHN-VPQH(2025) — 제3조는 PDF 쪽 2에서 시작

직계혈족이란 혈연관계가 있는 사람들로서 한 사람이 다른 사람을 대를 이어 낳은 관계에 있는 사람들을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Những người cùng dòng máu về trực hệ	주어 — 정의할 말	직계혈족이란
là những người có quan hệ huyết thống,	là + 명사	혈연관계가 있는 사람들로서
trong đó, người này sinh ra người kia kế tiếp nhau.	trong đó — 그 가운데·그 안에서	한 사람이 다른 사람을 대를 이어 낳은

문형

A, trong đó, B

A인데, 그 가운데 B다

1. trong đó = 그 안에서, 그 가운데. 앞 말을 좁혀 설명한다.
2. người này … người kia = 이 사람 … 저 사람.
3. kế tiếp nhau = 서로 잇따라.

Có ba người thừa kế, trong đó có một con nuôi.
상속인이 셋인데 그 가운데 양자가 하나 있다.

Hai bên có quan hệ huyết thống.
양쪽은 혈연관계에 있다.

한국이라면? = 직계혈족 · 민법 제768조

한국 민법도 「자기의 직계존속과 직계비속을 직계혈족이라 하고」 방계혈족을 따로 둔다. 개념은 같다. 베트남 조문은 한자어 trực hệ(直系)에 순 베트남어 dòng máu(핏줄)를 섞어 정의한다.

한국이라면? — 혼인·이혼·상속

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 베트남 쪽은 혼인가족법 통합본 121/VBHN-VPQH(2025)·민법 2015 관보 원판, 한국 쪽은 2026. 10. 현재 조문이다.

	베트남	한국	차이
≠	Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên	혼인적령(민법 제807조)	혼인가족법 제8조 제1항 a호. 한국은 「18세가 된 사람은 혼인할 수 있다」로 남녀가 같다. 베트남은 남녀가 두 해 다르다.

≠	Người thành niên là người từ đủ mười tám tuổi trở lên	성년 (민법 제4조)	베트남 민법 제20조 제1항. 한국은 「사람은 19세로 성년에 이르게 된다」.
=	Việc kết hôn phải được đăng ký	혼인의 성립 (민법 제812조 제1항)	혼인가족법 제9조 제1항. 둘 다 공적 등록·신고로 혼인이 성립한다. 한국은 신고함으로써 「그 효력이 생긴다」, 베트남은 등록하지 않은 혼인은 법적 효력이 없다고 적는다.
=	Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định	혼인의 무효 (민법 제815조 제1호)	혼인가족법 제8조 제1항 b호. 한국은 「당사자간에 혼인의 합의가 없는 때」 무효다. 대법원 2017므1224 판결 이 두 조항을 나란히 들었다(상자).
≠	Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định ... của Tòa án	협의상 이혼 (민법 제834조·제836조)	혼인가족법 제3조 제14호·제55조·제57조 제1항. 베트남은 합의 이혼도 법원 판결·결정의 효력으로 혼인이 끝난다. 한국은 협의상 이혼도 「가정법원의 확인을 받아」 신고함으로써 효력이 생긴다. 법원의 관여는 양쪽에 다 있고, 확인 뒤 신고냐 재판에 의한 해소냐가 다르다.
≠	hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được	재판상 이혼원인 (민법 제840조)	혼인가족법 제56조 제1항. 한국은 여섯 사유를 늘어놓고 끝에 「기타 혼인을 계속하기 어려운 중대한 사유가 있을 때」를 둔다. 베트남은 가정폭력·중대한 의무 위반으로 혼인이 파탄된 경우를 한 문장으로 적는다.
+	Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi	(해당 제한 없음)	혼인가족법 제51조 제3항. 아내가 임신 중이거나 출산했거나 12개월 미만 자녀를 기르는 동안 남편은 이혼을 청구하지 못한다. 한국 민법은 「부부의 일방은」 이혼을 청구할 수 있다고만 한다.

≠	Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây	재산분할 청구권 (민법 제839조의2)	혼인가족법 제59조 제2항. 베트남은 반분을 출발점으로 하고 사정·기여·잘못 등을 고려한다. 한국은 「당사자 쌍방의 협력으로 이룩한 재산의 액수 기타 사정을 참작하여」 정한다.
≠	Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết	상속의 순위 (민법 제1000조)	베트남 민법 제651조 제1항 a호. 배우자·부모·자녀가 모두 1순위이고 같은 몫이다(같은 조 제2항). 한국은 「피상속인의 직계비속」 1순위, 「피상속인의 직계존속」 2순위다.
≠	Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi	양육자의 결정 (민법 제837조)	혼인가족법 제81조 제3항. 원칙이고, 어머니가 직접 양육할 여건이 안 되거나 부모가 자녀 이익에 맞게 달리 합의하면 예외다. 한국은 「양육자의 결정」을 부모의 협의로 하고 안 되면 가정법원이 정한다. 친권자 지정(제909조)은 따로다. 자녀 나이로 어머니를 앞세우는 조문은 없다.
≠	giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột	부양의무 (민법 제974조)	혼인가족법 제107조 제1항. 베트남은 삼촌·고모와 조카 사이에도 부양 의무를 둔다. 한국은 직계혈족과 그 배우자 외에는 「기타 친족간(생계를 같이 하는 경우에 한한다.)」.

가짜 친구 · giám hộ·cấp dưỡng — 감호도 급양도 아니다

giám hộ(監護)를 한국 한자음으로 읽으면 감호다. 한국어 감호는 치료감호처럼 형사 처분의 말이다. 베트남어 giám hộ는 민법의 후견이다. 후견인 người giám hộ, 피후견인 người được giám hộ.

cấp dưỡng(給養)은 급양이다. 한국어 급양은 군대에서 먹을 것을 대는 일이다. 베트남어 cấp dưỡng은 함께 살지 않는 가족에게 돈·재산을 대는 부양이고, 양육비 사건에서는 부양료다.

두 낱말 모두 소리는 V 규칙대로 맞는다(監 감 → giám, 給 급 → cấp). 소리가 맞으니 뜻도 맞을 것이라는 짐작이 함정이다.

아래 민법 제47조 제2항은 후견인을 원칙적으로 한 사람으로 정한다.

> Một người chỉ có thể được một người giám hộ, trừ trường hợp cha, mẹ cùng giám hộ cho con hoặc ông, bà cùng giám hộ cho cháu. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 47 khoản 2 · 공식 원문 · 관보 원판 cb2015-1.pdf 쪽 14
>
> 한 사람에게는 한 명의 후견인만 둘 수 있다. 다만 부모가 함께 자녀의 후견인이 되거나 조부모가 함께 손자녀의 후견인이 되는 경우는 그러하지 아니하다.

요령 가족법 낱말이 한국어로 형사·군사의 말처럼 읽히면 한 번 의심한다. giám hộ는 후견, cấp dưỡng은 부양.

숫자 — 나이·날짜·기간을 읽는다

từ đủ X tuổi trở lênX세 이상, chưa đủ X tuổiX세 미만, dưới X thángX개월 미만이다. đủ(꽉 찬)가 만 나이를 만든다. 수는 자리에 따라 모양이 바뀐다 — 10 mười, 20 hai mươi, 15 mười lăm, 21 hai mươi mốt.

- đủ는 「꽉 찬」이다. từ đủ hai mươi tuổi trở lên은 스무 살이 꽉 찬 때부터, 곧 만 20세 이상이다. đủ가 없으면 몇 살로 셀지가 흐려진다.
- 같은 나이를 법령마다 다르게 적는다. 이 책이 센 바로는 민법 2015 원판의 나이 32곳은 모두 글자(mười tám tuổi), 혼인가족법 통합본 15곳과 형법 통합본 109곳은 모두 숫자(18 tuổi)였다(2026-10-28, 조 본문의 「수 + tuổi」와 「수 + tháng tuổi」를 셈 — 혼인가족법 15곳 중 3곳·형법 109곳 중 7곳이 개월, 조 제목·각주 제외). 읽는 소리는 같다.
- 숫자 앞에 0을 붙여 두 자리로 쓰기도 한다 — đủ 07 tuổi(혼인가족법 제81조 제2항), trong thời hạn 03 tháng(민법 제218조 제3항). 읽을 때 0은 빼고 bảy·ba로 읽는다.
- 날짜는 작은 단위부터다 — ngày 27 tháng 1 năm 2022(2022. 1. 27.). 조항 번호도 같다 — điểm a khoản 1 Điều 8(제8조 제1항 a호). 한국어와 순서가 거꾸로다.
- 함정 하나. 법원행정처 『국제가족관계등록사례집』(2015)은 베트남 혼인적령을 '남자는 만 20세 이상(19번째 생일의 다음날)'이라 적는다. 만 20세는 스무 번째 생일이고, 19번째 생일 다음 날은 그보다 한 해 이르다. 2014년 법 원문은 từ đủ 20 tuổi다. 사례집은 구법 제9조를 옮긴 것으로 보인다. 이것이 번역 오류인지, 구법의 연령 기준을 옮긴 것인지는 확정하지 못했다(구법 원문 미대조). 옮길 때는 원문에 đủ가 있는지부터 본다.
- 한국 민법 제158조는 나이를 만 나이로 계산한다고 정한다. 베트남 조문은 계산법 조문 대신 đủ라는 낱말로 같은 일을 한다.

표로 보기

꼴	자르기	뜻
từ đủ 18 tuổi trở lên	từ + đủ 18 tuổi + trở lên	만 18세 이상
chưa đủ 18 tuổi	chưa + đủ 18 tuổi	만 18세 미만
từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi	từ … đến …	만 15세 이상 18세 미만
dưới 36 tháng tuổi	dưới + 36 + tháng tuổi	36개월 미만
đủ 07 tuổi	07 → bảy	만 7세
trong thời hạn 03 tháng	trong + thời hạn + 03 tháng	3개월 안에
ngày 27 tháng 1 năm 2022	일 → 월 → 년	2022. 1. 27.
hai mươi mốt · mười lăm	21 · 15 — 끝자리 1은 mốt, 5는 lăm	수 읽기

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

Nam 남자 | từ đủ 20 tuổi (từ + đủ + 20(hai mươi) + tuổi — 만 20세부터) | trở lên 이상 | nữ 여자 | từ đủ 18 tuổi trở lên (18 = mười tám — 만 18세 이상)

남자는 만 20세 이상, 여자는 만 18세 이상.

Con 자녀 | dưới 36 tháng tuổi (dưới + 36(ba mươi sáu) + tháng tuổi — 36개월 미만) | được giao cho mẹ 어머니에게 맡겨진다 | trực tiếp nuôi 직접 기르다

36개월 미만 자녀는 어머니가 직접 기르도록 맡긴다. (혼인가족법 제81조 제3항 앞 절 — 분해용 발췌. 원문은 어머니가 직접 양육할 여건이 안 되거나 부모가 자녀 이익에 맞게 달리 합의한 경우를 제외하는 trừ trường hợp … 절로 이어진다)

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~từ đủ 20 tuổi trở lên → 20세가 되는 해부터~~	만 20세 이상	đủ는 꽉 찬 나이다. 해가 바뀌는 때가 아니라 그 생일에 이른 때다.
~~15 → mười năm~~	15 → mười lăm	10 뒤의 5는 lăm으로 읽는다. năm으로 읽으면 「해(年)」와 헷갈린다.

~~11 → mười mốt~~	11 → mười một	끝자리 1을 mốt(sắc)으로 읽는 것은 mươi 뒤(21·31…)다. 11은 mười một이다.
~~dưới 36 tháng tuổi → 36개월 이하~~	36개월 미만	dưới는 그 수를 넣지 않는다. 그 수를 넣는 쪽은 từ đủ … trở lên(이상)이다.

말해 보기 — 가사 사건을 물을 때

국제결혼·이혼·상속 사건에서 사실관계를 확인할 때 쓰는 짧은 문장.

Hai người đã đăng ký kết hôn chưa?

두 사람은 혼인신고를 했습니까?

Ai trực tiếp nuôi con?

누가 자녀를 직접 기릅니까?

Con bao nhiêu tháng tuổi?

아이는 몇 개월입니까?

Người chết có để lại di chúc không?

망인은 유언을 남겼습니까?

Ai là người thừa kế theo pháp luật?

법정상속인은 누구입니까?

Ở Hàn Quốc, tuổi thành niên là mười chín tuổi.

한국에서 성년 나이는 19세입니다.

따라 말하기 — 조문 열 문장

이 장 표제어가 든 짧은 조문을 따라 말한다. mười(huyền)와 mươi(ngang), hôn(ngang)과 hộ(nặng)의 높낮이를 귀로 가른다.

Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn.

혼인이란 혼인한 뒤 남편과 아내 사이의 관계를 말한다. (혼인가족법 제3조)

Người thành niên là người từ đủ mười tám tuổi trở lên.

성년자란 만 18세 이상인 사람을 말한다. (민법 제20조)

Người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi.
미성년자란 만 18세가 되지 않은 사람을 말한다. (민법 제21조)

Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.
국가는 같은 성별인 사람 사이의 혼인을 인정하지 않는다. (혼인가족법 제8조)

Vợ chồng đã ly hôn muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì phải đăng ký kết hôn.
이혼한 부부가 부부 관계를 다시 맺으려면 혼인을 등록해야 한다. (혼인가족법 제9조)

Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn.
남편이나 아내 또는 두 사람 모두 법원에 이혼 해결을 청구할 권리가 있다. (혼인가족법 제51조)

Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.
상속재산에는 망인의 단독 재산과, 다른 사람과의 공유재산 가운데 망인의 몫이 포함된다. (민법 제612조)

Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.
유언은 서면으로 작성해야 한다. 서면으로 유언을 작성할 수 없으면 구두로 유언할 수 있다. (민법 제627조)

Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.
같은 순위의 상속인은 같은 몫의 상속재산을 받는다. (민법 제651조)

Mọi cá nhân đều bình đẳng về quyền để lại tài sản của mình cho người khác và quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.
모든 개인은 자기 재산을 남에게 남길 권리와 유언 또는 법에 따라 상속재산을 받을 권리에서 평등하다. (민법 제610조)

확인 문제 8

1. 베트남 혼인가족법의 남자 혼인적령은?

- 만 18세
- 만 19세
- **만 20세**
- 만 21세

제8조 제1항 a호 — Nam từ đủ 20 tuổi trở lên. 여자는 만 18세. 한국은 남녀 모두 18세(민법 제807조).

2. từ đủ 20 tuổi trở lên의 뜻은?

- 20세가 되는 해부터
- **만 20세 이상**
- 만 19세 이상
- 20세 미만

đủ는 꽉 찬 나이, trở lên은 이상이다. '19번째 생일의 다음날'로 옮기면 한 해 이르다.

3. giám hộ(監護)의 뜻은?

- 치료감호
- **후견**
- 감독
- 보호관찰

민법 제46조 — 미성년자 등을 돌보고 보호하는 후견이다. 한국어 감호와 다르다.

4. cấp dưỡng(給養)의 뜻은?

군 보급

부양(료)

급여

양육권

혼인가족법 제3조 제24호 — 함께 살지 않는 가족에게 돈·재산을 대는 부양이다.

5. 베트남에서 이혼이 이루어지는 길은?

부부의 협의만으로

법원의 판결·결정으로

행정기관 신고로

종교 의식으로

제3조 제14호 — 이혼은 법원의 판결·결정에 따른 관계 종료다. 합의 이혼도 법원이 인정한다(제55조).

6. 베트남 민법 제651조의 상속 1순위에 들지 않는 사람은?

배우자

부모

자녀

형제자매

형제자매(anh ruột, chị ruột, em ruột)는 2순위다. 1순위는 배우자·부모·자녀(양부모·양자 포함).

7. dưới 36 tháng tuổi의 뜻은?

- 36세 미만
- **36개월 미만**
- 36개월 이상
- 3세 6개월

dưới는 미만, tháng tuổi는 개월로 센 나이다(혼인가족법 제81조 제3항).

8. 대법원 2017므1224 판결이 한국인과 베트남인의 혼인 성립요건 준거법으로 본 것은?

- 한국 민법만
- 베트남 혼인·가족법만
- **각 당사자의 본국법**
- 혼인 거행지 법

당시 국제사법 제36조 제1항(지금 제63조 제1항) — 한국인은 한국 민법, 베트남인은 베트남 혼인·가족법.

2부 법의 언어 · 제11장

형법 총론

Những quy định chung của Bộ luật Hình sự

장면 — 방조범의 형과 집행유예

한·베 형사 법관 교류 자리. 한국 법관이 공범 처벌을 묻고, 베트남 법관이 집행유예를 되묻는다.

한국 법관 Ở Việt Nam, người giúp sức có được giảm nhẹ hình phạt không?
베트남에서는 방조범의 형을 감경합니까?

베트남 법관 Không đương nhiên. Tòa án xét mức độ tham gia của từng người đồng phạm.
당연히 감경하지는 않습니다. 법원이 공범 각자의 가담 정도를 따집니다.

한국 법관 Ở Hàn Quốc, hình phạt của người giúp sức phải nhẹ hơn hình phạt của người thực hành.

한국에서는 방조범의 형을 정범의 형보다 가볍게 해야 합니다.

베트남 법관 Còn án treo thì sao? Phạt tiền có được hưởng án treo không?

집행유예는 어떻습니까? 벌금형도 집행유예를 받을 수 있습니까?

한국 법관 Được. Ở Hàn Quốc, người bị phạt tiền không quá năm triệu won cũng có thể được hưởng án treo.

됩니다. 한국에서는 500만 원 이하의 벌금형을 받는 사람도 집행유예를 받을 수 있습니다.

한국 형법 제62조 제1항은 3년 이하의 징역·금고와 함께 500만 원 이하의 벌금형도 집행유예 대상으로 둔다. 베트남 제65조 제1항은 3년 이하의 징역만이다.

베트남 법관 Ở Việt Nam thì không. Án treo chỉ áp dụng khi xử phạt tù không quá ba năm.

베트남은 아닙니다. 집행유예는 3년 이하의 징역을 선고할 때만 씁니다.

베트남 형법전(Bộ luật Hình sự)은 2015년에 제정되어 2018년부터 시행되었고, 이 장은 2025년 통합본 135/VBHN-VPQH를 읽는다. 통합본에는 2025. 7. 1. 시행된 개정법 86/2025/QH15가 들어 있다. 사형의 범위가 줄어든 것이 가장 큰 변화다(상자). 총칙은 한국 형법과 같은 자리에 같은 제도를 둔다. 고의와 과실, 미수와 중지, 정당방위와 긴급피난, 공범, 형의 종류, 집행유예가 그것이다. 다른 것은 정의하는 방식이다. 한국 형법에는 어떤 행위를 벌하지 않는다고 처벌 범위만 정하고 개념은 학설에 맡기는 조문이 많다(고의 제13조, 정당방위 제21조). 베트남 형법은 「A là B」(A란 B다)로 개념을 먼저 정의한다. 이 장 표제어 가운데 절반이 그런 정의 조항에서 나온다. 부정 표현(không·chưa·không phải)도 이 장에서 처음 정리한다. 「범죄가 아니다」, 「형사책임을 지지 않는다」, 「아직 미수다」가 모두 부정문이기 때문이다. 통합본에는 미성년자 특칙(옛 제90~107조)이 없다. 각주는 소년사법법 59/2024/QH15(2026. 1. 1. 시행)를 가리키지만 이관 여부는 이 책이 원문으로 확인하지 못했다.

> 개정 · 2025. 7. 1. 시행
>
> **사형의 범위를 줄였다 — 86/2025/QH15(2025. 7. 1. 시행)**
>
> 개정법 86/2025/QH15는 각칙 여덟 개 조의 법정형에서 사형(tử hình 死刑)을 뺐다. 제109조(인민 정권 전복 활동), 제110조(간첩), 제114조(물적·기술적 기반 파괴), 제194조(위조 의약품 제조·판매), 제250조(마약 불법 운반), 제353조(횡령, tham ô 貪污), 제354조(수뢰), 제421조(평화 파괴·침략 전쟁)다. 2015 원판과 현행 통합본의 조문을 맞대어 보면 이 여덟 조에서 tử hình 이라는 낱말이 사라졌다.

총칙도 바뀌었다. 제40조 3항은 선고된 사형을 집행하지 않는 경우를 정한다. 옛 c호(횡령·수뢰로 사형을 선고받은 뒤 재산의 4분의 3 이상을 반환하고 수사에 협력한 경우)가 빠지고, 말기 암 환자(người mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối)가 들어갔다.

개정법 제4조 2항은 이미 선고된 사형에도 손을 댄다. 위 여덟 죄로 선고되었거나 새 c호에 해당하는데 아직 집행되지 않은 사형은 집행하지 않고, 최고인민법원장(Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)이 무기징역으로 바꾼다.

> Không thi hành án tử hình đối với người bị kết án nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; b) Người đủ 75 tuổi trở lên; c) Người mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. — Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 Điều 40 khoản 3 · 공식 원문 · 통합본 135/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 14 — 이 항은 86/2025/QH15 제1조 1항 개정 문언(각주 13, 2025. 7. 1. 시행). 원문은 a)~c)를 줄을 바꿔 적는다
> 사형을 선고받은 사람이 다음 어느 하나에 해당하면 사형을 집행하지 않는다. a) 임신한 여성 또는 36개월 미만의 자녀를 양육하는 여성 b) 만 75세 이상인 사람 c) 말기 암 환자.

> Hình phạt tử hình đã tuyên trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 đối với người phạm tội về các tội quy định tại các điều 109, 110, 114, 194, 250, 353, 354 và 421 của Bộ luật Hình sự hoặc thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 3 Điều 40 của Bộ luật Hình sự được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 của Luật này mà chưa thi hành án thì không thi hành và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân. — Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 86/2025/QH15 Điều 4 khoản 2 · 공식 원문 · 관보 게재 86/2025/QH15 PDF 쪽 50 — 제4조(경과 규정) 2항
> 2025년 7월 1일 전에 형법 제109조·제110조·제114조·제194조·제250조·제353조·제354조·제421조의 죄로 선고되었거나, 이 법 제1조 1항이 개정한 형법 제40조 3항 c호의 경우에 해당하는 사형으로서 아직 집행되지 않은 것은 집행하지 않고, 최고인민법원장이 사형을 무기징역으로 바꾸는 결정을 한다.

án lệ 59/2023/AL — 간접 고의(lỗi cố ý gián tiếp)

제10조 2항의 고의(결과를 바라지는 않지만 일어나도 내버려 두는 경우)를 판례는 lỗi cố ý gián tiếp, 곧 간접 고의라 부른다. 조문에는 이 이름이 없다.

án lệ 59/2023/AL(최고인민법원장 결정 39/QĐ-CA, 2023. 2. 24. 공포, 2023. 3. 27.부터 적용)의 사안은 이렇다. 피고인이 위험한 흉기로 피해자를 공격했다. 피해자가 오토바이를 몰고 달아나자 계속 쫓았고, 겁에 질린 피해자는 속도를 높이다 사고를 당했다. 피고인은 그때서야 추격을 멈췄고, 피해자는 응급실로 가는 길에 숨졌다.

án lệ의 요지 칸(Giải pháp pháp lý)은 아래 한 문장이다. 원 재판은 성급 법원의 항소심 판결이다. 판결 원문은 16장에서 읽는 법을 다룬다.

> Trường hợp này, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Giết người" với lỗi cố ý gián tiếp. — Án lệ số 59/2023/AL · 판례 포털 스캔(대조함) · án lệ 원문 docx 텍스트층(track2/txt/al59.txt) 1쪽 「Giải pháp pháp lý」 — 스캔 아님
>
> 이 경우 피고인은 간접 고의에 의한 「살인」 죄로 형사책임을 진다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Chỉ người nào phạm một tội đã được Bộ luật Hình sự quy định mới phải chịu trách nhiệm hình sự. — Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 Điều 2 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 135/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 2
   형법전이 정한 죄를 범한 사람만이 형사책임을 진다.
2. Đối với mỗi tội phạm, người phạm tội chỉ bị áp dụng một hình phạt chính và có thể bị áp dụng một hoặc một số hình phạt bổ sung. — Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 Điều 32 khoản 3 · 공식 원문 · 통합본 135/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 11 — 제32조 3항
   범죄 하나마다 범죄자에게는 주형 하나만 적용되고, 부가형 하나 또는 여럿이 적용될 수 있다.

이 규칙이 뒤에 나오는 곳

규칙	다시 나오는 곳
범죄의 개념(형법 제8조)	1장 「베트남어 개관」 원문
만 16세 이상의 형사책임(형법 제12조)과 đủ … tuổi	3장 상자 「옛 차용어」
khởi tố(입건)·truy tố(기소)·bị can(피의자)	12장 「형사절차」
phòng vệ chính đáng — 꾸밈말이 뒤	3장 문법 코너 ③
형사 án lệ 원문 읽기(01/2016/AL 주모자 책임 등)	16장 · 부록 G
đặc xá(특사)·đại xá(대사) — 국가주석과 국회	13장 「헌법·국가조직」

▼ 처음 보는 문법 용어 12

한월음 Hán-Việt 漢越. 한자를 베트남식으로 읽는 소리 — 法 pháp, 律 luật. 이 책은 한국 한자음과 견주어 익힌다

입성 끝소리가 -p·-t·-k 계열인 옛 중국어 음절. 한국 한자음에는 받침 ㄱ·ㄹ·ㅂ으로 남았고, Hán-Việt 에서는 성조가 sắc 아니면 nặng이다(V6)

꾸밈말 다른 말의 뜻을 꾸미는 말. 성질·소속·관계절처럼 명사를 좁히는 꾸밈말은 베트남어에서 그 명사 뒤에 온다 — viện(원) + kiểm sát(검찰). 다만 수·수량 한정어(các·những·mọi)와 Phó(부-) 같은 앞붙이는 앞에 선다(13장)

옛 차용 아주 이른 시기에 중국어에서 들어와 소리가 바뀐 낱말. 한자가 있어도 한월음과 달라 V 규칙이 맞지 않는다 — cướp(劫, 한월음 kiếp). 한자 칸은 「—」

조어 낱말 사전에 표제가 없거나 어원이 없어 구성 한자만 대조했다는 표시 — viện kiểm sát, tòa án. 베트남에서 만든 말일 수 있다는 뜻이지, 사전 표제 부재만으로 조어 사실을 확정하지는 않는다

명사화 동사·형용사를 명사로 쓰는 일. 베트남어는 낱말 모양이 바뀌지 않아 앞에 việc(일)·sự를 세운다 — việc thu hồi đất(토지 회수), sự thỏa thuận(합의)

관계절 앞의 명사를 뒤에서 꾸미는 절. 베트남어는 mà로 이끄는 일이 많다 — vụ án mà bị đơn đã kháng cáo(피고가 항소한 사건)

가짜 친구 소리나 한자가 모국어 낱말과 같아 보이는데 뜻이 다른 낱말. 이 책은 한국 한자어와 견준다 — thẩm phán(審判)은 심판이 아니라 판사, ma túy(麻醉)는 마취가 아니라 마약

예외 표지 조문에서 원칙의 범위를 줄이는 말 — trừ trường hợp(~인 경우를 제외하고), trừ khi, nếu không thuộc trường hợp. trừ는 명사를 바로 받아 「~을 제외하고」가 되기도 한다(trừ quyết định của Hội đồng Thẩm phán — 형소법 제400조). 다만 빼다·공제(được trừ) 뜻도 있어, 자동 검색에서는 trừ 단독 일치를 예외로 세지 않는다

통합본 văn bản hợp nhất(VBHN). 개정 내용을 원래 법률에 반영해 다시 엮은 문서 — 13/VBHN-VPQH. 개정 근거는 각주로 단다. 조 번호는 원래 법률의 번호를 쓴다(14장)

혼종 한자 형태소와 고유어가 섞인 낱말 — tính mới(tính 性 + mới 새롭다), sao chép(sao 抄 + chép). 한자 칸은 「—」

수동 주어가 행위를 받는 쪽인 문장. 베트남어는 동사 앞에 bị(불리한 일)·được(이롭거나 중립적인 일)을 놓아 만든다 — bị bắt(체포되다), được miễn(면제받다)

표제어 20

표제어는 베트남어(꾸옥응으)로 크게 적고, 한자어면 한자(한국 통용 자형)와 한국 한자음을 옆에 붙였다. 순 베트남어·옛 차용어·어원 미확인 낱말은 한자를 적지 않았다. 발음은 하노이 IPA다. 조문 인용은 2026. 10. 28. 기준으로 대조했고, 인용마다 출처 등급을 적었다. 위 막대의 「한자 숨기기」로 한자를 가리고 읽을 수 있다.

---

1. # tội phạm 罪犯 죄범 /tǫ̟ʔjˌ fa̰ːʔmˌ/ **범죄(명사)** ★★★

읽는 법 tội — 끝소리 없음, 성조 nặng(점) · phạm — 끝소리 -m, 성조 nặng(점)

罪 죄 → tội, 犯 범 → phạm(ㅁ 받침 → -m). 형법에서 tội phạm은 범죄라는 명사다. 범죄의 정의는 제8조에 있다(1장). 두 글자의 순서를 바꾼 phạm tội는 「죄를 범하다」라는 동사다. 형법전의 등급 이름도 이 낱말로 만든다 — tội phạm ít nghiêm trọng(경미한 범죄)부터 tội phạm đặc biệt nghiêm trọng(특별히 중대한 범죄)까지.

쉬운 예

Đây là một tội phạm nghiêm trọng.

이것은 중대한 범죄다.

실무 예

Hành vi này có phải là tội phạm không?

이 행위는 범죄입니까?

원문

> Phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội. Người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt. — Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 Điều 15 · 공식 원문 · 통합본 135/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 7 — 제15조 전문
>
> 미수란 고의로 범죄를 실행하였으나 범인의 의사 밖의 원인으로 끝까지 실행하지 못한 것을 말한다. 미수범은 미수 범죄에 대하여 형사책임을 진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Phạm tội chưa đạt	주어 — chưa đạt(아직 이르지 못함)	미수란
là cố ý thực hiện tội phạm	là + 정의	고의로 범죄를 실행하였으나
nhưng không thực hiện được đến cùng	nhưng + không + 동사 + được — 해내지 못함	끝까지 실행하지 못한 것
vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội.	vì + 원인	범인의 의사 밖의 원인으로

Người phạm tội chưa đạt	둘째 문장 주어	미수범은
phải chịu trách nhiệm hình sự	phải + chịu — 책임을 지다	형사책임을 진다
về tội phạm chưa đạt.	về + 대상	미수 범죄에 대하여

문형

A phải chịu trách nhiệm hình sự về B

A는 B에 대하여 형사책임을 진다

1. chịu = 지다·받다. trách nhiệm hình sự(責任 刑事) = 형사책임.
2. phải가 앞에서 「져야 한다」는 의무로 만든다.
3. về + 명사 = ~에 대하여. 무엇에 대한 책임인지를 붙인다.

Người đồng phạm phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm này.
공범은 이 범죄에 대하여 형사책임을 진다.

Pháp nhân thương mại cũng phải chịu trách nhiệm hình sự.
상업 법인도 형사책임을 진다.

문법 부정 chưa · chưa đạt — 「아직 이르지 못했다」

~~Người phạm tội không đạt phải chịu trách nhiệm hình sự.~~ (부자연)

Người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự.

미수는 법전에서 chưa đạt 한 가지로 쓴다(제15조·제57조). chưa는 「아직 ~하지 않았다」라서 실행에 들어갔지만 결과에 이르지 못한 단계를 그대로 그린다. không đạt(이르지 않다·불합격)으로 바꾸면 법률 용어가 아니게 된다.

한국이라면? ≠ 미수범 · 형법 제29조

한국은 「미수범을 처벌할 죄는 각칙의 해당 죄에서 정한다」. 베트남 제15조는 미수의 정의와 함께 미수범이 미수 범죄에 대해 형사책임을 진다는 일반 규정을 총칙에 둔다. 형을 정하는 방법은 제57조 3항이 따로 정한다.

---

2. phạm tội 犯罪 범죄 /fạːʔmˌ tọʔjˌ/ 죄를 범하다(동사) ★★★

읽는 법 phạm — 끝소리 -m, 성조 nặng(점) · tội — 끝소리 없음, 성조 nặng(점)

犯 범 → phạm, 罪 죄 → tội. 한자 순서는 한국어 범죄와 같지만 품사가 다르다. phạm tội는 동사라 đã(이미)·sẽ(장차)를 앞에 붙이고, người phạm tội(죄를 범한 사람)는 범인·범죄자다. 명사 범죄는 tội phạm이다.

쉬운 예

Anh ấy đã phạm tội.

그는 죄를 범했다.

실무 예

Người phạm tội có tự thú không?

범인은 자수했습니까?

원문

> Người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự về tội định phạm; nếu hành vi thực tế đã thực hiện có đủ yếu tố cấu thành của một tội khác, thì người đó phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này. — Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 Điều 16 · 공식 원문 · 통합본 135/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 7 — 제16조 둘째 문장
>
> 스스로 범행을 중도에 그만둔 사람은 범하려던 죄에 대하여 형사책임을 면제받는다. 다만 실제로 이미 한 행위가 다른 죄의 구성요건을 모두 갖추었으면 그 사람은 그 죄에 대하여 형사책임을 진다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội	주어 — người + 꾸밈말(tự ý 스스로·nửa chừng 중도에)	스스로 범행을 중도에 그만둔 사람은
được miễn trách nhiệm hình sự	được + 동사 — 이익	형사책임을 면제받는다
về tội định phạm;	về + 대상, định(하려 하다)	범하려던 죄에 대하여
nếu hành vi thực tế đã thực hiện	nếu + 조건절	실제로 이미 한 행위가
có đủ yếu tố cấu thành của một tội khác,	có đủ — 모두 갖추다	다른 죄의 구성요건을 모두 갖추었으면
thì người đó phải chịu trách nhiệm hình sự	thì + 귀결	그 사람은 형사책임을 진다
về tội này.	về + 대상	그 죄에 대하여

문형

A được miễn B

A는 B를 면제받는다

1. miễn = 면제하다. 면제는 이익이라 được이 앞에 온다.
2. B 자리에 trách nhiệm hình sự(형사책임)·hình phạt(형벌)이 온다.
3. về + 죄 이름을 뒤에 붙여 범위를 좁힌다.

Người này được miễn hình phạt.
이 사람은 형을 면제받는다.

Bị cáo được miễn trách nhiệm hình sự về tội này.
피고인은 이 죄에 대하여 형사책임을 면제받는다.

문법 어순 phạm tội / tội phạm · phạm tội는 동사, tội phạm은 명사

~~Anh ấy đã tội phạm.~~ (부자연)

Anh ấy đã phạm tội.

「죄를 범했다」를 말하려면 đã 뒤에 동사 phạm tội를 둔다. 명사 tội phạm을 넣으면 그 뜻이 되지 않는다. 같은 두 글자가 犯罪 순서면 동사(죄를 범하다), 罪犯 순서면 명사(범죄)다.

한국이라면? ≠ 중지범 · 형법 제26조

한국은 자의로 중지한 경우 「형을 감경하거나 면제한다」. 베트남 제16조는 형이 아니라 형사책임 자체를 면제한다(được miễn trách nhiệm hình sự). 이미 한 행위가 다른 죄를 이루면 그 죄의 책임은 남는다.

---

3. # hình phạt 刑罰 형벌 /hïŋˌ fa̰ːʔtˌ/ **형벌, 형** ★★★

읽는 법 hình — 끝소리 -nh, 성조 huyền(내림 `) · phạt — 끝소리 -t(입성), 성조 nặng(점 ̣)

刑 형 → hình(ㅕ 뒤 ㅇ → -nh), 罰 벌 → phạt(ㄹ → -t, 입성이라 nặng). 제32조는 사람에 대한 형벌을 주형(hình phạt chính) 일곱과 부가형(hình phạt bổ sung) 일곱으로 나눈다. 주형은 경고(cảnh cáo 警告)·벌금·비구금 개조(cải tạo không giam giữ)·추방(trục xuất 逐出)·유기징역·무기징역·사형이다.

쉬운 예 Hình phạt này quá nặng.
이 형은 너무 무겁다.

실무 예 Tòa án đã quyết định hình phạt chưa?
법원은 형을 정했습니까?

원문

Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước được quy định trong Bộ luật này, do Tòa án quyết định áp dụng đối với người hoặc pháp nhân thương mại phạm tội nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người, pháp nhân thương mại đó. – Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 Điều 30 · 공식 원문 · 통합본 135/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 11 — 제30조 전문

형벌이란 이 법전이 정한 국가의 가장 엄한 강제 조치로서, 죄를 범한 사람 또는 상업 법인의 권리·이익을 박탈하거나 제한하기 위하여 법원이 적용을 결정하는 것을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Hình phạt là biện pháp cưỡng chế	là + 정의 — 상위 개념	형벌이란 강제 조치로서
nghiêm khắc nhất của Nhà nước	형용사 + nhất(가장) — 뒤에서 꾸밈	국가의 가장 엄한
được quy định trong Bộ luật này,	được + 동사 — 뒤에서 꾸밈	이 법전이 정한
do Tòa án quyết định áp dụng	do + 행위자 + 동사	법원이 적용을 결정하는
đối với người hoặc pháp nhân thương mại phạm tội	đối với + 대상	죄를 범한 사람 또는 상업 법인에게
nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích	nhằm + 목적	권리·이익을 박탈하거나 제한하기 위하여
của người, pháp nhân thương mại đó.	của + 소유자	그 사람·상업 법인의

문형

A là B nhằm C

A란 C하기 위한 B다

1. là는 정의를 이끈다. B 자리에 상위 개념(biện pháp 조치)이 온다.
2. nhằm + 동사 = ~하기 위하여. 목적을 문장 끝에 둔다.
3. 그 사이에 do + 행위자, đối với + 대상을 끼워 넣는다.

Hình phạt nhằm giáo dục người phạm tội.
형벌은 범인을 교육하기 위한 것이다.

Đây là biện pháp nhằm bảo vệ xã hội.
이것은 사회를 보호하기 위한 조치다.

문법 최상급 nhất · nghiêm khắc nhất — 「가장 엄한」

~~biện pháp cưỡng chế nhất nghiêm khắc~~ (비문)

biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất

「가장」 nhất은 형용사 뒤에 온다. nghiêm khắc nhất = 가장 엄한, cao nhất = 가장 높은(Tòa án nhân dân tối cao의 tối도 「가장」 이다). 한국어처럼 앞에 두면 비문이다.

한국이라면? + 형의 종류 · 형법 제41조

한국 형법은 형벌을 정의하지 않고 「형의 종류는 다음과 같다」 로 사형부터 몰수까지 아홉을 늘어놓는다. 베트남은 제30조에서 형벌이 무엇인지 정의하고, 제32조에서 주형과 부가형으로 나눈다. 정의 조항은 베트남 쪽에만 있다.

---

4. ## cố ý 故意 고의 /ko˧˥ i˧˥/ **고의(로)** ★★★

읽는 법 cố — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ˊ) · ý — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ˊ)

故 고 → cố, 意 의 → ý. 한자도 뜻도 한국어 고의와 같다. 제10조는 고의를 둘로 나눈다. 1항은 결과를 바라는 경우, 2항은 결과를 바라지는 않지만 일어나도 내버려 두는 경우다. 2항을 án lệ는 간접 고의(cố ý gián tiếp)라 부른다(상자). 부사로도 쓴다 — cố ý cùng thực hiện(고의로 함께 실행하다).

쉬운 예 Anh ấy không cố ý.
그는 일부러 그런 것이 아니다.

실무 예 Bị cáo có cố ý gây thương tích không?
피고인은 고의로 상해를 입혔습니까?

원문

> Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra. — Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 Điều 10 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 135/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 5
>
> — 제10조 2항. 머리 문장 「Cố ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau đây:」 에 이어지는 둘째 경우

범인이 자기 행위가 사회에 위험하다는 것을 분명히 인식하고 그 행위의 결과가 일어날 수 있음을 예견하였으며, 결과를 바라지는 않았으나 결과가 일어나도록 의식적으로 내버려 둔 경우.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình	주어 + 동사 — nhận thức rõ(분명히 인식하다)	범인이 자기 행위가
là nguy hiểm cho xã hội,	là + 서술 — 인식의 내용	사회에 위험하다는 것을 분명히 인식하고
thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra,	thấy trước(미리 보다) + 내용	그 행위의 결과가 일어날 수 있음을 예견하였으며
tuy không mong muốn	tuy + 부정 — 양보	결과를 바라지는 않았으나
nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra.	nhưng vẫn — 그래도	결과가 일어나도록 의식적으로 내버려 둔 경우

문형

tuy A nhưng vẫn B

A이지만 그래도 B하다

1. tuy = 비록 ~이지만. 양보절을 연다.
2. nhưng(그러나)이 뒤 절을 열고, vẫn(여전히·그래도)이 동사 앞에 선다.
3. 형법 조문에서는 tuy 절이 부정(không mong muốn)일 때가 많다.

Tuy biết rõ nhưng anh ấy vẫn làm.
분명히 알면서도 그는 그래도 했다.

Tuy không có chứng cứ nhưng họ vẫn khởi kiện.
증거가 없는데도 그들은 그래도 소를 제기했다.

한국이라면? ≠ 고의 · 형법 제13조

한국은 「죄의 성립요소인 사실을 인식하지 못한 행위는 벌하지 아니한다」로 고의를 뒤집어 적는다. 미필적 고의라는 말은 법전에 없다. 베트남은 인식·예견·의욕(또는 방임)을 조문에 직접 적고, 결과를 내버려 두는 경우까지 고의로 규정한다.

5. **vô ý** 無意 무의 /vo˧˧ i˧/ **과실(로)** ★★★

읽는 법 vô — 끝소리 없음, 성조 ngang(평) · ý — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ˊ)

가짜 친구 · 한국어 **무의(無意 — 뜻 없음)**와 뜻 다름

無 무 → vô, 意 의 → ý. 한국 한자음으로 읽으면 「뜻이 없음」 이지만 형법에서는 과실이다(가짜 친구 코너). 제11조는 두 경우를 둔다. 1항은 결과를 내다보았으나 일어나지 않으리라 믿은 경우, 2항은 내다보아야 했고 내다볼 수 있었는데도 내다보지 못한 경우다. vô ý làm chết người은 과실치사다(제128조).

쉬운 예

Đây là lỗi vô ý.

이것은 과실이다.

실무 예

Bị cáo vô ý hay cố ý?

피고인은 과실입니까, 고의입니까?

원문

Người phạm tội không thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó. — Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 Điều 11 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 135/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 6 — 제11조 2항. 머리 문장 「Vô ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau đây:」 에 이어지는 둘째 경우

범인이 그 결과를 예견해야 했고 예견할 수 있었는데도, 자기 행위가 사회에 해로운 결과를 일으킬 수 있음을 예견하지 못한 경우.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Người phạm tội không thấy trước hành vi của mình	주어 + không + 동사	범인이 자기 행위가
có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội,	có thể + 동사 — 가능	사회에 해로운 결과를 일으킬 수 있음을 예견하지 못한
mặc dù phải thấy trước	mặc dù + 의무(phải)	예견해야 했고
và có thể thấy trước hậu quả đó.	và + 가능(có thể)	그 결과를 예견할 수 있었는데도

문형

mặc dù A

A인데도

1. mặc dù = ~인데도·~에도 불구하고. 뒤에 절이 온다.
2. 여기서는 phải(해야 한다)와 có thể(할 수 있다)를 và로 이었다.
3. tuy와 비슷하지만 앞 절 없이 문장 끝에 붙기도 한다.

Mặc dù đã được triệu tập, bị cáo vẫn vắng mặt.
소환되었는데도 피고인은 출석하지 않았다.

Anh ấy đã ký hợp đồng mặc dù chưa đọc kỹ.
그는 꼼꼼히 읽지 않았는데도 계약서에 서명했다.

한국이라면? ≠ 과실 · 형법 제14조

한국은 「정상적으로 기울여야 할 주의(注意)를 게을리하여」를 과실의 중심에 두고, 과실범은 법률에 특별한 규정이 있을 때만 처벌한다. 베트남 제11조는 결과를 미리 보았는지(thấy trước)로 두 경우를 가르고, 주의의무라는 말을 쓰지 않는다.

---

6. # đồng phạm 同犯 동범 /ɗə̤wŋˌ fa̰ːʔmˌ/ **공범(공동 범죄), 공범자** ★★★

읽는 법 đồng — 끝소리 -ng, 성조 huyền(내림 `) · phạm — 끝소리 -m, 성조 nặng(점 ̣)

同 동 → đồng, 犯 범 → phạm. 한국어로는 공범 자리다. 제17조 1항은 두 사람 이상이 고의로 함께 범죄를 실행한 경우만 đồng phạm이라 한다. 그 안에 조직자·실행자·교사자·방조자 넷이 든다(chủ mưu 항목). người đồng phạm은 공범자 한 사람이다.

쉬운 예 — Họ là đồng phạm.
그들은 공범이다.

실무 예 — Vụ án này có bao nhiêu người đồng phạm?
이 사건에는 공범자가 몇 명입니까?

원문

> Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm. — Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 Điều 17 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 135/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 7
>
> 공범이란 두 사람 이상이 고의로 함께 하나의 범죄를 실행하는 경우를 말한다.

문형

A là trường hợp B

A란 B인 경우를 말한다

1. trường hợp(場合 경우)으로 정의하면 사람이 아니라 상황을 정의한다.
2. B 자리에 có + 주어 + 동사가 온다 — 「~가 ~하는」.
3. Tái phạm là trường hợp ...(재범, 제53조)도 같은 꼴이다.

Đây là trường hợp phạm tội có tổ chức.
이것은 조직적 범죄의 경우다.

Tái phạm là trường hợp đã bị kết án.
재범이란 이미 유죄 판결을 받은 경우다.

문법 수량 trở lên · hai người trở lên — 「두 사람 이상」

~~có trở lên hai người cố ý cùng thực hiện~~ (비문)

có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện

trở lên(이상)은 수량 뒤에 붙는다. từ đủ 16 tuổi trở lên(만 16세 이상, 3장), 02 lần trở lên(두 번 이상, 제52조)도 같은 꼴이다. 「미만」은 dưới가 수량 앞에 온다 — dưới 18 tuổi.

한국이라면? ≠ 공동정범 · 형법 제30조

한국은 「2인 이상이 공동하여 죄를 범한 때에는 각자를 그 죄의 정범으로 처벌한다」로 공동정범을 정하고 교사범·종범은 따로 둔다. 베트남 đồng phạm은 조직자·실행자·교사자·방조자를 다 묶는 상위 개념이고 고의만 들어간다.

---

7. chủ mưu 主謀 주모 /ʨu˧˥ miw˧˧/ **주모(자)** ★★

읽는 법 chủ — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리ˀ) · mưu — 끝소리 없음, 성조 ngang(평)

主 주 → chủ, 謀 모 → mưu. 제17조 3항에서 chủ mưu는 조직자(người tổ chức)를 설명하는 낱말이다 — 주모하고, 우두머리가 되고, 지휘하는 사람. 공범 넷의 이름은 모두 người + 동사 꼴이다. 방조자는 người giúp sức(힘을 보태는 사람)이고, 한자어 tòng phạm(從犯 종범)은 현행 형법에 나오지 않는다. 주모자의 책임 범위는 án lệ 01/2016/AL이 다룬다(부록 G).

쉬운 예
Ai là người chủ mưu?
누가 주모자입니까?

실무 예
Người tổ chức có phải là người chủ mưu không?
조직자가 주모자입니까?

원문
> Người đồng phạm bao gồm người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức. Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm. Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy

việc thực hiện tội phạm. Người xúi giục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực hiện tội phạm. Người giúp sức là người tạo điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm. –

Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 Điều 17 khoản 3 · 공식 원문 · 통합본 135/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 7 — 제17조 3항 전문

공범자에는 조직자, 실행자, 교사자, 방조자가 있다. 실행자란 직접 범죄를 실행하는 사람을 말한다. 조직자란 범죄의 실행을 주모하고 이끌고 지휘하는 사람을 말한다. 교사자란 다른 사람을 부추기고 꾀고 떠밀어 범죄를 실행하게 하는 사람을 말한다. 방조자란 범죄의 실행에 정신적 또는 물질적 조건을 만들어 주는 사람을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Người đồng phạm bao gồm người tổ chức, người thực hành,	bao gồm + 열거 ①②	공범자에는 조직자, 실행자,
người xúi giục, người giúp sức.	열거 ③④	교사자, 방조자가 있다
Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm.	정의 ① — trực tiếp(직접)	실행자란 직접 범죄를 실행하는 사람
Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu,	정의 ② — 동사 셋을 나란히	조직자란 주모하고 이끌고
chỉ huy việc thực hiện tội phạm.	việc + 동사 — 명사화	범죄의 실행을 지휘하는 사람
Người xúi giục là người kích động, dụ dỗ,	정의 ③	교사자란 부추기고 꾀고
thúc đẩy người khác thực hiện tội phạm.	사역 — 동사 + 사람 + 동사	다른 사람을 떠밀어 범죄를 실행하게 하는 사람
Người giúp sức là người tạo điều kiện tinh thần	정의 ④	방조자란 정신적
hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm.	cho + 목적	또는 물질적 조건을 범죄의 실행에 만들어 주는 사람

문형

A bao gồm B, C, D

A에는 B·C·D가 있다

1. bao gồm = 포함하다·~로 이루어지다. 뒤에 쉼표로 열거한다.
2. 마지막 항목 앞에 và를 쓰지 않을 때도 있다(이 조문).
3. 열거 다음 문장들이 항목 하나씩 là로 정의한다.

Hội đồng xét xử bao gồm một Thẩm phán và hai Hội thẩm.
재판부는 판사 1명과 인민참심원 2명으로 이루어진다.

Hình phạt chính bao gồm cảnh cáo, phạt tiền và tù.
주형에는 경고, 벌금, 징역이 있다.

문법 người + 동사 — 행위자 명사 · người giúp sức — 「돕는 사람」 이 방조자

~~Người sức giúp là người tạo điều kiện tinh thần hoặc vật chất.~~ (비문)

Người giúp sức là người tạo điều kiện tinh thần hoặc vật chất.

giúp sức(힘을 보태다)는 동사 + 목적어 한 덩어리다. 앞에 người를 붙이면 그 일을 하는 사람이 된다 — người tổ chức(조직자), người thực hành(실행자), người xúi giục(교사자). 덩어리 안의 순서는 바꾸지 않는다.

한국이라면? ≠ 종범 · 형법 제32조

한국은 「타인의 범죄를 방조한 자는 종범으로 처벌한다」, 「종범의 형은 정범의 형보다 감경한다」로 방조범의 형을 반드시 줄인다. 베트남 제17조는 방조자의 형을 따로 줄이지 않고, 공범 각자의 가담 성격과 정도를 따진다(제58조). 감경 정상이 둘 이상이면 누구든 하한 아래로 내릴 수 있고(제54조 1항), 초범이며 역할이 크지 않은 방조자는 바로 아래 구간에도 묶이지 않는다(2항).

---

8. chung thân 終身 종신 /tɕuŋ˧˧ tʰən˧˧/ 종신 — tù chung thân 무기징역 ★★

읽는 법 chung — 끝소리 -ng, 성조 ngang(평) · thân — 끝소리 -n, 성조 ngang(평)

終 종 → chung, 身 신 → thân. 한자는 종신(終身)이고 tù chung thân은 무기징역이다. 사형을 선고받은 사람이 집행 제외 사유에 해당하거나 감형되면 이 형으로 바뀐다(제40조 4항). 18세 미만에게는 선고하지 않는다.

쉬운 예 Bị cáo bị phạt tù chung thân.
피고인은 무기징역형을 받았다.

실무 예 Ở Hàn Quốc có hình phạt tù chung thân không?
한국에도 무기징역형이 있습니까?

원문

Tù chung thân là hình phạt tù không thời hạn được áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nhưng chưa đến mức bị xử phạt tử hình. Không áp dụng hình phạt tù chung thân đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. — Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 Điều 39 · 공식 원문 · 통합본 135/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 14 — 제39조 전문

무기징역이란 특별히 중대한 범죄를 범하였으나 사형에 처할 정도에는 이르지 않은 사람에게 적용하는 기한 없는 징역형을 말한다. 18세 미만에 죄를 범한 사람에게는 무기징역을 적용하지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tù chung thân là hình phạt tù không thời hạn	là + 정의 — không thời hạn(기한 없는)	무기징역이란 기한 없는 징역형으로서
được áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng,	được áp dụng đối với — ~에게 적용되는	특별히 중대한 범죄를 범한 사람에게 적용되되
nhưng chưa đến mức bị xử phạt tử hình.	chưa đến mức — 아직 그 정도에 이르지 않음	사형에 처할 정도에는 이르지 않은
Không áp dụng hình phạt tù chung thân	주어 없는 부정 — 적용하지 않는다	무기징역을 적용하지 않는다
đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.	dưới + 수량 — 미만	18세 미만에 죄를 범한 사람에게는

문형

A là B được áp dụng đối với C

A는 C에게 적용되는 B다

1. được áp dụng = 적용되다. 앞의 명사(B)를 뒤에서 꾸민다.
2. đối với + 사람 = ~에게, ~에 대하여.
3. 같은 조의 둘째 문장은 주어 없이 Không áp dụng …으로 반대를 말한다.

Đây là biện pháp được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi.

이것은 18세 미만인 사람에게 적용되는 조치다.

> Quy định này được áp dụng đối với pháp nhân thương mại.
> 이 규정은 상업 법인에 적용된다.

한국이라면? = 무기징역 · 형법 제42조

한국도 「징역 또는 금고는 무기 또는 유기로 하고」 무기징역을 둔다. 베트남에는 금고가 없어 무기형은 tù chung thân 하나다. 18세 미만 배제가 형법 조문에 함께 있는 것이 다르다.

---

9. chuẩn bị 準備 준비 /tɕwə̰nˀ˩ ɓḭˀ˩/ 준비 — chuẩn bị phạm tội 예비 ★★

읽는 법 chuẩn — 끝소리 -n, 성조 hỏi(갈고리ˀ) · bị — 끝소리 없음, 성조 nặng(점 ̣)

準 준 → chuẩn(ㄴ → -n), 備 비 → bị. 일상어로는 준비이고, 형법의 chuẩn bị phạm tội는 범죄의 예비다. 제14조 1항은 도구·수단을 찾거나 마련하는 것 말고도 범죄 집단을 만들거나 가입하는 것을 예비에 넣는다. 예비를 처벌하는 죄는 2항이 조 번호로 늘어놓는다.

쉬운 예

Chúng tôi đang chuẩn bị tài liệu.
우리는 자료를 준비하고 있다.

실무 예

Hành vi chuẩn bị phạm tội có bị xử lý không?
범죄를 예비한 행위도 처벌됩니까?

원문

> Chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm hoặc thành lập, tham gia nhóm tội phạm, trừ trường hợp thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm quy định tại Điều 109, điểm a khoản 2 Điều 113 hoặc điểm a khoản 2 Điều 299 của Bộ luật này. — Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 Điều 14 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 135/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 6 — 이 조는 12/2017/QH14 개정 문언(각주 7)
>
> 범죄의 예비란 범죄를 실행하기 위하여 도구·수단을 찾거나 마련하거나 그 밖의 조건을 만드는 것, 또는 범죄 집단을 결성하거나 그에 가입하는 것을 말한다. 다만 이 법전 제109조, 제113조 2항 a호 또는 제299조 2항 a호가 정한 범죄 집단의 결성·가입은 제외한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm,	là + 동사 — 정의	예비란 찾거나

sửa soạn công cụ, phương tiện	동사 + 목적어 열거	도구·수단을 마련하거나
hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm	hoặc + 셋째 동사, để + 목적	범죄를 실행하기 위한 그 밖의 조건을 만드는 것
hoặc thành lập, tham gia nhóm tội phạm,	hoặc + 넷째 경우	또는 범죄 집단을 결성·가입하는 것
trừ trường hợp thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm	trừ trường hợp — 예외 표지	다만 범죄 집단의 결성·가입 가운데
quy định tại Điều 109, điểm a khoản 2 Điều 113	quy định tại + 조항(작은 단위가 앞)	제109조, 제113조 2항 a호
hoặc điểm a khoản 2 Điều 299 của Bộ luật này.	조항 열거 끝	또는 제299조 2항 a호가 정한 것은 제외한다

문형

A là B, trừ trường hợp C

A란 B를 말한다. 다만 C인 경우는 제외한다

1. trừ trường hợp은 조문의 대표적 예외 표지다. trừ만 따로 보면 예외인지 공제인지 갈리므로 덩어리로 읽는다.
2. C 자리에 예외가 되는 행위와 그 근거 조항이 온다.
3. 조항은 작은 단위부터 — điểm a khoản 2 Điều 113 = 제113조 2항 a호.

Quy định này áp dụng cho mọi người, trừ trường hợp luật có quy định khác.
이 규정은 모든 사람에게 적용된다. 다만 법률에 달리 정한 경우는 제외한다.

Phiên tòa được xét xử công khai, trừ trường hợp xét xử kín.
공판은 공개로 한다. 다만 비공개 재판의 경우는 제외한다.

한국이라면? = 음모·예비 · 형법 제28조

한국은 「법률에 특별한 규정이 없는 한 벌하지 아니한다」. 베트남도 제14조 2항이 열거한 죄만 예비를 처벌하므로 구조는 같다. 처벌 목록이 한국은 각칙 조문마다, 베트남은 총칙 한 항에 모여 있다.

10. # phòng vệ 防衛 방위 /fa̰wŋˀˌ vḛˀˀ/ **방위 — phòng vệ chính đáng 정당방위**

★★★

읽는 법 phòng — 끝소리 -ng, 성조 huyền(내림 `) · vệ — 끝소리 없음, 성조 nặng(점 ̣)

防 방 → phòng, 衛 위 → vệ. phòng vệ chính đáng은 防衛 + 正當(chính đáng)으로, 꾸밈말이 뒤에 온다(3장). 1항 끝 문장이 「정당방위는 범죄가 아니다」 이고, 2항은 지나친 방위(vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng)를 형사책임 대상으로 둔다. 과잉방위는 감경 정상이다(제51조 1항 c호).

쉬운 예

Đây là phòng vệ chính đáng.

이것은 정당방위다.

실무 예

Hành vi của bị cáo có vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng không?

피고인의 행위는 정당방위의 한계를 넘었습니까?

원문

> Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ quyền hoặc lợi ích chính đáng của mình, của người khác hoặc lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên. Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm. — Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 Điều 22 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 135/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 8 — 제22조 1항 전문
>
> 정당방위란 자기나 다른 사람의 정당한 권리 또는 이익, 국가·기관·조직의 이익을 지키기 위하여 그 이익을 침해하고 있는 사람에게 필요한 만큼 맞서는 사람의 행위를 말한다. 정당방위는 범죄가 아니다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Phòng vệ chính đáng là hành vi của người	là + 정의 — 사람의 행위	정당방위란 사람의 행위로서
vì bảo vệ quyền hoặc lợi ích chính đáng của mình,	vì + 동사 — ~을 위하여	자기의 정당한 권리 또는 이익
của người khác hoặc lợi ích của Nhà nước,	của + 소유자 열거	다른 사람의 것 또는 국가의 이익
của cơ quan, tổ chức	của + 소유자 열거 끝	기관·조직의 이익을 지키기 위하여

mà chống trả lại một cách cần thiết	mà + 동사 — 목적과 행위를 잇는다, một cách + 형용사	필요한 만큼 맞서는
người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên.	목적어 — đang(지금 ~하고 있는)	위 이익을 침해하고 있는 사람에게
Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm.	không phải là + 명사 — 부정	정당방위는 범죄가 아니다

문형

A là hành vi của người vì B mà C

A란 B를 위하여 C하는 사람의 행위다

1. hành vi của người = 사람의 행위. 정의의 상위 개념이다.
2. vì + 동사(bảo vệ 지키다) = ~을 위하여. 목적을 앞에 둔다.
3. mà가 목적과 실제 행위(chống trả 맞서다)를 잇는다.

Anh ấy vì bảo vệ con mà chống trả lại.

그는 아이를 지키려고 맞섰다.

Họ vì lợi ích chung mà hợp tác.

그들은 공동의 이익을 위해 협력했다.

문법 부사 một cách · một cách cần thiết — 「필요한 만큼」

~~chống trả lại cần thiết một cách~~ (비문)

chống trả lại một cách cần thiết

một cách + 형용사는 동사를 꾸미는 부사구다(một cách = 한 방식으로). 동사 뒤에 오고 một cách이 형용사 앞에 선다. một cách nghiêm chỉnh(엄정하게)처럼 조문에 자주 나온다.

한국이라면? = 정당방위 · 형법 제21조

한국은 「현재의 부당한 침해로부터 자기 또는 타인의 법익(法益)을 방위하기 위하여 한 행위는 상당한 이유가 있는 경우에는 벌하지 아니한다」. 베트남은 국가·기관·조직의 이익 방위를 조문에 적는다. 과잉방위는 한국에서 감경·면제할 수 있고 베트남에서는 형사책임을 지되 감경 정상이 된다.

---

11. # tình thế 情勢 정세 /tïŋˌ tʰe¹/ **처지, 형편 — tình thế cấp thiết 긴급피난** ★★

읽는 법 tình — 끝소리 -nh, 성조 huyền(내림 ˋ) · thế — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ´)

情 정 → tình, 勢 세 → thế. 한국어 정세는 정치·국제 정세처럼 큰 흐름을 말하지만, 여기서는 한 사람이 처한 형편이다. tình thế cấp thiết(情勢 + 急切 급절)이 긴급피난이다. 1항 끝 문장은 긴급피난 상태에서 손해를 끼친 행위가 범죄가 아니라고 정한다.

쉬운 예

Tình thế rất khó khăn.

형편이 매우 어렵다.

실무 예

Bị cáo có ở trong tình thế cấp thiết không?

피고인은 긴급피난 상황에 있었습니까?

원문

> Tình thế cấp thiết là tình thế của người vì muốn tránh gây thiệt hại cho quyền, lợi ích hợp pháp của mình, của người khác hoặc lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức mà không còn cách nào khác là phải gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa. Hành vi gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết không phải là tội phạm. — Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 Điều 23 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 135/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 9 — 제23조 1항 전문
>
> 긴급피난이란 자기나 다른 사람의 적법한 권리·이익, 국가·기관·조직의 이익에 대한 손해를 피하려는데, 막아야 할 손해보다 작은 손해를 끼치는 것 말고는 다른 방법이 없는 사람의 처지를 말한다. 긴급피난 상태에서 손해를 끼친 행위는 범죄가 아니다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tình thế cấp thiết là tình thế của người	là + 정의 — 사람의 처지	긴급피난이란 사람의 처지로서
vì muốn tránh gây thiệt hại	vì muốn + 동사 — ~하려고	손해를 피하려는데
cho quyền, lợi ích hợp pháp của mình,	cho + 대상	자기의 적법한 권리·이익
của người khác hoặc lợi ích của Nhà nước,	của + 소유자 열거	다른 사람의 것 또는 국가의 이익
của cơ quan, tổ chức	열거 끝	기관·조직의 이익에 대한
mà không còn cách nào khác	không còn — 더는 없다	다른 방법이 없어

là phải gây một thiệt hại	là phải — ~할 수밖에 없는 것	손해를 끼칠 수밖에 없는
nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa.	nhỏ hơn — 비교	막아야 할 손해보다 작은
Hành vi gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết	둘째 문장 주어	긴급피난 상태에서 손해를 끼친 행위는
không phải là tội phạm.	không phải là — 부정	범죄가 아니다

문형

không còn cách nào khác là phải A

A하는 것 말고는 다른 방법이 없다

1. không còn = 더는 없다. còn은 「아직 남아 있다」.
2. cách nào khác = 다른 어떤 방법. nào가 「어떤」이다.
3. là phải + 동사 = ~해야만 하는 것. 남은 길 하나를 말한다.

Không còn cách nào khác là phải hoãn phiên tòa.
공판을 연기하는 것 말고는 다른 방법이 없다.

Chúng tôi không còn cách nào khác.
우리에게는 다른 방법이 없다.

문법 비교 hơn · nhỏ hơn — 「~보다 작은」

~~một thiệt hại hơn nhỏ thiệt hại cần ngăn ngừa~~ (비문)

một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa

비교는 「형용사 + hơn + 비교 대상」이다. nhỏ hơn A = A보다 작은, nặng hơn A = A보다 무거운. hơn을 형용사 앞에 두면 비문이다. 2항의 vượt quá(넘다)도 비교의 뜻을 동사로 나타낸다.

한국이라면? ≠ 긴급피난 · 형법 제22조

한국은 「자기 또는 타인의 법익에 대한 현재의 위난을 피하기 위한 행위는 상당한 이유가 있는 때에는 벌하지 아니한다」. 베트남은 다른 방법이 없을 것, 막으려는 손해보다 작은 손해일 것을 조문에 직접 적는다. 한국에서 학설이 상당한 이유로 풀어내는 요건이다.

---

12. **tình tiết** 情節 정절 /tïŋ˩ tiət˧/ **정상(情狀), 사정 — 양형의 사유** ★★★

읽는 법 tình — 끝소리 -nh, 성조 huyền(내림 `) · tiết — 끝소리 -t(입성), 성조 sắc(올림 ´)

情 정 → tình, 節 절 → tiết(ㄹ → -t, 입성이라 sắc). 한국 한자음 정절은 정조(貞節)로 들리기 쉽지만 한자는 情節이고 뜻은 사정·정황이다. 형법에서는 양형의 정상이다 — tình tiết giảm nhẹ(감경 정상, 제51조)·tình tiết tăng nặng(가중 정상, 제52조). 자수 전 자진 출석(đầu thú 投首)도 법원이 감경 정상으로 볼 수 있다.

쉬운 예

Đây là một tình tiết quan trọng.

이것은 중요한 사정이다.

실무 예

Bị cáo có tình tiết giảm nhẹ nào không?

피고인에게 감경할 정상이 있습니까?

원문

> Khi quyết định hình phạt, Tòa án có thể coi đầu thú hoặc tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án. — Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 Điều 51 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 135/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 18부터 — 제51조 2항
>
> 형을 정할 때 법원은 자진 출석 또는 그 밖의 사정을 감경 정상으로 볼 수 있으나, 감경 이유를 판결에 분명히 적어야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Khi quyết định hình phạt,	Khi + 동사 — ~할 때	형을 정할 때
Tòa án có thể coi đầu thú hoặc tình tiết khác	có thể + coi A — 재량	법원은 자진 출석 또는 그 밖의 사정을
là tình tiết giảm nhẹ,	coi A là B — A를 B로 보다	감경 정상으로 볼 수 있으나
nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án.	nhưng phải — 조건이 붙은 의무	감경 이유를 판결에 분명히 적어야 한다

문형

coi A là B

A를 B로 보다

1. coi = 보다·여기다. coi A là B = A를 B로 간주하다.
2. 수동은 A được coi là B(A는 B로 여겨진다)다.
3. 부정은 không được coi là — 「B로 보지 않는다」(같은 조 3항).

Tòa án coi đây là tình tiết giảm nhẹ.
법원은 이것을 감경 정상으로 본다.

Lời khai này được coi là chứng cứ.
이 진술은 증거로 여겨진다.

한국이라면? ≠ 양형의 조건 · 형법 제51조
한국은 「형을 정함에 있어서는 다음 사항을 참작하여야 한다」로 범인의 연령·동기·범행 후의 정황 등 네 가지를 중립적으로 든다. 베트남은 감경 정상(제51조)과 가중 정상(제52조)을 따로 늘어놓고, 목록 밖 사정으로 감경하면 판결에 이유를 적게 한다.

---

13. # giảm nhẹ /zaː̰mˀ ɲɛ̰ˀ˩/ **가볍게 하다, 감경** ★★★

읽는 법 giảm — 끝소리 -m, 성조 hỏi(갈고리ˀ) · nhẹ — 끝소리 없음, 성조 nặng(점 ̣)

혼종

혼종 낱말이다. giảm은 減(감)의 한월음이고, nhẹ는 「가볍다」라는 고유어다. 한자 칸은 「—」로 두었다(V 규칙을 낱말 전체에 쓰지 않는다). tình tiết giảm nhẹ = 감경 정상. 제51조 1항은 감경 정상을 a호부터 x호까지 22가지 늘어놓는다.

쉬운 예
Tòa án đã giảm nhẹ hình phạt.
법원은 형을 감경했다.

실무 예
Có lý do gì để giảm nhẹ hình phạt không?
형을 감경할 이유가 있습니까?

원문
Các tình tiết giảm nhẹ đã được Bộ luật này quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung thì không được coi là tình tiết giảm nhẹ trong khi quyết định hình phạt. — Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 Điều 51 khoản 3 · 공식 원문 · 통합본 135/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 18부터 — 제51조 3항
이 법전이 범죄 구성 표지 또는 법정형 구간 표지로 정한 감경 정상은 형을 정할 때 감경 정상으로 보지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Các tình tiết giảm nhẹ	주어 — các(복수)	감경 정상은
đã được Bộ luật này quy định	được + 행위자 + 동사 — 수동	이 법전이 정한

là dấu hiệu định tội hoặc định khung	là + 명사 — 무엇으로 정했는가	범죄 구성 표지 또는 법정형 구간 표지로
thì không được coi là tình tiết giảm nhẹ	thì + không được coi là	감경 정상으로 보지 않는다
trong khi quyết định hình phạt.	trong khi + 동사 — ~하는 동안	형을 정할 때

문형

A đã được B quy định là C

B가 C로 정한 A

1. được + 행위자 + 동사 = 행위자가 ~한. 한국어 「~가 정한」 자리다.
2. là + 명사가 무엇으로 정했는지를 붙인다.
3. 문장 전체가 thì 앞의 긴 주어가 된다.

Tình tiết này đã được Bộ luật quy định là tình tiết định khung.
이 사정은 법전이 법정형 구간 표지로 정했다.

Quyền này đã được Hiến pháp quy định.
이 권리는 헌법이 정했다.

한국이라면? ≠ 정상참작감경 · 형법 제53조

한국은 감경 사유를 늘어놓지 않고 「범죄의 정상(情狀)에 참작할 만한 사유가 있는 경우에는 그 형을 감경할 수 있다」 한 줄로 정한다. 베트남은 감경 정상 목록을 법전에 두고, 같은 사정을 구성요건과 양형에서 두 번 쓰지 못하게 한다(3항).

---

14. tăng nặng /taŋ˧˧ naʔŋ˨˩/ 무겁게 하다, 가중 ★★★

읽는 법 tăng — 끝소리 -ng, 성조 ngang(평) · nặng — 끝소리 -ng, 성조 nặng(점)

혼종

혼종 낱말이다. tăng은 增(증)의 한월음이고, nặng은 「무겁다」라는 고유어다. giảm nhẹ와 짝이 된다. 제52조 1항은 가중 정상을 「Chỉ các tình tiết sau đây mới là …」(다음 사정만이 … 다)로 연다. 가중 정상은 목록에 있는 것만이고, 감경 정상은 목록 밖 사정도 법원이 인정할 수 있다(제51조 2항).

쉬운 예

Đây là tình tiết tăng nặng.
이것은 가중 정상이다.

실무 예

Tái phạm có phải là tình tiết tăng nặng không?

재범은 가중 정상입니까?

원문

> Các tình tiết đã được Bộ luật này quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung hình phạt thì không được coi là tình tiết tăng nặng. — Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 Điều 52 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 135/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 19부터 — 제52조 2항
>
> 이 법전이 범죄 구성 표지 또는 법정형 구간 표지로 정한 사정은 가중 정상으로 보지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Các tình tiết đã được Bộ luật này quy định	주어 + 수동 꾸밈	이 법전이 정한 사정은
là dấu hiệu định tội hoặc định khung hình phạt	là + 명사	범죄 구성 표지 또는 법정형 구간 표지로
thì không được coi là tình tiết tăng nặng.	thì + không được coi là	가중 정상으로 보지 않는다

문형

Chỉ A mới là B

A만이 B다

1. chỉ = 다만·오직. 한정할 말 바로 앞에 선다.
2. mới가 술어(là B) 앞에서 「그래야 비로소」 를 더한다.
3. 둘이 짝을 이뤄 목록이나 조건을 닫는다.

Chỉ Tòa án mới có quyền tuyên một người là có tội.

법원만이 사람에게 유죄를 선고할 권한이 있다.

Chỉ người này mới biết sự thật.

이 사람만이 진실을 안다.

문법 한정 chỉ … mới · Chỉ A mới là B — 「A만이 B다」

~~Mới các tình tiết sau đây chỉ là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.~~ (비문)

Chỉ các tình tiết sau đây mới là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

chỉ는 한정할 말 앞에, mới는 술어 앞에 온다. 「A여야만 B다」 라서 목록을 닫는다(제52조 1항). 형사책임의 근거를 정한 제2조 1항도 Chỉ người nào … mới phải chịu …의 꼴이다.

한국이라면? + 가중 사유 · 형법 제56조

한국 형법의 가중은 「형을 가중 · 감경할 사유가 경합하는 경우」의 순서에 나오는 각칙 가중·누범 가중·경합범 가중 같은 법률상 가중이다. 양형 정상을 하나하나 가중 사유로 늘어놓은 총칙 목록은 베트남 쪽에만 있다.

---

15. tái phạm 再犯 재범 /taːj˧˦ fa̰ːʔm˨˩/ 재범(누범) ★★

읽는 법 tái — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ˊ) · phạm — 끝소리 -m, 성조 nặng(점 ˍ)

조어

再 재 → tái, 犯 범 → phạm. 구성 한자로는 재범이고, 형법상으로는 한국의 누범 자리다. 낱말 사전에 한자가 없어 구성 한자만 대조했다(조어). 전과가 아직 말소되지 않았는지(chưa được xóa án tích)가 기준이다. tái phạm nguy hiểm(위험한 재범)은 2항이 따로 정하고, 둘 다 가중 정상이다(제52조 1항 h호).

쉬운 예

Đây là trường hợp tái phạm.

이것은 재범의 경우다.

실무 예

Bị cáo đã tái phạm mấy lần?

피고인은 몇 번 재범했습니까?

원문

> Tái phạm là trường hợp đã bị kết án, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý hoặc thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do vô ý. — Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 Điều 53 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 135/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 20
>
> 재범이란 유죄 판결을 받고 전과가 아직 말소되지 않았는데 다시 고의로 범죄를 저지르거나, 과실로 매우 중대한 범죄 또는 특별히 중대한 범죄를 저지른 경우를 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tái phạm là trường hợp đã bị kết án,	là trường hợp + đã bị — 불이익 수동	재범이란 유죄 판결을 받고
chưa được xóa án tích	chưa được — 아직 이익을 받지 못함	전과가 아직 말소되지 않았는데
mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý	mà lại — 그런데도 또	다시 고의로 범죄를 저지르거나

hoặc thực hiện hành vi phạm tội	hoặc + 둘째 경우	또는 범죄를 저지른 경우
về tội phạm rất nghiêm trọng,	về + 죄의 등급	매우 중대한 범죄
tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do vô ý.	do + 원인 — 과실로	또는 특별히 중대한 범죄를 과실로 저지른 경우

문형

A mà lại B

A인데도 또 B하다

1. mà가 앞뒤 사실을 잇고, lại(다시·또)가 뒤 동사 앞에 선다.
2. 앞 사실과 어긋나는 일이 되풀이될 때 쓴다.
3. chưa được xóa án tích mà lại … = 전과가 말소되기도 전에 또 ….

Đã được nhắc nhở mà lại vi phạm.

경고를 받고도 또 위반했다.

Anh ấy đã hứa mà lại không đến.

그는 약속하고도 오지 않았다.

한국이라면? ≠ 누범 · 형법 제35조

한국은 「그 집행이 종료되거나 면제된 후 3년 내에」 금고 이상의 죄를 지으면 누범이고, 「누범의 형은 그 죄에 대하여 정한 형의 장기(長期)의 2배까지 가중한다」. 베트남은 기간 대신 전과 말소 여부를 본다. 일반 재범은 총칙상 가중 정상이고(제52조 1항 h호), 위험한 재범은 각칙의 무거운 법정형 구간을 여는 요건이기도 하다(절도 제173조 2항 g호, 2~7년).

---

16. # án tích 案跡 안적 /aːn˧˦ tïk˧˦/ **전과(前科)** ★★

읽는 법 án — 끝소리 -n, 성조 sắc(올림 ˊ) · tích — 끝소리 -ch(입성), 성조 sắc(올림 ˊ)

조어

案 안 → án, 跡 적 → tích(ㅓ 뒤 ㄱ → -ch). 「사건의 자취」, 곧 전과다. 구성 한자만 대조한 조어다. xóa án tích(전과를 지우다)은 한국의 형의 실효에 가깝고, 말소되면 「유죄 판결을 받지 않은 것으로 본다」(제69조 1항). 앞선 전과는 tiền án(前案)이라고도 한다.

쉬운 예

Anh ấy không có án tích.

그는 전과가 없다.

실무 예

Án tích của bị cáo đã được xóa chưa?

피고인의 전과는 말소되었습니까?

원문

> Người bị kết án do lỗi vô ý về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và người được miễn hình phạt không bị coi là có án tích. — Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 Điều 69 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 135/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 28
>
> 경미한 범죄 또는 중대한 범죄로 과실 때문에 유죄 판결을 받은 사람과 형을 면제받은 사람은 전과가 있는 것으로 보지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Người bị kết án do lỗi vô ý	bị + 동사 — 불이익(유죄 판결)	과실로 유죄 판결을 받은 사람
về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng	về + 죄의 등급	경미한 범죄·중대한 범죄로
và người được miễn hình phạt	được + 동사 — 이익(형 면제)	그리고 형을 면제받은 사람은
không bị coi là có án tích.	không bị coi là — ~로 취급되지 않는다	전과가 있는 것으로 보지 않는다

문형

A không bị coi là B

A는 B로 취급되지 않는다

1. bị coi là = ~로 여겨지다(달갑지 않은 평가). 전과처럼 불이익한 평가에 bị를 쓴다.
2. 앞에 không을 붙여 그 평가를 부정한다.
3. 이익인 평가면 được coi là — Người được xóa án tích coi như chưa bị kết án(제69조 1항).

Hành vi này không bị coi là vi phạm.

이 행위는 위반으로 취급되지 않는다.

Anh ấy không bị coi là người phạm tội.

그는 범죄자로 취급되지 않는다.

문법 bị / được · bị kết án · được miễn — 불이익과 이익

~~Người được kết án do lỗi vô ý không bị coi là có án tích.~~ (부자연)

Người bị kết án do lỗi vô ý không bị coi là có án tích.

유죄 판결은 당사자에게 불이익이라 bị kết án이고, 형 면제는 이익이라 được miễn hình phạt이다. 이 조문 한 문장에 둘이 함께 나온다. 4장의 bị/được 구분이 법률 문장에서도 그대로 지켜진다.

한국이라면? ≠ 형의 실효 · 형법 제81조

한국 형법은 「피해자의 손해를 보상하고 자격정지 이상의 형을 받음이 없이 7년을 경과한 때에는」 신청에 따라 「그 재판의 실효를 선고할 수 있다」. 베트남은 과실범의 경미·중대 범죄와 형 면제를 처음부터 전과로 보지 않는다.

---

17. **tù** 囚 수 /tu˨˩/ **감옥, 징역(형)** ★★★

읽는 법 tù — 끝소리 없음, 성조 huyền(내림 `)

囚 수 → tù. 한 글자로 감옥·징역을 함께 가리킨다. 형의 이름은 tù có thời hạn(기한 있는 징역, 유기징역)과 tù chung thân(무기징역)이다. 유기징역은 한 죄에 3개월 이상 20년 이하이고, 미결 구금 하루를 징역 하루로 친다(제38조 1항). 아래 2항은 초범·경미·과실·주거 분명이라는 네 조건이 다 갖추어지면 유기징역을 쓰지 않게 한다.

쉬운 예

Anh ấy đã ở tù hai năm.

그는 2년 동안 수감되었다.

실무 예

Bị cáo bị phạt tù bao nhiêu năm?

피고인은 징역 몇 년을 선고받았습니까?

원문

> Không áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng do vô ý và có nơi cư trú rõ ràng. — Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 Điều 38 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 135/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 14
>
> 처음으로 경미한 범죄를 과실로 범하였고 주거가 분명한 사람에게는 유기징역형을 적용하지 않는다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
조각	문법	뜻
Không áp dụng hình phạt tù có thời hạn	주어 없는 부정 — 적용하지 않는다	유기징역형을 적용하지 않는다

đối với người lần đầu phạm tội	đối với + 사람 + 꾸밈말 — lần đầu(처음)	처음으로 범죄를 범한 사람으로서
ít nghiêm trọng do vô ý	죄의 등급 + do(원인)	경미한 범죄를 과실로 범하였고
và có nơi cư trú rõ ràng.	và + 둘째 조건	주거가 분명한 사람에게는

문형

Không áp dụng A đối với B

B에게는 A를 적용하지 않는다

1. 주어 없이 Không áp dụng으로 시작한다. 법이 주어인 문장이다.
2. A 자리에 형의 이름(hình phạt tù 등)이 온다.
3. đối với 뒤 사람 명사에 조건을 꾸밈말로 이어 붙인다.

Không áp dụng hình phạt này đối với phụ nữ có thai.
임신한 여성에게는 이 형을 적용하지 않는다.

Không áp dụng quy định này đối với người nước ngoài.
외국인에게는 이 규정을 적용하지 않는다.

한국이라면? ≠ 유기징역 · 형법 제42조

한국 유기징역은 「1개월 이상 30년 이하」 이고 가중하면 50년까지다. 베트남은 한 죄에 3개월~20년이다(제38조 1항). 경미한 과실 초범에게 징역을 쓰지 못하게 하는 총칙 규정은 한국 형법에 없다.

---

18. tử hình 死刑 사형 /tɨ˧˩ hïŋ˨˩/ **사형** ★★★

읽는 법 tử — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리˺) · hình — 끝소리 -nh, 성조 huyền(내림 ˋ)

死 사 → tử, 刑 형 → hình. 1항은 사형을 「특별한 형벌」로 정하고 대상 범죄군을 넷(국가안보 침해·생명 침해·마약·부패)과 그 밖의 특별히 중대한 범죄로 묶는다. 2항은 18세 미만에 죄를 범한 사람, 임신한 여성, 36개월 미만 자녀를 기르는 여성, 범행·재판 때 만 75세 이상인 사람에게 사형을 선고하지 않게 한다. 2025 개정은 상자.

쉬운 예 Hình phạt tử hình rất nghiêm khắc.
사형은 매우 엄한 형벌이다.

실무 예 Ở Hàn Quốc, án tử hình có còn được thi hành không?
한국에서는 사형이 아직 집행됩니까?

원문

Tử hình là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong nhóm các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng con người, các tội phạm về ma túy, tham nhũng và một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác do Bộ luật này quy định. — Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 Điều 40 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 135/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 14 — 1항은 2015 원판과 같다. 같은 조 3항만 86/2025/QH15 개정(상자)

사형이란 국가안보 침해죄, 생명 침해죄, 마약 범죄, 부패 범죄와 그 밖에 이 법전이 정한 일부 특별히 중대한 범죄 가운데 어느 하나의 군에 속하는 특별히 중대한 범죄를 범한 사람에게만 적용하는 특별한 형벌을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tử hình là hình phạt đặc biệt	là + 정의	사형이란 특별한 형벌로서
chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng	chỉ + 동사 — ~에게만	특별히 중대한 범죄를 범한 사람에게만 적용하는
thuộc một trong nhóm các tội xâm phạm an ninh quốc gia,	thuộc một trong — ~ 가운데 하나에 속하다	국가안보 침해죄
xâm phạm tính mạng con người,	열거 ②	생명 침해죄
các tội phạm về ma túy, tham nhũng	열거 ③④	마약 범죄, 부패 범죄
và một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác	và + 마지막 항목	그리고 그 밖의 일부 특별히 중대한 범죄
do Bộ luật này quy định.	do + 행위자 + 동사 — 뒤에서 꾸밈	이 법전이 정한

문형

A chỉ áp dụng đối với B

A는 B에게만 적용한다

1. chỉ가 동사 앞에서 범위를 「~만」으로 좁힌다.
2. đối với + 사람 = ~에게.
3. B 뒤에 thuộc(~에 속하는)로 조건을 덧붙인다.

Quy định này chỉ áp dụng đối với người thành niên.
이 규정은 성년자에게만 적용한다.

Biện pháp này chỉ áp dụng đối với tội phạm nghiêm trọng.
이 조치는 중대한 범죄에만 적용한다.

한국이라면? ≠ 사형 · 형법 제66조
한국 형법도 사형을 형의 종류에 두고 「사형은 교정시설 안에서 교수(絞首)하여 집행한다」 고 정한다. 대상 범죄를 총칙에서 묶거나 임부·고령자를 총칙에서 빼는 규정은 없다. 베트남은 대상 범죄군과 선고 금지 대상을 제40조 한 조에 모았다.

---

19. # án treo /aːn˧˦ tɕɛw˧˧/ **집행유예** ★★★

읽는 법 án — 끝소리 -n, 성조 sắc(올림 ˊ) · treo — 끝소리 없음, 성조 ngang(평)

혼종

혼종 낱말이다. án은 案(안)의 한월음, treo는 「매달다」 라는 고유어다. 판결을 집행하지 않고 매달아 둔다는 그림이 집행유예다. 한자 칸은 「一」 다. 판결에서는 cho hưởng án treo(집행유예를 누리게 하다)로 쓰고, 시험 기간(thời gian thử thách) 중 의무를 두 번 이상 고의로 어기면 법원이 형의 집행을 명할 수 있다(5항).

쉬운 예
Bị cáo được hưởng án treo.
피고인은 집행유예를 받았다.

실무 예
Thời gian thử thách của án treo là bao lâu?
집행유예의 시험 기간은 얼마입니까?

원문
> Khi xử phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ 01 năm đến 05 năm và thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật Thi hành án hình sự. — Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 Điều 65 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 135/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 25

3년 이하의 징역을 선고하는 경우, 범인의 인적 사항과 감경 정상에 근거하여 징역형을 집행하게 할 필요가 없다고 판단하면 법원은 집행유예를 선고하고 1년 이상 5년 이하의 시험 기간을 정하며, (집행유예를 받은 사람은) 시험 기간 중 형사집행법에 따른 의무를 이행한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Khi xử phạt tù không quá 03 năm,	Khi + 동사 — 조건, không quá(넘지 않는)	3년 이하의 징역을 선고하는 경우
căn cứ vào nhân thân của người phạm tội	căn cứ vào — ~에 근거하여	범인의 인적 사항과
và các tình tiết giảm nhẹ,	và + 둘째 근거	감경 정상에 근거하여
nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù,	nếu xét thấy — 판단하면	징역형을 집행하게 할 필요가 없다고 판단하면
thì Tòa án cho hưởng án treo	thì + cho + 동사 — 하게 하다	법원은 집행유예를 선고하고
và ấn định thời gian thử thách	và + 둘째 동사 — ấn định(정하다)	시험 기간을 정하고
từ 01 năm đến 05 năm	từ … đến … — 범위	1년 이상 5년 이하의
và thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách	và + 셋째 동사구 — 의무를 이행하는 쪽은 집행유예를 받은 사람(주어가 다시 나오지 않는다)	시험 기간 중 의무를 이행한다
theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.	theo quy định của + 법	형사집행법에 따라

문형

Tòa án cho hưởng A

법원이 A를 받게 하다(A를 선고하다)

1. cho + 동사 = ~하게 하다. 법원이 허락하는 쪽이다.

2. hưởng = 누리다·받다. hưởng án treo = 집행유예를 받다.

3. 피고인이 주어면 được hưởng án treo(집행유예를 받았다)다.

Tòa án cho bị cáo hưởng án treo.

법원은 피고인에게 집행유예를 선고했다.

Bị cáo không được hưởng án treo.

피고인은 집행유예를 받지 못했다.

한국이라면? ≠ 집행유예 · 형법 제62조

한국은 「3년 이하의 징역이나 금고 또는 500만원 이하의 벌금의 형을 선고할 경우」 1~5년 집행을 유예할 수 있다. 베트남은 3년 이하 징역에만 쓰고 시험 기간은 같은 1~5년이다. 벌금형의 집행유예는 베트남 조문에 없다.

---

20. # truy cứu 追究 추구 /tɕwi˧˧ kiw˧˥/ **(책임을) 묻다, 추궁하다** ★★

읽는 법 truy — 끝소리 없음, 성조 ngang(평) · cứu — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ˊ)

追 추 → truy, 究 구 → cứu. 한국어 추구(追求 — 좇아 구함)와 둘째 글자가 다르다. truy cứu trách nhiệm hình sự는 「형사책임을 묻다」로 수사·기소·재판 전체를 덮는 말이다. 공소시효에 해당하는 것이 thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự(제27조)이고, 국가안보 침해죄 등은 시효가 없다(제28조).

쉬운 예

Họ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

그들은 형사책임을 추궁당했다.

실무 예

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đã hết chưa?

형사책임 추궁 시효가 이미 지났습니까?

원문

> Người nào có thẩm quyền mà truy cứu trách nhiệm hình sự người mà mình biết rõ là không có tội, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. — Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 Điều 368 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 135/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 249
>
> 권한 있는 사람이 죄가 없음을 분명히 알면서 그 사람의 형사책임을 추궁한 때에는 1년 이상 5년 이하의 징역에 처한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
조각	문법	뜻

Người nào có thẩm quyền	Người nào — 「~한 사람」(각칙의 주어)	권한 있는 사람이
mà truy cứu trách nhiệm hình sự người	mà + 동사 — 그런데도 ~하다	그 사람의 형사책임을 추궁한
mà mình biết rõ là không có tội,	mà + 관계절 — 목적어를 꾸밈	죄가 없음을 분명히 알면서
thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.	thì bị phạt — 법정형	1년 이상 5년 이하의 징역에 처한다

문형

Người nào A, thì bị phạt B

A한 사람은 B에 처한다

1. 형법 각칙 조문의 기본 꼴이다. Người nào = ~한 사람(누구든).
2. 쉼표 뒤 thì가 귀결을 연다.
3. bị phạt tù từ … đến … = ~ 이상 ~ 이하의 징역에 처한다.

Người nào vô ý làm chết người, thì bị phạt tù.
과실로 사람을 죽게 한 사람은 징역에 처한다.

Người nào trộm cắp tài sản, thì bị phạt tù.
재물을 절취한 사람은 징역에 처한다.

한국이라면? ≠ 공소시효 · 형사소송법 제249조

형사책임을 묻는 기간의 끝을 한국은 「공소시효는 다음 기간의 경과로 완성한다」로 형사소송법에 둔다(사형 해당 25년 등 7단계). 베트남은 형법 제27조에 범죄 등급별 5·10·15·20년을 두고, 이름도 형사책임 추궁 시효다.

한국이라면? — 형법 총칙

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 베트남 쪽은 형법 통합본 135/VBHN-VPQH(2025), 한국 쪽은 2026. 10. 28. 현행 조문이다. 한국 제도는 2026. 10. 현재.

베트남	한국	차이

≠	Cố ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau đây	고의 (형법 제13조)	베트남 제10조는 고의를 정의하고 결과를 내버려 두는 경우까지 넣는다. 한국은 「죄의 성립요소인 사실을 인식하지 못한 행위는 벌하지 아니한다」로 뒤집어 적는다.
≠	Vô ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau đây	과실 (형법 제14조)	베트남 제11조는 예견 여부로 두 경우를 가른다. 한국은 「정상적으로 기울여야 할 주의(注意)를 게을리하여」가 기준이다.
=	Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm	정당방위 (형법 제21조)	베트남 제22조. 둘 다 처벌하지 않는다. 과잉방위는 한국에서 감경·면제할 수 있고, 베트남에서는 책임을 지되 감경 정상이다(제51조 1항 c호).
≠	phải gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa	긴급피난 (형법 제22조)	베트남 제23조는 손해의 크기 비교를 조문에 적는다. 한국은 「상당한 이유가 있는 때에는 벌하지 아니한다」.
≠	Người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt	미수범 (형법 제25조·제29조)	베트남 제15조는 미수의 책임을 총칙에서 정한다. 한국은 「미수범을 처벌할 죄는 각칙의 해당 죄에서 정한다」.
≠	được miễn trách nhiệm hình sự về tội định phạm	중지범 (형법 제26조)	베트남 제16조는 형사책임을 면제한다. 한국은 「형을 감경하거나 면제한다」.
=	Người chuẩn bị phạm tội quy định tại một trong các điều ...	음모·예비 (형법 제28조)	예비는 법이 정한 죄만 처벌한다. 베트남은 제14조 2항이 조 번호를 늘어놓고, 한국은 각칙에 둔다.
≠	người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức	공동정범·교사범·종범 (형법 제30조~제32조)	베트남 제17조는 공범 넷을 한 항에 묶는다. 한국은 「종범의 형은 정범의 형보다 감경한다」로 방조범 감경을 의무로 둔다.
≠	Hình phạt chính bao gồm: cảnh cáo; phạt tiền; ...; tử hình	형의 종류 (형법 제41조)	베트남 제32조는 주형 7·부가형 7로 나눈다. 한국은 아홉 가지를 한 줄에 둔다. 금고·구류·과료는 베트남 목록에 없고, 경고·추방은 한국 목록에 없다.

≠	chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội	누범 (형법 제35조)	베트남 제53조는 전과 말소 전 재범을 본다. 한국은 집행 종료·면제 후 3년 안의 죄를 누범으로 하고 형의 장기를 2배까지 가중한다.
≠	Khi xử phạt tù không quá 03 năm ... thì Tòa án cho hưởng án treo	집행유예 (형법 제62조)	베트남 제65조는 3년 이하 징역에만 쓴다. 한국은 「500만원 이하의 벌금의 형」도 유예할 수 있다. 유예 기간은 둘 다 1~5년이다.
+	Không thi hành án tử hình đối với người bị kết án nếu ...	사형 (형법 제66조)	베트남 제40조 3항은 선고된 사형을 집행하지 않는 사람(임부·75세 이상·말기 암)을 형법에 적는다. 한국 형법 총칙은 집행 방법만 정한다.

가짜 친구 · vô ý 無意 — 「뜻 없음」이 아니라 과실

vô ý를 한국 한자음으로 읽으면 무의(無意)다. 한국어에서 거의 쓰지 않는 말이고, 쓰더라도 「뜻이 없음」이다. 베트남 형법에서 vô ý는 과실이다(제11조). 짝인 cố ý는 고의(故意)로 한국어와 같다.

그래서 vô ý làm chết người을 「뜻 없이 사람을 죽게 함」으로 읽으면 맞는 것 같으면서도 법률 용어가 아니게 된다. 과실치사다.

방조범을 한자로 옮기려 하면 tòng phạm(從犯 종범)이 떠오른다. 사전에 있는 말이지만 현행 형법 통합본에는 한 번도 나오지 않는다. 형법은 người giúp sức(돕는 사람)라고 쓴다(제17조 3항).

tình tiết(情節)은 한국 한자음으로 정절이라 정조를 뜻하는 정절(貞節)로 들린다. 형법에서는 양형의 정상, 곧 사정이다.

> Người nào vô ý làm chết người, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. — Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 Điều 128 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 135/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 41
> 과실로 사람을 죽게 한 사람은 3년 이하의 비구금 개조형 또는 1년 이상 5년 이하의 징역에 처한다.

요령 vô ý = 과실, cố ý = 고의. 방조자는 tòng phạm이 아니라 người giúp sức. tình tiết는 정상.

부정 — không·chưa·không phải

không은 동사·형용사 앞에서 「아니다·않다」, chưa는 「아직 ~하지 않았다」, 명사술어 là의 부정은 không phải là다. không phải + 동사는 「~할 필요가 없다」에서 굳어져 「~하지 않는다」(책임을 지지 않는다)로 쓰인다.

- 형법 총칙에는 부정문이 많다. 범죄가 아니다, 형사책임을 지지 않는다, 적용하지 않는다, 아직 미수다 — 무엇이 처벌 밖인지를 정하는 것이 총칙의 일이기 때문이다.
- 명사를 부정하면 không phải là가 기본형이다. Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm(정당방위는 범죄가 아니다). 현행 형법 통합본 조문 본문에서 không là는 0회, không phải là는 6회다. không là도 쓰이는 일은 있지만 법전 문장에서는 피한다.
- 동사 앞의 không phải는 phải(해야 한다)의 부정이다. thì không phải chịu trách nhiệm hình sự는 「형사책임을 지지 않는다」로 읽는다(제20조·제21조). 책임 조각 조문의 끝맺음이다.
- chưa는 「아직」이라 나중을 열어 둔다. phạm tội chưa đạt(미수 — 아직 이르지 못함), chưa được xóa án tích(전과가 아직 말소되지 않음). 말소되면 coi như chưa bị kết án(아직 유죄 판결을 받지 않은 것으로 본다)이다.
- 가능과 금지도 không으로 가른다. không thực hiện được(해내지 못하다)은 불능, không được + 동사(~해서는 안 된다)는 금지다. được의 자리를 바꾸면 뜻이 바뀐다.
- 조문 첫머리의 Không áp dụng …(적용하지 않는다)은 주어가 없다. 법전 자신이 주어인 금지다(제38조 2항·제39조·제40조 2항).

표로 보기

꼴	형법 보기	뜻
không phải là + 명사	không phải là tội phạm	범죄가 아니다 (제22조)
không phải + 동사	không phải chịu trách nhiệm hình sự	형사책임을 지지 않는다 (제20조)
chưa + 동사	chưa được xóa án tích	전과가 아직 말소되지 않은 (제53조)
chưa đạt	phạm tội chưa đạt	미수 — 아직 이르지 못함 (제15조)
không + 동사 + được	không thực hiện được đến cùng	끝까지 해내지 못하다 (제15조)
không thể + 동사	không thể thấy trước	미리 볼 수 없다 (제20조)
không được + 동사	không được coi là tình tiết tăng nặng	가중 정상으로 보지 않는다 (제52조)

Không áp dụng …	Không áp dụng hình phạt tù chung thân	무기징역을 적용하지 않는다 (제39조)

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

Phòng vệ chính đáng
주어 — 정당방위

không phải là
명사 술어의 부정

tội phạm
범죄(명사)

정당방위는 범죄가 아니다.

Người được xóa án tích
주어 — 전과가 말소된 사람(이익이라 được)

coi như
~인 것처럼 보다

chưa
아직 ~하지 않음

bị kết án
유죄 판결을 받다(불이익이라 bị)

전과가 말소된 사람은 유죄 판결을 받지 않은 것으로 본다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Phòng vệ chính đáng không là tội phạm.~~	Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm.	là의 부정은 không phải là가 기본형이다. không là는 어색하고, 형법 통합본에는 한 번도 나오지 않는다.
~~Người phạm tội không đạt~~	Người phạm tội chưa đạt	미수는 chưa đạt로 굳은 법률 용어다. không đạt은 「이르지 않다·불합격」이다.
~~Người đó chưa phải chịu trách nhiệm hình sự.~~	Người đó không phải chịu trách nhiệm hình sự.	chưa는 「아직」이라 나중에 책임을 질 수 있다는 뜻이 된다. 책임 조각은 không phải다.
~~không được thực hiện đến cùng (미수의 뜻으로)~~	không thực hiện được đến cùng	không được + 동사는 금지(~해서는 안 된다)다. 해내지 못함은 동사 뒤에 được을 둔다.

말해 보기 — 형사 사건을 물을 때

교류 자리에서 사건의 책임 형태와 형을 물을 때 쓰는 짧은 문장.

Hành vi này là cố ý hay vô ý?
이 행위는 고의입니까, 과실입니까?

Bị cáo có tình tiết giảm nhẹ nào không?
피고인에게 감경할 정상이 있습니까?

Người giúp sức có phải chịu trách nhiệm hình sự không?
방조자도 형사책임을 집니까?

Ở Hàn Quốc, Bộ luật Hình sự vẫn có hình phạt tử hình.
한국 형법에도 사형이 아직 있습니다.

Xin cho biết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự của tội này.
이 죄의 형사책임 추궁 시효를 알려 주십시오.

Án tích được xóa sau bao lâu?
전과는 얼마 뒤에 말소됩니까?

따라 말하기 — 형법 총칙 열 문장

이 장 표제어가 든 짧은 조문을 따라 말한다. 부정 không·chưa·không phải가 어디에 붙는지 귀로 확인한다.

Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm.
공범이란 두 사람 이상이 고의로 함께 하나의 범죄를 실행하는 경우를 말한다. (형법 제17조)

Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm.
정당방위는 범죄가 아니다. (제22조)

Hành vi gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết không phải là tội phạm.
긴급피난 상태에서 손해를 끼친 행위는 범죄가 아니다. (제23조)

Người đồng phạm không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vượt quá của người thực hành.
공범자는 실행자의 초과 행위에 대해서는 형사책임을 지지 않는다. (제17조)

Người được xóa án tích coi như chưa bị kết án.
전과가 말소된 사람은 유죄 판결을 받지 않은 것으로 본다. (제69조)

Người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt.
미수범은 미수 범죄에 대하여 형사책임을 진다. (제15조)

Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội là tự mình không thực hiện tội phạm đến cùng, tuy không có gì ngăn cản.
중지란 아무것도 막지 않았는데 스스로 범죄를 끝까지 실행하지 않는 것을 말한다. (제16조)

Không áp dụng hình phạt tù chung thân đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.
18세 미만에 죄를 범한 사람에게는 무기징역을 적용하지 않는다. (제39조)

Các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự thuộc người đồng phạm nào, thì chỉ áp dụng đối với người đó.
감경·가중 정상이나 형사책임 조각 사유는 그것이 속한 공범자에게만 적용한다. (제58조)

Trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này hoặc trường hợp người bị kết án tử hình được ân giảm, thì hình phạt tử hình được chuyển thành tù chung thân.
이 조 제3항의 경우 또는 사형을 선고받은 사람이 감형된 경우에는 사형을 무기징역으로 바꾼다. (제40조)

확인 문제 8

1. 베트남 형법의 vô ý는 한국 형법의 무엇에 해당하는가?

- 고의
- **과실**
- 착오
- 무의식

vô ý(無意)는 과실이다(형법 제11조). 고의는 cố ý(故意).

2. 「정당방위는 범죄가 아니다」를 베트남어로 바르게 적은 것은?

Phòng vệ chính đáng không là tội phạm.

Phòng vệ chính đáng chưa là tội phạm.

Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm.

Chính đáng phòng vệ không phải là tội phạm.

명사 술어의 부정은 không phải là가 기본형이고 형법 제22조 1항도 이 꼴이다. không là는 어색하다. 정당방위는 phòng vệ chính đáng(꾸밈말이 뒤).

3. phạm tội chưa đạt의 뜻은?

범죄의 예비

범죄의 미수

범죄의 중지

범죄 불성립

chưa đạt = 아직 이르지 못함. 미수다(제15조). 예비는 chuẩn bị phạm tội, 중지는 tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội.

4. 현행 베트남 형법이 방조자를 가리키는 말은?

tòng phạm

người giúp sức

người xúi giục

người thực hành

제17조 3항은 người giúp sức(돕는 사람)라고 쓴다. tòng phạm(從犯)은 현행 통합본에 나오지 않는다. người xúi giục는 교사자, người thực hành은 실행자.

5. 베트남 형법상 집행유예(án treo)를 선고할 수 있는 형은?

3년 이하의 징역

5년 이하의 징역

500만원 이하의 벌금

모든 형

제65조 1항 「Khi xử phạt tù không quá 03 năm」. 시험 기간은 1~5년. 벌금형 유예는 한국 형법 제62조에만 있다.

6. 2025년 개정법 86/2025/QH15가 형법 제40조 3항(사형 집행 제외)에 새로 넣은 사람은?

만 70세 이상인 사람

말기 암 환자

초범

외국인

새 c호는 Người mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối(말기 암 환자)다. 옛 c호(횡령·수뢰 재산 반환)는 빠졌다.

7. 「Chỉ các tình tiết sau đây mới là tình tiết tăng nặng」에서 chỉ ... mới의 기능은?

목록을 예시로 연다

목록을 닫는다(이것만)

목록을 부정한다

시제를 나타낸다

chỉ ... mới = A만이 B다. 가중 정상은 목록에 있는 것만이고, 감경 정상은 법원이 목록 밖 사정도 인정할 수 있다(제51조 2항).

8. 「두 사람 이상」을 베트남어로 바르게 쓴 것은?

- trở lên hai người
- **hai người trở lên**
- trên hai người trở
- hai trở lên người

trở lên은 수량 뒤에 붙는다. có hai người trở lên(제17조 1항).

2부 법의 언어 · 제12장

형사절차 — 입건·수사·기소

Tố tụng hình sự — khởi tố, điều tra, truy tố

장면 — khởi tố와 truy tố는 어떻게 다른가

형사재판 실무 교류 자리. 한국 법관이 기소에 해당하는 베트남어를 확인한다.

한국 법관 Xin hỏi, khởi tố và truy tố khác nhau thế nào?
여쭙겠습니다. khởi tố와 truy tố는 어떻게 다릅니까?

베트남 법관 Khởi tố là bắt đầu vụ án hình sự. Truy tố là đưa bị can ra trước Tòa án.
khởi tố는 형사사건을 시작하는 것이고, truy tố는 피의자를 법원 앞에 세우는 것입니다.

한국 법관 Vậy ai quyết định truy tố?
그러면 기소는 누가 결정합니까?

베트남 법관 Viện kiểm sát quyết định truy tố bằng bản cáo trạng.
검찰원이 기소장으로 기소를 결정합니다.

한국 법관 Ở Hàn Quốc, công tố viên cũng nộp bản cáo trạng cho Tòa án.
한국에서도 검사가 공소장을 법원에 제출합니다.

베트남 법관 Sau khi Tòa án quyết định đưa vụ án ra xét xử, bị can trở thành bị cáo.
법원이 사건을 재판에 회부하기로 결정하면 피의자는 피고인이 됩니다.

베트남 형사사건은 네 단계를 지난다. 입건(khởi tố 起訴), 수사(điều tra 調查), 기소(truy tố 追訴), 재판(xét xử)이다. 첫 단계의 이름이 한국 법률가를 넘어뜨린다. 起訴는 한국 한자음으로 기소지만 베트남에서는 사건이나 사람을 형사절차에 올리는 입건이다. 기소는 追訴, truy tố다(형사소송법 제143·179·243조). 사람을 부르는 이름도 단계마다 바뀐다. 입건 전에는 신고된 사람(người bị tố giác)·붙잡힌 사람(người bị bắt)·유치된 사람(người bị tạm giữ), 입건되면 bị can(被干 — 피의자), 법원이 재판에 회부하면 bị cáo(被告 — 피고인, 3장)다. 수사는 대부분 공안(công an 公安) 소속 수사기관이 맡는다. 검찰원은 수사를 감찰하면서 입건·구속·수색을 승인하고(긴급 수색은 끝난 뒤 통보를 받는다), 기소장(bản cáo trạng)으로 기소한다. 문법 코너는 시제 표지 đã·đang·sẽ·chưa다. 조문에서 이 말들은 이야기의 때보다 사람과 문서의 상태(확정되었는가, 수배 중인가)를 가른다. 한국 제도는 2026. 10. 현재로 적었다.

단계마다 바뀌는 이름 — 붙잡힌 사람에서 피고인까지

형사소송법 제4조 제1항 đ호는 「죄를 묻는 대상이 된 사람(người bị buộc tội)」을 넷으로 나눈다. 체포된 사람(người bị bắt), 유치된 사람(người bị tạm giữ), 피의자(bị can), 피고인(bị cáo)이다. 넷 모두 변호인의 도움을 받는다.

bị can이 되려면 피의자 입건 결정(quyết định khởi tố bị can)이 있어야 한다. 보통은 수사기관이 결정하고 검찰원의 승인(phê chuẩn)을 받는다(제179조 제3항 — 24시간 안에 보내고 3일 안에 승인 여부를 정한다). 수사기관이 검찰원의 요구에도 입건하지 않거나, 검찰원이 기록을 받은 뒤 입건되지 않은 다른 사람을 찾으면 검찰원이 직접 결정한다(제4항). 한국어 피의자가 수사 개시 때부터의 지위라면, bị can은 결정 하나를 지나야 붙는 이름이다.

기소 뒤 법원이 재판 회부 결정(quyết định đưa vụ án ra xét xử)을 하면 bị can은 bị cáo가 된다(3장 제61조).

검찰원은 수사기관의 결정을 승인하거나 취소한다. 아래 조문의 phê chuẩn hoặc hủy bỏ(승인하거나 취소하다)가 그 권한이다.

> Người bị buộc tội gồm người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 4 khoản 1 điểm đ · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 2
> 피소추자에는 체포된 사람, 유치된 사람, 피의자, 피고인이 있다.

> Phê chuẩn hoặc hủy bỏ quyết định khởi tố, quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can không có căn cứ và trái pháp luật. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 165 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 92 — 수사 단계에서 공소권을 행사할 때 검찰원의 임무·권한 목록의 한 줄
> (검찰원은) 입건 결정과 피의자 입건 결정의 변경·보충 결정을 승인하거나, 근거가 없고 위법하면 취소한다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Khi có đủ căn cứ để xác định một người hoặc pháp nhân đã thực hiện hành vi mà Bộ luật Hình sự quy định là tội phạm thì Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 179 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 102 — 제1항은 개정 각주 없음(제3항 등만 99/2025)
   어떤 사람이나 법인이 형법이 범죄로 정한 행위를 했다고 확인할 충분한 근거가 있으면 수사기관은 피의자 입건 결정을 한다.
2. Viện kiểm sát có thẩm quyền quyết định việc truy tố là Viện kiểm sát đã thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 239 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 129 — 제1항 첫 문장(제2항만 99/2025 각주 136)
   기소 여부를 결정할 권한이 있는 검찰원은 그 사건에서 공소권을 행사하고 수사를 감찰해 온 검찰원이다.

이 규칙이 뒤에 나오는 곳

규칙	다시 나오는 곳
검찰원의 조직과 kháng nghị 세 갈래	6장 「법원·검찰 조직 — 3급 체제」
bị cáo(피고인)·khởi tố/truy tố 가짜 친구 첫 소개	3장 「한국 한자음에서 Hán-Việt 으로」
bị/được — 불이익과 이익의 수동	4장 「문장 뼈대」 문법 코너
범죄의 네 갈래(ít nghiêm trọng … đặc biệt nghiêm trọng)	11장 「형법 총론」
판결문 속 bị cáo·Tuyên bố·Xử phạt	16장 「판례와 판결문 읽기」
kháng cáo·giám đốc thẩm·tái thẩm 절차	17장 「민사소송·외국재판 승인」

▼ 처음 보는 문법 용어 13

입성 끝소리가 -p·-t·-k 계열인 옛 중국어 음절. 한국 한자음에는 받침 ㄱ·ㄹ·ㅂ으로 남았고, Hán-Việt 에서는 성조가 sắc 아니면 nặng이다(V6)

성조 음절의 높낮이 꼴. 하노이 말은 여섯 — ngang(부호 없음)·huyền(à)·sắc(á)·hỏi(ả)·ngã(ã)·nặng(ạ). 부호가 다르면 다른 낱말이다

순 베트남어 한자 차용어가 아닌 고유어 — đất, nhà ở, giết người. 사전이 고유어(또는 오스트로아시아 계통)로 밝힌 낱말에만 쓴다. 사전 어원란이 비어 있을 뿐인 낱말은 「어원 미확인」이다. 한자 칸은 「—」

어원 미확인 낱말 사전에서 어원을 확인하지 못한 낱말. 어원란이 비어 있다는 것은 고유어라는 증거가 아니다. 한자 칸은 「—」

조어 낱말 사전에 표제가 없거나 어원이 없어 구성 한자만 대조했다는 표시 — viện kiểm sát, tòa án. 베트남에서 만든 말일 수 있다는 뜻이지, 사전 표제 부재만으로 조어 사실을 확정하지는 않는다

음절 소리마디 하나. 베트남어는 음절마다 띄어 쓴다 — pháp luật은 두 음절이다. 성조는 음절마다 하나씩 얹힌다

양사 수와 명사 사이에 서서 무엇을 세는지 밝히는 말. 법률 문서에서는 bản(문서)·vụ(사건)가 자주 쓰인다 — hai bản án(판결 두 건), ba vụ án(사건 세 건)

가짜 친구 소리나 한자가 모국어 낱말과 같아 보이는데 뜻이 다른 낱말. 이 책은 한국 한자어와 견준다 — thẩm phán(審判)은 심판이 아니라 판사, ma túy(麻醉)는 마취가 아니라 마약

예외 표지 조문에서 원칙의 범위를 줄이는 말 — trừ trường hợp(~인 경우를 제외하고), trừ khi, nếu không thuộc trường hợp. trừ는 명사를 바로 받아 「~을 제외하고」가 되기도 한다(trừ quyết định của Hội đồng Thẩm phán — 형소법 제400조). 다만 빼다·공제(được trừ) 뜻도 있어, 자동 검색에서는 trừ 단독 일치를 예외로 세지 않는다

통합본 văn bản hợp nhất(VBHN). 개정 내용을 원래 법률에 반영해 다시 엮은 문서 — 13/VBHN-VPQH. 개정 근거는 각주로 단다. 조 번호는 원래 법률의 번호를 쓴다(14장)

혼종 한자 형태소와 고유어가 섞인 낱말 — tính mới(tính 性 + mới 새롭다), sao chép(sao 抄 + chép). 한자 칸은 「—」

시제 표지 동사 앞에서 때를 알리는 말 — đã(이미), đang(지금 ~하는 중), sẽ(앞으로). 동사 모양은 바뀌지 않고, 표지가 없으면 때는 문맥이 정한다

수동 주어가 행위를 받는 쪽인 문장. 베트남어는 동사 앞에 bị(불리한 일)·được(이롭거나 중립적인 일)을 놓아 만든다 — bị bắt(체포되다), được miễn(면제받다)

표제어 20

표제어는 베트남어(꾸옥응으)로 크게 적고, 한자어면 한자(한국 통용 자형)와 한국 한자음을 옆에 붙였다. 순 베트남어·옛 차용어·어원 미확인 낱말은 한자를 적지 않았다. 발음은 하노이 IPA다. 조문 인용은 2026. 10. 28. 기준으로 대조했고, 인용마다 출처 등급을 적었다. 위 막대의 「한자 숨기기」로 한자를 가리고 읽을 수 있다.

1. **bị can** 被干 피간 /bḭʔˀ kaːn˧˧/ **피의자 — 입건 결정을 받은 사람·법인** ★★★

읽는 법 bị — 끝소리 없음, 성조 nặng(점,) · can — 끝소리 -n, 성조 ngang(평)

V5 가짜 친구 · 한국어 **피간(被干)**과 없는 말

被 피 → bị, 干 간 → can(ㄴ → -n). 한국어 피간은 없는 말이라 한자로 짐작할 수 없다. 被는 4장 수동 표지 bị와 같은 글자로 「당하다」 쪽 뜻을 실어 온다. 피의자 입건 결정이 있어야 bị can이 되고, 재판 회부 결정이 있으면 bị cáo(피고인)로 바뀐다. 법인도 bị can이 된다.

쉬운 예

Bị can có quyền nhờ người bào chữa.

피의자는 변호인의 도움을 받을 권리가 있다.

실무 예

Người này đã là bị can chưa?

이 사람은 이미 피의자입니까?

원문

> Bị can là người hoặc pháp nhân bị khởi tố về hình sự. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 60 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 32 — 제60조 제1항 첫 문장
>
> 피의자란 형사 입건된 사람 또는 법인을 말한다.

문형

A là người hoặc pháp nhân bị B

A란 B를 당한 사람 또는 법인이다

1. là người hoặc pháp nhân = 사람 또는 법인이다. 형사소송법은 법인도 주체로 적는다.
2. bị + 동사가 뒤에서 그 사람을 꾸민다 — bị khởi tố(입건된).
3. về hình sự = 형사에 관하여. 민사와 구별한다.

Bị cáo là người hoặc pháp nhân đã bị Tòa án quyết định đưa ra xét xử.

피고인이란 법원이 재판에 회부하기로 결정한 사람 또는 법인이다.

Người bị tạm giữ là người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp.

유치된 사람이란 긴급한 경우에 붙잡힌 사람이다.

문법 bị + 동사 · bị khởi tố — 입건을 「당한」 사람

~~Bị can là người hoặc pháp nhân khởi tố về hình sự.~~ (비문)

Bị can là người hoặc pháp nhân bị khởi tố về hình sự.

bị를 빼면 피의자가 입건을 하는 쪽(수사기관)이 되어 정의가 거꾸로 선다. 입건하는 쪽은 수사기관, 입건되는 쪽이 bị can이다. bị는 불이익 수동이라 bị khởi tố·bị bắt·bị tạm giam처럼 강제 처분 앞에 늘 붙는다.

한국이라면? ≠ 피의자 · 형사소송법 제200조의2

한국 형사소송법은 수사 단계의 사람을 처음부터 피의자라 부른다 — 「피의자가 죄를 범하였다고 의심할 만한 상당한 이유가 있고」. 베트남 bị can은 피의자 입건 결정으로 붙는 지위다. 수사기관이 결정하면 검찰원 승인을 받고, 검찰원이 직접 결정하기도 한다(제179조 제4항). 그 전 사람은 신고된 사람·체포된 사람·유치된 사람이다.

---

2. bị hại 被害 피해 /bi̯ʔɻ haːjʔɻ/ 피해자(형사절차의) ★★★

읽는 법 bị — 끝소리 없음, 성조 nặng(점) · hại — 끝소리 없음, 성조 nặng(점)

V0

被 피 → bị, 害 해 → hại. 받침이 없다(V0). 한국어 피해는 「입은 손해」 지만 형사소송법에서 bị hại는 사람, 곧 피해자다. 손해 자체는 thiệt hại다. 피해자는 항소할 수 있고(3장), 피해자의 요구로 입건되는 사건에서는 법정에서 직접 죄를 묻는 진술을 한다(제62조 제3항).

쉬운 예

Bị hại có mặt tại phiên tòa.

피해자가 공판에 출석했다.

실무 예

Bị hại có thể đề nghị mức bồi thường không?

피해자도 배상액을 제안할 수 있습니까?

원문

> Bị hại là cá nhân trực tiếp bị thiệt hại về thể chất, tinh thần, tài sản hoặc là cơ quan, tổ chức bị thiệt hại về tài sản, uy tín do tội phạm gây ra hoặc đe dọa gây ra. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 62 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 34
>
> 피해자란 범죄로 신체·정신·재산에 직접 손해를 입었거나 입을 위험에 처한 개인, 또는 범죄로 재산·신용에 손해를 입었거나 입을 위험에 처한 기관·조직을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Bị hại là cá nhân	정의 ① — là + 개인	피해자란 개인으로서
trực tiếp bị thiệt hại về thể chất, tinh thần, tài sản	bị + 동사 — 손해를 입은	신체·정신·재산에 직접 손해를 입은
hoặc là cơ quan, tổ chức	정의 ② — hoặc là	또는 기관·조직으로서

bị thiệt hại về tài sản, uy tín	bị + 동사	재산·신용에 손해를 입은
do tội phạm gây ra hoặc đe dọa gây ra.	do + 원인 — 범죄로 인한	범죄가 일으켰거나 일으킬 위험이 있는

문형

A do B gây ra

B가 일으킨 A

1. do + 행위자 + gây ra = ~가 일으킨. 원인을 뒤에서 붙인다.
2. đe dọa gây ra = 일으킬 위험이 있는. 아직 생기지 않은 손해까지 넣는다.
3. 한국어로는 「범죄로 인한」 처럼 앞으로 옮긴다.

Thiệt hại do tội phạm gây ra phải được bồi thường.
범죄로 생긴 손해는 배상되어야 한다.

Thiệt hại này do bị cáo gây ra.
이 손해는 피고인이 일으킨 것이다.

한국이라면? = 피해자 · 형사소송법 제223조

범죄 피해자가 절차에 나선다는 점은 같다. 한국 형사소송법의 출발점은 「범죄로 인한 피해자는 고소할 수 있다」. 베트남은 피해자를 조문으로 정의하고 기관·조직까지 넣으며, 피해자에게 판결에 대한 항소권을 준다.

---

3. khởi tố 起訴 기소 /xəːjɯ to˧˦/ 입건하다 — 사건·사람을 형사절차에 올리다 ★★★

읽는 법 khởi — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리ˀ) · tố — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ˊ)

V0 가짜 친구 · 한국어 **기소(起訴)**와 뜻 다름

起 기 → khởi, 訴 소 → tố. 한자는 한국어 기소와 같지만 뜻은 입건이다. 이 장에서 가장 중요한 가짜 친구다. 사건 입건(khởi tố vụ án)은 범죄 징후가 있을 때(제143조), 피의자 입건(khởi tố bị can)은 그 사람이 범죄를 저질렀다고 볼 충분한 근거가 있을 때(제179조) 한다. 기소는 truy tố다.

쉬운 예 Cơ quan điều tra khởi tố vụ án.
수사기관이 사건을 입건한다.

실무 예 Vụ án này được khởi tố khi nào?
이 사건은 언제 입건되었습니까?

원문

> Chỉ được khởi tố vụ án khi đã xác định có dấu hiệu tội phạm. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 143 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 79 — 제143조 머리 문장(뒤에 근거 여섯이 각 호로 이어진다)
>
> 범죄의 징후가 있다고 확인된 때에만 사건을 입건할 수 있다.

문형

Chỉ được A khi B

B한 때에만 A할 수 있다

1. chỉ được = ~만 할 수 있다. 허용 범위를 좁히는 조문 첫머리다.
2. khi + 절 = ~한 때. 조건이 여기 온다.
3. đã xác định = 이미 확인된. 확인이 먼저, 입건이 나중이라는 순서를 đã가 보여 준다.

Chỉ được bắt người khi có lệnh.
영장이 있을 때에만 사람을 체포할 수 있다.

Chỉ được truy tố khi có đủ căn cứ.
충분한 근거가 있을 때에만 기소할 수 있다.

문법 Chỉ được … khi … · Chỉ được … khi … — 「~한 때에만 할 수 있다」

~~Được khởi tố vụ án chỉ khi xác định có dấu hiệu tội phạm đã.~~ (비문)

Chỉ được khởi tố vụ án khi đã xác định có dấu hiệu tội phạm.

chỉ(오직)가 được(할 수 있다) 앞에 와서 허용을 좁힌다. 조건은 khi 뒤에 오고, đã는 동사 xác định 바로 앞에 선다. 주어가 없는 것도 조문다운 점이다 — 누가 입건하든 이 조건을 지켜야 한다.

한국이라면? ≠ 공소 제기(기소) · 형사소송법 제246조

한국어 기소는 「공소는 검사가 제기하여 수행한다」의 공소 제기다. 베트남어 khởi tố는 그보다 훨씬 앞, 수사가 시작되는 자리다. 판결에서 bị khởi tố를 기소되었다고 옮기면 절차 단계가 통째로 어긋난다.

---

4. truy tố 追訴 추소 /tʂwi˧˥ to˧˥/ 기소하다 ★★★

읽는 법 truy — 끝소리 없음, 성조 ngang(평) · tố — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ˊ)

V0 가짜 친구 · 한국어 **추소(追訴)**와 없는 말

追 추 → truy, 訴 소 → tố. 한국어 기소에 해당하는 말이다. 검찰원만 하고, 기소장(bản cáo trạng)으로 한다. 한자음 추소는 한국 법률어가 아니라서 뜻을 떠올리기 어렵다. 판결 문장 Viện kiểm sát truy tố bị cáo về tội … 는 「검찰원은 피고인을 … 죄로 기소하였다」로 옮긴다.

쉬운 예

Viện kiểm sát truy tố bị can.

검찰원이 피의자를 기소한다.

실무 예

Bị can bị truy tố về tội gì?

피의자는 무슨 죄로 기소되었습니까?

원문

> Viện kiểm sát quyết định truy tố bị can trước Tòa án bằng bản cáo trạng. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 243 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 131 — 제243조 제1항 첫 문장. 이 조는 99/2025/QH15 개정(각주 137)
>
> 검찰원은 기소장으로 피의자를 법원에 기소하기로 결정한다.

문형

A truy tố B trước Tòa án bằng C

A는 C로 B를 법원에 기소한다

1. trước Tòa án = 법원 앞에. 기소가 법원을 향한다는 것을 적는다.
2. bằng + 수단 = ~으로. bằng bản cáo trạng = 기소장으로.
3. quyết định이 앞에 오면 「기소하기로 결정한다」 가 된다.

Viện kiểm sát truy tố bị can bằng bản cáo trạng.

검찰원은 기소장으로 피의자를 기소한다.

Bị can bị truy tố trước Tòa án nhân dân khu vực.

피의자는 구역인민법원에 기소되었다.

한국이라면? = 공소 제기 · 형사소송법 제254조

기소장(공소장)을 내어 기소한다는 틀은 같다. 한국은 「공소를 제기함에는 공소장을 관할법원에 제출하여야 한다」. 베트남은 truy tố가 결정이고 bản cáo trạng이 그 문서다. 한국어 기소에 맞는 말은 truy tố 하나다.

---

5. # điều tra 調查 조사 /ɗiəwˀ tɕaːˌɦˀ/ **수사(하다), 조사(하다)** ★★★

읽는 법 điều — 끝소리 없음, 성조 huyền(내림 `) · tra — 끝소리 없음, 성조 ngang(평)

V0

調 조 → điều, 查 사 → tra. 일상어로는 조사지만 형사소송법에서는 수사다. 수사기관은 Cơ quan điều tra, 수사 기간은 thời hạn điều tra, 수사 종결은 kết thúc điều tra다. 아래 조문은 죄의 무게에 따라 수사 기간 상한을 다르게 둔다. 죄의 네 갈래는 형법 쪽 말이다(11장).

쉬운 예

Cơ quan điều tra đang điều tra vụ án.

수사기관이 사건을 수사하고 있다.

실무 예

Khi nào kết thúc điều tra?

수사는 언제 끝납니까?

원문

Thời hạn điều tra vụ án hình sự không quá 02 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá 03 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá 04 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng kể từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc điều tra. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 172 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 96

형사사건의 수사 기간은 사건을 입건한 때부터 수사를 마칠 때까지 덜 중대한 범죄는 2개월, 중대한 범죄는 3개월, 매우 중대한 범죄와 특별히 중대한 범죄는 4개월을 넘지 못한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Thời hạn điều tra vụ án hình sự	주어 — 수사 기간	형사사건의 수사 기간은
không quá 02 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng,	không quá + 기간 + đối với ①	덜 중대한 범죄는 2개월,
không quá 03 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng,	②	중대한 범죄는 3개월,
không quá 04 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng	③	매우 중대한 범죄와
và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng	③에 이어짐	특별히 중대한 범죄는 4개월을 넘지 못한다
kể từ khi khởi tố vụ án	kể từ khi — ~한 때부터	사건을 입건한 때부터
cho đến khi kết thúc điều tra.	cho đến khi — ~할 때까지	수사를 마칠 때까지

문형

A không quá B kể từ khi C cho đến khi D

A는 C한 때부터 D할 때까지 B를 넘지 못한다

1. không quá + 기간 = ~을 넘지 않는다. 상한을 적는 꼴이다.
2. kể từ khi … cho đến khi … = ~한 때부터 ~할 때까지.
3. 02·03·04 처럼 앞에 0을 붙이는 것은 공문서 관행이다. 읽을 때는 hai·ba·bốn이다.

Thời hạn tạm giữ không quá 03 ngày.
유치 기간은 3일을 넘지 못한다.

Thời hạn này không quá 01 năm kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.
이 기간은 판결이 확정된 날부터 1년을 넘지 못한다.

한국이라면? ≠ 수사와 공소의 분리 · 공소청법 제4조

베트남 수사기관은 대부분 공안 소속이고(군·검찰원 수사기관도 있다, 제163조), 검찰원은 수사를 감찰하며 입건·구속을 승인한다. 한국은 2026. 10. 2.부터 검사의 직무를 「공소 제기 여부 결정 및 그 유지에 필요한 사항」에서 시작하고, 피의자 신문 같은 수사는 사법경찰관이 맡는다(형사소송법 제241조).

---

6. # điều tra viên 調查員 조사원 /ɗiə̯wˌ tɕaːˌ viənˌ/ **수사관** ★★

읽는 법 điều — 끝소리 없음, 성조 huyền(내림 `) · tra — 끝소리 없음, 성조 ngang(평) · viên — 끝소리 -n, 성조 ngang(평)

V5 조어

調查 + 員. 낱말 사전 표제가 없는 「조어」다. 수사기관에 속해 사건을 맡는 사람이다. 員(viên)이 뒤에 붙어 사람을 만든다 — kiểm sát viên(검찰관), thẩm tra viên(심사관)과 같은 짜임(6장). 피의자 신문(hỏi cung)·대질(đối chất)·수색 영장 집행이 수사관의 일이다(제37조 제1항).

쉬운 예 Điều tra viên hỏi cung bị can.
수사관이 피의자를 신문한다.

실무 예 Điều tra viên phụ trách vụ án này là ai?
이 사건 담당 수사관은 누구입니까?

원문

> Điều tra viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra về hành vi, quyết định của mình. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 37 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 15
>
> 수사관은 자기 행위와 결정에 관하여 법과 수사기관의 장·부장 앞에 책임을 진다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
조각	문법	뜻

Điều tra viên phải chịu trách nhiệm	주어 + phải chịu trách nhiệm — 책임을 지다	수사관은 책임을 진다
trước pháp luật	trước ① — 법 앞에	법 앞에
và trước Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra	trước ② — 상관 앞에	그리고 수사기관의 장·부장 앞에
về hành vi, quyết định của mình.	về + 대상	자기 행위와 결정에 관하여

문형

A phải chịu trách nhiệm trước B về C

A는 C에 관하여 B 앞에 책임을 진다

1. chịu trách nhiệm = 책임을 지다. phải가 붙어 의무가 된다.
2. trước + 사람·기관 = ~에 대하여(~ 앞에). 책임을 묻는 쪽이다.
3. về + 대상 = 무엇에 관한 책임인가. 3장의 판사 조문(제45조)과 같은 꼴이다.

Kiểm sát viên phải chịu trách nhiệm trước Viện trưởng.
검찰관은 검찰원장에게 책임을 진다.

Thư ký phải chịu trách nhiệm về biên bản phiên tòa.
서기는 공판조서에 책임을 진다.

한국이라면? ≠ 사법경찰관 · 형사소송법 제241조

한국에서 피의자를 신문하는 사람은 2026. 10. 2.부터 사법경찰관으로 적힌다 — 「사법경찰관이 피의자를 신문할 때에는」. 베트남 수사관은 수사기관의 장에게 책임을 지고, 그 장의 결정 가운데 입건·구속은 검찰원의 승인을 받는다.

---

7. công an 公安 공안 /kəwŋ˧˧ aːn˧˧/ 공안 — 경찰 기능을 하는 국가기관, 공안원

★★★

읽는 법 công — 끝소리 -ng, 성조 ngang(평) · an — 끝소리 -n, 성조 ngang(평)

V4″ V5

公 공 → công(ㅗ 뒤 ㅇ → -ng), 安 안 → an(ㄴ → -n). 한국어 공안은 「공공의 안녕」 쪽 말이지만 베트남어 công an은 경찰 조직 그 자체다. 공안부(Bộ Công an) 아래 성급·사급(cấp xã) 공안이 있고, 대부분의 형사 수사기관이 공안 소속이다. 경찰관 개인도 công an이라 부른다.

쉬운 예

Công an đã đến hiện trường.

공안(경찰)이 현장에 왔다.

실무 예

Tôi phải báo cho công an không?

공안에 신고해야 합니까?

원문

> Đối với người đang bị truy nã thì bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị bắt đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 112 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 60 — 제112조 제1항 첫 문장
>
> 수배 중인 사람은 누구든지 체포할 수 있고, 체포한 사람을 가장 가까운 공안기관·검찰원 또는 인민위원회에 곧바로 넘길 권리가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Đối với người đang bị truy nã	đối với — 대상, đang bị 수배 중	수배 중인 사람에 대해서는
thì bất kỳ người nào cũng có quyền	bất kỳ … cũng — 누구든지	누구든지 권리가 있다
bắt và giải ngay người bị bắt	동사 둘 — 체포하고 곧바로 넘기다	체포하여 곧바로 넘길
đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát	đến + 기관 ①②	공안기관·검찰원
hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất.	기관 ③ + 가장 가까운 곳	또는 인민위원회 가운데 가장 가까운 곳으로

문형

bất kỳ người nào cũng có quyền A

누구든지 A할 권리가 있다

1. bất kỳ + 명사 + nào = 어떤 ~이든. 뒤에 cũng(~도)이 짝으로 온다.
2. có quyền + 동사 = ~할 권리가 있다.
3. 이 꼴은 일반인에게 권한을 줄 때 쓴다 — 현행범·수배자 체포가 그 예다.

Bất kỳ người nào cũng có quyền tố giác tội phạm.

누구든지 범죄를 신고할 권리가 있다.

> Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt người phạm tội quả tang.
> 누구든지 현행범을 체포할 권리가 있다.

한국이라면? ≠ 경찰·사법경찰관 · 형사소송법 제241조

기능은 한국 경찰과 같다. 다만 공안은 행정 경찰과 수사기관을 한 조직에 묶고, 한국어 공안이라는 말이 주는 정치적 어감과 다르다. 한국에서 수사의 중심이 된 사법경찰관은 「사법경찰관이 피의자를 신문할 때에는」처럼 조문에 직접 이름이 나온다.

---

8. tạm giam 暫監 잠감 /tạːʔmˌ zaːmㅓㅓ/ 구속(미결 구금) ★★★

읽는 법 tạm — 끝소리 -m, 성조 nặng(점) · giam — 끝소리 -m, 성조 ngang(평)

V5′ 조어

暫 잠 → tạm, 監 감 → giam(ㅁ → -m). 낱말 사전 표제가 없어 「조어」로 표시했다. 피의자·피고인을 재판 전에 가두는 조치, 곧 구속이다. 구치소는 trại tạm giam이다. 짧게 붙잡아 두는 tạm giữ(유치)와 가른다. 수사기관의 장이 낸 구속 영장은 검찰원이 3일 안에 승인 여부를 정한다(제119조 제5항).

쉬운 예
Bị can đang bị tạm giam.
피의자는 구속되어 있다.

실무 예
Thời hạn tạm giam còn bao lâu?
구속 기간이 얼마나 남았습니까?

원문
> Tạm giam có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo về tội đặc biệt nghiêm trọng, tội rất nghiêm trọng. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 119 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 64 — 제1항은 개정 각주 없음(제5·6항만 99/2025)
> 구속은 특별히 중대한 범죄와 매우 중대한 범죄의 피의자·피고인에게 적용할 수 있다.

문형

A có thể áp dụng đối với B

A는 B에게 적용할 수 있다

1. có thể + 동사 = ~할 수 있다. 재량의 표지다.
2. áp dụng(壓用 — 적용하다) đối với + 대상 = ~에게 적용하다.
3. về tội … = ~ 죄에 관하여. 대상이 어떤 죄의 피의자인지 좁힌다.

Biện pháp này có thể áp dụng đối với bị cáo.
이 조치는 피고인에게 적용할 수 있다.

> Tạm giam có thể áp dụng đối với người bỏ trốn.
> 도주한 사람에게 구속을 적용할 수 있다.

문법 có thể áp dụng đối với · có thể + 동사 — 할 수 있다(재량)

~~Tạm giam phải áp dụng đối với mọi bị can.~~ (부자연)

Tạm giam có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo về tội đặc biệt nghiêm trọng, tội rất nghiêm trọng.

조문은 có thể(~할 수 있다)로 재량을 주고 phải(~해야 한다)로 의무를 지운다. 구속을 phải로 바꾸면 중대 범죄 피의자를 모두 가두어야 한다는 다른 규칙이 된다. 오역이 생기기 쉬운 자리다.

한국이라면? ≠ 구속의 사유 · 형사소송법 제70조

구속 요건의 첫 갈래가 다르다. 베트남은 죄의 무게(특별히·매우 중대한 죄)만으로 구속할 수 있다고 적는다. 한국은 「피고인이 일정한 주거가 없는 때」·증거인멸·도망 염려를 사유로 들고, 범죄의 중대성은 「고려하여야 한다」는 심사 요소로 둔다.

---

9. # tạm giữ /tạːʔmɹ̀ zɨʔɨ̀/ 유치(하다) — 짧은 구금, 물건의 임시 보관 ★★★

읽는 법 tạm — 끝소리 -m, 성조 nặng(점) · giữ — 끝소리 없음, 성조 ngã(물결 ˜)

혼종

혼종 낱말이다 — tạm(暫 — 잠시) + giữ(붙잡다, 고유어). 한자 칸은 「—」. 사람에게 쓰면 체포·긴급 구금 뒤 최대 3일(두 번 연장하면 9일) 붙잡아 두는 유치, 물건에 쓰면 임시 보관이다(제118조). 유치한 날은 구속 기간에 셈한다.

쉬운 예 Người bị tạm giữ có quyền nhờ luật sư.
유치된 사람은 변호사의 도움을 받을 권리가 있다.

실무 예 Ông ấy bị tạm giữ mấy ngày?
그분은 며칠 유치되었습니까?

원문

> Thời gian tạm giữ được trừ vào thời hạn tạm giam. Một ngày tạm giữ được tính bằng một ngày tạm giam. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 118 khoản 4 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 64
> 유치 기간은 구속 기간에 산입한다. 유치 1일은 구속 1일로 계산한다.

문형

A được trừ vào B

A는 B에 산입된다(B에서 빼 준다)

1. được + 동사 = 이익 쪽 수동. 유치된 사람에게 유리한 산입이다.
2. trừ vào + 기간 = 그 기간에서 덜다.
3. 둘째 문장은 환산 비율(1일 = 1일)을 정한다. tính bằng = ~으로 셈하다.

Thời gian tạm giam được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù.
구속 기간은 징역형 집행 기간에 산입된다.

Một ngày tạm giam được tính bằng một ngày tù.
구속 1일은 징역 1일로 계산한다.

문법 trừ vào · trừ vào — 「제외」가 아니라 「빼 주다(산입)」

~~유치 기간은 구속 기간에서 제외한다(Thời gian tạm giữ được trừ vào … 를 예외로 읽음)~~ (오역)

유치 기간은 구속 기간에 산입한다 — 그만큼 구속 기간이 줄어든다

trừ는 「빼다」 다. trừ vào A는 A에서 덜어 준다는 산입이고, 조문 끝의 trừ trường hợp(~한 경우를 제외하고)과 다르다. 예외 표지를 찾을 때 trừ 한 글자로 찾으면 이런 산입·상계 조문이 함께 걸린다. 그래서 이 책은 다음절 표지(trừ trường hợp 등)만 예외로 센다.

한국이라면? ≠ 체포 뒤 48시간 · 형사소송법 제200조의2

한국은 체포한 피의자를 구속하려면 「체포한 때부터 48시간이내에」 구속영장을 청구해야 한다. 베트남 유치는 수사기관 쪽의 결정으로 3일, 두 번 연장하면 최대 9일까지 이어진다(제118조 제1·2항). 이 단계에 판사의 영장 심사는 없다.

---

10. bắt /batˀ/ 잡다, 체포하다 ★★★

읽는 법 bắt — 끝소리 -t(입성), 성조 sắc(올림 ´)

순 베트남어

고유어다 — 사전(en.wiktionary)은 원시 비엣어 *pəc(「집다」)에서 왔다고 밝힌다. 일상어 「잡다」가 그대로 법률어 「체포하다」가 된다. 체포된 사람은 người bị bắt, 체포 영장은 lệnh bắt. 다섯 가지 체포가 법전에 나열되어 있다(제109조 제2항) — 현행범 체포는 bắt người phạm tội quả tang이다.

쉬운 예 Công an bắt người phạm tội.
공안이 범인을 체포한다.

실무 예 Người này bị bắt khi nào?
이 사람은 언제 체포되었습니까?

원문

Các trường hợp bắt người gồm bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, bắt người phạm tội quả tang, bắt người đang bị truy nã, bắt bị can, bị cáo để tạm giam, bắt người bị yêu cầu dẫn độ. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 109 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 58

체포에는 긴급한 경우 붙잡아 둔 사람의 체포, 현행범 체포, 수배 중인 사람의 체포, 구속을 위한 피의자·피고인의 체포, 인도 요청을 받은 사람의 체포가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Các trường hợp bắt người gồm	주어 + gồm — 열거의 머리	체포의 경우에는 ~이 있다
bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp,	① 긴급 구금된 사람	긴급한 경우 붙잡아 둔 사람의 체포,
bắt người phạm tội quả tang,	② 현행범	현행범 체포,
bắt người đang bị truy nã,	③ 수배자 — đang bị	수배 중인 사람의 체포,
bắt bị can, bị cáo để tạm giam,	④ để — 구속하기 위해	구속을 위한 피의자·피고인의 체포,
bắt người bị yêu cầu dẫn độ.	⑤ 범죄인 인도	인도 요청을 받은 사람의 체포

문형

Các trường hợp A gồm B, C, D

A의 경우에는 B, C, D가 있다

1. các trường hợp = 여러 경우. các이 복수를 표시한다.
2. gồm 뒤에 항목을 쉼표로 늘어놓는다.
3. 항목마다 같은 동사(bắt)를 되풀이해 구조를 맞춘다.

Các biện pháp ngăn chặn gồm bắt, tạm giữ, tạm giam.
강제 조치에는 체포, 유치, 구속이 있다.

Người bị buộc tội gồm người bị bắt, bị can, bị cáo.
피소추자에는 체포된 사람, 피의자, 피고인이 있다.

문법 gồm + 열거 · A gồm B, C, D — 쉼표로 늘어놓고 마지막에 và 없이 끝낼 수 있다

~~Các trường hợp bắt người gồm có là bắt người phạm tội quả tang.~~ (비문)

Các trường hợp bắt người gồm bắt người phạm tội quả tang, bắt người đang bị truy nã.

gồm(구성되다)은 그 자체가 술어라 là를 겹쳐 쓰지 않는다. 항목은 쉼표로 늘어놓는다. 이 조문은 마지막 항목 앞에도 và를 넣지 않았다 — 조문 열거에서 흔한 꼴이니 và가 없다고 항목이 끝나지 않은 것으로 읽지 않는다.

한국이라면? = 체포 · 형사소송법 제200조의2

체포라는 처분은 같다. 한국의 영장 체포는 사법경찰관이 검사에게 신청해 「체포영장을 발부받아 피의자를 체포할 수 있다」 — 판사가 영장을 낸다. 베트남에서 구속을 위한 체포 영장(lệnh bắt)은 수사기관의 장·검찰원장·법원장 등이 발부하고, 수사기관의 장이 발부한 영장은 검찰원 승인을 받아야 집행한다(제113조 제1항).

---

11. lệnh 令 령 /lə̰ʔjŋʲˀ/ 명령, 영장 ★★★

읽는 법 lệnh — 끝소리 -nh, 성조 nặng(점 ̣)

V4′

令 령 → lệnh(ㅕ 뒤 ㅇ → -nh). 형사절차에서는 강제 처분의 근거가 되는 문서, 곧 영장이다 — lệnh bắt(체포 영장), lệnh khám xét(수색 영장), lệnh tạm giam(구속 영장). 발부하다는 ra lệnh, 집행하다는 thi hành lệnh이다. 발부하는 사람은 판사가 아니라 주로 수사기관의 장이다.

쉬운 예

Đây là lệnh khám xét.

이것이 수색 영장이다.

실무 예

Ai ra lệnh bắt người này?

누가 이 사람의 체포 영장을 발부했습니까?

원문

> Người ra lệnh, người thi hành lệnh khám xét, thu giữ, tạm giữ trái pháp luật thì tùy tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của luật. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 200 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 114
>
> 수색·압수·임시 보관 영장을 위법하게 발부하거나 집행한 사람은 위반의 성질과 정도에 따라 징계를 받거나 법률에 따라 형사책임을 추궁당한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Người ra lệnh, người thi hành lệnh	주어 — 발부한 사람·집행한 사람	영장을 발부하거나 집행한 사람이
khám xét, thu giữ, tạm giữ	어떤 영장인가 — 셋	수색·압수·임시 보관
trái pháp luật	위법하게	위법하게 한 경우
thì tùy tính chất, mức độ vi phạm	tùy … mà — ~에 따라	위반의 성질과 정도에 따라
mà bị xử lý kỷ luật	bị + 동사 ①	징계를 받거나
hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự	bị + 동사 ②	형사책임을 추궁당한다
theo quy định của luật.	theo — 법률에 따라	법률에 따라

문형

tùy A mà B

A에 따라 B

1. tùy + 기준 = ~에 따라. tính chất, mức độ = 성질과 정도.
2. mà 뒤가 결과다. 제재가 여럿이면 hoặc로 잇는다.
3. bị xử lý kỷ luật = 징계를 받다, bị truy cứu trách nhiệm hình sự = 형사책임을 추궁당하다.

Tùy mức độ vi phạm mà bị xử phạt.
위반 정도에 따라 처벌받는다.

Tùy trường hợp mà Tòa án quyết định.
경우에 따라 법원이 정한다.

문법 tùy … mà … · tùy A mà B — A에 따라 B

~~tùy tính chất, mức độ vi phạm thì bị xử lý kỷ luật~~ (부자연)

tùy tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật

tùy(~에 따라)는 짝으로 mà를 부른다. 조문 제재 규정의 단골 꼴이다 — tùy tính chất, mức độ vi phạm mà … 이 문장은 앞에 thì가 이미 있어서(주어 … thì) thì를 두 번 쓰면 어색하다. 「위반의 성질·정도에 따라」로 한 덩어리로 옮긴다.

한국이라면? ≠ 영장주의 · 형사소송법 제215조

한국에서 압수·수색은 「검사의 청구로 지방법원판사가 발부한 영장에 의하여」 한다. 영장을 내는 사람이 판사다. 베트남 lệnh khám xét은 수사기관의 장 등이 발부한다. 통상 수색은 집행 전에 검찰원 승인을 받고(제193조 제1항), 긴급 수색은 끝난 뒤 24시간 안에 검찰원에 서면으로 알린다(제2항).

---

12. truy nã 追拿 추나 /tɕwiˀ˧ naˀa˧/ 수배하다 ★★

읽는 법 truy — 끝소리 없음, 성조 ngang(평) · nã — 끝소리 없음, 성조 ngã(물결 ˜)

V0

追 추 → truy, 拿 나 → nã. 받침이 없다(V0). 달아난 피의자·피고인을 찾아 붙잡도록 공개로 알리는 조치, 곧 수배다. 수배 결정은 quyết định truy nã, 수배 중인 사람은 người đang bị truy nã, 수배 해제는 đình nãđ다(제231조 제3항).

쉬운 예

Bị can đang bị truy nã.

피의자는 수배 중이다.

실무 예

Quyết định truy nã đã được thông báo công khai chưa?

수배 결정이 공개로 알려졌습니까?

원문

> Khi bị can trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu thì Cơ quan điều tra phải ra quyết định truy nã bị can. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 231 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 125
>
> 피의자가 도주하거나 피의자가 어디 있는지 분명하지 않으면 수사기관은 피의자 수배 결정을 해야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Khi bị can trốn	khi — 조건 ①	피의자가 도주하거나
hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu	조건 ② — đang ở đâu 어디 있는지	피의자가 어디 있는지 분명하지 않을 때
thì Cơ quan điều tra phải ra quyết định	thì + phải — 의무	수사기관은 결정을 해야 한다
truy nã bị can.	결정의 내용	피의자 수배

문형

Khi A thì B phải C

A할 때에는 B는 C해야 한다

1. khi + 절 = ~할 때. 조건이 둘이면 hoặc로 잇는다.
2. thì 뒤의 주어는 의무를 지는 기관이다.
3. phải ra quyết định = 결정을 해야 한다. ra는 「내다」.

Khi bắt được bị can thì phải ra quyết định đình nã.
피의자를 붙잡으면 수배 해제 결정을 해야 한다.

Khi bị can ở nước ngoài thì Viện kiểm sát có thể truy tố.
피의자가 외국에 있을 때 검찰원은 기소할 수 있다.

문법 Khi … thì … · Khi … thì … — 「~할 때에는」

~~Cơ quan điều tra phải ra quyết định truy nã thì khi bị can trốn.~~ (비문)

Khi bị can trốn thì Cơ quan điều tra phải ra quyết định truy nã bị can.

때의 조건(khi …)이 먼저, 결과가 thì 뒤에 온다. Trường hợp … thì …(6장)와 같은 뼈대다. 조건 안의 đang ở đâu(지금 어디에 있는지)처럼 đang은 「지금」 상태를 짚는다.

한국이라면? + 지명수배

베트남은 수배를 법전의 결정으로 정하고 형식(이름·생년·인상착의·사진)과 공개 통지까지 적는다(제231조 제2항). 한국에서 지명수배는 수사 실무의 조치로 쓰이고, 이 책이 확인한 형사소송법 조문 가운데 같은 결정을 정한 조는 찾지 못했다(검색 범위 — 이 장에서 조회한 조문).

---

13. khám xét /xaːm˧˥ sɛt˧˥/ 수색(하다) ★★

읽는 법 khám — 끝소리 -m, 성조 sắc(올림 ˊ) · xét — 끝소리 -t(입성), 성조 sắc(올림 ˊ)

혼종

혼종 낱말이다 — khám(勘 — 살피다) + xét(살피다, 고유어). 한자 칸은 「—」. 사람·주거·사무실·장소·차량을 뒤지는 강제 처분, 곧 수색이다. 의사가 진찰하는 것도 khám이라 일상어와 겹친다. 수색 영장은 lệnh khám xét, 수색 조서는 biên bản khám xét다.

쉬운 예 Công an khám xét chỗ ở của bị can.
공안이 피의자의 주거를 수색한다.

실무 예 Có lệnh khám xét không?
수색 영장이 있습니까?

원문

> Việc khám xét người phải do người cùng giới thực hiện và có người khác cùng giới chứng kiến. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 194 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 111 — 제194조 제2항 첫 문장
>
> 신체 수색은 같은 성별의 사람이 하고, 같은 성별의 다른 사람이 참관해야 한다.

문형

Việc A phải do B thực hiện

A는 B가 해야 한다

1. việc + 동사 = ~하는 일. 행위를 주어로 세운다.
2. phải do + 사람 + thực hiện = 반드시 ~가 실행해야 한다.
3. 뒤의 và có … chứng kiến 은 참관인 요건을 덧붙인다.

Việc khám xét phải do Điều tra viên thực hiện.

수색은 수사관이 해야 한다.

Việc bắt người phải có người chứng kiến.

체포에는 참관인이 있어야 한다.

한국이라면? ≠ 신체검사·수색의 주의 · 형사소송법 제141조

한국 형사소송법은 성별을 고려하라고 하고 「여자의 신체를 검사하는 경우에는 의사나 성년 여자를 참여하게 하여야 한다」. 베트남은 남녀 구별 없이 같은 성별의 사람이 수색하고 같은 성별의 증인이 참관하라고 정한다.

---

14. hỏi cung /hɔjˀ kuŋ͡m/ 피의자를 신문하다 ★★★

읽는 법 hỏi — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리ˀ) · cung — 끝소리 -ng, 성조 ngang(평)

혼종

혼종 낱말이다 — hỏi(묻다, 고유어) + cung(供 — 진술). 한자 칸은 「—」. 표제어표 초안의 問供은 사전 근거가 없어 버렸다. 피의자(bị can)에게만 쓰고, 증인 등에게는 lấy lời khai(진술을 받다)를 쓴다. 강압 신문은 bức cung, 처음 신문할 때 권리 고지가 먼저다(제183조 제2항).

쉬운 예

Điều tra viên hỏi cung bị can.

수사관이 피의자를 신문한다.

실무 예

Việc hỏi cung có được ghi âm không?

신문을 녹음합니까?

원문

> Không hỏi cung bị can vào ban đêm, trừ trường hợp không thể trì hoãn được nhưng phải ghi rõ lý do vào biên bản. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 183 khoản 3 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 105
>
> 미룰 수 없는 경우가 아니면 밤에 피의자를 신문하지 않는다. 그런 경우에도 조서에 이유를 분명히 적어야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Không hỏi cung bị can vào ban đêm,	không + 동사 — 금지 (주어 없음)	밤에 피의자를 신문하지 않는다
trừ trường hợp không thể trì hoãn được	예외 — trừ trường hợp	미룰 수 없는 경우를 제외하고
nhưng phải ghi rõ lý do vào biên bản.	nhưng phải — 예외의 조건	다만 조서에 이유를 분명히 적어야 한다

문형

Không A, trừ trường hợp B nhưng phải C

A하지 않는다. B인 경우는 예외지만 그때에도 C해야 한다

1. không + 동사로 시작하면 금지다. 주어가 없어도 모두에게 적용된다.
2. trừ trường hợp + 절 = ~인 경우를 제외하고.
3. nhưng phải가 예외를 쓸 때의 조건을 붙인다. 끝까지 읽어야 규칙이 완성된다.

Không bắt người vào ban đêm, trừ trường hợp phạm tội quả tang.
현행범인 경우를 제외하고 밤에 사람을 체포하지 않는다.

Không khám xét vào ban đêm, trừ trường hợp khẩn cấp nhưng phải ghi rõ lý do.
밤에 수색하지 않는다. 긴급한 경우는 예외지만 이유를 분명히 적어야 한다.

문법 trừ trường hợp … nhưng phải … · 예외 뒤의 nhưng phải — 「다만 ~해야 한다」

~~Không hỏi cung bị can vào ban đêm, trừ trường hợp không thể trì hoãn được.~~ (부자연)

Không hỏi cung bị can vào ban đêm, trừ trường hợp không thể trì hoãn được nhưng phải ghi rõ lý do vào biên bản.

문장 자체는 nhưng 앞에서 끊어도 비문이 아니다. 그러나 조문을 거기서 자르면 예외를 쓸 때 지켜야 할 조건(이유 기재)이 사라진다. 이 책이 조문을 「…」로 줄이지 않고 문장 전체를 싣는 이유다.

한국이라면? = 피의자신문 · 형사소송법 제241조

피의자를 묻는 절차가 따로 있다는 점은 같다. 한국 형사소송법은 「사법경찰관이 피의자를 신문할 때에는」 먼저 신원을 확인하라고 정한다. 베트남은 밤 신문을 원칙적으로 막고, 수사기관 사무실이나 구금 시설에서 하는 신문은 녹음·녹화하게 한다(제183조 제6항).

---

15. # tố cáo 訴告 소고 /to˧˥ ka:w˧˥/ 고발하다 — 위법행위를 기관에 알리다 ★★

읽는 법 tố — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ˊ) · cáo — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ˊ)

V0

訴 소 → tố, 告 고 → cáo. 받침이 없다(V0). 한국어 고소·고발과 비슷하지만 넓다. 공무원의 위법행위를 알리는 일(행정·소송 절차상 고발)까지 tố cáo다. 범죄를 신고하는 tố giác과 겹치는 데가 있어 형사소송법은 범죄 징후가 있는 tố cáo를 범죄 신고 절차로 넘긴다(아래 조문).

쉬운 예

Công dân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật.

공민은 위법행위를 고발할 권리가 있다.

실무 예

Đơn tố cáo này được gửi cho cơ quan nào?

이 고발장은 어느 기관에 보냈습니까?

원문

Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm thì được giải quyết theo quy định tại Điều 145 của Bộ luật này. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 481 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 226 — 제481조 (소송 절차상 고발의 처리 권한·기한)

범죄의 징후가 있는 위법행위에 대한 고발은 이 법전 제145조에 따라 처리한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật	주어 — 고발(명사)	위법행위에 대한 고발로서
có dấu hiệu tội phạm	꾸밈 — 범죄 징후가 있는	범죄의 징후가 있는 것은
thì được giải quyết	thì + được + 동사 — 수동	처리된다
theo quy định tại Điều 145 của Bộ luật này.	theo quy định tại — ~의 규정에 따라	이 법전 제145조에 따라

문형

A thì được giải quyết theo quy định tại B

A는 B의 규정에 따라 처리한다

1. 주어가 길면 thì가 주어와 술어의 경계를 표시한다.
2. được giải quyết = 처리된다(수동). 처리 기관은 밝히지 않았다.
3. theo quy định tại Điều … = 제…조의 규정에 따라. 다른 조로 넘기는 표준 꼴이다.

Khiếu nại này được giải quyết theo quy định tại Điều 475.
이 이의신청은 제475조에 따라 처리한다.

Vụ việc được giải quyết theo quy định của pháp luật.
그 사안은 법률에 따라 처리한다.

한국이라면? ≠ 고발 · 형사소송법 제234조

한국은 「누구든지 범죄가 있다고 사료하는 때에는 고발할 수 있다」 — 고발은 범죄를 알리는 일이다. 베트남 tố cáo는 범죄에 이르지 않은 공무원의 위법행위 고발까지 넓게 덮고, 범죄 징후가 있으면 범죄 신고(tố giác) 절차로 처리한다.

---

16. # đối chất 對質 대질 /ɗoj˧˦ tɕət˧˦/ **대질(하다)** ★★

읽는 법 đối — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ˊ) · chất — 끝소리 -t(입성), 성조 sắc(올림 ˊ)

V2 V6

對 대 → đối, 質 질 → chất(ㄹ → -t, 입성 sắc). 한국어 대질과 한자·뜻이 같다. 진술이 서로 어긋나는 사람들을 마주 세워 묻는 수사 행위다. 수사관이 하고, 필요하면 검찰관도 한다(아래 조문). 대질 조서는 biên bản đối chất이다.

쉬운 예 Điều tra viên tiến hành đối chất.
수사관이 대질을 한다.

실무 예 Hai bị can sẽ được đối chất không?
두 피의자를 대질합니까?

원문

> Trường hợp cần thiết, Kiểm sát viên có thể tiến hành đối chất. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 189 khoản 5 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025)
> PDF 쪽 107 — 제189조 제5항 첫 문장(이 항은 99/2025/QH15 개정 각주가 있다)
> 필요한 경우 검찰관도 대질을 할 수 있다.

문형

Trường hợp cần thiết, A có thể B

필요한 경우 A는 B할 수 있다

1. trường hợp cần thiết = 필요한 경우. 쉼표로 끊고 thì를 생략했다.
2. có thể + 동사 = ~할 수 있다(재량).
3. tiến hành + 행위 = ~을 하다. 수사 행위 앞에 자주 붙는다.

Trường hợp cần thiết, Kiểm sát viên có thể triệu tập bị can.
필요한 경우 검찰관은 피의자를 소환할 수 있다.

Trường hợp cần thiết, Tòa án có thể hoãn phiên tòa.
필요한 경우 법원은 공판을 연기할 수 있다.

한국이라면? = 대질 · 형사소송법 제245조

같은 수사 행위다. 한국은 「사법경찰관이 사실을 발견함에 필요한 때에는 피의자와 다른 피의자 또는 피의자 아닌 자를 대질하게 할 수 있다」. 베트남은 수사관이 하되 검찰관도 직접 할 수 있다는 점이 다르다.

---

17. # tố giác 訴覺 소각 /to1 za:k1/ **범죄 신고(하다)** ★★★

읽는 법 tố — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ´) · giác — 끝소리 -c(입성), 성조 sắc(올림 ´)

V1′ V6 가짜 친구 · 한국어 **소각(燒却으로 들림)**과 동음 오해

訴 소 → tố, 覺 각 → giác(ㅏ 뒤 ㄱ → -c, 입성 sắc). 한국어 소각은 「불태움」으로 들려 엉뚱하다. 개인이 범죄를 발견해 기관에 알리는 일이다. 입건의 근거 여섯 가운데 첫째다(제143조 제1호). 신고된 사람은 người bị tố giác, 신고한 사람은 người tố giác다.

쉬운 예 Người dân tố giác tội phạm với công an.
시민이 공안에 범죄를 신고한다.

실무 예 Tôi muốn tố giác một hành vi lừa đảo.
사기 행위를 신고하고 싶습니다.

원문

> Tố giác về tội phạm là việc cá nhân phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm với cơ quan có thẩm quyền. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 144 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 80
> 범죄 신고란 개인이 범죄의 징후가 있는 행위를 발견하여 권한 있는 기관에 알리는 것을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Tố giác về tội phạm là việc	정의 — là việc + 동사	범죄 신고란 ~하는 것이다
cá nhân phát hiện và tố cáo	주어 + 동사 둘	개인이 발견하여 알리는
hành vi có dấu hiệu tội phạm	목적어	범죄의 징후가 있는 행위를
với cơ quan có thẩm quyền.	với — ~에게	권한 있는 기관에

문형

A là việc B C với D

A란 B가 C를 D에게 하는 것이다

1. là việc + 절 = ~하는 것이다. 행위의 정의다(6장 xét xử 참조).
2. 동사 둘(phát hiện và tố cáo)을 và로 잇고 목적어는 한 번만 쓴다.
3. với + 기관 = ~에게. 알리는 상대를 표시한다.

Tin báo về tội phạm là thông tin về vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

범죄 통보란 범죄 징후가 있는 사안에 관한 정보다.

Tố giác có thể bằng lời hoặc bằng văn bản.

범죄 신고는 말로도 서면으로도 할 수 있다.

한국이라면? ≠ 고발 · 형사소송법 제234조

개인이 범죄를 알리는 일이라는 점에서 한국 고발에 가깝다 — 「누구든지 범죄가 있다고 사료하는 때에는 고발할 수 있다」. 다만 베트남은 개인의 발견·신고(tố giác), 기관·조직·개인의 통보와 대중매체의 범죄 정보(tin báo), 국가기관의 입건 건의(kiến nghị khởi tố)를 이름부터 나눈다(제144조).

---

18. # vật chứng 物證 물증 /vəʔtɹ̩ tɕɨŋ1/ **증거물** ★★

읽는 법 vật — 끝소리 -t(입성), 성조 nặng(점 ̣) · chứng — 끝소리 -ng, 성조 sắc(올림 ´)

V2 V6 V4″

物 물 → vật(ㄹ → -t, 입성 nặng), 證 증 → chứng(— 뒤 ㅇ → -ng). 한국어 물증과 한자가 같다. 형사소송법은 범행 도구·흔적이 남은 물건·범죄의 대상·돈까지 vật chứng으로 정의한다. 증거 일반은 chứng cứ(證據, 3장)다. 증인은 người làm chứng이다.

쉬운 예 Con dao này là vật chứng.

이 칼은 증거물이다.

실무 예

Vật chứng được bảo quản ở đâu?

증거물은 어디에 보관합니까?

원문

> Vật chứng là vật được dùng làm công cụ, phương tiện phạm tội, vật mang dấu vết tội phạm, vật là đối tượng của tội phạm, tiền hoặc vật khác có giá trị chứng minh tội phạm và người phạm tội hoặc có ý nghĩa trong việc giải quyết vụ án. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 89 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 52
>
> 증거물이란 범죄의 도구·수단으로 쓰인 물건, 범죄의 흔적이 남은 물건, 범죄의 대상이 된 물건, 그리고 범죄와 범인을 증명할 가치가 있거나 사건 해결에 의미가 있는 돈이나 그 밖의 물건을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Vật chứng là vật	정의 — là vật	증거물이란 물건으로서
được dùng làm công cụ, phương tiện phạm tội,	① 도구·수단	범죄의 도구·수단으로 쓰인 것,
vật mang dấu vết tội phạm,	② 흔적	범죄의 흔적이 남은 물건,
vật là đối tượng của tội phạm,	③ 대상	범죄의 대상이 된 물건,
tiền hoặc vật khác	④ 돈이나 그 밖의 물건	돈이나 그 밖의 물건으로서
có giá trị chứng minh tội phạm và người phạm tội	④의 꾸밈 — 증명 가치	범죄와 범인을 증명할 가치가 있거나
hoặc có ý nghĩa trong việc giải quyết vụ án.	④의 다른 갈래	또는 사건 해결에 의미가 있는

문형

A là vật B, vật C, vật D

A란 B인 물건, C인 물건, D인 물건이다

1. là vật = 물건이다. 정의 대상이 물건이면 là vật, 사람이면 là người, 행위면 là việc.
2. 항목마다 vật을 되풀이하고 뒤에서 꾸민다.
3. 마지막 항목 tiền hoặc vật khác(돈이나 그 밖의 물건)가 범위를 넓힌다.

Vật chứng là vật mang dấu vết tội phạm.
증거물이란 범죄의 흔적이 남은 물건이다.

Chứng cứ là những gì có thật.
증거란 실제로 있는 것들이다.

한국이라면? = 증거물 · 형사소송법 제106조

증거물이라는 범주는 같다. 한국은 압수의 대상으로 「증거물 또는 몰수할 것으로 사료하는 물건」을 들고 증거물 자체를 정의하지 않는다. 베트남은 정의 조문을 두어 범행 도구와 범죄의 대상까지 한 낱말에 넣는다.

---

19. # cáo trạng 告狀 고장 /kaːw˧˦ tɕaːʔŋ˨˩/ **기소장(공소장)** ★★★

읽는 법 cáo — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ˊ) · trạng — 끝소리 -ng, 성조 nặng(점 ˍ)

V4″

告 고 → cáo, 狀 장 → trạng(ㅏ 뒤 ㅇ → -ng). 한국어 고장(故障)과 소리만 같고 상관이 없다. 검찰원이 기소할 때 내는 문서다. 보통 양사 bản을 붙여 bản cáo trạng이라 부른다(양사는 16장). 공판 첫머리에 검찰관이 낭독한다(아래 조문).

쉬운 예 Kiểm sát viên đọc bản cáo trạng.
검찰관이 기소장을 읽는다.

실무 예 Bị can đã nhận được bản cáo trạng chưa?
피의자는 기소장을 받았습니까?

원문

> Trước khi tiến hành xét hỏi, Kiểm sát viên công bố bản cáo trạng và trình bày ý kiến bổ sung (nếu có). — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 306 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 157 — 제306조 첫 문장
> 신문을 시작하기 전에 검찰관은 기소장을 낭독하고, 보충 의견이 있으면 진술한다.

문형

Trước khi A, B

A하기 전에 B한다

1. trước khi + 동사 = ~하기 전에. 순서를 정하는 첫머리다.
2. 반대는 sau khi(~한 뒤에).
3. (nếu có)는 「있으면」. 괄호 안의 조건도 문장의 일부로 읽는다.

Trước khi xét hỏi, Chủ tọa phiên tòa giải thích quyền cho bị cáo.
신문 전에 재판장이 피고인에게 권리를 설명한다.

Sau khi kết thúc điều tra, hồ sơ được chuyển cho Viện kiểm sát.
수사를 마친 뒤 기록은 검찰원으로 넘어간다.

한국이라면? = 검사의 모두진술 · 형사소송법 제285조
공판 첫머리에 기소 문서를 읽는 순서는 같다. 한국은 「검사는 공소장에 의하여 공소사실 · 죄명 및 적용 법조를 낭독하여야 한다」. 베트남은 이어지는 둘째 문장에서 보충 의견이 피고인의 처지를 나쁘게 해서는 안 된다고 못 박는다.

---

20. bào chữa /ɓaːwˌ tɕɨʔɨəˀ1/ 변호(하다) ★★★

읽는 법 bào — 끝소리 없음, 성조 huyền(내림 `) · chữa — 끝소리 없음, 성조 ngã(물결 ˜)

어원 미확인

사전(en.wiktionary)에 어원란이 없어 어원을 확인하지 못한 낱말이다. 한자 칸은 「—」로 둔다. 형사 변호에만 쓴다. 변호인은 người bào chữa이고 변호사(luật sư)만이 아니라 법정대리인·인민 변호원 등도 될 수 있다(3장). 민사 대리는 bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp(정당한 권익 보호)이라 부른다.

쉬운 예
Bị can có quyền tự bào chữa.
피의자는 스스로 변호할 권리가 있다.

실무 예
Ai là người bào chữa của bị cáo?
피고인의 변호인은 누구입니까?

원문
> Trong mọi trường hợp tham gia tố tụng, người bào chữa phải đăng ký bào chữa. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 78 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 46
> 변호인은 소송에 참여하는 모든 경우에 변호 등록을 해야 한다.

문형

Trong mọi trường hợp A, B phải C

A하는 모든 경우에 B는 C해야 한다

1. trong mọi trường hợp = 모든 경우에. mọi는 「모든」(전칭, 13장).
2. 예외를 두지 않는 조문은 이렇게 범위를 먼저 못 박는다.
3. 동사 bào chữa가 명사처럼 đăng ký(등록하다)의 목적어가 되었다.

> Trong mọi trường hợp, bị can có quyền nhờ người bào chữa.
> 모든 경우에 피의자는 변호인의 도움을 받을 권리가 있다.
>
> Trong mọi trường hợp, việc bắt người phải lập biên bản.
> 모든 경우에 체포는 조서를 작성해야 한다.

한국이라면? ≠ 변호인선임의 효력 · 형사소송법 제32조

한국은 「변호인의 선임은 심급마다 변호인과 연명날인한 서면으로 제출하여야 한다」. 베트남은 변호인이 소송기관에 변호 등록을 하고, 기관이 받아들이면 통지서를 낸다. 그 통지가 절차 내내 효력을 가지며 등록을 거부할 수 있는 사유도 법전에 있다(제78조).

한국이라면? — 기소·구속·불복 기한

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 베트남 쪽은 형사소송법 통합본 104/VBHN-VPQH(2025)·법원조직법 통합본 111/VBHN-VPQH(2025), 한국 쪽은 2026. 10. 28. 현행 조문이다(형사소송법은 2026. 10. 2. 시행본 — 공소청 체제).

	베트남	한국	차이
=	Viện kiểm sát quyết định truy tố bị can trước Tòa án bằng bản cáo trạng	국가소추주의 (형사소송법 제246조)	베트남 형사소송법 제243조 제1항. 기소는 검찰원이 기소장으로 한다. 한국도 「공소는 검사가 제기하여 수행한다」. 이 자리에 오는 베트남어는 khởi tố가 아니라 truy tố다.
=	Phần kết luận của bản cáo trạng ghi rõ tội danh và điều, khoản, điểm của Bộ luật Hình sự được áp dụng	공소장 기재사항 (형사소송법 제254조 제3항)	베트남 형사소송법 제243조 제1항. 기소장 결론에 죄명과 적용 법조를 적는다. 한국 공소장도 「죄명」·「공소사실」·「적용법조」를 적는다. 베트남 기소장 본문은 증거, 가중·감경 사정, 피의자의 신상, 범행 원인까지 적게 한다.
≠	Tạm giam có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo về tội đặc biệt nghiêm trọng, tội rất nghiêm trọng	구속의 사유 (형사소송법 제70조)	베트남 형사소송법 제119조 제1항. 죄의 무게만으로 구속할 수 있다는 갈래가 따로 있다. 한국은 「피고인이 일정한 주거가 없는 때」·증거인멸·도망 염려를 사유로 들고, 범죄의 중대성은 「고려하여야 한다」는 심사 요소다.

≠	Viện kiểm sát cùng cấp: 15 ngày · cấp trên trực tiếp: 30 ngày	항소제기기간 (형사소송법 제358조)	베트남 형사소송법 제337조 제1항. 검찰원의 항의 기한은 선고일부터 동급 15일, 바로 위 급 30일이다. 한국은 「항소의 제기기간은 7일로 한다」 — 검사와 피고인이 같다.
≠	Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm	재심청구권자 (형사소송법 제424조)	베트남 형사소송법 제400조. 형사 재심 항의의 주체는 검찰원장뿐이다. 한국은 「검사」 말고도 「유죄의 선고를 받은 자」와 그 법정대리인 등이 직접 재심을 청구한다.
≠	kháng nghị theo hướng không có lợi cho người bị kết án: trong thời hạn 01 năm	재심이유 (형사소송법 제420조)	베트남 형사소송법 제379조. 피고인에게 불리한 감독심 항의는 확정 뒤 1년 안에, 유리한 항의는 언제든(사망 뒤 명예회복까지) 할 수 있다. 한국 재심은 「그 선고를 받은 자의 이익을 위하여」만 청구한다 — 불리한 방향의 재심은 없다.
≠	Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của Tòa án cấp sơ thẩm hoặc Tòa án cấp phúc thẩm bị hủy, sửa không đúng pháp luật	파기의 판결 (형사소송법 제446조)	베트남 형사소송법 제388조 제2항. 감독심 재판부는 확정 판결을 파기하고, 잘못 파기되거나 변경된 1심·항소심 판결을 되살린다. 피고인에게 불리한 감독심 항의도 확정 뒤 1년 안이면 할 수 있으니(제379조), 항소심의 집행유예를 파기하고 1심의 실형을 되살리는 길이 법전에 있다. 한국 비상상고는 원판결을 파기하더라도 다시 판결하는 것은 「원판결이 피고인에게 불이익한 때」 뿐이다.
≠	Phiên tòa xét xử trực tiếp là phiên tòa được tổ chức tại phòng xử án	개정의 장소 (법원조직법 제56조)	베트남 법원조직법 34/2024/QH15 제136조 제2항. 대면 공판은 법정(phòng xử án)에서 여는 공판이라고 정의하고, 원격 공판도 법정을 중심에 둔다(제3항). 한국도 「공판(公判)은 법정에서 한다」. 다만 한국은 법원장이 「법원 외의 장소에서 개정(開廷)하게 할 수 있다」는 예외를 두는데, 베트남 법원조직법·형사소송법 조문에서는 같은 예외 규정을 찾지 못했다.

가짜 친구 · bị can·khởi tố·truy tố — 한국 한자음으로 읽으면 절차가 한 칸씩 밀린다

bị can(被干)은 한국 한자음으로 피간이다. 한국어에 없는 말이다. 被는 4장의 수동 표지 bị와 같은 글자로 「당한 사람」 쪽 뜻을 싣는다. 뜻은 입건된 사람, 곧 피의자다.

한국 피의자와 같은 자리에 두면 범위가 어긋난다. 한국에서는 수사가 시작되면 피의자라 부르지만, 베트남에서는 피의자 입건 결정이 있어야 bị can이 된다. 수사기관이 결정하면 검찰원 승인을 거치고, 검찰원이 직접 결정하기도 한다(제179조 제4항). 그 전에는 신고된 사람(người bị tố giác)·체포된 사람·유치된 사람이다.

khởi tố(起訴)는 기소가 아니라 입건이다(3장에서 처음 보았다). 사건 입건과 피의자 입건 두 가지가 있고 수사의 출발점이다. 기소는 truy tố(追訴)이며 검찰원이 기소장(bản cáo trạng)으로 한다.

판결의 사실 부분 bị cáo bị khởi tố, truy tố về tội ... 는 「피고인은 ... 죄로 입건되고 기소되었다」로 옮긴다. 「기소되고 추소되었다」로 옮기면 두 단계가 한 단계로 겹친다.

> Không được bắt người vào ban đêm, trừ trường hợp phạm tội quả tang hoặc bắt người đang bị truy nã. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 113 khoản 3 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 61 — 구속을 위한 피의자·피고인 체포 조
> 현행범이거나 수배 중인 사람을 체포하는 경우를 제외하고 밤에 사람을 체포해서는 안 된다.

요령 단계로 읽는다. khởi tố = 입건(시작), điều tra = 수사, truy tố = 기소(검찰원), xét xử = 재판(법원). 사람은 bị can → bị cáo.

시제 표지 đã·đang·sẽ·chưa — 조문에서는 상태를 가른다

베트남어 동사는 모양이 바뀌지 않는다. 때와 상태는 동사 앞의 낱말로 적는다 — đã(이미), đang(지금 ~하는 중), sẽ(~할 것), chưa(아직 ~않다). 조문에서는 이 표지들이 사람과 문서의 상태를 가르는 데 주로 쓰인다.

- 형사소송법 현행 통합본(104/VBHN)의 법전 조문 본문을 낱말 단위로 세면(각주와 끝에 붙은 개정법 경과규정 제외) đã 339번, chưa 68번, đang 65번, sẽ 4번이다. đã có hiệu lực pháp luật(확정된) 덩어리만 57번이다. 법전은 미래보다 「이미 그렇게 된 상태」를 훨씬 자주 말한다.
- đã는 완료된 상태다. bản án đã có hiệu lực pháp luật(확정된 판결), người đã bị khởi tố(이미 입건된 사람). 반대쪽은 chưa — bản án chưa có hiệu lực pháp luật(아직 확정되지 않은 판결)이다. 6장에서 본 불복의 갈림이 이 두 낱말에 걸려 있다.

- đang은 지금 이어지는 상태다. 강제 처분의 수동 bị와 자주 붙는다 — người đang bị truy nã(수배 중인 사람), đang bị tạm giam(구속 중, 11번).
- sẽ는 드물다. 법은 앞일을 조건(Nếu … thì …, Khi … thì …)과 의무(phải)로 말한다. 네 번 가운데 셋은 「~할 염려」로, 강제 처분의 근거를 적는 자리다(제109조 제1항 sẽ gây khó khăn·sẽ tiếp tục phạm tội, 제119조 제4항).
- 이 장의 기본 꼴은 동사 바로 앞에 표지 하나다. 둘을 함께 말할 때는 접속사로 묶는다. đã hoặc đang은 과거 또는 지금이다 — người đã hoặc đang tiến hành tố tụng(소송을 진행했거나 진행 중인 사람). đã và đang은 과거부터 지금까지로, 법전에는 없고 정부 발표문에서 보인다(Chính phủ đã và đang chỉ đạo …).

표로 보기

표지	조문 속 꼴	뜻
đã	bản án đã có hiệu lực pháp luật	확정된 판결 — 이미 효력이 생긴
chưa	quyết định chưa có hiệu lực pháp luật	아직 확정되지 않은 결정
đã bị	người đã bị khởi tố	이미 입건된 사람
chưa bị	người chưa bị khởi tố	아직 입건되지 않은 사람
đang bị	người đang bị truy nã	지금 수배 중인 사람
đang	bị can đang ở nước ngoài	피의자가 지금 외국에 있다
đã hoặc đang	người đã hoặc đang tiến hành tố tụng	소송을 진행했거나 진행 중인 사람
sẽ	sẽ gây khó khăn cho việc điều tra	수사를 어렵게 할 (염려)

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

Bị can — 被干 — 피의자
đang — 지금 ~하는 중 — 상태가 이어진다
bị — 불이익 수동
tạm giam — 暫監 — 구속하다

피의자는 구속되어 있다.

Bản án — 판결
chưa — 아직 ~않다 — đã의 반대쪽
có hiệu lực pháp luật — 법적 효력이 생기다 = 확정되다

판결은 아직 확정되지 않았다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Bản án sẽ có hiệu lực pháp luật rồi.~~	Bản án đã có hiệu lực pháp luật.	이미 확정된 상태는 đã다. sẽ는 앞으로의 일이라 rồi(이미)와 부딪친다.
~~지금 수배 중인 사람 → người đã bị truy nã~~	người đang bị truy nã	đã bị truy nã는 「수배된 적이 있는」으로도 읽힌다. 지금 이어지는 상태는 đang이다.
~~Bị can chưa bị khởi tố.~~	Người này chưa bị khởi tố.	bị can은 이미 입건된 사람이라 chưa bị khởi tố와 함께 쓰면 모순이다.
~~Bị cáo đã đang bị tạm giam.~~	Bị cáo đang bị tạm giam.	시제 표지는 동사 앞에 하나를 두는 것이 기본이다. 둘을 함께 말하려면 đã hoặc đang·đã và đang처럼 접속사로 묶는다. 접속사 없이 붙인 đã đang은 어색하다.

말해 보기 — 형사사건의 단계를 물을 때

교류 자리나 사건 설명에서 지금이 어느 단계인지 묻고 한국 제도를 짧게 말하는 문장. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Người này đã bị khởi tố chưa?

이 사람은 입건되었습니까?

Bị can đang bị tạm giam ở đâu?

피의자는 어디에 구속되어 있습니까?

Thời hạn điều tra là bao lâu?

수사 기간은 얼마나 됩니까?

Khi nào Viện kiểm sát quyết định truy tố?

검찰원은 언제 기소를 결정합니까?

Ở Hàn Quốc, việc tạm giam phải có lệnh của thẩm phán.

한국에서는 구속하려면 판사의 영장이 있어야 합니다.

Luật sư có thể gặp bị can không?

변호사가 피의자를 만날 수 있습니까?

따라 말하기 — 형사절차 조문 열 문장

이 장 표제어가 든 짧은 조문을 따라 말한다. 느리게 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. khởi tố와 truy tố의 성조(hỏi·sắc / ngang·sắc)를 귀로 가른다.

Bị can là người hoặc pháp nhân bị khởi tố về hình sự.

피의자란 형사 입건된 사람 또는 법인을 말한다. (제60조)

Chỉ được khởi tố vụ án khi đã xác định có dấu hiệu tội phạm.

범죄의 징후가 있다고 확인된 때에만 사건을 입건할 수 있다. (제143조)

Viện kiểm sát quyết định truy tố bị can trước Tòa án bằng bản cáo trạng.

검찰원은 기소장으로 피의자를 법원에 기소하기로 결정한다. (제243조)

Người bị buộc tội gồm người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo.

피소추자에는 체포된 사람, 유치된 사람, 피의자, 피고인이 있다. (제4조)

Tạm giam có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo về tội đặc biệt nghiêm trọng, tội rất nghiêm trọng.

구속은 특별히 중대한 범죄와 매우 중대한 범죄의 피의자·피고인에게 적용할 수 있다. (제119조)

Thời gian tạm giữ được trừ vào thời hạn tạm giam.

유치 기간은 구속 기간에 산입한다. (제118조)

Không được bắt người vào ban đêm, trừ trường hợp phạm tội quả tang hoặc bắt người đang bị truy nã.

현행범이거나 수배 중인 사람을 체포하는 경우를 제외하고 밤에 사람을 체포해서는 안 된다. (제113조)

Trường hợp cần thiết, Kiểm sát viên có thể tiến hành đối chất.

필요한 경우 검찰관도 대질을 할 수 있다. (제189조)

Trong mọi trường hợp tham gia tố tụng, người bào chữa phải đăng ký bào chữa.

변호인은 소송에 참여하는 모든 경우에 변호 등록을 해야 한다. (제78조)

Trước khi tiến hành xét hỏi, Kiểm sát viên công bố bản cáo trạng và trình bày ý kiến bổ sung (nếu có).

신문을 시작하기 전에 검찰관은 기소장을 낭독하고, 보충 의견이 있으면 진술한다. (제306조)

확인 문제 8

1. 베트남 형사소송법의 khởi tố(起訴)는 한국 형사절차의 무엇에 해당하는가?

기소

입건

구속

선고

사건·피의자의 입건이다(제143·179조). 한국어 기소에 해당하는 말은 truy tố다(제243조).

2. 검찰원이 기소할 때 내는 문서는?

bản án

lệnh bắt

bản cáo trạng

biên bản

Viện kiểm sát quyết định truy tố bị can trước Tòa án bằng bản cáo trạng(제243조 제1항). bản án은 판결, lệnh bắt은 체포 영장, biên bản은 조서다.

3. 어떤 사람이 bị can이 되는 때는?

수사가 시작될 때

피의자 입건 결정이 있을 때

기소될 때

법원이 재판에 회부할 때

bị can은 입건된 사람이다(제60조 제1항). 수사기관이 결정하면 검찰원 승인을 받고(제179조 제3항), 검찰원이 직접 결정하기도 한다(제4항). 재판 회부 뒤에는 bị cáo다.

4. 수사기관이 한 피의자 입건 결정을 승인(phê chuẩn)하는 기관은?

법원

검찰원

공안부

인민위원회

수사기관은 결정 후 24시간 안에 검찰원에 보내고, 검찰원은 3일 안에 승인하거나 취소한다(제179조 제3항, 제165조 제2항).

5. Thời gian tạm giữ được trừ vào thời hạn tạm giam 에서 trừ vào의 뜻은?

제외한다

산입한다(그만큼 빼 준다)

예외로 한다

정지한다

유치한 날을 구속 기간에 셈해 준다는 뜻이다. 예외 표지 trừ trường hợp과 다르다(제118조 제4항).

6. bản án đã có hiệu lực pháp luật의 뜻은?

효력 없는 판결

확정된 판결

선고될 판결

아직 확정되지 않은 판결

đã(이미) + có hiệu lực pháp luật(법적 효력이 생기다) = 확정된. 아직 확정되지 않았으면 chưa를 쓴다.

7. 베트남 형사소송법에서 검찰원(동급)의 1심 판결 항의 기한은?

- 7일
- **15일**
- 30일
- 1개월

선고일부터 동급 15일, 바로 위 급 30일(제337조 제1항). 한국 항소제기기간은 7일이다.

8. hỏi cung의 뜻은?

- 증인신문
- **피의자 신문**
- 대질
- 변론

hỏi(묻다) + cung(供 — 진술). 피의자에게만 쓰고, 증인에게서 진술을 받는 것은 lấy lời khai다.

2부 법의 언어 · 제13장

헌법·국가조직

Hiến pháp và tổ chức bộ máy nhà nước

장면 — 헌법재판소가 있습니까

한·베 법관 교류 자리. 한국 법관이 위헌 심사를 묻고, 베트남 법관이 한국의 재판소원을 되묻는다.

한국 법관 Việt Nam có Tòa án Hiến pháp không?
베트남에는 헌법재판소가 있습니까?

베트남 법관 Không có. Quốc hội giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp.
없습니다. 헌법 준수는 국회가 최고 감독을 합니다.

한국 법관 Ở Hàn Quốc, khi một đạo luật có thể trái Hiến pháp, Tòa án đề nghị Tòa án Hiến pháp xem xét.

한국에서는 법률이 헌법에 어긋날 수 있으면 법원이 헌법재판소에 심판을 제청합니다.

베트남 법관 Người dân có thể khiếu nại bản án lên Tòa án Hiến pháp không?

국민이 판결에 대해 헌법재판소에 불복할 수 있습니까?

한국 법관 Từ tháng ba năm nay thì có thể, nhưng chỉ trong ba trường hợp.

올해 3월부터는 할 수 있습니다. 다만 세 가지 경우뿐입니다.

베트남 법관 Ở Việt Nam, thông thường bản án đã có hiệu lực được xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm.

베트남에서는 확정된 판결을 보통 감독심이나 재심 절차로 다시 봅니다.

이 밖에 최고인민법원 판사회의의 결정을 다시 심사하는 특별 절차가 있다(민사소송법 제358~360조).

베트남의 현행 헌법은 2013년 헌법이다. 2025년 국회 결의 203/2025/QH15가 다섯 조를 고쳤고, 이 장은 그 내용을 반영한 통합본 52/VBHN-VPQH를 읽는다. 국가 기구의 이름은 한국과 비슷하게 들린다. 국회(Quốc hội 國會), 국가주석(Chủ tịch nước 主席), 정부(Chính phủ 政府), 수상(Thủ tướng 首相)이 있다. 짜임은 다르다. 베트남 헌법에서 국가권력은 하나(thống nhất)이고, 입법·행정·사법은 그 하나를 기관들이 나누어 행사하는 일이다(제2조 3항). 국회가 가장 높은 국가권력 기관이고, 헌법 준수를 최종적으로 감독하는 것도 국회다. 헌법재판소는 없다. 한국 법률가에게 가장 낯선 것이 여기다. 법률의 위헌 여부를 묻는 재판 절차도, 확정 판결에 대한 헌법소원도 헌법에 없다. 한국은 2026. 3. 12.부터 재판소원까지 생겼으니 거리가 더 벌어졌다(한국 제도는 2026. 10. 현재). 문법 코너는 「모든·각·여러」를 가르는 mọi·các·những·mỗi다. 기본권 조항이 Mọi người có quyền …(모든 사람은 …)과 Công dân có quyền …(공민은 …)으로 나뉘어 시작하기 때문이다.

> **개정 · 2025. 6. 16. 시행**
>
> **2025 헌법 개정 — 결의 203/2025/QH15(2025. 6. 16. 시행)**
>
> 2025년 6월 16일 국회는 결의 203/2025/QH15로 헌법 다섯 조(제9·10·84·110·111조)를 고쳤다. 통합본 각주가 그 시행일을 2025. 6. 16.로 적는다.
>
> 가장 큰 변화는 지방 행정 단위다. 옛 제110조는 성 – 현 – 사의 3단계를 늘어놓았는데, 새 제110조 1항은 성·중앙직할시와 그 아래 단위의 2급으로 줄였다. 통합본 끝에 실린 결의 제2조 2항은 현급 행정 단위의 활동을 2025. 7. 1.에 끝낸다고 정한다.
>
> 같은 2025. 7. 1.부터 법원도 3급 체제가 되었다(6장). 고급인민법원·현급 법원이 없어지고 구역인민법원(Tòa án nhân dân khu vực)이 생겼다.
>
> 제9·10조는 조국전선(Mặt trận Tổ quốc)과 노동조합의 지위를, 제84조 1항은 법률안 제출권자의 문구를 고쳤다.

> Các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức thành hai cấp, gồm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do luật định. — Hiến pháp 2013 Điều 110 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 52/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 31 — 이 조는 결의 203/2025/QH15 제1조 4항 개정 문언(각주 4, 2025. 6. 16. 시행)
>
> 베트남 사회주의공화국의 행정 단위는 두 급으로 조직한다. 성·중앙직할시와, 법률로 정하는 성·중앙직할시 아래의 행정 단위다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan khác của Nhà nước và toàn thể Nhân dân có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp. Cơ chế bảo vệ Hiến pháp do luật định. — Hiến pháp 2013 Điều 119 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 52/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 34
   국회, 국회의 기관, 국가주석, 정부, 인민법원, 인민검찰원, 그 밖의 국가기관과 인민 전체는 헌법을 보호할 책임이 있다. 헌법 보호 제도는 법률로 정한다.
2. Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội. Chủ tịch nước chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội. — Hiến pháp 2013 Điều 87 · 공식 원문 · 통합본 52/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 23 — 제87조 첫 두 문장
   국가주석은 국회가 국회의원 가운데서 선출한다. 국가주석은 국회에 책임을 지고 국회에 업무를 보고한다.

이 규칙이 뒤에 나오는 곳

규칙	다시 나오는 곳
인민법원·인민검찰원의 조직(헌법 제102~109조)	6장 「법원·검찰 조직 — 3급 체제」
Quốc hội 國會 — 국회와 입법권	3장 표제어 quốc hội
토지의 전 인민 소유(헌법 제53·54조)	9장 「재산권·토지사용권」
khiếu nại, tố cáo — 민원·고발(헌법 제30조)	14장 「행정법·행정소송」
giám đốc thẩm(감독심)·tái thẩm(재심)	17장 「민사소송·외국재판 승인」
1946 헌법 전문과 제1조	19장 「독립선언·1946 헌법·한문 한 조」
đặc xá·đại xá와 형벌·사형	11장 「형법 총론」

▼ 처음 보는 문법 용어 12

입성 끝소리가 -p·-t·-k 계열인 옛 중국어 음절. 한국 한자음에는 받침 ㄱ·ㄹ·ㅂ으로 남았고, Hán-Việt 에서는 성조가 sắc 아니면 nặng이다(V6)

본음 두음법칙을 적용하기 전의 한국 한자음 — 律 률, 例 례. 첫소리 ㄹ이 Hán-Việt 의 l과 맞는 것은 본음에서다

두음법칙 낱말 첫머리의 ㄹ·ㄴ을 바꿔 적는 한국어 규칙(률 → 율, 례 → 예). Hán-Việt 에는 없다 — luật sư는 율사지만 l을 지킨다

꾸밈말 다른 말의 뜻을 꾸미는 말. 성질·소속·관계절처럼 명사를 좁히는 꾸밈말은 베트남어에서 그 명사 뒤에 온다 — viện(원) + kiểm sát(검찰). 다만 수·수량 한정어(các·những·mọi)와 Phó(부-) 같은 앞붙이는 앞에 선다(13장)

중심 명사 꾸밈말이 꾸미는 명사. 베트남어 명사구에서는 기관·소속 같은 뒤꾸밈말에 앞선다 — Viện kiểm sát nhân dân tối cao의 Viện. các·những 같은 수량어는 그보다 앞에 올 수 있다

순 베트남어 한자 차용어가 아닌 고유어 — đất, nhà ở, giết người. 사전이 고유어(또는 오스트로아시아 계통)로 밝힌 낱말에만 쓴다. 사전 어원란이 비어 있을 뿐인 낱말은 「어원 미확인」이다. 한자 칸은 「—」

옛 차용 아주 이른 시기에 중국어에서 들어와 소리가 바뀐 낱말. 한자가 있어도 한월음과 달라 V 규칙이 맞지 않는다 — cướp(劫, 한월음 kiếp). 한자 칸은 「—」

한문 고전 중국어로 쓴 글. 베트남에서는 독립 뒤에도 법전·공문서·과거의 글이었다. 베트남어를 한자로 적은 것(쯔놈)과 다르다

명사화	동사·형용사를 명사로 쓰는 일. 베트남어는 낱말 모양이 바뀌지 않아 앞에 việc(일)·sự를 세운다 — việc thu hồi đất(토지 회수), sự thỏa thuận(합의)
가짜 친구	소리나 한자가 모국어 낱말과 같아 보이는데 뜻이 다른 낱말. 이 책은 한국 한자어와 견준다 — thẩm phán(審判)은 심판이 아니라 판사, ma túy(麻醉)는 마취가 아니라 마약
통합본	văn bản hợp nhất(VBHN). 개정 내용을 원래 법률에 반영해 다시 엮은 문서 — 13/VBHN-VPQH. 개정 근거는 각주로 단다. 조 번호는 원래 법률의 번호를 쓴다(14장)
수동	주어가 행위를 받는 쪽인 문장. 베트남어는 동사 앞에 bị(불리한 일)·được(이롭거나 중립적인 일)을 놓아 만든다 — bị bắt(체포되다), được miễn(면제받다)

표제어 18

표제어는 베트남어(꾸옥응으)로 크게 적고, 한자어면 한자(한국 통용 자형)와 한국 한자음을 옆에 붙였다. 순 베트남어·옛 차용어·어원 미확인 낱말은 한자를 적지 않았다. 발음은 하노이 IPA다. 조문 인용은 2026. 10. 28. 기준으로 대조했고, 인용마다 출처 등급을 적었다. 위 막대의 「한자 숨기기」로 한자를 가리고 읽을 수 있다.

---

1. # hiến pháp 憲法 헌법 /hiən˧˥ fa:p˧˥/ **헌법** ★★★

읽는 법 hiến — 끝소리 -n, 성조 sắc(올림 ˊ) · pháp — 끝소리 -p(입성), 성조 sắc(올림 ˊ)

憲 헌 → hiến, 法 법 → pháp(ㅂ → -p). 한자도 뜻도 한국어 헌법과 같다. 문서 이름으로 쓸 때는 Hiến pháp처럼 대문자로 시작한다. lập hiến은 헌법을 만드는 일, quyền lập hiến은 국회의 헌법 제정권이다(제69조). 헌법에 어긋남은 trái với Hiến pháp라고 쓴다.

쉬운 예

Hiến pháp là luật cơ bản.

헌법은 기본법이다.

실무 예

Hiến pháp Việt Nam được sửa đổi năm nào?

베트남 헌법은 어느 해에 개정되었습니까?

원문

> Hiến pháp là luật cơ bản của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp. Mọi hành vi vi phạm Hiến pháp đều bị xử lý.
>
> — Hiến pháp 2013 Điều 119 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 52/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 34
>
> 헌법은 베트남 사회주의공화국의 기본법으로서 가장 높은 법적 효력을 가진다. 그 밖의 모든 법률 문서는 헌법에 맞아야 한다. 헌법을 위반하는 모든 행위는 처리된다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Hiến pháp là luật cơ bản	là + 명사 — 정의	헌법은 기본법으로서
của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,	của + 국호	베트남 사회주의공화국의
có hiệu lực pháp lý cao nhất.	có + 명사 + cao nhất(가장 높은)	가장 높은 법적 효력을 가진다
Mọi văn bản pháp luật khác	mọi + 명사 — 모든	그 밖의 모든 법률 문서는
phải phù hợp với Hiến pháp.	phải + phù hợp với — ~에 맞아야 한다	헌법에 맞아야 한다
Mọi hành vi vi phạm Hiến pháp	mọi + 명사 + 꾸밈말	헌법을 위반하는 모든 행위는
đều bị xử lý.	đều + bị — 예외 없이 불이익	처리된다

문형

A phải phù hợp với B

A는 B에 맞아야 한다

1. phù hợp với + 명사 = ~에 부합하다·맞다.
2. phải가 앞에서 의무로 만든다.
3. 부정은 không phù hợp với(맞지 않는다)다.

Quyết định này phải phù hợp với pháp luật.
이 결정은 법률에 맞아야 한다.

Lời khai không phù hợp với chứng cứ khác.
진술이 다른 증거와 맞지 않는다.

문법 đều 자리 · Mọi … đều bị — 「모든 ~은 다」

~~Mọi hành vi vi phạm Hiến pháp bị đều xử lý.~~ (비문)

Mọi hành vi vi phạm Hiến pháp đều bị xử lý.

đều(다·모두)는 술어 덩어리 맨 앞, bị·được·phải 같은 조동사보다 앞에 온다. 주어 쪽의 mọi와 짝을 지어 「예외 없이」를 두 번 말하는 셈이다. 제11조 2항의 … đều bị nghiêm trị도 같은 꼴이다.

한국이라면? ≠ 위헌법률심판 · 대한민국헌법 제111조

두 헌법 모두 최고법이다. 한국은 헌법재판소가 「법원의 제청에 의한 법률의 위헌여부 심판」을 맡는다. 베트남 헌법은 하위 법이 헌법에 맞아야 한다고만 정하고, 그것을 재판으로 판단하는 기관은 두지 않는다.

---

2. nhà nước /ɲaː˨˩ nɨək˧˦/ 국가 ★★★

읽는 법 nhà — 끝소리 없음, 성조 huyền(내림 `) · nước — 끝소리 -c(입성), 성조 sắc(올림 ´)

순 베트남어

nhà(집)와 nước(나라)를 이은 고유어 낱말이다. 한자어 국가(國家 quốc gia)를 낱말 단위로 옮겨 만든 번역 차용이라 순서도 家 + 國이 된다. 베트남이라는 그 국가를 가리킬 때는 Nhà nước으로 대문자를 쓴다. quyền lực nhà nước = 국가권력, cơ quan nhà nước = 국가기관.

쉬운 예

Đây là cơ quan nhà nước.

이곳은 국가기관이다.

실무 예

Nhà nước có trách nhiệm bảo vệ quyền này không?

국가에 이 권리를 보호할 책임이 있습니까?

원문

> Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. –
>
> Hiến pháp 2013 Điều 2 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 52/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 2
>
> 베트남 사회주의공화국은 인민의, 인민에 의한, 인민을 위한 사회주의 법치국가다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam	주어 — Nhà nước + 국호	베트남 사회주의공화국은
là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa	là + nhà nước + 꾸밈말 둘	사회주의 법치국가다
của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.	của(~의)·do(~에 의한)·vì(~을 위한)	인민의, 인민에 의한, 인민을 위한

문형

của A, do A, vì A

A의, A에 의한, A를 위한

1. của = 소유·소속. do = 행위자(~에 의하여). vì = 목적(~을 위하여).
2. 세 전치사가 같은 명사를 받아 나란히 선다.
3. do는 수동문의 행위자에도 쓴다 — do Quốc hội bầu(국회가 선출하는).

Chủ tịch nước do Quốc hội bầu.
국가주석은 국회가 선출한다.

Chúng tôi làm việc vì Nhân dân.
우리는 인민을 위해 일한다.

한국이라면? ≠ 민주공화국 · 대한민국헌법 제1조
한국은 「대한민국은 민주공화국이다」로 국가의 형태를 정한다. 베트남은 국가를 사회주의 법치국가(nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa)로 정의하고, 이어지는 2항에서 모든 국가권력이 인민에게 속한다고 적는다.

---

3. # chủ tịch 主席 주석 /tɕuˀ˧˩ tiˀ˧˥/ **주석, 의장 — Chủ tịch nước 국가주석** ★★★

읽는 법 chủ — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리ˀ) · tịch — 끝소리 -ch(입성), 성조 nặng(점˧˩)

主 주 → chủ, 席 석 → tịch(ㅓ 뒤 ㄱ → -ch, 입성이라 nặng). 회의를 주재하는 자리라는 뜻에서 여러 기관의 장에 쓴다. Chủ tịch nước은 국가주석, Chủ tịch Quốc hội는 국회의장, Chủ tịch Ủy ban nhân dân은 인민위원회 위원장이다. 국가주석은 국가원수이지만 정부 수반은 아니다(정부의 장은 수상).

쉬운 예
Chủ tịch nước đã ký lệnh công bố luật.
국가주석이 법률 공포령에 서명했다.

실무 예
Ai là Chủ tịch Quốc hội?
국회의장은 누구입니까?

원문
Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. — Hiến pháp 2013 Điều 86 · 공식 원문 · 통합본 52/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 23
국가주석은 국가의 수장으로서 대내외적으로 베트남 사회주의공화국을 대표한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước,	là người đứng đầu — 수장	국가주석은 국가의 수장으로서

thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam	thay mặt + 대상 — ~을 대표하여	베트남 사회주의공화국을 대표한다
về đối nội và đối ngoại.	về + 영역	대내외적으로

문형

A là người đứng đầu B

A는 B의 수장이다

1. người đứng đầu = 맨 앞에 선 사람, 곧 우두머리·수장.
2. B 자리에 기관 이름이 온다 — Nhà nước, Chính phủ.
3. thay mặt + 대상 = ~을 대신하여·대표하여.

Thủ tướng là người đứng đầu Chính phủ.
수상은 정부의 수장이다.

Chánh án là người đứng đầu Tòa án.
법원장은 법원의 수장이다.

한국이라면? ≠ 대통령 · 대한민국헌법 제66조
한국은 「대통령은 국가의 원수이며, 외국에 대하여 국가를 대표한다」 고 하고 「행정권은 대통령을 수반으로 하는 정부에 속한다」 . 베트남 국가주석은 국가원수이지만 정부의 수반이 아니고, 국민이 아니라 국회가 국회의원 가운데서 뽑는다(제87조).

---

4. chính phủ 政府 정부 /tɕïŋ˧˦ fu˨˩/ 정부(내각) ★★★

읽는 법 chính — 끝소리 -nh, 성조 sắc(올림 ˊ) · phủ — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리 ˀ)

政 정 → chính(ㅣ 뒤 ㅇ → -nh), 府 부 → phủ. 한자도 뜻도 정부다. 베트남의 Chính phủ는 수상·부수상·장관으로 이루어진 내각을 가리키고, 국회의 집행 기관이다(제94조). 아래 조문의 cơ quan ngang bộ는 부와 동급인 기관이다.

쉬운 예
Chính phủ đã ban hành nghị định.
정부가 의정(시행령)을 제정했다.

실무 예
Chính phủ Việt Nam có bao nhiêu bộ?
베트남 정부에는 부가 몇 개 있습니까?

원문
> Chính phủ gồm Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Cơ cấu, số

> lượng thành viên Chính phủ do Quốc hội quyết định. Chính phủ làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. — Hiến pháp 2013 Điều 95 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 52/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 26
>
> 정부는 수상, 부수상들, 장관들과 부 동급 기관의 장으로 이루어진다. 정부 구성원의 구성과 수는 국회가 정한다. 정부는 합의제로 일하고 다수로 결정한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Chính phủ gồm Thủ tướng Chính phủ,	gồm + 열거 — ~로 이루어지다	정부는 수상
các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng	các + 명사 — 복수	부수상들, 장관들
và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.	và + 마지막 항목	부 동급 기관의 장으로 이루어진다
Cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ	주어 — 명사 둘	정부 구성원의 구성과 수는
do Quốc hội quyết định.	do + 행위자 + 동사	국회가 정한다
Chính phủ làm việc theo chế độ tập thể,	theo + 명사 — ~에 따라	정부는 합의제로 일하고
quyết định theo đa số.	theo đa số — 다수로	다수로 결정한다

문형

A gồm B, C và D

A는 B·C·D로 이루어진다

1. gồm = 이루어지다·포함하다. bao gồm보다 짧은 꼴이다.
2. 복수인 구성원 앞에는 các을 붙인다 — các Bộ trưởng(장관들).
3. 마지막 항목 앞에 và를 둔다.

Hội đồng xét xử gồm một Thẩm phán và hai Hội thẩm.
재판부는 판사 1명과 인민참심원 2명으로 이루어진다.

Ủy ban gồm Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên.
위원회는 위원장, 부위원장들, 위원들로 이루어진다.

한국이라면? ≠ 국무회의 · 대한민국헌법 제88조

한국은 「국무회의는 정부의 권한에 속하는 중요한 정책을 심의한다」 고 하고 대통령이 의장이다. 베트남은 정부 자체가 합의체로 다수결로 결정하고(제95조 1항), 국가주석은 그 구성원이 아니다.

---

5. # thủ tướng 首相 수상 /tʰu̯ɯ˧˦ tiəŋ˧˦/ **수상, 총리 — Thủ tướng Chính phủ**

★★★

읽는 법 thủ — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리ˀ) · tướng — 끝소리 -ng, 성조 sắc(올림 ˊ)

首 수 → thủ, 相 상 → tướng. 공식 이름은 Thủ tướng Chính phủ(정부 수상)다. 한국어 국무총리와 같은 자리에 놓이지만 지위가 다르다. 정부의 수장이고, 국회가 국회의원 가운데서 뽑으며(제98조), 국회에 책임을 진다. 부수상은 Phó Thủ tướng이다.

쉬운 예

Thủ tướng đã đến Hàn Quốc.

수상이 한국에 왔다.

실무 예

Thủ tướng do ai bầu?

수상은 누가 선출합니까?

원문

> Thủ tướng Chính phủ là người đứng đầu Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Quốc hội về hoạt động của Chính phủ và những nhiệm vụ được giao; báo cáo công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. – Hiến pháp 2013 Điều 95 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 52/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 26
>
> 수상은 정부의 수장으로서 정부의 활동과 맡겨진 임무에 관하여 국회에 책임을 지고, 정부와 수상의 업무를 국회, 국회상무위원회, 국가주석에게 보고한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Thủ tướng Chính phủ là người đứng đầu Chính phủ,	là người đứng đầu — 수장	수상은 정부의 수장으로서
chịu trách nhiệm trước Quốc hội	chịu trách nhiệm trước + 기관	국회에 책임을 진다
về hoạt động của Chính phủ	về + 대상	정부의 활동과
và những nhiệm vụ được giao;	những + 명사 + được giao(맡겨진)	맡겨진 임무에 관하여

báo cáo công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ	둘째 동사 — 주어 생략	정부와 수상의 업무를 보고한다
trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.	trước + 보고 받는 기관	국회, 국회상무위원회, 국가주석에게

문형

A chịu trách nhiệm trước B về C

A는 C에 관하여 B에 책임을 진다

1. chịu trách nhiệm = 책임을 지다.
2. trước + 기관 = ~ 앞에서, 곧 그 기관에 대하여.
3. về + 대상 = 무엇에 관한 책임인지.

Bộ trưởng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng.
장관은 수상에게 책임을 진다.

Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội về chính sách này.
정부는 이 정책에 관하여 국회에 책임을 진다.

한국이라면? ≠ 국무총리 · 대한민국헌법 제86조

한국은 「국무총리는 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명한다」 고 하고 국무총리는 「대통령을 보좌하며」 행정각부를 통할한다. 베트남 수상은 국회가 뽑고, 대통령 같은 행정 수반이 위에 없다. 정부의 수장 자체다.

---

6. ủy ban 委班 위반 /wi̯ɯ̆ ba:n˧˧/ 위원회 ★★★

읽는 법 ủy — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리ˀ) · ban — 끝소리 -n, 성조 ngang(평)

委 위 → ủy, 班 반 → ban. 「위원회」 다. 한국 한자음 위반은 위반(違反)과 소리가 같아 헷갈리기 쉽다. Ủy ban của Quốc hội는 국회의 상임위원회, Ủy ban thường vụ Quốc hội는 국회상무위원회(thường vụ 항목), Ủy ban nhân dân은 지방의 인민위원회(집행 기관)다. 위원은 ủy viên, 위원장은 chủ nhiệm 또는 chủ tịch이다.

쉬운 예 Ủy ban đã họp hôm qua.
위원회가 어제 회의를 했다.

실무 예 Ủy ban nào thẩm tra dự án luật này?
어느 위원회가 이 법률안을 심사합니까?

원문

Ủy ban của Quốc hội thẩm tra dự án luật, kiến nghị về luật, dự án khác và báo cáo được Quốc hội hoặc Ủy ban thường vụ Quốc hội giao; thực hiện quyền giám sát trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn do luật định; kiến nghị những vấn đề thuộc phạm vi hoạt động của Ủy ban. — Hiến pháp 2013 Điều 76 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 52/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 20

국회의 위원회는 국회나 국회상무위원회가 맡긴 법률안, 법률에 관한 건의, 그 밖의 안건과 보고를 심사하고, 법률이 정한 임무·권한의 범위에서 감독권을 행사하며, 위원회의 활동 범위에 속하는 사항을 건의한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ủy ban của Quốc hội thẩm tra dự án luật,	주어 + 동사 thẩm tra(심사하다)	국회의 위원회는 법률안
kiến nghị về luật, dự án khác và báo cáo	목적어 열거	법률에 관한 건의, 그 밖의 안건과 보고를
được Quốc hội hoặc Ủy ban thường vụ Quốc hội giao;	được + 행위자 + giao — 맡겨진	국회나 국회상무위원회가 맡긴 것을 심사하고
thực hiện quyền giám sát	둘째 동사	감독권을 행사하며
trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn do luật định;	trong phạm vi — ~의 범위에서	법률이 정한 임무·권한의 범위에서
kiến nghị những vấn đề	셋째 동사 + những + 명사	사항을 건의한다
thuộc phạm vi hoạt động của Ủy ban.	thuộc — ~에 속하는	위원회의 활동 범위에 속하는

문형

A được B giao

B가 맡긴 A

1. giao = 맡기다·넘겨주다.
2. được + 행위자 + 동사가 앞 명사를 뒤에서 꾸민다.
3. 행위자가 둘이면 hoặc로 잇는다.

Đây là nhiệm vụ được Quốc hội giao.
이것은 국회가 맡긴 임무다.

Vụ án được Chánh án giao cho Thẩm phán này.
사건은 법원장이 이 판사에게 배당했다.

한국이라면? = 상임위원회 · 국회법 제36조
한국은 「상임위원회는 그 소관에 속하는 의안과 청원 등의 심사」를 맡는다(국회법). 베트남 국회 위원회도 법률안을 심사하는 상설 기구다. 위원장을 국회가 뽑고 나머지 위원은 국회상무위원회가 승인하는 점이 다르다(제76조 1항).

---

7. # đại biểu 代表 대표 /ɗaːʔjˀ biə̯wˀˊ/ **대표, 대의원 — đại biểu Quốc hội 국회의원**

★★★

읽는 법 đại — 끝소리 없음, 성조 nặng(점) · biểu — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리)

代 대 → đại, 表 표 → biểu. 한자는 대표(代表)지만 Đại biểu Quốc hội는 「국회의 대표」가 아니라 국회의원이다. 지방 인민회의 의원은 đại biểu Hội đồng nhân dân이다. 「대리하다·대표하다」라는 동사는 đại diện을 쓴다(아래 조문).

쉬운 예
Bà ấy là đại biểu Quốc hội.
그분은 국회의원이다.

실무 예
Đại biểu Quốc hội được bầu bao nhiêu năm một lần?
국회의원은 몇 년마다 선출됩니까?

원문
Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước. — Hiến pháp 2013 Điều 79 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 52/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 21
국회의원은 자기를 선출한 선거구 인민과 전국 인민의 의지와 바람을 대표하는 사람이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Đại biểu Quốc hội là người đại diện	là người + 동사 — 하는 사람	국회의원은 대표하는 사람이다
cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân	cho + 대상	인민의 의지와 바람을

ở đơn vị bầu cử ra mình	ở + 장소 — bầu ra mình(자기를 뽑은)	자기를 선출한 선거구의
và của Nhân dân cả nước.	và của — 둘째 소유자	그리고 전국 인민의

문형

A là người đại diện cho B

A는 B를 대표하는 사람이다

1. đại diện cho + 대상 = ~을 대표하다·대리하다.
2. là người + 동사구 = ~하는 사람이다. 사람을 정의하는 꼴이다.
3. B에 của를 겹쳐 누구의 무엇인지를 붙인다.

Luật sư là người đại diện cho đương sự.
변호사는 당사자를 대리하는 사람이다.

Tôi là người đại diện cho công ty.
저는 회사를 대표하는 사람입니다.

문법 어순 — 직함 · đại biểu Quốc hội — 대표 + 국회

~~Bà ấy là Quốc hội đại biểu.~~ (비문)

Bà ấy là đại biểu Quốc hội.

직함도 중심 명사가 앞이다. đại biểu(대표) + Quốc hội(국회)는 「국회의 대표」, 곧 국회의원이다. Chủ tịch Quốc hội(국회의장)도 같은 원리다. 다만 「부-」를 뜻하는 Phó는 직함 앞에 붙는다(Phó Thủ tướng 부수상). 한국어 순서로 국회를 앞에 두면 비문이다.

한국이라면? ≠ 국회의원 · 대한민국헌법 제46조

한국은 「국회의원은 국가이익을 우선하여 양심에 따라 직무를 행한다」. 베트남은 의원을 선거구 인민과 전국 인민의 뜻을 대표하는 사람으로 정의하고, 선거민의 감독을 받으며 선거민에게 활동을 보고하게 한다(제79조 2항).

---

8. cơ quan 機關 기관 /kəːㅐ kwaːnㅐ/ 기관 ★★★

읽는 법 cơ — 끝소리 없음, 성조 ngang(평) · quan — 끝소리 -n, 성조 ngang(평)

機 기 → cơ, 關 관 → quan. 한자도 뜻도 기관이다. 헌법은 국가 기구를 모두 cơ quan + 꾸밈말로 정의한다 — cơ quan quyền lực nhà nước(국가권력 기관: 국회·인민회의), cơ quan hành chính nhà nước(국가행정 기관: 정부), cơ quan xét xử(재판 기관: 법원). 「장관급 기관」은 cơ quan ngang bộ다.

쉬운 예

Anh ấy làm việc ở cơ quan nhà nước.

그는 국가기관에서 일한다.

실무 예

Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết việc này?

어느 기관이 이 일을 처리할 권한이 있습니까?

원문

> Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. — Hiến pháp 2013 Điều 113 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 52/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 32
>
> 인민회의는 지방의 국가권력 기관으로서, 인민의 의지와 바람과 주인 될 권리를 대표하고, 지방 인민이 선출하며, 지방 인민과 상급 국가기관에 책임을 진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước	là cơ quan + 꾸밈말	인민회의는 국가권력 기관으로서
ở địa phương,	ở + 장소	지방의
đại diện cho ý chí, nguyện vọng	동사구 ① — 주어 생략	인민의 의지와 바람과
và quyền làm chủ của Nhân dân,	quyền làm chủ — 주인 될 권리	주인 될 권리를 대표하고
do Nhân dân địa phương bầu ra,	do + 행위자 + 동사 ②	지방 인민이 선출하며
chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương	동사구 ③	지방 인민과
và cơ quan nhà nước cấp trên.	cấp trên — 상급	상급 국가기관에 책임을 진다

문형

A là cơ quan B ở C

A는 C의 B 기관이다

1. cơ quan 뒤에 무슨 기관인지(꾸밈말)가 온다.

2. ở + 장소 = ~에 있는. ở địa phương = 지방의.

3. 정의 뒤에 쉼표로 동사구를 이어 기능을 늘어놓는다.

Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

국회는 가장 높은 국가권력 기관이다.

Tòa án là cơ quan xét xử.

법원은 재판 기관이다.

한국이라면? ≠ 지방의회 · 대한민국헌법 제118조

한국은 「지방자치단체에 의회를 둔다」로 지방의회를 자치단체의 기관으로 둔다. 베트남 인민회의(Hội đồng nhân dân)는 국가권력 기관의 지방 단위이고, 지방 인민만이 아니라 상급 국가기관에도 책임을 진다.

---

9. # công dân 公民 공민 /kəwŋ˧˧ zən˧˧/ **공민(국적을 가진 국민)** ★★★

읽는 법 công — 끝소리 -ng, 성조 ngang(평) · dân — 끝소리 -n, 성조 ngang(평)

公 공 → công, 民 민 → dân. 한국 헌법의 국민 자리다. 기본권 장은 주어를 둘로 가른다. Mọi người có quyền …(모든 사람)은 국적과 무관한 권리, Công dân có quyền …(공민)은 국적자의 권리다. 공민의 정의가 아래 조문이고, 「quyền công dân」은 공민권이다.

쉬운 예

Tôi là công dân Hàn Quốc.

저는 한국 국민입니다.

실무 예

Người nước ngoài có quyền này không, hay chỉ công dân?

외국인에게도 이 권리가 있습니까, 아니면 공민에게만 있습니까?

원문

> Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam. — Hiến pháp 2013 Điều 17 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 52/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 6
>
> 베트남 사회주의공화국의 공민은 베트남 국적을 가진 사람이다.

문형

A là người có B

A는 B를 가진 사람이다

1. là người = ~인 사람이다. 사람을 정의할 때 쓴다.
2. có + 명사 = ~이 있다·~을 가지다.
3. B 자리 명사 뒤에 꾸밈말(나라 이름 등)을 붙인다.

> Người làm chứng là người biết các tình tiết của vụ án.
> 증인은 사건의 사정을 아는 사람이다.
>
> Anh ấy là người có quốc tịch Hàn Quốc.
> 그는 한국 국적을 가진 사람이다.

문법 어순 — quốc tịch Việt Nam · quốc tịch Việt Nam — 「베트남 국적」

~~Công dân là người có Việt Nam quốc tịch.~~ (비문)

Công dân là người có quốc tịch Việt Nam.

나라 이름도 꾸밈말이라 뒤에 온다. quốc tịch Việt Nam(국적 + 베트남), công dân Hàn Quốc(국민 + 한국), luật Việt Nam(법 + 베트남). 한국어 순서로 나라 이름을 앞에 두면 비문이다.

한국이라면? = 국민 · 대한민국헌법 제2조

한국은 「대한민국의 국민이 되는 요건은 법률로 정한다」. 베트남은 헌법에서 공민을 국적을 가진 사람으로 바로 정의하고, 국적의 요건은 국적법에 맡긴다. 기본권 주체를 사람 일반과 국적자로 나누는 구조는 같다.

---

10. # chủ quyền 主權 주권 /tɕu˧˩ kwiən˨˩/ **주권(국가 주권)** ★★

읽는 법 chủ — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리ˀ) · quyền — 끝소리 -n, 성조 huyền(내림 ˋ)

主 주 → chủ, 權 권 → quyền. 한자는 주권이지만 베트남 헌법에서 chủ quyền은 독립·통일·영토 보전과 나란히 나오는 대외적 국가 주권이다(제1조·제11조). 국민주권에 해당하는 말은 따로 있다 — tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân(모든 국가권력은 인민에게 속한다, 제2조 2항).

쉬운 예

Đây là vấn đề chủ quyền quốc gia.
이것은 국가 주권의 문제다.

실무 예

Hiến pháp có quy định về chủ quyền biển không?
헌법에 해양 주권에 관한 규정이 있습니까?

원문

> Mọi hành vi chống lại độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều bị nghiêm trị. — Hiến pháp 2013 Điều 11 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 52/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 5
>
> 독립·주권·통일과 영토 보전에 반대하는 모든 행위, 조국을 건설하고 지키는 일에 반대하는 모든 행위는 엄벌한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Mọi hành vi chống lại độc lập, chủ quyền,	mọi + 명사 + chống lại(반대하다) + 목적어	독립·주권
thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ,	목적어 열거 끝	통일과 영토 보전에 반대하는 모든 행위
chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc	둘째 chống lại — sự nghiệp(사업)	조국을 건설하고 지키는 일에 반대하는 모든 행위는
đều bị nghiêm trị.	đều + bị — 예외 없이 불이익	엄벌한다

문형

Mọi hành vi chống lại A đều bị B

A에 반대하는 모든 행위는 B당한다

1. chống lại = 맞서다·반대하다. lại가 「맞받아」를 더한다.
2. mọi hành vi + 꾸밈말이 긴 주어를 만든다.
3. đều bị + 동사로 예외 없는 불이익을 정한다.

Mọi hành vi vi phạm đều bị xử lý.
모든 위반 행위는 처리된다.

Mọi hành vi tham nhũng đều bị nghiêm trị.
모든 부패 행위는 엄벌한다.

한국이라면? ≠ 국민주권 · 대한민국헌법 제1조

한국 「대한민국의 주권은 국민에게 있고, 모든 권력은 국민으로부터 나온다」의 주권은 국민주권이다. 베트남 헌법의 chủ quyền은 외부에 대한 국가 주권이고, 국민주권은 quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân(제2조 2항)으로 따로 적는다.

---

11. lãnh thổ 領土 영토 /laʔajŋ˧˦ tʰo̰ʔo˧˩˧/ 영토 ★★

읽는 법 lãnh — 끝소리 -nh, 성조 ngã(물결 ˜) · thổ — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리 ̉)

領 령 → lãnh, 土 토 → thổ. 한국어는 두음법칙으로 「영」이라 적지만 베트남어는 본음의 ㄹ을 l로 지킨다(3장). toàn vẹn lãnh thổ는 「영토 보전」이고, toàn vẹn은 全(toàn) + 옛 차용 vẹn

이 섞인 말이다(1장). 제1조는 영토를 땅·섬·바다·하늘 넷으로 늘어놓는다(19장 원문). 아래 제65조는 인민 무력의 임무로 영토 보전을 든다.

쉬운 예

Đây là lãnh thổ Việt Nam.

이곳은 베트남 영토다.

실무 예

Hiến pháp Hàn Quốc quy định lãnh thổ như thế nào?

한국 헌법은 영토를 어떻게 정합니까?

원문

Lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế. — Hiến pháp 2013 Điều 65 · 공식 원문 · 통합본 52/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 15 — 제65조 전문

인민 무력은 조국과 인민, 당과 국가에 절대 충성하며, 조국의 독립·주권·통일·영토 보전, 국가안보와 사회 질서·안전을 지키고, 인민·당·국가와 사회주의 체제를 지키며, 전 인민과 함께 나라를 건설하고 국제적 의무를 이행할 임무를 진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Lực lượng vũ trang nhân dân	주어 — 꾸밈말이 뒤	인민 무력은
tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân,	trung thành với — ~에 충성하다	조국과 인민
với Đảng và Nhà nước,	với + 둘째 대상	당과 국가에 절대 충성하며
có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền,	có nhiệm vụ + 동사 — 임무가 있다	독립·주권
thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc,	목적어 열거 — toàn vẹn lãnh thổ(영토 보전)	통일·조국의 영토 보전
an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội;	목적어 열거 끝	국가안보와 사회 질서·안전을 지키고

bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước	둘째 bảo vệ	인민·당·국가와
và chế độ xã hội chủ nghĩa;	và + 마지막 목적어	사회주의 체제를 지키며
cùng toàn dân xây dựng đất nước	cùng + 사람 — ~와 함께	전 인민과 함께 나라를 건설하고
và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.	và + 마지막 동사	국제적 의무를 이행할 임무를 진다

문형

A có nhiệm vụ B

A는 B할 임무가 있다

1. nhiệm vụ = 임무. có nhiệm vụ + 동사 = ~할 임무가 있다.
2. 할 일이 여럿이면 쌍반점(;)으로 동사구를 잇는다.
3. 기관의 권한은 có quyền, 의무는 có nghĩa vụ, 임무는 có nhiệm vụ로 가른다.

Tòa án có nhiệm vụ bảo vệ công lý.
법원은 정의를 지킬 임무가 있다.

Chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ.
우리는 영토를 지킬 임무가 있다.

한국이라면? ≠ 영토 · 대한민국헌법 제3조

한국은 「대한민국의 영토는 한반도와 그 부속도서로 한다」로 땅의 범위를 지명으로 정한다. 베트남은 지명 없이 육지·섬·해역·공역이라는 공간 종류를 늘어놓고, 독립·주권·통일과 함께 국가의 성격으로 적는다.

---

12. chế độ 制度 제도 /tɕe˧˦ ɗo˧˨ʔ/ 제도, 체제 ★★

읽는 법 chế — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ˊ) · độ — 끝소리 없음, 성조 nặng(점 ˨)

制 제 → chế, 度 도 → độ. 한자는 제도이고, 뜻은 한국어보다 넓다. chế độ xã hội chủ nghĩa는 사회주의 체제, chế độ tập thể는 합의제(제95조 1항), 아래 chế độ nghỉ ngơi는 휴식 제도다. 「급여·처우」라는 뜻으로도 쓴다(chế độ ưu đãi 우대 처우).

쉬운 예

Đây là một chế độ mới.

이것은 새 제도다.

실무 예

Hàn Quốc có chế độ bồi thẩm đoàn không?

한국에는 배심 제도가 있습니까?

원문

> Người làm công ăn lương được bảo đảm các điều kiện làm việc công bằng, an toàn; được hưởng lương, chế độ nghỉ ngơi. — Hiến pháp 2013 Điều 35 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 52/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 9
>
> 임금 노동자는 공정하고 안전한 노동 조건을 보장받고, 임금과 휴식 제도를 누린다.

문형

A được bảo đảm B

A는 B를 보장받는다

1. bảo đảm(保擔) = 보장하다. được이 앞에 오면 「보장받다」 다.
2. B 자리에 보장받는 내용이 명사로 온다.
3. 둘째 이익은 쌍반점(;) 뒤에 được + 동사로 잇는다.

Quyền này được bảo đảm theo Hiến pháp.

이 권리는 헌법에 따라 보장된다.

Bị cáo được bảo đảm quyền bào chữa.

피고인은 변호권을 보장받는다.

문법 được — 이익의 수동 · được hưởng — 「누린다」

~~Người làm công ăn lương bị hưởng lương.~~ (부자연)

Người làm công ăn lương được hưởng lương.

hưởng(누리다)은 이익이라 법전은 được과 짝을 짓는다. 이 조문은 được bảo đảm(보장받다)과 được hưởng(누리다)을 쌍반점으로 나란히 둔다. 여섯 법전에 bị hưởng은 한 번도 나오지 않는다. 누리는 일을 불이익처럼 말하는 꼴이라 어색하다.

한국이라면? ≠ 근로조건 · 대한민국헌법 제32조

한국은 「근로조건의 기준은 인간의 존엄성을 보장하도록 법률로 정한다」 로 입법 위임을 한다. 베트남은 임금 노동자가 공정·안전한 노동 조건과 임금·휴식 제도를 누린다고 헌법에 직접 적는다.

---

13. thường vụ 常務 상무 /tʰɨə̯ŋ˩ vu̯ʔ˩/

상무(常務) — Ủy ban thường vụ Quốc hội 국회상무위원회 ★★

읽는 법 thường — 끝소리 -ng, 성조 huyền(내림 `) · vụ — 끝소리 없음, 성조 nặng(점 ̣)

常 상 → thường, 務 무 → vụ. 「늘 맡아 보는 일」이다. Ủy ban thường vụ Quốc hội(국회상무위원회)는 국회가 1년에 두 번 회기를 여는 사이 국회 일을 맡는 상설 기관이다. 국회의장·부의장·위원으로 이루어지고, 법률에 버금가는 법령(pháp lệnh)을 만들고 헌법·법률을 해석한다(제74조 2호).

쉬운 예

Ủy ban thường vụ Quốc hội đã họp.

국회상무위원회가 회의를 열었다.

실무 예

Ủy ban thường vụ Quốc hội có quyền giải thích luật không?

국회상무위원회에 법률을 해석할 권한이 있습니까?

원문

> Ủy ban thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội. –
>
> Hiến pháp 2013 Điều 73 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 52/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 18
>
> 국회상무위원회는 국회의 상설 기관이다.

문형

A là cơ quan thường trực của B

A는 B의 상설 기관이다

1. thường trực = 상설·상근. 늘 자리를 지킨다는 뜻이다.
2. cơ quan + 꾸밈말 + của + 소속.
3. 기관을 정의하는 가장 짧은 꼴이다.

Đây là cơ quan thường trực của Ủy ban.

이것은 위원회의 상설 기관이다.

Văn phòng Quốc hội là cơ quan giúp việc của Quốc hội.

국회사무처는 국회의 보좌 기관이다.

한국이라면? + 국회상무위원회

회기 사이에 국회를 대신해 법령을 만들고 헌법·법률을 해석하는 국회 상설 기관은 한국 헌법에 없다. 한국에서 헌법 해석의 최종 판단은 헌법재판소가, 법률 해석의 최종 판단은 대법원이 재판으로 한다.

---

14. thống nhất 統一 통일 /tʰəwŋ˧˥ ɲət˧˥/ **통일(된), 하나인** ★★★

읽는 법 thống — 끝소리 -ng, 성조 sắc(올림 ´) · nhất — 끝소리 -t(입성), 성조 sắc(올림 ´)

統 통 → thống, 一 일 → nhất(ㄹ → -t, 입성이라 sắc). 한국어 통일은 거의 남북 통일을 뜻하지만 베트남 헌법에서는 「하나로 된·일원적인」이다. 국토의 통일(제1조), 국가권력의 일원성(아래 제

2조 3항), 국가의 통일 관리(thống nhất quản lý, 제55조 1항)에 같은 낱말이 쓰인다.

쉬운 예

Việt Nam thống nhất năm 1975.

베트남은 1975년에 통일되었다.

실무 예

Quyền lực nhà nước là thống nhất nghĩa là gì?

국가권력이 하나라는 것은 무슨 뜻입니까?

원문

> Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. — Hiến pháp 2013 Điều 2 khoản 3 · 공식 원문 · 통합본 52/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 2
>
> 국가권력은 하나이고, 입법권·행정권·사법권을 행사할 때 국가기관 사이에 분담·협력·통제가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Quyền lực nhà nước là thống nhất,	là + 형용사 — 조문의 격식 있는 서술	국가권력은 하나이고
có sự phân công, phối hợp, kiểm soát	có sự + 동사 셋 — 명사화	분담·협력·통제가 있다
giữa các cơ quan nhà nước	giữa + các — ~ 사이에	국가기관 사이에
trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.	trong việc + 동사 — ~하는 일에서	입법권·행정권·사법권을 행사할 때

문형

có sự A giữa B

B 사이에 A가 있다

1. sự + 동사 = 명사화. sự phân công = 분담.
2. có sự … = ~이 있다. 동사를 명사로 바꿔 존재를 말한다.
3. giữa + 복수 명사(các …) = ~ 사이에.

Có sự phối hợp giữa Tòa án và Viện kiểm sát.

법원과 검찰원 사이에 협력이 있다.

> Có sự khác nhau giữa hai hệ thống pháp luật.
> 두 법체계 사이에 차이가 있다.

한국이라면? ≠ 통일 · 대한민국헌법 제4조

한국 헌법의 통일은 「대한민국은 통일을 지향하며」처럼 앞으로 이룰 국토 통일이다. 베트남 헌법의 thống nhất은 이미 하나인 상태를 말하고, 국가권력에도 쓴다. 권력을 셋으로 나누지 않는다는 뜻이다(한국이라면? A2).

---

15. # lập pháp 立法 입법 /lə̰ʔp˨˩ faːp˦˥/ **입법** ★★★

읽는 법 lập — 끝소리 -p(입성), 성조 nặng(점 ̣) · pháp — 끝소리 -p(입성), 성조 sắc(올림 ´)

立 립 → lập(ㅂ → -p, 입성이라 nặng), 法 법 → pháp. 한국어는 두음법칙으로 「입」이지만 본음의 ㄹ이 l로 남았다. 아래 제69조는 국회의 권한을 quyền lập hiến(헌법 제정권), quyền lập pháp(입법권), 중요 사항 결정, giám sát tối cao(최고 감독) 넷으로 요약한다.

쉬운 예

Quốc hội có quyền lập pháp.
국회는 입법권을 가진다.

실무 예

Ở Hàn Quốc, cơ quan nào có quyền lập pháp?
한국에서는 어느 기관이 입법권을 가집니까?

원문

> Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. — Hiến pháp 2013 Điều 69 · 공식 원문 · 통합본 52/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 16 — 제69조 전문
>
> 국회는 인민의 가장 높은 대표 기관이자 베트남 사회주의공화국의 가장 높은 국가권력 기관이다. 국회는 헌법 제정권과 입법권을 행사하고, 나라의 중요한 문제를 결정하며, 국가의 활동을 최고로 감독한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân,	là cơ quan + 꾸밈말 + cao nhất	국회는 인민의 가장 높은 대표 기관이자

cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất	둘째 정의 — 쉼표로 나란히	가장 높은 국가권력 기관이다
của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.	của + 국호	베트남 사회주의공화국의
Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp,	thực hiện + 권한 열거	국회는 헌법 제정권과 입법권을 행사하고
quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước	둘째 동사	나라의 중요한 문제를 결정하며
và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.	và + 셋째 동사 — giám sát(감독)	국가의 활동을 최고로 감독한다

문형

A thực hiện quyền B

A는 B권을 행사한다

1. thực hiện = 실행하다·행사하다.
2. quyền + 꾸밈말 = ~권. quyền lập pháp = 입법권.
3. 권한이 여럿이면 쉼표로 이어 늘어놓는다.

Chính phủ thực hiện quyền hành pháp.
정부는 행정권을 행사한다.

Tòa án nhân dân thực hiện quyền tư pháp.
인민법원은 사법권을 행사한다.

문법 어순 — cao nhất · cơ quan … cao nhất — 「가장 높은 기관」

~~Quốc hội là cơ quan cao nhất đại biểu của Nhân dân.~~ (비문)

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân.

cơ quan + 무슨 기관(đại biểu) + cao nhất + của 소속 순서다. cao nhất은 기관의 종류를 다 말한 뒤에 오고, của가 맨 뒤다. 「가장 높은」을 종류 앞에 끼우면 비문이다.

한국이라면? ≠ 국정감사 · 대한민국헌법 제61조

한국 국회는 「국정을 감사하거나 특정한 국정사안에 대하여 조사할 수 있으며」 입법권을 가진 한 권력이다. 베트남 국회는 가장 높은 국가권력 기관으로서 헌법 제정권까지 행사하고, 국가 활동 전체를 최고로 감독한다.

16. # hành pháp 行法 행법 /hạjŋˌ faːpˀ/ **행정(권) — quyền hành pháp** ★★

읽는 법 hành — 끝소리 -nh, 성조 huyền(내림 ˋ) · pháp — 끝소리 -p(입성), 성조 sắc(올림 ˊ)

行 행 → hành(ㅐ 뒤 ㅇ → -nh), 法 법 → pháp. 한자로는 「법을 행함」 이고 한국어의 행정권 자리다. 한국어 「행정」 에 해당하는 hành chính도 따로 있다. cơ quan hành chính nhà nước은 국가행정 기관이다. 입법·행정·사법을 lập pháp·hành pháp·tư pháp 세 짝으로 외운다.

쉬운 예

Chính phủ là cơ quan hành pháp.

정부는 행정 기관이다.

실무 예

Ở Hàn Quốc, ai đứng đầu cơ quan hành pháp?

한국에서는 누가 행정부의 수반입니까?

원문

> Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. — Hiến pháp 2013 Điều 94 · 공식 원문 · 통합본 52/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 25 — 제94조 전문
>
> 정부는 베트남 사회주의공화국의 가장 높은 국가행정 기관으로서 행정권을 행사하며, 국회의 집행 기관이다. 정부는 국회에 책임을 지고 국회, 국회상무위원회, 국가주석에게 업무를 보고한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất	là cơ quan + 꾸밈말 + cao nhất	정부는 가장 높은 국가행정 기관으로서
của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,	của + 국호	베트남 사회주의공화국의
thực hiện quyền hành pháp,	동사구 — 주어 생략	행정권을 행사하며
là cơ quan chấp hành của Quốc hội.	둘째 정의 — chấp hành(집행)	국회의 집행 기관이다
Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội	chịu trách nhiệm trước	정부는 국회에 책임을 지고

và báo cáo công tác trước Quốc hội,	và + 둘째 동사	국회
Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.	보고 받는 기관 열거	국회상무위원회, 국가주석에게 업무를 보고한다

문형

A là cơ quan chấp hành của B

A는 B의 집행 기관이다

1. chấp hành = 집행하다. cơ quan chấp hành = 집행 기관.
2. 한 문장에 정의를 쉼표로 둘 이상 늘어놓을 수 있다.
3. 둘째 정의 앞에 다시 là를 둔다.

Ủy ban nhân dân là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân.
인민위원회는 인민회의의 집행 기관이다.

Cơ quan này là cơ quan chấp hành của Chính phủ.
이 기관은 정부의 집행 기관이다.

한국이라면? ≠ 행정권 · 대한민국헌법 제66조

한국은 「행정권은 대통령을 수반으로 하는 정부에 속한다」. 베트남 정부도 행정권을 행사하지만, 스스로 국회의 집행 기관(cơ quan chấp hành của Quốc hội)이고 국회와 국회상무위원회, 국가주석에게 보고한다. 행정권이 독립한 한 권력이 아니라 국회 아래에 있다.

---

17. # giám sát 監察 감찰 /zaːm˧˦ saːt˧˦/ **감독(하다) — 한국어 감찰과 다르다** ★★★

읽는 법 giám — 끝소리 -m, 성조 sắc(올림 ˊ) · sát — 끝소리 -t(입성), 성조 sắc(올림 ˊ)

가짜 친구 · 한국어 **감찰(監察 — 비위 조사)**과 뜻 다름

監 감 → giám, 察 찰 → sát(ㄹ → -t). 한국 한자음으로 감찰이지만 뜻은 감독이다(가짜 친구 코너). 국회의 giám sát tối cao(최고 감독, 제69조), 인민회의의 지방 감독(제113조 2항), 아래처럼 정당도 인민의 감독을 받는다. 수동은 chịu sự giám sát của …(~의 감독을 받다)다.

쉬운 예 Quốc hội giám sát hoạt động của Chính phủ.
국회는 정부의 활동을 감독한다.

실무 예 Cơ quan nào giám sát việc thi hành Hiến pháp?
어느 기관이 헌법의 시행을 감독합니까?

원문

Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình. — Hiến pháp 2013 Điều 4 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 52/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 2

베트남 공산당은 인민과 긴밀히 결합하고, 인민에게 봉사하며, 인민의 감독을 받고, 자기의 결정에 관하여 인민에게 책임을 진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân,	주어 + 동사구 ① — gắn bó với(결합하다)	베트남 공산당은 인민과 긴밀히 결합하고
phục vụ Nhân dân,	동사구 ②	인민에게 봉사하며
chịu sự giám sát của Nhân dân,	chịu sự + 동사 + của — 수동의 뜻	인민의 감독을 받고
chịu trách nhiệm trước Nhân dân	동사구 ④	인민에게 책임을 진다
về những quyết định của mình.	về + những + 명사	자기의 결정에 관하여

문형

A chịu sự B của C

A는 C의 B를 받는다

1. chịu = 받다·지다. 뒤에 명사가 온다.
2. sự + 동사 = 명사화. sự giám sát = 감독.
3. của + 행위자를 맨 뒤에 둔다.

Đại biểu Quốc hội chịu sự giám sát của cử tri.
국회의원은 선거민의 감독을 받는다.

Cơ quan này chịu sự quản lý của Bộ Tư pháp.
이 기관은 법무부의 관리를 받는다.

문법 chịu sự … của · chịu sự giám sát của — 「~의 감독을 받다」

~~chịu giám sát sự của Nhân dân~~ (비문)

chịu sự giám sát của Nhân dân

sự + 동사가 명사(감독)가 되고, chịu(받다)가 그 명사를 목적어로 받는다. 누구의 감독인지는 của + 명사로 맨 뒤에 붙인다. bị·được 없이 수동의 뜻을 내는 꼴이다. chịu sự lãnh đạo của(~의 영도를 받다)도 같다.

한국이라면? ≠ 감찰 · 대한민국헌법 제97조

한국 감사원은 「행정기관 및 공무원의 직무에 관한 감찰」을 한다. 공무원의 비위를 살피는 좁은 뜻이다. 베트남 giám sát은 국회·인민회의·인민이 국가기관과 정당의 활동 전반을 지켜보는 감독이다.

---

18. # đặc xá 特赦 특사 /ɗa̰ʔkˌ saː1/ **특사(특별사면)** ★★

읽는 법 đặc — 끝소리 -c(입성), 성조 nặng(점 ̣) · xá — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ́)

特 특 → đặc(ㄱ → -c, 입성이라 nặng), 赦 사 → xá. 한자도 뜻도 특사다. 국가주석이 결정한다(아래 제88조 3호). 일반사면에 해당하는 đại xá(大赦 대사)는 국회가 결정하고(제70조 11호) 국가주석은 공포만 한다. 형법은 대사가 있으면 형사책임을 면제한다(11장 형법 제29조 1항 b호).

쉬운 예

Năm nay có đặc xá không?

올해 특사가 있습니까?

실무 예

Ai có quyền quyết định đặc xá?

누가 특사를 결정할 권한을 가집니까?

원문

> Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán các Tòa án khác, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định đặc xá; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, công bố quyết định đại xá; — Hiến pháp 2013 Điều 88 khoản 3 · 공식 원문 · 통합본 52/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 23 — 제88조 3호. 머리 문장 「Chủ tịch nước có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:」에 이어지는 열거의 셋째
>
> (국가주석의 임무와 권한) 3. 최고인민법원장·최고인민검찰원장의 선출·면임·파면을 국회에 제의하고, 국회 결의에 근거하여 최고인민법원 판사를 임명·면임·해임하며, 최고인민법원 부

원장, 그 밖의 법원 판사, 최고인민검찰원 부원장·검찰관을 임명·면임·해임하고, 특사를 결정하며, 국회 결의에 근거하여 대사 결정을 공포한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm	주어 없는 동사 — 권한 열거	국회에 선출·면임·파면을 제의하고
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao,	목적어 ①	최고인민법원장
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;	목적어 ②	최고인민검찰원장의
căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội,	căn cứ vào — ~에 근거하여	국회 결의에 근거하여
bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức	동사 셋	임명·면임·해임하며
Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;	목적어	최고인민법원 판사를
bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức	동사 셋 반복	임명·면임·해임하고
Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao,	목적어 ①	최고인민법원 부원장
Thẩm phán các Tòa án khác, Phó Viện trưởng,	목적어 ②③	그 밖의 법원 판사, 부원장
Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao;	목적어 ④	최고인민검찰원 검찰관을
quyết định đặc xá;	quyết định + 명사 — 특사 결정	특사를 결정하며
căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội,	다시 căn cứ vào	국회 결의에 근거하여

công bố quyết định đại xá;	công bố(공포하다) + 명사	대사 결정을 공포한다

문형

căn cứ vào A, B

A에 근거하여 B한다

1. căn cứ(根據) vào + 명사 = ~에 근거하여.
2. 쉼표 뒤에 실제 행위(동사)가 온다.
3. 판결 주문의 첫머리도 Căn cứ …로 시작한다(16장).

Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch nước công bố quyết định đại xá.
국회 결의에 근거하여 국가주석은 대사 결정을 공포한다.

Căn cứ vào chứng cứ, Tòa án kết luận như sau.
증거에 근거하여 법원은 다음과 같이 결론짓는다.

한국이라면? ≠ 사면 · 대한민국헌법 제79조

한국은 「대통령은 법률이 정하는 바에 의하여 사면 · 감형 또는 복권을 명할 수 있다」 고 하고 「일반사면을 명하려면 국회의 동의를 얻어야 한다」 . 베트남은 특사를 국가주석이, 대사(일반사면)를 국회가 직접 결정한다.

한국이라면? — 헌법과 국가 기구

「 = 」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「 + 」 한쪽에만 있다. 베트남 쪽은 헌법 통합본 52/VBHN-VPQH(2025), 한국 쪽은 2026. 10. 28. 현행 조문이다. 한국 제도는 2026. 10. 현재 (재판소원 2026. 3. 12. 시행 반영).

	베트남	한국	차이
≠	Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát	권력분립 (대한민국 헌법 제66조 제4항)	베트남 헌법 제2조 3항. 권력은 하나이고 기관끼리 나누어 맡는다. 한국은 「행정권은 대통령을 수반으로 하는 정부에 속한다」 처럼 세 권력을 서로 다른 기관에 귀속시킨다(명제 A2).

+	Cơ chế bảo vệ Hiến pháp do luật định	헌법재판소 (대한민국헌법 제111조)	베트남 헌법 제119조 2항은 헌법 보호 책임을 국회부터 인민 전체까지 나열하고 제도는 법률에 맡긴다. 헌법재판소는 없다. 한국 헌법재판소는 「법원의 제청에 의한 법률의 위헌여부 심판」 부터 헌법소원까지 맡는다(F1).
≠	Thực hiện quyền giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội	위헌법률 심판 제청 (대한민국헌법 제107조)	베트남 헌법 제70조 2호. 헌법 준수의 최고 감독은 국회다. 한국은 「법률이 헌법에 위반되는 여부가 재판의 전제가 된 경우에는 법원은 헌법재판소에 제청하여」 판단을 받는다(F2).
≠	Bãi bỏ văn bản ... trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội	명령·규칙 심사 (대한민국헌법 제107조 제2항)	베트남에서 헌법에 어긋나는 하위 문서를 폐지하는 것은 국회(제70조 10호)·국회상무위원회(제74조 4호)다. 사법 장(제102~105조)에는 법원의 위헌 판단·제청 조문이 없다. 한국은 「대법원은 이를 최종적으로 심사할 권한을 가진다」 (F3).
≠	nếu có yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ... thì Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xem xét lại quyết định đó	재판소원 (헌법재판소법 제68조 제3항)	베트남에는 재판에 대한 헌법적 구제가 없다. 대법원 판사회의 결정도 국회상무위원회 요구 등이 있으면 같은 판사회의가 다시 본다(민사소송법 제358조 1항). 한국은 2026. 3. 12.부터 「확정된 재판을 그 대상으로 하며」 세 경우에 한정해 청구할 수 있다(F4·D10).
≠	Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước	대통령 (대한민국헌법 제66조)	베트남 헌법 제86조·제87조. 국가주석은 국가원수이지만 국회가 국회의원 가운데서 뽑고 정부의 수반이 아니다. 한국 대통령은 「국가의 원수」 이면서 행정권의 수반이다.
≠	Thủ tướng Chính phủ là người đứng đầu Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Quốc hội	국무총리 (대한민국헌법 제86조)	베트남 헌법 제95조 2항·제98조. 수상은 국회가 뽑는 정부의 수장이다. 한국 국무총리는 「국회의 동의를 얻어 대통령이 임명한다」 .
≠	Hiến pháp được thông qua khi có ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành	헌법 개정 (대한민국헌법 제130조)	베트남 헌법 제120조 4항. 국회 재적 3분의 2 찬성으로 확정되고, 국민투표는 국회가 정할 때만 한다. 한국은 국회 의결 뒤 「국민투표에 붙여」 반드시 국민의 찬성을 얻어야 한다.

≠	Nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội là năm năm	국회의원 임기 (대한민국헌법 제42조)	베트남 헌법 제71조 1항. 한 기의 국회는 5년이고, 국가주석과 정부의 임기도 국회 임기를 따른다(제87조·제97조). 한국은 「국회의원의 임기는 4년으로 한다」.
≠	quyết định đặc xá; … công bố quyết định đại xá	사면 (대한민국헌법 제79조)	베트남 헌법 제88조 3호·제70조 11호. 특사는 국가주석, 대사는 국회가 결정한다. 한국은 대통령이 사면하고 「일반사면을 명하려면 국회의 동의를 얻어야 한다」.
+	Ra pháp lệnh về những vấn đề được Quốc hội giao; giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh	국회상무위원회의 헌법 해석 — 대응 기관 없음	베트남 헌법 제74조 2호. 국회상무위원회가 헌법·법률을 해석한다. 한국에는 국회 안에 이런 권한을 가진 기관이 없고, 헌법 해석의 최종 판단은 헌법재판소가 재판으로 한다.

가짜 친구 · giám sát 監察 — 감찰이 아니라 감독

giám sát을 한국 한자음으로 읽으면 감찰(監察)이다. 한국어 감찰은 공무원의 비위를 살피는 일이다(감사원의 직무감찰). 베트남 헌법의 giám sát은 그보다 훨씬 넓은 감독이다.

국회는 국가 활동 전체를 giám sát tối cao(최고 감독)한다(제69조). 인민회의는 지방에서 헌법·법률 준수를 감독하고(아래 조문), 국회의원은 선거민의 감독을 받는다(제79조 2항).

감독에 가까운 말이 셋 더 있다. kiểm sát(檢察)은 검찰원의 법 준수 감독이고(6장), giám đốc(監督)은 상급 법원이 하급 법원의 확정 재판을 다시 보는 감독심 giám đốc thẩm에 쓴다(17장). thanh tra는 행정 기관이 하는 검사·감사다.

그래서 cơ quan giám sát을 「감찰 기관」으로 옮기면 범위가 좁아진다. 맥락에 따라 「감독 기관」으로 옮긴다.

> Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân. — Hiến pháp 2013 Điều 113 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 52/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 32
>
> 인민회의는 법률로 정하는 지방의 사항을 결정하고, 지방에서 헌법과 법률을 준수하는지와 인민회의 결의를 이행하는지를 감독한다.

요령 giám sát = 감독. 검찰원의 감독은 kiểm sát, 감독심은 giám đốc thẩm.

전칭·복수 — mọi·các·những·mỗi

mọi는 「모든(빠짐없이)」, các은 정해진 범위의 「~들(전부)」, những은 꾸밈말이나 맥락이 범위를 정하는 「~들」, mỗi는 「각(하나하나)」이다. 넷 다 명사 앞에 오고 서로 겹쳐 쓰지 않는다. 구별은 헌법 조문 용례에서 본 경향이다.

- 기본권 장은 두 주어로 문장을 연다. Mọi người có quyền …(모든 사람은 …할 권리가 있다)과 Công dân có quyền …(공민은 …). 앞은 국적과 무관하게 사람이면 누구나, 뒤는 국적자다(제17조 1항).
- mọi는 빠짐없음을 강조한다. mọi người, mọi hành vi(제11조 2항), mọi văn bản(제119조 1항). 술어 앞에 đều(다)가 함께 오는 일이 많다 — Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật(제16조 1항).
- các은 이미 정해진 무리를 통째로 가리킨다. các cơ quan nhà nước(국가기관들, 제2조 3항), các Bộ trưởng(장관들, 제95조 1항). 한국어로는 「들」을 빼고 옮겨도 된다.
- những은 뒤에 꾸밈말이 붙어 범위를 정할 때 자주 보인다. những quyết định của mình(자기의 결정들, 제4조 2항), những vấn đề được Quốc hội giao(국회가 맡긴 사항들, 제74조 2호).
- mỗi는 하나씩 떼어 본다. mỗi khóa Quốc hội(국회 각 기, 제71조 1항), mỗi năm(해마다, 제83조 2항). 「해마다·달마다」 같은 주기는 mỗi로 말한다.

표로 보기

꼴	헌법 보기	뜻
mọi + 명사	Mọi người có nghĩa vụ nộp thuế theo luật định.	모든 사람은 법률에 따라 세금을 낼 의무가 있다 (제47조)
mọi … đều	Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.	모든 사람은 법 앞에 평등하다 (제16조)
Công dân có quyền …	Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập.	공민은 학습할 권리와 의무가 있다 (제39조)
các + 명사	các cơ quan nhà nước	국가기관들 (제2조)
những + 명사 + 꾸밈말	những vấn đề được Quốc hội giao	국회가 맡긴 사항들 (제74조)
mỗi + 명사	Nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội là năm năm.	국회 각 기의 임기는 5년이다 (제71조)

mỗi + 시간	Quốc hội họp mỗi năm hai kỳ.	국회는 해마다 두 차례 회기를 연다 (제83조)

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác

mọi + người — 모든 사람(국적 불문) / có nghĩa vụ — 의무가 있다 / tôn trọng — 존중하다 / quyền của người khác — 다른 사람의 권리

모든 사람은 다른 사람의 권리를 존중할 의무가 있다.

Nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội là năm năm

Nhiệm kỳ — 임기 / của mỗi khóa Quốc hội — mỗi + khóa — 각 기(期)의 / là — ~이다 / năm năm — 다섯 해 — 앞 năm은 숫자 5, 뒤 năm은 해

국회 각 기의 임기는 5년이다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Mọi các cơ quan nhà nước~~	Mọi cơ quan nhà nước / Các cơ quan nhà nước	mọi와 các을 겹쳐 쓰지 않는다. 하나만 고른다.
~~Các người có quyền sống.~~	Mọi người có quyền sống.	các người는 구어에서 상대를 낮춰 부르는 2인칭 복수(「너희들」)로 쓰인다. 「모든 사람」은 mọi người다.
~~Quốc hội họp mọi năm hai kỳ.~~	Quốc hội họp mỗi năm hai kỳ.	헌법은 주기(해마다)를 mỗi로 말한다(제83조 2항). mọi năm은 「예년(여느 해)」 쪽으로 읽혀 어색하다.
~~mỗi những khóa Quốc hội~~	mỗi khóa Quốc hội	mỗi는 하나씩 떼어 보는 말이라 복수 표지 những과 함께 쓰지 않는다.

말해 보기 — 국가 기구를 물을 때

교류 자리에서 상대 나라의 국가 기구와 헌법을 물을 때 쓰는 짧은 문장.

Ai là người đứng đầu Nhà nước Việt Nam?

베트남의 국가원수는 누구입니까?

Chủ tịch nước do ai bầu?

국가주석은 누가 선출합니까?

Ở Hàn Quốc, Tổng thống là người đứng đầu Nhà nước và Chính phủ.
한국에서는 대통령이 국가원수이자 정부의 수반입니다.

Quốc hội Việt Nam họp mỗi năm mấy kỳ?
베트남 국회는 해마다 회기를 몇 번 엽니까?

Việc sửa đổi Hiến pháp cần bao nhiêu phiếu?
헌법 개정에는 몇 표가 필요합니까?

Ở Hàn Quốc, việc sửa đổi Hiến pháp phải được trưng cầu ý dân.
한국에서 헌법 개정은 국민투표를 거쳐야 합니다.

따라 말하기 — 헌법 열 문장

이 장 표제어와 문법 코너의 mọi·mỗi가 든 짧은 헌법 조문을 따라 말한다.

Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.
모든 사람은 법 앞에 평등하다. (헌법 제16조)

Mọi người có nghĩa vụ nộp thuế theo luật định.
모든 사람은 법률이 정하는 바에 따라 세금을 낼 의무가 있다. (제47조)

Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập.
공민은 학습할 권리와 의무가 있다. (제39조)

Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân.
공민의 권리는 공민의 의무와 떨어지지 않는다. (제15조)

Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác.
모든 사람은 다른 사람의 권리를 존중할 의무가 있다. (제15조)

Công dân Việt Nam không thể bị trục xuất, giao nộp cho nhà nước khác.
베트남 공민은 추방되거나 다른 국가에 인도되지 않는다. (제17조)

Nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội là năm năm.
국회 각 기의 임기는 5년이다. (제71조)

Quốc hội họp công khai.
국회는 공개로 회의한다. (제83조)

Mọi hành vi vi phạm Hiến pháp đều bị xử lý.

헌법을 위반하는 모든 행위는 처리된다. (제119조)

Hiến pháp được thông qua khi có ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

헌법은 국회의원 총수의 3분의 2 이상이 찬성하면 통과된다. (제120조)

확인 문제 8

1. 베트남 헌법에서 giám sát의 뜻에 가장 가까운 것은?

- 공무원 비위 감찰
- **감독**
- 회계검사
- 검찰

giám sát(監察)은 감독이다. 국회의 giám sát tối cao(최고 감독, 제69조). 한국어 감찰처럼 좁지 않다.

2. 베트남 정부(Chính phủ)의 수장은?

- Chủ tịch nước
- **Thủ tướng Chính phủ**
- Chủ tịch Quốc hội
- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

제95조 2항. Thủ tướng Chính phủ là người đứng đầu Chính phủ. 국가주석은 국가원수이지만 정부의 수장이 아니다.

3. 베트남 헌법 제2조 3항이 말하는 국가권력의 성격은?

셋으로 나뉜다

하나이고 기관끼리 나누어 맡는다

국가주석에게 집중된다

법원이 최종 판단한다

Quyền lực nhà nước là thống nhất — 권력은 하나이고, 입법·행정·사법 행사에서 분담·협력·통제가 있다.

4. 베트남에서 법령(pháp lệnh)을 만들고 헌법·법률을 해석하는 기관은?

Tòa án nhân dân tối cao

Chính phủ

Ủy ban thường vụ Quốc hội

Viện kiểm sát nhân dân tối cao

제74조 2호. 국회상무위원회(Ủy ban thường vụ Quốc hội)다. 베트남에는 헌법재판소가 없다.

5. 「국회는 해마다 두 차례 회기를 연다」를 헌법 조문의 꼴대로 옮긴 것은?

Quốc hội họp mọi năm hai kỳ.

Quốc hội họp mỗi năm hai kỳ.

Quốc hội họp các năm hai kỳ.

Quốc hội họp những năm hai kỳ.

헌법은 주기를 mỗi로 쓴다(제83조 2항). mọi năm은 「예년」 쪽으로 읽혀 어색하다.

6. 베트남에서 대사(đại xá, 일반사면)를 결정하는 기관은?

- 국가주석
- **국회**
- 수상
- 최고인민법원

제70조 11호 Quyết định đại xá는 국회의 권한이다. 국가주석은 특사(đặc xá)를 결정하고 대사는 공포만 한다(제88조 3호).

7. 「국회의원」을 베트남어로 바르게 쓴 것은?

- Quốc hội đại biểu
- **đại biểu Quốc hội**
- đại diện Quốc hội
- ủy viên Quốc hội

중심 명사 đại biểu(대표)가 앞, Quốc hội가 뒤다. đại diện은 「대리·대표하다」라는 동사로 주로 쓴다.

8. 2025년 결의 203/2025/QH15로 바뀐 베트남 지방 행정 단위의 급수는?

- 4급
- 3급
- **2급**
- 1급

새 제110조 1항 — 성·중앙직할시와 그 아래 단위의 2급. 현급은 2025. 7. 1.에 활동을 끝냈다.

2부 법의 언어 · 제14장

행정법·행정소송

장면 — 행정사건은 어느 법원으로 가는가

한·베 법관 교류 자리. 한국 법관이 2025년 개편 뒤의 행정사건 관할과 제소기간을 묻는다.

한국 법관 Ở Việt Nam, vụ án hành chính do tòa án nào giải quyết?
베트남에서는 행정사건을 어느 법원이 처리합니까?

베트남 법관 Từ năm 2025, Tòa án nhân dân khu vực giải quyết theo thủ tục sơ thẩm.
2025년부터는 구역인민법원이 1심으로 처리합니다.

한국 법관 Người dân có phải khiếu nại trước khi khởi kiện không?
국민은 소송을 내기 전에 이의를 거쳐야 합니까?

베트남 법관 Không bắt buộc. Họ có thể khởi kiện ngay.
반드시 그런 것은 아닙니다. 바로 소를 낼 수도 있습니다.

일반 행정결정·행위의 원칙이다(행정소송법 제115조 제1항). 선거인명부 소송은 먼저 이의를 거쳐야 한다(같은 조 제3항).

한국 법관 Ở Hàn Quốc cũng vậy, nhưng thời hạn khởi kiện ngắn hơn.
한국도 그렇습니다만 제소기간이 더 짧습니다.

한국도 행정심판 임의주의가 원칙이고, 다른 법률이 재결을 거치게 하면 그에 따른다(행정소송법 제18조 제1항 단서). 제소기간은 안 날부터 90일이다(제20조).

베트남 법관 Ở Việt Nam, thời hiệu khởi kiện thường là một năm.
베트남에서는 제소기간이 대개 1년입니다.

베트남 행정법을 읽을 때 손에 쥘 법률은 둘이다. 하나는 행정소송법(Luật Tố tụng hành chính 訴訟行政 — 행정 소송에 관한 법, 93/2015/QH13)이고, 다른 하나는 행정위반처리법(Luật Xử lý vi phạm hành chính — 행정 위반의 처리에 관한 법, 15/2012/QH13)이다. 앞의 법은 국민이 행정기관을 상대로 법원에 내는 소송을, 뒤의 법은 행정기관이 국민에게 과하는 제재를 다룬다. 소송의 대상은 둘로 나뉜다. 문서로 하는 행정결정(quyết định hành chính)과, 하거나 하지 않는 행정행위(hành vi hành chính)다. 한국 행정법 교과서의 행정행위는 오히려 앞의 것에 가깝다. 이름이 같다고 같은 것을 가리키지 않는다. 2025. 7. 1. 법원 개편과 함께 행정사건 1심은 구역인민법원 행정부로 옮겨졌다(지식재산·기술이전 행정사건은 지식재산부). 이 장의 조문은 그 개정을 반영한 통합본에서 옮겼다. 문법 코너에서는 조문을 인용하는 법 — điểm·khoản·Điều를 작은 단위부터 말하는 순서와 93/2015/QH13 같은 문서 번호 — 를 익힌다.

> **개정 · 2025. 7. 1. 시행**
>
> **2025. 7. 1. — 행정사건 1심이 구역인민법원 행정부로**

법원 개편과 함께 행정소송법도 85/2025/QH15로 고쳐졌다. 1심 관할을 정한 제31조와 성급 법원 관할을 정한 제32조가 바뀌었고, 전담부 관할을 정한 제31조의a·제32조의a가 새로 들어왔다(통합본 각주 9~12).

지금은 구역인민법원(Tòa án nhân dân khu vực) 행정부(Tòa Hành chính)가 1심을, 성급 인민법원 행정부가 항소심을 맡는다. 구역인민법원 판결에 대한 감독심·재심도 성급 법원 몫이다(제32조).

행정부가 아직 없는 구역인민법원에서는 법원장이 판사를 배정한다(제31조의a 제3항). 지식재산 행정사건은 구역인민법원 지식재산부가 맡는다(같은 조 제2항, 15장).

2025. 6. 30. 이전 판결·án lệ에는 현급 법원(cấp huyện)과 고급인민법원(cấp cao)이 나온다. 지금은 없는 법원이다(6장).

> Tòa Hành chính Tòa án nhân dân khu vực có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những khiếu kiện quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 31 của Luật này. — Luật Tố tụng hành chính 93/2015/QH13 Điều 31a khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 13/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 12 — 제31조의a 는 85/2025/QH15 로 신설(각주 10, 2025. 7. 1. 시행)
>
> 구역인민법원 행정부는 이 법 제31조 제1항부터 제7항까지 정한 소송을 1심 절차로 해결할 권한이 있다.

> Tòa Hành chính Tòa án cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục phúc thẩm những vụ án mà bản án, quyết định chưa có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân khu vực bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của Luật này. — Luật Tố tụng hành chính 93/2015/QH13 Điều 32a · 공식 원문 · 통합본 13/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 13 — 85/2025/QH15 로 신설(각주 12, 2025. 7. 1. 시행)
>
> 성급 법원 행정부는 구역인민법원의 판결·결정으로서 아직 확정되지 않은 것에 이 법에 따른 항소(kháng cáo)·항의(kháng nghị)가 있는 사건을 항소심 절차로 해결할 권한이 있다.

án lệ로 보는 행정소송 — 권한 없는 결정, 함께 심사하는 결정

án lệ(案例 — 대법원 공식 판례) 90건 가운데 행정 분야는 6건이다. 요지(Khái quát nội dung án lệ)는 상황(Tình huống án lệ)과 법적 해법(Giải pháp pháp lý) 두 칸으로 되어 있다. 아래는 해법 칸이다.

49/2021/AL은 성 인민위원회 위원장이 토지사용권 계약 분쟁을 행정결정으로 풀어 버린 사건이다. 계약 분쟁은 법원 관할이므로 그 결정은 권한 없이 한 것이라고 보았다. 원 재판은 대법원 판사회의의 감독심 결정이다.

63/2023/AL은 행정결정과 그에 따른 행정행위(강제 철거)를 함께 다투었는데 행정행위만 제소기간이 남아 있던 사건이다. 법원은 행정행위를 판단하면서 관련 행정결정의 적법성도 심사할 수 있다고 했다(행정소송법 제6조 제1항과 같은 취지).

두 án lệ의 원 재판은 옛 법원 체계에서 나왔다. 63/2023/AL의 원 재판은 다낭 고급인민법원 재판위원회 결정이다.

> Trường hợp này, Tòa án phải xác định tranh chấp hợp đồng về quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án; Chủ tịch Ủy ban nhân dân ban hành quyết định hành chính giải quyết tranh chấp đất đai là không đúng thẩm quyền.
>
> — Án lệ số 49/2021/AL · 판례 포털 스캔(대조함) · 요지 「Giải pháp pháp lý」 — 결정 594/QĐ-CA(2021. 12. 31.), 적용 2021. 12. 31. 텍스트층 PDF(OCR 아님) — track2/txt/al49.txt
>
> 이 경우 법원은 토지사용권 계약 분쟁이 법원의 해결 권한에 속한다고 보아야 하고, 인민위원회 위원장이 토지 분쟁을 해결하는 행정결정을 발한 것은 권한에 맞지 않는다.

> Trường hợp này, Toà án phải giải quyết yêu cầu khởi kiện đối với hành vi hành chính và có quyền xem xét tính hợp pháp của quyết định hành chính có liên quan đến hành vi hành chính bị khiếu kiện. — Án lệ số 63/2023/AL · 판례 포털 스캔(대조함) · 요지 「Giải pháp pháp lý」 — 결정 39/QĐ-CA(2023. 2. 24.), 적용 2023. 3. 27. 원문은 Toà(구식 자리) 그대로. 텍스트층 PDF(OCR 아님) — track2/txt/al63.txt
>
> 이 경우 법원은 행정행위에 대한 소의 청구를 해결해야 하고, 소송 대상인 행정행위와 관련된 행정결정의 적법성을 심사할 권한이 있다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật. — Luật Tố tụng hành chính 93/2015/QH13 Điều 3 khoản 3 · 공식 원문 · 통합본 13/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 2

   행정행위란 국가 행정기관 또는 국가 행정기관 안의 권한 있는 사람, 또는 국가 행정관리를 맡은 기관·조직이 법이 정한 임무·공무를 하거나 하지 않는 행위를 말한다.

2. Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy

định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính. — Luật Xử lý vi phạm hành chính 15/2012/QH13 Điều 2 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 63/VBHN-VPQH(2025) 제1분책 PDF 쪽 3

행정위반이란 개인·조직이 저지른 과책 있는 행위로서, 국가 관리에 관한 법 규정을 위반하였으나 범죄가 아니고, 법 규정에 따라 행정위반 제재를 받아야 하는 것을 말한다.

이 규칙이 뒤에 나오는 곳

규칙	다시 나오는 곳
Tòa án nhân dân khu vực·cấp tỉnh — 3급 법원	6장 「법원·검찰 조직 — 3급 체제」
헌법 제30조의 khiếu nại, tố cáo와 국가기관	13장 「헌법·국가조직」
지식재산 행정사건과 Tòa Sở hữu trí tuệ	15장 「지식재산」
tố cáo(고발)·khởi tố(입건)	12장 「형사절차」
판결 주문의 Xử phạt — 형사 판결	16장 「판례와 판결문 읽기」
án lệ 90건의 번호·적용일	부록 G

▼ 처음 보는 문법 용어 10

끝소리 음절 끝의 자음. 베트남어 끝소리 자음은 -p··t··c··ch··m··n··ng··nh 여덟이다 — pháp의 -p, án의 -n. 한국어 받침에 해당한다

첫소리 음절 첫머리의 자음 — pháp의 ph, luật의 l. 한국 한자음과의 대응이 받침만큼 고르지 않다(부록 A)

입성 끝소리가 -p··t··k 계열인 옛 중국어 음절. 한국 한자음에는 받침 ㄱ·ㄹ·ㅂ으로 남았고, Hán-Việt 에서는 성조가 sắc 아니면 nặng이다(V6)

꾸밈말 다른 말의 뜻을 꾸미는 말. 성질·소속·관계절처럼 명사를 좁히는 꾸밈말은 베트남어에서 그 명사 뒤에 온다 — viện(원) + kiểm sát(검찰). 다만 수·수량 한정어(các·những·mọi)와 Phó(부-) 같은 앞붙이는 앞에 선다(13장)

중심 명사 꾸밈말이 꾸미는 명사. 베트남어 명사구에서는 기관·소속 같은 뒤꾸밈말에 앞선다 — Viện kiểm sát nhân dân tối cao의 Viện. các·những 같은 수량어는 그보다 앞에 올 수 있다

조어 낱말 사전에 표제가 없거나 어원이 없어 구성 한자만 대조했다는 표시 — viện kiểm sát, tòa án. 베트남에서 만든 말일 수 있다는 뜻이지, 사전 표제 부재만으로 조어 사실을 확정하지는 않는다

가짜 친구 소리나 한자가 모국어 낱말과 같아 보이는데 뜻이 다른 낱말. 이 책은 한국 한자어와 견준다 — thẩm phán(審判)은 심판이 아니라 판사, ma túy(麻醉)는 마취가 아니라 마약

통합본 văn bản hợp nhất(VBHN). 개정 내용을 원래 법률에 반영해 다시 엮은 문서 — 13/VBHN-VPQH. 개정 근거는 각주로 단다. 조 번호는 원래 법률의 번호를 쓴다(14장)

판본 같은 작품을 찍거나 베낀 서로 다른 책. 판본마다 글자가 다를 수 있어 인용할 때 어느 판인지 적는다 — 『끼에우』의 1870 경본(놈)과 1911 쯔엉빈끼 판(18장)

수동 주어가 행위를 받는 쪽인 문장. 베트남어는 동사 앞에 bị(불리한 일)·được(이롭거나 중립적인 일)을 놓아 만든다 — bị bắt(체포되다), được miễn(면제받다)

표제어 18

표제어는 베트남어(꾸옥응으)로 크게 적고, 한자어면 한자(한국 통용 자형)와 한국 한자음을 옆에 붙였다. 순 베트남어·옛 차용어·어원 미확인 낱말은 한자를 적지 않았다. 발음은 하노이 IPA다. 조문 인용은 2026. 10. 28. 기준으로 대조했고, 인용마다 출처 등급을 적었다. 위 막대의 「한자 숨기기」로 한자를 가리고 읽을 수 있다.

---

1. **hành chính** 行政 행정 /hạjŋˌ tɕïŋ˧/ **행정** ★★★

읽는 법 hành — 끝소리 -nh, 성조 huyền(내림 ˋ) · chính — 끝소리 -nh, 성조 sắc(올림 ˊ)

行 행 → hành, 政 정 → chính. 두 글자 모두 ㅇ 받침이 ㅓ·ㅐ 뒤에 와서 -nh가 되었다(3장 V4′). 베트남 행정소송의 대상은 문서로 하는 quyết định hành chính(행정결정)과, 하거나 하지 않는 hành vi hành chính(행정행위)이다. 아래 정의대로 행정결정은 구체적 사안에 한 번 적용되는 문서다. 한국 행정법의 행정행위는 이름과 달리 quyết định hành chính 쪽에 가깝다.

쉬운 예
Đây là quyết định hành chính.
이것은 행정결정이다.

실무 예
Quyết định hành chính này do cơ quan nào ban hành?
이 행정결정은 어느 기관이 발했습니까?

원문
> Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước ban hành hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành quyết định về vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ

thể. — Luật Tố tụng hành chính 93/2015/QH13 Điều 3 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 13/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 2

행정결정이란 국가 행정기관, 국가 행정관리를 맡은 기관·조직이 발하거나 그 기관·조직 안의 권한 있는 사람이 발한 문서로서, 행정관리 활동의 구체적 사안에 관한 결정이고 하나 또는 몇몇 구체적 대상에 한 번 적용되는 것을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Quyết định hành chính là văn bản	정의 — A là B	행정결정이란 문서로서
do cơ quan hành chính nhà nước,	do + 행위자 — ~이(발한)	국가 행정기관,
cơ quan, tổ chức được giao thực hiện	được giao + 동사 — ~을 맡은	~을 수행하도록 맡겨진 기관·조직이
quản lý hành chính nhà nước ban hành	맡은 일 + 동사 ban hành(발하다)	국가 행정관리를 … 발하거나
hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó	hoặc + 둘째 행위자	또는 그 기관·조직 안의 권한 있는 사람이
ban hành quyết định về vấn đề cụ thể	동사 + 목적어 + về(~에 관한)	구체적 사안에 관한 결정을 발한 것으로
trong hoạt động quản lý hành chính	trong + 명사 — ~에서	행정관리 활동에서
được áp dụng một lần	được + 동사 — 수동	한 번 적용되는
đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.	đối với + 대상	하나 또는 몇몇 구체적 대상에 대하여

문형

A là văn bản do B ban hành

A란 B가 발한 문서다

1. là는 정의를 이끈다. 정의 조항은 대개 「낱말 + là」로 시작한다.
2. do + 행위자 + 동사 = 행위자가 ~한. 문서를 누가 냈는지를 뒤에서 밝힌다.

3. ban hành(頒行)은 법령·결정을 발하다. 기관이 주어일 때 자주 쓴다.

Đây là văn bản do Bộ Tư pháp ban hành.

이것은 법무부가 발한 문서다.

Quyết định này do Chủ tịch Ủy ban nhân dân ban hành.

이 결정은 인민위원회 위원장이 발했다.

문법 어순 · quyết định hành chính — 중심 명사가 앞

~~Đây là hành chính quyết định.~~ (비문)

Đây là quyết định hành chính.

중심 명사 quyết định(결정)이 앞, 꾸밈말 hành chính(행정)이 뒤다. 한국어 순서(행정 + 결정)대로 늘어놓으면 비문이 된다. hành vi hành chính(행정행위), tố tụng hành chính(행정소송)도 같다(3장 문법 코너 ③).

한국이라면? ≠ 항고소송의 종류 · 행정소송법 제4조

한국 행정소송법은 소송을 「취소소송」, 「무효등 확인소송」, 「부작위위법확인소송」으로 나눈다. 베트남 행정소송법에는 이런 소송 종류 구분이 없고, 행정결정·행정행위·면직 징계 결정 등 소송 대상을 늘어놓는다(제30조).

---

2. # khiếu nại 叫奈 규내 /xiəw˧˥ naʔj˨˩/

이의 제기(민원) — 행정결정·행정행위에 대한 불복 신청 ★★★

읽는 법 khiếu — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ˊ) · nại — 끝소리 없음, 성조 nặng(점 ˍ)

叫 규 → khiếu, 奈 내 → nại. 낱말 사전에 叫奈로 올라 있지만 한자 뜻(부르짖다·어찌)으로 뜻을 짐작할 수는 없다. 행정결정·행정행위를 한 기관이나 그 상급 기관에 다시 판단해 달라고 하는 불복 신청이다. 위법 사실을 권한 기관에 알리는 tố cáo(訴告 — 고발)와 짝으로 자주 나온다. 이 신청만 다루는 민원법(Luật Khiếu nại)이 따로 있다(이 책은 원문 미확보).

쉬운 예 Tôi muốn khiếu nại quyết định này.

이 결정에 이의를 제기하고 싶습니다.

실무 예 Ông đã khiếu nại trước khi khởi kiện chưa?

소송을 내기 전에 이의를 제기하셨습니까?

원문

> Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ

chức, cá nhân. — Hiến pháp 2013 Điều 30 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 52/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 8

모든 사람은 기관·조직·개인의 위법한 행위에 관하여 권한 있는 기관·조직·개인에게 이의를 제기하고 고발할 권리가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo	주어 + có quyền + 동사 — ~할 권리가 있다	모든 사람은 이의를 제기하고 고발할 권리가 있다
với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền	với + 상대 — ~에게	권한 있는 기관·조직·개인에게
về những việc làm trái pháp luật	về + 대상 — ~에 관하여	위법한 행위에 관하여
của cơ quan, tổ chức, cá nhân.	của + 주체	기관·조직·개인의

문형

A có quyền khiếu nại B

A는 B에 대해 이의를 제기할 권리가 있다

1. có quyền + 동사 = ~할 권리가 있다. 권리 조항의 기본 꼴이다.
2. khiếu nại는 바로 목적어를 받는다. khiếu nại quyết định = 결정에 이의를 제기하다.
3. 상대 기관은 với + 기관, 대상 사안은 về + 명사로 붙인다.

Người dân có quyền khiếu nại quyết định xử phạt.
국민은 제재 결정에 이의를 제기할 권리가 있다.

Công ty đã khiếu nại với cơ quan cấp trên.
회사는 상급 기관에 이의를 제기했다.

한국이라면? ≠ 청원권 · 대한민국헌법 제26조

한국 헌법은 「모든 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 국가기관에 문서로 청원할 권리를 가진다」. 베트남 헌법 제30조는 청원 대신 위법한 행위에 대한 이의(khiếu nại)와 고발(tố cáo)을 기본권으로 적고, 주체도 국민이 아니라 mọi người(모든 사람)다. 이의·고발한 사람에 대한 보복도 금지한다(제3항).

3. **xử phạt** 處罰 처벌 /sɨ˧˩˨ fa̰ːʔt˨˩/ **제재하다, 처벌하다 — 행정법에서는 주로 행정 제재**

★★★

읽는 법 xử — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리˧˩˨) · phạt — 끝소리 -t(입성), 성조 nặng(점˨˩)

處 처 → xử, 罰 벌 → phạt(ㄹ → -t, 입성이라 nặng). 한국어 처벌은 형벌을 떠올리게 하지만, 베트남 법률에서 xử phạt vi phạm hành chính은 행정위반에 대한 제재다. 경고·벌금(phạt tiền)·허가 정지·몰수·추방이 모두 여기에 든다(행정위반처리법 제21조 제1항). 형벌은 hình phạt(刑罰)라고 따로 부른다. 형사 판결 주문의 Xử phạt bị cáo …(피고인을 …에 처한다)는 16장에서 본다.

쉬운 예

Công ty bị xử phạt hành chính.

회사가 행정 제재를 받았다.

실무 예

Mức phạt tiền là bao nhiêu?

벌금 액수는 얼마입니까?

원문

> Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính. — Luật Xử lý vi phạm hành chính 15/2012/QH13 Điều 2 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 63/VBHN-VPQH(2025) 제1분책 PDF 쪽 3
>
> 행정위반 제재란 제재 권한이 있는 사람이 행정위반 제재에 관한 법 규정에 따라 행정위반 행위를 한 개인·조직에게 제재의 형식과 결과 시정 조치를 적용하는 일을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Xử phạt vi phạm hành chính là việc	정의 — A là việc + 절	행정위반 제재란 ~하는 일이다
người có thẩm quyền xử phạt áp dụng	절의 주어 + 동사 áp dụng(적용하다)	제재 권한이 있는 사람이 적용하는
hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả	목적어 둘	제재의 형식과 결과 시정 조치를
đối với cá nhân, tổ chức	đối với + 대상	개인·조직에 대하여
thực hiện hành vi vi phạm hành chính	대상을 꾸미는 절 — 뒤에 붙는다	행정위반 행위를 한

theo quy định của pháp luật	theo quy định của … — ~의 규정에 따라	법 규정에 따라
về xử phạt vi phạm hành chính.	về + 명사 — ~에 관한	행정위반 제재에 관한

문형

A bị xử phạt về B

A가 B로 제재를 받다

1. bị + 동사 = (불이익을) 받다. 행위자는 생략하는 일이 많다.
2. về + 명사 = ~에 관하여. 무엇 때문에 제재받는지를 붙인다.
3. 행위자를 밝히려면 bị 뒤에 넣는다 — bị cơ quan thuế xử phạt(세무 당국에 제재받다).

Cửa hàng bị xử phạt về hành vi bán hàng giả.
상점이 가짜 상품을 판 행위로 제재를 받았다.

Người lái xe bị xử phạt hành chính.
운전자가 행정 제재를 받았다.

문법 bị/được · bị xử phạt — 불이익의 수동

~~Công ty được xử phạt hành chính.~~ (부자연)

Công ty bị xử phạt hành chính.

제재처럼 불이익을 받는 일에는 bị를 쓴다(4장). được를 쓰면 혜택을 받는다는 뉘앙스가 되어 어색하다. 행정위반처리법도 phải bị xử phạt(제2조 제1항), đều bị xử phạt(제3조 제1항 d호)처럼 bị를 쓴다.

한국이라면? ≠ 과태료 · 질서위반행위규제법 제2조

한국 질서위반행위규제법은 질서위반행위를 법률상 의무를 위반하여 「과태료를 부과하는 행위」로 정한다. 행정질서벌이 금전 하나다. 베트남 xử phạt는 금전 제재(phạt tiền) 말고도 경고·허가 정지·몰수·추방을 한 법에 묶는다.

---

4. # thanh tra 清查 청사 /tʰajŋ˧˧ tɕaː˧˧/

감찰(하다) — 국가기관이 다른 기관·공무원의 업무 집행을 점검함, 그 기관 ★★

읽는 법 thanh — 끝소리 -nh, 성조 ngang(평) · tra — 끝소리 없음, 성조 ngang(평)

清 청 → thanh, 查 사 → tra. 한자 청사로는 한국어에 없는 말이다. 국가기관이 다른 기관과 공무원이 임무·정책·법을 제대로 집행하는지 점검하는 일이고, 대문자 Thanh tra는 그 일을 맡은 기관이

다. 아래 정의대로 기관 안에서 하는 kiểm tra, thanh tra(점검·감찰)는 내부 행위라 행정소송 대상에서 빠진다(행정소송법 제30조 제1항 c호).

쉬운 예

Đoàn thanh tra đã đến cơ quan.

감찰반이 기관에 왔다.

실무 예

Kết luận thanh tra có bị khởi kiện được không?

감찰 결론을 소송으로 다툴 수 있습니까?

원문

> Quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức là những quyết định, hành vi chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác; quản lý, tổ chức cán bộ, kinh phí, tài sản được giao; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, chính sách, pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức. — Luật Tố tụng hành chính 93/2015/QH13 Điều 3 khoản 6 · 공식 원문 · 통합본 13/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 2
>
> 기관·조직 내부의 행정결정·행정행위란 임무·업무계획의 수행을 지휘·운영하는 결정·행위, 맡겨진 인사·경비·재산을 관리·조직하는 결정·행위, 그리고 그 기관·조직의 관리 권한에 속하는 간부·공무원·공공기관 직원·근로자와 단위에 대하여 임무·공무·정책·법의 집행을 점검·감찰하는 결정·행위를 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Quyết định hành chính, hành vi hành chính	정의되는 말 — 둘을 나란히	행정결정·행정행위로서
mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức	mang tính + 명사 — ~의 성격을 띤	기관·조직 내부의 성격을 띤 것은
là những quyết định, hành vi chỉ đạo, điều hành	là + 복수 명사	지휘·운영하는 결정·행위다
việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác;	열거 ① — 쌍반점으로 끊는다	임무·업무계획의 수행을
quản lý, tổ chức cán bộ, kinh phí, tài sản được giao;	열거 ②	맡겨진 인사·경비·재산의 관리·조직

kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ,	열거 ③ — 동사 + việc + 명사	임무·공무의 집행을 점검·감찰하는 것
chính sách, pháp luật	③의 목적어 이어짐	정책·법의
đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động	đối với + 대상 넷	간부·공무원·공공기관 직원·근로자
và các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý	thuộc + 명사 — ~에 속하는	및 관리 권한에 속하는 단위에 대하여
của cơ quan, tổ chức.	của + 주체	그 기관·조직의

문형

A mang tính B

A는 B의 성격을 띤다

1. mang(지니다) + tính(性 — 성질) + 명사 = ~의 성격을 띤.
2. 명사를 꾸밀 때는 그 명사 바로 뒤에 붙는다 — quyết định mang tính nội bộ(내부적 성격의 결정).
3. 부정은 không mang tính …(~의 성격을 띠지 않는다).

Văn bản này mang tính nội bộ.
이 문서는 내부 문서의 성격을 띤다.

Quyết định đó không mang tính hành chính.
그 결정은 행정적 성격을 띠지 않는다.

한국이라면? + 내부행위 제외 조문 · 행정소송법 제2조

베트남 행정소송법 제30조 제1항 c호는 기관 내부의 지휘·인사·점검·감찰 행위를 소송 대상에서 법률로 뺀다. 한국 행정소송법에는 이런 제외 조문이 없고, 내부행위인지는 처분에 해당하는지를 따지는 자리에서 가린다.

---

5. # kiểm toán 檢算 검산 /kiə̰mˀ twaːnˀ/

회계감사 — Kiểm toán nhà nước 국가회계감사원 ★★

읽는 법 kiểm — 끝소리 -m, 성조 hỏi(갈고리˒) · toán — 끝소리 -n, 성조 sắc(올림 ´)

조어

檢 검 → kiểm(ㅁ → -m), 算 산 → toán(ㄴ → -n). 한자대로 읽으면 검산이지만 회계감사를 뜻한다. 사전(en.wiktionary)은 구성 한자 檢·算을 제시하고, 한국어 검산과 뜻이 다른 베트남 쪽 낱말

이라 조어로 표시했다. Kiểm toán nhà nước(국가회계감사원)는 국회가 세운 독립 기관으로 헌법에 조문이 따로 있다(제118조).

쉬운 예

Kiểm toán nhà nước đã kiểm toán cơ quan này.

국가회계감사원이 이 기관을 감사했다.

실무 예

Báo cáo kiểm toán đã được công bố chưa?

감사 보고서는 공표되었습니까?

원문

Kiểm toán nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. — Hiến pháp 2013 Điều 118 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 52/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 34

국가회계감사원은 국회가 설립한 기관으로서 독립하여 활동하고 법에만 따르며, 공공 재정·재산의 관리·사용에 대한 회계감사를 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Kiểm toán nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập,	정의 — là + 명사 + do 행위자 + 동사	국가회계감사원은 국회가 설립한 기관으로서
hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật,	술어 둘 — chỉ(~만)	독립하여 활동하고 법에만 따르며
thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng	thực hiện + 명사 — ~을 하다	관리·사용에 대한 회계감사를 한다
tài chính, tài sản công.	목적어 — công(공)이 뒤에서 꾸민다	공공 재정·재산의

문형

A là cơ quan do B thành lập

A는 B가 설립한 기관이다

1. là cơ quan = 기관이다. 국가기관 조문의 첫머리 꼴이다.
2. do + 행위자 + 동사가 cơ quan을 뒤에서 꾸민다.
3. 이어서 그 기관이 하는 일을 쉼표로 늘어놓는다 — hoạt động …, thực hiện ….

Đây là cơ quan do Quốc hội thành lập.

이것은 국회가 설립한 기관이다.

> Ủy ban này là cơ quan do Chính phủ thành lập.
> 이 위원회는 정부가 설립한 기관이다.

한국이라면? ≠ 감사원 · 대한민국헌법 제97조
한국 헌법은 「대통령 소속하에 감사원을 둔다」. 그 일에는 회계검사와 함께 「행정기관 및 공무원의 직무에 관한 감찰」이 들어 있다. 베트남 국가회계감사원은 국회가 세우고 국회에 보고하며(제118조 제2항), 헌법 문언이 맡긴 일은 공공 재정·재산에 대한 회계감사다.

---

6. chính sách 政策 정책 /tɕïŋ¹ sajk¹/ 정책 ★★

읽는 법 chính — 끝소리 -nh, 성조 sắc(올림 ˊ) · sách — 끝소리 -ch(입성), 성조 sắc(올림 ˊ)

政 정 → chính(ㅣ 뒤 ㅇ → -nh), 策 책 → sách(ㅐ 뒤 ㄱ → -ch, 입성이라 sắc). 뜻도 한국어와 같다. 아래 조문처럼 베트남 형법은 인민정권에 반대할 목적으로 경제·사회 정책의 집행을 방해하는 행위를 국가안보 범죄의 하나로 둔다.

쉬운 예
Đây là chính sách mới của Nhà nước.
이것은 국가의 새 정책이다.

실무 예
Chính sách này áp dụng từ khi nào?
이 정책은 언제부터 적용됩니까?

원문
> Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm. — Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 Điều 115 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 135/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 38
> 인민정권에 반대할 목적으로 경제·사회 정책의 집행을 방해한 사람은 7년 이상 15년 이하의 징역에 처한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân	Người nào(누구든지) + nhằm(~할 목적으로)	인민정권에 반대할 목적으로
mà phá hoại việc thực hiện	mà + 동사 — 목적과 행위를 잇는다	~의 집행을 방해한 사람은
các chính sách kinh tế - xã hội,	목적어 — 꾸밈말이 뒤	경제·사회 정책

thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.	thì + 형벌 — 형법 조문의 꼴	7년 이상 15년 이하의 징역에 처한다

문형

A nhằm B mà C

A가 B할 목적으로 C하다

1. nhằm + 동사 = ~할 목적으로. 형법이 목적범을 적는 꼴이다.
2. mà가 목적과 실제 행위를 잇는다.
3. 이어지는 thì 뒤에 법정형이 온다 — thì bị phạt tù ….

Người nào nhằm chiếm đoạt tài sản mà lừa dối người khác thì bị xử lý.
재산을 빼앗을 목적으로 남을 속인 사람은 처리된다.

Họ làm việc này nhằm bảo vệ quyền lợi của mình.
그들은 자기 이익을 지키려고 이 일을 했다.

문법 từ … đến · từ 07 năm đến 15 năm — 법정형의 범위

~~bị phạt tù từ 07 năm và 15 năm~~ (비문)

bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm

범위는 từ(~부터) … đến(~까지)으로 쓴다. và(그리고)로 이으면 두 숫자를 늘어놓은 것이 되어 범위가 되지 않는다. 형법 조문은 07처럼 한 자리 수도 두 자리로 적는다(소리 낼 때는 bảy).

한국이라면? + 정책 집행 방해죄 · 형법

한국 형법에는 정책의 집행을 방해하는 행위 자체를 벌하는 죄가 없다. 베트남 형법 제115조는 국가안보 범죄 장에 있고, 인민정권에 반대할 목적을 요건으로 한다. 목적이 없으면 이 죄가 되지 않는다.

---

7. quy định 規定 규정 /kwi˧˧ ɗḭ̈ŋ˨˩/ **규정, 정하다** ★★★

읽는 법 quy — 끝소리 없음, 성조 ngang(평) · định — 끝소리 -nh, 성조 nặng(점.)

規 규 → quy, 定 정 → định(ㅓ 뒤 ㅇ → -nh). 명사(규정)로도 동사(정하다)로도 쓴다. 조문 끝의 theo quy định của pháp luật(법 규정에 따라)과 do pháp luật quy định(법이 정한)은 한국 조문의 '법률이 정하는 바에 의하여'에 해당한다. 법령 어디에나 나와, 여섯 기본 법령의 현행 조문 본문(조 제목·각주 제외)에서만 1,405개 조에 들어 있다(2026-10-28 재집계).

쉬운 예

Luật này quy định về xử phạt hành chính.
이 법은 행정 제재에 관하여 정한다.

실무 예

Quy định này có áp dụng cho người nước ngoài không?

이 규정은 외국인에게도 적용됩니까?

원문

> Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định. — Luật Xử lý vi phạm hành chính 15/2012/QH13 Điều 3 khoản 1 điểm d · 공식 원문 · 통합본 63/VBHN-VPQH(2025) 제1분책 PDF 쪽 5 — d호 첫 문장. 이 호는 67/2020/QH14 개정 문언(각주 5)
>
> 법이 정한 행정위반 행위가 있을 때에만 행정위반 제재를 한다.

문형

A do pháp luật quy định

법이 정한 A

1. do + 행위자 + 동사가 명사 A를 뒤에서 꾸민다.
2. pháp luật 자리에 Chính phủ(정부)·Luật này(이 법)를 넣으면 누가 정했는지가 바뀐다.
3. 같은 뜻을 theo quy định của pháp luật(법 규정에 따라)로도 쓴다.

Đây là hành vi do Luật này quy định.

이것은 이 법이 정한 행위다.

Mức phạt do Chính phủ quy định.

벌금 액수는 정부가 정한다.

문법 chỉ … khi · chỉ … khi … — ~할 때에만

~~Chỉ xử phạt vi phạm hành chính nếu không có hành vi vi phạm.~~ (오역)

Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định.

chỉ(~만)가 동사 앞에, khi(~할 때)가 조건 앞에 와서 '~할 때에만'이 된다. 원칙 조항에서 한정을 거는 꼴이다. 틀린 문장은 조건을 부정해 뜻이 뒤집혔다 — 위반이 없을 때에만 제재한다는 말이 된다.

한국이라면? = 질서위반행위 법정주의 · 질서위반행위규제법 제6조

같은 원칙이다. 한국은 「법률에 따르지 아니하고는 어떤 행위도 질서위반행위로 과태료를 부과하지 아니한다」. 다만 베트남에서 개별 위반행위와 제재의 형식·수준을 정하는 것은 법률이 아니라 정부다(행정위반처리법 제4조 제1항 a호). 법률 유보의 범위가 다르다.

---

8. quy phạm 規範 규범 /kwiˀ fa̰ːʔmˀ/

규범 — văn bản quy phạm pháp luật 법규범문서(법령) ★★

읽는 법 quy — 끝소리 없음, 성조 ngang(평) · phạm — 끝소리 -m, 성조 nặng(점)

規 규 → quy, 範 범 → phạm(ㅁ → -m). văn bản quy phạm pháp luật은 글자대로 '법률 규범 문서'로, 헌법·법률·결의·의정·통자처럼 일반적으로 적용되는 법령을 한데 이르는 말이다. 개별 사안에 한 번 적용되는 행정결정과 대비된다. 아래 조문은 법원이 위법이 의심되는 법령을 어떻게 다루는지 정한다.

쉬운 예

Thông tư là văn bản quy phạm pháp luật.

통자는 법규범문서다.

실무 예

Văn bản này có phải là văn bản quy phạm pháp luật không?

이 문서는 법규범문서입니까?

원문

> Tòa án có quyền kiến nghị cơ quan, cá nhân có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật nếu phát hiện văn bản đó có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. — Luật Tố tụng hành chính 93/2015/QH13 Điều 6 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 13/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 4 — 제2항 첫 문장
>
> 법원은 법규범문서가 헌법·법률 또는 상급 국가기관의 법규범문서에 어긋난다는 징후를 발견하면, 기관·조직·개인의 적법한 권리·이익을 보장하기 위하여 이 법과 관련 법 규정에 따라 권한 있는 기관·개인에게 그 문서를 검토·개정·보충 또는 폐지하도록 건의할 권한이 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tòa án có quyền kiến nghị	có quyền + 동사 — 건의할 권한	법원은 건의할 권한이 있다
cơ quan, cá nhân có thẩm quyền xem xét,	kiến nghị + 상대 + 동사 — ~에게 ~하도록	권한 있는 기관·개인에게 검토하도록
sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ	동사 셋 — 개정·보충·폐지	개정·보충 또는 폐지하도록
văn bản quy phạm pháp luật	목적어	법규범문서를

nếu phát hiện văn bản đó có dấu hiệu	nếu + 조건	그 문서에 징후가 있음을 발견하면
trái với Hiến pháp, luật,	trái với + 명사 — ~에 어긋나는	헌법·법률에 어긋나는
văn bản quy phạm pháp luật	열거 셋째	법규범문서에 어긋나는
của cơ quan nhà nước cấp trên	của + 기관 — cấp trên(상급)이 뒤	상급 국가기관의
theo quy định của Luật này	근거	이 법의 규정과
và quy định khác của pháp luật có liên quan	근거 둘째	관련 법의 다른 규정에 따라
để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp	để + 목적	적법한 권리·이익을 보장하기 위하여
của cơ quan, tổ chức, cá nhân.	của + 주체	기관·조직·개인의

문형

A có quyền kiến nghị B + 동사

A는 B에게 ~하도록 건의할 권한이 있다

1. kiến nghị(建議)는 상대를 바로 목적어로 받는다.
2. 상대 뒤에 바라는 행동이 동사로 온다 — kiến nghị cơ quan xem xét(기관에 검토를 건의하다).
3. 조건은 뒤에 nếu …로 붙인다.

Tòa án kiến nghị Bộ Tư pháp sửa đổi thông tư này.
법원은 법무부에 이 통자의 개정을 건의한다.

Viện kiểm sát có quyền kiến nghị cơ quan có thẩm quyền.
검찰원은 권한 있는 기관에 건의할 권한이 있다.

한국이라면? ≠ 명령·규칙 심사 · 대한민국헌법 제107조

한국은 「명령 · 규칙 또는 처분이 헌법이나 법률에 위반되는 여부가 재판의 전제가 된 경우에는 대법원은 이를 최종적으로 심사할 권한을 가진다」. 베트남 행정소송법이 법원에 준 권한은 건의(kiến nghị)다. 권한 기관이 처리 결과를 답하면 법원은 그것을 기초로 재판한다(제6조 제2항 둘째 문장).

---

9. # nghị định 議定 의정 /ŋi̯ʔ˩ đi̯ʔŋ˩/ **의정(議定) — 정부가 발하는 법규범문서** ★★

읽는 법 nghị — 끝소리 없음, 성조 nặng(점) · định — 끝소리 -nh, 성조 nặng(점)

議 의 → nghị, 定 정 → định. 정부(Chính phủ)가 발하는 법규범문서이고, 번호 끝에 NĐ-CP(Nghị định – Chính phủ)가 붙는다. 54/2000/NĐ-CP는 2000년 정부 의정 54호다. 법률을 시행하는 세부를 정한다는 점에서 한국의 대통령령(시행령) 자리다. 한국어 의정(의논하여 정함)과는 쓰임이 다르다.

쉬운 예

Chính phủ ban hành nghị định.

정부는 의정을 발한다.

실무 예

Nghị định này hướng dẫn luật nào?

이 의정은 어느 법률을 시행하는 것입니까?

원문

> Bí mật kinh doanh và tên thương mại đã tồn tại và được bảo hộ theo Nghị định số 54/2000/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2000 của Chính phủ về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại và bảo hộ quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới sở hữu công nghiệp tiếp tục được bảo hộ theo quy định của Luật này. — Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 Điều 220 khoản 4 · 공식 원문 · 통합본 160/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 139 — 제220조(경과 규정)는 36/2009/QH12 개정 문언(각주 389)
>
> 산업재산권 중 영업비밀·지리적 표시·상호의 보호와 산업재산 관련 부정경쟁 방지권의 보호에 관한 2000. 10. 3.자 정부 의정 제54/2000/NĐ-CP호에 따라 이미 존재하여 보호받던 영업비밀과 상호는 이 법의 규정에 따라 계속 보호된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Bí mật kinh doanh và tên thương mại	주어 둘	영업비밀과 상호로서

đã tồn tại và được bảo hộ	đã + 동사 — 이미 ~한	이미 존재하여 보호받던 것은
theo Nghị định số 54/2000/NĐ-CP	theo + 문서 번호	의정 제54/2000/NĐ-CP호에 따라
ngày 03 tháng 10 năm 2000 của Chính phủ	날짜 + 발한 기관	2000. 10. 3.자 정부의
về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp	về + 문서의 주제	산업재산권 보호에 관한
đối với bí mật kinh doanh,	đối với + 대상 ①	영업비밀
chỉ dẫn địa lý, tên thương mại	대상 ②③	지리적 표시·상호에 대한
và bảo hộ quyền chống cạnh tranh không lành mạnh	주제 둘째	그리고 부정경쟁 방지권의 보호
liên quan tới sở hữu công nghiệp	꾸밈 — 뒤에 붙는다	산업재산에 관련된
tiếp tục được bảo hộ theo quy định của Luật này.	술어 — tiếp tục(계속) + được + 동사	이 법의 규정에 따라 계속 보호된다

문형

theo Nghị định số ... của Chính phủ

정부 의정 제...호에 따라

1. theo + 문서 = ~에 따라. 근거 문서를 끌어올 때 쓴다.
2. số(번호) 다음에 번호/연도/종류-기관을 붙인다.
3. 발한 기관은 của + 기관으로 뒤에 둔다. 날짜가 있으면 번호와 기관 사이에 들어간다.

Việc xử phạt được thực hiện theo nghị định của Chính phủ.
제재는 정부 의정에 따라 한다.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.
이 의정은 서명한 날부터 효력이 있다.

문법 문서 번호 · số 54/2000/NĐ-CP — 번호/연도/종류-기관

~~Nghị định số 2000/54/NĐ-CP~~ (표기 오류)

Nghị định số 54/2000/NĐ-CP

베트남 법령 번호는 번호/연도/종류·기관 순이다. NĐ-CP는 Nghị định(의정)과 Chính phủ(정부)의 머리글자다. 연도를 앞에 쓰면 번호 체계에 맞지 않는다. 날짜는 별도로 ngày 03 tháng 10 năm 2000처럼 일·월·연 순으로 붙인다.

한국이라면? ≠ 대통령령 · 대한민국헌법 제75조

한국은 「대통령은 법률에서 구체적으로 범위를 정하여 위임받은 사항과 법률을 집행하기 위하여 필요한 사항에 관하여 대통령령을 발할 수 있다」. 베트남 의정은 국가주석이 아니라 정부가 발한다. 국가주석이 발하는 것은 lệnh(명령)과 quyết định(결정)이다(베트남 헌법 제91조).

---

10. # nghị quyết 議決 의결 /ŋi˧ˀ˨ʲ kwiət˧˦/

결의 — 국회·국회상무위원회·대법원 판사회의 등이 내는 문서 ★★

읽는 법 nghị — 끝소리 없음, 성조 nặng(점 ˨˩) · quyết — 끝소리 -t(입성), 성조 sắc(올림 ˧˦)

議 의 → nghị, 決 결 → quyết(ㄹ → -t, 입성 sắc). 한자는 의결이지만 문서 이름으로는 결의라고 옮긴다. 국회와 국회상무위원회는 법률·법령(pháp lệnh)과 나란히 결의를 법규범문서로 낸다. 2025년 헌법 개정도 결의 203/2025/QH15로 했다(헌법 통합본 각주). 최고인민법원 판사회의의 법 적용 지침도 nghị quyết다.

쉬운 예

Quốc hội đã thông qua nghị quyết.

국회가 결의를 통과시켰다.

실무 예

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày nào?

이 결의는 언제부터 효력이 있습니까?

원문

> Trường hợp kiến nghị xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì thực hiện theo quy định của pháp luật. — Luật Tố tụng hành chính 93/2015/QH13 Điều 114 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 13/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 53 — 제114조 머리(건의를 받은 기관의 처리 책임) 아래 제2항
>
> 국회의 법률·결의, 국회상무위원회의 법령·결의를 검토·개정·보충 또는 폐지하도록 건의한 경우에는 법 규정에 따라 처리한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Trường hợp kiến nghị xem xét	Trường hợp + 절 — ~한 경우	~을 검토하도록 건의한 경우
sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ	동사 셋	개정·보충 또는 폐지
luật, nghị quyết của Quốc hội,	대상 ① — 국회 문서 둘	국회의 법률·결의
pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội	대상 ② — 상무위원회 문서 둘	국회상무위원회의 법령·결의
thì thực hiện theo quy định của pháp luật.	thì + 결과	법 규정에 따라 처리한다

문형

nghị quyết của A

A의 결의

1. 문서 이름 + của + 기관 = 그 기관의 문서.
2. 같은 꼴로 luật của Quốc hội(국회의 법률), pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội(국회상무위원회의 법령).
3. 문서가 여럿이면 쉼표로 늘어놓고 기관을 한 번만 적는다.

Đây là nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
이것은 최고인민법원 판사회의의 결의다.

Nghị quyết của Quốc hội được công bố hôm nay.
국회의 결의가 오늘 공포된다.

문법 Trường hợp ... thì · Trường hợp ... thì ... — ~한 경우에는 ...

~~Trường hợp kiến nghị bãi bỏ luật, thực hiện theo quy định của pháp luật thì.~~ (비문)

Trường hợp kiến nghị bãi bỏ luật thì thực hiện theo quy định của pháp luật.

조건은 Trường hợp ..., 결과는 thì ... 다. thì는 결과 절의 맨 앞에 온다. 조건이 길어도 thì 앞에서 끊어 읽으면 된다.

한국이라면? ≠ 국회 결의 · 대한민국헌법 제40조

한국은 「입법권은 국회에 속한다」 이고 입법은 법률로 한다. 국회 결의는 법규범이 아니다. 베트남 국회는 법률(luật)과 결의(nghị quyết)를 함께 법규범문서로 내고, 헌법 개정도 결의 형식으로 했다.

11. # thông tư 通咨 통자 /tʰəwŋ˧˧ tɨ˧˧/

통자(通咨) — 부 장관·최고인민법원장 등이 발하는 법규범문서 ★★

읽는 법 thông — 끝소리 -ng, 성조 ngang(평) · tư — 끝소리 없음, 성조 ngang(평)

通 통 → thông, 咨 자 → tư. 한국어에 없는 말이다. 부 장관(Bộ trưởng), 최고인민법원장, 최고인민검찰원장이 발하는 법규범문서다. 문서 번호에 TT-가 들어간다. 한국 법령 체계로는 총리령·부령에 가까운 자리이지만, 법원장·검찰원장도 발한다는 점이 다르다. 여섯 기본 법전에는 이 낱말이 한 번도 나오지 않아 검찰원조직법에서 예문을 가져왔다.

쉬운 예

Bộ trưởng ban hành thông tư.

장관은 통자를 발한다.

실무 예

Thông tư này hướng dẫn nghị định nào?

이 통자는 어느 의정을 시행하는 것입니까?

원문

Ban hành thông tư, quyết định, chỉ thị, điều lệ, quy chế, chế độ công tác áp dụng đối với Viện kiểm sát nhân dân. — Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 63/2014/QH13 Điều 63 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 14/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 30 — 제63조(최고인민검찰원장의 임무·권한)의 제2항. 주어는 조 제목에 있다. 이 항에는 개정 각주가 없다

(최고인민검찰원장은) 인민검찰원에 적용하는 통자·결정·지시·규약·규정·업무 제도를 발한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ban hành thông tư, quyết định, chỉ thị,	동사 + 문서 이름 열거 — 주어는 조 제목	통자·결정·지시
điều lệ, quy chế, chế độ công tác	열거 이어짐	규약·규정·업무 제도를 발한다
áp dụng đối với Viện kiểm sát nhân dân.	áp dụng đối với + 대상 — 앞 문서들을 꾸민다	인민검찰원에 적용하는

문형

Ban hành A áp dụng đối với B

B에 적용하는 A를 발한다

1. 임무 조항은 주어 없이 동사로 시작하기도 한다. 주어는 조 제목에 있다.

2. áp dụng đối với + 대상 = ~에 적용하는. 앞의 문서들을 뒤에서 꾸민다.

3. 문서 이름을 쉼표로 늘어놓는다 — thông tư, quyết định, chỉ thị.

Bộ trưởng ban hành thông tư áp dụng đối với các cơ quan thuộc Bộ.

장관은 부 소속 기관에 적용하는 통자를 발한다.

Thông tư này áp dụng đối với Tòa án nhân dân các cấp.

이 통자는 각급 인민법원에 적용한다.

한국이라면? ≠ 총리령·부령 · 대한민국헌법 제95조

한국은 「국무총리 또는 행정각부의 장은 소관사무에 관하여 법률이나 대통령령의 위임 또는 직권으로 총리령 또는 부령을 발할 수 있다」. 베트남 통자는 부 장관 말고도 최고인민법원장·최고인민검찰원장이 발한다. 사법기관의 장이 행정부 법령과 같은 이름의 법규범문서를 낸다.

---

12. # văn bản 文本 문본 /vanˀˊ ɓaːnˋ/ **문서, 서면** ★★★

읽는 법 văn — 끝소리 -n, 성조 ngang(평) · bản — 끝소리 -n, 성조 hỏi(갈고리ˀ)

文 문 → văn, 本 본 → bản. 문서 일반이다. văn bản quy phạm pháp luật(법규범문서), văn bản hành chính(행정문서), văn bản tố tụng(소송 서류)처럼 앞에 서고 뒤에서 종류를 정한다. bằng văn bản은 서면으로다. 행정결정은 정의상 văn bản이어야 한다(행정소송법 제3조 제1항).

쉬운 예

Xin trả lời bằng văn bản.

서면으로 답해 주십시오.

실무 예

Văn bản này do cơ quan nào ban hành?

이 문서는 어느 기관이 발했습니까?

원문

> Cảnh cáo được quyết định bằng văn bản. — Luật Xử lý vi phạm hành chính 15/2012/QH13 Điều 22 · 공식 원문 · 통합본 63/VBHN-VPQH(2025) 제2분책 PDF 쪽 2 — 제22조 둘째 문장
>
> 경고는 서면으로 결정한다.

문형

A được quyết định bằng văn bản

A는 서면으로 결정한다

1. được + 동사 = 수동. 행위자 없이 절차를 적는 조문 꼴이다.
2. bằng + 수단 = ~으로. 동사 뒤에 붙는다.
3. 부정은 không được quyết định bằng miệng(말로 결정해서는 안 된다)처럼 쓴다.

Quyết định xử phạt được gửi bằng văn bản.
제재 결정은 서면으로 보낸다.

Đương sự trình bày ý kiến bằng văn bản.
당사자는 의견을 서면으로 진술한다.

문법 bằng + 수단 · bằng văn bản — 서면으로

~~Cảnh cáo được quyết định văn bản bằng.~~ (비문)

Cảnh cáo được quyết định bằng văn bản.

bằng(~으로)은 수단 앞에 오는 전치사다. 한국어 조사처럼 명사 뒤에 붙이지 않는다. bằng tiếng Việt(베트남어로), bằng tiền(돈으로)도 같은 꼴이다.

한국이라면? = 처분의 방식 · 행정절차법 제24조

한국도 「행정청이 처분을 할 때에는 다른 법령등에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 문서로 하여야 하며」(제1항). 베트남 행정위반처리법은 가장 가벼운 제재인 경고(cảnh cáo)도 서면으로 결정하게 한다.

---

13. # ban hành 頒行 반행 /baːnˀ˧ hajŋ˨˩/ **(법령·결정을) 발하다, 제정하다** ★★★

읽는 법 ban — 끝소리 -n, 성조 ngang(평) · hành — 끝소리 -nh, 성조 huyền(내림 `)

頒 반 → ban, 行 행 → hành(ㅐ 뒤 ㅇ → -nh). 한국어 반행은 거의 쓰지 않는다. 국회의 법률 제정에도, 행정기관이 결정을 내는 데에도, 국가주석이 명령을 내는 데에도 쓴다. 3장의 Quốc hội ban hành …(국회는 …을 제정한다)도 이 말이다. 공포는 따로 công bố(公布)라고 한다(헌법 제85조 제2항).

쉬운 예

Quốc hội ban hành luật.
국회는 법률을 제정한다.

실무 예

Quyết định này được ban hành khi nào?
이 결정은 언제 발해졌습니까?

원문

> Chủ tịch nước ban hành lệnh, quyết định để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. — Hiến pháp 2013 Điều 91 · 공식 원문 · 통합본 52/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 25
> 국가주석은 자기 임무·권한을 수행하기 위하여 명령·결정을 발한다.

문형

A ban hành B để C

A는 C하기 위하여 B를 발한다

1. ban hành + 문서 = 문서를 발하다.
2. để + 동사 = ~하기 위하여. 목적을 뒤에 붙인다.
3. 수동은 B được ban hành(B가 발해지다)이다.

Bộ trưởng ban hành thông tư để hướng dẫn thi hành luật.
장관은 법률의 시행을 안내하려고 통자를 발한다.

Văn bản này được ban hành năm ngoái.
이 문서는 지난해에 발해졌다.

한국이라면? ≠ 법률의 공포 · 대한민국헌법 제53조
한국은 「국회에서 의결된 법률안은 정부에 이송되어 15일 이내에 대통령이 공포한다」(제1항). 베트남 헌법도 법률을 통과 후 15일 안에 공포(công bố)하게 한다(제85조 제2항). 다만 베트남어 ban hành 한 낱말이 의결·제정에서 기관의 결정 발령까지 덮어서, 한국어로는 문맥에 따라 제정·발령·발하다로 옮겨야 한다.

---

14. # hiệu lực 效力 효력 /hiə̰ʔwʲ lɨ̰ʔkʲ/ **효력 — 판결은 có hiệu lực pháp luật(확정되다)**

★★★

읽는 법 hiệu — 끝소리 없음, 성조 nặng(점) · lực — 끝소리 -c(입성), 성조 nặng(점)

效 효 → hiệu, 力 력 → lực(ㄱ → -c, 입성 nặng). 뜻도 한국어와 같다. 판결·결정에 쓰면 có hiệu lực pháp luật(법적 효력이 있다)는 확정을, chưa có hiệu lực pháp luật는 미확정을 뜻한다. 법령에 쓰면 có hiệu lực thi hành(시행 효력이 있다)이 시행이다.

쉬운 예
Bản án đã có hiệu lực pháp luật.
판결이 확정되었다.

실무 예
Luật này có hiệu lực từ ngày nào?
이 법은 언제부터 시행됩니까?

원문
Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành và phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng. — Luật Tố tụng hành chính 93/2015/QH13 Điều 23 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 13/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 9 — 제1항 첫 문장
확정된 법원의 판결·결정은 집행되어야 하고 기관·조직·개인이 존중하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Bản án, quyết định của Tòa án	주어 — 판결·결정	법원의 판결·결정으로서
đã có hiệu lực pháp luật	đã + có hiệu lực — 확정된	확정된 것은
phải được thi hành	phải được + 동사 — ~되어야 한다	집행되어야 하고
và phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng.	được + 행위자 + 동사 — ~에게 ~되다	기관·조직·개인이 존중하여야 한다

문형

A có hiệu lực từ ngày B

A는 B일부터 효력이 있다

1. có hiệu lực = 효력이 있다. 앞에 đã를 붙이면 '이미 효력이 생겼다'.
2. từ ngày + 날짜 = ~일부터. kể từ ngày(~일로부터)로도 쓴다.
3. 판결에는 pháp luật을, 법령에는 thi hành을 붙이는 일이 많다.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
이 의정은 서명한 날부터 시행된다.

Quyết định này chưa có hiệu lực pháp luật.
이 결정은 아직 확정되지 않았다.

문법 đã/chưa · đã có — chưa có hiệu lực pháp luật

~~Bản án không đã có hiệu lực pháp luật.~~ (비문)

Bản án chưa có hiệu lực pháp luật.

'아직 ~하지 않았다'는 không đã가 아니라 chưa다. đã(이미)의 부정 짝이 chưa다. 판결의 확정·미확정을 가르는 자리라 법률 문서에서 자주 나온다(행정소송법 제32조의 chưa có hiệu lực pháp luật).

한국이라면? ≠ 법령의 시행일 · 법령 등 공포에 관한 법률 제13조

한국의 대통령령·총리령·부령은 「특별한 규정이 없으면 공포한 날부터 20일이 경과함으로써 효력을 발생한다」. 베트남 법령은 시행일을 문서마다 적는다. 지식재산법을 고친 11/2026/QH16은 2026년 법률인데 시행은 2027. 3. 1.이다(15장).

15. **bổ sung** 補充 보충 /bo̰ʷ suŋ˧˦/ **보충하다, 덧붙이다 — sửa đổi, bổ sung 개정**

★★

읽는 법 bổ — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리ˀ) · sung — 끝소리 -ng, 성조 ngang(평)

補 보 → bổ, 充 충 → sung. 덧붙이는 일이다. 법령 제목의 sửa đổi, bổ sung(고치고 덧붙임)은 한국어 개정이고, 통합본 각주의 được bổ sung은 신설이다. 행정 제재에서는 hình thức xử phạt bổ sung이 주된 제재에 붙는 부가 제재다. 한국어 보충(모자란 것을 채움)보다 쓰임이 넓다.

쉬운 예

Luật này đã được sửa đổi, bổ sung.

이 법은 개정되었다.

실무 예

Đương sự có thể bổ sung tài liệu không?

당사자는 자료를 보충할 수 있습니까?

원문

> Mỗi vi phạm hành chính được quy định một hình thức xử phạt chính, có thể quy định một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung kèm theo. Hình thức xử phạt bổ sung được áp dụng kèm theo hình thức xử phạt chính, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 65 của Luật này. — Luật Xử lý vi phạm hành chính 15/2012/QH13 Điều 21 khoản 3 · 공식 원문 · 통합본 63/VBHN-VPQH(2025) 제2분책 PDF 쪽 1 — 제3항 전문. 이 조에는 67/2020/QH14·88/2025/QH15 개정 각주(24·25)가 있다
>
> 행정위반마다 주된 제재 형식을 하나 정하고, 함께 과하는 부가 제재 형식을 하나 또는 여럿 정할 수 있다. 부가 제재는 이 법 제65조 제2항이 정한 경우를 제외하고 주된 제재와 함께 적용한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Mỗi vi phạm hành chính	mỗi + 명사 — 각 ~마다	행정위반마다
được quy định một hình thức xử phạt chính,	được + 동사 — 수동, chính(주된)이 뒤	주된 제재 형식 하나가 정해지고
có thể quy định một hoặc nhiều	có thể + 동사 — ~할 수 있다	하나 또는 여럿을 정할 수 있다
hình thức xử phạt bổ sung kèm theo.	목적어 — bổ sung(부가), kèm theo(함께 딸린)	함께 과하는 부가 제재 형식을
Hình thức xử phạt bổ sung được áp dụng	둘째 문장 — 주어 + được + 동사	부가 제재 형식은 적용된다
kèm theo hình thức xử phạt chính,	kèm theo + 명사 — ~에 딸려	주된 제재와 함께

trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 65	예외 — trừ trường hợp + 조항	제65조 제2항이 정한 경우를 제외하고
của Luật này.	của + 법률	이 법

문형

A được sửa đổi, bổ sung theo B

A는 B에 따라 개정되었다

1. sửa đổi, bổ sung = 개정. 두 동사를 쉼표로 이어 한 단위로 쓴다.
2. theo quy định tại + 조항 + của Luật số … = …법 …조항에 따라. 통합본 각주의 꼴이다.
3. 새로 넣은 조항이면 được bổ sung(신설), 지운 조항이면 được bãi bỏ(삭제)다.

Điều này được bổ sung theo Luật số 85/2025/QH15.

이 조는 법률 85/2025/QH15로 신설되었다.

Khoản này đã được sửa đổi, bổ sung.

이 항은 개정되었다.

문법 mỗi · mỗi + 명사 — 각 ~마다

~~Mỗi các vi phạm hành chính được quy định một hình thức xử phạt chính.~~ (비문)

Mỗi vi phạm hành chính được quy định một hình thức xử phạt chính.

mỗi(각)는 복수 표지 các·những 없이 바로 명사를 받는다. 하나하나에 무엇이 붙는지를 말하는 꼴이라 뒤에 một(하나)이 짝으로 자주 온다. 전칭·복수 표지는 13장 문법 코너에서 모아 본다.

한국이라면? ≠ 부가형 · 형법 제49조

한국에서 부가라는 말은 형벌에 쓴다 — 「몰수는 타형에 부가하여 과한다」. 행정질서벌인 과태료에는 주된 제재와 부가 제재의 구분이 없다. 베트남 행정위반 제재는 경고·벌금을 주된 제재로만, 허가 정지·몰수·추방을 주된 제재 또는 부가 제재로 쓸 수 있게 나눈다(제21조 제2항).

---

16. cưỡng chế 強制 강제 /kiəʔəŋ¹ tɕe¹/ 강제하다, 강제(집행) ★★

읽는 법 cưỡng — 끝소리 -ng, 성조 ngã(물결 ˜) · chế — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ˊ)

強 강 → cưỡng, 制 제 → chế. 뜻도 한국어와 같다. 행정위반 제재나 결과 시정 조치를 스스로 따르지 않으면 강제한다. 그 수단은 행정위반처리법 제86조 제2항이 늘어놓는다 — 급여·소득 공제, 계좌 공제, 재산 압류(kê biên) 뒤 경매, 제3자가 가진 재산의 회수, 결과 시정 조치의 강제.

쉬운 예

Cơ quan đã cưỡng chế thi hành quyết định.

기관이 결정을 강제집행했다.

실무 예

Nếu không nộp phạt thì có bị cưỡng chế không?

벌금을 내지 않으면 강제집행을 당합니까?

원문

Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính của mình gây ra; nếu cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không tự nguyện thực hiện thì bị cưỡng chế thực hiện. — Luật Xử lý vi phạm hành chính 15/2012/QH13 Điều 29 · 공식 원문 · 통합본 63/VBHN-VPQH(2025) 제2분책 PDF 쪽 8 — 제29조(원상회복 명령) 전문

행정위반을 한 개인·조직은 자기 행정위반으로 바뀐 원래 상태를 회복하여야 한다. 행정위반을 한 개인·조직이 스스로 이행하지 않으면 강제로 이행하게 된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính	주어 — vi phạm 이 뒤에서 꾸민다	행정위반을 한 개인·조직은
phải khôi phục lại tình trạng ban đầu	phải + 동사 — 의무	원래 상태를 회복하여야 한다
đã bị thay đổi	đã bị + 동사 — 이미 ~ 된	바뀐
do vi phạm hành chính của mình gây ra;	do … gây ra — ~이 일으킨	자기 행정위반으로
nếu cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính	nếu + 조건의 주어	행정위반을 한 개인·조직이
không tự nguyện thực hiện	không + 동사 — 부정	스스로 이행하지 않으면
thì bị cưỡng chế thực hiện.	thì + bị + 동사 — 불이익 수동	강제로 이행하게 된다

문형

nếu A không tự nguyện B thì bị cưỡng chế

A가 스스로 B하지 않으면 강제된다

1. tự nguyện(自願) = 스스로 원하여. 앞에 không을 붙여 불이행을 말한다.
2. nếu … thì … 로 조건과 결과를 잇는다.
3. bị cưỡng chế + 동사 = ~하도록 강제되다.

Nếu không nộp tiền phạt thì bị cưỡng chế.
벌금을 내지 않으면 강제된다.

Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế.
권한 있는 기관이 강제 결정을 한다.

문법 nếu … thì · nếu … thì bị … — ~하지 않으면 ~당한다

~~Nếu không tự nguyện thực hiện, bị cưỡng chế thực hiện thì.~~ (비문)

Nếu không tự nguyện thực hiện thì bị cưỡng chế thực hiện.

조건은 nếu …, 결과는 thì …다. thì는 결과 절의 첫머리에 오고 문장 끝으로 가지 않는다. 결과가 불이익이라 thì 뒤에 bị가 이어졌다.

한국이라면? ≠ 행정상 강제 · 행정기본법 제30조

한국 행정기본법은 행정상 강제를 행정대집행·이행강제금의 부과·직접강제·강제징수·즉시강제로 나누고, 「법률로 정하는 바에 따라 필요한 최소한의 범위에서」 하게 한다(제1항). 베트남 행정위반처리법은 이런 유형 구분 없이 제재 결정의 강제집행 수단을 늘어놓는다(제86조 제2항).

---

17. công chức 公職 공직 /kəwŋ˧˧ tɕɨk˦˥/ 공무원 ★★★

읽는 법 công — 끝소리 -ng, 성조 ngang(평) · chức — 끝소리 -c(입성), 성조 sắc(올림 ´)

가짜 친구 · 한국어 **공직(자리)**과 뜻 다름

公 공 → công, 職 직 → chức(ㄱ → -c, 입성 sắc). 한자는 공직이지만 자리가 아니라 그 자리에 있는 사람, 곧 공무원이다(사전 뜻 civil servant). 법령에서는 cán bộ(간부), viên chức(공공기관 직원)와 함께 cán bộ, công chức, viên chức로 묶여 나온다(행정소송법 제3조 제6항). 가짜 친구 코너에서 다시 본다.

쉬운 예
Anh ấy là công chức nhà nước.
그는 국가공무원이다.

실무 예
Công chức có quyền khởi kiện quyết định kỷ luật không?
공무원은 징계 결정에 소를 낼 권리가 있습니까?

원문
> Quyết định kỷ luật buộc thôi việc là quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng hình thức kỷ luật

buộc thôi việc đối với công chức thuộc quyền quản lý của mình. –

Luật Tố tụng hành chính 93/2015/QH13 Điều 3 khoản 5 · 공식 원문 · 통합본 13/VBHN-VPQH(2026)

PDF 쪽 2

강제 퇴직 징계 결정이란 기관·조직의 장이 자기 관리 아래 있는 공무원에게 강제 퇴직이라는 징계를 적용하기 위하여 서면으로 하는 결정을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Quyết định kỷ luật buộc thôi việc	정의되는 말 — 결정 + 징계 + 강제 퇴직	강제 퇴직 징계 결정이란
là quyết định bằng văn bản	là + 명사 + bằng(~으로)	서면으로 하는 결정으로서
của người đứng đầu cơ quan, tổ chức	của + 주체 — 기관의 장	기관·조직의 장이 하는
để áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc	để + 목적	강제 퇴직이라는 징계 형식을 적용하기 위한
đối với công chức thuộc quyền quản lý của mình.	đối với + 대상 + thuộc(~에 속하는)	자기 관리 아래 있는 공무원에 대하여

문형

A là công chức thuộc B

A는 B에 속한 공무원이다

1. công chức는 사람이다. là công chức = 공무원이다.
2. thuộc + 기관 = ~에 속하는. 소속을 뒤에 붙인다.
3. 여럿을 묶을 때는 cán bộ, công chức, viên chức 순으로 늘어놓는다.

Bà ấy là công chức thuộc Bộ Tư pháp.

그분은 법무부 소속 공무원이다.

Cán bộ, công chức phải tuân theo pháp luật.

간부와 공무원은 법을 따라야 한다.

한국이라면? ≠ 공무원 · 국가공무원법 제2조

한국 국가공무원법은 「국가공무원(이하 "공무원"이라 한다)은 경력직공무원과 특수경력직공무원으로 구분한다」(제1항). 베트남 행정소송법은 강제 퇴직 징계를 받은 công chức에게 소송을 열되, 차관과 그에 준하는 직위 미만의 공무원으로 한정한다(제30조 제2항).

---

18. cán bộ 幹部 간부 /kaːn˧˦ ɓo̰ʔ˨˩/ 간부, 직원 — 직무를 맡은 사람 ★★

읽는 법 cán — 끝소리 -n, 성조 sắc(올림 ˊ) · bộ — 끝소리 없음, 성조 nặng(점 ˍ)

幹 간 → cán(ㄴ → -n), 部 부 → bộ. 첫소리 ㅂ이 b가 된 예다(3장). 한국어 간부(조직의 지도층)보다 넓어서, 기관에서 일을 맡은 사람을 두루 가리킨다(사전 뜻 cadre, official, staff). 직명에도 쓴다 — 형사소송법의 cán bộ điều tra는 수사관(Điều tra viên)을 돕는 수사 보조관이다.

쉬운 예

Ông ấy là cán bộ tòa án.

그는 법원 직원이다.

실무 예

Cán bộ điều tra làm những việc gì?

수사 보조관은 어떤 일을 합니까?

원문

> Cán bộ điều tra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên về hành vi của mình. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 38 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 16
>
> 수사 보조관은 자기 행위에 관하여 법 앞에, 그리고 수사기관의 장·부장과 수사관 앞에 책임을 진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Cán bộ điều tra phải chịu trách nhiệm	주어 + phải chịu trách nhiệm — 책임을 지다	수사 보조관은 책임을 진다
trước pháp luật	trước + 명사 — ~ 앞에	법 앞에
và trước Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra,	trước + 사람들	그리고 수사기관의 장·부장
Điều tra viên về hành vi của mình.	về + 대상 — ~에 관하여	수사관 앞에 자기 행위에 관하여

문형

A phải chịu trách nhiệm trước B về C

A는 C에 관하여 B 앞에 책임을 진다

1. chịu trách nhiệm = 책임을 지다. 앞에 phải가 오면 의무다.
2. trước + 사람·기관 = ~ 앞에. 누구에게 책임지는지를 말한다.
3. về + 명사 = ~에 관하여. 무엇에 대한 책임인지를 붙인다.

Cán bộ phải chịu trách nhiệm về công việc của mình.
직원은 자기 업무에 책임을 져야 한다.

Ông ấy chịu trách nhiệm trước Chánh án.
그는 법원장 앞에 책임을 진다.

한국이라면? ≠ 사법경찰리 · 형사소송법 제197조

한국은 「경사, 경장, 순경은 사법경찰리로서 수사의 보조를 하여야 한다」 (제2항). 베트남 cán bộ điều tra는 수사관(Điều tra viên)의 배정에 따라 조서 작성, 명령·결정 송달, 기록 작성 보조를 맡는 직명이다 (형사소송법 제38조 제1항).

한국이라면? — 행정소송과 행정 제재

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 베트남 쪽은 행정소송법 통합본 13/VBHN-VPQH(2026)·행정위반처리법 통합본 63/VBHN-VPQH(2025)·민사소송법 통합본 21/VBHN-VPQH(2026), 한국 쪽은 2026. 10. 현재 시행 조문이다. 행정소송법 제9조 제4항(해사국제상사법원, 2028. 3. 1. 시행)은 빼고 적었다.

	베트남	한국	차이
≠	Quyết định hành chính là văn bản … được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể	처분 (행정소송법 제2조 제1항 제1호)	베트남 행정소송법 제3조 제1항. 한국의 처분은 「행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서의 공권력의 행사 또는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용」 이다. 베트남 행정결정은 문서여야 하고, 문서가 아닌 작위·부작위는 행정행위(hành vi hành chính)로 따로 다툰다.

≠	Hành vi hành chính … thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ	부작위 위법확인소송 (행정소송법 제4조 제3호)	베트남 행정소송법 제3조 제3항. 임무를 하지 않는 것(không thực hiện)도 행정행위로 보아 같은 소송으로 다툰다. 한국은 신청에 대한 부작위를 「부작위위법확인소송」으로 다투고, 위법 확인에 그친다.
=	Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện … trong trường hợp không đồng ý với quyết định, hành vi đó hoặc đã khiếu nại	행정심판 임의주의 (행정소송법 제18조 제1항)	베트남 행정소송법 제115조 제1항. 일반 행정결정·행위는 동의하지 않으면 곧바로 소를 내거나, 이의(khiếu nại)를 거친 뒤 낼 수 있다. 선거인명부 소송만은 이의를 먼저 거친다(같은 조 제3항). 한국도 「취소소송은 법령의 규정에 의하여 당해 처분에 대한 행정심판을 제기할 수 있는 경우에도 이를 거치지 아니하고 제기할 수 있다」. 다만 「다른 법률에 당해 처분에 대한 행정심판의 재결을 거치지 아니하면 취소소송을 제기할 수 없다는 규정이 있는 때에는 그러하지 아니하다」.
≠	01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính	제소기간 (행정소송법 제20조 제1항)	베트남 행정소송법 제116조 제2항 a호. 결정·행위를 받거나 안 날부터 1년이다. 이의를 거쳤으면 이의 결정을 받거나 안 날부터, 처리기간 안에 답이 없으면 그 기간이 끝난 날부터 1년이다(같은 조 제3항 a·b호). 한국은 「처분등이 있음을 안 날부터 90일 이내」이고, 행정심판을 거쳤으면 「재결서의 정본을 송달받은 날부터 기산한다」. 처분이 있은 날부터 1년이 지나면 낼 수 없다(제20조 제2항).
≠	Tòa Hành chính Tòa án nhân dân khu vực có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm	행정법원 (행정소송법 제9조 제1항)	베트남 행정소송법 제31조의a(2025. 7. 1. 신설). 1심은 구역인민법원 행정부이고, 행정부가 없으면 법원장이 판사를 배정한다. 행정전문 법원은 없다. 한국 취소소송의 1심은 「피고의 소재지를 관할하는 행정법원」.
≠	Tòa án có quyền hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền	선결문제 (행정소송법 제11조 제1항)	베트남 민사소송법 제34조 제1항. 민사법원이 민사사건을 풀면서 관련된 위법한 개별결정을 직접 취소한다. 한국 민사법원은 「처분등의 효력 유무 또는 존재 여부」를 선결문제로 심리할 수 있을 뿐 처분을 취소하지는 않는다.

≠	Cảnh cáo; Phạt tiền; Tước quyền sử dụng giấy phép ...; Tịch thu tang vật ...; Trục xuất	과태료 (질서위반행위규제법 제2조 제1호)	베트남 행정위반처리법 제21조 제1항. 행정 제재가 경고·벌금·허가 정지·몰수·추방 다섯이다. 한국 질서위반행위규제법의 제재는 「과태료를 부과하는 행위」에 대한 과태료 하나이고, 몰수는 형벌이다.
=	Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi	고의 또는 과실 (질서위반행위규제법 제7조)	베트남 행정위반처리법 제2조 제1항. 행정위반은 과책(lỗi)이 있는 행위로 정의된다. 한국도 「고의 또는 과실이 없는 질서위반행위는 과태료를 부과하지 아니한다」. 범죄가 아닐 것도 베트남 정의에 함께 들어 있다.
≠	Cá nhân, tổ chức bị xử lý vi phạm hành chính có quyền khiếu nại, khởi kiện	이의제기 (질서위반행위규제법 제20조)	베트남 행정위반처리법 제15조. 제재 결정에 이의를 하거나 행정소송을 내고, 집행정지는 회복하기 어려운 결과가 생길 때에만 한다 (제3항). 한국은 이의제기가 있으면 「행정청의 과태료 부과처분은 그 효력을 상실한다」 (제2항).
+	mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân	(대응 조문 없음)	베트남 행정위반처리법 제3조 제1항 e호. 같은 위반행위라도 조직의 벌금은 개인의 2배다. 한국 질서위반행위규제법에는 법인과 개인의 과태료 액수를 일률로 달리하는 조문이 없다.

가짜 친구 · công chức 公職 — 자리가 아니라 사람

công chức의 한자는 公職(공직)이다. 한국어 공직은 공무원의 자리를 말하지만, 베트남어 công chức는 그 자리에 있는 사람, 곧 공무원이다.

그래서 사람처럼 쓴다. 아래 조문의 công chức giữ chức vụ dưới Thứ trưởng은 차관 미만 직위를 맡은 공무원이다. 자리를 가리키는 말은 chức vụ(직위) 쪽이다.

같은 무리의 말로 cán bộ(幹部 — 간부·직원)와 viên chức(공공기관 직원)가 있다. 행정소송법 제3조 제6항은 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động을 차례로 늘어놓는다.

이 조문은 강제 퇴직 징계를 받은 공무원이 행정소송을 낼 수 있는 범위를 정한다. 차관과 그에 준하는 직위부터는 소송 대상이 아니다.

> Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc công chức giữ chức vụ dưới Thứ trưởng và dưới tương đương Thứ trưởng. — Luật Tố tụng hành chính 93/2015/QH13 Điều 30 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 13/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 11 — 제30조(법원 관할에 속하는 소송) 제2항. 이 항은 85/2025/QH15 개정 문언(각주 7, 2025. 7. 1. 시행)
> 차관 미만 및 차관에 준하는 직위 미만의 직위를 맡은 공무원에 대한 강제 퇴직 징계 결정을 다투는 소송.

요령 công chức는 공직이 아니라 공무원으로 옮긴다. 자리는 chức vụ다.

조항 읽기 — điểm·khoản·Điều는 작은 단위부터

베트남어 조항 표시는 작은 단위에서 큰 단위로 간다. điểm c khoản 1 Điều 30 Luật Tố tụng hành chính은 행정소송법 제30조 제1항 c호다. 문서 번호는 번호/연도/종류·기관 순으로 적는다.

- 단위는 큰 것부터 phần(편) > chương(章 장) > mục(目 절) > Điều(條 조) > khoản(款 항) > điểm(點 호)이다. 항은 1. 2.처럼 숫자로, 호는 a) b) c) d) đ) e)처럼 베트남 자모로 매긴다. d 다음이 đ다.
- 말하는 순서가 한국어와 반대다. 한국어는 제30조 제1항 c호처럼 큰 단위부터, 베트남어는 điểm c khoản 1 Điều 30처럼 작은 단위부터 말한다. 꾸밈말이 뒤에 오는 어순(3장)과 같은 원리다.
- 여럿을 함께 가리킬 때는 복수 표지 các을 앞에 둔다 — các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 31(제31조 제1항부터 제7항까지). 범위는 các điều từ Điều 37 đến Điều 42(제37조부터 제42조까지) 꼴이다. 31a처럼 숫자 뒤에 자모가 붙은 조는 나중에 끼워 넣은 조로, 한국 법령의 제31조의2 자리다.
- 문서 번호는 번호/연도/종류·기관이다. 93/2015/QH13은 제13대 국회(Quốc hội khóa XIII)의 2015년 법률 93호, 54/2000/NĐ-CP는 2000년 정부 의정 54호, 13/VBHN-VPQH는 국회사무처(Văn phòng Quốc hội)가 낸 통합본(văn bản hợp nhất) 13호다.
- 통합본은 개정을 반영해 다시 엮은 문서다. 개정 근거는 각주로 단다 — Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 2 của Luật số 85/2025/QH15. 출처를 적을 때 조 번호는 원래 법률의 번호를 쓴다.
- 소리 내어 읽을 때는 숫자를 낱말로 바꾼다. Điều 30은 Điều ba mươi, khoản 2는 khoản hai, 호 c는 điểm xê다. 이 책의 음성은 93/2015/QH13을 số chín mươi ba năm hai nghìn không trăm mười lăm Quốc hội khóa mười ba로 읽게 했다(낭독 관용은 원어민 확인 전).

표로 보기

베트남어	짜임	한국어
điểm c khoản 1 Điều 30	호 c + 항 1 + 조 30	제30조 제1항 c호
khoản 2 Điều 3	항 2 + 조 3	제3조 제2항
Điều 31a	조 31 + a(끼워 넣은 조)	제31조의a — 한국식 제31조의2 자리
các điều từ Điều 37 đến Điều 42	các + từ … đến …	제37조부터 제42조까지
93/2015/QH13	번호 / 연도 / 국회 대수	2015년 법률 제93호(제13대 국회)
54/2000/NĐ-CP	번호 / 연도 / 의정-정부	2000년 정부 의정 제54호
13/VBHN-VPQH	번호 / 통합본-국회사무처	국회사무처 통합본 제13호
Chương III	장 + 로마 숫자	제3장

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

Theo
~에 따라 — 근거 조항을 이끈다

điểm c
호 c — 가장 작은 단위가 먼저

khoản 1
항 1

Điều 30
조 30 — 큰 단위가 뒤

không thuộc
~에 속하지 않는다

제30조 제1항 c호에 따라 내부적 성격의 결정은 법원 관할에 속하지 않는다.

Điều 31
개정된 조

được sửa đổi, bổ sung
개정되었다 — 수동

theo quy định tại
~에 규정된 바에 따라

khoản 3 Điều 2
개정법의 제2조 제3항

Luật số 85/2025/QH15
2025년 법률 85호, 제15대 국회

제31조는 법률 85/2025/QH15 제2조 제3항에 따라 개정되었다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Điều 30 khoản 1 điểm c~~	điểm c khoản 1 Điều 30	작은 단위가 앞이다. 한국어 순서대로 늘어놓으면 베트남 조문 인용의 관용과 어긋난다.
~~khoản c Điều 30~~	điểm c Điều 30 (또는 khoản 1 Điều 30)	숫자는 khoản(항), 자모는 điểm(호)이다.

~~93/2015/QH13 → 제93대 국회의 2015년 법률~~	제13대 국회의 2015년 법률 93호	맨 앞 숫자가 문서 번호이고, QH 뒤 숫자가 국회 대수(khóa)다.
~~출처를 13/VBHN-VPQH Điều 30으로 적는다~~	Luật Tố tụng hành chính 93/2015/QH13 Điều 30 (통합본 13/VBHN-VPQH)	통합본은 엮은 문서의 번호다. 조문 출처는 원래 법률의 번호로 적고 통합본은 판본으로 덧붙인다.

말해 보기 — 행정사건을 물을 때

교류 자리에서 행정결정·제소기간·관할을 묻는 짧은 문장. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Quyết định này có thể bị khởi kiện không?

이 결정은 소송으로 다툴 수 있습니까?

Thời hiệu khởi kiện là bao lâu?

제소기간은 얼마나 됩니까?

Cơ quan nào đã ban hành quyết định này?

어느 기관이 이 결정을 발했습니까?

Ở Hàn Quốc, việc này thuộc thẩm quyền của Tòa án hành chính.

한국에서는 이 일이 행정법원 관할입니다.

Xin cho biết số hiệu của văn bản này.

이 문서의 번호를 알려 주십시오.

Văn bản này có hiệu lực từ ngày nào?

이 문서는 언제부터 효력이 있습니까?

따라 말하기 — 조문 열 문장

이 장의 표제어가 든 짧은 조문을 따라 말한다. 느리게 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다.
hành·chính·định의 끝소리 -nh를 귀로 가른다.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện vụ án hành chính để yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của Luật này.

기관·조직·개인은 이 법에 따라 자기의 적법한 권리와 이익을 보호해 달라고 법원에 청구하기 위하여 행정소송을 제기할 권리가 있다. (행정소송법 제5조)

Đương sự bao gồm người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
당사자에는 원고, 피고, 이해관계인이 포함된다. (제3조)

Tòa án xét xử tập thể vụ án hành chính và quyết định theo đa số, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn.
법원은 약식 절차로 재판하는 경우를 제외하고 행정사건을 합의제로 재판하고 다수로 결정한다. (제15조)

Bản án, quyết định phúc thẩm của Tòa án có hiệu lực pháp luật.
법원의 항소심 판결·결정은 확정된다. (제11조)

Tòa án có trách nhiệm tiến hành đối thoại và tạo điều kiện thuận lợi để các đương sự đối thoại với nhau về việc giải quyết vụ án theo quy định của Luật này.
법원은 이 법에 따라 대화를 진행하고, 당사자들이 사건 해결에 관하여 서로 대화할 수 있도록 편의를 마련할 책임이 있다. (제20조)

Luật này quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính.
이 법은 행정위반 제재와 행정처리 조치에 관하여 정한다. (행정위반처리법 제1조)

Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần.
하나의 행정위반 행위는 한 번만 제재받는다. (제3조)

Cá nhân có quyền tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
개인은 법에 따라 행정위반 처리 과정의 위법행위를 고발할 권리가 있다. (제15조)

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
권한 있는 기관·조직·개인은 이의와 고발을 접수하여 처리하여야 한다. (헌법 제30조)

Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Kiểm toán nhà nước do luật định.
국가회계감사원의 구체적인 조직·임무·권한은 법률로 정한다. (헌법 제118조)

확인 문제 8

1. điểm c khoản 1 Điều 30을 한국식으로 옮기면?

제1조 제30항 c호

제30조 제1항 c호

제30조 c항 제1호

c조 제1항 제30호

베트남어는 작은 단위부터 말한다 — điểm(호) → khoản(항) → Điều(조). 한국어로는 거꾸로 제30조 제1항 c호다.

2. 93/2015/QH13에서 13은 무엇인가?

조 번호

공포한 달

국회 대수(제13대)

통합본 번호

번호/연도/종류·기관 순이다. QH13은 제13대 국회(Quốc hội khóa XIII)다.

3. 베트남 행정소송법에서 hành vi hành chính(행정행위)에 들어가는 것은?

문서로 한 결정만

임무를 하거나 하지 않는 행위

법규범문서

법원의 판결

제3조 제3항 — thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ. 문서로 한 결정은 quyết định hành chính(행정결정)이다.

4. 베트남 행정소송의 일반 제소기간(결정을 받거나 안 날부터)은?

30일

90일

6개월

1년

제116조 제2항 a호 — 01 năm. 한국 취소소송은 안 날부터 90일이다.

5. 2025. 7. 1. 이후 일반 행정사건(지식재산·기술이전 사건 제외) 1심을 맡는 곳은?

현급 인민법원

구역인민법원 행정부

고급인민법원

최고인민법원 행정부

제31조·제31조의a 제1항(85/2025/QH15). 지식재산·기술이전 행정사건은 지식재산부가 맡는다(같은 조 제2항). 현급 법원과 고급인민법원은 2025. 7. 1.부터 없다.

6. công chức의 뜻은?

공직(자리)

공무원

공공기관

공문서

한자는 公職이지만 사람, 곧 공무원이다. 자리는 chức vụ다.

7. 베트남 행정위반처리법이 정한 행정 제재에 들지 않는 것은?

- 경고(cảnh cáo)
- 벌금(phạt tiền)
- **징역(phạt tù)**
- 추방(trục xuất)

제21조 제1항 — 경고·벌금·허가 정지·몰수·추방. 징역은 형벌이다.

8. nghị định(의정)을 발하는 기관은?

- 국회
- 국가주석
- **정부**
- 최고인민법원장

번호 끝의 NĐ-CP가 Nghị định – Chính phủ다. 국가주석은 lệnh·quyết định을 발한다(헌법 제91조).

2부 법의 언어 · 제15장

지식재산

Sở hữu trí tuệ

장면 — 징벌적 손해배상과 지식재산 법원

한·베 지식재산 법관 모임. 한국 법관이 손해배상 제도를 묻고, 베트남 법관이 한국의 특허 사건 항소를 묻는다.

한국 법관 Ở Việt Nam có bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt không?
베트남에는 징벌적 손해배상이 있습니까?

베트남 법관 Không có. Thiệt hại được xác định trên cơ sở tổn thất thực tế.
없습니다. 손해는 실제 손실을 기초로 정합니다.

한국 법관 Ở Hàn Quốc, nếu có hành vi cố ý xâm phạm quyền, tòa án có thể quyết định mức bồi thường lên đến năm lần thiệt hại.

한국에서는 고의로 권리를 침해하면 법원이 손해의 다섯 배까지 배상액을 정할 수 있습니다.

특허법 제128조 제8항(손해로 인정된 금액의 5배 이내), 저작권법 제125조 제4항(2026. 8. 11. 시행).

베트남 법관 Ở Hàn Quốc, vụ án sáng chế được xét xử phúc thẩm ở đâu?

한국에서는 특허 사건의 항소심을 어디서 합니까?

한국 법관 Có một tòa án chuyên về sở hữu trí tuệ xét xử phúc thẩm.

지식재산 전문 법원이 항소심을 합니다.

베트남 법관 Ở Việt Nam, Tòa Kinh tế của tòa án cấp tỉnh xét xử phúc thẩm.

베트남에서는 성급 법원 경제부가 항소심을 합니다.

베트남은 저작권·산업재산권·식물품종권을 지식재산법(Luật Sở hữu trí tuệ 所有智慧 — 지식재산에 관한 법, 50/2005/QH11) 한 법률에 담는다. 한국이라면 저작권법·특허법·상표법·디자인보호법·부정경쟁방지법·식물신품종 보호법으로 나뉠 내용이다. 이 법은 2005년 뒤 여섯 번 고쳐졌다. 2026. 4. 1. 시행된 개정(131/2025/QH15)은 인공지능을 써서 만든 대상의 권리 발생을 정부가 정하게 했고, 정해진 기준으로 물질적 손해액을 정할 수 없을 때 법원이 정하는 배상액의 상한을 5억 동에서 10억 동으로 올렸다(제205조 제1항 d호). 2027. 3. 1. 시행될 개정(11/2026/QH16)도 이미 통합본에 들어와 있어서, 인용할 때 항마다 시행일을 확인해야 한다. 법률 용어는 한자를 알아도 미끄러지기 쉽다. sáng chế(創制)는 창제가 아니라 발명이고, bản quyền(版權)은 판권이 아니라 저작권이다. 문법 코너에서는 tác giả·tác phẩm·người biểu diễn·chủ sở hữu처럼 사람과 물건의 이름을 만드는 방법을 본다.

개정 · 2027. 3. 1. 시행

2027. 3. 1. — 통과 화물도 세관 조치 대상으로

세관법 등을 고친 11/2026/QH16이 지식재산법 제199조 제2항, 제200조 제4항, 제216조(제목·머리 문장·제2항 b호), 제218조 제4항에 quá cảnh(통과)을 넣었다. 시행은 2027. 3. 1.이다.

2026. 10. 8. 게시된 통합본 160/VBHN-VPQH는 이 문언을 이미 본문에 싣고, 각주(345·348·378·379·381·386)로 시행일을 표시한다. 그래서 통합본 본문만 보고 인용하면 아직 시행되지 않은 문언을 현행처럼 옮기게 된다.

2026. 10. 현재 시행 문언은 직전 통합본 155/VBHN-VPQH(2025)의 문언이다. 수출·수입 화물만 적고 통과 화물은 없다. 아래 두 인용을 견주어 본다.

> Việc áp dụng biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền của cơ quan hải quan. — Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 Điều 200 khoản 4 · 공식 원문 · 통합본 160/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 124 — 이 항은 11/2026/QH16 개정 문언(각주 348, 2027. 3. 1. 시행). 아직 시행 전
> 지식재산권 관련 수출·수입·통과 화물에 대한 통제 조치의 적용은 세관의 권한에 속한다. (2027. 3. 1. 시행 문언)

> Việc áp dụng biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền của cơ quan hải quan. — Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 Điều 200 khoản 4 (155/VBHN-VPQH) · 공식 원문 · 직전 통합본 155/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 120 — 대비용으로 일부러 옛 판을 인용
> 지식재산 관련 수출·수입 화물에 대한 통제 조치의 적용은 세관의 권한에 속한다. (2026. 10. 현재 시행 문언)

지식재산 사건은 어느 법원으로 가는가 — 그리고 새 án lệ 공지

2025. 7. 1.부터 지식재산 1심은 일부 구역인민법원에 둔 지식재산부(Tòa Sở hữu trí tuệ)가 맡는다. 민사·상사 사건은 민사소송법 제36조 제3항, 지식재산 행정결정에 대한 행정사건은 행정소송법 제31조의a 제2항이 근거다.

지식재산 사건의 토지 관할은 국회상무위원회 결의 Nghị quyết 81/2025/UBTVQH15 제4조 제3항이 정한다(정부 포털 서명 PDF 4쪽). 하노이 제2구역 인민법원이 하노이·하이퐁·후에 등 20개 성·시를, 호찌민시 제1구역 인민법원이 다낭·껀터를 포함한 14개 성·시를 맡는다. 다낭 제1구역 인민법원은 같은 조 제2항의 파산 사건 관할(하노이 제2구역·호찌민시 제1구역과 나눈 세 곳 가운데 하나)이고, 지식재산 사건은 맡지 않는다.

항소는 성급 인민법원 경제부(Tòa Kinh tế)가 맡는다(민사소송법 제38조 제3항). 지식재산 2심만 따로 맡는 법원은 없다.

판례 포털(anle.toaan.gov.vn)은 2026. 9. 24. 지식재산 án lệ 3건을 채택했다고 공지했다. 이 책의 기준일(2026. 10. 27.)까지 번호를 붙인 공포 결정은 확인되지 않아, 부록 G의 90건에 넣지 않았다.

> Tòa Sở hữu trí tuệ Tòa án nhân dân khu vực có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 36 khoản 3 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 15 — 제36조는 85/2025/QH15 개정 문언(각주 12, 2025. 7. 1. 시행)

구역인민법원 지식재산부는 지식재산권·기술이전에 관한 민사·영업·상사 사건을 1심 절차로 해결할 권한이 있다.

Tòa Sở hữu trí tuệ Tòa án nhân dân khu vực có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ quy định tại khoản 8 Điều 31 của Luật này. — Luật Tố tụng hành chính 93/2015/QH13 Điều 31a khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 13/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 12 — 제31조의a 는 85/2025/QH15 로 신설(각주 10, 2025. 7. 1. 시행)

구역인민법원 지식재산부는 이 법 제31조 제8항이 정한 지식재산·기술이전에 관한 행정결정·행정행위를 다투는 소송을 1심 절차로 해결할 권한이 있다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó. — Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 Điều 15 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 160/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 14 — 제15조 제목 「Các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả」 아래 제2항. 이 책이 베트남 법령을 싣는 근거다

   (저작권 보호 범위에 들지 않는 대상) 법규범문서, 행정문서, 사법 분야의 그 밖의 문서와 그 공식 번역문.

2. Trong trường hợp không thể xác định được mức bồi thường thiệt hại về vật chất theo các căn cứ quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì mức bồi thường thiệt hại về vật chất do Tòa án quyết định, tùy thuộc vào mức độ thiệt hại, nhưng không quá một tỷ đồng. — Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 Điều 205 khoản 1 điểm d · 공식 원문 · 통합본 160/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 129 — 이 호는 131/2025/QH15 개정 문언(각주 364, 2026. 4. 1. 시행). 직전 통합본 155/VBHN의 상한은 năm trăm triệu đồng(5억 동)

   이 항 a호·b호·c호가 정한 근거로 물질적 손해의 배상액을 정할 수 없는 경우에는 법원이 손해의 정도에 따라 정하되, 10억 동을 넘을 수 없다.

이 규칙이 뒤에 나오는 곳

규칙	다시 나오는 곳
구역인민법원과 전담부(Tòa chuyên trách)	6장 「법원·검찰 조직 — 3급 체제」
지식재산 행정결정에 대한 행정소송	14장 「행정법·행정소송」
hàng giả — 가짜 상품 범죄	11장 「형법 총론」

đăng ký 登記 — 등기가 아니라 등록	20장 「가짜 친구 총정리」
công nghiệp 工業 — 공업이 아니라 산업	20장 「가짜 친구 총정리」
지식재산법 제15조와 1946 헌법 원문의 저작권	19장 「독립선언·1946 헌법·한문 한 조」

▼ 처음 보는 문법 용어 15

한월음 Hán-Việt 漢越. 한자를 베트남식으로 읽는 소리 — 法 pháp, 律 luật. 이 책은 한국 한자음과 견주어 익힌다

입성 끝소리가 -p·-t·-k 계열인 옛 중국어 음절. 한국 한자음에는 받침 ㄱ·ㄹ·ㅂ으로 남았고, Hán-Việt 에서는 성조가 sắc 아니면 nặng이다(V6)

꾸밈말 다른 말의 뜻을 꾸미는 말. 성질·소속·관계절처럼 명사를 좁히는 꾸밈말은 베트남어에서 그 명사 뒤에 온다 — viện(원) + kiểm sát(검찰). 다만 수·수량 한정어(các·những·mọi)와 Phó(부-) 같은 앞붙이는 앞에 선다(13장)

어원 미확인 낱말 사전에서 어원을 확인하지 못한 낱말. 어원란이 비어 있다는 것은 고유어라는 증거가 아니다. 한자 칸은 「—」

옛 차용 아주 이른 시기에 중국어에서 들어와 소리가 바뀐 낱말. 한자가 있어도 한월음과 달라 V 규칙이 맞지 않는다 — cướp(劫, 한월음 kiếp). 한자 칸은 「—」

조어 낱말 사전에 표제가 없거나 어원이 없어 구성 한자만 대조했다는 표시 — viện kiểm sát, tòa án. 베트남에서 만든 말일 수 있다는 뜻이지, 사전 표제 부재만으로 조어 사실을 확정하지는 않는다

한문 고전 중국어로 쓴 글. 베트남에서는 독립 뒤에도 법전·공문서·과거의 글이었다. 베트남어를 한자로 적은 것(쯔놈)과 다르다

음절 소리마디 하나. 베트남어는 음절마다 띄어 쓴다 — pháp luật은 두 음절이다. 성조는 음절마다 하나씩 얹힌다

명사화 동사·형용사를 명사로 쓰는 일. 베트남어는 낱말 모양이 바뀌지 않아 앞에 việc(일)·sự를 세운다 — việc thu hồi đất(토지 회수), sự thỏa thuận(합의)

가짜 친구 소리나 한자가 모국어 낱말과 같아 보이는데 뜻이 다른 낱말. 이 책은 한국 한자어와 견준다 — thẩm phán(審判)은 심판이 아니라 판사, ma túy(麻醉)는 마취가 아니라 마약

통합본 văn bản hợp nhất(VBHN). 개정 내용을 원래 법률에 반영해 다시 엮은 문서 — 13/VBHN-VPQH. 개정 근거는 각주로 단다. 조 번호는 원래 법률의 번호를 쓴다(14장)

뒤붙이 낱말 뒤에 붙어 새 낱말을 만드는 요소. 한자 뒤붙이 -giả(者)·-phẩm(品)·-viên(員)은 한국어처럼 뒤에 붙는다 — tác giả, tác phẩm, thành viên(15장)

앞붙이	낱말 앞에 붙어 새 낱말을 만드는 요소. người(사람)·chủ(主 주인)·tính(性)은 앞에 선다 — người biểu diễn(실연자), chủ sở hữu(권리자), tính mới(신규성)(15장)
혼종	한자 형태소와 고유어가 섞인 낱말 — tính mới(tính 性 + mới 새롭다), sao chép(sao 抄 + chép). 한자 칸은 「—」
수동	주어가 행위를 받는 쪽인 문장. 베트남어는 동사 앞에 bị(불리한 일)·được(이롭거나 중립적인 일)을 놓아 만든다 — bị bắt(체포되다), được miễn(면제받다)

표제어 20

표제어는 베트남어(꾸옥응으)로 크게 적고, 한자어면 한자(한국 통용 자형)와 한국 한자음을 옆에 붙였다. 순 베트남어·옛 차용어·어원 미확인 낱말은 한자를 적지 않았다. 발음은 하노이 IPA다. 조문 인용은 2026. 10. 28. 기준으로 대조했고, 인용마다 출처 등급을 적었다. 위 막대의 「한자 숨기기」로 한자를 가리고 읽을 수 있다.

1. # sở hữu trí tuệ 所有智慧 소유지혜 /sə̰ː˧ hiʔiw˧˥ tɕi˧˥ twḛʔ˨˩/ **지식재산**

★★★

읽는 법 sở — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리ˀ) · hữu — 끝소리 없음, 성조 ngã(물결 ˜) · trí — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ˊ) · tuệ — 끝소리 없음, 성조 nặng(점 ˍ)

조어

所有 소유 → sở hữu, 智慧 지혜 → trí tuệ. 지식재산을 sở hữu(소유) + trí tuệ(지혜)로 이어 만든 말이다(조어). 꾸밈말이 뒤라서 글자대로는 '지혜의 소유'다. quyền sở hữu trí tuệ는 지식재산권이다. 아래 조문은 2026. 4. 1. 시행된 개정이 넣은 항으로, 인공지능을 써서 만든 대상의 권리가 어떻게 생기는지를 정부가 정하게 했다.

쉬운 예 — Đây là quyền sở hữu trí tuệ.
이것은 지식재산권이다.

실무 예 — Tác phẩm do trí tuệ nhân tạo tạo ra có được bảo hộ không?
인공지능이 만든 작품도 보호받습니까?

원문

> Căn cứ vào quy định của Luật này, Chính phủ quy định việc phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này trong trường hợp đối tượng quyền sở hữu trí tuệ được tạo ra có sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo. — Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 Điều 6 khoản 5 · 공식 원문 · 통합본 160/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 7 — 이 항은 131/2025/QH15 로 신설(각주 27, 2026. 4. 1. 시행)

정부는 이 법의 규정에 근거하여, 지식재산권의 대상이 인공지능 시스템을 사용하여 만들어진 경우 이 조 제1항부터 제4항까지에 따른 지식재산권의 발생·확정을 정한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Căn cứ vào quy định của Luật này,	Căn cứ vào + 근거 — ~에 근거하여	이 법의 규정에 근거하여
Chính phủ quy định	주어 + 동사 — 위임	정부가 정한다
việc phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ	việc + 동사 — 명사화(일)	지식재산권의 발생·확정을
theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4	theo quy định tại + 항 열거	제1항부터 제4항까지에 따른
Điều này	조 — 이 조	이 조
trong trường hợp đối tượng quyền sở hữu trí tuệ	trong trường hợp + 절 — ~인 경우	지식재산권의 대상이 ~인 경우
được tạo ra có sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo.	được + 동사 + có sử dụng(~을 써서)	인공지능 시스템을 써서 만들어진

문형

A được tạo ra có sử dụng B

B를 써서 만들어진 A

1. tạo ra = 만들어 내다. 수동은 được tạo ra.
2. có sử dụng + 수단 = ~을 쓴. 무엇을 썼는지를 뒤에 붙인다.
3. trí tuệ nhân tạo(인공지능)는 trí tuệ(지능) + nhân tạo(인공) — 꾸밈말이 뒤다.

Hình ảnh này được tạo ra có sử dụng trí tuệ nhân tạo.
이 이미지는 인공지능을 써서 만들어졌다.

Tác phẩm này không được tạo ra bằng máy.
이 저작물은 기계로 만들어지지 않았다.

한국이라면? + 인공지능 산출물 · 저작권법 제2조

한국 저작권법은 저작물을 「인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물」로 정의하고, 인공지능을 써서 만든 대상의 권리 발생을 따로 정한 조문은 없다. 베트남은 2026. 4. 1.부터 그 규율을 법률이 정부에 맡겼다(제6조 제5항). 정부 의정의 내용은 이 책이 확인하지 못했다.

---

2. tác giả 作者 작자 /taːk˧˦ zaːˀɜ/ 저작자, 창작자 — 발명·디자인의 창작자도 ★★★

읽는 법 tác — 끝소리 -c(입성), 성조 sắc(올림 ˊ) · giả — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리 ˀ)

作 작 → tác(ㄱ → -c, 입성 sắc), 者 자 → giả. 저작자다. 지식재산법은 발명·디자인을 만든 사람도 tác giả라 부른다(tác giả sáng chế = 발명자). 권리를 가진 사람은 chủ sở hữu(권리자)로 따로 부르고, 둘이 다를 수 있다. -giả(者)로 사람을 만드는 법은 문법 코너에서 본다.

쉬운 예

Ai là tác giả của tác phẩm này?

이 저작물의 저작자는 누구입니까?

실무 예

Tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả có phải là một người không?

저작자와 저작권자는 같은 사람입니까?

원문

> Tác giả là người trực tiếp sáng tạo tác phẩm. — Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 Điều 12a khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 160/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 13 — 제1항 첫 문장. 제12조의a 는 07/2022/QH15 로 신설(각주 50)
>
> 저작자란 저작물을 직접 창작한 사람을 말한다.

문형

A là người + 동사

A는 ~하는 사람이다

1. người + 동사구 = ~하는 사람. 정의 조항에서 사람을 정할 때 쓴다.
2. 부사 trực tiếp(직접)·gián tiếp(간접)은 동사 앞에 온다.
3. 부정은 không phải là(~이 아니다) — không phải là tác giả.

Người hỗ trợ không phải là tác giả.

도와준 사람은 저작자가 아니다.

Anh ấy là người trực tiếp viết cuốn sách này.

그가 이 책을 직접 쓴 사람이다.

문법 là người + 동사 · là người trực tiếp sáng tạo — ~하는 사람이다

~~Tác giả là trực tiếp sáng tạo tác phẩm.~~ (비문)

Tác giả là người trực tiếp sáng tạo tác phẩm.

là 뒤에는 명사가 온다. 동사구를 사람으로 만들려면 người를 앞에 세운다 — người + 동사구 = ~하는 사람. trực tiếp(직접)은 동사 앞에서 꾸민다.

한국이라면? = 저작자 · 저작권법 제2조

한국은 「"저작자"는 저작물을 창작한 자를 말한다」(제2호). 베트남 조문은 직접(trực tiếp)을 넣고, 도움·의견·자료를 준 사람은 저작자가 아니라고 다음 항에서 못 박는다(제12조의a 제2항).

---

3. # tác phẩm 作品 작품 /ta:k˧˥ fəm˨˩/ **저작물, 작품** ★★★

읽는 법 tác — 끝소리 -c(입성), 성조 sắc(올림 ˊ) · phẩm — 끝소리 -m, 성조 hỏi(갈고리 ˀ)

作 작 → tác, 品 품 → phẩm(ㅁ → -m). 일상어로는 작품이고 법률어로는 저작물이다. 아래 조문처럼 저작권은 저작물이 창작되어 일정한 물질적 형태로 표현된 때 생기고, 등록 여부를 묻지 않는다. 한국 저작권법과 같은 무방식주의다.

쉬운 예

Đây là tác phẩm âm nhạc.

이것은 음악저작물이다.

실무 예

Tác phẩm này đã được đăng ký chưa?

이 저작물은 등록되었습니까?

원문

> Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký. — Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 Điều 6 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 160/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 7
>
> 저작권은 저작물이 창작되어 일정한 물질적 형태로 표현된 때부터 생기며, 내용·품질·형식·수단·언어, 공표 여부, 등록 여부를 가리지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Quyền tác giả phát sinh	주어 + 동사 — 생기다	저작권은 생긴다
kể từ khi tác phẩm được sáng tạo	kể từ khi + 절 — ~한 때부터	저작물이 창작되어

và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định,	được + 동사 + dưới hình thức — ~의 형태로	일정한 물질적 형태로 표현된 때부터
không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức,	không phân biệt + 열거 — 가리지 않고	내용·품질·형식
phương tiện, ngôn ngữ,	열거 이어짐	수단·언어
đã công bố hay chưa công bố,	đã … hay chưa … — 했든 안 했든	공표 여부
đã đăng ký hay chưa đăng ký.	같은 꼴	등록 여부를 가리지 않는다

문형

đã A hay chưa A

A했든 안 했든

1. đã(이미)와 chưa(아직 아니)를 hay(또는)로 이어 '여부'를 만든다.
2. không phân biệt(가리지 않고) 뒤에 이 꼴을 늘어놓는 일이 많다.
3. 질문 '~했습니까?'는 đã A chưa?로 묻는다.

Tác phẩm được bảo hộ dù đã công bố hay chưa công bố.

저작물은 공표되었든 아니든 보호된다.

Anh đã nộp đơn chưa?

출원서를 냈습니까?

한국이라면? = 무방식주의 · 저작권법 제10조

한국도 「저작권은 저작물을 창작한 때부터 발생하며 어떠한 절차나 형식의 이행을 필요로 하지 아니한다」(제2항). 베트남 조문은 일정한 물질적 형태로 표현될 것을 덧붙인다.

---

4. # liên quan 聯關 연관 /liəŋ˧˧ kwaːŋ˧˧/ **관련되다 — quyền liên quan 저작인접권**

★★

읽는 법 liên — 끝소리 -n, 성조 ngang(평) · quan — 끝소리 -n, 성조 ngang(평)

조어

聯 련 → liên, 關 관 → quan. 일상어로는 관련되다이고, quyền liên quan(관련 권리)은 한국어 저작인접권이다. 실연·음반·방송에 대한 권리다. 아래 조문의 tín hiệu cáp mang chương trình

được mã hóa(암호화된 프로그램을 실은 케이블 신호)는 2026. 4. 1. 시행 개정이 넣은 문구다.

쉬운 예

Việc này không liên quan đến vụ án.

이 일은 사건과 관련이 없다.

실무 예

Ca sĩ có quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn không?

가수는 실연에 대해 저작인접권이 있습니까?

원문

Quyền liên quan phát sinh kể từ khi cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu cáp mang chương trình được mã hóa, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa được định hình hoặc thực hiện mà không gây phương hại đến quyền tác giả. — Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 Điều 6 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 160/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 7 — 「tín hiệu cáp mang chương trình được mã hóa,」는 131/2025/QH15 가 넣은 문구(각주 25, 2026. 4. 1. 시행)

저작인접권은 실연, 녹음·녹화물, 방송 프로그램, 암호화된 프로그램을 실은 케이블 신호, 암호화된 프로그램을 실은 위성 신호가 저작권을 해치지 않고 고정되거나 행해진 때부터 생긴다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Quyền liên quan phát sinh	주어 + 동사	저작인접권은 생긴다
kể từ khi cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình,	kể từ khi + 대상 열거	실연, 녹음·녹화물
chương trình phát sóng,	열거 이어짐	방송 프로그램
tín hiệu cáp mang chương trình được mã hóa,	mang(싣다) + 명사 + được mã hóa	암호화된 프로그램을 실은 케이블 신호
tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa	같은 꼴	암호화된 프로그램을 실은 위성 신호가
được định hình hoặc thực hiện	được + 동사 둘	고정되거나 행해진 때부터
mà không gây phương hại đến quyền tác giả.	mà không + 동사 — ~하지 않고	저작권을 해치지 않고

문형

A liên quan đến B

A는 B와 관련된다

1. liên quan đến(tới) + 명사 = ~와 관련되다.
2. 명사를 꾸밀 때는 뒤에 붙는다 — người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan(이해관계인).
3. 부정은 không liên quan đến.

Tài liệu này liên quan đến sáng chế.
이 자료는 발명과 관련된다.

Đây là quyền liên quan đến quyền tác giả.
이것은 저작권에 관련된 권리다.

한국이라면? = 저작인접권 · 저작권법

한국은 실연자·음반제작자·방송사업자의 권리를 저작인접권이라 부르고 저작권법 안에 장을 따로 둔다. 베트남도 같은 세 무리를 quyền liên quan으로 묶어 지식재산법의 저작권 편에 둔다. 이름은 관련 권리지만 범위는 같은 축이다.

---

5. # sáng chế 創制 창제 /saːŋ˧˥ tɕe˧˥/ **발명 — 특허의 대상** ★★★

읽는 법 sáng — 끝소리 -ng, 성조 sắc(올림 ˊ) · chế — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ˊ)

가짜 친구 · 한국어 **창제(처음 만들어 냄)**와 뜻 다름

創 창 → sáng, 制 제 → chế. 한자는 창제지만 법률 용어로는 발명이다. 특허증은 Bằng độc quyền sáng chế(발명 독점권 증서)라 부른다. 베트남은 실용신안에 해당하는 giải pháp hữu ích(유용한 해결책)도 같은 조에서 sáng chế의 한 형태로 보호한다(제58조 제2항). 요건 셋 — 신규성·진보성·산업상 이용가능성 — 은 이어지는 표제어에서 본다.

쉬운 예
Đây là sáng chế của công ty tôi.
이것은 우리 회사의 발명입니다.

실무 예
Sáng chế này đã được cấp bằng chưa?
이 발명은 특허를 받았습니까?

원문
> Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: a) Có tính mới; b) Có trình độ sáng tạo; c) Có khả năng áp dụng công nghiệp. — Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 Điều 58 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 160/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 44 — 원문은 a)~c)를 줄을 바꿔 적는다

발명은 다음 요건을 갖추면 특허증을 주는 방식으로 보호한다. a) 신규성이 있을 것 b) 진보성이 있을 것 c) 산업상 이용할 수 있을 것.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Sáng chế được bảo hộ	주어 + được + 동사	발명은 보호된다
dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế	dưới hình thức + 명사 — ~의 방식으로	특허증을 주는 방식으로
nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:	nếu + 조건 — 다음 요건을 갖추면	다음 요건을 갖추면
a) Có tính mới;	요건 ① — có + tính(性) 명사	신규성이 있을 것
b) Có trình độ sáng tạo;	요건 ②	진보성이 있을 것
c) Có khả năng áp dụng công nghiệp.	요건 ③	산업상 이용가능성이 있을 것

문형

A được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây

A는 다음 요건을 갖추면 보호된다

1. đáp ứng(충족하다) + điều kiện = 요건을 갖추다.
2. các điều kiện sau đây: 뒤에 a) b) c)로 요건이 이어진다.
3. 요건 하나하나는 Có + 명사(…이 있을 것) 꼴이다.

Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây.
상표는 다음 요건을 갖추면 보호된다.

Sáng chế này không đáp ứng điều kiện về tính mới.
이 발명은 신규성 요건을 갖추지 못했다.

한국이라면? ≠ 발명 · 특허법 제2조

한국 특허법은 발명을 「자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것」으로 정의하고, 고도하지 않은 고안은 실용신안법으로 따로 보호한다. 베트남은 고도성을 요구하는 정의가 없고, 진보성 대신 일반적인 지식이 아닐 것만 요구하는 giải pháp hữu ích을 같은 법·같은 조에서 보호한다(제58조 제2항).

6. # độc quyền 獨權 독권 /ɗə̰ʔwkꜜ kwiənꜜ/

독점(권) — Bằng độc quyền sáng chế 특허증 ★★★

읽는 법 độc — 끝소리 -c(입성), 성조 nặng(점) · quyền — 끝소리 -n, 성조 huyền(내림 `)

獨 독 → độc(ㄱ → -c, 입성 nặng), 權 권 → quyền(ㄴ → -n). 한국어에 독권이라는 말은 없고, 독점·독점권이다. 특허증을 Bằng độc quyền sáng chế(발명 독점권 증서), 실용신안 증서를 Bằng độc quyền giải pháp hữu ích라 부른다. 아래 조문의 존속기간 20년은 출원일부터 센다.

쉬운 예

Công ty này có độc quyền sản xuất thuốc đó.

이 회사는 그 약을 만들 독점권이 있다.

실무 예

Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực bao lâu?

특허증은 얼마나 효력이 있습니까?

원문

> Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn. — Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 Điều 93 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 160/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 60
>
> 특허증은 발급일부터 효력이 있고 출원일부터 20년이 끝날 때까지 이어진다.

문형

A có hiệu lực từ ngày B và kéo dài đến hết C

A는 B일부터 효력이 있고 C가 끝날 때까지 이어진다

1. có hiệu lực từ ngày + 날 = ~일부터 효력이 있다.
2. kéo dài = 이어지다, 늘어나다.
3. đến hết + 기간 + kể từ ngày + 날 = ~일부터 기간이 끝날 때까지.

Bằng này có hiệu lực từ ngày cấp.

이 증서는 발급일부터 효력이 있다.

Thời hạn bảo hộ kéo dài đến hết mười năm.

보호기간은 10년이 끝날 때까지 이어진다.

문법 đến hết · kéo dài đến hết hai mươi năm — 20년이 끝날 때까지

~~kéo dài đến hai mươi năm hết~~ (비문)

kéo dài đến hết hai mươi năm

đến hết + 기간 = 그 기간이 끝날 때까지. hết(다하다)은 기간 앞에 온다. 시작점은 kể từ ngày …(~일부터)로 따로 붙인다. 지재법 조문은 기간을 숫자 대신 낱말(hai mươi năm)로 적는다.

한국이라면? = 특허권의 존속기간 · 특허법 제88조

한국은 「특허권의 존속기간은 제87조제1항에 따라 특허권을 설정등록한 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지로 한다」(제1항). 베트남도 발급일부터 효력이 생기고 출원일부터 20년이다. 실용신안 증서는 10년이다(제93조 제3항).

---

7. nhãn hiệu /ɲaʔan˧˨ hiᵒʔwˀ˩/ 상표 ★★★

읽는 법 nhãn — 끝소리 -n, 성조 ngã(물결 ˜) · hiệu — 끝소리 없음, 성조 nặng(점 ˍ)

어원 미확인

nhãn은 상품에 붙이는 표지(라벨)이고, hiệu는 사전에서 號(호)의 한월음으로 나온다. 라벨 뜻 nhãn의 어원은 사전(en·vi Wiktionary)에 한자가 없어 확인하지 못했다. 소리가 같은 眼(눈)으로 맞추지 않고 한자 칸은 「—」로 둔다. 보호 요건은 둘이다 — 눈에 보이는 표지(또는 그래픽으로 나타낼 수 있는 소리)일 것, 식별력이 있을 것.

쉬운 예

Đây là nhãn hiệu nổi tiếng.

이것은 유명 상표다.

실무 예

Nhãn hiệu này đã được đăng ký ở Việt Nam chưa?

이 상표는 베트남에 등록되었습니까?

원문

> Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: 1. Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc hoặc dấu hiệu âm thanh thể hiện được dưới dạng đồ họa; 2. Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác. — Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 Điều 72 · 공식 원문 · 통합본 160/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 49 — 제1항은 07/2022/QH15 개정 문언(각주 136, 2023. 1. 1. 시행). 원문은 1.·2.를 줄을 바꿔 적는다
>
> 상표는 다음 요건을 갖추면 보호된다. 1. 문자·낱말·그림·이미지·입체 형상 또는 그 결합으로 이루어져 하나 이상의 색채로 표현된, 눈에 보이는 표지이거나, 그래픽으로 나타낼 수 있는 소리 표지일 것 2. 권리자의 상품·서비스를 다른 주체의 상품·서비스와 구별할 수 있을 것.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Nhãn hiệu được bảo hộ	주어 + được + 동사	상표는 보호된다

nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:	nếu + 조건	다음 요건을 갖추면
1. Là dấu hiệu nhìn thấy được	요건 ① — Là + 명사 + 꾸밈말	눈에 보이는 표지일 것
dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh,	dưới dạng + 열거 — ~의 형태로	문자·낱말·그림·이미지
hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó,	열거 이어짐	입체 형상 또는 그 결합으로 된
được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc	được + 동사 + bằng(~으로)	하나 이상의 색채로 표현된
hoặc dấu hiệu âm thanh thể hiện được dưới dạng đồ họa;	hoặc + 둘째 종류	또는 그래픽으로 나타낼 수 있는 소리 표지
2. Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ	요건 ② — có khả năng + 동사	상품·서비스를 구별할 수 있을 것
của chủ sở hữu nhãn hiệu	của + 주체	권리자의
với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.	phân biệt A với B — A를 B와 구별하다	다른 주체의 상품·서비스와

문형

A có khả năng phân biệt B với C

A는 B를 C와 구별할 수 있다

1. có khả năng + 동사 = ~할 능력(가능성)이 있다.
2. phân biệt A với B = A를 B와 구별하다. với가 비교 상대를 이끈다.
3. 부정은 không có khả năng phân biệt(식별력이 없다).

Dấu hiệu này không có khả năng phân biệt.

이 표지는 식별력이 없다.

Người tiêu dùng có thể phân biệt hai nhãn hiệu này.

소비자는 두 상표를 구별할 수 있다.

한국이라면? ≠ 표장 · 상표법 제2조

한국 상표법의 표장은 「기호, 문자, 도형, 소리, 냄새, 입체적 형상, 홀로그램 · 동작 또는 색채 등」으로 구성·표현방식을 묻지 않는다. 베트남은 눈에 보이는 표지와 그래픽으로 나타낼 수 있는 소리까지만 보호하고, 냄새는 들지 않는다.

---

8. chỉ dẫn 指引 지인 /tɕi˧˩ zəʔən1/ 표시, 안내 — chỉ dẫn địa lý 지리적 표시 ★★

읽는 법 chỉ — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리ˀ) · dẫn — 끝소리 -n, 성조 ngã(물결 ˜)

指 지 → chỉ, 引 인 → dẫn(ㄴ → -n). 가리켜 이끈다는 뜻으로 일상어는 안내다. chỉ dẫn địa lý(地理)는 지리적 표시다. 베트남은 지리적 표시를 등록으로 보호하고, 등록증은 기한 없이 효력이 있다(제93조 제7항).

쉬운 예

Đây là sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý.

이것은 지리적 표시가 붙은 상품이다.

실무 예

Nước mắm Phú Quốc có phải là chỉ dẫn địa lý không?

푸꾸옥 느억맘은 지리적 표시입니까?

원문

> Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: a) Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc quốc gia tương ứng với chỉ dẫn địa lý; b) Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc quốc gia tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định. — Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 Điều 79 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 160/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 54 — 제79조는 07/2022/QH15 개정 문언(각주 155)
>
> 지리적 표시는 다음 요건을 갖추면 보호된다. a) 그 표시가 붙은 상품이 표시에 해당하는 구역·지방·지역 또는 국가에서 나왔을 것 b) 그 표시가 붙은 상품의 명성·품질 또는 주된 특성이 표시에 해당하는 구역·지방·지역 또는 국가의 지리적 조건으로 정해졌을 것.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ	주어 + được + 동사	지리적 표시는 보호된다
nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:	nếu + 조건	다음 요건을 갖추면

a) Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý	요건 ①의 주어 — mang(달다)	그 표시가 붙은 상품이
có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương,	có nguồn gốc … từ — ~에서 나오다	구역·지방
vùng lãnh thổ hoặc quốc gia	열거 이어짐	지역 또는 국가에서 나왔을 것
tương ứng với chỉ dẫn địa lý;	tương ứng với — ~에 해당하는	표시에 해당하는
b) Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý	요건 ②의 주어	그 표시가 붙은 상품의
có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu	có + 명사 셋	명성·품질 또는 주된 특성이
do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương,	do + 원인 … quyết định — ~으로 정해지다	구역·지방
vùng lãnh thổ hoặc quốc gia	열거 이어짐	지역 또는 국가의
tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định.	do … quyết định 의 끝	지리적 조건으로 정해졌을 것

문형

Sản phẩm mang A có nguồn gốc từ B

A가 붙은 상품은 B에서 나온다

1. mang = 지니다, 달다. 상품이 표시를 '단다'고 쓴다.
2. có nguồn gốc từ + 장소 = ~에서 나오다(원산).
3. tương ứng với + 명사 = ~에 해당하는.

Sản phẩm này có nguồn gốc từ địa phương đó.

이 상품은 그 지방에서 나왔다.

Hàng hóa mang nhãn hiệu này được bán ở Hàn Quốc.

이 상표를 단 상품은 한국에서 팔린다.

문법 어순 · sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý — 꾸미는 동사구도 뒤에

~~Sản phẩm chỉ dẫn địa lý mang có nguồn gốc từ địa phương này.~~ (비문)

Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc từ địa phương này.

명사를 꾸미는 동사구(mang chỉ dẫn địa lý — 지리적 표시를 단)는 명사 바로 뒤에 동사부터 놓는다. 한국어처럼 목적어를 앞에 두면 비문이다.

한국이라면? ≠ 지리적 표시 · 상표법 제2조

한국 상표법은 지리적 표시를 「상품의 특정 품질 · 명성 또는 그 밖의 특성이 본질적으로 특정지역에서 비롯된 경우」의 표시로 정의하고, 주로 지리적 표시 단체표장으로 보호한다. 베트남은 지리적 표시 자체를 등록하고, 베트남 지리적 표시의 소유자는 국가다(제121조 제4항).

---

9. bảo hộ 保護 보호 /ɓaːwˀ hoˀˀ/ 보호(하다) — 권리로 지켜 줌 ★★★

읽는 법 bảo — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리ˀ) · hộ — 끝소리 없음, 성조 nặng(점 ˍ)

保 보 → bảo, 護 호 → hộ. 뜻도 한국어와 같다. 지식재산법에서는 được bảo hộ(보호된다)·thời hạn bảo hộ(보호기간)·văn bằng bảo hộ(보호 증서)처럼 권리로 지켜 주는 일을 말한다. 일반적인 보호·보전에는 bảo vệ를 더 많이 쓴다. 아래 조문은 저작물로 보호받는 사람을 저작자와 저작권자 둘로 나눈다.

쉬운 예

Tác phẩm này được bảo hộ quyền tác giả.

이 저작물은 저작권으로 보호된다.

실무 예

Thời hạn bảo hộ còn bao lâu?

보호기간이 얼마나 남았습니까?

원문

> Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả quy định tại các điều từ Điều 37 đến Điều 42 của Luật này. — Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 Điều 13 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 160/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 13 — 원문은 「từ」 뒤에서 줄이 바뀐다
>
> 저작권으로 보호되는 저작물을 가진 조직·개인에는 저작물을 직접 창작한 사람과 이 법 제37조부터 제42조까지가 정한 저작권자가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tổ chức, cá nhân có tác phẩm	주어 — có(가진)가 뒤에서 꾸민다	저작물을 가진 조직·개인

được bảo hộ quyền tác giả	được bảo hộ + 무엇으로	저작권으로 보호되는
gồm người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm	gồm + 구성 ① — người + 동사구	에는 저작물을 직접 창작한 사람과
và chủ sở hữu quyền tác giả	구성 ② — chủ sở hữu(권리자)	저작권자가 있다
quy định tại các điều từ Điều 37 đến Điều 42	quy định tại + 조 범위	제37조부터 제42조까지가 정한
của Luật này.	của + 법률	이 법

문형

A được bảo hộ B

A는 B로 보호된다

1. được bảo hộ = 보호되다. 무엇으로 보호되는지를 바로 뒤에 붙인다.
2. được bảo hộ quyền tác giả = 저작권으로 보호되다.
3. 기간은 thời hạn bảo hộ(보호기간), 증서는 văn bằng bảo hộ다.

Sáng chế này được bảo hộ tại Việt Nam.

이 발명은 베트남에서 보호된다.

Thời hạn bảo hộ đã hết.

보호기간이 끝났다.

한국이라면? ≠ 업무상저작물의 저작자 · 저작권법 제9조

한국은 「법인등의 명의로 공표되는 업무상저작물의 저작자는 계약 또는 근무규칙 등에 다른 정함이 없는 때에는 그 법인등이 된다」. 베트남은 저작자를 직접 창작한 사람(người)으로 두고, 조직은 저작권자(chủ sở hữu)가 될 뿐이라 둘을 나란히 적는다.

---

10. # văn bằng 文憑 문빙 /vanˊˀ ɓaŋˋ/

증서 — văn bằng bảo hộ 보호 증서(특허증·등록증) ★★

읽는 법 văn — 끝소리 -n, 성조 ngang(평) · bằng — 끝소리 -ng, 성조 huyền(내림 `)

文 문 → văn, 憑 빙 → bằng. 일상어로는 졸업장 같은 증서다. văn bằng bảo hộ(보호 증서)는 특허증·디자인 등록증·상표 등록증을 한데 부르는 말이다. 산업재산권은 이 증서를 주는 결정으로 확

정된다(제6조 제3항 a호). 효력은 베트남 영토 안에서만 미친다.

쉬운 예

Công ty đã nhận văn bằng bảo hộ.

회사는 보호 증서를 받았다.

실무 예

Văn bằng bảo hộ này có hiệu lực ở nước ngoài không?

이 보호 증서는 외국에서도 효력이 있습니까?

원문

> Văn bằng bảo hộ có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam. — Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 Điều 93 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 160/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 60
>
> 보호 증서는 베트남 영토 전역에서 효력이 있다.

문형

A có hiệu lực trên toàn lãnh thổ B

A는 B 영토 전역에서 효력이 있다

1. có hiệu lực = 효력이 있다(14장).
2. trên + 장소 = ~ 위에서, ~에서.
3. toàn + 명사 = 온 ~, ~ 전체.

Luật này áp dụng trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

이 법은 베트남 영토 전역에 적용된다.

Văn bằng này chỉ có hiệu lực ở Việt Nam.

이 증서는 베트남에서만 효력이 있다.

문법 toàn · trên toàn lãnh thổ Việt Nam — toàn은 명사 앞

~~Văn bằng bảo hộ có hiệu lực trên Việt Nam toàn lãnh thổ.~~ (비문)

Văn bằng bảo hộ có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

toàn(全 — 온, 전체)은 꾸밈을 받는 명사 앞에 온다. 다른 꾸밈말과 달리 앞에 붙는 몇 안 되는 말이다. lãnh thổ Việt Nam(베트남 영토)은 꾸밈말이 뒤인 보통 어순이다.

한국이라면? = 설정등록에 의한 발생 · 특허법 제87조

한국은 「특허권은 설정등록에 의하여 발생한다」(제1항). 베트남도 발명·디자인·상표의 산업재산권은 보호 증서를 주는 결정으로 확정된다(제6조 제3항 a호). 다만 유명 상표는 사용으로 생긴다(같은 호 둘째 문단).

---

11. kiểu dáng /kiə̯wˀ zaːŋ˧/

모양, 외관 — kiểu dáng công nghiệp 산업디자인(디자인) ★★

읽는 법 kiểu — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리ˀ) · dáng — 끝소리 -ng, 성조 sắc(올림 ˊ)

옛 차용

kiểu(본, 꼴)는 矯(교)의 한월음 낱말이고, dáng(모양)은 樣(양)을 정규 한월음 dạng이 아닌 옛 소리로 들여온 차용이다(en.wiktionary). 둘 다 한자에서 왔지만 정규 한월음 대응으로 읽히지 않아 한자 칸은 「—」로 둔다. kiểu dáng công nghiệp은 글자대로 '산업의 모양', 곧 한국 디자인보호법의 디자인이다. 보호 요건은 신규성·창작성·산업상 이용가능성 셋이다(제63조). 아래 조문은 셋째 요건이고, 2026. 4. 1. 개정으로 사이버 공간의 비물리적 제품도 들어왔다.

쉬운 예

Kiểu dáng của chiếc ghế này rất đẹp.

이 의자의 모양이 매우 아름답다.

실무 예

Kiểu dáng công nghiệp này đã được đăng ký chưa?

이 디자인은 등록되었습니까?

원문

> Kiểu dáng công nghiệp được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể dùng làm mẫu để tạo ra hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngoài hoặc một phần hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp, thông qua việc sản xuất sản phẩm vật lý bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp hoặc để tái tạo đồng nhất sản phẩm phi vật lý trên không gian mạng. — Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 Điều 67 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 160/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 48 — 제67조는 131/2025/QH15 개정 문언(각주 134, 2026. 4. 1. 시행). 비물리적 제품 부분이 이 개정으로 들어왔다
> 디자인은 그것을 본으로 삼아 외관 전체 또는 일부가 그 디자인인 제품을 대량으로 만들 수 있으면 산업상 이용가능성이 있는 것으로 본다. 공업적·수공업적 방법으로 물리적 제품을 생산하는 경우도, 사이버 공간에서 비물리적 제품을 똑같이 재현하는 경우도 그렇다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Kiểu dáng công nghiệp được coi là	được coi là — ~로 본다	디자인은 ~로 본다
có khả năng áp dụng công nghiệp	có + 명사	산업상 이용가능성이 있는 것으로
nếu có thể dùng làm mẫu	nếu + có thể + 동사 — dùng làm(~으로 쓰다)	본으로 삼을 수 있으면

để tạo ra hàng loạt sản phẩm	để + 목적	제품을 대량으로 만들기 위한
có hình dáng bên ngoài hoặc một phần hình dáng bên ngoài	có + 명사 — 제품을 꾸민다	외관 전체 또는 일부가
là kiểu dáng công nghiệp,	là + 명사	그 디자인인
thông qua việc sản xuất sản phẩm vật lý	thông qua + 명사화 — ~을 통하여	물리적 제품의 생산을 통하여
bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp	bằng + 방법	공업적·수공업적 방법으로
hoặc để tái tạo đồng nhất sản phẩm phi vật lý	hoặc để + 둘째 목적 — phi(非)	또는 비물리적 제품을 똑같이 재현하기 위하여
trên không gian mạng.	trên + 장소	사이버 공간에서

문형

A phải có tính B

A는 B성을 갖추어야 한다

1. có tính + 형용사 = ~성이 있다. 요건 조문의 기본 꼴이다.
2. phải가 앞에 오면 의무·요건 — phải có tính mới.
3. 부정은 không có tính mới(신규성이 없다).

Kiểu dáng này không có tính mới.
이 디자인은 신규성이 없다.

Kiểu dáng công nghiệp phải có tính sáng tạo.
디자인은 창작성이 있어야 한다.

문법 tính + 형용사 · tính mới·tính sáng tạo — tính(性)으로 성질 명사를

~~Kiểu dáng công nghiệp phải có mới tính.~~ (비문)

Kiểu dáng công nghiệp phải có tính mới.

tính(性)은 앞에 붙어 형용사·동사를 '~한 성질'로 바꾼다 — tính mới(신규성), tính sáng tạo(창작성). 한국어 '-성'은 뒤에 붙지만 베트남어 tính은 앞에 선다. 발명의 진보성은 tính가 아니라 trình độ sáng tạo(창작 수준)라고 쓴다(제58조).

한국이라면? = 공업상 이용가능성 · 디자인보호법 제33조

한국도 「공업상 이용할 수 있는 디자인」 이어야 등록을 받는다(제1항). 베트남은 그 뜻을 조문에 풀어 적고, 2026. 4. 1.부터 사이버 공간에서 똑같이 재현되는 비물리적 제품까지 넣었다. 한국 디자인보호법은 2021년부터 화상(디지털 방식으로 표현되는 도형 등)을 물품에 넣어 보호한다(제2조 제1호).

---

12. # tính mới /tïŋ˧˥ məːj˧˥/ **신규성** ★★★

읽는 법 tính — 끝소리 -nh, 성조 sắc(올림 ˊ) · mới — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ˊ)

혼종

tính(性 성)에 고유어 mới(새롭다)를 붙인 말이다. 한자와 고유어가 섞인 혼종어라 한자 칸은 「—」 이다. 순서도 베트남식이라 '성 + 새로움'이다. 아래 조문은 출원 전 공개에 대한 예외(공지 예외)다. 한국과 같이 12개월이다.

쉬운 예

Sáng chế này không có tính mới.

이 발명은 신규성이 없다.

실무 예

Bài báo này có làm mất tính mới của sáng chế không?

이 논문이 발명의 신규성을 잃게 합니까?

원문

> Sáng chế không bị coi là mất tính mới nếu được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật này hoặc người có được thông tin về sáng chế một cách trực tiếp hoặc gián tiếp từ người đó bộc lộ công khai với điều kiện đơn đăng ký sáng chế được nộp tại Việt Nam trong thời hạn mười hai tháng kể từ ngày bộc lộ. — Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 Điều 60 khoản 3 · 공식 원문 · 통합본 160/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 45 — 이 항은 42/2019/QH14 개정 문언. 「Điều 86」은 07/2022 로 「Điều 86, Điều 86a」가 되었다가 93/2025/QH15(2025. 10. 1. 시행)로 다시 「Điều 86」(각주 128·129)
>
> 이 법 제86조가 정한 등록 권리자 또는 그에게서 직접·간접으로 발명 정보를 얻은 사람이 발명을 공개했더라도, 공개일부터 12개월 안에 베트남에 출원하면 그 발명은 신규성을 잃은

것으로 보지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Sáng chế không bị coi là mất tính mới	không bị coi là — ~로 보지 않는다	발명은 신규성을 잃은 것으로 보지 않는다
nếu được người có quyền đăng ký	nếu + được + 행위자 — ~에 의하여	등록 권리자에 의하여
quy định tại Điều 86 của Luật này	quy định tại + 조	이 법 제86조가 정한
hoặc người có được thông tin về sáng chế	hoặc + 둘째 행위자	또는 발명 정보를 얻은 사람에 의하여
một cách trực tiếp hoặc gián tiếp từ người đó	một cách + 형용사 — ~하게	그에게서 직접·간접으로
bộc lộ công khai	동사 — 공개하다	공개되었더라도
với điều kiện đơn đăng ký sáng chế	với điều kiện + 절 — ~을 조건으로	발명 출원서가
được nộp tại Việt Nam	được + 동사 + 장소	베트남에 제출될 것을 조건으로
trong thời hạn mười hai tháng kể từ ngày bộc lộ.	trong thời hạn + 기간 + kể từ	공개일부터 12개월 안에

문형

A không bị coi là B nếu C

C이면 A를 B로 보지 않는다

1. coi là = ~로 보다. bị coi là는 불리한 간주, được coi là는 유리한 간주.
2. 부정 không은 bị·được 앞에 온다.
3. 조건은 nếu …, 덧붙는 조건은 với điều kiện …로 이어 붙인다.

Người này không bị coi là tác giả.

이 사람은 저작자로 보지 않는다.

> Sáng chế được coi là có tính mới.
> 그 발명은 신규성이 있는 것으로 본다.

문법 không bị coi là · không bị coi là A — A로 보지 않는다

~~Sáng chế bị không coi là mất tính mới.~~ (비문)

Sáng chế không bị coi là mất tính mới.

부정 không은 bị 앞에 온다. bị coi là = (불리하게) ~로 보이다. 법률이 의제(간주)를 막을 때 쓰는 꼴이고, 반대로 의제할 때는 được coi là(~로 본다)를 쓴다 — được coi là chưa bị bộc lộ(제60조 제2항).

한국이라면? = 공지 예외 · 특허법 제30조

한국도 권리자의 발명이 공지된 경우 「그 날부터 12개월 이내에 특허출원을 하면」 공지되지 않은 것으로 본다(제1항). 다만 한국은 권리자 공개에 기댈 때 출원서에 취지를 적고 증명서류를 내게 한다(제2항). 베트남 조문은 그런 절차를 이 항에 적지 않는다.

---

13. # sáng tạo 創造 창조 /saːŋ˧˥ taːʔw˨˩/ **창작하다, 창조 — trình độ sáng tạo 진보성**

★★★

읽는 법 sáng — 끝소리 -ng, 성조 sắc(올림 ´) · tạo — 끝소리 없음, 성조 nặng(점 ̣)

創 창 → sáng, 造 조 → tạo. 저작물을 만드는 일(sáng tạo tác phẩm — 창작)에도, 발명의 진보성(trình độ sáng tạo — 창작 수준)에도 쓴다. 아래 조문은 진보성 판단의 기준을 정한다. 기준이 되는 사람은 người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng(해당 기술분야의 평균적 지식을 가진 사람)이다.

쉬운 예
Ông ấy đã sáng tạo nhiều tác phẩm.
그는 많은 작품을 창작했다.

실무 예
Sáng chế này có trình độ sáng tạo không?
이 발명에 진보성이 있습니까?

원문
> Sáng chế được coi là có trình độ sáng tạo nếu căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên, sáng chế đó là một bước tiến sáng tạo, không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng. — Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11

Điều 61 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 160/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 46 — 제61조는 42/2019/QH14 개정 문언(각주 131)

출원일 전 또는 우선권을 누리는 출원이면 우선일 전에 국내외에서 사용·서면 기재 그 밖의 어떤 방식으로든 공개된 기술적 해결책에 비추어, 그 발명이 창작의 한 걸음이고 해당 기술분야의 평균적 지식을 가진 사람이 쉽게 만들어 낼 수 없는 것이면 진보성이 있는 것으로 본다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Sáng chế được coi là có trình độ sáng tạo	được coi là — ~로 본다	발명은 진보성이 있는 것으로 본다
nếu căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật	nếu + căn cứ vào — ~에 비추어	기술적 해결책에 비추어
đã được bộc lộ công khai	đã được + 동사 — 이미 ~된	이미 공개된
dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản	dưới hình thức + 방식	사용·서면 기재
hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác	bất kỳ … nào — 어떤 ~든	또는 그 밖의 어떤 방식으로든
ở trong nước hoặc ở nước ngoài	장소	국내 또는 국외에서
trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên	trước + 날 — 기준 시점	출원일 전 또는 우선일 전에
của đơn đăng ký sáng chế	của + 명사	발명 출원의
trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế	trong trường hợp + 절	발명 출원이 ~인 경우
được hưởng quyền ưu tiên,	được hưởng — 누리다	우선권을 누리는
sáng chế đó là một bước tiến sáng tạo,	판단 내용 ① — là + 명사	그 발명이 창작의 한 걸음이고
không thể được tạo ra một cách dễ dàng	판단 내용 ② — không thể + 수동	쉽게 만들어질 수 없을 것

đối với người có hiểu biết trung bình	đối với + 기준인	평균적 지식을 가진 사람에게
về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.	về + 분야	해당 기술분야에 관하여

문형

A được coi là có B nếu C

C이면 A는 B가 있는 것으로 본다

1. được coi là = ~로 본다. 법률의 간주·판단 기준 꼴이다.
2. có + 명사 = ~이 있다 — có trình độ sáng tạo(진보성이 있다).
3. 조건이 길면 nếu 뒤를 쉼표 단위로 끊어 읽는다.

Tác phẩm này được coi là có tính sáng tạo.
이 저작물은 창작성이 있는 것으로 본다.

Người có hiểu biết trung bình có thể dễ dàng tạo ra giải pháp này.
평균적 지식을 가진 사람은 이 해결책을 쉽게 만들 수 있다.

한국이라면? = 진보성 · 특허법 제29조

한국은 「그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이」 공지 발명 등에 의하여 「쉽게 발명할 수 있으면」 특허를 받을 수 없다(제2항). 베트남 조문은 같은 기준을 적극형(진보성이 있는 것으로 본다)으로 적고, 기준인을 평균적 지식을 가진 사람이라 부른다.

---

14. # khả năng 可能 가능 /xa̰ː˧˩˧ naŋ˧˧/

능력, 가능성 — khả năng áp dụng công nghiệp 산업상 이용가능성 ★★

읽는 법 khả — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리ˀ) · năng — 끝소리 -ng, 성조 ngang(평)

可 가 → khả, 能 능 → năng(ㅇ → -ng). 한국어 가능도 명사이고 형용사는 가능하다다. 베트남어 khả năng은 능력·가능성이라는 명사여서 có khả năng + 동사(~할 수 있다)로 서술한다. 아래 조문은 산업상 이용가능성을, 상표 조문은 식별력(khả năng phân biệt)을 이 말로 적는다.

쉬운 예 Anh ấy có khả năng làm việc này.
그는 이 일을 할 능력이 있다.

실무 예 Sáng chế này có khả năng áp dụng công nghiệp không?
이 발명은 산업상 이용할 수 있습니까?

원문

Sáng chế được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể thực hiện được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình là nội dung của sáng chế và thu được kết quả ổn định. — Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 Điều 62 · 공식 원문 · 통합본 160/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 46

발명의 내용인 제품을 대량으로 제작·생산하거나 발명의 내용인 공정을 되풀이하여 적용할 수 있고 안정된 결과를 얻을 수 있으면, 그 발명은 산업상 이용가능성이 있는 것으로 본다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Sáng chế được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp	được coi là + có + 명사	발명은 산업상 이용가능성이 있는 것으로 본다
nếu có thể thực hiện được việc chế tạo,	nếu + có thể … được — 할 수 있으면	제작
sản xuất hàng loạt sản phẩm	열거 — hàng loạt(대량)	제품의 대량 생산
hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình	hoặc + 둘째 — lặp đi lặp lại(되풀이)	또는 공정의 반복 적용을
là nội dung của sáng chế	là + 명사 — 앞 명사들을 꾸민다	발명의 내용인
và thu được kết quả ổn định.	thu được — 얻다	하고 안정된 결과를 얻을 수 있으면

문형

A có khả năng + 동사

A는 ~할 수 있다(능력·가능성)

1. khả năng은 명사다. 동사로 쓰려면 có를 앞에 붙인다.
2. có khả năng + 동사 = ~할 능력이 있다.
3. 같은 뜻의 có thể … được는 동사를 사이에 끼운다 — có thể thực hiện được.

Công ty này có khả năng sản xuất hàng loạt.

이 회사는 대량 생산을 할 수 있다.

> Quy trình này có thể áp dụng lặp đi lặp lại.
> 이 공정은 되풀이해 적용할 수 있다.

한국이라면? = 산업상 이용가능성 · 특허법 제29조
한국은 「산업상 이용할 수 있는 발명」이어야 특허를 받을 수 있다고만 적고(제1항 본문), 그 뜻은 해석에 맡긴다. 베트남은 대량 생산 또는 반복 적용과 안정된 결과라는 기준을 조문에 적었다.

---

15. # sao chép /saːwˀ˧˥ tɕɛp1/ **복제하다 — hàng hóa sao chép lậu 해적판(불법 복제품)**

★★★

읽는 법 sao — 끝소리 없음, 성조 ngang(평) · chép — 끝소리 -p(입성), 성조 sắc(올림 ´)

혼종

sao(抄 — 베끼다)에 고유어 chép(옮겨 적다)을 붙인 혼종어라 한자 칸은 「—」이다. 저작권법의 복제다. lậu(밀·몰래)가 붙은 sao chép lậu는 불법 복제다. 아래 정의는 세관 조치(제216조)와 민사 조치(제202조)가 쓰는 개념이다.

쉬운 예 Không được sao chép tài liệu này.
이 자료를 복제해서는 안 된다.

실무 예 Đây có phải là hàng hóa sao chép lậu không?
이것은 해적판입니까?

원문

> Hàng hóa sao chép lậu là bản sao được sản xuất mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan. — Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 Điều 213 khoản 4 · 공식 원문 · 통합본 160/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 132 — 제213조는 07/2022/QH15 개정 문언(각주 374)
> 해적판이란 저작권자 또는 저작인접권자의 허락 없이 제작된 복제물을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Hàng hóa sao chép lậu là bản sao	정의 — A là B	해적판이란 복제물로서
được sản xuất mà không được phép	được + 동사 + mà không được phép	허락 없이 제작된
của chủ sở hữu quyền tác giả	của + 권리자 ①	저작권자

hoặc chủ sở hữu quyền liên quan.	hoặc + 권리자 ②	또는 저작인접권자의

문형

A được sản xuất mà không được phép của B

A는 B의 허락 없이 만들어졌다

1. được sản xuất = 생산되다(수동).
2. mà + 부정 = ~하지 않고, ~ 없이.
3. không được phép + 동사로도 쓴다 — không được phép sao chép(복제가 허락되지 않는다).

Cuốn sách này được in mà không được phép của tác giả.
이 책은 저자의 허락 없이 인쇄되었다.

Không được phép sao chép phần mềm này.
이 소프트웨어의 복제는 허락되지 않는다.

문법 được phép · mà không được phép của A — A의 허락 없이

~~bản sao được sản xuất mà không phép của chủ sở hữu~~ (비문)

bản sao được sản xuất mà không được phép của chủ sở hữu

được phép = 허락을 받다. 부정은 không được phép이다. được를 빼면 phép(허가)이라는 명사만 남아 không 뒤에 놓일 수 없다. 누구의 허락인지는 của + 권리자로 붙인다.

한국이라면? = 불법복제물 · 저작권법 제2조

한국은 「"불법복제물"이란 저작권, 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리를 침해하는 복제물을 말한다」(제37호). 베트남은 저작권자·저작인접권자의 허락 없이 만든 복제물로 적어, 권리 침해 대신 허락 유무를 기준으로 쓴다.

---

16. # bản quyền 版權 판권 /ɓaːnˀ kwiənˀ/

저작권(일상어) — tiền bản quyền 저작권 사용료 ★★★

읽는 법 bản — 끝소리 -n, 성조 hỏi(갈고리ˀ) · quyền — 끝소리 -n, 성조 huyền(내림 ˋ)

가짜 친구 · 한국어 **판권(출판권)**과 뜻 다름

版 판 → bản, 權 권 → quyền. 한자는 판권이지만 한국어 판권(출판할 권리)이 아니라 일상어에서 저작권을 두루 이른다. 법률 용어로 저작권은 quyền tác giả이고, 지식재산법 조문에서 bản quyền은 주로 tiền bản quyền(저작권 사용료)으로 나온다. 가짜 친구 코너에서 다시 본다.

쉬운 예

Bài hát này có bản quyền.

이 노래는 저작권이 있다.

실무 예

Chúng tôi phải trả tiền bản quyền cho ai?

저작권 사용료를 누구에게 내야 합니까?

원문

Các đồng chủ sở hữu quyền tác giả, đồng chủ sở hữu quyền liên quan thỏa thuận về tỷ lệ phân chia tiền bản quyền theo phần tham gia sáng tạo đối với toàn bộ tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, phần vốn góp và phù hợp với hình thức khai thác, sử dụng. — Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 Điều 44a khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 160/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 35 — 제44조의a 는 07/2022/QH15 로 신설(각주 92)

저작권 공유자들과 저작인접권 공유자들은 저작물·실연·녹음·녹화물·방송 프로그램 전체에 대한 창작 참여분과 출자분에 따라, 그리고 이용 방식에 맞게 저작권 사용료의 배분 비율을 합의한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Các đồng chủ sở hữu quyền tác giả,	주어 ① — đồng(공동) + 권리자	저작권 공유자들과
đồng chủ sở hữu quyền liên quan	주어 ②	저작인접권 공유자들은
thỏa thuận về tỷ lệ phân chia tiền bản quyền	동사 + về + 대상	저작권 사용료의 배분 비율을 합의한다
theo phần tham gia sáng tạo	theo + 기준 ①	창작 참여분에 따라
đối với toàn bộ tác phẩm, cuộc biểu diễn,	đối với + 대상	저작물·실연
bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng,	대상 이어짐	녹음·녹화물·방송 프로그램 전체에 대한
phần vốn góp	기준 ② — 출자분	출자분
và phù hợp với hình thức khai thác, sử dụng.	phù hợp với — ~에 맞게	그리고 이용 방식에 맞게

문형

A thỏa thuận về B

A는 B에 관하여 합의한다

1. thỏa thuận = 합의하다(3장). 대상은 về + 명사로 붙인다.
2. tỷ lệ phân chia = 배분 비율. 꾸밈말이 뒤에서 앞 명사를 정한다.
3. 기준은 theo + 명사(~에 따라)로 덧붙인다.

Các bên thỏa thuận về tiền bản quyền.
당사자들은 저작권 사용료에 관하여 합의한다.

Tiền bản quyền được chia theo tỷ lệ đóng góp.
저작권 사용료는 기여 비율에 따라 나눈다.

한국이라면? = 공동저작물의 이익 배분 · 저작권법 제48조

한국은 「공동저작물의 이용에 따른 이익은 공동저작자 간에 특약이 없는 때에는 그 저작물의 창작에 이바지한 정도에 따라 각자에게 배분된다」(제2항). 베트남도 창작 참여분을 기준으로 삼되, 출자분과 이용 방식도 함께 넣어 합의하게 한다.

---

17. # biểu diễn 表演 표연 /biə̰wˀ ziəʔən1/ **공연하다, 실연 — người biểu diễn 실연자**

★★

읽는 법 biểu — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리ˀ) · diễn — 끝소리 -n, 성조 ngã(물결 ˜)

表 표 → biểu, 演 연 → diễn(ㄴ → -n). 공연·연주·연기를 두루 이른다. cuộc biểu diễn은 실연, người biểu diễn은 실연자다. 지식재산법 제16조 제1항은 실연자를 배우·가수·연주자·무용수와 그 밖에 문학·예술 저작물을 표현하는 사람으로 정한다. 지휘자를 명시하지는 않는다.

쉬운 예

Dàn nhạc biểu diễn tối nay.
오늘 저녁 관현악단이 공연한다.

실무 예

Người chỉ huy dàn nhạc có phải là người biểu diễn không?
관현악단 지휘자는 실연자입니까?

원문

> Người biểu diễn có các quyền nhân thân và các quyền tài sản đối với cuộc biểu diễn theo quy định của Luật này. — Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 Điều 29 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 160/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 25 — 제1항 첫 문단. 제29조는 07/2022/QH15 개정 문언(각주 73)
> 실연자는 이 법에 따라 실연에 대한 인격권과 재산권을 가진다.

문형

A có các quyền B đối với C

A는 C에 대하여 B 권리들을 가진다

1. có + 권리 = 권리를 가지다. 여럿이면 각 명사 앞에 các을 붙인다.
2. quyền nhân thân(인격권)·quyền tài sản(재산권) — 꾸밈말이 뒤다.
3. đối với + 대상 = ~에 대하여.

Tác giả có các quyền nhân thân đối với tác phẩm.
저작자는 저작물에 대하여 인격권을 가진다.

Ca sĩ biểu diễn bài hát này lần đầu tiên.
가수가 이 노래를 처음 공연한다.

한국이라면? ≠ 실연자 — 지휘자 · 저작권법 제2조

한국 저작권법의 실연자는 연기·무용·연주·가창 등으로 표현하는 자이고 「실연을 지휘, 연출 또는 감독하는 자를 포함한다」(제4호). 베트남 지식재산법 제16조 제1항은 배우·가수·연주자·무용수를 들고 그 밖의 표현자로 넓힐 뿐, 지휘자를 조문에 적지 않는다.

---

18. # trích dẫn 摘引 적인 /tɕïk˧˦ zəʔən˧˦/ **인용하다** ★★

읽는 법 trích — 끝소리 -ch(입성), 성조 sắc(올림 ˊ) · dẫn — 끝소리 -n, 성조 ngã(물결 ˜)

摘 적 → trích(ㄱ → -ch, 입성 sắc), 引 인 → dẫn. 한국어 적인은 쓰지 않는 말이고 뜻은 인용이다. 아래 호는 허락도 사용료도 필요 없지만 저작자 이름과 출처는 밝혀야 하는 이용(제25조 제1항 머리)의 하나다. 이 책이 조문을 옮기는 일은 여기에 기대지 않는다 — 법령은 처음부터 보호 대상이 아니다(제15조 제2항).

쉬운 예 Tôi xin trích dẫn một câu của tác giả.
저자의 한 문장을 인용하겠습니다.

실무 예 Trích dẫn như vậy có hợp lý không?
이렇게 인용해도 합리적입니까?

원문

> Trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận, giới thiệu hoặc minh họa trong tác phẩm của mình; để viết báo, sử dụng trong ấn phẩm định kỳ, trong chương trình phát sóng, phim tài liệu; — Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 Điều 25 khoản 1 điểm đ · 공식 원문 · 통합본 160/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 20 — 제25조 제1항 머리(허락·사용료 없이, 저작자 이름·출처 표시) 아래 đ호 전문. 원문도 쌍반점(;)으로 끝난다. 제25조는 07/2022/QH15 개정 문언(각주 65)

(허락·사용료 없이 할 수 있는 이용) 자기 저작물에서 논평·소개·예시를 하기 위하여, 또는 기사 작성, 정기간행물·방송 프로그램·기록영화에서 쓰기 위하여, 저작자의 뜻을 틀리게 하지 않고 저작물을 합리적으로 인용하는 것.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Trích dẫn hợp lý tác phẩm	동사 + 부사 + 목적어 — 합리적으로 인용	저작물을 합리적으로 인용하는 것
mà không làm sai ý tác giả	mà không + 동사 — ~하지 않고	저작자의 뜻을 틀리게 하지 않고
để bình luận, giới thiệu hoặc minh họa	để + 목적 ①	논평·소개·예시를 하기 위하여
trong tác phẩm của mình;	trong + 장소	자기 저작물에서
để viết báo, sử dụng trong ấn phẩm định kỳ,	để + 목적 ②	기사 작성, 정기간행물에서 쓰기 위하여
trong chương trình phát sóng, phim tài liệu;	장소 이어짐	방송 프로그램·기록영화에서

문형

A mà không B

B하지 않고 A하다

1. mà + không + 동사 = ~하지 않고, ~ 없이.
2. 허용 조건을 붙일 때 쓴다.
3. 목적은 để + 동사로 뒤에 붙인다.

Có thể trích dẫn mà không phải xin phép.
허락을 구하지 않고 인용할 수 있다.

Ông ấy sử dụng tác phẩm mà không ghi tên tác giả.
그는 저작자 이름을 적지 않고 저작물을 썼다.

문법 mà không · mà không làm sai ý tác giả — ~하지 않고

~~Trích dẫn tác phẩm không mà làm sai ý tác giả.~~ (비문)

Trích dẫn tác phẩm mà không làm sai ý tác giả.

mà는 앞뒤 행위를 잇고, 그 뒤에 không이 와서 '~하지 않고'가 된다. 순서를 바꾸면 비문이다. 조건을 붙이는 조문에 자주 나온다 — mà không được phép(허락 없이, 제213조 제4항).

한국이라면? = 공표된 저작물의 인용 · 저작권법 제28조

한국은 「공표된 저작물은 보도 · 비평 · 교육 · 연구 등을 위하여는 정당한 범위 안에서 공정한 관행에 합치되게 이를 인용할 수 있다」. 베트남도 공표된 저작물을 전제로 하고(제25조 제1항 머리), 정당한 범위 대신 합리적(hợp lý)이라 쓰며, 저작자의 뜻을 틀리게 하지 않을 것을 덧붙인다.

---

19. # hàng giả 行假 항가 /haːŋˌ zaːˀ/ **가짜 상품, 위조품** ★★

읽는 법 hàng — 끝소리 -ng, 성조 huyền(내림 `) · giả — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리ˀ)

조어

行 항 → hàng(가게·상품), 假 가 → giả(가짜). 낱말 사전에 한자가 없어 구성 한자만 맞춘 조어다. 형법의 hàng giả는 상표를 흉내 낸 상품만이 아니라 성분·품질을 속인 상품까지 넓게 덮는다. 지식재산법은 지식재산 위조품을 hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ라고 따로 부른다(제213조). 아래 조문은 가짜 식품 범죄다.

쉬운 예

Đây là hàng giả.

이것은 가짜 상품이다.

실무 예

Làm sao phân biệt hàng thật với hàng giả?

진품과 가짜 상품을 어떻게 구별합니까?

원문

> Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm. — Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 Điều 193 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 135/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 90 — 제193조에는 12/2017/QH14 개정 각주가 있다. 중한 경우는 제4항에서 무기징역까지 올라간다
>
> 식량·식품·식품첨가물인 가짜 상품을 생산·판매한 사람은 2년 이상 5년 이하의 징역에 처한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả	Người nào + 동사 — ~한 사람은	가짜 상품을 생산·판매한 사람은

là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm,	là + 명사 — ~인(가짜 상품의 종류)	식량·식품·식품첨가물인
thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm.	thì + 법정형	2년 이상 5년 이하의 징역에 처한다

문형

hàng giả là + 품목

품목인 가짜 상품(종류를 밝히는 là)

1. 형법 조 제목·조문은 hàng giả là + 품목 꼴로 가짜 상품의 종류를 밝힌다(제193조 hàng giả là lương thực …).
2. 이 là는 명사구 안에서 '~인'으로 앞 명사를 좁힌다. 문장 첫머리의 Hàng giả là …는 '가짜 상품은 … 이다'로 읽힌다.
3. 문장에서 품목을 말할 때는 품목 뒤에 giả를 붙인다 — thuốc chữa bệnh giả(가짜 약품).
4. 진품은 hàng thật, 구별하다는 phân biệt A với B다.

Thuốc chữa bệnh giả rất nguy hiểm.
가짜 약품은 매우 위험하다.

Cơ quan hải quan phát hiện hàng giả.
세관이 가짜 상품을 적발했다.

한국이라면? ≠ 상표권 침해죄 · 상표법 제230조

한국에서 가짜 명품은 상표권 침해로, 「상표권 또는 전용사용권의 침해행위를 한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다」. 가짜 식품·의약품은 식품·약사 관계 법률로 따로 다룬다. 베트남 형법은 가짜 상품 범죄를 일반·식품·의약품·사료 등 품목별 조(제192~195조)로 두고, 지식재산 침해는 따로 제225조(저작권)·제226조(산업재산권)로 처벌한다.

---

20. # bí mật 祕密 비밀 /biˀˊ mə̰ʔt˧˩/ **비밀 — bí mật kinh doanh 영업비밀** ★★★

읽는 법 bí — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ˊ) · mật — 끝소리 -t(입성), 성조 nặng(점 ̣)

祕 비 → bí, 密 밀 → mật(ㄹ → -t, 입성 nặng). 뜻도 한국어와 같다. bí mật kinh doanh(경영 비밀)은 영업비밀이고, 지식재산법은 이것을 산업재산권의 하나로 둔다. 권리는 등록 없이 적법하게 얻고 비밀로 관리하면 생긴다(제6조 제3항 c호). 아래는 보호 요건 셋이다.

쉬운 예 Đây là bí mật của công ty.
이것은 회사의 비밀이다.

실무 예

Công thức này có phải là bí mật kinh doanh không?

이 제조법은 영업비밀입니까?

원문

> Bí mật kinh doanh được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: 1. Không phải là hiểu biết thông thường và không dễ dàng có được; 2. Khi được sử dụng trong kinh doanh sẽ tạo cho người nắm giữ bí mật kinh doanh lợi thế so với người không nắm giữ hoặc không sử dụng bí mật kinh doanh đó; 3. Được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để bí mật kinh doanh đó không bị bộc lộ và không dễ dàng tiếp cận được. — Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 Điều 84 · 공식 원문 · 통합본 160/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 55 — 원문은 1.~3.을 줄을 바꿔 적는다
>
> 영업비밀은 다음 요건을 갖추면 보호된다. 1. 일반적인 지식이 아니고 쉽게 얻을 수 없을 것 2. 영업에 쓰면 그것을 가진 사람에게 갖지 않거나 쓰지 않는 사람보다 유리한 지위를 줄 것 3. 공개되지 않고 쉽게 접근되지 않도록 권리자가 필요한 조치로 비밀을 지킬 것.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Bí mật kinh doanh được bảo hộ	주어 + được + 동사	영업비밀은 보호된다
nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:	nếu + 조건	다음 요건을 갖추면
1. Không phải là hiểu biết thông thường	요건 ① — không phải là(~이 아니다)	일반적인 지식이 아니고
và không dễ dàng có được;	không + 형용사 + 동사	쉽게 얻을 수 없을 것
2. Khi được sử dụng trong kinh doanh	요건 ② — khi + 조건	영업에 쓰면
sẽ tạo cho người nắm giữ bí mật kinh doanh lợi thế	sẽ + tạo cho A B — A에게 B를 주다	그것을 가진 사람에게 유리한 지위를 줄 것
so với người không nắm giữ	so với — ~과 견주어	갖지 않은 사람
hoặc không sử dụng bí mật kinh doanh đó;	hoặc + 둘째	또는 쓰지 않는 사람보다

3. Được chủ sở hữu bảo mật	요건 ③ — được + 행위자 + 동사	권리자가 비밀로 지킬 것
bằng các biện pháp cần thiết	bằng + 수단	필요한 조치로
để bí mật kinh doanh đó không bị bộc lộ	để + 목적 — không bị(~되지 않도록)	공개되지 않고
và không dễ dàng tiếp cận được.	không dễ dàng + 동사 + được	쉽게 접근되지 않도록

문형

A tạo cho B lợi thế so với C

A는 B에게 C보다 유리한 지위를 준다

1. tạo cho + 사람 + 명사 = ~에게 ~을 주다(만들어 주다).
2. lợi thế = 유리한 지위, 이점.
3. so với + 비교 대상 = ~과 견주어.

Công nghệ này tạo cho công ty lợi thế so với đối thủ.
이 기술은 회사에 경쟁자보다 유리한 지위를 준다.

Thông tin này không dễ dàng có được.
이 정보는 쉽게 얻을 수 없다.

한국이라면? = 영업비밀 · 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조

한국은 영업비밀을 「공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 비밀로 관리된」 기술상·경영상 정보로 정의한다(제2호). 베트남의 세 요건(비공지성·경제적 우위·비밀관리)과 구조가 같다. 다만 한국은 부정경쟁방지법, 베트남은 지식재산법에 둔다.

한국이라면? — 지식재산 법원·손해배상·보호 범위

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 베트남 쪽은 지식재산법 통합본 160/VBHN-VPQH(2026)·민사소송법 통합본 21/VBHN·행정소송법 통합본 13/VBHN·법원조직법(34/2024 원판과 통합본 111/VBHN), 한국 쪽은 2026. 10. 현재 시행 조문이다. 한국 특허청은 2025. 10. 1.부터 지식재산처다.

베트남	한국	차이

≠	Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt Hành chính, Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt Sở hữu trí tuệ, Tòa án nhân dân chuyên biệt Phá sản	특허법원·행정법원·회생법원 (법원조직법 제3조 제1항)	베트남 법원조직법 34/2024/QH15 원판 제4조 제1항 đ호. 2024년 법은 행정·지식재산·파산 1심 전문법원을 두기로 했다. 한국은 특허법원이 특허 사건의 심결취소소송과 침해소송 항소심을 맡는 전문법원이다.
≠	Tòa Phá sản, Tòa Sở hữu trí tuệ tại một số Tòa án nhân dân khu vực	특허법원 (법원조직법 제3조 제1항 제3호)	베트남 법원조직법 통합본 111/VBHN 제60조 제1항 a호. 2025년 개정으로 전문법원 대신 일부 구역인민법원 안에 지식재산부·파산부를 두게 되었다(개정법 81/2025/QH15 제1조, 관보 원문 대조). 법원이 아니라 법원 안의 부(部)다.
≠	Tòa Sở hữu trí tuệ Tòa án nhân dân khu vực … những vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại về quyền sở hữu trí tuệ	특허권등 침해소송의 관할 (민사소송법 제24조 제2항·제3항)	베트남 민사소송법 제36조 제3항. 한국은 특허권등의 소를 고등법원 소재지 지방법원의 전속관할로 하고 「서울중앙지방법원에 특허권등의 지식재산권에 관한 소를 제기할 수 있다」. 베트남은 결의 81/2025/UBTVQH15 제4조 제3항이 지식재산 사건의 토지 관할을 하노이 제2구역·호찌민시 제1구역 인민법원 두 곳에 나눈다(다낭은 호찌민시 쪽).
≠	Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân cấp tỉnh … bản án, quyết định dân sự về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ	침해소송 항소심 (법원조직법 제28조의4 제2호)	베트남 민사소송법 제38조 제3항. 지식재산 민사 항소는 성급 법원 경제부가 일반 상사 항소와 함께 맡는다. 한국은 특허권등 침해소송의 항소심을 특허법원이 맡는다.
≠	khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ	심결취소소송 (특허법 제186조 제1항)	베트남 행정소송법 제31조의a 제2항. 출원 거절 등 관청의 행정결정은 구역인민법원 지식재산부에 행정소송으로 다툰다. 한국은 특허심판원 심결에 대한 소를 「특허법원의 전속관할」로 한다.

+	Mức độ thiệt hại được xác định trên cơ sở các tổn thất thực tế	징벌적 손해배상 (특허법 제128조 제8항, 저작권법 제125조 제4항)	베트남 지식재산법 제204조 제2항 — 손해는 실제 손실로 정하고, 배수 배상 조문이 없다. 한국 특허법은 고의 침해에 「손해로 인정된 금액의 5배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다」. 저작권법도 2026. 8. 11.부터 같은 5배 조항을 두었다(제125조 제4항).
≠	mức bồi thường thiệt hại về vật chất do Tòa án quyết định, tùy thuộc vào mức độ thiệt hại, nhưng không quá một tỷ đồng	상당한 손해액 인정 (특허법 제128조 제7항)	베트남 지식재산법 제205조 제1항 d호(2026. 4. 1.부터 상한 10억 동, 전에는 5억 동). 산정이 안 되면 법원이 상한 안에서 정한다. 한국 특허법은 상한 없이 「상당한 손해액을 인정할 수 있다」.
=	Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức	보호받지 못하는 저작물 (저작권법 제7조)	베트남 지식재산법 제15조 제2항. 한국도 「헌법 · 법률 · 조약 · 명령 · 조례 및 규칙」과 「법원의 판결 · 결정 · 명령」을 보호하지 않는다. 판결이 베트남의 사법 분야 문서에 드는지는 시행령 원문 확인 전이다.
≠	có thể bị xử lý bằng biện pháp dân sự, hành chính hoặc hình sự	특허권 침해죄 (특허법 제225조)	베트남 지식재산법 제199조 제1항. 지식재산 침해에 민사·행정·형사 조치가 다 열려 있고, 행정 제재 대상 행위도 이 법이 직접 정한다(제211조). 한국은 민사와 형사가 중심이고, 특허권 침해죄는 「피해자의 명시적인 의사에 반하여 공소(公訴)를 제기할 수 없다」.
≠	cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp	지식재산처 (특허법 제30조 제2항 등)	베트남 지식재산법은 등록 관청을 산업재산권 국가관리기관이라고만 적는다(제93조 제8항 등). 한국은 2025. 10. 1. 특허청이 지식재산처로 바뀌어 특허법 조문도 「지식재산처장」으로 고쳐졌다.

가짜 친구 · sáng chế 創制·bản quyền 版權 — 창제도 판권도 아니다

sáng chế의 한자는 創制다. 한국어 창제(처음으로 만들어 냄)로 읽기 쉽지만, 지식재산법에서는 특허의 대상인 발명이다. 발명자는 tác giả sáng chế, 특허증은 Bằng độc quyền sáng chế다.

bản quyền의 한자는 版權이다. 한국어 판권은 출판할 권리지만, 베트남 일상어 bản quyền은 저작권을 두루 이른다. 법률 용어로 저작권은 quyền tác giả다.

지식재산법 조문 안의 bản quyền은 거의 tiền bản quyền(저작권 사용료)이다. 아래 조문은 그 사용료를 정하는 원칙이다.

같은 장의 sáng tạo(創造)는 한국어 창조와 뜻이 겹치지만, 법률어로는 창작(저작물)과 진보성(trình độ sáng tạo)에 쓴다는 점을 함께 기억한다.

> Tiền bản quyền được xác định theo khung và biểu mức căn cứ vào loại hình, hình thức, chất lượng, số lượng hoặc tần suất khai thác, sử dụng; hài hòa lợi ích của người sáng tạo, tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng và công chúng hưởng thụ, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội theo thời gian và địa điểm diễn ra hành vi khai thác, sử dụng đó. — Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 Điều 44a khoản 3 · 공식 원문 · 통합본 160/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 35
>
> 저작권 사용료는 이용의 유형·형식·품질·수량 또는 빈도에 근거한 범위와 요율표에 따라 정하되, 창작자와 이용하는 조직·개인, 향유하는 공중의 이익을 조화시키고, 그 이용이 이루어지는 시기와 장소의 경제·사회 여건에 맞게 정한다.

요령 sáng chế는 발명, bản quyền은 저작권(법률어는 quyền tác giả), tiền bản quyền은 저작권 사용료.

낱말 만들기 — -giả··phẩm··viên 은 뒤에, người·chủ 는 앞에

한자 뒤붙이 -giả(者)··phẩm(品)··viên(員)은 한국어처럼 뒤에 붙어 사람·물건 이름을 만든다. 고유어 người(사람)와 한자 chủ(主 — 주인)는 앞에 서서 꾸밈말 어순대로 사람을 만든다.

- tác giả(作者)는 tác(作 짓다) + giả(者 ~하는 사람), tác phẩm(作品)은 tác + phẩm(品 물건)이다. 한자 뒤붙이는 한국어 저작자·작품처럼 뒤에 붙는다.
- -viên(員)도 사람을 만든다. thành viên(成員 — 구성원), Điều tra viên(수사관), Kiểm sát viên(검찰관). 직명에 많다.
- 고유어 người(사람)는 앞에 서서 동사·동사구를 사람으로 만든다 — người biểu diễn(실연자), người khởi kiện(원고), người làm chứng(증인). 꾸밈말이 뒤에 오는 어순 그대로다.
- chủ(主 — 주인)도 앞에 선다. chủ sở hữu(소유자·권리자)에 무엇의 권리자인지를 뒤에 붙인다 — chủ sở hữu quyền tác giả(저작권자), chủ sở hữu nhãn hiệu(상표권자).

- 저작자(tác giả)와 저작권자(chủ sở hữu quyền tác giả)는 다른 말이다. 베트남 법은 둘을 늘 따로 적는다(제13조 제1항).
- 소리가 같아도 한자가 다른 경우를 조심한다. hàng giả의 giả는 者가 아니라 假(가짜)다. 사람을 만드는 뒤붙이가 아니다.

표로 보기

베트남어	짜임	한국어
tác giả	tác(作) + giả(者)	저작자
tác phẩm	tác(作) + phẩm(品)	저작물
thành viên	thành(成) + viên(員)	구성원
người biểu diễn	người + biểu diễn(表演)	실연자
người khởi kiện	người + khởi kiện	원고(행정소송)
chủ sở hữu	chủ(主) + sở hữu(所有)	소유자·권리자
chủ sở hữu nhãn hiệu	chủ sở hữu + nhãn hiệu	상표권자
hàng giả	hàng + giả(假) — 뒤붙이 아님	가짜 상품

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

Tác giả — 作者 — 뒤붙이 giả(者)
chủ sở hữu — 主 + 所有 — 앞붙이 chủ
quyền tác giả — 저작권 — quyền이 앞
có thể là — ~일 수 있다
hai người khác nhau — 서로 다른 두 사람

저작자와 저작권자는 서로 다른 사람일 수 있다.

Diễn viên — diễn(연기하다) + viên — 사람을 만드는 뒤붙이
ca sĩ — 가수
nhạc công — 연주자
vũ công — 무용수
người biểu diễn — người + 동사 — 실연자

배우·가수·연주자·무용수는 모두 실연자다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~giả tác~~	tác giả	한자 뒤붙이 giả(者)는 뒤에 붙는다. 한자 순서 作者 그대로다.
~~biểu diễn người~~	người biểu diễn	고유어 người는 앞에 선다. 꾸밈을 받는 말이 앞이다.

~~sở hữu chủ nhãn hiệu~~	chủ sở hữu nhãn hiệu	법전은 chủ sở hữu만 쓴다(여섯 법전 조문 본문에서 sở hữu chủ 0회, 지식재산법 chủ sở hữu 248회). chủ가 앞, 무엇의 권리자인지가 뒤다.
~~hàng giả를 hàng(상품) + giả(者 사람)로 읽는다~~	hàng giả — giả는 假(가짜)	소리가 같은 다른 한자다. 사람을 만드는 뒤붙이가 아니다.

말해 보기 — 지식재산 사건을 물을 때

교류 자리에서 특허·상표·저작권과 손해배상을 묻는 짧은 문장. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Sáng chế này đã được cấp bằng độc quyền chưa?

이 발명은 특허를 받았습니까?

Ai là chủ sở hữu nhãn hiệu này?

이 상표의 권리자는 누구입니까?

Tác phẩm này còn được bảo hộ không?

이 저작물은 아직 보호됩니까?

Ở Hàn Quốc, trí tuệ nhân tạo không phải là tác giả.

한국에서 인공지능은 저작자가 아닙니다.

Xin cho biết mức bồi thường mà Tòa án đã quyết định.

법원이 정한 배상액을 알려 주십시오.

Đây có phải là hàng giả không?

이것은 가짜 상품입니까?

따라 말하기 — 조문 열 문장

지식재산법의 짧은 조문을 따라 말한다. 느리게 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. sáng·sản·sao의 s와 chế·chép의 ch를 귀로 가른다.

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn.

실용신안 증서는 발급일부터 효력이 있고 출원일부터 10년이 끝날 때까지 이어진다. (지식재산법 제93조)

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm.
상표 등록증은 발급일부터 출원일 후 10년이 끝날 때까지 효력이 있고, 10년씩 거듭 갱신할 수 있다. (제93조)

Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý có hiệu lực vô thời hạn kể từ ngày cấp.
지리적 표시 등록증은 발급일부터 기한 없이 효력이 있다. (제93조)

Người hỗ trợ, góp ý kiến hoặc cung cấp tư liệu cho người khác sáng tạo tác phẩm không phải là tác giả, đồng tác giả.
다른 사람의 창작을 돕거나 의견을 주거나 자료를 준 사람은 저작자·공동저작자가 아니다. (제12조의a)

Sáng chế được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về sáng chế đó.
비밀유지 의무가 있는 몇 안 되는 사람만 알고 있으면 그 발명은 아직 공개되지 않은 것으로 본다. (제60조)

Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký.
유명 상표에 대한 산업재산권은 등록 절차와 관계없이 사용을 기초로 확정된다. (제6조)

Tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân khác thì tuỳ theo tính chất, mức độ xâm phạm, có thể bị xử lý bằng biện pháp dân sự, hành chính hoặc hình sự.
다른 조직·개인의 지식재산권을 침해한 조직·개인은 침해의 성질과 정도에 따라 민사·행정·형사 조치로 처리될 수 있다. (제199조)

Mức độ thiệt hại được xác định trên cơ sở các tổn thất thực tế mà chủ thể quyền sở hữu trí tuệ phải chịu do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây ra.
손해의 정도는 지식재산권 주체가 침해행위로 실제로 입은 손실을 기초로 정한다. (제204조)

Ngoài khoản bồi thường thiệt hại quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền yêu cầu Tòa án buộc tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải thanh toán chi phí hợp lý để thuê luật sư.
제1항·제2항의 손해배상 말고도 지식재산권 주체는 침해한 조직·개인에게 합리적인 변호사 비용을 지급하게 해 달라고 법원에 청구할 수 있다. (제205조)

Giải pháp kỹ thuật là sáng chế được bộc lộ theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 60 của Luật này không được lấy làm cơ sở để đánh giá trình độ sáng tạo của sáng chế đó.

이 법 제60조 제3항·제4항에 따라 공개된 발명인 기술적 해결책은 그 발명의 진보성을 평가하는 근거로 삼지 않는다. (제61조)

확인 문제 8

1. sáng chế(創制)의 법률상 뜻은?

- 창제(처음 만들어 냄)
- **발명**
- 창작물
- 제도 창설

한자는 創制지만 지식재산법에서는 특허의 대상인 발명이다. 특허증은 Bằng độc quyền sáng chế.

2. 지식재산법 조문에서 bản quyền이 주로 나오는 꼴은?

- quyền tác giả
- **tiền bản quyền(저작권 사용료)**
- bản án
- bản sao

법률 용어로 저작권은 quyền tác giả다. bản quyền은 조문에서 주로 tiền bản quyền으로 나온다.

3. 베트남 특허증(Bằng độc quyền sáng chế)의 효력이 끝나는 때는?

발급일부터 20년

출원일부터 20년

출원일부터 10년

등록일부터 25년

제93조 제2항 — 발급일부터 효력이 생겨 출원일부터 20년이 끝날 때까지. 한국 특허법 제88조 제1항과 같다.

4. 베트남 지식재산법 제15조가 저작권 보호 범위에서 빼는 것은?

소설

법규범문서와 그 공식 번역

컴퓨터 프로그램

건축 설계도

제15조 제2항 — 법규범문서·행정문서·사법 분야의 그 밖의 문서와 공식 번역. 한국 저작권법 제7조와 같은 취지다.

5. 손해액을 산정할 수 없을 때 법원이 정하는 물질적 손해배상의 상한(2026. 4. 1.~)은?

5억 동

10억 동

50억 동

상한 없음

제205조 제1항 d호 — không quá một tỷ đồng. 131/2025/QH15 개정 전에는 5억 동이었다.

6. 베트남 지식재산법의 고의 침해 배수 배상(징벌적 손해배상)은?

- 3배까지
- 5배까지
- **조문이 없다**
- 10배까지

손해는 실제 손실로 정한다(제204조 제2항). 한국은 특허법 제128조 제8항·저작권법 제125조 제4항이 5배까지 정한다.

7. người biểu diễn의 짜임은?

- biểu diễn + 뒤붙이 người
- **người + biểu diễn(앞에 선 người)**
- 한자어 人表演
- người + 뒤붙이 -viên

고유어 người는 앞에 서서 동사를 사람으로 만든다. 꾸밈말이 뒤에 오는 어순이다.

8. 2025. 7. 1. 이후 지식재산 민사 1심을 맡는 곳은?

- 1심 지식재산 전문법원
- **일부 구역인민법원의 지식재산부**
- 고급인민법원
- 성급 인민법원 경제부

민사소송법 제36조 제3항. 2024년 법이 정한 전문법원 대신 일부 구역인민법원 안의 지식재산부가 맡는다. 항소는 성급 법원 경제부다.

2부 법의 언어 · 제16장

판례와 판결문 읽기

장면 — 판결문을 처음 펼칠 때

한·베 법관 교류 자리. 한국 법관이 베트남 판결 사본을 펼쳐 놓고 순서를 묻는다.

한국 법관 Bản án của Việt Nam bắt đầu bằng câu gì?
베트남 판결은 어떤 문장으로 시작합니까?

베트남 법관 Bắt đầu bằng câu “Nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
“베트남 사회주의공화국의 이름으로”라는 문장으로 시작합니다.

한국 법관 Ở Hàn Quốc, phần quyết định được ghi ở đầu bản án.
한국에서는 주문을 판결 앞부분에 적습니다.

베트남 법관 Ở đây, phần quyết định ở cuối, sau câu “Vì các lẽ trên”.
여기서는 주문이 맨 끝, “이상의 이유로” 다음에 옵니다.

한국 법관 Tòa án có phải áp dụng án lệ không?
법원은 판례를 적용해야 합니까?

베트남 법관 Tòa án nghiên cứu và áp dụng án lệ khi giải quyết vụ việc tương tự.
법원은 비슷한 사건을 해결할 때 판례를 연구하고 적용합니다.

베트남 판결(bản án 版案 — 판결문)은 국호 아래 대문자 두 줄 NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM(베트남 사회주의공화국의 이름으로)으로 시작한다. 두 소송법이 판결을 국가의 이름으로 내린다고 정해 두었기 때문이다. 이 책의 제목이 이 첫 줄에서 왔다. 판결은 머리, 사건 내용과 판단(nhận định 認定 — 판단), 주문(quyết định 決定) 세 부분이고, 주문이 맨 끝에 온다. 판단이 끝나고 주문이 시작하는 자리에 Vì các lẽ trên(이상의 이유로)이 선다. 조사한 판결 10건에 모두 있었다. 이 장은 그 뼈대를 칸별로 짚고, 판단 절을 여는 민사·형사의 두 문장과 주문 동사를 익힌다. 판례(án lệ 案例)도 같은 눈으로 읽는다. 최고인민법원(Tòa án nhân dân tối cao) 판사회의(Hội đồng Thẩm phán 會同審判)가 판결을 골라 통과시키고 최고인민법원장(Chánh án 正案)이 공포한 것만 án lệ다. 2026. 5. 29. 공포분까지 90건이다. án lệ 원문은 머리와 서명을 지우고 사건 내용·판단·주문만 남긴다. 원 재판의 71%(64/90)가 확정 판결을 다시 본 감독심(giám đốc thẩm 監督審 — 17장) 결정이라, 판결 머리 서식은 án lệ로 배울 수 없다. 머리 서식은 민사소송법 제266조로 설명하고, 예문은 án lệ 원문 단락에서만 가져왔다. án lệ 하나를 읽는 단위는 요지(부록 G 집계로 평균 약 113낱말)와 그 근거가 된 원문 단락이다.

Xét thấy — 2016년까지의 절 제목

Xét thấy(살피건대 …라고 본다)는 지금은 판단 단락 첫머리의 관용구이지만, 예전에는 판결의 판단 절 제목이었다.

2016년 10월에 통과된 án lệ 07~10호는 근거 단락의 자리를 phần “Xét thấy”(Xét thấy 부분)라고 적는다. 그 뒤의 án lệ는 phần “Nhận định của Tòa án”(법원의 판단 부분)이라고 적는다(38/2020/AL 등).

án lệ 원문 01~82호(텍스트층이 있는 82건) 전체를 대소문자 구별 없이 세어 보니 xét thấy는 22건(26.8%)에만, 모두 42회 나왔다. 위치 칸과 끝의 판례 내용 재수록도 셈에 들어간다. 같은 기준으로 Vì các lẽ trên은 65건(79%)·66회였다. 오래된 판결을 읽을 때 판단 절 제목이 Xét thấy일 수 있다.

> Đoạn 4 phần “Xét thấy” của quyết định giám đốc thẩm nêu trên. — Án lệ số 07/2016/AL · 판례 포털 스캔(대조함) · án lệ 원문(.doc) — 위치 칸(Vị trí nội dung án lệ). OCR 아님
> 위 감독심 결정의 ‘Xét thấy’ 부분 제4단락.

án lệ 속 옛 법원 이름

án lệ 90건의 원 재판은 2025년 법원 개편 전의 것이 대부분이다. 원 재판의 64건이 감독심 결정이고, 그 가운데 16건은 고급인민법원(Tòa án nhân dân cấp cao) 판사위원회(Ủy ban Thẩm phán)가 내렸다.

고급인민법원과 현급 법원은 2025. 7. 1. 법원조직법 개정(81/2025/QH15)으로 활동을 마쳤다(6장). 38/2020/AL의 주문에도 Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh이 나온다.

옛 판결의 법원 이름은 그 시점의 이름으로 읽는다. 지금의 성급·구역 법원 이름으로 바꿔 옮기지 않는다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Án lệ được Tòa án nghiên cứu, áp dụng trong giải quyết vụ việc dân sự khi đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao lựa chọn và được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao công bố. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 45 khoản 3 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 22 — 제3항 셋째 문장
   판례는 최고인민법원 판사회의가 고르고 최고인민법원장이 공포한 때에 법원이 민사 사건을 해결하면서 연구하고 적용한다.

2. Trường hợp Tòa án xét xử kín theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Bộ luật này thì Hội đồng xét xử chỉ tuyên công khai phần mở đầu và phần quyết định của bản án. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 267 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 116 — 둘째 문단

법원이 이 법 제15조 제2항에 따라 비공개로 재판하는 경우 재판부는 판결의 머리와 주문만 공개로 선고한다.

이 규칙이 뒤에 나오는 곳

규칙	다시 나오는 곳
법원 3급 체제와 옛 법원 이름(고급·현급)	6장 「법원·검찰 조직 — 3급 체제」
khởi tố·truy tố — 판결 앞의 형사 절차	12장 「형사절차」
xử phạt — 형사 주문의 형 선고	14장 「행정법·행정소송」 표제어 xử phạt
kháng cáo·phúc thẩm·giám đốc thẩm·tái thẩm — 판결 뒤의 불복	17장 「민사소송·외국재판 승인」
án lệ 90건의 번호·공포 결정·적용일	부록 G 「án lệ 전수표」
nhận định·bản án 등 핵심 함정 여섯	20장 「가짜 친구 총정리」

▼ 처음 보는 문법 용어 18

한월음 Hán-Việt 漢越. 한자를 베트남식으로 읽는 소리 — 法 pháp, 律 luật. 이 책은 한국 한자음과 견주어 익힌다

끝소리 음절 끝의 자음. 베트남어 끝소리 자음은 -p··t··c··ch··m··n··ng··nh 여덟이다 — pháp의 -p, án의 -n. 한국어 받침에 해당한다

첫소리 음절 첫머리의 자음 — pháp의 ph, luật의 l. 한국 한자음과의 대응이 받침만큼 고르지 않다(부록 A)

입성 끝소리가 -p··t··k 계열인 옛 중국어 음절. 한국 한자음에는 받침 ㄱ·ㄹ·ㅂ으로 남았고, Hán-Việt 에서는 성조가 sắc 아니면 nặng이다(V6)

본음 두음법칙을 적용하기 전의 한국 한자음 — 律 률, 例 례. 첫소리 ㄹ이 Hán-Việt 의 l과 맞는 것은 본음에서다

꾸밈말 다른 말의 뜻을 꾸미는 말. 성질·소속·관계절처럼 명사를 좁히는 꾸밈말은 베트남어에서 그 명사 뒤에 온다 — viện(원) + kiểm sát(검찰). 다만 수·수량 한정어(các·những·mọi)와

Phó(부-) 같은 앞붙이는 앞에 선다(13장)

중심 명사 꾸밈말이 꾸미는 명사. 베트남어 명사구에서는 기관·소속 같은 뒤꾸밈말에 앞선다 — Viện kiểm sát nhân dân tối cao의 Viện. các·những 같은 수량어는 그보다 앞에 올 수 있다

순 베트남어 한자 차용어가 아닌 고유어 — đất, nhà ở, giết người. 사전이 고유어(또는 오스트로아시아 계통)로 밝힌 낱말에만 쓴다. 사전 어원란이 비어 있을 뿐인 낱말은 「어원 미확인」이다. 한자 칸은 「—」

옛 차용 아주 이른 시기에 중국어에서 들어와 소리가 바뀐 낱말. 한자가 있어도 한월음과 달라 V 규칙이 맞지 않는다 — cướp(劫, 한월음 kiếp). 한자 칸은 「—」

조어 낱말 사전에 표제가 없거나 어원이 없어 구성 한자만 대조했다는 표시 — viện kiểm sát, tòa án. 베트남에서 만든 말일 수 있다는 뜻이지, 사전 표제 부재만으로 조어 사실을 확정하지는 않는다

사전 1종 한자 병기의 낱말 근거가 사전 하나뿐이라는 표시 — bản án 版案

음절 소리마디 하나. 베트남어는 음절마다 띄어 쓴다 — pháp luật은 두 음절이다. 성조는 음절마다 하나씩 얹힌다

명사화 동사·형용사를 명사로 쓰는 일. 베트남어는 낱말 모양이 바뀌지 않아 앞에 việc(일)·sự를 세운다 — việc thu hồi đất(토지 회수), sự thỏa thuận(합의)

양사 수와 명사 사이에 서서 무엇을 세는지 밝히는 말. 법률 문서에서는 bản(문서)·vụ(사건)가 자주 쓰인다 — hai bản án(판결 두 건), ba vụ án(사건 세 건)

가짜 친구 소리나 한자가 모국어 낱말과 같아 보이는데 뜻이 다른 낱말. 이 책은 한국 한자어와 견준다 — thẩm phán(審判)은 심판이 아니라 판사, ma túy(麻醉)는 마취가 아니라 마약

예외 표지 조문에서 원칙의 범위를 줄이는 말 — trừ trường hợp(~인 경우를 제외하고), trừ khi, nếu không thuộc trường hợp. trừ는 명사를 바로 받아 「~을 제외하고」가 되기도 한다(trừ quyết định của Hội đồng Thẩm phán — 형소법 제400조). 다만 빼다·공제(được trừ) 뜻도 있어, 자동 검색에서는 trừ 단독 일치를 예외로 세지 않는다

통합본 văn bản hợp nhất(VBHN). 개정 내용을 원래 법률에 반영해 다시 엮은 문서 — 13/VBHN-VPQH. 개정 근거는 각주로 단다. 조 번호는 원래 법률의 번호를 쓴다(14장)

수동 주어가 행위를 받는 쪽인 문장. 베트남어는 동사 앞에 bị(불리한 일)·được(이롭거나 중립적인 일)을 놓아 만든다 — bị bắt(체포되다), được miễn(면제받다)

판결의 뼈대 — 열네 칸

민사소송법 제266조는 1심 판결을 머리(phần mở đầu), 사건 내용과 판단(phần nội dung vụ án và nhận định), 주문(phần quyết định) 세 부분으로 나눈다. 형사소송법 제260조도 같은 틀이다.

실제 판결은 이 세 부분을 아래 열네 칸으로 펼친다. 조사한 판결 10건(민사 5, 형사 5, 2025~2026)에 공통이었다. 판결 공개 포털이 한국에서 열리지 않아 비공식 사본으로 관찰한 것이므로, 이 책은 칸의 이름과 짧은 표지만 옮기고 판결 문장은 싣지 않는다.

관찰 표본 10건(번호·법원·선고일 — 공개 판결, 당사자 이름은 싣지 않는다). 민사: 95/2026/DS-ST(TAND khu vực 1 – Bắc Ninh, 2026. 7. 31.) · 58/2026/DS-PT(TAND tỉnh Quảng Trị, 2026. 8. 4.) · 05/2026/HNGĐ-ST(TAND khu vực 6 – Tuyên Quang, 2026. 2. 24.) · 03/2026/KDTM-ST(TAND khu vực 5 – Vĩnh Long, 2026. 3. 26.) · 16/2025/DS-GĐT(UBTP TAND cấp cao tại Đà Nẵng, 2025. 4. 28.). 형사: 100/2026/HS-ST(TAND khu vực 2 – Hưng Yên, 2026. 6. 19.) · 111/2026/HS-PT(TAND thành phố Đà Nẵng, 2026. 5. 7.) · 468/2025/HS-PT(TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh, 2025. 6. 25.) · 09/2025/HS-GĐT(UBTP TAND cấp cao tại Đà Nẵng, 2025. 4. 3.) · 02/2025/HS-ST(TAND khu vực 7 – Bắc Ninh, 2025. 10. 21.). 이 장의 「10건」 수치는 모두 이 표본의 관찰이고, 베트남 판결 전체의 통계가 아니다.

칸 ⑤의 선언은 판결마다 정확히 한 번 나온다. 칸 ⑪의 Vì các lẽ trên은 판단과 주문을 잇는 경첩이다.

주문을 여는 말은 Căn cứ(根據 근거)가 10건 가운데 9건이었다. 형사 판결은 적용 조문을 주문 머리에 늘어놓은 뒤 Tuyên bố(유죄 선언)와 Xử phạt(형의 선고 — 14장)로 이어진다. 감독심 결정은 Chấp nhận(항의를 받아들임)과 Hủy(파기)로 주문을 연다.

아래 원문은 주문 부분에 무엇을 적어야 하는지 정한 조문이다. 적용 법조, 쟁점별 결정, 소송비용, 항소권이 들어간다. 판결 끝의 불복 고지가 여기서 나온다.

```
┌ ① 법원명(왼쪽)            ② 국호·표어(오른쪽)
│ ③ Bản án số: …/2026/DS-ST   ④ V/v …(사건명, 민사만)
│ ⑤ NHÂN DANH
│   NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
│ ⑥ 법원명 다시   ⑦ 재판부 구성   ⑧ 개정 문장
├ ⑨ NỘI DUNG VỤ ÁN ..... 사건 내용
│ ⑩ NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN ..... 법원의 판단 [1] [2] …
│ ⑪ Vì các lẽ trên, ..... 경첩
├ ⑫ QUYẾT ĐỊNH: Căn cứ …; … xử: / Tuyên bố … / Xử phạt …
│ ⑬ 불복 고지(항소기간 15일)
└ ⑭ TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ – 서명 · Nơi nhận(송달처)
```

판결 10건에 공통인 순서. 머리(①~⑧) → 사건 내용과 판단(⑨~⑪) → 주문(⑫~⑭). 주문이 맨 끝이다.

칸	자리	표지(관찰)	근거 조문
①②	머리 왼쪽·오른쪽	TÒA ÁN NHÂN DÂN … / CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM	—
③	번호	Bản án số: …/2026/DS-ST	민사소송법 제266조 제2항 a호
④	사건명(민사)	V/v (= về việc, …에 관하여)	—
⑤	선언	NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM	민사소송법 제266조 제1항 · 형사소송법 제260조 제1항
⑥⑦⑧	법원명·구성·개정	Thành phần Hội đồng xét xử … gồm có	민사소송법 제266조 제2항 a호
⑨⑩	사건 내용·판단	NỘI DUNG VỤ ÁN / NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN	민사소송법 제266조 제2항 b호
⑪	경첩	Vì các lẽ trên	— (관용)
⑫⑬	주문·불복고지	QUYẾT ĐỊNH: Căn cứ … / … có quyền kháng cáo	민사소송법 제266조 제2항 c호 · 제273조
⑭	서명·송달처	TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ / Nơi nhận	형사소송법 제260조 제1항(전원 서명)

> Trong phần quyết định phải ghi rõ các căn cứ pháp luật, quyết định của Hội đồng xét xử về từng vấn đề phải giải quyết trong vụ án, về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, án phí, chi phí tố tụng và quyền kháng cáo đối với bản án; trường hợp có quyết định phải thi hành ngay thì phải ghi rõ quyết định đó. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 266 khoản 2 điểm c · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 116
>
> 주문 부분에는 법적 근거, 사건에서 해결해야 할 쟁점마다의 재판부 결정, 긴급 임시조치의 적용, 소송비용과 판결에 대한 항소권을 분명히 적어야 한다. 즉시 집행해야 하는 결정이 있으면 그 결정을 분명히 적어야 한다.

판단 절을 여는 두 문장, 주문으로 넘어가는 경첩

판단 절(NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN)은 첫 단락 [1]에서 무엇을 근거로 판단하는지 밝히고 시작한다. 민사와 형사가 문장이 다르다. 두 문장 모두 공판에서 조사·공방을 거친 자료에만 근거한다는 선언이다.

민사는 Sau khi nghiên cứu các tài liệu …(자료를 검토한 뒤 …) — 표제어 tranh luận의 원문(án lệ 22/2018/AL, 성급 법원 항소심 판결).

형사는 Trên cơ sở nội dung vụ án …(사건 내용에 기초하여 …) — 표제어 tranh tụng의 원문(án lệ 65/2023/AL, 현급 법원 형사 1심 판결).

판단이 끝나면 Vì các lẽ trên(이상의 이유로) 뒤에 QUYẾT ĐỊNH:이 온다. 1심 판결은 주문 끝에 항소기간을 알린다. 아래가 그 문장이다. 판결 선고 때 출석한 사람은 선고일부터 15일 안에 항소할 수 있다.

갈래	여는 말	이어지는 말	원문
민사 판단	Sau khi nghiên cứu các tài liệu …	Hội đồng xét xử nhận định:	án lệ 22/2018/AL
형사 판단	Trên cơ sở nội dung vụ án, …	Hội đồng xét xử nhận định như sau:	án lệ 65/2023/AL
경첩	Vì các lẽ trên,	QUYẾT ĐỊNH:	án lệ 38/2020/AL
민사 주문	Tuyên xử:	Không chấp nhận … / Chấp nhận …	án lệ 22/2018/AL
형사 주문	Tuyên bố: Bị cáo …	Áp dụng … Xử phạt …	án lệ 65/2023/AL
감독심 주문	Chấp nhận Quyết định kháng nghị …	Hủy …	án lệ 38/2020/AL

> Bị cáo và những người tham gia tố tụng khác có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. — Án lệ số 65/2023/AL · 판례 포털 스캔(대조함) · án lệ 원문(텍스트층 PDF) — 원 재판(현급 법원 형사 1심 판결) 주문 끝의 불복 고지. OCR 아님
> 피고인과 공판에 출석한 그 밖의 소송참가인은 선고일부터 15일 안에 판결에 항소할 수 있다.

án lệ 읽기 — 요지에서 원문 단락으로

án lệ 원문은 머리에 고정된 칸을 두고, 그 뒤에 원 재판의 사건 내용·판단·주문을 싣고, 끝에 NỘI DUNG ÁN LỆ(판례 내용)로 근거 단락을 다시 옮긴다.

학습 단위는 둘이다. 요지(Khái quát nội dung của án lệ — 상황 Tình huống과 해법 Giải pháp pháp lý)와, 위치 칸(Vị trí nội dung án lệ)이 가리키는 원문 단락이다. 요지는 평균 약 113낱말이라 한 번에 읽힌다. 부록 G가 01~82호 요지를 띄어쓰기 단위로 센 값의 평균이 112.7이다(정확히 센 81건 — 10호는 약 90. 요지의 경계를 달리 잡으면 값이 달라진다).

번호는 NN/YYYY/AL로 적는다. 공포 결정(Quyết định số .../QĐ-CA)과 적용일은 부록 G 전수표에 있다. 83~90호는 스캔본이라 이 책은 OCR을 사람이 맞춰 보기 전에는 인용하지 않는다.

아래 둘은 án lệ 07/2016/AL의 해법과, 그 해법을 낳은 원문 단락의 한 문장이다. 해법은 일반 규칙으로 다시 쓴 문장이고, 원문 단락은 구체적 사건에 대한 판단이다.

칸	베트남어	뜻
번호·공포	Được Hội đồng Thẩm phán ... thông qua ... và được công bố theo Quyết định số ...	판사회의 통과일·공포 결정
원 재판	Nguồn án lệ	어느 판결·결정에서 골랐나
위치	Vị trí nội dung án lệ	근거 단락의 자리
요지	Khái quát nội dung của án lệ — Tình huống án lệ / Giải pháp pháp lý	상황과 해법
관련 법조	Quy định của pháp luật liên quan đến án lệ	적용 조문
검색어	Từ khóa của án lệ	키워드
본문	NỘI DUNG VỤ ÁN · NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN · QUYẾT ĐỊNH	원 재판
판례 내용	NỘI DUNG ÁN LỆ	근거 단락 재수록

> Trường hợp này, hợp đồng có giá trị xác định bên mua đã trả đủ tiền cho bên bán và ý chí của bên mua đồng ý với hợp đồng mua bán nhà đó, hợp đồng mua bán nhà được công nhận. — Án lệ số 07/2016/AL · 판례 포털 스캔(대조함) · án lệ 원문(.doc) — 요지의 해법(Giải pháp pháp lý). OCR 아님

이 경우 계약은 매수인이 매도인에게 대금을 다 지급했다는 점과 매수인이 그 주택 매매계약에 동의한 의사를 확인하는 가치가 있으므로, 주택 매매계약을 인정한다.

Bên mua chưa ký vào văn bản mua bán, nhưng văn bản này bên mua là người giữ, nên vẫn có giá trị xác định nghĩa vụ của bên bán về việc đã nhận tiền. — Án lệ số 07/2016/AL · 판례 포털 스캔(대조함) · án lệ 원문(.doc) — 판단 단락(2016년 서식의 「Xét thấy」 부분 제4단락). 같은 단락의 앞 문장에는 당사자 실명이 있어 고르지 않았다

매수인이 매매 문서에 서명하지는 않았으나 그 문서를 매수인이 보관하고 있으므로, 매도인이 대금을 받았다는 의무를 확인하는 가치가 여전히 있다.

표제어 20

표제어는 베트남어(꾸옥응으)로 크게 적고, 한자어면 한자(한국 통용 자형)와 한국 한자음을 옆에 붙였다. 순 베트남어·옛 차용어·어원 미확인 낱말은 한자를 적지 않았다. 발음은 하노이 IPA다. 조문 인용은 2026. 10. 28. 기준으로 대조했고, 인용마다 출처 등급을 적었다. 위 막대의 「한자 숨기기」로 한자를 가리고 읽을 수 있다.

1. **nhân danh** 因名 인명 /ɲən˧˧ zajŋ˧˧/ **(…의) 이름으로, (…을) 대표하여** ★★★

읽는 법 nhân — 끝소리 -n, 성조 ngang(평) · danh — 끝소리 -nh, 성조 ngang(평)

V5 V4′

因 인 → nhân은 ㄴ 받침이 -n(V5), 名 명 → danh은 ㅕ 뒤 ㅇ 받침이 -nh다(V4′). 판결 머리의 NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM이 이 낱말로 시작한다. 민사소송법 제266조 제1항과 형사소송법 제260조 제1항이 판결을 국가의 이름으로 내린다고 정하고, 아래 원문처럼 감독심 결정도 같다. 일상 법률어로는 nhân danh công ty(회사를 대표하여)처럼 쓴다. 이 책의 제목이다.

쉬운 예 Bản án được tuyên nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
판결은 베트남 사회주의공화국의 이름으로 선고된다.

실무 예 Ông ấy ký hợp đồng nhân danh công ty.
그는 회사를 대표하여 계약에 서명했다.

원문

> Hội đồng giám đốc thẩm ra quyết định giám đốc thẩm nhân danh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 394 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 193 — 원문이 Cộng hoà(a에 찍는 꼴)로 적었다. 고치지 않았다
>
> 감독심 재판부는 베트남 사회주의공화국의 이름으로 감독심 결정을 내린다.

문형

A ra B nhân danh C

A는 C의 이름으로 B를 내린다

1. ra + 문서 = (판결·결정을) 내리다. ra quyết định은 결정을 내리다.
2. nhân danh + 명사 = ~의 이름으로, ~을 대표하여.
3. nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam에서 꾸밈말 xã hội chủ nghĩa(사회주의)는 뒤에 붙는다.

Luật sư phát biểu nhân danh bị đơn.

변호사가 피고를 대리하여 진술한다.

Giám đốc ký văn bản nhân danh công ty.

사장이 회사를 대표하여 문서에 서명한다.

문법 V4′ · 名 → danh — ㅕ 뒤 ㅇ 받침은 -nh

~~Bản án được tuyên nhân dang nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.~~ (표기 오류)

Bản án được tuyên nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

名 명은 ㅕ 뒤의 ㅇ 받침이라 -nh다(V4′). -ng으로 적은 dang은 다른 음절이다. 定 định, 行 hành도 같은 자리다.

한국이라면? ≠ 판결서 · 민사소송법 제208조

한국 판결서는 당사자·주문·이유 같은 기재사항을 적을 뿐 국가 명의의 선언이 없다. 베트남은 1심 판결, 항소심 판결, 감독심 결정 머리에 모두 국가의 이름을 적는다.

---

2. nhận định 認定 인정 /ɲə̰ʔn˨˩ ɗḭʔŋ˨˩/ 판단(하다) — 판결의 판단 부분 ★★★

읽는 법 nhận — 끝소리 -n, 성조 nặng(점) · định — 끝소리 -nh, 성조 nặng(점)

V5 V4′ 가짜 친구 · 한국어 **인정(사실인정)**과 뜻 다름

認 인 → nhận(V5), 定 정 → định(V4′). 한국어 인정(사실인정)으로 읽으면 좁다. 판결의 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN은 법원의 판단 절이고, 사실과 법률에 관한 판단을 함께 담는다. 아래 조문은

판결을 머리, 사건 내용과 판단, 주문 세 부분으로 나눈다. 동사로는 Hội đồng xét xử nhận định: (재판부는 다음과 같이 판단한다)처럼 쓴다.

쉬운 예

Hội đồng xét xử nhận định như sau.

재판부는 다음과 같이 판단한다.

실무 예

Phần nhận định của bản án dài bao nhiêu trang?

판결의 판단 부분은 몇 쪽입니까?

원문

> Bản án gồm có phần mở đầu, phần nội dung vụ án và nhận định và phần quyết định của Tòa án, cụ thể như sau: — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 266 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 116 — 제2항 머리 문장
>
> 판결은 머리 부분, 사건 내용과 판단 부분, 법원의 주문 부분으로 이루어지며, 구체적으로는 다음과 같다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Bản án gồm có phần mở đầu,	주어 + gồm có + 첫째 부분	판결은 머리 부분
phần nội dung vụ án và nhận định	둘째 부분 — 사건 내용과 판단	사건 내용과 판단 부분
và phần quyết định của Tòa án,	và + 셋째 부분	법원의 주문 부분으로 이루어지며
cụ thể như sau:	cụ thể như sau — 구체적으로 다음과 같다	구체적으로는 다음과 같다

문형

A gồm có B, C và D

A는 B, C, D로 이루어진다

1. gồm có = ~로 이루어지다, ~을 포함하다.
2. phần + 명사 = ~ 부분. phần mở đầu는 머리, phần quyết định은 주문 부분이다.
3. cụ thể như sau: = 구체적으로 다음과 같다. 쌍점 뒤에 a), b), c) 목록이 온다.

Hội đồng xét xử gồm có một Thẩm phán và hai Hội thẩm nhân dân.

재판부는 판사 1명과 인민참심원 2명으로 이루어진다.

Hồ sơ gồm có đơn khởi kiện và chứng cứ.
기록은 소장과 증거로 이루어져 있다.

문법 꾸밈말 어순 · nhận định của Tòa án — của 뒤가 가진 쪽

~~Đây là phần Tòa án của nhận định.~~ (비문)

Đây là phần nhận định của Tòa án.

của 앞에 오는 것이 가져지는 것, 뒤가 가진 쪽이다. 법원의 판단은 nhận định của Tòa án. 한국어 순서대로 Tòa án을 앞에 두면 비문이 된다.

한국이라면? ≠ 판결서의 이유 · 민사소송법 제208조

한국 판결서는 주문을 이유보다 앞에 적는다. 베트남 판결은 사건 내용과 판단(nhận định)이 먼저이고 주문이 맨 끝이다.

---

3. **xử** 處 처 /sɨ˧˩˧/ **재판하다 · (주문에서) 다음과 같이 판결한다** ★★★

읽는 법 xử — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리ˀ)

V0

處 처 → xử. 받침이 없다(V0). 홀로 쓰면 재판하다·처리하다이고, 판결 주문에서는 xử: 또는 Tuyên xử:(다음과 같이 판결한다)로 결론을 연다. xét xử(재판하다), xử lý(처리하다), xử phạt(처벌하다 — 14장)처럼 다른 말과 붙어 쓰는 일이 더 많다. 아래 원문은 성급 법원 항소심 판결의 주문이다. 항소를 받아들이지 않고 1심을 그대로 둔다.

쉬운 예 Tòa án sẽ xử vụ này vào tuần sau.
법원은 이 사건을 다음 주에 재판한다.

실무 예 Vụ án này do Tòa án nào xử?
이 사건은 어느 법원이 재판합니까?

원문

> Tuyên xử: Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị đơn là công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ C. — Án lệ số 22/2018/AL · 판례 포털 스캔(대조함) · án lệ 원문(docx) — 원 재판(성급 법원 항소심 판결) QUYẾT ĐỊNH 첫 항. OCR 아님. TNHH = trách nhiệm hữu hạn(유한책임)
> 다음과 같이 판결한다. 피고 C 생명보험 유한책임회사의 항소를 받아들이지 않는다.

문형

Không chấp nhận A của B

B의 A를 받아들이지 않는다

1. Không chấp nhận = 받아들이지 않다. 주문에서 기각에 해당한다.
2. yêu cầu kháng cáo = 항소 청구. yêu cầu 뒤에 무엇을 구하는지가 온다.
3. của + 당사자 — 누구의 청구인지를 뒤에서 밝힌다.

Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn.
원고의 청구를 받아들이지 않는다.

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện.
청구의 일부를 받아들인다.

한국이라면? ≠ 주문 · 민사소송법 제208조
한국 판결서는 주문을 따로 적을 뿐 판결한다는 동사를 앞세우지 않는다. 베트남 판결 주문은 xử: 또는 Tuyên xử:로 열고 그 아래에 받아들일 것과 받아들이지 않을 것을 늘어놓는다.

---

4. # tuyên án 宣案 선안 /twiən˧˧ a:n˦˥/ **판결을 선고하다, 선고** ★★★

읽는 법 tuyên — 끝소리 -n, 성조 ngang(평) · án — 끝소리 -n, 성조 sắc(올림 ´)

V5 V5

宣 선 → tuyên, 案 안 → án. 두 글자 모두 ㄴ 받침이 -n이다(V5). 판결 선고다. 민사소송법 제267조가 선고의 방식을 정한다 — 재판부가 판결을 낭독하고(tuyên đọc bản án), 법정 안의 모든 사람이 일어선다. 1심 판결의 항소기간 15일도 선고일(ngày tuyên án)부터 센다(제273조).

쉬운 예
Tòa án sẽ tuyên án vào chiều nay.
법원은 오늘 오후에 판결을 선고한다.

실무 예
Ngày tuyên án là ngày nào?
선고일이 언제입니까?

원문
Khi tuyên án, mọi người trong phòng xử án phải đứng dậy, trừ trường hợp đặc biệt được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 267 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 116 — 첫 문단 셋째 문장
선고할 때 법정 안의 모든 사람은 일어서야 한다. 다만 재판장의 동의를 얻은 특별한 경우는 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Khi tuyên án,	Khi + 동사 — ~할 때	선고할 때

mọi người trong phòng xử án	주어 — mọi(모든) + người, 장소가 뒤에서 꾸밈	법정 안의 모든 사람은
phải đứng dậy,	phải + 동사 — 의무	일어서야 한다
trừ trường hợp đặc biệt	예외 표지 trừ trường hợp	특별한 경우를 제외하고
được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa.	được + 명사 — ~을 얻은	재판장의 동의를 얻은

문형

Khi A, B phải C, trừ trường hợp D

A할 때 B는 C해야 한다. 다만 D인 경우는 예외다

1. Khi + 동사구 = ~할 때. 쉼표로 끊는다.
2. trừ trường hợp + 명사구 = ~인 경우를 제외하고. 조문의 예외 표지다.
3. 예외가 문장 끝에 붙으므로 끝까지 읽어야 원칙의 범위가 정해진다.

Khi Hội đồng xét xử vào phòng xử án, mọi người phải đứng dậy.
재판부가 법정에 들어오면 모두 일어서야 한다.

Mọi người phải có mặt, trừ trường hợp đặc biệt.
특별한 경우가 아니면 모두 출석해야 한다.

한국이라면? ≠ 판결의 선고 · 민사소송법 제206조

한국은 재판장이 판결원본에 따라 주문을 읽어 선고한다. 베트남은 판결을 낭독하는 것이 원칙이고, 비공개 재판이면 머리와 주문만 공개로 선고한다(제267조).

---

5. # tuyên bố 宣布 선포 /twiən˧˧ bo˧˦/ **(법원이) 선언하다 — 무효·실종·유죄 등** ★★★

읽는 법 tuyên — 끝소리 -n, 성조 ngang(평) · bố — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ˊ)

V5 V0 V8″

宣 선 → tuyên(V5), 布 포 → bố(V0). 첫소리 ㅍ이 b가 된 것은 규칙이 아니라 낱말째 익힌다(부록 A). 한국어 선포는 의례적인 말이지만 베트남 법률문에서는 법원의 선언이다 — tuyên bố hợp đồng vô hiệu(계약 무효 선언), tuyên bố mất tích(실종 선언). 형사 판결 주문은 Tuyên bố bị cáo … phạm tội …(피고인이 …죄를 범하였음을 선언한다)로 유죄를 먼저 밝힌 뒤 형을 정한다.

쉬운 예 Tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu.
법원이 계약의 무효를 선언한다.

실무 예 Tòa án đã tuyên bố bị cáo phạm tội gì?
법원은 피고인이 무슨 죄를 범했다고 선언했습니까?

원문

> Trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì Tòa án ra quyết định tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 400 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 172 — 제2항 첫 문장
> 신청을 받아들이는 경우 법원은 공증 문서의 무효를 선언하는 결정을 한다.

문형

Tòa án ra quyết định tuyên bố A vô hiệu

법원은 A의 무효를 선언하는 결정을 한다

1. ra quyết định = 결정을 내리다.
2. tuyên bố + 대상 + 상태 = 대상이 어떤 상태임을 선언하다.
3. vô hiệu(無效 무효)가 맨 뒤에 와서 선언의 내용을 맺는다.

Tòa án tuyên bố người này mất tích.
법원이 이 사람의 실종을 선언한다.

Tòa án tuyên bố giao dịch này vô hiệu.
법원이 이 법률행위의 무효를 선언한다.

문법 V8″ · 布 → bố — 첫소리 ㅍ이 b

~~Tòa án tuyên phố hợp đồng vô hiệu.~~ (표기 오류)

Tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu.

布 포의 첫소리 ㅍ은 여기서 b다. 받침과 달리 첫소리는 규칙이 아니다. 被 bị·布 bố는 b, 判 phán·品 phẩm은 ph다. 낱말째 익힌다.

한국이라면? ≠ 형의 선고 · 형사소송법 제321조

한국은 범죄의 증명이 있으면 「형의 면제 또는 선고유예의 경우 외에는 판결로써 형을 선고하여야 한다」. 판결 주문에 유죄 선언 줄을 따로 두지 않는다. 베트남 형사 주문은 Tuyên bố로 죄명을 먼저 선언하고 Xử phạt로 형을 정한다.

---

6. **chấp nhận** 執認 집인 /tɕəp˧˦ ɲə̰ʔn˨˩/ **받아들이다(인용하다)** ★★★

읽는 법 chấp — 끝소리 -p(입성), 성조 sắc(올림 ˊ) · nhận — 끝소리 -n, 성조 nặng(점 ̣)

V3 V6 V5

執 집 → chấp은 ㅂ 받침이 -p(V3), 입성이라 sắc이다(V6). 認 인 → nhận(V5). 한국어에 집인이라는 말은 없지만 뜻은 받아들이다이다. 주문에서 청구·항소·항의를 받아들인다는 말로 쓰고, 반대는 không chấp nhận(받아들이지 않음 — 기각)이다. 감독심 결정 주문은 Chấp nhận Quyết định kháng nghị …로 항의를 받아들인 다음 Hủy …로 원판결을 파기한다.

쉬운 예

Tòa án chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn.

법원이 원고의 청구를 받아들인다.

실무 예

Tòa án có chấp nhận kháng cáo không?

법원이 항소를 받아들였습니까?

원문

> Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 49/2019/KN-DS ngày 31-7-2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. — Án lệ số 38/2020/AL · 판례 포털 스캔(대조함) · án lệ 원문(텍스트층 PDF) — 원 재판(최고인민법원 판사회의 감독심 결정) QUYẾT ĐỊNH 제1항. OCR 아님. KN-DS = kháng nghị dân sự(민사 항의)
>
> 최고인민법원장의 2019. 7. 31. 자 감독심 항의 결정 제49/2019/KN-DS호를 받아들인다.

문형

Chấp nhận A của B

B의 A를 받아들인다

1. 주문 동사가 문장 맨 앞에 온다. 주어인 재판부는 적지 않는다.
2. Quyết định kháng nghị = 항의 결정. 문서 이름처럼 대문자로 시작한다.
3. số + 번호 + ngày + 날짜 + của + 기관 = 어느 기관의 언제 몇 호 문서인지.

Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn.

원고의 청구를 일부 받아들인다.

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

피고인의 항소를 받아들이지 않는다.

문법 V6 · 執 → chấp — 입성은 sắc·nặng

~~Tòa án chẫp nhận yêu cầu của nguyên đơn.~~ (표기 오류)

Tòa án chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn.

執 집은 ㅂ 받침, 곧 입성이다. -p로 끝나는 음절에는 sắc·nặng만 붙는다(V6). chấp은 sắc이다. huyền 부호를 얹으면 철자 오류다.

한국이라면? ≠ 인용·기각

한국 주문은 청구를 인용하면 이행·확인할 내용을 바로 적고, 받아들이지 않을 때 청구를 기각한다고 쓴다. 베트남 주문은 chấp nhận(받아들임)과 không chấp nhận(받아들이지 않음)을 앞세운다.

---

7. hủy 毀 훼 /hwi̯ʲ/ 파기하다, 취소하다(판결·결정) ★★★

읽는 법 hủy — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리ˀ)

V0 V7″

毀 훼 → hủy. 받침이 없다(V0). 첫소리 ㅎ은 h다(V7″). 법원 문서에서는 판결·결정을 깨뜨리는 말이다 — hủy bản án(판결 파기). 처분이나 조치를 거둘 때는 hủy bỏ를 쓴다. 아래 조문은 감독심 재판부의 권한 다섯 가지 가운데 하나다. 다섯 가운데 셋이 Hủy로 시작한다(민사소송법 제343조).

쉬운 예

Tòa án cấp trên đã hủy bản án sơ thẩm.

상급 법원이 1심 판결을 파기했다.

실무 예

Bản án này bị hủy vì lý do gì?

이 판결은 무슨 이유로 파기되었습니까?

원문

> Hủy bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật và giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của Tòa án cấp dưới đã bị hủy hoặc bị sửa; — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 343 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 147 — 감독심 재판부의 권한 제2호
>
> 법적 효력이 생긴(확정된) 법원의 판결·결정을 파기하고, 파기되거나 변경되었던 하급 법원의 적법한 판결·결정을 유지하는 것.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Hủy bản án, quyết định của Tòa án	동사 Hủy + 목적어	법원의 판결·결정을 파기하고
đã có hiệu lực pháp luật	꾸밈말 — 법적 효력이 생긴(확정된)	확정된
và giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật	và + 둘째 동사 giữ nguyên(유지하다)	적법한 판결·결정을 유지한다
của Tòa án cấp dưới	của + 기관	하급 법원의

đã bị hủy hoặc bị sửa;	bị + 동사 — 당한 일	파기되거나 변경되었던

문형

Hủy A và giữ nguyên B

A를 파기하고 B를 유지한다

1. Hủy + 판결 = 판결을 파기하다.
2. giữ nguyên = 그대로 두다, 유지하다. 항소 기각 주문에도 나온다(giữ nguyên bản án sơ thẩm).
3. đã có hiệu lực pháp luật = 법적 효력이 생긴, 곧 확정된.

Hủy bản án phúc thẩm và giữ nguyên bản án sơ thẩm.
항소심 판결을 파기하고 1심 판결을 유지한다.

Giữ nguyên bản án sơ thẩm.
1심 판결을 유지한다.

한국이라면? ≠ 파기

한국 상고심도 원판결을 파기한다. 다만 베트남 hủy는 확정된 판결을 감독심에서 깨뜨리는 자리에 자주 나온다. 한국에서 확정 판결을 다시 다투는 길은 당사자가 내는 재심의 소다.

---

8. # bác 駁 박 /ba:k˧˥/ (청구·주장을) 기각하다, 물리치다 ★★

읽는 법 bác — 끝소리 -c(입성), 성조 sắc(올림 ˊ)

V1′ V6

駁 박 → bác. ㅏ 뒤 ㄱ 받침이 -c(V1′)이고, 입성이라 sắc이다(V6). 청구·주장을 물리치는 말이다 — bác yêu cầu khởi kiện(청구를 기각하다). 법전은 bác bỏ(물리치다)를 더 쓴다(민사소송법 제72조). 아래 원문은 án lệ 07/2016/AL의 감독심 결정이 1심과 항소심을 비판한 문장이다.

쉬운 예

Tòa án bác yêu cầu của bị đơn.
법원이 피고의 청구를 기각했다.

실무 예

Vì sao Tòa án bác yêu cầu khởi kiện?
법원은 왜 청구를 기각했습니까?

원문

> Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm cho rằng bên mua chưa ký tên vào văn bản mua bán nhà và không chứng minh được đã trả tiền để bác yêu cầu công nhận hợp đồng mua bán nhà của nguyên đơn là chưa đảm bảo quyền lợi của nguyên đơn. — Án lệ số 07/2016/AL · 판례 포털 스캔(대조함) ·

án lệ 원문(.doc) — 원 재판(최고인민법원 판사회의 감독심 결정, 2013) 판단 부분. OCR 아님. 원문의 여러 칸 띄어쓰기는 한 칸으로 옮겼다

1심과 항소심 법원이 매수인이 주택 매매 문서에 서명하지 않았고 대금 지급을 증명하지 못했다고 보아 원고의 주택 매매계약 인정 청구를 기각한 것은 원고의 권리를 보장하지 못한 것이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm	주어 — 1심·항소심 법원	1심과 항소심 법원이
cho rằng bên mua chưa ký tên	cho rằng + 절 — ~라고 보다	매수인이 서명하지 않았고
vào văn bản mua bán nhà	vào + 문서 — ~에 (서명하다)	주택 매매 문서에
và không chứng minh được đã trả tiền	không … được — ~하지 못하다	대금 지급을 증명하지 못했다고 보아
để bác yêu cầu công nhận hợp đồng mua bán nhà	để + 동사 — 그것으로 ~하다	주택 매매계약 인정 청구를 기각한 것은
của nguyên đơn	của + 당사자	원고의
là chưa đảm bảo quyền lợi của nguyên đơn.	là + 평가 — 앞 전체를 평가	원고의 권리를 보장하지 못한 것이다

문형

A cho rằng B để C là D

A가 B라고 보아 C한 것은 D이다

1. cho rằng + 절 = ~라고 보다, ~라고 여기다.
2. để + 동사 = 그렇게 보아 ~하다. 앞 판단이 뒤 행동의 근거다.
3. 문장 끝 là + 평가가 앞 전체(하급심의 판단)를 평가한다. 감독심 결정의 전형적인 문형이다.

Tòa án cho rằng chứng cứ chưa đủ.
법원은 증거가 충분하지 않다고 보았다.

Việc bác yêu cầu này là chưa đúng.
이 청구를 기각한 것은 옳지 않다.

문법 V6 · 駁 → bác — sắc이지 nặng이 아니다

~~Tòa án bạc yêu cầu của bị đơn.~~ (표기 오류)

Tòa án bác yêu cầu của bị đơn.

駁 박은 입성이라 sắc·nặng 가운데 하나인데(V6), 이 낱말은 sắc이다. 어느 쪽인지는 한국 한자음에 정보가 없다. 아래 점을 찍은 bạc은 은(銀)·돈이라는 다른 낱말이다.

한국이라면? = 청구 기각

청구를 물리친다는 기능은 한국 판결의 청구 기각과 같다. 베트남 판결 주문은 bác과 함께 không chấp nhận(받아들이지 않음)도 쓴다.

---

9. # vụ án 務案 무안 /vʊ̰ʔ˩ aːn˧˧/ (소송) 사건 ★★★

읽는 법 vụ — 끝소리 없음, 성조 nặng(점) · án — 끝소리 -n, 성조 sắc(올림 ´)

V0 V5 조어

務 무 → vụ(V0), 案 안 → án(V5). 사전에 낱말 한자가 없어 구성 한자만 대조한 조어다. 한국 한자음 무안으로는 뜻을 맞힐 수 없다. 민사·형사 모두 소송 사건을 vụ án이라 하고, 민사소송법은 다툼 없는 신청 사건을 việc dân sự(민사 사항)라 하여 가른다(제1조). 판결의 둘째 부분 NỘI DUNG VỤ ÁN은 사건 내용이다. 아래는 형사 1심 판결이 그 절을 여는 문장이다.

쉬운 예

Đây là vụ án dân sự.

이것은 민사 사건이다.

실무 예

Vụ án này đã được thụ lý chưa?

이 사건은 이미 접수되었습니까?

원문

> Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: — Án lệ số 65/2023/AL · 판례 포털 스캔(대조함) · án lệ 원문(텍스트층 PDF) — 원 재판(현급 법원 형사 1심 판결) NỘI DUNG VỤ ÁN 첫 문장. OCR 아님
>
> 사건 기록에 있는 자료와 공판의 진행에 따르면 사건 내용은 다음과 같이 요약된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án	Theo + 근거 — ~에 따르면	사건 기록에 있는 자료와
và diễn biến tại phiên tòa,	và + 둘째 근거	공판의 진행에 따르면

nội dung vụ án	주어 — 사건 내용	사건 내용은
được tóm tắt như sau:	được + 동사 — 수동, như sau 다음과 같이	다음과 같이 요약된다

문형

Theo A, B được tóm tắt như sau:

A에 따르면 B는 다음과 같이 요약된다

1. Theo + 근거 = ~에 따르면.
2. được + 동사 = 수동. được tóm tắt는 요약되다.
3. như sau: = 다음과 같이. 쌍점 뒤에 내용이 이어진다.

Theo đơn khởi kiện, nguyên đơn trình bày như sau:
소장에 따르면 원고는 다음과 같이 주장한다.

Nội dung vụ án được tóm tắt như sau.
사건 내용은 다음과 같이 요약된다.

문법 꾸밈말 어순 · vụ án dân sự — 꾸밈말이 뒤

~~Đây là dân sự vụ án.~~ (비문)

Đây là vụ án dân sự.

중심 명사 vụ án이 앞, 꾸밈말 dân sự(민사)가 뒤다(3장). 한국어 민사 사건의 순서를 그대로 옮기면 비문이다. vụ án hình sự(형사 사건)도 같다.

한국이라면? = 사건

소송 사건이라는 뜻은 같다. 한국 사건번호는 2026가합처럼 부호를 앞에 두고, 베트남 판결 번호는 52/2009/DS-ST처럼 분야(DS 민사)와 심급(ST 1심)을 끝에 붙인다(문법 코너).

---

10. # phiên tòa 番座 번좌 /fiən˧˧ twaː˨˩/ **공판, (재판) 기일** ★★★

읽는 법 phiên — 끝소리 -n, 성조 ngang(평) · tòa — 끝소리 없음, 성조 huyền(내림 `)

V5 V0 조어

番 번 → phiên(V5), 座 좌 → tòa(V0 — tòa는 座의 변이음, 3장 tòa án). 조어다. phiên은 차례·회차, tòa는 재판하는 자리다. 법정이라는 방은 phòng xử án이고, phiên tòa는 그 방에서 열리는 한 번의 재판, 곧 공판·기일이다. 재판장은 chủ tọa phiên tòa, 법원 사무관은 thư ký phiên tòa다.

쉬운 예

Phiên tòa bắt đầu lúc 8 giờ.

공판은 8시에 시작한다.

실무 예

Phiên tòa có công khai không?

공판은 공개입니까?

원문

> Trước khi khai mạc phiên tòa, Thư ký Tòa án phải tiến hành các công việc: — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 300 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 156 — 조 머리 문장
>
> 공판을 열기 전에 법원 사무관은 다음 일을 해야 한다.

문형

Trước khi A, B phải C

A하기 전에 B는 C해야 한다

1. Trước khi + 동사구 = ~하기 전에.
2. khai mạc = 개회하다. khai mạc phiên tòa는 공판을 열다.
3. các công việc: = 다음 일들. 쌍점 뒤에 번호를 붙여 늘어놓는다.

Trước khi khai mạc phiên tòa, thư ký kiểm tra sự có mặt.

공판을 열기 전에 사무관이 출석을 확인한다.

Phiên tòa hôm nay bị hoãn.

오늘 공판은 연기되었다.

한국이라면? = 공판기일

한 번 열리는 재판 기일이라는 점은 같다. 베트남어는 민사의 변론기일도 phiên tòa라 한다. 준비 단계의 증거·화해 기일은 phiên họp(회의)으로 이름이 다르다(민사소송법 제211조).

---

11. # sơ thẩm 初審 초심 /səː˧˧ tʰə̰m˧˩/ **1심** ★★★

읽는 법 sơ — 끝소리 없음, 성조 ngang(평) · thẩm — 끝소리 -m, 성조 hỏi(갈고리ˀ)

V0 V5′

初 초 → sơ(V0), 審 심 → thẩm(V5′). 1심이다. 2심은 phúc thẩm(覆審 — 17장). 1심 판결은 bản án sơ thẩm, 1심 법원은 Tòa án cấp sơ thẩm이다. 판결 번호 끝의 ST가 sơ thẩm, PT가 phúc thẩm이다. 아래 조문은 1심 판결의 항소기간을 정한다. 판결 끝의 불복 고지가 이 조문을 옮긴 것이다.

쉬운 예

Đây là bản án sơ thẩm.

이것은 1심 판결이다.

실무 예

Vụ này đang ở giai đoạn sơ thẩm hay phúc thẩm?

이 사건은 1심 단계입니까, 항소심 단계입니까?

원문

> Thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; đối với đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện không có mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 273 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 120 — 제1항 첫 문장(둘째 문장은 선고 때 정당한 사유 없이 자리를 비운 경우)
>
> 1심 법원 판결에 대한 항소기간은 선고일부터 15일이다. 당사자, 기관·조직의 대표, 소를 제기한 개인이 공판이나 선고에 출석하지 않은 데 정당한 사유가 있으면, 항소기간은 판결을 받은 날 또는 판결이 게시된 날부터 센다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Thời hạn kháng cáo đối với bản án	주어 — 항소기간	판결에 대한 항소기간은
của Tòa án cấp sơ thẩm	của + 기관	1심 법원의
là 15 ngày, kể từ ngày tuyên án;	là + 기간, kể từ + 기산점	선고일부터 15일이다
đối với đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức	đối với + 사람 — ~에 대해서는	당사자, 기관·조직의 대표
hoặc cá nhân khởi kiện	열거 끝	소를 제기한 개인으로서
không có mặt tại phiên tòa	không có mặt — 출석하지 않다	공판에 출석하지 않았거나
hoặc không có mặt khi tuyên án	hoặc + 둘째 경우	선고 때 출석하지 않았는데

mà có lý do chính đáng	mà + 조건 — 그런데 ~이면	정당한 사유가 있으면
thì thời hạn kháng cáo được tính	thì + 귀결, được tính — 계산된다	항소기간은
từ ngày họ nhận được bản án	từ + 기산점	판결을 받은 날부터
hoặc bản án được niêm yết.	hoặc + 둘째 기산점	또는 판결이 게시된 날부터 센다

문형

Thời hạn A là B, kể từ C

A의 기간은 C부터 B이다

1. Thời hạn + 명사 = ~의 기간.
2. là + 수 + ngày = ~일이다.
3. kể từ + 날 = ~부터(기산점). kể từ ngày tuyên án은 선고일부터.

Thời hạn kháng cáo là 15 ngày.
항소기간은 15일이다.

Thời hạn được tính kể từ ngày nhận được bản án.
기간은 판결을 받은 날부터 센다.

한국이라면? ≠ 항소기간 · 민사소송법 제396조

한국 민사 항소는 「판결서가 송달된 날부터 2주 이내에 하여야 한다」. 베트남은 선고일부터 15일이고, 출석하지 않은 데 정당한 사유가 있을 때만 판결 수령일·게시일부터 센다.

---

12. # xét thấy /sɛt˧˥ tʰəj˧˥/ **살피건대 …라고 보다(판단 단락의 첫머리)** ★★

읽는 법 xét — 끝소리 -t(입성), 성조 sắc(올림 ˊ) · thấy — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ˊ)

옛 차용

xét(살피다)과 thấy(보다·여기다)를 이은 말이다. 위키낱말사전(en)은 xét을 察(한월음 sát), thấy를 視(한월음 thị)의 비한월 읽기로 적는다. 둘 다 아주 이른 시기에 들어온 옛 차용어라 한자 칸을 비우고 V 규칙을 쓰지 않는다. 낱말 표제는 없다. 판단 단락을 Xét thấy …(살피건대 …라고 본다)로 여는 관용이다. 2016년까지는 판결의 판단 절 제목이기도 했다(아래 상자). 조문에서는 Khi xét

thấy cần thiết(필요하다고 인정할 때)처럼 쓴다(민사소송법 제260조 제1항 đ호). 아래 원문은 형사 1심 판결이 검찰관의 의견을 받아들이는 단락이다.

쉬운 예

Xét thấy yêu cầu này là có căn cứ.

살피건대 이 청구는 근거가 있다.

실무 예

Hội đồng xét xử xét thấy cần hoãn phiên tòa.

재판부는 공판을 연기할 필요가 있다고 본다.

원문

> Xét thấy quan điểm của Kiểm sát viên về tội danh mức hình phạt, các tình tiết tăng, giảm nhẹ và các vấn đề khác có liên quan trong vụ án là có căn cứ được chấp nhận. — Án lệ số 65/2023/AL · 판례 포털 스캔(대조함) · án lệ 원문(텍스트층 PDF) — 원 재판 판단 단락 [24]. OCR 아님. tội danh 뒤 쉼표가 없는 것은 원문 그대로
>
> 살피건대, 죄명·형량, 가중·감경 정상과 그 밖에 사건에 관련된 문제에 관한 검찰관의 의견은 근거가 있어 받아들인다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Xét thấy	문두 관용 — 살피건대 ~라고 본다	살피건대
quan điểm của Kiểm sát viên	주어 — 의견 + của	검찰관의 의견은
về tội danh mức hình phạt,	về + 대상 — ~에 관한	죄명·형량
các tình tiết tăng, giảm nhẹ	열거 — tăng(가중)·giảm nhẹ(감경)	가중·감경 정상
và các vấn đề khác có liên quan trong vụ án	và + 열거 끝	그 밖에 사건에 관련된 문제에 관한
là có căn cứ được chấp nhận.	là + 평가	근거가 있어 받아들인다

문형

Xét thấy A là có căn cứ

살피건대 A는 근거가 있다

1. Xét thấy가 문장 맨 앞에서 판단을 연다. 주어인 재판부는 적지 않는다.
2. là có căn cứ = 근거가 있다. 반대는 là không có căn cứ.

3. được chấp nhận = 받아들여진다. 근거가 있으니 받아들인다는 흐름이다.
Xét thấy kháng cáo của bị cáo là không có căn cứ.
살피건대 피고인의 항소는 근거가 없다.

Xét thấy cần thiết, Tòa án hỏi thêm người làm chứng.
필요하다고 보아 법원이 증인에게 더 묻는다.

한국이라면? = 판단의 첫머리

한국 판결 이유에서 판단 단락을 여는 살피건대와 자리가 같다. 베트남어 xét thấy는 판단의 주체(재판부)를 적지 않고 문장 맨 앞에 선다.

---

13. # lẽ /lɛʔɛ˧/ 이치, 까닭 — Vì các lẽ trên(이상의 이유로) ★★★

읽는 법 lẽ — 끝소리 없음, 성조 ngã(물결 ˜)

옛 차용

理(리)에서 온 옛 차용어다. 理의 한월음은 lý이고, lẽ는 그보다 이른 시기에 들어온 소리라 V 규칙이 맞지 않는다(3장). 판결에서는 판단이 끝나고 주문이 시작하는 경첩에 Vì các lẽ trên(이상의 이유로)이 선다. 조사한 판결 10건 모두, án lệ 원문 82건 가운데 65건에 이 말이 있었다. lẽ công bằng(형평)의 lẽ도 같은 낱말이다(민사소송법 제45조 제3항).

쉬운 예

Vì các lẽ trên, Tòa án quyết định như sau.
이상의 이유로 법원은 다음과 같이 판결한다.

실무 예

Theo lẽ công bằng, yêu cầu này là hợp lý.
형평에 비추어 이 청구는 합리적이다.

원문

Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH: Căn cứ vào khoản 2 Điều 337, khoản 2 Điều 343, Điều 344 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; — Án lệ số 38/2020/AL · 판례 포털 스캔(대조함) · án lệ 원문(텍스트층 PDF) — 원 재판(감독심 결정) 판단 끝과 주문 머리.

원문은 세 줄(경첩 / QUYẾT ĐỊNH: / Căn cứ …)이다. OCR 아님

이상의 이유로, 주문: 2015년 민사소송법 제337조 제2항, 제343조 제2항, 제344조에 근거하여

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Vì các lẽ trên,	Vì + 명사 — ~ 때문에, 경첩	이상의 이유로

QUYẾT ĐỊNH:	절 제목 — 주문	주문
Căn cứ vào khoản 2 Điều 337,	Căn cứ vào + 조문 — 근거 열거의 시작	제337조 제2항
khoản 2 Điều 343, Điều 344	열거 계속 — 항 → 조 순서	제343조 제2항, 제344조에 근거하여
của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;	của + 법령	2015년 민사소송법

문형

Vì A, B

A 때문에 B

1. Vì + 명사구 = ~ 때문에.
2. các lẽ trên = 위의 이유들. trên(위)이 뒤에서 꾸민다.
3. 판결에서는 쉼표나 쌍반점 뒤에 QUYẾT ĐỊNH:이 바로 온다.

Vì lý do sức khỏe, bị cáo vắng mặt.
건강상 이유로 피고인이 출석하지 않았다.

Vì các lẽ trên, chúng tôi đề nghị bác yêu cầu này.
이상의 이유로 이 청구의 기각을 구합니다.

문법 옛 차용 · lẽ — 理를 lý로 바꿔 읽지 않는다

~~Vì các lý trên, Tòa án quyết định như sau.~~ (부자연)

Vì các lẽ trên, Tòa án quyết định như sau.

理의 한월음 lý로 바꿔 쓰면 판결의 관용구가 깨진다. 이 자리는 옛 차용어 lẽ다. lý는 lý do(理由)처럼 합성어 안에서 쓴다.

한국이라면? = 이유와 주문 사이

한국 판결의 이유 끝 그렇다면·이상의 이유로와 기능이 같다. 베트남 판결은 이 말 바로 뒤에 주문(QUYẾT ĐỊNH)이 와서, 한국 판결보다 경첩이 눈에 잘 띈다.

---

14. # lý do 理由 이유 /li˧˦ zɔ˧˧/ **사유, 이유(어떤 행동의 까닭)** ★★

읽는 법 lý — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ˊ) · do — 끝소리 없음, 성조 ngang(평)

V0 V0 V7′

理 리 → lý(V0, 본음의 ㄹ이 l — V7′), 由 유 → do(V0, 첫소리 ㅇ이 d — 부록 A). 같은 글자의 옛 차용 lẽ와 짝이다. 한국 판결의 이유(판단 부분)를 베트남어로 옮기면 lý do가 아니라 nhận định이다. lý do는 불출석·지연처럼 어떤 행동의 까닭을 말한다 — có lý do chính đáng(정당한 사유가 있다).

쉬운 예

Anh vắng mặt vì lý do gì?

무슨 이유로 출석하지 않았습니까?

실무 예

Bị đơn vắng mặt có lý do chính đáng.

피고는 정당한 사유가 있어 출석하지 않았다.

원문

> Kiểm tra, xác định sự có mặt, vắng mặt của những người tham gia phiên tòa theo giấy triệu tập, giấy báo của Tòa án; nếu có người vắng mặt thì phải làm rõ lý do. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 237 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 106 — 공판 개정 전 사무관이 할 일 제2호
>
> 법원의 소환장·통지서에 따라 공판 참가자의 출석·불출석을 점검·확인하고, 불출석한 사람이 있으면 그 사유를 밝혀야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Kiểm tra, xác định sự có mặt, vắng mặt	동사 둘 + 명사화 sự	출석·불출석을 점검·확인하고
của những người tham gia phiên tòa	của + 사람	공판 참가자의
theo giấy triệu tập, giấy báo của Tòa án;	theo + 근거	법원의 소환장·통지서에 따라
nếu có người vắng mặt	nếu + 조건	불출석한 사람이 있으면
thì phải làm rõ lý do.	thì + 의무	그 사유를 밝혀야 한다

문형

nếu A thì phải B

A이면 B해야 한다

1. nếu + 조건 = ~이면.
2. thì가 조건과 귀결을 가른다.
3. phải + 동사 = 의무. làm rõ는 밝히다.

Nếu có người vắng mặt thì phải hỏi lý do.
불출석한 사람이 있으면 사유를 물어야 한다.

Nếu không có lý do chính đáng thì phiên tòa vẫn tiếp tục.
정당한 사유가 없으면 공판은 그대로 진행된다.

한국이라면? ≠ 판결서의 이유 · 민사소송법 제208조
한국 판결서의 이유는 판단 전체다. 베트남 판결에서 그 자리는 nhận định이고, lý do는 출석·기한 같은 절차의 사유에 쓴다. 판결 이유를 lý do로 옮기면 베트남 독자는 사유 하나로 읽는다.

---

15. # kết luận 結論 결론 /ket˧˦ lwə̰ʔn˨˩/ **결론(짓다), (감정·수사의) 결과서** ★★

읽는 법 kết — 끝소리 -t(입성), 성조 sắc(올림 ˊ) · luận — 끝소리 -n, 성조 nặng(점 ˍ)

V2 V6 V5 V7′

結 결 → kết은 ㄹ 받침이 -t(V2), 입성이라 sắc이다(V6). 論 론 → luận은 -n(V5)이고 본음의 ㄹ이 l이다(V7′). 뜻은 결론인데 법률문에서는 문서 이름으로 자주 쓴다 — kết luận giám định(감정 결과서), kết luận điều tra(수사 결과서). 판결의 결론은 kết luận이 아니라 주문(QUYẾT ĐỊNH)이다.

쉬운 예
Đây là kết luận của tôi.
이것이 제 결론입니다.

실무 예
Đã có kết luận giám định chưa?
감정 결과서가 나왔습니까?

원문
Kết luận giám định là văn bản do cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức giám định lập để kết luận chuyên môn về những vấn đề được trưng cầu, yêu cầu giám định. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 100 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 55
감정 결과서란 감정하는 개인이나 기관·조직이 감정을 촉탁받거나 요청받은 문제에 관하여 전문적인 결론을 내리기 위해 작성하는 문서를 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Kết luận giám định là văn bản	A là B — 정의	감정 결과서란 문서다

do cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức giám định lập	do + 주체 + 동사 — ~가 작성한	감정하는 개인·기관·조직이 작성하는
để kết luận chuyên môn	để + 동사 — 목적. 여기서 kết luận은 동사	전문적인 결론을 내리기 위해
về những vấn đề	về + 대상	문제에 관하여
được trưng cầu, yêu cầu giám định.	được + 동사 — 수동	감정을 촉탁·요청받은

문형

A là văn bản do B lập để C

A란 C를 위해 B가 작성하는 문서다

1. A là văn bản = A란 문서다. 정의의 기본꼴이다.
2. do + 주체 + lập = ~가 작성한. 꾸밈말이 뒤에서 văn bản을 꾸민다.
3. để + 동사 = ~하기 위하여.

Bản án là văn bản do Tòa án lập.

판결은 법원이 작성하는 문서다.

Biên bản này do thư ký lập.

이 조서는 사무관이 작성했다.

문법 V2 · 結 → kết — ㄹ 받침은 -t

~~Đây là kếc luận của tôi.~~ (표기 오류)

Đây là kết luận của tôi.

結 결은 ㄹ 받침이라 -t다(V2). -c는 ㄱ 받침 자리다. 決 quyết, 律 luật도 -t다.

한국이라면? ≠ 감정서

한국 감정인은 감정서를 내고 법원이 그 의견을 증거로 평가한다. 베트남은 감정 결과 문서를 kết luận giám định이라 부르고, 민사소송법도 증거의 원천으로 따로 든다(제94조 제5호).

16. # áp dụng 壓用 압용 /aːpˀ˧˥ zʊŋˀ˧ˌ˩/ **적용하다** ★★★

읽는 법 áp — 끝소리 -p(입성), 성조 sắc(올림 ´) · dụng — 끝소리 -ng, 성조 nặng(점 ˍ)

V3 V6 V4″

壓 압 → áp은 ㅂ 받침이 -p(V3), 입성이라 sắc이다(V6). 用 용 → dụng은 ㅛ 뒤 ㅇ 받침이 -ng(V4″). 한국어 압용이라는 말은 없지만 뜻은 적용이다. 사전 한자는 押用이 아니라 壓用이다 — 조사에서 초안이 틀렸던 낱말이다. 형사 판결 주문은 Áp dụng … 또는 Căn cứ …로 적용 조문을 먼저 늘어놓는다. 아래는 평의에서 정할 문제를 열거한 조문의 한 호다.

쉬운 예

Tòa án áp dụng điều luật nào?

법원은 어느 조문을 적용했습니까?

실무 예

Án lệ này có được áp dụng trong vụ án không?

이 판례가 이 사건에 적용됩니까?

원문

> Có hay không có căn cứ kết tội bị cáo. Trường hợp đủ căn cứ kết tội thì phải xác định rõ điểm, khoản, điều của Bộ luật Hình sự được áp dụng; — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 326 khoản 3 điểm c · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 163 — 평의(nghị án)에서 정할 문제 c호 전체
>
> 피고인에게 유죄를 인정할 근거가 있는지. 유죄를 인정할 근거가 충분하면 적용되는 형법의 점·항·조를 분명히 정해야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Có hay không có căn cứ kết tội bị cáo.	có hay không — 있는지 없는지	피고인을 유죄로 할 근거가 있는지
Trường hợp đủ căn cứ kết tội	Trường hợp + 조건	유죄 근거가 충분한 경우
thì phải xác định rõ	thì + phải — 의무	분명히 정해야 한다
điểm, khoản, điều của Bộ luật Hình sự	작은 단위부터 — 점·항·조	형법의 점·항·조를
được áp dụng;	được + 동사 — 수동	적용되는

문형

Trường hợp đủ A thì phải B

A가 충분한 경우에는 B해야 한다

1. đủ + 명사 = ~가 충분하다.
2. xác định rõ = 분명히 정하다.
3. điểm, khoản, điều — 점·항·조. 작은 단위부터 큰 단위로 적는다.

> Trường hợp đủ chứng cứ thì Tòa án phải kết luận.
> 증거가 충분하면 법원은 결론을 내려야 한다.
>
> Xin cho biết điều luật được áp dụng.
> 적용된 조문을 알려 주십시오.

한국이라면? ≠ 조문을 적는 순서

한국은 제326조 제3항 제3호처럼 큰 단위부터 적는다. 베트남은 điểm c khoản 3 Điều 326처럼 점(điểm) → 항(khoản) → 조(Điều), 작은 단위부터 적는다(14장 문법 코너).

---

17. công bố 公布 공포 /kəwŋ˧˧ bo˧˥/ 공포하다, 공표하다 ★★★

읽는 법 công — 끝소리 -ng, 성조 ngang(평) · bố — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ´)

V4″ V0 V8″

公 공 → công은 ㅗ 뒤 ㅇ 받침이 -ng(V4″), 布 포 → bố는 받침이 없다(V0). 사전 자형은 公佈다. 법령 공포 말고도 증거·판례를 공개해 알리는 데 쓴다. án lệ는 최고인민법원 판사회의가 통과시키고(thông qua) 최고인민법원장이 결정으로 공포한다(công bố). 아래는 án lệ 38/2020/AL 머리의 문장이다. 어느 án lệ든 같은 꼴로 시작한다.

쉬운 예 — Án lệ đã được công bố.
판례가 공포되었다.

실무 예 — Án lệ này được công bố khi nào?
이 판례는 언제 공포되었습니까?

원문

> Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 13 tháng 8 năm 2020 và được công bố theo Quyết định số 276/QĐ-CA ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. — Án lệ số 38/2020/AL · 판례 포털 스캔(대조함) · án lệ 원문(텍스트층 PDF) 머리 — 통과일·공포 결정은 부록 G 전수표와 같다. OCR 아님. QĐ-CA = quyết định của Chánh án
> 최고인민법원 판사회의가 2020. 8. 13. 통과시키고 최고인민법원장의 2020. 10. 2. 자 결정 제276/QĐ-CA호로 공포되었다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao | Được + 행위자 — 수동 | 최고인민법원 판사회의가 |

thông qua ngày 13 tháng 8 năm 2020	동사 thông qua + 날짜	2020. 8. 13. 통과시키고
và được công bố theo Quyết định số 276/QĐ-CA	và được + 동사 — 둘째 수동	결정 제276호에 따라 공포되었다
ngày 02 tháng 10 năm 2020	날짜 — ngày·tháng·năm 순서	2020. 10. 2. 자
của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.	của + 기관장	최고인민법원장의

문형

A được B thông qua và được công bố theo C

A는 B가 통과시키고 C에 따라 공포되었다

1. Được + 행위자 + 동사 = ~에 의해 ~되다. 행위자가 được 바로 뒤에 온다.
2. theo + 문서 = ~에 따라.
3. 날짜는 ngày … tháng … năm … 순서로 작은 단위부터 쓴다.

Luật này được Quốc hội thông qua.
이 법률은 국회가 통과시켰다.

Án lệ được công bố theo quyết định của Chánh án.
판례는 법원장의 결정에 따라 공포된다.

문법 날짜 순서 · ngày … tháng … năm … — 작은 단위부터

~~Án lệ được công bố năm 2020 tháng 10 ngày 2.~~ (비문)

Án lệ được công bố ngày 2 tháng 10 năm 2020.

날짜는 ngày(일) → tháng(월) → năm(년) 순서다. 한국어 순서대로 năm부터 쓰면 비문이다. 숫자로만 쓸 때도 일-월-연도 순서다(31-7-2019). 판결 번호의 25/2018은 날짜가 아니라 번호/연도다.

한국이라면? ≠ 판례의 선정·공포

한국에는 대법원 판결을 골라 공포해야 선례가 되는 절차가 없다. 베트남은 판결 가운데 판사회의가 골라 통과시키고 법원장이 공포한 것만 번호를 붙여 án lệ로 삼는다. 2026. 5. 29. 공포분까지 90건이다.

---

18. **công khai** 公開 공개 /kəwŋ˧˧ xa:j˧˧/ **공개(하다), 공개적으로** ★★

읽는 법 công — 끝소리 -ng, 성조 ngang(평) · khai — 끝소리 없음, 성조 ngang(평)

V4″ V0

公 공 → công(V4″), 開 개 → khai(V0). 뜻도 한국어 공개와 같다. 재판의 공개(xét xử công khai), 증거의 공개, 선고의 공개에 두루 쓴다. 비공개 재판은 xét xử kín이다. 판결 머리의 개정 문장에도 xét xử … công khai(공개로 재판하여)가 들어가고, 민사소송법 제266조 제2항 a호가 공개·비공개 여부를 적으라고 한다.

쉬운 예

Phiên tòa được xét xử công khai.

공판은 공개로 열린다.

실무 예

Bản án có được công khai trên mạng không?

판결이 인터넷에 공개됩니까?

원문

> Mọi chứng cứ được công bố và sử dụng công khai như nhau, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 109 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 56
>
> 모든 증거는 똑같이 공개적으로 공표되고 사용된다. 다만 이 조 제2항이 정한 경우는 그렇지 않다.

문형

Mọi A được B như nhau, trừ trường hợp C

모든 A는 똑같이 B된다. 다만 C인 경우는 예외다

1. Mọi + 명사 = 모든 ~.
2. như nhau = 서로 같게, 똑같이.
3. trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này = 이 조 제2항이 정한 경우를 제외하고.

Các bên được đối xử như nhau.

당사자들은 똑같이 대우받는다.

Phiên tòa xét xử kín, nhưng tuyên án công khai.

공판은 비공개로 하지만 선고는 공개로 한다.

한국이라면? = 재판의 공개

재판을 공개한다는 원칙은 같다. 다만 베트남 민사소송법은 비공개로 재판한 사건에서도 판결의 머리와 주문만은 공개로 선고하게 한다(제267조).

---

19. # tranh tụng 爭訟 쟁송 /tɕajŋ˧˧ tʊ̯ʔŋ˨˩/ **(법정의) 공방, 쟁송** ★★★

읽는 법 tranh — 끝소리 -nh, 성조 ngang(평) · tụng — 끝소리 -ng, 성조 nặng(점.)

V4′ V4″

爭 쟁 → tranh은 ㅐ 뒤 ㅇ 받침이 -nh(V4′), 訟 송 → tụng은 ㅗ 뒤라 -ng(V4″)이다. 법정에서 증거를 내고 묻고 답하며 의견을 다투는 과정 전체를 말한다(민사소송법 제247조 제1항). 헌법 제103조 제5항이 재판의 tranh tụng 원칙을 보장하고, 판결은 그 결과(kết quả tranh tụng)에 근거해야 한다. 아래는 형사 1심 판결이 판단 절을 여는 문장이다.

쉬운 예

Các bên tranh tụng tại phiên tòa.

당사자들이 공판에서 공방한다.

실무 예

Kết quả tranh tụng tại phiên tòa như thế nào?

공판 공방의 결과는 어땠습니까?

원문

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: — Án lệ số 65/2023/AL · 판례 포털 스캔(대조함) · án lệ 원문(텍스트층 PDF) — 원 재판(현급 법원 형사 1심 판결) NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 단락 [1]. OCR 아님

사건 내용에 기초하고 공판에서 공방을 거친 사건 기록의 자료에 근거하여, 재판부는 다음과 같이 판단한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Trên cơ sở nội dung vụ án,	Trên cơ sở + 명사 — ~에 기초하여	사건 내용에 기초하고
căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án	căn cứ vào + 근거	사건 기록의 자료에 근거하여
đã được tranh tụng tại phiên tòa,	đã được + 동사 — 이미 ~된	공판에서 공방을 거친
Hội đồng xét xử nhận định như sau:	주어 + nhận định — 판단 절을 연다	재판부는 다음과 같이 판단한다

문형

Trên cơ sở A, căn cứ vào B, C nhận định như sau:

A에 기초하고 B에 근거하여 C는 다음과 같이 판단한다

1. Trên cơ sở + 명사 = ~에 기초하여.
2. căn cứ vào + 명사 = ~에 근거하여.

3. 근거 둘을 앞에 세운 뒤 주어 Hội đồng xét xử가 온다.

Trên cơ sở chứng cứ, Tòa án kết luận như sau.
증거에 기초하여 법원은 다음과 같이 결론짓는다.

Căn cứ vào hồ sơ, tôi xin trình bày như sau.
기록에 근거하여 다음과 같이 진술하겠습니다.

문법 V4′ · 爭 → tranh — ㅐ 뒤 ㅇ 받침은 -nh

~~Các bên trang tụng tại phiên tòa.~~ (표기 오류)

Các bên tranh tụng tại phiên tòa.

爭 쟁은 ㅐ 뒤의 ㅇ 받침이라 -nh다(V4′). -ng으로 적은 trang은 쪽·장식이라는 다른 낱말이다. 訟 송은 ㅗ 뒤라 -ng(V4″)이다.

한국이라면? = 공판중심주의

판단의 근거를 공판에서 다툰 자료로 한정한다는 취지는 같다. 베트남 형사 판결은 이를 판단 절 첫 문장으로 매번 밝힌다. 한국 판결은 그런 선언문을 두지 않는다.

---

20. # tranh luận 爭論 쟁론 /tɕajŋ˧˧ lwə̰ʔn˩˩/ **변론(공판의 의견 진술 단계), 논쟁** ★★

읽는 법 tranh — 끝소리 -nh, 성조 ngang(평) · luận — 끝소리 -n, 성조 nặng(점.)

V4′ V5 V7′

爭 쟁 → tranh(V4′), 論 론 → luận(V5). 본음의 ㄹ이 l로 남았다(V7′). 공판에서 신문(hỏi)이 끝난 뒤 당사자와 변호인이 의견을 다투는 단계를 tranh luận이라 한다(민사소송법 제260조). tranh tụng이 공판 전체의 공방이라면 tranh luận은 그 안의 한 단계다. 아래는 민사 판결이 판단 절을 여는 문장이다.

쉬운 예 Bây giờ chuyển sang phần tranh luận.
이제 변론 단계로 넘어갑니다.

실무 예 Luật sư có muốn tranh luận thêm không?
변호인은 더 변론하시겠습니까?

원문

> Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: — Án lệ số 22/2018/AL · 판례 포털 스캔(대조함) · án lệ 원문(docx) — 원 재판(성급 법원 민사 항소심 판결) NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 단락 [1] — 단락 번호 [1]은 옮기지 않았다. OCR 아님

공판에서 조사된 사건 기록의 자료를 검토하고 공판 변론의 결과에 근거하여, 재판부는 다음과 같이 판단한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Sau khi nghiên cứu các tài liệu	Sau khi + 동사 — ~한 뒤	자료를 검토한 뒤
có trong hồ sơ vụ án	꾸밈말 — 기록에 있는	사건 기록에 있는
được thẩm tra tại phiên tòa	được + 동사 — 수동	공판에서 조사된
và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa,	và + căn cứ vào — 둘째 근거	공판 변론의 결과에 근거하여
Hội đồng xét xử nhận định:	주어 + nhận định + 쌍점	재판부는 다음과 같이 판단한다

문형

Sau khi A, B chuyển sang C

A가 끝나면 B는 C로 넘어간다

1. Sau khi + 동사구 = ~한 뒤.
2. chuyển sang + 명사 = ~로 넘어가다.
3. 공판은 hỏi(신문) → tranh luận(변론) → nghị án(평의) → tuyên án(선고) 순서다.

Sau khi kết thúc việc hỏi, Hội đồng xét xử chuyển sang phần tranh luận.

신문이 끝나면 재판부는 변론 단계로 넘어간다.

Sau khi tranh luận, Hội đồng xét xử vào phòng nghị án.

변론이 끝나면 재판부는 평의실로 들어간다.

문법 V7′ · 論 → luận — 본음 ㄹ은 l

~~Bây giờ chuyển sang phần tranh nuận.~~ (표기 오류)

Bây giờ chuyển sang phần tranh luận.

論 론의 첫소리는 본음 ㄹ이라 l이다(V7′). 한국어 발음 [쟁논]에 끌려 n으로 적으면 철자 오류다. 律 luật, 例 lệ도 l이다.

한국이라면? ≠ 최종 의견 진술

한국 공판의 최종 의견 진술과 자리가 비슷하다. 베트남은 민사 공판에도 신문 뒤에 tranh luận 단계를 따로 두고, 원고 측 → 피고 측 → 관계인 측 순서로 말하게 한다(민사소송법 제260조 제1항).

한국이라면? — 판결의 꼴과 판례

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 베트남 쪽은 민사소송법 통합본 21/VBHN-VPQH(2026)·형사소송법 통합본 104/VBHN-VPQH(2025)와 án lệ 원문, 「관찰」 표시는 조사한 판결 10건(비공식 사본 — 문장은 싣지 않음)이다. 한국 쪽은 2026. 10. 28. 현행 조문이다.

	베트남	한국	차이
≠	Hội đồng giám đốc thẩm ra quyết định giám đốc thẩm nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam	판결서 기재사항 (민사소송법 제208조 제1항)	베트남 민사소송법 제266조 제1항·형사소송법 제260조 제1항은 판결을, 형사소송법 제394조 제1항은 감독심 결정까지 국가의 이름으로 내리게 한다. 한국 판결서에는 국가 명의 선언이 없다.
≠	phần mở đầu – phần nội dung vụ án và nhận định – phần quyết định	당사자 · 주문 · 청구의 취지 · 이유 (민사소송법 제208조 제1항)	베트남 민사소송법 제266조 제2항. 주문(phần quyết định)이 맨 끝에 온다. 한국 판결서는 「2. 주문」을 「4. 이유」보다 앞에 적는다.
≠	QUYẾT ĐỊNH: Căn cứ … / Áp dụng … / Tuyên bố … / Xử phạt …	유죄판결에 명시될 이유 (형사소송법 제323조 제1항)	한국은 「판결이유에 범죄될 사실, 증거의 요지와 법령의 적용을 명시하여야 한다」. 베트남 형사 판결은 적용 조문을 주문 머리에 늘어놓는다(65/2023/AL 주문, 판결 10건 관찰).
=	Bản án phải có chữ ký của tất cả thành viên Hội đồng xét xử	재판서의 서명 (형사소송법 제41조 제1항)	베트남 형사소송법 제260조 제1항. 한국도 「재판서에는 재판한 법관이 서명날인하여야 한다」. 다만 베트남 공개 판결에는 재판장 한 사람의 서명란(TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ)만 보인다(관찰 — 실물 대조 전).

≠	Án lệ … được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao lựa chọn và được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao công bố	상급심 재판의 기속력 (법원조직법 제8조)	베트남 민사소송법 제45조 제3항. 판사회의가 고르고 법원장이 공포한 판결만 án lệ가 된다. 한국 조문은 「상급법원 재판에서의 판단은 해당 사건에 관하여 하급심(下級審)을 기속(羈束)한다」 뿐이다.
≠	bãi bỏ án lệ — Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao	판례 변경은 대법관 전원합의체 (법원조직법 제7조 제1항 제3호)	베트남은 판사회의가 án lệ를 폐지(bãi bỏ)한다. 법이 바뀌어 맞지 않게 된 án lệ는 결정 없이 당연히 폐지된다는 갈래도 있다(결의 04/2019/NQ-HĐTP 제9조 — 원문 미대조). 판례 포털의 폐지 공고는 2026. 10. 현재 0건이다. 한국은 「종전에 대법원에서 판시(判示)한 헌법 · 법률 · 명령 또는 규칙의 해석 적용에 관한 의견을 변경할 필요가 있다고 인정하는 경우」 를 부(部)가 재판하지 못한다.
≠	họ tên đương sự trong án lệ năm 2016	판결서 열람 전 개인정보 보호조치 (민사소송법 제163조의2 제3항)	2016년 án lệ 원문에는 당사자 실명이 그대로 있다 (07/2016/AL 등). 뒤의 án lệ는 이름 마지막 음절만 머리글자로 남긴다(38/2020/AL 등). 한국은 「판결서에 기재된 성명 등 개인정보가 공개되지 아니하도록」 보호조치를 한다. 이 책은 실명을 싣지 않는다.
+	Hội đồng xét xử sơ thẩm: một Thẩm phán và hai Hội thẩm nhân dân	—	조사한 1심 판결 5건이 모두 판사 1명과 인민참심원 2명이었다(관찰). 구성 칸에 참심원의 직업을 적은 판결도 있었다. 한국 판결서에는 판결한 법관만 적힌다. 참심 제도 자체는 6장에서 다룬다.
≠	Nơi nhận: Viện kiểm sát; cơ quan thi hành án dân sự; …	판결서의 송달 (민사소송법 제210조 제1항)	베트남 판결 끝의 송달처(Nơi nhận)에는 당사자 말고도 검찰원과 민사판결집행기관이 늘 들어간다(관찰). 한국은 법원사무관등이 「판결서를 받은 날부터 2주 이내에 당사자에게 송달하여야 한다」 .

가짜 친구 · nhận định·bản án·lý do — 판결 안에서 다시 보기

nhận định(認定)은 한국어 인정(사실인정)처럼 보이지만 판결에서는 법원의 판단 전체다. 아래 조문은 판단 부분에서 사실관계(tình tiết)와 법적 근거(căn cứ pháp luật)를 함께 분석·평가하라고

한다.

bản án(版案 — 사전 1종)은 本案(본안)이 아니라 판결(문)이다. 결정은 quyết định이고, 감독심의 결론도 quyết định giám đốc thẩm(감독심 결정)이다.

lý do(理由)는 판결의 이유가 아니라 불출석 사유 같은 까닭이다. 판결 이유의 자리는 nhận định이다.

kết luận(結論)은 판결의 결론(주문)이 아니다. 법률문에서는 감정·수사 결과 문서의 이름으로 자주 쓴다.

> Tòa án phải căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa để phân tích, đánh giá, nhận định đầy đủ, khách quan về các tình tiết của vụ án, những căn cứ pháp luật, nếu vụ án thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 4 của Bộ luật này thì còn phải căn cứ vào tập quán, tương tự pháp luật, những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, án lệ hoặc lẽ công bằng, để chấp nhận hoặc không chấp nhận yêu cầu, đề nghị của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự và giải quyết các vấn đề khác có liên quan; — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 266 khoản 2 điểm b · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 116 — b호 둘째 문단 전체
> 법원은 공판에서 검토된 자료·증거와 공판 공방의 결과에 근거하여 사건의 사실관계와 법적 근거를 빠짐없이 객관적으로 분석·평가·판단해야 하고, 사건이 이 법 제4조 제2항이 정한 경우에 해당하면 관습, 법의 유추, 민사법의 기본 원칙, 판례 또는 형평에도 근거하여, 당사자와 그 권리·이익 보호인의 청구·제의를 받아들이거나 받아들이지 않으며 그 밖의 관련 문제를 해결해야 한다.

요령 판결에서 nhận định이 나오면 판단, quyết định이 나오면 주문이나 결정으로 읽는다. 이유는 lý do가 아니다.

양사와 문서 머리말 — bản·vụ·việc·điều, 판결 번호 읽기

문서·사건을 가리키는 말 bản(문서)·vụ(사건)·việc(일·사항)·điều(조·항목)는 수를 셀 때 명사 앞에 서고, 그대로 붙어 법률 낱말을 만들기도 한다. 판결 번호는 số + 일련번호/연도/분야-심급 순서로 읽는다.

- 4장에서 본 양사 bản(문서)·vụ(사건)는 법률 낱말의 머리가 된다. bản án(판결문)·bản sao(사본) / vụ án(소송 사건)·vụ việc(사안). 중심 말이 앞이라는 원리(3장)가 여기서도 그대로다.

- 수를 셀 때도 같은 자리에 선다 — hai bản án(판결 두 건), ba vụ án(사건 세 건). 숫자 → 양사 → 명사 순서다.
- việc는 일·사항이다. 민사소송법은 다툼이 있는 소송 사건 vụ án dân sự와 신청 사건 việc dân sự를 가르고, 둘을 함께 vụ việc dân sự라 한다(제1조).
- điều는 조문을 세는 말이자 조 자체다 — Điều 266(제266조), các điều 81, 82, 83(제81·82·83조). 인용은 điểm(점) → khoản(항) → Điều(조) 순서로 작은 단위부터 적는다.
- 판결 번호는 Bản án số: 52/2009/DS-ST처럼 적는다. 일련번호/연도/분야-심급이다. 분야는 DS(dân sự 민사)·HS(hình sự 형사)·HNGĐ(hôn nhân và gia đình 가사)·KDTM(kinh doanh, thương mại 상사), 심급은 ST(sơ thẩm 1심)·PT(phúc thẩm 항소심)·GĐT(giám đốc thẩm 감독심)다.

표로 보기

베트남어	짜임	한국어
bản án	bản(문서) + án(案)	판결문
hai bản án	수 + bản + án	판결 두 건
vụ án dân sự	vụ + án + dân sự(꾸밈말)	민사 사건
việc dân sự	việc(사항) + dân sự	민사 신청 사건
Điều 266	điều + 수	제266조
điểm c khoản 2 Điều 266	점 → 항 → 조	제266조 제2항 c호
Bản án số 52/2009/DS-ST	số + 번호/연도/분야-심급	2009년 민사 1심 판결 제52호
Quyết định giám đốc thẩm số 28/2019/DS-GĐT	결정 이름 + số + 번호/연도/분야-심급	2019년 민사 감독심 결정 제28호

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

Bản án — bản + án — 판결문
dân sự — 民事 — 분야
sơ thẩm — 初審 — 심급
số 52/2009/DS-ST — 번호/연도/분야-심급

2009년 민사 1심 판결 제52호

Tòa án	đã xét xử	ba vụ án
주어 — 법원	đã(과거) + xét xử(재판하다)	수 + 양사 vụ + án

법원은 사건 세 건을 재판했다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~án vụ dân sự~~	vụ án dân sự	중심 말 vụ가 앞이고 꾸밈말 dân sự가 맨 뒤다.
~~một án bản~~	một bản án	양사 bản이 명사 án 앞에 온다. 수 → 양사 → 명사.
~~khoản 2 Điều 266 điểm c~~	điểm c khoản 2 Điều 266	베트남 조문 인용은 작은 단위부터다 — 점 → 항 → 조.
~~52/2009/DS-ST를 형사 1심 판결로 읽는다~~	DS = dân sự(민사), HS = hình sự(형사)	분야 약호는 첫 글자를 딴 것이다. ST가 1심, PT가 항소심이다.

말해 보기 — 판결문을 함께 읽을 때

교류 자리에서 판결 사본을 함께 보며 묻는 문장. 짧은 문장이다. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Xin cho tôi xem bản án này.
이 판결문을 보여 주십시오.

Phần nhận định bắt đầu ở trang nào?
판단 부분은 몇 쪽에서 시작합니까?

Bản án này đã có hiệu lực pháp luật chưa?
이 판결은 확정되었습니까?

Án lệ này được áp dụng từ ngày nào?
이 판례는 언제부터 적용됩니까?

Câu “Vì các lẽ trên” có nghĩa là gì?
“Vì các lẽ trên”은 무슨 뜻입니까?

Ở Hàn Quốc, phần quyết định ở đầu bản án.
한국에서는 주문이 판결 앞부분에 있습니다.

따라 말하기 — 판결과 판례의 문장 열

이 장의 조문과 án lệ에서 고른 문장을 따라 말한다. 느리게 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 끝소리 -n·-nh·-ng를 귀로 가른다.

Hội đồng giám đốc thẩm ra quyết định giám đốc thẩm nhân danh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
감독심 재판부는 베트남 사회주의공화국의 이름으로 감독심 결정을 내린다. (형사소송법 제394조)

Bản án gồm có phần mở đầu, phần nội dung vụ án và nhận định và phần quyết định của Tòa án, cụ thể như sau:
판결은 머리, 사건 내용과 판단, 주문 부분으로 이루어진다. (민사소송법 제266조)

Sau khi kết thúc việc hỏi, Hội đồng xét xử chuyển sang phần tranh luận tại phiên tòa.
신문이 끝나면 재판부는 공판의 변론 단계로 넘어간다. (민사소송법 제260조)

Sau khi kết thúc phần tranh luận, Hội đồng xét xử vào phòng nghị án để nghị án.
변론이 끝나면 재판부는 평의하러 평의실로 들어간다. (민사소송법 제264조)

Khi tuyên án, mọi người trong phòng xử án phải đứng dậy, trừ trường hợp đặc biệt được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa.
선고할 때 법정 안의 모든 사람은 일어서야 한다. 다만 재판장이 동의한 특별한 경우는 그렇지 않다. (민사소송법 제267조)

Trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì Tòa án ra quyết định tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu.
신청을 받아들이면 법원은 공증 문서의 무효를 선언하는 결정을 한다. (민사소송법 제400조)

Sửa một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
확정된 법원의 판결·결정을 일부 또는 전부 변경하는 것. (민사소송법 제343조 – 감독심의 권한)

Tòa án cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị và giữ nguyên bản án sơ thẩm khi xét thấy các quyết định của bản án sơ thẩm có căn cứ và đúng pháp luật.
항소심 법원은 1심 판결의 결정이 근거가 있고 법에 맞다고 보면 항소·항의를 받아들이지 않고 1심 판결을 유지한다. (형사소송법 제356조)

Mọi chứng cứ được công bố và sử dụng công khai như nhau, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
모든 증거는 똑같이 공개적으로 공표되고 사용된다. 다만 제2항의 경우는 예외다. (민사소송법 제109조)

Trường hợp này, Tòa án không thụ lý vụ án mới.
이 경우 법원은 새 사건을 접수하지 않는다. (án lệ 38/2020/AL의 해법)

확인 문제 8

1. 베트남 판결 머리에 대문자로 적히는 선언 NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM의 뜻은?

- **베트남 사회주의공화국의 이름으로**
- 베트남 사회주의공화국 만세
- 베트남 인민의 법원
- 베트남 국회의 결정

nhân danh = ~의 이름으로. 민사소송법 제266조 제1항·형사소송법 제260조 제1항이 판결을 국가의 이름으로 내리게 한다.

2. 베트남 판결에서 주문(QUYẾT ĐỊNH)이 놓이는 자리는?

- 머리 바로 아래
- 사건 내용 앞
- **판단 절 다음, 맨 끝**
- 판결 밖의 별지

머리 → 사건 내용과 판단 → 주문 순서다(제266조 제2항). 판단이 끝나면 Vì các lẽ trên 뒤에 주문이 온다.

3. 판결의 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN을 한국어로 옮기면?

- 법원의 사실인정
- **법원의 판단**
- 법원의 결론
- 법원의 이유 요지

nhận định(認定)은 사실인정만이 아니라 사실·법률에 관한 판단 전체다. 가짜 친구다.

4. 판단이 끝나고 주문이 시작하는 자리의 관용구 Vì các lẽ trên에서 lẽ의 성격은?

理의 한월음

理에서 온 옛 차용어

순 베트남어

프랑스어 차용어

理의 한월음은 lý다. lẽ는 더 이른 시기에 들어와 소리가 바뀐 옛 차용어라 V 규칙이 맞지 않는다.

5. 감독심 결정 주문 Chấp nhận Quyết định kháng nghị ...; Hủy ...의 순서가 뜻하는 것은?

항의를 받아들이고 원판결을 파기한다

항의를 기각하고 원판결을 유지한다

항소를 받아들이고 1심을 변경한다

재심을 개시한다

chấp nhận = 받아들이다, hủy = 파기하다. án lệ 38/2020/AL 주문이 이 순서다.

6. án lệ가 되는 절차로 맞는 것은?

대법원 판결은 선고되면 모두 án lệ다

판사회의가 골라 통과시키고 최고인민법원장이 공포한다

국회 상무위원회가 지정한다

검찰원이 제청한다

민사소송법 제45조 제3항. 판사회의(Hội đồng Thẩm phán)가 고르고 법원장(Chánh án)이 공포한 것만 án lệ다.

7. 판결 번호 52/2009/DS-ST에서 ST의 뜻은?

- **sơ thẩm(1심)**
- số thứ tự(일련번호)
- sửa tội(죄명 변경)
- sau thẩm(재심)

번호/연도/분야-심급. DS는 dân sự(민사), ST는 sơ thẩm(1심), PT는 phúc thẩm(항소심)이다.

8. 2016년 án lệ 07~10호가 근거 단락의 자리로 가리킨 phần “Xét thấy”는 무엇인가?

- **옛 판결의 판단 절 제목**
- 주문의 첫 단어
- 사건 내용의 머리
- 판례 폐지 결정

Xét thấy는 2016년까지 판단 절의 제목이었다. 지금은 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN이다.

2부 법의 언어 · 제17장

민사소송·외국재판 승인

Công nhận và cho thi hành

장면 — 한국 판결의 승인을 묻다

한·베 법관 교류 자리. 한국 법관이 한국 법원의 판결을 베트남에서 집행하려면 무엇이 필요한지 묻는다.

한국 법관 Bản án của Tòa án Hàn Quốc có được thi hành tại Việt Nam không?
한국 법원의 판결을 베트남에서 집행할 수 있습니까?

베트남 법관 Trước hết, đương sự phải yêu cầu Tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành.
먼저 당사자가 베트남 법원에 승인과 집행 허가를 신청해야 합니다.

한국 법관 Hai nước chưa có điều ước về vấn đề này, phải không?
두 나라 사이에 이 문제에 관한 조약은 아직 없지요?

베트남 법관 Nếu chưa có điều ước thì Tòa án xem xét trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại.
조약이 없으면 법원은 상호주의 원칙에 따라 심사합니다.

한국 법관 Ở Hàn Quốc, Tòa án không xét lại nội dung của bản án nước ngoài.
한국에서는 법원이 외국 판결의 옳고 그름을 다시 심사하지 않습니다.

베트남 법관 Ở Việt Nam cũng vậy, nhưng phải có quyết định của Tòa án.
베트남도 마찬가지입니다. 다만 법원의 결정이 있어야 합니다.

민사소송은 원고(nguyên đơn 原單 — 單은 서면)가 소장(đơn khởi kiện)을 내고 법원이 사건을 수리(thụ lý 受理)하면서 시작한다. 1심 판결에 대한 불복은 당사자 쪽이 kháng cáo(抗告), 검찰원장 쪽이 kháng nghị(抗議 — 2장)다. 법원장의 항의는 확정 뒤 감독심·재심에서만 나온다. 항소심(phúc thẩm 覆審)의 판결은 선고한 날 확정되고, 통상의 상고는 없다. 확정된 판결은 감독심(giám đốc thẩm 監督審)과 재심(tái thẩm 再審)으로만 다시 볼 수 있는데, 둘 다 법원장·검찰원장의 항의가 있어야 열린다. 당사자는 청원서(đơn đề nghị)를 낼 수 있을 뿐이다. 화해가 성립하면 판사가 당사자 합의 인정 결정(quyết định công nhận sự thỏa thuận 公認)을 내리고, 이 결정은 내려진 즉시 확정된다. 외국 판결을 베트남에서 집행하려면 법원의 승인·집행 허가 결정(công nhận và cho thi hành)이 확정되어야 한다(민사소송법 제427조 제3항). 집행을 구하지 않는 일부 판결은 결정 없이 당연히 승인된다(제431조). 제목의 cho가 허가의 뜻이다(문법 코너). 조약이 없으면 상호주의(nguyên tắc có đi có lại)로 심사한다(민사소송법 제423조). 판결 집행을 다루는 민사판결집행법은 2026. 7. 1. 새 법(106/2025/QH15)으로 바뀌었다. 한국 법률가가 베트남 결정문을 번역하거나 승인·집행판결 사건을 다룰 때 걸리는 낱말이 이 장에 모였다.

개정 · 2026. 7. 1. 시행

민사판결집행법 — 2026. 7. 1. 새 법(106/2025/QH15)

판결 집행(thi hành án dân sự)을 다루는 법이 2026. 7. 1. 바뀌었다. 민사판결집행법 106/2025/QH15가 시행되면서 2008년 법(26/2008/QH12)은 효력을 잃었다(제115조 제3항). 시행 전에 끝난 집행에 대한 이의·항의는 옛 법을 따른다(제116조 제1항).

새 법 제2조 제1항 a호는 집행 대상에 베트남 법원이 승인하고 집행을 허가한 외국 법원 판결과 외국 중재판정을 넣는다.

옛 집행관 Thừa phát lại는 Thừa hành viên으로, 집행관 사무소는 văn phòng thi hành án dân sự로 이름을 바꾼다(제116조 제5항). 2026년 이전 자료의 이름과 다르다.

> Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2026, trừ quy định tại khoản 2 Điều này. — Luật Thi hành án dân sự 106/2025/QH15 Điều 115 khoản 1 · 공식 원문 · 관보 원판 PDF 쪽 86. 제2항의 조항은 2026. 1. 20. 시행
>
> 이 법은 2026. 7. 1.부터 시행한다. 다만 이 조 제2항의 규정은 그렇지 않다.

개정 · 2025. 7. 1. 시행

감독심·재심의 항의권자 — 2025년 개정(85/2025/QH15)

2025. 7. 1. 법원이 3급 체제로 바뀌면서(6장) 민사소송법의 감독심·재심 조문도 고쳐졌다. 통합본 21/VBHN-VPQH(2026)는 개정 문언을 본문에 싣고 각주로 85/2025/QH15를 밝힌다(제331조 각주 55, 제337조 각주 57, 제354조 각주 61·62).

지금은 최고인민법원장·최고인민검찰원장이 성급 법원의 확정 판결을, 성급 법원장·성급 검찰원장이 구역법원의 확정 판결을 항의한다(제331조·제354조). 최고인민법원장·최고인민검찰원장은 필요하다고 보면 다른 법원의 확정 판결도 항의할 수 있다. 다만 최고인민법원 판사회의의 결정은 항의 대상이 아니다(두 조의 제1항). 구역법원 판결의 감독심은 성급 법원 판사위원회(Ủy ban Thẩm phán)가 맡는다(제337조 제1항).

2015년 원문에서는 고급인민법원장도 항의권자였다. 2025년 전의 án lệ와 판결에는 그 옛 이름이 나온다.

> Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp tỉnh giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân khu vực trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ bị kháng nghị. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 337 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 144 — 각주 57: 85/2025/QH15 제1조 제15항, 2025. 7. 1. 시행. 항의권자 조문(제331조 제2항)은 6장이 인용한다
>
> 성급 인민법원 판사위원회는 관할 지역 안의 구역인민법원의 확정 판결·결정으로서 항의를 받은 것을 감독심으로 재판한다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó thì Thẩm phán chủ trì phiên hòa giải hoặc một Thẩm phán được Chánh án Tòa án phân công phải ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 212 khoản 1 · 공

식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 95 — 제1항 첫 문장. 원문 thoả(a 에 찍는 꼴) 그대로. 2015 원판과 문언 같음(thỏa 표기만 다름)

화해성립조서를 작성한 날부터 7일이 지나도록 그 합의에 대해 뜻을 바꾼 당사자가 없으면, 화해 기일을 주재한 재판부 또는 법원장이 지정한 재판부가 당사자 합의 인정 결정을 내려야 한다.

2. Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự chỉ có thể bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm nếu có căn cứ cho rằng sự thoả thuận đó là do bị nhầm lẫn, lừa dối, đe dọa, cưỡng ép hoặc vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 213 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 95. 2015 원판과 문언 같음

당사자 합의 인정 결정은 그 합의가 착오·기망·협박·강박에 의한 것이거나 법률의 금지 규정을 위반하거나 사회 도덕에 반한다고 볼 근거가 있을 때에만 감독심 절차로 항의할 수 있다.

이 규칙이 뒤에 나오는 곳

규칙	다시 나오는 곳
kháng nghị — 검찰원·법원장의 불복	2장 「꾸옥응으와 성조」 표제어 · 6장 「법원·검찰 조직」
bản án·nhận định·Vì các lẽ trên — 판결의 꼴	16장 「판례와 판결문 읽기」
giao dịch·điều cấm của luật — 화해 결정의 불복 사유에 나오는 민법 개념	7장 「민법전 총칙·법률행위」
mà 관계절 — 조문의 긴 꾸밈말	8장 「계약」 문법 코너
한·베 사이 판결 승인 조약 유무와 한국 제도 설명	21장 「한국 제도 설명·회화」

▼ 처음 보는 문법 용어 16

한월음 Hán-Việt 漢越. 한자를 베트남식으로 읽는 소리 — 法 pháp, 律 luật. 이 책은 한국 한자음과 견주어 익힌다

끝소리 음절 끝의 자음. 베트남어 끝소리 자음은 -p··t··c··ch··m··n··ng··nh 여덟이다 — pháp의 -p, án의 -n. 한국어 받침에 해당한다

첫소리 음절 첫머리의 자음 — pháp의 ph, luật의 l. 한국 한자음과의 대응이 받침만큼 고르지 않다(부록 A)

입성 끝소리가 -p·-t·-k 계열인 옛 중국어 음절. 한국 한자음에는 받침 ㄱ·ㄹ·ㅂ으로 남았고, Hán-Việt 에서는 성조가 sắc 아니면 nặng이다(V6)

성조 음절의 높낮이 꼴. 하노이 말은 여섯 — ngang(부호 없음)·huyền(à)·sắc(á)·hỏi(ả)·ngã(ã)·nặng(ạ). 부호가 다르면 다른 낱말이다

본음 두음법칙을 적용하기 전의 한국 한자음 — 律 률, 例 례. 첫소리 ㄹ이 Hán-Việt 의 l과 맞는 것은 본음에서다

꾸밈말 다른 말의 뜻을 꾸미는 말. 성질·소속·관계절처럼 명사를 좁히는 꾸밈말은 베트남어에서 그 명사 뒤에 온다 — viện(원) + kiểm sát(검찰). 다만 수·수량 한정어(các·những·mọi)와 Phó(부-) 같은 앞붙이는 앞에 선다(13장)

조어 낱말 사전에 표제가 없거나 어원이 없어 구성 한자만 대조했다는 표시 — viện kiểm sát, tòa án. 베트남에서 만든 말일 수 있다는 뜻이지, 사전 표제 부재만으로 조어 사실을 확정하지는 않는다

꾸옥응으 chữ Quốc ngữ — Quốc ngữ 國語 「나라의 말」. 로마자에 모음 부호와 성조 부호를 더한 지금의 베트남어 글자(29자 — f·j·w·z 없음, ă·â·đ·ê·ô·ơ·ư 더함). 17세기 선교사 기록에서 시작했다

음절 소리마디 하나. 베트남어는 음절마다 띄어 쓴다 — pháp luật은 두 음절이다. 성조는 음절마다 하나씩 얹힌다

명사화 동사·형용사를 명사로 쓰는 일. 베트남어는 낱말 모양이 바뀌지 않아 앞에 việc(일)·sự를 세운다 — việc thu hồi đất(토지 회수), sự thỏa thuận(합의)

관계절 앞의 명사를 뒤에서 꾸미는 절. 베트남어는 mà로 이끄는 일이 많다 — vụ án mà bị đơn đã kháng cáo(피고가 항소한 사건)

가짜 친구 소리나 한자가 모국어 낱말과 같아 보이는데 뜻이 다른 낱말. 이 책은 한국 한자어와 견준다 — thẩm phán(審判)은 심판이 아니라 판사, ma túy(麻醉)는 마취가 아니라 마약

예외 표지 조문에서 원칙의 범위를 줄이는 말 — trừ trường hợp(~인 경우를 제외하고), trừ khi, nếu không thuộc trường hợp. trừ는 명사를 바로 받아 「~을 제외하고」가 되기도 한다(trừ quyết định của Hội đồng Thẩm phán — 형소법 제400조). 다만 빼다·공제(được trừ) 뜻도 있어, 자동 검색에서는 trừ 단독 일치를 예외로 세지 않는다

통합본 văn bản hợp nhất(VBHN). 개정 내용을 원래 법률에 반영해 다시 엮은 문서 — 13/VBHN-VPQH. 개정 근거는 각주로 단다. 조 번호는 원래 법률의 번호를 쓴다(14장)

수동 주어가 행위를 받는 쪽인 문장. 베트남어는 동사 앞에 bị(불리한 일)·được(이롭거나 중립적인 일)을 놓아 만든다 — bị bắt(체포되다), được miễn(면제받다)

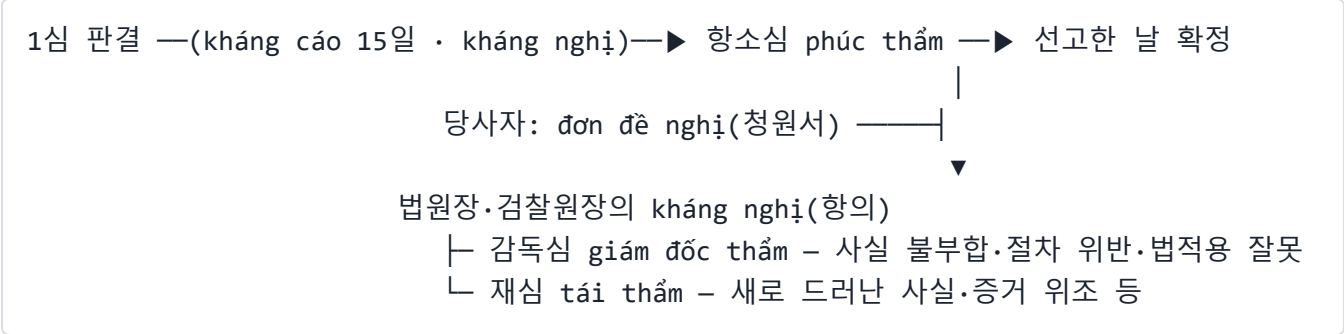
불복의 길 — 확정 전과 확정 뒤

확정 전에는 당사자의 kháng cáo와 검찰원의 kháng nghị가 항소심(phúc thẩm)을 연다. 1심 판결의 항소기간은 선고일부터 15일이다. 정당한 사유로 선고에 없었던 사람은 판결을 받은 날이나 게시된 날부터 센다. 사건의 일시정지·종료 결정은 받은 날(게시일)부터 7일이다(민사소송법 제273조 — 16장).

항소심 판결은 선고한 날 확정된다(제313조 제6항). 한국처럼 대법원에 상고하는 단계가 없다.

확정 뒤에는 두 길이 있다. 감독심(giám đốc thẩm)은 사실과 맞지 않는 결론, 중대한 절차 위반, 법 적용의 잘못을 이유로(제326조 제1항), 재심(tái thẩm)은 새로 드러난 중요한 사실 등을 이유로 다시 본다(제352조).

두 길 모두 당사자가 직접 열지 못한다. 당사자는 항의권자에게 청원서를 내고(제328조), 법원장·검찰원장이 항의(kháng nghị)해야 절차가 시작된다. 대법원 판사회의 결정도 국회 상무위원회의 요구 등이 있으면 다시 볼 수 있다(제358조).



확정 뒤의 두 길은 모두 항의로만 열린다. 당사자는 청원서를 낼 수 있을 뿐이다.

외국재판 승인 — 제423조와 제439조

제423조 제1항은 승인·집행 허가 심사를 받는 외국 판결을 세 갈래로 나눈다. a호는 조약 당사국 법원의 판결, b호는 조약이 없을 때 상호주의(có đi có lại)에 따른 판결, c호는 베트남 법률이 따로 정한 판결이다. 민사·가사·상사·노동 판결과 형사·행정 판결 속 재산 결정이 대상이다.

제2항은 법원이 아닌 외국 기관의 신분·가족 결정도 같은 심사를 받게 한다(표제어 công nhận).

제439조는 승인하지 않는 사유 여덟 가지를 든다 — 조약상 요건 불충족, 미확정, 적법한 소환·송달 없이 결석한 경우, 외국 법원의 관할 없음, 베트남 법원의 확정 판결·선행 수리 또는 베트남이 승인한 제3국 판결, 집행 시효 만료, 본국에서 취소·집행 정지, 베트남 법의 기본 원칙 위반.

아래 둘째 원문이 그 가운데 송달 사유다. 한국 민사소송법 제217조 제1항 제2호의 송달 요건과 같은 자리다.

제439조	불승인 사유	한국 민사소송법 제217조
제1호	조약상 승인 요건을 갖추지 못함	—
제2호	판결국 법에 따라 아직 확정되지 않음	확정재판등(제1항 본문)
제3호	적법한 소환·송달 없이 결석	제1항 제2호(송달)
제4호	외국 법원에 관할이 없음(제440조)	제1항 제1호(국제재판관할)
제5호	베트남 법원의 확정 판결·먼저 수리한 사건, 또는 베트남이 승인·집행을 허가한 제3국 판결이 있음	—
제6호	집행 시효가 지남	—
제7호	판결국에서 취소되거나 집행이 정지됨	—
제8호	베트남 법의 기본 원칙에 반함	제1항 제3호(선량한 풍속·사회질서)

> Bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài sau đây được xem xét công nhận và cho thi hành tại Việt Nam: — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 423 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 180 — 제1항 머리 문장(a~c호는 본문 요약). 2015 원판과 문언 같음
> 다음 외국 법원의 민사 판결·결정은 베트남에서 승인·집행 허가 심사를 받는다.

> Người phải thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của người đó đã vắng mặt tại phiên tòa của Tòa án nước ngoài do không được triệu tập hợp lệ hoặc văn bản của Tòa án nước ngoài không được tống đạt cho họ trong một thời hạn hợp lý theo quy định của pháp luật của nước có Tòa án nước ngoài đó để họ thực hiện quyền tự bảo vệ. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 439 khoản 3 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 188

> 집행을 받을 사람이나 그 적법한 대리인이 적법하게 소환되지 않았거나, 외국 법원의 서류가 그 나라 법에 따른 상당한 기간 안에 송달되지 않아 방어권을 행사하지 못한 채 외국 법원의 공판에 결석한 경우.

표제어 20

표제어는 베트남어(꾸옥응으)로 크게 적고, 한자어면 한자(한국 통용 자형)와 한국 한자음을 옆에 붙였다. 순 베트남어·옛 차용어·어원 미확인 낱말은 한자를 적지 않았다. 발음은 하노이 IPA다. 조문 인용은 2026. 10. 28. 기준으로 대조했고, 인용마다 출처 등급을 적었다. 위 막대의 「한자 숨기기」로 한자를 가리고 읽을 수 있다.

---

1. # nguyên đơn 原單 원단 /ŋwiən˧˧ ɗəːn˧˧/ **원고** ★★★

읽는 법 nguyên — 끝소리 -n, 성조 ngang(평) · đơn — 끝소리 -n, 성조 ngang(평)

V5 V5 가짜 친구 · 한국어 **원단(옷감)**과 한자 오독

原 원 → nguyên, 單 단 → đơn. 두 글자 모두 ㄴ 받침이 -n이다(V5). 單은 홑이 아니라 서면, 곧 신청서(đơn)다. 소장(đơn khởi kiện)을 낸 쪽이 nguyên đơn, 받은 쪽이 bị đơn이다. 뜻은 한국어 원고와 같은데 한자의 짜임이 달라 한국 한자음 원단으로는 뜻이 떠오르지 않는다. 아래 정의 조문은 남을 위해 소를 내 준 경우도 원고로 본다.

쉬운 예 Nguyên đơn có mặt tại phiên tòa.
원고가 공판에 출석했다.

실무 예 Ai là nguyên đơn trong vụ này?
이 사건의 원고는 누구입니까?

원문

> Nguyên đơn trong vụ án dân sự là người khởi kiện, người được cơ quan, tổ chức, cá nhân khác do Bộ luật này quy định khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của người đó bị xâm phạm. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 68 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 32 — 제2항 첫 문장(둘째 문장은 공익소송을 내는 기관·조직)
>
> 민사 사건의 원고란, 자기의 적법한 권리·이익이 침해되었다고 보아 법원에 민사 사건의 해결을 구하려고 소를 제기한 사람, 또는 이 법이 정한 기관·조직·개인이 그를 위해 소를 제기해 준 사람을 말한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> | --- | --- | --- |

Nguyên đơn trong vụ án dân sự	주어 — 정의할 말	민사 사건의 원고란
là người khởi kiện,	là + 명사 — 첫째 정의	소를 제기한 사람
người được cơ quan, tổ chức, cá nhân khác	둘째 정의 — người được + 행위자	다른 기관·조직·개인이
do Bộ luật này quy định khởi kiện	do … quy định — 이 법이 정한	(이 법이 정한) 소를 제기해 준 사람
để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự	để + 동사 — 목적	법원에 민사 사건의 해결을 구하려고
khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp	khi cho rằng + 절 — ~라고 볼 때	적법한 권리·이익이
của người đó bị xâm phạm.	bị + 동사 — 침해당하다	침해되었다고 보아

문형

A là người B để C khi D

A란 D라고 보아 C하려고 B한 사람이다

1. A là người … = A란 …한 사람이다. 정의 조문의 기본꼴이다.
2. để + 동사 = ~하려고. 소를 내는 목적이다.
3. khi cho rằng + 절 = ~라고 볼 때. 원고 자신의 판단을 조건으로 둔다.

Nguyên đơn là người khởi kiện.
원고는 소를 제기한 사람이다.

Bị đơn là người bị kiện.
피고는 소를 제기당한 사람이다.

문법 첫소리 đ · 單 → đơn — 가로줄 있는 đ

~~Nguyên dơn có mặt tại phiên tòa.~~ (표기 오류)

Nguyên đơn có mặt tại phiên tòa.

單 단의 첫소리 ㄷ은 đ다. 가로줄 없는 d는 하노이에서 [z] 소리라 다른 글자다(2장). 同 đồng, 定 định, 達 đạt도 đ다.

한국이라면? = 원고

원고라는 지위는 같다. 베트남 민사소송법은 공공의 이익이나 국가의 이익을 위해 소를 내는 기관·조직도 원고라고 정의 조문에 적는다(제68조 제2항 둘째 문장).

2. # bị đơn 被單 피단 /bḭʔ˩ dəːn˧˧/ **(민사) 피고** ★★★

읽는 법 bị — 끝소리 없음, 성조 nặng(점) · đơn — 끝소리 -n, 성조 ngang(평)

V0 V5 V8″

被 피 → bị(V0, 첫소리 ㅍ이 b — 3장 bị cáo), 單 단 → đơn(V5). 소장을 받은 쪽, 곧 민사 피고다. 형사 피고인은 bị cáo, 수사 단계의 피의자는 bị can이다. bị(被)는 문법에서도 불리한 일을 당함을 나타내므로(4장), bị đơn은 소장을 당한 사람으로 읽힌다.

쉬운 예

Bị đơn không đồng ý với yêu cầu của nguyên đơn.

피고는 원고의 청구에 동의하지 않는다.

실무 예

Bị đơn có yêu cầu phản tố không?

피고가 반소를 제기했습니까?

원문

> Trường hợp có nhiều bị đơn thì phải hỏi riêng từng bị đơn. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 251 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 111
>
> 피고가 여럿이면 피고마다 따로 신문해야 한다.

문형

Trường hợp có nhiều A thì phải B riêng từng A

A가 여럿이면 A마다 따로 B해야 한다

1. Trường hợp có nhiều + 명사 = ~가 여럿인 경우.
2. riêng = 따로. hỏi riêng은 따로 묻다.
3. từng + 명사 = 하나하나의 ~. từng bị đơn은 피고 한 사람 한 사람.

Trường hợp có nhiều nguyên đơn thì phải hỏi riêng từng nguyên đơn.

원고가 여럿이면 원고마다 따로 신문해야 한다.

Tòa án hỏi riêng từng người làm chứng.

법원은 증인을 한 사람씩 따로 신문한다.

한국이라면? ≠ 피고

한국어 피고는 민사 피고다. 베트남어는 민사 bị đơn, 형사 bị cáo로 낱말이 다르다. 형사 피고인을 bị đơn으로, 민사 피고를 bị cáo로 옮기면 틀린다.

3. # khởi kiện 起件 기건 /xəː˨˩ kiə̰ʔn˨˩/ **소를 제기하다** ★★★

읽는 법 khởi — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리ˀ) · kiện — 끝소리 -n, 성조 nặng(점)

V0 V5 조어

起 기 → khởi(V0), 件 건 → kiện(V5). 사전에 낱말 한자가 없어 구성 한자만 대조한 조어다. 소를 제기하다, 곧 제소다. 소장은 đơn khởi kiện, 원고의 청구는 yêu cầu khởi kiện이다. 형사의 khởi tố(입건 — 12장)와 첫 음절이 같지만 절차가 전혀 다르다.

쉬운 예

Công ty đã khởi kiện ra Tòa án.

회사가 법원에 소를 제기했다.

실무 예

Tôi có thể khởi kiện ở đâu?

어디에 소를 제기할 수 있습니까?

원문

> Cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện phải làm đơn khởi kiện. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 189 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 81
>
> 소를 제기하는 기관·조직·개인은 소장을 작성해야 한다.

문형

A phải làm B

A는 B를 작성해야 한다

1. phải + 동사 = ~해야 한다.
2. làm đơn = 서면(신청서)을 쓰다. làm đơn khởi kiện은 소장을 쓰다.
3. 주어 Cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện에서 khởi kiện이 뒤에서 꾸민다 — 소를 제기하는 기관·조직·개인.

Người khởi kiện phải làm đơn khởi kiện.

소를 제기하는 사람은 소장을 써야 한다.

Tôi muốn làm đơn khởi kiện.

소장을 쓰고 싶습니다.

문법 가짜 친구 · khởi kiện과 khởi tố — 첫 음절만 같다

~~Công ty đã khởi tố ra Tòa án.~~ (비문)

Công ty đã khởi kiện ra Tòa án.

khởi tố는 수사기관이 사건·피의자를 형사 절차에 올리는 입건이다(12장). 회사가 법원에 소를 내는 것은 khởi kiện이다. 첫 음절 khởi(起)만 같다.

한국이라면? = 소의 제기

소장을 내서 소를 제기한다는 구조는 같다. 베트남 민사소송법은 소장에 적을 사항을 제189조 제4항 a호부터 i호까지 늘어놓는다.

4. # thụ lý 受理 수리 /tʰʊ̯ʔ˩ li˧˩/ **(사건을) 수리하다, 접수하다** ★★★

읽는 법 thụ — 끝소리 없음, 성조 nặng(점) · lý — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ´)

V0 V0 V7′

受 수 → thụ(V0), 理 리 → lý(V0, 본음의 ㄹ이 l — V7′). 한국어 수리와 한자·뜻이 같다. 법원이 소장을 받아 사건으로 등록하는 일이다. 판결 머리의 사건 수리번호도 thụ lý số …로 적는다. 민사에서는 원고가 소송비용 예납금(tiền tạm ứng án phí)을 내고 그 영수증을 내야 판사가 수리한다(아래 조문).

쉬운 예

Tòa án đã thụ lý vụ án.

법원이 사건을 수리했다.

실무 예

Khi nào Tòa án thụ lý đơn của tôi?

법원은 제 소장을 언제 수리합니까?

원문

> Thẩm phán thụ lý vụ án khi người khởi kiện nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 195 khoản 3 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 86
>
> 판사는 원고가 소송비용 예납금 영수증을 법원에 내면 사건을 수리한다.

문형

A thụ lý B khi C

A는 C하면 B를 수리한다

1. thụ lý + 사건 = 사건을 수리하다.
2. khi + 절 = ~할 때, ~하면.
3. nộp cho + 기관 + 문서 = 기관에 문서를 내다.

Tòa án thụ lý vụ án khi nhận được biên lai.

법원은 영수증을 받으면 사건을 수리한다.

Tôi đã nộp đơn cho Tòa án.

법원에 소장을 냈습니다.

한국이라면? ≠ 소장 접수

한국 법원은 소장을 받으면 곧바로 접수하고, 인지가 모자라면 보정을 명한다. 베트남은 예납금 영수증이 들어온 때를 수리 시점으로 정한다. 예납금을 면제받은 원고는 소장을 받은 때 수리한다(제195조 제4항).

5. # yêu cầu 要求 요구 /iəw˧˧ kə̰wˀ˩/ **청구, 신청, 요구(하다)** ★★★

읽는 법 yêu — 끝소리 없음, 성조 ngang(평) · cầu — 끝소리 없음, 성조 huyền(내림 `)

V0 V0

要 요 → yêu(V0), 求 구 → cầu(V0). 한국어 요구보다 넓다. 소송법은 판결을 구하는 청구(yêu cầu khởi kiện)와 결정을 구하는 신청(yêu cầu về dân sự)을 모두 yêu cầu라 한다. 민사소송법 제27조는 법원이 맡는 민사 신청 사건을 늘어놓는데, 외국 판결 승인 신청(제5호)과 아래 법정 밖 화해의 인정 신청(제7호)이 거기 들어 있다.

쉬운 예

Nguyên đơn yêu cầu bồi thường.

원고가 배상을 청구한다.

실무 예

Yêu cầu của anh là gì?

당신의 청구는 무엇입니까?

원문

> Yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 27 khoản 7 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 10 — 법원 관할 민사 신청 사건 제7호
>
> 법원 밖에서 성립한 화해 결과의 인정 신청.

문형

Yêu cầu công nhận A

A의 인정을 구하는 신청

1. Yêu cầu + 동사구 = ~해 달라는 신청.
2. công nhận + 대상 = 대상을 인정하다.
3. hòa giải thành = 화해가 성립하다(thành 이루어지다). ngoài Tòa án은 법원 밖.

Yêu cầu công nhận bản án của Tòa án nước ngoài.

외국 법원 판결의 승인 신청.

Nguyên đơn rút yêu cầu khởi kiện.

원고가 청구를 취하한다.

한국이라면? ≠ 청구·신청

한국 소송법은 판결 절차의 청구와 결정 절차의 신청을 낱말로 가른다. 베트남어는 둘 다 yêu cầu라 하고, 무엇을 구하는지는 뒤에 붙인다. 소송 사건과 신청 사건은 vụ án과 việc로 가른다(16장).

6. # tống đạt 送達 송달 /təwŋ˧˦ ɗa̰ːʔt˨˩/ **송달(하다)** ★★★

읽는 법 tống — 끝소리 -ng, 성조 sắc(올림 ˊ) · đạt — 끝소리 -t(입성), 성조 nặng(점 ˍ)

V4″ V2 V6

送 송 → tống은 ㅗ 뒤 ㅇ 받침이 -ng(V4″). 達 달 → đạt은 ㄹ 받침이 -t(V2), 입성이라 nặng이다(V6). 한국어 송달과 한자·뜻이 같다. 법전은 cấp, tống đạt, thông báo(교부·송달·통지)를 한데 묶어 쓴다. 외국에 있는 당사자에게는 조약, 외교 경로, 우편 등 a호부터 e호까지 여섯 방법 가운데 하나로 송달한다(아래 조문).

쉬운 예
Tòa án đã tống đạt bản án.
법원이 판결을 송달했다.

실무 예
Văn bản này đã được tống đạt hợp lệ chưa?
이 서류는 적법하게 송달되었습니까?

원문
> Tòa án thực hiện việc tống đạt, thông báo văn bản tố tụng của Tòa án theo một trong các phương thức sau đây: — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 474 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 207 — 외국에 있는 당사자에 대한 송달, 제1항 머리 문장
> 법원은 다음 방법 가운데 하나로 법원의 소송 서류를 송달·통지한다.

문형
A thực hiện việc B theo một trong các phương thức sau đây:
A는 다음 방법 가운데 하나로 B를 한다

1. thực hiện việc + 동사 = ~하는 일을 수행하다.
2. theo một trong các + 명사 = ~ 가운데 하나에 따라.
3. sau đây: = 다음의. 쌍점 뒤에 a), b) … 목록이 온다.

Tòa án tống đạt văn bản qua đường ngoại giao.
법원은 외교 경로로 서류를 송달한다.

Văn bản được tống đạt qua dịch vụ bưu chính.
서류는 우편으로 송달된다.

문법 V6 · 達 → đạt — 입성은 sắc·nặng

~~Tòa án đã tống đát bản án.~~ (표기 오류)

Tòa án đã tống đạt bản án.

達 달은 ㄹ 받침, 곧 입성이라 sắc·nặng 가운데 하나다(V6). 이 낱말은 nặng(đạt)이다. 어느 쪽인지는 한국 한자음에 정보가 없어 낱말째 익힌다.

한국이라면? = 송달

법원이 소송 서류를 당사자에게 전하는 제도는 같다. 외국 송달에 조약과 외교 경로를 쓰는 것도 같다. 베트남 민사소송법은 조약·외교 경로에 의한 송달을 사법공조법에 따라 한다고 적는다(제474조 제2항).

---

7. triệu tập 召集 소집 /tɕiə̰ʔwˀ˩ tə̰ʔpˀ˩/ (법정에) 소환하다 ★★

읽는 법 triệu — 끝소리 없음, 성조 nặng(점) · tập — 끝소리 -p(입성), 성조 nặng(점)

V0 V3 V6 가짜 친구 · 한국어 **소집(모임을 엶)**과 뜻 다름

召 소 → triệu(V0), 集 집 → tập은 ㅂ 받침이 -p(V3), 입성이라 nặng이다(V6). 한국어 소집은 모임을 여는 말이지만 소송법에서는 당사자·증인을 법정에 부르는 소환이다. 소환장은 giấy triệu tập, 적법한 소환은 triệu tập hợp lệ다. 외국 판결의 승인을 거절하는 사유에도 이 말이 나온다(제439조 제3호 — 위 절). 아래는 án lệ 12/2017/AL의 해법이다.

쉬운 예

Tòa án triệu tập người làm chứng.

법원이 증인을 소환한다.

실무 예

Tôi đã nhận được giấy triệu tập.

소환장을 받았습니다.

원문

> Tòa án phải xác định đây là trường hợp đương sự hoặc người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất vắng mặt tại phiên tòa. — Án lệ số 12/2017/AL · 판례 포털 스캔(대조함) · án lệ 원문(docx) — 요지의 해법(Giải pháp pháp lý). 상황: 당사자 탓이 아닌 사유로 공판이 연기된 뒤 다시 열린 공판에 불출석. OCR 아님
>
> 법원은 이를 당사자나 그 대리인·권리이익 보호인이 첫 번째로 적법하게 소환되고도 공판에 출석하지 않은 경우로 보아야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tòa án phải xác định	주어 + phải + 동사	법원은 보아야 한다

đây là trường hợp đương sự	đây là trường hợp + 절	이를 당사자나
hoặc người đại diện,	hoặc + 열거 ①	그 대리인이나
người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp	열거 ② — 권리·적법한 이익의 보호인	권리이익 보호인이
của đương sự	của + 사람	당사자의
được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất	được + 동사 — 수동, lần thứ nhất 첫 번째	첫 번째로 적법하게 소환되고도
vắng mặt tại phiên tòa.	동사 — 불출석하다	공판에 출석하지 않은 경우로

문형

A phải xác định đây là trường hợp B

A는 이것을 B인 경우로 보아야 한다

1. xác định = 확정하다, 판단하다.
2. đây là trường hợp + 절 = 이것은 ~인 경우다.
3. được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất = 첫 번째로 적법하게 소환된. 두 번째는 lần thứ hai.

Bị đơn đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai.
피고는 두 번째로 적법하게 소환되었다.

Người làm chứng vắng mặt tại phiên tòa.
증인이 공판에 출석하지 않았다.

한국이라면? ≠ 소환

한국어 소집은 회의를 여는 말이다. 소송법에서 사람을 법정에 부르는 일은 소환이고, 베트남어는 그 자리에 triệu tập을 쓴다. 한자음 그대로 소집이라 옮기면 뜻이 어긋난다.

---

8. # kháng cáo 抗告 항고 /xaːŋ˧˦ kaːw˧˦/ **(당사자의) 항소·항고** ★★★

읽는 법 kháng — 끝소리 -ng, 성조 sắc(올림 ˊ) · cáo — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ˊ)

V4″ V0 가짜 친구 · 한국어 **항고(결정에 대한 불복)**와 뜻 넓음

抗 항 → kháng은 ㅏ 뒤 ㅇ 받침이 -ng(V4″), 告 고 → cáo(V0). 당사자가 1심 판결이나 결정에 불복하는 것이다. 한국은 판결에 항소, 결정에 항고라 낱말을 가르지만 베트남어는 둘 다 kháng cáo

다(아래 조문). 검찰원·법원장의 불복은 kháng nghị로 이름이 다르다. 항소장은 đơn kháng cáo, 항소인은 người kháng cáo다.

쉬운 예

Bị đơn đã kháng cáo.

피고가 항소했다.

실무 예

Thời hạn kháng cáo còn bao nhiêu ngày?

항소기간이 며칠 남았습니까?

원문

> Đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm, quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự của Tòa án cấp sơ thẩm để yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 271 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 118 — 조 전체
>
> 당사자와 그 적법한 대리인, 소를 제기한 기관·조직·개인은 1심 법원의 판결, 민사 사건 해결의 일시정지 결정과 종료 결정에 불복(kháng cáo)하여 항소심 법원에 항소심 절차에 따른 재해결을 구할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự,	주어 ① — 당사자·적법한 대리인	당사자와 그 적법한 대리인
cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện	주어 ② — khởi kiện 이 뒤에서 꾸밈	소를 제기한 기관·조직·개인은
có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm,	có quyền + 동사 + 대상 ①	1심 판결
quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự,	대상 ② — 일시정지 결정	사건 해결의 일시정지 결정
quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự	대상 ③ — 종료 결정	사건 해결의 종료 결정에
của Tòa án cấp sơ thẩm	của + 기관	1심 법원의
để yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm	để + 동사 — 목적	불복하여 항소심 법원에

giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm.	lại — 다시	항소심 절차에 따른 재해결을 구할 수 있다

문형

A có quyền kháng cáo B để yêu cầu C

A는 C를 구하려고 B에 불복할 수 있다

1. có quyền + 동사 = ~할 권리가 있다, ~할 수 있다.
2. kháng cáo + 판결·결정 = 판결·결정에 불복하다. 대상이 바로 뒤에 온다.
3. để yêu cầu … giải quyết lại = 다시 해결해 달라고 구하려고.

Bị đơn có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm.
피고는 1심 판결에 항소할 수 있다.

Đương sự đã nộp đơn kháng cáo.
당사자가 항소장을 냈다.

문법 kháng cáo·kháng nghị · 누가 불복하는가로 낱말이 갈린다

~~Viện kiểm sát đã kháng cáo bản án sơ thẩm.~~ (부자연)

Viện kiểm sát đã kháng nghị bản án sơ thẩm.

검찰원의 불복은 kháng nghị다(민사소송법 제278조). kháng cáo는 당사자·피고인·피해자 쪽의 불복이다. 한국 검사의 항소처럼 생각해 kháng cáo로 쓰면 베트남 법률문에서는 어색하다.

한국이라면? ≠ 항소권자

한국 민사 항소는 판결에 불복하는 당사자가 한다. 베트남은 당사자와 그 적법한 대리인(법정대리인·위임대리인 모두 — 제85조 제1항) 말고도 남을 위해 소를 낸 기관·조직이 항소할 수 있고, 검찰원의 불복은 kháng nghị로 따로 있다.

---

9. # phúc thẩm 覆審 복심 /fuk˧˦ tʰɐm˧˩/ **항소심(2심)** ★★★

읽는 법 phúc — 끝소리 -c(입성), 성조 sắc(올림 ˊ) · thẩm — 끝소리 -m, 성조 hỏi(갈고리 ˀ)

V1′ V6 V5′

覆 복 → phúc은 ㅗ 뒤 ㄱ 받침이 -c(V1′), 입성이라 sắc이다(V6). 審 심 → thẩm(V5′). 한국에서 복심은 옛 용어지만 베트남에서는 지금 쓰는 말로, 확정되지 않은 1심 판결·결정을 상급 법원이 다시 재판하는 항소심이다. en.wiktionary가 적는 複審은 複의 한월음이 phức이라 맞지 않는다(조사 §6). 항소심 판결은 선고한 날 확정된다(제313조 제6항).

쉬운 예

Vụ án đang được xét xử phúc thẩm.

사건이 항소심에서 재판 중이다.

실무 예

Bản án phúc thẩm có hiệu lực ngay không?

항소심 판결은 곧바로 확정됩니까?

원문

> Xét xử phúc thẩm là việc Tòa án cấp phúc thẩm trực tiếp xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 270 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 118 — 조 전체
>
> 항소심 재판이란 1심 법원의 판결·결정이 아직 확정되지 않은 채 항소·항의된 사건을 항소심 법원이 직접 다시 재판하는 일이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Xét xử phúc thẩm là việc	A là việc — 정의	항소심 재판이란
Tòa án cấp phúc thẩm trực tiếp xét xử lại vụ án	주어 + 동사 + lại(다시)	항소심 법원이 사건을 직접 다시 재판하는 일이다
mà bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm	mà + 절 — vụ án을 꾸미는 관계절	1심 법원의 판결·결정이
chưa có hiệu lực pháp luật	chưa — 아직 ~않은	아직 확정되지 않은 채
bị kháng cáo, kháng nghị.	bị + 동사 — 당하다	항소·항의된

문형

A là việc B mà C

A란 C인 사건을 B하는 일이다

1. A là việc + 동사구 = A란 ~하는 일이다.
2. mà + 절 = 앞 명사(vụ án)를 꾸미는 관계절이다(8장).
3. chưa có hiệu lực pháp luật = 아직 확정되지 않은.

Đây là vụ án mà bị đơn đã kháng cáo.

이것은 피고가 항소한 사건이다.

Tòa án cấp phúc thẩm xét xử lại vụ án.

항소심 법원이 사건을 다시 재판한다.

문법 V1′ · 覆 → phúc — ㄱ 받침은 -c

~~Vụ án đang được xét xử phút thẩm.~~ (표기 오류)

Vụ án đang được xét xử phúc thẩm.

覆 복은 ㅗ 뒤의 ㄱ 받침이라 -c다(V1′). -t는 ㄹ 받침 자리다. 國 quốc, 督 đốc도 -c다.

한국이라면? = 항소심

1심 판결을 상급 법원이 다시 재판하는 기능은 한국 항소심과 같다. 다른 점은 베트남 항소심 판결이 선고한 날 확정되어 통상의 상고가 없다는 것이다(아래 한국이라면?).

---

10. # giám đốc thẩm 監督審 감독심 /zaːm˧˦ ɗəwk˧˦ tʰə̰m˧˩˧/

감독심(확정 판결을 항의에 따라 다시 보는 절차) ★★★

읽는 법 giám — 끝소리 -m, 성조 sắc(올림 ´) · đốc — 끝소리 -c(입성), 성조 sắc(올림 ´) · thẩm — 끝소리 -m, 성조 hỏi(갈고리 ̉) · thẩm — 끝소리 -m, 성조 ngã(물결 ˜)

V5′ V1′ V6 V5′ 가짜 친구 · 한국어 **감독(행정상의 지휘·감독)**과 뜻 다름 조어

監 감 → giám(V5′), 督 독 → đốc은 ㅗ 뒤 ㄱ이 -c(V1′), 입성이라 sắc(V6), 審 심 → thẩm(V5′). 사전에 낱말 한자가 없어 구성 한자만 대조한 조어다. 확정된 판결·결정을 항의(kháng nghị)를 받아 다시 보는 절차다. 사유는 사실과 맞지 않는 결론, 중대한 절차 위반, 법 적용의 잘못이다(제326조 제1항). 항의기간은 확정일부터 3년이다(제334조 — 표제어 thời hạn).

쉬운 예 Vụ án này đã qua giám đốc thẩm.
이 사건은 감독심을 거쳤다.

실무 예 Ai có quyền kháng nghị giám đốc thẩm?
누가 감독심 항의를 할 수 있습니까?

원문

> Giám đốc thẩm là xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị giám đốc thẩm khi có căn cứ quy định tại Điều 326 của Bộ luật này. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 325 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 140 — 조 전체
>
> 감독심이란 확정된 법원의 판결·결정이 제326조가 정한 사유로 감독심 항의를 받았을 때 그것을 다시 보는 것이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Giám đốc thẩm là xét lại	A là + 동사 — 정의	감독심이란 다시 보는 것이다
bản án, quyết định của Tòa án	목적어	법원의 판결·결정을
đã có hiệu lực pháp luật	꾸밈말 — 확정된	확정된
nhưng bị kháng nghị giám đốc thẩm	nhưng + bị — 그러나 ~당한	그러나 감독심 항의를 받은
khi có căn cứ quy định tại Điều 326	khi + 조건	제326조가 정한 사유가 있어
của Bộ luật này.	của + 법령	이 법

문형

A là xét lại B nhưng C khi D

A란 D여서 C된 B를 다시 보는 것이다

1. xét lại = 다시 심리하다.
2. nhưng = 그러나. 확정되었으나 항의를 받았다는 대비를 만든다.
3. khi có căn cứ quy định tại Điều 326 = 제326조가 정한 사유가 있을 때.

Bản án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị.
판결은 확정되었으나 항의를 받았다.

Tòa án xét lại bản án theo thủ tục giám đốc thẩm.
법원은 감독심 절차로 판결을 다시 본다.

한국이라면? ≠ 재심·비상상고

한국에는 법원장·검찰의 항의로 확정 판결을 사실오인·법령위반까지 이유로 다시 보는 일반 절차가 없다. 민사는 당사자의 재심의 소, 형사는 비상상고(형사소송법 제441조)가 따로 있을 뿐이다.

---

11. tái thẩm 再審 재심 /taːj˧˦ tʰɤ̯m˧˩/ 재심 ★★★

읽는 법 tái — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ˊ) · thẩm — 끝소리 -m, 성조 hỏi(갈고리 ˀ)

V0 V5′ 가짜 친구 · 한국어 **재심(당사자가 여는 소)**과 뜻 다름

再 재 → tái(V0), 審 심 → thẩm(V5′). 한자도 뜻도 한국어 재심과 같다. 확정된 판결을 새로 드러난 사실 때문에 다시 보는 절차다(아래 정의). 사유도 한국과 많이 겹친다. 다만 여는 길이 다르다. 한국

은 당사자가 재심의 소를 내지만, 베트남에서는 법원장·검찰원장의 항의로만 열린다(제354조). 항의기간은 사유를 안 날부터 1년이다(제355조).

쉬운 예

Bản án này có thể được tái thẩm không?

이 판결은 재심을 받을 수 있습니까?

실무 예

Đã phát hiện tình tiết mới trong vụ án.

사건에서 새로운 사실이 드러났다.

원문

Tái thẩm là xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì có tình tiết mới được phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án, quyết định mà Tòa án, các đương sự không biết được khi Tòa án ra bản án, quyết định đó. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 351 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 150 — 조 전체

재심이란 확정된 판결·결정을, 법원과 당사자가 그 판결·결정을 할 때 알 수 없었고 그 내용을 근본적으로 바꿀 수 있는 사실이 새로 드러나 항의를 받았을 때 다시 보는 것이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tái thẩm là xét lại bản án, quyết định	A là + 동사 — 정의	재심이란 판결·결정을 다시 보는 것이다
đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị	확정 + nhưng bị — 그러나 항의를 받은	확정되었으나 항의를 받은
vì có tình tiết mới được phát hiện	vì + 이유	새로 드러난 사실이 있어
có thể làm thay đổi cơ bản	có thể + 동사	근본적으로 바꿀 수 있는
nội dung của bản án, quyết định	목적어	판결·결정의 내용을
mà Tòa án, các đương sự không biết được	mà + 절 — tình tiết을 꾸밈	법원과 당사자가 알 수 없었던
khi Tòa án ra bản án, quyết định đó.	khi + 절	그 판결·결정을 할 때

문형

A bị kháng nghị vì B

A가 B 때문에 항의를 받다

1. bị + 동사 = (불리하게) ~당하다. bị kháng nghị는 항의를 받다.
2. vì + 명사구 = ~ 때문에.
3. tình tiết mới được phát hiện = 새로 발견된 사실. được phát hiện이 뒤에서 꾸민다.

Bản án bị kháng nghị vì có sai lầm.
판결이 잘못이 있어 항의를 받았다.

Tình tiết này mới được phát hiện.
이 사실은 새로 발견되었다.

한국이라면? ≠ 재심의 소

사유는 한국 재심과 겹친다. 그러나 한국은 당사자가 재심의 소를 직접 내고, 베트남은 법원장·검찰원장이 항의해야 재심이 열린다. 당사자는 항의권자에게 사유를 알릴 수 있을 뿐이다.

---

12. # đình chỉ 停止 정지 /ɗîŋ˨˩ tɕi˧˩/ **(사건 해결을) 종료하다 — tạm đình chỉ는 일시정지**

★★

읽는 법 đình — 끝소리 -nh, 성조 huyền(내림 ˋ) · chỉ — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리 ˀ)

V4′ V0 가짜 친구 · 한국어 **정지(잠시 멈춤)**와 뜻 다름

停 정 → đình은 亻 뒤 ㅇ 받침이 -nh(V4′), 止 지 → chỉ(V0). 한국어 정지는 잠시 멈춤이지만 소송법의 đình chỉ giải quyết vụ án은 사건 처리를 끝내는 종료 결정이다. 잠시 멈춤은 앞에 tạm(暫)을 붙여 tạm đình chỉ(일시정지)라 한다. 종료 결정에도 항소할 수 있다(제218조 제4항). 아래는 án lệ 71/2024/AL의 해법이다. 행정기관 결정으로 이미 해결된 토지 분쟁을 다시 민사로 낸 사건이다.

쉬운 예 Tòa án đã đình chỉ giải quyết vụ án.
법원이 사건 해결을 종료했다.

실무 예 Vì sao vụ án bị tạm đình chỉ?
왜 사건이 일시정지되었습니까?

원문

> Trường hợp này, Tòa án phải đình chỉ giải quyết vụ án với lý do sự việc đã được giải quyết bằng quyết định có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không thuộc thẩm quyền giải quyết

của Tòa án. — Án lệ số 71/2024/AL · 판례 포털 스캔(대조함) · án lệ 원문(텍스트층 PDF) — 요지의 해법(Giải pháp pháp lý). OCR 아님

이 경우 법원은 그 일이 권한 있는 국가기관의 효력 있는 결정으로 이미 해결되었고 법원의 해결 권한에 속하지 않는다는 이유로 사건 해결을 종료해야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Trường hợp này, Tòa án phải đình chỉ giải quyết vụ án	Trường hợp này + 주어 + phải + 동사	이 경우 법원은 사건 해결을 종료해야 한다
với lý do sự việc đã được giải quyết	với lý do + 절 — ~라는 이유로	그 일이 이미 해결되었다는 이유로
bằng quyết định có hiệu lực	bằng + 수단	효력 있는 결정으로
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền	của + 기관	권한 있는 국가기관의
và không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.	và + 둘째 이유	법원의 해결 권한에 속하지 않는다는

문형

A phải đình chỉ B với lý do C

A는 C를 이유로 B를 종료해야 한다

1. đình chỉ giải quyết vụ án = 사건 해결을 종료하다.
2. với lý do + 절 = ~라는 이유로.
3. bằng + 수단 = ~으로. bằng quyết định은 결정으로.

Tòa án đình chỉ giải quyết vụ án vì nguyên đơn rút đơn.
원고가 소를 취하하여 법원이 사건을 종료한다.

Tòa án tạm đình chỉ giải quyết vụ án.
법원이 사건 해결을 일시정지한다.

문법 V4′ · 停 → đình — 亻 뒤 ㅇ 받침은 -nh

~~Tòa án đã đìng chỉ giải quyết vụ án.~~ (표기 오류)

Tòa án đã đình chỉ giải quyết vụ án.

停 정은 亻 뒤의 ㅇ 받침이라 -nh다(V4′). 定 định, 刑 hình도 같은 자리다.

한국이라면? ≠ 소송종료·중지

한국어 정지는 일시적인 멈춤이다. 베트남 소송법의 đình chỉ는 종료이고, 그 결정에도 항소할 수 있다(제218조 제4항). 일시적인 멈춤은 tạm đình chỉ다.

---

13. # án phí 案費 안비 /aːn˧˦ fi˧˦/ **(법원에 내는) 소송비용, 재판 수수료** ★★

읽는 법 án — 끝소리 -n, 성조 sắc(올림 ˊ) · phí — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ˊ)

V5 V0

案 안 → án(V5), 費 비 → phí(V0). 첫소리 ㅂ이 ph가 되었다(부록 A). 사건(案)에 드는 비용, 곧 법원에 내는 재판 수수료다. 1심 án phí sơ thẩm과 항소심 án phí phúc thẩm이 있다. 소를 낼 때 예납금(tiền tạm ứng án phí)을 먼저 내고, 판결 주문에서 누가 án phí를 부담할지 정한다. 비송사건의 수수료는 lệ phí(例費)다.

쉬운 예

Ai phải chịu án phí?

누가 소송비용을 부담합니까?

실무 예

Tôi đã nộp tiền tạm ứng án phí.

소송비용 예납금을 냈습니다.

원문

> Án phí bao gồm án phí sơ thẩm và án phí phúc thẩm. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 143 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 66
>
> 소송비용은 1심 소송비용과 항소심 소송비용으로 이루어진다.

문형

A bao gồm B và C

A는 B와 C로 이루어진다

1. bao gồm = 포함하다, ~로 이루어지다. gồm có와 비슷하다.
2. án phí sơ thẩm = 1심 소송비용. 꾸밈말 sơ thẩm이 뒤에 온다.
3. 같은 낱말 án phí를 되풀이해 두 종류를 나란히 세운다.

Lệ phí bao gồm nhiều khoản khác nhau.

수수료는 여러 항목으로 이루어진다.

Bị đơn phải chịu án phí sơ thẩm.

피고는 1심 소송비용을 부담한다.

한국이라면? ≠ 인지대·소송비용

한국은 소장에 인지를 붙여 수수료를 내고, 변호사 보수 등을 포함한 소송비용의 부담을 판결에서 정한다. 베트남 án phí는 법원에 내는 재판 수수료이고, 감정비 같은 경비는 chi phí tố tụng(소송 경비)으로 따로 센다.

---

14. thời hạn 時限 시한 /tʰə̰ːj˨˩ hə̰ːʔn˨˩/ 기간, 기한 ★★★

읽는 법 thời — 끝소리 없음, 성조 huyền(내림 `) · hạn — 끝소리 -n, 성조 nặng(점 .)

V0 V5

時 시 → thời(V0), 限 한 → hạn(V5). 한국어 시한과 한자가 같지만 소송법에서는 기간 일반이다 — thời hạn kháng cáo(항소기간), thời hạn tố tụng(소송 기간). 기산점은 kể từ(…부터)로 붙는다. 아래는 감독심 항의기간 3년을 정한 항이다. 끝의 trừ trường hợp가 같은 조 제2항의 2년 연장을 가리킨다.

쉬운 예

Thời hạn này là bao lâu?

이 기간은 얼마입니까?

실무 예

Thời hạn kháng cáo đã hết chưa?

항소기간이 이미 지났습니까?

원문

> Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm có quyền kháng nghị trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 334 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 143
>
> 감독심 절차로 항의할 권한이 있는 사람은 법원의 판결·결정이 확정된 날부터 3년 안에 항의할 수 있다. 다만 이 조 제2항의 경우는 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm	주어 — 항의권자	감독심 절차로 항의할 권한이 있는 사람은
có quyền kháng nghị trong thời hạn 03 năm,	có quyền + 동사, trong thời hạn + 기간	3년 안에 항의할 수 있다

kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án	kể từ + 기산점	법원의 판결·결정이
có hiệu lực pháp luật,	확정되다	확정된 날부터
trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.	예외 표지 trừ trường hợp	다만 이 조 제2항의 경우는 예외다

문형

A có quyền B trong thời hạn C, kể từ D

A는 D부터 C 안에 B할 수 있다

1. trong thời hạn + 기간 = ~ 안에.
2. kể từ ngày + 절 = ~한 날부터.
3. 법령은 03처럼 앞에 0을 붙여 적지만 ba(셋)로 읽는다.

Đương sự có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày.
당사자는 15일 안에 항소할 수 있다.

Thời hạn được tính kể từ ngày tuyên án.
기간은 선고일부터 센다.

한국이라면? ≠ 불변기간 · 민사소송법 제396조

한국 민사소송법은 항소기간을 「불변기간으로 한다」. 베트남 감독심 항의기간은 두 요건을 함께 갖추면 2년 더 늘어난다 — 당사자가 기간 뒤에도 계속 청원했고, 판결에 중대한 위법이 있어 바로잡아야 할 것 (제334조 제2항 a·b호).

---

15. # công nhận 公認 공인 /kəwŋ˧˧ ɲə̰ʔn˨˩/ **인정하다, 승인하다** ★★★

읽는 법 công — 끝소리 -ng, 성조 ngang(평) · nhận — 끝소리 -n, 성조 nặng(점.)

V4″ V5

公 공 → công(V4″), 認 인 → nhận(V5). 한국어 공인은 공적으로 인정한다는 말이고, 베트남 법률 문에서는 법원이 합의·외국 판결 등에 효력을 주는 행위다 — 화해 인정 결정(quyết định công nhận sự thỏa thuận), 외국 판결 승인(công nhận và cho thi hành). 한국어로는 인정·승인이 자연스럽다. 아래는 외국 기관의 신분·가족 결정도 외국 법원 판결처럼 승인 심사를 받는다는 항이다.

쉬운 예

Tòa án công nhận sự thỏa thuận của các đương sự.
법원이 당사자들의 합의를 인정한다.

실무 예

Bản án nước ngoài này đã được công nhận tại Việt Nam chưa?

이 외국 판결은 베트남에서 승인되었습니까?

원문

> Quyết định về nhân thân, hôn nhân và gia đình của cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài cũng được xem xét công nhận và cho thi hành tại Việt Nam như bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều này. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 423 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 180. 2015 원판과 문언 같음
>
> 외국의 다른 권한 있는 기관이 한 신분·혼인·가족에 관한 결정도 이 조 제1항의 외국 법원 민사 판결·결정처럼 베트남에서 승인·집행 허가 심사를 받는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Quyết định về nhân thân, hôn nhân và gia đình	주어 — về + 분야	신분·혼인·가족에 관한 결정
của cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài	của + 기관	외국의 다른 권한 있는 기관이 한
cũng được xem xét công nhận và cho thi hành	cũng được + 동사 — ~도 ~된다	승인·집행 허가 심사를 받는다
tại Việt Nam	tại + 장소	베트남에서
như bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài	như + 비교 대상	외국 법원의 민사 판결·결정처럼
quy định tại khoản 1 Điều này.	꾸밈말 — 제1항이 정한	이 조 제1항이 정한

문형

A cũng được B như C

A도 C처럼 B된다

1. cũng = ~도.
2. được xem xét = 심사를 받다. 무엇을 심사하는지가 뒤에 온다.
3. như + 명사 = ~처럼. 비교 대상을 뒤에 둔다.

Quyết định này cũng được công nhận như bản án.
이 결정도 판결처럼 승인된다.

Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành.
법원이 화해 성립 결과를 인정한다.

한국이라면? ≠ 승인 대상 · 민사소송법 제217조
한국 민사소송법은 「외국법원의 확정판결 또는 이와 동일한 효력이 인정되는 재판」을 승인 대상으로 둔다. 베트남은 법원이 아닌 외국 기관의 신분·가족 결정도 같은 심사를 받는다고 따로 적는다.

---

16. # thi hành 施行 시행 /tʰiˊˊ hạjŋˋ/ **(판결을) 집행하다, (법령을) 시행하다** ★★★

읽는 법 thi — 끝소리 없음, 성조 ngang(평) · hành — 끝소리 -nh, 성조 huyền(내림 `)

V0 V4′ 가짜 친구 · 한국어 **시행(법령의 실시)**과 뜻 넓음

施 시 → thi(V0), 行 행 → hành은 ㅐ 뒤 ㅇ 받침이 -nh(V4′). 한국어 시행은 법령을 실시하는 말인데, 베트남어 thi hành은 판결 집행에도 쓴다 — thi hành án dân sự(민사판결 집행), cơ quan thi hành án dân sự(민사판결집행기관). 법령의 시행은 có hiệu lực thi hành(시행 효력이 있다)으로 적는다. 외국 판결은 베트남 법원의 승인·집행 허가 결정이 확정된 뒤에야 집행된다(아래).

쉬운 예
Bản án đã được thi hành xong.
판결 집행이 끝났다.

실무 예
Ai thi hành bản án này?
이 판결은 누가 집행합니까?

원문
Bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, phán quyết của Trọng tài nước ngoài chỉ được thi hành tại Việt Nam sau khi quyết định của Tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài, phán quyết của Trọng tài nước ngoài đó có hiệu lực pháp luật. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 427 khoản 3 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 182
외국 법원의 민사 판결·결정과 외국 중재판정은, 그 판결·중재판정을 승인하고 집행을 허가하는 베트남 법원의 결정이 확정된 뒤에만 베트남에서 집행된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài,	주어 ① — 외국 판결	외국 법원의 민사 판결·결정과
phán quyết của Trọng tài nước ngoài	주어 ② — 외국 중재판정	외국 중재판정은
chỉ được thi hành tại Việt Nam	chỉ được + 동사 — ~만 된다	베트남에서 집행된다
sau khi quyết định của Tòa án Việt Nam	sau khi + 절의 주어	베트남 법원의 결정이
công nhận và cho thi hành bản án, quyết định	꾸밈 — 승인하고 집행을 허가하는	판결·결정을 승인하고 집행을 허가하는
của Tòa án nước ngoài,	của + 기관	외국 법원의
phán quyết của Trọng tài nước ngoài đó	둘째 대상	그 외국 중재판정을
có hiệu lực pháp luật.	sau khi 절의 술어 — 확정되다	확정된 뒤에만

문형

A chỉ được B sau khi C

A는 C한 뒤에야 B된다

1. chỉ … sau khi … = ~한 뒤에만, ~하고서야.
2. được thi hành = 집행되다.
3. công nhận và cho thi hành = 승인하고 집행을 허가하다(문법 코너 cho).

Bản án chỉ được thi hành sau khi có hiệu lực pháp luật.
판결은 확정된 뒤에야 집행된다.

Cơ quan thi hành án dân sự thi hành bản án.
민사판결집행기관이 판결을 집행한다.

한국이라면? ≠ 시행·집행

한국어는 법령 시행과 판결 집행을 낱말로 가른다. 베트남어는 둘 다 thi hành이다. 법령이면 có hiệu lực thi hành, 판결이면 thi hành án으로 구별된다.

17. # tương trợ 相助 상조 /tiəŋ˧˧ tɕəː˨˩ˀ/ **서로 돕다 — tương trợ tư pháp(사법공조)**

★★

읽는 법 tương — 끝소리 -ng, 성조 ngang(평) · trợ — 끝소리 없음, 성조 nặng(점 ˨˩ˀ)

V4″ V0

相 상 → tương은 ㅏ 뒤 ㅇ 받침이 -ng(V4″), 助 조 → trợ(V0). 한국어 상조는 일상어지만 tương trợ tư pháp는 국가 사이의 사법공조다. 외국 송달, 증거 조사 촉탁, 외국 판결 승인 서류의 전달이 그 안에 든다. 민사소송법은 공조의 구체적 절차를 사법공조법에 넘긴다(아래). 그 법의 원문은 이 책의 대조 묶음에 없다.

쉬운 예

Hai nước có hiệp định tương trợ tư pháp không?

두 나라 사이에 사법공조 협정이 있습니까?

실무 예

Việc tống đạt được thực hiện qua tương trợ tư pháp.

송달은 사법공조로 이루어진다.

원문

> Các hoạt động tương trợ tư pháp trong tố tụng dân sự được thực hiện theo quy định của pháp luật về tương trợ tư pháp. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 464 khoản 3 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 202
>
> 민사소송에서의 사법공조 활동은 사법공조에 관한 법률 규정에 따라 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Các hoạt động tương trợ tư pháp	주어 — 활동 + 꾸밈말	사법공조 활동은
trong tố tụng dân sự	trong + 분야	민사소송에서의
được thực hiện	được + 동사 — 수동	행해진다
theo quy định của pháp luật về tương trợ tư pháp.	theo quy định của + 법	사법공조에 관한 법률 규정에 따라

문형

A được thực hiện theo quy định của B

A는 B의 규정에 따라 한다

1. được thực hiện = 이행되다, 행해지다.

2. theo quy định của pháp luật về + 분야 = ~에 관한 법률 규정에 따라.

3. Các hoạt động + 꾸밈말 = ~ 활동들. tương trợ tư pháp가 뒤에서 꾸민다.

Việc ủy thác được thực hiện theo điều ước quốc tế.

촉탁은 조약에 따라 이행된다.

Hoạt động này được thực hiện theo quy định của pháp luật.

이 활동은 법률 규정에 따라 이루어진다.

한국이라면? = 국제민사사법공조

한국도 민사 사법공조의 절차를 따로 된 법률(국제민사사법공조법)로 정한다. 베트남 민사소송법도 사법공조의 절차를 별도 법률에 맡긴다는 점이 같다.

---

18. # ủy thác 委託 위탁 /wi̯ʌ̯ tʰaːk˧˦/ **촉탁(하다) — 다른 법원·기관에 맡김** ★★

읽는 법 ủy — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리˺) · thác — 끝소리 -c(입성), 성조 sắc(올림 ˊ)

V0 V1′ V6

委 위 → ủy(V0), 託 탁 → thác은 ㅏ 뒤 ㄱ 받침이 -c(V1′), 입성이라 sắc이다(V6). 소송법에서는 다른 법원이나 외국 기관에 증거 조사·송달을 맡기는 촉탁이다 — ủy thác tư pháp(사법 촉탁). 외국에서 증거를 모아야 하면 베트남 기관이나 조약 당사국의 기관을 통해 촉탁한다(아래). án lệ 06/2016/AL은 촉탁을 다 했는데도 해외 상속인의 주소를 알 수 없으면 그대로 재판한다고 했다.

쉬운 예

Tòa án đã ủy thác thu thập chứng cứ.

법원이 증거 수집을 촉탁했다.

실무 예

Việc ủy thác tư pháp mất bao lâu?

사법 촉탁에는 얼마나 걸립니까?

원문

> Trường hợp việc thu thập chứng cứ phải tiến hành ở nước ngoài thì Tòa án làm thủ tục ủy thác thông qua cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài mà nước đó và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng là thành viên của điều ước quốc tế có quy định về vấn đề này. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 105 khoản 4 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 54
>
> 증거 수집을 외국에서 해야 하는 경우 법원은 베트남의 권한 있는 기관, 또는 그 나라와 베트남이 함께 당사국인 조약이 이 문제를 정하고 있는 그 외국의 권한 있는 기관을 통해 촉탁 절차를 밟는다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Trường hợp việc thu thập chứng cứ	Trường hợp + 명사화 việc	증거 수집을
phải tiến hành ở nước ngoài	phải + 동사 + 장소	외국에서 해야 하는 경우
thì Tòa án làm thủ tục ủy thác	thì + 주어 + 동사	법원은 촉탁 절차를 밟는다
thông qua cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam	thông qua + 기관 ①	베트남의 권한 있는 기관
hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài	hoặc + 기관 ②	또는 외국의 권한 있는 기관을 통해
mà nước đó và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam	mà + 절 — 앞 nước ngoài를 꾸밈	그 나라와 베트남이
cùng là thành viên của điều ước quốc tế	cùng là + 명사 — 함께 ~이다	함께 당사국인 조약이
có quy định về vấn đề này.	có quy định — 규정을 두다	이 문제를 정하고 있는

문형

Trường hợp A thì B làm thủ tục C thông qua D

A인 경우 B는 D를 통해 C 절차를 밟는다

1. làm thủ tục + 명사 = ~ 절차를 밟다.
2. thông qua + 기관 = ~을 통하여.
3. mà + 절 = 앞의 nước ngoài를 꾸미는 관계절(8장).

Tòa án làm thủ tục ủy thác thông qua Bộ Ngoại giao.
법원은 외교부를 통해 촉탁 절차를 밟는다.

Tôi sẽ làm thủ tục kháng cáo.
항소 절차를 밟겠습니다.

문법 V1′ · 託 → thác — ㄱ 받침은 -c

~~Tòa án đã ủy thát thu thập chứng cứ.~~ (표기 오류)

Tòa án đã ủy thác thu thập chứng cứ.

託 탁은 ㅏ 뒤의 ㄱ 받침이라 -c다(V1′). -t는 ㄹ 받침 자리다. 입성이라 성조는 sắc·nặng 가운데 하나이고, 이 낱말은 sắc이다.

한국이라면? ≠ 위탁·촉탁

한국어 위탁은 일을 맡기는 일반어이고, 소송법에서 다른 법원이나 외국에 증거 조사를 맡기는 것은 촉탁이다. 베트남어는 ủy thác 하나로 쓴다. 한자음대로 위탁이라 옮기면 소송법의 뜻이 흐려진다.

---

19. # điều ước 條約 조약 /ɗiəwˀ iəkˀ/ **조약** ★★

읽는 법 điều — 끝소리 없음, 성조 huyền(내림 `) · ước — 끝소리 -c(입성), 성조 sắc(올림 ´)

V0 V1′ V6

條 조 → điều(V0), 約 약 → ước은 ㅏ 뒤 ㄱ 받침이 -c(V1′), 입성이라 sắc이다(V6). 한자도 뜻도 조약이다. 법전에서는 điều ước quốc tế(국제조약)로 쓰고, 조약 당사국은 thành viên(성원)이라 한다. 한국 법률 문체로는 조약·당사국으로 옮긴다. 같은 điều(條)가 법조문의 조(Điều)이기도 하다. 아래는 조약이 민사소송법보다 앞선다는 항이다.

쉬운 예

Hai nước đã ký điều ước này.

두 나라가 이 조약에 서명했다.

실무 예

Điều ước quốc tế này có hiệu lực từ khi nào?

이 국제조약은 언제부터 효력이 있습니까?

원문

> Bộ luật Tố tụng dân sự được áp dụng đối với việc giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài; trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 2 khoản 3 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 3
>
> 민사소송법은 외국적 요소가 있는 민사 사건의 해결에 적용된다. 베트남이 당사국인 국제조약이 달리 정하면 그 조약의 규정을 적용한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> | --- | --- | --- |

Bộ luật Tố tụng dân sự được áp dụng	주어 + được + 동사 — 수동	민사소송법은 적용된다
đối với việc giải quyết vụ việc dân sự	đối với + 대상	민사 사건의 해결에
có yếu tố nước ngoài;	꾸밈말 — 외국적 요소가 있는	외국적 요소가 있는
trường hợp điều ước quốc tế	trường hợp + 주어	국제조약이
mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên	mà + 절 — 조약을 꾸밈	베트남이 당사국인
có quy định khác	có quy định khác — 달리 정하다	달리 정하면
thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.	thì + 동사 — 주어 없음	그 조약의 규정을 적용한다

문형

trường hợp A có quy định khác thì áp dụng B

A가 달리 정하면 B를 적용한다

1. có quy định khác = 달리 정하다. 예외 규정을 가리킨다.
2. thì áp dụng + 규정 = 그 규정을 적용한다. 주어 없이 동사로 시작한다.
3. mà … là thành viên = …가 당사국인. 관계절이 điều ước quốc tế를 꾸민다.

Trường hợp điều ước có quy định khác thì áp dụng điều ước.
조약이 달리 정하면 조약을 적용한다.

Việt Nam là thành viên của điều ước này.
베트남은 이 조약의 당사국이다.

한국이라면? = 조약의 국내적 효력

한국 헌법은 체결·공포된 조약에 국내법과 같은 효력을 준다(제6조 제1항). 베트남 민사소송법은 조약이 달리 정하면 조약을 적용한다고 우선순위를 조문에 적는다.

---

20. # trọng tài 仲裁 중재 /tɕaʔwŋˌ taːjˌ/ **중재, 중재인** ★★

읽는 법 trọng — 끝소리 -ng, 성조 nặng(점) · tài — 끝소리 없음, 성조 huyền(내림 `)

V4″ V0

仲 중 → trọng은 ㅜ 뒤 ㅇ 받침이 -ng(V4″), 裁 재 → tài(V0). 한자도 뜻도 중재다. 중재판정은 phán quyết trọng tài, 중재판정부는 Hội đồng trọng tài다. 외국 중재판정도 법원의 승인·집행 허가 결정을 거쳐 집행된다(제424조). 조약이 없으면 상호주의로 심사한다(같은 조 제1항 b호). 상사중재법 원문은 이 책의 대조 묶음에 없어 인용하지 않았다.

쉬운 예

Hai bên chọn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài.

양측은 분쟁을 중재로 해결하기로 했다.

실무 예

Phán quyết trọng tài có hiệu lực thi hành không?

중재판정에 집행력이 있습니까?

원문

> Phán quyết của Trọng tài nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều này được xem xét công nhận và cho thi hành tại Việt Nam là phán quyết cuối cùng của Hội đồng trọng tài giải quyết toàn bộ nội dung vụ tranh chấp, chấm dứt tố tụng trọng tài và có hiệu lực thi hành. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 424 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 181
>
> 제1항의 외국 중재판정으로서 베트남에서 승인·집행 허가 심사를 받는 것은, 분쟁 전체를 해결하고 중재 절차를 끝내며 집행력이 있는 중재판정부의 최종 판정이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Phán quyết của Trọng tài nước ngoài	주어 — 외국 중재판정	외국 중재판정으로서
quy định tại khoản 1 Điều này	꾸밈말 — 제1항이 정한	제1항의
được xem xét công nhận và cho thi hành tại Việt Nam	được + 동사 — 심사를 받는	베트남에서 승인·집행 허가 심사를 받는 것은
là phán quyết cuối cùng của Hội đồng trọng tài	là + 명사 — 정의	중재판정부의 최종 판정이다
giải quyết toàn bộ nội dung vụ tranh chấp,	꾸밈 ① — 분쟁 전체 해결	분쟁 전체를 해결하고
chấm dứt tố tụng trọng tài	꾸밈 ② — 절차 종료	중재 절차를 끝내며

và có hiệu lực thi hành.	và + 꾸밈 ③	집행력이 있는

문형

A là B giải quyết C, chấm dứt D và có E

A는 C를 해결하고 D를 끝내며 E가 있는 B다

1. là + 명사 = ~이다. 승인 대상을 정의한다.
2. 동사구 셋을 쉼표와 và로 이어 phán quyết를 뒤에서 꾸민다.
3. toàn bộ = 전부. 일부만 해결한 판정은 대상이 아니다.

Đây là phán quyết cuối cùng của Hội đồng trọng tài.
이것은 중재판정부의 최종 판정이다.

Phán quyết này giải quyết toàn bộ tranh chấp.
이 판정은 분쟁 전체를 해결한다.

한국이라면? = 외국중재판정의 승인·집행

외국 중재판정을 법원이 승인·집행하는 틀은 같다. 한국은 중재법이, 베트남은 민사소송법 제424조 이하와 상사중재법이 정한다. 분쟁 전체를 끝낸 최종 판정만 대상이라고 조문에 적은 점이 눈에 띈다.

한국이라면? — 불복·화해·외국재판 승인

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 베트남 쪽은 민사소송법 통합본 21/VBHN-VPQH(2026, 85/2025 반영)·형사소송법 통합본 104/VBHN-VPQH(2025), 한국 쪽은 2026. 10. 28. 현행 조문이다.

	베트남	한국	차이
≠	kháng cáo bản án sơ thẩm, quyết định tạm đình chỉ, quyết định đình chỉ	판결에는 항소, 결정에는 항고 (민사소송법 제439조)	베트남 민사소송법 제271조는 1심 판결과 사건 정지·종료 결정에 대한 당사자의 불복을 모두 kháng cáo라 한다. 한국은 결정에 대해 「소송절차에 관한 신청을 기각한 결정이나 명령에 대하여 불복하면 항고할 수 있다」로 낱말이 갈린다.

≠	Thời hạn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án	형사 항소 기간 7일 (형사소송법 제358조)	베트남 형사소송법 제333조 제1항. 민사도 선고일부터 15일이다(민사소송법 제273조 — 16장). 한국 형사는 「항소의 제기기간은 7일로 한다」, 민사는 판결서 송달일부터 2주다.
≠	Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án	상고 (민사소송법 제422조 제1항)	베트남 민사소송법 제313조 제6항 — 항소심 판결은 선고한 날 확정된다. 한국은 「상고는 고등법원이 선고한 종국판결과 지방법원 합의부가 제2심으로서 선고한 종국판결에 대하여 할 수 있다」. 확정은 상고기간이 지난 뒤다.
≠	Giám đốc thẩm là xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật	대법원은 확정 전의 상고를 심판	베트남 최고인민법원은 통상의 상고심을 두지 않고, 확정 판결을 감독심으로 다시 본다. 사유는 사실과 맞지 않는 결론, 중대한 절차 위반, 법 적용의 잘못이다(민사소송법 제326조 제1항). 한국 대법원은 확정 전 불복인 상고를 심판한다.
≠	đơn đề nghị xem xét bản án theo thủ tục giám đốc thẩm	재심의 소 (민사소송법 제451조 제1항)	베트남 당사자는 감독심을 직접 청구하지 못하고 항의권자에게 청원서(đơn đề nghị)를 낸다(민사소송법 제328조). 한국은 당사자가 「확정된 종국판결에 대하여 재심의 소를 제기할 수 있다」.
≠	kháng nghị trong thời hạn 03 năm … kéo dài thêm 02 năm	재심제기의 기간 (민사소송법 제456조)	베트남 감독심 항의는 확정일부터 3년, 요건이 있으면 2년 더(민사소송법 제334조). 한국 재심의 소는 「재심의 사유를 안 날부터 30일 이내에 제기하여야 한다」. 확정 뒤 5년이 지나면 원칙적으로 내지 못한다. 사유가 확정 뒤 생기면 그날부터 세고, 대리권의 흠 등에는 이 기간이 적용되지 않는다(제456조 제4항·제457조).
=	Mới phát hiện được tình tiết quan trọng …; giả mạo chứng cứ; …	재심사유 (민사소송법 제451조 제1항)	베트남 재심 사유(민사소송법 제352조)는 새로 발견된 중요 사실, 감정·통역의 허위나 증거 위조, 법관·검찰관의 고의 왜곡, 기초가 된 재판의 취소다. 한국의 「판결의 증거가 된 문서, 그 밖의 물건이 위조되거나 변조된 것인 때」 등과 대체로 겹친다. 다만 베트남은 항의로만 연다.
≠	Hết thời hạn 07 ngày … Thẩm phán … phải ra quyết định công nhận sự thoả thuận	화해조서의 효력 (민사소송법 제220조)	베트남은 화해성립조서 뒤 7일 동안 아무도 뜻을 바꾸지 않아야 판사가 화해 인정 결정을 내린다(민사소송법 제212조 제1항). 결정 뒤 5영업일 안에 당사자와 동급 검찰원에 보낸다. 한국은 화해를 조서에 적으면 「그 조서는 확정판결과 같은 효력을 가진다」.

=	có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm	화해조서의 효력 (민사소송법 제220조)	베트남 결정은 내려진 즉시 효력이 생기고 항소심 절차의 불복이 막힌다(제213조 제1항). 한국 화해조서도 확정판결과 같은 효력이 있어 상소로 다투지 못한다. 결과는 같다. 사건 전부를 합의해야 결정이 나온다는 요건(제212조 제2항)은 한국 조문에 대응 규정이 없다.
≠	chỉ có thể bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm … nhầm lẫn, lừa dối, đe dọa, cưỡng ép	준재심 (민사소송법 제461조)	베트남은 착오·기망·협박·강박, 법률의 금지 규정 위반, 사회도덕 위배를 사유로 감독심 항의만 허용한다(제213조 제2항). 의사표시의 하자가 사유로 적혀 있다. 한국은 「제220조의 조서」에 재심사유가 있을 때 재심 규정에 준하여 다툰다.
=	trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại	상호보증 (민사소송법 제217조 제1항 제4호)	베트남 민사소송법 제423조 제1항 b호 — 조약이 없으면 상호주의로 승인 심사를 한다. 한국도 「상호보증이 있거나」 승인요건이 현저히 균형을 잃지 않을 것을 요구한다. 상대국과의 상호성을 묻는다는 점이 같다.
≠	quyết định của Tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành	집행판결 (민사집행법 제26조 제1항)	베트남에서 외국 판결을 집행하려면 법원의 승인·집행 허가 결정이 확정되어야 한다(민사소송법 제427조 제3항). 집행을 구하지 않는 일부 판결은 당연히 승인된다(제431조). 한국은 승인요건을 갖추면 따로 절차 없이 승인되고, 강제집행만 「집행판결로 그 강제집행을 허가하여야 할 수 있다」.

가짜 친구 · kháng cáo·phúc thẩm·giám đốc thẩm·tái thẩm·nguyên đơn — 불복과 당사자의 이름

kháng cáo(抗告)는 한국어 항고(결정에 대한 불복)보다 넓다. 당사자가 판결에 불복해도, 결정에 불복해도 kháng cáo다. 판결이면 항소로 옮긴다.

phúc thẩm(覆審)은 한국의 옛말 복심이 아니라 지금 쓰는 항소심이다. 기능은 같다.

giám đốc thẩm(監督審)은 한국에 없는 절차다. 監督을 보고 상급 법원의 사무 감독으로 읽으면 틀린다. 확정 판결을 항의에 따라 다시 재판하는 절차다.

tái thẩm(再審)은 사유가 한국 재심과 겹치지만 당사자가 열지 못하고 항의로만 열린다. nguyên đơn·bị đơn(原單·被單)은 원고·피고와 뜻이 같지만 單이 서면이라 원단·피단으로는 뜻이 떠오르지 않는다.

아래 조문은 kháng cáo·kháng nghị·phúc thẩm을 한 문장에 담는다. 화해 인정 결정은 내려지면 곧 확정되어 항소심 절차의 불복이 막힌다.

> Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 213 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 95. 2015 원판과 문언 같음(thỏa 표기만 다름)
>
> 당사자 합의 인정 결정은 내려진 즉시 법적 효력이 생기고, 항소심 절차에 따른 항소·항의의 대상이 되지 않는다.

요령 판결에 불복하는 당사자는 kháng cáo, 검찰원·법원장은 kháng nghị. 확정 뒤에는 giám đốc thẩm·tái thẩm이고, 둘 다 항의로만 열린다.

cho — 주다 · 하게 하다 · ~에게

cho는 동사로 주다, 다른 동사 앞에서 ~하게 하다(허락·허가), 사람 앞에서 ~에게다. 외국 재판 승인 문구 công nhận và cho thi hành은 승인하고 집행하게 한다, 곧 집행을 허가한다는 뜻이다.

- 동사 cho = 주다. Bố mẹ cho con đất(부모가 자녀에게 땅을 준다). 증여 tặng cho(tặng은 贈의 한월음)에도 들어 있다(3장).
- cho + 동사 = ~하게 하다, ~하도록 허락하다. cho thi hành은 집행하게 하다, 곧 집행 허가다. cho phép(허가하다)의 cho도 같다.
- 동사 + 물건 + cho + 사람 = ~에게. Tòa án phải gửi quyết định đó cho các đương sự(법원은 그 결정을 당사자들에게 보내야 한다 — 제212조 제1항).
- cho가 앞에 붙어 주는 쪽의 동사를 만들기도 한다 — cho thuê(빌려주다), cho mượn(빌려주다). bên cho thuê는 임대인, bên thuê는 임차인이다.
- 그래서 công nhận và cho thi hành을 승인 및 집행으로 옮기면 cho의 허가 뜻이 사라진다. 한국 민사집행법이 집행판결로 강제집행을 허가하는 것과 기능을 맞춰 승인·집행 허가로 옮긴다.

표로 보기

베트남어	짜임	한국어
cho con đất	cho + 사람 + 물건	자녀에게 땅을 주다
cho thi hành	cho + 동사	집행하게 하다(집행 허가)
công nhận và cho thi hành	동사 + và + cho + 동사	승인하고 집행을 허가하다
cho phép	cho + phép(허락)	허가하다
gửi quyết định cho các đương sự	동사 + 물건 + cho + 사람	당사자들에게 결정을 보내다
bên cho thuê / bên thuê	주는 쪽 / 받는 쪽	임대인 / 임차인
không công nhận	không + 동사	승인하지 않다(불승인)

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

Bản án, quyết định dân sự
주어 — 민사 판결·결정

của Tòa án nước ngoài
của + 기관

được xem xét
được + 동사 — 심사를 받다

công nhận
公認 — 승인하다

và cho thi hành
cho + 동사 — 집행하게 하다

tại Việt Nam
tại + 장소

다음 외국 법원의 민사 판결·결정은 베트남에서 승인·집행 허가 심사를 받는다.

Tòa án
주어

phải gửi
phải + 동사 — 의무

quyết định đó
보내는 물건

cho các đương sự
cho + 사람 — ~에게

법원은 그 결정을 당사자들에게 보내야 한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~công nhận và thi hành cho~~	công nhận và cho thi hành	허가의 cho는 동사 앞에 온다.
~~cho thi hành = 시행을 위하여~~	cho thi hành = 집행하게 하다(집행 허가)	동사 앞의 cho는 목적이 아니라 허가다.
~~gửi cho quyết định các đương sự~~	gửi quyết định cho các đương sự	보내는 물건이 먼저, cho + 받는 사람이 뒤다.
~~bên cho thuê = 임차인~~	bên cho thuê = 임대인, bên thuê = 임차인	cho가 붙으면 주는 쪽이다.

말해 보기 — 외국 판결과 송달을 물을 때

교류 자리나 사법공조 실무에서 쓰는 짧은 문장. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Tôi muốn yêu cầu công nhận bản án của Tòa án Hàn Quốc.
한국 법원 판결의 승인을 신청하고 싶습니다.

Hồ sơ cần những giấy tờ gì?
서류는 무엇이 필요합니까?

Bản án này đã có hiệu lực pháp luật ở Hàn Quốc.
이 판결은 한국에서 확정되었습니다.

Bị đơn đã được tống đạt hợp lệ.
피고는 적법하게 송달받았습니다.

Thời hạn kháng cáo là bao nhiêu ngày?
항소기간은 며칠입니까?

Giữa hai nước có điều ước về tương trợ tư pháp không?
두 나라 사이에 사법공조 조약이 있습니까?

따라 말하기 — 민사소송법 열 문장

이 장의 조문에서 고른 짧은 문장을 따라 말한다. 느리게 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 입성 끝 소리 -p··-t··-c를 귀로 가른다.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện phải làm đơn khởi kiện.
소를 제기하는 기관·조직·개인은 소장을 작성해야 한다. (민사소송법 제189조)

Thẩm phán thụ lý vụ án khi người khởi kiện nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.
판사는 원고가 예납금 영수증을 내면 사건을 수리한다. (제195조)

Trường hợp có nhiều bị đơn thì phải hỏi riêng từng bị đơn.
피고가 여럿이면 피고마다 따로 신문해야 한다. (제251조)

Án phí bao gồm án phí sơ thẩm và án phí phúc thẩm.
소송비용은 1심 소송비용과 항소심 소송비용으로 이루어진다. (제143조)

Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.
민사 사건 해결 종료 결정에는 항소심 절차로 항소·항의할 수 있다. (제218조)

Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.
당사자 합의 인정 결정은 내려진 즉시 효력이 생기고 항소심 절차의 항소·항의 대상이 아니다. (제213조)

Xét xử phúc thẩm là việc Tòa án cấp phúc thẩm trực tiếp xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị.
항소심 재판이란 확정되지 않은 1심 판결·결정이 항소·항의된 사건을 항소심 법원이 다시 재판하는 일이다. (제270조)

Thời hạn kháng nghị theo thủ tục tái thẩm là 01 năm, kể từ ngày người có thẩm quyền kháng nghị biết được căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm quy định tại Điều 352 của Bộ luật này.
재심 항의기간은 항의권자가 제352조의 사유를 안 날부터 1년이다. (제355조)

Các hoạt động tương trợ tư pháp trong tố tụng dân sự được thực hiện theo quy định của pháp luật về tương trợ tư pháp.
민사소송의 사법공조 활동은 사법공조에 관한 법률에 따라 한다. (제464조)

Phán quyết của Trọng tài nước ngoài không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại.
a호에 해당하지 않는 외국 중재판정은 상호주의 원칙에 따라 승인·집행 허가 심사를 받는다. (제424조 제1항 b호)

확인 문제 8

1. 베트남 민사소송에서 당사자가 1심 판결에 불복하는 것과 1심의 사건 일시정지·종료 결정에 불복하는 것을 각각 무엇이라 하나?

둘 다 kháng cáo

판결은 kháng cáo, 결정은 kháng nghị

판결은 phúc thẩm, 결정은 kháng cáo

둘 다 kháng nghị

민사소송법 제271조. 당사자의 불복은 판결이든 일시정지·종료 결정이든 kháng cáo다. 같은 단계에서 kháng nghị는 검찰원장의 불복이다(제278조). 법원장의 항의는 확정 뒤 감독심·재심에서 나온다.

2. 베트남 항소심(phúc thẩm) 판결은 언제 확정되나?

선고한 날

상고기간이 지난 뒤

감독심 기간 3년이 지난 뒤

송달받은 날부터 15일 뒤

민사소송법 제313조 제6항. 통상의 상고가 없다. 확정 뒤에는 감독심·재심만 남는다.

3. 확정 판결에 대한 감독심(giám đốc thẩm)을 당사자가 여는 방법은?

직접 감독심을 청구한다

항의권자에게 청원서(đơn đề nghị)를 내고, 항의가 있어야 열린다

항소심 법원에 다시 항소한다

헌법재판소에 청구한다

민사소송법 제328조·제331조. 당사자는 청원서만 낼 수 있고, 법원장·검찰원장이 항의해야 절차가 시작된다.

4. 당사자 합의 인정 결정(quyết định công nhận sự thỏa thuận)의 효력은?

내려진 즉시 효력이 생기고 항소심 절차의 불복이 막힌다

7일 뒤에 효력이 생긴다

검찰원이 동의해야 효력이 생긴다

항소기간 15일이 지나야 확정된다

제213조 제1항. 7일은 결정을 내리기 전의 숙려 기간이다(제212조 제1항).

5. 외국재판 승인 문구 công nhận và cho thi hành에서 cho의 뜻은?

~에게

~하게 하다(허가)

~를 위하여

주다

동사 앞의 cho는 ~하게 하다. cho thi hành은 집행하게 하다, 곧 집행 허가다.

6. 베트남과 조약이 없는 나라의 법원 판결은 어떤 원칙으로 승인 심사를 받나?

승인하지 않는다

상호주의(có đi có lại)

외교부 장관의 재량

최고인민법원 판사회의 결의

민사소송법 제423조 제1항 b호. 한국 민사소송법 제217조 제1항 제4호의 상호보증과 같은 자리다.

7. đình chỉ giải quyết vụ án의 뜻으로 맞는 것은?

사건 해결의 일시정지

사건 해결의 종료

판결의 집행 정지

공판 연기

đình chỉ는 종료다. 일시정지는 tạm đình chỉ다. 한국어 정지로 읽으면 틀린다.

8. 2026. 7. 1.부터 시행된 베트남 민사판결집행법의 번호는?

26/2008/QH12

106/2025/QH15

85/2025/QH15

92/2015/QH13

106/2025/QH15 제115조 제1항·제3항. 2008년 법은 효력을 잃었다. 85/2025는 민사소송법 등의 개정법이다.

3부 원전과 말하기 · 제18장

『쭈옌 끼에우』 의 재판 장면

Truyện Kiều — báo ân, báo oán

장면 — 시 속의 재판을 두고

한·베 법관 교류 자리. 한국 법관이 『끼에우』 재판 장면을 읽고 묻는다.

한국 법관 Đoạn này trong Truyện Kiều giống một phiên tòa.
『끼에우』의 이 대목은 공판 같습니다.

베트남 법관 Đúng vậy. Kiều vừa là người bị hại, vừa là người xử.
그렇습니다. 끼에우는 피해자이면서 판단하는 사람입니다.

한국 법관 Hoạn Thư có được nói không?
환서에게도 말할 기회가 있습니까?

베트남 법관 Có. Hoạn Thư tự bào chữa, và Kiều tha cho Hoạn Thư.
있습니다. 환서가 스스로 변론하고, 끼에우는 환서를 놓아줍니다.

한국 법관 Còn pháp trường có phải là tòa án không?
그러면 pháp trường은 법원입니까?

베트남 법관 Không phải. Pháp trường là nơi hành hình.
아닙니다. pháp trường은 처형하는 곳입니다.

응우옌주(Nguyễn Du 阮攸)의 장편 시 『쭈옌 끼에우』(Truyện Kiều 傳翹)에는 재판처럼 읽히는 대목이 있다. 반란군 장수 서해(Từ Hải 徐海)가 끼에우에게 은혜와 원한을 스스로 갚으라며 처결권을 넘기고, 끼에우는 은인과 원수를 차례로 불러낸다. 이 장은 그 가운데 28행을 읽는다(2319~2396행 중). 위임, 소환과 신문, 변론을 들은 뒤의 방면, 응보와 집행, 그리고 공개다. 꾸옥응으 원문은 쯔엉빈끼(Trương Vĩnh Ký)의 1911년 판에서 옮겨 스캔과 한 글자씩 맞춰 보았고, 줄마다 1870년 경본(京本)의 놈(chữ Nôm 𡨸喃) 원문을 붙였다. 철자는 그 판의 남부 철자 그대로다. 소리 단추는 하노이 표준형으로 읽는다. 시는 법률 문서가 아니다. 그래도 처결(xử quyết)·수범(thủ phạm)·가형(gia hình) 같은 한자어가 오늘의 법률어와 이어지고, pháp trường(法場)처럼 한국어로 읽으면 뜻이 틀어지는 말도 있다. 운율은 육팔체(lục bát)다. 여섯 음절 행과 여덟 음절 행이 번갈아 오고, 짝수 자리의 성조가 정해져 있다(문법 코너).

먼저 읽는 법 — 이 장의 원문 줄

꾸옥응으 줄은 쯔엉빈끼가 1911년에 낸 판(F.-H. Schneider 간행)에서 옮겼다. 위키문헌의 쪽 단위 교정 전사를 Commons에 올라 있는 그 판의 스캔 PDF와 한 글자씩 맞춰 보았다. 151·153·154쪽(인쇄 쪽 154·156·157)이다.

철자는 남부 철자 그대로다. nhựt(日)은 하노이 표준형으로 nhật, Hoạn-thơ는 Hoạn Thư, Mã-giám-Sanh은 Mã Giám Sinh이다. 이 판은 한 낱말을 이루는 음절을 하이픈으로 묶는다(nhờ-cậy, uy-linh). 소리 단추는 하이픈을 빼고 표준 철자로 바꾼 줄을 읽는다. 철자가 갈리는 줄은 번역 끝에 표준형을 적었다.

출처 줄 끝의 놈 1870은 1870년 경본(京本)의 놈 글자를 옮긴 전자 전사다(Nôm Foundation 전자본). 1870년 간본 스캔과는 대조하지 않았다. □는 그 전자본이 유니코드 표준 밖의 사용자 정의 영역에 둔 글자라 일반 글꼴로 보이지 않는 자리다.

행 번호는 위키문헌 본편의 3,254행 번호를 따랐다. 위키문헌의 1870 경본 전사본(revid 95519)은 꾸옥응으 칼럼의 행 번호가 네 줄 뒤로 밀려 있다(이 장면 첫 행이 2323행). 놈 칼럼의 번호는 그

와 다를 수 있다.

번역은 이 책의 직역이다. 현대 교주본(다오주이아인 Đào Duy Anh 등)의 독법과 주석은 옮기지 않았다. 뜻이 갈리는 자리(2354행 hầu tra, 2386행)는 해석을 유보했다.

① 위임 — 2319~2324행

서해가 군막에 끼에우와 나란히 앉아 은인과 원수를 불러들인 자리다. 서해는 은혜와 원한을 그대 뜻대로 처결하라고 하고, 끼에우는 은혜부터 갚겠다고 답한다.

> Từ rằng ân-oán hai bên, — Truyện Kiều 2319 — TVK 1911 PDF 151쪽(인쇄 154쪽) · 놈 1870(Nôm Foundation) · 위키문헌 고정판 · 놈 1870: 徐浪恩怨𠓛邊
> 서해가 말하길, 은혜와 원한 두 편을

> mặc nàng xử quyết báo đền cho minh. — Truyện Kiều 2320 — TVK 1911 PDF 151쪽(인쇄 154쪽) · 놈 1870(Nôm Foundation) · 위키문헌 고정판 · 놈 1870: 默娘處决報填朱明
> 그대 뜻대로 처결(處決)해 밝게 갚으라.

> Nàng rằng nhờ-cậy uy-linh, — Truyện Kiều 2321 — TVK 1911 PDF 151쪽(인쇄 154쪽) · 놈 1870(Nôm Foundation) · 위키문헌 고정판 · 놈 1870: 娘浪闖悎威靈
> 낭자가 말하길, 위령(威靈)에 기대어

> hãy xin báo đáp ân tình cho phu. — Truyện Kiều 2322 — TVK 1911 PDF 151쪽(인쇄 154쪽) · 놈 1870(Nôm Foundation) · 위키문헌 고정판 · 놈 1870: 唉嗔報答恩情朱孚
> 먼저 은정에 보답(報答)하게 해 주소서.

> Báo ơn rồi sẽ trả thù, — Truyện Kiều 2323 — TVK 1911 PDF 151쪽(인쇄 154쪽) · 놈 1870(Nôm Foundation) · 위키문헌 고정판 · 놈 1870: 報恩耒仕掗讐
> 은혜를 갚은 뒤에 원수를 갚으리다.

> Từ rằng: việc ấy để cho mặc nàng. — Truyện Kiều 2324 — TVK 1911 PDF 151쪽(인쇄 154쪽) · 놈 1870(Nôm Foundation) · 위키문헌 고정판 · 놈 1870: 徐浪役意底朱默娘
> 서해가 말하길, 그 일은 그대에게 맡기노라.

② 소환과 신문 — 2353~2356행

은인에게 상을 내린 뒤 원수 차례다. 장수들이 포로를 끌고 오고, 죄수들의 죄적(罪跡)이 앞에 놓인다. 맨 먼저 이름이 불리는 것은 끼에우를 괴롭힌 정실부인 환서(Hoạn Thư 宦姐)다.

TVK 판 자체의 주석은 hiến phù(獻俘)를 Đem tội nhơn vô(죄인을 들이다)로 푼다.

> Kíp truyền chư tướng hiến phù, — Truyện Kiều 2353 — TVK 1911 PDF 153쪽(인쇄 156쪽) · 놈 1870(Nôm Foundation) · 위키문헌 고정판 · 놈 1870: 急傳諸將獻俘
> 급히 장수들에게 포로를 바치라(獻俘) 명하고

> lại đem các tích phạm-tù hầu tra. — Truyện Kiều 2354 — TVK 1911 PDF 153쪽(인쇄 156쪽) · 놈 1870(Nôm Foundation) · 위키문헌 고정판 · 놈 1870: 吏□各跡犯囚侯查
> 또 죄수들의 죄적(罪跡)을 가져와 신문을 기다리게 하니 (hầu tra 해석 유보)

> Dưới cờ gươm rút nắp ra, — Truyện Kiều 2355 — TVK 1911 PDF 153쪽(인쇄 156쪽) · 놈 1870(Nôm Foundation) · 위키문헌 고정판 · 놈 1870: □旗鎌捽匣鼏
> 깃발 아래 칼집에서 칼을 뽑아 들고

> chính danh thủ phạm tên là Hoạn-thơ. — Truyện Kiều 2356 — TVK 1911 PDF 153쪽(인쇄 156쪽) · 놈 1870(Nôm Foundation) · 위키문헌 고정판 · 놈 1870: 正名首犯尬羅宦姐
> 이름을 바로 대니 주범(首犯)은 환서라. (하노이 표준형 Hoạn Thư)

③ 변론을 듣고 놓아주다 — 2373~2378행

환서는 바로 앞 2365~2372행에서 질투는 여자에게 흔한 마음이고, 자기도 끼에우를 아꼈다고 변론한다(이 책은 그 8행을 싣지 않았다). 끼에우는 그 말이 이치에 닿는다고 칭찬하고, 허물을 알았으니 되었다며 그 자리에서 놓아준다.

> Khen cho thật đã nên rằng: — Truyện Kiều 2373 — TVK 1911 PDF 154쪽(인쇄 157쪽) · 놈 1870(Nôm Foundation) · 위키문헌 고정판 · 놈 1870: 嗐朱窖匏犗浪
> (끼에우가) 칭찬하길, 참으로 할 말을 하는구나,

> khôn-ngoan đến mực nói-năng phải lời. — Truyện Kiều 2374 — TVK 1911 PDF 154쪽(인쇄 157쪽) · 놈 1870(Nôm Foundation) · 위키문헌 고정판 · 놈 1870: 坤頑典墨吶能沛唾
> 지혜가 지극하여 말이 이치에 닿는다.

> Tha ra thì cũng may đời, — Truyện Kiều 2375 — TVK 1911 PDF 154쪽(인쇄 157쪽) · 놈 1870(Nôm Foundation) · 위키문헌 고정판 · 놈 1870: 他鼏羅拱埋甍

놓아주면 그 또한 세상의 다행이요,

làm ra thì cũng ra người nhỏ-nhen. — Truyện Kiều 2376 — TVK 1911 PDF 154쪽(인쇄 157쪽) · 놈 1870(Nôm Foundation) · 위키문헌 고정판 · 놈 1870: ㄟ蠶翀拱蠶得孰然

벌하면 그 또한 속 좁은 사람이 될 뿐.

Đã lòng tri quá thì nên, — Truyện Kiều 2377 — TVK 1911 PDF 154쪽(인쇄 157쪽) · 놈 1870(Nôm Foundation) · 위키문헌 고정판 · 놈 1870: 匏悉知過翀輒

이미 허물을 아는(知過) 마음이 있으니 되었다.

truyền quân lệnh xuống trướng tiền tha ngay. — Truyện Kiều 2378 — TVK 1911 PDF 154쪽(인쇄 157쪽) · 놈 1870(Nôm Foundation) · 위키문헌 고정판 · 놈 1870: 傳軍令氍帳前他踧

군령(軍令)을 장막 앞(帳前)에 내려 곧 놓아주라.

④ 응보와 집행 — 2381~2390행

끼에우는 남을 해친 자는 남에게 해침을 받는다며, 자기를 팔고 속인 자들의 이름을 차례로 부른다. 형은 맹세한 그대로 집행된다. 여기서 형의 근거는 법이 아니라 그들이 앞서 한 맹세다.

2383~2385행은 사람 이름의 나열이다(Bạc Hạnh·Bạc Bà·Ưng·Khuyển·Sở Khanh·Tú Bà·Mã Giám Sinh). 이름은 번역하지 않았다.

Nàng rằng, lộng lộng trời cao, — Truyện Kiều 2381 — TVK 1911 PDF 154쪽(인쇄 157쪽) · 놈 1870(Nôm Foundation) · 위키문헌 고정판 · 놈 1870: 娘浪弄弄歪高

낭자가 말하길, 하늘은 높고 넓으니

hại nhân, nhân hại sự nào tại ta? — Truyện Kiều 2382 — TVK 1911 PDF 154쪽(인쇄 157쪽) · 놈 1870(Nôm Foundation) · 위키문헌 고정판 · 놈 1870: 害人人害事□在些

남을 해치면 남에게 해침을 받는 것(害人人害), 어느 일이 내 탓이랴?

Trước là Bạc-hạnh, Bạc-bà, — Truyện Kiều 2383 — TVK 1911 PDF 154쪽(인쇄 157쪽) · 놈 1870(Nôm Foundation) · 위키문헌 고정판 · 놈 1870: 憼羅薄幸薄□

앞에는 Bạc Hạnh과 Bạc Bà,

bên là Ưng, Khuyển bên là Sở-khanh. — Truyện Kiều 2384 — TVK 1911 PDF 154쪽(인쇄 157쪽) · 놈 1870(Nôm Foundation) · 위키문헌 고정판 · 놈 1870: 邊羅鷹犬邊羅楚卿

곁에는 Ưng과 Khuyển, 또 곁에는 Sở Khanh.

Tú-bà cùng Mã-giám-Sanh, — Truyện Kiều 2385 — TVK 1911 PDF 154쪽(인쇄 157쪽) · 놈 1870(Nôm Foundation) · 위키문헌 고정판 · 놈 1870: 秀□貝馬監生

Tú Bà와 Mã Giám Sinh. (하노이 표준형 Mã Giám Sinh)

đẳng danh tội ấy xết tình còn sao? — Truyện Kiều 2386 — TVK 1911 PDF 154쪽(인쇄 157쪽) · 놈 1870(Nôm Foundation) · 위키문헌 고정판 · 놈 1870: 正名罪包當情群牢

(해석 유보) 그 죄를 두고 무엇을 더 따지랴? — 상자 「판본 차이 ③」

Lệnh quân truyền xuống nội đao, — Truyện Kiều 2387 — TVK 1911 PDF 154쪽(인쇄 157쪽) · 놈 1870(Nôm Foundation) · 위키문헌 고정판 · 놈 1870: 令軍傳氅開刀

군령을 내려 칼을 대니 — 상자 「판본 차이 ②」

thề sao thì lại cứ sao gia hình. — Truyện Kiều 2388 — TVK 1911 PDF 154쪽(인쇄 157쪽) · 놈 1870(Nôm Foundation) · 위키문헌 고정판 · 놈 1870: 誓牢靭吏據牢加刑

맹세한 그대로 형을 가하였다(加刑).

Máu rơi thịt nát tan-tành, — Truyện Kiều 2389 — TVK 1911 PDF 154쪽(인쇄 157쪽) · 놈 1870(Nôm Foundation) · 위키문헌 고정판 · 놈 1870: 弗淶骭□散情

피가 흐르고 살이 찢겨 산산이 흩어지니

ai ai trông thấy hồn kinh phách dời. — Truyện Kiều 2390 — TVK 1911 PDF 154쪽(인쇄 157쪽) · 놈 1870(Nôm Foundation) · 위키문헌 고정판 · 놈 1870: 埃埃韃覽魂驚魄移

보는 이마다 혼비백산하였다.

⑤ 공개 — 2395~2396행

집행은 삼군이 지켜보는 형장에서 대낮에 이루어진다. 맑은 하늘 밝은 해 아래 모두에게 보이게 하는 것이 이 처형의 목적이다.

> Ba quân đông mặt pháp-trường, — Truyện Kiều 2395 — TVK 1911 PDF 154쪽(인쇄 157쪽) · 놈 1870(Nôm Foundation) · 위키문헌 고정판 · 놈 1870: 匹軍東□法塲
> 삼군이 형장(法場)에 빽빽이 늘어서고

> thanh thiên bạch nhựt rõ-ràng cho coi. — Truyện Kiều 2396 — TVK 1911 PDF 154쪽(인쇄 157쪽) · 놈 1870(Nôm Foundation) · 위키문헌 고정판 · 놈 1870: 青天白日燴煐朱瞘
> 맑은 하늘 밝은 해(靑天白日) 아래 똑똑히 보게 하였다. (하노이 표준형 bạch nhật)

판본 차이 ① — 2378행 trướng tiền / trường tiền

TVK 판 교정 전사는 trướng tiền(장막 앞)이고, 위키문헌 본편은 trường tiền이다. 1870 놈은 帳前으로 적는다. 帳(장막)의 한월음은 trướng이므로 놈은 TVK 쪽과 맞는다.

스캔에서는 ơ 위의 성조 부호가 ơ의 뿔과 겹쳐 sắc인지 huyền인지 눈으로 가릴 수 없었다. 이 자리는 교정 전사와 놈 글자에 기대어 trướng으로 둔다. 스캔으로 확정한 독법은 아니다.

성조 하나가 장소를 바꾼다. trướng은 지휘관의 장막, trường은 마당·터다.

판본 차이 ② — 2387행 nội đao / khai đao

TVK 판은 nội đao로 적고, 쪽 아래 주석에서 Nội-đao. — Quân tả đao.라고 풀었다. 이 주석의 뜻은 이 책이 확정하지 못했다.

1870 놈은 開刀로 적는다. 開의 한월음은 khai이므로 놈을 그대로 읽으면 khai đao(칼을 대다)다. 같은 행을 판본마다 다른 낱말로 읽은 자리다.

판본 차이 ③ — 2386행

TVK 판은 đẳng danh tội ấy xết tình còn sao?로 적는다. 스캔으로 글자는 확인되지만(첫 글자의 đ/d 가로획만 해상도 탓에 보이지 않는다) đẳng danh과 xết tình의 뜻이 확정되지 않아 이 책은 해석을 유보한다.

1870 놈은 正名罪匏當情群牢다. 앞 두 글자 正名을 한월음으로 읽으면 chính danh(이름을 바로 대다)이고, 2356행 chính danh thủ phạm과 같은 말이 된다. 當의 한월음은 đáng(마땅하다)이다.

위키문헌 본편은 Các tên tội ấy đáng tình còn sao로 적는다. 본편은 어느 판을 옮겼는지 밝히지 않아 이 책은 비교로만 적는다.

이 장 원문의 출처와 저작권

꾸옥응으 본문은 쯔엉빈끼(1837~1898)의 전사로 1911년에 간행되었다. 전사자 사후 120년이 넘어 베트남·한국 어느 쪽 기준으로도 보호기간이 끝났다. 이 판의 삽화는 화가의 생몰을 확인하지 못해 싣지 않았다.

놈 원문(1870 경본)은 보호기간이 끝난 옛 간본이다. 다만 Nôm Foundation 전자본의 재이용 조건은 확인하지 못했다.

현대 교주본의 독법·주석·고이(考異)는 2차적저작물로 보호될 수 있어 옮기지 않았다(베트남 지식재산법은 주해 chú giải를 2차적저작물의 한 유형으로 든다).

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. hại nhân, nhân hại sự nào tại ta? — Truyện Kiều 2382 — TVK 1911 PDF 154쪽(인쇄 157쪽) · 놈 1870(Nôm Foundation) · 위키문헌 고정판 · 놈 1870: 害人人害事□在些
   남을 해치면 남에게 해침을 받는 것, 어느 일이 내 탓이랴? (2382행 — 害人人害)
2. thanh thiên bạch nhựt rõ-ràng cho coi. — Truyện Kiều 2396 — TVK 1911 PDF 154쪽(인쇄 157쪽) · 놈 1870(Nôm Foundation) · 위키문헌 고정판 · 놈 1870: 青天白日燴烑朱瞶
   맑은 하늘 밝은 해 아래(青天白日) 똑똑히 보게 하였다. (2396행 — 하노이 표준형 bạch nhật)

이 규칙이 뒤에 나오는 곳

규칙	다시 나오는 곳
성조 여섯의 소리와 부호	2장 「꾸옥응으와 성조」
받침 대응 V0~V6(결 → quyết, 범 → phạm)	3장 「한국 한자음에서 Hán-Việt 으로」
조문 문체 …thì…	5장 「호칭과 격식」 문법 코너
khởi tố·điều tra·xét xử — 현대 형사 절차어	12장 「형사절차」
1945 독립선언·1946 헌법·한문 조칙	19장
pháp trường 등 가짜 친구 전체	20장 「가짜 친구 총정리」 · 부록 D

▼ 처음 보는 문법 용어 17

한월음 Hán-Việt 漢越. 한자를 베트남식으로 읽는 소리 — 法 pháp, 律 luật. 이 책은 한국 한자음과 견주어 익힌다

끝소리 음절 끝의 자음. 베트남어 끝소리 자음은 -p··t··c··ch··m··n··ng··nh 여덟이다 — pháp의 -p, án의 -n. 한국어 받침에 해당한다

첫소리 음절 첫머리의 자음 — pháp의 ph, luật의 l. 한국 한자음과의 대응이 받침만큼 고르지 않다(부록 A)

입성 끝소리가 -p··t··k 계열인 옛 중국어 음절. 한국 한자음에는 받침 ㄱ·ㄹ·ㅂ으로 남았고, Hán-Việt 에서는 성조가 sắc 아니면 nặng이다(V6)

성조 음절의 높낮이 꼴. 하노이 말은 여섯 — ngang(부호 없음)·huyền(à)·sắc(á)·hỏi(ả)·ngã(ã)·nặng(ạ). 부호가 다르면 다른 낱말이다

어원 미확인 낱말 사전에서 어원을 확인하지 못한 낱말. 어원란이 비어 있다는 것은 고유어라는 증거가 아니다. 한자 칸은 「—」

옛 차용 아주 이른 시기에 중국어에서 들어와 소리가 바뀐 낱말. 한자가 있어도 한월음과 달라 V 규칙이 맞지 않는다 — cướp(劫, 한월음 kiếp). 한자 칸은 「—」

한문 고전 중국어로 쓴 글. 베트남에서는 독립 뒤에도 법전·공문서·과거의 글이었다. 베트남어를 한자로 적은 것(쯔놈)과 다르다

꾸옥응으 chữ Quốc ngữ — Quốc ngữ 國語 「나라의 말」. 로마자에 모음 부호와 성조 부호를 더한 지금의 베트남어 글자(29자 — f·j·w·z 없음, ă·â·đ·ê·ô·ơ·ư 더함). 17세기 선교사 기록에서 시작했다

음절 소리마디 하나. 베트남어는 음절마다 띄어 쓴다 — pháp luật은 두 음절이다. 성조는 음절마다 하나씩 얹힌다

성조 부호 성조를 적는 부호 다섯 — ` huyền, ´ sắc, 갈고리 hỏi, 물결 ngã, 아래 점 nặng. 부호가 없으면 ngang. 한 음절에 하나만 찍는다

가짜 친구 소리나 한자가 모국어 낱말과 같아 보이는데 뜻이 다른 낱말. 이 책은 한국 한자어와 견준다 — thẩm phán(審判)은 심판이 아니라 판사, ma túy(麻醉)는 마취가 아니라 마약

통합본 văn bản hợp nhất(VBHN). 개정 내용을 원래 법률에 반영해 다시 엮은 문서 — 13/VBHN-VPQH. 개정 근거는 각주로 단다. 조 번호는 원래 법률의 번호를 쓴다(14장)

육팔체 lục bát(六八). 여섯 음절 행과 여덟 음절 행을 번갈아 쓰는 베트남 시형 — 『쭈옌 끼에우』가 이 꼴이다. 짝수 자리의 성조(평·측)와 운이 정해져 있다(18장)

판본 같은 작품을 찍거나 베낀 서로 다른 책. 판본마다 글자가 다를 수 있어 인용할 때 어느 판인지 적는다 — 『끼에우』의 1870 경본(놈)과 1911 쯔엉빈끼 판(18장)

시제 표지	동사 앞에서 때를 알리는 말 — đã(이미), đang(지금 ~하는 중), sẽ(앞으로). 동사 모양은 바뀌지 않고, 표지가 없으면 때는 문맥이 정한다
호칭	상대나 자기를 부르는 말(xưng hô). 베트남어는 상대의 나이·성별·관계로 친족어를 고르고, 공식 자리에서는 자기를 tôi, 상대를 ông·bà로 부른다(5장)

표제어 12

표제어는 베트남어(꾸옥응으)로 크게 적고, 한자어면 한자(한국 통용 자형)와 한국 한자음을 옆에 붙였다. 순 베트남어·옛 차용어·어원 미확인 낱말은 한자를 적지 않았다. 발음은 하노이 IPA다. 조문 인용은 2026. 10. 28. 기준으로 대조했고, 인용마다 출처 등급을 적었다. 위 막대의 「한자 숨기기」로 한자를 가리고 읽을 수 있다.

---

1. **ân** 恩 은 /ən˧˧/ **은혜 — 한자어. 같은 글자의 고유화형은 ơn** ★★

읽는 법 ân — 끝소리 -n, 성조 ngang(평)

V5

恩 은 → ânn은 받침 ㄴ이 -n이다(V5). 같은 글자가 아주 이른 시기에 들어와 소리가 바뀐 꼴이 ơnn이다. 2323행은 TVK 판이 Báo ơn, 위키문헌 본편이 Báo ânn으로 적는데, 1870 놈은 둘 다 될 수 있는 글자 恩 하나로 적는다. 놈 글자만으로는 어느 소리로 읽었는지 가릴 수 없다. 위키낱말사전(vi)은 ânn을 결합이 제한된 말로 풀고 ơnn을 뜻풀이에 쓴다. 지금 법률어로는 ân giảm(감형)에 남아 있다.

쉬운 예 Tôi nhớ ân tình của anh.
당신의 은정을 기억합니다.

실무 예 Người bị kết án tử hình có thể xin ân giảm không?
사형 선고를 받은 사람은 감형을 청할 수 있습니까?

원문

> Báo ơn rồi sẽ trả thù, — Truyện Kiều 2323 — TVK 1911 PDF 151쪽(인쇄 154쪽) · 놈 1870(Nôm Foundation) · 위키문헌 고정판 · 놈 1870: 報恩未仕搭讐 — TVK 는 恩을 ơn 으로 읽었다
> 은혜를 갚은 뒤에 원수를 갚으리다. (ơn = 恩의 고유화형)

문형

A rồi sẽ B

A한 뒤에 B하겠다

1. rồi = ~하고 나서. 앞 동작이 끝났음을 나타낸다.
2. sẽ = ~할 것이다. 앞으로 할 일을 나타낸다(4장 시제 표지).

3. Báo ơn rồi sẽ trả thù = 은혜를 갚고 나서 원수를 갚겠다.

Đọc hồ sơ rồi sẽ quyết định.
기록을 읽은 뒤에 결정하겠습니다.

Nghe bị cáo trình bày rồi sẽ tuyên án.
피고인의 진술을 들은 뒤에 판결을 선고하겠습니다.

문법 V5 · 恩 → ân — ㄴ 받침은 -n

~~Tôi nhớ âng tình của anh.~~ (표기 오류)

Tôi nhớ ân tình của anh.

ㄴ 받침은 -n이다(V5). -ng는 ㅇ 받침 자리다. ơn은 V 규칙이 통하지 않는 고유화형이라 ân과 따로 익힌다.

한국이라면? ≠ 양형의 조건 · 형법 제51조

끼에우는 은혜부터 갚고 원수는 그 뒤에 갚는다. 판단하는 사람이 입은 은혜가 처분의 순서와 내용을 정한다. 한국 형법 제51조가 참작하라고 정한 것은 범인의 연령·동기·「범행 후의 정황」 등이고, 판단자가 입은 은혜는 그 목록에 없다.

---

2. oán 怨 원 /wa:n1/ 원한, 원망하다 ★★

읽는 법 oán — 끝소리 -n, 성조 sắc(올림 ´)

V5

怨 원 → oán은 받침 ㄴ이 -n이다(V5). 2319행 ân-oán hai bên(은혜와 원한 두 편)이 이 장면 전체의 주제다. TVK 판은 두 한자어를 하이픈으로 묶었다. 현대 법률어에서 원한을 갚는 일은 처벌의 근거가 아니다. 이 장의 장면이 법정이 아니라 군막인 까닭이다.

쉬운 예 Hai bên không còn oán nhau nữa.
양측은 이제 서로 원망하지 않는다.

실무 예 Bị hại có oán bị cáo không?
피해자는 피고인을 원망합니까?

원문

> Từ rằng ân-oán hai bên, — Truyện Kiều 2319 — TVK 1911 PDF 151쪽(인쇄 154쪽) · Nôm 1870(Nôm Foundation) · 위키문헌 고정판 · Nôm 1870: 徐浪恩怨𠓨邊
> 서해가 말하길, 은혜와 원한 두 편을

문형

A rằng …

A가 말하기를 …

1. [object Object]
2. 말한 사람(Từ = 서해, Nàng = 낭자)이 rằng 앞에 온다.
3. 현대 문장에서는 nói rằng(~라고 말하다)처럼 동사 뒤에 붙는다.

Bị cáo nói rằng mình không có lỗi.
피고인은 자기에게 잘못이 없다고 말했다.

Tòa án nhận định rằng hợp đồng vô hiệu.
법원은 계약이 무효라고 판단했다.

한국이라면? ≠ 피해자의 처벌 의사 · 형법 제52조
끼에우는 원한을 입은 사람이면서 처결하는 사람이다. 한국 형법은 피해자의 의사를 일부 범죄에서 감경 사유로 다룰 뿐이다 — 「피해자의 의사에 반하여 처벌할 수 없는 범죄의 경우에는 피해자에게 죄를 자복(自服)하였을 때에도 형을 감경하거나 면제할 수 있다」.

---

3. **tội** 罪 죄 /tɔ̯ʔjˌ/ **죄** ★★★

읽는 법 tội — 끝소리 없음, 성조 nặng(점 ̣)

V0

罪 죄 → tội는 받침이 없다(V0). 첫소리 ㅈ이 t가 된 것은 규칙이 아니라 이 글자의 소리다(부록 A). 2386행의 TVK 독법은 뜻이 확정되지 않아 해석을 유보했다(상자 「판본 차이 ③」). 현대 법률어 tội phạm(범죄)·phạm tội(죄를 범하다)는 3장에서 보았다.

쉬운 예 Anh ấy đã nhận tội.
그는 죄를 인정했다.

실무 예 Tội này nặng hay nhẹ?
이 죄는 무겁습니까, 가볍습니까?

원문
đẳng danh tội ấy xết tình còn sao? — Truyện Kiều 2386 — TVK 1911 PDF 154쪽(인쇄 157쪽) · 놈 1870(Nôm Foundation) · 위키문헌 고정판 · 놈 1870: 正名罪匿當情群牢
(해석 유보) 그 죄를 두고 무엇을 더 따지랴?

문형

A ấy

그 A

1. ấy는 지시사 「그」. 명사 뒤에 온다.

2. tội ấy = 그 죄, việc ấy = 그 일(2324행).

3. 현대 문장에서는 này(이)·đó(그)도 같은 자리에 온다.

Việc ấy để Tòa án quyết định.

그 일은 법원이 정하게 두십시오.

Hợp đồng ấy đã hết hiệu lực.

그 계약은 이미 효력이 없다.

한국이라면? ≠ 형의 종류 · 형법 제41조

죄라는 말은 같다. 다만 이 장면에서는 끼에우가 이름을 불러 죄를 정하고 형도 그 자리에서 정한다. 한국 형법은 형벌을 법률로 미리 정해 둔다 — 「형의 종류는 다음과 같다」로 시작해 사형부터 몰수까지 아홉을 든다.

---

4. # tra 查 사 /tɕaː˧˧/ **조사하다, 신문하다, (사전을) 찾다** ★★

읽는 법 tra — 끝소리 없음, 성조 ngang(평)

V0

查 사 → tra는 받침이 없다(V0). 첫소리 ㅅ → tr은 규칙이 아니다. 2354행 hầu tra는 TVK 스캔에서 hầu(기다리다)로 읽힌다. 1870 놈 侯查의 侯를 hậu(뒤)로 읽는 판도 있어 뜻은 유보한다. 현대 법률어 điều tra(수사)에 들어 있고, 일상어로는 사전을 찾는다는 뜻으로도 쓴다.

쉬운 예

Tôi đang tra từ điển.

저는 사전을 찾고 있습니다.

실무 예

Vụ án này đã điều tra xong chưa?

이 사건은 수사가 끝났습니까?

원문

> lại đem các tích phạm-tù hầu tra. — Truyện Kiều 2354 — TVK 1911 PDF 153쪽(인쇄 156쪽) · 놈 1870(Nôm Foundation) · 위키문헌 고정판 · 놈 1870: 吏□各跡犯囚侯查
>
> 또 죄수들의 죄적(罪跡)을 가져와 신문을 기다리게 하니 (hầu tra 해석 유보)

문형

đem A + 동사

A를 가져와 ~하다

1. đem = 가져오다·데려오다.
2. 뒤에 무엇을 하려는지 동사가 이어진다.
3. lại는 「또」 — 앞 동작에 더한다.

Đem hồ sơ đến Tòa án.
기록을 법원으로 가져오십시오.

Lại đem chứng cứ mới ra phiên tòa.
또 새 증거를 공판에 내놓다.

한국이라면? ≠ 진술거부권 · 대한민국헌법 제12조
끼에우의 신문에는 정해진 절차가 없다. 한국 헌법은 「모든 국민은 고문을 받지 아니하며, 형사상 자기에게 불리한 진술을 강요당하지 아니한다」.

---

5. # xử quyết /sɨ˧˩ kwiət˧˥/ **처결하다 — 판단해 처리하다** ★★

읽는 법 xử — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리ˀ) · quyết — 끝소리 -t(입성), 성조 sắc(올림 ˊ)

V0 V2 V6 어원 미확인

한자는 적지 않았다. 處決(처결)로 읽히지만 낱말 사전(위키낱말사전 vi·en, hvdic)에 표제가 없고 1870년 놈본의 자형은 處決이다 — 한자 병기 근거는 아직 찾지 못했다(2026. 10. 28.). 아래 받침 풀이는 處決로 읽을 때의 것이다. 處 처 → xử는 받침이 없다(V0). 決 결 → quyết은 받침 ㄹ이 -t(V2), 입성이라 sắc이다(V6). 2320행 mặc nàng xử quyết(그대 뜻대로 처결하라)은 서해가 처결권을 끼에우에게 넘기는 말이다. 같은 xử가 xét xử(재판하다)·xử phạt(처벌하다)에 들어 있다. 낱말 사전 표제가 없고, 1870 놈은 處가 아니라 處로 적었다.

쉬운 예
Tòa án xét xử vụ án này.
법원이 이 사건을 재판한다.

실무 예
Ai có quyền xử vụ này?
이 사건은 누가 처리할 권한이 있습니까?

원문
> mặc nàng xử quyết báo đền cho minh. — Truyện Kiều 2320 — TVK 1911 PDF 151쪽(인쇄 154쪽) · 놈 1870(Nôm Foundation) · 위키문헌 고정판 · 놈 1870: 默娘處決報填朱明
> 그대 뜻대로 처결해 밝게 갚으라.

문형

mặc + 사람 + 동사

~가 마음대로 ~하게 두다

1. mặc = 내버려 두다·맡기다.
2. 뒤에 사람과 그 사람이 할 일을 잇는다.
3. 2324행 để cho mặc nàng(그대에게 맡기노라)도 같은 mặc이다.

4. 현대어 mặc은 「알아서 하라」는 무심한 어조를 띨 수 있다. 상대에게 정중히 맡길 때는 để를 쓴다 (아래 둘째 예).

Mặc anh quyết định.

당신 마음대로 결정하세요.

Việc này để Tòa án xem xét.

이 일은 법원이 검토하도록 맡기겠습니다.

문법 V2 · 決 → quyết — ㄹ 받침은 -t

~~mặc nàng xử quyếc báo đền cho minh.~~ (표기 오류)

mặc nàng xử quyết báo đền cho minh.

ㄹ 받침은 -t다(V2). -c는 ㄱ 받침 자리다. 決은 입성이라 성조도 sắc·nặng 가운데 하나다(V6).

한국이라면? ≠ 사법권 · 대한민국헌법 제101조

이 장면의 처결권은 장수 한 사람이 다른 사람에게 넘겨줄 수 있는 것이다. 한국 헌법은 「사법권은 법관으로 구성된 법원에 속한다」.

---

6. # báo đáp 報答 보답 /ba:wˀ da:pˀ/ **보답하다 — 은혜를 갚다** ★★

읽는 법 báo — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ´) · đáp — 끝소리 -p(입성), 성조 sắc(올림 ´)

V0 V3 V6

報 보 → báo는 받침이 없다(V0). 答 답 → đáp은 받침 ㅂ이 -p(V3), 입성이라 sắc이다(V6). 위키낱말사전(vi)은 은의를 갚는 일로 푼다. 2322행에서 끼에우는 원수를 갚기 전에 은혜부터 갚게 해 달라고 청한다. 2320행의 báo đềnn도 갚는다는 뜻이다. 남에게 입힌 손해를 메우는 법률어는 따로 있다 — bồi thường(배상).

쉬운 예

Tôi muốn báo đáp công ơn của thầy.

선생님의 은혜에 보답하고 싶습니다.

실무 예

Bị cáo đã bồi thường cho bị hại chưa?

피고인은 피해자에게 배상했습니까?

원문

hãy xin báo đáp ân tình cho phu. — Truyện Kiều 2322 — TVK 1911 PDF 151쪽(인쇄 154쪽) · 놈 1870(Nôm Foundation) · 위키문헌 고정판 · 놈 1870: 唉嗔報答恩情朱孚

먼저 은정에 보답하게 해 주소서.

문형

xin + 동사

~하게 해 주십시오

1. xin = 청하다. 동사 앞에 두면 공손한 청이 된다.
2. hãy가 앞에 오면 「먼저 ~하게」 라는 재촉이 더해진다(2322행).
3. 현대 회화에서도 xin phép(허락을 청합니다)으로 말을 꺼낸다.

Xin cho tôi trình bày.
제가 진술하게 해 주십시오.

Xin Tòa án xem xét lại.
법원은 다시 검토해 주십시오.

문법 V3 · 答 → đáp — ㅂ 받침은 -p

~~hãy xin báo đát ân tình cho phu.~~ (표기 오류)

hãy xin báo đáp ân tình cho phu.

ㅂ 받침은 -p다(V3). -t는 ㄹ 받침 자리다. 答·合·法은 모두 -p로 끝난다.

한국이라면? ≠ 손해배상 · 민법 제750조

báo đáp은 은혜를 갚는 일이라 법률어가 아니다. 남에게 입힌 손해를 메우는 일은 bồi thường(배상)이고, 한국 민법에서는 불법행위 손해배상(제750조)이 그 자리다.

---

7. thủ phạm 首犯 수범 /tʰu˧˩ fa:m˨˩/ **주범, 범행을 직접 저지른 사람** ★★

읽는 법 thủ — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리ˀ) · phạm — 끝소리 -m, 성조 nặng(점.)

V0 V5′

首 수 → thủ는 받침이 없다(V0). 犯 범 → phạm은 받침 ㅁ이 -m이다(V5′). 위키낱말사전(vi)은 위법 행위를 직접 일으킨 자로 푼다. 2356행 chính danh thủ phạm(이름을 바로 대니 주범은)은 환서를 지목한다. 이 책이 대조한 여섯 법령 통합본에는 thủ phạm이라는 낱말이 없다(articles.jsonl 검색 0건).

쉬운 예 Công an đã bắt được thủ phạm.
경찰이 범인을 붙잡았다.

실무 예 Ai là thủ phạm trong vụ này?
이 사건의 범인은 누구입니까?

원문

> chính danh thủ phạm tên là Hoạn-thơ. — Truyện Kiều 2356 — TVK 1911 PDF 153쪽(인쇄 156쪽) · 놈 1870(Nôm Foundation) · 위키문헌 고정판 · 놈 1870: 正名首犯嬛羅宦姐
> 이름을 바로 대니 주범(首犯)은 환서(宦姐)라. (하노이 표준형 Hoạn Thư)

문형

A tên là B

이름이 B인 A

1. tên = 이름. tên là + 이름 = 이름이 ~이다.
2. 앞 명사를 이름으로 특정한다.
3. 묻는 말은 tên là gì(이름이 무엇입니까)다.

Bị cáo tên là Nguyễn Văn A.
피고인의 이름은 응우옌반아다.

Người làm chứng tên là gì?
증인의 이름은 무엇입니까?

문법 V5′ · 犯 → phạm — ㅁ 받침은 -m

~~chính danh thủ phạn tên là Hoạn-thơ.~~ (표기 오류)

chính danh thủ phạm tên là Hoạn-thơ.

ㅁ 받침은 -m이다(V5′). -n은 ㄴ 받침 자리다. 犯·審·檢은 모두 -m으로 끝난다.

한국이라면? ≠ 정범 · 형법 제30조

한국 형법은 공범을 공동정범·교사범·종범으로 나누고(제30~32조) 수범이라는 법률어를 쓰지 않는다. 베트남 법령 통합본에서도 thủ phạm은 이 책의 검색 범위에서 나오지 않았다.

---

8. tri quá 知過 지과 /tɕi˧˥ kwa:˧˦/ 허물을 알다, 뉘우치다 ★★

읽는 법 tri — 끝소리 없음, 성조 ngang(평) · quá — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ˊ)

V0

知 지 → tri, 過 과 → quá. 둘 다 받침이 없다(V0). 위키낱말사전(vi)은 자기 잘못을 안다로 풀고 바로 이 행을 예로 드는데, thì 자리를 thời로 적는다(다른 판본의 읽기로 보인다). 낱말 단위 한자 표기는 사전에 없어 1870 놈 원문 知過를 근거로 적었다. 끼에우는 환서의 변론을 듣고 허물을 알았으니 되었다며 놓아준다.

쉬운 예 Bị cáo đã biết lỗi của mình.
피고인은 자기 잘못을 알았다.

실무 예 Bị cáo có ăn năn hối cải không?
피고인은 뉘우치고 있습니까?

원문

> Đã lòng tri quá thì nên, — Truyện Kiều 2377 — TVK 1911 PDF 154쪽(인쇄 157쪽) · 놈 1870(Nôm Foundation) · 위키문헌 고정판 · 놈 1870: 包悉知過朝喊
> 이미 허물을 아는(知過) 마음이 있으니 되었다.

문형

Đã … thì …

이미 ~했으니 ~하다

1. đã = 이미(완료).
2. thì가 앞의 조건과 뒤의 결과를 잇는다(5장 조문 문체 …thì…).
3. Đã lòng tri quá thì nên = 이미 허물을 아는 마음이 있으니 되었다.

Đã nhận tội thì được giảm nhẹ.
죄를 인정했으니 가볍게 해 준다.

Đã có chứng cứ thì phải xem xét.
증거가 있으니 검토해야 한다.

한국이라면? ≠ 자수 감경 · 형법 제52조

끼에우는 허물을 안 것만으로 놓아준다. 한국 형법에서 형을 감경·면제할 수 있는 사유의 하나는 자수다 — 「죄를 지은 후 수사기관에 자수한 경우에는 형을 감경하거나 면제할 수 있다」. 뉘우침 자체는 양형에서 참작하는 사정이다.

---

9. # tha /tʰaːˀ/ **놓아주다, 용서하다** ★★★

읽는 법 tha — 끝소리 없음, 성조 ngang(평)

옛 차용

한자 赦에서 왔지만 赦의 한월음은 xá다. 위키낱말사전(en)은 tha를 赦의 비한월 읽기로 적는다. 아주 이른 시기에 들어와 소리가 바뀐 옛 차용어라 한자 칸을 비워 둔다. 1870 놈은 소리를 빌려 他로 적었다. 2375행 Tha ra(놓아주면)와 2378행 tha ngay(곧 놓아주라)에 나온다. 현대 법률어 tha tù(석방)에 남아 있다.

쉬운 예 Xin tha lỗi cho tôi.
제 잘못을 용서해 주십시오.

실무 예 Bị cáo được tha tù khi nào?
피고인은 언제 석방됩니까?

원문

> Tha ra thì cũng may đời, — Truyện Kiều 2375 — TVK 1911 PDF 154쪽(인쇄 157쪽) · 놈 1870(Nôm Foundation) · 위키문헌 고정판 · 놈 1870: 他𡨸羅拱埋蔑
> 놓아주면 그 또한 세상의 다행이요,

문형

A thì cũng B

A하면 그 또한 B다

1. thì가 조건 A와 결과 B를 잇는다.
2. cũng = 또한·역시.
3. 2375·2376행은 같은 틀을 두 번 써서 두 선택지를 맞세운다.

Tha ra thì cũng được.

놓아줘도 된다.

Phạt nặng thì cũng không đúng.

무겁게 벌해도 옳지 않다.

한국이라면? ≠ 형의 면제 · 형법 제52조

끼에우는 뉘우친 환서를 그 자리에서 놓아준다. 한국 형법에서 형의 면제는 법률이 정한 사유가 있을 때 가능하고, 자수가 그 예다(제52조).

---

10. # gia hình 加刑 가형 /zaːˌɦ hi̤ŋˀˋ/ **형을 가하다** ★★

읽는 법 gia — 끝소리 없음, 성조 ngang(평) · hình — 끝소리 -nh, 성조 huyền(내림 `)

V0 V4′

加 가 → gia는 받침이 없다(V0). 刑 형 → hình은 ㅕ 뒤 ㅇ 받침이 -nh다(V4′). 위키낱말사전(vi)은 법에 따라 죄를 다스린다로 풀고 『끼에우』의 다른 대목을 예로 든다. 낱말 단위 한자 표기는 사전에 없어 1870 놈 원문 加刑을 근거로 적었다. 2388행에서 형의 근거는 법이 아니라 각자가 앞서 한 맹세다.

쉬운 예

Thời xưa, quan có thể gia hình rất nặng.

옛날에는 관리가 아주 무거운 형을 가할 수 있었다.

실무 예

Hình phạt này có được quy định trong luật không?

이 형벌은 법률에 정해져 있습니까?

원문

> thề sao thì lại cứ sao gia hình. — Truyện Kiều 2388 — TVK 1911 PDF 154쪽(인쇄 157쪽) · 놈 1870(Nôm Foundation) · 위키문헌 고정판 · 놈 1870: 誓牢詔吏據牢加刑
> 맹세한 그대로 형을 가하였다(加刑).

문형

A sao thì B sao

A한 대로 B하다

1. sao = 어떻게. 앞뒤에 sao를 두면 「~한 그대로」가 된다.
2. thì가 두 부분을 잇는다.
3. cứ = 그대로·변함없이. cứ sao = 그대로.

Luật quy định sao thì áp dụng như vậy.
법이 정한 대로 적용한다.

Anh nói sao thì tôi ghi vậy.
말씀하신 대로 적겠습니다.

문법 V4′ · 刑 → hình — ㅕ 뒤 ㅇ은 -nh

~~thề sao thì lại cứ sao gia hìng.~~ (표기 오류)

thề sao thì lại cứ sao gia hình.

ㅇ 받침은 앞 모음이 ㅓ·ㅕ·ㅐ면 -nh, 그 밖이면 -ng다(V4′). 刑 형은 ㅕ라 -nh다.

한국이라면? ≠ 죄형법정주의 · 형법 제1조

이 장면의 형은 각자가 한 맹세에서 나온다. 한국 형법은 「범죄의 성립과 처벌은 행위 시의 법률에 따른다」.

---

11. # pháp trường 法場 법장 /faːpˀ tɕɨəŋˀ/ **형장 — 처형하는 곳** ★★★

읽는 법 pháp — 끝소리 -p(입성), 성조 sắc(올림 ´) · trường — 끝소리 -ng, 성조 huyền(내림 `)

V3 V6 V4″ 가짜 친구 · 한국어 **법정(法廷)**과 뜻 다름

法 법 → pháp은 ㅂ 받침이 -p(V3), 입성이라 sắc이다(V6). 場 장 → trường은 ㅏ 뒤 ㅇ 받침이 -ng다(V4″). 위키낱말사전(vi)은 사형 선고를 받은 사람을 처형하는 곳으로 푼다. 한국어 법정(法廷)이 아니다. 낱말 단위 한자 표기는 사전에 없어 1870 놈 원문 法塲(場의 이체)을 근거로 적었다.

쉬운 예

> Pháp trường là nơi hành hình.
> 형장은 처형하는 곳이다.

실무 예 Phiên tòa hôm nay mở ở phòng nào?

오늘 공판은 어느 법정에서 열립니까?

원문

> Ba quân đông mặt pháp-trường, — Truyện Kiều 2395 — TVK 1911 PDF 154쪽(인쇄 157쪽) · 놈 1870(Nôm Foundation) · 위키문헌 고정판 · 놈 1870: 匹軍東□法塲
>
> 삼군이 형장(法場)에 빽빽이 늘어서고

문형

rõ ràng cho + 동사

똑똑히 ~하게 하다

1. rõ ràng = 분명하다·똑똑하다.
2. cho + 동사 = ~하게 하다.
3. coi는 xem(보다)과 같은 뜻으로, 남부에서 많이 쓴다.

Xin trình bày rõ ràng cho Hội đồng xét xử nghe.

재판부가 알아듣게 똑똑히 진술해 주십시오.

Tòa án công bố bản án cho mọi người biết.

법원은 모두가 알도록 판결을 공표한다.

문법 V4″ · 塲 → trường — ㅏ 뒤 ㅇ은 -ng

~~Ba quân đông mặt pháp-trườnh,~~ (표기 오류)

Ba quân đông mặt pháp-trường,

ㅇ 받침은 앞 모음이 ㅓ·ㅕ·ㅐ면 -nh, 그 밖이면 -ng다(V4″). 塲 장은 ㅏ라 -ng다.

한국이라면? ≠ 재판의 공개 · 대한민국헌법 제109조

2395~2396행이 공개하는 것은 처형이다. 한국 헌법이 공개하라고 정한 것은 재판이다 — 「재판의 심리와 판결은 공개한다」.

---

12. quân lệnh 軍令 군령 /kwənㅓ lə̰ʔjŋ˩˧/ 군령, 군의 명령 ★★

읽는 법 quân — 끝소리 -n, 성조 ngang(평) · lệnh — 끝소리 -nh, 성조 nặng(점.)

V5 V4′

軍 군 → quân은 ㄴ 받침이 -n(V5), 令 령 → lệnh은 ㅕ 뒤 ㅇ 받침이 -nh다(V4′). 2378행 truyền quân lệnh(군령을 내리다)과 2387행 Lệnh quân(군령)은 같은 두 글자의 순서만 바꾼 것이다. 현대 법률어에서 lệnh은 명령·영장이다 — lệnh bắt(체포영장).

쉬운 예

Đây là lệnh của Tòa án.

이것은 법원의 명령이다.

실무 예

Đã có lệnh bắt chưa?

체포영장이 나왔습니까?

원문

> truyền quân lệnh xuống trướng tiền tha ngay. — Truyện Kiều 2378 — TVK 1911 PDF 154쪽(인쇄 157쪽) · 놈 1870(Nôm Foundation) · 위키문헌 고정판 · 놈 1870: 傳軍令氈帳前他 踈
>
> 군령(軍令)을 장막 앞(帳前)에 내려 곧 놓아주라.

문형

truyền + 명령 + xuống + 곳

명을 ~에 내려보내다

1. truyền = 전하다·명을 내리다.
2. xuống = 아래로. 위에서 아래로 명이 내려간다.
3. 목적지가 끝에 온다 — xuống trướng tiền(장막 앞으로).

Chánh án truyền lệnh xuống các phòng.

법원장이 각 부서에 지시를 내려보낸다.

Tòa án cấp trên gửi quyết định xuống.

상급 법원이 결정을 내려보낸다.

문법 V4′ · 令 → lệnh — ㅕ 뒤 ㅇ은 -nh

~~truyền quân lệng xuống trướng tiền tha ngay.~~ (표기 오류)

truyền quân lệnh xuống trướng tiền tha ngay.

ㅇ 받침은 앞 모음이 ㅓ·ㅕ·ㅐ면 -nh다(V4′). 令 령은 ㅕ라 -nh, 軍 군은 ㄴ 받침이라 -n이다.

한국이라면? ≠ 영장주의 · 대한민국헌법 제12조

끼에우의 군령 한마디로 사람을 놓아주고 처형한다. 한국에서 체포·구속에는 원칙적으로 「법관이 발부한 영장을 제시하여야 한다」. 현행범인 등은 헌법이 사후 영장을 허용한다(제12조 제3항 단서).

한국이라면? — 시 속의 재판과 오늘의 형사법

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 왼쪽은 『끼에우』의 장면, 오른쪽은 2026. 10. 현재 한국 조문이다. 시를 법으로 재단하려는 것이 아니라, 어느 자리가 오늘의 제도와 갈리는지 보려는 대조다.

	베트남	한국	차이
≠	mặc nàng xử quyết báo đền cho minh	사법권 (대한민국 헌법 제101조 제1항)	2320행. 처결권이 장수의 말 한마디로 넘어간다. 한국은 「사법권은 법관으로 구성된 법원에 속한다」.
≠	lại đem các tích phạm-tù hầu tra	진술거부권 (대한민국헌법 제12조 제2항)	2354행. 신문에 정해진 절차가 없다. 한국 헌법은 「형사상 자기에게 불리한 진술을 강요당하지 아니한다」.
≠	Đã lòng tri quá thì nên	자수 감경 (형법 제52조 제1항)	2377행. 허물을 안 것만으로 놓아준다. 한국은 「자수한 경우에는 형을 감경하거나 면제할 수 있다」.
≠	thề sao thì lại cứ sao gia hình	죄형법정주의 (형법 제1조 제1항)	2388행. 형의 근거가 맹세다. 한국은 「범죄의 성립과 처벌은 행위 시의 법률에 따른다」.
≠	Máu rơi thịt nát tan-tành	적법절차 (대한민국헌법 제12조 제1항)	2389행. 형벌의 방법도 그 자리에서 정해진다. 한국은 「법률과 적법한 절차에 의하지 아니하고는 처벌 · 보안처분 또는 강제노역을 받지 아니한다」.
≠	Ba quân đông mặt pháp-trường	재판의 공개 (대한민국헌법 제109조)	2395행. 공개되는 것은 처형이다. 한국 헌법이 공개를 정한 것은 「재판의 심리와 판결」이다.
≠	hại nhân, nhân hại sự nào tại ta	양형의 조건 (형법 제51조)	2382행. 끼에우는 응보를 하늘의 이치로 말한다. 한국 형법은 형을 정할 때 「범행의 동기, 수단과 결과」와 「범행 후의 정황」 등을 참작하라고 정한다.

가짜 친구 · pháp trường(法場) — 법정이 아니라 형장

pháp trường을 한국 한자음으로 읽으면 법장이다. 두 글자 가운데 場을 廷으로 착각하면 법정으로 읽게 되지만, 뜻은 처형하는 곳이다. 위키낱말사전(vi)의 뜻풀이와 예문(Đưa tội nhân ra pháp trường — 죄인을 형장으로 끌고 나가다)도 그렇다.

장소로서의 법정은 phòng xử án(재판하는 방)이다. phiên tòa는 그 방에서 열리는 한 번의 공판·재판 기일이고, 기관으로서의 법원은 tòa án이다(3장·16장).

『끼에우』 2395행 Ba quân đông mặt pháp-trường은 삼군이 형장에 늘어선 모습이다. 앞 행에서 집행이 끝났다.

場은 장소다. 같은 글자의 한월음 trường은 2378행 trường tiền(위키문헌 본편의 읽기)에도 들어 있다.

요령 한자어 끝 글자가 場(trường)이면 장소다. 법정(방)은 phòng xử án, 공판은 phiên tòa, 법원은 tòa án으로 말한다.

육팔체(lục bát 六八) — 여섯 음절과 여덟 음절, 평과 측

『끼에우』는 여섯 음절 행과 여덟 음절 행을 번갈아 쓰는 육팔체로 지었다. 성조를 평(bằng — ngang·huyền)과 측(trắc — sắc·hỏi·ngã·nặng) 둘로 나눠 보면, 이 장 28행(14쌍)은 모두 6행의 2·4·6번째가 평·측·평, 8행의 2·4·6·8번째가 평·측·평·평이었다.

- lục bát은 六八의 한월음이다(위키낱말사전 en). 같은 사전은 6행의 마지막 음절이 바로 뒤 8행의 여섯째 음절과, 8행의 마지막 음절이 다음 6행의 마지막 음절과 운을 맞춘다고 설명한다.
- 성조 여섯을 둘로 묶는다. 높낮이가 평평하거나 낮게 내려가는 ngang·huyền이 평(bằng), 나머지 넷(sắc·hỏi·ngã·nặng)이 측(trắc)이다.
- 이 장의 14쌍을 음절마다 세어 보았다. 6행의 2·4·6번째와 8행의 2·4·6·8번째는 14쌍 모두 위 규칙대로였다. 홀수 자리는 자유롭다 — 2320행의 첫 음절 mặc은 측이다. 이 규칙은 운율 교과서의 설명으로 널리 쓰이지만(통설), 이 책은 28행 집계로만 확인했다.
- 운은 6행 끝과 8행 여섯째를 맞춘다. TVK 철자 그대로 세면 모음과 끝소리가 같은 쌍이 8, 가까운 소리끼리 맞춘 쌍이 6이었다(thù/cho, đời/người 등). 남부 철자 Sanh을 표준형 Sinh으로 읽으면 Sinh/tình이 같은 운이 되어 9쌍이 된다.
- 낭독 연습은 2382행이 좋다. 여덟 음절에 한자어(hại nhân, nhân hại 害人人害)와 여러 성조가 섞여 있고, 짝수 자리가 nhân(평)·hại(측)·nào(평)·ta(평)다.

표로 보기

행	음절	짝수 자리(평 B · 측 T)
2319 (6)	Từ rằng ân oán hai bên	rằng B · oán T · bên B
2320 (8)	mặc nàng xử quyết báo đền cho minh	nàng B · quyết T · đền B · minh B
2381 (6)	Nàng rằng lộng lộng trời cao	rằng B · lộng T · cao B
2382 (8)	hại nhân nhân hại sự nào tại ta	nhân B · hại T · nào B · ta B
2395 (6)	Ba quân đông mặt pháp trường	quân B · mặt T · trường B

2396 (8)	thanh thiên bạch nhật rõ ràng cho coi	thiên B · nhật T · ràng B · coi B

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

Từ	rằng	ân	oán	hai	bên
1 · huyền — 홀수 자리	2 · huyền = 평	3 · ngang — 홀수 자리	4 · sắc = 측	5 · ngang — 홀수 자리	6 · ngang = 평 · 운(-ên)

서해가 말하길, 은혜와 원한 두 편을 (6음절)

hại	nhân	nhân	hại	sự	nào	tại
1 · nặng	2 · ngang = 평	3 · ngang	4 · nặng = 측	5 · nặng	6 · huyền = 평 · 앞 행 cao와 운(-ao)	7 · nặng

ta

8 · ngang = 평

남을 해치면 남에게 해침을 받는 것, 어느 일이 내 탓이랴? (8음절)

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~huyền(à)을 측으로 센다~~	huyền은 평(bằng)	평은 ngang·huyền 둘이다. 내려가는 소리라도 huyền은 평에 든다.
~~Ba quân đông mặt pháp trướng (6번째를 sắc으로)~~	Ba quân đông mặt pháp trường	6행의 여섯째 자리는 평이어야 하고, 場의 한월음도 trường(huyền)이다.
~~hại nhân, nhân hãi sự nào tại ta (4번째를 hãi로)~~	hại nhân, nhân hại sự nào tại ta	害의 한월음은 hại(nặng)다. hãi는 다른 낱말이다. 4번째가 측이라는 것만으로는 성조를 고를 수 없다.
~~8행을 여섯 음절에서 끊어 읽는다~~	8행은 여덟 음절 — thanh thiên bạch nhật rõ ràng cho coi	6행과 8행이 번갈아 온다. 8행의 여섯째(ràng)가 앞 행 끝(trường)과 운을 맞춘다.

말해 보기 — 원문을 두고 묻기

시를 함께 읽으며 소리와 판본을 물을 때 쓰는 문장. 짧은 문장이다.

Xin đọc chậm câu này một lần nữa.

이 행을 한 번 더 천천히 읽어 주십시오.

Câu này có mấy chữ?
이 행은 몇 음절입니까?

Chữ thứ sáu vần với chữ nào?
여섯째 음절은 어느 음절과 운이 맞습니까?

Bản Trương Vĩnh Ký đọc khác bản Nôm ở chỗ này.
쯔엉빈끼 판은 이 자리를 놈 판과 다르게 읽습니다.

Từ này ngày nay còn dùng trong luật không?
이 낱말은 지금도 법률에 씁니까?

따라 말하기 — 원문 열 행

원문 열 행을 하노이 표준형으로 따라 읽는다. 짝수 자리 음절의 성조(평·측)를 귀로 확인한다. 화면의 글자는 TVK 판 남부 철자다.

Từ rằng ân-oán hai bên,
서해가 말하길, 은혜와 원한 두 편을 (2319행)

mặc nàng xử quyết báo đền cho minh.
그대 뜻대로 처결해 밝게 갚으라. (2320행)

Nàng rằng nhờ-cậy uy-linh,
낭자가 말하길, 위령에 기대어 (2321행)

hãy xin báo đáp ân tình cho phu.
먼저 은정에 보답하게 해 주소서. (2322행)

Đã lòng tri quá thì nên,
이미 허물을 아는 마음이 있으니 되었다. (2377행)

truyền quân lệnh xuống trướng tiền tha ngay.
군령을 장막 앞에 내려 곧 놓아주라. (2378행)

Nàng rằng, lộng lộng trời cao,
낭자가 말하길, 하늘은 높고 넓으니 (2381행)

hại nhân, nhân hại sự nào tại ta?
남을 해치면 남에게 해침을 받는 것, 어느 일이 내 탓이랴? (2382행)

Ba quân đông mặt pháp-trường,

삼군이 형장에 빽빽이 늘어서고 (2395행)

thanh thiên bạch nhựt rõ-ràng cho coi.

맑은 하늘 밝은 해 아래 똑똑히 보게 하였다. (2396행)

확인 문제 8

1. pháp trường(法場)의 뜻은?

- 법정
- **형장(처형하는 곳)**
- 법원
- 공판

위키낱말사전(vi)은 사형 선고를 받은 사람을 처형하는 곳으로 푼다. 장소로서의 법정은 phòng xử án, 공판은 phiên tòa, 법원은 tòa án이다.

2. 육팔체 6행의 2·4·6번째 음절 성조는(이 장 14쌍 집계)?

- **평·측·평**
- 측·평·측
- 평·평·평
- 측·측·평

14쌍 모두 평·측·평이었다. 8행의 2·4·6·8번째는 평·측·평·평이었다.

3. ân과 ơn은 어떤 관계인가?

같은 글자 恩의 한월음과 고유화형

뜻이 다른 두 낱말

ơn이 한월음이고 ân이 고유화형

ân은 남부 철자, ơn은 북부 철자

恩의 한월음은 ânol고, 이른 시기에 들어와 소리가 바뀐 꼴이 ơnol다. 2323행은 TVK 판이 ơn, 위키문헌 본편이 ânol다.

4. TVK 판 2396행 bạch nhựt의 하노이 표준형은?

bạch nhật

bạch nhứt

bạch nhặt

bạch nhát

日의 한월음 표준형은 nhậtol다. nhựt은 남부 철자다.

5. tha(놓아주다)의 한자 칸을 비워 둔 까닭은?

赦에서 왔지만 赦의 한월음은 xá인 옛 차용어라서

한자 어원이 전혀 없어서

놈에서 他로 적어서

북부에서만 쓰는 말이라서

위키낱말사전(en)은 tha를 赦의 비한월 읽기로 적는다. 놈 他는 소리를 빌린 글자다.

6. 2378행 trướng tiền을 뒷받침하는 1870 놈 글자는?

- **帳前**
- 場前
- 長前
- 前帳

帳(장막)의 한월음이 trướng이다. 위키문헌 본편의 trường tiền이라면 場이 와야 한다.

7. xử quyết의 quyết(決 결)은 한국 받침 ㄹ이 무엇으로 대응하는가?

- **-t**
- -c
- -p
- -n

ㄹ 받침은 -t(V2). 決은 입성이라 성조도 sắc이다(V6).

8. 2382행 hại nhân, nhân hại sự nào tại ta는 몇 음절 행인가?

- 6
- 7
- **8**
- 10

육팔체의 8행이다. 앞 2381행(Nàng rằng, lộng lộng trời cao)이 6행이다.

3부 원전과 말하기 · 제19장

1945 독립선언·1946 헌법·한문 한 조

Tuyên ngôn Độc lập, Hiến pháp năm 1946 và một chiếu chỉ chữ Hán

장면 — 두 나라 헌법의 제1조

한·베 법관 교류 자리. 한국 법관이 두 헌법의 첫 조문을 견준다.

한국 법관 Điều một Hiến pháp Hàn Quốc ghi rằng Đại Hàn Dân Quốc là một nước dân chủ cộng hòa.
한국 헌법 제1조는 대한민국이 민주공화국이라고 적습니다.

베트남 법관 Hiến pháp năm 1946 của chúng tôi cũng có câu gần giống như vậy.
우리 1946년 헌법에도 거의 같은 문장이 있습니다.

한국 법관 Bây giờ Hiến pháp Việt Nam còn dùng từ quyền bính không?
지금 베트남 헌법도 quyền bính이라는 말을 씁니까?

베트남 법관 Không. Hiến pháp hiện hành dùng quyền lực nhà nước.
아닙니다. 현행 헌법은 quyền lực nhà nước(국가권력)를 씁니다.

한국 법관 Tuyên ngôn Độc lập trích Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ, phải không?
독립선언은 미국 독립선언을 인용하지요?

베트남 법관 Đúng vậy, và cả Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp.
그렇습니다. 프랑스의 인권과 민권 선언도 인용합니다.

베트남 근대 국가의 첫 문서 둘과, 그보다 900년 앞선 왕조의 조칙 하나를 읽는다. 1945년 9월 2일 호찌민(Hồ Chí Minh)이 하노이 바딘(Ba Đình) 광장에서 읽은 독립선언(Tuyên ngôn Độc lập)은 미국 독립선언과 프랑스 인권선언의 문장을 인용하며 시작한다. 이 장은 그 첫 두 단락을, 사흘 뒤 처음 실린 신문 지면에서 옮겼다. 이듬해 11월 국회가 통과시킨 첫 헌법은 제1조에서 베트남을 민주공화국이라 했다. 대한민국 헌법 제1조와 거의 같은 문장이다. 끝으로 『대월사기전서』(Đại Việt sử ký toàn thư 大越史記全書)의 1042년 조칙을 한문 그대로 한월음으로 읽는다. 늙은이와 어린이에게 속죄를 허락하되 십악은 빼는 조문이다. 표제어 12개는 독립(độc lập)·자유(tự do)·평등(bình đẳng)처럼 한국어와 한자가 같은 말이 대부분이다. 같은 한자어가 두 나라 헌법에서 어떻게 쓰이는지를 본다.

1945 독립선언 — 첫 두 단락(인용)

독립선언 전문은 1945년 9월 5일 비엣민(Việt Minh)의 기관지 『Cứu Quốc』(구국) 36호 1면에 처음 실렸다. 아래 다섯 문장은 그 지면의 스캔과 맞춰 본 첫 두 단락이다. 철자는 지면 그대로다(하이픈, « » 따옴표). 소리 단추는 하이픈과 따옴표를 뺀 표준형을 읽는다.

이 책은 선언을 인용으로 싣는다. 저자는 호찌민이고 출처는 위 지면이다. 학술 인용의 정본으로 쓰이는 『Hồ Chí Minh toàn tập』 4권(1~3쪽)은 실물을 대조하지 못했다.

판본 차이. 당 기관지 Nhân Dân의 전문 게재본(2022)은 하이픈과 « »가 없고, nhân quyền và dân quyền을 대문자로 적으며 출처를 『toàn tập』 4권으로 밝힌다. 첫머리에 Hỡi đồng bào cả nước,(전국 동포여)를 두고 sinh ra có quyền bình đẳng으로 적는 판도 있다고 하는데, 『Cứu Quốc』 지면과 Nhân Dân 판에는 둘 다 없다.

1791. 선언은 프랑스 인권선언을 1791년 것으로 적는다. 인권선언이 채택된 해는 1789년이다. 프랑스 국민의회의 공식 해설은 제헌의회가 1789. 8. 20.~26. 조문을 표결했고, 그 글이 뒤에 1791년 헌법의 전문이 되었다고 적는다. 호찌민이 그 때문에 1791로 적었는지는 근거가 없다. 원문은 고치지 않는다.

> « Tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng. Tạo-hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm-phạm được, trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự-do và quyền mưu cầu hạnh-phúc. » — Tuyên ngôn Độc lập 1945 — báo Cứu Quốc số 36 (5. 9. 1945) 1면 · vi.wikisource 쪽 전사 · 위키문헌 고정판 · 저자 호찌민. 미국 독립선언(1776)의 베트남어 인용
> “모든 사람은 평등하게 태어났다. 조물주는 그들에게 누구도 침해할 수 없는 권리를 주었으니, 그 권리 가운데에는 살 권리, 자유의 권리, 행복을 추구할 권리가 있다.”

> Lời bất-hủ ấy ở trong bản Tuyên-ngôn Độc-lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: Tất cả các dân-tộc trên thế-giới đều sinh ra bình-đẳng; dân-tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung-sướng và quyền tự-do. — Tuyên ngôn Độc lập 1945 — báo Cứu Quốc số 36 (5. 9. 1945) 1면 · vi.wikisource 쪽 전사 · 위키문헌 고정판 · 저자 호찌민
> 이 불후의 말은 1776년 미국 독립선언에 있다. 넓혀 말하면, 그 말의 뜻은 세계의 모든 민족이 평등하게 태어났으며, 어느 민족이든 살 권리·행복할 권리·자유의 권리를 가진다는 것이다.

> Bản Tuyên-ngôn nhân quyền và dân quyền của Cách-mạng Pháp năm 1791 cũng nói: — Tuyên ngôn Độc lập 1945 — báo Cứu Quốc số 36 (5. 9. 1945) 1면 · vi.wikisource 쪽 전사 · 위키문헌 고정판 · 저자 호찌민
> 1791년 프랑스 혁명의 인권과 민권 선언도 말한다. (원문의 연도 — 위 1791 문단)

> « Người ta sinh ra tự-do và bình-đẳng về quyền-lợi, và phải luôn luôn được tự-do và bình đẳng về quyền-lợi. » — Tuyên ngôn Độc lập 1945 — báo Cứu Quốc số 36 (5. 9. 1945) 1면 · vi.wikisource 쪽 전사 · 위키문헌 고정판 · 저자 호찌민. 프랑스 인권선언 제1조의 베트남어 인용
> “사람은 권리에서 자유롭고 평등하게 태어나며, 언제나 권리에서 자유롭고 평등해야 한다.”

> Đó là những lẽ-phải không ai chối cãi được. — Tuyên ngôn Độc lập 1945 — báo Cứu Quốc số 36 (5. 9. 1945) 1면 · vi.wikisource 쪽 전사 · 위키문헌 고정판 · 저자 호찌민

> 이는 누구도 부인할 수 없는 이치다.

1946 헌법 — 전문(Lời nói đầu)

베트남민주공화국 첫 헌법은 1946. 11. 9. 국회에서 통과되었다(정부 포털의 원문 항목과 그 첨부 원문이 09-11-1946으로 적는다). 아래는 전문 전체다. 헌법은 법규범문서라 베트남 지식재산법상 저작권 보호 대상이 아니다(제15조 제2항).

원문은 위키문헌 고정판 전사다. 1946년 관보 원본은 확보하지 못했다. 정부 포털이 올린 입력본(RTF, 옛 TCVN3 글꼴)을 유니코드로 바꿔 이 장의 1946 헌법 인용 21곳과 맞춰 보니, 12곳은 글자가 같고 2곳은 문장 끝 부호만, 7곳은 낱말 하나가 달랐다(제1조 toàn thể nhân dân ↔ RTF toàn dân, 제9조 ngang quyền với ↔ RTF ngang quyền, 제11조 bắt bớ ↔ RTF bất bớ). 문장이 다른 곳은 없다. 위키문헌은 hòa와 hoà를 섞어 적는데, 이 책은 원문 그대로 둔다.

> Cuộc Cách mạng tháng Tám đã giành lại chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân và lập ra nền Dân chủ Cộng hoà. — 1946년 헌법(베트남민주공화국) 전문(Lời nói đầu) — vi.wikisource 고정판 · 위키문헌 고정판
> 8월 혁명은 나라에 주권을, 인민에게 자유를 되찾아 주었고 민주공화의 체제를 세웠다.

> Sau tám mươi năm tranh đấu, dân tộc Việt Nam đã thoát khỏi vòng áp bức của chính sách thực dân, đồng thời đã gạt bỏ chế độ vua quan. — 1946년 헌법(베트남민주공화국) 전문(Lời nói đầu) — vi.wikisource 고정판 · 위키문헌 고정판
> 80년의 투쟁 끝에 베트남 민족은 식민 정책의 억압에서 벗어났고, 동시에 왕과 관료의 체제를 걷어 냈다.

> Nước nhà đã bước sang một quãng đường mới. — 1946년 헌법(베트남민주공화국) 전문(Lời nói đầu) — vi.wikisource 고정판 · 위키문헌 고정판
> 나라는 새로운 길에 들어섰다.

> Nhiệm vụ của dân tộc ta trong giai đoạn này là bảo toàn lãnh thổ, giành độc lập hoàn toàn và kiến thiết quốc gia trên nền tảng dân chủ. — 1946년 헌법(베트남민주공화국) 전문(Lời nói đầu) — vi.wikisource 고정판 · 위키문헌 고정판
> 이 단계에서 우리 민족의 임무는 영토를 보전하고, 완전한 독립을 쟁취하며, 민주의 토대 위에 국가를 건설하는 것이다.

> Được quốc dân giao cho trách nhiệm thảo bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Quốc hội nhận thấy rằng Hiến pháp Việt Nam phải ghi

> lấy những thành tích vẻ vang của Cách mạng và phải xây dựng trên những nguyên tắc dưới đây: — 1946년 헌법(베트남민주공화국) 전문(Lời nói đầu) — vi.wikisource 고정판 · 위키문헌 고정판
> 국민에게서 베트남민주공화국 첫 헌법을 기초할 책임을 받은 국회는, 베트남 헌법이 혁명의 빛나는 성과를 기록해야 하며 다음 원칙 위에 세워져야 한다고 본다.
>
> Đoàn kết toàn dân, không phân biệt giống nòi, gái trai, giai cấp, tôn giáo. — 1946년 헌법(베트남민주공화국) 전문(Lời nói đầu) 원칙 1 — vi.wikisource 고정판 · 위키문헌 고정판
> 종족·남녀·계급·종교를 가리지 않고 전 인민이 단결한다.

> Đảm bảo các quyền tự do dân chủ. — 1946년 헌법(베트남민주공화국) 전문(Lời nói đầu) 원칙 2 — vi.wikisource 고정판 · 위키문헌 고정판
> 민주적 자유의 권리들을 보장한다.

> Thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân. — 1946년 헌법(베트남민주공화국) 전문(Lời nói đầu) 원칙 3 — vi.wikisource 고정판 · 위키문헌 고정판
> 인민의 강력하고 명철한 정권을 실현한다.

> Với tinh thần đoàn kết, phấn đấu sẵn có của toàn dân, dưới một chính thể dân chủ rộng rãi, nước Việt Nam độc lập và thống nhất tiến bước trên đường vinh quang, hạnh phúc, cùng nhịp với trào lưu tiến bộ của thế giới và ý nguyện hoà bình của nhân loại. — 1946년 헌법(베트남민주공화국) 전문(Lời nói đầu) — vi.wikisource 고정판 · 위키문헌 고정판
> 전 인민이 지닌 단결과 분투의 정신으로, 폭넓은 민주 정체 아래, 독립하고 통일된 베트남은 세계의 진보적 흐름과 인류의 평화 염원에 발맞추어 영광과 행복의 길로 나아간다.

1946 헌법 제1조 — 한국 헌법 제1조와 나란히

1946년 베트남 헌법 제1조는 두 문장이다. 첫 문장 Nước Việt Nam là một nước Dân chủ Cộng hòa는 「대한민국은 민주공화국이다」(대한민국헌법 제1조 제1항)와 짜임이 거의 같다. 한국에서는 이 문장이 1948. 7. 17. 제헌헌법 제1조부터 그대로다.

둘째 문장은 나라 안의 모든 권병(quyền bính)이 베트남 인민 전체의 것이라고 한다. 한국 헌법 제1조 제2항은 「대한민국의 주권은 국민에게 있고, 모든 권력은 국민으로부터 나온다」. 1946 베트남 헌법은 같은 문장에 차별 금지 사유(종족·남녀·빈부·계급·종교)를 함께 적었고, 한국 헌법은 평등 조항(제11조)에 따로 둔다.

어순을 본다. một nước Dân chủ Cộng hòa는 nước(나라)가 앞이고 Dân chủ Cộng hòa(민주공화)가 뒤에서 꾸민다. 한국어 민주공화국과 순서가 거꾸로다(3장 문법 코너 ③).

현행 2013 헌법 제1조는 국가를 독립·주권·통일·영토 보전으로 규정하고(표제어 độc lập), 인민이 권력의 주인이라는 문장은 제2조로 옮겼다. 거기서는 quyền bính 대신 quyền lực nhà nước(국가권력)를 쓴다(13장).

> Nước Việt Nam là một nước Dân chủ Cộng hòa. — 1946년 헌법(베트남민주공화국) 제1조(Điều thứ 1) — vi.wikisource 고정판 · 위키문헌 고정판
> 베트남은 민주공화국이다.

> Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo. — 1946년 헌법(베트남민주공화국) 제1조(Điều thứ 1) — vi.wikisource 고정판 · 위키문헌 고정판
> 나라 안의 모든 권병(權柄)은 종족·남녀·빈부·계급·종교를 가리지 않고 베트남 인민 전체의 것이다.

1946 헌법 제9조·제11조 — 남녀 동권과 체포의 요건

제9조는 한 문장으로 남녀의 동등한 권리를 적는다. ngang quyền(같은 권리)의 ngang은 고유어로 「나란한·같은 높이의」라는 뜻이다.

제11조는 사법(tư pháp)이 결정하지 않으면 공민을 체포·구금할 수 없다고 적고, 주거와 서신의 불가침을 이어 적는다. 체포에 사법 판단을 요구한다는 점에서 한국 헌법 제12조 제3항의 영장주의와 견줄 수 있다.

> Đàn bà ngang quyền với đàn ông về mọi phương diện. — 1946년 헌법(베트남민주공화국) 제9조(Điều thứ 9) — vi.wikisource 고정판 · 위키문헌 고정판
> 여자는 모든 면에서 남자와 동등한 권리를 가진다. (제9조)

> Tư pháp chưa quyết định thì không được bắt bớ và giam cầm người công dân Việt Nam. — 1946년 헌법(베트남민주공화국) 제11조(Điều thứ 11) — vi.wikisource 고정판 · 위키문헌 고정판
> 사법이 결정하지 않았으면 베트남 공민을 체포·구금할 수 없다. (제11조)

> Nhà ở và thư tín của công dân Việt Nam không ai được xâm phạm một cách trái pháp luật. — 1946년 헌법(베트남민주공화국) 제11조(Điều thứ 11) — vi.wikisource 고정판 · 위키문헌 고정판
> 베트남 공민의 주거와 서신은 누구도 법에 어긋나게 침해할 수 없다. (제11조)

1064년 — 「내 자식을 사랑하듯」(『대월사기전서』)

리 성종(Lý Thánh Tông 李聖宗)이 천경전에서 송사를 듣던 날의 기록이다. 곁에 있던 동천공주(Động Thiên công chúa 洞天公主)를 가리키며 옥리에게 한 말이 전한다. 원문은 zh.wikisource 『大越史記全書』 本紀卷之三(revid 2542483)이고, 저본 간본이 면에 밝혀져 있지 않아 간본 스캔과는 대조하지 못했다.

(원문) 夏四月，帝御天慶殿聽訟。時洞天公主侍側，帝指公主謂獄吏曰：「吾之愛吾子猶吾父母斯民之心。百姓無知，自冒刑憲，朕甚憫焉。自今以後，罪無輕重，一從寬宥。」

(독음) 하사월, 제어천경전청송. 시동천공주시측, 제지공주위옥리왈: “오지애오자유오부모사민지심. 백성무지, 자모형헌, 짐심민언. 자금이후, 죄무경중, 일종관유.”

(한월음) Hạ tứ nguyệt, đế ngự Thiên Khánh điện thính tụng. Thời Động Thiên công chúa thị trắc, đế chỉ công chúa vị ngục lại viết: Ngô chi ái ngô tử do ngô phụ mẫu tư dân chi tâm. Bách tính vô tri, tự mạo hình hiến, trẫm thậm mẫn yên. Tự kim dĩ hậu, tội vô khinh trọng, nhất tòng khoan hựu.

(해석) 여름 4월, 임금이 천경전에 나아가 송사를 들었다. 그때 동천공주가 곁에 있었는데, 임금이 공주를 가리키며 옥리에게 말하였다. “내가 내 자식을 사랑하는 마음은, 내가 백성의 부모로서 이 백성을 대하는 마음과 같다. 백성이 무지하여 스스로 형법에 걸려드니 짐은 이를 몹시 가엾게 여긴다. 이제부터는 죄의 가볍고 무거움을 가리지 말고 한결같이 너그럽게 용서하라.”

聽訟 thính tụng(송사를 듣다)의 訟은 오늘의 tố tụng(訴訟 소송)에, 刑憲 hình hiến의 刑은 hình sự(형사)에 남아 있다. 한월음은 이 책의 읽기로, 글자마다 위키낱말사전(en) 한월음 표와 대조했다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Nước Việt Nam là một nước Dân chủ Cộng hòa. — 1946년 헌법(베트남민주공화국) 제1조(Điều thứ 1) — vi.wikisource 고정판 · 위키문헌 고정판
   베트남은 민주공화국이다. (1946년 헌법 제1조)
2. Đó là những lẽ-phải không ai chối cãi được. — Tuyên ngôn Độc lập 1945 — báo Cứu Quốc số 36 (5. 9. 1945) 1면 · vi.wikisource 쪽 전사 · 위키문헌 고정판
   이는 누구도 부인할 수 없는 이치다. (독립선언 둘째 단락 끝)

이 규칙이 뒤에 나오는 곳

규칙	다시 나오는 곳
한국 한자음 → Hán-Việt 받침 규칙	3장

quyền lực nhà nước — 현행 헌법의 국가권력	13장 「헌법·국가조직」
Vì các lẽ trên — 판결의 경첩(lẽ)	16장 「판례와 판결문 읽기」
육팔체 운율로 읽는 원전	18장 「『쭈옌 끼에우』의 재판 장면」
한국 제도를 베트남어로 설명하기	21장

▼ 처음 보는 문법 용어 18

한월음 Hán-Việt 漢越. 한자를 베트남식으로 읽는 소리 — 法 pháp, 律 luật. 이 책은 한국 한자음과 견주어 익힌다

끝소리 음절 끝의 자음. 베트남어 끝소리 자음은 -p·-t·-c·-ch·-m·-n·-ng·-nh 여덟이다 — pháp의 -p, án의 -n. 한국어 받침에 해당한다

첫소리 음절 첫머리의 자음 — pháp의 ph, luật의 l. 한국 한자음과의 대응이 받침만큼 고르지 않다(부록 A)

입성 끝소리가 -p·-t·-k 계열인 옛 중국어 음절. 한국 한자음에는 받침 ㄱ·ㄹ·ㅂ으로 남았고, Hán-Việt 에서는 성조가 sắc 아니면 nặng이다(V6)

성조 음절의 높낮이 꼴. 하노이 말은 여섯 — ngang(부호 없음)·huyền(à)·sắc(á)·hỏi(ả)·ngã(ã)·nặng(ạ). 부호가 다르면 다른 낱말이다

본음 두음법칙을 적용하기 전의 한국 한자음 — 律 률, 例 례. 첫소리 ㄹ이 Hán-Việt 의 l과 맞는 것은 본음에서다

꾸밈말 다른 말의 뜻을 꾸미는 말. 성질·소속·관계절처럼 명사를 좁히는 꾸밈말은 베트남어에서 그 명사 뒤에 온다 — viện(원) + kiểm sát(검찰). 다만 수·수량 한정어(các·những·mọi)와 Phó(부-) 같은 앞붙이는 앞에 선다(13장)

어원 미확인 낱말 사전에서 어원을 확인하지 못한 낱말. 어원란이 비어 있다는 것은 고유어라는 증거가 아니다. 한자 칸은 「—」

옛 차용 아주 이른 시기에 중국어에서 들어와 소리가 바뀐 낱말. 한자가 있어도 한월음과 달라 V 규칙이 맞지 않는다 — cướp(劫, 한월음 kiếp). 한자 칸은 「—」

한문 고전 중국어로 쓴 글. 베트남에서는 독립 뒤에도 법전·공문서·과거의 글이었다. 베트남어를 한자로 적은 것(쯔놈)과 다르다

음절 소리마디 하나. 베트남어는 음절마다 띄어 쓴다 — pháp luật은 두 음절이다. 성조는 음절마다 하나씩 얹힌다

양사 수와 명사 사이에 서서 무엇을 세는지 밝히는 말. 법률 문서에서는 bản(문서)·vụ(사건)가 자주 쓰인다 — hai bản án(판결 두 건), ba vụ án(사건 세 건)

가짜 친구 소리나 한자가 모국어 낱말과 같아 보이는데 뜻이 다른 낱말. 이 책은 한국 한자어와 견준다 — thẩm phán(審判)은 심판이 아니라 판사, ma túy(麻醉)는 마취가 아니라 마약

예외 표지 조문에서 원칙의 범위를 줄이는 말 — trừ trường hợp(~인 경우를 제외하고), trừ khi, nếu không thuộc trường hợp. trừ는 명사를 바로 받아 「~을 제외하고」가 되기도 한다(trừ quyết định của Hội đồng Thẩm phán — 형소법 제400조). 다만 빼다·공제(được trừ) 뜻도 있어, 자동 검색에서는 trừ 단독 일치를 예외로 세지 않는다

통합본 văn bản hợp nhất(VBHN). 개정 내용을 원래 법률에 반영해 다시 엮은 문서 — 13/VBHN-VPQH. 개정 근거는 각주로 단다. 조 번호는 원래 법률의 번호를 쓴다(14장)

육팔체 lục bát(六八). 여섯 음절 행과 여덟 음절 행을 번갈아 쓰는 베트남 시형 — 『쭈옌 끼에우』가 이 꼴이다. 짝수 자리의 성조(평·측)와 운이 정해져 있다(18장)

판본 같은 작품을 찍거나 베낀 서로 다른 책. 판본마다 글자가 다를 수 있어 인용할 때 어느 판인지 적는다 — 『끼에우』의 1870 경본(놈)과 1911 쯔엉빈끼 판(18장)

수동 주어가 행위를 받는 쪽인 문장. 베트남어는 동사 앞에 bị(불리한 일)·được(이롭거나 중립적인 일)을 놓아 만든다 — bị bắt(체포되다), được miễn(면제받다)

표제어 12

표제어는 베트남어(꾸옥응으)로 크게 적고, 한자어면 한자(한국 통용 자형)와 한국 한자음을 옆에 붙였다. 순 베트남어·옛 차용어·어원 미확인 낱말은 한자를 적지 않았다. 발음은 하노이 IPA다. 조문 인용은 2026. 10. 28. 기준으로 대조했고, 인용마다 출처 등급을 적었다. 위 막대의 「한자 숨기기」로 한자를 가리고 읽을 수 있다.

1. **độc lập** 獨立 독립 /ɗə̰ʔwkʲ lə̰ʔpʲ/ **독립, 독립하다** ★★★

읽는 법 độc — 끝소리 -c(입성), 성조 nặng(점 ̣) · lập — 끝소리 -p(입성), 성조 nặng(점 ̣)

V1′ V6 V3

獨 독 → độc은 ㅗ 뒤 ㄱ 받침이 -c(V1′), 立 립 → lập은 ㅂ 받침이 -p다(V3). 두 글자 모두 입성이라 성조가 nặng이다(V6). 立의 본음 첫소리 ㄹ이 l로 남았다. 독립선언의 제목이 Tuyên ngôn Độc lập이고, 현행 헌법 제13조 제4항은 그 선언의 날(1945. 9. 2.)을 국경일로 정한다. 법관의 독립도 같은 말이다 — xét xử độc lập.

쉬운 예 Việt Nam tuyên bố độc lập năm 1945.
베트남은 1945년에 독립을 선언했다.

실무 예

Thẩm phán xét xử độc lập.

판사는 독립하여 재판한다.

원문

Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ngày Tuyên ngôn độc lập 2 tháng 9 năm 1945. — Hiến pháp 2013 Điều 13 khoản 4 · 공식 원문 · 통합본 52/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 5

베트남 사회주의공화국의 국경일은 독립선언의 날인 1945년 9월 2일이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam	주어 — quốc khánh(국경일) + 국호	베트남 사회주의공화국의 국경일은
là ngày Tuyên ngôn độc lập	là + ngày + 꾸밈말 — ~의 날이다	독립선언의 날
2 tháng 9 năm 1945.	날짜 — 일·월·년 순서	1945년 9월 2일이다

문형

A là ngày + 일 tháng 월 năm 년

A는 ~년 ~월 ~일이다

1. 날짜는 일·월·년 순서다 — 2 tháng 9 năm 1945.
2. 1일부터 10일까지는 mùng을 붙여 읽는다 — mùng hai(2일).
3. ngày + 꾸밈말 = ~의 날. ngày Tuyên ngôn độc lập = 독립선언의 날.

Phiên tòa mở ngày 15 tháng 3.

공판은 3월 15일에 열린다.

Hôm nay là ngày mấy?

오늘은 며칠입니까?

문법 V1′ · 獨 → độc — ㅗ 뒤 ㄱ 받침은 -c

~~Thẩm phán xét xử đột lập.~~ (표기 오류)

Thẩm phán xét xử độc lập.

ㄱ 받침은 -c 또는 -ch이고, ㅗ 뒤에서는 -c다(V1′). -t는 ㄹ 받침 자리라 獨을 đột으로 적으면 다른 낱말이 된다.

한국이라면? ≠ 국경일 · 국경일에 관한 법률 제2조

베트남은 국경일을 헌법에 직접 적고, 그날이 독립선언의 날이다. 한국은 국경일을 법률로 정한다 — 3 · 1절·제헌절·광복절·개천절·한글날.

2. # tự do 自由 자유 /tɨʔˀɹ zɔˀˀ/ **자유** ★★★

읽는 법 tự — 끝소리 없음, 성조 nặng(점) · do — 끝소리 없음, 성조 ngang(평)

V0

自 자 → tự, 由 유 → do. 둘 다 받침이 없다(V0). 첫소리 ㅇ(由) → d는 규칙이 아니라 낱말째 익힌다. 독립선언은 미국 독립선언에서 quyền tự do(자유의 권리)를 끌어온다. quyền(권리)이 앞, 꾸밈말 tự do가 뒤다 — 한국어 자유권과 순서가 거꾸로다.

쉬운 예 Mọi người có quyền tự do ngôn luận.
모든 사람은 언론의 자유를 가진다.

실무 예 Ở Hàn Quốc, quyền tự do tôn giáo có được bảo đảm không?
한국에서도 종교의 자유가 보장됩니까?

원문
> Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. –
> Hiến pháp 2013 Điều 24 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 52/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 7
> 국가는 신앙·종교의 자유를 존중하고 보호한다.

문형

tôn trọng và bảo hộ + 권리

~을 존중하고 보호하다

1. tôn trọng = 존중하다, bảo hộ = 보호하다. và로 두 동사를 잇는다.
2. 목적어 quyền tự do + 대상 = ~의 자유.
3. 대상이 여럿이면 쉼표로 잇는다 — tín ngưỡng, tôn giáo.

Nhà nước tôn trọng quyền tự do ngôn luận.
국가는 언론의 자유를 존중한다.

Pháp luật bảo hộ quyền tác giả.
법은 저작권을 보호한다.

한국이라면? = 종교의 자유 · 대한민국헌법 제20조

자유권으로서 종교의 자유는 두 헌법에 모두 있다. 베트남 헌법 제24조는 신앙(tín ngưỡng)과 종교(tôn giáo)를 나란히 적고, 제3항에서 이를 이용한 법 위반을 금지한다.

3. # bình đẳng 平等 평등 /ɓïŋˌ dạŋˌˀ/ **평등, 평등하다** ★★★

읽는 법 bình — 끝소리 -nh, 성조 huyền(내림 `) · đẳng — 끝소리 -ng, 성조 hỏi(갈고리 ̉)

V4′ V4″

平 평 → bình은 ㅕ 뒤 ㅇ 받침이 -nh(V4′), 等 등 → đẳng은 ㅡ 뒤 ㅇ 받침이 -ng다(V4″). 같은 ㅇ 받침이 앞 모음에 따라 둘로 갈리는 짝이다. 첫소리 ㅍ이 b가 되는 것은 규칙이 아니다(被 bị와 같은 쪽). 독립선언 첫 문장 Tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng에 나온다.

쉬운 예

Nam và nữ bình đẳng.

남자와 여자는 평등하다.

실무 예

Ở Hàn Quốc, mọi công dân có bình đẳng trước pháp luật không?

한국에서도 모든 국민은 법 앞에 평등합니까?

원문

> Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. — Hiến pháp 2013 Điều 16 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 52/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 6
>
> 모든 사람은 법 앞에 평등하다.

문형

bình đẳng về + 명사

~에서 평등하다

1. về + 명사 = ~에 관하여·~에서.
2. 독립선언이 인용한 프랑스 인권선언은 bình đẳng về quyền lợi(권리에서 평등하다)로 옮겼다.
3. 주어 + đều + bình đẳng = 모두 평등하다(đều = 모두).

Vợ chồng bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.

부부는 권리와 의무에서 평등하다.

Các bên đều bình đẳng trong tố tụng.

당사자들은 소송에서 모두 평등하다.

문법 V4′ · 平 → bình, 等 → đẳng — ㅇ 받침의 두 갈래

~~Mọi người đều bìng đẳng trước pháp luật.~~ (표기 오류)

Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.

ㅇ 받침은 앞 모음이 ㅓ·ㅕ·ㅐ면 -nh(V4′), 그 밖이면 -ng다(V4″). 平 평은 ㅕ라 -nh, 等 등은 ㅡ라 -ng다.

한국이라면? = 법 앞의 평등 · 대한민국헌법 제11조

같은 원칙이다. 한국 헌법은 「모든 국민은 법 앞에 평등하다」. 베트남 헌법 제16조 제1항의 주어는 국민이 아니라 mọi người(모든 사람)다.

---

4. **nhân quyền** 人權 인권 /ɲən˧˧ kwiən˨˩/ **인권** ★★★

읽는 법 nhân — 끝소리 -n, 성조 ngang(평) · quyền — 끝소리 -n, 성조 huyền(내림 `)

V5

人 인 → nhân, 權 권 → quyền. 둘 다 ㄴ 받침이 -n이다(V5). 위키낱말사전(vi)은 人權의 한월음으로 적는다. 독립선언은 프랑스 인권선언을 Tuyên-ngôn nhân quyền và dân quyền(인권과 민권 선언)으로 부른다. 현행 2013 헌법 통합본에는 nhân quyền이 한 번도 나오지 않고(검색 0건), 같은 자리에 quyền con người(사람의 권리)를 쓴다.

쉬운 예

Nhân quyền là quyền của mọi người.

인권은 모든 사람의 권리다.

실무 예

Hiến pháp năm 2013 dùng từ quyền con người.

2013년 헌법은 quyền con người라는 말을 쓴다.

원문

> Bản Tuyên-ngôn nhân quyền và dân quyền của Cách-mạng Pháp năm 1791 cũng nói: — Tuyên ngôn Độc lập 1945 — báo Cứu Quốc số 36 (5. 9. 1945) 1면 · vi.wikisource 쪽 전사 · 위키문헌 고정판 · 저자 호찌민
>
> 1791년 프랑스 혁명의 인권과 민권 선언도 말한다. (연도는 원문 그대로 — 상자 1791 문단)

문형

Bản A của B cũng nói:

B의 A도 이렇게 말한다

1. bản = 문서를 세는 말(4장 양사). Bản Tuyên ngôn = 선언문.
2. của B = B의. 누구의 문서인지 뒤에서 밝힌다.
3. [object Object]

Bản án của Tòa án cũng nói rõ điều này.

법원의 판결도 이 점을 분명히 말한다.

Hiến pháp của Hàn Quốc cũng nói như vậy.

한국 헌법도 그렇게 말한다.

한국이라면? ≠ 기본적 인권 · 대한민국헌법 제10조

한국 헌법은 국가가 「개인이 가지는 불가침의 기본적 인권을 확인하고 이를 보장할 의무를 진다」. 베트남 현행 헌법은 같은 자리에 quyền con người(사람의 권리)·quyền công dân(공민의 권리)을 쓴다.

---

5. **dân tộc** 民族 민족 /zəŋ˧˧ tə̰ʔwk͡p/ **민족** ★★

읽는 법 dân — 끝소리 -n, 성조 ngang(평) · tộc — 끝소리 -c(입성), 성조 nặng(점)

V5 V1′ V6

民 민 → dân은 ㄴ 받침이 -n(V5), 族 족 → tộc은 ㅗ 뒤 ㄱ 받침이 -c(V1′), 입성이라 nặng이다(V6). 독립선언은 미국 독립선언의 모든 사람의 권리를 tất cả các dân tộc(모든 민족)의 권리로 넓혀 읽는다. 현행 헌법 제42조는 공민이 자기 민족을 정할 권리를 둔다.

쉬운 예

Việt Nam có nhiều dân tộc.

베트남에는 여러 민족이 있다.

실무 예

Trong hồ sơ, dân tộc của bị cáo là gì?

기록에 피고인의 민족은 무엇으로 되어 있습니까?

원문

> Công dân có quyền xác định dân tộc của mình, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp. — Hiến pháp 2013 Điều 42 · 공식 원문 · 통합본 52/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 10
>
> 공민은 자기의 민족을 정하고, 모어를 쓰며, 의사소통 언어를 고를 권리를 가진다.

문형

A có quyền + 동사, 동사, 동사

A는 ~하고 ~하고 ~할 권리를 가진다

1. có quyền + 동사 = ~할 권리가 있다.
2. 권리가 여럿이면 동사구를 쉼표로 늘어놓는다.
3. của mình = 자기의. dân tộc của mình = 자기 민족.

Bị cáo có quyền trình bày ý kiến của mình.

피고인은 자기 의견을 진술할 권리를 가진다.

Đương sự có quyền sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ.

당사자는 모어를 쓸 권리를 가진다.

문법 V1′ · 族 → tộc — ㅗ 뒤 ㄱ 받침은 -c

~~Việt Nam có nhiều dân tột.~~ (표기 오류)

Việt Nam có nhiều dân tộc.

ㄱ 받침은 ㅏ·ㅗ·ㅜ·ㅡ·ㅐ 뒤에서 -c다(V1′). -t는 ㄹ 받침 자리다. 族은 입성이라 성조도 nặng이다.

한국이라면? + 민족 귀속을 정할 권리

베트남 헌법 제42조는 공민이 자기 민족을 정하고 모어를 쓸 권리를 둔다. 한국 헌법에는 이에 해당하는 조문이 없다.

6. # hạnh phúc 幸福 행복 /hɑʔjŋˌ fukˀ/ **행복** ★★

읽는 법 hạnh — 끝소리 -nh, 성조 nặng(점) · phúc — 끝소리 -c(입성), 성조 sắc(올림 ´)

V4′ V1′ V6

幸 행 → hạnh은 ㅐ 뒤 ㅇ 받침이 -nh(V4′), 福 복 → phúc은 ㅗ 뒤 ㄱ 받침이 -c(V1′), 입성이라 sắc이다(V6). 독립선언의 quyền mưu cầu hạnh phúc(행복을 추구할 권리)은 미국 독립선언의 문장을 옮긴 것이다. 『Cứu Quốc』 1945년 지면 머리의 표어도 ĐỘC-LẬP — TỰ-DO — HẠNH-PHÚC(독립·자유·행복)이다.

쉬운 예

Chúc anh chị hạnh phúc.

두 분 행복하시길 빕니다.

실무 예

Quyền mưu cầu hạnh phúc có trong Hiến pháp Hàn Quốc không?

행복 추구권은 한국 헌법에 있습니까?

원문

Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện. — Hiến pháp 2013 Điều 3 · 공식 원문 · 통합본 52/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 2

국가는 인민의 주인 될 권리를 보장하고 발휘하게 하며, 인권과 공민의 권리를 인정·존중·보호·보장하고, 부유한 인민·강한 나라·민주·공평·문명, 그리고 모든 사람이 배부르고 따뜻하며 자유롭고 행복하게 살며 전면적으로 발전할 여건을 갖는다는 목표를 실현한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Nhà nước bảo đảm và phát huy	주어 + 동사 둘	국가는 보장하고 발휘하게 하며
quyền làm chủ của Nhân dân;	목적어 — quyền + 꾸밈말 + của	인민의 주인 될 권리를
công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm	동사 넷 — 목적어가 뒤에 온다	인정·존중·보호·보장하고
quyền con người, quyền công dân;	목적어 — quyền + 꾸밈말	인권과 공민의 권리를

thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh,	thực hiện + mục tiêu + 내용	부유한 인민·강한 나라
dân chủ, công bằng, văn minh,	목표 열거	민주·공평·문명
mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc,	목표 — 주어 + có + 명사	모든 사람이 배부르고 자유롭고 행복하게 살며
có điều kiện phát triển toàn diện.	목표 끝	전면적으로 발전할 여건을 갖는 목표를 실현한다

문형

thực hiện mục tiêu + 내용

~라는 목표를 실현하다

1. thực hiện = 실현하다·이행하다.
2. mục tiêu(目標 목표) 뒤에 목표의 내용을 바로 잇는다.
3. 내용이 길면 쉼표로 늘어놓는다.

Tòa án thực hiện mục tiêu xét xử nhanh và đúng.
법원은 신속하고 바른 재판이라는 목표를 실현한다.

Chúng tôi thực hiện kế hoạch này.
우리는 이 계획을 이행한다.

문법 V4′ · 幸 → hạnh — ㅐ 뒤 ㅇ은 -nh

~~Chúc anh chị hạng phúc.~~ (표기 오류)

Chúc anh chị hạnh phúc.

ㅇ 받침은 앞 모음이 ㅓ·ㅕ·ㅐ면 -nh다(V4′). 幸 행은 ㅐ라 -nh, 福 복은 ㄱ 받침이라 -c다.

한국이라면? ≠ 행복추구권 · 대한민국헌법 제10조

한국 헌법은 행복을 개인의 권리로 적는다 — 「행복을 추구할 권리를 가진다」. 베트남 현행 헌법 제3조는 행복을 국가가 실현할 목표의 하나로 적는다.

---

7. **mưu cầu** 謀求 모구 /miwˀɨ kə̀wˋ/ **꾀하다, 추구하다** ★

읽는 법 mưu — 끝소리 없음, 성조 ngang(평) · cầu — 끝소리 없음, 성조 huyền(내림 `)

V0

謀 모 → mưu, 求 구 → cầu. 둘 다 받침이 없다(V0). 위키낱말사전(vi)은 謀求의 한월음으로 적고 도모하다로 푼다. 한국어 모구는 낯선 한자어라 한자를 보고 뜻을 떠올리기 어렵다. quyền mưu cầu hạnh phúc = 행복을 추구할 권리. 현행 베트남 헌법 통합본에는 mưu cầu가 나오지 않는다(검색 0건).

쉬운 예

Ai cũng mưu cầu hạnh phúc.

누구나 행복을 추구한다.

실무 예

Quyền mưu cầu hạnh phúc có nghĩa là gì?

행복 추구권은 무슨 뜻입니까?

원문

« Tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng. Tạo-hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm-phạm được, trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự-do và quyền mưu cầu hạnh-phúc. » – Tuyên ngôn Độc lập 1945 — báo Cứu Quốc số 36 (5. 9. 1945) 1면 · vi.wikisource 쪽 전사 · 위키문헌 고정판 · 저자 호찌민. 미국 독립선언(1776)의 베트남어 인용

“모든 사람은 평등하게 태어났다. 조물주는 그들에게 누구도 침해할 수 없는 권리를 주었으니, 그 권리 가운데에는 살 권리, 자유의 권리, 행복을 추구할 권리가 있다.”

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
« Tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng.	주어 + đều + 동사 + 보어	모든 사람은 평등하게 태어났다
Tạo-hóa cho họ những quyền	cho + 사람 + 물건 — ~에게 ~을 주다	조물주는 그들에게 권리를 주었다
không ai có thể xâm-phạm được,	앞 명사를 꾸미는 절 — không ai = 아무도 ~않다	누구도 침해할 수 없는
trong những quyền ấy,	trong + 명사 — ~ 가운데	그 권리 가운데에는
có quyền được sống, quyền tự-do	có + 열거 — ~이 있다	살 권리, 자유의 권리
và quyền mưu cầu hạnh-phúc. »	열거 끝 — quyền + 동사구	그리고 행복을 추구할 권리가 있다

문형

quyền + 동사구

~할 권리

1. quyền 뒤에 동사구를 바로 붙이면 「~할 권리」 다.
2. quyền được sống = 살 권리(được = ~할 수 있다·받다).
3. quyền mưu cầu hạnh phúc = 행복을 추구할 권리.

Bị can có quyền được biết lý do bị bắt.
피의자는 체포 이유를 알 권리가 있다.

Người lao động có quyền nghỉ ngơi.
근로자는 쉴 권리가 있다.

한국이라면? + 생명권

독립선언이 든 권리 가운데 첫째는 살 권리(quyền được sống)다. 한국 헌법에는 생명권을 직접 적은 조문이 없다.

---

8. # dân chủ 民主 민주 /zən˧˧ ʨu˩˩/ **민주, 민주적** ★★★

읽는 법 dân — 끝소리 -n, 성조 ngang(평) · chủ — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리ˀ)

V5 V0

民 민 → dân은 ㄴ 받침이 -n(V5), 主 주 → chủ는 받침이 없다(V0). 1946 헌법 전문은 8월 혁명이 nền Dân chủ Cộng hoà(민주공화의 체제)를 세웠다고 적는다. 현행 헌법 제6조는 dân chủ trực tiếp(직접 민주)과 dân chủ đại diện(대의 민주)을 나란히 둔다. 꾸밈말 trực tiếp·đại diện이 뒤에 온다.

쉬운 예 Đây là một nước dân chủ.
이곳은 민주 국가다.

실무 예 Ở Hàn Quốc, nhân dân thực hiện dân chủ trực tiếp như thế nào?
한국에서는 국민이 직접 민주를 어떻게 행사합니까?

원문

> Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước. — Hiến pháp 2013 Điều 6 · 공식 원문 · 통합본 52/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 3
>
> 인민은 직접 민주로, 그리고 국회·인민의회와 국가의 다른 기관을 통한 대의 민주로 국가권력을 행사한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước	주어 + 동사 + 목적어	인민은 국가권력을 행사한다
bằng dân chủ trực tiếp,	bằng + 명사 — ~으로 (수단)	직접 민주로
bằng dân chủ đại diện	bằng + 명사 — 둘째 수단	대의 민주로
thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân	thông qua + 기관 — ~을 통하여	국회·인민의회를 통하여
và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.	thông qua 반복	그리고 국가의 다른 기관을 통하여

문형

A thực hiện B bằng C

A는 C로 B를 행사한다

1. thực hiện = 행사하다·실행하다.
2. bằng + 명사 = ~으로(수단·방법).
3. thông qua + 기관 = ~을 통하여.

Tòa án thực hiện quyền tư pháp.

법원은 사법권을 행사한다.

Đương sự nộp đơn bằng văn bản.

당사자는 서면으로 신청서를 낸다.

문법 V5 · 民 → dân — ㄴ 받침은 -n

~~Đây là một nước dâng chủ.~~ (표기 오류)

Đây là một nước dân chủ.

ㄴ 받침은 -n이다(V5). -ng는 ㅇ 받침 자리다. 民·人·權은 모두 -n으로 끝난다.

한국이라면? ≠ 국민주권 · 대한민국헌법 제1조

한국 헌법은 「모든 권력은 국민으로부터 나온다」. 베트남 헌법 제6조는 인민이 국가권력을 직접 민주와 대의 민주로 행사한다고 적고, 대의 기관으로 국회와 인민의회를 든다.

9. # cộng hòa 共和 공화 /kə̰ʔwŋˀ˩ hwa̰ːˀ˩/ **공화, 공화국** ★★★

읽는 법 cộng — 끝소리 -ng, 성조 nặng(점 ̣) · hòa — 끝소리 없음, 성조 huyền(내림 `)

V4″ V0

共 공 → cộng은 ㅗ 뒤 ㅇ 받침이 -ng(V4″), 和 화 → hòa는 받침이 없다(V0). 1946 헌법 제1조는 베트남이 một nước Dân chủ Cộng hòa(민주공화국)라 했고, 현행 국호는 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam(베트남 사회주의공화국)이다. 국호에서도 Cộng hòa(공화)가 앞, 꾸밈말 xã hội chủ nghĩa(사회주의)가 뒤다. hòa는 위키문헌·통합본이 hoà로도 적는다.

쉬운 예

Hàn Quốc là một nước dân chủ cộng hòa.

대한민국은 민주공화국이다.

실무 예

Quốc hiệu của Việt Nam là gì?

베트남의 국호는 무엇입니까?

원문

Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật. — Hiến pháp 2013 Điều 14 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 52/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 5

베트남 사회주의공화국에서 정치·민사·경제·문화·사회에 관한 인권과 공민의 권리는 헌법과 법률에 따라 인정·존중·보호·보장된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,	ở + 장소 — ~에서	베트남 사회주의공화국에서
các quyền con người, quyền công dân	주어 — 복수 các + 명사	인권과 공민의 권리는
về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội	về + 열거 — ~에 관한	정치·민사·경제·문화·사회에 관한
được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm	được + 동사 넷 — 수동	인정·존중·보호·보장된다
theo Hiến pháp và pháp luật.	theo + 명사 — ~에 따라	헌법과 법률에 따라

문형

được + 동사 + theo A

A에 따라 ~된다

1. được + 동사 = ~되다(이익의 수동, 4장).
2. 동사가 여럿이면 쉼표로 늘어놓는다.
3. theo + 명사 = ~에 따라.

Quyền này được bảo đảm theo pháp luật.
이 권리는 법률에 따라 보장된다.

Vụ án được giải quyết theo thủ tục rút gọn.
사건은 약식 절차에 따라 처리된다.

문법 V4″ · 共 → cộng — ㅗ 뒤 ㅇ은 -ng

~~Hàn Quốc là một nước dân chủ cộnh hòa.~~ (표기 오류)

Hàn Quốc là một nước dân chủ cộng hòa.

ㅇ 받침은 앞 모음이 ㅓ·ㅕ·ㅐ면 -nh, 그 밖이면 -ng다(V4″). 共 공은 ㅗ라 -ng다.

한국이라면? ≠ 민주공화국 · 대한민국헌법 제1조

한국 헌법 제1조는 「대한민국은 민주공화국이다」. 1946 베트남 헌법 제1조도 같은 틀이었으나(상자), 현행 국호는 사회주의공화국이다.

---

10. # quyền bính /kwiənˌ bïŋˊ/ 권병 — 손에 쥔 권력 ★

읽는 법 quyền — 끝소리 -n, 성조 huyền(내림 ˋ) · bính — 끝소리 -nh, 성조 sắc(올림 ˊ)

V5 V4′ 어원 미확인

한자는 적지 않았다. 權柄(권병)으로 읽히지만 낱말 사전(위키낱말사전 vi·en, hvdic)에 이 낱말의 한자 표기가 없다 — 한자 병기 근거는 아직 찾지 못했다(2026. 10. 28.). 아래 받침 풀이는 權柄으로 읽을 때의 것이다. 權 권 → quyền은 ㄴ 받침이 -n(V5), 柄 병 → bính은 ㅕ 뒤 ㅇ 받침이 -nh다(V4′). 위키낱말사전(vi)은 손에 쥔 권력으로 풀지만 한자 표기는 없다. 1946 헌법 제1조는 나라 안의 모든 quyền bính이 인민 전체의 것이라 했다. 현행 헌법 통합본에는 이 낱말이 없고(검색 0건), 같은 생각을 quyền lực nhà nước(국가권력)로 적는다(13장).

쉬운 예 Ai nắm quyền bính?
누가 권력을 쥐고 있는가?

실무 예 Hiến pháp hiện hành dùng từ quyền lực nhà nước.
현행 헌법은 quyền lực nhà nước라는 말을 쓴다.

원문

Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo. –

1946년 헌법(베트남민주공화국) 제1조(Điều thứ 1) — vi.wikisource 고정판 · 위키문헌 고정판

나라 안의 모든 권병은 종족·남녀·빈부·계급·종교를 가리지 않고 베트남 인민 전체의 것이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tất cả quyền bính trong nước	주어 — tất cả + 명사 + 꾸밈말	나라 안의 모든 권병은
là của toàn thể nhân dân Việt Nam,	là của + 명사 — ~의 것이다	베트남 인민 전체의 것이다
không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo,	không phân biệt + 열거	종족·남녀·빈부
giai cấp, tôn giáo.	열거 끝	계급·종교를 가리지 않고

문형

A là của B

A는 B의 것이다

1. là của + 명사 = ~의 것이다. 소유를 말한다.
2. tất cả + 명사 = 모든 ~.
3. toàn thể = 전체. toàn thể nhân dân = 인민 전체.

Tài sản này là của bị cáo.

이 재산은 피고인의 것이다.

Quyền lực nhà nước là của Nhân dân.

국가권력은 인민의 것이다.

한국이라면? ≠ 국민주권 · 대한민국헌법 제1조

한국 헌법은 「대한민국의 주권은 국민에게 있고」라고 주권을 말한다. 1946 베트남 헌법은 손에 쥔 권력을 뜻하는 quyền bính을 썼고, 현행 헌법은 quyền lực nhà nước로 바꾸었다.

---

11. # lẽ phải /lɛʔɛ˧˥ fa̰ːj˨˩/ **도리, 바른 이치** ★★

읽는 법 lẽ — 끝소리 없음, 성조 ngã(물결 ˜) · phải — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리 ̉)

옛 차용

위키낱말사전(en)은 lẽ를 理(한월음 lí)의, phải를 被(한월음 bị)의 비한월 읽기로 적는다. 둘 다 아주 이른 시기에 들어와 소리가 바뀐 옛 차용어라 한자 칸을 비워 둔다. 위키낱말사전(vi)은 lẽ phải를 옳고 도리에 맞는 것으로 푼다. 판결의 경첩 Vì các lẽ trên(위의 이유로 — 16장)의 lẽ도 같은 말이다.

쉬운 예

Lẽ phải thuộc về ai?

이치는 누구 쪽에 있는가?

실무 예

Vì các lẽ trên, Tòa án quyết định như sau.

위와 같은 이유로 법원은 다음과 같이 결정한다.

원문

> Đó là những lẽ-phải không ai chối cãi được. — Tuyên ngôn Độc lập 1945 — báo Cứu Quốc số 36 (5. 9. 1945) 1면 · vi.wikisource 쪽 전사 · 위키문헌 고정판 · 저자 호찌민
>
> 이는 누구도 부인할 수 없는 이치다.

문형

không ai + 동사 + được

아무도 ~할 수 없다

1. không ai = 아무도 ~않다.
2. 동사 + được = ~할 수 있다. không ai와 함께 쓰면 「아무도 ~할 수 없다」.
3. 앞 명사를 뒤에서 꾸민다 — lẽ phải không ai chối cãi được.

Đây là chứng cứ không ai phủ nhận được.

이것은 아무도 부인할 수 없는 증거다.

Không ai được xâm phạm chỗ ở của người khác.

아무도 남의 주거를 침해해서는 안 된다.

한국이라면? + 헌법 전문의 외국 문서 인용

독립선언은 미국·프랑스 두 선언의 문장을 인용한 뒤 이를 누구도 부인할 수 없는 이치로 묶는다. 한국 헌법 전문은 외국 문서를 인용하지 않는다.

---

12. # thập ác 十惡 십악 /tʰə̰ʔpˌ aːkˀ/ **십악 — 봉건 법의 가장 무거운 열 가지 죄** ★

읽는 법 thập — 끝소리 -p(입성), 성조 nặng(점 ̣) · ác — 끝소리 -c(입성), 성조 sắc(올림 ́)

V3 V6 V1′

十 십 → thập은 ㅂ 받침이 -p(V3), 惡 악 → ác은 ㅏ 뒤 ㄱ 받침이 -c다(V1′). 두 글자 모두 입성이다(V6). 위키낱말사전(vi)은 봉건 법에서 가장 무거운 열 가지 죄로 풀고, 위키낱말사전(en)은 十惡의 한월음으로 적는다. 글자 十의 모양에서 십자가라는 뜻도 생겼다. 1042년 리 태종의 조칙은 늙은이·어린이 등에게 속죄를 허락하면서 십악을 범한 자는 뺐다(문법 코너).

쉬운 예

Thập ác là mười tội nặng nhất.

십악은 가장 무거운 열 가지 죄다.

실무 예

Bộ luật Hình sự hiện hành có quy định về thập ác không?

현행 형법전에 십악에 관한 규정이 있습니까?

원문

> Ngài sửa lại luật-phép, định các bậc hình-phạt, các cách tra-hỏi, và đặt lệ cho những người già người trẻ, trừ khi phạm tội thập ác, thì được lấy tiền mà chuộc tội. — Trần Trọng Kim, Việt Nam sử lược 1권 98쪽 — vi.wikisource 쪽 전사(Viet Nam Su Luoc 1.djvu/110) · 위키문헌 고정판 · 리 태종(1028~1054) 대목. 1042년 개원(Minh-đạo)과 이어진 문장
>
> 임금은 법을 고치고 형벌의 등급과 신문의 방식을 정했으며, 늙은이와 어린이는 십악을 범한 경우가 아니면 돈을 내고 죄를 속할 수 있게 하는 규정을 두었다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ngài sửa lại luật-phép,	주어 + 동사 + 목적어	임금은 법을 고치고
định các bậc hình-phạt, các cách tra-hỏi,	định + 열거 — ~을 정하다	형벌의 등급과 신문의 방식을 정했으며
và đặt lệ cho những người già người trẻ,	đặt lệ cho + 사람 — ~에게 규정을 두다	늙은이와 어린이에게 규정을 두었다
trừ khi phạm tội thập ác,	trừ khi + 절 — ~한 경우를 제외하고(예외 절)	십악을 범한 경우를 빼고
thì được lấy tiền mà chuộc tội.	thì + 결과 — được = ~할 수 있다	돈을 내고 죄를 속할 수 있다

문형

trừ khi A, thì B

A인 경우를 빼고는 B다

1. trừ khi + 절 = ~하는 경우를 제외하고. 조문의 예외 표지다.
2. thì 뒤에 원칙(결과)이 온다.

3. 인용할 때 trừ khi 절을 잘라 내면 뜻이 바뀐다.

Bị cáo được tại ngoại, trừ khi có lý do khác.
다른 사유가 없으면 피고인은 불구속 상태로 재판받는다.

Trừ khi có thỏa thuận khác, thì áp dụng quy định này.
달리 합의하지 않았으면 이 규정을 적용한다.

문법 V3 · 十 → thập — ㅂ 받침은 -p

~~trừ khi phạm tội thật ác,~~ (표기 오류)

trừ khi phạm tội thập ác,

ㅂ 받침은 -p다(V3). thật(참으로)은 ㄹ 받침 자리의 -t로 끝나는 다른 낱말이다. 十은 입성이라 성조도 nặng이다.

한국이라면? ≠ 형사미성년자 · 형법 제9조

1042년 조칙은 열 살 이상 열다섯 살 이하에게 형을 면하는 것이 아니라 속(贖)을 허락했다. 한국 형법은 일정 나이 아래를 처벌하지 않는다 — 「14세되지 아니한 자의 행위는 벌하지 아니한다」.

한국이라면? — 두 나라 헌법의 첫머리

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 왼쪽은 1945 독립선언·1946 헌법·1042 조칙, 오른쪽은 2026. 10. 현재 한국 조문이다.

	베트남	한국	차이
=	Nước Việt Nam là một nước Dân chủ Cộng hòa	민주공화국 (대한민국헌법 제1조 제1항)	1946 헌법 제1조 첫 문장. 한국은 「대한민국은 민주공화국이다」. 짜임이 거의 같다.
=	Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam	국민주권 (대한민국헌법 제1조 제2항)	1946 헌법 제1조 둘째 문장. 한국은 「모든 권력은 국민으로부터 나온다」.
=	Đàn bà ngang quyền với đàn ông về mọi phương diện	평등 (대한민국헌법 제11조 제1항)	1946 헌법 제9조. 한국은 「누구든지 성별 · 종교 또는 사회적 신분에 의하여」 차별받지 않는다고 적는다.

≠	Tư pháp chưa quyết định thì không được bắt bớ và giam cầm	영장주의 (대한민국헌법 제12조 제3항)	1946 헌법 제11조. 체포에 사법 판단을 요구하는 점은 같다. 한국 헌법은 「법관이 발부한 영장」을 요구하되 현행범인 등에는 사후 영장을 허용한다.
=	quyền mưu cầu hạnh phúc	행복추구권 (대한민국헌법 제10조)	독립선언 첫 문장. 한국 헌법은 「행복을 추구할 권리를 가진다」. 베트남 현행 헌법에는 이 권리 이름이 없다.
≠	Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi	기본적 인권 (대한민국헌법 제10조)	독립선언이 인용한 프랑스 인권선언. 한국 헌법은 국가가 「불가침의 기본적 인권을 확인하고 이를 보장할 의무를 진다」고 국가의 의무로 적는다.
≠	trừ khi phạm tội thập ác, thì được lấy tiền mà chuộc tội	형사미성년자 (형법 제9조)	1042년 조칙(쩐쫑낌 요약). 어린이에게 속죄를 허락했다. 한국은 「14세되지 아니한 자의 행위는 벌하지 아니한다」.

가짜 친구 · quyền bính과 quyền lực — 같은 權, 바뀐 법률어

quyền bính(權柄)은 한국어로 읽으면 권병이다. 한국어에서도 낯선 말이지만 뜻은 같아서, 손에 쥔 권력이다. 가짜 친구라기보다 법률어에서 밀려난 말이다.

1946 헌법 제1조는 quyền bính을 썼다. 현행 2013 헌법 통합본에는 이 낱말이 없고, 같은 자리에 quyền lực nhà nước(국가권력)를 쓴다(13장).

nhân quyền(人權)도 같다. 독립선언은 nhân quyền을 썼지만 현행 헌법은 quyền con người(사람의 권리)로 풀어 쓴다. 한자어 대신 한자어 + 고유어로 바뀐 예다.

한국어 인권·권력은 지금도 법률어다. 베트남 원전을 읽을 때는 그 시대의 낱말이 지금도 쓰이는지 한 번 확인한다.

요령 1946 헌법과 독립선언의 낱말을 현행 조문에 그대로 쓰지 않는다. quyền bính은 quyền lực nhà nước, nhân quyền은 quyền con người.

한문을 한월음으로 읽기 — 『대월사기전서』 1042년 속죄 조칙

한문은 글자마다 한월음으로 읽고, 어순은 한문 그대로 둔다. 베트남어 어순(성질·소속의 꾸밈말이 뒤)으로 바꾸지 않는다. 犯十惡者는 phạm thập ác giả(십악을 범한 자)다.

- 리 태종(Lý Thái Tông 李太宗)은 1042년 형서(刑書)를 반포하고 연호를 명도(明道)로 고쳤다. 그해 11월의 조칙이 아래다. 출처는 zh.wikisource 『大越史記全書』 本紀卷之二(revid 7909168)이고, 저본 간본이 면에 적혀 있지 않다.
- (원문) 詔諸年七十以上，八十以下，十歲以上，十五歲以下，及身有弱疾，以至皇家、大功、期親以上犯罪者許贖。犯十惡者不在。
- (독음) 조제년칠십이상, 팔십이하, 십세이상, 십오세이하, 급신유약질, 이지황가·대공·기친이상범죄자허속. 범십악자부재.
- (한월음) Chiếu chư niên thất thập dĩ thượng, bát thập dĩ hạ, thập tuế dĩ thượng, thập ngũ tuế dĩ hạ, cập thân hữu nhược tật, dĩ chí hoàng gia, đại công, kỳ[음 미확정] thân dĩ thượng phạm tội giả hứa thục. Phạm thập ác giả bất tại.
- (해석) 조칙을 내려, 나이 일흔 이상 여든 이하, 열 살 이상 열다섯 살 이하인 자와 몸에 병이 있는 자, 그리고 황가의 대공·기친 이상 친족이 죄를 범하면 속(贖)을 허락하였다. 십악을 범한 자는 여기에 들지 않는다. — 以至皇家、大功、期親以上의 끊어 읽기(황가 친족에 한정하는지)는 해석 유보, 期의 음(kỳ/cơ)은 미확정이다.
- 같은 조칙을 쩐쫑낌은 『Việt Nam sử lược』에서 베트남어로 줄여 적었다(표제어 thập ác의 원문). 한월음 낭독은 오늘의 낱말과 이어진다 — 犯罪 phạm tội(범죄), 十惡 thập ác. 그러나 年 niên·贖 thục처럼 일상어에서는 다른 꼴(năm·chuộc)이 쓰이는 글자도 있다.

표로 보기

한문	한월음	한국음 · 뜻
詔	chiếu	조 · 조칙을 내리다
年 … 以上	niên … dĩ thượng	년 … 이상 · 나이 … 이상
歲	tuế	세 · 나이(살)
疾	tật	질 · 병
犯罪者	phạm tội giả	범죄자 · 죄를 범한 자
許贖	hứa thục	허속 · 속을 허락하다
十惡	thập ác	십악 · 열 가지 무거운 죄
不在	bất tại	부재 · 여기에 들지 않는다

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

Phạm thập ác giả bất tại

犯 범 — 범하다　十惡 십악 — 목적어가 동사 뒤(한문 어순)　者 자 — ~하는 자　不在 부재 — 들지 않는다

십악을 범한 자는 여기에 들지 않는다. (犯十惡者不在)

---

phạm tội　giả　hứa　thục

犯罪 범죄 — 오늘의 phạm tội(죄를 범하다)와 같은 말　者 자　許 허 — 허락하다　贖 속 — 재물로 죄를 갚다

죄를 범한 자는 속을 허락한다 (犯罪者許贖)

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~犯十惡者 → giả thập ác phạm (베트남어 어순으로 뒤집기)~~	phạm thập ác giả	한문은 한문 어순대로 글자마다 읽는다. 뜻을 풀 때만 베트남어 어순으로 옮긴다.
~~年 → năm~~	年 → niên	위키낱말사전(en)은 年의 한월음을 niên, 놈 읽기를 nên·năm으로 적는다. 한문 낭독은 한월음 niên으로 한다.
~~贖 → chuộc~~	贖 → thục	Unihan 은 贖의 베트남 읽기로 chuộc(속죄하다·되찾다)을 싣는데, 이는 놈 읽기다. 한문 낭독은 한월음 thục이다.
~~十 → thật~~	十 → thập	ㅂ 받침은 -p다(V3). thật은 다른 낱말(참으로)이다.

말해 보기 — 원전을 두고 묻기

헌법·선언 원문을 함께 읽을 때 쓰는 문장. 짧은 문장이다.

Điều một của hai hiến pháp gần giống nhau.

두 헌법의 제1조는 거의 같습니다.

Bản này được in trên báo Cứu Quốc.

이 본은 Cứu Quốc 신문에 실렸습니다.

Từ này bây giờ còn dùng trong luật không?

이 낱말은 지금도 법률에 씁니까?

Chữ Hán này đọc theo âm Hán Việt như thế nào?

이 한자는 한월음으로 어떻게 읽습니까?

Xin đọc chậm đoạn này một lần nữa.

이 대목을 한 번 더 천천히 읽어 주십시오.

따라 말하기 — 원문 열 문장

독립선언·1946 헌법·현행 헌법의 짧은 문장을 따라 말한다. 독립선언 줄은 하이픈을 뺀 표준형으로 읽는다.

Đó là những lẽ-phải không ai chối cãi được.

이는 누구도 부인할 수 없는 이치다. (독립선언)

Nước Việt Nam là một nước Dân chủ Cộng hòa.

베트남은 민주공화국이다. (1946년 헌법 제1조)

Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo.

나라 안의 모든 권병은 종족·남녀·빈부·계급·종교를 가리지 않고 베트남 인민 전체의 것이다. (1946년 헌법 제1조)

Đàn bà ngang quyền với đàn ông về mọi phương diện.

여자는 모든 면에서 남자와 동등한 권리를 가진다. (1946년 헌법 제9조)

Tư pháp chưa quyết định thì không được bắt bớ và giam cầm người công dân Việt Nam.

사법이 결정하지 않았으면 베트남 공민을 체포·구금할 수 없다. (1946년 헌법 제11조)

Nước nhà đã bước sang một quãng đường mới.

나라는 새로운 길에 들어섰다. (1946년 헌법 전문)

Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ngày Tuyên ngôn độc lập 2 tháng 9 năm 1945.

베트남 사회주의공화국의 국경일은 독립선언의 날인 1945년 9월 2일이다. (현행 헌법 제13조)

Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.

모든 사람은 법 앞에 평등하다. (현행 헌법 제16조)

Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

국가는 신앙·종교의 자유를 존중하고 보호한다. (현행 헌법 제24조)

Công dân có quyền xác định dân tộc của mình, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp.

공민은 자기 민족을 정하고 모어를 쓰며 의사소통 언어를 고를 권리를 가진다. (현행 헌법 제42조)

확인 문제 8

1. 1946년 베트남 헌법 제1조 첫 문장과 짜임이 거의 같은 한국 조문은?

- **대한민국헌법 제1조 제1항**
- 대한민국헌법 제10조
- 대한민국헌법 제11조
- 대한민국헌법 제12조

Nước Việt Nam là một nước Dân chủ Cộng hòa ↔ 대한민국은 민주공화국이다.

2. 1945년 9월 5일 『Cứu Quốc』 36호에 처음 실린 독립선언은 무엇으로 시작하는가?

- **« Tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng...**
- Hỡi đồng bào cả nước,
- Lời bất-hủ ấy...
- Đó là những lẽ phải...

지면 스캔으로 확인했다. 전국 동포를 부르는 첫머리는 이 지면에 없다.

3. 현행 2013 헌법이 nhân quyền 대신 쓰는 말은?

quyền con người

quyền bính

dân quyền

quyền lợi

현행 통합본에서 nhân quyền은 검색되지 않고, 제14조 등은 quyền con người(사람의 권리)를 쓴다.

4. thập ác(十惡)의 뜻은?

봉건 법의 가장 무거운 열 가지 죄

열 가지 선행

열 권의 법전

열 명의 공범

위키낱말사전(vi)의 뜻풀이다. 1042년 조칙은 십악을 범한 자에게 속죄를 허락하지 않았다.

5. lẽ phải의 한자 칸을 비워 둔 까닭은?

lẽ(理)·phải(被) 모두 비한월 읽기의 옛 차용어라서

한자 어원이 전혀 없어서

놈으로만 적는 말이라서

남부에서만 쓰는 말이라서

위키낱말사전(en)은 lẽ를 理(lí), phải를 被(bị)의 비한월 읽기로 적는다. 한월음 규칙으로 거꾸로 읽으면 틀린다.

6. độc lập(獨立)의 두 음절 성조가 sắc 아니면 nặng인 까닭은?

- **두 글자 모두 입성(ㄱ·ㅂ 받침)이라서**
- 우연이다
- 남부 발음이라서
- 하이픈으로 이어서

받침 ㄱ·ㄹ·ㅂ이 있는 글자는 성조가 sắc 아니면 nặng이다(V6). 독립은 둘 다 nặng이다.

7. bình đẳng(平等)의 끝소리가 -nh와 -ng로 갈리는 까닭은?

- **ㅇ 받침 앞 모음이 ㅕ(평)와 ㅡ(등)로 달라서**
- 성조가 달라서
- 첫소리가 달라서
- 판본이 달라서

ㅇ 받침은 ㅓ·ㅕ·ㅐ 뒤에서 -nh(V4′), 그 밖에서 -ng(V4″)다.

8. 독립선언이 1791년 것으로 적은 프랑스 인권선언이 실제로 채택된 해는?

- **1789년**
- 1791년
- 1776년
- 1793년

원문은 1791이라 적는다. 이 책은 원문을 고치지 않고 상자에 적었다.

3부 원전과 말하기 · 제20장

한국·베트남 — 같은 한자, 다른 제도

Cùng chữ Hán, khác chế độ

장면 — 회의 등록대에서

하노이의 한·베 사법 교류 회의장. 등록을 마친 한국 법관이 베트남 법관과 낯익은 한자어 두 개를 두고 이야기한다.

베트남 법관 Anh đã đăng ký tham dự hội thảo chưa?
회의 참석 등록은 하셨습니까?

한국 법관 Rồi ạ. Nhưng trong tiếng Hàn, từ Hán Hàn tương ứng với “đăng ký” chủ yếu được dùng khi nói về bất động sản và công ty.
했습니다. 그런데 한국어에서는 đăng ký에 해당하는 한자어(등기)를 주로 부동산과 회사에 씁니다.

베트남 법관 Ở Việt Nam, đăng ký nhãn hiệu, đăng ký kết hôn cũng là đăng ký.
베트남에서는 상표 등록도, 혼인 신고도 đăng ký입니다.

한국 법관 Còn từ an ninh thì sao? Trong tiếng Hàn, đó là lời chào.
an ninh은 어떻습니까? 한국어로는 인사말입니다.

베트남 법관 Ở đây, an ninh là an ninh quốc gia, an ninh trật tự.
여기서 an ninh은 국가안보, 치안 질서입니다.

한국 법관 Vậy từ nay tôi sẽ nói chúc anh mạnh khỏe.
그러면 앞으로는 건강하시라고 인사하겠습니다.

3장에서 한국 한자음으로 Hán-Việt 의 소리를 맞히는 법을 익혔다. 이 장은 그 반대편을 본다. 소리는 맞는데 뜻이 어긋나는 낱말들이다. 이 책이 조사한 후보는 44개였고, 앞 장들이 30개를 이미 다뤘다. 여기서는 남은 14개에 두 낱말(quyền lợi·công nghiệp)을 더해 표제어 16개로 세운다. 어긋나는 방식은 넷이다. 뜻이 아예 다른 것(ma túy는 마취가 아니라 마약), 베트남어 쪽이 넓은 것(đăng ký는 등기이면서 등록), 한국어에 없는 짜임(trường hợp 場合), 소리가 같은 다른 한자로 잘못 읽는 것. 표제어마다 같은 한자의 한국 법률어를 조문으로 대조했다. 판결문에서 가장 자주 걸리는 함정 여섯은 문법 코너의 총정리 표에 다시 모았다.

이 장의 가짜 친구는 몇 개인가

이 책의 조사는 가짜 친구 후보를 두 표로 판정했다. 표의 행을 세면 44개다(조사 본문에 적힌 40개와 다르다 — 이 책은 표의 행을 센다).

1~3장이 14개, 6~17장이 표제어와 코너에서 16개를 다룬다. 남은 14개가 이 장의 표제어다. 표제어 자리 16개를 채우려고 표본에서 두 낱말을 보탰다. quyền lợi(權利)는 권리가 아니라 이익·권익이고, công nghiệp(工業)은 공업보다 넓은 산업이다.

판정 기호는 4장까지와 같다. = 같다, ≠ 같아 보이는데 다르다, + 베트남어 쪽이 넓거나 한쪽에만 있다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Các yêu cầu khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 31 khoản 6 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 12
   (법원이 처리하는 영업·상사 청구) 그 밖의 영업·상사에 관한 청구. 다만 법률에 따라 다른 기관·조직이 처리하는 경우는 제외한다.
2. Việc đăng ký tài sản phải được công khai. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 106 khoản 3 · 공식 원문 · 관보 2015 원판 PDF(cb2015-1.pdf) 쪽 31
   재산 등록은 공개되어야 한다.

이 규칙이 뒤에 나오는 곳

규칙	다시 나오는 곳
khởi tố·truy tố, bị can — 입건과 기소	12장 「형사절차」
bị cáo·thẩm phán·bản án — 처음 만난 가짜 친구	3장 「한국 한자음에서 Hán-Việt 으로」
kháng nghị — 검찰원장·법원장의 불복	2장 표제어 · 6장 「법원·검찰 조직」
hợp đồng·đề nghị — 계약과 청약	8장 「계약」 가짜 친구 코너
nhận định·bản án — 판결의 뼈대	16장 「판례와 판결문 읽기」
한국 제도를 베트남어로 설명하기	21장 「한국 제도 설명·사법 교류 회화」
가짜 친구 후보 전체	부록 D

▼ 처음 보는 문법 용어 13

한월음 Hán-Việt 漢越. 한자를 베트남식으로 읽는 소리 — 法 pháp, 律 luật. 이 책은 한국 한자음과 견주어 익힌다

끝소리 음절 끝의 자음. 베트남어 끝소리 자음은 -p··t··c··ch··m··n··ng··nh 여덟이다 — pháp의 -p, án의 -n. 한국어 받침에 해당한다

첫소리 음절 첫머리의 자음 — pháp의 ph, luật의 l. 한국 한자음과의 대응이 받침만큼 고르지 않다(부록 A)

입성 끝소리가 -p·-t·-k 계열인 옛 중국어 음절. 한국 한자음에는 받침 ㄱ·ㄹ·ㅂ으로 남았고, Hán-Việt 에서는 성조가 sắc 아니면 nặng이다(V6)

성조 음절의 높낮이 꼴. 하노이 말은 여섯 — ngang(부호 없음)·huyền(à)·sắc(á)·hỏi(ả)·ngã(ã)·nặng(ạ). 부호가 다르면 다른 낱말이다

본음 두음법칙을 적용하기 전의 한국 한자음 — 律 률, 例 례. 첫소리 ㄹ이 Hán-Việt 의 l과 맞는 것은 본음에서다

꾸밈말 다른 말의 뜻을 꾸미는 말. 성질·소속·관계절처럼 명사를 좁히는 꾸밈말은 베트남어에서 그 명사 뒤에 온다 — viện(원) + kiểm sát(검찰). 다만 수·수량 한정어(các·những·mọi)와 Phó(부-) 같은 앞붙이는 앞에 선다(13장)

중심 명사 꾸밈말이 꾸미는 명사. 베트남어 명사구에서는 기관·소속 같은 뒤꾸밈말에 앞선다 — Viện kiểm sát nhân dân tối cao의 Viện. các·những 같은 수량어는 그보다 앞에 올 수 있다

사전 1종 한자 병기의 낱말 근거가 사전 하나뿐이라는 표시 — bản án 版案

가짜 친구 소리나 한자가 모국어 낱말과 같아 보이는데 뜻이 다른 낱말. 이 책은 한국 한자어와 견준다 — thẩm phán(審判)은 심판이 아니라 판사, ma túy(麻醉)는 마취가 아니라 마약

예외 표지 조문에서 원칙의 범위를 줄이는 말 — trừ trường hợp(~인 경우를 제외하고), trừ khi, nếu không thuộc trường hợp. trừ는 명사를 바로 받아 「~을 제외하고」가 되기도 한다(trừ quyết định của Hội đồng Thẩm phán — 형소법 제400조). 다만 빼다·공제(được trừ) 뜻도 있어, 자동 검색에서는 trừ 단독 일치를 예외로 세지 않는다

통합본 văn bản hợp nhất(VBHN). 개정 내용을 원래 법률에 반영해 다시 엮은 문서 — 13/VBHN-VPQH. 개정 근거는 각주로 단다. 조 번호는 원래 법률의 번호를 쓴다(14장)

수동 주어가 행위를 받는 쪽인 문장. 베트남어는 동사 앞에 bị(불리한 일)·được(이롭거나 중립적인 일)을 놓아 만든다 — bị bắt(체포되다), được miễn(면제받다)

표제어 16

표제어는 베트남어(꾸옥응으)로 크게 적고, 한자어면 한자(한국 통용 자형)와 한국 한자음을 옆에 붙였다. 순 베트남어·옛 차용어·어원 미확인 낱말은 한자를 적지 않았다. 발음은 하노이 IPA다. 조문 인용은 2026. 10. 28. 기준으로 대조했고, 인용마다 출처 등급을 적었다. 위 막대의 「한자 숨기기」로 한자를 가리고 읽을 수 있다.

1. # công chứng 公證 공증 /kəwŋ˧˧ tɕɨŋ˧/

공증 — 공증인이 거래 문서를 인증하는 일 ★★

읽는 법 công — 끝소리 -ng, 성조 ngang(평) · chứng — 끝소리 -ng, 성조 sắc(올림 ˊ)

V4″ 가짜 친구 · 한국어 **공증(범위가 넓음)**과 범위 다름

公 공 → công, 證 증 → chứng. 둘 다 ㅗ·ㅡ 뒤 ㅇ 받침이라 -ng다(V4″). 소리도 한자도 한국어 공증과 같다. 갈리는 것은 범위다. 지금 시행 중인 공증법(46/2024) 제2조는 công chứng을 공증인이 거래(giao dịch)의 진정성과 적법성을 인증하는 공공 서비스로 정한다. 사본과 서명을 확인하는 일은 chứng thực이라는 다른 낱말이 맡는다. 아래 민법 조문도 두 낱말을 나란히 쓴다.

쉬운 예 Hợp đồng này cần công chứng.
이 계약서는 공증이 필요하다.

실무 예 Ở Hàn Quốc, ai thực hiện công chứng?
한국에서는 누가 공증을 합니까?

원문
> Người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực bản di chúc. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 635 · 공식 원문 · 관보 2015 원판 PDF(cb2015-2.pdf) 쪽 63
> 유언자는 유언서의 공증이나 인증을 요청할 수 있다.

문형

A có thể yêu cầu B hoặc C

A는 B나 C를 요청할 수 있다

1. có thể + 동사 = ~할 수 있다. 권리나 재량을 연다.
2. yêu cầu + 명사 = ~을 요청하다·청구하다. 소송법에서는 청구다.
3. hoặc = 또는. 둘 중 하나를 고른다.

Đương sự có thể yêu cầu Tòa án hoãn phiên tòa.
당사자는 법원에 공판 연기를 요청할 수 있다.

Tôi có thể yêu cầu bản sao hoặc bản dịch không?
사본이나 번역본을 요청할 수 있습니까?

한국이라면? ≠ 공증인의 직무 · 공증인법 제2조

한국 공증인은 「법률행위나 그 밖에 사권(私權)에 관한 사실에 대한 공정증서(公正證書)의 작성」 과 사서증서 인증을 함께 맡는다. 베트남은 거래 공증(công chứng)과 사본·서명 확인(chứng thực)을 낱말부터 가른다.

2. hội đồng 會同 회동 /hoj˧ʔjˀ˩ ɗəwŋˀ˩/ 위원회·합의체 — 여럿이 함께 정하는 기구

★★★

읽는 법 hội — 끝소리 없음, 성조 nặng(점 ˩˧ʔ) · đồng — 끝소리 -ng, 성조 huyền(내림 ˨˩)

V0 V4″ 가짜 친구 · 한국어 **회동(모임)**과 뜻 다름

會 회 → hội는 받침이 없고(V0), 同 동 → đồng은 -ng다(V4″). 한국어 회동은 사람들이 만나는 일이지만 hội đồng은 기구다. 헌법의 국가선거위원회(Hội đồng bầu cử quốc gia), 재판의 재판부(Hội đồng xét xử), 최고인민법원의 판사회의(Hội đồng Thẩm phán)가 모두 hội đồng이다. 모여서 회의하는 일은 họp이라 한다.

쉬운 예

Hội đồng xét xử gồm một Thẩm phán và hai Hội thẩm.

재판부는 판사 한 명과 참심원 두 명으로 이루어진다.

실무 예

Hội đồng này có bao nhiêu thành viên?

이 위원회의 위원은 몇 명입니까?

원문

Hội đồng bầu cử quốc gia là cơ quan do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. — Hiến pháp 2013 Điều 117 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 52/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 33

국가선거위원회는 국회가 설립한 기관으로서, 국회의원 선거를 실시하고 각급 인민의회 의원 선거 업무를 지휘·지도할 임무를 진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Hội đồng bầu cử quốc gia	주어 — hội đồng + 꾸밈말	국가선거위원회는
là cơ quan do Quốc hội thành lập,	là + 명사 + do 행위자 + 동사	국회가 설립한 기관으로서
có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội;	có nhiệm vụ + 동사 — 임무 ①	국회의원 선거를 실시하고
chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử	임무 ② — 동사 둘을 và로	선거 업무를 지휘·지도할

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.	꾸밈말 — các cấp(각급)이 뒤	각급 인민의회 의원의

문형

A là cơ quan do B thành lập

A는 B가 설립한 기관이다

1. là + 명사 = ~이다. 기관을 정의할 때 쓴다.
2. do + 행위자 + 동사 = ~가 ~한. 누가 했는지를 뒤에서 밝힌다.
3. 쉼표 뒤 có nhiệm vụ + 동사 = ~할 임무가 있다.

Đây là cơ quan do Chính phủ thành lập.
이것은 정부가 설립한 기관이다.

Hội đồng này do Quốc hội thành lập.
이 위원회는 국회가 설립했다.

문법 뜻 다름 · hội đồng은 명사 — 모이는 일은 họp

~~Chiều nay chúng tôi hội đồng ở Tòa án.~~ (비문)

Chiều nay chúng tôi họp ở Tòa án.

한국어 회동하다를 그대로 옮긴 문장이다. hội đồng은 위원회·합의체라는 명사라 동사 자리에 오지 못한다. 회의하다는 họp, 회의 한 번은 cuộc họp이다.

한국이라면? ≠ 선거관리위원회 · 대한민국헌법 제114조

한국 헌법은 「선거와 국민투표의 공정한 관리 및 정당에 관한 사무를 처리하기 위하여 선거관리위원회를 둔다」. 이 위원회 자리의 베트남어가 hội đồng이다. 한국어 회동은 기구 이름에 쓰지 않는다.

---

3. # an ninh 安寧 안녕 /aːn˧˧ nïŋ˧˧/ **안보·치안 — 국가와 사회의 안전** ★★★

읽는 법 an — 끝소리 -n, 성조 ngang(평) · ninh — 끝소리 -nh, 성조 ngang(평)

V5 V4′ 가짜 친구 · 한국어 **안녕(평안·인사)**과 뜻 다름

安 안 → an은 ㄴ 받침이 -n(V5), 寧 녕 → ninh은 ㅕ 뒤 ㅇ 받침이라 -nh다(V4′). 첫소리는 본음 녕의 ㄴ이 그대로 n이다. 한국어 안녕은 평안함이나 인사말이지만 an ninh은 안보와 치안이다. an ninh quốc gia는 국가안보, an ninh trật tự는 치안 질서다. 아래 형법 조문의 phá rối an ninh은 치안 교란이다.

쉬운 예 Cảnh sát bảo vệ an ninh trật tự.
경찰이 치안 질서를 지킨다.

실무 예

Tội này có liên quan đến an ninh quốc gia không?

이 죄는 국가안보와 관련이 있습니까?

원문

> Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà kích động, lôi kéo, tụ tập nhiều người phá rối an ninh, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 112 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm. — Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 Điều 118 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 135/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 39
>
> 인민 정권에 반대할 목적으로 여러 사람을 선동·유인·집합시켜 치안을 교란하거나, 공무 집행자에게 대항하거나, 기관·조직의 활동을 방해한 사람은, 이 법전 제112조가 정한 경우에 해당하지 않으면, 5년 이상 15년 이하의 징역에 처한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân	Người nào + nhằm(목적) — 구성요건 주체	인민 정권에 반대할 목적으로
mà kích động, lôi kéo, tụ tập nhiều người	mà + 행위 — 목적과 행위를 잇는다	여러 사람을 선동·유인·집합시켜
phá rối an ninh,	행위 ①	치안을 교란하거나
chống người thi hành công vụ,	행위 ②	공무 집행자에게 대항하거나
cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức,	행위 ③	기관·조직의 활동을 방해한 사람은
nếu không thuộc trường hợp	nếu không thuộc — 보충 규정의 단서	~에 해당하지 않으면
quy định tại Điều 112 của Bộ luật này,	조문 지시	이 법전 제112조가 정한 경우
thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm.	thì + 법정형	5년 이상 15년 이하의 징역에 처한다

문형

Người nào A, nếu không thuộc trường hợp B, thì C

A한 사람은 B에 해당하지 않으면 C에 처한다

1. Người nào + 행위 = ~한 사람. 형법 각칙 조문이 이렇게 시작한다.
2. nếu không thuộc trường hợp + 조문 = 그 조에 해당하지 않으면. 더 무거운 조가 먼저 적용된다는 단서다.
3. thì bị phạt tù từ … đến … = ~ 이상 ~ 이하의 징역에 처한다.

Nếu không thuộc trường hợp đó thì áp dụng quy định chung.
그 경우에 해당하지 않으면 일반 규정을 적용한다.

Người nào phá rối an ninh thì bị phạt tù.
치안을 교란한 사람은 징역에 처한다.

문법 뜻 다름 · 안녕을 빌 때 an ninh은 쓰지 않는다

~~Chúc anh an ninh!~~ (오역)

Chúc anh bình an!

한국어 안녕히를 한자대로 옮기면 국가안보를 비는 말이 된다. 평안을 빌 때는 bình an, 건강을 빌 때는 mạnh khỏe를 쓴다.

한국이라면? ≠ 국가안전보장 · 대한민국헌법 제37조

한국 헌법은 기본권을 「국가안전보장 · 질서유지 또는 공공복리를 위하여 필요한 경우에 한하여 법률로써 제한할 수 있으며」라고 쓴다. 이 국가안전보장의 자리에 베트남어는 an ninh quốc gia를 쓴다.

---

4. công ty 公司 공사 /kəwŋ˧˧ ti˧˧/ 회사 ★★★

읽는 법 công — 끝소리 -ng, 성조 ngang(평) · ty — 끝소리 없음, 성조 ngang(평)

V4″ V0 가짜 친구 · 한국어 **공사(공기업)**와 뜻 다름

公 공 → công(V4″), 司 사 → ty(V0). 첫소리 ㅅ이 t가 된 것은 낱자째 익힌다. 한국어 공사는 공기업이지만 công ty는 회사 일반이고, 중국어 公司와 같은 말이다. 기업법은 công ty를 유한책임회사·주식회사·합명회사 셋으로 묶는다. 1인 소유의 개인 기업(doanh nghiệp tư nhân)은 기업이지만 công ty에는 들지 않는다.

쉬운 예 Tôi làm việc ở một công ty Hàn Quốc.
나는 한국 회사에서 일한다.

실무 예 Công ty này là công ty cổ phần hay công ty trách nhiệm hữu hạn?
이 회사는 주식회사입니까, 유한책임회사입니까?

원문

> Công ty bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh. — Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 Điều 4 khoản 6 · 공식 원문 · 통합본 67/VBHN-VPQH(2025) 1분책 PDF 쪽 2
>
> 회사는 유한책임회사, 주식회사, 합명회사를 아우른다.

문형

A bao gồm B, C và D

A는 B·C·D를 아우른다

1. bao gồm = 포함하다·~로 이루어지다.
2. 셋 이상이면 쉼표로 잇고 마지막 앞에 và를 둔다.
3. 정의 조문에서 종류를 늘어놓을 때 쓴다.

Hồ sơ bao gồm đơn, bản sao và giấy ủy quyền.

서류는 신청서, 사본, 위임장으로 이루어진다.

Tài sản bao gồm vật, tiền và giấy tờ có giá.

재산은 물건, 금전, 유가증권을 아우른다.

한국이라면? = 회사 · 상법 제169조

제도로는 같은 자리다. 한국 상법은 「이 법에서 "회사"란 상행위나 그 밖의 영리를 목적으로 하여 설립한 법인을 말한다」. 베트남 기업법은 회사를 정의하지 않고 종류를 늘어놓는다. 한국어 공사와는 낱말만 겹친다.

---

5. doanh nghiệp 營業 영업 /zwajŋ˧˧ ŋiə̰ʔpʲ/ 기업 ★★★

읽는 법 doanh — 끝소리 -nh, 성조 ngang(평) · nghiệp — 끝소리 -p(입성), 성조 nặng(점)

V4′ V3 V6 가짜 친구 · 한국어 **영업(활동)**과 뜻 다름

營 영 → doanh은 ㅕ 뒤 ㅇ이라 -nh(V4′), 業 업 → nghiệp은 ㅂ이 -p이고 입성이라 nặng이다(V3·V6). 첫소리 ㅇ이 d와 ngh로 갈린 것은 낱자째 익힌다. 한국어 영업은 활동이지만 doanh nghiệp은 그 활동을 하는 조직, 곧 기업이다. 활동 쪽은 kinh doanh(經營)이 맡는다. 한국어와 짝이 엇갈린다.

쉬운 예

Đây là một doanh nghiệp nhỏ.

이곳은 작은 기업이다.

실무 예

Doanh nghiệp nước ngoài có thể khởi kiện tại Tòa án Việt Nam không?

외국 기업도 베트남 법원에 소를 제기할 수 있습니까?

원문

> Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. — Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 Điều 4 khoản 10 · 공식 원문 · 통합본 67/VBHN-VPQH(2025) 1분책 PDF 쪽 2
>
> 기업이란 고유한 명칭, 재산, 거래 사무소를 가지고, 영업을 목적으로 법률에 따라 설립되거나 설립 등록된 조직을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng,	A là + 명사 + có — 정의	기업이란 고유한 명칭과
có tài sản, có trụ sở giao dịch,	có 되풀이 — 요소 열거	재산, 거래 사무소를 가지고
được thành lập hoặc đăng ký thành lập	được + 동사 — 수동	설립되거나 설립 등록된
theo quy định của pháp luật	theo quy định của + 명사	법률에 따라
nhằm mục đích kinh doanh.	nhằm mục đích + 명사 — 목적	영업을 목적으로 하는 조직

문형

A được thành lập nhằm mục đích B

A는 B를 목적으로 설립된다

1. được + 동사 = ~되다. 불이익이 아닌 수동이다.
2. thành lập = 설립하다. đăng ký thành lập는 설립 등록이다.
3. nhằm mục đích + 명사 = ~을 목적으로.

Công ty được thành lập nhằm mục đích kinh doanh.
회사는 영업을 목적으로 설립된다.

Hội này được thành lập nhằm mục đích giao lưu.
이 모임은 교류를 목적으로 설립되었다.

문법 어순 · 국영 기업은 doanh nghiệp nhà nước

~~Đây là một nhà nước doanh nghiệp.~~ (비문)

Đây là một doanh nghiệp nhà nước.

doanh nghiệp(기업)이 중심 명사라 앞에 서고, nhà nước(국가)가 뒤에서 꾸민다(3장 문법 코너). 기업법 제4조 제11항도 Doanh nghiệp nhà nước로 적는다.

한국이라면? ≠ 상인 · 상법 제4조

한국 상법은 기업이라는 말을 정의하지 않고 「자기명의로 상행위를 하는 자를 상인이라 한다」에서 출발한다. 베트남 기업법은 doanh nghiệp을 조직으로 정의한다. 한국 상법에서 영업은 활동을 가리킨다.

---

6. # kinh doanh 經營 경영 /kïŋ˧˧ zwajŋ˧˧/

영업·사업 — 이익을 얻으려고 계속하는 활동 ★★★

읽는 법 kinh — 끝소리 -nh, 성조 ngang(평) · doanh — 끝소리 -nh, 성조 ngang(평)

V4′ V4′ 가짜 친구 · 한국어 **경영**과 뜻 다름

經 경 → kinh, 營 영 → doanh. 둘 다 ㅕ 뒤 ㅇ 받침이라 -nh다(V4′). 한국어 경영은 조직을 꾸려 가는 일이지만, 기업법의 kinh doanh은 이익을 얻으려고 투자·생산·판매를 계속하는 활동, 곧 영업이다. 민사소송법 제30조의 tranh chấp kinh doanh, thương mại는 상사 분쟁이다.

쉬운 예

Công ty này kinh doanh xuất nhập khẩu.

이 회사는 수출입업을 한다.

실무 예

Tranh chấp này là tranh chấp dân sự hay tranh chấp kinh doanh, thương mại?

이 분쟁은 민사 분쟁입니까, 상사 분쟁입니까?

원문

> Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả công đoạn của quá trình từ đầu tư, sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận. — Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 Điều 4 khoản 21 · 공식 원문 · 통합본 67/VBHN-VPQH(2025) 1분책 PDF 쪽 2(제4조 시작 쪽)
>
> 영업이란 이익을 얻을 목적으로 시장에서 투자·생산부터 제품 판매나 용역 제공까지 이르는 과정의 한 단계, 여러 단계 또는 모든 단계를 계속하여 하는 것을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Kinh doanh là việc thực hiện liên tục	A là việc + 동사 — 정의	영업이란 계속하여 하는 것
một, một số hoặc tất cả công đoạn	목적어 — 한 단계·여러 단계·모든 단계	한 단계, 여러 단계 또는 모든 단계를
của quá trình từ đầu tư, sản xuất	của + 명사, từ … — 범위의 시작	투자·생산부터
đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ	đến … — 범위의 끝	제품 판매나 용역 제공까지 이르는 과정의
trên thị trường	장소	시장에서
nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận.	nhằm mục đích — 목적	이익을 얻을 목적으로

문형

từ A, B đến C

A·B에서 C까지

1. từ … đến … = ~부터 ~까지. 범위를 연다.
2. 시작점이 여럿이면 쉼표로 늘어놓는다.
3. 기간에도 같은 꼴이다 — từ ngày … đến ngày ….

Phiên tòa kéo dài từ sáng đến chiều.
공판은 아침부터 오후까지 이어졌다.

Thời hạn là từ một năm đến ba năm.
기간은 1년에서 3년까지다.

한국이라면? = 영업 · 상법 제46조

한국 상법은 「영업으로 하는 다음의 행위를 상행위라 한다」 고 하여 영업을 계속적인 영리 활동으로 쓴다. 베트남 기업법 제4조 제21항의 kinh doanh이 그 자리에 온다. 한국어 경영으로 옮기면 뜻이 좁아진다.

---

7. đăng ký 登記 등기 /ɗaŋ˧˦ ki˧˦/ 등록 — 등기·등록·출원을 아우르는 말 ★★★

읽는 법 đăng — 끝소리 -ng, 성조 ngang(평) · ký — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ´)

V4″ V0 가짜 친구 · 한국어 **등기(부동산·법인)**와 범위 넓음

登 등 → đăng은 — 뒤 ㅇ이라 -ng(V4″), 記 기 → ký는 받침이 없다(V0). ký를 kí로 적기도 한다. 한국어 등기는 부동산과 법인 등기에 쓰이지만 đăng ký는 등록 일반이다. 부동산 등기도, 저작권 등록도, 상표 출원서(đơn đăng ký nhãn hiệu)도 đăng ký다. 등록이 효력을 낳는지 대항력만 주는지는 낱말로 알 수 없다. 법마다 조문을 따로 본다.

쉬운 예

Tôi muốn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.

베트남에 상표를 등록하고 싶습니다.

실무 예

Quyền sử dụng đất này đã đăng ký chưa?

이 토지사용권은 등기되었습니까?

원문

> Quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản là bất động sản được đăng ký theo quy định của Bộ luật này và pháp luật về đăng ký tài sản. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 106 khoản 1 · 공식 원문 · 관보 2015 원판 PDF(cb2015-1.pdf) 쪽 31
>
> 부동산인 재산에 대한 소유권과 그 밖의 권리는 이 법전과 재산 등록에 관한 법률에 따라 등기한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản	주어 — 권리 둘 + đối với	재산에 대한 소유권과 그 밖의 권리는
là bất động sản	tài sản을 꾸미는 là 절	부동산인
được đăng ký theo quy định của Bộ luật này	được + 동사 + theo — 수동	이 법전에 따라 등기한다
và pháp luật về đăng ký tài sản.	và + 둘째 근거	그리고 재산 등록에 관한 법률에 따라

문형

A được đăng ký theo quy định của B

A는 B의 규정에 따라 등록된다

1. được + 동사 = ~되다(수동).
2. theo quy định của + 법령 = ~의 규정에 따라.
3. Bộ luật này = 이 법전. 법전이 자기를 가리킬 때 쓴다.

Nhãn hiệu này được đăng ký theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.
이 상표는 지식재산법에 따라 등록되었다.

Hợp đồng được ký theo quy định của pháp luật.
계약은 법률 규정에 따라 체결되었다.

한국이라면? + 부동산 등기 · 민법 제186조
한국 민법은 「부동산에 관한 법률행위로 인한 물권의 득실변경은 등기하여야 그 효력이 생긴다」. 한국어는 등기와 등록을 가르지만 베트남어는 둘 다 đăng ký다.

---

8. # ma túy 麻醉 마취 /maːㅐ twiˀ/ **마약** ★★

읽는 법 ma — 끝소리 없음, 성조 ngang(평) · túy — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ˊ)

V0 V0 가짜 친구 · 한국어 **마취**와 뜻 다름

麻 마 → ma, 醉 취 → túy. 두 글자 모두 받침이 없다(V0). 소리는 한국어 마취와 가깝지만 뜻은 마약이다. 수술 전의 전신 마취는 gây mê라 한다. 형법전의 마약 범죄는 chất ma túy(마약 물질)를 대상으로 적는다.

쉬운 예
Ma túy gây hại cho sức khỏe.
마약은 건강을 해친다.

실무 예
Bị cáo bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy.
피고인은 마약 불법 매매죄로 기소되었다.

원문
> Người nào mua bán trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm. — Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 Điều 251 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 135/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 157 — 이 조는 86/2025/QH15 개정(2025. 7. 1. 시행) 각주가 달려 있다
> 마약 물질을 불법으로 매매한 사람은 3년 이상 7년 이하의 징역에 처한다.

문형

Người nào A, thì bị phạt tù từ B đến C

A한 사람은 B 이상 C 이하의 징역에 처한다

1. Người nào + 행위 = ~한 사람. 범죄 구성요건이다.
2. thì bị phạt tù = 징역에 처한다. bị는 불이익 수동이다.
3. từ … đến … = ~ 이상 ~ 이하. 숫자 앞의 0(03·07)은 읽지 않는다.

Người nào trộm cắp tài sản thì bị phạt tù.
재물을 절취한 사람은 징역에 처한다.

> Bị cáo bị phạt tù bảy năm.
> 피고인은 징역 7년에 처해졌다.

문법 뜻 다름 · 마취하다는 gây mê

~~Bác sĩ đã ma túy cho bệnh nhân trước khi mổ.~~ (비문)

Bác sĩ đã gây mê cho bệnh nhân trước khi mổ.

ma túy는 마약이라는 명사라 동사로 쓸 수 없다. 한국어 마취를 한자대로 옮기면 의사가 환자에게 마약을 썼다는 말이 된다. 수술 전 마취는 gây mê다.

한국이라면? ≠ 마약류 · 마약류 관리에 관한 법률 제2조

한국 법률은 「"마약류"란 마약 · 향정신성의약품 및 대마를 말한다」 고 셋을 나눈다. 베트남 형법전은 이를 chất ma túy 한 말로 부른다. 한국어 마취와는 뜻이 다르다.

---

9. phân phối 分配 분배 /fən˧˧ foj˧˥/ 분배·배포·유통 ★★

읽는 법 phân — 끝소리 -n, 성조 ngang(평) · phối — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ˊ)

V5 V0 가짜 친구 · 한국어 **분배**와 범위 넓음

分 분 → phân은 ㄴ 받침이라 -n(V5), 配 배 → phối는 받침이 없다(V0). 아래 형법 조문처럼 구호 금품을 나누는 뜻이면 한국어 분배와 같다. 지식재산법에서는 저작물·실연·음반의 원본이나 복제물을 공중에 내놓는 배포를 뜻하고(제20조·제29조), 상거래에서는 유통이다. 분배로만 읽으면 배포권이 보이지 않는다.

쉬운 예

Công ty này phân phối sách ở Hà Nội.
이 회사는 하노이에서 책을 유통한다.

실무 예

Việc phân phối bản sao này có cần sự đồng ý của tác giả không?
이 복제물을 배포하려면 저작자의 동의가 필요합니까?

원문

> Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái những quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ gây thiệt hại hoặc thất thoát tiền, hàng cứu trợ từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm. — Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 Điều 231 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 135/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 124
>
> 직무·권한을 이용하여 고의로 구호 금품의 분배에 관한 규정을 어겨 1억 동 이상 3억 동 미만의 구호 금품에 손해나 손실을 낸 사람은 경고, 5천만 동 이상 2억 동 이하의 벌금 또는 2년 이하의 비구금 교정형(cải tạo không giam giữ)에 처한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn	Người nào + 행위 — 주체	직무·권한을 이용하여
cố ý làm trái những quy định	cố ý + 동사 — 고의	고의로 규정을 어겨
về phân phối tiền, hàng cứu trợ	về + 명사 — 규정의 대상	구호 금품의 분배에 관한
gây thiệt hại hoặc thất thoát tiền, hàng cứu trợ	결과	구호 금품에 손해나 손실을 낸
từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng,	từ … đến dưới — 이상 … 미만	1억 동 이상 3억 동 미만
thì bị phạt cảnh cáo,	thì + 형 ① 경고	경고
phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng	형 ② 벌금	5천만 동 이상 2억 동 이하의 벌금
hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm.	hoặc + 형 ③	또는 2년 이하의 비구금 교정형

문형

cố ý làm trái quy định về A

A에 관한 규정을 고의로 어기다

1. cố ý + 동사 = 고의로 ~하다. 과실은 vô ý다(11장).
2. làm trái + 명사 = ~을 어기다.
3. quy định về + 명사 = ~에 관한 규정.

Anh ấy cố ý làm trái quy định.
그는 고의로 규정을 어겼다.

Đây là quy định về phân phối hàng cứu trợ.
이것은 구호품 분배에 관한 규정이다.

한국이라면? + 배포권 · 저작권법 제20조

한국 저작권법은 「저작자는 저작물의 원본이나 그 복제물을 배포할 권리를 가진다」. 베트남 지식재산법은 이 배포를 phân phối로 적는다. 한국어 분배는 몫을 나누는 일이라 배포를 가리키지 않는다.

10. # biện pháp 辦法 판법 /biə̰ʔnˀ fa:pˀ/ **조치·방법** ★★★

읽는 법 biện — 끝소리 -n, 성조 nặng(점 ̣) · pháp — 끝소리 -p(입성), 성조 sắc(올림 ´)

V5 V3 V6 가짜 친구 · 한국어 **판법(한국어에 없음)**과 한국어에 없음

辦 판 → biện은 ㄴ 받침이라 -n(V5), 法 법 → pháp은 -p이고 입성이라 sắc이다(V3·V6). 첫소리 ㅍ이 b가 된 것은 3장의 被 bị와 같은 경우다. 한국어에 판법이라는 말은 없다. 법률에서는 조치다 — biện pháp khẩn cấp tạm thời(긴급 임시조치), biện pháp bảo đảm(담보), biện pháp ngăn chặn(형사 절차의 예방 조치).

쉬운 예

Tòa án đã áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

법원이 긴급 임시조치를 적용했다.

실무 예

Ở Hàn Quốc, biện pháp này gọi là gì?

한국에서는 이 조치를 무엇이라고 부릅니까?

원문

> Các biện pháp khẩn cấp tạm thời khác được áp dụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. — Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 Điều 207 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 160/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 130
>
> 그 밖의 긴급 임시조치는 민사소송법전의 규정에 따라 적용한다.

문형

Các A khác được áp dụng theo quy định của B

그 밖의 A는 B의 규정에 따라 적용한다

1. Các … khác = 그 밖의 …들.
2. được áp dụng = 적용된다.
3. theo quy định của + 법령 = 다른 법에 맡기는 꼬리다.

Các trường hợp khác được giải quyết theo quy định của pháp luật.

그 밖의 경우는 법률 규정에 따라 처리한다.

Các biện pháp khác do Tòa án quyết định.

그 밖의 조치는 법원이 정한다.

한국이라면? ≠ 가처분 · 민사집행법 제300조

한국은 보전처분을 가압류와 가처분으로 나누고, 가처분은 「다툼이 있는 권리관계에 대하여 임시의 지위를 정하기 위하여도 할 수 있다」. 베트남 지식재산법은 압수·압류·봉인·처분 금지를 biện pháp khẩn cấp tạm thời라는 한 이름 아래 늘어놓는다(제207조 제1항).

11. # trường hợp 場合 장합 /tɕɨəŋˌ hə̰ːʔpˌ/ **경우** ★★★

읽는 법 trường — 끝소리 -ng, 성조 huyền(내림 `) · hợp — 끝소리 -p(입성), 성조 nặng(점 ̣)

V4″ V3 V6 가짜 친구 · 한국어 **장합(한국어에 없음)**과 한국어에 없음

場 장 → trường은 ㅏ 뒤 ㅇ이라 -ng(V4″), 合 합 → hợp은 -p이고 입성이라 nặng이다(V3·V6). 한국어에 장합은 없다. 일본어 場合(경우)와 같은 한자다. 조문에서 가장 흔한 낱말에 든다. 여섯 법령(형법·형사소송법·민법·민사소송법·헌법·지식재산법)의 조문 본문에서 이 낱말이 나오는 조가 1,415개였다(현행 통합본, 민법은 원판 — 조 제목·각주·폐지 조 제외). trừ trường hợp은 예외 표지다.

쉬운 예

Trong trường hợp này, tôi phải làm gì?

이 경우에 저는 무엇을 해야 합니까?

실무 예

Trường hợp bị cáo vắng mặt thì sao?

피고인이 출석하지 않은 경우는 어떻게 됩니까?

원문

> Trường hợp các thành viên hợp tác không cử ra người đại diện thì các thành viên hợp tác phải cùng tham gia xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 508 khoản 2 · 공식 원문 · 관보 2015 원판 PDF(cb2015-2.pdf) 쪽 33
>
> 조합원이 대표자를 선임하지 않은 경우에는, 달리 합의한 경우를 제외하고, 조합원 전원이 함께 민사거래를 성립시키고 이행하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Trường hợp các thành viên hợp tác	Trường hợp + 주어	조합원이
không cử ra người đại diện	조건 — không + 동사	대표자를 선임하지 않은 경우에는
thì các thành viên hợp tác phải cùng tham gia	thì + phải + cùng — 함께 해야	조합원 전원이 함께
xác lập, thực hiện giao dịch dân sự,	동사 둘 + 목적어	민사거래를 성립시키고 이행하여야 한다

trừ trường hợp có thỏa thuận khác.	trừ trường hợp — 예외 표지	달리 합의한 경우를 제외하고

문형

A, trừ trường hợp B

B인 경우를 제외하고 A

1. trừ trường hợp + 절 = ~인 경우를 제외하고. 예외 표지다.
2. 예외는 대개 문장 끝에 붙는다. 끝까지 읽어야 원칙의 범위가 정해진다.
3. trừ 하나만으로는 빼다(공제)일 수 있어 예외 표지로 보지 않는다.

Các bên phải cùng ký, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
달리 합의한 경우를 제외하고 당사자들이 함께 서명해야 한다.

Tòa án xét xử công khai, trừ trường hợp luật có quy định khác.
법률이 달리 정한 경우를 제외하고 법원은 공개 재판한다.

한국이라면? ≠ 조합의 업무집행 · 민법 제709조

한국 민법은 「조합의 업무를 집행하는 조합원은 그 업무집행의 대리권있는 것으로 추정한다」. 베트남 민법은 대표자를 뽑지 않으면 조합원 전원이 함께 거래하게 한다. 경우를 나누는 짜임은 같고 결론이 다르다.

---

12. # thương lượng 商量 상량 /tʰiəŋ˧˧ li̯ə̯ʔŋ˨˩/ **협상하다** ★★

읽는 법 thương — 끝소리 -ng, 성조 ngang(평) · lượng — 끝소리 -ng, 성조 nặng(점.)

V4″ V4″ 가짜 친구 · 한국어 **상량(헤아림)**과 뜻 다름

商 상 → thương, 量 량 → lượng. 둘 다 ㅏ 뒤 ㅇ이라 -ng다(V4″). 量의 첫소리는 본음 ㄹ이 l로 남았다. 한국어 상량은 헤아린다는 옛말이지만 thương lượng은 협상이다. 아래 조문은 특허 강제실시 사유 가운데 하나다. 실시하려는 사람이 합리적 기간 동안 상당한 가격과 조건으로 협상했는데도 합의하지 못한 경우를 적는다.

쉬운 예 Hai bên đang thương lượng về giá.
양측이 가격을 두고 협상하고 있다.

실무 예 Trước khi khởi kiện, các bên đã thương lượng chưa?
소를 제기하기 전에 당사자들이 협상했습니까?

원문

> Người có nhu cầu sử dụng sáng chế không đạt được thoả thuận với người nắm độc quyền sử dụng sáng chế về việc ký kết hợp đồng sử

dụng sáng chế mặc dù trong một thời gian hợp lý đã cố gắng thương lượng với mức giá và các điều kiện thương mại thoả đáng; –

Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 Điều 145 khoản 1 điểm c · 공식 원문 · 통합본 160/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 93 — 제1항 c호 전문(항 머리와 다른 호는 ko 괄호로만). 원문의 thoả는 원문 표기 그대로

(다음 경우에는 국가기관의 결정으로 발명의 사용권을 이전한다) c) 발명을 사용하려는 사람이 합리적인 기간 동안 상당한 가격과 상업 조건으로 협상하려고 애썼는데도 독점 사용권자와 사용 계약 체결에 합의하지 못한 경우

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Người có nhu cầu sử dụng sáng chế	주어 — người + 꾸밈말	발명을 사용하려는 사람이
không đạt được thoả thuận	không đạt được — 이르지 못하다	합의하지 못한 경우
với người nắm độc quyền sử dụng sáng chế	với + 상대방	독점 사용권자와
về việc ký kết hợp đồng sử dụng sáng chế	về + việc — 합의의 대상	사용 계약 체결에 관하여
mặc dù trong một thời gian hợp lý	mặc dù — 양보	합리적인 기간 동안
đã cố gắng thương lượng	đã + cố gắng + 동사	협상하려고 애썼는데도
với mức giá và các điều kiện thương mại thoả đáng;	với + 조건	상당한 가격과 상업 조건으로

문형

A không đạt được thỏa thuận với B về C

A가 C에 관해 B와 합의에 이르지 못하다

1. đạt được = 이르다·얻어 내다. không đạt được는 이르지 못하다.
2. thỏa thuận = 합의. 원문 통합본은 thoả로도 적는다(소리는 같다).
3. về + 명사 = ~에 관하여. 합의의 대상을 뒤에 둔다.

Hai bên không đạt được thỏa thuận về giá.

양측은 가격에 합의하지 못했다.

> Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với công ty.
> 우리는 회사와 합의에 이르렀다.

한국이라면? = 통상실시권 설정의 재정 · 특허법 제107조

한국 특허법도 「합리적인 조건으로 통상실시권 허락에 관한 협의」를 하였으나 합의가 이루어지지 않은 경우를 재정 청구 요건으로 둔다. 같은 자리를 한국 법률은 협의, 베트남 법률은 thương lượng이라 적는다.

---

13. pháp lý 法理 법리 /fa:p1 li1/ **법적·법률상** ★★

읽는 법 pháp — 끝소리 -p(입성), 성조 sắc(올림 ˊ) · lý — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ˊ)

V3 V6 V0 가짜 친구 · 한국어 **법리(법 이론)**와 뜻 다름

法 법 → pháp은 -p이고 입성이라 sắc(V3·V6), 理 리 → lý는 받침이 없고 본음 ㄹ이 l로 남았다(V0). 한국어 법리는 법의 원리나 이론이지만 pháp lý는 다른 낱말 뒤에 붙어 법적이라는 뜻을 더한다 — địa vị pháp lý(법적 지위), hậu quả pháp lý(법적 효과), hành vi pháp lý đơn phương(단독행위).

쉬운 예

Văn bản này có giá trị pháp lý.
이 문서는 법적 효력이 있다.

실무 예

Địa vị pháp lý của công ty này là gì?
이 회사의 법적 지위는 무엇입니까?

원문

> Pháp luật áp dụng đối với hành vi pháp lý đơn phương là pháp luật của nước nơi cá nhân xác lập hành vi đó cư trú hoặc nơi pháp nhân xác lập hành vi đó được thành lập. — Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 684 · 공식 원문 · 관보 2015 원판 PDF(cb2015-2.pdf) 쪽 76
>
> 단독행위에 적용되는 법은 그 행위를 한 개인이 거주하는 나라, 또는 그 행위를 한 법인이 설립된 나라의 법이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Pháp luật áp dụng	주어 — 적용되는 법	적용되는 법은
đối với hành vi pháp lý đơn phương	đối với + 명사	단독행위에
là pháp luật của nước	là + 명사	나라의 법이다

nơi cá nhân xác lập hành vi đó cư trú	nơi + 절 ① — 개인의 거주지	그 행위를 한 개인이 거주하는
hoặc nơi pháp nhân xác lập hành vi đó được thành lập.	hoặc nơi + 절 ② — 법인의 설립지	또는 그 행위를 한 법인이 설립된

문형

Pháp luật áp dụng đối với A là B

A에 적용되는 법은 B다

1. áp dụng đối với + 명사 = ~에 적용되는. 앞의 Pháp luật을 꾸민다.
2. là + 명사 = ~이다. 준거법을 정하는 조문의 뼈대다.
3. nơi + 절 = ~하는 곳. 연결점(거주지·설립지)을 적는다.

Pháp luật áp dụng đối với hợp đồng này là pháp luật Hàn Quốc.
이 계약에 적용되는 법은 한국법이다.

Nơi ký hợp đồng là Seoul.
계약을 체결한 곳은 서울이다.

한국이라면? ≠ 법률행위의 준거법 · 국제사법 제31조

한국 국제사법은 「법률행위의 방식은 그 행위의 준거법에 따른다」. 베트남 민법 제684조는 단독행위의 준거법 자체를 행위자의 거주지(법인은 설립지) 법으로 정한다. 두 조문 어디에도 한국어 법리의 뜻은 없다.

---

14. thẩm định 審定 심정 /tʰə̰m˧˩ ɗḭ̈ʔŋ˨˩/ 심사·평가 — 내용을 따져 보다 ★★

읽는 법 thẩm — 끝소리 -m, 성조 hỏi(갈고리ˀ) · định — 끝소리 -nh, 성조 nặng(점.)

V5′ V4′ 가짜 친구 · 한국어 **심정(법률어로는 없음)**과 한국어에 없음

審 심 → thẩm은 ㅁ 받침이라 -m(V5′), 定 정 → định은 ㅓ 뒤 ㅇ이라 -nh다(V4′). 한국 법률어에 심정(審定)은 없다. 지식재산법에서는 실체심사(thẩm định nội dung), 민사소송법에서는 판사가 현장에 나가 살피는 검증(xem xét, thẩm định tại chỗ)이다. 아래 조문은 반도체 배치설계 출원에는 실체심사를 하지 않는다고 정한다.

쉬운 예 Đơn này đang được thẩm định.
이 출원은 심사 중이다.

실무 예 Việc thẩm định nội dung mất bao lâu?
실체심사는 얼마나 걸립니까?

원문

> Đơn đăng ký thiết kế bố trí không được thẩm định nội dung. — Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 Điều 114 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 160/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 72
> 배치설계 등록출원은 실체심사를 하지 않는다.

문형

A không được B

A는 B되지 않는다 / A는 B해서는 안 된다

1. được + 동사 = ~되다(수동).
2. không được + 동사는 두 뜻이다. 수동의 부정(~되지 않는다)과 금지(~해서는 안 된다).
3. 주어가 서류·사물이면 대개 수동의 부정, 사람이면 대개 금지다. 문맥으로 가른다.

Đơn này không được chấp nhận.
이 신청은 받아들여지지 않았다.

Bị cáo không được rời khỏi nơi cư trú.
피고인은 주거지를 떠나서는 안 된다.

문법 성조 · định은 nặng — đinh(못)과 다르다

~~Đơn đăng ký thiết kế bố trí không được thẩm đinh nội dung.~~ (표기 오류)

Đơn đăng ký thiết kế bố trí không được thẩm định nội dung.

定 정 → định은 nặng 성조다. 아래 점 하나를 빼면 đinh(못)이 된다. 끝소리는 ㅣ 뒤 ㅇ 받침이라 -nh(V4′)다.

한국이라면? = 배치설계권 설정등록 · 반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률 제21조

한국 법률도 설정등록 신청이 있으면 「신청을 거절하는 경우를 제외하고는 설정등록을 하여야 한다」. 특허처럼 심사청구를 받아 실체심사하는 절차를 두지 않는 점에서 베트남 조문과 같은 방향이다.

---

15. # quyền lợi 權利 권리 /kwiənˌ lə:ʔjˌ/ **이익·권익** ★★★

읽는 법 quyền — 끝소리 -n, 성조 huyền(내림 `) · lợi — 끝소리 없음, 성조 nặng(점 ̣)

V5 V0 가짜 친구 · 한국어 **권리**와 뜻 다름

權 권 → quyền(V5), 利 리 → lợi(V0, 본음 ㄹ → l). 한자는 한국어 권리와 같지만 quyền lợi는 이익·권익 쪽이다. 권리는 quyền 한 글자가 맡는다(quyền tác giả 저작권, 3장). 소송법의 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan은 사건에 이해관계가 있는 사람이다.

쉬운 예

Đây là quyền lợi của người lao động.
이것은 근로자의 권익이다.

실무 예

Quyết định này ảnh hưởng đến quyền lợi của ai?

이 결정은 누구의 이익에 영향을 줍니까?

원문

> Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án trình bày những tình tiết trực tiếp liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 94 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 54
>
> 사건에 관련된 이익·의무가 있는 사람은 자기의 이익·의무에 직접 관련된 사정을 진술한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án	주어 — người có + 명사 + liên quan đến	사건에 관련된 이익·의무가 있는 사람은
trình bày những tình tiết	동사 + 목적어	사정을 진술한다
trực tiếp liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ.	꾸밈말 — 목적어를 뒤에서	자기의 이익·의무에 직접 관련된

문형

A trình bày B

A가 B를 진술하다

1. trình bày = 진술하다·설명하다.
2. những + 명사 = ~들. 복수를 표시한다.
3. liên quan đến + 명사 = ~에 관련된. 뒤에서 앞 명사를 꾸민다.

Nguyên đơn trình bày yêu cầu khởi kiện.

원고가 청구 내용을 진술한다.

Tôi xin trình bày ý kiến của mình.

제 의견을 말씀드리겠습니다.

문법 뜻 다름 · 저작권은 quyền tác giả — quyền lợi가 아니다

~~Quyền lợi tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm.~~ (오역)

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm.

한국어 권리를 한자대로 quyền lợi로 옮긴 문장이다. 법률 용어의 권리는 quyền이고, quyền lợi는 이익·권익이다. 저작권·소유권은 quyền tác giả·quyền sở hữu다.

한국이라면? ≠ 이해관계 있는 제3자 · 민사소송법 제71조

한국 민사소송법은 「소송결과에 이해관계가 있는 제3자」에게 보조참가를 허용한다. 베트남 민사소송법의 이해관계인(người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan)은 독립한 청구를 낼 수도 있어(제73조) 보조참가인보다 넓다.

---

16. công nghiệp 工業 공업 /kəwŋ˧˧ ŋiə̰ʔp˨˩/ 산업(공업 포함) ★★★

읽는 법 công — 끝소리 -ng, 성조 ngang(평) · nghiệp — 끝소리 -p(입성), 성조 nặng(점.)

V4″ V3 V6 가짜 친구 · 한국어 **공업(제조)**과 범위 넓음

工 공 → công(V4″), 業 업 → nghiệp(V3·V6). 공업으로 읽히지만 지식재산법에서는 산업이다 — sở hữu công nghiệp(산업재산), kiểu dáng công nghiệp(산업디자인), khả năng áp dụng công nghiệp(산업상 이용가능성). 아래 조문에는 두 쓰임이 한꺼번에 나온다. 머리의 kiểu dáng công nghiệp은 산업디자인, 2호의 công trình … công nghiệp은 산업용 건축물이다.

쉬운 예

Việt Nam đang phát triển công nghiệp bán dẫn.

베트남은 반도체 산업을 키우고 있다.

실무 예

Ở Hàn Quốc, cơ quan nào cấp văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp?

한국에서는 어느 기관이 산업재산권 등록증을 발급합니까?

원문

> Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp: 1. Hình dáng bên ngoài của sản phẩm do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có; 2. Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp; 3. Hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm. — Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 Điều 64 · 공식 원문 · 통합본 160/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 47 — 원문은 1.~3.을 줄을 바꿔 적는다
>
> 다음 대상은 산업디자인으로 보호하지 않는다. 1. 제품의 기술적 특성상 반드시 가져야 하는 제품의 외형 2. 민간용·산업용 건축물의 외형 3. 제품을 사용하는 동안 보이지 않는 제품의 형상

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Các đối tượng sau đây	주어 — 다음 대상	다음 대상은

không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp:	không được + 동사 — 수동 부정, với danh nghĩa ~의 이름으로	산업디자인으로 보호하지 않는다
1. Hình dáng bên ngoài của sản phẩm	열거 ① — 외형	제품의 외형
do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có;	do + 원인 — 기술적 특성 때문에	기술적 특성상 반드시 가져야 하는
2. Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng	열거 ② — 건축물	건축물의 외형
dân dụng hoặc công nghiệp;	꾸밈말 — 여기의 công nghiệp은 산업(용)	민간용·산업용
3. Hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được	열거 ③	보이지 않는 제품의 형상
trong quá trình sử dụng sản phẩm.	때	제품을 사용하는 동안

문형

A không được bảo hộ với danh nghĩa B

A는 B로 보호되지 않는다

1. được bảo hộ = 보호되다(保護 bảo hộ). không được bảo hộ는 수동의 부정이다.
2. với danh nghĩa + 명사 = ~의 이름(자격)으로.
3. Các đối tượng sau đây + 쌍점 = 다음 대상. 뒤에 번호로 늘어놓는다.

Ý tưởng không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế.
아이디어는 발명으로 보호되지 않는다.

Sản phẩm này được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp.
이 제품은 산업디자인으로 보호된다.

문법 어순 · 산업재산권은 quyền sở hữu công nghiệp

~~Đây là quyền công nghiệp sở hữu.~~ (비문)

Đây là quyền sở hữu công nghiệp.

quyền(권) + sở hữu(소유) + công nghiệp(산업) 순서다. sở hữu công nghiệp(산업 소유)이 한 덩어리로 quyền 뒤에 붙고, công nghiệp이 맨 끝에서 sở hữu를 꾸민다.

한국이라면? = 디자인등록의 요건 · 디자인보호법 제33조

한국 디자인보호법도 「공업상 이용할 수 있는 디자인으로서」로 시작한다. 같은 요건을 특허법은 산업상 이용가능성이라 부르니 한국어 안에서도 공업과 산업이 갈린다. 베트남어는 둘 다 công nghiệp이다.

한국이라면? — 같은 한자 뒤의 다른 제도

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 베트남 쪽은 현행 통합본(민법은 2015 원판), 한국 쪽은 2026. 10. 현재 시행 조문이다.

	베트남	한국	차이
=	Đơn đăng ký sáng chế … có yêu cầu thẩm định nội dung	출원심사의 청구 (특허법 제59조 제1항)	베트남 지식재산법 제114조 제1항 a호. 발명 출원은 실체심사 청구가 있어야 심사한다. 한국도 「특허출원에 대하여 심사청구가 있을 때에만 이를 심사한다」. 베트남에서 디자인·상표 출원은 청구 없이 실체심사한다(같은 항 b호).
=	Đăng ký quyền tác giả không phải là thủ tục bắt buộc	저작권의 발생 (저작권법 제10조 제2항)	베트남 지식재산법 제49조 제2항. 한국도 「저작권은 저작물을 창작한 때부터 발생하며 어떠한 절차나 형식의 이행을 필요로 하지 아니한다」. 같은 đăng ký라도 부동산 등기와 달리 권리 발생과 무관하다.
=	Biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm đăng ký	등록의 대항력 (반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률 제23조)	베트남 민법 제298조 제2항. 등록한 때부터 제3자에게 대항할 수 있다. 한국 배치설계법도 이전·이용권 설정 등은 「등록을 하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다」. 등록의 효과는 법마다 조문으로 확인한다.

≠	Công ty bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh	회사의 종류 (상법 제170조)	베트남 기업법 제4조 제6항은 셋이다. 한국은 「합명회사, 합자회사, 유한책임회사, 주식회사와 유한회사의 5종」 이다. 베트남의 유한책임회사는 사원 수에 따라 1인과 2인 이상으로 나뉜다(같은 조 제7항).
+	Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định	형의 종류 (형법 제41조)	베트남 형법전 제80조. 상업 법인에 내리는 형벌로 영업 금지가 있다. 한국 형법의 형은 사형부터 몰수까지 아홉 가지이고 영업 금지는 없다. 한국은 개별 법률의 양벌규정으로 법인을 처벌한다(3장).
≠	Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án dân sự gồm ba Thẩm phán	합의부 (법원조직법 제7조 제3항)	베트남 민사소송법 제64조. 민사 항소심 재판부(hội đồng)는 판사 셋이고 참심원이 없다. 한국 고등법원도 「판사 3명으로 구성된 합의부에서 행사한다」 . 수는 같고, 부르는 말이 hội đồng(會同)이다.
+	Viện kiểm sát kháng nghị bản án dân sự sơ thẩm: 15 ngày / 01 tháng	검사의 직무 (공소청법 제4조)	베트남 민사소송법 제280조 제1항. 검찰원은 민사 1심 판결에도 불복(kháng nghị)할 수 있다. 기한은 동급 검찰원 15일, 직근 상급 검찰원 1개월이다. 한국 검사의 직무에는 민사 판결에 대한 불복이 없고, 국가가 당사자인 소송을 수행하는 데 그친다(제6호).
≠	Thẩm phán tiến hành việc xem xét, thẩm định tại chỗ	검증의 신청 (민사소송법 제364조)	베트남 민사소송법 제101조 제1항. 이 thẩm định은 심사가 아니라 판사가 현장에 나가 살피는 검증이다. 한국은 당사자가 「검증의 목적을 표시하여 신청하여야 한다」 . 베트남은 당사자가 요청하거나 판사가 필요하다고 볼 때 한다.

가짜 친구 · + — 한국어 뜻을 품고 더 넓은 낱말

가짜 친구가 모두 뜻이 다른 것은 아니다. 한국어 뜻을 품으면서 그보다 넓은 낱말이 있다. 한국어 뜻으로 읽어도 문장이 되니 틀린 줄 모르고 지나가기 쉽다.

đăng ký는 등기이면서 등록이고 출원이다. 아래 조문의 đăng ký quyền tác giả는 저작권 등록이고, 그 등록이 권리를 누리는 필수 절차가 아니라고 적는다. 등기로 옮기면 효력요건처럼 읽힌다.

kinh doanh은 경영보다 넓은 영업이고, phân phối는 분배이면서 배포·유통이며, công nghiệp은 공업이면서 산업이다.

넓은 낱말을 만나면 그 조문이 어느 법에 있는지부터 본다. 같은 đăng ký도 민법에서는 등기, 지식재산법에서는 등록이나 출원이다.

> Việc nộp hồ sơ để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của Luật này. — Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 Điều 49 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 160/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 37 — 이 항은 131/2025/QH15 개정 (2026. 4. 1. 시행) 문언
>
> 저작권 등록증·저작인접권 등록증을 받으려고 서류를 내는 것은 이 법에 따른 저작권·저작인접권을 누리기 위한 필수 절차가 아니다.

요령 한국어 뜻으로 읽혀도 한 번 더 본다. 그 뜻이 이 법에서 맞는지는 조문이 정한다.

총정리 — 판결문에서 먼저 걸리는 가짜 친구

가짜 친구는 네 갈래다. 뜻이 다른 것(thẩm phán·hợp đồng), 베트남어 쪽이 넓은 것(đăng ký·phân phối), 한국어에 없는 짜임(trường hợp·biện pháp), 소리가 같은 다른 한자로 잘못 읽는 것(bản án). 아래 표는 앞 장들에서 이미 만난 핵심 함정 여섯을 다시 모은 것이다.

- 이 장 표제어 열여섯은 앞 장들이 쓰지 않은 가짜 친구다. 판결과 공소장을 읽을 때 가장 먼저 걸리는 것은 오히려 앞 장의 낱말들이라, 그 여섯을 표 하나로 모았다.
- khởi tố와 truy tố는 짝으로 외운다. 起訴가 입건이고 追訴가 기소다. 기소 자리에 khởi tố를 쓰면 절차가 한 단계 앞당겨진다.
- bị cáo는 형사 피고인, thẩm phán은 판사라는 사람, nhận định은 판단이다. 셋 다 판결 첫 쪽에 나온다.
- hợp đồng은 계약이다. bản án은 本案(본안)이 아니라 판결(문)이고, 사전 한자는 版案이다.
- kháng nghị는 여섯에 들지 않지만 함께 넣었다. 일상어 항의로 읽으면 검찰원장·법원장의 불복 수단이 보이지 않는다.

표로 보기

베트남어	한자	한국 한자어	실제 뜻	처음 나온 장
khởi tố	起訴	기소	입건 — 사건·피의자를 형사절차에 올림	3장 · 12장

truy tố	追訴	추소(없는 말)	기소 — 검찰원이 기소장으로	3장 · 12장
bị cáo	被告	피고(민사)	형사 피고인	3장
thẩm phán	審判	심판(절차)	판사(사람)	3장
nhận định	認定	인정(사실인정)	판단 — 판결의 법원 판단 절	3장 · 16장
hợp đồng	合同	합동	계약	3장 · 8장
bản án	版案	본안(本案)으로 오독	판결(문)	3장 · 16장
kháng nghị	抗議	항의(일상어)	검찰원장의 항소성 불복 · 법원장·검찰원장의 감독심·재심 항의	2장 · 6장 · 17장

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

Viện kiểm sát truy tố bị can

院檢察 — 검찰원, 어순이 거꾸로 / 追訴 — 기소(khởi tố가 아니다) / 被干 — 기소 전의 피의자

검찰원이 피의자를 기소했다.

Hội đồng xét xử nhận định bị cáo có tội

會同 + 재판 — 재판부(회동이 아니다) / 認定 — 판단(사실인정이 아니다) / 被告 — 형사 피고인 / 죄가 있다 — 유죄

재판부는 피고인이 유죄라고 판단한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~검찰이 기소했다 → Viện kiểm sát đã khởi tố bị cáo.~~	Viện kiểm sát đã truy tố bị can.	기소는 truy tố다. khởi tố는 입건이고, 기소되기 전의 사람은 bị can이다.
~~민사 피고 → bị cáo~~	민사 피고 → bị đơn	bị cáo는 형사 피고인이다. 민사 원고·피고는 nguyên đơn·bị đơn이다(17장).

~~bản án → 本案(본안)~~	bản án → 版案, 판결(문)	本의 한월음도 bản이라 짐작하기 쉽다. 사전 한자는 版案이다(사전 1종).
~~마취 → ma túy~~	마취 → gây mê, 마약 → ma túy	같은 한자가 다른 뜻으로 굳은 예다. 이 장 표제어.

말해 보기 — 뜻을 되물을 때

교류 자리에서 낯익은 한자어의 뜻을 확인할 때 쓰는 문장. 짧게 묻고 예를 청한다.

Từ này có nghĩa giống từ tương ứng trong tiếng Hàn không?
이 낱말은 한국어의 대응 낱말과 뜻이 같습니까?

Trong tiếng Hàn, chữ Hán này có nghĩa khác.
한국어에서 이 한자는 뜻이 다릅니다.

Ở Việt Nam, từ này dùng trong luật nào?
베트남에서는 이 낱말을 어느 법에서 씁니까?

Xin cho tôi một ví dụ.
예를 하나 들어 주십시오.

Tôi đã hiểu nhầm từ này.
제가 이 낱말을 잘못 이해했습니다.

Từ này nên dịch sang tiếng Hàn thế nào?
이 낱말은 한국어로 어떻게 옮기면 좋겠습니까?

따라 말하기 — 조문 열 문장

이 장 표제어가 든 조문을 따라 말한다. 한국 한자음과 소리가 비슷한 낱말일수록 뜻을 떠올리며 읽는다.

Người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực bản di chúc.
유언자는 유언서의 공증이나 인증을 요청할 수 있다. (민법 제635조)

Công ty bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh.

회사는 유한책임회사, 주식회사, 합명회사를 아우른다. (기업법 제4조)

Người nào mua bán trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.
마약 물질을 불법으로 매매한 사람은 3년 이상 7년 이하의 징역에 처한다. (형법 제251조)

Các biện pháp khẩn cấp tạm thời khác được áp dụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.
그 밖의 긴급 임시조치는 민사소송법전의 규정에 따라 적용한다. (지식재산법 제207조)

Đơn đăng ký thiết kế bố trí không được thẩm định nội dung.
배치설계 등록출원은 실체심사를 하지 않는다. (지식재산법 제114조)

Việc đăng ký tài sản phải được công khai.
재산 등록은 공개되어야 한다. (민법 제106조)

Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.
기업이란 고유한 명칭, 재산, 거래 사무소를 가지고, 영업을 목적으로 법률에 따라 설립되거나 설립 등록된 조직을 말한다. (기업법 제4조)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án trình bày những tình tiết trực tiếp liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ.
사건에 관련된 이익·의무가 있는 사람은 자기의 이익·의무에 직접 관련된 사정을 진술한다. (형사소송법 제94조)

Trường hợp các thành viên hợp tác không cử ra người đại diện thì các thành viên hợp tác phải cùng tham gia xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
조합원이 대표자를 선임하지 않은 경우에는, 달리 합의한 경우를 제외하고, 조합원 전원이 함께 민사거래를 성립시키고 이행하여야 한다. (민법 제508조)

Pháp luật áp dụng đối với hành vi pháp lý đơn phương là pháp luật của nước nơi cá nhân xác lập hành vi đó cư trú hoặc nơi pháp nhân xác lập hành vi đó được thành lập.
단독행위에 적용되는 법은 그 행위를 한 개인이 거주하는 나라, 또는 그 행위를 한 법인이 설립된 나라의 법이다. (민법 제684조)

확인 문제 8

1. 베트남 형법전의 ma túy는 한국어로 무엇인가?

마취

마약

마비

중독

麻醉와 같은 한자지만 뜻은 마약이다. 수술 전 마취는 gây mê.

2. 베트남어 hội đồng xét xử가 가리키는 것은?

재판 전 회동

재판부

재판 기록

재판 기일

hội đồng은 위원회·합의체다. 한국어 회동(모임)과 다르다.

3. an ninh quốc gia의 뜻은?

국민의 안녕

국가안보

국가 행정

공공복리

an ninh은 안보·치안이다. 인사말 안녕이 아니다.

4. 기업법에서 doanh nghiệp과 kinh doanh은 각각 무엇인가?

영업 · 경영

기업 · 영업

경영 · 기업

회사 · 상인

營業(doanh nghiệp)은 조직인 기업, 經營(kinh doanh)은 활동인 영업이다. 한국어와 짝이 엇갈린다.

5. đăng ký quyền tác giả를 옮기면?

저작권 등기

저작권 등록

저작권 출원 공고

저작권 양도

đăng ký는 등기·등록·출원을 아우른다. 저작권은 등록이고, 권리 발생 요건이 아니다(지식재산법 제49조 제2항).

6. trừ trường hợp có thỏa thuận khác의 뜻은?

합의가 있는 경우에만

달리 합의한 경우를 제외하고

합의가 없으면 무효

합의를 다시 하는 경우

trừ trường hợp은 예외 표지다. 場合(trường hợp)는 경우.

7. 베트남 민사소송법의 xem xét, thẩm định tại chỗ는 한국 절차의 무엇에 가까운가?

- 실체심사
- **검증**
- 감정 신청
- 증거보전

판사가 현장에 나가 살피는 일이다. 지식재산법의 thẩm định nội dung(실체심사)과 같은 낱말이 법에 따라 뜻을 바꾼다.

8. 산업재산권을 베트남어로 바르게 쓴 것은?

- quyền công nghiệp sở hữu
- **quyền sở hữu công nghiệp**
- quyền lợi công nghiệp
- công nghiệp quyền sở hữu

quyền + sở hữu + công nghiệp 순서다. công nghiệp은 공업이 아니라 산업.

3부 원전과 말하기 · 제21장

한국 제도 설명·사법 교류 회화

Giới thiệu tư pháp Hàn Quốc

장면 셋 — 방문, 연수, 학술회의

① 한국 법관 대표단이 하노이의 최고인민법원을 방문한다. ② 서울의 연수 과정에서 베트남 법관이 한국 재판 제도를 묻는다. ③ 국제 학술회의 질의응답에서 베트남 학자가 헌법재판을 묻는다.

① 베트남 법관 Chào mừng đoàn thẩm phán Hàn Quốc đến thăm Tòa án nhân dân tối cao.

한국 법관 대표단의 최고인민법원 방문을 환영합니다.

① 한국 법관 Xin cảm ơn. Tôi là thẩm phán của Tòa án Địa phương Daegu.

감사합니다. 저는 대구지방법원 판사입니다.

① 베트남 법관 Ở Hàn Quốc, một vụ án được xét xử mấy lần?
한국에서는 한 사건을 몇 번 재판합니까?

① 한국 법관 Thông thường có ba cấp xét xử.
보통 세 번 재판받을 수 있습니다.

② 베트남 법관 Ở Hàn Quốc có Hội thẩm không?
한국에도 참심원이 있습니까?

② 한국 법관 Không có Hội thẩm. Nhưng có bồi thẩm trong một số vụ án hình sự.
참심원은 없습니다. 다만 일부 형사사건에 배심원이 있습니다.

② 베트남 법관 Ý kiến của các bồi thẩm viên có ràng buộc thẩm phán không?
배심원의 의견이 판사를 구속합니까?

② 한국 법관 Không. Thẩm phán chỉ tham khảo ý kiến đó.
아닙니다. 판사는 그 의견을 참고할 뿐입니다.

③ 베트남 학자 Xin hỏi, Hàn Quốc có Tòa án Hiến pháp riêng, phải không ạ?
여쭙겠습니다. 한국에는 헌법재판소가 따로 있지요?

③ 한국 법관 Vâng ạ. Các tòa án thông thường không tự tuyên bố luật là vi hiến.
네. 일반 법원은 법률이 위헌이라고 스스로 선언하지 않습니다.

③ 베트남 학자 Vậy khi thẩm phán thấy luật có dấu hiệu vi hiến thì làm thế nào?
그러면 판사가 법률이 위헌인 것 같다고 볼 때는 어떻게 합니까?

③ 한국 법관 Tòa án đề nghị Tòa án Hiến pháp xem xét.
법원이 헌법재판소에 심판을 제청합니다.

마지막 장은 말하는 장이다. 베트남 법관이 한국 제도를 물으면 베트남어로 답할 수 있어야 한다. 걸림돌은 기관 이름이다. 대법원·헌법재판소·특허법원·공소청·지식재산처에는 이 책이 확인한 공식 베트남어 번역이 없다. 그래서 베트남어 낱말을 베트남 어순으로 이어 이름을 지었고, 지은 이름에는 「조어」 표지를 달았다. 고등법원은 특히 조심한다. 한자대로 cấp cao라 하면 2025년에 없어진 베트남 고급인민법원이 된다. 대화는 세 장면이다. 법원 방문, 법관 연수, 학술회의 질의. 따라 말하기와 말해 보기를 열 문장씩 두어 입으로 익히게 했다. 한국 제도는 2026. 10. 현재 시행 중인 조문으로 적었다.

한국 제도는 2026. 10. 현재

이 장의 한국 제도는 2026. 10. 현재 시행 중인 조문으로 적었다. 공포만 되고 시행 전인 개정은 쓰지 않았다. 대법관 수가 그 예다. 수를 늘리는 개정법이 공포되어 있지만 시행 전이라 14명으로 적었다.

2026. 10. 2. 공소청법이 시행되어 검찰청 자리에 공소청·광역공소청·지방공소청이 섰다. 이 책은 공소청을 Cơ quan Công tố로 옮긴다. 베트남 검찰원(Viện kiểm sát)과는 하는 일이 달라 같은 이름을 쓰지 않는다.

2026. 3. 12. 헌법재판소법 개정으로 확정된 법원 재판에 대한 헌법소원이 세 가지 사유에 한해 열렸다(제68조 제3항). 베트남 헌법에는 법원 재판에 대한 헌법적 구제 절차가 없다(13장).

특허청은 2025. 10. 1.부터 지식재산처다. 이 책은 Cơ quan Sở hữu trí tuệ로 옮긴다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Trường hợp Việt Nam chưa ký kết hoặc chưa gia nhập điều ước quốc tế có liên quan thì việc hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự được thực hiện theo nguyên tắc có đi có lại nhưng không trái pháp luật Việt Nam, phù hợp với pháp luật quốc tế và tập quán quốc tế. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 492 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 233
   베트남이 관련 조약을 체결하거나 가입하지 않은 경우에는, 형사소송의 국제 협력은 상호주의 원칙에 따라 하되 베트남 법률에 어긋나지 않고 국제법과 국제 관습에 맞게 한다.
2. Tòa án thực hiện thu thập chứng cứ ở nước ngoài theo một trong các phương thức sau đây: 1. Theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 474 của Bộ luật này; 2. Theo đường dịch vụ bưu chính yêu cầu đương sự là công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài gửi giấy tờ, tài liệu, chứng cứ cho Tòa án Việt Nam. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 475 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 208 — 원문은 1.·2.를 줄을 바꿔 적는다
   법원은 다음 방식 가운데 하나로 외국에서 증거를 수집한다. 1. 이 법전 제474조 제1항 a호·b호에 따른 방식 2. 외국에 거주하는 베트남 국민인 당사자에게 우편으로 서류·자료·증거를 베트남 법원에 보내도록 요구하는 방식

이 규칙이 뒤에 나오는 곳

규칙	다시 나오는 곳
베트남 법원·검찰원 이름(최고인민법원·성급·구역인민법원)	6장 「법원·검찰 조직 — 3급 체제」 · 부록 E

호칭 ông·bà·anh·chị와 격식	5장 「호칭과 격식」
외국재판 승인 — công nhận và cho thi hành	17장 「민사소송·외국재판 승인」
같은 한자, 다른 제도 — 가짜 친구 총정리	20장
이메일·공문 서식	부록 F

▼ 처음 보는 문법 용어 16

한월음 Hán-Việt 漢越. 한자를 베트남식으로 읽는 소리 — 法 pháp, 律 luật. 이 책은 한국 한자음과 견주어 익힌다

첫소리 음절 첫머리의 자음 — pháp의 ph, luật의 l. 한국 한자음과의 대응이 받침만큼 고르지 않다(부록 A)

입성 끝소리가 -p·-t·-k 계열인 옛 중국어 음절. 한국 한자음에는 받침 ㄱ·ㄹ·ㅂ으로 남았고, Hán-Việt 에서는 성조가 sắc 아니면 nặng이다(V6)

성조 음절의 높낮이 꼴. 하노이 말은 여섯 — ngang(부호 없음)·huyền(à)·sắc(á)·hỏi(ả)·ngã(ã)·nặng(ạ). 부호가 다르면 다른 낱말이다

본음 두음법칙을 적용하기 전의 한국 한자음 — 律 률, 例 례. 첫소리 ㄹ이 Hán-Việt 의 l과 맞는 것은 본음에서다

꾸밈말 다른 말의 뜻을 꾸미는 말. 성질·소속·관계절처럼 명사를 좁히는 꾸밈말은 베트남어에서 그 명사 뒤에 온다 — viện(원) + kiểm sát(검찰). 다만 수·수량 한정어(các·những·mọi)와 Phó(부-) 같은 앞붙이는 앞에 선다(13장)

중심 명사 꾸밈말이 꾸미는 명사. 베트남어 명사구에서는 기관·소속 같은 뒤꾸밈말에 앞선다 — Viện kiểm sát nhân dân tối cao의 Viện. các·những 같은 수량어는 그보다 앞에 올 수 있다

옛 차용 아주 이른 시기에 중국어에서 들어와 소리가 바뀐 낱말. 한자가 있어도 한월음과 달라 V 규칙이 맞지 않는다 — cướp(劫, 한월음 kiếp). 한자 칸은 「—」

조어 낱말 사전에 표제가 없거나 어원이 없어 구성 한자만 대조했다는 표시 — viện kiểm sát, tòa án. 베트남에서 만든 말일 수 있다는 뜻이지, 사전 표제 부재만으로 조어 사실을 확정하지는 않는다

관계절 앞의 명사를 뒤에서 꾸미는 절. 베트남어는 mà로 이끄는 일이 많다 — vụ án mà bị đơn đã kháng cáo(피고가 항소한 사건)

가짜 친구 소리나 한자가 모국어 낱말과 같아 보이는데 뜻이 다른 낱말. 이 책은 한국 한자어와 견준다 — thẩm phán(審判)은 심판이 아니라 판사, ma túy(麻醉)는 마취가 아니라 마약

공손 표현 동사 모양을 바꾸지 않고 낱말을 더해 높이는 말. 문장 앞 xin(Xin hỏi 여쭙겠습니다), 문장 끝 ạ(Vâng ạ 네), 명사 앞 quý(quý Tòa 귀 법원)

통합본 văn bản hợp nhất(VBHN). 개정 내용을 원래 법률에 반영해 다시 엮은 문서 — 13/VBHN-VPQH. 개정 근거는 각주로 단다. 조 번호는 원래 법률의 번호를 쓴다(14장)

혼종 한자 형태소와 고유어가 섞인 낱말 — tính mới(tính 性 + mới 새롭다), sao chép(sao 抄 + chép). 한자 칸은 「—」

수동 주어가 행위를 받는 쪽인 문장. 베트남어는 동사 앞에 bị(불리한 일)·được(이롭거나 중립적인 일)을 놓아 만든다 — bị bắt(체포되다), được miễn(면제받다)

호칭 상대나 자기를 부르는 말(xưng hô). 베트남어는 상대의 나이·성별·관계로 친족어를 고르고, 공식 자리에서는 자기를 tôi, 상대를 ông·bà로 부른다(5장)

표제어 16

표제어는 베트남어(꾸옥응으)로 크게 적고, 한자어면 한자(한국 통용 자형)와 한국 한자음을 옆에 붙였다. 순 베트남어·옛 차용어·어원 미확인 낱말은 한자를 적지 않았다. 발음은 하노이 IPA다. 조문 인용은 2026. 10. 28. 기준으로 대조했고, 인용마다 출처 등급을 적었다. 위 막대의 「한자 숨기기」로 한자를 가리고 읽을 수 있다.

---

1. # Hàn Quốc 韓國 한국 /haːnˌ kwəwk˦˩/ **한국** ★★★

읽는 법 Hàn — 끝소리 -n, 성조 huyền(내림 `) · Quốc — 끝소리 -c(입성), 성조 sắc(올림 ´)

V5 V1′ V6

韓 한 → Hàn은 ㄴ 받침이 -n(V5), 國 국 → Quốc은 ㅜ 뒤 ㄱ이라 -c이고 입성이라 sắc이다(V1′·V6). 사람은 người Hàn Quốc, 말은 tiếng Hàn이다. 이 책 출처 목록의 베트남 법령 원문 22건에는 이 낱말이 한 번도 나오지 않는다. 법령에서 한국은 nước ngoài(외국)이고, 한국 기업은 tổ chức nước ngoài(외국 조직)다. 아래 조문이 외국인과 외국 조직의 제소권이다.

쉬운 예 Tôi đến từ Hàn Quốc.
저는 한국에서 왔습니다.

실무 예 Công ty Hàn Quốc có thể khởi kiện tại Tòa án Việt Nam không?
한국 회사가 베트남 법원에 소를 제기할 수 있습니까?

원문

> Người nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam có quyền khởi kiện đến Tòa án Việt Nam để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

của mình khi bị xâm phạm hoặc có tranh chấp. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 465 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 202 — 제1항 첫 문단(둘째 문단은 지점·대표사무소)

외국인, 외국 기관·조직, 국제기구, 베트남 주재 국제기구 대표기관은 권리가 침해되거나 분쟁이 있을 때 자기의 적법한 권리와 이익의 보호를 구하려고 베트남 법원에 소를 제기할 권리가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Người nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài,	주어 열거 ①② — nước ngoài가 뒤에서 꾸밈	외국인, 외국 기관·조직
tổ chức quốc tế,	주어 열거 ③	국제기구
cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam	주어 열거 ④	베트남 주재 국제기구 대표기관은
có quyền khởi kiện đến Tòa án Việt Nam	có quyền + 동사	베트남 법원에 소를 제기할 권리가 있다
để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích	để + 목적	권리와 이익의 보호를 구하려고
hợp pháp của mình	꾸밈말 — 적법한·자기의	자기의 적법한
khi bị xâm phạm hoặc có tranh chấp.	khi + 때	침해되거나 분쟁이 있을 때

문형

A có quyền khởi kiện đến B để C

A는 C하려고 B에 소를 제기할 권리가 있다

1. có quyền + 동사 = ~할 권리가 있다.
2. khởi kiện đến + 법원 = ~에 소를 제기하다.
3. để + 동사 = ~하려고. 목적을 붙인다.

Doanh nghiệp Hàn Quốc có quyền khởi kiện đến Tòa án Việt Nam.
한국 기업은 베트남 법원에 소를 제기할 권리가 있다.

Tôi đến đây để học hỏi kinh nghiệm.
저는 경험을 배우려고 여기 왔습니다.

문법 V1′ · 國 → quốc — ㄱ 받침은 -c

~~Tôi đến từ Hàn Quốt.~~ (표기 오류)

Tôi đến từ Hàn Quốc.

國 국의 받침 ㄱ은 -c다(ㅜ 뒤 — V1′). -t는 ㄹ 받침 자리다. 입성이라 성조는 sắc이다.

한국이라면? ≠ 국제재판관할 · 국제사법 제2조

한국 국제사법은 법원 쪽에서 적는다 — 법원은 「당사자 또는 분쟁이 된 사안이 대한민국과 실질적 관련이 있는 경우에 국제재판관할권을 가진다」. 베트남 조문은 외국인의 제소권 쪽에서 적는다.

---

2. giao lưu 交流 교류 /za:w˧˧ liw˧˧/ 교류 ★★★

읽는 법 giao — 끝소리 없음, 성조 ngang(평) · lưu — 끝소리 없음, 성조 ngang(평)

V0 V0

交 교 → giao, 流 류 → lưu. 둘 다 받침이 없다(V0). 流의 첫소리는 본음 ㄹ이 l로 남았다. 한국어 교류와 뜻도 같아서, 이 책에서 드물게 같은 한자 같은 뜻인 쪽이다. 출처 목록의 법령 원문 22건에는 이 낱말이 없다. 법원조직법은 같은 일을 hợp tác quốc tế(국제 협력)로 적고, 그 목록에 trao đổi kinh nghiệm xét xử(재판 경험 교환)를 넣는다.

쉬운 예

Chương trình giao lưu tư pháp bắt đầu hôm nay.

사법 교류 프로그램이 오늘 시작한다.

실무 예

Năm sau, đoàn thẩm phán Việt Nam sẽ sang Hàn Quốc giao lưu.

내년에는 베트남 판사 대표단이 교류하러 한국에 갑니다.

원문

> Tòa án thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xây dựng pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học; tăng cường năng lực Tòa án; trao đổi kinh nghiệm xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc; đề xuất ký kết, gia nhập, thực hiện điều ước quốc tế; ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế; tham gia định chế tư pháp quốc tế theo quy định của pháp luật. — Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 34/2024/QH15 Điều 38 · 공식 원문 · 통합본 111/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 14
>
> 법원은 법령 정비, 인력 양성·연수, 과학 연구, 법원 역량 강화, 재판·사건 처리 경험 교환, 조약 체결·가입·이행 제안, 국제 협정 체결·이행, 국제 사법기구 참여 분야에서 법률에 따라 국제 협력 임무를 수행한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Tòa án thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế	주어 + 동사 + 목적어	법원은 국제 협력 임무를 수행한다
trong lĩnh vực xây dựng pháp luật;	trong lĩnh vực + 분야 ①	법령 정비
đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực;	분야 ②	인력 양성·연수
nghiên cứu khoa học; tăng cường năng lực Tòa án;	분야 ③④	과학 연구, 법원 역량 강화
trao đổi kinh nghiệm xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc;	분야 ⑤ — 경험 교환	재판·사건 처리 경험 교환
đề xuất ký kết, gia nhập, thực hiện điều ước quốc tế;	분야 ⑥	조약 체결·가입·이행 제안
ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế;	분야 ⑦	국제 협정 체결·이행
tham gia định chế tư pháp quốc tế	분야 ⑧	국제 사법기구 참여
theo quy định của pháp luật.	꼬리 — 법률에 따라	법률에 따라

문형

A thực hiện nhiệm vụ B trong lĩnh vực C

A는 C 분야에서 B 임무를 수행한다

1. thực hiện nhiệm vụ = 임무를 수행하다.
2. trong lĩnh vực + 명사 = ~ 분야에서.
3. 분야가 여럿이면 쌍반점(;)으로 끊어 늘어놓는다.

Chúng tôi muốn hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

저희는 지식재산 분야에서 협력하고 싶습니다.

Hai tòa án đã giao lưu trong lĩnh vực đào tạo thẩm phán.

두 법원은 법관 연수 분야에서 교류해 왔다.

한국이라면? ≠ 사법공조 · 국제민사사법공조법 제1조

한국에서 법원의 국제 협력을 정한 대표적인 법률은 사법공조법이다 — 「민사사건에 있어 외국으로의 사법공조촉탁절차와 외국으로부터의 사법공조촉탁에 대한 처리절차를 규정함을 목적으로 한다」. 베트남 조문은 연수·연구·경험 교환까지 법원의 국제 협력으로 늘어놓는다.

---

3. hợp tác 合作 합작 /hə̰ːʔpˌ taːkˀ/ 협력(하다) ★★★

읽는 법 hợp — 끝소리 -p(입성), 성조 nặng(점 ̣) · tác — 끝소리 -c(입성), 성조 sắc(올림 ´)

V3 V1′ V6 가짜 친구 · 한국어 **합작(공동 사업)**과 범위 넓음

合 합 → hợp은 ㅂ이 -p(V3), 作 작 → tác은 ㅏ 뒤 ㄱ이라 -c다(V1′). 둘 다 입성이라 성조가 nặng·sắc이다(V6). 한국어 합작은 합작 투자처럼 함께 사업을 벌이는 일로 좁게 쓰이지만 hợp tác은 협력 일반이다. hợp tác quốc tế는 국제 협력이고, 아래 형사소송법 조문이 그 정의다.

쉬운 예

Hai nước đã hợp tác lâu năm.

두 나라는 오랫동안 협력해 왔다.

실무 예

Tòa án hai nước có thể hợp tác trong lĩnh vực nào?

두 나라 법원은 어느 분야에서 협력할 수 있을까요?

원문

> Hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự là việc các cơ quan có thẩm quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài phối hợp, hỗ trợ nhau để thực hiện hoạt động phục vụ yêu cầu điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 491 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 233
>
> 형사소송의 국제 협력이란 베트남 사회주의공화국의 권한 있는 기관과 외국의 권한 있는 기관이 수사·기소·재판·형 집행의 요구에 쓰이는 활동을 하려고 서로 협조·지원하는 것을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự	주어	형사소송의 국제 협력이란
là việc các cơ quan có thẩm quyền	là việc + 주체 — 정의	권한 있는 기관이

của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam	của + 나라	베트남 사회주의공화국의
và các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài	và + 둘째 주체	그리고 외국의 권한 있는 기관이
phối hợp, hỗ trợ nhau	동사 둘 + nhau(서로)	서로 협조·지원하는 것
để thực hiện hoạt động phục vụ yêu cầu	để + 목적	요구에 쓰이는 활동을 하려고
điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự.	절차 열거	수사·기소·재판·형 집행의

문형

A là việc B và C phối hợp, hỗ trợ nhau để D

A란 B와 C가 D하려고 서로 협조·지원하는 것이다

1. là việc + 절 = ~하는 것이다. 활동을 정의할 때 쓴다.
2. 동사 + nhau = 서로 ~하다. hỗ trợ nhau = 서로 돕다.
3. để + 동사 = ~하려고.

Hai tòa án hỗ trợ nhau trong việc đào tạo.
두 법원은 연수에서 서로 돕는다.

Chúng ta nên phối hợp với nhau nhiều hơn.
우리는 더 많이 협조해야 합니다.

문법 어법 · 서로 협력하다는 hợp tác với nhau

~~Hai tòa án hợp tác nhau.~~ (비문)

Hai tòa án hợp tác với nhau.

hợp tác은 상대를 với로 받는다 — hợp tác với Hàn Quốc(한국과 협력하다). 서로 협력한다면 với nhau를 쓴다.

한국이라면? = 상호주의 · 국제형사사법 공조법 제4조

한국 공조법은 「공조조약이 체결되어 있지 아니한 경우에도」 요청국이 같은 사항에서 한국의 요청에 따르겠다고 보증하면 공조한다. 베트남도 조약이 없으면 상호주의(có đi có lại)로 협력한다(제492조 제2항 — 원문 코너).

4. # hội thảo 會討 회토 /hoj̰ʔjˀ˩ tʰaːwˀˋ/ **학술회의·세미나** ★★

읽는 법 hội — 끝소리 없음, 성조 nặng(점) · thảo — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리ˀ)

V0 V0 가짜 친구 · 한국어 **회토(없는 말)**와 한국어에 없음

會 회 → hội, 討 토 → thảo. 둘 다 받침이 없다(V0). 한국어에 회토라는 말은 없다. hội thảo는 주제를 정해 발표하고 토론하는 모임, 곧 학술회의·세미나다. 국제 학술회의는 hội thảo quốc tế다. 소송법 조문에는 나오지 않는다. 민법 제32조 제2항 b호는 동의 없이 초상을 쓸 수 있는 공적 활동으로 hội nghị, hội thảo(회의·학술회의)를 든다. 아래 조문은 학술회의에서 자주 다루는 외국법 조사 문제다 — 법원은 외국법 전문가에게 정보를 청할 수 있다.

쉬운 예

Hội thảo bắt đầu lúc chín giờ.

학술회의는 9시에 시작한다.

실무 예

Tôi xin trình bày tại hội thảo về pháp luật Hàn Quốc.

학술회의에서 한국 법을 발표하겠습니다.

원문

> Tòa án có thể yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có chuyên môn về pháp luật nước ngoài cung cấp thông tin về pháp luật nước ngoài; —
>
> Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 481 khoản 3 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026)
>
> PDF 쪽 212 — 제481조 제3항 전문(항 끝 쌍반점까지)
>
> (외국법을 적용할 때) 법원은 외국법에 전문성이 있는 기관·조직·개인에게 외국법에 관한 정보를 제공하도록 요청할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tòa án có thể yêu cầu	có thể yêu cầu — 요청할 수 있다	법원은 요청할 수 있다
cơ quan, tổ chức, cá nhân	요청 받는 쪽	기관·조직·개인에게
có chuyên môn về pháp luật nước ngoài	꾸밈말 — 뒤에서	외국법에 전문성이 있는
cung cấp thông tin về pháp luật nước ngoài;	요청 내용	외국법에 관한 정보를 제공하도록

문형

A có thể yêu cầu B cung cấp C

A는 B에게 C를 제공하도록 요청할 수 있다

1. yêu cầu + 사람 + 동사 = (사람)에게 ~하도록 요청하다.
2. cung cấp = 제공하다. 뒤에 무엇을 주는지가 온다.
3. 법원이 주어이면 재량을 나타낸다(có thể).
4. 동료에게 부탁할 때는 yêu cầu(요구) 대신 nhờ(부탁)가 부담이 적다(아래 예).

Tôi có thể nhờ anh cung cấp tài liệu này được không ạ?
이 자료를 좀 보내 주실 수 있겠습니까?

Ban tổ chức yêu cầu các diễn giả cung cấp bài viết trước.
주최 측은 발표자들에게 원고를 미리 내 달라고 요청했다.

한국이라면? ≠ 외국법의 직권조사 · 국제사법 제18조

한국 법원은 준거법인 「외국법의 내용을 직권으로 조사 · 적용하여야 하며」, 당사자에게 협력을 요구할 수 있다. 베트남은 당사자가 고른 외국법이면 당사자가 제공하고, 법원은 부처·전문가에게 정보를 청한다(제481조).

---

5. # đoàn 團 단 /ɗwa̰ːnˀ˩/ 단(團) — 대표단·단체 ★★★

읽는 법 đoàn — 끝소리 -n, 성조 huyền(내림 `)

V5

團 단 → đoàn은 ㄴ 받침이라 -n이다(V5). 첫소리 ㄷ은 đ(V7)다. 사람의 무리를 가리킨다 — đoàn thẩm phán(판사 대표단), trưởng đoàn(단장). 법률에서는 변호사 단체 Đoàn luật sư(성 단위 변호사단)에 들어 있다. 한국의 지방변호사회에 해당한다.

쉬운 예
Đoàn thẩm phán Hàn Quốc đã đến Hà Nội.
한국 판사 대표단이 하노이에 도착했다.

실무 예
Đoàn của anh có bao nhiêu người?
대표단은 몇 분입니까?

원문
Đoàn luật sư là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức và hoạt động theo Luật này và Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam. — Luật Luật sư 65/2006/QH11
Điều 60 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 03/VBHN-VPQH(2015) PDF 쪽 28 — 제1항 첫 문장
변호사단은 성·중앙직할시 단위의 변호사 사회직능 단체로서 이 법과 베트남 변호사연합회 정관에 따라 조직·활동한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Đoàn luật sư là tổ chức xã hội - nghề nghiệp	A là + 명사 — 정의	변호사단은 사회직능 단체로서
của luật sư ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,	của + 꾸밈말 — 단위	성·중앙직할시 단위 변호사의
tổ chức và hoạt động theo Luật này	동사 둘 + theo	이 법에 따라 조직·활동한다
và Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam.	và + 둘째 근거	그리고 베트남 변호사연합회 정관에 따라

문형

A tổ chức và hoạt động theo B

A는 B에 따라 조직·활동한다

1. tổ chức(조직하다)와 hoạt động(활동하다)을 và로 묶는다.
2. theo + 법령 = ~에 따라.
3. 근거가 둘이면 và로 하나 더 붙인다.

Hội này tổ chức và hoạt động theo điều lệ.

이 단체는 정관에 따라 조직·활동한다.

Trưởng đoàn sẽ phát biểu trước.

단장이 먼저 인사말을 하겠습니다.

문법 어순 · 한국 판사 대표단은 đoàn thẩm phán Hàn Quốc

~~Đoàn Hàn Quốc thẩm phán đã đến.~~ (비문)

Đoàn thẩm phán Hàn Quốc đã đến.

중심 명사 đoàn 뒤에 누구의 단인지(thẩm phán), 그 뒤에 어느 나라인지(Hàn Quốc)가 온다. 꾸밈말은 뒤로 갈수록 바깥 범위다.

한국이라면? = 지방변호사회 · 변호사법 제64조

한국은 「지방법원 관할 구역마다 1개의 지방변호사회를 둔다」. 베트남은 성 단위로 Đoàn luật sư를 두고, 전국 단체 Liên đoàn luật sư Việt Nam이 그 위에 있다.

---

6. **phiên dịch** 翻譯 번역 /fiən˧˧ zḭʔkʲ/ **통역(하다)** ★★★

읽는 법 phiên — 끝소리 -n, 성조 ngang(평) · dịch — 끝소리 -ch(입성), 성조 nặng(점)

V5 V1 V6 가짜 친구 · 한국어 **번역(글)**과 뜻 다름

翻 번 → phiên은 ㄴ 받침이라 -n(V5), 譯 역 → dịch은 ㄱ 받침이 -ch이고 입성이라 nặng이다 (V1·V6). 한자는 한국어 번역과 같지만 phiên dịch는 주로 말을 옮기는 통역이다. 글의 번역은 dịch 또는 biên dịch라 한다. 법정 통역인은 người phiên dịch다.

쉬운 예

Tôi cần một người phiên dịch.

통역인이 한 분 필요합니다.

실무 예

Phiên tòa này có phiên dịch tiếng Hàn không?

이 공판에 한국어 통역이 있습니까?

원문

> Người phiên dịch có nghĩa vụ tham gia phiên tòa theo giấy triệu tập của Tòa án. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 231 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 104
>
> 통역인은 법원의 소환장에 따라 공판에 출석할 의무가 있다.

문형

A có nghĩa vụ tham gia B theo C

A는 C에 따라 B에 출석할 의무가 있다

1. có nghĩa vụ + 동사 = ~할 의무가 있다.
2. tham gia phiên tòa = 공판에 참여(출석)하다.
3. theo giấy triệu tập = 소환장에 따라.

Người làm chứng có nghĩa vụ có mặt theo giấy triệu tập.

증인은 소환장에 따라 출석할 의무가 있다.

Tôi sẽ tham gia hội thảo theo lời mời của quý Tòa.

귀 법원의 초청에 따라 학술회의에 참석하겠습니다.

문법 뜻 다름 · 판결문 번역은 dịch

~~Tôi sẽ phiên dịch bản án này sang tiếng Hàn.~~ (부자연)

Tôi sẽ dịch bản án này sang tiếng Hàn.

글을 옮기는 일은 dịch(또는 biên dịch)다. phiên dịch는 말을 옮기는 통역에 쓴다. 한국어 번역을 한자 대로 옮기면 어긋난다.

한국이라면? = 통역 · 민사소송법 제143조

한국 민사소송법도 「변론에 참여하는 사람이 우리말을 하지 못하거나, 듣거나 말하는 데 장애가 있으면 통역인에게 통역하게 하여야 한다」. 법정 통역인을 두는 것은 같다.

---

7. tham quan 參觀 참관 /tʰaːmˀ˧ kwaːnˀ˧/ 견학·관람 ★★

읽는 법 tham — 끝소리 -m, 성조 ngang(평) · quan — 끝소리 -n, 성조 ngang(평)

V5′ V5 가짜 친구 · 한국어 **참관(곁에서 지켜봄)**과 뜻 다름

參 참 → tham은 ㅁ 받침이라 -m(V5′), 觀 관 → quan은 ㄴ 받침이라 -n이다(V5). 한국어 참관은 회의나 수업을 곁에서 지켜보는 일이지만 tham quan은 찾아가 두루 둘러보는 견학·관광이다. 공판을 지켜보는 방청은 dự phiên tòa처럼 말한다. 아래 조문은 공판 공개 원칙과 비공개 예외다.

쉬운 예

Chiều nay đoàn sẽ tham quan Tòa án.

오늘 오후 대표단이 법원을 견학한다.

실무 예

Chúng tôi có thể dự một phiên tòa không?

저희가 공판 하나를 방청할 수 있습니까?

원문

Tòa án xét xử công khai. Trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người chưa thành niên hoặc giữ bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của đương sự theo yêu cầu chính đáng của họ thì Tòa án có thể xét xử kín. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 15 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 6 — 제2항 두 문장(예외 문장까지)

법원은 공개 재판한다. 국가기밀을 지키거나, 민족의 미풍양속을 지키거나, 미성년자를 보호하거나, 당사자의 정당한 요청에 따라 직업상 비밀·영업비밀·개인 비밀·가정 비밀을 지킬 필요가 있는 특별한 경우에는 법원은 비공개로 재판할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tòa án xét xử công khai.	원칙 — 공개	법원은 공개 재판한다
Trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước,	Trường hợp + 사유 ①	국가기밀을 지킬
giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc,	사유 ②	민족의 미풍양속을 지킬

bảo vệ người chưa thành niên	사유 ③	미성년자를 보호할
hoặc giữ bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh,	사유 ④ — 비밀 열거	또는 직업상 비밀·영업비밀
bí mật cá nhân, bí mật gia đình của đương sự	비밀 열거 계속	당사자의 개인 비밀·가정 비밀을 지킬
theo yêu cầu chính đáng của họ	theo + 요청	그들의 정당한 요청에 따라
thì Tòa án có thể xét xử kín.	thì + 예외 효과	필요가 있으면 비공개로 재판할 수 있다

문형

Trường hợp A thì B có thể C

A인 경우에는 B는 C할 수 있다

1. 원칙 문장 다음에 Trường hợp … thì …로 예외를 붙인다.
2. 사유가 여럿이면 쉼표로 늘어놓고 마지막에 hoặc를 둔다.
3. có thể = 할 수 있다. 예외는 재량이다.

Trường hợp cần thiết thì Tòa án có thể xét xử kín.

필요한 경우 법원은 비공개로 재판할 수 있다.

Trường hợp trời mưa thì đoàn sẽ tham quan bảo tàng.

비가 오면 대표단은 박물관을 견학한다.

문법 뜻 다름 · 공판 방청은 dự phiên tòa

~~Tôi muốn tham quan phiên tòa.~~ (부자연)

Tôi muốn dự phiên tòa.

tham quan은 장소를 둘러보는 견학이다. 진행 중인 공판을 지켜보는 일은 dự(참석하다)로 말한다. 한국어 참관을 한자대로 옮기면 공판을 구경거리처럼 말하게 된다.

한국이라면? = 재판의 공개 · 대한민국헌법 제109조

한국 헌법도 「재판의 심리와 판결은 공개한다」. 다만 한국은 비공개를 심리에만 허용하고 판결은 늘 공개한다. 베트남 조문은 판결 선고의 공개를 이 항에서 따로 말하지 않는다.

---

8. kinh nghiệm 經驗 경험 /kïŋ˧˧ ŋiə̯ʔm˨˩/ **경험** ★★★

읽는 법 kinh — 끝소리 -nh, 성조 ngang(평) · nghiệm — 끝소리 -m, 성조 nặng(점)

V4′ V5′

經 경 → kinh은 ㅕ 뒤 ㅇ이라 -nh(V4′), 驗 험 → nghiệm은 ㅁ 받침이라 -m이다(V5′). 한국어 경험과 뜻도 같다. 교류 자리의 단골 표현이 trao đổi kinh nghiệm(경험을 나누다), học hỏi kinh nghiệm(경험을 배우다)이다. 아래 조문은 감정인의 자격 — 필요한 지식과 경험이다.

쉬운 예

Ông ấy có nhiều kinh nghiệm xét xử.

그분은 재판 경험이 많다.

실무 예

Chúng tôi muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam về án lệ.

판례(án lệ)에 관한 베트남의 경험을 배우고 싶습니다.

원문

Người giám định là người có kiến thức, kinh nghiệm cần thiết theo quy định của pháp luật về lĩnh vực có đối tượng cần giám định mà Tòa án trưng cầu giám định hoặc được đương sự yêu cầu giám định theo quy định tại Điều 102 của Bộ luật này. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 79 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 40

감정인이란 감정할 대상이 있는 분야에 관하여 법률이 정한 필요한 지식·경험을 갖춘 사람으로서, 법원이 감정을 촉탁하거나 이 법전 제102조에 따라 당사자가 감정을 신청한 사람을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Người giám định là người có kiến thức, kinh nghiệm cần thiết	A là người có … — 정의	감정인이란 필요한 지식·경험을 갖춘 사람
theo quy định của pháp luật	theo quy định của + 명사	법률이 정한
về lĩnh vực có đối tượng cần giám định	về + 분야	감정할 대상이 있는 분야에 관하여
mà Tòa án trưng cầu giám định	mà + 관계절 ①	법원이 감정을 촉탁하거나
hoặc được đương sự yêu cầu giám định	hoặc + 관계절 ② — được 수동	당사자가 감정을 신청한
theo quy định tại Điều 102 của Bộ luật này.	조문 지시	이 법전 제102조에 따라

문형

trao đổi / học hỏi kinh nghiệm về A

A에 관한 경험을 나누다 / 배우다

1. trao đổi kinh nghiệm = 경험을 나누다(서로).
2. học hỏi kinh nghiệm = 경험을 배우다(한쪽이).
3. về + 명사 = ~에 관한. 주제를 뒤에 붙인다.

Hai bên đã trao đổi kinh nghiệm về hòa giải.
양측은 조정에 관한 경험을 나눴다.

Tôi muốn học hỏi kinh nghiệm về số hóa hồ sơ.
기록 전자화에 관한 경험을 배우고 싶습니다.

한국이라면? = 감정의무 · 민사소송법 제334조

한국도 경험을 감정인의 조건으로 든다 — 「감정에 필요한 학식과 경험이 있는 사람은 감정할 의무를 진다」. 한국 조문은 의무로, 베트남 조문은 정의로 적는다.

---

9. # bồi thẩm 陪審 배심 /bo̰jˀ˩ tʰə̰mˀˀ/ **배심(원)** ★★★

읽는 법 bồi — 끝소리 없음, 성조 huyền(내림 `) · thẩm — 끝소리 -m, 성조 hỏi(갈고리 ̉)

V0 V5′

陪 배 → bồi는 받침이 없고(V0), 審 심 → thẩm은 ㅁ 받침이라 -m이다(V5′). 사전 어원란은 일본어 陪審을 거쳐 들어온 말로 적는다. 베트남 재판에는 배심이 없고 참심원(Hội thẩm)이 판사와 같은 표를 가진다. 그래서 출처 목록의 법령 원문 22건에 bồi thẩm은 나오지 않는다. 한국 국민참여재판의 배심 제도를 설명할 때 이 낱말을 쓰고, 배심원 한 사람은 bồi thẩm viên(陪審員)이다.

쉬운 예

Ở Hàn Quốc có bồi thẩm viên.
한국에는 배심원이 있다.

실무 예

Bồi thẩm viên và Hội thẩm khác nhau thế nào?
배심원과 참심원은 어떻게 다릅니까?

원문

> Tòa án xét xử sơ thẩm các vụ án có Hội thẩm tham gia theo quy định của luật, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn. — Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 34/2024/QH15 Điều 10 · 공식 원문 · 통합본 111/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 5
> 법원은 약식 절차로 재판하는 경우를 제외하고 법률에 따라 참심원이 참여하여 1심 사건을 재판한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tòa án xét xử sơ thẩm các vụ án	주어 + 동사 + 목적어	법원은 1심 사건을 재판한다
có Hội thẩm tham gia	có + 주체 + 동사 — ~가 참여하는	참심원이 참여하여
theo quy định của luật,	theo	법률에 따라
trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn.	trừ trường hợp — 예외	약식 절차로 재판하는 경우를 제외하고

문형

A xét xử B có C tham gia

A가 C가 참여한 가운데 B를 재판한다

1. có + 주체 + tham gia = ~가 참여하는. 앞 명사를 꾸민다.
2. xét xử sơ thẩm = 1심 재판하다.
3. trừ trường hợp ...가 예외를 붙인다.

Phiên tòa này có các bồi thẩm viên tham gia.

이 공판에는 배심원이 참여한다.

Hội nghị có nhiều thẩm phán nước ngoài tham gia.

회의에 외국 판사가 많이 참여했다.

한국이라면? ≠ 배심원 · 국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제2조

한국은 「"배심원"이란 이 법에 따라 형사재판에 참여하도록 선정된 사람을 말한다」. 배심원의 평결은 법원을 구속하지 않는다. 베트남 참심원은 1심 재판부의 구성원으로 판사와 같은 표를 던진다.

---

10. # trao đổi /tɕaːwˀ˧ ɗo̰jˀ˩/ 주고받다·교환하다 ★★★

읽는 법 trao — 끝소리 없음, 성조 ngang(평) · đổi — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리ˀ)

혼종

위키낱말사전(en)은 trao를 交(한월음 giao)의 비한월 읽기로, đổi를 고유어로 적는다. 옛 차용어와 고유어를 이은 혼종어라 한자 칸은 「—」 이고 V 규칙을 쓰지 않는다. 말·의견·경험을 주고받을

때 쓴다 — trao đổi ý kiến(의견 교환), trao đổi kinh nghiệm(경험 교환). 아래 형사소송법 조문에서는 증인끼리 말을 주고받는 일을 막는다.

쉬운 예

Chúng ta trao đổi ý kiến nhé.

의견을 나눠 봅시다.

실무 예

Sau hội thảo, tôi muốn trao đổi thêm với anh.

학술회의 뒤에 더 이야기를 나누고 싶습니다.

원문

Nếu vụ án có nhiều người làm chứng thì phải lấy lời khai riêng từng người và không để cho họ tiếp xúc, trao đổi với nhau trong thời gian lấy lời khai. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 186 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 107

사건에 증인이 여럿이면 진술을 한 사람씩 따로 받고, 진술을 받는 동안 서로 접촉하거나 말을 주고받지 못하게 하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Nếu vụ án có nhiều người làm chứng	Nếu + 조건	사건에 증인이 여럿이면
thì phải lấy lời khai riêng từng người	thì + phải — 의무	진술을 한 사람씩 따로 받고
và không để cho họ tiếp xúc, trao đổi với nhau	không để cho + 사람 + 동사 — 못 하게 하다	서로 접촉하거나 말을 주고받지 못하게 하여야 한다
trong thời gian lấy lời khai.	때	진술을 받는 동안

문형

không để cho A + 동사

A가 ~하지 못하게 하다

1. để cho + 사람 + 동사 = (사람)이 ~하게 두다.
2. không을 앞에 두면 못 하게 막는다는 뜻이 된다.
3. 동사 + với nhau = 서로 ~하다.

Không để cho bị can trao đổi với người khác.

피의자가 다른 사람과 말을 주고받지 못하게 한다.

> Xin để cho tôi nói hết.
> 끝까지 말하게 해 주십시오.

문법 철자 · trao의 첫소리는 tr

~~Chúng ta chao đổi ý kiến nhé.~~ (표기 오류)

Chúng ta trao đổi ý kiến nhé.

하노이 말에서는 tr와 ch를 같은 소리로 낸다. 그래서 들은 대로 적으면 ch로 쓰기 쉽다. 철자는 낱말째 익힌다 — trao đổi, chứng cứ.

한국이라면? = 개별신문 · 형사소송법 제162조

한국 형사소송법도 「증인신문은 각 증인에 대하여 신문하여야 한다」. 베트남 조문은 수사 단계의 진술 청취에, 한국 조문은 법정의 증인신문에 놓여 있다.

---

11. cải cách 改革 개혁 /kaːjˀ kajk1/ 개혁(하다) ★★

읽는 법 cải — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리ˀ) · cách — 끝소리 -ch(입성), 성조 sắc(올림 ´)

V0 V1 V6

改 개 → cải는 받침이 없고(V0), 革 혁 → cách은 ㄱ 받침이 -ch이고 입성이라 sắc이다(V1·V6). 한국어 개혁과 뜻이 같다. 사법 교류에서 자주 듣는 cải cách tư pháp은 사법 개혁, 아래 조문의 cải cách thủ tục hành chính은 행정절차 개혁이다.

쉬운 예

Việt Nam đang cải cách tư pháp.

베트남은 사법 개혁을 하고 있다.

실무 예

Cải cách tư pháp ở Hàn Quốc tập trung vào vấn đề gì?

한국의 사법 개혁은 무엇에 초점을 둡니까?

원문

> Bảo đảm phương thức thực hiện đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, lồng ghép trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền góp phần cải cách thủ tục hành chính. — Luật Đất đai 31/2024/QH15 Điều 224 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 44/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 190 — 제224조(토지 행정절차 시행 원칙) 제2항 전문
>
> (토지 행정절차의 원칙) 방식은 간단하고 알기 쉽고 실행하기 쉬워야 하며, 토지 행정절차 처리 안에 녹아들어 조직·개인과 권한 있는 기관의 시간·비용·노력을 줄이고 행정절차 개혁에 이바지하도록 보장한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Bảo đảm phương thức thực hiện đơn giản,	Bảo đảm + 목적어 — 원칙 조문의 첫 동사	방식이 간단하고
dễ hiểu, dễ thực hiện,	dễ + 동사 — ~하기 쉽다	알기 쉽고 실행하기 쉽게
lồng ghép trong việc giải quyết	lồng ghép — 녹여 넣다	처리 안에 녹아들어
thủ tục hành chính về đất đai,	대상	토지 행정절차의
tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức	tiết kiệm + 열거	시간·비용·노력을 줄이고
của tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền	của + 주체	조직·개인과 권한 있는 기관의
góp phần cải cách thủ tục hành chính.	góp phần + 동사 — 이바지하다	행정절차 개혁에 이바지하도록 보장한다

문형

A góp phần + 동사

A가 ~에 이바지하다

1. góp phần = 몫을 보태다, 이바지하다.
2. 뒤에 동사구가 바로 온다 — góp phần cải cách(개혁에 이바지하다).
3. 연설·인사말에서 자주 쓴다.

Hội thảo này góp phần tăng cường hợp tác tư pháp.

이 학술회의는 사법 협력을 강화하는 데 이바지한다.

Chúng tôi mong góp phần tăng cường quan hệ giữa hai nước.

두 나라 관계를 다지는 데 보탬이 되기를 바랍니다.

한국이라면? + 사법정책연구원 · 법원조직법 제20조의2

한국 대법원에는 「사법제도 및 재판제도의 개선에 관한 연구를 하기 위하여」 사법정책연구원이 있다. 교류 자리에서 cải cách tư pháp을 물으면 이 기관을 들어 답할 수 있다.

12. # Tòa án tối cao Hàn Quốc 座案 最高 韓國 좌안 최고 한국

/twạːˌ aːnˀˊ tojˀˊ kaːwǂ hạːnˌ kwəwkˀ/ **대한민국 대법원(이 책의 조어)** ★★★

읽는 법 Tòa — 끝소리 없음, 성조 huyền(내림 ˋ) · án — 끝소리 -n, 성조 sắc(올림 ˊ) · tối — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ˊ) · cao — 끝소리 없음, 성조 ngang(평) · Hàn — 끝소리 -n, 성조 huyền(내림 ˋ) · Quốc — 끝소리 -c(입성), 성조 sắc(올림 ˊ)

조어

tòa án(법원, 3장) + tối cao(最高 최고) + Hàn Quốc(韓國 한국). 이 책이 지은 이름이다. 베트남 최고인민법원은 Tòa án nhân dân tối cao라서, nhân dân(인민)을 빼고 나라 이름을 붙여 둘을 가른다. 대법관은 thẩm phán Tòa án tối cao, 대법원장은 Chánh án Tòa án tối cao로 말한다. 아래 조문처럼 베트남 법령에서 한국 법원은 Tòa án nước ngoài(외국 법원)다.

쉬운 예

Tòa án tối cao Hàn Quốc ở Seoul.

한국 대법원은 서울에 있다.

실무 예

Bản án của Tòa án tối cao Hàn Quốc có được công nhận tại Việt Nam không?

한국 대법원 판결은 베트남에서 승인됩니까?

원문

> Người phải thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền yêu cầu Tòa án Việt Nam không công nhận bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 425 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 181
>
> 집행 의무자나 그 적법한 대리인은 베트남 법원에 외국 법원의 민사 판결·결정을 승인하지 말 것을 청구할 권리가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Người phải thi hành	주어 ① — người phải + 동사	집행 의무자나
hoặc người đại diện hợp pháp của họ	주어 ②	그 적법한 대리인은
có quyền yêu cầu Tòa án Việt Nam	có quyền yêu cầu + 기관	베트남 법원에 청구할 권리가 있다
không công nhận bản án, quyết định dân sự	청구 내용 — 승인하지 말 것	민사 판결·결정을 승인하지 말 것을

của Tòa án nước ngoài.	của + 외국 법원	외국 법원의

문형

A có quyền yêu cầu B không + 동사 C

A는 B에게 C를 ~하지 말 것을 청구할 수 있다

1. yêu cầu + 기관 + 동사 = (기관)에 ~하라고 청구하다.
2. 동사 앞에 không을 두면 ~하지 말라는 청구가 된다.
3. công nhận = 승인하다. 외국 판결 승인의 핵심 동사다.

Đương sự có quyền yêu cầu Tòa án không công nhận bản án này.
당사자는 법원에 이 판결을 승인하지 말 것을 청구할 수 있다.

Tòa án tối cao Hàn Quốc có mười bốn thẩm phán.
한국 대법원에는 대법관이 14명 있다.

문법 어순 · 나라 이름은 맨 뒤 — Tòa án tối cao Hàn Quốc

~~Hàn Quốc Tòa án tối cao đã tuyên án.~~ (비문)

Tòa án tối cao Hàn Quốc đã tuyên án.

중심 명사 Tòa án이 앞에 서고, tối cao(최고)와 Hàn Quốc(한국)이 뒤에서 꾸민다. 한국어 순서(한국 대법원)를 그대로 옮기면 비문이다.

한국이라면? ≠ 대법원 · 대한민국헌법 제101조

한국 헌법은 「법원은 최고법원인 대법원과 각급법원으로 조직된다」. 대법원은 상고심이다. 베트남 최고인민법원은 감독심·재심과 판례 선정을 맡고 통상 상고심이 없다(17장).

---

13. # Tòa án Hiến pháp 座案 憲法 좌안 헌법 /twạːˌ aːn˧˥ hiən˧˥ faːp˧˥/

헌법재판소(이 책의 조어) ★★★

읽는 법 Tòa — 끝소리 없음, 성조 huyền(내림 ˋ) · án — 끝소리 -n, 성조 sắc(올림 ˊ) · Hiến — 끝소리 -n, 성조 sắc(올림 ˊ) · pháp — 끝소리 -p(입성), 성조 sắc(올림 ˊ)

조어

tòa án + hiến pháp(憲法 헌법). 이 책이 지은 이름이다. 베트남에는 헌법재판소가 없다(13장). 그 대신 법원은 재판 중 법규범문서가 헌법·법률에 어긋나는 징후를 보면 권한 있는 기관에 검토를 건의한다(아래 조문). 위헌 여부를 스스로 정하지도, 다른 법원에 제청하지도 않는다.

쉬운 예 Hàn Quốc có Tòa án Hiến pháp.
한국에는 헌법재판소가 있다.

실무 예

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc có bao nhiêu thẩm phán?

한국 헌법재판소에는 재판관이 몇 명입니까?

원문

> Trong quá trình xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc, nếu phát hiện văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên thì Tòa án kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, đình chỉ việc thi hành văn bản đó. — Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 34/2024/QH15 Điều 29 khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 111/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 11 — 제1항 첫 문장(둘째 문장은 기관의 회신 의무)
>
> 법원은 사건을 재판·처리하는 과정에서 그 재판·처리에 관련된 법규범문서가 헌법, 법률, 국회 결의, 법령(pháp lệnh), 국회상무위원회 결의, 상급 국가기관의 법규범문서에 어긋나는 징후를 발견하면, 권한 있는 기관에 그 문서의 개정·보충·폐지·시행정지를 검토하도록 건의한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Trong quá trình xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc,	Trong quá trình — 때	사건을 재판·처리하는 과정에서
nếu phát hiện văn bản quy phạm pháp luật	nếu + 발견	법규범문서를 발견하면
liên quan đến xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc	꾸밈말 — 관련된	그 재판·처리에 관련된
có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật,	có dấu hiệu trái với — 어긋나는 징후	헌법, 법률에 어긋나는 징후가 있는
nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh,	상위 규범 열거	국회 결의, 법령(pháp lệnh)
nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội,	열거 계속	국회상무위원회 결의
văn bản quy phạm pháp luật	열거 끝 — 법규범문서	법규범문서

của cơ quan nhà nước cấp trên	của + 기관	상급 국가기관의
thì Tòa án kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét	thì + 건의	법원은 권한 있는 기관에 검토를 건의한다
sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ,	검토 내용 ①	개정·보충·폐지
đình chỉ việc thi hành văn bản đó.	검토 내용 ②	그 문서의 시행정지

문형

nếu phát hiện A có dấu hiệu trái với B thì C

A가 B에 어긋나는 징후를 발견하면 C한다

1. phát hiện = 발견하다.
2. có dấu hiệu + 형용사·동사 = ~한 징후가 있다.
3. trái với + 명사 = ~에 어긋나다.

Nếu phát hiện sai sót thì xin báo cho tôi.
잘못을 발견하면 제게 알려 주십시오.

Quy định này có dấu hiệu trái với Hiến pháp.
이 규정은 헌법에 어긋나는 징후가 있다.

한국이라면? ≠ 위헌법률심판 제청 · 헌법재판소법 제41조

한국은 「법률이 헌법에 위반되는지 여부가 재판의 전제가 된 경우에는」 법원이 헌법재판소에 위헌 여부 심판을 제청한다. 베트남 법원은 권한 있는 기관에 검토를 건의한다. 문제된 문서가 상위 규범을 구체화·시행하는 문서이고 법정 기간 안에 회신이 없으면, 법원은 효력이 더 높은 문서를 적용한다(같은 조 제2항).

---

14. # Tòa án Phúc thẩm Sở hữu trí tuệ

座案 覆審 所有智慧 좌안 복심 소유지혜 /twạːˌ aːnˀ fukˀ tʰəmˬ səːˬ hiʔiwˀ tɕiˀ twḛʔˌ/

특허법원(이 책의 조어 — 영문 공식 명칭 IP High Court of Korea) ★★★

읽는 법 Tòa — 끝소리 없음, 성조 huyền(내림 ˋ) · án — 끝소리 -n, 성조 sắc(올림 ˊ) · Phúc — 끝소리 -c(입성), 성조 sắc(올림 ˊ) · thẩm — 끝소리 -m, 성조 hỏi(갈고리ˀ) · Sở — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리ˀ) · hữu — 끝소리 없음, 성조 ngã(물결 ˜) · trí — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ˊ) · tuệ — 끝소리 없음, 성조 nặng(점 ˍ)

조어

tòa án + phúc thẩm(覆審 — 항소심, 17장) + sở hữu trí tuệ(所有智慧 — 지식재산, 15장). 이 책이 지은 이름이다. 고등법원을 Tòa án Phúc thẩm + 도시로 옮긴 것과 같은 틀에 도시 대신 분야를 붙였고, 영문 공식 명칭 IP High Court of Korea와 짜임이 같다. 특허법원은 고등법원급 법원으로, 특허심판원 심결에 대한 소와 지식재산 침해 사건의 항소를 맡는다. 베트남 구역인민법원 안의 지식재산 전문재판부 Tòa Sở hữu trí tuệ(부록 E)와 헷갈리지 않도록 Tòa án Phúc thẩm을 줄이지 않고 말한다.

쉬운 예

Tòa án Phúc thẩm Sở hữu trí tuệ ở Daejeon.

특허법원은 대전에 있다.

실무 예

Tòa án Phúc thẩm Sở hữu trí tuệ xét xử cả vụ án về nhãn hiệu không?

특허법원은 상표 사건도 재판합니까?

원문

> Người nộp đơn và tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định hoặc thông báo liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký xác lập quyền, duy trì, gia hạn, sửa đổi, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện tại Tòa án theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. — Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 Điều 119a khoản 1 · 공식 원문 · 통합본 160/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 76
>
> 출원인, 그리고 산업재산권 설정 출원의 처리, 보호증서의 유지·갱신·변경·소멸·무효, 산업재산권 이전 계약 등록에 관한 결정이나 통지에 직접 이해관계가 있는 조직·개인은 이 법과 관련 법률에 따라 이의를 제기하거나 법원에 소를 제기할 권리가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Người nộp đơn và tổ chức, cá nhân	주어	출원인과 조직·개인은
có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp	꾸밈말 — 직접 이해관계	직접 이해관계가 있는
đến quyết định hoặc thông báo	đến + 대상	결정이나 통지에
liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký xác lập quyền,	결정의 대상 ① — 출원 처리	권리 설정 출원의 처리
duy trì, gia hạn, sửa đổi, chấm dứt,	② — 유지·갱신·변경·소멸	유지·갱신·변경·소멸

hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp,	③ — 무효	산업재산권 보호증서의 무효
đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp	④ — 이전 계약 등록	산업재산권 이전 계약 등록
có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện tại Tòa án	có quyền + 동사 둘	이의를 제기하거나 법원에 소를 제기할 권리가 있다
theo quy định của Luật này	theo ①	이 법에 따라
và quy định khác của pháp luật có liên quan.	theo ② — 관련 법률	그리고 관련 법률에 따라

문형

A có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện tại B

A는 이의를 제기하거나 B에 소를 제기할 권리가 있다

1. khiếu nại = 행정 쪽 이의·불복(민원).
2. khởi kiện tại + 법원 = 법원에 소를 제기하다.
3. hoặc로 두 길을 나란히 둔다.

Người nộp đơn có quyền khởi kiện tại Tòa án Phúc thẩm Sở hữu trí tuệ.
출원인은 특허법원에 소를 제기할 수 있다.

Tôi có quyền khiếu nại quyết định này không?
이 결정에 이의를 제기할 수 있습니까?

한국이라면? ≠ 심결취소소송의 전속관할 · 특허법 제186조

한국은 특허심판원 심결에 대한 소를 「특허법원의 전속관할로 한다」. 베트남 지식재산법은 출원·등록 결정에 이의(khiếu nại)나 소(khởi kiện)를 낼 수 있다고만 정하고, 어느 법원이 맡는지는 소송법에 맡긴다.

---

15. # Cơ quan Công tố 機關 公訴 기관 공소 /kəːㅓ kwaːnㅓ kəwŋㅓ toˀ/

공소청(이 책의 조어, 2026. 10. 2.~) ★★★

읽는 법 Cơ — 끝소리 없음, 성조 ngang(평) · quan — 끝소리 -n, 성조 ngang(평) · Công — 끝소리 -ng, 성조 ngang(평) · tố — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ˊ)

조어

cơ quan(機關 기관) + công tố(公訴 공소). 이 책이 지은 이름이다. 한국은 2026. 10. 2. 검찰청을 폐지하고 공소청을 두었다. 베트남 검찰원(Viện kiểm sát)은 공소권 행사(thực hành quyền công tố)에 더해 사법 활동 감찰까지 하므로, 공소를 맡는 한국 기관에 같은 이름을 쓰지 않는다. 검사는 kiểm sát viên이 아니라 công tố viên으로 옮긴다.

쉬운 예

Cơ quan Công tố quyết định việc truy tố.

공소청이 기소 여부를 정한다.

실무 예

Cơ quan Công tố có quyền điều tra không?

공소청에 수사권이 있습니까?

원문

> Viện kiểm sát nhân dân tối cao là Cơ quan trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự và những hoạt động hợp tác quốc tế khác theo quy định của pháp luật. — Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 493 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 104/VBHN-VPQH(2025) PDF 쪽 233
>
> 최고인민검찰원은 형사 사법공조 활동과 그 밖의 국제 협력 활동에서 법률에 따라 베트남 사회주의공화국의 중앙기관이 된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Viện kiểm sát nhân dân tối cao	주어 — 최고인민검찰원	최고인민검찰원은
là Cơ quan trung ương	là + 명사	중앙기관이다
của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam	của + 나라	베트남 사회주의공화국의
trong hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự	trong + 분야 ①	형사 사법공조 활동에서
và những hoạt động hợp tác quốc tế khác	분야 ②	그 밖의 국제 협력 활동에서
theo quy định của pháp luật.	꼬리	법률에 따라

문형

A là Cơ quan trung ương trong hoạt động B

A는 B 활동의 중앙기관이다

1. Cơ quan trung ương = 중앙기관. 조약상 연락 창구다.
2. trong hoạt động + 명사 = ~ 활동에서.
3. tương trợ tư pháp = 사법공조(서로 돕는 사법 활동).

Bộ Công an là Cơ quan trung ương trong hoạt động dẫn độ.
공안부는 범죄인 인도 활동의 중앙기관이다.

Cơ quan nào là đầu mối trong hoạt động này?
이 활동의 창구는 어느 기관입니까?

한국이라면? ≠ 공소청 · 공소청법 제2조
한국은 「검사(檢事)의 사무를 담당하기 위하여 공소청, 광역공소청 및 지방공소청을 둔다」. 베트남 형사 사법공조의 중앙기관은 최고인민검찰원이다(위 조문). 한국 쪽 공조 창구는 이 책이 대조하지 않았다.

---

16. # Cơ quan Sở hữu trí tuệ 機關 所有智慧 기관 소유지혜

/kəːˌ kwaːnˌ səːˀ hiʔiwˀ tɕiˀ twḛʔ/ **지식재산처(이 책의 조어, 2025. 10. 1.~)** ★★★

읽는 법 Cơ — 끝소리 없음, 성조 ngang(평) · quan — 끝소리 -n, 성조 ngang(평) · Sở — 끝소리 없음, 성조 hỏi(갈고리ˀ) · hữu — 끝소리 없음, 성조 ngã(물결 ˜) · trí — 끝소리 없음, 성조 sắc(올림 ˊ) · tuệ — 끝소리 없음, 성조 nặng(점 ˙)

조어

cơ quan(機關) + sở hữu trí tuệ(지식재산 — 베트남 조어, 15장). 이 책이 지은 이름이다. 한국 특허청은 2025. 10. 1. 지식재산처가 되었다. 베트남 지식재산법은 출원 심사 기관을 산업재산권 국가관리기관(Cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp)이라 부르고, 아래 조문처럼 외국 특허기관(cơ quan sáng chế nước ngoài)의 심사 결과를 쓸 수 있게 한다.

쉬운 예
Cơ quan Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc ở Daejeon.
한국 지식재산처는 대전에 있다.

실무 예
Cơ quan Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc thẩm định một đơn sáng chế mất bao lâu?
한국 지식재산처는 특허출원 하나를 심사하는 데 얼마나 걸립니까?

원문
> Cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp có thể sử dụng kết quả thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế trùng với sáng chế được yêu cầu bảo hộ do cơ quan sáng chế nước ngoài thực hiện trong quá trình đánh giá khả năng bảo hộ. — Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 Điều 114 khoản 3 · 공식 원문 · 통합본 160/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 72

산업재산권 국가관리기관은 보호를 구하는 발명과 같은 발명의 출원에 대해 외국 특허기관이 한 실체심사 결과를 보호 가능성 평가 과정에서 활용할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp	주어 — 기관명	산업재산권 국가관리기관은
có thể sử dụng kết quả thẩm định nội dung	có thể + 동사 + 목적어	실체심사 결과를 활용할 수 있다
đơn đăng ký sáng chế trùng với sáng chế	결과의 대상 출원	같은 발명의 출원에 대한
được yêu cầu bảo hộ	được — 수동	보호를 구하는
do cơ quan sáng chế nước ngoài thực hiện	do + 행위자	외국 특허기관이 한
trong quá trình đánh giá khả năng bảo hộ.	때	보호 가능성 평가 과정에서

문형

A có thể sử dụng kết quả B do C thực hiện

A는 C가 한 B의 결과를 활용할 수 있다

1. sử dụng kết quả = 결과를 쓰다.
2. do + 행위자 + thực hiện = ~가 한. 뒤에서 앞 명사를 꾸민다.
3. có thể가 재량을 준다.

Chúng tôi có thể sử dụng kết quả nghiên cứu này không?
이 연구 결과를 써도 되겠습니까?

Đây là kết quả thẩm định do cơ quan sáng chế Hàn Quốc thực hiện.
이것은 한국 특허기관이 한 심사 결과다.

한국이라면? ≠ 출원심사의 청구 · 특허법 제59조

한국 특허출원은 「지식재산처장에게 출원심사의 청구를 할 수 있다」에서 보듯 지식재산처가 심사한다. 다른 나라 특허청의 심사 결과를 쓸 수 있다는 일반 조문은 위 베트남 조문 쪽에 있다.

한국이라면? — 판사·검사·변호사·공증

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 베트남 쪽은 현행 통합본(법원조직법 111/VBHN — 81/2025 반영, 검찰원조직법 14/VBHN, 민소법 21/VBHN, 공증법은 시행 중인 46/2024 원판), 한국 쪽은 2026. 10. 현재 시행 조문이다.

	베트남	한국	차이
≠	Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao không ít hơn 23 người và không quá 27 người	대법관 수 (법원조직법 제4조 제2항)	베트남 법원조직법 제48조 제1항. 최고인민법원 판사회의는 23명 이상 27명 이하다. 한국은 「대법관의 수는 대법원장을 포함하여 14명으로 한다」. 대법관 수를 바꾸는 개정은 공포되었으나 시행 전이라 시행 문언으로 적었다.
≠	Thẩm phán TANDTC do Chủ tịch nước bổ nhiệm căn cứ vào nghị quyết phê chuẩn của Quốc hội	대법관 임명 (대한민국헌법 제104조 제2항)	베트남 법원조직법 제91조. 최고인민법원 판사는 국회 승인 결의에 따라 국가주석이 임명하고, 일반 판사도 국가주석이 임명한다. 한국은 「대법관은 대법원장의 제청으로 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명한다」. 그 밖의 법관은 대법원장이 임명한다.
≠	Thẩm phán bổ nhiệm lần đầu có nhiệm kỳ là 05 năm	판사의 임기 (법원조직법 제45조 제3항)	베트남 법원조직법 제100조 제2항. 처음 임명된 판사의 임기는 5년이고, 다시 임명되면 퇴직할 때까지다. 한국은 「판사의 임기는 10년으로 하며, 연임할 수 있다」.
≠	Kiểm sát hoạt động tư pháp … vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động; việc thi hành án	검사의 직무 (공소청법 제4조)	베트남 검찰원조직법 제4조 제1항. 검찰원의 사법 감찰은 형사만이 아니라 행정·민사·가사·상사·노동 사건과 판결 집행에 미친다. 한국 검사 직무의 첫째는 「공소 제기 여부 결정 및 그 유지에 필요한 사항」이고, 민사 재판을 감찰하지 않는다.
+	Viện kiểm sát tham gia phiên tòa sơ thẩm … tài sản công, quyền sử dụng đất, nhà ở	민사 공판의 검사 출석 — 해당 규정 없음	베트남 민사소송법 제21조 제2항. 법원이 증거를 수집한 사건, 공공재산·토지사용권·주택 분쟁, 미성년 당사자가 있는 사건 등의 민사 1심 공판에 검찰원이 나온다. 한국 민사 공판에는 검사가 이런 자격으로 나오지 않는다(국가가 당사자인 소송은 별개).

+	Viện kiểm sát kháng nghị phúc thẩm bản án dân sự sơ thẩm	상소권자 (형사소송법 제338조)	베트남 민사소송법 제278조. 동급·직근 상급 검찰원장이 민사 1심 판결에 항소성 불복(kháng nghị phúc thẩm)을 한다. 한국에서 「검사 또는 피고인은 상소를 할 수 있다」는 형사 조문이고, 검사가 민사 판결에 상소하는 길은 없다.
+	Hội thẩm tham gia xét xử sơ thẩm vụ án dân sự	국민참여재판 (국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제2조)	베트남 민사소송법 제11조. 민사 1심에도 참심원이 들어간다. 한국의 시민 참여 재판은 「"국민참여재판"이란 배심원이 참여하는 형사재판을 말한다」로 형사에 한정된다.
=	Công nhận bản án dân sự của Tòa án nước ngoài theo nguyên tắc có đi có lại	외국재판의 승인 (민사소송법 제217조 제1항 제4호)	두 나라 모두 조약이 없으면 상호성을 따진다. 한국은 「상호보증이 있거나」 승인요건이 현저히 균형을 잃지 않을 것을 요구한다. 한·베 사이의 민사 판결 승인 조약은 이 책이 확인하지 못했다(조약 원문 미대조) — 17장.
=	Luật sư là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề ... thực hiện dịch vụ pháp lý	변호사의 직무 (변호사법 제3조)	베트남 변호사법 제2조. 요건을 갖추고 의뢰인의 요구에 따라 법률 서비스를 하는 사람이다. 한국 변호사는 「소송에 관한 행위 및 행정처분의 청구에 관한 대리행위와 일반 법률 사무」를 직무로 한다.
=	Công chứng viên ... được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm	임명공증인의 임명 (공증인법 제11조 제1항)	베트남 공증법(46/2024) 제2조 제2항, 지금 시행 중인 문언이다. 2027. 1. 1. 시행 개정(04/2026)은 임명권을 성급 인민위원회 위원장에게 옮긴다. 한국은 「법무부장관은 임명공증인을 임명하고」.
+	Công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng	소속 지방공소청 (공증인법 제11조 제1항)	한국 임명공증인은 법무부장관이 「그 소속 지방공소청을 지정할 수 있다」(2026. 3. 24. 개정, 10. 2. 시행). 검찰청이 공소청으로 바뀌며 함께 바뀐 낱말이다. 베트남 공증인은 공증 사무소(tổ chức hành nghề công chứng)에 속한다.

가짜 친구 · 교류 자리의 낱말 넷 — hợp tác·tham quan·hội thảo·phiên dịch

교류 일정표에 꼭 나오는 낱말 넷이 모두 한자어인데, 한국 한자음으로 읽으면 조금씩 어긋난다.

hợp tác(合作)은 합작 투자가 아니라 협력 일반이다. tham quan(參觀)은 곁에서 지켜보는 참관이 아니라 찾아가 둘러보는 견학이다.

hội thảo(會討)는 한국어에 없는 짜임으로 학술회의다. phiên dịch(翻譯)는 글의 번역이 아니라 말의 통역이다. 글은 dịch이나 biên dịch로 옮긴다.

아래 조문은 법정의 phiên dịch, 곧 통역인이 빠졌을 때의 처리다. 공판을 미루는 사유가 될 만큼 통역을 무겁게 본다.

> Trường hợp người phiên dịch vắng mặt mà không có người khác thay thế thì Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa. — Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 231 khoản 2 · 공식 원문 · 통합본 21/VBHN-VPQH(2026) PDF 쪽 104
> 통역인이 출석하지 않았는데 대신할 사람이 없으면 재판부는 공판 연기를 결정한다.

요령 일정표의 tham quan Tòa án은 법원 견학이다. 공판을 지켜보고 싶으면 dự phiên tòa를 청한다.

xin·ạ·quý — 교류 자리의 공손 표현

베트남어는 동사 모양을 바꿔 높이지 않는다. 낱말을 더해 높인다. 문장 앞의 xin은 말과 부탁을 공손하게 만들고, 문장 끝의 ạ는 대답·인사를 부드럽게 한다. 상대 기관이나 청중은 quý를 앞에 붙여 높인다.

- 한국어는 어미를 바꿔 높인다(합니다·하십시오). 베트남어는 낱말 모양이 그대로이고, 대신 앞뒤에 공손한 낱말을 붙인다.
- xin + 동사 — Xin cảm ơn(감사합니다), Xin hỏi(여쭙겠습니다), Xin giới thiệu(소개드리겠습니다). 발표와 질의응답의 첫마디다. 허락을 구할 때는 xin phép을 쓴다.
- 문장 끝 ạ — Vâng ạ(네), Cảm ơn anh ạ. 윗사람이나 격식 있는 자리의 대답에 붙인다. 주로 말에서 쓴다.
- 높이는 호칭 — ông·bà(5장), 고위직에는 ngài. 청중은 quý vị, 상대 법원은 quý Tòa라 부른다. 연설은 Kính thưa(존경하는)로 연다.
- 한 상대에게 호칭을 한 번 정했으면 끝까지 지킨다. 중간에 anh으로 낮추면 실례가 된다.

표로 보기

표현	자리	뜻
Xin cảm ơn	문장 앞	감사합니다
Xin hỏi	문장 앞	여쭙겠습니다
Xin phép	문장 앞	허락을 구합니다·실례하겠습니다
Xin giới thiệu	문장 앞	소개드리겠습니다
Vâng ạ	문장 끝	네(공손한 대답)
quý Tòa	명사 앞	귀 법원
quý vị	호칭	여러분(높임)
Kính thưa	연설 첫머리	존경하는 ~

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

Xin phép cho tôi hỏi một câu ạ

Xin phép — 허락을 구하다 — 공손한 첫머리
cho tôi — 저에게 ~하게 해 주다
hỏi một câu — 한 마디 묻다
ạ — 문장 끝 공손 표지

한 가지 여쭤봐도 되겠습니까?

Kính thưa quý vị đại biểu

Kính thưa — 존경하는 — 부름말
quý vị — 여러분 — 높임
đại biểu — 대표·내빈

존경하는 내빈 여러분.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Tôi xin cảm ơn ạ quý vị.~~	Tôi xin cảm ơn quý vị ạ.	ạ는 문장 맨 끝에 온다.
~~Thưa ngài Chánh án, anh nói đúng.~~	Thưa ngài Chánh án, ngài nói đúng.	한 상대의 호칭을 중간에 바꾸지 않는다. ngài로 불렀으면 끝까지 ngài.
~~Hỏi một câu.~~	Xin hỏi một câu.	xin이 빠지면 묻겠다는 통보처럼 들린다.
~~Tòa án của anh rất đẹp.~~	Trụ sở quý Tòa rất đẹp.	공식 자리에서 상대 기관은 quý로 높인다. anh은 개인 호칭이다.

한국 기관을 베트남어로 — 이 책의 조어

한국 기관 이름은 베트남어 낱말을 베트남 어순(중심 명사가 앞)으로 이어 짓는다. 지을 때 두 가지를 피한다. 베트남 기관 이름과 겹치는 말, 그리고 한자를 그대로 옮기다 뜻이 바뀌는 말이다. 지은 이름에는 「조어」 표지를 단다.

- 베트남 쪽 기관은 이 책이 한국어로 정한 이름을 쓴다 — 최고인민법원·성급 인민법원·구역인민법원·최고인민검찰원·인민참심원. 반대 방향인 한국 기관의 베트남어 이름은 이 책이 확인한 공식 번역이 없어 새로 지었다.
- 고등법원은 cấp cao로 옮기지 않는다. Tòa án nhân dân cấp cao(고급인민법원)는 2025. 7. 1.에 활동을 끝낸 베트남 법원이라, 베트남 독자는 없어진 법원을 떠올린다. 高等을 한월음대로 cao đẳng이라 하면 이번에는 전문대학 이름처럼 들린다.
- 그래서 고등법원은 하는 일로 이름을 짓는다. Tòa án Phúc thẩm(항소 법원)에 지명을 붙인다(Tòa án Phúc thẩm Seoul). 최고인민법원 안의 복심법정(Tòa Phúc thẩm)과 헷갈리지 않도록 Tòa án을 온전히 쓴다.
- 한국 법원 이름에는 nhân dân(인민)을 넣지 않는다. 지방법원은 Tòa án Địa phương이다. 베트남 1심 법원 이름인 khu vực(구역)는 쓰지 않는다.
- 처음 말할 때는 한국어 이름을 함께 말한다. 예를 들어 Tòa án Hiến pháp, tức là 헌법재판소 하고 이어서 설명한다.

표로 보기

한국 기관	이 책의 베트남어	짜임	피한 말
대법원	Tòa án tối cao Hàn Quốc	법원 + 최고 + 한국	Tòa án nhân dân tối cao(베트남 최고인민법원)
고등법원	Tòa án Phúc thẩm (Seoul 등)	법원 + 항소 + 지명	Tòa án cấp cao(폐지된 고급인민법원) · cao đẳng(전문대학)
지방법원	Tòa án Địa phương	법원 + 지방	Tòa án khu vực(베트남 구역인민법원)
특허법원	Tòa án Phúc thẩm Sở hữu trí tuệ	법원 + 항소 + 지식재산	Tòa Sở hữu trí tuệ(베트남 지식재산 전담부)
헌법재판소	Tòa án Hiến pháp	법원 + 헌법	—
공소청	Cơ quan Công tố	기관 + 공소	Viện kiểm sát(베트남 검찰원)

법원행정처	Cơ quan Hành chính Tòa án	기관 + 행정 + 법원	—
지식재산처	Cơ quan Sở hữu trí tuệ	기관 + 지식재산	—
국민참여재판	xét xử có bồi thẩm tham gia	재판 + 배심원 참여	có Hội thẩm tham gia(베트남 참심)

예문 분해 — 낱말마다 자리와 구실

Tòa án Hiến pháp — 헌법재판소 — 조어
xem xét — 심사하다·검토하다
tính hợp hiến — 합헌성 — tính(성질) + hợp hiến(헌법에 맞음)
của luật — 법률의

헌법재판소는 법률의 위헌 여부를 심사한다.

Cơ quan Công tố — 공소청 — 조어
được thành lập — 설립되다(수동)
từ ngày 2 tháng 10 năm 2026 — 날짜 — 일·월·년 순

공소청은 2026년 10월 2일에 설치되었다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~고등법원 → Tòa án cấp cao~~	고등법원 → Tòa án Phúc thẩm	cấp cao는 베트남에서 폐지된 고급인민법원이다.
~~대법원 → Tòa án nhân dân tối cao~~	대법원 → Tòa án tối cao Hàn Quốc	nhân dân(인민)은 베트남 법원 이름의 일부다. 한국 법원에는 붙이지 않는다.
~~공소청 → Viện kiểm sát Hàn Quốc~~	공소청 → Cơ quan Công tố	한국 공소청은 사법 활동 감찰(kiểm sát)을 하지 않는다. 하는 일이 다른 기관에 같은 이름을 쓰지 않는다.
~~지방법원 → Tòa án khu vực~~	지방법원 → Tòa án Địa phương	khu vực는 2025년에 생긴 베트남 1심 법원(구역인민법원)의 이름이다.

말해 보기 — 한국 제도를 짧게 설명하기

자기소개와 한국 제도 설명에 쓰는 열 문장. 한 문장에 한 사실만 담았다.

Xin giới thiệu, tôi là thẩm phán Hàn Quốc.
소개드리겠습니다. 저는 한국 판사입니다.

Tôi làm việc ở Tòa án Phúc thẩm Sở hữu trí tuệ.
저는 특허법원에서 일합니다.

Tòa án này xét xử các vụ án về sở hữu trí tuệ.
이 법원은 지식재산 사건을 재판합니다.

Ở Hàn Quốc, thẩm phán có nhiệm kỳ mười năm.
한국에서 판사 임기는 10년입니다.

Từ tháng mười năm nay, Hàn Quốc có Cơ quan Công tố.
올해 10월부터 한국에는 공소청이 있습니다.

Cơ quan Công tố quyết định việc truy tố.
공소청이 기소 여부를 정합니다.

Ở Hàn Quốc, tòa án không có Hội thẩm.
한국 법원에는 참심원이 없습니다.

Chúng tôi muốn trao đổi kinh nghiệm xét xử.
재판 경험을 나누고 싶습니다.

Xin anh nói chậm hơn một chút.
조금 천천히 말씀해 주십시오.

Rất mong được hợp tác lâu dài.
오래 협력하기를 바랍니다.

따라 말하기 — 조문 다섯, 설명 다섯

앞 다섯 문장은 베트남 조문, 뒤 다섯 문장은 한국 제도를 설명하는 문장이다. 느리게 단추로 한 번 듣고 따라 한다.

Người phiên dịch có nghĩa vụ tham gia phiên tòa theo giấy triệu tập của Tòa án.
통역인은 법원의 소환장에 따라 공판에 출석할 의무가 있다. (민사소송법 제231조)

Tòa án xét xử sơ thẩm các vụ án có Hội thẩm tham gia theo quy định của luật, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn.

법원은 약식 절차로 재판하는 경우를 제외하고 법률에 따라 참심원이 참여하여 1심 사건을 재판한다. (법원조직법 제10조)

Người phải thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền yêu cầu Tòa án Việt Nam không công nhận bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài.
집행 의무자나 그 적법한 대리인은 베트남 법원에 외국 법원의 민사 판결·결정을 승인하지 말 것을 청구할 권리가 있다. (민사소송법 제425조)

Tòa án có thể yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có chuyên môn về pháp luật nước ngoài cung cấp thông tin về pháp luật nước ngoài;
법원은 외국법에 전문성이 있는 기관·조직·개인에게 외국법에 관한 정보를 제공하도록 요청할 수 있다. (민사소송법 제481조)

Nếu vụ án có nhiều người làm chứng thì phải lấy lời khai riêng từng người và không để cho họ tiếp xúc, trao đổi với nhau trong thời gian lấy lời khai.
사건에 증인이 여럿이면 진술을 한 사람씩 따로 받고, 진술을 받는 동안 서로 접촉하거나 말을 주고받지 못하게 하여야 한다. (형사소송법 제186조)

Tòa án tối cao Hàn Quốc là tòa án cao nhất.
한국 대법원은 최고법원이다.

Thẩm phán Tòa án tối cao do Tổng thống bổ nhiệm với sự đồng ý của Quốc hội.
대법관은 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명한다.

Tòa án Hiến pháp xem xét tính hợp hiến của luật.
헌법재판소는 법률의 위헌 여부를 심사한다.

Bồi thẩm viên chỉ tham gia một số vụ án hình sự.
배심원은 일부 형사재판에만 참여한다.

Cơ quan Sở hữu trí tuệ thẩm định đơn đăng ký sáng chế.
지식재산처가 특허출원을 심사한다.

확인 문제 8

1. 이 책이 한국 고등법원을 Tòa án cấp cao로 옮기지 않는 까닭은?

- 발음이 어려워서
- **베트남에서 폐지된 고급인민법원 이름이라서**
- 한국어와 한자가 달라서
- 베트남 법령에 없는 낱말이라서

Tòa án nhân dân cấp cao는 2025. 7. 1. 활동을 끝낸 베트남 법원이다. 고등법원은 Tòa án Phúc thẩm으로 짓는다.

2. 일정표의 tham quan Tòa án은?

- 법원 재판 참관
- **법원 견학**
- 법원 회의
- 법원 감사

tham quan(參觀)은 찾아가 둘러보는 견학이다. 공판 방청은 dự phiên tòa.

3. phiên dịch가 주로 가리키는 것은?

- 글의 번역
- **말의 통역**
- 판결 송달
- 문서 인증

翻譯과 같은 한자지만 말을 옮기는 통역이다. 법정 통역인은 người phiên dịch.

4. 베트남 1심 재판에서 Hội thẩm과 한국 국민참여재판의 배심원(bồi thẩm)의 차이는?

둘 다 판사를 구속하지 않는다

참심원은 판사와 같은 표를 가지고, 배심원 평결은 법원을 구속하지 않는다

둘 다 형사에만 참여한다

배심원이 판사와 같은 표를 가진다

베트남 참심원은 재판부 구성원이다. 한국 배심원의 평결과 의견은 권고적이다.

5. 한국 판사(대법원장·대법관 제외)의 임기는?

5년, 재임명되면 퇴직까지

10년, 연임 가능

6년, 연임 가능

정년까지

한국 법원조직법 제45조 제3항. 베트남은 첫 임기 5년, 재임명되면 퇴직까지다(베트남 법원조직법 제100조).

6. 베트남 법원이 재판 중 법규범문서가 헌법에 어긋나는 징후를 발견하면?

스스로 위헌을 선언한다

헌법재판소에 제청한다

권한 있는 기관에 검토를 건의한다

최고인민검찰원에 송부한다

베트남 법원조직법 제29조 제1항. 베트남에는 헌법재판소가 없다.

7. 공손하게 질문을 시작하는 말은?

Hỏi một câu.

Xin hỏi.

Anh hỏi đi.

Tôi hỏi ạ quý vị.

xin + 동사가 공손한 첫머리다. ạ는 문장 맨 끝에 온다.

8. 조약이 없을 때 베트남 형사 국제 협력의 원칙은?

협력하지 않는다

상호주의(có đi có lại)

최고인민법원장이 정한다

국제기구에 맡긴다

형사소송법 제492조 제2항. 한국 국제형사사법 공조법 제4조도 상호주의다.

부록 A

한자음 대응표

한자어 표제어 290개를 3장의 규칙 번호 순으로 모았다.

이어서 이 책의 한자어 대응 조사 표본 352쌍(서로 다른 한자와 그 Hán-Việt 한 음)의 받침·성조·첫소리·모음 대응을 빠짐없이 늘어놓았다. 표본은 법률 낱말에서 뽑은 것이라 한자 전체의 분포가 아니다. 숫자는 표본 쌍 수이고, 「보기」는 한자·한국음/Hán-Việt 이다.

A-1 표제어 한자어 290 — 규칙 번호 순

베트남어	한자	사전 자형	한국음	규칙	장
bà	婆		파	V0 · V8″	5장
báo đáp	報答		보답	V0 · V3 · V6	18장
bị	被		피	V0 · V8″	4장
bị cáo	被告		피고	V0 · V8″	3장

bị đơn	被單	피단	V0 · V5 · V8″	17장
bị hại	被害	피해	V0	12장
bồi thẩm	陪審	배심	V0 · V5′	21장
cải cách	改革	개혁	V0 · V1 · V6	21장
chủ tọa	主坐	주좌	V0 · V0	5장
di chúc	遺囑	유촉	V0 · V1 · V6	10장
di sản	遺產	유산	V0 · V5	10장
đa số	多數	다수	V0	6장
điều tra	調查	조사	V0	12장
điều ước	條約	조약	V0 · V1′ · V6	17장
gia đình	家庭	가정	V0 · V4	10장
gia hình	加刑	가형	V0 · V4′	18장
giao lưu	交流	교류	V0 · V0	21장
hội đồng	會同	회동	V0 · V4″	20장
hội thảo	會討	회토	V0 · V0	21장
hộ tịch	戶籍	호적	V0 · V1 · V6	10장
hủy	毀	훼	V0 · V7″	16장
khởi kiện	起件	기건	V0 · V5	17장
khởi tố	起訴	기소	V0	12장
lý do	理由	이유	V0 · V0 · V7′	16장
ly hôn	離婚	이혼	V0 · V5	10장
ma túy	麻醉	마취	V0 · V0	20장
mưu cầu	謀求	모구	V0	19장
nghĩa vụ	義務	의무	V0	3장
quý	貴	귀	V0	5장
sở hữu	所有	소유	V0	9장
sơ thẩm	初審	초심	V0 · V5′	16장
sử dụng	使用	사용	V0 · V4	9장
tài sản	財產	재산	V0 · V5	9장
tái thẩm	再審	재심	V0 · V5′	17장
tảo hôn	早婚	조혼	V0 · V5	10장
thi hành	施行	시행	V0 · V4′	17장
thời hạn	時限	시한	V0 · V5	17장
thu hồi	收回	수회	V0	9장
thụ lý	受理	수리	V0 · V0 · V7′	17장

thủ phạm	首犯	수범	V0 · V5′	18장
thừa kế	承繼	승계	V0	10장
thư ký	書記	서기	V0	6장
tòa án	座案	좌안	V0 · V5	3장
tố cáo	訴告	소고	V0	12장
tội	罪	죄	V0	18장
tối cao	最高	최고	V0	6장
tra	查	사	V0	18장
triệu tập	召集	소집	V0 · V3 · V6	17장
tri quá	知過	지과	V0	18장
truy nã	追拿	추나	V0	12장
truy tố	追訴	추소	V0	12장
tự do	自由	자유	V0	19장
ủy thác	委託	위탁	V0 · V1′ · V6	17장
vụ	務	무	V0	4장
vụ án	務案	무안	V0 · V5	16장
xử	處	처	V0	16장
yêu cầu	要求	요구	V0 · V0	17장
khu vực	區域	구역	V1 · V6	6장
quốc hội	國會	국회	V1 · V6 · V0	3장
quốc tịch	國籍	국적	V1 · V6	10장
trách nhiệm	責任	책임	V1 · V6 · V5′	3장
bác	駁	박	V1′ · V6	16장
các	各	각	V1′ · V6	4장
độc lập	獨立	독립	V1′ · V6 · V3	19장
phúc thẩm	覆審	복심	V1′ · V6 · V5′	17장
tố giác	訴覺	소각	V1′ · V6	12장
bất động sản	不動產	부동산	V2 · V4 · V5 · V6	9장
đối chất	對質	대질	V2 · V6	12장
huyết thống	血統	혈통	V2 · V4 · V6	10장
kết hôn	結婚	결혼	V2 · V5 · V6	10장
kết luận	結論	결론	V2 · V6 · V5 · V7′	16장
luật sư	律師	율사	V2 · V0 · V7′	3장
vật chứng	物證	물증	V2 · V6 · V4″	12장

áp dụng	壓用		압용	V3 · V6 · V4″	16장
cấp cao	級高		급고	V3 · V6	6장
cấp dưỡng	給養		급양	V3 · V4 · V6	10장
chấp nhận	執認		집인	V3 · V6 · V5	16장
hợp đồng	合同		합동	V3 · V4″ · V6	3장
hợp tác	合作		합작	V3 · V1′ · V6	21장
pháp luật	法律		법률	V3 · V2 · V6	3장
pháp lý	法理		법리	V3 · V6 · V0	20장
pháp trường	法場	法塲	법장	V3 · V6 · V4″	18장
tập thể	集體		집체	V3 · V6	6장
thập ác	十惡		십악	V3 · V6 · V1′	19장
tư pháp	司法		사법	V3 · V6	6장
chứng nhận	證認		증인	V4 · V5	9장
định đoạt	定奪		정탈	V4 · V2 · V6	9장
động sản	動產		동산	V4 · V5	9장
thành niên	成年		성년	V4 · V5	10장
bình đẳng	平等		평등	V4′ · V4″	19장
chánh án	正案		정안	V4′ · V5	6장
danh nghĩa	名義		명의	V4′ · V0	5장
doanh nghiệp	營業		영업	V4′ · V3 · V6	20장
đình chỉ	停止		정지	V4′ · V0	17장
hạnh phúc	幸福		행복	V4′ · V1′ · V6	19장
hình sự	刑事		형사	V4′ · V0	3장
kính	敬		경	V4′	5장
kinh doanh	經營		경영	V4′ · V4′	20장
kinh nghiệm	經驗		경험	V4′ · V5′	21장
lệnh	令		령	V4′	12장
tỉnh	省		성	V4′	6장
tranh luận	爭論		쟁론	V4′ · V5 · V7′	16장
tranh tụng	爭訟		쟁송	V4′ · V4″	16장
cáo trạng	告狀		고장	V4″	12장
chứng cứ	證據		증거	V4″ · V0	3장
công an	公安		공안	V4″ · V5	12장
công bố	公布	公佈	공포	V4″ · V0 · V8″	16장
công chứng	公證		공증	V4″	20장

cộng hòa	共和	공화	V4″ · V0	19장
công khai	公開	공개	V4″ · V0	16장
công nghiệp	工業	공업	V4″ · V3 · V6	20장
công nhận	公認	공인	V4″ · V5	17장
công tố	公訴	공소	V4″	6장
công ty	公司	공사	V4″ · V0	20장
đăng ký	登記	등기	V4″ · V0	20장
đồng chí	同志	동지	V4″ · V0	5장
hưởng	享	향	V4″	4장
kháng cáo	抗告	항고	V4″ · V0	17장
không	空	공	V4″	4장
ông	翁	옹	V4″	5장
thương lượng	商量	상량	V4″ · V4″	20장
tống đạt	送達	송달	V4″ · V2 · V6	17장
trọng tài	仲裁	중재	V4″ · V0	17장
trường hợp	場合	장합	V4″ · V3 · V6	20장
tương trợ	相助	상조	V4″ · V0	17장
án lệ	案例	안례	V5 · V0 · V7′	3장
an ninh	安寧	안녕	V5 · V4′	20장
án phí	案費	안비	V5 · V0	17장
ân	恩	은	V5	18장
bản án	版案	판안	V5	3장
bị can	被干	피간	V5	12장
biện pháp	辦法	판법	V5 · V3 · V6	20장
chuyển nhượng	轉讓	전양	V5 · V4	9장
dân chủ	民主	민주	V5 · V0	19장
dân tộc	民族	민족	V5 · V1′ · V6	19장
điều tra viên	調查員	조사원	V5	12장
đoàn	團	단	V5	21장
hạn chế	限制	한제	V5 · V0	9장
Hàn Quốc	韓國	한국	V5 · V1′ · V6	21장
hiện vật	現物	현물	V5 · V2 · V6	9장
hôn nhân	婚姻	혼인	V5	10장
nguyên đơn	原單	원단	V5 · V5	17장
nhân danh	因名	인명	V5 · V4′	16장

nhân dân	人民		인민	V5	6장
nhận định	認定		인정	V5 · V4′	16장
nhân quyền	人權		인권	V5	19장
oán	怨		원	V5	18장
phân phối	分配		분배	V5 · V0	20장
phiên dịch	翻譯		번역	V5 · V1 · V6	21장
phiên tòa	番座		번좌	V5 · V0	16장
quản lý	管理		관리	V5 · V0	9장
quân lệnh	軍令		군령	V5 · V4′	18장
quân sự	軍事		군사	V5	6장
quyền	權		권	V5	3장
quyền lợi	權利		권리	V5 · V0	20장
toàn dân	全民		전민	V5	9장
tuyên án	宣案		선안	V5 · V5	16장
tuyên bố	宣布		선포	V5 · V0 · V8″	16장
viện kiểm sát	院檢察		원검찰	V5 · V5′ · V2 · V6	3장
viện trưởng	院長		원장	V5 · V4″	6장
chiếm hữu	占有	佔有	점유	V5′ · V0	9장
giám đốc thẩm	監督審		감독심	V5′ · V1′ · V6 · V5′	17장
giám hộ	監護		감호	V5′ · V0	10장
hội thẩm	會審		회심	V5′	6장
kiểm sát	檢察		검찰	V5′ · V2 · V6	6장
kiểm sát viên	檢察員		검찰원	V5′ · V2 · V6 · V5	6장
nhiệm kỳ	任期		임기	V5′	6장
tạm giam	暫監		잠감	V5′	12장
tham quan	參觀		참관	V5′ · V5	21장
thẩm định	審定		심정	V5′ · V4′	20장
thẩm phán	審判		심판	V5′ · V5	3장
thẩm tra viên	審查員		심사원	V5′ · V5	6장
án	案		안		2장
án tích	案跡		안적		11장
ban hành	頒行		반행		14장
bản quyền	版權		판권		15장

bảo đảm	保擔	보담	8장
bảo hộ	保護	보호	15장
bảo lãnh	保領	보령	2장
biểu diễn	表演	표연	15장
bí mật	祕密	비밀	15장
bồi thường	賠償	배상	8장
bổ sung	補充	보충	14장
cán bộ	幹部	간부	14장
căn cứ	根據	근거	2장
cầm cố	捻錮	금고	8장
chế độ	制度	제도	13장
chỉ dẫn	指引	지인	15장
chính phủ	政府	정부	13장
chính sách	政策	정책	14장
chuẩn bị	準備	준비	11장
chủ mưu	主謀	주모	11장
chung thân	終身	종신	11장
chủ quyền	主權	주권	13장
chủ thể	主體	주체	7장
chủ tịch	主席	주석	13장
chứng minh	證明	증명	2장
công chức	公職	공직	14장
công dân	公民	공민	13장
cố ý	故意	고의	11장
cơ quan	機關	기관	13장
Cơ quan Công tố	機關 公訴	기관 공소	21장
Cơ quan Sở hữu trí tuệ	機關 所有智慧	기관 소유지혜	21장
cưỡng chế	強制	강제	14장
dân sự	民事	민사	7장
đại biểu	代表	대표	13장
đại diện	代面	대면	7장
đạo đức	道德	도덕	7장
đặc xá	特赦	특사	13장
đề nghị	提議	제의	8장
điều cấm	條禁	조금	7장

điều kiện	條件		조건	7장
độc quyền	獨權		독권	15장
đồng phạm	同犯		동범	11장
đơn	單		단	2장
đơn phương	單方		단방	8장
đương sự	當事		당사	2장
giám sát	監察		감찰	13장
giao dịch	交易		교역	7장
giao kết	交結		교결	8장
hàng giả	行假		항가	15장
hành chính	行政		행정	14장
hành pháp	行法		행법	13장
hành vi	行為	行爲	행위	7장
hiến pháp	憲法		헌법	13장
hiệu lực	效力		효력	14장
hình phạt	刑罰		형벌	11장
hòa giải	和解		화해	2장
khả năng	可能		가능	15장
kháng nghị	抗議		항의	2장
khiếu nại	叫奈		규내	14장
khoản	款		관	2장
kiểm toán	檢算		검산	14장
kỳ hạn	期限		기한	8장
ký quỹ	寄櫃		기궤	8장
lãnh thổ	領土		영토	13장
lập pháp	立法		입법	13장
liên quan	聯關		연관	15장
lỗi	類		뢰	8장
luật	律		율	2장
năng lực	能力		능력	7장
nghị định	議定		의정	14장
nghị quyết	議決		의결	14장
nhân thân	人身		인신	7장
phạm tội	犯罪		범죄	11장
pháp nhân	法人		법인	7장

phòng vệ	防衛	방위	11장
quy định	規定	규정	14장
quyết định	決定	결정	2장
quy phạm	規範	규범	14장
sáng chế	創制	창제	15장
sáng tạo	創造	창조	15장
sở hữu trí tuệ	所有智慧	소유지혜	15장
tác giả	作者	작자	15장
tác phẩm	作品	작품	15장
tái phạm	再犯	재범	11장
thanh tra	清查	청사	14장
thẩm quyền	審權	심권	2장
thế chấp	貰執	세집	8장
thiện chí	善志	선지	7장
thỏa thuận	妥順	타순	8장
thống nhất	統一	통일	13장
thông tư	通咨	통자	14장
thời hiệu	時效	시효	7장
thủ tướng	首相	수상	13장
thường vụ	常務	상무	13장
tịch thu	籍收	적수	2장
tình thế	情勢	정세	11장
tình tiết	情節	정절	11장
Tòa án Hiến pháp	座案 憲法	좌안 헌법	21장
Tòa án Phúc thẩm Sở hữu trí tuệ	座案 覆審 所有智慧	좌안 복심 소유지혜	21장
Tòa án tối cao Hàn Quốc	座案 最高 韓國	좌안 최고 한국	21장
tội phạm	罪犯	죄범	11장
tổn thất	損失	손실	8장
tranh chấp	爭執	쟁집	2장
trích dẫn	摘引	적인	15장
trung thực	忠實	충실	7장
truy cứu	追究	추구	11장
tù	囚	수	11장
tử hình	死刑	사형	11장

tự nguyện	自願	자원	7장
ủy ban	委班	위반	13장
ủy quyền	委權	위권	7장
văn bản	文本	문본	14장
văn bằng	文憑	문빙	15장
vi phạm	違犯	위범	8장
vô hiệu	無效	무효	7장
vô ý	無意	무의	11장
xâm phạm	侵犯	침범	2장
xử phạt	處罰	처벌	14장

규칙 번호(V0~)는 3장의 받침·성조 대응이다. 「사전 자형」은 사전의 자형이 한국 통용 자형과 다를 때만 적었다.

A-2 받침 → 끝소리 (352쌍)

한국 받침(규칙)	Hán-Việt 끝소리	쌍	비율	보기
없음 (V0)	모음 끝	95	66%	座 좌/tòa · 書 서/thư · 記 기/ký
	-i	25	17%	會 회/hội · 最 최/tối · 代 대/đại
	-u	14	10%	表 표/biểu · 條 조/điều · 效 효/hiệu
	-o	7	5%	高 고/cao · 告 고/cáo · 交 교/giao
	-y	4	3%	委 위/ủy · 追 추/truy · 毁 훼/hủy
ㅇ (V4)	-ng	44	64%	同 동/đồng · 常 상/thường · 公 공/công
	-nh	24	35%	正 정/chánh · 行 행/hành · 政 정/chính
	모음 끝	1	1%	承 승/thừa
ㄴ (V5)	-n	60	100%	案 안/án · 判 판/phán · 員 원/viên
ㄱ (V1)	-c	17	63%	國 국/quốc · 獨 독/độc · 目 목/mục
	-ch	10	37%	席 석/tịch · 策 책/sách · 籍 적/tịch
ㄹ (V2)	-t	18	95%	律 률/luật · 決 결/quyết · 察 찰/sát
	-c	1	5%	實 실/thực
ㅁ (V5′)	-m	18	100%	審 심/thẩm · 點 점/điểm · 範 범/phạm
ㅂ (V3)	-p	14	100%	級 급/cấp · 法 법/pháp · 立 립/lập

끝소리 칸의 -i··y··u··o 는 반모음 끝이다(hội 의 -i). 「모음 끝」은 모음으로 끝나는 음절.

A-3 받침과 성조 — 입성(V6)

한국 받침	쌍	ngang	huyền	sắc	hỏi	ngã	nặng

ㄱ (V1·V6)	27	0	0	18	0	0	9
ㄹ (V2·V6)	19	0	0	11	0	0	8
ㅂ (V3·V6)	14	0	0	7	0	0	7
그 밖의 받침·받침 없음	292	82	36	54	47	13	60

받침 ㄱ·ㄹ·ㅂ(입성) 줄은 sắc·nặng 칸 밖이 0 인지 보는 줄이다. 마지막 줄은 입성이 아닌 글자의 성조 분포다.

A-4 첫소리 갈림 (352쌍)

한국 첫소리(본음)	Hán-Việt 첫소리	쌍	비율	보기
ㄱ	c	28	46%	高 고/cao · 級 급/cấp · 機 기/cơ
	k	9	15%	記 기/ký · 檢 검/kiểm · 計 계/kê
	kh	9	15%	款 관/khoản · 起 기/khởi · 叫 규/khiếu
	gi	8	13%	家 가/gia · 監 감/giám · 鑒 감/giám
	qu	7	11%	軍 군/quân · 權 권/quyền · 國 국/quốc
ㅈ	t	20	33%	座 좌/tòa · 自 자/tự · 咨 자/tư
	ch	17	28%	正 정/chánh · 主 주/chủ · 政 정/chính
	tr	12	20%	長 장/trưởng · 助 조/trợ · 仲 중/trọng
	đ	9	15%	定 정/định · 條 조/điều · 點 점/điểm
	gi	1	2%	者 자/giả
	th	1	2%	切 절/thiết
ㅅ	th	20	45%	審 심/thẩm · 書 서/thư · 首 수/thủ
	t	15	34%	司 사/tư · 席 석/tịch · 訴 소/tố
	s	5	11%	事 사/sự · 師 사/sư · 產 산/sản
	tr	2	5%	査 사/tra · 召 소/triệu
	x	2	5%	赦 사/xá · 社 사/xã
ㅇ	d	10	24%	由 유/do · 引 인/dẫn · 易 역/dịch
	nh	9	22%	人 인/nhân · 認 인/nhận · 因 인/nhân
	∅	9	22%	案 안/án · 委 위/ủy · 安 안/an
	v	5	12%	員 원/viên · 院 원/viện · 違 위/vi
	ng	3	7%	原 원/nguyên · 願 원/nguyện · 外 외/ngoại
	ngh	3	7%	義 의/nghĩa · 議 의/nghị · 業 업/nghiệp
	h	2	5%	有 유/hữu · 緩 완/hoãn
ㅂ	ph	16	59%	法 법/pháp · 府 부/phủ · 範 범/phạm
	b	11	41%	班 반/ban · 部 부/bộ · 本 본/bản
ㅎ	h	20	87%	會 회/hội · 行 행/hành · 憲 헌/hiến

	gi	1	4%	解 해/giải
	kh	1	4%	抗 항/kháng
	t	1	4%	慧 혜/tuệ
ㄷ	đ	19	100%	同 동/đồng · 代 대/đại · 等 등/đẳng
ㅊ	s	5	26%	充 충/sung · 策 책/sách · 察 찰/sát
	tr	4	21%	追 추/truy · 責 책/trách · 忠 충/trung
	t	3	16%	最 최/tối · 則 칙/tắc · 醉 취/túy
	x	3	16%	出 출/xuất · 侵 침/xâm · 處 처/xử
	th	2	11%	體 체/thể · 清 청/thanh
	ch	1	5%	囑 촉/chúc
	đ	1	5%	諜 첩/điệp
ㅁ	m	7	44%	目 목/mục · 明 명/minh · 免 면/miễn
	v	6	38%	務 무/vụ · 文 문/văn · 物 물/vật
	d	3	19%	民 민/dân · 名 명/danh · 面 면/diện
ㄹ	l	14	100%	立 립/lập · 領 령/lãnh · 律 률/luật
ㅍ	b	9	75%	表 표/biểu · 平 평/bình · 編 편/biên
	ph	3	25%	判 판/phán · 破 파/phá · 品 품/phẩm
ㅌ	th	6	67%	土 토/thổ · 通 통/thông · 託 탁/thác
	đ	3	33%	奪 탈/đoạt · 特 특/đặc · 投 투/đầu
ㄴ	n	6	86%	拿 나/nã · 能 능/năng · 奈 내/nại
	l	1	14%	勞 노/lao

한국음은 두음법칙 적용 전의 본음(律 률)으로 셌다. ∅ 는 첫소리 자음이 없는 것(án). gi·qu 는 한 첫소리로 셌다.

A-5 모음 갈림 (352쌍)

한국 모음	Hán-Việt 모음	쌍	비율	보기
ㅏ	a	40	61%	案 안/án · 判 판/phán · 査 사/tra
	ươ	11	17%	常 상/thường · 章 장/chương · 長 장/trưởng
	ư	7	11%	事 사/sự · 司 사/tư · 自 자/tự
	oa	3	5%	妥 타/thỏa · 奪 탈/đoạt · 算 산/toán
	ơ	2	3%	單 단/đơn · 合 합/hợp
	iê	1	2%	辦 판/biện
	o	1	2%	防 방/phòng
	y	1	2%	司 사/ty
ㅗ	ô	29	55%	同 동/đồng · 公 공/công · 獨 독/độc

	a	7	13%	高 고/cao · 本 본/bản · 告 고/cáo
	u	6	11%	目 목/mục · 覆 복/phúc · 訟 송/tụng
	iê	4	8%	條 조/điều · 調 조/điều · 召 소/triệu
	ơ	3	6%	初 초/sơ · 助 조/trợ · 所 소/sở
	o	2	4%	封 봉/phong · 從 종/tòng
	uâ	1	2%	論 론/luận
	ư	1	2%	謀 모/mưu
ㅓ	iê	13	30%	憲 헌/hiến · 點 점/điểm · 檢 검/kiểm
	i	12	27%	席 석/tịch · 政 정/chính · 定 정/định
	a	7	16%	正 정/chánh · 法 법/pháp · 範 범/phạm
	ư	7	16%	書 서/thư · 據 거/cứ · 序 서/tự
	uyê	4	9%	宣 선/tuyên · 轉 전/chuyển · 傳 전/truyền
	oa	1	2%	全 전/toàn
ㅣ	â	19	43%	審 심/thẩm · 人 인/nhân · 民 민/dân
	i	9	20%	施 시/thi · 被 피/bị · 費 비/phí
	y	5	11%	記 기/ký · 理 리/lý · 期 기/kỳ
	ơ	5	11%	機 기/cơ · 起 기/khởi · 時 시/thời
	ă	2	5%	則 칙/tắc · 憑 빙/bằng
	a	1	2%	吏 리/lại
	ia	1	2%	地 지/địa
	iê	1	2%	任 임/nhiệm
	ư	1	2%	實 실/thực
ㅜ	u	15	44%	主 주/chủ · 府 부/phủ · 首 수/thủ
	â	10	29%	軍 군/quân · 物 물/vật · 求 구/cầu
	uâ	3	9%	順 순/thuận · 出 출/xuất · 準 준/chuẩn
	ô	3	9%	國 국/quốc · 部 부/bộ · 無 무/vô
	o	1	3%	仲 중/trọng
	ă	1	3%	文 문/văn
	ư	1	3%	究 구/cứu
ㅕ	iê	8	33%	編 편/biên · 免 면/miễn · 面 면/diện
	i	6	25%	平 평/bình · 明 명/minh · 易 역/dịch
	a	5	21%	領 령/lãnh · 警 경/cảnh · 名 명/danh
	ê	2	8%	令 령/lệnh · 結 결/kết
	oa	1	4%	營 영/doanh
	yê	1	4%	決 결/quyết

	ư	1	4%	力 력/lực
ㅐ	a	16	80%	行 행/hành · 代 대/đại · 策 책/sách
	ô	4	20%	對 대/đối · 內 내/nội · 配 배/phối
ㅡ	â	5	42%	級 급/cấp · 給 급/cấp · 急 급/cấp
	ă	5	42%	等 등/đẳng · 根 근/căn · 能 능/năng
	ư	1	8%	證 증/chứng
	ưa	1	8%	承 승/thừa
ㅚ	ô	6	86%	會 회/hội · 最 최/tối · 罪 죄/tội
	oa	1	14%	外 외/ngoại
ㅖ	ê	5	83%	制 제/chế · 提 제/đề · 勢 세/thế
	ư	1	17%	除 제/trừ
ㅘ	oa	5	83%	座 좌/tòa · 款 관/khoản · 和 화/hòa
	a	1	17%	關 관/quan
ㅛ	iê	2	33%	表 표/biểu · 效 효/hiệu
	u	2	33%	用 용/dụng · 容 용/dung
	a	1	17%	交 교/giao
	yê	1	17%	要 요/yêu
ㅠ	i	1	17%	遺 유/di
	iê	1	17%	叫 규/khiếu
	o	1	17%	由 유/do
	uâ	1	17%	律 률/luật
	y	1	17%	規 규/quy
	ư	1	17%	有 유/hữu
ㅝ	iê	2	40%	員 원/viên · 院 원/viện
	uyê	2	40%	原 원/nguyên · 願 원/nguyện
	yê	1	20%	權 권/quyền
ㅟ	i	2	40%	違 위/vi · 圍 위/vi
	u	2	40%	委 위/ủy · 醉 취/túy
	ê	1	20%	衛 위/vệ
ㅑ	ươ	4	100%	量 량/lượng · 養 양/dưỡng · 讓 양/nhượng
ㅖ	ê	3	75%	計 계/kê · 例 례/lệ · 繼 계/kế
	uê	1	25%	慧 혜/tuệ
ㅢ	i	1	33%	議 의/nghị
	ia	1	33%	義 의/nghĩa
	y	1	33%	意 의/ý

ㅞ	u	1	50%	毀 훼/hủy
	y	1	50%	櫃 궤/quỹ
ㅙ	oa	1	100%	鎖 쇄/tỏa

Hán-Việt 모음 칸은 첫소리와 끝소리(자음·반모음)를 뗀 나머지다(tòa → oa, hội → ôi). 성조 부호는 뗐다.

부록 B

성조·모음 표

2장 「꾸옥응으와 성조」의 문법 코너 표 3개를 한곳에 모았다 — 29자와 겹자음 — ă·â·ê·ô·ơ·ư는 다른 글자다 · 성조 여섯 — 이름이 곧 보기다 · 끝소리 여덟과 북부·남부.

29자와 겹자음 — ă·â·ê·ô·ơ·ư는 다른 글자다

글자	소리(하노이)	한글 표기 · 가까운 소리	법률 낱말 예
ă	[a] 짧은 아	아 — 짧게	căn cứ
â	[ə] 짧은 어	어 — 짧게	thẩm quyền
ê	[e]	에	lệ phí
ô	[o]	오 — 입을 덜 벌림	tố tụng
ơ	[əː] 긴 어	어 — 길게	đơn
ư	[ɨ]	으	đương sự
đ	[ɗ]	ㄷ	đơn, định
d · gi	[z] (북부)	ㅈ — 실제는 영어 z	dân sự, giải
ph	[f]	ㅍ — 실제는 f	pháp, phạm
th	[tʰ]	ㅌ	thẩm, thu
kh	[x]	ㅋ — 실제는 목 안 마찰	khoản, kháng
ch · tr	[tɕ] (북부)	ㅉ	chứng, tranh
ng · ngh	[ŋ]	응 — 받침 ㅇ으로 시작	nghị, Nguyễn
nh	[ɲ]	니 — 냐의 ㄴ	nhân

2장 문법 코너의 표를 옮겼다. 풀이와 예문은 2장에 있다.

성조 여섯 — 이름이 곧 보기다

성조	부호	소리 모양(하노이)	F0 실측 처음 → 가운데 → 끝(반음)	ma 계열	법률 낱말
ngang	없음 (a)	중간에서 평평 ㅓ	+0.1 → 0.0 → -0.1	ma 귀신	đơn, căn
huyền	왼쪽 내림 (à)	낮게 내림 ㅓ↓	-0.5 → -1.0 → -2.6	mà 그런데	hòa, quyền
sắc	오른쪽 올림 (á)	높이 오름 ㅓ↑	-0.5 → -0.1 → +1.5	má 뺨	án, chấp

hỏi	갈고리 (ả)	내렸다 돌아옴 ˧˩	0.0 → -0.9 → -4.9	mả 무덤	khoản, thẩm
ngã	물결 (ã)	끊겼다 오름 ʔ˦˥	-0.8 → -1.0 → -0.9	mã (장기의) 말	lãnh, Nguyễn
nặng	아래 점 (ạ)	낮게 짧게, 성대 조임 ˨ʔ	+0.3 → -0.2 → -1.3	mạ 볏모	luật, nghị

2장 문법 코너의 표를 옮겼다. 풀이와 예문은 2장에 있다.

끝소리 여덟과 북부·남부

항목	북부(하노이)	남부(사이공)	보기
-p	[p̚]	[p̚]	pháp 法 — 한국 받침 ㅂ
-t	[t̚]	대개 [k̚]	luật 律 — 한국 받침 ㄹ
-c	[k̚]	[k̚]	quốc 國 — 한국 받침 ㄱ
-ch	[k̚] (앞 모음이 바뀜)	[t̚]	tịch 籍 — 한국 받침 ㄱ
-m	[m]	[m]	thẩm 審 — 한국 받침 ㅁ
-n	[n]	대개 [ŋ]	án 案 — 한국 받침 ㄴ
-ng	[ŋ]	[ŋ]	chứng 證 — 한국 받침 ㅇ
-nh	[ŋ] (앞 모음이 바뀜)	[n]	định 定 — 한국 받침 ㅇ
d · gi	[z]	[j]	dân, giấy
r	[z]	[ɹ] 계열	ra
s · x	[s] · [s]	[ʂ] · [s]	sinh · xinh
tr · ch	[tɕ] · [tɕ]	[tʂ] · [tɕ]	tranh · chanh
v	[v]	[j]	vụ
hỏi · ngã	˧˩ · ʔ˦˥	˨ʔ · ˨ʔ (합쳐짐)	mả · mã, bảo · bão

2장 문법 코너의 표를 옮겼다. 풀이와 예문은 2장에 있다.

부록 C

법률 한자어

전 장 표제어 가운데 한자가 있는 290개를 베트남어 자모순(ă·â·đ·ê·ô·ơ·ư 는 따로 선 글자, 같은 글자면 성조 순)으로 늘어놓았다. 한자는 한국 통용 자형이다. 표지 — 「조어」 28 · 「사전 1종」 1 · 「비정규 읽기」 1.

한자어 290

베트남어	한자	한국음	뜻	표지	장
án	案	안	사건, 판결		2장

án lệ	案例	안례	판례 — 최고인민법원이 공포한 것		3장
an ninh	安寧	안녕	안보·치안 — 국가와 사회의 안전		20장
án phí	案費	안비	(법원에 내는) 소송비용, 재판 수수료		17장
án tích	案跡	안적	전과(前科)	조어	11장
áp dụng	壓用	압용	적용하다		16장
ân	恩	은	은혜 — 한자어. 같은 글자의 고유화형은 ơn		18장
bà	婆	파	할머니 · 성인 여성 존칭(Mrs.·Ms.)		5장
bác	駁	박	(청구·주장을) 기각하다, 물리치다		16장
bản án	版案	판안	판결(문)	사전 1종	3장
ban hành	頒行	반행	(법령·결정을) 발하다, 제정하다		14장
bản quyền	版權	판권	저작권(일상어) — tiền bản quyền 저작권 사용료		15장
bảo đảm	保擔	보담	담보(하다), 보장(하다)		8장
báo đáp	報答	보답	보답하다 — 은혜를 갚다		18장
bảo hộ	保護	보호	보호(하다) — 권리로 지켜 줌		15장
bảo lãnh	保領	보령	보증		2장
bất động sản	不動產	부동산	부동산		9장
bị	被	피	(불리한 일을) 당하다 — 수동 표지		4장
bị can	被干	피간	피의자 — 입건 결정을 받은 사람·법인		12장
bị cáo	被告	피고	형사 피고인		3장
bị đơn	被單	피단	(민사) 피고		17장
biện pháp	辦法	판법	조치·방법		20장
biểu diễn	表演	표연	공연하다, 실연 — người biểu diễn 실연자		15장
bị hại	被害	피해	피해자(형사절차의)		12장
bí mật	祕密	비밀	비밀 — bí mật kinh doanh 영업비밀		15장
bình đẳng	平等	평등	평등, 평등하다		19장
bồi thẩm	陪審	배심	배심(원)		21장
bồi thường	賠償	배상	배상(하다) — bồi thường thiệt hại 손해배상		8장
bổ sung	補充	보충	보충하다, 덧붙이다 — sửa đổi, bổ sung 개정		14장
các	各	각	여러, -들 — 복수 표지		4장
cải cách	改革	개혁	개혁(하다)		21장
cán bộ	幹部	간부	간부, 직원 — 직무를 맡은 사람		14장
cáo trạng	告狀	고장	기소장(공소장)		12장
căn cứ	根據	근거	근거; ~에 근거하다		2장
cầm cố	揿錮	금고	질(質), 전당 잡히다 — 점유를 넘기는 담보		8장

cấp cao	級高	급고	고급 — 2025. 6. 30.에 폐지된 고급인민법원의 「고급」	조어	6장
cấp dưỡng	給養	급양	부양(하다), 부양료		10장
chánh án	正案	정안	법원장		6장
chấp nhận	執認	집인	받아들이다(인용하다)		16장
chế độ	制度	제도	제도, 체제		13장
chỉ dẫn	指引	지인	표시, 안내 — chỉ dẫn địa lý 지리적 표시		15장
chiếm hữu	占有	점유	점유(하다)		9장
chính phủ	政府	정부	정부(내각)		13장
chính sách	政策	정책	정책		14장
chuẩn bị	準備	준비	준비 — chuẩn bị phạm tội 예비		11장
chủ mưu	主謀	주모	주모(자)		11장
chung thân	終身	종신	종신 — tù chung thân 무기징역		11장
chủ quyền	主權	주권	주권(국가 주권)		13장
chủ thể	主體	주체	주체 — 권리·의무의 주체		7장
chủ tịch	主席	주석	주석, 의장 — Chủ tịch nước 국가주석		13장
chủ tọa	主坐	주좌	재판장 · 주재하다		5장
chuyển nhượng	轉讓	전양	양도(하다)		9장
chứng cứ	證據	증거	증거		3장
chứng minh	證明	증명	증명하다		2장
chứng nhận	證認	증인	증명(하다), 인증		9장
công an	公安	공안	공안 — 경찰 기능을 하는 국가기관, 공안원		12장
công bố	公布	공포	공포하다, 공표하다		16장
công chức	公職	공직	공무원		14장
công chứng	公證	공증	공증 — 공증인이 거래 문서를 인증하는 일		20장
công dân	公民	공민	공민(국적을 가진 국민)		13장
cộng hòa	共和	공화	공화, 공화국		19장
công khai	公開	공개	공개(하다), 공개적으로		16장
công nghiệp	工業	공업	산업(공업 포함)		20장
công nhận	公認	공인	인정하다, 승인하다		17장
công tố	公訴	공소	공소 — quyền công tố(공소권)		6장
công ty	公司	공사	회사		20장
cố ý	故意	고의	고의(로)		11장
cơ quan	機關	기관	기관		13장
Cơ quan Công tố	機關 公訴	기관 공소	공소청(이 책의 조어, 2026. 10. 2.~)	조어	21장

Cơ quan Sở hữu trí tuệ	機關 所有智慧	기관 소유지혜	지식재산처(이 책의 조어, 2025. 10. 1.~)	조어	21장
cưỡng chế	強制	강제	강제하다, 강제(집행)		14장
danh nghĩa	名義	명의	명의·자격 — với danh nghĩa ~로서		5장
dân chủ	民主	민주	민주, 민주적		19장
dân sự	民事	민사	민사, 민사상의		7장
dân tộc	民族	민족	민족		19장
di chúc	遺囑	유촉	유언(장)		10장
di sản	遺產	유산	유산, 상속재산		10장
doanh nghiệp	營業	영업	기업		20장
đại biểu	代表	대표	대표, 대의원 — đại biểu Quốc hội 국회의원		13장
đại diện	代面	대면	대리, 대표 — người đại diện 대리인		7장
đạo đức	道德	도덕	도덕 — đạo đức xã hội 사회 도덕		7장
đa số	多數	다수	다수 — theo đa số(다수로)		6장
đặc xá	特赦	특사	특사(특별사면)		13장
đăng ký	登記	등기	등록 — 등기·등록·출원을 아우르는 말		20장
đề nghị	提議	제의	제안하다, 요청하다 — đề nghị giao kết hợp đồng 청약		8장
điều cấm	條禁	조금	금지 규정 — điều cấm của luật 법률의 금지 규정	조어	7장
điều kiện	條件	조건	조건, 요건		7장
điều tra	調查	조사	수사(하다), 조사(하다)		12장
điều tra viên	調查員	조사원	수사관	조어	12장
điều ước	條約	조약	조약		17장
đình chỉ	停止	정지	(사건 해결을) 종료하다 — tạm đình chỉ는 일시정지		17장
định đoạt	定奪	정탈	처분(하다)	조어	9장
đoàn	團	단	단(團) — 대표단·단체		21장
độc lập	獨立	독립	독립, 독립하다		19장
độc quyền	獨權	독권	독점(권) — Bằng độc quyền sáng chế 특허증		15장
đối chất	對質	대질	대질(하다)		12장
đồng chí	同志	동지	동지 — 공직자 사이의 공식 호칭		5장
đồng phạm	同犯	동범	공범(공동 범죄), 공범자		11장
động sản	動產	동산	동산		9장
đơn	單	단	신청서, 소장 — 기관에 내는 서면		2장

đơn phương	單方	단방	일방적인, 한쪽만의 — đơn phương chấm dứt 일방적 종료		8장
đương sự	當事	당사	당사자(민사·행정 소송)		2장
gia đình	家庭	가정	가정, 가족		10장
gia hình	加刑	가형	형을 가하다		18장
giám đốc thẩm	監督審	감독심	감독심(확정 판결을 항의에 따라 다시 보는 절차)	조어	17장
giám hộ	監護	감호	후견		10장
giám sát	監察	감찰	감독(하다) — 한국어 감찰과 다르다		13장
giao dịch	交易	교역	법률행위(giao dịch dân sự) — 일상어로는 거래		7장
giao kết	交結	교결	(계약을) 체결하다	조어	8장
giao lưu	交流	교류	교류		21장
hạn chế	限制	한제	제한(하다)		9장
hàng giả	行假	항가	가짜 상품, 위조품	조어	15장
hành chính	行政	행정	행정		14장
hành pháp	行法	행법	행정(권) — quyền hành pháp		13장
hạnh phúc	幸福	행복	행복		19장
hành vi	行為	행위	행위 — năng lực hành vi dân sự 행위능력		7장
Hàn Quốc	韓國	한국	한국		21장
hiến pháp	憲法	헌법	헌법		13장
hiện vật	現物	현물	현물		9장
hiệu lực	效力	효력	효력 — 판결은 có hiệu lực pháp luật(확정되다)		14장
hình phạt	刑罰	형벌	형벌, 형		11장
hình sự	刑事	형사	형사(의)		3장
hòa giải	和解	화해	화해(법원의 화해 절차)		2장
hội đồng	會同	회동	위원회·합의체 — 여럿이 함께 정하는 기구		20장
hội thảo	會討	회토	학술회의·세미나		21장
hội thẩm	會審	회심	참심원 — 재판에 참여하는 시민		6장
hôn nhân	婚姻	혼인	혼인(관계)		10장
hộ tịch	戶籍	호적	호적, 신분 등록		10장
hợp đồng	合同	합동	계약		3장
hợp tác	合作	합작	협력(하다)		21장
hủy	毀	훼	파기하다, 취소하다(판결·결정)		16장
huyết thống	血統	혈통	혈통, 혈연		10장

hưởng	享	향	누리다·받다(이익·권리)		4장
kết hôn	結婚	결혼	혼인하다, 결혼		10장
kết luận	結論	결론	결론(짓다), (감정·수사의) 결과서		16장
khả năng	可能	가능	능력, 가능성 — khả năng áp dụng công nghiệp 산업상 이용가능성		15장
kháng cáo	抗告	항고	(당사자의) 항소·항고		17장
kháng nghị	抗議	항의	(검찰원 등의) 불복		2장
khiếu nại	叫奈	규내	이의 제기(민원) — 행정결정·행정행위에 대한 불복 신청		14장
khoản	款	관	(조문의) 항; (금전의) 항목		2장
không	空	공	아니다(부정) · 문장 끝 의문 표지		4장
khởi kiện	起件	기건	소를 제기하다	조어	17장
khởi tố	起訴	기소	입건하다 — 사건·사람을 형사절차에 올리다		12장
khu vực	區域	구역	구역 — 구역인민법원(맨 아래 급)		6장
kiểm sát	檢察	검찰	감찰하다·검찰 — 법 준수를 감독하다		6장
kiểm sát viên	檢察員	검찰원	검찰관 — 검찰원의 사건 담당자		6장
kiểm toán	檢算	검산	회계감사 — Kiểm toán nhà nước 국가회계감사원	조어	14장
kính	敬	경	공경하다 — 서신 첫 줄 Kính gửi		5장
kinh doanh	經營	경영	영업·사업 — 이익을 얻으려고 계속하는 활동		20장
kinh nghiệm	經驗	경험	경험		21장
kỳ hạn	期限	기한	기한, 만기		8장
ký quỹ	寄櫃	기궤	예치(담보), 보증금 예치	조어	8장
lãnh thổ	領土	영토	영토		13장
lập pháp	立法	입법	입법		13장
lệnh	令	령	명령, 영장		12장
liên quan	聯關	연관	관련되다 — quyền liên quan 저작인접권	조어	15장
lỗi	類	뢰	과실, 잘못, 책임 있는 사유	비정규 읽기	8장
luật	律	율	법, 법률		2장
luật sư	律師	율사	변호사		3장
lý do	理由	이유	사유, 이유(어떤 행동의 까닭)		16장
ly hôn	離婚	이혼	이혼(하다)		10장
ma túy	麻醉	마취	마약		20장
mưu cầu	謀求	모구	꾀하다, 추구하다		19장
năng lực	能力	능력	능력 — năng lực pháp luật dân sự 권리능력		7장

nghĩa vụ	義務	의무	의무 — 민법에서는 채무		3장
nghị định	議定	의정	의정(議定) — 정부가 발하는 법규범문서		14장
nghị quyết	議決	의결	결의 — 국회·국회상무위원회·대법원 판사회의 등이 내는 문서		14장
nguyên đơn	原單	원단	원고		17장
nhân danh	因名	인명	(...의) 이름으로, (...을) 대표하여		16장
nhân dân	人民	인민	인민, 국민 — 기관 이름의 꾸밈말		6장
nhận định	認定	인정	판단(하다) — 판결의 판단 부분		16장
nhân quyền	人權	인권	인권		19장
nhân thân	人身	인신	인격·신분 — quyền nhân thân 인격권		7장
nhiệm kỳ	任期	임기	임기		6장
oán	怨	원	원한, 원망하다		18장
ông	翁	옹	할아버지 · 성인 남성 존칭(Mr.)		5장
phạm tội	犯罪	범죄	죄를 범하다(동사)		11장
pháp luật	法律	법률	법, 법률 — 법 일반		3장
pháp lý	法理	법리	법적·법률상		20장
pháp nhân	法人	법인	법인		7장
pháp trường	法場	법장	형장 — 처형하는 곳		18장
phân phối	分配	분배	분배·배포·유통		20장
phiên dịch	翻譯	번역	통역(하다)		21장
phiên tòa	番座	번좌	공판, (재판) 기일	조어	16장
phòng vệ	防衛	방위	방위 — phòng vệ chính đáng 정당방위		11장
phúc thẩm	覆審	복심	항소심(2심)		17장
quản lý	管理	관리	관리(하다)		9장
quân lệnh	軍令	군령	군령, 군의 명령		18장
quân sự	軍事	군사	군사 — Tòa án quân sự(군사법원)		6장
quốc hội	國會	국회	국회		3장
quốc tịch	國籍	국적	국적		10장
quý	貴	귀	귀한 · 귀(貴) — 상대를 높이는 앞말		5장
quy định	規定	규정	규정, 정하다		14장
quyền	權	권	권리, 권한		3장
quyền lợi	權利	권리	이익·권익		20장
quyết định	決定	결정	결정; 결정하다		2장
quy phạm	規範	규범	규범 — văn bản quy phạm pháp luật 법규범문서(법령)		14장
sáng chế	創制	창제	발명 — 특허의 대상		15장

sáng tạo	創造	창조	창작하다, 창조 — trình độ sáng tạo 진보성		15장
sở hữu	所有	소유	소유(하다)		9장
sở hữu trí tuệ	所有智慧	소유지혜	지식재산	조어	15장
sơ thẩm	初審	초심	1심		16장
sử dụng	使用	사용	사용(하다)		9장
tác giả	作者	작자	저작자, 창작자 — 발명·디자인의 창작자도		15장
tác phẩm	作品	작품	저작물, 작품		15장
tái phạm	再犯	재범	재범(누범)	조어	11장
tài sản	財產	재산	재산		9장
tái thẩm	再審	재심	재심		17장
tạm giam	暫監	잠감	구속(미결 구금)	조어	12장
tảo hôn	早婚	조혼	조혼(혼인적령 전의 혼인)		10장
tập thể	集體	집체	집단(의) — xét xử tập thể(합의제)		6장
tham quan	參觀	참관	견학·관람		21장
thành niên	成年	성년	성년		10장
thanh tra	清查	청사	감찰(하다) — 국가기관이 다른 기관·공무원의 업무 집행을 점검함, 그 기관		14장
thẩm định	審定	심정	심사·평가 — 내용을 따져 보다		20장
thẩm phán	審判	심판	판사(사람)		3장
thẩm quyền	審權	심권	권한, 관할		2장
thẩm tra viên	審查員	심사원	법원 심사관 — 확정 사건 기록을 심사하는 직원	조어	6장
thập ác	十惡	십악	십악 — 봉건 법의 가장 무거운 열 가지 죄		19장
thế chấp	貰執	세집	저당(잡히다) — 점유를 넘기지 않는 담보		8장
thiện chí	善志	선지	선의, 성의 — thiện chí, trung thực 신의성실		7장
thi hành	施行	시행	(판결을) 집행하다, (법령을) 시행하다		17장
thỏa thuận	妥順	타순	합의(하다)		8장
thống nhất	統一	통일	통일(된), 하나인		13장
thông tư	通咨	통자	통자(通咨) — 부 장관·최고인민법원장 등이 발하는 법규범문서		14장
thời hạn	時限	시한	기간, 기한		17장
thời hiệu	時效	시효	시효	조어	7장
thu hồi	收回	수회	회수(하다) — 국가의 토지 회수		9장
thụ lý	受理	수리	(사건을) 수리하다, 접수하다		17장
thủ phạm	首犯	수범	주범, 범행을 직접 저지른 사람		18장
thủ tướng	首相	수상	수상, 총리 — Thủ tướng Chính phủ		13장
thừa kế	承繼	승계	상속(하다)		10장

thư ký	書記	서기	서기, 법원 서기(Thư ký Tòa án)		6장
thương lượng	商量	상량	협상하다		20장
thường vụ	常務	상무	상무(常務) — Ủy ban thường vụ Quốc hội 국회상무위원회		13장
tịch thu	籍收	적수	몰수		2장
tỉnh	省	성	성(省) — 성급 인민법원의 「성」		6장
tình thế	情勢	정세	처지, 형편 — tình thế cấp thiết 긴급피난		11장
tình tiết	情節	정절	정상(情狀), 사정 — 양형의 사유		11장
tòa án	座案	좌안	법원	조어	3장
Tòa án Hiến pháp	座案 憲法	좌안 헌법	헌법재판소(이 책의 조어)	조어	21장
Tòa án Phúc thẩm Sở hữu trí tuệ	座案 覆審 所有智慧	좌안 복심 소유지혜	특허법원(이 책의 조어 — 영문 공식 명칭 IP High Court of Korea)	조어	21장
Tòa án tối cao Hàn Quốc	座案 最高 韓國	좌안 최고 한국	대한민국 대법원(이 책의 조어)	조어	21장
toàn dân	全民	전민	전인민, 온 국민		9장
tố cáo	訴告	소고	고발하다 — 위법행위를 기관에 알리다		12장
tố giác	訴覺	소각	범죄 신고(하다)		12장
tội	罪	죄	죄		18장
tối cao	最高	최고	최고 — 최고인민법원·최고인민검찰원의 「최고」		6장
tội phạm	罪犯	죄범	범죄(명사)		11장
tống đạt	送達	송달	송달(하다)		17장
tổn thất	損失	손실	손실 — tổn thất về tinh thần 정신적 손해		8장
tra	查	사	조사하다, 신문하다, (사전을) 찾다		18장
trách nhiệm	責任	책임	책임		3장
tranh chấp	爭執	쟁집	분쟁; 다투다		2장
tranh luận	爭論	쟁론	변론(공판의 의견 진술 단계), 논쟁		16장
tranh tụng	爭訟	쟁송	(법정의) 공방, 쟁송		16장
trích dẫn	摘引	적인	인용하다		15장
triệu tập	召集	소집	(법정에) 소환하다		17장
tri quá	知過	지과	허물을 알다, 뉘우치다		18장
trọng tài	仲裁	중재	중재, 중재인		17장
trung thực	忠實	충실	정직한, 사실대로		7장
truy cứu	追究	추구	(책임을) 묻다, 추궁하다		11장
truy nã	追拿	추나	수배하다		12장
truy tố	追訴	추소	기소하다		12장

trường hợp	場合	장합	경우		20장
tù	囚	수	감옥, 징역(형)		11장
tuyên án	宣案	선안	판결을 선고하다, 선고		16장
tuyên bố	宣布	선포	(법원이) 선언하다 — 무효·실종·유죄 등		16장
tự do	自由	자유	자유		19장
tử hình	死刑	사형	사형		11장
tự nguyện	自願	자원	자발적인, 스스로 원하여		7장
tương trợ	相助	상조	서로 돕다 — tương trợ tư pháp(사법공조)		17장
tư pháp	司法	사법	사법 — quyền tư pháp(사법권)		6장
ủy ban	委班	위반	위원회		13장
ủy quyền	委權	위권	위임하다, 대리권을 주다 — đại diện theo ủy quyền 임의대리	조어	7장
ủy thác	委託	위탁	촉탁(하다) — 다른 법원·기관에 맡김		17장
văn bản	文本	문본	문서, 서면		14장
văn bằng	文憑	문빙	증서 — văn bằng bảo hộ 보호 증서(특허증·등록증)		15장
vật chứng	物證	물증	증거물		12장
viện kiểm sát	院檢察	원검찰	검찰원(인민검찰원)	조어	3장
viện trưởng	院長	원장	(검찰)원장	조어	6장
vi phạm	違犯	위범	위반(하다) — vi phạm nghiêm trọng 중대한 위반		8장
vô hiệu	無效	무효	무효(인)		7장
vô ý	無意	무의	과실(로)		11장
vụ	務	무	일·건 — 사건을 가리키고 세는 말		4장
vụ án	務案	무안	(소송) 사건	조어	16장
xâm phạm	侵犯	침범	침해하다		2장
xử	處	처	재판하다 · (주문에서) 다음과 같이 판결한다		16장
xử phạt	處罰	처벌	제재하다, 처벌하다 — 행정법에서는 주로 행정제재		14장
yêu cầu	要求	요구	청구, 신청, 요구(하다)		17장

부록 D

같은 한자, 다른 뜻 — 가짜 친구

한국 한자어로 짐작하면 틀리는 말을 모았다. 「어긋남」은 뜻이 다른지, 한자를 잘못 읽기 쉬운지

다.

D-1 표제어 56

베트남어	한자	한국어로 읽으면	어긋남	실제 뜻	장
an ninh	安寧	안녕(평안·인사)	뜻 다름	안보·치안 — 국가와 사회의 안전	20장
bà	婆	파(婆) — 늙은 여자	뜻 다름	할머니 · 성인 여성 존칭(Mrs.·Ms.)	5장
bản án	版案	본안(本案)	한자 오독	판결(문)	3장
bản quyền	版權	판권(출판권)	뜻 다름	저작권(일상어) — tiền bản quyền 저작권 사용료	15장
bị can	被干	피간(被干)	없는 말	피의자 — 입건 결정을 받은 사람·법인	12장
bị cáo	被告	피고(민사)	뜻 다름	형사 피고인	3장
biện pháp	辦法	판법(한국어에 없음)	한국어에 없음	조치·방법	20장
cầm cố	揿錮	금고(禁錮) — 형벌	소리 같고 뜻 다름	질(質), 전당 잡히다 — 점유를 넘기는 담보	8장
cấp dưỡng	給養	급양(군 보급)	뜻 다름	부양(하다), 부양료	10장
chánh án	正案	정안(正案)	없는 말	법원장	6장
chứng nhận	證認	증인(證人 — 증언하는 사람)	한자 오독	증명(하다), 인증	9장
công chức	公職	공직(자리)	뜻 다름	공무원	14장
công chứng	公證	공증(범위가 넓음)	범위 다름	공증 — 공증인이 거래 문서를 인증하는 일	20장
công nghiệp	工業	공업(제조)	범위 넓음	산업(공업 포함)	20장
công ty	公司	공사(공기업)	뜻 다름	회사	20장
doanh nghiệp	營業	영업(활동)	뜻 다름	기업	20장
đại diện	代面	대면(對面) — 마주함	소리 같고 뜻 다름	대리, 대표 — người đại diện 대리인	7장
đăng ký	登記	등기(부동산·법인)	범위 넓음	등록 — 등기·등록·출원을 아우르는 말	20장
đất đai		토지(소유의 객체)	제도 다름	토지(제도로서의 땅)	9장
đề nghị	提議	제의(提議) — 의견을 내놓음	뜻 좁음	제안하다, 요청하다 — đề nghị giao kết hợp đồng 청약	8장
đình chỉ	停止	정지(잠시 멈춤)	뜻 다름	(사건 해결을) 종료하다 — tạm đình chỉ는 일시정지	17장
giám đốc thẩm	監督審	감독(행정상의 지휘·감독)	뜻 다름	감독심(확정 판결을 항의에 따라 다시 보는 절차)	17장
giám hộ	監護	감호(치료감호)	뜻 다름	후견	10장
giám sát	監察	감찰(監察 — 비위 조사)	뜻 다름	감독(하다) — 한국어 감찰과 다르다	13장
giao dịch	交易	교역(交易) — 거래	뜻 다름	법률행위(giao dịch dân sự) — 일상어로는 거래	7장

hội đồng	會同	회동(모임)	뜻 다름	위원회·합의체 — 여럿이 함께 정하는 기구	20장
hội thảo	會討	회토(없는 말)	한국어에 없음	학술회의·세미나	21장
hội thẩm	會審	회심(會審)	없는 말	참심원 — 재판에 참여하는 시민	6장
hợp đồng	合同	합동(함께 함)	뜻 다름	계약	3장
hợp tác	合作	합작(공동 사업)	범위 넓음	협력(하다)	21장
kháng cáo	抗告	항고(결정에 대한 불복)	뜻 넓음	(당사자의) 항소·항고	17장
kháng nghị	抗議	항의(이의를 말함)	뜻 다름	(검찰원 등의) 불복	2장
khởi tố	起訴	기소(起訴)	뜻 다름	입건하다 — 사건·사람을 형사절차에 올리다	12장
kinh doanh	經營	경영	뜻 다름	영업·사업 — 이익을 얻으려고 계속하는 활동	20장
ma túy	麻醉	마취	뜻 다름	마약	20장
nguyên đơn	原單	원단(옷감)	한자 오독	원고	17장
nhận định	認定	인정(사실인정)	뜻 다름	판단(하다) — 판결의 판단 부분	16장
ông	翁	옹(翁) — 늙은 남자	뜻 다름	할아버지 · 성인 남성 존칭(Mr.)	5장
pháp lý	法理	법리(법 이론)	뜻 다름	법적·법률상	20장
pháp trường	法場	법정(法廷)	뜻 다름	형장 — 처형하는 곳	18장
phân phối	分配	분배	범위 넓음	분배·배포·유통	20장
phiên dịch	翻譯	번역(글)	뜻 다름	통역(하다)	21장
quyền lợi	權利	권리	뜻 다름	이익·권익	20장
sáng chế	創制	창제(처음 만들어 냄)	뜻 다름	발명 — 특허의 대상	15장
tái thẩm	再審	재심(당사자가 여는 소)	뜻 다름	재심	17장
tham quan	參觀	참관(곁에서 지켜봄)	뜻 다름	견학·관람	21장
thẩm định	審定	심정(법률어로는 없음)	한국어에 없음	심사·평가 — 내용을 따져 보다	20장
thẩm phán	審判	심판(절차)	뜻 다름	판사(사람)	3장
thi hành	施行	시행(법령의 실시)	뜻 넓음	(판결을) 집행하다, (법령을) 시행하다	17장
thương lượng	商量	상량(헤아림)	뜻 다름	협상하다	20장
tố giác	訴覺	소각(燒却으로 들림)	동음 오해	범죄 신고(하다)	12장
triệu tập	召集	소집(모임을 엶)	뜻 다름	(법정에) 소환하다	17장
trung thực	忠實	충실(忠實) — 성의를 다함	뜻 다름	정직한, 사실대로	7장
truy tố	追訴	추소(追訴)	없는 말	기소하다	12장
trường hợp	場合	장합(한국어에 없음)	한국어에 없음	경우	20장
vô ý	無意	무의(無意 — 뜻 없음)	뜻 다름	과실(로)	11장

D-2 장 가짜 친구 코너 20

코너	요령	장
d·x·ph·th·ch — 영어처럼 읽으면 틀리는 글자	철자를 영어로 읽지 않는다. 첫소리 묶음 → 모음 → 끝소리 → 성조 순서로 끊어 읽는다.	2장
bản án·khởi tố·thẩm phán·nhận định — 한국 한자음으로 읽으면 틀린다	한자음으로 읽어 뜻이 바로 떠오르면 한 번 의심한다. khởi tố는 입건, truy tố가 기소, bản án은 판결, thẩm phán은 판사.	3장
bản — 문서 한 통과 bản án	숫자 뒤의 bản은 문서 몇 통이다. 낱말 안의 bản은 版·本이 갈리니 본으로 미리 정하지 않는다.	4장
ông·bà — 늙은이가 아니라 씨·님	판결에서 ông·bà + 이름을 보면 씨로 옮긴다. ông nội·bà ngoại처럼 뒤에 nội·ngoại가 붙으면 할아버지·할머니다.	5장
hội thẩm·chánh án — 한국 한자음으로는 짐작이 안 되는 직함	직함은 한자보다 자리로 읽는다. hội thẩm은 참심원, chánh án은 법원장, chủ tọa는 재판장, viện trưởng은 검찰원장.	6장
giao dịch·đại diện — 한자로 읽으면 거래와 대면	giao dịch dân sự가 보이면 법률행위로, người đại diện이 보이면 대리인(회사면 대표자)으로 옮긴다.	7장
hợp đồng·đề nghị — 합동과 제의로 읽으면 틀린다	hợp đồng은 계약, đề nghị giao kết hợp đồng은 청약, chấp nhận은 승낙. 소리로 떠오르는 합동·제의를 지운다.	8장
đất đai·tài sản — 같은 말, 다른 제도	đất·đất đai를 토지로 옮길 때 한 번 더 묻는다 — 소유권인가, 사용권인가. 토지 자체는 전인민 소유이고 개인·조직이 거래하는 것은 사용권이니, 거래 문장에서는 사용권이라는 말을 살린다.	9장
giám hộ·cấp dưỡng — 감호도 급양도 아니다	가족법 낱말이 한국어로 형사·군사의 말처럼 읽히면 한 번 의심한다. giám hộ는 후견, cấp dưỡng은 부양.	10장
vô ý 無意 — 「뜻 없음」이 아니라 과실	vô ý = 과실, cố ý = 고의. 방조자는 tòng phạm이 아니라 người giúp sức. tình tiết는 정상.	11장
bị can·khởi tố·truy tố — 한국 한자음으로 읽으면 절차가 한 칸씩 밀린다	단계로 읽는다. khởi tố = 입건(시작), điều tra = 수사, truy tố = 기소(검찰원), xét xử = 재판(법원). 사람은 bị can → bị cáo.	12장
giám sát 監察 — 감찰이 아니라 감독	giám sát = 감독. 검찰원의 감독은 kiểm sát, 감독심은 giám đốc thẩm.	13장
công chức 公職 — 자리가 아니라 사람	công chức는 공직이 아니라 공무원으로 옮긴다. 자리는 chức vụ다.	14장
sáng chế 創制·bản quyền 版權 — 창제도 판권도 아니다	sáng chế는 발명, bản quyền은 저작권(법률어는 quyền tác giả), tiền bản quyền은 저작권 사용료.	15장
nhận định·bản án·lý do — 판결 안에서 다시 보기	판결에서 nhận định이 나오면 판단, quyết định이 나오면 주문이나 결정으로 읽는다. 이유는 lý do가 아니다.	16장
kháng cáo·phúc thẩm·giám đốc thẩm·tái thẩm·nguyên đơn — 불복과 당사자의 이름	판결에 불복하는 당사자는 kháng cáo, 검찰원·법원장은 kháng nghị. 확정 뒤에는 giám đốc thẩm·tái thẩm이고, 둘 다 항의로만 열린다.	17장
pháp trường(法場) — 법정이 아니라 형장	한자어 끝 글자가 場(trường)이면 장소다. 법정(방)은 phòng xử án, 공판은 phiên tòa, 법원은 tòa án으로 말한다.	18장
quyền bính과 quyền lực — 같은 權, 바뀐 법률어	1946 헌법과 독립선언의 낱말을 현행 조문에 그대로 쓰지 않는다. quyền bính은 quyền lực nhà nước, nhân quyền은 quyền con người.	19장
+ — 한국어 뜻을 품고 더 넓은 낱말	한국어 뜻으로 읽혀도 한 번 더 본다. 그 뜻이 이 법에서 맞는지는 조문이 정한다.	20장

교류 자리의 낱말 넷 — hợp tác·tham quan·hội thảo·phiên dịch	일정표의 tham quan Tòa án은 법원 견학이다. 공판을 지켜보고 싶으면 dự phiên tòa를 청한다.	21장

부록 E

법원·기관 명칭 대조

이 부록은 참고용이다. 베트남어 이름과 근거 조문은 공식 원문과 대조했으나, 한자 표기와 「한국:」 대응 기관은 아직 검토 중이다. 공식 번역 명칭으로 쓰지 말고 참고에 그치기 바란다.

베트남 사법기관과 이 책에 나오는 국가기관의 이름을 이 책이 쓰는 한국어 표기와 나란히 적었다. 한국어 표기는 이 책이 정한 것이다 — 법원이 펴낸 외국 법원 번역 안내에 베트남 편이 없다.

베트남어 이름은 모두 법령 원문에서 옮겼다. 법원·검찰원은 2025. 7. 1.부터 최고 · 성급 · 구역의 3급이다. 그 전의 이름에는 「(2025. 6. 30.까지)」를 붙였다.

한자 칸은 베트남어 낱말마다 사전에서 확인한 한자를 베트남어 어순 그대로, 낱말 사이를 띄어 적은 것이다. 이름 전체가 이런 한문으로 쓰이지는 않는다(비고의 「조어」). 고유어 낱말이 섞인 이름(비고의 「혼종」)은 한자를 적지 않았다.

비고의 「한국:」은 2026. 10. 현재 하는 일이 겹치는 한국 기관이다. 같은 기관이라는 뜻은 아니다.

법원 — 현행(2025. 7. 1.~)

베트남어	약칭	한자	이 책의 한국어 표기	비고	장
Tòa án nhân dân tối cao	TANDTC	座案人民最高	최고인민법원	조어. 한국: 대법원.	3장 · 5장 · 6장 · 8장 · 11장 · 13장 · 14장 · 16장 · 21장
Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao	HĐTP	會同審判座案人民最高	최고인민법원 판사회의	조어. 23~27명. 감독심·재심의 최종 결정, 법령 적용을 통일하는 결의, 판례(án lệ) 선정을 맡는다(48조 3항). 한국: 같은 기관은 없다 — 대법원 전원합의체와 대법관회의의 일이 겹친다. 6장·16장·부록 G 의 표기를 따랐다.	6장 · 13장 · 14장 · 16장 · 21장
Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao		座覆審座案人民最高	최고인민법원 복심법정	조어. phúc thẩm 의 한자는 覆審 — en Wiktionary 는 複審 으로 적는다(이형, 한자 칸 근거 참조). 2025. 7. 1. 신설(81/2025). 성급 인민법원이 1심을 한 형사 판결의 항소심을 맡는다(49a조 1항). 한국: 대응 기관 없음.	6장

Tòa án nhân dân cấp tỉnh	座案人民級省	성급 인민법원	조어. 법 문언의 정식 이름은 「Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố」 다(4조 1항 b — 이 법에서 cấp tỉnh 로 줄여 부른다). 법률이 정한 형사 1심과 구역인민법원 판결의 항소심을 맡는다(55조 1·2항 — 전문재판부별 권한은 58조). 한국: 같은 단계의 기관은 없다 — 항소심으로는 고등법원·지방법원 항소부 자리다.	6장 · 15장 · 17장
Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp tỉnh	委班審判座案人民級省	성급 인민법원 판사위원회	조어. 법원장·부법원장과 일부 판사로 구성. 구역인민법원의 확정 판결을 감독심·재심한다(57조 2항 a).	6장 · 17장
Tòa chuyên trách	座專責	전문재판부	조어. 성급 인민법원에는 형사·민사·행정·경제·노동·가정과 미성년자 재판부를 둔다(56조 1항 b). 구역인민법원에는 형사·민사·경제·행정·가정과 미성년자 재판부를 두고 노동 재판부는 없다. 파산·지식재산 재판부는 일부 구역인민법원에만 둔다(60조 1항 a). 한국: 전담재판부.	6장 · 15장
Tòa án nhân dân khu vực	座案人民區域	구역인민법원	조어. 2025. 7. 1. 현급 인민법원을 대신한 1심 법원(4조 1항 c). 한국: 지방법원(1심).	6장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 17장
Tòa Sở hữu trí tuệ	座所有智慧	지식재산 전문재판부	조어. 일부 구역인민법원에만 둔다(60조 1항 a). 어느 법원이 어느 지역의 지식재산 민사·상사·행정 사건을 맡는지는 국회상무위원회가 정한다(4조 2항 c). 결의 81/2025/UBTVQH15 4조 3항은 하노이 2구역(20개 성·시)·호찌민 1구역(14개 성·시) 두 곳으로 정했다(PDF 쪽 4). 한국: 특허법원과 다르다 — 1심 법원 안의 재판부다.	6장 · 14장 · 15장 · 21장
Tòa Phá sản	座破產	파산 전문재판부	조어. 일부 구역인민법원에만 둔다(60조 1항 a). 결의 81/2025/UBTVQH15 4조 2항은 하노이 2구역·다낭 1구역·호찌민 1구역 세 곳으로 정했다(PDF 쪽 4). 한국: 회생법원.	15장
Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế		국제금융센터 전문법원	혼종(tại 고유어) — 한자 생략. 2025. 7. 1. 법원 조직에 들어갔다(4조 1항 d). 절차·언어·적용법·판사는 국회가 따로 정한다(62조 1항). 한국: 대응 기관 없음.	

Tòa án quân sự trung ương	座案 軍事 中央	중앙군사법원	조어. 군사법원 세 단계의 맨 위(4조 1항 đ). 한국: 군사법원.	6장
Tòa án quân sự quân khu và tương đương		군구군사법원	혼종(và 고유어) — 한자 생략. 군구와 그에 준하는 단위의 군사법원(4조 1항 đ).	
Tòa án quân sự khu vực	座案 軍事 區域	구역군사법원	조어. 군사법원의 1심 단계(4조 1항 đ).	
Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia		국가판사선발감독위원회	혼종(chọn 고유어) — 한자 생략. 판사 선발·면직 심사와 직무 감독(39조). giám sát(監察)은 한국어 「감찰」이 아니라 감독이다.	

법원 — 옛 이름(2025. 6. 30.까지)

베트남어	약칭	한자	이 책의 한국어 표기	비고	장
Tòa án nhân dân cấp cao		座案 人民 級高	고급인민법원(2025. 6. 30.까지)	조어. 법원조직법 2024 원판의 4급 체제에서 둘째 단계(4조 1항 b). 81/2025 로 없어졌다. án lệ 의 원 재판에 자주 나온다. 한국: 고등법원 격.	6장 · 16장 · 21장
Tòa án nhân dân cấp huyện		座案 人民 級 縣	현급 인민법원(2025. 6. 30.까지)	조어. 2024 원판 문언의 이름은 「Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương」(4조 1항 d). 81/2025 가 다른 법률의 이 말을 「Tòa án nhân dân khu vực」로 바꿨다(2조 4항 b 등).	
Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt Sở hữu trí tuệ		座案 人民 初審 專別 所有智慧	지식재산 1심 전문인민법원(2025. 6. 30.까지)	조어. 2024 원판이 행정·파산 전문법원과 함께 설치 근거를 두었고(4조 1항 đ, 2025. 1. 1. 시행), 81/2025 가 일부 구역인민법원의 지식재산 전문재판부로 바꾸었다. 실제로 설치되었는지는 확인하지 못했다.	15장

검찰

베트남어	약칭	한자	이 책의 한국어 표기	비고	장
Viện kiểm sát nhân dân tối cao	VKSNDTC	院檢察 人民 最高	최고인민검찰원	조어. 한국: 공소청(2026. 10. 2.~, 공소청법 제2조). 공소 제기는 겹치지만, 사법활동 감찰(kiểm sát hoạt động tư pháp — 헌법 107조 1항)은 한국 공소청에 없는 일이다.	3장 · 6장 · 12장 · 13장 · 21장

Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao	委班 檢察 院檢察 人民 最高	최고인민검찰원 검찰위원회	조어. 원장·부원장과 일부 검찰관으로 구성되는 합의 기구(43조 1항).	
Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh	院檢察 人民 級省	성급 인민검찰원	조어. 법 문언의 정식 이름은 「Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố」 다(40조 2항).	6장
Viện kiểm sát nhân dân khu vực	院檢察 人民 區域	구역인민검찰원	조어. 2025. 7. 1. 현급 인민검찰원을 대신했다(40조 3항). 한국: 지방공소청(지방법원·가정법원에 대응 — 공소청법 제3조 제1항).	6장
Viện kiểm sát quân sự trung ương	院檢察 軍事 中央	중앙군사검찰원	조어. 군사검찰원 세 단계의 맨 위(51조 1항).	
Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương		군구군사검찰원	혼종(và 고유어) — 한자 생략(51조 2항).	
Viện kiểm sát quân sự khu vực	院檢察 軍事 區域	구역군사검찰원	조어. 51조 3항.	
Viện kiểm sát nhân dân cấp cao	院檢察 人民 級高	고급인민검찰원 (2025. 6. 30.까지)	조어. 99/2025 가 형사소송법 341조 1항의 이 이름을 「Viện kiểm sát nhân dân tối cao」 로 바꿨다(1조 58항).	
Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện	院檢察 人民 級縣	현급 인민검찰원 (2025. 6. 30.까지)	조어. 85/2025 가 미성년자사법법 106조 1항의 이 이름을 「Viện kiểm sát nhân dân khu vực」 로 바꿨다(3조 11항).	

재판 참여

베트남어	약칭	한자	이 책의 한국어 표기	비고	장
Hội thẩm nhân dân		會審 人民	인민참심원	조어. 원칙적으로 1심 재판에 판사와 함께 참여하는 시민(헌법 103조 1항 — 간이절차 등 법정 예외 제외, 법원조직법 5조 5항). 민사 판결을 표결할 때 판사와 같은 권한을 가진다(민사소송법 11조 2항 「ngang quyền」). 한국: 국민참여재판의 배심원과 견주지만, 배심원의 평결과 의견은 법원을 기속하지 않는다(국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제46조 제5항).	6장 · 16장
Hội thẩm quân nhân		會審 軍人	군인참심원	조어. 군사법원의 참심원(121조 2항 b).	6장

국회·국가주석·정부·지방

베트남어	약칭	한자	이 책의 한국어 표기	비고	장
Quốc hội		國會	국회	헌법상 최고 국가권력기관(헌법 69조). 한국: 국회.	3장 · 6장 · 13장 · 14장 · 16장 · 19장 · 20장 · 21장
Ủy ban Thường vụ Quốc hội	UBTVQH	委班常務國會	국회상무위원회	조어. 국회의 상설 기관(헌법 73조 1항 — 헌법 원문은 「Ủy ban thường vụ Quốc hội」로 thường vụ 를 소문자로 쓰고, 법원조직법은 대문자로 쓴다). 법원의 설치·폐지와 관할 구역을 정한다(법원조직법 4조 2항). 한국: 대응 기관 없음.	13장 · 14장 · 21장
Chủ tịch nước			국가주석	혼종(nước 고유어) — 한자 생략. 국가원수(헌법 86조). 한국: 대통령.	6장 · 13장 · 14장 · 21장
Chính phủ		政府	정부	최고 국가행정기관(헌법 94조). 한국: 정부(행정부).	9장 · 13장 · 14장 · 15장 · 20장
Thủ tướng Chính phủ		首相政府	총리	조어. 정부의 수반(헌법 95조 2항). 한국: 국무총리.	13장
Bộ Tư pháp		部 司法	법무부	조어. 민사판결 집행 관리 기구가 이 부에 속하고(민사판결집행법 17조 1항), 변호사단 설립에 장관 동의가 필요하다(변호사법 60조 2항). 검찰원은 이 부 소속이 아니다. 한국: 법무부(공소청이 소속 — 정부조직법 제35조 제2항).	6장 · 13장 · 14장 · 21장
Bộ Công an		部 公安	공안부	조어. 그 수사기관(Cơ quan điều tra Bộ Công an)이 형사소송법에 나온다(163조 5항 c). 한국: 경찰청(행정안전부 소속 — 정부조직법 제37조 제5항)과 일이 겹친다.	12장 · 21장
Bộ Quốc phòng		部 國防	국방부	조어. 군사법원 설치에 장관과의 합의가 필요하다(법원조직법 4조 2항 d). 한국: 국방부.	
Hội đồng nhân dân	HĐND	會同人民	인민의회	지방의 국가권력기관(헌법 113조 1항). 한국: 지방의회.	6장 · 13장 · 19장 · 20장
Ủy ban nhân dân	UBND	委班人民	인민위원회	인민의회의 집행기관이자 지방 행정기관(헌법 114조 1항). 한국: 지방자치단체의 장.	10장 · 12장 · 13장 · 14장
Kiểm toán nhà nước			국가감사원	혼종(nhà nước — 國家를 고유어로 옮긴 번역 차용) — 한자 생략. 국회가 설립하는 독립 회계 감사기관(헌법 118조 1항). 한국: 감사원.	14장
Hội đồng bầu cử quốc gia			국가선거위원회	한자 생략 — bầu cử 는 옛 차용이다(en Wiktionary: 保舉, 한월음이 아님). 국회가 설립해 국회의원 선거를 치른다(헌법 117조 1항). 한국: 중앙선거관리위원회.	20장

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam		베트남조국전선	혼종(mặt 고유어) — 한자 생략. 정치 연합 조직(헌법 9조 1항, 2025. 6. 16. 개정). 한국: 대응 기관 없음.	

변호사·공증·집행

베트남어	약칭	한자	이 책의 한국어 표기	비고	장
Liên đoàn luật sư Việt Nam		聯團律師越南	베트남변호사연합회	조어. 전국 단위 변호사 직능단체. 회원은 변호사단과 변호사(변호사법 64조 1항). 한국: 대한변호사협회(변호사법 제78조).	21장
Đoàn luật sư		團 律師	변호사단	조어. 성·중앙직할시 단위의 변호사 단체(60조 1항). 한국: 지방변호사회(변호사법 제64조).	21장
Văn phòng luật sư		文房律師	변호사사무소	조어. 변호사 업무 조직의 두 형태 가운데 하나(32조 1항 a). văn phòng(文房)은 사무소라는 뜻이다.	
Công ty luật		公司律	법률회사	조어. 변호사 업무 조직의 다른 형태(32조 1항 b). 한국: 법무법인과 견준다.	
Phòng công chứng		房 公證	공증실	조어. 성급 인민위원회가 세우는 법무국(Sở Tư pháp) 소속 공공 사업단위(đơn vị sự nghiệp công lập)인 공증 기관(20조 1·2항). 공증사무소로 바꾸거나 해산하는 대상이다(22조).	
Văn phòng công chứng		文房公證	공증사무소	조어. 공증인(công chứng viên)이 세우는 공증 기관. 원칙적으로 합명회사(công ty hợp danh) 형태이고, 인구밀도가 낮고 기반시설·서비스가 부족해 합명회사를 세우기 어려운 지역 가운데 정부가 목록으로 정한 곳에서는 개인기업(doanh nghiệp tư nhân) 형태도 허용된다(23조 1·2항). 2027. 1. 1. 시행 개정(04/2026/QH16)은 이 지역 단위를 cấp xã 로, 목록 지정권을 성급 인민위원회로 바꾼다(통합본 109/VBHN-VPQH 23조 각주 21). 한국: 인가공증인·공증인가 법무법인.	
Cơ quan quản lý thi hành án dân sự		機關管理施行案 民事	민사판결집행관리기관	조어. 법무부 소속 기구와 국방부 소속 기구가 있다(민사판결집행법 17조 1항, 2026. 7. 1. 시행).	
Cơ quan thi hành án dân sự		機關施行案 民事	민사판결집행기관	조어. 성·시 단위 기관과 군구 단위 기관(17조 2항). 한국: 집행법원과 집행관이 나눠 맡는 일이다.	16장 · 17장
Văn phòng thi hành án dân sự		文房施行案 民事	민사집행사무소	조어. 집행원(Thừa hành viên)이 세우는 민간 집행 조직(26조 1항). 이 법이 다른 법률의 「văn phòng thừa phát lại」를 이 이름으로 바꿨다(114조 2항).	

수사기관

베트남어	약칭	한자	이 책의 한국어 표기	비고	장
Cơ quan điều tra của Công an nhân dân			인민공안 수사기관	혼종(của 고유어) — 한자 생략. 군·검찰원 소관이 아닌 모든 범죄를 수사한다(형사소송법 163조 1항). 한국: 경찰.	
Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân			인민군 수사기관	혼종(trong 고유어) — 한자 생략. 군사법원 관할 범죄를 수사한다(163조 2항).	
Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao		機關 調查 院檢察 人民 最高	최고인민검찰원 수사기관	조어. 수사기관·법원·검찰원·집행기관 소속 간부·공무원과 사법활동 권한자가 사법활동 중에 저지른 사법활동 침해·부패·직무 범죄(형법 23·24장)를 수사한다(163조 3항 — 중앙군사검찰원 수사기관과 함께 적힌 조항).	
Bộ đội biên phòng		部隊 邊防	국경수비대	조어. 일부 수사활동을 맡는 기관(형사소송법 35조 1항 a). 한국: 대응 기관 없음.	
Hải quan		海關	세관	일부 수사활동을 맡는 기관(35조 1항 b). 한국: 관세청.	15장
Cảnh sát biển			해양경찰	혼종(biển 고유어) — 한자 생략. 일부 수사활동을 맡는 기관(35조 1항 d). 한국: 해양경찰청.	

지식재산 관청

베트남어	약칭	한자	이 책의 한국어 표기	비고	장
Bộ Khoa học và Công nghệ			과학기술부	혼종(và 고유어) — 한자 생략. 지식재산 국가관리를 주관하고 산업재산권을 관리한다(지재법 11조 2항). 그 아래 산업재산권 관청의 이름은 이 책이 대조한 법령에 나오지 않는다. 한국: 지식재산처(2025. 10. 1.~, 정부조직법 제28조). 낱말 주의 — công nghệ의 한자는 工藝(한국어 「공예」)이지만 뜻은 기술이다(We).	
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch			문화체육관광부	혼종(và 고유어) — 한자 생략. 저작권·저작인접권을 관리한다(11조 2항). 한국: 문화체육관광부. 낱말 주의 — thể thao 의 한자는 體操(한국어 「체조」)이지만 뜻은 체육·스포츠 전반이다(We·Wv).	
Bộ Nông nghiệp và Môi trường			농업환경부	혼종(và 고유어) — 한자 생략. 식물 품종에 대한 권리를 관리한다(11조 2항). 지재법의 이 이름은 131/2025 개정(2026. 4. 1. 시행)으로 들어왔다 — 그 전은 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 한국: 농림축산식품부(품종보호).	

부록 F

이메일·공문 서식

이 부록은 참고용이다. 공문 머리는 의정 30/2020의 공식 견본을 옮겼지만, 이메일 네 통은 엮은이

가 지은 베트남어로 원어민 감수를 거치지 않았다. 그대로 보내지 말고 참고에 그치기 바란다.

사법 교류에서 자주 쓰는 이메일 넷과 공문 머리 서식 하나를 실었다. 대괄호 안은 바꿔 넣는 자리다.

이메일 · 방문·면담 요청

한국 법관 방문단이 베트남 법원을 찾아가 업무 협의를 하고 공개 재판을 방청하고 싶을 때. 법원장 앞으로 보낸다.

> Tiêu đề: Đề nghị đến thăm và làm việc tại Tòa án nhân dân [tên tỉnh, thành phố]
> Kính gửi: Ông/Bà [Họ và tên], Chánh án Tòa án nhân dân [tên tỉnh, thành phố]
> Tôi là [Họ và tên], [chức danh] tại [tên cơ quan], Hàn Quốc.
> Thay mặt đoàn thẩm phán Hàn Quốc, tôi xin trân trọng đề nghị Quý Tòa cho phép đoàn chúng tôi đến thăm và làm việc tại Quý Tòa vào [ngày ... tháng ... năm ...].
> Đoàn chúng tôi mong muốn được tìm hiểu về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân theo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi. Nếu Quý Tòa đồng ý, đoàn chúng tôi cũng mong được dự một phiên tòa xét xử công khai.
> Kèm theo thư này là danh sách thành viên đoàn và chương trình dự kiến. Đoàn có phiên dịch tiếng Việt đi cùng.
> Rất mong nhận được phản hồi của Quý Tòa.
> Trân trọng,
> [Họ và tên]
> [Chức danh, tên cơ quan]
> [Địa chỉ thư điện tử, số điện thoại]

> 제목: [성·시 이름] 인민법원 방문·업무 협의 요청
> [성·시 이름] 인민법원장 [성명] 님께
> 저는 한국 [기관명]의 [직위] [성명]입니다.
> 한국 법관 방문단을 대표하여, [날짜]에 귀 법원을 방문해 업무 협의를 할 수 있도록 허락해 주시기를 정중히 요청드립니다.
> 저희 방문단은 개정 인민법원조직법에 따른 인민법원의 조직과 운영을 알고 싶습니다. 귀 법원이 동의하시면 공개 재판 한 건도 방청하고자 합니다.
> 방문단 명단과 예정 일정을 첨부합니다. 베트남어 통역이 동행합니다.
> 귀 법원의 회신을 기다리겠습니다.
> [성명] 드림

> [직위, 기관명]
> [전자우편 주소, 전화번호]

- Kính gửi — 받는 이 앞에 두는 머리말(삼가 드림). 공문 서식 규정은 Kính gửi 뒤에 쌍점을 찍게 한다(NĐ 30/2020 Phụ lục I). 이메일에도 이 꼴을 그대로 썼다.
- Quý Tòa — 상대 법원을 높여 부르는 말로, 한국어 「귀 법원」의 「귀」 자리에 quý 가 온다. 상대가 법원이 아닌 기관이면 Quý cơ quan.
- Thay mặt — ~를 대표하여. 공문 서명란의 약자 TM. 이 이 말이다(NĐ 30/2020 Phụ lục I).
- xin trân trọng đề nghị — 정중히 요청드린다. đề nghị 는 요청·건의이고, 법률 문장에서도 같은 말을 쓴다.
- Trân trọng, — 맺음말. 쉼표를 찍고 줄을 바꿔 서명한다.
- 주의 — 받는 사람의 성별을 모르면 Ông/Bà 로 쓴다. 본문에서 상대 개인을 가리킬 때도 Ông/Bà 가 「당신」 자리에 온다. 직함(Chánh án)을 이름 뒤에 붙여 적으면 격식이 맞는다.

이메일 · 자료 요청 — 판례(án lệ)·통계

연구에 쓸 án lệ 의 원 판결이나 사건 통계를 최고인민법원 담당 부서에 청할 때.

> Tiêu đề: Đề nghị cung cấp tài liệu phục vụ nghiên cứu về án lệ
> Kính gửi: [Tên đơn vị], Tòa án nhân dân tối cao
> Tôi là [Họ và tên], [chức danh] tại [tên cơ quan], Hàn Quốc. Hiện nay tôi đang nghiên cứu chế định án lệ của Việt Nam để giới thiệu với các thẩm phán Hàn Quốc.
> Tôi xin trân trọng đề nghị Quý cơ quan xem xét cung cấp các tài liệu sau đây:
> - Bản án, quyết định đã được phát triển thành án lệ số [số hiệu án lệ];
> - Số liệu thống kê về các vụ việc [loại vụ việc] mà Tòa án đã thụ lý và giải quyết trong năm [năm], nếu số liệu này được phép công bố.
> Tài liệu được cung cấp chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu và sẽ được ghi rõ nguồn khi trích dẫn.
> Nếu cần thêm thông tin hoặc giấy tờ, xin Quý cơ quan vui lòng liên hệ với tôi qua địa chỉ thư điện tử này.
> Xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Quý cơ quan.
> Trân trọng,
> [Họ và tên]
> [Chức danh, tên cơ quan]

> 제목: 판례(án lệ) 연구 자료 제공 요청
> 최고인민법원 [부서명] 귀중
> 저는 한국 [기관명]의 [직위] [성명]입니다. 지금 한국 법관들에게 소개하기 위해 베트남의 판례(án lệ) 제도를 연구하고 있습니다.
> 귀 기관에서 아래 자료의 제공을 검토해 주시기를 정중히 요청드립니다.
> - 판례 제[번호]호로 발전된 판결·결정
> - [사건 종류] 사건에 관하여 [연도]에 법원이 접수하고 처리한 통계(공개가 허용되는 경우)
> 제공해 주신 자료는 연구 목적으로만 쓰고, 인용할 때는 출처를 밝히겠습니다.
> 더 필요한 정보나 서류가 있으면 이 전자우편 주소로 연락해 주십시오.
> 도와주셔서 진심으로 감사합니다.
> [성명] 드림
> [직위, 기관명]

- phát triển thành án lệ — 판례로 「발전시킨다」. 판사회의가 확정 판결 등을 골라 án lệ 로 만드는 일을 법이 이 말로 적는다(법원조직법 48조 3항 d). 번호는 「số …/năm/AL」 꼴이다(부록 G).
- Quý cơ quan — 귀 기관. 받는 곳이 법원의 한 부서여도 기관으로 높인다.
- đề nghị … xem xét cung cấp — 「제공을 검토해 달라」. 곧바로 「제공하라」고 하지 않고 검토를 청하는 말이다.
- thụ lý và giải quyết — 접수(수리)와 처리. 법원 사건 통계는 이 두 말로 센다.
- ghi rõ nguồn khi trích dẫn — 인용할 때 출처를 밝힌다.
- 주의 — 통계를 청할 때는 「nếu số liệu này được phép công bố(공개가 허용되면)」 같은 단서를 붙여 상대가 거절할 길을 남긴다. án lệ 본문은 최고인민법원 판례 누리집에 공개되어 있으니, 원 판결이 필요한지 먼저 정한다.

이메일 · 초청 수락과 감사

베트남 기관이 보낸 학술회의 초청을 받아들이고, 발표를 맡겠다고 알릴 때.

> Tiêu đề: Về việc nhận lời mời tham dự [tên hội thảo]
> Kính gửi: Ông/Bà [Họ và tên], [chức danh], [tên cơ quan]
> Tôi xin chân thành cảm ơn Ông/Bà đã gửi thư mời tôi tham dự [tên hội thảo] do [tên cơ quan] tổ chức tại [địa điểm] vào [ngày … tháng … năm …].
> Tôi rất vinh dự nhận lời mời và sẽ trình bày tham luận với chủ đề "[tên chủ đề]".
> Bản tóm tắt tham luận sẽ được gửi đến Ban Tổ chức chậm nhất vào [ngày … tháng … năm …].
> Xin Ông/Bà vui lòng cho biết thêm về thời lượng trình bày và việc bố trí phiên dịch tại hội thảo.
> Một lần nữa, tôi xin trân trọng cảm ơn và mong sớm được gặp Ông/Bà tại [địa điểm].
> Trân trọng,
> [Họ và tên]
> [Chức danh, tên cơ quan]

> 제목: [회의 이름] 참석 초청 수락
> [기관명] [직위] [성명] 님께
> [기관명]이 [날짜]에 [장소]에서 여는 [회의 이름]에 초청해 주셔서 진심으로 감사드립니다.
> 기꺼이 초청을 받아들이며, 「[주제]」를 주제로 발표하겠습니다. 발표 요지는 [날짜]까지 조직위원회에 보내겠습니다.
> 발표 시간과 회의장 통역 준비에 관해 알려 주시면 고맙겠습니다.
> 다시 한번 감사드리며, [장소]에서 곧 뵙기를 바랍니다.
> [성명] 드림
> [직위, 기관명]

- Về việc — ~에 관하여. 제목 머리에 둔다. 공문의 건명 줄 V/v 는 이 말을 줄인 것으로 읽는다.
- nhận lời mời — 초청을 받아들이다. 거절할 때는 「rất tiếc không thể tham dự(아쉽게도 참석할 수 없다)」처럼 쓴다.
- trình bày tham luận — 발표하다. tham luận 은 학술회의에 내는 발표문이다.
- Ban Tổ chức — 조직위원회. 행사를 실제로 준비하는 실무단이다.
- Một lần nữa — 다시 한번. 끝인사 앞에 감사를 되풀이할 때.

- chậm nhất vào [ngày …] — 늦어도 그날까지(그날 포함). trước ngày … 는 「그날 전에」라 마감일이 빠질 수 있다.
- 주의 — 초청장 서명자가 기관장이면 Kính gửi 줄에 직함을 함께 적는다. 날짜는 베트남 순서(ngày … tháng … năm …)로 쓴다.

이메일 · 회의 뒤 후속 — 감사와 자료 교환

방문 협의가 끝난 뒤 맞아 준 쪽에 감사를 전하고, 회의에서 약속한 자료를 보내거나 청할 때.

> Tiêu đề: Cảm ơn và trao đổi tiếp sau buổi làm việc [ngày … tháng … năm …]
> Kính gửi: Ông/Bà [Họ và tên], [chức danh], [tên cơ quan]
> Thay mặt đoàn [tên đoàn], tôi xin chân thành cảm ơn Ông/Bà và các đồng nghiệp đã dành thời gian tiếp đón và trao đổi với đoàn chúng tôi tại buổi làm việc [ngày … tháng … năm …].
> Những thông tin Ông/Bà chia sẻ về [nội dung trao đổi] rất hữu ích cho công tác nghiên cứu của chúng tôi.
> Như đã thống nhất tại buổi làm việc, chúng tôi xin gửi kèm theo thư này [tên tài liệu]. Chúng tôi cũng rất mong Quý cơ quan gửi cho chúng tôi [tên tài liệu] khi thuận tiện.
> Chúng tôi hy vọng hai bên sẽ tiếp tục duy trì trao đổi trong thời gian tới.
> Trân trọng,
> [Họ và tên]
> [Chức danh, tên cơ quan]

> 제목: [날짜] 업무 협의에 대한 감사와 후속 연락
> [기관명] [직위] [성명] 님께
> [방문단 이름]을 대표하여, [날짜] 업무 협의 자리에서 시간을 내어 저희 방문단을 맞아 주시고 의견을 나눠 주신 데 대해 귀하와 동료 여러분께 진심으로 감사드립니다.
> [협의 내용]에 관해 나눠 주신 정보는 저희 연구에 큰 도움이 됩니다.
> 협의에서 정한 대로 [자료 이름]을 첨부합니다. 귀 기관이 편하실 때 [자료 이름]도 보내 주시면 고맙겠습니다.
> 앞으로도 두 기관의 교류가 이어지기를 바랍니다.
> [성명] 드림
> [직위, 기관명]

- buổi làm việc — 업무 협의(기관 사이의 면담) 자리. 「làm việc với …」는 「…와 협의하다」.
- tiếp đón — 맞이하다. 방문을 받아 준 일에 대한 감사에 쓴다.
- Như đã thống nhất — 합의한 대로. 회의에서 정한 일을 글로 다시 적어 둘 때 쓴다.
- khi thuận tiện — 편하실 때. 재촉하지 않고 청하는 말이다.
- duy trì trao đổi — 교류를 이어 가다.

- 주의 — 상대가 여럿이면 Kính gửi 줄에 한 사람씩 줄을 바꿔 적고(공문 규정의 여러 수신처 적는 법과 같다), 본문에서는 「Ông/Bà và các đồng nghiệp」 처럼 묶는다.

공문 · 공문 머리 — 국호·표어·문서 번호·장소와 날짜

베트남 기관이 보낸 공문(công văn)을 읽을 때 칸마다 무엇이 적혀 있는지 알아보려고. 견본은 행정기관 공문 서식 규정의 공문 견본을 옮긴 것이다.

> TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN
> TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
> Số: [số]/[ký hiệu cơ quan]-[ký hiệu đơn vị soạn thảo]
> V/v [trích yếu nội dung công văn]
> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
> Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
> [Địa danh], ngày [ngày] tháng [tháng] năm [năm]
> Kính gửi:
> - [tên cơ quan, tổ chức nhận văn bản];
> - [tên cơ quan, tổ chức nhận văn bản].
> [Nội dung công văn]./.
> Nơi nhận:
> - Như trên;
> - [cơ quan, đơn vị liên quan];
> - Lưu: VT, [ký hiệu đơn vị soạn thảo].
> QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
> (Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)
> Họ và tên

> (왼쪽 위) 직근 상급 기관명(있을 때)
> (왼쪽 위) 발신 기관명
> (왼쪽, 기관명 아래) 번호: [일련번호]/[기관 약호]-[작성 부서 약호]
> (번호 아래) 건명: [공문 요지]
> (오른쪽 위) 베트남 사회주의 공화국
> (그 아래) 독립 - 자유 - 행복
> (번호와 같은 줄 오른쪽) [지명], [연]년 [월]월 [일]일
> 수신:
> - [수신 기관];
> - [수신 기관].
> [본문]
> 받는 곳:

> - 위와 같음;
> - [관련 기관·부서];
> - 보관: 문서 담당, [작성 부서 약호].
> (오른쪽 아래) 서명자의 권한과 직위
> (권한 있는 사람의 서명, 기관 인장 또는 기관 전자서명)
> 성명

- 국호 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 과 표어 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc — 첫 장 오른쪽 맨 위 칸. 국호는 대문자 굵은 글씨, 표어는 그 아래 가운데에 세 구(Độc lập·Tự do·Hạnh phúc)의 첫 글자만 대문자로 쓰고 구 사이에 띄어 쓴 붙임표를 두며 밑줄을 긋는다(Phụ lục I Phần I Mục II 1).
- Số: ... — 문서 번호. 한 해 단위의 일련번호이고 10보다 작으면 앞에 0을 붙인다. 사선 뒤 약호는 공문이면 발신 기관 약자와 작성 부서(또는 분야) 약자를 붙임표로 잇는다(Mục II 3). 그 아래 V/v 줄이 건명이다(Mục II 5) — V/v 는 về việc(~에 관하여)로 읽는다(규정은 약자 꼴만 정한다).
- [지명], ngày ... tháng ... năm ... — 날짜는 일·월·연 순서이고, 10일 미만의 날과 1·2월은 앞에 0을 붙인다(Mục II 4). 이 의정의 날짜가 「Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2020」 이다.
- Kính gửi: · Nơi nhận: — 공문은 수신처를 두 번 적는다. 본문 위 Kính gửi 뒤에는 쌍점을 찍고, 받는 곳이 둘 이상이면 줄마다 붙임표로 시작해 각 줄은 쌍반점으로, 마지막 줄은 마침표로 끝낸다(Mục II 9 d). 왼쪽 아래 Nơi nhận 칸의 「Như trên」 은 「위 Kính gửi 와 같음」 이고, 마지막 줄은 Lưu(보관)다(Mục II 9).
- TM. · KT. · TL. · TUQ. — 서명란 권한 표시. 집단·기관을 대표해 서명하면 기관명 앞에 TM.(thay mặt), 기관장을 대신해 서명하면 기관장 직위 앞에 KT.(ký thay), 명을 받아 서명하면 TL.(thừa lệnh), 위임을 받아 서명하면 TUQ.(thừa ủy quyền)를 쓴다(Mục II 7 b). 이 의정 자체의 서명란이 「TM. CHÍNH PHỦ / THỦ TƯỚNG」 이다.
- 주의 — 이 서식 규정(NĐ 30/2020)은 국가기관과 국유기업의 행정 문서에 적용된다(2조 1항). 법원 판결·결정은 소송법이 정한 서식을 따르므로 머리 모양이 다를 수 있다. 이 책은 법원 내부의 문서 서식 규정을 확인하지 못했다.

근거 — Nghị định 30/2020/NĐ-CP Điều 8 khoản 2, Phụ lục I Phần I Mục II, Phụ lục III Mẫu 1.5 · 공식 원문 · 관보 283+284호 원판(2020. 3. 5. 공포). 8조 2항이 공문의 기본 칸 아홉, 4항이 Phụ lục I 로 넘긴다. 서식 세부 Phụ lục I Phần I Mục II(PDF 쪽 21~29), 공문 견본 Phụ lục III Mẫu 1.5(PDF 쪽 53)

부록 G

판례(án lệ) 전수표

최고인민법원 판사회의(Hội đồng Thẩm phán, HĐTP)가 통과시켜 공포한 판례(án lệ) 90건 전부다(2026-10-28 현재, 폐지 0). 날짜는 일/월/연 — 베트남 원문 순서 그대로다. 「통과일」은 HĐTP 통과일(원문), 「공포 결정」은 대법원장 공포 결정(QĐ-CA)의 번호와 날짜, 「적용일」은 공포 결정 2조가 정한, 법원이 이 판례를 따르기 시작하는 날이다(결정 자체의 효력일과 다르다). 「미확인」이 붙은 적용일 25칸은 판례 포털 목록의 값이고, 공포 결정 원본으로 아직 대조하지 못했다.

분야는 판례 포털의 분류다(「기타」는 포털이 함께 붙인 분류). 원사건의 유형이 다르면 괄호에 적었다. 분야 — 민사 41 · 형사 21 · 상사 13 · 가사 7 · 행정 6 · 노동 2. 연도 — 2016 10 · 2017 6 · 2018 10 · 2019 3 · 2020 10 · 2021 13 · 2022 4 · 2023 14 · 2024 2 · 2025 10 · 2026 8.

제목이 베트남어인 것은 공식 제목(Tên án lệ)이다. 01~06·08~10호는 공식 제목이 없어 요지를 보고 한국어로 요약했다(「자체 요약」). * 표시(83~90호)는 스캔 원문을 기계로 읽은 것이라 사람 대조 전이다. 번호를 누르면 판례 포털의 원문 첨부를 내려받는다. 「이 책」 칸은 그 번호가 나오는 장이다.

án lệ 90

번호	통과일	공포 결정	적용일	분야	제목	이 책
01/2016/AL	06/4/2016	220/QĐ-CA 06/04/2016	01/06/2016	형사	(자체 요약) 공범 중 주모자가 상해만 의뢰한 경우의 살인 책임	11장
02/2016/AL	06/4/2016	220/QĐ-CA 06/04/2016	01/06/2016	민사	(자체 요약) 재외 베트남인이 남의 명의로 받은 토지 사용권 — 명의인의 기여분	9장
03/2016/AL	06/4/2016	220/QĐ-CA 06/04/2016	01/06/2016	가사	(자체 요약) 부모가 준 땅에 자녀 부부가 지은 견고한 집 — 증여 인정	5장
04/2016/AL	06/4/2016	220/QĐ-CA 06/04/2016	01/06/2016	민사	(자체 요약) 부부 공유 부동산을 한쪽만 서명해 양도 — 다른 배우자가 알고 대금을 쓴 경우	
05/2016/AL	06/4/2016	220/QĐ-CA 06/04/2016	01/06/2016	민사	(자체 요약) 상속재산 관리 기여분 — 청구가 없어도 고려	

06/2016/AL	06/4/2016	220/QĐ-CA 06/04/2016	01/06/2016	민사	(자체 요약) 해외 상속인 주소 불명 — 사법공조 뒤 재판 진행	
07/2016/AL	03/10/2016	698/QĐ-CA 17/10/2016	01/12/2016	민사	về công nhận hợp đồng mua bán nhà được xác lập trước ngày 01-7-1991.	16장
08/2016/AL	17/10/2016	698/QĐ-CA 17/10/2016	01/12/2016	상사	(자체 요약) 신용계약 이자 — 1심 뒤 지연이자	
09/2016/AL	17/10/2016	698/QĐ-CA 17/10/2016	01/12/2016	상사	(자체 요약) 상품 매매 위반 — 지연이자율·손해	
10/2016/AL	17/10/2016	698/QĐ-CA 17/10/2016	01/12/2016	행정	(자체 요약) 다른 문서를 끌어온 행정결정 — 행정소송 대상	
11/2017/AL	14/12/2017	299/QĐ-CA 28/12/2017	15/02/2018	민사(원사건 상사)	về công nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất mà trên đất có tài sản không thuộc sở hữu của bên thế chấp	
12/2017/AL	14/12/2017	299/QĐ-CA 28/12/2017	15/02/2018	상사	về xác định trường hợp đương sự được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất sau khi Tòa án đã hoãn phiên tòa	17장
13/2017/AL	14/12/2017	299/QĐ-CA 28/12/2017	15/02/2018	상사	về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị huỷ bỏ	
14/2017/AL	14/12/2017	299/QĐ-CA 28/12/2017	15/02/2018	민사	về công nhận điều kiện của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mà điều kiện đó không được ghi trong hợp đồng	5장

15/2017/AL	14/12/2017	299/QĐ-CA 28/12/2017	15/02/2018	민사	về công nhận thỏa thuận miệng của các đương sự trong việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp	9장
16/2017/AL	14/12/2017	299/QĐ-CA 28/12/2017	15/02/2018	민사	về công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là di sản thừa kế do một trong các đồng thừa kế chuyển nhượng	
17/2018/AL	17/10/2018	269/QĐ-CA 06/11/2018	03/12/2018 (미확인)	형사	về tình tiết "Có tính chất côn đồ" trong tội "Giết người" có đồng phạm	5장
18/2018/AL	17/10/2018	269/QĐ-CA 06/11/2018	03/12/2018 (미확인)	형사	về hành vi giết người đang thi hành công vụ trong tội "Giết người"	5장
19/2018/AL	17/10/2018	269/QĐ-CA 06/11/2018	03/12/2018 (미확인)	형사	về xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt trong tội "Tham ô tài sản"	
20/2018/AL	17/10/2018	269/QĐ-CA 06/11/2018	03/12/2018 (미확인)	민사(원사건 노동)	về xác lập quan hệ hợp đồng lao động sau khi hết thời gian thử việc	
21/2018/AL	17/10/2018	269/QĐ-CA 06/11/2018	03/12/2018 (미확인)	상사	về lỗi và thiệt hại trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê tài sản	
22/2018/AL	17/10/2018	269/QĐ-CA 06/11/2018	03/12/2018 (미확인)	노동·기타 (원사건 민사)	về không vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin tình trạng bệnh lý trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ	16장

23/2018/AL	17/10/2018	269/QĐ-CA 06/11/2018	03/12/2018 (미확인)	민사·기타	về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi bên mua bảo hiểm không đóng phí bảo hiểm do lỗi của doanh nghiệp bảo hiểm	
24/2018/AL	17/10/2018	269/QĐ-CA 06/11/2018	03/12/2018 (미확인)	민사·기타	về di sản thừa kế chuyển thành tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của cá nhân	
25/2018/AL	17/10/2018	269/QĐ-CA 06/11/2018	03/12/2018 (미확인)	민사	về không phải chịu phạt cọc vì lý do khách quan	8장
26/2018/AL	17/10/2018	269/QĐ-CA 06/11/2018	03/12/2018 (미확인)	민사	về xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu và thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế là bất động sản	
27/2019/AL	22/8/2019	293/QĐ-CA 09/09/2019	10/10/2019	행정	về thụ lý, giải quyết vụ án hành chính liên quan đến nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01-7-1991	
28/2019/AL	22/8/2019	293/QĐ-CA 09/09/2019	10/10/2019	형사	về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”	
29/2019/AL	22/8/2019	293/QĐ-CA 09/09/2019	10/10/2019	형사	về tài sản bị chiếm đoạt trong tội “Cướp tài sản”	
30/2020/AL	05/02/2020	50/QĐ-CA 25/02/2020	15/04/2020	형사	Về hành vi cố ý điều khiển phương tiện giao thông chèn lên bị hại sau khi xảy ra tai nạn giao thông	

31/2020/AL	05/02/2020	50/QĐ-CA 25/02/2020	15/04/2020	민사	Về xác định quyền thuê nhà, mua nhà thuộc sở hữu của Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05-7-1994 của Chính phủ là quyền tài sản	5장
32/2020/AL	05/02/2020	50/QĐ-CA 25/02/2020	15/04/2020	민사	Về trường hợp đất do cá nhân khai phá nhưng sau đó xuất cảnh định cư ở nước ngoài và người khác đã quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài	
33/2020/AL	05/02/2020	50/QĐ-CA 25/02/2020	15/04/2020	민사	Về trường hợp cá nhân được Nhà nước giao đất nhưng không sử dụng mà để người khác quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài	
34/2020/AL	05/02/2020	50/QĐ-CA 25/02/2020	15/04/2020	민사	Về quyền lập di chúc định đoạt giá trị bồi thường về đất trong trường hợp đất bị Nhà nước thu hồi có bồi thường	
35/2020/AL	05/02/2020	50/QĐ-CA 25/02/2020	15/04/2020	민사	Về người Việt Nam trước khi đi định cư ở nước ngoài giao lại đất nông nghiệp cho người ở trong nước sử dụng	
36/2020/AL	05/02/2020	50/QĐ-CA 25/02/2020	15/04/2020	상사	Về hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị thu hồi, hủy bỏ	

37/2020/AL	05/02/2020	50/QĐ-CA 25/02/2020	15/04/2020	상사	Về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tài sản trong trường hợp bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm sau khi kết thúc thời hạn đóng phí bảo hiểm	5장
38/2020/AL	13/8/2020	276/QĐ-CA 02/10/2020	15/11/2020	민사	Về việc không thụ lý yêu cầu đòi tài sản đã được phân chia bằng bản án có hiệu lực pháp luật	16장
39/2020/AL	13/8/2020	276/QĐ-CA 02/10/2020	15/11/2020	민사	Về xác định giao dịch dân sự có điều kiện vô hiệu do điều kiện không thể xảy ra	7장
40/2021/AL	23/02/2021	42/QĐ-CA 12/03/2021	15/04/2021	민사	Về công nhận việc chuyển đổi quyền sử dụng đất trên thực tế	
41/2021/AL	23/02/2021	42/QĐ-CA 12/03/2021	15/04/2021	민사	Về chấm dứt hôn nhân thực tế	10장
42/2021/AL	24/02/2021	42/QĐ-CA 12/03/2021	15/04/2021	민사	Về quyền lựa chọn Tòa án giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng trong trường hợp hợp đồng theo mẫu có thỏa thuận trọng tài	
43/2021/AL	24/02/2021	42/QĐ-CA 12/03/2021	15/04/2021	상사	Về hiệu lực của hợp đồng thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp là nhà đất do bên thế chấp nhận chuyển nhượng của người khác nhưng chưa thanh toán đủ tiền cho bên bán	

44/2021/AL	25/11/2021	594/QĐ-CA 31/12/2021	01/02/2022	상사	Về việc xác định thời hiệu khởi kiện đối với yêu cầu phản tố	
45/2021/AL	25/11/2021	594/QĐ-CA 31/12/2021	01/02/2022	형사	Về xác định bị cáo phạm tội “Giết người” thuộc trường hợp “Phạm tội chưa đạt”	
46/2021/AL	25/11/2021	594/QĐ-CA 31/12/2021	01/02/2022	형사	Về việc xác định tình tiết định khung hình phạt “Đối với trẻ em mà người phạm tội có trách nhiệm giáo dục” trong tội “Dâm ô đối với trẻ em”	
47/2021/AL	25/11/2021	594/QĐ-CA 31/12/2021	01/02/2022	형사	Về việc xác định tội danh trong trường hợp bị cáo dùng hung khí nguy hiểm đâm vào vùng trọng yếu của cơ thể bị hại	
48/2021/AL	25/11/2021	594/QĐ-CA 31/12/2021	01/02/2022	형사	Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “nộp lại tiền thu lợi bất chính”	
49/2021/AL	25/11/2021	594/QĐ-CA 31/12/2021	01/02/2022	행정	Về xác định quyết định hành chính ban hành không đúng thẩm quyền	14장
50/2021/AL	25/11/2021	594/QĐ-CA 31/12/2021	01/02/2022	민사	Về quyền khởi kiện vụ án đòi lại tài sản của người được giao tài sản theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật	
51/2021/AL	25/11/2021	594/QĐ-CA 31/12/2021	01/02/2022	민사	Về xác định quyền sở hữu đối với khu vực để xe ô tô của nhà chung cư	

52/2021/AL	25/11/2021	594/QĐ-CA 31/12/2021	01/02/2022	민사	Về hiệu lực của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất khi chưa đăng ký quyền sử dụng đất	9장
53/2022/AL	07/9/2022	323/QĐ-CA 14/10/2022	15/11/2022	가사	Về việc hủy kết hôn trái pháp luật	10장
54/2022/AL	07/9/2022	323/QĐ-CA 14/10/2022	15/11/2022	가사	Về xác định quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi trong trường hợp người mẹ không trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con	10장
55/2022/AL	07/9/2022	323/QĐ-CA 14/10/2022	15/11/2022	민사	Về công nhận hiệu lực của hợp đồng vi phạm điều kiện về hình thức	
56/2022/AL	07/9/2022	323/QĐ-CA 14/10/2022	15/11/2022	민사	Về việc giải quyết tranh chấp di dời mồ mả	
57/2023/AL	01, 02, 03/02/2023	39/QĐ-CA 24/02/2023	27/03/2023	형사	Về hành vi gian dối nhằm tiếp cận tài sản trong tội “Cướp giật tài sản”	
58/2023/AL	01, 02, 03/02/2023	39/QĐ-CA 24/02/2023	27/03/2023	형사	Về tình tiết định khung hình phạt tại điểm c khoản 3 Điều 244 của Bộ luật Hình sự	
59/2023/AL	01, 02, 03/02/2023	39/QĐ-CA 24/02/2023	27/03/2023	형사	Về lỗi cố ý gián tiếp trong vụ án “Giết người”	11장
60/2023/AL	01, 02, 03/02/2023	39/QĐ-CA 24/02/2023	27/03/2023	민사	Về thời hạn trả thưởng xổ số kiến thiết	
61/2023/AL	01, 02, 03/02/2023	39/QĐ-CA 24/02/2023	27/03/2023	가사	Về chấm dứt việc nuôi con nuôi khi con nuôi chưa thành niên	

62/2023/AL	01, 02, 03/02/2023	39/QĐ-CA 24/02/2023	27/03/2023	가사	Về thời điểm bắt đầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên trong vụ án tranh chấp về xác định cha cho con	10장
63/2023/AL	01, 02, 03/02/2023	39/QĐ-CA 24/02/2023	27/03/2023	행정	Về xem xét quyết định hành chính có liên quan đến hành vi hành chính bị khiếu kiện	14장
64/2023/AL	18/8/2023	364/QĐ-CA 01/10/2023	01/11/2023 (미확인)	형사	Về định khung hình phạt và tình tiết định khung tăng nặng "có tổ chức" trong tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản"	
65/2023/AL	18/8/2023	364/QĐ-CA 01/10/2023	01/11/2023 (미확인)	형사	Về truy cứu trách nhiệm hình sự tội "Mua bán người"	16장
66/2023/AL	18/8/2023	364/QĐ-CA 01/10/2023	01/11/2023 (미확인)	형사	Về việc xác định tội danh "Mua bán người"	
67/2023/AL	18/8/2023	364/QĐ-CA 01/10/2023	01/11/2023 (미확인)	민사	Về người được nhận hiện vật khi chia tài sản chung	
68/2023/AL	18/8/2023	364/QĐ-CA 01/10/2023	01/11/2023 (미확인)	민사	Về quyền nhận di sản bằng hiện vật là nhà ở của người thừa kế là người Việt Nam định cư ở nước ngoài	
69/2023/AL	18/8/2023	364/QĐ-CA 01/10/2023	01/11/2023 (미확인)	민사	Về thẩm quyền của Trọng tài thương mại trong việc giải quyết tranh chấp thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh	

70/2023/AL	18/8/2023	364/QĐ-CA 01/10/2023	01/11/2023 (미확인)	노동	Về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách	
71/2024/AL	20, 21, 23/02/2024	119A/QĐ-CA 15/05/2024	15/06/2024	민사	Về việc đình chỉ giải quyết vụ án với lý do sự việc đã được giải quyết bằng quyết định có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án	17장
72/2024/AL	20, 21, 23/02/2024	119A/QĐ-CA 15/05/2024	15/06/2024	민사	Về xác định di sản thừa kế là quyền sử dụng đất trong trường hợp di chúc không thể hiện diện tích đất cụ thể	
73/2025/AL	24/12/2025	339a/QĐ-CA 25/12/2025	01/02/2026	형사	Về việc áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "Cố tình thực hiện tội phạm đến cùng"	
74/2025/AL	24/12/2025	339a/QĐ-CA 25/12/2025	01/02/2026	형사	Về việc định tội danh "Trộm cắp tài sản" đối với hành vi chiếm đoạt tài sản của mình đang bị cơ quan có thẩm quyền tạm giữ	
75/2025/AL	24/12/2025	339a/QĐ-CA 25/12/2025	01/02/2026	형사	Về thủ đoạn gian dối để trộm cắp tài sản	6장
76/2025/AL	24/12/2025	339a/QĐ-CA 25/12/2025	01/02/2026	형사	Về việc tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội chưa sang tên	

77/2025/AL	24/12/2025	339a/QĐ-CA 25/12/2025	01/02/2026	민사	Về việc vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin tình trạng bệnh hiểm nghèo của bên mua bảo hiểm	
78/2025/AL	24/12/2025	339a/QĐ-CA 25/12/2025	01/02/2026	상사	Về xác định mục đích góp vốn vào công ty	
79/2025/AL	24/12/2025	339a/QĐ-CA 25/12/2025	01/02/2026	민사	Về chủ thể giao kết hợp đồng đặt cọc và hiệu lực của hợp đồng đặt cọc	
80/2025/AL	24/12/2025	339a/QĐ-CA 25/12/2025	01/02/2026	민사	Về việc tặng cho vé số của vợ, chồng	
81/2025/AL	24/12/2025	339a/QĐ-CA 25/12/2025	01/02/2026	상사	Về xác định tranh chấp dân sự về đòi lại tài sản	
82/2025/AL	24/12/2025	339a/QĐ-CA 25/12/2025	01/02/2026	가사	Về xác định tài sản chung của vợ chồng trước khi đăng ký kết hôn	10장
83/2026/AL *	21/5/2026	162/QĐ-CA 29/05/2026	01/07/2026 (미확인)	민사	Về trách nhiệm bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm khi cơ quan có thẩm quyền chưa xác định được người gây ra thiệt hại về tài sản	
84/2026/AL *	21/5/2026	162/QĐ-CA 29/05/2026	01/07/2026 (미확인)	민사	Về chấm dứt việc nuôi con nuôi là người chưa thành niên khi người nhận con nuôi là người độc thân chết	
85/2026/AL *	21/5/2026	162/QĐ-CA 29/05/2026	01/07/2026 (미확인)	민사	Về việc tham gia tố tụng của doanh nghiệp bảo hiểm thành viên theo hợp đồng nguyên tắc đồng bảo hiểm	

86/2026/AL *	21/5/2026	162/QĐ-CA 29/05/2026	01/07/2026 (미확인)	상사	Về sự kiện pháp lý làm phát sinh căn cứ để xem xét kháng nghị theo thủ tục tái thẩm
87/2026/AL *	21/5/2026	162/QĐ-CA 29/05/2026	01/07/2026 (미확인)	상사	Về thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm
88/2026/AL *	21/5/2026	162/QĐ-CA 29/05/2026	01/07/2026 (미확인)	가사	Về ủy quyền tham gia tố tụng trong vụ án tranh chấp về nuôi con
89/2026/AL *	21/05/2026	162/QĐ-CA 29/05/2026	01/07/2026 (미확인)	행정	Về việc bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất đối với tài sản là nhà mua thanh lý để ở trên đất của cơ quan nhà nước
90/2026/AL *	21/5/2026	162/QĐ-CA 29/05/2026	01/07/2026 (미확인)	행정	Về thẩm quyền hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Tòa án

부록 H

개정 표시

원판 이후 개정된 조문과 시행일이다. 본문 인용은 현행 통합본을 따랐다.

개정 6

항목	시행	조문	무엇이 바뀌었나	장
사형의 범위를 줄였다 — 86/2025/QH15(2025. 7. 1. 시행)	2025. 7. 1.	Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 Điều 40 khoản 3 · Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 86/2025/QH15 Điều 4 khoản 2	개정법 86/2025/QH15는 각칙 여덟 개 조의 법정형에서 사형(tử hình 死刑)을 뺐다. 제109조(인민 정권 전복 활동), 제110조(간첩), 제114조(물적·기술적 기반 파괴), 제194조(위조 의약품 제조·판매), 제250조(마약 불법 운반), 제353조(횡령, tham ô 貪污), 제354조(수뢰), 제421조(평화 파괴·침략 전쟁)다. 2015 원판과 현행 통합본의 조문을 맞대어 보면 이 여덟 조에서 tử hình 이라는 낱말이 사라졌다.	11장

2025 헌법 개정 — 결의 203/2025/QH15(2025. 6. 16. 시행)	2025. 6. 16.	Hiến pháp 2013 Điều 110 khoản 1	2025년 6월 16일 국회는 결의 203/2025/QH15로 헌법 다섯 조(제9·10·84·110·111조)를 고쳤다. 통합본 각주가 그 시행일을 2025. 6. 16.로 적는다.	13장
2025. 7. 1. — 행정사건 1심이 구역인민법원 행정부로	2025. 7. 1.	Luật Tố tụng hành chính 93/2015/QH13 Điều 31a khoản 1 · Luật Tố tụng hành chính 93/2015/QH13 Điều 32a	법원 개편과 함께 행정소송법도 85/2025/QH15로 고쳐졌다. 1심 관할을 정한 제31조와 성급 법원 관할을 정한 제32조가 바뀌었고, 전담부 관할을 정한 제31조의a·제32조의a가 새로 들어왔다(통합본 각주 9~12).	14장
2027. 3. 1. — 통과 화물도 세관 조치 대상으로	2027. 3. 1.	Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 Điều 200 khoản 4 · Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 Điều 200 khoản 4 (155/VBHN-VPQH)	세관법 등을 고친 11/2026/QH16이 지식재산법 제199조 제2항, 제200조 제4항, 제216조(제목·머리 문장·제2항 b호), 제218조 제4항에 quá cảnh(통과)을 넣었다. 시행은 2027. 3. 1.이다.	15장
민사판결집행법 — 2026. 7. 1. 새 법(106/2025/QH15)	2026. 7. 1.	Luật Thi hành án dân sự 106/2025/QH15 Điều 115 khoản 1	판결 집행(thi hành án dân sự)을 다루는 법이 2026. 7. 1. 바뀌었다. 민사판결집행법 106/2025/QH15가 시행되면서 2008년 법(26/2008/QH12)은 효력을 잃었다(제115조 제3항). 시행 전에 끝난 집행에 대한 이의·항의는 옛 법을 따른다(제116조 제1항).	17장
감독심·재심의 항의 권자 — 2025년 개정(85/2025/QH15)	2025. 7. 1.	Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 337 khoản 1	2025. 7. 1. 법원이 3급 체제로 바뀌면서(6장) 민사소송법의 감독심·재심 조문도 고쳐졌다. 통합본 21/VBHN-VPQH(2026)는 개정 문언을 본문에 싣고 각주로 85/2025/QH15를 밝힌다(제331조 각주 55, 제337조 각주 57, 제354조 각주 61·62).	17장

부록 I

링크

본문에 단 바깥 링크와, 인용한 원문의 주소를 한 번씩 모았다.

I-1 본문 링크 17

장	링크
3장	Bộ luật Tố tụng hình sự — 통합본 104/VBHN-VPQH(2025)

6장	Luật Tổ chức Tòa án nhân dân — 통합본 111/VBHN-VPQH(2025)
7장	Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 — 관보 원판 제1분책
8장	Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 — 관보 원판 제2분책(계약)
9장	Luật Đất đai — 통합본 44/VBHN-VPQH(2026), 관보
10장	Luật Hôn nhân và gia đình — 통합본 121/VBHN-VPQH(2025), 관보
11장	Bộ luật Hình sự — 통합본 135/VBHN-VPQH(2025)
12장	Bộ luật Tố tụng hình sự — 통합본 104/VBHN-VPQH(2025)
13장	Hiến pháp 2013 — 통합본 52/VBHN-VPQH(2025, 관보)
14장	Luật Tố tụng hành chính — 통합본 13/VBHN-VPQH(2026)
15장	Luật Sở hữu trí tuệ — 통합본 160/VBHN-VPQH(2026)
16장	Bộ luật Tố tụng dân sự — 통합본 21/VBHN-VPQH(2026, 관보)
16장	Án lệ — 최고인민법원 판례 포털
17장	Bộ luật Tố tụng dân sự — 통합본 21/VBHN-VPQH(2026, 관보)
17장	Luật Thi hành án dân sự 106/2025/QH15 — 관보
18장	vi.wiktionary 「pháp trường」 (revid 2061572)
20장	Luật Sở hữu trí tuệ — 통합본 160/VBHN-VPQH(2026)

I-2 원문 출처 46

출처(처음 나온 인용의 cite)	등급	인용 수	장
Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 Điều 20	공식 원문	76	1장 · 2장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 15장 · 16장 · 17장 · 20장 · 21장
Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 343 khoản 3	공식 원문	60	2장 · 3장 · 4장 · 5장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 20장
Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Điều 29	공식 원문	58	1장 · 2장 · 3장 · 4장 · 6장 · 12장 · 14장 · 16장 · 20장 · 21장
Hiến pháp 2013 Điều 5 khoản 3	공식 원문	47	1장 · 2장 · 6장 · 9장 · 13장 · 14장 · 19장 · 20장
Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 Điều 7 khoản 4	공식 원문	39	2장 · 3장 · 5장 · 14장 · 15장 · 20장 · 21장
Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 Điều 8 khoản 1	공식 원문	34	1장 · 2장 · 3장 · 11장 · 14장 · 15장 · 20장
Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 Điều 379	공식 원문	26	4장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 20장
Truyện Kiều 2386 — TVK 1911 PDF 154쪽(인쇄 157쪽) · 놈 1870(Nôm Foundation)	위키문헌 고정판	26	18장
1946년 헌법(베트남민주공화국) 제1조(Điều thứ 1) — vi.wikisource 고정판	위키문헌 고정판	16	19장

Luật Hôn nhân và gia đình 52/2014/QH13 Điều 3 khoản 1	공식 원문	12	10장
Luật Tố tụng hành chính 93/2015/QH13 Điều 3 khoản 1	공식 원문	11	14장 · 15장
Truyện Kiều 2323 — TVK 1911 PDF 151쪽(인쇄 154쪽) · 놈 1870(Nôm Foundation)	위키문헌 고정판	10	18장
Tuyên ngôn Độc lập 1945 — báo Cứu Quốc số 36 (5. 9. 1945) 1면 · vi.wikisource 쪽 전사	위키문헌 고정판	9	19장
Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 34/2024/QH15 Điều 121 khoản 1	공식 원문	8	6장 · 21장
Truyện Kiều 2354 — TVK 1911 PDF 153쪽(인쇄 156쪽) · 놈 1870(Nôm Foundation)	위키문헌 고정판	6	18장
Luật Đất đai 31/2024/QH15 Điều 3 khoản 12	공식 원문	5	9장 · 21장
Án lệ số 07/2016/AL	판례 포털 스캔(대조함)	4	16장
Án lệ số 65/2023/AL	판례 포털 스캔(대조함)	4	16장
Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 Điều 4 khoản 6	공식 원문	3	20장
Luật Xử lý vi phạm hành chính 15/2012/QH13 Điều 2 khoản 2	공식 원문	3	14장
Luật Xử lý vi phạm hành chính 15/2012/QH13 Điều 22	공식 원문	3	14장
Án lệ số 38/2020/AL	판례 포털 스캔(대조함)	3	16장
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 81/2025/QH15 Điều 1 khoản 23	공식 원문	2	6장
Án lệ số 22/2018/AL	판례 포털 스캔(대조함)	2	16장
Án lệ số 37/2020/AL	판례 포털 스캔(대조함)	2	5장
Luật Công chứng 46/2024/QH15 Điều 73 khoản 2	공식 원문	1	5장
Luật Luật sư 65/2006/QH11 Điều 60 khoản 1	공식 원문	1	21장
Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 Điều 200 khoản 4 (155/VBHN-VPQH)	공식 원문	1	15장
Luật Thi hành án dân sự 106/2025/QH15 Điều 115 khoản 1	공식 원문	1	17장
Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 63/2014/QH13 Điều 63 khoản 2	공식 원문	1	14장
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 86/2025/QH15 Điều 4 khoản 2	공식 원문	1	11장
Trần Trọng Kim, Việt Nam sử lược 1권 98쪽 — vi.wikisource 쪽 전사(Viet Nam Su Luoc 1.djvu/110)	위키문헌 고정판	1	19장
Án lệ số 12/2017/AL	판례 포털 스캔(대조함)	1	17장

Án lệ số 14/2017/AL	판례 포털 스캔(대조함)	1	5장
Án lệ số 17/2018/AL	판례 포털 스캔(대조함)	1	5장
Án lệ số 18/2018/AL	판례 포털 스캔(대조함)	1	5장
Án lệ số 25/2018/AL	판례 포털 스캔(대조함)	1	8장
Án lệ số 31/2020/AL	판례 포털 스캔(대조함)	1	5장
Án lệ số 39/2020/AL	판례 포털 스캔(대조함)	1	7장
Án lệ số 49/2021/AL	판례 포털 스캔(대조함)	1	14장
Án lệ số 52/2021/AL	판례 포털 스캔(대조함)	1	9장
Án lệ số 54/2022/AL	판례 포털 스캔(대조함)	1	10장
Án lệ số 59/2023/AL	판례 포털 스캔(대조함)	1	11장
Án lệ số 63/2023/AL	판례 포털 스캔(대조함)	1	14장
Án lệ số 71/2024/AL	판례 포털 스캔(대조함)	1	17장
Án lệ số 75/2025/AL	판례 포털 스캔(대조함)	1	6장

같은 주소의 인용을 한 줄로 묶었다. 출처 칸의 글은 그 주소를 처음 인용한 자리의 표기다.

부록 J

색인

표제어 350개를 베트남어 자모순으로 늘어놓았다. 같은 낱말이 두 장에 나오면 두 줄이다.

J-1 표제어 350

표제어	한자	뜻	장
án	案	사건, 판결	2장
anh	—	형·오빠 — 또래·손위 남성을 부르는 말	5장
án lệ	案例	판례 — 최고인민법원이 공포한 것	3장
an ninh	安寧	안보·치안 — 국가와 사회의 안전	20장

án phí	案費	(법원에 내는) 소송비용, 재판 수수료	17장
án tích	案跡	전과(前科)	11장
án treo	—	집행유예	11장
áp dụng	壓用	적용하다	16장
ân	恩	은혜 — 한자어. 같은 글자의 고유화형은 ơn	18장
bà	婆	할머니 · 성인 여성 존칭(Mrs.·Ms.)	5장
bác	駁	(청구·주장을) 기각하다, 물리치다	16장
bản	—	통·부 — 문서를 세는 말, 사본·원본의 본	4장
bản án	版案	판결(문)	3장
ban hành	頒行	(법령·결정을) 발하다, 제정하다	14장
bản quyền	版權	저작권(일상어) — tiền bản quyền 저작권 사용료	15장
bào chữa	—	변호(하다)	12장
bảo đảm	保擔	담보(하다), 보장(하다)	8장
báo đáp	報答	보답하다 — 은혜를 갚다	18장
bảo hộ	保護	보호(하다) — 권리로 지켜 줌	15장
bảo lãnh	保領	보증	2장
bắt	—	잡다, 체포하다	12장
bất động sản	不動產	부동산	9장
bị	被	(불리한 일을) 당하다 — 수동 표지	4장
bị can	被干	피의자 — 입건 결정을 받은 사람·법인	12장
bị cáo	被告	형사 피고인	3장
bị đơn	被單	(민사) 피고	17장
biện pháp	辦法	조치·방법	20장
biểu diễn	表演	공연하다, 실연 — người biểu diễn 실연자	15장
bị hại	被害	피해자(형사절차의)	12장
bí mật	祕密	비밀 — bí mật kinh doanh 영업비밀	15장
bình đẳng	平等	평등, 평등하다	19장
bồi thẩm	陪審	배심(원)	21장
bồi thường	賠償	배상(하다) — bồi thường thiệt hại 손해배상	8장
bổ sung	補充	보충하다, 덧붙이다 — sửa đổi, bổ sung 개정	14장
các	各	여러, -들 — 복수 표지	4장
cải cách	改革	개혁(하다)	21장
cán bộ	幹部	간부, 직원 — 직무를 맡은 사람	14장
cáo trạng	告狀	기소장(공소장)	12장
căn cứ	根據	근거; ~에 근거하다	2장

cầm cố	捻錮	질(質), 전당 잡히다 — 점유를 넘기는 담보	8장
cấp cao	級高	고급 — 2025. 6. 30.에 폐지된 고급인민법원의 「고급」	6장
cấp dưỡng	給養	부양(하다), 부양료	10장
cha mẹ	—	부모	10장
chánh án	正案	법원장	6장
chấm dứt	—	끝나다, 종료(소멸)하다	8장
chấp nhận	執認	받아들이다(인용하다)	16장
chế độ	制度	제도, 체제	13장
chị	—	언니·누나 — 또래·손위 여성을 부르는 말	5장
chỉ dẫn	指引	표시, 안내 — chỉ dẫn địa lý 지리적 표시	15장
chiếm hữu	占有	점유(하다)	9장
chính phủ	政府	정부(내각)	13장
chính sách	政策	정책	14장
chịu	—	(부담·책임을) 지다	4장
chuẩn bị	準備	준비 — chuẩn bị phạm tội 예비	11장
chủ mưu	主謀	주모(자)	11장
chung thân	終身	종신 — tù chung thân 무기징역	11장
chúng tôi	—	우리·저희 — 듣는 사람 제외	5장
chủ quyền	主權	주권(국가 주권)	13장
chủ thể	主體	주체 — 권리·의무의 주체	7장
chủ tịch	主席	주석, 의장 — Chủ tịch nước 국가주석	13장
chủ tọa	主坐	재판장 · 주재하다	5장
chuyển nhượng	轉讓	양도(하다)	9장
chưa	—	아직 ~하지 않다	4장
chứng cứ	證據	증거	3장
chứng minh	證明	증명하다	2장
chứng nhận	證認	증명(하다), 인증	9장
có	—	있다·가지다 — 질문틀 có … không	4장
con nuôi	—	양자(養子), 입양된 자녀	10장
công an	公安	공안 — 경찰 기능을 하는 국가기관, 공안원	12장
công bố	公布	공포하다, 공표하다	16장
công chức	公職	공무원	14장
công chứng	公證	공증 — 공증인이 거래 문서를 인증하는 일	20장
công dân	公民	공민(국적을 가진 국민)	13장
cộng hòa	共和	공화, 공화국	19장

công khai	公開	공개(하다), 공개적으로	16장
công nghiệp	工業	산업(공업 포함)	20장
công nhận	公認	인정하다, 승인하다	17장
công tố	公訴	공소 — quyền công tố(공소권)	6장
công ty	公司	회사	20장
cố ý	故意	고의(로)	11장
cơ quan	機關	기관	13장
Cơ quan Công tố	機關 公訴	공소청(이 책의 조어, 2026. 10. 2.~)	21장
Cơ quan Sở hữu trí tuệ	機關 所有智慧	지식재산처(이 책의 조어, 2025. 10. 1.~)	21장
cưỡng chế	強制	강제하다, 강제(집행)	14장
cưỡng ép	—	강박하다, 강요하다	7장
danh nghĩa	名義	명의·자격 — với danh nghĩa ~로서	5장
dân chủ	民主	민주, 민주적	19장
dân sự	民事	민사, 민사상의	7장
dân tộc	民族	민족	19장
di chúc	遺囑	유언(장)	10장
di sản	遺產	유산, 상속재산	10장
doanh nghiệp	營業	기업	20장
đã	—	이미 ~했다 — 완료	4장
đại biểu	代表	대표, 대의원 — đại biểu Quốc hội 국회의원	13장
đại diện	代面	대리, 대표 — người đại diện 대리인	7장
đang	—	~하는 중이다 — 진행	4장
đạo đức	道德	도덕 — đạo đức xã hội 사회 도덕	7장
đa số	多數	다수 — theo đa số(다수로)	6장
đặc xá	特赦	특사(특별사면)	13장
đăng ký	登記	등록 — 등기·등록·출원을 아우르는 말	20장
đặt cọc	—	계약금(을 걸다)	8장
đất	—	땅, 토지(필지)	9장
đất đai	—	토지(제도로서의 땅)	9장
đề nghị	提議	제안하다, 요청하다 — đề nghị giao kết hợp đồng 청약	8장
điều cấm	條禁	금지 규정 — điều cấm của luật 법률의 금지 규정	7장
điều kiện	條件	조건, 요건	7장
điều tra	調查	수사(하다), 조사(하다)	12장
điều tra viên	調查員	수사관	12장
điều ước	條約	조약	17장

đình chỉ	停止	(사건 해결을) 종료하다 — tạm đình chỉ는 일시정지	17장
định đoạt	定奪	처분(하다)	9장
đoàn	團	단(團) — 대표단·단체	21장
độc lập	獨立	독립, 독립하다	19장
độc quyền	獨權	독점(권) — Bằng độc quyền sáng chế 특허증	15장
đối chất	對質	대질(하다)	12장
đồng chí	同志	동지 — 공직자 사이의 공식 호칭	5장
đồng phạm	同犯	공범(공동 범죄), 공범자	11장
động sản	動產	동산	9장
đơn	單	신청서, 소장 — 기관에 내는 서면	2장
đơn phương	單方	일방적인, 한쪽만의 — đơn phương chấm dứt 일방적 종료	8장
được	—	얻다·받다 — 이로운 수동, 허가(~해도 된다)	4장
đương sự	當事	당사자(민사·행정 소송)	2장
em	—	동생 · 손아래를 부르는 말	5장
gia đình	家庭	가정, 가족	10장
gia hình	加刑	형을 가하다	18장
giám đốc thẩm	監督審	감독심(확정 판결을 항의에 따라 다시 보는 절차)	17장
giám hộ	監護	후견	10장
giảm nhẹ	—	가볍게 하다, 감경	11장
giám sát	監察	감독(하다) — 한국어 감찰과 다르다	13장
giao dịch	交易	법률행위(giao dịch dân sự) — 일상어로는 거래	7장
giao kết	交結	(계약을) 체결하다	8장
giao lưu	交流	교류	21장
hạn chế	限制	제한(하다)	9장
hàng giả	行假	가짜 상품, 위조품	15장
hành chính	行政	행정	14장
hành pháp	行法	행정(권) — quyền hành pháp	13장
hạnh phúc	幸福	행복	19장
hành vi	行為	행위 — năng lực hành vi dân sự 행위능력	7장
Hàn Quốc	韓國	한국	21장
hiến pháp	憲法	헌법	13장
hiện vật	現物	현물	9장
hiệu lực	效力	효력 — 판결은 có hiệu lực pháp luật(확정되다)	14장
hình phạt	刑罰	형벌, 형	11장
hình sự	刑事	형사(의)	3장

hòa giải	和解	화해(법원의 화해 절차)	2장
hỏi cung	—	피의자를 신문하다	12장
hội đồng	會同	위원회·합의체 — 여럿이 함께 정하는 기구	20장
hội thảo	會討	학술회의·세미나	21장
hội thẩm	會審	참심원 — 재판에 참여하는 시민	6장
hôn nhân	婚姻	혼인(관계)	10장
hộ tịch	戶籍	호적, 신분 등록	10장
hợp đồng	合同	계약	3장
hợp tác	合作	협력(하다)	21장
hủy	毀	파기하다, 취소하다(판결·결정)	16장
huyết thống	血統	혈통, 혈연	10장
hưởng	享	누리다·받다(이익·권리)	4장
kết hôn	結婚	혼인하다, 결혼	10장
kết luận	結論	결론(짓다), (감정·수사의) 결과서	16장
khám xét	—	수색(하다)	12장
khả năng	可能	능력, 가능성 — khả năng áp dụng công nghiệp 산업상 이용가능성	15장
kháng cáo	抗告	(당사자의) 항소·항고	17장
kháng nghị	抗議	(검찰원 등의) 불복	2장
khiếu nại	叫奈	이의 제기(민원) — 행정결정·행정행위에 대한 불복 신청	14장
khoản	款	(조문의) 항; (금전의) 항목	2장
không	空	아니다(부정) · 문장 끝 의문 표지	4장
khởi kiện	起件	소를 제기하다	17장
khởi tố	起訴	입건하다 — 사건·사람을 형사절차에 올리다	12장
khu vực	區域	구역 — 구역인민법원(맨 아래 급)	6장
kiểm sát	檢察	감찰하다·검찰 — 법 준수를 감독하다	6장
kiểm sát viên	檢察員	검찰관 — 검찰원의 사건 담당자	6장
kiểm toán	檢算	회계감사 — Kiểm toán nhà nước 국가회계감사원	14장
kiểu dáng	—	모양, 외관 — kiểu dáng công nghiệp 산업디자인(디자인)	15장
kính	敬	공경하다 — 서신 첫 줄 Kính gửi	5장
kinh doanh	經營	영업·사업 — 이익을 얻으려고 계속하는 활동	20장
kinh nghiệm	經驗	경험	21장
kỳ hạn	期限	기한, 만기	8장
ký quỹ	寄櫃	예치(담보), 보증금 예치	8장
lãnh thổ	領土	영토	13장

lập pháp	立法	입법	13장
lẽ	—	이치, 까닭 — Vì các lẽ trên(이상의 이유로)	16장
lẽ phải	—	도리, 바른 이치	19장
lệnh	令	명령, 영장	12장
liên quan	聯關	관련되다 — quyền liên quan 저작인접권	15장
lỗi	類	과실, 잘못, 책임 있는 사유	8장
luật	律	법, 법률	2장
luật sư	律師	변호사	3장
lừa dối	—	속이다, 기망	7장
lý do	理由	사유, 이유(어떤 행동의 까닭)	16장
ly hôn	離婚	이혼(하다)	10장
ma túy	麻醉	마약	20장
mua bán	—	매매 — mua 사다 + bán 팔다	8장
mưu cầu	謀求	꾀하다, 추구하다	19장
năng lực	能力	능력 — năng lực pháp luật dân sự 권리능력	7장
ngài	—	귀하·각하 — 높은 지위의 상대(의전)	5장
ngang quyền	—	동등한 권한을 가진, 권한이 같은	6장
ngay tình	—	선의(善意)	9장
nghĩa vụ	義務	의무 — 민법에서는 채무	3장
nghị định	議定	의정(議定) — 정부가 발하는 법규범문서	14장
nghị quyết	議決	결의 — 국회·국회상무위원회·대법원 판사회의 등이 내는 문서	14장
nguyên đơn	原單	원고	17장
người	—	사람 — 사람을 가리키는 명사를 만드는 머리말	4장
nhãn hiệu	—	상표	15장
nhà nước	—	국가	13장
nhà ở	—	주택	9장
nhầm lẫn	—	착오, 혼동하다	7장
nhân danh	因名	(...의) 이름으로, (...을) 대표하여	16장
nhân dân	人民	인민, 국민 — 기관 이름의 꾸밈말	6장
nhận định	認定	판단(하다) — 판결의 판단 부분	16장
nhân quyền	人權	인권	19장
nhân thân	人身	인격·신분 — quyền nhân thân 인격권	7장
nhiệm kỳ	任期	임기	6장
oán	怨	원한, 원망하다	18장
ông	翁	할아버지 · 성인 남성 존칭(Mr.)	5장

phải	—	~해야 한다 — 의무	4장
phạm tội	犯罪	죄를 범하다(동사)	11장
pháp luật	法律	법, 법률 — 법 일반	3장
pháp lý	法理	법적·법률상	20장
pháp nhân	法人	법인	7장
pháp trường	法場	형장 — 처형하는 곳	18장
phân phối	分配	분배·배포·유통	20장
phiên dịch	翻譯	통역(하다)	21장
phiên tòa	番座	공판, (재판) 기일	16장
phòng vệ	防衛	방위 — phòng vệ chính đáng 정당방위	11장
phúc thẩm	覆審	항소심(2심)	17장
quản lý	管理	관리(하다)	9장
quân lệnh	軍令	군령, 군의 명령	18장
quân sự	軍事	군사 — Tòa án quân sự(군사법원)	6장
quốc hội	國會	국회	3장
quốc tịch	國籍	국적	10장
quý	貴	귀한 · 귀(貴) — 상대를 높이는 앞말	5장
quy định	規定	규정, 정하다	14장
quyền	權	권리, 권한	3장
quyền bính	—	권병 — 손에 쥔 권력	19장
quyền lợi	權利	이익·권익	20장
quyết định	決定	결정; 결정하다	2장
quy phạm	規範	규범 — văn bản quy phạm pháp luật 법규범문서(법령)	14장
sáng chế	創制	발명 — 특허의 대상	15장
sáng tạo	創造	창작하다, 창조 — trình độ sáng tạo 진보성	15장
sao chép	—	복제하다 — hàng hóa sao chép lậu 해적판(불법 복제품)	15장
sẽ	—	~할 것이다 — 미래	4장
sở hữu	所有	소유(하다)	9장
sở hữu trí tuệ	所有智慧	지식재산	15장
sơ thẩm	初審	1심	16장
sử dụng	使用	사용(하다)	9장
tác giả	作者	저작자, 창작자 — 발명·디자인의 창작자도	15장
tác phẩm	作品	저작물, 작품	15장
tái phạm	再犯	재범(누범)	11장
tài sản	財產	재산	9장

tái thẩm	再審	재심	17장
tạm giam	暫監	구속(미결 구금)	12장
tạm giữ	—	유치(하다) — 짧은 구금, 물건의 임시 보관	12장
tảo hôn	早婚	조혼(혼인적령 전의 혼인)	10장
tặng cho	—	증여(하다)	8장
tăng nặng	—	무겁게 하다, 가중	11장
tập thể	集體	집단(의) — xét xử tập thể(합의제)	6장
tha	—	놓아주다, 용서하다	18장
tham quan	參觀	견학·관람	21장
thành niên	成年	성년	10장
thanh tra	清查	감찰(하다) — 국가기관이 다른 기관·공무원의 업무 집행을 점검함, 그 기관	14장
thay mặt	—	~을 대신하여 — 서명란의 TM.	5장
thẩm định	審定	심사·평가 — 내용을 따져 보다	20장
thẩm phán	審判	판사(사람)	3장
thẩm quyền	審權	권한, 관할	2장
thẩm tra viên	審查員	법원 심사관 — 확정 사건 기록을 심사하는 직원	6장
thập ác	十惡	십악 — 봉건 법의 가장 무거운 열 가지 죄	19장
thế chấp	貰執	저당(잡히다) — 점유를 넘기지 않는 담보	8장
thiện chí	善志	선의, 성의 — thiện chí, trung thực 신의성실	7장
thiệt hại	—	손해, 피해	8장
thi hành	施行	(판결을) 집행하다, (법령을) 시행하다	17장
thỏa thuận	妥順	합의(하다)	8장
thống nhất	統一	통일(된), 하나인	13장
thông tư	通咨	통자(通咨) — 부 장관·최고인민법원장 등이 발하는 법규범문서	14장
thời hạn	時限	기간, 기한	17장
thời hiệu	時效	시효	7장
thuê	—	빌리다(임차) — hợp đồng thuê tài sản 임대차	8장
thu hồi	收回	회수(하다) — 국가의 토지 회수	9장
thụ lý	受理	(사건을) 수리하다, 접수하다	17장
thủ phạm	首犯	주범, 범행을 직접 저지른 사람	18장
thủ tướng	首相	수상, 총리 — Thủ tướng Chính phủ	13장
thưa	—	아뢰다 — 윗사람에게 말을 여는 부름말	5장
thừa kế	承繼	상속(하다)	10장
thư ký	書記	서기, 법원 서기(Thư ký Tòa án)	6장

thương lượng	商量	협상하다	20장
thường vụ	常務	상무(常務) — Ủy ban thường vụ Quốc hội 국회상무위원회	13장
tịch thu	籍收	몰수	2장
tỉnh	省	성(省) — 성급 인민법원의 「성」	6장
tính mới	—	신규성	15장
tình thế	情勢	처지, 형편 — tình thế cấp thiết 긴급피난	11장
tình tiết	情節	정상(情狀), 사정 — 양형의 사유	11장
tòa án	座案	법원	3장
Tòa án Hiến pháp	座案 憲法	헌법재판소(이 책의 조어)	21장
Tòa án Phúc thẩm Sở hữu trí tuệ	座案 覆審 所有智慧	특허법원(이 책의 조어 — 영문 공식 명칭 IP High Court of Korea)	21장
Tòa án tối cao Hàn Quốc	座案 最高 韓國	대한민국 대법원(이 책의 조어)	21장
toàn dân	全民	전인민, 온 국민	9장
tố cáo	訴告	고발하다 — 위법행위를 기관에 알리다	12장
tố giác	訴覺	범죄 신고(하다)	12장
tôi	—	나·저 — 중립 1인칭	5장
tội	罪	죄	18장
tối cao	最高	최고 — 최고인민법원·최고인민검찰원의 「최고」	6장
tội phạm	罪犯	범죄(명사)	11장
tống đạt	送達	송달(하다)	17장
tổn thất	損失	손실 — tổn thất về tinh thần 정신적 손해	8장
tra	查	조사하다, 신문하다, (사전을) 찾다	18장
trách nhiệm	責任	책임	3장
tranh chấp	爭執	분쟁; 다투다	2장
tranh luận	爭論	변론(공판의 의견 진술 단계), 논쟁	16장
tranh tụng	爭訟	(법정의) 공방, 쟁송	16장
trao đổi	—	주고받다·교환하다	21장
trích dẫn	摘引	인용하다	15장
triệu tập	召集	(법정에) 소환하다	17장
tri quá	知過	허물을 알다, 뉘우치다	18장
trọng tài	仲裁	중재, 중재인	17장
trung thực	忠實	정직한, 사실대로	7장
truy cứu	追究	(책임을) 묻다, 추궁하다	11장
truy nã	追拿	수배하다	12장
truy tố	追訴	기소하다	12장

trường hợp	場合	경우	20장
tù	囚	감옥, 징역(형)	11장
tuổi	—	나이, 살	10장
tuyên án	宣案	판결을 선고하다, 선고	16장
tuyên bố	宣布	(법원이) 선언하다 — 무효·실종·유죄 등	16장
tự do	自由	자유	19장
tử hình	死刑	사형	11장
tự nguyện	自願	자발적인, 스스로 원하여	7장
tương trợ	相助	서로 돕다 — tương trợ tư pháp(사법공조)	17장
tư pháp	司法	사법 — quyền tư pháp(사법권)	6장
ủy ban	委班	위원회	13장
ủy quyền	委權	위임하다, 대리권을 주다 — đại diện theo ủy quyền 임의대리	7장
ủy thác	委託	촉탁(하다) — 다른 법원·기관에 맡김	17장
vay	—	빌리다(소비대차) — hợp đồng vay tài sản 소비대차	8장
văn bản	文本	문서, 서면	14장
văn bằng	文憑	증서 — văn bằng bảo hộ 보호 증서(특허증·등록증)	15장
vật chứng	物證	증거물	12장
việc	—	일 — 동사구를 명사로 만드는 말	4장
viện kiểm sát	院檢察	검찰원(인민검찰원)	3장
viện trưởng	院長	(검찰)원장	6장
vi phạm	違犯	위반(하다) — vi phạm nghiêm trọng 중대한 위반	8장
vô hiệu	無效	무효(인)	7장
vô ý	無意	과실(로)	11장
vợ chồng	—	부부	10장
vụ	務	일·건 — 사건을 가리키고 세는 말	4장
vụ án	務案	(소송) 사건	16장
xâm phạm	侵犯	침해하다	2장
xét thấy	—	살피건대 …라고 보다(판단 단락의 첫머리)	16장
xét xử	—	재판하다, 심리하다	6장
xin	—	청하다 · 공손 표지(~하겠습니다)	5장
xử	處	재판하다 · (주문에서) 다음과 같이 판결한다	16장
xử phạt	處罰	제재하다, 처벌하다 — 행정법에서는 주로 행정 제재	14장
xử quyết	—	처결하다 — 판단해 처리하다	18장
yêu cầu	要求	청구, 신청, 요구(하다)	17장

J-2 문법 용어 47

용어	나오는 장
한월음	1장 · 3장 · 4장 · 5장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 11장 · 13장 · 15장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장 · 20장 · 21장
끝소리	1장 · 2장 · 3장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장 · 20장 · 21장
첫소리	1장 · 2장 · 3장 · 4장 · 5장 · 9장 · 10장 · 13장 · 14장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장 · 20장 · 21장
입성	1장 · 2장 · 3장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장 · 20장 · 21장
성조	1장 · 2장 · 3장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장 · 20장 · 21장
본음	3장 · 9장 · 10장 · 13장 · 16장 · 17장 · 19장 · 20장 · 21장
두음법칙	2장 · 3장 · 9장 · 10장 · 13장 · 16장 · 17장 · 19장 · 20장 · 21장
꾸밈말	1장 · 2장 · 3장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 11장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 19장 · 20장 · 21장
중심 명사	3장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 9장 · 13장 · 14장 · 16장 · 20장 · 21장
순 베트남어	1장 · 3장 · 4장 · 5장 · 9장 · 10장 · 12장 · 13장 · 16장
비정규 읽기	8장
어원 미확인	1장 · 3장 · 4장 · 5장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 12장 · 13장 · 15장 · 16장 · 18장 · 19장
옛 차용	1장 · 3장 · 4장 · 5장 · 8장 · 10장 · 11장 · 13장 · 15장 · 16장 · 18장 · 19장 · 21장
조어	1장 · 3장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 11장 · 12장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 21장
사전 1종	3장 · 4장 · 16장 · 20장
어족	1장
고립어	1장 · 4장
한문	1장 · 13장 · 15장 · 18장 · 19장
쯔놈	1장 · 13장 · 15장 · 18장 · 19장
꾸옥응으	1장 · 2장 · 3장 · 17장 · 18장
기능어	1장 · 4장 · 5장
음절	1장 · 2장 · 3장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장 · 20장 · 21장
겹자음	2장
모음 부호	1장 · 2장 · 3장 · 17장 · 18장
성조 부호	1장 · 2장 · 3장 · 8장 · 17장 · 18장
최소대립쌍	2장
F0	2장
반음	2장
막는 소리	2장

명사화	2장 · 4장 · 6장 · 9장 · 10장 · 11장 · 13장 · 15장 · 16장 · 17장
만 나이	10장
양사	4장 · 12장 · 16장 · 19장
관계절	1장 · 2장 · 3장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 11장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 19장 · 20장 · 21장
가짜 친구	3장 · 4장 · 5장 · 9장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장 · 20장 · 21장
예외 표지	5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 10장 · 11장 · 12장 · 16장 · 17장 · 19장 · 20장
공손 표현	21장
통합본	1장 · 2장 · 3장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 9장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장 · 20장 · 21장
뒤붙이	6장 · 15장
앞붙이	1장 · 2장 · 3장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 11장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 19장 · 20장 · 21장
혼종	1장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 11장 · 12장 · 15장 · 21장
육팔체	18장 · 19장
판본	1장 · 14장 · 18장 · 19장
허사	4장
시제 표지	1장 · 4장 · 5장 · 6장 · 9장 · 12장 · 18장
수동	2장 · 3장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 19장 · 20장 · 21장
친족어	4장 · 5장 · 18장 · 21장
호칭	4장 · 5장 · 18장 · 21장

용어 풀이는 그 장 머리의 「처음 보는 문법 용어」에 있다.

부록 K

한베 개념 대조

각 장 「한국이라면?」 표 199행을 모았다 — = 같다 40 · ≠ 같아 보이는데 다르다 136 · + 한쪽에만 있다 23. 판정은 조문 문언의 비교다.

대조 199

장		베트남	한국	차이
1장	=	Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt	국어 (국어기본법 제3조 제1호)	베트남은 헌법 제5조 제3항이 국가 언어를 정한다. 한국 헌법에는 언어 조항이 없고, 국어기본법이 「대한민국의 공용어로서 한국어를 말한다」고 정의한다. 내용은 같고 법의 층위가 다르다.

1장	=	Tiếng nói và chữ viết dùng trong tố tụng dân sự là tiếng Việt	법정의 용어 (법원조직법 제62조 제1항)	베트남 민사소송법 제20조·형사소송법 제29조. 한국은 「법정에서는 국어를 사용한다」 가 원칙이고, 제62조의2가 특허법원 등이 맡는 국제사건에서 당사자의 동의를 받아 외국어 변론을 허가할 수 있게 하는 특례를 둔다. 베트남은 소송법마다 같은 조문을 둔다.
1장	≠	Người tham gia tố tụng dân sự có quyền dùng tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình	통역 (법원조직법 제62조 제2항)	베트남은 소수민족 참가인이 베트남어를 할 줄 알아도 자기 민족의 말을 쓸 권리가 있고, 그때 통역을 둔다. 한국은 「소송관계인이 국어가 통하지 아니하는 경우에는 통역에 의한다」 — 권리가 아니라 국어가 통하지 않을 때의 절차다.
1장	=	người khuyết tật nghe, nói hoặc khuyết tật nhìn có quyền dùng ngôn ngữ, ký hiệu, chữ dành riêng cho người khuyết tật	장애가 있는 사람의 통역 (민사소송법 제143조 제1항)	베트남 민사소송법 제20조 셋째 문장. 한국은 「듣거나 말하는 데 장애가 있으면 통역인에게 통역하게 하여야 한다」. 베트남 조문은 시각장애까지 적고 장애인 전용 문자를 들고, 한국 조문은 문자로 묻고 답하게 할 수 있다는 단서를 둔다.
1장	≠	chữ Quốc ngữ	한글 (국어기본법 제3조 제2호)	한국은 「국어를 표기하는 우리의 고유문자」를 법률로 정의한다. 베트남 헌법·소송법은 글자의 이름을 적지 않는다. 꾸옥응으는 로마자를 빌린 글자이고(1651년 첫 인쇄 사전), 한글은 『세종실록』 권113 세종 28년(1446) 9월 기사에 훈민정음이 이루어졌다고 적힌 새 글자다.
1장	≠	chữ Hán	공문서의 한자 병기 (국어기본법 제14조 제1항)	한국 공문서는 한글로 쓰되 「대통령령으로 정하는 경우에는 괄호 안에 한자 또는 다른 외국 글자를 쓸 수 있다」. 베트남 법령에는 괄호 속 한자도 없다 — 이 책이 받은 여섯 법령의 공식 원문 판본 4,041개 조(현행 통합본 2,468개 조 포함)에서 한자 0자였다. 한자어의 한자는 독자가 사전으로 되찾아야 한다.
1장	≠	Bị cáo, bị hại, người đại diện của họ có quyền kháng cáo bản án hoặc quyết định sơ thẩm	상소권자 (형사소송법 제338조 제1항)	어순을 보라. 베트남 형사소송법 제331조 제1항은 피고인… → 권리가 있다 → 항소하다 → 1심 판결 순서다(주어-동사-목적어). 한국 「검사 또는 피고인은 상소를 할 수 있다」는 목적어가 동사 앞에 온다. 베트남어에는 '은·를' 같은 조사가 없어 순서가 그 일을 한다.
1장	+	ngang · huyền · sắc · hỏi · ngã · nặng	성조 — 한국어 표준어에는 없다	베트남어(하노이)의 여섯 성조 이름. 한국어 표준어는 소리의 높낮이로 낱말을 가르지 않는다. 같은 한자어라도 베트남어에서는 성조까지 맞아야 알아듣는다 — 2장.
2장	≠	a · ă	ㅏ — 외래어 표기법은 둘 다 「아」	베트남어는 길이로 가른다 — can [kaːn] 지팡이, căn [kan] 칸. 한국어 표준 발음법도 모음의 장단을 구별하게 하지만(제6항) 철자에 적지 않고, 국립국어원 해설은 현실 발음에서 장단이 잘 구별되지 않는다고 적는다.
2장	≠	â · ơ	ㅓ — 외래어 표기법은 둘 다 「어」	â는 짧고 ơ는 길다 — cân [kən] 저울, đơn [ɗəːn] 신청서. 한글로 옮기면 길이 차이가 사라진다.
2장	≠	o · ô	ㅗ — 외래어 표기법은 둘 다 「오」	o는 입을 더 벌린 [ɔ](hỏi [hɔ̰j]), ô는 덜 벌린 [o](tố [to]) 다. 한국어 ㅗ는 둘 사이에 있다.

2장	=	ư	ㅡ	ư [ɨ]는 입술을 펴고 혀를 높여 내는 모음으로 ㅡ와 가장 가깝다. 외래어 표기법도 「으」로 적는다. 입술을 둥글리면 u가 된다.
2장	≠	끝소리 8 — -p -t -c -ch -m -n -ng -nh	받침소리 7 — ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅇ (표준 발음법 제8항)	베트남어에는 ㄹ 받침에 해당하는 끝소리가 없다. 거꾸로 -c와 -ch는 한글 받침 ㄱ 하나로 합쳐진다(외래어 표기법 bach 박). -ng와 -nh는 ㅇ과 ㄴ으로 갈라 적는다(minh 민). 한국 한자음 받침 ㄹ이 Hán-Việt 에서 -t가 되는 대응은 3장에서 본다.
2장	+	성조 6 — ngang · huyền · sắc · hỏi · ngã · nặng	표준 발음법에는 성조 규정이 없다	베트남어는 높낮이 꼴이 다르면 다른 낱말이다 — ma 귀신, má 뺨, mả 무덤. 외래어 표기법의 베트남어 표기도 성조를 적지 않으므로 한글 표기에서는 성조가 모두 지워진다.
2장	≠	đ · d	ㄷ · ㅈ (외래어 표기법)	đ [ɗ]는 ㄷ에 가깝고, d는 북부 [z]·남부 [j]로 ㄷ이 아니다. 외래어 표기법도 đ는 ㄷ, d·gi는 ㅈ으로 적는다.
2장	≠	c·k · t · p — 숨 없는 소리	ㄲ · ㄸ · ㅃ (외래어 표기법)	첫소리 c·t·p는 숨을 내지 않아 외래어 표기법이 된소리로 적는다(cao 까오, tam 땀). 숨을 내는 짝은 kh가 아니라 th다 — tẩm [tə̰m] 적시다, thẩm [tʰə̰m] 심(審).
3장	≠	Tòa án nhân dân tối cao · cấp tỉnh · khu vực	대법원 · 고등법원 · 지방법원 등 (법원조직법 제3조 제1항)	베트남은 2025. 7. 1.부터 3급이다(고급·현급 법원 폐지). 근거는 최고인민법원 기관지 해설이고 개정법 원문은 대조 전이다 — 2025 개정 확인 필요(6장).
3장	=	Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật	법관의 독립 (대한민국헌법 제103조)	베트남 형사소송법 제23조. 한국은 「법관은 헌법과 법률에 의하여 그 양심에 따라 독립하여 심판한다」. 베트남 조문에는 양심이 없고, 인민참심원(Hội thẩm)이 판사와 함께 주어다.
3장	≠	Tòa án xét xử tập thể và quyết định theo đa số	단독판사 (법원조직법 제7조 제4항)	베트남 형사소송법 제24조. 약식 절차가 아니면 합의제로 재판하고 다수로 정한다. 한국 지방법원 1심은 「단독판사가 행사한다」가 원칙이다.
3장	≠	Tòa án ra bản án nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam	판결서 기재사항 (민사소송법 제208조 제1항)	베트남 형사소송법 제260조. 판결은 국가의 이름으로 한다는 선언으로 시작한다. 한국 판결서에는 그런 선언이 없고 당사자·주문·청구의 취지·이유 등을 적는다.
3장	≠	Người bào chữa có thể là: Luật sư; ...; Bào chữa viên nhân dân	변호인 (형사소송법 제31조)	베트남 형사소송법 제72조 제2항. 한국은 「변호인은 변호사 중에서 선임하여야 한다」가 원칙이다. 베트남은 변호사 말고도 인민 변호원·법률구조원이 변호인이 된다.
3장	≠	Bị cáo, bị hại, người đại diện của họ có quyền kháng cáo	상소권자 (형사소송법 제338조 제1항)	베트남 형사소송법 제331조 제1항. 한국은 「검사 또는 피고인은 상소를 할 수 있다」. 베트남은 피해자(bị hại)도 1심 판결에 항소(kháng cáo)한다. 검찰원의 불복은 kháng nghị로 이름이 다르다(6장).
3장	≠	Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật	공소청 (공소청법 제2조·제4조)	베트남 형사소송법 제20조. 한국은 2026. 10. 2.부터 「공소청, 광역공소청 및 지방공소청을 둔다」. 베트남 검찰원은 공소에 더해 형사절차의 법 준수를 감찰한다.
4장	≠	Tòa án xét xử vụ án.	법원이 사건을 재판한다.	베트남어는 주어 – 동사 – 목적어, 한국어는 주어 – 목적어 – 동사다. 조문에서 동사가 먼저 나오므로 무엇을 하는지가 먼저 보이고 대상이 뒤따른다.

4장	≠	quyền của bị cáo · theo pháp luật · cho bị đơn	피고인의 권리 · 법률에 따라 · 피고에게	한국어 조사는 명사 뒤에 붙고, 베트남어 허사는 명사 앞에 따로 선다. của·theo·cho가 나오면 그 뒤 명사까지가 한 덩어리다.
4장	=	phải từ chối tiến hành tố tụng	…하여야 한다 (민사소송법 제1조)	의무를 둔다는 점은 같다. 한국 민사소송법 제1조 제2항은 「당사자와 소송관계인은 신의에 따라 성실하게 소송을 수행하여야 한다」. 한국어는 의무를 문장 끝에, 베트남어는 동사 앞 phải에 둔다(베트남 민사소송법 제52조).
4장	=	có thể thỏa thuận · có quyền yêu cầu	…할 수 있다 (민사소송법 제135조)	가능·권한을 여는 꼴이다. 한국 민사소송법 제135조 제2항은 재판장이 「발언을 금지할 수 있다」. 베트남어는 có thể(할 수 있다)·có quyền(권리가 있다)을 동사 앞에 둔다(베트남 민사소송법 제149조 제2항).
4장	≠	bị xử phạt · bị tạm giam	강요당하다 (헌법 제12조)	한국 헌법 제12조 제2항은 「형사상 자기에게 불리한 진술을 강요당하지 아니한다」. 한국어는 동사에 -당하다를 붙이고 베트남어는 동사 앞에 bị를 놓는다. bị에는 불리하다는 평가가 따라온다(문법 코너 ③).
4장	≠	được xét xử · được hưởng án treo	재판을 받을 권리 (헌법 제27조)	한국 헌법 제27조 제1항은 「법률에 의한 재판을 받을 권리를 가진다」. 한국어는 받다라는 동사를 쓰고, 베트남어는 같은 자리에 được을 쓴다. được은 허가와 중립 수동까지 덮는다.
4장	≠	không được bù trừ	처벌할 수 없다 (헌법 제12조)	한국 조문은 금지·불능을 문장 끝에 둔다. 헌법 제12조 제7항은 자백을 「유죄의 증거로 삼거나 이를 이유로 처벌할 수 없다」. 베트남어는 không được을 동사 앞에 두어 금지라는 것부터 알린다(베트남 민법 제379조).
4장	+	đã · đang · sẽ	(시제 어미 -았-·-겠-)	한국어는 어미로 때를 나타내고 조문은 대개 현재형이다. 베트남어는 동사 앞 낱말로 때를 나타낸다. 이 책이 센 네 법전 조문 2,106개(현행 통합본 조 본문, 폐지 조 제외) 가운데 sẽ는 21개에만 나온다. 조문의 đã(697개)는 대개 완료 상태(이미 ~한)다.
5장	≠	tôi · chúng tôi	저 · 저희	한국어는 자기를 낮추는 말로 상대를 높인다. 베트남어 tôi·chúng tôi는 높이지도 낮추지도 않는다. 공손함은 xin·thưa·ạ가 맡는다.
5장	≠	anh · chị · em · ông · bà	(직함·이름)	한국어는 상대를 직함이나 이름으로 부르고 2인칭 대명사를 피한다. 베트남어는 친족어를 2인칭으로 쓰고, 나이·성별·관계로 고른다.
5장	≠	Thưa Hội đồng xét xử	재판장님	한국 법정은 재판장을, 베트남 법정은 재판부 전체를 부른다. 베트남 1심 재판부에는 인민참심원이 판사와 함께 앉는다(6장).
5장	=	tuân theo sự điều khiển của chủ tọa phiên tòa	법정의 질서유지 (법원조직법 제58조)	한국 법원조직법 제58조 제1항은 「법정의 질서유지는 재판장이 담당한다」. 베트남 민사소송법 제234조 제5항도 법정의 모든 사람에게 재판장의 지휘를 따르라고 한다.
5장	≠	chủ toạ phiên tòa thay mặt Hội đồng xét xử ký tên	재판서의 서명 (형사소송법 제41조)	한국 형사소송법 제41조 제1항은 「재판서에는 재판한 법관이 서명날인하여야 한다」. 베트남 민사소송법 제233조 제3항은 기일 연기 결정에 재판장이 재판부를 대신해 서명하게 한다.

5장	≠	bà H và ông T1	원고 · 피고	한국 판결서는 당사자를 소송상 지위로 부른다. 베트남 판결의 사실 서술은 ông·bà를 이름 앞에 붙인다(31/2020/AL). 존칭이 판결 본문 안에 있다.
5장	+	đồng chí	(해당 없음)	베트남에서 đồng chí(同志)는 공직자 사이의 공식 호칭이라 판결이 경찰관을 đồng chí로 적는다(18/2018/AL). 한국 판결 문장에는 이런 직무상 호칭이 없다.
5장	≠	Kính gửi …	수신 …	한국 공문은 수신란에 받는 기관을 적고 높임은 본문 어미가 맡는다. 베트남 공문·서신은 Kính gửi(공경하여 보냅니다)로 높임을 첫 줄에 싣는다(부록 F).
6장	=	Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp	사법권은 법원에(대한민국헌법 제101조 제1항)	베트남 헌법 제102조 제1항. 한국은 「사법권은 법관으로 구성된 법원에 속한다」. 사법권을 법원에 두는 틀은 같다. 베트남 헌법은 국가권력이 하나이고 기관이 나눠 맡는다고 적는다(13장).
6장	≠	Tòa án nhân dân tối cao · Tòa án nhân dân cấp tỉnh · Tòa án nhân dân khu vực	대법원·고등법원·특허법원·지방법원 등 7종 (법원조직법 제3조 제1항)	베트남 법원조직법 제4조 제1항(81/2025 개정, 2025. 7. 1. 시행). 일반 인민법원은 세 급이고 군사법원과 국제금융센터 특별법원이 따로 있다. 한국은 「법원은 다음의 7종류로 한다」로 전문법원을 같은 줄에 세운다.
6장	+	Tòa án nhân dân cấp cao · cấp huyện	해당 없음	2025. 6. 30.까지 있던 법원이다. 개정법 81/2025/QH15 제1조 제23항이 고급인민법원 절을 폐지하고 제3조가 2025. 7. 1.을 시행일로 정했다. 성급 34곳·구역 355곳은 국회상무위원회 결의 81/2025/UBTVQH15 제1조 제24항·제3조 제1항의 수다.
6장	≠	Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao	대법원의 심판권(법원조직법 제14조)	베트남 법원조직법 제49a조(2025 신설). 최고인민법원 복심법정(Tòa Phúc thẩm)이 성급 법원 형사 1심 판결의 항소심을 맡는다. 한국 대법원은 상고사건 등을 「종심(終審)으로 심판한다」.
6장	≠	Chánh án Tòa án nhân dân tối cao do Quốc hội bầu	대법원장 임명 (대한민국헌법 제104조 제1항)	베트남 법원조직법 제76조 제1항. 국가주석의 제청으로 국회가 선출하고 임기는 국회 임기를 따른다. 한국은 「대법원장은 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명한다」.
6장	≠	Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp	검사의 직무 (공소청법 제4조)	베트남 헌법 제107조 제1항. 검찰원은 공소에 더해 수사·재판·판결 집행 같은 사법 활동 전체를 감찰한다. 한국 검사의 직무는 「공소 제기 여부 결정 및 그 유지에 필요한 사항」을 첫머리에 두고, 재판을 감찰하는 기능은 없다.
6장	≠	Chánh án …, Viện trưởng … có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm	비상상고 (형사소송법 제441조)	베트남 형사소송법 제373조·민사소송법 제331조. 법원장도 확정판결에 감독심 항의를 건다. 한국의 비상상고는 「검찰총장은 판결이 확정한 후 그 사건의 심판이 법령에 위반한 것을 발견한 때에는 대법원에 비상상고를 할 수 있다」 — 공소청 체제 뒤에도 현행 조문의 명칭은 검찰총장이다.

6장	=	Viện kiểm sát nhân dân tối cao · cấp tỉnh · khu vực	공소청·광역공소청·지방공소청 (공소청법 제3조 제1항)	베트남 검찰원조직법 제40조(82/2025/QH15 개정). 검찰원도 세 급으로 법원과 짝을 이룬다. 한국도 2026. 10. 2.부터 「공소청은 대법원에, 광역공소청은 고등법원에, 지방공소청은 지방법원과 가정법원에 대응하여 각각 설치한다」. 법원에 짝을 맞추는 구조는 같고, 하는 일은 위 행처럼 다르다.
6장	≠	Hội thẩm là người đại diện của Nhân dân tham gia xét xử tại Tòa án	배심원의 권한 (국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제12조 제1항)	베트남 법원조직법 제121조 제1항. 참심원은 재판부의 구성원이다. 한국 배심원은 「사실의 인정, 법령의 적용 및 형의 양정에 관한 의견을 제시할 권한이 있다」 — 재판부 밖에서 의견을 낸다.
6장	≠	Việc xét xử sơ thẩm vụ án dân sự có Hội thẩm nhân dân tham gia	국민참여재판 대상사건 (같은 법률 제5조)	베트남 민사소송법 제11조 제1항·법원조직법 제10조. 약식 절차가 아니면 1심에 참심원이 들어오고, 민사도 같다. 한국은 합의부 관할 형사사건이 대상이고 「피고인이 국민참여재판을 원하지 아니하거나」 배제결정이 있으면 하지 않는다.
6장	≠	Hội thẩm nhân dân ngang quyền với Thẩm phán	평결의 효력 (같은 법률 제46조 제5항)	베트남 민사소송법 제11조 제2항. 재판부가 표결할 때 참심원은 판사와 같은 한 표다. 한국은 「제2항부터 제4항까지의 평결과 의견은 법원을 기속하지 아니한다」.
6장	≠	một Thẩm phán và hai Hội thẩm · hai Thẩm phán và ba Hội thẩm	배심원의 수 (같은 법률 제13조)	베트남 형사소송법 제254조 제1항·민사소송법 제63조. 1심은 판사 1명과 참심원 2명, 중대·복잡하면 2명과 3명, 법정형 상한이 무기징역·사형이면 반드시 2명과 3명이다. 한국은 원칙적으로 사형·무기 사건에 「9인의 배심원이 참여하고」, 그 밖에는 7인, 공소사실의 주요내용을 인정하면 5인까지 줄일 수 있다(제1항). 특별한 사정이 있고 검사·피고인 또는 변호인이 동의하면 「배심원의 수를 7인과 9인 중에서 제1항과 달리 정할 수 있다」(제2항).
7장	+	Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương …	법률행위 (민법 제1편 제5장)	베트남 민법전 제116조는 법률행위를 정의한다. 한국 민법은 제5장 제목으로만 쓰고 정의 조문이 없다.
7장	=	Điều cấm của luật là những quy định của luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định	강행규정 (민법 제105조 반대 해석)	베트남 제123조. 금지 규정을 어긴 법률행위가 무효라는 기능은 같다. 한국은 임의규정을 정의하고(「선량한 풍속 기타 사회질서에 관계없는 규정」) 강행규정은 그 반대로 읽는다.
7장	≠	tập quán → áp dụng tương tự pháp luật → nguyên tắc cơ bản, án lệ, lẽ công bằng	법원(法源) (민법 제1조)	베트남 제5·6조. 법 흠결 때 관습, 유추, 기본 원칙·판례·형평 차례다. 한국은 「민사에 관하여 법률에 규정이 없으면 관습법에 의하고 관습법이 없으면 조리에 의한다」.
7장	≠	nhầm lẫn … không đạt được mục đích … yêu cầu Tòa án tuyên bố vô hiệu	착오 (민법 제109조)	베트남 제126조는 목적 불달성이 기준이고 효과는 법원의 무효 선언이다. 한국은 중요부분의 착오를 취소할 수 있고 「표의자의 중대한 과실로 인한 때에는 취소하지 못한다」.
7장	≠	bị lừa dối hoặc bị đe dọa, cưỡng ép … yêu cầu Tòa án tuyên bố … vô hiệu	사기·강박 (민법 제110조)	베트남 제127조. 한국은 「사기나 강박에 의한 의사표시는 취소할 수 있다」. 같은 사실관계가 베트남에서는 무효 선언 청구 사건이 된다.

7장	≠	Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu … là 02 năm	취소권의 소멸 (민법 제146조)	베트남 제132조 제1항은 2년이다. 한국은 「추인할 수 있는 날로부터 3년내에 법률행위를 한 날로부터 10년내에」. 반사회 행위·가장행위의 무효 청구는 베트남도 기간 제한이 없다(제132조 제3항).
7장	=	nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác	대리행위의 효력 (민법 제114조)	베트남 제134조 제1항. 한국은 「본인을 위한 것임을 표시한 의사표시는 직접 본인에게 대하여 효력이 생긴다」. 이름을 밝히고(nhân danh) 남의 이익을 위하여 한다는 두 요소가 같다.
7장	=	Bên được ủy quyền được ủy quyền lại … có sự đồng ý của bên ủy quyền	임의대리인의 복임권 (민법 제120조)	베트남 제564조 제1항. 위임인의 동의, 또는 다시 맡기지 않으면 거래 목적을 이룰 수 없는 불가항력이 있어야 다시 맡길 수 있다. 뼈대는 같고 둘째 요건은 한국보다 좁다. 한국은 「본인의 승낙이 있거나 부득이한 사유있는 때가 아니면 복대리인을 선임하지 못한다」.
7장	≠	Giao dịch dân sự vô hiệu từng phần … không ảnh hưởng đến hiệu lực của phần còn lại	일부무효 (민법 제137조)	베트남 제130조는 나머지에 영향이 없으면 일부만 무효다. 한국은 「법률행위의 일부분이 무효인 때에는 그 전부를 무효로 한다」가 원칙이고 예외로 나머지를 살린다. 출발점이 반대다.
7장	=	giao dịch dân sự có điều kiện nhưng vô hiệu do điều kiện … không thể xảy ra (Án lệ 39/2020/AL)	불능조건 (민법 제151조 제3항)	베트남은 판례 39/2020/AL이 이룰 수 없는 조건이 붙은 매매를 무효로 했다. 한국은 「조건이 법률행위의 당시에 이미 성취할 수 없는 것인 경우에는」 정지조건이면 무효다.
7장	≠	Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là 03 năm	불법행위 손해배상청구권의 소멸시효 (민법 제766조)	베트남 제588조는 안 날부터 3년 하나다. 한국은 안 날부터 3년에 더해 「불법행위를 한 날로부터 10년을 경과한 때에도 전항과 같다」.
8장	≠	Hợp đồng được giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận được chấp nhận giao kết	격지자간의 계약 성립시기 (민법 제531조)	베트남 제400조 제1항은 승낙을 받은 때(도달)다. 한국은 「승낙의 통지를 발송한 때에 성립한다」(발신).
8장	+	Sự im lặng của bên được đề nghị không được coi là chấp nhận …	침묵 (조문 없음)	베트남 제393조 제2항은 합의나 거래 관행이 없으면 침묵을 승낙으로 보지 않는다고 적는다. 한국 민법에는 같은 조문이 없다.
8장	≠	nhận được trả lời khi đã hết thời hạn trả lời thì chấp nhận này được coi là đề nghị mới	승낙기간을 정한 청약·연착된 승낙 (민법 제528조·제530조)	베트남 제394조 제1항. 기간이 지나 받은 승낙은 새 청약으로 본다. 한국은 청약이 「그 기간 내에 승낙의 통지를 받지 못한 때에는 그 효력을 잃는다」고 하고, 늦은 승낙을 새 청약으로 볼지는 청약자가 고른다(제530조). 늦은 이유가 객관적이면 양쪽 다 예외가 있다(한국 제528조 제2·3항, 베트남 제394조 제2항).
8장	≠	bên nhận đặt cọc từ chối … phải trả … tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương	해약금 (민법 제565조)	베트남 제328조 제2항은 거절한 쪽이 계약금을 잃거나 배액을 문다. 한국은 「이행에 착수할 때까지」 배액을 상환하고 해제할 수 있는 권리로 둔다.

8장	≠	có thỏa thuận về phạt vi phạm nhưng không thỏa thuận ... thì ... chỉ phải chịu phạt vi phạm	위약금의 추정 (민법 제398조 제4항)	베트남 제418조 제3항은 위약벌만 합의하면 위약벌만 낸다. 한국은 「위약금의 약정은 손해배상액의 예정으로 추정한다」. 같은 위약금 조항이 두 나라에서 다르게 읽힌다.
8장	≠	Mức phạt vi phạm do các bên thỏa thuận	예정액의 감액 (민법 제398조 제2항)	베트남 민법전 제418조 제2항은 액수를 당사자 합의에 맡기고 법원의 감액 조문을 두지 않는다. 한국은 「부당히 과다한 경우에는 법원은 적당히 감액할 수 있다」.
8장	=	bên có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trong một thời hạn hợp lý ... có thể hủy bỏ hợp đồng	이행지체와 해제 (민법 제544조)	베트남 제424조 제1항. 한국도 「상당한 기간을 정하여 그 이행을 최고하고」 그 기간에 이행하지 않으면 해제할 수 있다.
8장	+	Bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng	중대한 위반에 의한 해제 (조문 없음)	베트남 제423조 제1항 b호는 중대한 위반이면 최고 없이 해제하고 배상 책임도 지지 않는다. 한국 민법은 해제 사유를 지체·불능으로 나누고 중대한 위반이라는 기준을 두지 않는다.
8장	=	Bên bị thiệt hại do hành vi vi phạm nghĩa vụ của bên kia được bồi thường	해제와 손해배상 (민법 제551조)	베트남 제427조 제3항. 해제해도 배상은 받는다. 한국은 「계약의 해지 또는 해제는 손해배상의 청구에 영향을 미치지 아니한다」.
8장	≠	bên có nghĩa vụ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại	손해배상의 범위 (민법 제393조)	베트남 제360조는 손해 전부가 원칙이다. 한국은 「통상의 손해를 그 한도로 한다」, 특별손해는 채무자가 알았거나 알 수 있었을 때만이다.
8장	≠	Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 03 năm	채권의 소멸시효 (민법 제162조)	베트남 제429조는 권리 침해를 안 날부터 3년이다. 한국은 「채권은 10년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다」.
8장	≠	Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký	증여의 의의 (민법 제554조)	베트남 제459조는 부동산 증여에 공증·인증 서면을, 소유권 등기 대상이면 등기도 요구한다. 효력은 등기 대상이면 등기 때, 아니면 인도 때다. 한국은 「상대방이 이를 승낙함으로써 그 효력이 생긴다」는 낙성계약이다.
9장	≠	Đất đai ... là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý	재산권 보장 (대한민국헌법 제23조 제1항)	베트남 헌법 제53조·민법 제197조. 한국은 「모든 국민의 재산권은 보장된다」에서 출발하고 토지도 사유한다. 베트남 토지는 전인민 소유이고 국가가 소유자를 대표한다.
9장	≠	Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất	부동산 물권변동 (민법 제186조)	베트남 헌법 제54조 제2항. 국가가 배정·임대·인정으로 사용권을 내주고, 사용자는 그 사용권을 넘긴다. 한국에서는 소유권 자체가 거래되고 「등기하여야 그 효력이 생긴다」.
9장	+	quyền tài sản ... quyền sử dụng đất	지상권 등 개별 용익물권 (민법 제279조)	베트남 민법 제115조는 토지사용권을 재산권으로 지식재산권과 나란히 적는다. 한국에는 토지사용권이라는 일반 범주가 없고 지상권·전세권·임차권이 따로 있다.

9장	=	Nhà nước thu hồi đất ... trong trường hợp thật cần thiết do luật định	공용수용과 정당 보상 (대한민국헌법 제23조 제3항)	베트남 헌법 제54조 제3항. 공공 목적·법률 근거·보상이라는 구조가 같다. 한국은 「정당한 보상을 지급하여야 한다」, 베트남은 공개·투명과 법에 따른 보상을 적는다.
9장	+	Án lệ về quyền sử dụng đất	(해당 제도 없음 — 판례의 지위가 다르다)	AI가 án lệ 90건의 제목을 세어 토지 관련 18건(20%)을 찾았다(부록 G, 제목에 đất 또는 토지·땅이 든 것). 한국에는 대법원이 공식 선정·공포하는 판례 제도가 없다(16장).
9장	≠	Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản	물건의 정의 (민법 제98조)	베트남 민법 제105조 제1항. 한국 민법 총칙의 물건은 「유체물 및 전기 기타 관리할 수 있는 자연력」 이고 권리는 들어가지 않는다.
9장	≠	Chiếm hữu là việc chủ thể nắm giữ, chi phối tài sản	점유권 (민법 제192조)	베트남 민법 제179조. 한국은 「물건을 사실상 지배하는 자는 점유권이 있다」 로 점유를 권리로 세운다. 베트남은 점유를 일(việc)로 정의한다.
9장	≠	giao dịch ... với người thứ ba ngay tình ... vẫn có hiệu lực	선의취득 (민법 제249조)	베트남 민법 제133조 제1항은 등록이 필요 없는 재산이 선의의 제3자에게 넘어가면 무효 거래 뒤의 거래도 유효하다고 하고(제167조의 경우는 제외), 제2항은 등록된 재산에 대한 보호를 따로 둔다. 한국의 선의취득 조문은 「동산」 에 한정된다.
9장	≠	ngay tình, liên tục, công khai trong thời hạn 10 năm đối với động sản, 30 năm đối với bất động sản	점유취득시효 (민법 제245조)	베트남 민법 제236조는 선의·계속·공연한 점유로 동산 10년, 부동산 30년. 한국은 「20년간 소유의 의사로 평온, 공연하게 부동산을 점유하는 자는 등기함으로써 그 소유권을 취득한다」. 기간과 선의 요건이 다르다.
10장	≠	Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên	혼인적령 (민법 제807조)	혼인가족법 제8조 제1항 a호. 한국은 「18세가 된 사람은 혼인할 수 있다」 로 남녀가 같다. 베트남은 남녀가 두 해 다르다.
10장	≠	Người thành niên là người từ đủ mười tám tuổi trở lên	성년 (민법 제4조)	베트남 민법 제20조 제1항. 한국은 「사람은 19세로 성년에 이르게 된다」.
10장	=	Việc kết hôn phải được đăng ký	혼인의 성립 (민법 제812조 제1항)	혼인가족법 제9조 제1항. 둘 다 공적 등록·신고로 혼인이 성립한다. 한국은 신고함으로써 「그 효력이 생긴다」, 베트남은 등록하지 않은 혼인은 법적 효력이 없다고 적는다.
10장	=	Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định	혼인의 무효 (민법 제815조 제1호)	혼인가족법 제8조 제1항 b호. 한국은 「당사자간에 혼인의 합의가 없는 때」 무효다. 대법원 2017므1224 판결이 두 조항을 나란히 들었다(상자).
10장	≠	Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định ... của Tòa án	협의상 이혼 (민법 제834조·제836조)	혼인가족법 제3조 제14호·제55조·제57조 제1항. 베트남은 합의 이혼도 법원 판결·결정의 효력으로 혼인이 끝난다. 한국은 협의상 이혼도 「가정법원의 확인을 받아」 신고함으로써 효력이 생긴다. 법원의 관여는 양쪽에 다 있고, 확인 뒤 신고냐 재판에 의한 해소냐가 다르다.

10장	≠	hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được	재판상 이혼원인 (민법 제840조)	혼인가족법 제56조 제1항. 한국은 여섯 사유를 늘어놓고 끝에 「기타 혼인을 계속하기 어려운 중대한 사유가 있을 때」를 둔다. 베트남은 가정폭력·중대한 의무 위반으로 혼인이 파탄된 경우를 한 문장으로 적는다.
10장	+	Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi	(해당 제한 없음)	혼인가족법 제51조 제3항. 아내가 임신 중이거나 출산했거나 12개월 미만 자녀를 기르는 동안 남편은 이혼을 청구하지 못한다. 한국 민법은 「부부의 일방은」 이혼을 청구할 수 있다고만 한다.
10장	≠	Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây	재산분할청구권 (민법 제839조의2)	혼인가족법 제59조 제2항. 베트남은 반분을 출발점으로 하고 사정·기여·잘못 등을 고려한다. 한국은 「당사자 쌍방의 협력으로 이룩한 재산의 액수 기타 사정을 참작하여」 정한다.
10장	≠	Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết	상속의 순위 (민법 제1000조)	베트남 민법 제651조 제1항 a호. 배우자·부모·자녀가 모두 1순위이고 같은 몫이다(같은 조 제2항). 한국은 「피상속인의 직계비속」 1순위, 「피상속인의 직계존속」 2순위다.
10장	≠	Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi	양육자의 결정 (민법 제837조)	혼인가족법 제81조 제3항. 원칙이고, 어머니가 직접 양육할 여건이 안 되거나 부모가 자녀 이익에 맞게 달리 합의하면 예외다. 한국은 「양육자의 결정」을 부모의 협의로 하고 안 되면 가정법원이 정한다. 친권자 지정(제909조)은 따로다. 자녀 나이로 어머니를 앞세우는 조문은 없다.
10장	≠	giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột	부양의무 (민법 제974조)	혼인가족법 제107조 제1항. 베트남은 삼촌·고모와 조카 사이에도 부양 의무를 둔다. 한국은 직계혈족과 그 배우자 외에는 「기타 친족간(생계를 같이 하는 경우에 한한다.)」.
11장	≠	Cố ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau đây	고의 (형법 제13조)	베트남 제10조는 고의를 정의하고 결과를 내버려 두는 경우까지 넣는다. 한국은 「죄의 성립요소인 사실을 인식하지 못한 행위는 벌하지 아니한다」로 뒤집어 적는다.
11장	≠	Vô ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau đây	과실 (형법 제14조)	베트남 제11조는 예견 여부로 두 경우를 가른다. 한국은 「정상적으로 기울여야 할 주의(注意)를 게을리하여」가 기준이다.
11장	=	Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm	정당방위 (형법 제21조)	베트남 제22조. 둘 다 처벌하지 않는다. 과잉방위는 한국에서 감경·면제할 수 있고, 베트남에서는 책임을 지되 감경 정상이다(제51조 1항 c호).
11장	≠	phải gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa	긴급피난 (형법 제22조)	베트남 제23조는 손해의 크기 비교를 조문에 적는다. 한국은 「상당한 이유가 있는 때에는 벌하지 아니한다」.

11장	≠	Người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt	미수범 (형법 제25조·제29조)	베트남 제15조는 미수의 책임을 총칙에서 정한다. 한국은 「미수범을 처벌할 죄는 각칙의 해당 죄에서 정한다」.
11장	≠	được miễn trách nhiệm hình sự về tội định phạm	중지범 (형법 제26조)	베트남 제16조는 형사책임을 면제한다. 한국은 「형을 감경하거나 면제한다」.
11장	=	Người chuẩn bị phạm tội quy định tại một trong các điều ...	음모·예비 (형법 제28조)	예비는 법이 정한 죄만 처벌한다. 베트남은 제14조 2항이 조 번호를 늘어놓고, 한국은 각칙에 둔다.
11장	≠	người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức	공동정범·교사범·종범 (형법 제30조~제32조)	베트남 제17조는 공범 넷을 한 항에 묶는다. 한국은 「종범의 형은 정범의 형보다 감경한다」로 방조범 감경을 의무로 둔다.
11장	≠	Hình phạt chính bao gồm: cảnh cáo; phạt tiền; ...; tử hình	형의 종류 (형법 제41조)	베트남 제32조는 주형 7·부가형 7로 나눈다. 한국은 아홉 가지를 한 줄에 둔다. 금고·구류·과료는 베트남 목록에 없고, 경고·추방은 한국 목록에 없다.
11장	≠	chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội	누범 (형법 제35조)	베트남 제53조는 전과 말소 전 재범을 본다. 한국은 집행 종료·면제 후 3년 안의 죄를 누범으로 하고 형의 장기를 2배까지 가중한다.
11장	≠	Khi xử phạt tù không quá 03 năm ... thì Tòa án cho hưởng án treo	집행유예 (형법 제62조)	베트남 제65조는 3년 이하 징역에만 쓴다. 한국은 「500만원 이하의 벌금의 형」도 유예할 수 있다. 유예 기간은 둘 다 1~5년이다.
11장	+	Không thi hành án tử hình đối với người bị kết án nếu ...	사형 (형법 제66조)	베트남 제40조 3항은 선고된 사형을 집행하지 않는 사람(임부·75세 이상·말기 암)을 형법에 적는다. 한국 형법 총칙은 집행 방법만 정한다.
12장	=	Viện kiểm sát quyết định truy tố bị can trước Tòa án bằng bản cáo trạng	국가소추주의 (형사소송법 제246조)	베트남 형사소송법 제243조 제1항. 기소는 검찰원이 기소장으로 한다. 한국도 「공소는 검사가 제기하여 수행한다」. 이 자리에 오는 베트남어는 khởi tố가 아니라 truy tố다.
12장	=	Phần kết luận của bản cáo trạng ghi rõ tội danh và điều, khoản, điểm của Bộ luật Hình sự được áp dụng	공소장 기재사항 (형사소송법 제254조 제3항)	베트남 형사소송법 제243조 제1항. 기소장 결론에 죄명과 적용 법조를 적는다. 한국 공소장도 「죄명」·「공소사실」·「적용법조」를 적는다. 베트남 기소장 본문은 증거, 가중·감경 사정, 피의자의 신상, 범행 원인까지 적게 한다.
12장	≠	Tạm giam có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo về tội đặc biệt nghiêm trọng, tội rất nghiêm trọng	구속의 사유 (형사소송법 제70조)	베트남 형사소송법 제119조 제1항. 죄의 무게만으로 구속할 수 있다는 갈래가 따로 있다. 한국은 「피고인이 일정한 주거가 없는 때」·증거인멸·도망 염려를 사유로 들고, 범죄의 중대성은 「고려하여야 한다」는 심사 요소다.
12장	≠	Viện kiểm sát cùng cấp: 15 ngày · cấp trên trực tiếp: 30 ngày	항소제기기간 (형사소송법 제358조)	베트남 형사소송법 제337조 제1항. 검찰원의 항의 기한은 선고일부터 동급 15일, 바로 위 급 30일이다. 한국은 「항소의 제기기간은 7일로 한다」 — 검사와 피고인이 같다.

12장	≠	Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm	재심청구권자 (형사소송법 제424조)	베트남 형사소송법 제400조. 형사 재심 항의의 주체는 검찰원장뿐이다. 한국은 「검사」 말고도 「유죄의 선고를 받은 자」와 그 법정대리인 등이 직접 재심을 청구한다.
12장	≠	kháng nghị theo hướng không có lợi cho người bị kết án: trong thời hạn 01 năm	재심이유 (형사소송법 제420조)	베트남 형사소송법 제379조. 피고인에게 불리한 감독심 항의는 확정 뒤 1년 안에, 유리한 항의는 언제든(사망 뒤 명예회복까지) 할 수 있다. 한국 재심은 「그 선고를 받은 자의 이익을 위하여」만 청구한다 — 불리한 방향의 재심은 없다.
12장	≠	Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của Tòa án cấp sơ thẩm hoặc Tòa án cấp phúc thẩm bị hủy, sửa không đúng pháp luật	파기의 판결 (형사소송법 제446조)	베트남 형사소송법 제388조 제2항. 감독심 재판부는 확정 판결을 파기하고, 잘못 파기되거나 변경된 1심·항소심 판결을 되살린다. 피고인에게 불리한 감독심 항의도 확정 뒤 1년 안이면 할 수 있으니(제379조), 항소심의 집행유예를 파기하고 1심의 실형을 되살리는 길이 법전에 있다. 한국 비상상고는 원판결을 파기하더라도 다시 판결하는 것은 「원판결이 피고인에게 불이익한 때」 뿐이다.
12장	≠	Phiên tòa xét xử trực tiếp là phiên tòa được tổ chức tại phòng xử án	개정의 장소 (법원조직법 제56조)	베트남 법원조직법 34/2024/QH15 제136조 제2항. 대면 공판은 법정(phòng xử án)에서 여는 공판이라고 정의하고, 원격 공판도 법정을 중심에 둔다(제3항). 한국도 「공판(公判)은 법정에서 한다」. 다만 한국은 법원장이 「법원 외의 장소에서 개정(開廷)하게 할 수 있다」는 예외를 두는데, 베트남 법원조직법·형사소송법 조문에서는 같은 예외 규정을 찾지 못했다.
13장	≠	Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát	권력분립 (대한민국헌법 제66조 제4항)	베트남 헌법 제2조 3항. 권력은 하나이고 기관끼리 나누어 맡는다. 한국은 「행정권은 대통령을 수반으로 하는 정부에 속한다」처럼 세 권력을 서로 다른 기관에 귀속시킨다(명제 A2).
13장	+	Cơ chế bảo vệ Hiến pháp do luật định	헌법재판소 (대한민국헌법 제111조)	베트남 헌법 제119조 2항은 헌법 보호 책임을 국회부터 인민 전체까지 나열하고 제도는 법률에 맡긴다. 헌법재판소는 없다. 한국 헌법재판소는 「법원의 제청에 의한 법률의 위헌여부 심판」부터 헌법소원까지 맡는다(F1).
13장	≠	Thực hiện quyền giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội	위헌법률심판 제청 (대한민국헌법 제107조)	베트남 헌법 제70조 2호. 헌법 준수의 최고 감독은 국회다. 한국은 「법률이 헌법에 위반되는 여부가 재판의 전제가 된 경우에는 법원은 헌법재판소에 제청하여」 판단을 받는다(F2).
13장	≠	Bãi bỏ văn bản ... trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội	명령·규칙 심사 (대한민국헌법 제107조 제2항)	베트남에서 헌법에 어긋나는 하위 문서를 폐지하는 것은 국회(제70조 10호)·국회상무위원회(제74조 4호)다. 사법 장(제102~105조)에는 법원의 위헌 판단·제청 조문이 없다. 한국은 「대법원은 이를 최종적으로 심사할 권한을 가진다」(F3).

13장	≠	nếu có yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội … thì Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xem xét lại quyết định đó	재판소원 (헌법재판소법 제68조 제3항)	베트남에는 재판에 대한 헌법적 구제가 없다. 대법원 판사회의 결정도 국회상무위원회 요구 등이 있으면 같은 판사회의가 다시 본다(민사소송법 제358조 1항). 한국은 2026. 3. 12.부터 「확정된 재판을 그 대상으로 하며」 세 경우에 한정해 청구할 수 있다(F4·D10).
13장	≠	Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước	대통령 (대한민국 헌법 제66조)	베트남 헌법 제86조·제87조. 국가주석은 국가원수이지만 국회가 국회의원 가운데서 뽑고 정부의 수반이 아니다. 한국 대통령은 「국가의 원수」 이면서 행정권의 수반이다.
13장	≠	Thủ tướng Chính phủ là người đứng đầu Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Quốc hội	국무총리 (대한민국헌법 제86조)	베트남 헌법 제95조 2항·제98조. 수상은 국회가 뽑는 정부의 수장이다. 한국 국무총리는 「국회의 동의를 얻어 대통령이 임명한다」 .
13장	≠	Hiến pháp được thông qua khi có ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành	헌법 개정 (대한민국헌법 제130조)	베트남 헌법 제120조 4항. 국회 재적 3분의 2 찬성으로 확정되고, 국민투표는 국회가 정할 때만 한다. 한국은 국회 의결 뒤 「국민투표에 붙여」 반드시 국민의 찬성을 얻어야 한다.
13장	≠	Nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội là năm năm	국회의원 임기 (대한민국헌법 제42조)	베트남 헌법 제71조 1항. 한 기의 국회는 5년이고, 국가주석과 정부의 임기도 국회 임기를 따른다(제87조·제97조). 한국은 「국회의원의 임기는 4년으로 한다」 .
13장	≠	quyết định đặc xá; … công bố quyết định đại xá	사면 (대한민국헌법 제79조)	베트남 헌법 제88조 3호·제70조 11호. 특사는 국가주석, 대사는 국회가 결정한다. 한국은 대통령이 사면하고 「일반사면을 명하려면 국회의 동의를 얻어야 한다」 .
13장	+	Ra pháp lệnh về những vấn đề được Quốc hội giao; giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh	국회상무위원회의 헌법 해석 — 대응 기관 없음	베트남 헌법 제74조 2호. 국회상무위원회가 헌법·법률을 해석한다. 한국에는 국회 안에 이런 권한을 가진 기관이 없고, 헌법 해석의 최종 판단은 헌법재판소가 재판으로 한다.
14장	≠	Quyết định hành chính là văn bản … được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể	처분 (행정소송법 제2조 제1항 제1호)	베트남 행정소송법 제3조 제1항. 한국의 처분은 「행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서의 공권력의 행사 또는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용」 이다. 베트남 행정결정은 문서여야 하고, 문서가 아닌 작위·부작위는 행정행위(hành vi hành chính)로 따로 다룬다.
14장	≠	Hành vi hành chính … thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ	부작위위법확인소송 (행정소송법 제4조 제3호)	베트남 행정소송법 제3조 제3항. 임무를 하지 않는 것(không thực hiện)도 행정행위로 보아 같은 소송으로 다룬다. 한국은 신청에 대한 부작위를 「부작위위법확인소송」 으로 다투고, 위법 확인에 그친다.

14장	=	Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện ... trong trường hợp không đồng ý với quyết định, hành vi đó hoặc đã khiếu nại	행정심판 임의주의 (행정소송법 제18조 제1항)	베트남 행정소송법 제115조 제1항. 일반 행정결정·행위는 동의하지 않으면 곧바로 소를 내거나, 이의(khiếu nại)를 거친 뒤 낼 수 있다. 선거인명부 소송만은 이의를 먼저 거친다(같은 조 제3항). 한국도 「취소소송은 법령의 규정에 의하여 당해 처분에 대한 행정심판을 제기할 수 있는 경우에도 이를 거치지 아니하고 제기할 수 있다」. 다만 「다른 법률에 당해 처분에 대한 행정심판의 재결을 거치지 아니하면 취소소송을 제기할 수 없다는 규정이 있는 때에는 그러하지 아니하다」.
14장	≠	01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính	제소기간 (행정소송법 제20조 제1항)	베트남 행정소송법 제116조 제2항 a호. 결정·행위를 받거나 안 날부터 1년이다. 이의를 거쳤으면 이의 결정을 받거나 안 날부터, 처리 기간 안에 답이 없으면 그 기간이 끝난 날부터 1년이다(같은 조 제3항 a·b호). 한국은 「처분등이 있음을 안 날부터 90일 이내」 이고, 행정심판을 거쳤으면 「재결서의 정본을 송달받은 날부터 기산한다」. 처분이 있은 날부터 1년이 지나면 낼 수 없다(제20조 제2항).
14장	≠	Tòa Hành chính Tòa án nhân dân khu vực có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm	행정법원 (행정소송법 제9조 제1항)	베트남 행정소송법 제31조의a(2025. 7. 1. 신설). 1심은 구역인민법원 행정부이고, 행정부가 없으면 법원장이 판사를 배정한다. 행정 전문 법원은 없다. 한국 취소소송의 1심은 「피고의 소재지를 관할하는 행정법원」.
14장	≠	Tòa án có quyền hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền	선결문제 (행정소송법 제11조 제1항)	베트남 민사소송법 제34조 제1항. 민사법원이 민사사건을 풀면서 관련된 위법한 개별결정을 직접 취소한다. 한국 민사법원은 「처분등의 효력 유무 또는 존재 여부」를 선결문제로 심리할 수 있을 뿐 처분을 취소하지는 않는다.
14장	≠	Cảnh cáo; Phạt tiền; Tước quyền sử dụng giấy phép ...; Tịch thu tang vật ...; Trục xuất	과태료 (질서위반행위규제법 제2조 제1호)	베트남 행정위반처리법 제21조 제1항. 행정 제재가 경고·벌금·허가 정지·몰수·추방 다섯이다. 한국 질서위반행위규제법의 제재는 「과태료를 부과하는 행위」에 대한 과태료 하나이고, 몰수는 형벌이다.
14장	=	Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi	고의 또는 과실 (질서위반행위규제법 제7조)	베트남 행정위반처리법 제2조 제1항. 행정위반은 과책(lỗi)이 있는 행위로 정의된다. 한국도 「고의 또는 과실이 없는 질서위반행위는 과태료를 부과하지 아니한다」. 범죄가 아닐 것도 베트남 정의에 함께 들어 있다.
14장	≠	Cá nhân, tổ chức bị xử lý vi phạm hành chính có quyền khiếu nại, khởi kiện	이의제기 (질서위반행위규제법 제20조)	베트남 행정위반처리법 제15조. 제재 결정에 이의를 하거나 행정소송을 내고, 집행정지는 회복하기 어려운 결과가 생길 때에만 한다(제3항). 한국은 이의제기가 있으면 「행정청의 과태료 부과처분은 그 효력을 상실한다」(제2항).
14장	+	mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân	(대응 조문 없음)	베트남 행정위반처리법 제3조 제1항 e호. 같은 위반행위라도 조직의 벌금은 개인의 2배다. 한국 질서위반행위규제법에는 법인과 개인의 과태료 액수를 일률로 달리하는 조문이 없다.

15장	≠	Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt Hành chính, Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt Sở hữu trí tuệ, Tòa án nhân dân chuyên biệt Phá sản	특허법원·행정법원·회생법원 (법원조직법 제3조 제1항)	베트남 법원조직법 34/2024/QH15 원판 제4조 제1항 đ호. 2024년 법은 행정·지식재산·파산 1심 전문법원을 두기로 했다. 한국은 특허법원이 특허 사건의 심결취소소송과 침해소송 항소심을 맡는 전문법원이다.
15장	≠	Tòa Phá sản, Tòa Sở hữu trí tuệ tại một số Tòa án nhân dân khu vực	특허법원 (법원조직법 제3조 제1항 제3호)	베트남 법원조직법 통합본 111/VBHN 제60조 제1항 a호. 2025년 개정으로 전문법원 대신 일부 구역인민법원 안에 지식재산부·파산부를 두게 되었다(개정법 81/2025/QH15 제1조, 관보 원문 대조). 법원이 아니라 법원 안의 부(部)다.
15장	≠	Tòa Sở hữu trí tuệ Tòa án nhân dân khu vực … những vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại về quyền sở hữu trí tuệ	특허권등 침해소송의 관할 (민사소송법 제24조 제2항·제3항)	베트남 민사소송법 제36조 제3항. 한국은 특허권등의 소를 고등법원 소재지 지방법원의 전속관할로 하고 「서울중앙지방법원에 특허권등의 지식재산권에 관한 소를 제기할 수 있다」. 베트남은 결의 81/2025/UBTVQH15 제4조 제3항이 지식재산 사건의 토지 관할을 하노이 제2구역·호찌민시 제1구역 인민법원 두 곳에 나눈다(다낭은 호찌민시 쪽).
15장	≠	Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân cấp tỉnh … bản án, quyết định dân sự về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ	침해소송 항소심 (법원조직법 제28조의4 제2호)	베트남 민사소송법 제38조 제3항. 지식재산 민사 항소는 성급 법원 경제부가 일반 상사 항소와 함께 맡는다. 한국은 특허권등 침해소송의 항소심을 특허법원이 맡는다.
15장	≠	khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ	심결취소소송 (특허법 제186조 제1항)	베트남 행정소송법 제31조의a 제2항. 출원 거절 등 관청의 행정결정은 구역인민법원 지식재산부에 행정소송으로 다툰다. 한국은 특허심판원 심결에 대한 소를 「특허법원의 전속관할」로 한다.
15장	+	Mức độ thiệt hại được xác định trên cơ sở các tổn thất thực tế	징벌적 손해배상 (특허법 제128조 제8항, 저작권법 제125조 제4항)	베트남 지식재산법 제204조 제2항 — 손해는 실제 손실로 정하고, 배수 배상 조문이 없다. 한국 특허법은 고의 침해에 「손해로 인정된 금액의 5배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다」. 저작권법도 2026. 8. 11.부터 같은 5배 조항을 두었다(제125조 제4항).
15장	≠	mức bồi thường thiệt hại về vật chất do Tòa án quyết định, tùy thuộc vào mức độ thiệt hại, nhưng không quá một tỷ đồng	상당한 손해액 인정 (특허법 제128조 제7항)	베트남 지식재산법 제205조 제1항 d호(2026. 4. 1.부터 상한 10억 동, 전에는 5억 동). 산정이 안 되면 법원이 상한 안에서 정한다. 한국 특허법은 상한 없이 「상당한 손해액을 인정할 수 있다」.
15장	=	Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức	보호받지 못하는 저작물 (저작권법 제7조)	베트남 지식재산법 제15조 제2항. 한국도 「헌법 · 법률 · 조약 · 명령 · 조례 및 규칙」과 「법원의 판결 · 결정 · 명령」을 보호하지 않는다. 판결이 베트남의 사법 분야 문서에 드는지는 시행령 원문 확인 전이다.

15장	≠	có thể bị xử lý bằng biện pháp dân sự, hành chính hoặc hình sự	특허권 침해죄 (특허법 제225조)	베트남 지식재산법 제199조 제1항. 지식재산 침해에 민사·행정·형사 조치가 다 열려 있고, 행정 제재 대상 행위도 이 법이 직접 정한다(제211조). 한국은 민사와 형사가 중심이고, 특허권 침해죄는 「피해자의 명시적인 의사에 반하여 공소(公訴)를 제기할 수 없다」.
15장	≠	cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp	지식재산처 (특허법 제30조 제2항 등)	베트남 지식재산법은 등록 관청을 산업재산권 국가관리 기관이라고만 적는다(제93조 제8항 등). 한국은 2025. 10. 1. 특허청이 지식재산처로 바뀌어 특허법 조문도 「지식재산처장」으로 고쳐졌다.
16장	≠	Hội đồng giám đốc thẩm ra quyết định giám đốc thẩm nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam	판결서 기재사항 (민사소송법 제208조 제1항)	베트남 민사소송법 제266조 제1항·형사소송법 제260조 제1항은 판결을, 형사소송법 제394조 제1항은 감독심 결정까지 국가의 이름으로 내리게 한다. 한국 판결서에는 국가 명의 선언이 없다.
16장	≠	phần mở đầu – phần nội dung vụ án và nhận định – phần quyết định	당사자 · 주문 · 청구의 취지 · 이유 (민사소송법 제208조 제1항)	베트남 민사소송법 제266조 제2항. 주문(phần quyết định)이 맨 끝에 온다. 한국 판결서는 「2. 주문」을 「4. 이유」보다 앞에 적는다.
16장	≠	QUYẾT ĐỊNH: Căn cứ … / Áp dụng … / Tuyên bố … / Xử phạt …	유죄판결에 명시될 이유 (형사소송법 제323조 제1항)	한국은 「판결이유에 범죄될 사실, 증거의 요지와 법령의 적용을 명시하여야 한다」. 베트남 형사 판결은 적용 조문을 주문 머리에 늘어놓는다(65/2023/AL 주문, 판결 10건 관찰).
16장	=	Bản án phải có chữ ký của tất cả thành viên Hội đồng xét xử	재판서의 서명 (형사소송법 제41조 제1항)	베트남 형사소송법 제260조 제1항. 한국도 「재판서에는 재판한 법관이 서명날인하여야 한다」. 다만 베트남 공개 판결에는 재판장 한 사람의 서명란(TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ)만 보인다(관찰 — 실물 대조 전).
16장	≠	Án lệ … được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao lựa chọn và được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao công bố	상급심 재판의 기속력 (법원조직법 제8조)	베트남 민사소송법 제45조 제3항. 판사회의가 고르고 법원장이 공포한 판결만 án lệ가 된다. 한국 조문은 「상급법원 재판에서의 판단은 해당 사건에 관하여 하급심(下級審)을 기속(羈束)한다」 뿐이다.
16장	≠	bãi bỏ án lệ — Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao	판례 변경은 대법관 전원합의체 (법원조직법 제7조 제1항 제3호)	베트남은 판사회의가 án lệ를 폐지(bãi bỏ)한다. 법이 바뀌어 맞지 않게 된 án lệ는 결정 없이 당연히 폐지된다는 갈래도 있다(결의 04/2019/NQ-HĐTP 제9조 — 원문 미대조). 판례 포털의 폐지 공고는 2026. 10. 현재 0건이다. 한국은 「종전에 대법원에서 판시(判示)한 헌법 · 법률 · 명령 또는 규칙의 해석 적용에 관한 의견을 변경할 필요가 있다고 인정하는 경우」를 부(部)가 재판하지 못한다.
16장	≠	họ tên đương sự trong án lệ năm 2016	판결서 열람 전 개인정보 보호조치 (민사소송법 제163조의2 제3항)	2016년 án lệ 원문에는 당사자 실명이 그대로 있다(07/2016/AL 등). 뒤의 án lệ는 이름 마지막 음절만 머리글자로 남긴다(38/2020/AL 등). 한국은 「판결서에 기재된 성명 등 개인정보가 공개되지 아니하도록」 보호조치를 한다. 이 책은 실명을 싣지 않는다.

16장	+	Hội đồng xét xử sơ thẩm: một Thẩm phán và hai Hội thẩm nhân dân	—	조사한 1심 판결 5건이 모두 판사 1명과 인민참심원 2명이었다(관찰). 구성 칸에 참심원의 직업을 적은 판결도 있었다. 한국 판결서에는 판결한 법관만 적힌다. 참심 제도 자체는 6장에서 다룬다.
16장	≠	Nơi nhận: Viện kiểm sát; cơ quan thi hành án dân sự; ...	판결서의 송달 (민사소송법 제210조 제1항)	베트남 판결 끝의 송달처(Nơi nhận)에는 당사자 말고도 검찰원과 민사판결집행기관이 늘 들어간다(관찰). 한국은 법원사무관등이 「판결서를 받은 날부터 2주 이내에 당사자에게 송달하여야 한다」.
17장	≠	kháng cáo bản án sơ thẩm, quyết định tạm đình chỉ, quyết định đình chỉ	판결에는 항소, 결정에는 항고 (민사소송법 제439조)	베트남 민사소송법 제271조는 1심 판결과 사건 정지·종료 결정에 대한 당사자의 불복을 모두 kháng cáo라 한다. 한국은 결정에 대해 「소송절차에 관한 신청을 기각한 결정이나 명령에 대하여 불복하면 항고할 수 있다」로 낱말이 갈린다.
17장	≠	Thời hạn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án	형사 항소기간 7일 (형사소송법 제358조)	베트남 형사소송법 제333조 제1항. 민사도 선고일부터 15일이다(민사소송법 제273조 — 16장). 한국 형사는 「항소의 제기기간은 7일로 한다」, 민사는 판결서 송달일부터 2주다.
17장	≠	Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án	상고 (민사소송법 제422조 제1항)	베트남 민사소송법 제313조 제6항 — 항소심 판결은 선고한 날 확정된다. 한국은 「상고는 고등법원이 선고한 종국판결과 지방법원 합의부가 제2심으로서 선고한 종국판결에 대하여 할 수 있다」. 확정은 상고기간이 지난 뒤다.
17장	≠	Giám đốc thẩm là xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật	대법원은 확정 전의 상고를 심판	베트남 최고인민법원은 통상의 상고심을 두지 않고, 확정판결을 감독심으로 다시 본다. 사유는 사실과 맞지 않는 결론, 중대한 절차 위반, 법 적용의 잘못이다(민사소송법 제326조 제1항). 한국 대법원은 확정 전 불복인 상고를 심판한다.
17장	≠	đơn đề nghị xem xét bản án theo thủ tục giám đốc thẩm	재심의 소 (민사소송법 제451조 제1항)	베트남 당사자는 감독심을 직접 청구하지 못하고 항의권자에게 청원서(đơn đề nghị)를 낸다(민사소송법 제328조). 한국은 당사자가 「확정된 종국판결에 대하여 재심의 소를 제기할 수 있다」.
17장	≠	kháng nghị trong thời hạn 03 năm ... kéo dài thêm 02 năm	재심제기의 기간 (민사소송법 제456조)	베트남 감독심 항의는 확정일부터 3년, 요건이 있으면 2년 더(민사소송법 제334조). 한국 재심의 소는 「재심의 사유를 안 날부터 30일 이내에 제기하여야 한다」. 확정 뒤 5년이 지나면 원칙적으로 내지 못한다. 사유가 확정 뒤 생기면 그날부터 세고, 대리권의 흠 등에는 이 기간이 적용되지 않는다(제456조 제4항·제457조).
17장	=	Mới phát hiện được tình tiết quan trọng ...; giả mạo chứng cứ; ...	재심사유 (민사소송법 제451조 제1항)	베트남 재심 사유(민사소송법 제352조)는 새로 발견된 중요 사실, 감정·통역의 허위나 증거 위조, 법관·검찰관의 고의 왜곡, 기초가 된 재판의 취소다. 한국의 「판결의 증거가 된 문서, 그 밖의 물건이 위조되거나 변조된 것인 때」 등과 대체로 겹친다. 다만 베트남은 항의로만 연다.
17장	≠	Hết thời hạn 07 ngày ... Thẩm phán ... phải ra quyết định công nhận sự thoả thuận	화해조서의 효력 (민사소송법 제220조)	베트남은 화해성립조서 뒤 7일 동안 아무도 뜻을 바꾸지 않아야 판사가 화해 인정 결정을 내린다(민사소송법 제212조 제1항). 결정 뒤 5영업일 안에 당사자와 동급 검찰원에 보낸다. 한국은 화해를 조서에 적으면 「그 조서는 확정판결과 같은 효력을 가진다」.

17장	=	có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm	화해조서의 효력 (민사소송법 제220조)	베트남 결정은 내려진 즉시 효력이 생기고 항소심 절차의 불복이 막힌다(제213조 제1항). 한국 화해조서도 확정판결과 같은 효력이 있어 상소로 다투지 못한다. 결과는 같다. 사건 전부를 합의해야 결정이 나온다는 요건(제212조 제2항)은 한국 조문에 대응 규정이 없다.
17장	≠	chỉ có thể bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm … nhầm lẫn, lừa dối, đe dọa, cưỡng ép	준재심 (민사소송법 제461조)	베트남은 착오·기망·협박·강박, 법률의 금지 규정 위반, 사회 도덕 위배를 사유로 감독심 항의만 허용한다(제213조 제2항). 의사표시의 하자가 사유로 적혀 있다. 한국은 「제220조의 조서」에 재심사유가 있을 때 재심 규정에 준하여 다툰다.
17장	=	trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại	상호보증 (민사소송법 제217조 제1항 제4호)	베트남 민사소송법 제423조 제1항 b호 — 조약이 없으면 상호주의로 승인 심사를 한다. 한국도 「상호보증이 있거나」 승인요건이 현저히 균형을 잃지 않을 것을 요구한다. 상대국과의 상호성을 묻는다는 점이 같다.
17장	≠	quyết định của Tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành	집행판결 (민사집행법 제26조 제1항)	베트남에서 외국 판결을 집행하려면 법원의 승인·집행 허가 결정이 확정되어야 한다(민사소송법 제427조 제3항). 집행을 구하지 않는 일부 판결은 당연히 승인된다(제431조). 한국은 승인요건을 갖추면 따로 절차 없이 승인되고, 강제집행만 「집행판결로 그 강제집행을 허가하여야 할 수 있다」.
18장	≠	mặc nàng xử quyết báo đền cho minh	사법권 (대한민국 헌법 제101조 제1항)	2320행. 처결권이 장수의 말 한마디로 넘어간다. 한국은 「사법권은 법관으로 구성된 법원에 속한다」.
18장	≠	lại đem các tích phạm-tù hầu tra	진술거부권 (대한민국헌법 제12조 제2항)	2354행. 신문에 정해진 절차가 없다. 한국 헌법은 「형사상 자기에게 불리한 진술을 강요당하지 아니한다」.
18장	≠	Đã lòng tri quá thì nên	자수 감경 (형법 제52조 제1항)	2377행. 허물을 안 것만으로 놓아준다. 한국은 「자수한 경우에는 형을 감경하거나 면제할 수 있다」.
18장	≠	thề sao thì lại cứ sao gia hình	죄형법정주의 (형법 제1조 제1항)	2388행. 형의 근거가 맹세다. 한국은 「범죄의 성립과 처벌은 행위 시의 법률에 따른다」.
18장	≠	Máu rơi thịt nát tan-tành	적법절차 (대한민국헌법 제12조 제1항)	2389행. 형벌의 방법도 그 자리에서 정해진다. 한국은 「법률과 적법한 절차에 의하지 아니하고는 처벌 · 보안처분 또는 강제노역을 받지 아니한다」.
18장	≠	Ba quân đông mặt pháp-trường	재판의 공개 (대한민국헌법 제109조)	2395행. 공개되는 것은 처형이다. 한국 헌법이 공개를 정한 것은 「재판의 심리와 판결」이다.
18장	≠	hại nhân, nhân hại sự nào tại ta	양형의 조건 (형법 제51조)	2382행. 끼에우는 응보를 하늘의 이치로 말한다. 한국 형법은 형을 정할 때 「범행의 동기, 수단과 결과」와 「범행 후의 정황」 등을 참작하라고 정한다.
19장	=	Nước Việt Nam là một nước Dân chủ Cộng hòa	민주공화국 (대한민국헌법 제1조 제1항)	1946 헌법 제1조 첫 문장. 한국은 「대한민국은 민주공화국이다」. 짜임이 거의 같다.
19장	=	Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam	국민주권 (대한민국헌법 제1조 제2항)	1946 헌법 제1조 둘째 문장. 한국은 「모든 권력은 국민으로부터 나온다」.

19장	=	Đàn bà ngang quyền với đàn ông về mọi phương diện	평등 (대한민국헌법 제11조 제1항)	1946 헌법 제9조. 한국은 「누구든지 성별 · 종교 또는 사회적 신분에 의하여」 차별받지 않는다고 적는다.
19장	≠	Tư pháp chưa quyết định thì không được bắt bớ và giam cầm	영장주의 (대한민국헌법 제12조 제3항)	1946 헌법 제11조. 체포에 사법 판단을 요구하는 점은 같다. 한국 헌법은 「법관이 발부한 영장」을 요구하되 현행범인 등에는 사후 영장을 허용한다.
19장	=	quyền mưu cầu hạnh phúc	행복추구권 (대한민국헌법 제10조)	독립선언 첫 문장. 한국 헌법은 「행복을 추구할 권리를 가진다」. 베트남 현행 헌법에는 이 권리 이름이 없다.
19장	≠	Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi	기본적 인권 (대한민국헌법 제10조)	독립선언이 인용한 프랑스 인권선언. 한국 헌법은 국가가 「불가침의 기본적 인권을 확인하고 이를 보장할 의무를 진다」고 국가의 의무로 적는다.
19장	≠	trừ khi phạm tội thập ác, thì được lấy tiền mà chuộc tội	형사미성년자 (형법 제9조)	1042년 조칙(쩐쫑낌 요약). 어린이에게 속죄를 허락했다. 한국은 「14세되지 아니한 자의 행위는 벌하지 아니한다」.
20장	=	Đơn đăng ký sáng chế … có yêu cầu thẩm định nội dung	출원심사의 청구 (특허법 제59조 제1항)	베트남 지식재산법 제114조 제1항 a호. 발명 출원은 실체심사 청구가 있어야 심사한다. 한국도 「특허출원에 대하여 심사청구가 있을 때에만 이를 심사한다」. 베트남에서 디자인·상표 출원은 청구 없이 실체심사한다(같은 항 b호).
20장	=	Đăng ký quyền tác giả không phải là thủ tục bắt buộc	저작권의 발생 (저작권법 제10조 제2항)	베트남 지식재산법 제49조 제2항. 한국도 「저작권은 저작물을 창작한 때부터 발생하며 어떠한 절차나 형식의 이행을 필요로 하지 아니한다」. 같은 đăng ký라도 부동산 등기와 달리 권리 발생과 무관하다.
20장	=	Biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm đăng ký	등록의 대항력 (반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률 제23조)	베트남 민법 제298조 제2항. 등록한 때부터 제3자에게 대항할 수 있다. 한국 배치설계법도 이전·이용권 설정 등은 「등록을 하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다」. 등록의 효과는 법마다 조문으로 확인한다.
20장	≠	Công ty bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh	회사의 종류 (상법 제170조)	베트남 기업법 제4조 제6항은 셋이다. 한국은 「합명회사, 합자회사, 유한책임회사, 주식회사와 유한회사의 5종」이다. 베트남의 유한책임회사는 사원 수에 따라 1인과 2인 이상으로 나뉜다(같은 조 제7항).
20장	+	Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định	형의 종류 (형법 제41조)	베트남 형법전 제80조. 상업 법인에 내리는 형벌로 영업 금지가 있다. 한국 형법의 형은 사형부터 몰수까지 아홉 가지이고 영업 금지는 없다. 한국은 개별 법률의 양벌규정으로 법인을 처벌한다(3장).
20장	≠	Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án dân sự gồm ba Thẩm phán	합의부 (법원조직법 제7조 제3항)	베트남 민사소송법 제64조. 민사 항소심 재판부(hội đồng)는 판사 셋이고 참심원이 없다. 한국 고등법원도 「판사 3명으로 구성된 합의부에서 행사한다」. 수는 같고, 부르는 말이 hội đồng(會同)이다.
20장	+	Viện kiểm sát kháng nghị bản án dân sự sơ thẩm: 15 ngày / 01 tháng	검사의 직무 (공소청법 제4조)	베트남 민사소송법 제280조 제1항. 검찰원은 민사 1심 판결에도 불복(kháng nghị)할 수 있다. 기한은 동급 검찰원 15일, 직근 상급 검찰원 1개월이다. 한국 검사의 직무에는 민사 판결에 대한 불복이 없고, 국가가 당사자인 소송을 수행하는 데 그친다(제6호).

20장	≠	Thẩm phán tiến hành việc xem xét, thẩm định tại chỗ	검증의 신청 (민사소송법 제364조)	베트남 민사소송법 제101조 제1항. 이 thẩm định은 심사가 아니라 판사가 현장에 나가 살피는 검증이다. 한국은 당사자가 「검증의 목적을 표시하여 신청하여야 한다」. 베트남은 당사자가 요청하거나 판사가 필요하다고 볼 때 한다.
21장	≠	Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao không ít hơn 23 người và không quá 27 người	대법관 수 (법원조직법 제4조 제2항)	베트남 법원조직법 제48조 제1항. 최고인민법원 판사회의는 23명 이상 27명 이하다. 한국은 「대법관의 수는 대법원장을 포함하여 14명으로 한다」. 대법관 수를 바꾸는 개정은 공포되었으나 시행 전이라 시행 문언으로 적었다.
21장	≠	Thẩm phán TANDTC do Chủ tịch nước bổ nhiệm căn cứ vào nghị quyết phê chuẩn của Quốc hội	대법관 임명 (대한민국헌법 제104조 제2항)	베트남 법원조직법 제91조. 최고인민법원 판사는 국회 승인 결의에 따라 국가주석이 임명하고, 일반 판사도 국가주석이 임명한다. 한국은 「대법관은 대법원장의 제청으로 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명한다」. 그 밖의 법관은 대법원장이 임명한다.
21장	≠	Thẩm phán bổ nhiệm lần đầu có nhiệm kỳ là 05 năm	판사의 임기 (법원조직법 제45조 제3항)	베트남 법원조직법 제100조 제2항. 처음 임명된 판사의 임기는 5년이고, 다시 임명되면 퇴직할 때까지다. 한국은 「판사의 임기는 10년으로 하며, 연임할 수 있다」.
21장	≠	Kiểm sát hoạt động tư pháp … vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động; việc thi hành án	검사의 직무 (공소청법 제4조)	베트남 검찰원조직법 제4조 제1항. 검찰원의 사법 감찰은 형사만이 아니라 행정·민사·가사·상사·노동 사건과 판결 집행에 미친다. 한국 검사 직무의 첫째는 「공소 제기 여부 결정 및 그 유지에 필요한 사항」이고, 민사 재판을 감찰하지 않는다.
21장	+	Viện kiểm sát tham gia phiên tòa sơ thẩm … tài sản công, quyền sử dụng đất, nhà ở	민사 공판의 검사 출석 — 해당 규정 없음	베트남 민사소송법 제21조 제2항. 법원이 증거를 수집한 사건, 공공재산·토지사용권·주택 분쟁, 미성년 당사자가 있는 사건 등의 민사 1심 공판에 검찰원이 나온다. 한국 민사 공판에는 검사가 이런 자격으로 나오지 않는다(국가가 당사자인 소송은 별개).
21장	+	Viện kiểm sát kháng nghị phúc thẩm bản án dân sự sơ thẩm	상소권자 (형사소송법 제338조)	베트남 민사소송법 제278조. 동급·직근 상급 검찰원장이 민사 1심 판결에 항소성 불복(kháng nghị phúc thẩm)을 한다. 한국에서 「검사 또는 피고인은 상소를 할 수 있다」는 형사 조문이고, 검사가 민사 판결에 상소하는 길은 없다.
21장	+	Hội thẩm tham gia xét xử sơ thẩm vụ án dân sự	국민참여재판 (국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제2조)	베트남 민사소송법 제11조. 민사 1심에도 참심원이 들어간다. 한국의 시민 참여 재판은 「"국민참여재판"이란 배심원이 참여하는 형사재판을 말한다」로 형사에 한정된다.
21장	=	Công nhận bản án dân sự của Tòa án nước ngoài theo nguyên tắc có đi có lại	외국재판의 승인 (민사소송법 제217조 제1항 제4호)	두 나라 모두 조약이 없으면 상호성을 따진다. 한국은 「상호보증이 있거나」 승인요건이 현저히 균형을 잃지 않을 것을 요구한다. 한·베 사이의 민사 판결 승인 조약은 이 책이 확인하지 못했다(조약 원문 미대조) — 17장.
21장	=	Luật sư là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề … thực hiện dịch vụ pháp lý	변호사의 직무 (변호사법 제3조)	베트남 변호사법 제2조. 요건을 갖추고 의뢰인의 요구에 따라 법률 서비스를 하는 사람이다. 한국 변호사는 「소송에 관한 행위 및 행정처분의 청구에 관한 대리행위와 일반 법률 사무」를 직무로 한다.

21장	=	Công chứng viên … được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm	임명공증인의 임명 (공증인법 제11조 제1항)	베트남 공증법(46/2024) 제2조 제2항, 지금 시행 중인 문언이다. 2027. 1. 1. 시행 개정(04/2026)은 임명권을 성급 인민위원회 위원장에게 옮긴다. 한국은 「법무부장관은 임명공증인을 임명하고」.
21장	+	Công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng	소속 지방공소청 (공증인법 제11조 제1항)	한국 임명공증인은 법무부장관이 「그 소속 지방공소청을 지정할 수 있다」(2026. 3. 24. 개정, 10. 2. 시행). 검찰청이 공소청으로 바뀌며 함께 바뀐 낱말이다. 베트남 공증인은 공증 사무소(tổ chức hành nghề công chứng)에 속한다.

베트남 법령 원문: 인용마다 출처와 등급을 적었다 — A 정부 포털(datafiles.chinhphu.vn)·관보(congbao.chinhphu.vn)의 통합본(VBHN)·서명 문서, A_cite 국가 법령 DB(vbpl.vn, 본문은 저장본과 대조), B 위키문헌 고정판(vi.wikisource oldid). 비공식 사이트(luatvietnam·thuvienphapluat)는 근거로 쓰지 않았다.

베트남 지식재산법 제15조 제2항(통합본 160/VBHN-VPQH)은 법령·행정문서·사법 분야 문서와 그 공식 번역을 저작권 보호 대상에서 뺀다.

판례(án lệ) 원문: 최고인민법원 판례 포털(anle.toaan.gov.vn). 포털 표시 「© Bản quyền thuộc về Tòa án nhân dân tối cao」.

한국 법령: 국가법령정보센터(법제처) 현행 본문. 한국 조문과의 대조(= ≠ +)는 조문 문언 비교다.

한자 병기: 낱말 단위 사전 근거(위키낱말사전 vi·en 등)가 있는 것만 한국 통용 자형으로 적었다. 순 베트남어·옛 차용어는 「—」. 한국 한자음 대조는 Unicode Unihan(kHangul).

합성음: Piper(OHF-Voice), 목소리 vi_VN-vais1000-medium. 학습 자료 VAIS-1000(IEEE DataPort, doi:10.21227/H2B887, 북부 억양 단일 화자). 모델 카드 표시 라이선스 CC BY 4.0. 이 모델은 lessac(Blizzard 2013, 연구 목적 한정) 영어 목소리를 미세조정한 것이다. 이 자료집의 음성은 비상업 무료 이용에 한한다. 숫자·약어는 편자가 풀어 쓴 읽기(say)를 합성기에 넣었다.